26/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

EMENTA

Recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 987). Provedor de Aplicações de Internet. Responsabilidade civil. Conteúdo gerado por terceiro. Art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Exigência de ordem judicial prévia e específica para remoção de conteúdo infringente. Descumprimento da decisão judicial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

como condição indispensável para a configuração da responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet. Liberdades de expressão e de informação. Vedação à censura. Princípios da inafastabilidade da jurisdição e da legalidade. Necessidade de se salvaguardar outros direitos fundamentais, como os direitos à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Valores constitucionais de alta relevância. Regime democrático. Ponderação de interesses. Inversão axiológica pelo legislador ordinário. Violação de direitos da personalidade e, em paralelo, de direitos fundamentais. Indenização plena e integral do dano. Vedação constitucional ao anonimato. Transformação tecnológica, econômica, social e política. Riscos sistêmicos. Dever de cuidado. Ambiente digital seguro e transparente. Inconstitucionalidade parcial e progressiva da norma. Estado de omissão parcial. Proteção insuficiente dos direitos fundamentais e valores constitucionais pela norma questionada. Interpretação conforme a Constituição. Aplicação aos provedores de aplicações de internet de todo o regime de responsabilidade vigente no direito brasileiro. Imposição de deveres anexos e instrumentais. Desprovimento do recurso extraordinário. Fixação de tese de repercussão geral *per curiam*. Modulação dos efeitos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, mediante o qual se declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da omissão das providências pertinentes à exclusão de perfil falso em rede social, mesmo após notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é constitucional o regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet previsto no art. 19 do MCI, segundo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

o qual o provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro no caso de descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção, à luz dos princípios constitucionais da legalidade (CRFB/88, art. 5º, II); das liberdades de expressão e de informação (CRFB/88, art. 5º, IV e XIV, e art. 220, **caput** e §§ 1º e 2º); da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (CRFB/88, art. 5º, X); dos direitos do consumidor (CRFB/88, art. 5º, XXXII); e, da inafastabilidade da jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV).

3. A argumentação recursal gira em torno da suposta primazia da liberdade de expressão e da vedação à censura nas situações em que se verifica o confronto entre esses e outros direitos fundamentais, tais como os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Secundariamente, alega o recorrente que não caberia às plataformas digitais o monitoramento prévio dos conteúdos publicados pelos seus usuários, ou a emissão de juízos de valor quanto ao caráter lícito ou ilícito de suas postagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 19 do MCI estabelece a regra de responsabilidade para os provedores de aplicações de internet. De acordo com referido dispositivo, os provedores de aplicações só respondem civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se **(i)** havendo ordem judicial prévia e específica que determine a remoção de determinado conteúdo; **(ii)** não adotarem as providências necessárias para torná-lo indisponível, **(iii)** respeitados o âmbito e os limites técnicos do serviço e, ainda, **(iv)** o prazo fixado para a remoção. O § 1º, por sua vez, exige que **(v)** a ordem judicial contenha, de forma clara e específica, a identificação do conteúdo reputado ilícito, permitindo sua localização inequívoca. Adota-se, assim, o modelo de ordem judicial, o qual só seria afastado em duas hipóteses excepcionais: **(i)** estar-se diante de infringência a direitos do autor e conexos (MCI, art. 19, § 2º); ou **(ii)** envolver imagem pornográfica (MCI, art. 21).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

5. O regime de responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdo de terceiros, previsto no art. 19 do MCI, é parcialmente inconstitucional, seja porque não é plenamente capaz de oferecer proteção efetiva aos direitos fundamentais e resguardar os princípios e valores constitucionais fundamentais nos ambientes virtuais, seja porque é insuficiente para fazer frente aos riscos sistêmicos que surgiram nesses ambientes, a partir do desenvolvimento de novos modelos de negócios e de seu impacto nas relações econômicas, sociais e culturais.

6. A regulação insuficiente da internet tem dado causa a distúrbios sistêmicos da comunicação, como os discursos de ódio, as teorias da conspiração, os atos antidemocráticos, à desinformação e às campanhas de notícias fraudulentas, ao cometimento de crimes e fraudes e à **violência digital**. Esses fenômenos causam prejuízos materiais e morais, além de interferirem no processo político eleitoral e minarem o regime democrático e suas instituições, seja pela criação de realidades paralelas, cada vez mais dissonantes da verdade factual, o que distorce a opinião pública; seja levando à polarização e ao extremismo, ao eclipsar as posições intermediárias do espectro político; seja, por consequência, apagando a pluralidade e as diferenças pela exclusão sorrateira das minorias, diuturnamente atacadas nas redes sociais.

7. Os fenômenos virtuais não atingem apenas os indivíduos, eles espraiam seus efeitos deletérios pelas sociedades até então tidas como democráticas e, ao menos no mundo ocidental, avança sobre Estados-nacionais e suas instituições, solapando os alicerces da democracia, eis que esse regime pressupõe a coexistência de valores verdadeiramente democráticos e de práticas que, em si mesmo, sejam democráticas.

8. Déficit de proteção dos direitos fundamentais e dos valores constitucionais na internet. Necessidade de aperfeiçoamento ou complementação regulatória da internet. Omissão dos Poderes Legislativo e Executivo quanto à elaboração e à implementação de políticas públicas específicas. Apelo ao legislador.

9. O reconhecimento da **violência digital** como fenômeno social leva ao reconhecimento de uma nova categoria de vulnerabilidade fática e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

jurídica – a vulnerabilidade digital – que recai especialmente sobre mulheres, crianças e adolescentes, exigindo uma resposta rápida e efetiva, com base no ordenamento jurídico existente, com fundamento nos princípios da igualdade de gênero e da não discriminação (CRFB/88, art. 5º, **caput** e II) e da proteção integral de crianças e adolescentes (CRFB/88, art. 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se, **per curiam**, a seguinte tese de repercussão geral: "**Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI.** 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). **Interpretação do art. 19 do MCI.** 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como não autênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

Presunção de responsabilidade. 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de **(a)** anúncios e impulsionamentos pagos; ou **(b)** rede artificial de distribuição (robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. **Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves.** 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a **indisponibilização imediata** de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte **rol taxativo**: **(a)** condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; **(b)** crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; **(c)** crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; **(d)** incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas **homofóbicas** e **transfóbicas**), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; **(e)** crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); **(f)** crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. **Incidência do art. 19.** 6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao **(a)** provedor de serviços de e-mail; **(b)** provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). **Marketplaces.** 7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como **marketplaces** respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). **Deveres adicionais.** 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para **(a)** responder perante as esferas administrativa e judicial; **(b)** prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; **(c)** cumprir as determinações judiciais; e **(d)** responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. **Natureza da responsabilidade.** 12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. **Apelo ao legislador.** 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. **Modulação dos efeitos temporais.** 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado".

ACÓRDÃO

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 987 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Edson Fachin. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "**Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI** 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). **Interpretação do**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

art. 19 do MCI 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. **Presunção de responsabilidade** 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. **Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves** 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. **Incidência do art. 19** 6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). **Marketplaces** 7. Os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). **Deveres adicionais** 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. **Natureza da responsabilidade** 12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. **Apelo ao legislador** 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. **Modulação dos efeitos temporais** 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado". Ficaram parcialmente vencidos na tese os Ministros André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso.

Brasília, 26 de junho de 2025

Ministro **DIAS TOFFOLI**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3FF6-6C18-163C-72ED e senha 7336-F9D2-87C8-6A2E

27/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Trata-se de **recurso extraordinário** interposto por **FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA**, com fundamento no art. 102, inc. III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

Turma Recursal Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, mediante o qual se declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, condenando o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da omissão das providências pertinentes para a exclusão de perfil falso criado em rede social, mesmo após provocação extrajudicial pela vítima.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

> "Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais – R. sentença condenando a ré à exclusão da rede social do perfil falso da autora, além do fornecimento do IP (*internet protocol*) de onde gerado, indeferindo, porém, o pleito indenizatório – Incidência parcial da Lei nº 12.965/14 ("Marco Civil da Internet"), que não pode ofender as garantias constitucionais dadas ao consumidor – Provimento de ambos os recursos: da autora (para condenar a ré no pagamento de indenização) e da ré (para desobrigá-la do fornecimento do IP) – Sentença reformada em parte" (eDoc. 9, fls. 19/24) .

Opostos embargos de declaração (eDoc. 9, fls. 27/36), estes foram rejeitados (eDoc. 9, fls. 44/45).

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc. 9, fls. 51/79), o recorrente sustenta a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/14, segundo o qual o provedor de aplicações de internet somente será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Invoca o recorrente o disposto no art. 5º, incisos II, IV, IX, XIV, XXXII e XXXV, e no art. 220, **caput** e § 2º, da Constituição Federal, ressaltando que a Lei nº 12.965/14, também denominada de Marco Civil da Internet, foi editada pelo Poder Legislativo após duas audiências públicas e três anos de debates, adotando como princípios norteadores a vedação da censura, a liberdade de expressão e a reserva de jurisdição.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

Afirma que o legislador, ao cunhar o art. 19, ora questionado, vislumbrou a ocorrência de "futuros embates entre o direito à intimidade/honra e a vedação à censura/liberdade de expressão", optando "por privilegiar estes dois últimos sobre aquele, estabelecendo como foro de discussão o Poder Judiciário". Acrescenta que "salvo a exceção do art. 21 (...), não cabe falar em censura ou filtro à liberdade de expressão".

Nesse cenário, segundo entende o recorrente, "o provedor de aplicações não é obrigado, ainda que notificado pelo usuário, a fazer o juízo de valor sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo que hospeda", cabendo ao Poder Judiciário, e não ao provedor de aplicações, "fazer valoração do caso concreto a fim de decidir pela remoção do conteúdo tido como ilícito ou não".

Destaca que a liberdade de comunicação possui não só uma "dimensão individual de difundir conteúdos de diversas naturezas" como também uma "dimensão coletiva no sentido de permitir que os indivíduos e a comunidade sejam informados sem censura" e, citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também estabeleceria a vedação da censura em seu artigo XIX, assevera que "em outras jurisdições, reconhecem-se há tempos os efeitos deletérios de se responsabilizar os provedores de aplicações na internet em decorrência de conteúdo gerado por terceiros". Menciona como exemplo o art. 230 da Lei de Decência nas Comunicações, dos Estados Unidos.

Alega que "após anos de abusos, censura e repressão ditatorial, o Poder Constituinte Originário de 1988 deu grande amplitude às liberdade de comunicação, elevando o direito de se ver livre de censura, a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento à categoria de garantias fundamentais", após o que faz alusão ao Pacto São José da Costa Rica, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, o qual, na mesma linha da Constituição em vigor, "resguarda a liberdade de expressão e proíbe expressamente a censura prévia".

Segundo defende o recorrente, um comando judicial como o constante do acórdão recorrido "estabelece, por via transversa, ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

obrigação dos provedores de aplicações na internet as tarefas de analisar e excluir conteúdo gerado por terceiros", impondo, com isso, que "empresas privadas (...) passem a controlar, censurar e restringir a comunicação de milhares de pessoas, em flagrante contrariedade àquilo estabelecido pela Constituição Federal e pelo Marco Civil da Internet".

Nessa linha de raciocínio, alega que a Turma Recursal se equivocou ao vislumbrar presença de inconstitucionalidade no art. 19 do MCI. Em relação ao art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, invocado no acórdão recorrido, pontua, na essência, que o Código de Defesa do Consumidor é lei federal de mesma hierarquia que o MCI, sendo que essa lei específica e posterior.

Em relação ao art. 5º, inciso X, do texto constitucional, o recorrente assinala, em síntese, que esse dispositivo foi devidamente sopesado pelo legislador no processo legislativo que resultou na edição do MCI, sendo "minimizado em prol da liberdade de expressão e da vedação à censura". Citou a ADPF nº 130, em cujo julgamento a Corte teria consagrado a importância das liberdades de comunicação.

Assevera também que o acórdão recorrido incidiu em ofensa ao art. 5º, inciso II, do texto constitucional. Aduz que, inexistindo lei que lhe obrigue a, mediante notificação extrajudicial, analisar e excluir conteúdo gerado por terceiros, não poderia ser condenado por não ter realizado essas medidas.

Outrossim, indica ter havido vilipêndio do princípio da reserva de jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), afirmando que, pelo acórdão recorrido, os provedores de aplicações devem, obrigatoriamente, "analisar e interpretar se o conteúdo publicado infringe o ordenamento legal ou se se trata de manifestação legítima"; "julgar e decidir se eventual direito individual do notificante deverá se sobrepor a direitos constitucionais daqueles que criaram o conteúdo"; "decidir, em última análise, pela exclusão ou não do conteúdo, estando sujeito à responsabilização civil por sua decisão". Entende o recorrente, contudo, que tais tarefas são atinentes à atuação do Poder Judiciário, como o MCI já reconhecera. Articula, por conseguinte, que apenas esse Poder tem a "capacidade e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

legitimidade de decidir se há infringência ou não [d]o ordenamento legal, se determinado princípio deve se sobrepor a outro, e, sobretudo, se conteúdos publicados na Internet deverão ser removidos pelo provedor de aplicações".

Ao final, o recorrente pugna pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade necessários, inclusive a repercussão geral da matéria debatida, para que, no mérito, Corte declare que houve equívoco no acórdão recorrido quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 19 do MCI, reformando a decisão recorrida para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais. Alternativamente, pede que a Corte reforme o acórdão recorrido em razão da violação do art. 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, afastando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (eDoc. 9, fl. 86).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria com fundamento no art. 13, inciso VI, alínea "c", do RISTF.

Em 1º de março de 2018, o Plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da matéria debatida, nos seguintes termos:

> "Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5º, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida." (eDoc. 16)

Instado (eDoc. 26), o Procurador-Geral da República opinou pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

conhecimento e **provimento** do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:

> "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 987. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. ART. 19 DA LEI Nº 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). EXIGÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA E ESPECÍFICA DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO INFRINGENTE. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO *VERSUS* PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE, À HONRA E À VIDA PRIVADA. PREVISÃO LEGAL DE INTERMEDIAÇÃO JUDICIAL PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO. CONSTITUCIONALIDADE. Proposta de tese de repercussão geral - Tema 987: "Não ofende o art. 5º, X e XXXII, da Constituição Federal o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que condiciona ao descumprimento de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo a caracterização de responsabilidade civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros". - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário." (eDoc. 94)

Inicialmente, foram admitidos como *amici curiae* o **Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON)**, o **Google Brasil Internet Ltda**, o **Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)**, o I**nstituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)**, o **Twitter Brasil Rede de Informação Ltda** (eDoc. 126) e a **Confederação Israelita do Brasil (CONIB)** (eDoc. 179).

Foi realizada audiência pública, nos dias **28 e 29 de março de 2023**, para ouvir depoimento de autoridades e **experts** sobre a matéria em debate (eDocs. 177), entre os quais representantes indicados por entidades e órgãos públicos, empresas mantenedoras de plataformas digitais e de redes sociais, bem como instituições acadêmicas e centros de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

estudos e pesquisas, além de inúmeras organizações da sociedade civil (eDoc. 229 e 230).

Após, o Procurador-Geral da República ofertou novo parecer, pela desprovimento do recurso em apreço. Propôs, ainda, a fixação das seguintes teses de repercussão geral:

> "I) Descabe ao provedor de hospedagem de perfis pessoais (redes sociais) controlar previamente o conteúdo dos dados que transitam em seus servidores; e
>
> II) O provedor de aplicações de internet, independentemente de ordem judicial, há de atuar com a devida diligência, a fim de observar os direitos fundamentais, prevenir sua violação e reparar danos decorrentes de condutas de usuários não acobertadas pela liberdade de expressão, a exemplo de manifestações ilegais desidentificadas, baseadas em fatos sabidamente inverídicos ou de conteúdo criminoso." (eDoc. 261)

Na sequência, foram admitidos como **amici curiae** a **Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)**, a **Associação InternetLab de Pesquisa em Direito e Tecnologia (INTERNETLAB)**, o **Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (CEPI/FGV)**, o **Centro Acadêmico GV (CA DIREITO GV)**, o **Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS)**, o **Mercado Livre.Com Atividades e Internet Ltda**, a **Wikimedia Foundation Inc (Wikimedia)**, o **Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)**, a **Bytedance Brasil Tecnologia Ltda (ByteDance Brasil)**, o **Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil)**, a **Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)**, a **EDUCAFRO BRASIL** (eDoc. 242), além do **Instituto Alana**, do I**nstituto para Desenvolvimento do Varejo**, do **Ministério Público do Estado de São Paulo** (eDoc. 283), da **União**, do **Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação (SIGILO)**, da **Associação Sleeping Giants Brasil** e do **Senado Federal**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

(eDoc. 309).

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3E03-7165-E39C-5A5D e senha C3B5-C8B1-07DA-7061

27/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Peço a palavra, Senhor Presidente.

No caso concreto de que sou relator, Lourdes pede a retirada do perfil falso e é atendida imediatamente em tutela antecipada. Pede a identificação do IP e o juiz de Primeira Instância defere, mas o Tribunal Recursal reforma por conta do prazo de seis meses do art. 15. E um terceiro pedido, que é o dano moral pelo conteúdo do que foi divulgado no perfil falso. Ou seja, não se trata exclusivamente de criação de perfil falso.

E mais, relativamente à segunda parte do acórdão que reconheceu a repercussão da matéria como Tema nº 987 da Repercussão Geral, está assim descrito na ementa, na segunda parte da ementa: responsabilidade civil de provedor de internet, **websites** e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/14, e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida. Fecho a ementa do acórdão da repercussão geral. Ou seja, nós estamos aqui a discutir, sim, perfil falso e conteúdo ofensivo e ilegal. Só para esclarecer os eminentes advogados, advogadas e membros do Ministério Público que farão sustentação oral.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, só para acrescentar, realmente nós vamos discutir - nos votos -, especificamente que tipo de conteúdo é vedado às plataformas não abolirem e, também, as hipóteses em que situações a notificação pode vir a levar à obrigação de retirar o conteúdo. Então, é uma discussão bem completa. Perfil falso, conteúdo, e que pode, se for notificada, de retirar o conteúdo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

E no caso de que sou Relator, especificamente, a constitucionalidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3B79-219A-1143-170D e senha 53B4-A57D-FBF0-52AF

ou não do art. 19.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Que na minha época não havia, ainda, o marco civil.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3B79-219A-1143-170D e senha 53B4-A57D-FBF0-52AF

27/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Doutor Rollemberg, eu queria fazer uma indagação a Vossa Senhoria focada na questão da não remoção do perfil falso.

Eu não tenho conta no Facebook, de modo que a pergunta pode ser elementar, mas a pessoa que abre uma conta, pode encerrá-la *motu proprio*?

O SENHOR JOSÉ ROLLEMBERG NETO (ADVOGADO) - Pode, Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pode. Por que razão alguém, podendo encerrar a própria conta, pediria para que ela fosse encerrada pelo Facebook?

A questão do conteúdo é mais complexa, e nós vamos discutir em outro momento, mas, neste momento, eu estou tentando entender a lógica de não retirar um perfil que o próprio interessado disse que é falso.

O SENHOR JOSÉ ROLLEMBERG NETO (ADVOGADO) - Ah! Essa é uma excelente pergunta, como de costume são as de Vossa Excelência. No caso concreto, havia dúvida se quem pedia era aquele que se dizia titular do perfil. Explico: se eu tenho um perfil, eu tenho uma absoluta legitimidade de pedir a remoção de algum outro que se apresente em meu nome, mas eu tenho, Vossa Excelência, não. De sorte que essa era a dúvida do Facebook naquele momento. Quando em juízo, essa dúvida...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Esse é um debate, e não é complexa a apuração de se quem está pedindo é ou não a pessoa que diz ser?

O SENHOR JOSÉ ROLLEMBERG NETO (ADVOGADO) - Nesse caso, Presidente, devo dizer que foi, porque, primeiro, estávamos em uma outra época, em que as conformações não são as atuais. Hoje, aventuro-me em dizer que não teria havido tal dificuldade. Esse caso é uma fotografia do passado, mas, naquela época, havia o questionamento se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C5B0-1846-BA71-A8CD e senha 2951-E7E7-C6F6-3C57

um terceiro era aquele que pedia a remoção. E nós, plataforma, tivemos a dificuldade de saber se aquela pessoa que pedia era aquela cujo perfil se dizia existir que em seu nome, essa foi a dificuldade prática.

Quando no feito judicial essa dificuldade foi ultrapassada, a remoção foi realizada sem maior dificuldade e, hoje, desenvolvemos, se Vossa Excelência permitir...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - E veja esse é um debate em boa-fé em busca dos fatos mesmo, Vossa Senhoria fique tranquilo. Não é uma inquirição.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

E nem interrompemos a sustentação de Sua Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Deixamos para perguntar no final para não perder o raciocínio.

O SENHOR JOSÉ ROLLEMBERG NETO (ADVOGADO) - E agradeço a Vossas Excelências por terem permitido a sustentação inteira.

Essas são as informações do que disponho, Presidente, de que esse foi o cenário e que, muito provavelmente, hoje as dificuldades encontradas por quem precisa fazer esse tipo de remoção são menores, até porque o número é quase esse e consta dos memoriais que foram apresentados a Vossas Excelências, mais de 98% desse tipo de notificação por perfil falso é removido automaticamente, e o número residual, após a notificação, se resolve aos poucos.

Então, chegar a juízo é a mais absoluta exceção.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado. Ministro Alexandre?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Obrigado, Presidente. Só uma complementação em relação a isso. Infelizmente, com todo o respeito ao que foi dito pelo Doutor Advogado, as plataformas dificultam e quase ignoram quando você quer retirar um perfil falso seu. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook e eu tenho uns 20 perfis! E tenho que ficar correndo atrás!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C5B0-1846-BA71-A8CD e senha 2951-E7E7-C6F6-3C57

E é tão óbvio para plataforma que o perfil não é meu, porque o perfil é meu só me criticando. Seria algo surrealista. E a plataforma, para você retirar e notificar, você manda e não retiram. Então, essa questão é muito importante ser discutida, porque não há boa vontade das plataformas em retirar. Retira e criam novo perfil "Ministro Alexandre de Moraes" e fica lá.

A plataforma, todas, Facebook, Instagram- eu não vou falar da outra - mas o Facebook e o Instagram simplesmente ignoram. É só olhar, dá para ver que não é um perfil. E a dificuldade de você provar que é você é muito mais difícil do que a abertura falsa de um perfil. Então, esse primeiro ponto é muito importante.

Desculpa, Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, dois comentários para que a memória não envelheça, já que o voto deve começar provavelmente só amanhã. Primeiro, gostaria de elogiar a manifestação e a lhaneza de sempre do dr. Rollemberg perante esta tribuna e esta Corte.

Em segundo lugar, comentando, veja que Sua Excelência – e eu chamo os advogados de excelência porque estão em pé de igualdade com o Ministério Público, que nós chamamos de Excelência –, o eminente advogado fez referência até a um pedido subsidiário, e já fez até um comentário sobre temas que ele entende que, objetivamente, realmente mereçam ser retirados do ar de maneira objetiva, salvo engano de meu entendimento e assente Sua Excelência que realmente ele reconhece que, naquelas hipóteses daqueles delitos tipificados, a responsabilidade incide automaticamente.

O terceiro comentário que eu gostaria de fazer, Senhor Presidente, é o de que nós não estamos aqui a julgar apenas e tão somente o **Facebook**, que mudou de nome para Meta, que é administrado pela Meta como pessoa jurídica mãe. Nós não estamos julgando só essa plataforma. Nós estamos julgando o art. 19, que, evidentemente, é um artigo que dá

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C5B0-1846-BA71-A8CD e senha 2951-E7E7-C6F6-3C57

imunidade a todas as plataformas perante aquilo que terceiros divulgam, estabelecendo que a responsabilidade só surge após uma decisão judicial, não antes, não em período anterior.

Eu gostaria de registrar que, no caso do **Facebook**, realmente o **Facebook**, e Sua Excelência acabou de dizer, isso aqui era um procedimento antigo, hoje seria diferente, mas ele está falando em nome do **Facebook**, ele está falando em nome da constituinte dele. Eu registro que se tornou público, em agosto de 2022, uma carta do presidente e fundador da Meta, do **Facebook**, o Zuckerberg, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa carta se tornou pública pelo próprio Zuckerberg, em que ele diz, em agosto de 24, a eleição dos Estados Unidos foi agora, em 24. A eleição presidencial dos Estados Unidos é dois anos depois da nossa presidencial, cai com as nossas municipais. Nessa, em agosto de 2024, agora, alguns meses atrás, Zuckerberg escreve uma carta aberta ao Departamento de Estado Norte-americano dizendo que a Meta, nas suas plataformas, ia mudar seus procedimentos e ia ter neutralidade na campanha eleitoral e ia fiscalizar. Parece que a atuação do TSE brasileiro refletiu, Ministra **Cármen Lúcia**, Ministro **Alexandre de Moraes**, mundialmente em relação a essa plataforma, porque ela diz exatamente ao Departamento de Estado que ela se permanecerá neutra nas eleições e tomará os devidos cuidados para extirpar, daquilo que surge nos perfis que estão hospedados em sua plataforma, inverdades, ataques eleitorais e campanhas de ódio eleitoral. Carta aberta de Zuckerberg ao Departamento de Estado. E, segundo, ele disse que essa neutralidade era tão real que sua empresa não faria doação a nenhuma das campanhas na corrida eleitoral à presidência dos Estados Unidos da América.

Ou seja, realmente, quando o eminente advogado aponta um comportamento, digamos assim, mais ativo por parte dessa plataforma, não gera, por isso, uma constitucionalidade. Não estou aqui a entrar no mérito do tema, mas isso não é discussão de constitucionalidade. Isso é discussão de um procedimento específico dessa plataforma que, realmente, foi reconhecido publicamente pelo próprio dono majoritário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C5B0-1846-BA71-A8CD e senha 2951-E7E7-C6F6-3C57

dela, Zuckerberg, junto ao Departamento de Estado norte-americano. Ela mudou seus procedimentos para tomar uma atitude mais ativa.

Mas nós não estamos aqui a julgar só a Meta, nós estamos aqui a julgar várias outras plataformas e de maneira geral.

Eu gostaria de parabenizar o eminente advogado pela franqueza e já pelas ponderações que faz em relação ao direcionamento de julgamento, contribuindo para a Corte.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Também parabenizar o advogado e, aproveitando essa alteração de procedimento, já está autorizado a tirar todos os perfis falsos meus sem decisão judicial. Agradeço!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Já está notificado que não há nenhum perfil do Ministro **Alexandre de Moraes**. O meu, também, aproveito também para autorizar a retirada.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu queria pegar uma carona e pedir para retirar os meus também.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Incluídos os oficiais, porque eu devo dizer que tem muito assim: Cármen Lúcia oficial. Eu nem sei quem é essa, mas, de todo jeito, porque eu não tenho, no meu sobrenome, oficial, também é Carmem... Nem sou eu, porque realmente é Cármen com m, com uma série de erros.

Mas enfim, o que o Presidente atenta aqui, realça, é gravíssimo. Este ano, Presidente, um candidato, então, à reeleição de prefeito, me mostrava dizendo, aqui, quantos que tinham criado dele e as barbaridades que apareciam. E isto compromete no processo eleitoral local. E ele dizia - de uma forma para demonstrar a loucura que estamos vivendo -, ele dizia: "A Senhora está vendo que sou eu falando, claro, mas não sou eu de jeito nenhum". E é isso, não se retira.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado.

Eu fiz a pergunta, porque considero que a questão dos conteúdos é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C5B0-1846-BA71-A8CD e senha 2951-E7E7-C6F6-3C57

uma questão muito complexa e com muitas variáveis. Mas a remoção de um perfil falso eu considero uma questão relativamente simples.

Mas muito obrigado, Doutor Rollemberg, pela colaboração com o Tribunal.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C5B0-1846-BA71-A8CD e senha 2951-E7E7-C6F6-3C57

27/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Tenho algumas perguntas para a Dra. Raquel. Essa instituição pela qual ela fala é extremamente importante e relevante.

A primeira pergunta que eu faço, para além dos registros dos nomes: quais outros produtos que a NIC.br fornece e com os quais trabalha?

A SENHORA RAQUEL FORTES GATTO (ADVOGADA) -Perfeitamente. Muito obrigada, Ministro Toffoli, pela oportunidade de esclarecer. O NIC.br é responsável pela alocação dos números IPs, portanto, o registro das entidades, quando recebem um bloco, é feito similar ao Detran com o registro das placas, ele é feito conosco também.

Além disso, para existir um *site*, esse endereçamento, é preciso que haja um nome de domínio, que nada mais é do que uma tradução em letras desses números para que seja também localizável pelo público, pela comunidade na internet. E essa lista, esse registro, esse assentamento é feito no NIC.br.

Além disso, são feitas atividades, com uma associação sem fins lucrativos, em prol da melhoria da infraestrutura da internet, uma delas, que é a maior do mundo, é o ponto de troca de tráfego onde nós podemos convergir de forma eficiente tanto a troca do trânsito das informações quanto o conteúdo e que essas operadoras se encontrem.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Em relação ao registro do IP, é de todos os usuários de internet no Brasil, ou daqueles que fazem um registro da página do nome do provedor?

A SENHORA RAQUEL FORTES GATTO (ADVOGADA) -Ambos. Na verdade, a alocação dos blocos dos números IP é feita através do que nós chamamos de ASN, são os *autonomous systems*, seriam as unidades autônomas, que são tantos os operadores de internet quanto empresas que têm a necessidade de grandes volumes de endereçamento desse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 423A-4B7F-EBDA-5051 e senha 50C2-1CD1-CE19-7232

número de localização.

E tudo isso é identificado através de um repositório público, que é chamado Ruis. Da mesma forma, para os titulares de nomes de domínio sobre o .br, apenas sobre a terminação .br, nós realizamos apenas para brasileiros ou empresas brasileiras e cidadãos brasileiros. Então, é preciso um CPF ou um CNPJ, e essa informação também é disponibilizada através desse repositório do Ruis**.**

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Uma última pergunta: a NIC.br tem uma política de vedação de nomes, por exemplo, pedofilia.br; terrorismo.br; forademocracia.br? Existe uma política de monitoramento desses pedidos?

A SENHORA RAQUEL FORTES GATTO (ADVOGADA) - Não existe uma prática de monitoramento por uma incapacidade técnica. Então, diferente de outras atividades em que há um controle através de uma expressão parcial, esse controle não é possível nos nomes de domínio. O que é possível é a reserva da expressão exata. Então, pedofilia, embaixo de todas as mais de cem terminações que nós temos - .com.br, .org.br, .atv.br -, é possível desde que seja uma expressão exata, porque o NIC.br, e isso é um modelo do próprio nome de domínio, não faz, *a priori*, esse monitoramento, ou, enfim, essa validação do nome que está sendo proposto. O usuário tem essa responsabilidade a partir do momento em que ele faz o registro e, possivelmente, será responsabilizado, porque ele é identificável e identificado no Ruis, no repositório.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ou seja, se um cidadão ou uma pessoa jurídica for fazer o registro de sua página na internet e pedir o registro pedofilia.com.br, a NIC.br, a NIC.br não tem capacidade de impedi-la? Teria capacidade repressiva só por ordem judicial, de acordo com o art. 19?

A SENHORA RAQUEL FORTE GATTO (ADVOGADA) -Exatamente.

Pedofilia, em si, provavelmente já tem a reserva, mas as outras expressões... De repente, é um *site* que contém o nome pedofilia, mas é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 423A-4B7F-EBDA-5051 e senha 50C2-1CD1-CE19-7232

um *site* educativo, que traz algumas medidas que seriam de prevenção à pedofilia.

Então, essa análise prévia não cabe ao intermediário clássico, esse intermediário que não interfere no conteúdo. O agente que deu causa, o agente que escolheu essa expressão, quer dizer, trouxe um conteúdo embaixo de um *site* do .br é identificável e ele será responsabilizado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

O morteademocracia.com.br seria registrado, por exemplo?

A SENHORA RAQUEL FORTE GATTO (ADVOGADA) - Atualmente, se estiver disponível, mas seria baixado com ordem judicial.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Somente se estiver disponível. Seria registrado. Agradeço a resposta: seria registrado.

A SENHORA RAQUEL FORTE GATTO - E seriam cumpridas as ordens das execuções.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

E para retirá-lo, dependeria de uma decisão judicial em razão do art. 19.

Eu agradeço muito as explicações da Dra. Raquel. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado, Doutora Raquel!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 423A-4B7F-EBDA-5051 e senha 50C2-1CD1-CE19-7232

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246-A/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
ADV.(A/S) : AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA (57384/DF, 72110/MG, 335271/SP)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (208205/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 14670-A/MA, 160170/MG, 19161-A/MS, 20081/A/MT, 59476/PE, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 883A/SE, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4B-AADB-59F8-D89A e senha 8347-C9B6-147D-CE3A

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4B-AADB-59F8-D89A e senha 8347-C9B6-147D-CE3A

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9D4B-AADB-59F8-D89A e senha 8347-C9B6-147D-CE3A

28/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Como vimos ontem, esse debate está adquirindo uma amplitude que não era nem imaginada. Agora, já tivemos uma sustentação sobre plataformas mercadológicas, que não estaria dentro exatamente da nossa temática, mas que, de qualquer maneira, acabará atingindo, como agora destacou o eminente Advogado.

Verifico, por exemplo, a Wikipédia. Não me tinha passado pela cabeça que uma declaração poderia atingir todas essas plataformas, malgrado possamos abrir o voto para outras situações.

Por exemplo, suponhamos que a Wikipédia traga sobre determinada autoridade uma descrição completamente incorreta do seu currículo, da sua trajetória de vida. Uma vez notificada, o Wikipédia retira ou conserta?

O SENHOR TIAGO MACHADO CORTEZ (ADVOGADO) - Excelência, a Wikipédia tem um método de produção de conteúdo colaborativo. É importante explicar isso até para se entender como são poucas as situações em que isso ocorre.

Existe uma comunidade no Brasil de mais de setecentas pessoas que produzem o conteúdo, todos voluntários. Quando há uma nova página, todos os editores têm o papel de contribuir com aquela nova página, atualizá-la e corrigi-la. Existem também aqueles que têm uma função hierárquica maior, de monitorar aquele conteúdo, que tem que estar de acordo com as regras e os princípios editoriais da Wikipédia.

São muito raras as vezes em que há uma informação incorreta que gere ação judicial. Eu, pessoalmente, já participei de algumas ações judiciais.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O senhor poderia dar um exemplo, só para eu ter ideia de como é?

O SENHOR TIAGO MACHADO CORTEZ (ADVOGADO) -

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0BAF-BE6B-B05C-B67A e senha 8CBD-B90B-8D04-CC36

Participei de uma ação judicial em que havia uma figura pública que questionava a idade que tinha na Wikipédia. Isso foi para uma ação judicial e foi provado, durante a ação judicial, que as informações da Wikipédia, sempre baseadas em fontes seguras, estavam corretas.

Em outra ação judicial que participei recentemente, houve um questionamento sobre determinados conteúdos na página. Nesse conteúdo, o próprio material editorial, o processo de produção do conteúdo tornou aquela página, que estava sendo discutida, obsoleta, porque ela é muito dinâmica em dar acuidade aos fatos. São muito poucos os casos que vão para o Judiciário, e não conheço nenhum em que a Wikipédia tenha sido, depois do contraditório, condenada.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0BAF-BE6B-B05C-B67A e senha 8CBD-B90B-8D04-CC36

28/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, só uma pergunta, cumprimentando Vossa Excelência, sabemos que estava em outro compromisso institucional.

O senhor falou em uma sonegação de R$ 600 bilhões, mas em que prazo?

O SENHOR PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (ADVOGADO) - Excelência, esse estudo foi conduzido pelo IDV em conjunto com a Consultoria McKinsey em 2020. Apenas em 2020, R$ 600 bilhões.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

De produtos que não pagaram impostos?

O SENHOR PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (ADVOGADO) -Fruto da importação de produtos falsificados.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência defende a inconstitucionalidade do art. 19?

O SENHOR PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (ADVOGADO) -Defendemos a inconstitucionalidade e, caso haja uma interpretação conforme, que não se excetue.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A posição do IDV é que, se a plataforma tiver anunciado um produto fraudulento, por exemplo, ela seja, a plataforma, responsabilizada?

O SENHOR PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (ADVOGADO) - Após a notificação, Excelência, como é em outros países, em outras jurisdições.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Após a notificação. Entendi, obrigado.

O SENHOR PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (ADVOGADO) - Obrigado, Excelência!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C02F-1F57-080F-3497 e senha 4815-187B-7C05-C05B

28/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o Ministro Fachin, que nos presidiu no primeiro quarto da sessão, Ministra Cármen, Ministro Fux, Relator, demais Ministros, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que hoje se faz presente aqui, Doutor Alexandre Espinosa.

Presidente, uma rápida consideração sobre o que foi dito pelo Ministro Messias, a quem cumprimento também em relação ao dia 8.

O dia 8 de janeiro, Presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as *big techs*. Ouvi com atenção, com muito respeito, todas as sustentações orais, agora, faticamente - não é teoria, não é doutrina - é impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total, absoluta instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência.

Por que digo de falência, Presidente? Falência porque tudo foi organizado pelas redes ou grande parte pelas redes. Todos se recordam da "Festa da Selma". Selma é o nome da mulher de um dos generais investigado. Depois - e foi dito pelo eminente Advogado-Geral da União -, no dia, a Praça dos Três Poderes invadida, o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto sendo destruídos, as pessoas fazendo vídeos, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir e as redes sociais não retiraram nada! Por quê? Porque *like* em cima de *like*, sistema de negócio, monetização.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

E com a imunidade do art. 19, Ministro **Alexandre**.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato! Se não fosse pela falência, em virtude da organização anterior, seria pela instrumentalização e conivência no dia 8, que se demonstra que a autorregulação não funcionou.

E não venham, Presidente - não adiantando o voto -, dizer que isso é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D1F8-6562-F896-A98B e senha 5537-1B11-DD8D-F8EA

contra a liberdade de expressão. John Stuart Mill, grande precursor do mercado livre de ideias, na obra *Liberdade*, em 1859, em que defendia o mercado livre de ideias, que a Suprema Corte, Justice Holmes, adotou no início do século passado, dizia que há limites à liberdade de expressão: o chamado perigo de dano, quando a liberdade de expressão coloca em risco a sociedade. Isso é do século XIX, não é possível dizer que Stuart Mill é comunista. Ele foi parlamentar liberal na Inglaterra. Ele, que criou essa ideia - não somente, mas foi o grande entusiasta da plena liberdade de expressão -, limitava quando isso colocava em risco a sociedade.

Se a autorregulação se escondeu atrás do art. 19, realmente algo deve ser pensado. Por isso parabenizo Vossa Excelência por trazer em julgamento - eu diria o julgamento mais importante deste ano no Supremo Tribunal Federal - e parabenizo ambos os Relatores, Ministro Toffoli e Ministro Fux, por liberarem logo essa questão, para que nos possamos debruçar sobre ela e que também, na seara eleitoral, Ministra Cármen, nas próximas eleições, o Ministro Kassio, que as presidirá, tenha um pouco mais de facilidade do que tivemos nessas eleições.

Obrigado, Presidente!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro Alexandre, se Vossa Excelência me permite, neste último episódio, em frente ao nosso prédio, também estava nas redes a postagem da pessoa atacando o Supremo, dizendo que ia fazer alguma coisa. E não se conseguiu ver ou vislumbrar nada? O que tivemos aquela noite foi um ato trágico. Trágico institucionalmente, pessoalmente e de toda a natureza. Isso foi não há um mês, eu acho. Há três semanas.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato! E Ministra Cármen, também se me permite, Presidente, não se diga que, tecnologicamente, não é possível. Em relação, sabemos todos, a pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais, os algoritmos retiram, antes de um *like*, 93% das postagens e os 7% seguintes são encaminhados a comissão de seres humanos. É possível tecnologicamente, o que não houve e não vem havendo é empenho em relação a isso.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D1F8-6562-F896-A98B e senha 5537-1B11-DD8D-F8EA

28/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência novamente, o nosso Vice-Presidente, que presidiu o início da sessão, Ministro Edson Fachin, a querida Decana, Ministra Cármen Lúcia, nosso Decano, Ministro Gilmar Mendes, que está presente por vídeo, Ministro Luiz Fux,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

Colega e Relator do feito em julgamento conjunto. Ministro Fachin, já cumprimentei. Ministro Alexandre de Moraes, subscrevo as observações de Sua Excelência, da Ministra Cármen Lúcia, agora há pouco feitas, Ministro Nunes Marques, Ministro André, Ministro Cristiano Zanin, Ministro Flávio Dino, que nos acompanha por vídeo também, nosso querido Doutor Alexandre Spinoza, Vice-Procurador-Geral Eleitoral.

Cumprimento todas as advogadas e advogados. Faço questão, Senhor Presidente, diante da excelência de todas as sustentações, tanto das partes quanto do terceiro interessado e dos *amici curiae* - todas extremamente proveitosas para os debates, assim como já fora anteriormente a audiência pública -, de nominar todos os eminentes advogados que honraram, em nome da Advocacia, a tribuna deste Supremo Tribunal Federal: pela recorrente Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, o Doutor José Eduardo Rollenberg Leite Neto; pela recorrente Google Brasil Internet Limitada, o Doutor Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pela interessada Associação Brasileira de Centro de Inclusão Digital - ABCID, o Doutor Daniel Pires Novaes Dias, estes, na data de ontem. Também na data de ontem, os seguintes *amici curiae*: pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil - IBDCivil, o Doutor João Quinelato de Queiroz; pelo Instituto Alana, o Doutor Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo Instituto dos Advogados de São Paulo - IASB, o Doutor Marcelo Leonardi - instituto ao qual fui filiado por muitos anos quando era advogado -; pela Confederação Israelita do Brasil - CONIB, os Doutores Fernando Lottenberg e Rony Weishof; pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC-BR, a Doutora Raquel Fortes Gato; pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o Doutor Procurador de Justiça, Nilo Espínola Salgado Filho.

Na data de hoje, acabamos de ouvir também excelentes manifestações substanciosas pelos *amici curiae:* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON, a Doutora Simone Maria Silva Magalhães; pelo Facebook Serviços Online do Brasil - aqui como *amici curiae* -, a Doutora Patrícia Helena Marta Martins; pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, o Doutor Marcelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

Lamego Ferreira; pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, o Doutor Walter José Faiad de Moura; pela Twitter Brasil Rede de Informação Limitada, atual X Brasil Internet Limitada, o Doutor André Zonaro Giacchetta; pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo -ABRAJI, a Doutora Thais Borja Gasparian; pela Mercado Livre.com Atividades de Internet Limitada, o Doutor João Marcos Paes Leme; pela Wikipédia Foundation, o Doutor Tiago Machado Cortez; pela ByteDance Brasil Tecnologia, a Doutora Fabiola Souza Araújo - ByteDance é o TikTok, o Ministro Fachin lembra aqui -; pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Doutor Pedro Barroso; pelo Sleeping Giants Brasil, o Doutor Humberto Santana Ribeiro Filho, e, por fim, a excelência também na sustentação da Advocacia Pública na voz do Advogado-Geral da União, o Doutor Jorge Messias.

Fiz questão de nominar todos, porque realmente foram sustentações orais da maior qualidade das que já ouvi em quinze anos que estou nesta bancada.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Ministros, todos que nos acompanham, Senhoras e Senhores Servidoras e Servidores, Imprensa, o mundo todo está em atenção a este julgamento.

Antes de iniciar meu voto, sem entrar na questão do tema específico, é importante fazer algumas considerações gerais. Dez anos de vigência do Marco Civil da Internet, no tempo da internet, é um século no tempo analógico. Pelo menos um século, ou muito mais. O que há de acervo total da humanidade em nuvens e arquivos de internet dobra a cada ano. É assustador, portanto, que, em uma década, tenhamos isso exponencialmente sendo dobrado ano após ano. Vejam que, há dez anos, a Suécia aprovou uma lei substituindo todos os livros nas escolas fundamentais e básicas, equivalentes ao nosso primeiro e segundo grau, por computadores.

Agora, recentemente, estão investindo bilhões de euros para voltar aos livros, por conta do que acabou levando crianças e adolescentes a um outro tipo de cultura, um outro tipo de prática, um outro tipo de visão de mundo, que foge ao controle da família, foge ao controle do Estado, da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

sociedade, das instituições, de maneira geral.

Nesta semana, o Congresso da Austrália aprovou a proibição - não estou aqui a defender isso, estou citando fatos gerais -, Doutor Alexandre, do uso de redes sociais a todas as crianças e adolescentes até 16 anos.

Não estou dizendo que estou de acordo, não estou aqui fazendo um juízo de valor, mas essa discussão está no mundo inteiro, em todo o mundo ocidental e oriental, especialmente no que diz respeito a crianças e adolescentes e seu uso de computadores, *smartphones* e redes sociais. O assunto não é qualquer coisa. É, como disse o Ministro Alexandre de Moraes, talvez, um dos casos mais importantes. Sua Excelência o classificou como o mais importante deste ano, mas com um pouquinho mais de tempo aqui, um dos mais importantes que julgamos, dos quinze anos que estou nesta bancada, não há dúvida nenhuma.

Senhor Presidente, começo meu voto por rememorar a repercussão geral fixada para este Recurso Extraordinário 1.037.396, procedente de São Paulo, que se transformou no Tema 987, com a seguinte ementa:

"Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade, liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5º, IV, IX, XIV e art. 220, *caput*, §§ 1º e 2º da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet."

Vejam, provedor de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais - quero destacar. É ampla a repercussão geral, por isso também a amplitude de instituições, empresas que vieram à tribuna, exatamente por conta da aderência desta repercussão geral a esse segmento da sociedade brasileira.

Ouvimos aqui manifestações em vários sentidos. No sentido da constitucionalidade do art. 19, no sentido da interpretação conforme do art. 19 e no sentido da inconstitucionalidade do art. 19 e adoção de outros métodos, seja comparável ao sistema europeu de notificação, seja ao próprio sistema brasileiro, que também prevê notificações no art. 21.

Terminando, então, a ementa da repercussão geral:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

"Responsabilidade civil de provedor de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014. Possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso - mas não só perfil falso - ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida."

Para além do caso concreto que ontem descrevi resumidamente ao fazer o relatório; desde a judicialização na primeira instância, após notificação apresentada pela recorrida Lourdes Pavioto Correa, em face da recorrente Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., a repercussão geral é exatamente sobre a constitucionalidade ou não do art. 19 e a responsabilidade civil dos provedores de internet, *websites* e provedores de aplicativos e de redes sociais na rede mundial de computadores.

Vou ao voto, Senhor Presidente, que está separado em itens. Peço para o meu assessor de Plenário distribuir a Vossas Excelências do item I ao IV, mais ou menos, pelo tempo que temos no dia de hoje, penso que é o tempo que levarei para a leitura desses itens.

I - Introdução

Cuida-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que se discute a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, segundo o qual o provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro, quando há descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção.

Ou seja, o que diz o art. 19? Enquanto não houver decisão judicial, não existe responsabilidade civil. A responsabilidade civil surge com a decisão judicial. Ou seja, há imunidade total aos conteúdos e a perfis falsos enquanto não houver uma decisão judicial.

O caso é paradigma do Tema 987 da repercussão geral e guarda conexão com o Tema 533, que está sendo julgado em conjunto, cujo *leading case* é o RE 1.057.258, procedente de Minas Gerais, de relatoria do eminente Ministro e amigo Luiz Fux, no qual se debate se a empresa hospedeira de sítio na internet tem o dever de fiscalizar os conteúdos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

publicados e de os retirar do ar quando considerados ofensivos sem prévia intervenção do Poder Judiciário.

Não votarei, Senhor Presidente, no caso do Ministro Luiz Fux, porque Sua Excelência ainda votará, mas, dentro da nossa prática, em julgamentos em conjunto, assim como ele votará em seguida ao meu voto, peço a oportunidade de, assim que ele votar, poder votar no caso de Sua Excelência antes de dar sequência regimental à votação, como é a prática protocolar - é importante mantermos as práticas e os rituais neste Plenário.

Em ambos os casos, o tema central é a responsabilidade civil de provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, todavia, no Tema 533, os fatos são anteriores. É importante essa demarcação, porque no caso em julgamento de relatoria do Ministro Luiz Fux, os fatos são anteriores à Lei nº 12.965, que instituiu o Marco Civil da Internet. Já no meu caso, o Tema 987, eles são posteriores ao referido diploma legal.

No recurso extraordinário do qual sou Relator, interposto pela Facebook, defende-se a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, à luz do art. 5º, II, IV, IX, XIV, XXII e XXXV e do art. 220, *caput* e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

Senhor Presidente, ontem, inclusive, na forma regimental - porque há previsão regimental, embora no passado fosse pouco usada -, houve várias perguntas ao eminente profissional Doutor Rollemberg, que veio à tribuna falar em nome, exatamente, da recorrente no caso do qual sou Relator. Anotei um resumo de todas as sustentações. Sua Excelência, da tribuna - fiz questão de anotar -, após tecer considerações em defesa do art. 19, falou dos termos de uso da rede Facebook, falou sobre a dúvida que haveria no caso concreto se era falsa ou não -isso ele foi arguido aqui da tribuna. Evidentemente, ele não identificava que a autora daquele perfil era a verdadeira pessoa, porque de outra pessoa se tratava. Essa dúvida é uma falácia. Desculpe-me, mas é uma dúvida falaciosa. Evidentemente que a verdadeira pessoa não ia ser identificada como aquela autora do perfil falso, que era a outra pessoa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

Tecnologicamente a identificação é possível hoje, todos sabemos. Consultei vários técnicos especialistas, não só no Brasil mas também no exterior, sobre como isso funciona, e realmente é factível identificar quem abre uma conta, porque todos têm que colocar seu número de celular e hoje os celulares têm identificação facial em maioria.

Mas o mais importante que destaco da sustentação do Doutor Rollemberg é que Sua Excelência explicitamente falou que, do passado para hoje, a empresa recorrente - e destaquei isso ainda na data de ontem - mudou suas práticas. Inclusive, citei uma carta do presidente mundial e fundador da Meta ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, na qual ele diz sobre as novas práticas que essa rede já tem em relação às eleições presidenciais que ocorreram agora em novembro de 2024, no início deste mês, nos Estados Unidos da América. Sua Excelência reconheceu explicitamente que há soluções melhores do que o art. 19 - anotei isso aqui e está dito por Sua Excelência.

Continuando nas argumentações do recurso, o recurso escrito gira em torno de suposta primazia da liberdade de expressão e, em consequência, de vedação à censura em situações em que, porventura, verificar-se o confronto entre esses e outros direitos fundamentais inerentes à personalidade, como direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.

Secundariamente, alega o recorrente que não caberia às plataformas digitais o monitoramento prévio dos conteúdos publicados pelos seus usuários ou a emissão de juízos de valor quanto ao caráter lícito ou ilícito de suas postagens.

Faço referência ao que está contido no recurso escrito, mas ouvimos da tribuna de várias plataformas mantenedoras, detentoras de redes sociais, que elas fazem, sim, um automonitoramento.

Destaco o que está em meu voto escrito, mas ouvimos da tribuna essas manifestações, inclusive números; no caso da recorrente, o eminente Doutor Rollemberg, ontem, falou em mais de 1 milhão de casos retirados voluntariamente pela rede que ele representa, e, salvo engano, de memória, 140 mil foram retirados por decisão judicial - Sua Excelência diz

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

que é mais ou menos isso -, um pouco mais de 100 mil casos por decisão judicial.

Secundariamente - continuando aqui no voto escrito -, alega o recorrente que não caberia às plataformas digitais o monitoramento prévio, mas vimos que várias já estão a fazê-lo. Ou seja, é possível, sim, o monitoramento prévio, como já destacamos em falas da sessão de hoje.

Ao ver da recorrente, o Poder Judiciário seria o único órgão dotado de capacidade institucional e de legitimidade para ponderar sobre valores constitucionais em conflito em cada caso.

Na audiência pública, o recorrente buscou afastar a percepção de uma suposta inércia da rede social, apresentando novamente dados estatísticos a respeito da atuação na moderação de conteúdos e de sua colaboração com as autoridades públicas e judiciais, especialmente no período eleitoral.

No mais, reiterou o argumento de que aumentar a responsabilidade das plataformas não tornará a internet um lugar mais seguro. "Aumentar a responsabilidade das plataformas não vai tornar a internet um lugar mais seguro" - estou citando entre aspas. Ou seja, a recorrente reconhece que a internet não é um local seguro.

Em contrapartida, o advogado da recorrida - aqui não houve contrarrazões no texto, por texto escrito, contrarrazões formais, mas houve, na audiência pública, a presença do advogado da recorrida -, na audiência pública, destacou a situação de vítimas de ilícitos digitais, os quais arruínam reputações e destroem vínculos interpessoais. Segundo enfatiza, os danos adquirem proporção imensurável, diante da dinâmica de difusão das informações na internet e nas redes sociais e de descompasso existente entre essa dinâmica e o tempo necessário para tramitação de um processo judicial, e o cumprimento de eventual ordem favorável.

Denunciou, ainda, a recorrida, na audiência pública, que o art. 19 do Marco Civil da Internet não está "de acordo com o dia a dia do cidadão comum". Repito, o art. 19 não está - é curioso, ele não diz que não está de acordo com a Constituição - de acordo com o dia a dia do cidadão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

comum, nem é compatível com a atual realidade das redes já difundidas e extremamente ágeis, exigindo-se para fazer face a seus riscos inerentes, incluídos os de criação de perfis falsos e de propagação de notícias falsas, um ordenamento jurídico e uma justiça que tenham a mesma agilidade.

Ao longo da audiência pública, foram ouvidos mais de 47 expositores, que se dividiram na defesa de basicamente três pontos de vista, aqueles que também já ouvimos da tribuna ontem e hoje.

O primeiro deles, pela constitucionalidade da norma, está assentado, sobretudo, na preponderância da liberdade de expressão e na vedação à censura. São os dois pilares dos que defendem o art. 19.

Os adeptos desse posicionamento sustentam acessoriamente que a relevância dos bens jurídicos, ocasionalmente, lesados não justifica a adoção de um regime de responsabilidade mais severo, assim como um regime de responsabilidade mais severo não importa em uma internet mais segura.

Ponderam ainda que a adoção pela lei de um modelo de responsabilidade criticável não basta para invalidação da norma. Nesse sentido, destaco, por exemplo, o entendimento da Rede de Direito Civil Contemporâneo. embora seu expositor, o Professor Rodrigo Xavier Leonardo, reconheça a possibilidade de aperfeiçoamento da sistemática legal pela interpretação conforme do art. 21 do MCI, visando a ampliar a exceção nele contida para outras situações de vulnerabilidade, a fim de corrigir o déficit de proteção que resultaria da regra prevista no art. 19, *caput*.

O art. 21 prevê a retirada, após notificação, nos casos de imagens pornográficas ou sexuais de intimidade física das pessoas. É o que trata o art. 21, ou seja, essas imagens, uma vez nas redes, a pessoa ofendida pela sua divulgação notifica e obrigatoriamente a rede tem que a retirar.

Disse esse professor que se deveria utilizar o art. 21 dando a ele interpretação conforme, para ampliar as situações de vulnerabilidade nele previstas, possibilitando assim a superação do déficit que se contém no art. 19, *caput*. Vejam que ele defendeu, inicialmente, a constitucionalidade do art. 19, mas disse que havia um déficit e que, talvez, a solução fosse o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

art. 21.

O segundo entendimento pela inconstitucionalidade da norma leva em consideração que consiste em verdadeira imunidade o privilégio de somente ser chamado a responder por um dano quando e se vier a descumprir ordem judicial prévia específica - que é o que eu falei logo no início, o art. 19 dá uma imunidade.

Não é que o debate será transferido para o Judiciário; ele dá uma imunidade: só surge a responsabilidade civil após a ordem judicial e o descumprimento da ordem, ou seja, se a ordem judicial é cumprida, não há que se pagar dano nenhum, se dá de ombros! Aquilo pode ter ficado um ano, dois anos - um dia na internet já é uma eternidade -, pode ter milhões de acessos, sem nenhuma reparação posterior, porque a responsabilidade pelo art. 19, repito, só surge se descumprir decisão judicial!

Se se cumpre a decisão judicial, não há responsabilidade! É disso que se trata! Não é assim no mundo do real! Eu sempre digo: o que é ilícito no mundo real é ilícito no mundo virtual, o que é lícito no mundo real é lícito no mundo virtual, simples assim. Não precisaria nem de lei específica para se aplicar o Direito, porque o Direito incide no mundo dos fatos, sejam eles fatos reais, sejam eles fatos digitais! Seja na briga do botequim, seja na briga na rede social!

Como destacou um eminente profissional na tribuna - não me recordarei agora qual deles foi -, se houver duas pessoas conversando na última fileira, não repararemos, mas se elas se estiverem esmurrando, todos vamos olhar para trás. Foi o Doutor - nosso querido Ministro Fachin, que estava presidindo no momento, chama-me a atenção - Marcelo Lamego Ferreira, da Abert.

Eu já disse aqui, em um outro julgamento, citando o livro de um jornalista do *New York Times*, *A Máquina do Caos*, que o que impulsiona as redes sociais são exatamente as matérias de violência, de ódio e de falsidades. Por quê? Se a conversa, na rede, é silenciosa, ninguém presta atenção, ninguém dará *like*. A Terra é redonda, ninguém dará *like*. Isso não terá impulsionamento. O que dá *like*? O mundo é plano.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

No outro julgamento, citei exatamente essa obra e, depois, voltarei novamente a ela durante o julgamento, entre tantas outras. Vejam, as redes sociais se alimentam, sim, e há inúmeras pesquisas que citarei em meu voto, de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita. Infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas, *mutatis mutandis*, é disso que se trata. O que dá *like* nas redes sociais não é a verdade, não são as boas ações, não são as redes de ajuda. Infelizmente, dá *like*, impulsionamento, mais ganho, mais *marketing*, mais publicidade e, ao fim e ao cabo, é de *business*, é de dinheiro que se trata, é disso que se trata. Não há interesses aí, desculpem-me, outros que não o lucro. Terminarei aqui os argumentos da audiência pública.

Já fiz referência ao primeiro, pela constitucionalidade; estou no segundo, pela inconstitucionalidade, no qual foi dito ser verdadeira imunidade o privilégio de somente ser chamado a responder por um dano quando e se vier a descumprir ordem judicial prévia e específica. Alega-se que a norma cria "obstáculo jurídico severo à tutela dos direitos fundamentais no âmbito das redes sociais e em outros ambientes digitais".

Argumenta-se ainda que a sistemática legal transfere ao Poder Judiciário o ônus da moderação de conteúdos, que seria incumbência dos agentes econômicos para a manutenção da segurança dos ecossistemas digitais que exploram financeiramente.

Ressalte-se por fim que a sistemática legal sobrecarrega o Poder Judiciário e dificulta a proteção dos direitos dos usuários ofendidos - faço referência à audiência pública nessa linha de pensamento. Esse entendimento é capitaneado pelo Professor Doutor Anderson Schreiber, que falou na audiência pública como representante da Clínica de Responsabilidade Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ.

Por último, a terceira corrente adota uma postura intermediária. Seus seguidores se manifestam pela necessidade de conferir à norma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

questionada interpretação conforme a Constituição Federal, mas não há consenso relativamente aos pontos da norma a serem interpretados ou aos termos dessa interpretação. Há uma dificuldade - ou houve, pelo menos, na audiência pública - de estabelecer critérios a respeito dessa interpretação conforme. A essa corrente, essa terceira, pela interpretação conforme, cito, por exemplo, pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil, o Doutor João Quinelato, para quem a responsabilidade dos provedores de aplicações estaria condicionada apenas à ciência inequívoca do conteúdo supostamente ilícito, ficando a necessidade de ordem judicial específica reservada para casos de conteúdo cujas ilicitudes sejam incertas, na chamada zona gris.

Na mesma linha, os expositores indicados pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON, Doutor Guilherme Magalhães Martins e o Doutor João Victor Longh, que defenderam a interpretação conforme da norma para afastar a sistemática da notificação judicial - para eles seria suficiente a notificação extrajudicial. Na audiência pública, o Doutor Walter Faiad de Moura, em nome também do Idec, defendeu a interpretação conforme do dispositivo, mas o fez com os olhos voltados para a defesa do consumidor.

O Doutor Daniel Dias, falando pela Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital do Brasil - ABCID, incluiu duas novas perspectivas no horizonte de interpretação conforme, uma delas voltada à defesa de crianças e adolescentes nos ambientes virtuais, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.783.269; e a outra tendente a identificar, a impedir, a propagação de conteúdo que ocasione risco sistêmico ao regime democrático e suas instituições, como é o caso das *fake news*.

Apresentados os contornos da controvérsia e as teses sustentadas pelos atores envolvidos, eu passaria, Senhor Presidente - mas faremos um intervalo, como já alertado por Vossa Excelência, em razão do horário - ao item 2.

Encerro, aqui, então, o item I, introdução do meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4D46-EA47-EAFE-C769 e senha 851C-8FD4-9BC2-342A

28/11/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Pela lei do MCI, o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros.

Esse provedor é o *backbone*, é a espinha dorsal. Esse, sim, tem uma neutralidade total. A Embratel não sabe o que está passando ali na sua rede, ela é uma infraestrutura, assim como uma autoestrada não sabe se o carro que está a trafegar nela está conduzindo o corpo de um delito, assim como a autoestrada não sabe se um caminhão que está passando nela está transportando tráfico de drogas ilícitas.

A meu ver, o *backbone*, o art. 18, corretamente - embora não esteja aqui em causa, mas só para dar a conceituação -, realmente não tem responsabilidade pelos conteúdos que estão trafegando na sua infraestrutura. Por quê? Ele não é um impulsionador, ele é um vendedor dessa infraestrutura.

Mas esse provedor tem uma responsabilidade - e, muitas vezes, sofremos com isso -, que é a falha na conexão. Cito, em meu voto, João Quinelato de Queiroz, que também ocupou a tribuna, quando ele diz que esse tipo de provedor responderia somente "pela falha na prestação do serviço de acesso à internet e dos problemas triviais decorrentes dessa prestação, como queda de velocidade de conexão, interrupção de conectividade e outros similares".

Aqui, já julgamos ações que dizem respeito à constitucionalidade ou não de leis estaduais em vários serviços, que determinam a transparência do nível de conectividade fornecido ao consumidor. Realmente, a infraestrutura tem que responder pela questão relativa ao que está contratado, pela falha na prestação do serviço de acesso à internet e dos problemas triviais decorrentes dessa prestação, como queda de velocidade de conexão, interrupção de conectividade e outros similares.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EBA6-356C-EC44-7E11 e senha 4CEA-38AE-8E85-7A28

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246-A/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
ADV.(A/S) : AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA (57384/DF, 72110/MG, 335271/SP)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (208205/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 14670-A/MA, 160170/MG, 19161-A/MS, 20081/A/MT, 59476/PE, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 883A/SE, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01D8-3973-6DE5-F918 e senha 6B28-DC20-D7BD-AAC1

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01D8-3973-6DE5-F918 e senha 6B28-DC20-D7BD-AAC1

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01D8-3973-6DE5-F918 e senha 6B28-DC20-D7BD-AAC1

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 01D8-3973-6DE5-F918 e senha 6B28-DC20-D7BD-AAC1

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Por trás da arquitetura dos provedores de serviços digitais, a qual tecnicamente privilegia o anonimato, veda a censura e zela pela efetiva transmissão dos dados independentemente da informação que carregam, escondem-se os lucrativos modelos de negócios que, centrados na economia da atenção e na maximização do tempo *on-line*, coletam uma infinidade de dados pessoais e de navegação e, a partir deles, utilizam algoritmos super complexos para oferecer, aos respectivos usuários, experiências personalizadas no ambiente virtual, ao passo que o expõem a técnicas modernas e eficientes de publicidade e marketing para instigar, ainda que subliminarmente, o consumo dos mais diversos produtos ou serviços, ou para a difusão de ideologias e formação de novas crenças.

Não há nenhuma dificuldade de entender que isso é lícito, faz parte do jogo. Mas aqui, nós também verificamos que aqueles algoritmos que conseguem identificar nossas preferências também poderiam identificar as inverdades. Eles poderiam verificar a publicidade falsa.

Vou chegar, depois mais adiante, em informações que eu recebi do Conselho Nacional das Instituições Financeiras sobre as fraudes praticadas. E é impressionante, porque existe página, por exemplo, de um determinado banco, o maior banco brasileiro, um banco privado, não vou citar o nome, quando se pesquisa no Google o nome desse banco, a página que aparece em primeiro lugar é a página *fake*. Um banco que paga enorme publicidade ao Google, mas o anúncio falso tem preferência. Mas chegarei lá! Será que eles não têm ferramenta, e o departamento comercial deles não sabe identificar quem pagou o anúncio, que não foi o banco verdadeiro, foi o banco que não existe.

No varejo, esses dados, que até faço distribuir a Vossas Excelências e que recebi do Presidente da CNF, o ex-presidente da Câmara dos Deputados por sete anos, pessoa altamente respeitável o ex-Deputado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3301-B22D-4BC2-BF3E e senha A091-F223-5840-4A6A

Federal e Presidente da Câmara Rodrigo Maia - fiz distribuir a Vossas Excelências, penso que está chegando junto com o meu voto -, mostram o quanto esses algoritmos que conseguem fazer os anúncios para nós todos com certeza sabem identificar a plataforma falsa do banco X, Y, Z, da loja de varejo Y, F.

Agora, eu perguntei na reunião que tive ontem com eles. O que que eles responderam? A gente pede para eles terem uma solução proativa. Eles dizem: nós só vamos atuar depois de uma decisão judicial. Por quê? Porque, pelo art. 19, a responsabilidade só surge depois do descumprimento. Isso eu preciso reiterar aqui várias e várias vezes. O art. 19 é uma imunidade. Porque a responsabilidade, pelo que está no art. 19, é o contrário de todos os outros. Só surge depois do descumprimento. Até o descumprimento, não existe responsabilidade.

E se eles cumprirem uma decisão judicial mandando tirar a plataforma *fake* do varejo tal ou do banco tal, eles cumpriram a decisão judicial, eles não incidem em responsabilidade nenhuma pelo art. 19.

Sim, fraudes já foram cometidas. Estão aí os dados. Dois bilhões por ano dos casos notificados, sem dizer subnotificação.

Mas volto ao voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3301-B22D-4BC2-BF3E e senha A091-F223-5840-4A6A

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Curioso, naquele livro que eu já fiz referência, *A Máquina do Caos*, e num livro que a ele faz referência, que conta a história do Facebook, mostra que durante sete anos o Zuckerberg resistiu à criação no Facebook do painel de *feeds*. *Feeds* que é a alimentação, aqueles comentários. Só que, depois de sete anos, como tinha se esgotado o aumento de usuários, eles resolveram testar, num grau X de comunidade, a utilização do *feeds*, e isso explodiu os novos acessos naquele local e, com isso, ele autorizou, depois de sete anos de resistência, a criação do painel de *feeds*. Só que esses livros, alguns deles escritos por próprias pessoas que participaram desse projeto e, depois, saíram e que se preocupam, do ponto de vista da realidade cultural e social da civilização, e criticam, mostram que os *feeds* são direcionados. Não é você que encaminha um comentário, que necessariamente esse comentário vai chegar ao seu destinatário. E nem aquele que você é o objeto de chegar. Quem decide isso é uma inteligência artificial.

Eu não vou entrar aqui, porque seria citar muitas e muitas obras e pesquisas nessas questões, mas só fazer referência a partir desse livro já referenciado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 512D-E19E-4B47-2393 e senha 3417-909A-3060-8002

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Toffoli, permita-me?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Pois não.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Novamente cumprimento o Presidente, a Ministra Cármen, os Colegas, o Procurador-Geral da República, Professor Paulo Gonet.

Apenas uma observação em relação a essa questão da violência digital, mostrando a atualidade mundial da discussão do Supremo Tribunal Federal nesse tema, em virtude dos reflexos desse descontrole total existente nas redes sociais - e já fiz referência na sessão passada à falência da autorregulação.

Na semana passada, foi eleita a palavra Oxford do ano de 2024. Todos devem ter acompanhado. A cada ano, tem-se uma palavra. *Brain rot* -podridão cerebral - foi escolhida em virtude da baixa qualidade existente nas mídias sociais. Então a palavra do ano, a partir do significado de uma votação pública, na qual mais de 37 mil pessoas deram sua opinião, foi essa. Na tradução brasileira, seria podridão cerebral.

Aqui, digo o que a Universidade Oxford colocou: podridão cerebral é usada para descrever tanto a causa, quanto o efeito disso, referindo-se ao conteúdo de baixa qualidade e baixo valor encontrado nas mídias sociais e na internet. O que importa à toda sociedade, bem como impacto negativo subsequente que o consumo desse tipo de conteúdo é percebido como tendo sobre um indivíduo ou sobre toda a sociedade.

Então, esse problema da baixa qualidade, do discurso de ódio, da violência e do *bullying* não é só no Brasil, mas no mundo todo.

Eu, aqui, repito e insisto: infelizmente a autorregulação faliu. Então é necessário que se preserve a dignidade da pessoa humana, a honra das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC7E-F3D5-A395-8B73 e senha C949-3865-EB6D-109F

pessoas e também, no caso de atentados contra a democracia, o Estado de Direito.

Obrigado, Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Muito obrigado, Ministro Alexandre. O resultado dessa violência digital transpõe o meio virtual e acaba acontecendo na realidade. Para citar o mais recente: todo o ataque ao Supremo agora no mês de novembro por parte de um indivíduo que estava anunciando seu ato em rede social aberta. Para citar outro exemplo: o Capitólio, o Seis de Janeiro de 2021 nos Estados Unidos da América e, obviamente, não poderia deixar de citar o Oito de Janeiro de 2023, a chamada Festa da Selma.

Essa violência digital, para além dos efeitos que causa no mundo digital, de parte psicológica, emocional, de baixa autoestima, nas perseguições, nos *stalkings*, nas fraudes etc., ela também transpõe aquele mundo digital e vem a acontecer no mundo real em termos de violência.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Toffoli, apenas saudando Vossa Excelência e todos os nobres Pares, o Ministério Público e a Advocacia.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Estávamos sentindo saudade de ouvi-lo nas nossas questões. E para mim é uma honra um aparte de Vossa Excelência. Campeão das Américas! Meus cumprimentos.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Com a graça de Deus. É uma glória que eu tenho que usufruir bastante, porque ela é rara.

Mas eu, Ministro Toffoli, corroborando com o que Vossa Excelência disse sobre essa comunicação intensa da violência virtual, que é real, e vice-versa, eu vivi o mês de abril de 2023 um dos meses mais terríveis da minha vida, que foi o período em que houve aquele ataque na escola em Blumenau. E ali foram oito mil denúncias de violência contra escolas ou de ameaças veiculadas, no mais das vezes, exatamente na internet. Oito mil em abril de 2023, mais intensamente perto do aniversário de nascimento do Hitler, que coincide com o aniversário do Massacre de Columbine.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC7E-F3D5-A395-8B73 e senha C949-3865-EB6D-109F

E uma dessas postagens, que está no meu voto, diz assim - eu sou obrigado a ler, embora seja chocante:

> Não sei se é normal, mas sempre quando eu passo por alguma escola, vejo aquelas crianças saindo, sorrindo, felizes, sempre penso neles sofrendo, chorando, sangrando, morrendo. Vou matar de maneira mais dolorosa possível. Quero ver famílias sofrendo.

Isso aconteceu no mês de abril de 2023. Milhares disso. E no meu voto, em algum momento, vou demonstrar isso, mas julguei pertinente esse aparte exatamente pela dramaticidade que isso tem, porque são as nossas crianças, são os adolescentes os que hoje estão expostos ao maior número de violências. E por isso mesmo esse julgamento tem esse peso que o voto de Vossa Excelência confere.

Eu agradeço.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Obrigado, Ministro Flávio Dino. Essas questões realmente nos tocam de maneira muito forte.

Curiosamente, o próximo parágrafo do meu voto é a respeito de uma creche. Exatamente a de Blumenau. Sem falar de outros episódios igualmente lamentáveis, como o massacre havido na creche Cantinho Bom Pastor, na cidade Blumenau, no início de abril de 2003, menos de um mês depois de um adolescente de 13 anos esfaquear 4 professores e 2 alunos na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Zona Sul de São Paulo, iniciando uma série de ameaças de ataques a instituições de ensino públicas e privadas, que circularam pelas redes sociais e espalharam medo e indignação por todo o país. Como se não bastasse, recentemente, fomos novamente surpreendidos - e aqui eu vou falar do tal do homem-bomba, que é fato público e notório, vou pular a leitura.

Mas o que esses acontecimentos têm em comum? O que podemos apreender com eles? Segundo revelaram as investigações correlatas até o momento, todos esses eventos ou foram previamente anunciados nas redes sociais - e redes sociais de natureza aberta -, porque era

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC7E-F3D5-A395-8B73 e senha C949-3865-EB6D-109F

publicizado, não era conversa entre duas pessoas individualmente, eu mandando um WhatsApp para o Ministro Flávio Dias, que aí é uma conversa privada. E isso, depois, no meu dispositivo, Vossas Excelências verão, eu excluo, obviamente, de uma responsabilização objetiva ou necessidade de notificação. Se é uma conversa privada, ela é privada. Também vou excluir a questão das plataformas e *blogs* jornalísticos. Eles respondem na forma da Lei de 2015, lei essa que já foi julgada constitucional pelo Supremo em ação direta de minha relatoria. Então, eles respondem da mesma forma de um jornal de televisão, um jornal impresso, responde pela Lei do Direito de Resposta.

Entretanto, aqui, voltando, esses acontecimentos revelam, através das investigações, que os eventos foram previamente anunciados nas redes, ou em grupos públicos e canais abertos dos serviços de mensageria, sem que nenhum desses serviços tomasse nenhuma atitude para bloquear ou comunicar autoridades.

Esses mesmos serviços que sabem quais são as nossas preferências do ponto de vista de produtos e que, às vezes, a gente nem precisa estar conectado à internet, às vezes, só de conversar um com o outro aparece a propaganda sobre aquilo que estávamos falando. Isso a inteligência artificial tem essa capacidade, sim.

Conversei com técnicos e com pessoas da área de tecnologia que me falaram que isso realmente acontece, e isso é verídico, e acho que todos nós já tivemos essa experiência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC7E-F3D5-A395-8B73 e senha C949-3865-EB6D-109F

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Salvo engano, Ministro Alexandre, foi esse projeto que teve até uma decisão de Vossa Excelência em relação às críticas que foram difundidas pelas próprias *big techs*.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Na verdade, Ministro Toffoli, às vésperas da votação da urgência nesse PL, as *big techs* passaram, de forma um pouco velada, a ameaçar os parlamentares, a coagir os parlamentares. E houve um pedido do Presidente da Câmara, o Deputado Arthur Lira, para que enviasse à Procuradoria-Geral da República, para instauração de inquérito, uma vez que as *big techs* jogaram toda a população, todos os usuários contra os deputados que iriam votar a favor, não do projeto de lei, da urgência do projeto de lei, e acabou não passando a urgência, em virtude dessa coação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Da comissão especial para...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - E foi nesse contexto que surgiu a lenda, sempre repetida, da censura da Bíblia, que é uma coisa sempre repetida, quando se julga internet, de que alguém um dia vai censurar a Bíblia.

E já fico pensando na ação do Ministério Público, tendo, no polo passivo Isaias, Lucas, Paulo, João, Salomão... Então, deve ser levado no tom daquilo que é de fato - não é? -, um argumento ridículo e que, vez por outra, é brandido, como o Ministro Alexandre acabou de lembrar, em debates que deveriam ser sérios.

Obviamente, as Sagradas Escrituras estão fora desse tipo de debate.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

As Sagradas Escrituras estão fora, mas quem tem essa preocupação não tem a fé necessária. Nós que somos pessoas de fé, cristãs...

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A34-06EC-D34C-6A03 e senha 05E7-18A7-82FA-1C14

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ou tem a fé no contrário, no pai da mentira, como diz a Bíblia.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Quando Jesus funda a igreja cristã, que depois se divide em várias correntes - temos aqui conosco a honra de ter, inclusive, um Colega que é pastor da Igreja Luterana, o Ministro André.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Presbiteriana, Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Presbiteriana. Desculpe-me! Da Igreja Presbiteriana, Ministro André Mendonça.

Quando Jesus cria a igreja cristã - vou chamar assim: a igreja cristã -, o que ele diz? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e nem as forças do inferno sobre ela prevalecerão.

Então, aqueles que acham que a Bíblia vai ser censurada na internet, a eles estão faltando fé e leitura na própria Palavra.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A34-06EC-D34C-6A03 e senha 05E7-18A7-82FA-1C14

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

No passado, já na vigência da Constituição de 1988, tivemos um emblemático julgamento que aquié do conhecimento de todos. Mas, para aqueles que desconhecem, que estão nos ouvindo, foi o caso de um editor que foi condenado por crime de racismo por divulgar livros de conteúdo antissemita, contra os judeus. O Plenário decidiu que a liberdade de expressão, então, não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas.

Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher? Dentro de casa? E ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: "Doutor, eu não bato em mulher." A Ministra Cármen Lúcia outro dia lembrava esse episódio, aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. "Doutor, eu não bato em mulher não." - "Mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher." - "Ah, mas essa é minha, é a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres não, mas essa é minha." Isso é liberdade de expressão? Se nós levarmos ao absoluto a liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. E muito menos pode ser imunizado pela legislação diante do texto da nossa Constituição. Ponto.

O direito de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. Maurício Corrêa, referendado pela maioria do Tribunal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D8C5-3895-FE64-BFE5 e senha 8FE2-DB7B-B32F-4B54

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

E aqui só um parêntese. Nessa questão das fraudes na internet, nós, mais cedo ou mais tarde, o Estado brasileiro já deveria estar atuando pelos seus órgãos de controle, que não o Judiciário, com a questão das *fintechs*.

Esse novo sistema que foi criado para induzir a concorrência no sistema financeiro sem fiscalização do Banco Central, mas autorizado a funcionarem até 500 milhões de reais. Elas não são obrigadas a prestar informações até 500 milhões de reais ao Banco Central, Ministra Cármen Lúcia.

Há um caso concreto de uma *fintech* que ultrapassou esses 500 milhões de reais, e o Banco Central não podia fazer intervenção. E essas *fintechs* estão direcionadas a essas páginas de golpe, porque elas usam dessas *fintechs* para lavar o dinheiro.

E o sistema financeiro, para falar do golpe no sistema financeiro, mas é o golpe que acontece com as lojas de varejo que atuam na internet, elas não conseguem identificar o beneficiário daqueles valores transmitidos, nem com quebra de sigilo, porque não se sabe para onde foi. Porque, quando chegou lá na ponta, já foi pulverizado em contas laranjas.

Há, inclusive, recente um escândalo de uma *fintech* que, exatamente, teve uma operação policial. E isso é uma questão muito séria, porque uma boa intenção pode ter criado também um mecanismo bastante abrangente de lavagem de dinheiro e de cometimento de golpes e fraudes em massa.

E vejam que isso é aliado a um outro tema, em que já votei na Turma, mas fiquei vencido.

Ministro Alexandre de Moraes, aquela alteração que se teve no Código Penal, para dizer que o estelionato depende de representação do ofendido. Quando o estelionato é em massa, Doutor Paulo Gonet! Doutor Paulo Gonet, é o caso de se pensar uma ação direta de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D5AE-4397-98EA-B33F e senha AC77-1D58-B602-D491

inconstitucionalidade contra o dispositivo legal. Quer um crime mais de natureza de ordem pública do que o estelionato em massa? Se você faz um estelionato contra milhares de pessoas, você vai ter necessidade de milhares de representações. É o custo-benefício que o criminoso calcula. Não vai haver representações contra todas. Assim são leis que permitem cálculos de custo benefício para os inescrupulosos e criminosos.

E fora que no estelionato existe um fator psicológico, que os estudos indicam, com fraudes na internet, com golpes na internet, e, *mutatis mutandis*, podemos levar isso para a questão do estelionato em massa, porque a pessoa que caiu num golpe tem vergonha de contar para a sua própria família, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Eu conheço pessoas com curso universitário, com pós-graduação, que caíram em golpe de transferência de dinheiro. É caso sério.

Pois bem, vou ao item 6.1: da indevida hierarquização entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais.

Aqui, eu vou citar vários julgamentos. Eu vou, então, tentar resumir, nesse ponto, o meu voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D5AE-4397-98EA-B33F e senha AC77-1D58-B602-D491

04/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Os dados evidenciam o quanto a democracia brasileira encontra-se vulnerável aos riscos sistêmicos decorrentes da ausência de uma regulação eficiente da dinâmica de comunicação das plataformas *on-line*.

E aqui também nós temos uma questão paralela.

Nas conversas e nos estudos que eu fiz para esse voto, Senhor Presidente, com essas interfaces, como eu fiz referência às *fintechs*, aqui também tem uma questão quanto aos provedores da infraestrutura. Por exemplo, uma rede de telefonia móvel vender 500 *chips* de celular pré-pagos, em que não há identificação da pessoa, a uma mesma pessoa. Veja, Senhor Procurador-Geral, às vezes, em nome da privacidade, também tem que ter algum sistema de controle. É outro assunto, mas não poderia deixar de dizer que esse problema existe.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Mas não está na tese de Vossa Excelência, não?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Não, não está na tese.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Eu lamento que não esteja.

SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Mas estou sempre aberto às discussões, porque é um fato que, estudando isso, me disseram que há casos concretos de uma telefonia - não vou falar nome - vende - e não é uma, não é outra - pré-pago, que não tem identificação, com uma mesma pessoa, 500 *chips*. O que essa pessoa vai fazer? Cometer crime, criar perfis falsos.

Aliás, há um inquérito neste Supremo Tribunal Federal, que é de conhecimento público, e foi graças a um acidente automobilístico entre Goiânia e Brasília que se descobriu que havia um celular clonado de um cidadão de bem, mas que estava sendo usado de uma maneira ilícita. Não vou entrar em juízo de valor, porque isso está aqui em investigação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EE5-4A34-C956-E3FF e senha 06A0-8D21-13C2-65C3

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246-A/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
ADV.(A/S) : AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA (57384/DF, 72110/MG, 335271/SP)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (208205/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 14670-A/MA, 160170/MG, 19161-A/MS, 20081/A/MT, 59476/PE, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 883A/SE, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 84E5-D50F-C1CC-96CC e senha 0B05-B63D-BF87-9944

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 84E5-D50F-C1CC-96CC e senha 0B05-B63D-BF87-9944

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 84E5-D50F-C1CC-96CC e senha 0B05-B63D-BF87-9944

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 84E5-D50F-C1CC-96CC e senha 0B05-B63D-BF87-9944

05/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Boa tarde, Senhor Presidente, boa tarde, Ministra Cármen Lúcia, nosso Decano, Ministro Gilmar Mendes, eminentes Colegas, Senhor Procurador-Geral da República, Advogados e Advogadas, Servidoras e Servidores, imprensa toda que nos acompanha, estudantes que nos acompanham.

Procurarei fazer um resumo, Senhor Presidente, na parte final do item 7 do meu voto, que Vossas Excelências já receberam na data de ontem.

Iniciarei o item 7 de maneira resumida. Tem o título: Detalhando o regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 19 do MCI.

Na medida em que voto pela inconstitucionalidade do art. 19, procuro direcionar a questão da responsabilidade do que estava disposto como imunidade para algo em que há uma efetiva responsabilidade, mas com devido equilíbrio.

Senhor Presidente, eminentes Colegas, há vários tipos de serviços nas várias plataformas, como todos sabemos. Há de entrar-se em uma minúcia técnica, que são as várias funcionalidades que todos fazemos uso. Essas novas tecnologias já viraram parte das nossas vidas.

No primeiro subitem do item 7, Direcionamento da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros para o artigo 21 do MCI, na medida em que meu voto é no sentido de declarar inconstitucional o art. 19, e procurando ser deferente, respeitoso ao Parlamento, procuro, no próprio Marco Civil da Internet, Doutor Paulo Gonet, um marco legal para ser a regra geral de soluções dos conflitos que surjam no uso das plataformas. Ministro Nunes Marques, procuro, o máximo possível, não fugir das definições e conceitos da legislação brasileira de 2014, o Marco Civil da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

Internet, e procuro ficar dentro dos marcos legais do que está no nosso ordenamento jurídico.

Julgo, em meu voto, respeitando a decisão superior do Colegiado, sem prejuízo de adequação, conforme surjam os debates. A matéria é extremamente complexa. O Brasil inteiro e o mundo estão acompanhando, porque somos a única Corte, das Cortes Constitucionais em todo o mundo, que faz julgamento aberto.

Em meu voto, declaro o art. 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional e o retiro da ordem jurídica. No dispositivo europeu existem várias definições diferentes para os diferentes aplicadores. Como disse no início do meu voto, ainda na semana passada, estou a usar a definição ampla do nosso marco legal. Por isso, no dispositivo e na tese, tenho que fazer distinções. **Essas distinções são feitas não de ocupação do espaço do legislador, mas em razão de que o legislador deixou um conceito genérico**. Na medida em que o legislador deixa um conceito genérico, cabe ao intérprete fazer as distinções do ponto de vista de sua competência e de sua função constitucional e jurisdicional, como acontece em toda ou qualquer legislação e aplicação da lei ao caso concreto. Ao fim e ao cabo, a lei é o que o Judiciário aplica no caso concreto.

Na ausência do art. 19, proponho como regra geral para os provedores de aplicações de internet a previsão do art. 21, com interpretação conforme a Constituição de 1988, nos termos a que já fiz referência e delinearei, de maneira mais específica, em relação a cada tipo de serviço prestado.

O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem - hipótese do art. 21 - quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis.

Ministra Cármen Lúcia, ressalvo as disposições do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral. O normativo do processo político é um normativo baseado na regulamentação da Justiça Eleitoral, que todos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

temos que prezar.

Aliás, acabou-se de ter um lançamento de uma obra em homenagem a um dos maiores homens públicos da história do Brasil - não digo nem deste Tribunal, José Paulo Sepúlveda Pertence - estávamos todos, há pouco, no Salão Branco. Realmente foi uma pessoa que tinha devoção pela Justiça Eleitoral, algo realmente admirável. Aprendi muito com ele quando fui advogado eleitoral.

Ressalvo todas as questões relativas ao processo eleitoral que são da competência do Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente, sempre com possibilidade de eventuais recursos, como já aconteceu no passado, inclusive contra resoluções do TSE - esta Corte Suprema define, ao fim e ao cabo, a constitucionalidade das normas.

Fixo, como regra geral, pela minha proposição, o art. 21, ressalvando a legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Para fins de melhor compreensão do que estou a propor, faço três esclarecimentos.

Primeiro, basta a ciência inequívoca, ou seja, a notificação extrajudicial do provedor de aplicações de internet, preferencialmente por canais específicos de notificação quanto ao conteúdo supostamente infringente, para que o provedor possa vir a responder pelo dano daí decorrente, caso permaneça inerte.

É verdade que sempre haverá uma zona cinzenta, uma zona gris, em que o provedor fará uma avaliação: se é fraudulento, se é um golpe, se é *fake*. Uma vez que ele faça essa análise e essa avaliação, se entender que é lícito, ele poderá mantê-lo, é óbvio. Não é um sistema, ao fim e ao cabo, como foi colocado na doutrina, ao se analisar a teoria norte-americana e a legislação alhures da Europa, no sentido de *notice and takedown*. Na verdade, é um *notice and analyze*, notifica-se e se analisa, e a plataforma assume o risco da responsabilização. Ela pode tirar ou não tirar. De acordo com o quê? Com a jurisprudência, com as leis do país, com o legal, com o ilegal. Isso não significa que ela não poderá manter o conteúdo que entender lícito. Ela poderá fazê-lo, mas, ao afastar o art. 19, estamos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

retirando uma imunidade. Mesmo que ela não retire, caso o tema vá parar no Judiciário porque ela não retirou, é óbvio que o Judiciário poderá decidir que ela tinha razão. A plataforma tinha razão e julga improcedente o pedido; e vice-versa. Se ela exagerou na retirada, como também já citei, Ministro Zanin, anteriormente, em meu voto, essa demanda será julgada improcedente. Ao retirar o art. 19 e retomar como regra geral o que hoje já se aplica de modo geral na Europa, estamos fazendo isso: notifica-se e se analisa. A responsabilidade não surge a partir de um descumprimento de uma decisão judicial, ela poderá surgir a partir de um erro de avaliação.

Aliás, ao fim e ao cabo, se fôssemos aplicar concretamente o direito do Código Civil, praticou o dano, surge a responsabilidade. Na verdade, o que estou a fazer é um voto meio-termo, porque, para o mundo do dia a dia, praticou o dano, é responsável, a partir da data e do momento do fato.

Desculpem-me, mas repetirei o primeiro esclarecimento: basta a ciência inequívoca, ou seja, a mera notificação extrajudicial judicial do provedor de aplicações de internet, preferencialmente por canais específicos de notificação, quanto ao conteúdo supostamente infringente, para que o provedor possa ser responsabilizado pelo dano daí decorrente.

Para fins deste voto, considera-se infringente tanto o conteúdo ofensivo quanto o conteúdo ilícito. Não é qualquer conteúdo, é o ofensivo e o ilícito. Claro que o ofensivo é no sentido de ilícito também, de maneira genérica. É considerado conteúdo ofensivo aquele que tem aptidão, por exemplo, para maltratar, humilhar, ultrajar, expor ao ridículo, denegrir a imagem ou a reputação de alguém, ofendendo sua intimidade, privacidade, honra, objetiva ou subjetiva, e/ou imagem.

De outro lado, é considerado ilícito o conteúdo em desconformidade com a Constituição da República, com a legislação e com os normativos vigentes. Para viabilizar a fiel execução da presente decisão, esclarece-se que também se considera ilícito o material inequivocadamente desinformativo. A notícia fraudulenta, assim compreendida, é aquela que seja integral ou parcialmente inverídica e tenha aptidão para ludibriar o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

receptor, influenciando seu comportamento, com a finalidade de alcançar uma vantagem específica e indevida, e o material que possa consubstanciar atividade ilegal, conforme descrito adiante.

Para a apuração da responsabilidade do provedor de aplicações pelo dano decorrente de conteúdo gerado por terceiros, dever-se-á levar em conta as atividades efetivamente desempenhadas pelo provedor de aplicações - art. 3º, inciso VI - e o grau de interferência dessa atividade, inclusive por atuação algorítima e/ou automatizada no fluxo informacional.

Embora nossa legislação de Marco Civil tenha sido genérica em relação a não definir as espécies de provedores de aplicações, como outras legislações fizeram posteriormente, o fato é que o inciso VI do art. 3º diz que a responsabilidade se dá de acordo com a espécie de serviço, sempre lembrando que o art. 19 diz respeito não à responsabilidade direta, mas à responsabilidade por conteúdo de terceiro. O conteúdo pode ser de terceiro, porém o engajamento, a viralização pode ter sido da plataforma, e ela passa a responder diretamente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Pois não, Ministro Luiz Fux.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não fizemos o voto em conjunto, mas parece que combinamos. Vossa Excelência está fazendo a distinção da informação repassada por terceiro da que foi viralizada por impulso da própria plataforma?

A grande verdade é que, hoje, quem reproduz essas informações são os robôs. Estamos tratando de liberdade de expressão das pessoas, quando, na realidade, no fundo, o grande protagonista da circulação de todas as informações, falsas ou verdadeiras, dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado, mas existe a mão invisível da inteligência artificial.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eles terão de regular as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

máquinas.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - A mão é invisível, mas o cérebro é visível, e os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia se não uma via de comunicação? Como se colocaria um vigia em cada trecho de trilho de 1,5m ou 2 - não sei exatamente quantos metros tem cada pedaço de trilho. Para quem viajou de trem, a cada segundo são três ou quatro barulhos que se escuta, não é Professor Paulo - os trens de Minas Gerais, Ministra Cármem Lúcia, cantados em letras de Brant e em melodias e voz de Milton Nascimento?

Vejam, a lei é de 1912, e é uma via. O que se discutia no Parlamento naquela época? Como se coloca um guarda a cada 100m para saber se alguém arrancou o trilho? É impossível! *Mutatis mutandis,* é o que estamos decidindo.

A imunidade do art. 19 é a tese daqueles que defendiam, na segunda década do século XX, há mais de 112 anos, que a culpa pela legislação civil era só aquiliana, não era responsabilidade objetiva ou pelo risco que se assume.

Voltemos ao item 7.2: Das hipóteses em que os provedores de aplicações responderão, de forma objetiva e independentemente de notificação.

Para esclarecer, no subitem 1 do item 7, proponho que, uma vez declarado inconstitucional o art. 19, a regra geral passe a ser a notificação e análise. A plataforma retira ou não retira. Se retirar exageradamente, está sujeita, evidentemente, a quem teve retirado o que era lícito, entrar na Justiça e pedir para colocar de volta, de acordo com os termos do contrato firmado.

Ao fim e ao cabo, tudo é um contrato de natureza privada, porque não é um serviço de concessão - é bom lembrar isso -, é um serviço privado. **Mas é um serviço, hoje, que podemos considerar essencial**, a humanidade não sobrevive mais sem ele. Nem estaríamos a poder fazer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

sessões sem ele, é um serviço essencial. Como um serviço essencial, ele se torna, sim, um serviço público do ponto de vista do conceito da utilidade e há, sim, de ter natureza de serviço público para fins das incidências dos limites legais e da ação de Estado, embora não seja uma concessão.

Regra geral: aplicação *notice and analysis*.

Já estou no terceiro degrau da minha análise jurídica. Primeira análise: o art. 19 é inconstitucional porque dá imunidade - enquanto não houver uma decisão judicial descumprida, não há responsabilidade. Se a Corte declarar isso inconstitucional, o que proponho? A aplicação do *notice and analysis*, notifica-se e analisa. A plataforma, se retirar excessivamente, estará sujeita a uma ação judicial para repor. Se não retirar o ilícito, o ilegal, estará sujeita a uma ação que decidirá retirar, mas ela já responderá, desde a notificação, pela responsabilidade civil de não o ter feito, e não só após o descumprimento de uma decisão judicial. Essa é a diferença.

O terceiro ponto que ponho, como sugestão, no item 7.2, é a responsabilidade objetiva. Volto a dizer, na verdade, estou a trazer um meio-termo, Ministro Flavio Dino e Ministro Zanin. A rigor, o dano surgiu, surge o dever de responsabilidade, como foi em 1912. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é a teoria do risco. Se o cidadão se jogou no trilho e se suicidou, a responsabilidade não é da companhia ferroviária, mas, se não foi isso, ela assumiu o risco do empreendimento, de alguém inadvertidamente entrar, ou porque não havia sinalização, ou porque não havia cancelas para, nem direi carros, as carroças passarem, e não estava sinalizado o lugar. Assume a teoria da responsabilidade objetiva.

Estou ponderando, mas não tem como - desculpem-me os eminentes Colegas - não estabelecermos hipóteses de responsabilidade objetiva, e o 8 de Janeiro mostra isso. Novembro passado mostra isso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7150-0D36-DBB0-DE82 e senha 93CD-3D6E-F562-C177

05/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIA AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

O Professor Antonio Junqueira de Azevedo, muito amigo do Ministro Fachin, foi escolhido nosso paraninfo de turma, de 1990, de todas as turmas. Foi grande civilista na Corte, e nos ensinou, já no início das aulas, a responsabilidade civil.

É muito simples: houve o dano, há um nexo causal, responde. É muito simples.

Aliás, as atividades de recomendação, impulsionamento e moderação de conteúdo são intrínsecas aos modelos de negócios adotados por muitos provedores de aplicações e, sendo esse o caso, como os provedores lucram com isso, devem arcar com os riscos e prejuízos a que derem causa.

Os provedores de aplicações de internet também responderão de forma objetiva quando se tratar de conta inautêntica - também estabeleço a responsabilidade objetiva.

É óbvio que, no mundo de hoje, tecnicamente, sabe-se, sim, se a conta é autêntica ou se não é autêntica, tal qual a operadora de telefonia que vende *chip* pré-pago sem identificar o seu autor. Como disse, isso não está em discussão, porém vi que o Ministro Flávio Dino já tem uma reflexão. Estamos abertos ao debate, porque, ao fim e ao cabo, isso implica questão de generalidade da repercussão geral colocada. Não me fecho a um debate, contudo, realmente não me aprofundei nesse ponto, mas, no perfil falso, a responsabilidade surge, Ministro Zanin, Ministro Nunes Marques, assim que o perfil é registrado.

Na primeira sessão de julgamento, o Ministro Alexandre lembrou - e também tenho - que, acho, todos temos perfis falsos no Facebook. A responsabilidade do *Facebook* surge quando notificado. O Brasil inteiro sabe quem somos, mas o Facebook não sabe? Tenha a santa paciência!

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6CDD-DDAB-53B9-E5A7 e senha EEDE-2C37-C3D1-3883

Toffoli, permita-me só uma complementação em relação a isso: o projeto de lei, já aprovado no Senado Federal, que, infelizmente, não teve andamento na Câmara dos Deputados, apesar de todo esforço do Relator, Deputado Orlando Silva, já prevê a obrigatoriedade de cada perfil ter um CPF.

As próprias *big techs* poderiam controlar isso porque, não poucas vezes, algumas empresas fazem pesquisas para dizer que tantos por cento das menções favoráveis ou desfavoráveis foram feitas por robôs e não por contas autênticas. A tecnologia já existe para isso, a inteligência artificial já existe.

Basta ver que não poucas vezes - e talvez seja uma das coisas mais chatas que existem -, você vai entrar em alguma e perguntam: você é um robô? Daí você responde: não; e vem: clique onde tem semáforo. Você clica no semáforo e nunca dá certo. Só dá certo na terceira ou quarta vez - acho que o robô não tem tanta paciência quanto o ser humano. Para isso já existe e por que não para os perfis inautênticos? Falta boa vontade.

Falta boa vontade - Vossa Excelência e o Ministro Flávio já disseram - porque, na verdade, esse é o desenho do negócio: ter mais robôs, mais ofensa, mais discurso de ódio, monetizar e ganhar mais dinheiro. Temos que optar: permitiremos um verdadeiro capitalismo selvagem nas redes ou colocaremos a Constituição dentro das redes também?

Obrigado, Ministro Toffoli!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR) - Obrigado, Ministro Alexandre, sempre é bom ouvi-lo, melhor ainda quando é favorável ao que estou dizendo. Mas também é bom ouvi-lo nas divergências que, muitas vezes, temos - e isso sempre no Colegiado é a razão de ser.

Os provedores de aplicações de *internet* também responderão de forma objetiva quando se tratar de conta inautêntica. Proponho que não precise da notificação; sairia fora da regra geral do art. 21, e a responsabilidade passa a ser direta - de conta desidentificada, automatizada ou robô -, o que acaba de falar o Ministro Alexandre. A meu ver, independentemente do conteúdo - pode ser o melhor possível,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6CDD-DDAB-53B9-E5A7 e senha EEDE-2C37-C3D1-3883

mas se é falsa, responde -, a manutenção de contas inautêntica, desidentificadas e/ou automatizadas nos ambientes virtuais, por inércia dos provedores de aplicação em obstar sua criação ou, uma vez criadas, identificá-las e neutralizá-las, constitui ilícito civil grave e pode colocar em risco a própria liberdade de expressão.

Suponhamos, se um advogado entrar no Supremo com uma identidade falsa e, já dentro for descoberto, ele responderá criminalmente por falsidade ideológica.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6CDD-DDAB-53B9-E5A7 e senha EEDE-2C37-C3D1-3883

05/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

O entendimento adotado neste voto que proponho, incluindo a adoção da responsabilidade objetiva para não todas as hipóteses, estou aqui no caminho do meio, e a dispensa da necessidade de notificação ensejará mudança de conduta por parte dos provedores de aplicações. E é exatamente isso que nós esperamos, o que eu espero! Que, ao se colocar de maneira aberta, nas redes sociais, que se vai fazer um ataque golpista ao Supremo Tribunal Federal, a plataforma, através da sua inteligência, retire isso automaticamente.

E se esse cidadão entrar na Justiça, ele vai ganhar o direito de repor isso? Claramente não! Sempre haverá, não há dúvida, uma zona gris, mas essa zona gris será residual. O que não dá é permitir a imunidade total, ou responsabilidade só como subjetiva.

Então, retomando, primeira sugestão: o art. 19, como dá imunidade, a não ser que haja descumprimento judicial, impõe um ônus à cidadania que não é compatível inclusive com a concorrência da mídia tradicional. E ao fim e o cabo, perdem publicidade para questões falsas.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - E essa questão, se Vossa Excelência me permite, Ministro Toffoli, é flagrantemente anti-isonômica. A responsabilidade que a imprensa oficial tem é completamente diferente dessa responsabilidade das plataformas, principalmente do jeito que está consignado no art. 19. Todos os cuidados que a imprensa tem de ter a plataforma não tem, porque a responsabilidade é *ex post facto*: ela faz o que quiser e, se decisão judicial mandar retirar ou entender que há um ilícito, surgirá a responsabilidade. Agora, na imprensa oficial os rigores são maiores.

Então, é muito mais fácil, como Vossa Excelência está afirmando precisamente...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A8E-502F-4511-48CF e senha DD68-D93C-2B59-B1C3

Trazer a equidade.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Exatamente. Vai monetizar o seu negócio, que viraliza em segundos, ou num jornal que ainda vai ser editado e com as notícias que podem ser essas notícias espetaculares, que tomam conta da opinião pública, mas que são, digamos assim, sindicadas sobre a verdade que está circulando ali. Então, essa é uma questão anti-isonômica flagrante, porque é meio de comunicação do mesmo jeito.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Por isso, então, eu declaro inconstitucional o art. 19, estabeleço como regra geral o art. 21 ampliado, por isso dou interpretação ao art. 21, e estabeleço as exceções à necessidade de notificação do art. 21 ampliado, por interpretação conforme, para estabelecer aqueles casos. E eu propus aqui um rol taxativo que, evidentemente, os debates, e eu não sei se terei um voto me acompanhando, mas, de toda forma, os debates poderão ampliá-los ou diminuí-los, ou deixar mais aberto ou menos aberto, mas é uma proposta inicial de debate.

Essa questão é extremamente complexa e das causas mais importantes da contemporaneidade em todo o mundo. Então, eu procurei, como Relator, trazer à guisa algumas sugestões. Por fim, as exceções à necessidade de notificação aplicando, em casos taxativos citados, a responsabilidade objetiva.

Por isso eu digo: o entendimento adotado neste voto, inclusive a adoção, como exceção, de uma responsabilidade objetiva para algumas hipóteses, em que haverá dispensa da necessidade de notificação para o início da responsabilidade das plataformas, acabará por exigir uma conduta nova das plataformas.

As plataformas terão que, ao saber que um banco que faz publicidade nela, que tem um departamento comercial, o banco que conversa com o departamento comercial da plataforma para fazer anúncio nela, ao receber um anúncio falso, não vai mais publicá-lo. E hoje publica! Uma grande loja de varejo, como eu disse, eu mostrei a tabela para a Ministra Cármen, para as senhoras e para os senhores, não citei nomes, mas uma grande loja de varejo física e que está hoje no mundo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A8E-502F-4511-48CF e senha DD68-D93C-2B59-B1C3

virtual, a maior loja de varejo brasileira, teve agora, na *Black Friday*, na sexta passada, um *site* falso, de anúncio pago, num *site* de busca, no qual ela faz propaganda verdadeira, só que a mesma plataforma aceitou uma propaganda falsa, e o cidadão comprou nesse *site* falso. A valer o que eu proponho aqui, eu não tenho dúvida de que essa plataforma não faria isso, porque ela teria que devolver o dinheiro para esse cidadão que foi lesado.

A manter o art. 19, ou o mesmo o sistema de notificação para essas situações, nós teremos a imunidade àquele que sabidamente assumiu o risco de lucrar com um anúncio falso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Toffoli, nesse caso, é pertinente um elogio aos bancos brasileiros e às operadoras de cartões de crédito, porque constituem a prova cabal de que tecnicamente isso é possível, porque são milhões de transações por segundo, e há um sistema de detecção bastante eficiente. Todos nós já recebemos ligações, porque há um padrão de operabilidade. Então, o que foge desse padrão, é óbvio que há ferramentas que detectam, alertam, e Sua Excelência o ser humano nos liga e pergunta: "Você fez essa transação?" Então, talvez essas empresas possam aprender com a Febraban, o sistema financeiro, as operadoras de cartão de crédito do Brasil, que merecem um elogio nesse aspecto.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Sim, aliás, o pix, o Brasil é precursor, tal qual a urna eletrônica, tal qual a declaração de receita por meio eletrônico, nós temos que sair do complexo de vira-lata e mostrar que nós temos instituições extremamente *avant* do seu tempo, à frente do seu tempo, Ministra Cármen Lúcia.

Mas, um dos casos inclusive, Ministro Flávio Dino, na conversa que eu tive recentemente com o sistema financeiro, foi exatamente um caso que eles mostraram, num banco específico, cujo nome também não vou citar, em que o cidadão estava fazendo uma transferência de 200 mil reais, mais ou menos, para a compra de um produto, e o sistema do banco mostrou o alerta: "Você confirma isso?" E ele confirmou. Aí, a gerência do banco entrou em contato com ele: "Olha, nós estamos vendo aqui, você

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A8E-502F-4511-48CF e senha DD68-D93C-2B59-B1C3

não está no *site* verdadeiro do varejo." Ele falou assim: "Mas eu estou no *site!* O *site* é da loja X, de venda na internet." Ele falou assim: "Você está correndo um risco de fraude." Obviamente que, a partir daí, o banco começa a gravar para se proteger de uma ação de indenização.

Aí, ele disse: "Mas o dinheiro é meu, eu quero fazer o negócio, eu acredito no *site* que eu estou e eu não vou perder essa oportunidade de pagar um terço do preço da TV que, na loja, está três vezes mais caro!" Obviamente que o banco, nessa ligação, fez a gravação, ele se protege. Agora, ele vai poder cobrar da plataforma que pôs aquele anúncio de uma loja falsa na internet? Porque "jabuti não sobe em árvore". Eu aprendi isso em 1995, quando eu mudei para Brasília, dentro do Congresso Nacional: "ou foi enchente, ou foi mão de gente".

Esses anúncios não aparecem de graça nas plataformas, eles são pagos. Se o banco, que é um terceiro, identificou que aquilo era falso, como é que a própria plataforma que hospeda e recebe e é remunerada pela falsidade não o sabe? Santa Inocência, diria aquele gibi, aquele auxiliar de super-herói. Santa inocência!

Obviamente, essa mudança de conduta levará a uma maior reflexão sobre as tecnologias, serviços disponibilizados à população, mas não se tem dúvida de que, passado o período inicial de adaptação aos novos parâmetros, os provedores encontrarão, sem dúvida, eles encontrarão um ponto de equilíbrio.

Aqui, eu vou fazendo perorações sobre isso.

Por falar em efeitos econômicos, é pertinente lembrar o efeito devastador das *big techs* em diversos mercados regulados. E aí eu volto a dizer algo que eu já disse aqui, hoje são todos, nove das dez maiores corporações do mundo, são da área de tecnologia.

Faço questão de destacar, em deferência ao Congresso Nacional, um projeto de lei que eu acho da extrema importância.

Antes, eu digo que as corporações de tecnologia maximizam os lucros não só com a publicidade, mas com a captação das nossas informações e com as nossas preferências. Todos nós sabemos, aqui, que, ao nós comprarmos um produto, nós recebemos as propagandas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A8E-502F-4511-48CF e senha DD68-D93C-2B59-B1C3

específicas daquele produto. E já disse, mesmo quando a gente conversa com o celular à mesa e fala de um determinado produto, a inteligência artificial já faz uma propaganda daquele produto. Está captando a nossa voz.

Pois bem, aqui, eu gostaria de trazer um projeto de lei elogiável de iniciativa do Deputado Federal Arlindo Chinaglia, que, em 1º de novembro de 2023, apresentou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar nº 234, de 2023, visando instituir uma lei geral de empoderamento de dados.

É a primeira proposta em todo o mundo, é a primeira proposta legislativa em todo o mundo que aborda efetivamente, e de forma ampla, um sério problema. Embora a Constituição de 1988 preveja, no art. 5º, LXXIX, a garantia, nos termos da Lei do Direito à Proteção de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, e apesar da Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, assegurar direitos aos titulares de dados, como o direito à proteção de dados pessoais e a necessidade de consentimento prévio e informado para que haja o tratamento desses dados por terceiros e também preveja o direito de o titular dos dados revogar o consentimento a qualquer momento, na prática essas garantias acabam por ter pouca efetividade e não assegura realmente o direito de propriedade aos dados pessoais que todos nós fornecemos e geramos a partir dos relacionamentos que fazemos por meio das plataformas digitais.

O que propõe esse projeto de lei de Arlindo Chinaglia? Assegura a efetiva propriedade dos dados através da monetização da sua informação. Você vai ter um *cashback*. Simples assim. Ao informar os seus dados para a plataforma, elas já usam isso de graça. Elas, então, que paguem uma porcentagem do que ela usa de graça. É óbvio que não tem nada a ver com o caso específico, mas tem tudo a ver também com a lógica do *business* das *big techs*.

Na prática, essas garantias, o objeto do PL assegura a efetiva propriedade dos dados que passam a ser considerados bens singulares, assegurando-se ao titular o direito de ceder, mas onerosamente, com o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A8E-502F-4511-48CF e senha DD68-D93C-2B59-B1C3

direito de retorno, direitos de uso desses dados ou seu compartilhamento com terceiros.

Sem embargo, até a efetiva aprovação dessa lei, não é difícil concluir que não faltarão recursos à implementação das medidas preventivas e mitigatórias ora propostas, e o lucro, certamente, não serão afetados pelos custos irrisórios da eliminação *ex ante* de eventos ilícitos, que hoje não mais se circunscrevem ao plano das relações privadas, comprometendo até a estabilidade dos regimes democráticos reconhecidamente mais sólidos.

E aqui, Senhor Presidente, eu termino o subitem 2 do item 7.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9A8E-502F-4511-48CF e senha DD68-D93C-2B59-B1C3

05/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Toffoli, apenas uma pergunta. Eu, por curiosidade, fui olhar o item 8, sobre o apelo ao legislador, e vi que Vossa Excelência formula e, talvez, seja uma técnica útil para evitar que o Supremo avance além dos lindes razoáveis, para até fomentar o debate necessário acerca de aspectos que este julgamento não dará conta, e em razão disso, talvez para reflexão vindoura tanto do eminente Ministro Fux quanto mesmo de Vossa Excelência, que nos conduzem nesse debate, acerca do 19 e do 21.

Qualquer que seja a saída que nós venhamos a dar ao 19, seja no caminho que Vossa Excelência preconizou da inconstitucionalidade pura e simples, ou de uma eventual interpretação conforme para redesenhá-lo, visando a superar uma proteção insuficiente, é certo que continua a ser desejável que o legislador cuide da matéria, porque, pelo que eu até disse um pouco ao Ministro Fux e anteriormente havia dito ao nosso ilustre Presidente, eu penso que o voto de Vossa Excelência, e o que eu li das teses do Ministro Fux, caminha na ideia de uma responsabilidade multiníveis ou multiportas, nós temos o 19, o 21 e uma terceira coisa.

Eu tenho dúvida se a gente deve extirpar o 19 pura e simplesmente, disse ao eminente Ministro Fux há pouco, que ainda vai votar. E talvez a técnica do apelo ao legislador nos ajude a resolver isso. A gente mantém alguma coisa do 19 para as zonas cinzentas que Vossa Excelência mencionou há pouco, as zonas gris, usando o 21 como regra geral, e os casos mais assimilados a crimes hediondos, vamos chamar assim apenas para efeitos didáticos, criar algo que caminhe na direção da responsabilidade objetiva derivada da teoria do risco, que está no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Talvez esses três níveis sejam um bom caminho, disse ao Ministro Fux, e complementado pelo apelo ao legislador, porque aí nunca vão poder dizer a mentira que o Supremo legislou, porque essa mentira é muito vulgar. É, por isso que o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8343-647B-0A9D-9AC9 e senha E973-B231-FDBA-84B4

apelo ao legislador, eu imagino...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Ao declarar inconstitucional o art. 19, como eu proponho, jamais estaremos a legislar.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO – Claro, claro!

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

É a legislação negativa de que fala Kelsen, a clássica.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Talvez Vossa Excelência esteja mais dogmático nesse aspecto. O apelo ao legislador, acho que ajuda.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

É óbvio que eu refleti bastante, Ministro Flávio Dino, eminentes Colegas, Ministro Luiz Fux, a respeito de uma eventual interpretação conforme ao art. 19, mas eu não vejo como salvar uma imunidade, que não tem equidade em nenhum lugar, **que é a responsabilidade só surgir após o descumprimento de uma decisão judicial**. Então, eu entendo totalmente incompatível. Eu refleti muito em dar uma interpretação conforme, tentar salvar o art. 19. Eu até citei Gustavo Binenbojm: se ele um dia foi constitucional, quando foi editado, ele caminhou para uma inconstitucionalização pela realidade das relações que ocorrem no mundo das redes sociais. É a minha opinião.

Eu acho que a minha solução não é muito diferente daquelas que interpretam a manutenção via uma interpretação conforme ao 19. Mas manter o espírito do 19 é manter uma imunidade. E a zona cinzenta sempre vai ser em favor das *big techs* e não dos humildes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro, se Vossa Excelência me permite, é porque nós estamos aqui falando do 19, falando do 19, mas é preciso ler, reler, tresler o 19, porque o 19 fala, como Vossa Excelência está destacando, dessa imunidade: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão (isso é falácia, porque é para liberdade negocial, é para ter ambiente de negócio) e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8343-647B-0A9D-9AC9 e senha E973-B231-FDBA-84B4

específica, não tomar providências para, no âmbito dos seus limites técnicos, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Quer dizer, primeiro, isso aqui, na verdade, é uma legislação ilusória, porque com o intuito de assegurar a liberdade de expressão. Não é isso, o intuito é permitir o ambiente de negócio, a livre iniciativa. E é outra coisa, se, após ordem judicial, não tomar providências para, no âmbito e nos limites técnicos, ou seja, pode ser uma escusa da plataforma dizer: "Eu não tenho técnica para fazer isso." E aí? Nem com decisão judicial, aí não haverá descumprimento de decisão judicial, é aplicação do *ad impossibilia nemo tenetur,* não tem o que fazer, não posso fazer isso, não tem como fazer isso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Eu, sinceramente, com a devida vênia e com todo o respeito, eu entendo que manter o 19 é manter uma aberração jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Só surgir um dever de responsabilidade se houver o descumprimento de uma decisão judicial.

Com todas as vênias, Vossas Excelências sabem, eu tenho todo o respeito, não sou de brigar por voto, não sou de brigar por tese, me submeto ao Colegiado, mas eu tentei dialeticamente, discutindo com muitas pessoas, com minha assessoria, com grandes especialistas, uma saída pela manutenção do 19. E ao se declarar inconstitucional o 19, nós não estamos a legislar. E eu procurei, dentro do sistema e do ordenamento do próprio MCI, a saída no 21 e no art. 3º, VI, que é - eu li no IV - que é o dever de responsabilidade - neutralidade, mas responsabilidade - de acordo com os serviços prestados.

Então, é exatamente, nesse ponto, que eu entendo que a nossa solução está dentro de um marco legal. Daí o apelo ao legislador. Se estivéssemos solucionando o problema, de maneira geral, não havia necessidade de apelo nenhum. Mas agradeço os apartes e essa oportunidade de debate.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8343-647B-0A9D-9AC9 e senha E973-B231-FDBA-84B4

05/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

1. INTRODUÇÃO

Cuida-se de **recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida** em que se discute **a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014**, segundo o qual o provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro quando há descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção.

O caso é paradigma do **Tema nº 987 da Repercussão Geral** e guarda conexão com o **Tema nº 533** (**RE nº 1.057.258**, Rel. Min. **Luiz Fux**), no qual se debate se a empresa hospedeira de sítio na internet tem o dever de fiscalizar os conteúdos publicados e de retirá-los do ar, quando considerados ofensivos, sem prévia intervenção do Poder Judiciário.

Em ambos os casos, o tema central é a responsabilidade civil de provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Todavia, no Tema nº 533, os fatos são anteriores à Lei nº 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet (MCI); no Tema nº 987, de que ora se cuida, eles são posteriores ao referido diploma legal.

No recurso extraordinário em apreço, interposto pelo **Facebook**, defende-se a **constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/14** à luz do **art. 5º, incisos II, IV, IX, XIV, XXXII e XXXV, e do art. 220, *caput* e §§ 1º e 2º**, da Constituição Federal.

A argumentação recursal gira em torno da suposta primazia da liberdade de expressão – e, por conseguinte, da vedação à censura – nas situações em que porventura se verificar o confronto entre esses e outros direitos fundamentais inerentes à personalidade, tais como os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Secundariamente, alega o recorrente que não caberia às plataformas digitais o monitoramento prévio dos conteúdos publicados pelos seus usuários, ou a emissão de juízos de valor quanto ao caráter lícito ou ilícito de suas postagens. A seu ver, o Poder Judiciário seria o único órgão dotado de **capacidade institucional** e de **legitimidade** para ponderar sobre valores constitucionais em conflito em cada caso.

Na audiência pública, o recorrente buscou afastar a percepção de uma "suposta inércia da rede social", apresentando dados estatísticos a respeito da atuação do **Facebook** na moderação de conteúdos e da sua colaboração com as autoridades públicas e judiciais, especialmente no período eleitoral. No mais, reiterou o argumento de que "aumentar a responsabilidade das plataformas não vai tornar a internet um lugar mais seguro".

Em contrapartida, o advogado da recorrida destacou a situação das vítimas dos ilícitos digitais, os quais arruínam reputações e destroem vínculos interpessoais, e cujos danos, segundo enfatiza, adquirem proporção "imensurável" diante da dinâmica de difusão das informações na internet e nas redes sociais e do descompasso existente entre essa dinâmica e o tempo necessário para a tramitação de um processo judicial e o cumprimento de eventual ordem favorável. Denunciou, outrossim, que o art. 19 do MCI não está "de acordo com o dia a dia do cidadão comum" nem é compatível com a atual realidade das redes, "já difundidas" e "extremamente ágeis", exigindo-se, para fazer face a seus riscos inerentes, incluídos os de criação de "perfis falsos" e de propagação de "notícias falsas", um "ordenamento jurídico e uma Justiça que tenham a mesma agilidade".

Ao longo da audiência pública, foram ouvidos **mais de 47 (quarenta e sete) expositores**, os quais se dividiram na defesa de basicamente três pontos de vista. O primeiro deles, pela **constitucionalidade da norma**, está assentado, sobretudo, na preponderância da liberdade de expressão e na vedação à censura. Os adeptos desse posicionamento sustentam, acessoriamente, que a relevância dos bens jurídicos ocasionalmente lesados não justifica a adoção de um regime de responsabilidade mais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

severo, assim como um regime de responsabilidade mais severo não importa em uma internet mais segura. Ponderam, ainda, que a adoção, pela lei, de um modelo de responsabilidade criticável não basta para a invalidação da norma. Nesse sentido, destaco, por exemplo, o entendimento da **Rede de Direito Civil Contemporâneo**, embora seu expositor, o **Prof. Rodrigo Xavier Leonardo**, reconheça a possibilidade de aperfeiçoamento da sistemática legal pela interpretação conforme do art. 21 do MCI, visando ampliar a exceção nele contida para outras situações de vulnerabilidade, a fim de corrigir o déficit de proteção que resultaria da regra prevista no art. 19, **caput**.

O segundo entendimento, pela **inconstitucionalidade da norma**, leva em consideração que consiste em "verdadeira imunidade (...) o privilégio de somente ser chamado a responder por um dano **quando** e **se** vier a descumprir ordem judicial prévia e específica", alegando que a norma cria "obstáculo jurídico severo à tutela dos direitos fundamentais no âmbito das redes sociais e em outros ambientes digitais". Argumenta-se, ainda, que a sistemática legal transfere ao Poder Judiciário o ônus da moderação de conteúdos, o qual seria incumbência dos agentes econômicos para a manutenção da segurança dos ecossistemas digitais que exploram financeiramente. Ressalta-se, por fim, que a sistemática legal sobrecarrega o Poder Judiciário e dificulta a proteção dos direitos dos usuários ofendidos. Esse entendimento é capitaneado pelo **Prof. Anderson Schreiber**, que falou na audiência pública como representante da **Clínica de Responsabilidade Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro**.

Por último, há **uma terceira corrente** que adota uma **postura intermediária**. Os seus seguidores manifestam-se pela necessidade de se conferir à norma questionada **interpretação conforme à Constituição Federal**, mas não há consenso relativamente aos pontos da norma a serem interpretados ou aos termos dessa interpretação.

A essa terceira corrente se filia, por exemplo, **João Quinelato de Queiroz**, representante do **Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil)**, para quem a responsabilidade dos provedores de aplicações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

estaria condicionada apenas à ciência inequívoca do conteúdo supostamente ilícito, ficando a necessidade de ordem judicial específica reservada para as "hipóteses de conteúdo cujas ilicitudes estejam insertas na zona **gris**".

Na mesma linha, os expositores indicados pelo **Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON)**, o Dr. **Guilherme Magalhães Martins** e o Dr**. João Victor Rozatti Longh**, defendem a interpretação conforme da norma para afastar a sistemática da notificação judicial. Para eles, seria suficiente a notificação extrajudicial.

Walter José Faiad de Moura, ao falar em nome do **Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)**, também defendeu a interpretação conforme do disposto no **art. 19 do MCI**, mas o fez com olhos voltados para a defesa do consumidor, cuja instrumentalização encontraria balizas em microssistema legal próprio – o Código de Defesa do Consumidor –, de acordo com o qual a regra é a da responsabilidade objetiva.

O Dr. **Daniel Dias**, falando pela **Associação Brasileira de Centros de Inclusão digital (ABCIDB)**, incluiu duas novas perspectivas no horizonte da interpretação conforme. Uma delas está voltada à defesa de crianças e adolescentes nos ambientes virtuais, na linha do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do **REsp nº 1.783.269**[1], e a outra é tendente a identificar e impedir a propagação de conteúdo que ocasione risco sistêmico ao regime democrático e às suas instituições, como é o caso das **fake news**.

Apresentados os contornos da controvérsia e as teses sustentadas pelos atores envolvidos, passo a expor, sinteticamente, o regime previsto no MCI.

2. O REGIME DE RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE INTERNET

1 O STJ decidiu ser dever do provedor de aplicação na rede mundial de computadores proceder à retirada de conteúdo ofensivo envolvendo menor de idade logo após ser formalmente comunicado da publicação, independentemente de ordem judicial, afastando, assim, a aplicação do art. 19 da Lei Federal n. 12.965/2014 nessa hipótese (REsp n. 1.783.269/MG, relator Ministro **Antonio Carlos Ferreira**, Quarta Turma, DJe de 18/2/22).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

PELO CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO

A **Lei nº 12.965/14**, a qual instituiu o **Marco Civil da Internet**, dispõe sobre os fundamentos, princípios, objetivos, direitos e deveres que regem o uso da internet no Brasil, bem como sobre as diretrizes para a atuação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no que diz respeito à matéria.

Para **Jaqueline Trevisan Pigatto**, o diploma legal constitui uma espécie de **Internet Bill of Rights** brasileira"[2]. Na mesma linha, **Marcelo Thompson** assevera que "o Marco Civil é uma carta fundamental, uma Constituição, mesmo, para a internet brasileira (...) não em sentido formal ou material, mas espiritual"[3], por traduzir em normas jurídicas os desejos e as expectativas quanto ao funcionamento da internet no país. Afirma esse autor, outrossim, que **as regras de responsabilidade ocupariam posição central no novo diploma**, pois, de um lado, dariam aplicação concreta a seus princípios fundamentais e, de outro, consistiriam "na caixa de Pandora de onde seus males mais profundos exsurgem"[4].

Com efeito, o MCI dedica quatro de seus dispositivos – os **artigos 18 a 21** – à disciplina do regime de responsabilidade dos **provedores de internet** por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Marcel Leonardi conceitua o **provedor de serviços de internet** – ou simplesmente, **provedor de internet** – como a "pessoa natural ou jurídica que fornece serviços relacionados ao funcionamento da Internet, ou por

---

2 PIGATTO, Jaqueline Trevisan. "Fluxos transnacionais e internet aberta no século XX". **Estrutura e funcionamento da internet [recurso eletrônico]: aspectos técnicos, políticos e regulatórios/organização**, Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Internet Society-Capítulo Brasil. São Paulo: CEPI-FGV Direito SP/ISOC Brasil, 2022; p. 113-119; p. 115.

3 THOMPSON, Marcelo. Marco Civil ou Demarcação de Direitos? Democracia, Razoabilidade e as Fendas na Internet do Brasil (Civil Rights Framework or Demarcation of Rights? Democracy, Reasonableness and the Cracks on the Brazilian Internet). **Revista de Direito Administrativo (Administrative Law Review)**, v. 261, 2012.

4 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

meio dela"[5]. Ainda de acordo com esse autor, o provedor de internet seria o gênero, dentro do qual se poderiam identificar pelo menos seis espécies distintas, a saber:

(i) o **provedor de infraestrutura** (ou ***backbone***) é o provedor de serviços de internet que detém as "estruturas de rede capazes de manipular grandes volumes de informações, constituídas, basicamente, por roteadores de tráfego interligados por circuitos de alta velocidade". Em tradução livre, **backbone** significa "espinha dorsal", dando uma boa noção do papel estrutural desempenhado por esse tipo de provedor, de que são exemplos a **Embratel** e a **Rede Nacional de Pesquisa (RNP)**;

(ii) o **provedor de acesso** é o que fornece serviços que consistem em possibilitar o acesso de seus clientes à internet, seja por meio de banda larga fixa ou de conexões discadas, seja por acesso móvel. Essa espécie de provedor geralmente se vale de um provedor de infraestrutura, com o qual mantém relação, ou, então, detém a própria infraestrutura. É o caso da **Velox** e da **OI**;

(iii) o **provedor de correio eletrônico** (e-mail) é o que fornece uma versão virtual daquilo que tradicionalmente se conhece como caixa postal. Por meio dessa ferramenta, o usuário pode enviar e receber mensagens, armazená-las no servidor (observado o limite de espaço disponibilizado) ou descarregá-las em seu próprio computador, podendo, ainda, removê-las ou não do servidor. O acesso a esse provedor é feito pelo uso de nome de usuário e senha exclusivos e depende da existência de prévio acesso à internet. São provedores de e-mail o **GMAIL** (pertencente à **Google**) e o **OUTLOOK** (de propriedade da **Microsoft**), por exemplo;

(iv) o **provedor de hospedagem**, por sua vez, é o que possibilita o "armazenamento de dados, informações e conteúdo em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a esses materiais"[6], de acordo com as condições preestabelecidas no contrato.

---

5 LEONARDI, Marcel. **Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet**. 1ª ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005.

6 LEONARDI, Marcel. **Fundamentos de Direito Digital**. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 12.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Geralmente, um provedor dessa natureza oferece aos contratantes dois tipos de serviços: o armazenamento de conteúdo em um servidor e a possibilidade de acessá-los conforme condições contratadas. Incluem-se nessa categoria as empresas que oferecem plataformas prontas para a disponibilização de conteúdo pelos seus usuários, tais como álbuns de fotos, canais de vídeos, **blogs** e outros, abrangendo, por exemplo, a rede social mantida pelo **Facebook** (Tema nº 987) e o extinto **Orkut**, de propriedade da **Google** (Tema nº 533);

(v) o **provedor de conteúdo** é o que disponibiliza na internet as "informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação, utilizando servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem para armazená-las"[7]; e, por fim,

(vi) o **provedor de informação** é o responsável pela criação da informação divulgada pela internet, ou seja, é o autor efetivo da informação disponibilizada por um provedor de conteúdo.

O Marco Civil da Internet, no entanto, adotou classificação mais sucinta. A lei prevê **dois tipos de provedores** apenas: (i) o **provedor de conexão à internet**, responsável pela "habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP" (art. 5º, inciso V); e (ii) o **provedor de aplicações de internet**, responsável pela disponibilização e funcionamento do "conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet" (art. 5º, inciso VII). Essas funcionalidades "podem ser as mais diversas possíveis, tais como serviços de e-mail, rede social, hospedagem de dados, compartilhamento de vídeos, e muitas outras ainda a serem inventadas" (STJ, REsp nº 1.642.997/RS, Rel. Min. **Nancy Andrighi**, Quarta Turma, DJe de 3/6/19).

Assim, pela dicção do MCI, seriam provedores de conexão os provedores de acesso, enquanto os demais (à exceção dos provedores de **backbone**) estariam agrupados na categoria legal dos provedores de aplicações.

---

7 Ibidem, p. 13.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Note-se, então, que **provedor de aplicações** é um conceito "guarda-chuva", que abrange as mais diversas funcionalidades e serviços como, por exemplo, os serviços de plataformas **online** projetadas para: (i) o comércio eletrônico e **marketplace** (**v.g**., **Amazon**, **eBay** e Mercado Livre); (ii) mensageria privada (**v.g. Whatsapp**, **Telegram**, etc); (iii) redes sociais (v.g. F**acebook**, **Instagram**, o já extinto **Orkut**, **TikTok**, **X.com);** (iv) correio eletrônico (**v.g., gmail**, **outlook**, **yahoo**, etc**);** e, (v) serviços de ferramentas de busca (**v.g. google**, **bing**, **yahoo**), entre outros.

A par da dificuldade prática de se identificar, em muitas situações, a(s) atividade(s) efetivamente exercida(s) pelo **provedor de aplicações**, uma vez que, não raro, esse tipo de provedor presta a seus usuários vários serviços digitais, a classificação legal dá causa a outra problemática: ela permite que **o mesmo regime de responsabilidade seja aplicado a todos os provedores de aplicações**, ignorando que, a depender dos serviços efetivamente ofertados nas plataformas digitais **e, por conseguinte, da forma como os provedores operam a gestão e a difusão das informações entre seus usuários**, é que se pode verificar o quanto cada um **contribui (ou não) para a ocorrência de dano(s) decorrente(s) desse conteúdo, sendo esses pressupostos, portanto, imprescindíveis não só para a imputação de responsabilidade, mas também para se estabelecer os limites da responsabilização**.

Especificamente o art. 18 do MCI é categórico no sentido de que "**o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros".** Esse tipo de provedor, como lembra **João Quinelato de Queiroz**, responderia tão somente

> "pela falha na prestação do serviço de acesso à internet e dos problemas triviais decorrentes dessa prestação, como queda de velocidade de conexão, interrupção de conectividade e outros similares"[8].

8 QUEIROZ, João Quinelato de. **Responsabilidade civil na rede: danos e liberdades à luz do marco civil da internet**. Rio de Janeiro: Processo, 2019, p. 73.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Segundo **Carlos Affonso Pereira de Souza**, essa regra está lastreada em dois argumentos centrais: a impossibilidade técnica de os provedores evitarem comportamentos lesivos de seus usuários, conduta tida como impossível e indesejada, diante do risco de redundar em práticas de monitoramento em massa; e "a quebra de nexo causal existente entre o dano causado a terceiro e o ato de simplesmente disponibilizar o acesso à rede para um usuário"[9].

Em outras palavras, a norma expressamente exime os provedores de conexão da responsabilidade pelos danos ocasionados pelo conteúdo gerado por terceiros porque aqueles seriam **apenas intermediários técnicos** e, como tal, **não participariam de qualquer modo do fluxo informacional**, não havendo, portanto, como se atribuir o dano provocado pelo conteúdo de terceiro a um eventual comportamento ativo ou passivo seu nem, tampouco, como se estabelecer nexo causal entre um e outro.

Nesse ponto, convém esclarecer que o Marco Civil da Internet sofreu forte influência do **Decálogo da Internet**, assim denominado o conjunto de princípios estabelecidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), em 2009, para orientar a governança e o uso da internet no país.

A norma do art. 18 do MCI encontra amparo, sobretudo, nos princípios da **neutralidade da rede** e **da sua inimputabilidade**. De acordo com o **princípio da neutralidade**,

> "filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento"[10].

Já o princípio da **inimputabilidade da rede** estabelece que

---

9 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Responsabilidade civil dos provedores de acesso e de aplicações de internet: evolução jurisprudencial e os impactos da Lei 12.695/2014 (Marco Civil da Internet). In: LEITE, George Salomão e LEMOS, Ronaldo. (coordenadores). **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 791–817.

10 Disponível em https://principios.cgi.br/. Acesso em 13/6/23, às 19h45min.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> "[o] combate a ilícitos na rede deve atingir os **responsáveis finais** e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos"[11].

Aparentemente, esses princípios também influenciaram a elaboração do **art. 19 do MCI**, o qual estabelece regra geral de responsabilidade para os **provedores de aplicações de internet**. De acordo com o dispositivo, os provedores de aplicações **só respondem civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros** se **(i)** havendo **ordem judicial prévia e específica** que determine a remoção de determinado conteúdo, **(ii)** não adotarem as providências necessárias para torná-lo indisponível, **(iii)** respeitados o âmbito e os limites técnicos do serviço e, ainda, **(iv)** o prazo fixado para a remoção. Exige o § 1º do citado dispositivo, ademais, que **(v)** a ordem judicial contenha, **de forma clara e específica**, a identificação do conteúdo reputado ilícito, **permitindo sua localização inequívoca**.

A proposição do referido preceito foi justificada, na exposição de motivos do Projeto de Lei que deu origem ao MCI, nos seguintes termos:

> "a ausência de definição legal específica, em face da realidade diversificada das relações virtuais, tem gerado **decisões judiciais conflitantes, e mesmo contraditórias**. Não raro, controvérsias simples sobre responsabilidade civil obtêm respostas que, embora direcionadas a assegurar a devida reparação de direitos individuais, **podem, em razão das peculiaridades da internet, colocar em risco as garantias constitucionais de privacidade e liberdade de expressão de toda a sociedade**"[12].

Ainda segundo a exposição de motivos, a opção legislativa pela

11 Ibidem.

12 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=912989&filename=PL%202126/2011. Acesso em 17/5/23, às 17hs.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

responsabilidade subjetiva seria uma

> "forma de preservar as conquistas para a liberdade de expressão decorrentes da chamada Web 2.0, que se caracteriza pela **ampla liberdade de produção de conteúdo pelos próprios usuários, sem a necessidade de aprovação prévia pelos intermediários**. A norma mira os usos legítimos, protegendo a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, adotando como pressuposto o princípio da presunção de inocência, tratando os abusos como eventos excepcionais[13]".

Consagrou-se, no MCI, também o **modelo da decisão judicial**, em oposição à sistemática do ***notice and takedown*** que vinha sendo adotada pela jurisprudência pátria.

O modelo da notificação judicial só é afastado em **duas hipóteses** excepcionais: **(i)** estiver diante de suposta infringência a direitos do autor e conexos (MCI, art. 19, § 2º); ou **(ii)** envolver imagem pornográfica (MCI, art. 21).

Diz o § 2º do art. 19 que a aplicação do disposto no **caput** para as infrações do **direito de autor** (ou direitos conexos) depende de previsão **legal específica**. Essa ressalva foi inserida durante a tramitação do projeto de lei para deixar claro que "**o Marco Civil não trata de direitos autorais**"[14].

---

13 Ibidem.

14 Desde o início da tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, havia entre os parlamentares o consenso de que "os direitos autorais ficariam de fora do Marco Civil". Alegava-se, à época, que a reforma da lei de direitos autorais estava na fase final de discussão e que não se poderia "atropelar o processo público". Todavia, ao não se tratar explicitamente do tema durante os debates do Marco Civil da Internet, o Congresso Nacional fez aumentar "a preocupação de alguns setores que alegaram que tal omissão levaria à exigência de ordem judicial para a retirada de qualquer conteúdo que violasse os direitos autorais". Essa insatisfação (do setor econômico) levou à inserção da norma em comento e ao acréscimo do art. 31 nas disposições finais do MCI. Vide parecer proferido em plenário apresentado em 25/3/14 pelo Deputado Alessandro Molon, p. 45. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Como a lei específica prevista no § 2º ainda não foi editada[15], nas hipóteses de violação aos direitos de autor (e conexos), a responsabilidade dos provedores de aplicações deve observar os preceitos dos arts. 102 e 104 da Lei nº 9.610/96, tendo em vista o que determina o art. 31 do MCI.

O **art. 21 do MCI** estabelece uma **segunda exceção** à regra geral do **caput** do art. 19 ao preceituar que os provedores de aplicações de internet podem ser responsabilizados, **sem a necessidade de prévia ordem judicial**, no caso de **divulgação de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado sem autorização de seus participantes**. Para tal responsabilização, também **bastaria a notificação extrajudicial** pelo ofendido (ou seu representante legal), por qualquer meio, deixando o provedor de adotar, em tempo hábil, as medidas necessárias para tornar indisponível esse conteúdo. Trata-se, na origem, de regra voltada ao enfrentamento da **revenge porn** (ou pornografia de vingança), que consiste no **ato de o ex-parceiro, por vingança, tornar públicas online imagens ou vídeos de teor sexual**[16].

Também foi ao longo da tramitação legislativa que se acrescentou ao projeto de lei que redundou na edição do MCI a previsão de que as causas relacionadas com ressarcimento de danos à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como as que versem sobre a remoção

---

codteor=1240240&filename=PPP+2+PL212611+%3D%3E+PL+2126/2011. Acesso em 17/5/23, às 19h37min.

15 Em 14 de agosto de 2013, foi editada a Lei nº 12.853, que alterou os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100 da Lei nº 9.610, de 1998, e a ela acrescentou os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 10-A, 100-B, 109-A e revogou o seu art. 94, para dispor sobre **a gestão coletiva de direitos autorais**, entre outras providências. Registra-se, por oportuno, **que a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos do autor (ou conexos), não foi objeto de regulamentação nessa oportunidade**.

16 Essa forma de violência entrou na agenda brasileira em 2013 – portanto, durante a tramitação do projeto de lei do Marco Civil da Internet – a partir do suicídio de duas adolescentes, num intervalo de cerca de dez dias, após terem suas intimidades expostas na internet, o que causou acentuado clamor social e levou o Congresso Nacional a se manifestar sobre a matéria.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

dos conteúdos supostamente infringentes a esses bens jurídicos podem ser apresentadas perante os juizados especiais. Incluiu-se, ainda, a previsão de que o juiz pode antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, quando presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Esses preceitos passaram a constar dos §§ 3º e 4º do MCI.

Como facilmente se percebe, no que diz respeito aos **provedores de aplicações**, o Marco Civil da Internet adotou como **regra** o modelo da **notificação judicial** (***judicial notice and takedown)*** e como **exceção** o da **notificação extrajudicial** (***notice and takedown***).

Tal escolha legislativa, ao reservar à apreciação do Poder Judiciário, como legítimo guardião dos direitos fundamentais, a decisão sobre a remoção ou não de conteúdos da internet, procurou evitar que os provedores tenham que fazer juízo de valor sobre o caráter lícito ou ilícito das manifestações de seus usuários.

À época, acreditava-se que a medida obstaria o fortalecimento das empresas de tecnologia, ao passo em que preveniria o risco de censura colateral, impedindo que a possibilidade de responsabilização futura dos provedores de aplicações funcionasse como estímulo econômico para a retirada dos conteúdos questionados mediante reclamações frívolas ou infundadas. Ademais, tal opção legislativa mirava os usos legítimos da internet e tratava os abusos – **sempre de terceiros** – como eventos excepcionais, conforme está expresso na exposição de motivos do PL que deu origem ao MCI[17].

O **Marco Civil da Internet representou e representa, ainda hoje, uma grande conquista democrática na sociedade brasileira**. Entretanto, decorridos mais de dez anos de sua existência, e tendo em vista todas as transformações sociais, culturais, econômicas e políticas provocadas pelas tecnologias disruptivas internet-dependentes e pelos novos modelos de negócios, desenvolvidos e implementados a partir delas, bem como seus potenciais impactos negativos sobre a vida das pessoas e o futuro dos Estados democráticos, **não se pode mais ignorar a necessidade de sua**

17 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=912989&filename=PL%202126/2011. Acesso em 17/5/23, às 17hs.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

atualização, especialmente no que concerne ao regime de responsabilidade dos provedores de aplicação.

Tal necessidade fica mais evidente quando se tem em conta os **riscos sistêmicos** ao próprio direito à liberdade de expressão; aos direitos fundamentais da igualdade e da preservação da dignidade da pessoa humana; ao princípio democrático e ao Estado de Direito; e à segurança e ordem pública, **criados ou potencializados a partir da popularização de algumas dessas tecnologias internet-dependentes e, sobretudo, da automação e da algoritmização dos ambientes digitais.**

3. DA NECESSÁRIA RESPONSABILIZAÇÃO EFICIENTE DA INTERNET

É hora de **superar** a ideia **equivocada** de que a internet é uma "terra sem lei". **As relações que se desenvolvem virtualmente são sim, todas elas, passíveis de responsabilização, e o ordenamento jurídico nacional é inteiramente aplicável às condutas praticadas nas plataformas digitais.**

Isso porque **o que é ilícito no mundo físico/material também é ilícito no mundo virtual. O virtual é real!** O ambiente físico/material e o ambiente virtual não são estanques, mas contíguos e interdependentes e as relações humanas que neles se desenvolvem são igualmente submetidas a parâmetros de conduta morais, legais e constitucionais.

O fato de as leis existentes serem aplicáveis aos conflitos oriundos ou decorrentes do ambiente virtual **não exclui**, obviamente, a necessidade de se **atualizar a legislação em vigor** para torná-la permeável aos novos fenômenos e aos múltiplos aspectos da vida, que hoje se passa, em parte, no mundo físico/material e, em parte, no ambiente virtual.

Esse quadro tampouco exclui a necessidade de se **editar novos diplomas**, mais adequados às tecnologias em uso, às práticas econômicas consolidadas ao longo do tempo (e às vindouras) e, sobretudo, às transformações sociais e culturais implementadas a partir dessa nova conjuntura.

O MCI é um bom exemplo dessa segunda hipótese. Mas, longe de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

solucionar os impasses jurídicos relacionados à internet, **a regulação legal deu margem a novos questionamentos, ainda mais complexos**, a exemplo da eficácia territorial das decisões judiciais na internet e da **adjudicação de direitos fundamentais nas redes sociais,** como frisam o Ministro **Gilmar Mendes** e **Victor Oliveira Fernandes** em artigo doutrinário[18]**.**

Por trás da arquitetura dos provedores de serviços digitais, a qual, tecnicamente, privilegia o anonimato, veda a censura e zela pela efetiva transmissão dos dados, independentemente da informação que carregam, escondem-se os lucrativos modelos de negócios que, centrados na **economia da atenção** e na **maximização do tempo *online***, coletam uma infinidade de dados pessoais e de navegação e, a partir deles, utilizam algoritmos super complexos para oferecer aos respectivos usuários **experiências personalizadas** no ambiente virtual, ao passo que os expõe a técnicas modernas e eficientes de publicidade e **marketing**, para instigar, ainda que subliminarmente, o consumo dos mais diversos produtos e serviços, ou para a difusão de ideologias e a formação de novas crenças.

De fato, é devido a algoritmos – cuidadosamente planejados para orientar a forma como os conteúdos são organizados e apresentados na interface das plataformas **online** – e do uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) – para mineração de dados, análises estatísticas complexas e, por fim, para a recomendação, o impulsionamento e a moderação de conteúdos – que os destinatários dos serviços digitais vivenciam um mundo "projetado sob medida", para atender **a seus próprios anseios, preferências e expectativas.** Mas a maioria desses usuários ainda desconhece os mecanismos e as tecnologias que alimentam, de forma eficiente e quase instantaneamente, por exemplo, os **feeds** de notícias das redes sociais; ou que **selecionam, indexam e classificam conteúdos**, quando se utiliza ferramentas de busca; e que, a todo momento, inundam os mais diversos ambientes virtuais com anúncios e mensagens

18 MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES, Victor Oliveira. Constitucionalismo digital e jurisdição constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro. **Revista Brasileira de Direito**, v. 16, n. 1, p. 1-33, 2020.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

publicitárias customizadas.

Note-se que nas plataformas **online** em que os serviços de redes sociais são ofertados, há funcionalidades como os contadores de "seguidores" e de "curtidas", os **likes** ou **deslikes**, os **upvotes** e os compartilhamentos. Hoje é público e notório que essas funcionalidades potencializam os comportamentos humanos mais instintivos, calcados em percepções e emoções primárias – frequentemente negativas – de modo a influenciar escolhas e decisões de seus usuários, criando, ainda, um ciclo de validação social que se retroalimenta.

A lógica subjacente a todos esses artifícios é que quanto mais usuários um ambiente virtual tenha, quanto maior a identificação de cada usuário com o conteúdo nele oferecido, mais atenção a plataforma digital atrairá e, consequentemente, maior será o tempo despendido pelos usuários com os conteúdos que ali circulam. Tudo é projetado pelos fornecedores desses serviços e funcionalidades para estimular o aumento constante do número de usuários e o seu engajamento.

Pensemos, novamente, no exemplo dos serviços ofertados pelos provedores de redes sociais. O seu **design** é elaborado com o propósito de gerar – **e, de fato, gera** – um sentimento de identificação por parte dos usuários. O que geralmente não se fala é que esse mesmo **design** dá causa ao surgimento de "**realidades paralelas"** ao reunir indivíduos com crenças, interesses e expectativas semelhantes nas chamadas "**câmaras de eco"** ou "**bolhas de filtro"**, cujo discurso uniforme e, muitas vezes, sem lastro empírico, distorce os fatos, cria falsos consensos, fomenta a intolerância e, sobretudo, influencia comportamentos.

Também não se pode olvidar que as ferramentas tecnológicas que promovem a chamada **amplificação de conteúdo**[19] conferem a certos conteúdos visibilidade e relevância muito maiores do que mereceriam, deveriam possuir ou conseguiriam alcançar se noticiadas por outros meios. Nas redes sociais e em grupos públicos e canais abertos de

19 O fenômeno da amplificação está relacionado ao uso de algoritmos de recomendação de conteúdos; aos incentivos inconscientes para o seu compartilhamento pelos próprios usuários; e, por fim, ao impulsionamento – **muitas vezes remunerado** – de conteúdos pelas plataformas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

mensageria, **alguns conteúdos simplesmente "viralizam"**, conquistando **alcance e abrangência** que seriam impensáveis – **ou mesmo, inviáveis** – em outros meios de comunicação.

Há de se considerar, ainda, que as plataformas de redes sociais, em sua arquitetura atual, são vulneráveis à criação e à manutenção de **contas não autênticas** (mais conhecidas como "**perfis falsos**") ou de **contas desidentificadas e/ou automatizadas** e à atuação de **bots**[20], gerando redes artificiais – **mas muito eficientes** – de distribuição de conteúdo. Além disso, nesses espaços, tem-se a possibilidade de monetização, que funciona como estímulo constante à ampla difusão de conteúdos, pouco importando se são informativos ou não.

É certo que a internet, desde o seu início, se propôs à livre circulação de ideias, em tempo real e sem limites físicos ou fronteiras geopolíticas, e rapidamente conquistou a fama de ser um ambiente de "máxima liberdade", onde todos são – **ou, ao menos, deveriam ser** – iguais. Também é certo que a internet deu voz e vez a quem, se não fossem as novas tecnologias da informação e da comunicação, possivelmente não teria nem uma coisa nem outra. Contudo, essa **conquista civilizatória** é agora colocada em xeque pela cacofonia de discursos desordenados, muitas vezes cognitivamente dissonantes, frequentemente carentes do necessário embasamento empírico (ou científico) e aparentemente anônimos (ou intencionalmente "anonimizados"), em que **muitos falam, poucos escutam e ninguém se entende**.

Se a abundância de informações que circula pela internet, quase instantaneamente, já seria suficiente para tornar difícil que qualquer ser humano as assimile de modo minimamente organizado e produtivo, **o que dizer do excesso de desinformação que inunda os ambientes virtuais de forma acelerada e degradante? Quais são os seus efeitos na esfera individual e na vida das sociedades democráticas?**

Desinformação e notícias fraudulentas são intencionalmente disseminadas **(na internet e fora dela)** para induzir desentendimentos interpessoais; para dar causa a controvérsias infundadas; para inculcar o

20 **Bot** (ou *web robot*) é uma aplicação de **software** concebida para simular ações humanas, repetidas vezes, de maneira padrão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

medo do outro, do diferente, e a intolerância; para fomentar a rivalidade entre "nós" e "eles"; para nublar a opinião pública; para influenciar ou determinar sub-repticiamente escolhas, atitudes e comportamentos. **E não há nenhuma novidade nisso!** A capacidade de confabular é própria da natureza humana e, de certo modo, foi ela que transformou, ao longo dos tempos, os pequenos grupos na humanidade plural e extremamente complexa que temos hoje.

O grande problema é que os ambientes virtuais de uma forma geral – e as redes sociais, em especial –, **ao se tornarem terreno fértil para a disseminação de desinformação e de notícias fraudulentas de toda ordem e, principalmente, em uma escala sem precedentes históricos**, geram modismos e tendências, crenças e valores, os quais, em conjunto, se convertem em uma nova cultura, infundida e manipulada pela mão invisível dos algoritmos. E mais: a falta de uma regulação clara sobre os limites da liberdade de expressão fomenta a disseminação, **sem qualquer controle**, de teorias da conspiração; dá causa ao sectarismo, à polarização e ao extremismo e à difusão de discursos de ódio; enfim, propicia o surgimento de um novo tipo de violência que já não podemos ignorar, a **violência digital**[21], caracterizada pelo emprego da tecnologia disponível para **ameaçar, humilhar, assediar, manipular ou expor alguém, sem consentimento, no ambiente virtual**, causando danos emocionais, psicológicos, sociais e até físicos às vítimas, além de estarem se revelando instrumentos eficientes para ousadas "cruzadas" populistas e autoritárias.

O resultado, como já era de se esperar, transpõe os **bytes** que dão

21 São exemplos de violência digital o **cyberbullying** (insultos, ameaças ou humilhações feitas nas redes sociais, por mensagens ou e-mails), a exposição indevida (vazamento de fotos, vídeos e informações íntimas sem autorização), o **stalking** digital (perseguição nas plataformas digitais); fraudes e golpes (em que dados pessoais e informações privadas são usadas para ludibriar a vítima); discursos de ódio (ataques discriminatórios baseados em raça, gênero, orientação sexual ou outras características, **revenge porn** (compartilhamento de fotos ou vídeos íntimos do(a) ex-parceiro(a), sem o seu consentimento, por vingança); **fake news** (propagação deliberada de notícias falsas para prejudicar alguém ou obter vantagem de qualquer natureza).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

substância à ambiência virtual e explode em episódios de violência e destruição **offline** como os que assistimos – **estarrecidos e incrédulos** – por ocasião da **invasão do Capitólio**, nos EUA, no dia 6 de janeiro de 2021; ou, em solo nacional, quando da **depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, no mais grave atentado recente à democracia brasileira**.

Isso sem falar de outros episódios igualmente lamentáveis, como o massacre havido na **Creche Cantinho Bom Pastor**, na cidade de Blumenau/SC, no início de abril de 2023, menos de um mês depois de um adolescente de 13 (treze) anos esfaquear 4 (quatro) professores e 2 (dois) alunos na **Escola Estadual Thomazia Montoro**, na Zona Sul de São Paulo/SP, iniciando uma série de ameaças de ataques a instituições de ensino, públicas e privadas, que circularam pelas redes sociais e espalharam o medo e a indignação por todo o país.

Como se não bastasse, recentemente, fomos novamente surpreendidos pelo grave atentado à sede do Supremo Tribunal Federal por **um homem que, além de arremessar explosivos na estátua da justiça situada em frente ao edifício-sede, ativou uma bomba presa ao próprio corpo**. Apurou-se que o homem pretendia ativar os artefatos dentro do Tribunal, mas foi impedido de entrar pela polícia judicial. Também se constatou que o homem publicava mensagens de ataques ao Judiciário e capturava telas do aplicativo **WhatsApp** para postagem nas redes sociais, nas quais antecipava o que aconteceria na Praça dos Três Poderes[22].

Mas o que esses acontecimentos têm em comum? O que podemos aprender com eles? Segundo revelaram as investigações correlatas até o momento, **todos esses eventos ou foram previamente anunciados nas redes sociais e/ou em grupos públicos ou canais abertos dos serviços de mensageria, ou foram insuflados e fomentados nesses ambientes virtuais, sem que nada fosse feito para impedi-los**. Em outras palavras, todos esses eventos apresentam conexão, em maior ou menor grau, com a

22 Disponível em https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/ministros-repudiam-atentado-contra-stf-e-reforcam-necessidade-de-responsabilizacao-por-atos-contra-democracia/. Acesso em 20 nov. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

difusão viral de conteúdos, com os distúrbios da comunicação digital e com os movimentos extremistas que circulam nos ambientes virtuais.

Para fazer frente a essa nova realidade, muitos projetos de lei chegaram ao Congresso Nacional. Entre eles, o Projeto de Lei nº 2.630/20, que trata da "**Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet" – apelidado, desde o seu nascimento, de "PL das Fake News"**. A proposta visa estabelecer normas, diretrizes e mecanismos de transparência, **especialmente para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada**, "a fim de garantir segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento". Não obstante, encontra-se com tramitação sobrestada e foi criado um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados para a elaboração de uma nova proposta, com a justificativa de que o aludido projeto teria sido estigmatizado.

Mais recentemente, a Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 2.628/22, que visa proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais. Com regras para redes sociais, aplicativos, sites, jogos eletrônicos, **softwares**, produtos e serviços virtuais, o projeto determina que os provedores criem mecanismos para verificar a idade dos usuários, entre outras obrigações.

No Senado Federal, merece destaque o Projeto de Lei nº 2.338/23, dispondo sobre o uso da inteligência artificial (IA) no Brasil, com o "objetivo de proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico"[23].

A responsabilidade civil é um **importante mecanismo de estímulo (ou de desestímulo) à adoção de certas condutas**, sendo apto a induzir agentes econômicos e usuários a comportamentos socialmente desejados. As propostas legislativas em andamento no Congresso Nacional

23 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 2.338, de 3 de maio de 2023, dispõe sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233. Acesso em 22 nov. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

demonstram tanto a **necessidade** quanto a **urgência** de se **rediscutir, no Brasil, o regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet, o que inclui o art. 19 do MCI,** um dos pilares do regime de responsabilidade desses provedores no país.

4. Experiências regulatórias dos provedores de aplicações de internet no Direito Comparado

No direito comparado, é emblemática a **Comunications Decency Act (CDA)** (ou **Lei de Decência das Comunicações**), editada nos Estados Unidos da América em 1996 e cuja Seção 230 serviu de inspiração ao legislador brasileiro para a elaboração do sistema de responsabilidade civil constante do **art. 19** do MCI.

Como assinalam **Michael D. Smith** e **Marshal Van Alstyne**, a Seção 230 do CDA tem basicamente duas subseções. A primeira protege as plataformas da responsabilidade relacionada a conteúdo prejudicial postado por terceiros, enquanto a segunda permite que as plataformas policiem os respectivos ambientes em busca de conteúdo prejudicial, mas não exige que elas removam nada e ainda as protege de responsabilidade se optarem por não remover[24].

De acordo com os articulistas, essa segunda subseção teria sido editada pelo Parlamento como reação a uma decisão judicial[25] em que se consignou que a plataforma que realize moderação de conteúdo gerado por terceiro deve ser considerada editora. Tal decisão, segundo se pensava à época, desencorajaria a moderação de conteúdos pelas plataformas ou as levaria à aceitação indiscriminada de conteúdos, o que não era desejável.

---

24 A respeito, confira SMITH, Michael D.; ALSTYNE, Marshall Van. It´s time to update section 230. August 12, 2021. In: **Havard Business Review**. Government policy and regulation. Disponível em https://hbr.org/2021/08/its-time-to-update-section-230. Acesso em / 25/7/23, às 15h40min.

25 **Vide** o caso **Stratton Oakmont Inc.** v. **Prodigy Services Company** ,1995 WL 323710 (NY Sup. 24 de maio de 1995). Disponível em https://h2o.law.harvard.edu/text_blocks/5715. Acesso em 16/3/23.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Como explica **Luna Van Brussel Barroso,** a Seção 230 do CDA objetivou "remover esses incentivos perversos e criar um porto seguro (**safe harbour**) para que as plataformas agissem de forma bem-intencionada para combater conteúdo ilícito"[26]. A decisão do Congresso Americano também teria representado "uma proteção reforçada ao desenvolvimento econômico das empresas de tecnologia e à liberdade de expressão, ao imunizar as plataformas pelo conteúdo postado por terceiros"[27].

Uma das críticas ao modelo do **CDA** é a de que a disciplina legal geraria o seguinte conflito: se se concede completa imunidade aos prestadores de serviços de plataformas **online** quanto ao conteúdo gerado por terceiros, a consequência é a **redução dos incentivos para que eles removam de maneira proativa conteúdos danosos.** Ademais, como asseveram **Michael D. Smith** e **Marshal Van Alstyne**, foram subestimados os danos que poderiam ser provocados por postagens e o fato de que, **em alguns casos**, "fornecer conteúdo socialmente prejudicial pode ser economicamente valioso para os proprietários de plataformas"[28].

Em sentido convergente, **Rebecca Tushnet** afirma que a Seção 230 tentou proteger os provedores de serviços digitais de responsabilidade e, simultaneamente, encorajá-los a monitorar e suprimir conteúdos ilegais. Contudo, a seu ver, a isenção de responsabilidade não foi suficiente para convencer os provedores a realizarem o monitoramento[29].

O Ministro **Gilmar Mendes**, em artigo doutrinário, afirma que o **CDA** garante uma "**imunidade quase absoluta** aos intermediários **online**

---

26 BARROSO, Luna Van Brussel. **Liberdade de expressão e democracia na era digital: O impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo**. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 174.

27 Ibidem.

28 SMITH, Michael D.; ALSTYNE, Marshall Van. It´s time to update section 230. August 12, 2021. **Havard Business Review**. Government policy and regulation. Disponível em https://hbr.org/2021/08/its-time-to-update-section-230. Acesso em /25/7/23, às 15h40min.

29 TUSHNET, Rebecca. Power without responsability: intermediaries and the first amendment. 76 Geo. Wash. L. Rev. 101 (2008). Disponível em: https://scholarship.law.georgetown.edu/fwps_papers/76/. Acesso em: 16 de mar. de 2023.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

pela veiculação de conteúdo de terceiros, excepcionada somente nas situações de violação de direitos autorais", e que a Suprema Corte dos Estados Unidos "tem se deparado com casos em que os limites da imunidade prevista na legislação são colocados à prova"[30].

Não obstante isso, o Poder Judiciário dos EUA, atualmente, começa a discutir sua leitura da Seção 230 do CDI diante dos potenciais danos decorrentes da promoção de conteúdo gerado por terceiros nas plataformas **online**, conforme se observa no caso **Anderson** *v.* **Tiktok Inc.**. O processo trata da morte de uma criança de 10 (dez) anos que realizou o "desafio" viral "**Blackout Challenge**", o qual instiga os usuários a prenderem a respiração até perderem a consciência. A Corte Distrital do Leste da Pensilvânia rejeitou a ação com base na Seção 230 do CDA. No entanto, **a decisão foi revertida pelo Terceiro Circuito de Apelação, que entendeu que a Seção 230 do CDA não imuniza o Tiktok quando recomenda conteúdos aos seus usuários por meio de algoritmos.**

Não se pode desconsiderar, ainda, que o direito constitucional norte-americano possui uma compreensão muito peculiar a respeito do exercício da liberdade de expressão, especialmente quando está em jogo um discurso perigoso para as instituições democráticas[31]. No caso **Yates** *v.* **United States**, 1957, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu que a Primeira Emenda protege discurso em que se prega a defesa abstrata da derrubada do Governo com o uso da força[32]; e no caso **Brandenburg** *v.*

30 MENDES, Gilmar. Liberdade de expressão, redes sociais e democracia: dois paradigmas de regulação. 14 de junho de 2023. CONSULTOR JURÍDICO. Opinião. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-jun-14/gilmar-mendes-liberdade-expressao-redes-sociais-democracia/. Acesso em: 2 jul. 2024.

31 TSOMIDIS, Theo. Freedom of expression. in turbulent times – comparative approaches to dangerous speech: the ECtHR and the US Supreme Court. The International Journal of Humam Rights, 26:3, 379-399. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2021.1928084. Acesso em: 2 jul. 2024.

32 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. U.S. Reports: Yates v. United States, 354 U.S. 298.1956. Periodical. Disponível em: https://www.loc.gov/item/usrep354298/. Acesso em: 3 jul. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Ohio, 1969, o Tribunal concluiu que o Estado não poderia proibir discurso em que se defenda o uso da força ou a violação do Direito, exceto quando tal "defesa seja direcionada a incitar ou produzir ação ilícita iminente e seja suscetível de incitar ou produzir tal ação"[33].

Nessa esteira, destaca **João Carlos Souto** que no caso **New York Times Co.** *v.* **United States**, conhecido como **The Pentagon Papers**, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela possibilidade de jornais continuarem a veicular o **Pentagon Papers**, um dossiê com informações sensíveis a respeito da atuação do país na Guerra do Vietnã. Segundo esclareceu o Juiz Hugo Black, na ocasião, o Poder Executivo, ao tentar impedir que os jornais circulassem a documentação, pareceu ter se "esquecido da finalidade essencial e da história da Primeira Emenda"[34]. Para **Souto**, o caso ilustra como "a liberdade, na sua acepção ampla, é um valor caro ao povo norte-americano"[35].

Tal maneira de se escrutinar a liberdade de expressão está muitíssimo conectada com o conciso texto constitucional dos Estados Unidos e com a cultura do país, **não sendo, contudo, observada em outras jurisdições, a exemplo do Brasil.**

Essa constatação é um indício de que o modelo adotado no Brasil, o qual foi **inspirado na seção 230 do CDA, não é compatível com a nossa concepção de liberdade de expressão, segundo a qual esse direito nem sempre prevalecerá presentes outros direitos fundamentais**. Exemplo disso é o paradigmático **Caso Elwanger**[36], julgado por esta Corte em 2004, envolvendo um editor condenado por crime de racismo por divulgar livros de conteúdo antissemita. O Plenário decidiu que a "liberdade de expressão não consagra o 'direito à incitação ao racismo', dado que **um**

---

33 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. U.S. Reports: Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444. 1968. Periodical. Disponível em: https://www.loc.gov/item/usrep395444/. Acesso em: 3 jul. 2024.

34 SOUTO, João Carlos. **Suprema Corte dos Estados Unidos**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 251.

35 Ibidem, p. 250.

36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 82.424, Rel. Min. **Maurício Correa**, Plenário, DJ de 19/3/04.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas". Ademais, no que tange, especificamente, aos discursos perigosos às instituições democráticas, a lei brasileira considera crime "**tentar,** com emprego de violência ou **grave ameaça**, **abolir o Estado Democrático de Direito**, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais" (art. 359-L do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.197, de 2021).

Outros modelos de regulação para serviços digitais, **sobretudo os cogitados ou aprovados mais recentemente**, parecem caminhar no sentido de uma **maior responsabilidade** dos provedores de serviços intermediários, em especial para os serviços de plataformas **online**[37]. Muitas dessas propostas normativas e legislações preveem, inclusive, **critérios e procedimentos** para a regulação do discurso na internet, sinalizando para uma compreensão mais ponderada acerca das liberdades de expressão e de informação no ambiente digital**.**

Nesse sentido, verifica-se que, ainda na América do Norte, o Governo do Canadá apresentou, em fevereiro de 2024, projeto de lei (Bill C-63) objetivando a criação do **Online Harms Act**[38]. O projeto prevê que são ilícitos o conteúdo que vitimize sexualmente uma criança ou revitimize um sobrevivente; o conteúdo íntimo comunicado sem consentimento; o conteúdo usado para intimidar uma criança; o conteúdo que induza uma criança a se machucar; o conteúdo que fomente o ódio; o conteúdo que incite a violência; e o conteúdo que incite extremismo violento ou terrorismo. Ainda de acordo com o projeto, os serviços de mídia social estão sujeitos ao **dever de agir com responsabilidade**, ao dever de proteger as crianças e ao dever de tornar determinado conteúdo inacessível.

Já na Austrália, surgiu em 2021 o **Online Safety Act,** tornando os

37 Para os fins das Diretivas da União Europeia, os serviços de plataformas **online** são uma subespécie de dos provedores de hospedagem, que, por sua vez, fazem parte dos provedores de serviços intermediários.

38 GOVERNMENT OF CANADA. Proposed Bill to address Online Harms. Disponível em: https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/online-harms.html. Acesso em: 3 jul. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

prestadores de serviços online **responsáveis pela segurança online dos usuários de seus serviços**[39]. Entre as medidas estabelecidas, a legislação exigiu desses provedores, o **desenvolvimento de códigos** para regular conteúdos ilegais e restritos (como, **v.g.**, terrorismo, abuso sexual infantil, violência de alto impacto, nudez etc.), a serem aplicados em diversas áreas, como plataformas de mídia social, serviços de mensagens eletrônicas, motores de busca etc. A legislação também criou um esquema de proteção contra abuso cibernético para adultos; reduziu o tempo para que os provedores de serviços **online** respondam um aviso de remoção do **eSafety Comissioner**; ampliou a defesa das crianças contra o **cyberbullying**; tratou do combate ao compartilhamento não consensual de imagens íntimas; apresentou expectativas básicas de segurança **online** para os provedores de serviços **online**, além de regular os sistemas de reclamações[40].

No Reino Unido, o **Online Safety Act**[41], de outubro de 2023, tornou as empresas de mídia social e os serviços de busca **mais responsáveis pela segurança** de seus usuários[42]. Além disso, a nova lei se aplicaria também a serviços de mensagens instantâneas.

O **Online Safety Act** prevê, por exemplo, a obrigação de os prestadores de serviços digitais **removerem conteúdo ilegal e de impedirem que ele apareça**. São considerados ilegais os conteúdos relacionados a abuso sexual infantil, comportamento controlador ou coercitivo, violência sexual extrema, pornografia extrema, fraude, ofensas à ordem pública agravadas por motivos raciais ou religiosos, incitação à violência, imigração ilegal e tráfico de pessoas, promoção ou facilitação

---

39 AUSTRALIAN GOVERNMENT. Online Safety Act 2021. Disponível em: https://www.legislation.gov.au/C2021A00076/latest/text. Acesso em: 3 jul. 2024.

40 ESAFETYCOMMISSIONER. Learn about the Online Safety Act. 18/03/2024. https://www.esafety.gov.au/newsroom/whats-on/online-safety-act. Acesso em: 1º jul. 2024.

41 UNITED KINGDOM. Online Safety Act 2023. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50. Acesso em: 1º jul. 2024.

42 UNITED KINGDOM. Guidance: Online Safety Act: explainer. Published 8 May 2024. Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications/online-safety-act-explainer/online-safety-act-explainer. Acesso em: 1º jul. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

do suicídio, abuso de imagem íntima, venda de drogas ilegais ou armas, exploração sexual e terrorismo. Quanto ao conteúdo prejudicial às crianças, estipula que elas devem ser impedidas de acessar pornografia e conteúdo que incentiva, promove ou fornece instruções para automutilação, transtornos alimentares ou suicídio.

O diploma britânico também prevê que o órgão de comunicação denominado **Office Of Communications,** ou simplesmente OFCOM, desenvolva orientações e códigos de prática definindo como as plataformas podem cumprir com suas obrigações.

Quanto aos países integrantes da União Europeia, destaco que, na **Alemanha**, o **Network Enforcement Act (NetzDg)**[43], editado em 2017, regulamenta especificamente os **provedores de redes sociais** por conteúdos publicados em suas plataformas, definindo aqueles como "provedores de serviços de telecomunicações, que, com a **intenção de obter lucro**, operam plataformas na internet, as quais são destinadas ao **compartilhamento de conteúdo entre usuários** ou sua **disponibilização ao público**" (tradução livre). A norma explicitamente exclui desse conceito as plataformas jornalísticas, que se responsabilizam pelo conteúdo que postam, e os aplicativos de mensagens, como **WhatsApp** e **Telegram**, além de limitar o escopo da lei às redes sociais que possuem mais de dois milhões de usuários[44].

A lei exige desses provedores a rápida remoção de conteúdos ilegais, como discursos de ódio, sob pena da imposição de pesadas multas. O **NetzDg** estipula que as **redes sociais com pelo menos de 2 milhões de usuários** ofereçam a eles **um procedimento para reclamações que seja facilmente reconhecível, diretamente acessível e permanentemente disponível, além de transparente e eficiente**. Esse procedimento deve

---

43 BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ. Regeln gegen Hass im Netz – das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Disponível em: https://www.bmj.de/DE/themen/digitales/digitale_kommunikation/netz_dg/netz_dg_artikel.html. Acesso em: 3 jul. 2024.

44 BREGA, Gabriel Ribeiro. A regulação de conteúdo nas redes sociais: uma breve análise comparativa entre o NetzDG e a solução brasileira. **Revista Direito GV**, v. 19, p. e2305, 2023.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

garantir que os provedores de redes sociais

> "(i) tomem conhecimento imediato da reclamação e confirmem se o conteúdo denunciado é ilegal e deve ser removido ou bloqueado;
>
> (ii) removam ou bloqueiem acesso a conteúdo **manifestamente ilegal** no prazo de **24 horas**;
>
> (iii) removam ou bloqueiem acesso a **conteúdo ilegal** no prazo de **7 dias** do recebimento da reclamação. O prazo de 7 dias poderá ser estendido se: (a) a decisão acerca da ilegalidade do conteúdo depender da análise de uma alegação de fato ou de alguma outra consideração fática. Nesses casos, a rede social pode (a.1) conceder ao usuário titular do conteúdo a oportunidade de responder à reclamação antes de tomar a sua decisão; ou (a.2) remeter a decisão a alguma instituição de autorregulação certificada nos termos da NetzDg e acate a recomendação;
>
> (iv) nos casos de remoção, as plataformas devem armazenar o conteúdo como prova por um período de 10 semanas; e
>
> (v) imediatamente notifiquem a pessoa que submeteu a reclamação e o usuário responsável pelo conteúdo a respeito de qualquer decisão, indicando os fundamentos da decisão.
>
> O procedimento deve, ainda, documentar todas as reclamações bem como as medidas tomadas para endereçá-la. A gestão das reclamações será monitorada mensalmente pela administração das redes sociais, e todas as deficiências organizacionais devem ser imediatamente retificadas"[45].

Referido ato normativo estabelece, outrossim, pesadas multas por ações ou omissões, **sistemáticas e persistentes**, incluindo a não publicação de relatório adequado de transparência ou a não instituição de

45 BARROSO, Luna Van Brussel. **Liberdade de expressão e democracia na era digital: O impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo**. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 195-196.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

um procedimento para gestão das denúncias feitas[46].

De acordo com **Luna Van Brussel Barroso**,

> "[a] principal crítica feita à NetzDg é a de que ela levaria à remoção ou ao bloqueio excessivo de conteúdo, pois as plataformas, para evitar a aplicação de sanção, removeriam todo o conteúdo denunciado ou, ao menos, todo aquele que fosse potencialmente problemático. **No entanto, alguns estudos sugerem que, na prática, esse temor foi mitigado por dois elementos relevantes: (i) o fato de as sanções só serem aplicadas em caso de violações sistêmicas; e (ii) o fato de as Cortes alemãs conhecerem ações que pedem a restituição de conteúdo removido. Por isso, alguns anos após o início da vigência da lei, os relatórios de transparência publicados não indicam necessariamente uma tendência de remoção excessiva**"[47].

A República da Irlanda editou, em 2022, o **Online Safety and Media Regulation Act**, visando enfrentar a disseminação de conteúdo prejudicial **online**[48]. O Comissário de Segurança **Online**, como parte da **Coimisiún na Meán** (Comissão de Mídia), segundo a legislação irlandesa, pode responsabilizar os provedores de serviços digitais de acordo com códigos de segurança, os quais "definirão obrigações em relação a como esses serviços abordam, em um nível sistêmico, a disponibilidade de categorias definidas de conteúdo **online** prejudicial"[49]. Nos termos dessa legislação, haveria conteúdo **online** prejudicial relacionados a crimes e conteúdo **online** prejudicial não infracional.

---

46 Ibidem, p. 196.

47 Ibidem, p. 197-198.

48 IRELAND. Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media. Online Safety and Media Regulation Act 2022. Published on 10 January 2020. Last updated on 5 April 2023. Disponível em: https://www.gov.ie/en/publication/d8e4c-online-safety-and-media-regulation-bill/#further-information. Acesso em: 3 jul. 2024.

49 IRELAND. Online Safety and Media Regulation Act 2022. Disponível em: https://www.irishstatutebook.ie/eli/2022/act/41/enacted/en/html. Acesso em: 3 jul. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

No âmbito da União Europeia há regulamentos que **procuram separar a regulação das redes e dos serviços de comunicações eletrônicas da regulamentação dos conteúdos**. Especialmente sobre a regulamentação de conteúdos, os objetivos visados são de interesse geral, "tais como a liberdade de expressão, o pluralismo dos meios de comunicação social, a imparcialidade, a diversidade cultural e linguística, a inclusão social, a defesa dos consumidores e a proteção de menores". No entanto, esclarece-se que a separação entre a regulação das comunicações eletrônicas e a regulação dos conteúdos não impede que se tenham em consideração **as ligações existentes entre eles**, de modo a garantir o pluralismo dos meios de comunicação, a diversidade cultural e a defesa dos consumidores[50].

No que interessa ao presente julgamento, o **Digital Services Act (DSA)**, aprovado pela União Europeia no final de 2022, atualiza as diretivas existentes para fazer frente às transformações digitais e à utilização crescente dos serviços e modelos de negócios novos e inovadores, como as **redes sociais** e as **plataformas que permitem aos consumidores celebrarem contratos à distância** para aquisição de produtos ou serviços. Seu objetivo é o de **prevenir atividades ilegais e prejudiciais online e a propagação de desinformação**. Com efeito, a diretiva enumera e define uma série de serviços da "sociedade da informação" (art. 3º), em especial os serviços intermediários, e estabelece "regras harmonizadas para um ambiente em linha seguro, previsível e fiável". Entre os serviços intermediários estão:

(i) **simples transporte**[51], de que são exemplos transporte até os pontos de troca de tráfego na internet; pontos de acesso sem fios; redes privadas virtuais; serviços e resolvedores de DNS**;** registros de nomes de domínio de nível superior; agentes de registro; autoridades de

50 Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018. Considerando (7), p. 37. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972. Acesso em 22 nov. 2024.

51 Art. 3º, "g", i - "consiste na transmissão, através de uma rede de comunicações, de informações prestadas por um destinatário do serviço ou na concessão de acesso a uma **rede** de comunicações".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

certificação que emitem certificados digitais; voz sobre IP; e outros serviços de comunicação interpessoal;

(ii) **armazenagem temporária**[52], de que são exemplos a disponibilização exclusiva de redes de distribuição de conteúdo; **proxies** reversos; ou **proxies** de adaptação de conteúdo; e

(iii) **alojamento virtual**[53], que incluem plataformas em linha[54] e motores de pesquisa em linha[55]. Os **consideranda** do DSA citam como exemplos a computação em nuvem; alojamento **web**; serviços de referenciação pagos ou serviços que permitam a partilha de informações e conteúdo **online**, incluindo o armazenamento e o compartilhamento de arquivos.

Conforme esclarece o regulamento europeu, "os serviços intermediários podem ser prestados isoladamente, como parte de outro tipo de serviço intermediário ou simultaneamente com outros serviços

---

52 Art. 3º, "g", ii) - "consiste na transmissão, através de uma rede de comunicações, de informações prestadas por um destinatário do serviço, que envolve a armazenagem automática, intermédia e temporária dessas informações efetuada apenas com o objetivo de tornar mais eficaz a transmissão posterior das informações a outros destinatários, a pedido destes".

53 De acordo com o art. 3º (g) (2), DSA, "um serviço de alojamento virtual consiste na armazenagem de informações prestadas por um destinatário do serviço e a pedido do mesmo".

54 Art. 3º, (i) DSA - "Plataforma em linha», um serviço de alojamento virtual que, a pedido de um destinatário do serviço, armazene e difunda informações ao público, a menos que essa atividade seja um elemento menor e meramente acessório de outro serviço ou uma funcionalidade menor do serviço principal e que, por razões objetivas e técnicas, não possa ser utilizado sem esse outro serviço, e que a integração desse elemento ou dessa funcionalidade no outro serviço não constitua uma forma de contornar a aplicabilidade do presente regulamento".

55 Art. 3º, (j) Motor de pesquisa em linha», um serviço intermediário que permite aos utilizadores fazer pesquisas para consultar, em princípio, todos os sítios na Internet, ou sítios Internet numa determinada língua, com base numa pesquisa sobre qualquer assunto, sob a forma de uma palavra-chave, comando de voz, frase ou outros dados, e que fornece resultados em qualquer formato nos quais pode ser encontrada informação relacionada com o tipo de conteúdo solicitado".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

intermediários". Assim, determinar se um serviço específico se enquadra na definição de "simples transporte", de "armazenamento temporário" ou de "hospedagem virtual" depende exclusivamente de suas funcionalidades técnicas, o que pode evoluir com o tempo e deve ser avaliado caso a caso.

O DSA ainda prevê, expressamente, que não há uma obrigação de monitoramento generalizado dos conteúdos postados por terceiros em plataformas digitais (artigo 8º). No entanto, para afastar a responsabilidade sobre esses conteúdos, há um sistema estrito de **accountability**, por meio de obrigações de **due diligence**, previstas no Capítulo III da citada norma, **aplicável a todos os prestadores de serviços intermediários, de modo a garantir um ambiente *online* transparente e seguro**[56].

Deve-se destacar, outrossim, que a ausência do dever de monitoramento generalizado **não afasta** a possibilidade de vigilância voluntária por iniciativa própria dos provedores de serviços intermediários (artigo 7º), gerando a responsabilidade de tomar as medidas necessárias quando os provedores tiverem conhecimento de **conteúdos ilícitos**, por meio dessa vigilância voluntária[57]. Vale notar também que há uma **tendência na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e nas decisões administrativas da Comissão Europeia no sentido de impor certo dever de vigilância, em casos mais**

56 HUSOVEC, Martin. Rising above liability: the Digital Services Act as a blueprint for the second generation of global internet rules. Berkely Technology Law Journal, Vol. 38, nº 3 (págs. 909-912).

57 WILMAN, Folkert. Between preservation and clarification: the evolution of the DSA's liability rules in light of the CJEU's case law. In: van Hoboken, Joris V. J. and Quintais, João Pedro and Appelman, Naomi and Fahy, Ronan and Buri, Ilaria and Straub, Marlene, Putting the Digital Services Act Into Practice: Enforcement, Access to Justice, and Global Implications (March 10, 2023). Amsterdam Law School Research Paper nº. 13, 2023, Institute for Information Law Research Paper No. 03, 2023, Verfassungsbooks. https://doi.org/10.17176/20230208-093135-0, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4384266 (págs. 41 e 46).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

sensíveis[58]**.**

O regulamento europeu estabelece um **sistema de isenção de responsabilidade** por conteúdos ilegais de terceiros. Assim, no caso dos serviços de **simples transporte**, **a responsabilidade por danos é afastada desde que** o provedor do serviço **não tenha** (i) iniciado a transmissão, (ii) selecionado o recebedor de tal transmissão e (iii) selecionado ou modificado a informação contida na transmissão.

Os provedores de **armazenagem temporária (*caching*)**, por seu turno, **não são responsáveis**, em regra, nos casos em que: (i) não modificarem as informações; (ii) cumprirem as condições de acesso à informação; (iii) cumprirem as regras relativas à atualização das informações, especificadas de maneira amplamente reconhecida e utilizada pela indústria; (iv) não interferirem na utilização legítima da tecnologia, amplamente reconhecida e usada pela indústria, para obter dados acerca do uso da informação; e (v) agirem rapidamente para remover ou impedir o acesso às informações armazenadas, após obter conhecimento real acerca do fato de a informação, na fonte inicial de transmissão, ter sido removida da rede, ou seu acesso ter sido desativado, ou de uma autoridade judicial ou administrativa ter ordenado tal remoção ou incapacitação.

Por fim, os prestadores de serviços de **alojamento virtual (provedores de hospedagem), como regra, não são responsáveis, desde que:** (i) não tenham conhecimento real de atividades ilegais ou de conteúdos ilegais e, no que diz respeito a pedidos de indenização, não tenham conhecimento de fatos ou de circunstâncias que demonstrem a atividade ilegal ou os conteúdos ilegais; e, (ii) ao obterem tal conhecimento ou ciência, terem agido rapidamente para remover ou impedir o acesso ao conteúdo ilegal.

Note-se que o **DSA** só explicita quando o prestador do serviço **NÃO PODE ser responsabilizado** por conteúdos fornecidos por terceiros. Isso ocorre porque **a regra é da responsabilização** e, para isso, é preferencial a

58 GOSZTONYI, Gergely. GALEWSKA, Ewa. SKOLKAY, Adrej. Challenges of Monitoring Obligations in the European Union's Digital Services Act. ELTE Law Journal, 2024 (1) https://doi.org/10.54148/ELTELJ.2024.1.45 (pág. 59).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

aplicação da legislação interna dos estados nacionais. Trata-se, assim, como se disse, de um **sistema de isenção de responsabilidade**, pelo qual se procura deixar claro que as regras nele contidas não podem ser entendidas como "**uma base positiva para determinar quando um prestador pode ser responsabilizado**". Tal determinação positiva deve decorrer das regras de direito nacional aplicáveis.

Além disso, o regulamento europeu enumera uma lista de **obrigações gerais de devida diligência** – relativas à apresentação de relatórios de transparência (art. 15); à observância de certos requisitos para a elaboração e a atualização de seus termos e condições de serviço, levando-se em conta os direitos fundamentais (art. 14); ao estabelecimento de pontos de contato e representante legal (arts. 12 e 13) –, **aplicável a todos os prestadores de serviços intermediários**, para assegurar um ambiente virtual transparente e seguro.

Além disso, há uma seção inteiramente dedicada a **obrigações adicionais**, aplicáveis aos provedores de serviços de **hospedagem virtual**, que incluem (i) **mecanismos de notificação e de ação** para que qualquer pessoa ou entidade possa informar o intermediário acerca da presença, em seus serviços, de elementos específicos de informação que tais pessoas ou entidades consideram como conteúdo ilegal (art. 16); (ii) o **fornecimento**, a qualquer destinatário do serviço afetado, **das razões da imposição de determinadas restrições** em virtude de a informação fornecida pelo destinatário do serviço ser conteúdo ilegal ou incompatível com os seus termos e condições (art. 17); e (iii) **a notificação de suspeitas de ofensas criminais**, quando o provedor de serviços de hospedagem tiver ciência de qualquer informação que leve a tal conclusão, nos termos definidos pelo regulamento (art. 18).

Há, ainda, uma minudente regulamentação especificamente para os serviços de plataformas *online* abarcadas na categoria de alojamento virtual (serviços de hospedagem).

Para os fins do DSA, os serviços de comunicações interpessoais – como o **de mensageria privada e de correio eletrônico – "estão excluídos do âmbito da definição de plataformas em linha, uma vez que são**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

utilizados para comunicação interpessoal entre um número finito de pessoas, determinado pelo remetente da comunicação". As obrigações impostas no regulamento, no entanto, "podem ser aplicadas aos serviços que permitam a disponibilização de informações **a um número potencialmente ilimitado de pessoas, não determinado pelo remetente da comunicação, tais como os grupos públicos ou canais abertos.**[59]

Os prestadores de serviços de **plataformas online** ficam sujeitos a todas as obrigações já citadas e também ao dever de estabelecer um **sistema interno de gestão de reclamações** (art. 20) e de disponibilizar a seus usuários acesso a ele e à **resolução extrajudicial dos litígios** (art. 21); de conceder **sinalizadores de confiança**, a pedido de qualquer entidade que demonstre possuir conhecimentos especializados e competências específicas para a **detecção, identificação e notificação de conteúdos ilegais**, ser independente de qualquer fornecedor de plataformas em linha, e realizar suas atividades tendo em vista a apresentação de notificações de forma diligente, precisa e objetiva (art. 22); estabelecer **medidas de proteção contra as notificações e as contra-notificações abusivas** (art. 23); apresentar relatórios de transparência (art. 24); assegurar que anúncios publicitários exibidos aos destinatários individuais possam ser identificados de forma clara, concisa e inequívoca (art. 26); informar, em linguagem clara e acessível, os principais parâmetros utilizados nos sistemas de recomendação (quando houver) (art. 27); **proibir anúncios dirigidos a crianças** e baseados em características especiais desses usuários (art. 28); observar obrigações especiais no caso de **marketplaces**[60], **exceto quando se tratar de micros e pequenas empresas (art. 29)**, como as de contar com informações que permitam a **rastreabilidade dos comerciantes** que promovem mensagens ou oferecem produtos ou serviços em seu ambiente (art. 30); assegurar

59 Regulamento (UE) 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de outubro de 2022. Considerando (14). Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972. Acesso em 22 nov. 2024.

60 Aplicando-se, inclusive, as regras do Direito da União em matéria de defesa dos consumidores e segurança dos produtos, incluindo os Regulamentos (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 e as Diretivas 2001/95/CE e 2013/11/UE.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

que sua plataforma seja pré-concebida para possibilitar o cumprimento, por parte dos comerciantes, da obrigação de prestar informação pré-contratual quanto à conformidade e segurança dos produtos oferecidos (art. 31); e, quando tome conhecimento de que um produto ou serviço ilegal foi oferecido por meio de sua plataforma, informar aos consumidores que adquiriram produtos ou serviços ilegais (art. 32) do fato de o produto ou serviço ser ilegal, da identidade do comerciante e dos meios de reparação aplicáveis (art. 32).

Por fim, os prestadores de serviços de **plataformas online de grande dimensão** – definidas como aquelas cujo número de destinatários ultrapassa um limiar operacional fixado em 45 milhões – ficam sujeitos a todas as obrigações dos três grupos anteriores e também a obrigações em matéria de **avaliação e gestão de riscos sistêmicos** de difusão de conteúdos ilegais através dos seus serviços; dos efeitos negativos reais ou previsíveis no exercício dos direitos fundamentais; dos efeitos negativos reais ou previsíveis no discurso cívico e nos processos eleitorais, bem como na segurança pública, devendo examinar **se** e **como** esses riscos sistêmicos são influenciados pelos sistemas de recomendação ou qualquer outros sistema algorítmico; pelos sistemas de moderação de conteúdos; pelos termos e condições de uso; pelos sistemas de seleção e exibição de anúncios publicitários e pelas práticas relacionadas a dados (art. 34). Essas plataformas devem atuar para a **atenuação de riscos** por meio de **auditoria externa e independente** (art. 37) e de **função interna de verificação de conformidade** (art. 41); e de obrigações de **apresentação de relatórios semestrais de transparência** (art. 42).

Ainda no contexto da União Europeia, cabe ressaltar que a Corte Europeia de Direitos Humanos adota, em comparação com a Suprema Corte dos Estados Unidos, **um limiar mais baixo ao escrutinar o exercício da liberdade de expressão, quando em jogo um discurso perigoso para as instituições democráticas**.

Aliás, a Convenção Europeia de Direito Humanos prevê, de maneira expressa, em seu art. 10, que a liberdade de expressão

> "implica deveres e responsabilidades, pode ser submetida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial"[61].

Em breve síntese, os diferentes marcos regulatórios até aqui mencionados, em maior ou menor dimensão, buscam desenhar um regime de responsabilidade civil por danos aos direitos fundamentais e a outros direitos dos cidadãos, tutelados internamente, como os direitos do consumidor, a fim de se **assegurar um ambiente *online* seguro, previsível e fiável** e o **adequado enfrentamento da difusão de desinformação e de conteúdos ilícitos e, por conseguinte, dos riscos sociais** que a difusão desses conteúdos pode gerar.

Ademais, com exceção do sistema ainda vigente nos EUA, as demais regulações acima citadas partem de uma concepção mais ponderada da liberdade de expressão, incluindo na disciplina da matéria a proteção de outros direitos fundamentais também de grande relevância.

Outrossim, a abordagem regulatória dos serviços de plataformas digitais no direito comparado vem evoluindo no sentido de se estabelecer distinção entre os diferentes modelos de negócio ofertados nas plataformas **online**, com vistas a **atender às características específicas de cada um deles e à correspondente necessidade de submeter os prestadores à determinadas obrigações específicas**[62]. O art. 3º, inciso VI, do MCI, ao dispor que a lei deverá responsabilizar os agentes que atuam nos diversos modelos de negócios promovidos na internet, de acordo com as suas atividades, vai no mesmo sentido.

---

61 Disponível em https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4. Acesso em 25/7/24, às 19hs.

62 Vide os **consideranda** 13, 14 e 15 do Regulamento da União Europeia relativo a um mercado único para os serviços digitais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Como se observa, as experiências regulatórias internacionais, particularmente as diretivas da União Europeia (**v.g.**, o **Digital Services Act**, ou **DSA**) e as legislações dos Estados nacionais (como a **Network Enforcement Act**, ou **NetzDg**, editada pela Alemanha), evidenciam uma mudança significativa do paradigma regulatório para fazer frente aos desafios atuais, fornecendo, por isso, **insights** interessantes para o julgamento do presente recurso.

5. ALGUMAS CONCLUSÕES PARCIAIS

De tudo que foi exposto até aqui, é possível extrair algumas **conclusões parciais**:

Parte da problemática quanto ao **art. 19 do MCI** decorre do fato de essa regra específica ser invocada por todos os provedores de aplicações de internet – **e, frequentemente, ser aplicada pelo Poder Judiciário em favor deles, indistintamente** –, sem se levar em consideração a diretriz estabelecida no **art. 3º, inciso VI, do MCI**, de acordo com o qual os provedores de aplicações de internet devem responder civilmente conforme as atividades desenvolvidas, nos termos da lei, e, ainda, o **grau de interferência dessa(s) atividade(s)**, inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional.

Com efeito, da interpretação conjunta dos **arts. 3º, inciso VI, e 19 do MCI** resulta que esse último só deve ser aplicado quando se tratar de dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro e, ainda, assim levando em consideração **a conduta efetivamente realizada pelo provedor de aplicações** que possa ter concorrido para a ocorrência do dano alegado, para verificar **(i)** se houve ação ou omissão dolosa ou culposa do provedor e **(ii)** se há nexo de causalidade entre essa conduta e o dano.

Outra parte da problemática consiste em ignorar que o regime de responsabilidade previsto no MCI diz respeito **apenas** à responsabilidade dos provedores de internet **pelo conteúdo gerado por terceiro**, **não esgotando, portanto, o regime de responsabilidade a que se sujeitam esses provedores**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Assim, quando se tratar de **ato próprio**, o provedor de aplicação de internet deve responder na forma prevista no ordenamento jurídico. No Brasil, como é do conhecimento de todos, **a regra é a responsabilidade** e o **regime de responsabilidade brasileiro encontra-se disseminado por diversos dispositivos**. Casos haverá, então, em que o provedor de aplicações deverá responder na forma prevista no ordenamento jurídico brasileiro, com base no Código Civil (art. 186 e 187 c/c art. 927, **caput** e parágrafo único), ou no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), ou no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), ou na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), ou em outra lei esparsa, a depender das circunstâncias do caso e das regras clássicas de hermenêutica.

É dizer, **o MCI não contém todo o regime de responsabilidade aplicável aos provedores de aplicações de internet** e **o art. 19 do MCI não exclui todos esses provedores do regime de responsabilidade vigente no direito brasileiro.** Assim, em se tratando de dano decorrente de **atuação humana, por iniciativa própria ou atendendo a alguma reclamação específica,** de atuação **algorítmica** ou **automatizada** (incluída a eventualmente proveniente do uso de **ferramentas de inteligência artificial**) para a **recomendação, o impulsionamento (remunerado ou não) ou a moderação de conteúdos**, da qual resulte a remoção de conteúdo ou a suspensão ou bloqueio de usuários, **os provedores de aplicações poderão responder em conformidade com as regras existentes no ordenamento jurídico brasileiro como um todo.**

Na mesma direção argumenta **Flávia Lefèvre**, para quem o art. **19 do MCI** estaria sendo, "desde a edição da Lei nº 12.965/2014, **interpretado de forma profundamente equivocada**"[63] e, por isso, seria invocado como "justificativa indevida para que as plataformas deixem de responder por práticas abusivas e ilegais na sua atuação de gerenciamento de conteúdos que circulam em suas redes". Segundo a autora, essa leitura equivocada da norma significa "confundir a culpa por conteúdos ilícitos postado por

63 LEFÈVRE, Flávia. Mais do que dever de cuidado – Dever de segurança na Internet. Disponível em https://www.nic.br/noticia/na-midia/mais-do-que-dever-de-cuidado-dever-de-seguranca-na-internet/. Acesso em 18/7/23, às 14h57min.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

usuários com a culpa pelos efeitos decorrentes das práticas algorítmicas para gerenciamento de conteúdos", mediante recomendação, impulsionamento, ampliação ou redução de alcance, moderação etc. Ainda segundo a autora, os provedores de aplicações poderiam ser responsabilizados até mesmo pelas "condutas permissivas do uso de plataformas de mensagens privadas para a difusão em larga escala de desinformação, com o uso ilegal de dados pessoais"[64].

Há, ainda, um terceiro aspecto que reputo indispensável examinar desde já, porque diretamente relacionado à distinção que aqui fazemos entre o ato próprio do provedor de aplicações – quando recomenda, impulsiona ou modera, por atuação humana, algorítmica ou automatizada – e o ato do terceiro que publica ou posta o conteúdo.

Com certa frequência, os provedores de aplicações invocam o **princípio da neutralidade da rede** (MCI, art. 3º, inciso IV) para justificar uma **suposta isenção de responsabilidade**.

De fato, tecnicamente a internet foi construída com base em uma tecnologia que **evita a censura e pressupõe a neutralidade**, no sentido de que cabe a essa "rede de redes" transportar pacotes de dados até o seu destino, ainda que seja necessário fracioná-los e fazê-los circular por meio de caminhos alternativos, dado o congestionamento ou a obstrução das vias principais, **não se podendo, como regra, priorizar alguns deles em detrimento de outros.** É assim que a internet faz os dados transitarem sem obstáculos, **independentemente da informação neles contida**, e é por isso que se preconiza a **inimputabilidade da rede** – ou seja, da própria internet – pelos ilícitos cometidos na ambiência virtual. Como esclarece **Clara Iglesias**, a neutralidade "impediria, por exemplo, que os operadores cobrem dos usuários valores diferenciados de tráfego de dados utilizados"[65] ou que "privilegiem de alguma forma a qualidade do tráfego do conteúdo de determinados serviços"[66].

---

64 Ibidem.

65 KELLER, Clara Iglesias. **Regulação nacional de serviços na Internet: exceção, legitimidade e o papel do Estado**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 47.

66 Ibidem, p. 47.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

É nesse sentido que o MCI enumera, entre os princípios que regem o uso da internet no país, a **neutralidade de rede** e sobre ele dispõe, no art. 9º, para esclarecer que

> "[o] responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação".

Essa disciplina é complementada pelo disposto no **Decreto nº 8.771**, de 11 de maio de 2016, que regulamenta, entre outras matérias, **as** hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego.

No entanto, constatar que a internet é – deve ser – neutra, para que se tenha uma internet livre e apta à permanente inovação, **não implica reconhecer que todos os provedores de internet são neutros**. Presume-se que os **provedores de conexão** sejam neutros, sob pena de se estabelecer um regime de monitoramento e vigilância constante sobre os usuários respectivos, incompatível como nosso sistema jurídico-constitucional, mas essa presunção **não é absoluta nem deve recair sobre os provedores de aplicações.** Como visto, **no atual estado da arte, considerando, sobretudo, os atuais modelos de negócios implantados**, **esses provedores nem são meros intermediários nem são neutros**. Ao contrário. **Muitos desses provedores adotam postura ativa e intencional ao gerir o fluxo informacional de seus ecossistemas.**

Registro, ainda, por oportuno, que a neutralidade de provedores de serviços intermediários quanto aos conteúdos produzidos por terceiros foi abordada em importantes decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, anteriores ao Regulamento nº 2022/2066 (**Digital Services Act - DSA**), que hoje disciplina os serviços digitais e, lá, **a conclusão não foi diferente da que aqui defendemos**.

Com efeito, o Tribunal de Justiça da União Europeia, interpretando o artigo 14 da Directiva 2000/31 (norma substituída pelo Regulamento de Serviços Digitais – DSA, na sigla em inglês), estabeleceu **que a**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

responsabilidade dos prestadores de serviços intermediários só surgiria caso estes desempenhassem um papel ativo acerca dos conteúdos postados, como, por exemplo, ter conhecimento ou controle dos conteúdos armazenados. **Assim, *a contrario sensu*,** a **isenção de responsabilidade só estaria presente caso atuassem de forma neutra**, no sentido de que sua conduta fosse **meramente técnica, automática e passiva** em relação aos conteúdos de seus usuários.

Portanto, **uma suposta neutralidade dos provedores de aplicações não pode funcionar, impreterivelmente, como escudo contra a sua responsabilização**, mormente quando a experiência do direito comparado indica haver, no momento, um esforço para chamar os provedores de aplicação à responsabilidade.

6. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET

Parece-me evidente que o regime de responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdo de terceiros, previsto no art. 19 do MCI, **é inconstitucional, seja porque, desde a sua edição, foi incapaz de oferecer proteção efetiva aos direitos fundamentais e resguardar os princípios e valores constitucionais fundamentais nos ambientes virtuais**, conforme adiante se demonstrará, **seja porque**, como já demonstrado, **não está apto a fazer frente aos riscos sistêmicos que surgiram nesses ambientes, a partir do desenvolvimento de novos modelos de negócios e de seu impacto nas relações econômicas, sociais e culturais**. Na atual conjuntura, é imprescindível que os direitos fundamentais e os princípios e valores constitucionais fundamentais sejam assegurados mediante atuação **preventiva, mitigatória e reparatória** pelos provedores de aplicação.

Nessa linha, durante sua exposição na audiência pública, **Patrícia Peck**, que falou como representante do **Institutos Norberto Bobbio e Internet no Estado da Arte (ISTART)**, chamou atenção para as lacunas resultantes do que ela própria chamou de "**fenômeno de obsolescência**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

legislativa" causada pela veloz inovação tecnológica.

Gustavo Binenbojm vai além. Afirma o autor que "o art. 19 da Lei nº 12.965/2014, mesmo que tivesse nascido constitucional, sofreu um **processo de inconstitucionalização**", que se verificaria

> "(i) pela mudança no substrato fático que embasou a norma devido à transformação na forma de funcionamento da internet, que não mais corresponde à neutralidade na atuação dos provedores que justificara a limitação da sua responsabilização a hipóteses de ordem judicial descumprida; e (ii) pela maneira com que, a partir das referidas transformações, a política desenhada pelo legislador se demonstrou deficiente na proteção tanto da liberdade de cada cidadão para exprimir suas ideias com liberdade, quanto de outros direitos fundamentais"[67].

Não há como discordar dessas conclusões, sobretudo quando se observa que houve uma **acelerada evolução tecnológica**, seguida de uma **grande transformação econômica, social e cultural**, a darem causa a uma **multiplicidade de novos problemas e desafios**, de que são exemplos a crescente violência digital, o fenômeno da desinformação e das campanhas de notícias fraudulentas e a total insegurança jurídica e patrimonial dos usuários que, nos serviços oferecidos nas plataformas **online**, ficam mais expostos a fraudes e golpes.

Aliás, as fraudes digitais e os golpes envolvendo transações bancárias e financeiras, pagamentos via **PIX** e engenharia social são uma realidade mais comum do que se pode imaginar. Estima-se, com base em dados do sistema financeiro nacional, que mais de **1,5 milhão** de clientes são vítimas dessas práticas por ano, o que corresponde a mais de **2 bilhões** de reais de prejuízo às famílias em todo o país. Segundo pesquisa DataFolha de agosto de 2024**, 1 em cada 4 brasileiros perdeu dinheiro**

---

67 Parecer elaborado em consulta a respeito da constitucionalidade do art. 19 do MCI, formulada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), que atua nos autos como **amicus curiae**, e anexado no e-Doc. 234.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

em golpes digitais nos 12 meses anteriores à pesquisa. Ainda segundo o levantamento, **80% dos golpes ocorrem em plataformas online de compartilhamento de conteúdo e ferramentas de busca de grande dimensão**. É uma situação de **completa insegurança jurídica e à ordem pública**, mormente quando se considera a maior dificuldade dos órgãos de persecução penal relativamente à investigação de crimes dessa natureza.

Paralelamente, observa-se uma **flagrante omissão inconstitucional,** caracterizada pela proteção deficiente de direitos fundamentais no meio ambiente digital, notadamente do direito à liberdade de expressão (CF, art. 5º, incisos IV e IX, e art. 220); do princípio democrático e do Estado de Direito (CF, art. 1º); das garantias de igualdade e de preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III; art. 3º, incisos I e IV; art. 5º, **caput** e inciso XLI); e da segurança e ordem pública (CF, art. 5º, **caput**, e art. 144).

6.1. Da indevida hierarquização entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais

A leitura atenta do art. 19 do MCI revela que o **dispositivo pretende, declaradamente, conferir à liberdade de expressão – e à vedação à censura – uma posição de preferência, de preeminência, de superioridade, em tese e *a priori*, em detrimento de outros direitos fundamentais.**

Essa pretensão não se sustenta do ponto de vista constitucional, eis que **nem a Constituição de 1988 estabelece hierarquia ou qualquer forma de escalonamento ou gradação entre os direitos fundamentais**. A rigor, todos esses direitos gozam do mesmo **status** e da mesma proteção, **não se podendo estabelecer, abstratamente, a primazia ou a precedência de um (ou de alguns) em detrimento dos demais**. Nesse sentido, também **não se mostra legítimo** – e, a meu ver, **não se pode admitir** – que **o legislador ordinário**, ainda que imbuído de propósitos nobres, estabeleça, **em tese e *a priori***, a primazia ou a preferência da liberdade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

expressão (e da vedação à censura) em relação a outros direitos fundamentais e aos valores constitucionais que porventura possam com ele conflitar.

Uma solução assim, rígida e abstrata, ofende o princípio da unidade da Constituição, importantíssimo princípio hermenêutico, segundo o qual, como bem definiu o Ministro **Eros Grau**, "[n]ão se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços"[68]. Com efeito, as normas constitucionais são, nas palavras de **Gilberto Bercovici**, "fruto da vontade unitária do Poder Constituinte" e, uma vez geradas simultaneamente, não podem estar em conflito e "não há nem pode haver hierarquia entre elas"[69].

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já **rechaçou expressamente a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias**, afirmando que nem mesmo as cláusulas pétreas poderiam ser invocadas para sustentação da tese da inconstitucionalidade de "normas constitucionais inferiores" em face de "normas constitucionais superiores", eis que a Constituição as teria previsto "apenas como limites ao Poder Constituinte derivado ao rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário" (ADI nº 815, Rel. Min. **Moreira Alves**, Tribunal Pleno, julgado em 28/3/96, publicado em 10/5/96).

Não havendo hierarquia entre normas constitucionais originárias e, mais especificamente, entre direitos fundamentais e/ou entre esses e os princípios ou valores constitucionais, eventual conflito entre eles deve ser resolvido diante das peculiaridades do caso concreto pela **técnica da ponderação de interesses**.

Ademais, **a concepção de que a liberdade de expressão usufruiria de primazia, de preeminência, em detrimento dos demais direitos fundamentais, deve ser tomada *modus in rebus***. Explica-se:

Na **ADPF nº 130**, Rel. Min. **Ayres Britto**, em que declarada a não

68 GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e Crítica**. 2. ed. São Paulo: Editora RT, p. 181.

69 BERCOVICI, Gilberto. O princípio da unidade da Constituição. **Revista de Informação Legislativa.** Brasília, ano, v. 37, p. 95-99, 2000.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

recepção da Lei de Imprensa pela ordem constitucional de 1988, verifica-se que se cogitou da liberdade de expressão como uma espécie de "sobredireito fundamental", cujo exercício colocaria em "um estado de momentânea paralisia" o usufruto dos demais direitos fundamentais, em virtude do mecanismo de calibração temporal de princípios, extraído do art. 220 da Carta Magna. No entanto, como se pode constatar da leitura atenta e integral das transcrições, ao longo do julgamento da citada arguição, **a maioria dos Ministros se manifestou, quanto a esse ponto específico, pela necessidade de ponderação entre os direitos fundamentais eventualmente em conflito, sem se atribuir, aprioristicamente, a prevalência de um deles em detrimento dos outros**.

Ressalto, a respeito, as palavras pedagógicas do Ministro **Menezes Direito**:

> "(...) do ponto de vista científico, a liberdade de expressão integra, necessariamente, o conceito de democracia, política, porquanto significa uma plataforma de acesso ao pensamento e à livre circulação das ideias. Mas essa liberdade, vista como instituição e não como direito, divide espaço constitucional com a dignidade da pessoa humana, que lhe precede em relevância pela natureza mesma do ser do homem, sem a qual não há nem liberdade, nem democracia. Essa precedência, no entanto, não significa que exista lugar para sacrificar a liberdade de expressão no plano das instituições, que regem a vida das sociedades democráticas".

Recordo, ainda, as sempre pertinentes considerações do Ministro **Celso de Mello**, o qual deixou patente o **caráter não absoluto da liberdade de expressão** ao afirmar que ela **não implica a imunidade para os atos de caluniar, difamar e injuriar**, bem como **não justifica a apologia a fatos criminosos, ou a incitação ao ódio contra qualquer pessoa, povo ou grupo social**. Nesse sentido, destaco:

> "**Cabe referir**, neste ponto, a própria Convenção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), **cujo artigo 13 exclui** do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento 'toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência (art. 13, § 5º).

Tenho por irrecusável, por isso mesmo, **que publicações que extravasam**, abusiva e criminosamente, **o exercício ordinário** da liberdade de expressão **e** de comunicação, **degradando-se** ao nível primário do insulto, da ofensa **e**, sobretudo, **do estímulo à intolerância e ao ódio público**, **não merecem** a dignidade da proteção constitucional **que assegura** a liberdade de manifestação do pensamento, **pois** o direito à livre expressão **não pode compreender**, em seu âmbito de tutela, exteriorizações **revestidas** de ilicitude penal **ou** de ilicitude civil.

O fato é que a liberdade de expressão **não pode amparar comportamentos delituosos** que tenham **na manifestação** do pensamento, um de seus meios de exteriorização, **notadamente** naqueles casos em que a conduta desenvolvida pelo agente **encontra repulsa** no próprio texto da Constituição, **que não admite** gestos de intolerância que ofendem, no plano penal, valores fundamentais, **como o da dignidade da pessoa humana**, consagrados como verdadeiros princípios estruturantes do sistema jurídico de declaração dos direitos essenciais que assistem à generalidade das pessoas e dos grupos humanos.

É certo que a liberdade de manifestação do pensamento, **impregnada** de essencial transitividade, **destina-se** a proteger **qualquer** pessoa cujas opiniões possam, até mesmo, conflitar com as concepções prevalecentes, em determinado momento histórico, no meio social, **impedindo** que incida, sobre ela, por conta e efeito de suas convicções, qualquer tipo de restrição de índole política ou de natureza jurídica, **pois todos hão de ser livres para exprimir ideias**, ainda que estas possam insurgir-se ou revelar-se em desconformidade frontal com a linha de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

pensamento dominante no âmbito da coletividade.

Isso não significa, contudo, **que a prerrogativa** da livre manifestação do pensamento **ampare** exteriorizações contrárias à própria lei penal comum, **pois** o direito à liberdade de expressão, **que não é absoluto**, não autoriza condutas sobre as quais **já haja incidido**, mediante prévia definição típica emanada do Congresso Nacional, juízo de reprovabilidade penal **que se revele em tudo compatível** com os valores cuja intangibilidade a própria Constituição da República **deseja ver preservada**.

É por tal razão que esta Suprema Corte **já acentuou que não há**, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam **de caráter absoluto**, mesmo porque razões de **relevante** interesse público **ou** exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades **legitimam**, ainda que **excepcionalmente**, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, **desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.**

O estatuto constitucional das liberdades públicas, bem por isso, **ao delinear** o regime jurídico a que estas estão sujeitas - **e considerado o substrato ético** que as informa - **permite** que sobre elas **incidam** limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, **a proteger** a integridade do interesse social **e**, de outro, **a assegurar** a coexistência harmoniosa das liberdades, pois **nenhum** direito ou garantia pode ser exercido **em detrimento ou com desrespeito** aos direitos e garantias de terceiros".

Por fim, destaco o aparte da Ministra **Ellen Gracie**, ainda no julgamento da ADPF nº 130, no qual Sua Excelência assim declarou:

"não enxergo, com a devida vênia, uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal que **pudesse permitir, em nome do resguardo de apenas um deles, a completa blindagem legislativa desse direito aos**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> **esforços de efetivação de todas as demais garantias individuais.**
>
> Entendo (....) que a inviolabilidade dos direitos subjetivos fundamentais, sejam eles quais forem, não pode ser colocada na expressão adotada pelo eminente relator, num '*estado de momentânea paralisia*' para o pleno usufruto de apenas um deles individualmente considerado. A ideia de calibração temporal ou cronológica, proposta por Sua Exa., representaria, a meu sentir, a própria nulificação dos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra de terceiros. **É de todos bastante conhecida a metáfora que se faz a respeito da busca tardia pela reparação da honra injustamente ultrajada, esforço correspondente àquele de reunir as plumas de um travesseiro, lançadas do alto de um edifício**".

Portanto, não obstante a imprescindibilidade das liberdades de expressão e de informação como condições de possibilidade do regime democrático e de seu salutar funcionamento, **essas liberdades e os demais direitos da personalidade, tais como os direitos à honra, à imagem, à intimidade e à privacidade, como direitos fundamentais que são, emanam da dignidade da pessoa humana e gozam de idêntica proteção jurídica.** Eventual colisão entre esses direitos deve ser **analisada no caso concreto,** levando em consideração suas circunstâncias específicas e peculiaridades, pela técnica da ponderação, **não havendo, pois, qualquer forma de primazia, de preeminência, muito menos de superioridade, entre esses dois blocos de direitos no plano abstrato**.

Anoto, ainda, que no julgamento do RE nº 1.010.606, de **minha relatoria**, sob a sistemática da repercussão geral, no qual se discutia o **direito ao esquecimento**, foi firmada a tese da incompatibilidade com a CF/88 de um direito ao esquecimento, assim entendido como o "poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente objetivos e publicados em meio de comunicação social analógicos ou digitais". Destacou-se na tese, outrossim, que eventuais abusos no exercício das liberdades de expressão e de informação deveriam ser analisados caso a caso, com base em critérios

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

constitucionais "especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível" (RE nº 1.010.606, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/21, publicado em 20/5/21).

Então, como regra, não são admitidas restrições prévias ao exercício das liberdades de expressão e de informação. De modo coerente com essa premissa, também é extreme de dúvida que **o legislador não pode elevá-las ou ampliá-las de forma a permitir, em seu nome, o assassinato de reputações, a incitação à violência e à discriminação, os discurso de ódio, etc., reduzindo ou flexibilizando, em tese e *a priori*, as salvaguardas constitucionais aos demais direitos fundamentais ou à própria democracia**.

E é exatamente isso que, a meu ver, o Marco Civil da Internet está a fazer ao estabelecer **uma regra de responsabilidade por conteúdos gerados por terceiros que, na prática, assegura imunidade para os provedores de aplicações de internet – e a todos eles, independentemente das atividades que desenvolvam – a pretexto de assegurar as liberdades de expressão e de informação e à inovação tecnológica**.

6.2. Da proteção insuficiente de direitos fundamentais

É assente que todas as medidas protetivas de direitos fundamentais do cidadão, devem observar o **postulado da proporcionalidade em sua dupla vertente**, quais sejam: o da **proibição de excesso** e o da **vedação à proteção insuficiente.**

A primeira vertente está relacionada às medidas restritivas a esses direitos, evitando que o Estado atue de modo abusivo ou excessivo e cerceie o âmbito de incidência de direitos fundamentais sem necessidade, de modo impertinente, ou, ainda, de forma desproporcional em sentido estrito. A segunda vertente considera que o Estado pode "frustrar seus deveres de proteção atuando de modo insuficiente, isto é, ficando aquém

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

dos níveis mínimos de proteção constitucionalmente exigidos ou mesmo deixando de atuar", incorrendo em omissão inconstitucional, como preleciona **Ingo Wolfgang Sarlet**[70].

Ainda a respeito do postulado da proporcionalidade compreendido como proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais, relembro o que disse o Tribunal Constitucional alemão no julgamento do segundo caso sobre o aborto (BverfGE 88, 203, 1993), valendo-me de transcrição contida no voto do Ministro **Gilmar Mendes** na **ADI nº 3.112**:

> "É tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a extensão da proteção. A Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, porém, sua configuração. No entanto, o legislador deve observar a proibição de insuficiência (…). **Considerando-se bens jurídicos contrapostos, necessária se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja eficiente como tal.** As medidas tomadas pelo legislador devem ser suficientes para uma proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas averiguações de fatos e avaliações racionalmente sustentáveis. (…)".

De acordo com o **art. 19 do MCI,** os provedores de aplicações, **como regra**, não respondem civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Essa responsabilidade só existiria excepcionalmente, quando configurado o **descumprimento** de **ordem judicial prévia e específica** que determine a remoção de conteúdo porventura infringente, cuidando-se, necessariamente, de uma espécie de responsabilidade **mitigada** e **ex post**.

Antes de exaurido o prazo para o cumprimento da ordem judicial, **não haveria qualquer responsabilidade do provedor de aplicações, mas apenas do ofensor**, responsável direto pela inserção do conteúdo na internet, e, ainda assim, quando seja possível, na prática, proceder à sua

---

70 SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional.** 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 397.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

identificação e localização e supondo que ele seja solvente.

Nota-se, portanto, que o art. 19 do MCI estabelece **o descumprimento de uma decisão judicial** como **condição da responsabilidade civil** para todos os provedores de aplicação que atuam no Brasil.

Com o nobre intuito de proteger a liberdade de expressão, o art. 19 do MCI, ao dispor que os provedores de aplicações de internet **somente serão responsabilizados civilmente** por conteúdos gerados por terceiro, **se houver o descumprimento de uma ordem judicial**, acaba por **criar óbice desarrazoado à efetivação de direitos legítimos, deixando vulneráveis os direitos fundamentais atingidos por conteúdos danosos gerados na internet, em benefício direto das próprias empresas que prestam esses serviços intermediários.**

Com efeito, o sistema de **reserva de jurisdição** adotado no MCI torna-se excessivamente favorável aos provedores de aplicações – servindo-lhes de "**escudo legal"**, conforme sustenta **Marcelo Bechara Hobaika**[71] -, ao criar um déficit de proteção a outros direitos fundamentais da Constituição de 1988, em razão do desestímulo à prevenção e à reparação dos danos a esses direitos, os quais se encontram em permanente ameaça em ambiente virtual.

Anteriormente à vigência do **Marco Civil da Internet**, a jurisprudência brasileira adotava, como regra, a sistemática do **notice and takedown** para fins de responsabilização de provedores de aplicações. Ou seja, cientificado da existência do material infringente, pela vítima ou seu representante, a não adoção das providências necessárias para retirada ou difusão do conteúdo ofensivo, acarretava a responsabilização do provedor de aplicação.

Para alguns, na prática, o modelo construído pela jurisprudência brasileira não diferiria, em essência, do modelo adotado pelo MCI, **a não ser pela fixação de um momento distinto (e diferido) para o início da responsabilidade civil**. Antes do MCI, a responsabilidade civil tinha início com a ciência inequívoca (ou seja, bastaria a **notificação**

71 HOBAIKA, Marcelo Bechara. **Buracos negros digitais: a responsabilidade como defesa à livre expressão e combate à censura na internet**, p. 9.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

extrajudicial) dos provedores de aplicações acerca do conteúdo infringente; depois dele, a responsabilidade só tem início a partir da **notificação judicial descumprida**.

Outros sustentam que a sistemática do **notice and takedown** tinha o propósito de estimular a atuação proativa e diligente dos provedores de aplicações em prol da mitigação dos danos porventura ocorridos nos ecossistemas digitais, o que acabaria, de certo modo, **por obstar ou dificultar a disseminação do conteúdo infringente na internet e, por isso, seria medida que milita em defesa dos direitos fundamentais supostamente violados**. É evidente que a maior **celeridade e precisão** dos provedores de aplicações na análise da reclamação do ofendido (ou de seu representante) e, se for o caso, da indisponibilidade do conteúdo infringente, torna mais efetiva a proteção dos direitos porventura violados.

Na prática, a jurisprudência ordinária pré-MCI abriu as portas para a imunidade dos provedores de aplicações ao, contraditoriamente, admitir a incidência das duríssimas regras de responsabilização do Código de Defesa do Consumidor, mas declarando prevalecer a débil responsabilidade civil subjetiva.

Inexiste qualquer utilidade prática (equivalente ou superior) na sistemática da notificação judicial, adotada como regra pelo **art. 19 do MCI**, que **condiciona** a responsabilidade dos provedores de aplicações **ao descumprimento de uma ordem judicial prévia e específica**, impondo à vítima **um duplo ônus**: (i) socorrer-se, **sempre e necessariamente**, ao Poder Judiciário, com todas as dificuldades e os custos decorrentes da judicialização; e (ii) aguardar, primeiro, pelo provimento jurisdicional favorável e, na sequência, pela sua fiel e ágil observância pelos provedores de aplicações. Isso porque **a obrigação de indenizar, a despeito da existência de dano a direitos da personalidade e, de modo paralelo, a direito fundamental, só teria lugar se porventura descumprida, pelos provedores de aplicações, a ordem judicial prévia e específica**.

A sistemática legal **despreza lição elementar no campo da**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

responsabilidade civil segundo a qual é a **imputabilidade da conduta e a ocorrência do dano que dão ensejo ao dever de indenizar**. Eventual ordem judicial visa apenas ao reconhecimento do direito à reparação, ou à execução forçada da obrigação de indenizar (quando não é adimplida voluntariamente).

Nesse contexto, a sistemática da **notificação extrajudicial** foi uma espécie de "**caminho do meio**", encontrado pela jurisprudência pátria, para adequar a teoria da responsabilidade civil à realidade da internet, sem impor aos provedores de aplicações um dever geral de vigilância e monitoramento de todos os conteúdos inseridos pelos usuários dos serviços digitais.

Diferentemente, o regime posto atualmente **parece subverter toda a lógica do Direito Civil de tradição romano-germânica ao condicionar a caracterização da responsabilidade civil ao descumprimento de uma decisão judicial**, situação para a qual o ordenamento jurídico ordinariamente prevê consequências próprias, quais sejam: a possível imposição de multa, no campo processual, ou o eventual enquadramento da conduta do recalcitrante no delito de desobediência, no campo penal.

Na prática, a norma em questão **penaliza as vítimas de eventuais ofensas proferidas na internet** ao passo em que **favorece os provedores de aplicações**, que ganham mais tempo e acabam por lucrar com a demora ocasionada pela sistemática legal. Com efeito, com a sistemática da **notificação judicial**, os provedores de aplicações de internet se eximem de qualquer tipo de cautela para com o ambiente virtual e se desoneram, até mesmo, da análise das reclamações recebidas, seja de modo automatizado, seja por apreciação humana.

Enquanto isso, o material supostamente ofensor, gera **likes** e "curtidas", é compartilhado por outros usuários, ou é recomendado ou impulsionado pelos algoritmos dos provedores. Por fim, o descompasso entre a velocidade de propagação dos dados (e, por conseguinte, de informações e conteúdos) na internet e o tempo necessário para tramitação de um processo judicial pelo sistema de justiça revela-se a força motriz de uma espécie de "**indústria da espetacularização**", que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

gera engajamento (**e lucro**) a partir de violações a direitos da personalidade, de "assassinatos de reputações", de desinformação e da difusão ininterrupta do ódio.

Observo, ainda, que a sistemática legal traz cláusulas que funcionam como "**válvulas de escape**" da responsabilização civil. Uma delas está contida na expressão "**no âmbito e nos limites técnicos dos seus serviços**", do **caput** do **art. 19 do MCI**, que confere a todos os provedores de aplicações, indistintamente, uma "**discricionariedade técnica**"[72].

Para **João Quinelato Queiroz**, essa previsão só "faria sentido caso se verificasse a existência de uma real dificuldade técnica, vista na prática"[73], o que, a seu ver, não é a realidade diante de todos avanços tecnológicos de que se tem notícia e, sobretudo, não é o que se pode concluir a partir do exame dos termos e condições de uso de plataformas, os quais t**ambém estipulam a possibilidade de remoção de conteúdo como resultado das atividades de moderação**, **sem se cogitar, no entanto, de possíveis inviabilidades técnicas**[74].

Nas palavras de **Chiara Spadaccini de Teffé**, essa cláusula "parece representar uma excludente legal de responsabilidade do provedor que romperia o nexo causal"[75], ponderando a autora que a disposição "é deveras favorável ao provedor de aplicações", podendo ser empregada "como importante instrumento em teses defensivas, tendo em vista a dificuldade de se responder de forma neutra e exata, quais são os limites e as possibilidades técnicas dos provedores"[76].

A outra "**válvula de escape**" estaria contida no **§ 1º do art. 19 do MCI**, segundo a qual se exige "**a identificação clara e específica do**

---

72 QUEIROZ, João Quinelato de. **Responsabilidade Civil na Rede: danos e liberdade à luz do marco civil da internet**. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2019, p. 140.

73 Ibidem, p. 140.

74 A respeito, ver QUEIROZ, João Quinelato de. **Responsabilidade Civil na Rede: danos e liberdade à luz do marco civil da internet**. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2019.

75 TEFFÉ, Chiara Antonia Spadaccini. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, de acordo com o Marco Civil da Internet. **Revista Fórum de Direito Civil**, v. 4, n. 10, 2015.

76 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material". Ora, a exigência de indicação precisa de todos os **links** pelos quais se possa acessar o conteúdo impugnado **impõe à vítima um ônus extremamente pesado, além de, claramente, prejudicar a efetividade da determinação judicial**. Melhor teria sido se a lei seguisse, nesse ponto, a trilha da doutrina e da jurisprudência anteriores ao MCI, conforme ilustra o **enunciado nº 554** da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual "**[i]ndepende de indicação do local específico da informação a ordem judicial para que o provedor de hospedagem bloqueie determinado conteúdo ofensivo na internet**"[77].

Conforme ressalta **João Quinelato de Queiroz** "há ferramentas tecnológicas capazes de rastrear nos serviços de plataformas **online** materiais indevidos (...) como se pode depreender dos próprios termos e condições desses provedores (...)", **não havendo razão para a exigência do § 1º do art. 19 do MCI**, a qual "mais se aproxima de obstáculo à tutela eficaz dos danos nas redes do que uma prudência para a eventual censura indevida do material que circula na rede"[78].

Nessa linha de intelecção, observa-se que a sistemática abrigada no **caput** e § 1º do art. 19 do MCI, ao impor **condicionantes à responsabilidade civil** dos provedores de aplicações por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro – está em descompasso com as garantias constitucionais destinadas à efetivação dos direitos fundamentais, que asseguram a **reparação plena e integral por dano decorrente da violação desses direitos**, em especial, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

O legislador ordinário buscou interferir na configuração da responsabilidade civil dos provedores de aplicações, vulnerando o **binômio liberdade *versus* responsabilidade que baliza – ou, ao menos, deveria balizar –** a matéria segundo o próprio ordenamento jurídico-

77 Disponível em https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/625#:~:text=Independe%20de%20indica%C3%A7%C3%A3o%20do%20local,determinado%20conte%C3%BAdo%20ofensivo%20na%20internet. Acesso em 1/12/24, às 00h53min.

78 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

constitucional e legal. Consequência disso **é a proteção insuficiente dos direitos fundamentais no âmbito digital.**

Como leciona **Carlos Roberto Gonçalves**,

> "[t]oda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor do dano. **Exatamente o interesse em restabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte geradora da responsabilidade civil**. Poder-se afirmar, portanto, que a responsabilidade exprime ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano"[79].

Ademais, não se pode perder de vista que, ao restringir ou dificultar o surgimento da responsabilidade, sem nenhuma contrapartida que o justifique, como ocorre no caso, **a norma acaba criando condições que, no mínimo, estimulam novas violações a direitos**. Em suma, o disposto no art. **19 do MCI** é menos protetivo de direitos fundamentais que a sistemática anterior à sua edição, **o que indica, nesse ponto, que houve um retrocesso jurídico e social na proteção desses direitos.**

Nesse ponto, é oportuna a lição de **Gustavo Binenbojm**, para quem:

> "A pretexto de garantir a livre circulação de ideias, o dispositivo condicionou a responsabilização civil dos provedores de aplicações de internet, pelos danos efetivamente causados por conteúdos circulados (e, não raro, monetizados), por esses mesmos provedores, ao descumprimento de ordem judicial que determinasse a indisponibilização desses conteúdos. Noutros termos: sem a prévia judicialização, inexistirá o direito do indivíduo lesado a obter a justa indenização pelos danos causados. Isso, frise-se, **mesmo nas situações em que *(i)* o conteúdo é flagrantemente ilícito; *(ii)* a vítima seja vulnerável e tenha notificado a plataforma acerca**

79 GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro Responsabilidade Civil**, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 19

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> **da sua lesividade e ilicitude; e, *(iii)* ainda assim, a plataforma tenha permanecido inerte, assumindo o risco de (ou até escolhendo) agravar os danos à vítima**"[80].

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o **déficit de proteção aos direitos fundamentais** em virtude da sistemática adotada no art. 19 do MCI.

6.3. A sistemática da notificação judicial e a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese de sua supressão

Não se desconhece que, para vários autores, a sistemática da notificação judicial, adotada pelo art. 19 do MCI, é a medida mais eficaz quando se tem em vista a necessidade de proteger a liberdade de expressão na internet.

Marcel Leonardi, por exemplo, afirma que

> "a remoção judicial – ao menos como regra geral, admitidas exceções específicas para problemas extraordinários – é o mecanismo mais equilibrado para lidar com conteúdo ilícito online"[81].

Conforme explica referido autor,

> "[e]m linhas gerais, não é possível afastar a necessidade de análise pelo Judiciário e de ordem judicial específica para a

80 Parecer elaborado em consulta a respeito da constitucionalidade do art. 19 do MCI, formulada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), que atua nos autos como **amicus curiae**, e anexado no e-Doc. 234.

81 LEONARDI, Marcel. A garantia fundamental do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações como condição ao pleno exercício do direito de acesso à internet. In LEITE, George Salomão. LEMOS, Ronaldo (orgs). **Marco Civil da Internet**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 621-633.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> retirada forçada de conteúdo, já que decidir sobre a legalidade ou ilegalidade do material, em todas as possíveis formas, é algo necessariamente subjetivo, além de ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário"[82].

Como se percebe, a sistemática legal foi recebida por parte da doutrina especializada em direito digital como **alternativa promissora** ao modelo construído pela jurisprudência brasileira.

À época, a crítica principal ao modelo jurisprudencial era a de que ele incentivava a remoção arbitrária de conteúdo pelos provedores de aplicações, uma vez que esses, mesmo diante de reclamações frívolas ou infundadas, se viam obrigados a atender às solicitações para se isentar de eventual responsabilidade. Alega-se que essa remoção exagerada, geraria o **chilling effect** ou "efeito resfriador" da liberdade de expressão.

Depois de tudo que foi exposto, sobretudo no **tópico 2** deste voto, ambos os argumentos, apesar de bastante eloquentes, parecem destituídos de razão e mesmo de demonstração empírica. Primeiro porque, como evidenciado nos tópicos anteriores, os provedores de internet lucram com a disseminação de conteúdo ofensivo, desinformativo e sensacionalista, sendo esse, ao que parece, um estímulo maior à sua atuação (negligente) que o temor de uma eventual e futura responsabilização.

Segundo, porque o **chilling effect** é, de fato, um efeito colateral da sistemática da notificação e retirada quando se está diante, especialmente, de lesões a direitos autorais, **mas não se pode afirmar a mesma coisa quando se tem em vista conteúdo ofensivo aos direitos da personalidade**, **ou, ainda, material desinformativo**, especialmente os discursos de ódio discriminatórios, as teorias da conspiração, as notícias deliberadamente descontextualizadas ou as desprovidas de embasamento científico. Isso porque, **nesses casos, simplesmente não há exercício legítimo da liberdade de expressão, mas apenas seu uso abusivo, caracterizando ato ilícito que, se causar dano, gera obrigação de indenizar (CC, art. 927)**.

82 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

A sistemática da notificação judicial, por seu turno, nada oferece à tutela das vítimas dos conflitos virtuais. Ao contrário. Como ressalta **Anderson Schreiber**,

> "[s]e a vítima da lesão ao seu direito fundamental precisa recorrer ao Poder Judiciário, pleiteando uma ordem judicial, a ser expedida à empresa, o art. 19 lhe é inteiramente inútil pela simples razão de que a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário sempre existiu no direito brasileiro"[83].

Nessa esteira, lançar mão do princípio da inafastabilidade da jurisdição para defender a sistemática da notificação judicial é, no mínimo, uma subversão do próprio princípio constitucional, que **não torna obrigatória a intervenção do Poder Judiciário para a resolução de conflitos, apenas evita que os indivíduos sejam privados, por lei, dessa possibilidade**, o que é muito diferente.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da inafastabilidade de jurisdição "tem o intento de coibir iniciativas dos legisladores que possam **impor obstáculos desarrazoados ao acesso à justiça**, ao permitir o acesso plural e universal ao Poder Judiciário" (RE nº 640.905, Rel. Min. **Luiz Fux**, Tribunal Pleno, julgado em 15/6/16, publicado em 1/2/18).

Assim, recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido e atendido um direito subjetivo violado é uma faculdade do indivíduo e um direito fundamental que deve ser respeitado (e, até mesmo, viabilizado pelo Poder Público), **jamais uma obrigação**. **Não há dever de litigar e ninguém pode ser compelido a fazê-lo!**

E não é só isso. Ao condicionar a responsabilidade civil dos provedores de aplicações ao descumprimento de uma ordem judicial prévia e específica que determine a remoção de conteúdo supostamente ilícito, o **art. 19 do MCI** segue caminho diametralmente oposto ao das

---

83 SCHREIBER, Anderson. Marco Civil da Internet: Avanço ou Retrocesso? DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. **Direito & internet III.** São Paulo: Quartier Latin, v. 2, 2015.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

tendências mais atuais do direito, de acordo com as quais se **incentiva a composição extrajudicial (e consensual) dos conflitos, evitando ao máximo a sua judicialização.**

Esse descompasso não é contornado pela previsão de competência dos Juizados Especiais (MCI, art. 19, § 3º), onde o rito processual é abreviado (e, por isso, geralmente mais célere), ou pela possibilidade de apreciação antecipada e cautelar dos pedidos, quando presentes os requisitos legais (MCI, art. 19, § 4º). **Não há novidade nessas medidas processuais, uma vez que elas defluem facilmente de previsões ordinárias da legislação processual**, editada por força de ditames constitucionais como os do devido processo legal e da razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII).

Com efeito, as Leis nº 9.099/95, nº 10.259/01 e nº 12.153/09, ao regularem o processo nos juizados especiais, **preveem, valorizam e estimulam a opção dos litigantes pelos institutos autocompositivos**, assim como **também o faz o CPC em vigor desde 2015, ao dispor sobre os equivalentes jurisdicionais**. Por trás de todas essas disposições legais existe uma principiologia que **aponta em sentido contrário à da litigiosidade** e que, por conseguinte, **não se coaduna com a ideia de uma "ação de curso forçado"**, como é a que inevitavelmente exsurge do art. 19 do MCI.

Ademais, no Estado Democrático e Social de Direito, o idealizado pelo Constituinte de 1987-1988, ganham relevo as releituras do princípio da inafastabilidade da jurisdição que **removem as barreiras sociais e econômicas ao acesso à justiça** e, notadamente, as que **garantem a todos o direito a um procedimento adequado** para a realização do direito material em disputa.

A respeito, **Luiz Guilherme Marinoni** ensina que vigora uma nova concepção de jurisdição, não mais entendida como "simples incumbência de prestar as tutelas declaratória e ressarcitória pelo equivalente, assumindo o **dever de tutelar na forma específica os direitos, especialmente os direitos fundamentais**"[84], a exemplo da atenção que

84 *In* CANOTILHO, J.J. Gomes , MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio [et al.]. **Comentários à Constituição do Brasil**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

vem sendo dada à tutela específica do direito material (art. 497 do CPC/2015 e no art. 84 do CDC).

Nessa perspectiva, o **art. 19 do MCI** mais parece afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição que realizá-lo, porquanto estabelece uma **ação de curso forçado**, como já se disse, que mesmo tendo à disposição um procedimento abreviado e célere como é o dos Juizados Especiais – **e por mais abreviado e célere que seja ou pretenda ser esse procedimento – é incapaz de fazer frente à velocidade de disseminação de dados e informações na internet**.

Trata-se de **procedimento ineficiente** para assegurar o que realmente importa, que **é evitar ou mitigar danos aos direitos do cidadão, em especial à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, ou à própria liberdade de expressão de alguns – porventura ofendidos em sua reputação –, ou de grupos minoritários – que calados pela maioria –, também não tem a chance de obter, inclusive judicialmente, a justa reparação pelos danos materiais ou morais sofridos**.

É evidente que o sistema de **reserva de jurisdição** adotado no MCI, ao sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário (e o próprio sistema de justiça como um todo), **não tornará melhor ou mais efetiva a proteção aos direitos fundamentais, tampouco assegurará (ou ampliará) a liberdade de expressão na internet.**

6.4. As exceções à regra da notificação judicial e a inaceitável inversão da tábua axiológica consagrada pela Constituição de 1988

O **Marco Civil da Internet** expressamente **exclui** a necessidade de **notificação judicial** em duas hipóteses: **(i)** quando se está diante de desrespeito a direitos autorais e conexos (MCI, art. 19, § 2º); e **(ii)** quando se tratar de imagens, vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado (MCI, art. 21).

Nesses casos, para a responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet, basta que, uma vez cientificados do conteúdo

2018. p. 389.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

supostamente infringente, eles deixem de adotar as providências cabíveis, **sendo dispensável à vítima (ou seu representante), portanto, acionar previamente a Justiça**.

As normas excepcionais em questão buscam evitar a difusão desses materiais pela internet, mas, como efeito colateral, **acabam por conferir tutela diferenciada – e, ressalte-se, uma maior proteção – a direitos autorais e à dignidade sexual**, **numa verdadeira e inaceitável subversão da tábua axiológica consagrada pela Constituição de 1988**.

Por acaso, seriam os direitos do autor e seus reflexos patrimoniais superiores aos direitos da personalidade do indivíduo lesado em sua reputação? Seria a "dignidade sexual" distinta em essência da "dignidade da pessoa humana"? Seria legítimo defender a ideia de que a pessoa é "mais honrada" quando despida e "menos honrada" quando vestida, e vice-versa? Ou que a intimidade sexual merece maior proteção que a intimidade em geral?

Embora ninguém duvide de que as respostas a todos esses questionamentos seja um enfático "**não**", eu não poderia deixar de registrá-los aqui para **evidenciar o grave desvio axiológico a que a regra de responsabilidade dos provedores de aplicações pelo conteúdo gerado por terceiros, contida no art. 19 do MCI, conduz na prática**. Afinal, por que o Marco Civil da Internet tutelaria diferenciadamente a intimidade sexual e a imagem do corpo nu? E os direitos autorais, o que justificaria o tratamento mais protetivo conferido por esse diploma legal?

Nessa esteira, adianto que, a meu ver, **há necessidade de se conferir, ao art. 21 do MCI, interpretação conforme à Constituição Federal** para deixar claro que **a proteção assegurada por essa norma não se restringe aos direitos à intimidade e à dignidade sexuais porventura ofendidos pela divulgação não consentida de imagens, vídeos, ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais, dizendo respeito à proteção de todos os direitos fundamentais no meio ambiente digital, como são os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.**

6.5. Da proteção insuficiente do princípio democrático e seus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

consectários (liberdade de expressão, igualdade e dignidade da pessoa humana)

A regra questionada **também não se presta para a salvaguarda do princípio democrático,** pilar de sustentação do Estado Brasileiro e da ordem jurídica nacional.

Como sustenta **Paulo Bonavides**[85], a democracia, assim como o pluralismo e o direito à informação, constitui **direito fundamental de quarta geração (ou dimensão)** que, apesar de nem sempre contar com previsão expressa nas ordens jurídicas interna e internacional, resultaria da "globalização dos direitos fundamentais no sentido de uma universalização desses direitos no plano institucional"[86], alicerçando "o futuro da cidadania e da liberdade de todos os povos em uma Era de globalização político-econômica"[87].

A regulação insuficiente da internet tem dado causa a **distúrbios sistêmicos da comunicação**, como a propagação de campanhas recorrentes de desinformação, de notícias fraudulentas, de discursos de ódio, de teorias da conspiração e de atos antidemocráticos.

Esses fenômenos interferem no processo político eleitoral e na participação política dos cidadãos e, assim, minam o regime democrático, seja pela criação de realidades paralelas, cada vez mais dissonantes da verdade factual, o que distorce a opinião pública; seja levando à polarização e ao extremismo, ao eclipsar as posições intermediárias do espectro político; seja, por consequência, apagando a pluralidade e as diferenças pela exclusão sorrateira das minorias, diuturnamente atacadas nas redes sociais.

Portanto, o caos instaurado virtualmente **não atinge apenas os indivíduos**, ela espraia seus efeitos deletérios pelas **sociedades** até então

---

85 BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional.** 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 569.

86 CUNHA JR., Dirley. **Curso de Direito Constitucional**. 7ª ed. revista, ampliada e atualizada, Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 600.

87 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de Direito Constitucional**. 3ª ed. revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 231.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

tidas como democráticas e, ao menos no mundo ocidental, avança sobre Estados-nacionais e suas instituições, **solapando, sorrateiramente, os alicerces da democracia**, eis que esse regime pressupõe a coexistência tanto de valores verdadeiramente democráticos quanto de práticas que, em si mesmo, sejam democráticas.

É dizer, a democracia requer, para seu funcionamento saudável, além de uma carta política que limite o poder do estado, assegure direitos fundamentais e possibilite a escolha de autoridades políticas para o exercício de mandatos temporários, também **a formação de consensos sobre os fatos comuns, sobre a realidade vivenciada e compartilhada, dia-a-dia, pelo corpo social.** É esse consenso que estabelece **harmonia (sempre temporária)** entre interesses e grupos divergentes – **e, às vezes, até antagônicos** – e, assim, confere **equilíbrio dinâmico** às forças que legitimamente disputam o poder político.

Mas como se pode chegar a algum consenso se as informações fidedignas são ofuscadas por uma miríade de notícias fraudulentas? Se as redes sociais – onde os debates normalmente acontecem, ou, ao menos, deveriam acontecer – distorcem os fatos ou amplificam sua repercussão (negativa, quase sempre)?

Steven Levitsky e **Daniel Zibbatt**, no livro **How democracies die**, anunciaram como **regras implícitas e indispensáveis para a higidez do regime democrático, em qualquer sociedade, as da "tolerância mútua" e da "reserva institucional"**. A primeira designa **o direito dos partidos políticos rivais de coexistirem, competirem e governarem,** tudo conforme as regras do jogo democrático; a segunda regra, por seu turno, determina que **não basta que as ações desses partidos e de seus políticos observem a "letra da lei", é necessário que eles respeitem também o "espírito democrático" que a informa**, ou, ao menos, deveria informá-la.

Entre os componentes que levam ao gradual colapso da democracia, **os científicas políticos destacam, atualmente, o papel deletério das *fake news*, da desinformação e dos algoritmos, sobretudo em sociedades como a brasileira, em que a maior parte da população se informa quase exclusivamente pelas redes sociais ou por aplicativos de comunicação**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

instantânea, como o Whatsapp[88].

Segundo pesquisa divulgada no fim de 2022[89], o Brasil é o **quinto país do mundo** e o **primeiro na América Latina** quando se considera **o número de usuários de internet**, ficando atrás da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, países esses mais populosos que o nosso. No entanto, a pesquisa também aponta que **99% dos usuários brasileiros ainda acessam a internet preferencialmente pelo celular**, o que poderia ser explicado pelo acesso ainda limitado à internet banda larga no país e, paralelamente, pela prática indiscriminada da controversa "taxa zero", conhecida como **zero rating**, de modo a alavancar o acesso à internet exclusivamente por meio de aplicativos específicos, cujo tráfego de dados é oferecido gratuitamente pelas operadoras a seus usuários.

Relatório mais recente, divulgado em fevereiro de 2023 pela ***We are Social*** e ***Meltwater***, dá conta de que a população brasileira foi estimada em **215,8 milhões** de pessoas, em janeiro de 2023, das quais **181,8 milhões** eram usuárias de internet e **152,4 milhões** faziam uso de mídias sociais, o que equivale a 84,3% e 70,6% da população total do país, respectivamente. Ainda de acordo com referido estudo, no mesmo período, havia um total de **221 milhões de conexões móveis celulares em atividade no país**, correspondendo a **102,4%** da população total[90]. **Esses dados evidenciam o quanto a democracia brasileira encontra-se vulnerável aos riscos sistêmicos decorrentes da ausência de uma**

88 Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, publicada em 16 de julho de 2024, "o Brasil é o terceiro maior mercado da Meta para WhatsApp – atrás somente de Índia e Indonésia – e é o país que mais manda áudios no mundo, quatro vezes mais do que qualquer outro". Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/tec/2024/07/idec-e-mpf-pedem-r-17-bilhao-do-whatsapp-na-justica-por-violacoes-a-lei-de-dados.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo. Acesso em 18/7/24, às 14h19min.

89 Cf. reportagem da Revista Forbes, disponível em https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/10/brasil-ja-e-o-5o-pais-com-mais-usuarios-de-internet-no-mundo/. Acesso em 28/4/2023, às 15h43min.

90 Dados disponíveis em https://datareportal.com/reports/digital-2023-brazil. Acesso em 28/7/23, às 18h30min.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

regulação eficiente da dinâmica de comunicação nas plataformas *online*.

Manuel Castells, sociólogo espanhol que tem se dedicado ao estudo dos efeitos sociais, econômicos e culturais das tecnologias da informação no mundo contemporâneo[91], observa que vivemos atualmente **múltiplas crises** – a exemplo das crises econômica e do trabalho, da crise política e das crises comunicativa, informacional e ambiental –, destacando-se, dentre elas, **a crise da democracia liberal, caracterizada pela desconfiança nas instituições, pela deslegitimação da representação política e pela ruptura entre governantes e governados**. Sobre o funcionamento da política atual, explica o sociólogo espanhol que

> "[a] luta pelo poder nas sociedades democráticas atuais passa pela **política midiática, pela política do escândalo e pela autonomia comunicativa dos cidadãos**. Por um lado, a digitalização de toda informação e a interconexão modal das mensagens criaram um universo midiático no qual estamos permanentemente imersos. Nossa construção da realidade e, por conseguinte, nosso comportamento e nossas decisões dependem dos sinais que recebemos e trocamos nesse universo. A política não é uma exceção a essa regra básica da vida na sociedade-rede na qual entramos em cheio. (...) Nesse mundo, as mensagens midiáticas que formam opinião devem ser extremamente simples. Sua elaboração é posterior ao seu impacto. A mensagem mais impactante é uma imagem. E a imagem mais sintética é um rosto humano, no qual nos projetamos a partir de uma relação de identificação que gera confiança. Porque, como sabemos, aprendendo da neurociência mais avançada, **a política é fundamentalmente emocional,** por mais que isso pese aos racionalistas ancorados em um Iluminismo que há tempos perdeu seu brilho"[92].

---

91 A respeito, sugere-se a leitura da trilogia "A era da Informação: econômica, sociedade e cultura", composta pelas obras "A sociedade em rede", "O poder da identidade" e o "Fim de milênio".

92 CASTELLS, Manuel. **Ruptura: a crise da democracia liberal**. Tradução: Joana Angélica d'Ávila Melo. Editora Zahar [Ebook].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

E prossegue **Castells**, dizendo:

> "A partir desse primeiro reflexo emocional que marca nosso universo visual emocional, procedemos ao processo cognitivo de elaboração e decisão. A impressão vai se tornando opinião. E se confirma ou se desmente na elaboração do debate contínuo que acontece nas redes sociais em interação com a mídia. A comunicação de massa se modela mediante a autocomunicação de massa através da internet e das plataformas *wi-fi* onipresentes em nossa prática. **A dinâmica de construção de uma mensagem simples e facilmente debatível em um universo multiforme conduz à personalização da política. É em torno da liderança possível de alguém que se constrói a confiança na bondade de um projeto. Assim, a forma de luta política mais eficaz é a destruição dessa confiança através da destruição moral e da imagem que se postula como líder**.
>
> E, como é preciso estar prevenido para ataques insidiosos, todo mundo acumula munição e, por ofensa ou por defesa, todos acabam entrando no jogo da política escandalosa, por trás de cuja cortina opaca desaparecem os debates de fundo. Na realidade, estudos demonstram que isso já é algo tão habitual que as vitórias ou derrotas dos políticos não seguem necessariamente o curso dos escândalos. Frequentemente, a pessoa acaba preferindo 'seu corrupto' em vez do corrupto do 'vizinho da frente' – como todos o são, na percepção geral, tal atributo acaba sendo descontado, salvo os casos de políticos virgens, cuja auréola pode durar algum tempo. Embora os efeitos da política do escândalo sobre políticos específicos sejam indeterminados, tal política gera um **efeito secundário que é devastador: o de inspirar o sentimento de desconfiança e reprovação moral sobre o conjunto de políticos e da política, contribuindo assim para a crise de legitimidade**. **E como num mundo de redes digitais em que todos podem se expressar não há outra regra além da autonomia e da liberdade de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> **expressão, os controles e censuras tradicionais se desativam, as mensagens de todo tipo formam uma onda bravia e multiforme**, os *bots* multiplicam e difundem imagens e frases lapidares aos milhares, e o mundo da pós-verdade, do qual a mídia tradicional acaba participando, transforma a incerteza na única verdade confiável: a minha, a de cada um"[93].

É por isso que, no Brasil, o **Tribunal Superior Eleitoral** tem atuado tão enfaticamente para **prevenir e reprimir** qualquer **tentativa** de utilização de desinformação e de notícias fraudulentas com propósito político-eleitoral. Elas produzem dano irreparável ao induzir a erro os eleitores e impedir a formação, legítima, da vontade popular.

O que dizer, então, da desinformação que possui formato de imagem, de áudio ou vídeo? Da desinformação produzida por meio de ferramentas de inteligência artificial capazes de criar registros (quase) perfeitos de pessoas reais fazendo ou dizendo algo que nunca fizeram ou disseram? Isso já existe e tem nome: **deep fake**. Não precisamos fazer muito esforço para concluir que **seus efeitos podem ser desastrosos, principalmente no campo da política**. Afinal, se decisões políticas são mais emocionais que racionais, e se "uma imagem vale por mil palavras", como reverter a convicção (política) formada em cidadãos comuns a partir de **deep fakes**?

A desinformação e notícias fraudulentas **deturpam a realidade, confundem a opinião pública e se espalham tanto nas redes como fora delas**, obstando a formação de consensos, por desvirtuar o debate, ou promovendo "falsos consensos", que, por sua vez, acabam por influenciar as decisões individuais, motivar a participação política e, assim, interferem de modo preponderante no processo político-eleitoral e, depois disso, na tomada das decisões políticas.

Conforme aponta **Gianne F. Andrade**, apesar de serem reduzidas as evidências empíricas disponíveis até o momento quanto aos impactos reais da desinformação na democracia, estudiosos das mais diversas áreas comungam do entendimento de que esses impactos existem, apesar de

93 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

ainda não estarem dimensionados com o necessário rigor metodológico[94].

A literatura específica aponta alguns exemplos com significativo consenso, como é o caso da campanha de notícias fraudulentas que antecedeu (e, supostamente, teria influenciado) a eleição presidencial norte-americana de 2016, na qual se sagrou vencedor Donald Trump; ou da propaganda (considerada enganosa) que precedeu, no mesmo ano de 2016, o referendo que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia; ou, ainda, a disseminação de desinformação durante a campanha eleitoral brasileira de 2018.

Cito, ainda, estudo realizado pelo **Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro**, publicado em abril de 2023[95]. Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo anunciaram e veicularam anúncios contra o **Projeto de Lei nº 2.630/20**, que trata da "Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet", **apelidado, desde o nascimento, de "PL das Fake News"**. O projeto era referido nas mensagens e **posts** pelo cognome "**PL da censura**", havendo fortes evidências de que tais corporações, de forma opaca e burlando os próprios termos de uso, estariam tentando influenciar negativamente a percepção de seus usuários sobre o projeto.

O estudo também sugeriu motivação econômica da ordem de **centenas bilhões de dólares** para tal atuação por parte das **big techs**, porquanto a publicidade digital nas suas plataformas seria a principal fonte de arrecadação, que se prevaleceriam da **assimetria regulatória do setor** para aumentar o faturamento, inclusive com anúncios irregulares, em detrimento de anunciantes e, sobretudo, de consumidores vulneráveis.

---

94 ANDRADE, Gianne de Freitas. **Os limites da jurisdição na era digital: uma análise constitucional do critério da territorialidade das decisões judiciais no contexto do enfrentamento à desinformação no Brasil**. Trabalho final de Máster em Fundamentos de la Responsabilidad Civil pela Universitat de Girona. Defesa em 16/5/23. Banca Examinadora presidida pelo Prof. Dr. Jordi Ribot Igualada. Orientador: Prof. Dr. Miquel Martin Casals.

95 Disponível em https://uploads.strikinglycdn.com/files/2cab203d-e44d-423e-b4e9-2a13cf44432e/A%20guerra%20das%20plataformas%20contra%20o%20PL%202630%20-%20NetLab%20UFRJ,%20Abril%202023.pdf. Acesso em 02/05/2023, às 14h44min.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Está claro que o art. 19 do MCI não é capaz de fazer frente aos distúrbios e ameaças ao regime democrático e suas instituições, além de contribuir muito pouco para a correção dos distúrbios sistêmicos da comunicação, visto que o modelo de responsabilidade adotado pela norma **fracassa na proteção da própria liberdade de expressão na internet.**

O regime democrático pressupõe um **ambiente de livre trânsito de ideias**, no qual todos tenham direito a voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que as **diferentes convicções e visões de mundo** possam ser **expostas, defendidas e confrontadas** umas com as outras, em um **debate rico, plural e resolutivo**.

Ciente disso, o Supremo Tribunal Federal é enfático quanto à necessidade de se proteger o pluralismo de ideias e opiniões, mesmo que divergentes, antagônicas e minoritárias, a fim de manter condições adequadas ao saudável funcionamento do regime democrático.

A proteção da divergência e do divergente é da essência do direito à liberdade de expressão, como exteriorização da própria dignidade humana, assim como **é da sua essência albergar e promover o pluralismo**, viabilizando a construção de **espaços de discussão** regidos pela **cultura da tolerância**, predominando, quanto a essa perspectiva, **o viés coletivo, funcional e estruturante da liberdade de expressão para a democracia participativa**.

No entanto, a liberdade de expressão, enquanto pressuposto de existência do regime democrático, **não protege a divulgação de ideias tendentes a suprimi-lo ou desvirtuá-lo.** É dizer, a liberdade de expressão não pode ser usada como pretexto para a sistêmica ofensa à dignidade da pessoa humana de indivíduos isoladamente ou de grupos minoritários; ou para a eliminação do debate público qualificado; ou em prejuízo à participação política informada; e, sobretudo, **a liberdade de expressão não pode servir para alterar ou distorcer deliberadamente a verdade dos fatos**.

A esse respeito, anota **Eugênio Bucci** que "relatos inverídicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

embaralham a política e as comunicações humanas"[96], lembrando que "a verdade factual não se confunde – nem deve se confundir – com outras verdades"[97]. O autor parte das lições seminais da filósofa e jornalista **Hannah Arendt**, que, no ensaio **Verdade e Política**, publicado pela primeira vez no *The New Yorker*, em fevereiro de 1967, alerta sobre a fragilidade do que ela própria denomina de "verdade de facto" ou "verdade factual", porquanto esse tipo de verdade sempre estaria sujeito à indevida manipulação.

Conforme explica **Hannah Arendt**, a verdade de facto

> "é sempre relativa a várias pessoas: ela diz respeito a acontecimentos e circunstâncias nos quais muitos estiveram implicados; é estabelecida por testemunhas e repousa em testemunhos; existe apenas na medida em que se fala dela, mesmo que se passe em privado. É política por natureza. Ainda que se deva distingui-los, os fatos e as opiniões não se opõem uns aos outros, pertencem ao mesmo domínio. Os factos são a matéria das opiniões, e as opiniões, inspiradas por diferentes interesses e diferentes paixões, podem diferir largamente e permanecer legítimas enquanto respeitarem a verdade de facto"[98].

Arremata a autora afirmando que a "**liberdade de opinião é uma farsa se a informação sobre os factos não estiver garantida e se não forem os próprios factos o objeto de debate**"[99].

Portanto, a "verdade factual" é aquela que diz respeito aos eventos ou acontecimentos compartilhados pelo corpo social e que fornecem o

---

96 BUCCI, Eugênio. **Existe democracia sem verdade factual? Cultura política, impressão e bibliotecas públicas em tempos de *fake news*** [eBook]. Barueri/SP: Estação das Letras e Cores, 2019.

97 Ibidem.

98 ARENDT, Hannah. Verdade e Política. Tradução: Manuela Alberto. Esse texto foi publicado pela primeira vez no *The New Yorker*, em fevereiro de 1967 e inserido no livro *Between Past and Future*, de 1968.

99 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

substrato fático (**ou material**, como se prefira) para a formação das mais diversas opiniões. Se os fatos são manipulados deliberadamente, criam-se "versões" ou "fragmentos de realidade", desprovidos de suporte empírico que lhe dê sustentação. As opiniões a respeito dessas "versões de realidade" carecem de qualquer validade. Estão viciadas na origem. **E não há liberdade de pensamento nem liberdade de expressão do pensamento quando as opiniões são construídas a partir do engano induzido, do erro provocado por terceiro, mas vontade viciada apenas**.

Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado, reiteradamente, a orientação de que não se encontram sob o manto protetivo da liberdade de expressão a incitação à violência ou à discriminação[100] e os discursos de ódio, os quais compreendem, por sua vez, as "exteriorizações ou manifestações que incitem a discriminação, que estimulem a hostilidade ou que provoquem a violência (física ou moral)" (ADO nº 26, Rel. Min. **Celso de Mello**, Dje de 6/10/20).

Ainda segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, **também não é liberdade de expressão a mentira dolosa e deliberada** (***v.g.***, AP nº 1.021, Rel. Min. **Luiz Fux**, Dje de 21/10/20). Sobre esse ponto, destaco as precisas palavras do Ministro **Luiz Lux**, então Relator da **Ação Penal nº 1.021**:

> "Conteúdos difamatórios e mesmo intimidatórios, reproduzidos aos milhares pelas redes sociais, têm-se revelado potentes armas, capazes de ferir de morte a honra de suas vítimas e até mesmo de tolher o exercício de outros direitos fundamentais, como os direitos políticos, a liberdade de locomoção e, no limite, atentar contra a integridade física e o direito à vida, tamanho o ódio gerado pela publicação produzida e propagada e o estímulo à violência, ao linchamento, à barbárie. (...)
>
> Perante este Estado Constitucional Democrático que instituímos em 1988, **os atos de fabricação e falsificação da**

100 A respeito, recordo, por exemplo, o caso Ellwanger, HC nº 82.424, Rel. Min. **Maurício Correa**, Plenário, julgado em 17/9/03, publicado no DJ em 19/3/04.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> **verdade, voltados à destruição de reputações e à anulação do próprio espaço democrático de debate de ideias, não configuram tentativa de contribuir para a descoberta da verdade, mas tem finalidade contrária, de turbar e contaminar o debate mediante agressões e mentiras dolosamente produzidas**" (AP nº 1.021, Rel. Min. **Luiz Fux**, julgado em 18/8/20, publicado em 21/10/2020) – grifei.

Ademais, **as transformações tecnológicas e sociais das últimas décadas demandam uma leitura da liberdade de expressão compatível com os desafios do tempo presente.**

A **pluralidade** e a **diversidade** dos veículos tradicionais de comunicação social, assim como o **controle editorial prévio** – destinado a assegurar a qualidade mínima das notícias e, de certa forma, a veracidade dos fatos noticiados, operando também, **quando possível**, na complexa distinção entre fatos e opiniões – eram elementos que repercutiam na formação de uma opinião pública mais qualificada e na fidedignidade do debate político promovido a partir daí. Outrossim, a concorrência de veículos de mídia era fator que contribuía sobremodo para tornar mais acessível o exercício dos direitos de informar, de informar-se e de ser informado.

Naquele cenário, a liberdade de expressão emergia como proteção voltada direta e principalmente para os indivíduos, embora pudesse se estender também aos meios de comunicação e aos jornalistas, abrangendo **a prerrogativa que a mídia tem de informar a sociedade sobre todas as matérias**, inclusive sobre a atuação do governo e dos governantes. E mais: cuidava-se, sobretudo, de uma **proteção em face do Estado**.

A liberdade de expressão tinha – **como ainda hoje tem** – o escopo principal de **obstar a censura** a determinados conteúdos e pontos de vista e, assim, consistia, preponderantemente, numa **liberdade negativa**, eis que impunha ao Estado, na maior parte do tempo, **uma abstenção**. Só secundariamente o Estado tinha **atuação positiva**, como quando disciplinava a concorrência no segmento econômico respectivo no intuito de vedar monopólios ou oligopólios (cf. CF, art. 220, § 5º).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Foi essa a realidade subjacente ao julgamento histórico da ADPF nº 130, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal declarou não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei Federal nº 5.250/67, mais conhecida como Lei de Imprensa, a qual regulava, à época, a liberdade de manifestação do pensamento e da informação no Brasil.

Na ocasião, **a Suprema Corte reconheceu o papel essencial da imprensa como "plexo" ou "conjunto de atividades" que "ganha a dimensão de instituição-ideia" e está incumbida de "revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade", de modo a "poder influenciar cada pessoa *per se* e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública".** Em segundo plano, mas não menos importante, travou-se um amplo e emblemático debate sobre as liberdades de expressão e de informação como conquistas e garantias das sociedades autenticamente democráticas.

Todavia, com a popularização da internet, o advento dos **smartphones** e as novas tecnologias da comunicação e da informação, **surgiu outro modelo de comunicação em massa**, centralizado pelas gigantescas corporações de tecnologia, as **big techs**, que criaram ambientes virtuais para o livre compartilhamento de textos, fotos e vídeos pelos usuários, **sem controle editorial prévio ou qualquer forma de curadoria do material publicado**, ressalvada, a princípio, apenas a eventual violação dos "termos e condições de uso" da própria plataforma, ou de seus regulamentos privados, como são as "diretrizes da comunidade", por exemplo.

Sem dúvida, **essa nova realidade tornou bem mais complexa qualquer discussão a respeito das liberdades de expressão e de informação**. Basta mencionar que os usuários das redes sociais são os consumidores desses novos serviços digitais e de toda publicidade customizada veiculada por meio dele e, ao mesmo tempo, os produtores (ou coprodutores) de muitos dos conteúdos divulgados e, ainda, os fornecedores de uma infinidade de dados pessoais (e de navegação). São essas, aliás, as bases dos lucrativos modelos de negócios das **big techs**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Sem uma base territorial e geopolítica definida para suas atividades, as comunidades **online** são acessíveis a todos os usuários previamente inscritos. É assim que as gigantes da tecnologia operam, a seu modo, a territorialização da internet[101] e passam a concorrer, pelo menos no que diz respeito à governança da internet, com os Estados-nacionais.

Acontece que os ambientes virtuais, a princípio apenas "**espaços virtuais privados de entretenimento**", converteram-se gradualmente em "**espaços públicos de discussão**" e, ainda assim, continuaram funcionando – quase exclusivamente – conforme **regras de conduta** às quais os usuários aderem como condição indispensável de acesso.

Os "termos e condições de uso" – também chamados de "regras e termos de serviço", a depender do modelo de negócio oferecido na plataforma – consubstanciam uma espécie de **acordo entre o provedor dos serviços digitais e o usuário**, no qual são estabelecidas as normas a respeito do que **é (ou não) aceitável publicar** e de quais **as possíveis consequências nos casos de transgressão**.

Embora sejam **regramentos essencialmente privados**, os "termos e condições de uso" (ou "as regras e termos de serviço", como se prefira) apresentam **notas tendentes à sua universalização e linguagem mais principiológica**, próxima da utilizada pelas constituições políticas estatais, com uso de expressões generalizantes e cláusulas abertas, por meio das quais os prestadores de dos serviços digitais pretendem a aumentar a sujeição dos respectivos usuários.

A propósito, explica o Ministro **Gilmar Mendes,** em artigo doutrinário publicado em coautoria com **Victor Oliveira Fernandes**:

> "O regime jurídico dessas relações poderia ser facilmente interpretado sob os cânones típicos da autonomia contratual. A relação jurídica desses fornecedores de espaços digitais com os usuários acontece em um figurino de empresa para o

101 Aqui, com base na teoria de Daniel Lambach, exposta brevemente no artigo **The Territorialization of cyberspace**, refiro-me à territorialização da internet pelas plataformas digitais e redes sociais como produto de um processo dinâmico de definição e delimitação de espaços pela interação social e pela contínua atuação da autoridade das corporações digitais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

consumidor, não de soberano para cidadão. Por esse motivo, é comum que civilistas defendam que os operadores de redes sociais poderiam até mesmo ser equiparados a titulares de um direito de propriedade, capazes de definir as regras da casa virtual que organizam (*virtuelles Hausrecht*). Nos seus respectivos âmbitos negociais privados, as partes, a princípio, estariam livres para convencionar os limites de participação, compartilhamento de conteúdo e condições de interação entre os usuários.

A assunção de obrigações recíprocas em matéria de restrições à liberdade de conteúdo, todavia, assume contornos mais complexos**. Em geral, o cardápio de obrigações recíprocas é definido não apenas nos 'Termos de Uso' ou 'Termos de Serviço' da rede social, mas também, de forma complementar, em documentos independentes por vezes intitulados de 'Declarações de Direitos', 'Diretrizes da Comunidade' ou 'Regras da Plataforma'.** Embora desprovidos de força vinculante, esses documentos representam normas estatutárias acessórias dos contratos privados e funcionam como uma espécie de 'regramento da comunidade', cuja interpretação é em geral determinante para as decisões de exclusão de conteúdos e usuários da plataforma.

Mesmo sendo meros termos acessórios de contratos privados, as cláusulas abertas das Declarações ou Diretrizes das Comunidades virtuais passaram, ao longo dos anos, a curiosamente refletir típica linguagem constitucional. As regras de redes sociais como o Facebook enunciam, por exemplo, o compromisso de garantir aos seus usuários o exercício de direitos como os de se informar, de ter controle sobre sua privacidade e de ter ferramentas práticas para compartilhar e acessar informações de forma igualitária. Essa incorporação de jargões constitucionais configurou uma clara tentativa de as próprias plataformas estabelecerem normas de coação voluntária nos espaços virtuais"[102] – grifei.

---

102 MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES, Victor Oliveira. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas da internet: o dilema da moderação de conteúdo em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

As comunidades virtuais são a **ágora da contemporaneidade** e estão de tal modo organizadas que seus usuários podem se manifestar quase plenamente. **Aqui, faz-se necessário abrir um parêntese para explicar o que quero dizer com o "quase"**.

Digo "quase", porque embora o discurso seja, **a priori**, descentralizado nesses espaços, no sentido de que neles não se condiciona a publicação de conteúdos, por quem quer que seja, a pagamento ou a investimentos financeiros de qualquer espécie, à intermediação de veículos tradicionais de mídia, ou, ainda, à prévia aprovação por conselhos editoriais, isso não significa que tais publicações não estejam sujeitas a qualquer tipo de controle, como defendem as **big techs.**

Nas plataformas digitais – notadamente naquelas projetadas para o compartilhamento de conteúdo – há controle sobre os conteúdos publicados, o qual é exercido pelos próprios prestadores desses serviços! Contudo, no mais das vezes, isso é feito sem regras transparentes e procedimentos adequados e previamente estabelecidos.

Já destaquei ao menos **duas formas de controle sobre os conteúdos publicados pelos usuários nesses ambientes virtuais**. A primeira delas decorre do **emprego massivo de algoritmos e de outras ferramentas de recomendação e de impulsionamento de conteúdos.**

É devido à interferência dessas ferramentas tecnológicas que quem publica mensagem de texto, imagem ou vídeo nas redes sociais, por exemplo, pode encontrar aplausos e fama, crítica cruel, ou apenas o mais profundo silêncio. É o próprio provedor desses serviços que recomenda e impulsiona os conteúdos de seus usuários. **E mais: é o próprio provedor do serviço de rede social que escolhe <u>o quê</u> recomendar (ou impulsionar), <u>qual o público-alvo</u> de cada postagem e <u>o porquê</u> de tais escolhas**.

A precisão da segmentação de público, efetuada a partir do processamento de uma infinidade de dados coletados diuturnamente, coloca esses provedores de aplicações em posição de elevada vantagem

redes sociais na perspectiva comparada Brasil-Alemanha. **Revista de Direito Civil Contemporâneo - RDCC (Journal of Contemporary Private Law**), v. 31, p. 33-68, 2022.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

relativamente aos serviços e comércios **offline** e faz com que esses subespaços privados da internet sejam tão cobiçados como mercado publicitário. Por exemplo, **as redes sociais é a estratégia de marketing mais explorada por 85% das marcas para interagir com o público e impulsionar os resultados dos negócios**[103]**.**

No entanto, não se pode admitir que a importância dos novos serviços digitais para a economia continue a mascarar, sob o manto de uma suposta **imparcialidade** e **objetividade** resultante da atuação dos algoritmos supercomplexos que fazem as plataformas de compartilhamento de conteúdo funcionar, **vieses humanos – muitas vezes preconceituosos ou discriminatórios – e, não raro, finalidades espúrias**.

A esse respeito, explica **Cathy O'Neil** que as aplicações matemáticas que fomentam a economia de dados são baseadas "em escolhas feitas por seres humanos falíveis" e, por isso, muitas delas programam "preconceitos, equívocos e vieses humanos nos sistemas de **software** que cada vez mais gerem nossas vidas"[104].

No mesmo sentido, **Safiya Umoja Noble** adverte que

> "[p]arte do desafio de compreender a opressão algorítmica é perceber que as formulações matemáticas que guiam as decisões automatizadas são feitas por seres humanos. Embora frequentemente pensemos em termos como 'big data' e 'algoritmos' como sendo benignos, neutros ou objetivos, eles são tudo menos isso. **As pessoas que definem essas decisões detêm todos os tipos de valores, muitos dos quais promovendo abertamente racismo, sexismo e noções falsas de meritocracia, o que está bem documentado em estudos sobre o**

103 MBuzz. "Redes sociais é a estratégia de marketing mais explorada pelas marcas. Disponível em https://www.metropoles.com/colunas/m-buzz/atuacao-nas-redes-sociais-e-a-principal-estrategia-de-marketing. Acesso em 23/112024.

104 O'NEIL, Cathy. **Algoritmos de destruição em massa: como o big data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia**. Tradução Rafael Abraham. 1ª ed. Santo André/SP, Editora Rua do Sabão, 2020 [dispositivo eletrônico].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Vale do Silício e outros corredores de tecnologia[105]**.**

Não obstante sua larga utilização e seu impacto social, as aludidas autoras denunciam que os algoritmos estão cada vez mais presentes em nossas vidas, mas continuam opacos e produzem discriminações importantes. A propósito, diz **Cathy O'Neil** que "seus mecanismos são invisíveis a todos, exceto os altos sacerdotes de seus domínios: os matemáticos e cientistas da computação" e suas decisões, "mesmo quando erradas ou danosas", estão "para além de qualquer contestação", tendendo a "punir os pobres e oprimidos da sociedade enquanto enriquecem ainda mais os ricos"[106].

A segunda forma de controle exercido dessas plataformas digitais diz respeito à moderação de conteúdo – processo de verificação do teor das postagens dos usuários pelos próprios provedores dos serviços no intuito de verificar se estão de acordo com, ou se contrariam, os "termos e condições de uso", aos quais cada usuário aderiu ao se inscrever na respectiva plataforma, assim como os já mencionados "regulamentos anexos" ou "diretrizes da comunidade", editados em complementação.

Os "Termos de Serviço" definidos pela **Meta Platforms Inc**. para uso do **Facebook**, **Messenger** e de outros produtos e aplicativos do grupo ilustram isso[107]. Da atividade de moderação pode resultar a marcação, a glosa, a ocultação ou mesmo a exclusão, isto é, a remoção de determinado(s) conteúdo(s). Também se pode cogitar da suspensão (temporária) ou do bloqueio (permanente) do(s) usuário(s) responsável(is) pela(s) postagem(ns) indevida(s). Portanto, cabe à rede social tanto o poder de excluir / remover conteúdos como também o de suspender / bloquear usuários, **o que significa dizer que os provedores de redes sociais, hoje, possuem o poder de calar as pessoas, de exilá-las**

105 NOBLE, Safiya Umoja. **Algoritmos da opressão: como o Google fomenta e lucra com o racismo**. Tradução de Felipe Damorim. Santo André/SP: Editora Rua do Sabão, 2021 [dispositivo eletrônico].

106 Ibidem.

107 Disponível em https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms. Acesso em 31/7/23.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

do mundo digital e, até mesmo, de eliminar definitivamente sua "*persona virtual*", mesmo sem intervenção do Poder Judiciário.

Ao contrário do que se alega com frequência, **quando convém**, a remoção de conteúdo **não depende sempre** de ordem judicial prévia e específica. Ela resulta também – **e principalmente** – da moderação efetuada pelos provedores de aplicações. Isso porque, como muito bem explicou o Ministro **Gilmar Mendes**, o artigo 19 do MCI "não prevê que a única hipótese de remoção de conteúdo consiste na existência de ordem judicial"[108], explicitando apenas que "sempre que tal ordem existir, o conteúdo deve ser removido pela plataforma"[109].

No mesmo sentido é o entendimento de **Marcel Leonardi**, para quem

> "**o artigo esclarece que o provedor pode ser responsabilizado em caso de descumprimento de ordem judicial de remoção forçada de conteúdo, mas não diz - e nem poderia dizer – que qualquer remoção de conteúdo somente pode ocorrer por ordem judicial.**
>
> Isso significa que cada provedor continua livre para implementar as políticas que entender pertinentes para remoção voluntária de conteúdo. Não se deve pensar, portanto, que o provedor está de mãos atadas, aguardando uma ordem judicial, ele pode perfeitamente remover o conteúdo de acordo com seus termos de uso, suas políticas e outras práticas"[110].

Na mesma direção, **Luna Van Brussel Barroso** afirma, de forma contundente, que o Marco Civil da Internet

---

108 MENDES, Gilmar Ferreira. "Liberdade de expressão, redes sociais e democracia: entre dois paradigmas de regulação". Artigo publicado em **O Globo** em 26 de março de 2023. Disponível em https://oglobo.globo.com/blogs/fumus-boni-iuris/post/2023/03/gilmar-mendes-liberdade-de-expressao-redes-sociais-e-democracia-entre-dois-paradigmas-de-regulacao.ghtml. Acesso em 10/5/23, às 19h58min.

109 Ibidem

110 LEONARDI, Marcel. **Fundamentos do direito digital**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 90.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> "não contém nenhuma proibição a que as próprias empresas, por atuação e vontade própria, removam conteúdo que viole as regras de comunidade previamente aceitas pelos usuários"[111].

Em que pese o fato do abrandamento da responsabilidade dos provedores de aplicações de internet pelo MCI e o fato de que esse regime de responsabilidade contribuiu, a princípio, para o amplo desenvolvimento da internet no país e no mundo, com o passar do tempo, verificou-se que esse regime, consubstanciado na regra insculpida no art. 19 do MCI, **acarreta verdadeira "regra de imunidade" ou "cláusula de inimputabilidade" não condizente com o papel ativo que muitos provedores desempenham, como agentes intervenientes – e, até mesmo, verdadeiros controladores – do fluxo informacional.**

Nesse cenário, resta indubitável não só que as **bigs techs** exercem autoridade e poder nos ambientes virtuais que mantêm na internet, como também que o fazem **com extrema autonomia e discricionariedade e de forma nada transparente**.

Essas são premissas extremamente importantes quando se trata, especialmente, de plataformas de redes sociais. Definitivamente, as redes sociais não são apenas os "caminhos" por onde trafegam as "mensagens postadas". Não servem elas apenas de "suporte virtual" para a publicação de conteúdos como, em outros tempos, o mural e o papel serviam de "suporte físico" para as mensagens. E mais: os provedores de redes sociais não aceitam qualquer conteúdo, numa passividade absoluta, extrema, quase santificada. **Os prestadores de serviços de redes sociais (e de muitos outros serviços ofertados em plataformas *online*) possuem atuação ativa, planejada e, sobretudo, motivada por interesses diversos, sobretudo os de ordem econômica**.

Nesses subespaços privados da internet, sob o pálio da enaltecida

111 BARROSO, Luna Van Brussel. **Liberdade de expressão e democracia na era digital: O impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo**. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 150.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

liberdade de expressão, **o controle dos discursos e debates é exercido diuturnamente, a toque de caixa, em escala industrial, pela sua autoridade máxima: os prestadores de serviços de plataformas *online***.

As estratégias utilizadas para esse fim e seus impactos começam a chegar ao conhecimento do público, em obras como a "**A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo**", de **Max Fisher**[112]. No livro, podem ser encontrados exemplos variados do poder destrutivo da intolerância, da desinformação, do extremismo e da polarização que circula pelas redes sociais, da repercussão individual e coletiva disso, bem como de **uma espécie de "negligência deliberada" das corporações de tecnologia que, mesmo cientes dos riscos sistêmicos que rondam seus espaços comunicativos, parecem atuar pela manutenção de um *status quo* que aumenta o engajamento e continua gerando bilhões de dólares, a despeito dos prejuízos sociais inestimáveis que subjazem por trás das cortinas de fumaça do ativismo em prol da plena liberdade de expressão**.

Não se pode ignorar, portanto, que **alguns provedores de aplicações – como é o caso dos provedores dos serviços de redes sociais – ao manipular o fluxo de informação – e, por tabela, o espaço comunicativo – colaboram ativamente com os operadores de desinformação, de discursos de ódio e de teorias da conspiração, trabalhando em prol deles, e não em seu desfavor**. Como resultado, não é difícil concluir que os serviços prestados nessas plataformas digitais podem representar ameaça concreta não só à liberdade de expressão que argumentam defender, como também – e, principalmente – aos sistemas democráticos ao redor do mundo.

Sem dúvida alguma, a realidade agora é mais complexa e muito distinta daquela em que formulada a teoria clássica da liberdade de expressão. Por isso, para a solução da controvérsia constitucional posta, além de se reexaminar a teoria da liberdade de expressão à luz da conjuntura atual, é preciso proceder a uma reflexão aprimorada a respeito do **papel do Estado** no tocante à regulação das liberdades de expressão e

112 FISHER, Max. **A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e o nosso mundo**. Tradução Érico Assis. Todavia [ebook].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

informação na internet.

Penso que a conjuntura atual exige **uma compreensão da liberdade de expressão segundo a qual devem conviver harmonicamente as suas duas dimensões – a individual e a coletiva – sem que uma prepondere sobre a outra no plano abstrato**. Enquanto a primeira tem como preocupação central **a proteção do indivíduo** que se expressa e de sua autonomia, **exigindo do Estado, sobretudo, uma abstenção**, a segunda tem o propósito de criar e manter condições adequadas ao funcionamento do regime democrático, instrumentalizando a **autodeterminação coletiva**, o que pressupõe **pluralidade** e **diversidade** na arena pública. Por essa segunda perspectiva, **não é mais o sujeito que fala, o emissor da mensagem, que está sob as luzes da ribalta. É, acima de tudo, o próprio discurso que ganha destaque e merece (ou não) proteção!**

Ademais, levando em consideração essa segunda perspectiva, e diante de tudo que já se disse, **é preciso criar (ou manter) as condições adequadas ao discurso democrático também nos ambientes virtuais**, para que **a liberdade de expressão da maioria não sufoque ou silencie definitivamente as minorias**. Esse cenário exige que **o Estado atue para contrabalancear os poderes** assumidos pelas empresas de tecnologias que atuam como provedores de aplicações.

Portanto, para mim, a conjuntura atual impõe **uma atuação ambivalente do Estado**, que **ora deve se abster** em prol da autonomia comunicativa dos indivíduos, mas **ora precisa adotar atuação positiva – e, até, proativa –** para assegurar tanto a dignidade das pessoas, seja quando se situem na posição circunstancial de "objeto do discurso", seja quando constituam "a sua audiência", seja quando "queiram falar" e estejam "silenciadas pela maioria", como também – e, sobretudo – para garantir **a pluralidade** e **a diversidade** como condições indispensáveis para o debate democrático.

Essa não é uma concepção inédita. **Owen Fiss**, de modo muito sagaz, ao analisar aspectos da intervenção do Estado nas liberdades individuais, no contexto da Primeira Emenda dos EUA, já havia prenunciado esse caráter ambivalente da atuação estatal como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

decorrência do que ele considerou ser a "**ironia fina**" da liberdade de expressão.

Ensina o renomado autor:

> "Os debates do passado foram baseados na visão de que o Estado era um inimigo natural da liberdade. Era o Estado que estava procurando silenciar o orador (*speaker*) individual e era o Estado que deveria ser controlado. Há muita sabedoria nesta visão, mas ela representa apenas meia verdade. Certamente, o Estado pode ser um opressor, mas ele pode ser também uma fonte de liberdade. Por meio da consideração de uma ampla variedade de controvérsias sobre liberdade de expressão nas manchetes atuais – discurso de ódio, pornografia, financiamento de campanha, financiamento público das artes e o esforço para ganhar acesso aos meios de comunicação de massa –, eu procurarei explicar por que a tradicional presunção contra o Estado é enganosa e como o Estado poderia se tornar o amigo, ao invés do inimigo, da liberdade.
>
> Essa visão – inquietante para alguns – está calcada em várias premissas. Uma é o impacto que a concentração de poder privado tem sobre a nossa liberdade; algumas vezes o Estado é necessário apenas para contrapor essas forças"[113] – grifei.

Segundo esclarece referido autor,

> "[a] visão libertária – de que a primeira Emenda é uma proteção da autoexpressão – faz um apelo para o *éthos* individualista que tanto domina nossa cultura popular e nossa cultura política. A liberdade de expressão é vista como análoga à liberdade de religião, que também é protegida pela Primeira Emenda. Todavia, **essa teoria não consegue explicar por que os interesses daqueles que produzem o discurso deveriam ter prioridade sobre os interesses dos indivíduos objeto do**

113 FISS, Owen. **A ironia da liberdade de expressão: Estado, regulação e diversidade na esfera pública**. Tradução e prefácio Gustavo Binenbojm e Caio Mário da silva Pereira Neto. 2ª ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2022, p. 35.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> **discurso, ou dos indivíduos que devem escutar o discurso, quando esses dois conjuntos de interesses conflitam**. Ela também não consegue explicar por que o direito de liberdade de expressão deveria ser estendido para várias instituições e organizações – CBS, NAACP, ACLU, *First National Bank of Boston, Pacific Gas & Eletric, Turner Broadcast System, VFW* – que são rotineiramente protegidas pela Primeira Emenda, apesar do fato de essas entidades não representarem o interesse individual de autoexpressão. **O discurso é tão valorizado pela Constituição, eu sustento, não porque ele é uma forma de autoexpressão ou autorrealização, mas porque ele é essencial para a autodeterminação coletiva. A democracia permite que as pessoas escolham a forma de vida que desejam viver e pressupõe que essa escolha seja feita em um contexto no qual o debate público seja, para usar agora a famosa fórmula do Juiz Brennan, 'desinibido, robusto e amplamente aberto'"**[114].

Embora a análise de **Owen Fiss** seja feita com base no direito constitucional dos Estados Unidos, feitas as devidas ressalvas, **seus argumentos e conclusões são de extrema pertinência na conjuntura atual**, além de encontrar ressonância em nosso ordenamento jurídico-constitucional, como abordaremos adiante.

Por ora, as considerações acima têm o propósito de alertar sobre a **necessidade premente e preliminar de se redefinir o papel do Estado no que diz respeito à tutela das liberdades de expressão e de informação na internet – e, por consequência, à tutela dos demais direitos fundamentais inerentes à personalidade e dos valores constitucionais com os quais essas liberdades eventualmente possam conflitar nos ambientes virtuais –, assim como para demonstrar que como essa redefinição se reflete na necessidade e na urgência de adoção de um novo modelo – mais eficiente – de regulação da internet**. Ressalto, inclusive, que essa não é uma peculiaridade brasileira, mas uma tendência mundial que não podemos mais ignorar.

Nessa esteira, não se pode mais desprezar o fato de que **o regime de**

114 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

responsabilidade instituído pelo MCI se mostrou completamente ineficaz tanto para salvaguardar os direitos da personalidade das vítimas de ataques virtuais como também – e, notadamente – para combater a propagação de desinformação e notícias fraudulentas que circulam livremente nas redes e se provam, dia a dia, mais deletérios aos indivíduos, à sociedade e à própria democracia.

6.6. DAS CONCLUSÕES

Por todas as razões expostas, **é inconstitucional o disposto no art. 19, *caput* e § 1º, do MCI** e, **por arrastamento**, os demais parágrafos do referido dispositivo legal, por ficarem **esvaziados de qualquer sentido sem o condicionamento da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet ao descumprimento de uma ordem judicial prévia e específica**. É dizer, reconhecida a inconstitucionalidade do modelo de responsabilidade, mediante notificação judicial, implementado pelo **art. 19, *caput* e § 1º, do MCI**, também não faz sentido excepcionar dessa regra os direitos autorais e conexos (§ 2º), ou estabelecer regras processuais para agilizar para o respectivo processo judicial (§§ 3º e 4º).

Também é importante consignar, desde já, que a eliminação do **art. 19 do MCI** do ordenamento jurídico pátrio **não faz ruir por completo o regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiro estipulado pelo Marco Civil da Internet**. Esse regime permanece em vigor **e passa a ter como regra, para os provedores de aplicações, a do seu art. 21**[115], que deve, contudo,

115 Sobre o art. 21 do MCI, alerto que o dispositivo legal incorre em **impropriedade** ao falar que o provedor de aplicações será responsabilizado subsidiariamente. Tecnicamente, a. responsabilidade subsidiária é aquela que tem caráter acessório ou suplementar, impondo uma ordem a ser observada. No caso específico de que estamos tratando, dizer que o provedor de aplicações é responsável subsidiário significa, na prática, que ele só responde ser acionado pela divulgação do material infringente se o terceiro gerador do conteúdo infringente não conseguir arcar com a indenização devida. Penso, no entanto, que essa foi uma atecnia do legislador.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

receber interpretação conforme à Constituição para deixar claro que **a proteção assegurada por essa norma não se restringe aos direitos à intimidade e à dignidade sexuais porventura ofendidos pela divulgação não consentida de imagens, vídeos, ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais, dizendo respeito à proteção de todos os direitos fundamentais no meio ambiente digital, como são os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, porquanto, ao fim e ao cabo, todos esses direitos possuem natureza jurídico-constitucional e fundamental autônoma**.

7. DETALHANDO O REGIME DE RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE APLICAÇÕES DE INTERNET A PARTIR DO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19 DO MCI

7.1. Direcionamento da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros para o art. 21 do MCI

Na ausência do art. 19 do MCI, ora declarado inconstitucional e extirpado da ordem jurídica, passa a valer como **regra geral** para os **provedores de aplicações de internet** o previsto no **art. 21 do MCI**, com interpretação conforme à Constituição de 1988, nos termos da proposta supra.

Assim, **o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.**

Para fins de melhor compreensão do que se está a propor aqui, faço **três importantes esclarecimentos**:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

I - A partir de agora, **basta a ciência inequívoca –** ou seja, a **mera notificação extrajudicial do provedor de aplicações de internet –, preferencialmente pelos canais de atendimento disponíveis para tal fim**, quanto ao **conteúdo supostamente infringente** para que o provedor possa vir a responder pelo dano daí decorrente, **caso permaneça inerte**.

II – Para fins deste voto, considera-se **infringente** tanto o **conteúdo ofensivo** quanto o **conteúdo ilícito**. É considerado **conteúdo ofensivo** aquele que tenha aptidão, por exemplo, para **maltratar, humilhar, ultrajar, expor ao ridículo, ou denegrir a imagem ou a reputação de alguém**, ofendendo sua **intimidade**, **privacidade**, **honra (objetiva ou subjetiva)** e/ou **imagem**. De outro lado, é considerado **ilícito** o conteúdo que **esteja em desconformidade** com a Constituição de 1988 e com a legislação vigente.

Para viabilizar a fiel execução da presente decisão, esclarece-se que também se considera **ilícito** o **material inequivocamente desinformativo, a notícia fraudulenta** (assim compreendida aquela que seja integral ou parcialmente inverídica e tenha aptidão para ludibriar o receptor, influenciando seu comportamento, com a finalidade de alcançar uma vantagem específica e indevida), e o **material que possa consubstanciar atividade criminosa**, conforme descrito adiante.

III – Para apuração da responsabilidade do provedor de aplicações pelo dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro, dever-se-á levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente(s) desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (MCI, art. 3º, inciso VI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional.

7.2. Das hipóteses em que os provedores de aplicações responderão de forma objetiva e independentemente de notificação

Como exposto ao longo deste voto, atualmente, **muitos provedores de aplicações nem são meros intermediários nem atuam de forma neutra, puramente técnica e meramente passiva**. Basta lembrar que,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

como dito na primeira parte deste voto, há provedores que interferem ativamente no fluxo das comunicações pela atuação algorítmica e automatizada que recomenda e impulsiona os conteúdos de seus usuários ou anunciantes. É assim acontece, por exemplo, nas redes sociais mais populares do mundo, a exemplo do **Facebook, Instagram** e **X.com** (antigo **Twitter**); ou nos provedores de ferramentas de busca mais conhecidos, como o **Google**; e até mesmo os provedores de **marketplace**, capitaneados pela **Amazon, Shopee** e **Mercado Livre**, ou as plataformas de **streaming** (**v.g., Netflix** e **Spotify**) fazem recomendações e impulsionam de conteúdos, sobretudo de publicidade.

Ao adotar essa **postura ativa**, promovendo **a recomendação** e **o impulsionamento (remunerado ou não)** dos conteúdos que circulam por seus ecossistemas, **com emprego de algoritmos supercomplexos e ferramentas de inteligência artificial,** ou, ainda, **ao moderar conteúdos**, seja por atuação humana seja de modo automatizado, **por iniciativa própria** ou atendendo a reclamação específica**, esses provedores interferem de forma preponderante no fluxo informacional, devendo responder pelos respectivos atos**.

É verdade que, nessas hipóteses, os conteúdos continuam sendo de terceiros (porque, na origem, foram confeccionados e/ou publicados por esses), mas **ao recomendá-los ou impulsioná-los** a um número indefinido de usuários, o **provedor acaba se tornando corresponsável pela sua difusão**. Da mesma forma, **ao moderar conteúdos – ou deixar de apreciar reclamação feita a respeito de conteúdo supostamente infringente –** o provedor também deve assumir os riscos e os ônus de sua atuação (ou omissão) deliberada. Ou seja, nessas três hipóteses, é inquestionável a ação ou a omissão juridicamente relevante dos provedores de aplicações, estando presente a obrigação e indenizar, quando configurados também, no caso concreto, o dano e o nexo causal (entre a conduta e o dano).

Aliás, as atividades de **recomendação, impulsionamento e moderação de conteúdo** são intrínsecas aos modelos de negócios adotados por muitos provedores e, sendo esse o caso, como os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

provedores lucram com isso, devem arcar com os riscos e prejuízos a que derem causa.

Os provedores de aplicações de internet também responderão de forma objetiva **quando se tratar de conta não autêntica** (também denominada de "**perfil falso**"), de **conta desidentificada** e/ou **automatizada.**

A meu ver, **independentemente do conteúdo por meio delas postado**, a manutenção de contas não autênticas, desidentificadas e/ou automatizadas nos ambientes virtuais, por inércia dos provedores de aplicações em obstar sua criação – ou, uma vez criadas, identificá-las e neutralizá-las – **constitui ilícito (civil) grave e pode colocar em risco a própria liberdade de expressão**.

Note-se, por oportuno, a par de consagrar as liberdades de manifestação do pensamento e de informação, que independem de censura ou licença do Estado (ou de quem quer se seja), **a Constituição Federal vedou o anonimato, estabeleceu o direito de resposta e o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem.**

Por força desses comandos, liberdade e responsabilidade estão de tal modo relacionadas que se exige a identificação do emissor da mensagem como condição **sine qua non** para o exercício das liberdades de expressão e de informação. A medida está vocacionada **a viabilizar eventual (e posterior) responsabilização de quem, a pretexto de exercer essa liberdade, extrapola os seus limites ou destoa de suas finalidades e, com isso, atua ilegitimamente ou abusa do direito assegurado**.

Exatamente nesse sentido é a valiosa – e sempre atual – lição do Ministro **Celso de Mello**, para quem

> "**o veto constitucional ao anonimato busca impedir** a consumação **de abusos** no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, **pois**, ao exigir-se **a identificação** de quem se vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, **essencial** à própria configuração do Estado democrático de direito, **visa-se**, *em última análise*, **a possibilitar** que eventuais **excessos**, derivados da prática do direito à livre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> expressão, **sejam tornados passíveis** de responsabilização, '**a posteriori**', **tanto** na esfera civil, **quanto** no âmbito penal" (RE 1.193.343, Rel. Min. **Celso de Mello**, publicado em 25/6/19).

Na abertura da audiência pública, o Ministro **Luís Roberto Barroso** afirmou que a grande dificuldade da regulação dessas liberdades na internet consiste em estabelecer **o ponto de equilíbrio** entre o que é exercício legítimo da liberdade de expressão e o que é desinformação, mentira deliberada, discurso de ódio, ataque à democracia e incitação à prática de crimes. Creio que, quanto a isso, Sua Excelência tem toda razão, especialmente quando salienta que o maior desafio não está propriamente em impedir comportamentos abusivos, mas, sim, "**em identificá-los adequadamente, num mundo tão complexo, plural e repleto de subjetividades"**. Todavia, é preciso reconhecer que o grau de dificuldade na execução de uma tarefa não exime o Estado do dever institucional de enfrentá-la, tampouco pode eximir os provedores da adoção das cautelas devidas para assegurar a segurança dos ambientes virtuais que mantêm e dos usuários que deles se utilizam, como demonstraremos com mais vagar adiante.

Outrossim, os provedores de aplicações de internet responderão de forma objetiva e independente de notificação **quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1988.**

Por último, reputo indispensável que **os provedores de aplicações de internet respondam, objetivamente e independentemente de notificação, quando se tiver diante de práticas especialmente graves** que coloquem em risco o direito à integridade física das pessoas; que atinjam pessoas determinadas (ou grupos de pessoas) que gozam de especial proteção do Estado Brasileiro, por força de compromissos internacionais firmados pela União, como as mulheres, as crianças, os adolescentes e os deficientes; que coloquem em risco o Estado Democrático de Direito e o próprio regime democrático; que prejudiquem a saúde pública; e/ou que tenham potencial de interferir na integridade do processo político

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

eleitoral e no equilíbrio do pleito.

Para que não paire nenhuma dúvida a respeito do que aqui se propõe, **passo a enumerar, de forma taxativa, as práticas ilegais que podem ensejar a responsabilidade objetiva dos provedores de aplicações**:

(a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R);

(b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016;

(c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122);

(d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C);

(e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024;

(f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021.

(g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977;

(h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A);

(i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147);

(j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

(k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D).

Havendo dúvida razoável acerca da configuração de uma dessas condutas, aplica-se o regime do art. 21 do MCI.

7.2.1. Algumas considerações sobre a opção pela responsabilidade objetiva nessas hipóteses

Ciente de que ainda predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que **em nosso ordenamento jurídico a regra é a responsabilidade subjetiva (e é subjetiva a modalidade de responsabilidade contida no art. 21 do MCI)**, enfatizo, primeiramente, que **a opção pela responsabilidade objetiva, como aqui se propõe, está adstrita às hipóteses ora destacadas**:

I – quando se tratar de **recomendação, impulsionamento ou moderação** de conteúdo;

II – quando se tratar de **conta não autêntica, desidentificada e/ou automatizada**;

III – quando se tratar de **práticas ilegais especialmente graves** (conforme rol taxativo, já exposto).

Recordo, por oportuno, que a distinção entre a **responsabilidade subjetiva** e a **responsabilidade objetiva** diz respeito à **exigência ou não de demonstração culpa (lato sensu)** para configurar a obrigação de indenizar. É dizer, na **responsabilidade subjetiva**, é indispensável que o suposto infrator tenha **agido dolosamente** para provocar o dano, ou então que tenha sido atuado de forma **negligente, imprudente, ou com imperícia**, enquanto na **responsabilidade objetiva**, não há necessidade de demonstrar nenhum desses elementos anímicos.

Portanto, **dizer que a responsabilidade é objetiva não significa dizer que a responsabilidade é automática!** Em sendo feita opção pela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

responsabilidade objetiva – como aqui se faz –, para a configuração dessa responsabilidade (ou seja, da obrigação de indenizar), **permanece a necessidade de se perquirir e demonstrar, em cada caso, a respeito da conduta (ação ou omissão juridicamente relevante), do dano e do nexo causal entre conduta e dano.**

Em se tratando de atividades desenvolvidas por provedores de aplicações, a regra é haver **uma abissal desigualdade técnica e informacional entre os provedores dos serviços e os respectivos usuários**. E, geralmente, quanto mais popular é o provedor de aplicações, maior a empresa por trás dele e maior é essa desigualdade. O provedor é, quase sempre, o responsável pelo desenvolvimento de toda a tecnologia que dá forma e vida à sua plataforma, e a faz funcionar como melhor convém a seus próprios interesses. Não é difícil concluir, então, que **a exigência de comprovação de que o provedor de aplicações teria incorrido em dolo ou culpa** acarreta, para o usuário dos serviços (ou o não usuário) lesado em seus direitos fundamentais, ou para qualquer um que se disponha a questionar suposto conteúdo ilegal, incluindo as autoridades estatais (como o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou advogados públicos, em nome estado), um **ônus demasiado** – e, em muitos casos, uma **barreira quase intransponível** – para a obtenção da reparação do dano sofrido (ou outra providência para mitigar ou fazer cessar a violação). Esse é um dado relevantíssimo porque nem sempre a ação ou omissão do provedor – para a recomendação e o impulsionamento, por exemplo – é suscetível de comprovação, encontrando-se escamoteado pelas funcionalidades técnicas da plataforma. É como se as coisas funcionassem por acaso, automática e tecnicamente, sem nenhuma intervenção ou deliberação humana, e o dano fosse só um incidente do destino, obra do puro acaso, quando não culpa exclusiva do terceiro gerador do conteúdo (e só dele, afinal, foi o terceiro que publicou o que não deveria).

A par disso, também não se menospreza que, há tempos, a doutrina civilista aponta **as vantagens de se adotar a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de reparar os danos causados independe de culpa,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

para fazer face aos riscos da sociedade moderna.

Essas considerações são ainda mais pertinentes quando se tem em vista, como no caso, o enorme desafio de oferecer **solução jurídica satisfatória** para lesões (ou ameaças de lesão) a direitos fundamentais, reiterada e sistematicamente praticadas no ambiente digital. O olhar diferenciado, pelo prisma da Constituição Federal e da teoria constitucional, coloca em realce, de um lado, a ofensa a direito fundamentais e, de outro, a necessidade de se criar mecanismos para sua pronta e efetiva reparação – **isso quando se frustra em absoluto a tentativa de evitar sua ocorrência e sem prejuízo da adoção, em paralelo, das medidas de mitigação** –, uma vez que, em se tratando da proteção de direitos fundamentais, teria prioridade a tutela específica, o que incluiria a tutela de natureza inibitória e as medidas de caráter preventivo e mitigador do dano.

Com fundamento na cláusula geral de responsabilidade contida no art. 927, parágrafo único, do CC/02, **penso que o provedor de aplicações que aufere vantagem econômica também deve assumir, em determinadas situações, os riscos e encargos daí decorrentes perante terceiros**.

Ressalto, ademais, que esse raciocínio nem pode ser tido como inovador.

O direito privado brasileiro, mesmo antes da vigência do Código Civil de 1916, dispunha de uma norma setorial sobre responsabilidade objetiva. Trata-se do Decreto nº 2.681, de 7 de dezembro de 1912, ainda em vigor, que regula a responsabilidade civil das estradas de ferro. Em linguagem ainda tímida, o seu art. 1º, imputa às ferrovias a "culpa presumida" nos casos de "perda total ou parcial, furto ou avaria das mercadorias que receberem para transportar". O art. 17, por sua vez, reproduz essa hipótese de objetivação da responsabilidade aquiliana nos casos de "desastres que nas suas linhas sucederem aos viajantes e de que resulte a morte, ferimento ou lesão corpórea". A expressão "a culpa será sempre presumida" indica o caráter objetivo da responsabilidade civil, e tanto no art. 1º quanto no art. 17, o legislador aponta as circunstâncias

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

excludentes dessa responsabilidade, ao estilo do caso fortuito ou força maior e da culpa exclusiva da vítima.

Ainda que nas Ordenações do Reino houvesse normas que hoje seriam qualificadas como continentes da responsabilidade objetiva, é possível afirmar que a ruptura com o sistema de responsabilidade por culpa tem seu marco de nascimento em 1912, com o citado Decreto nº 2.681, a partir de quando o tema adquiriu importância na doutrina nacional.

Outra referência digna de nota é a tese de livre-docência de Alvino Lima, apresentada no Largo de São Francisco e publicada em 1938 na *Revista dos Tribunais* sob o título original "**Da culpa ao risco**", na qual o antigo professor de Direito Civil das Arcadas afirma haver uma passagem histórica da responsabilidade subjetiva para a objetiva. Posteriormente, ele abrandou esse entendimento e o livro foi renomeado para "**Culpa e risco**", em 1960.

Antes, porém, de Alvino Lima, em 1918, João Luiz Alves, que viria a ser ministro do Supremo Tribunal Federal em 1925, publicou um artigo que pode ser considerado o mais antigo no Brasil sobre a responsabilidade objetiva, intitulado "**A teoria do risco e os acidentes de automóveis**", cujo resgate histórico se deve ao benemérito trabalho da **Revista de Direito Civil Contemporâneo**, em cuja seção de Memória do Direito Civil são republicados textos fundamentais de nossa teoria jurídica clássica. Nesse artigo, João Luiz Alves inicia com a afirmação solene: "Os princípios aceitos em nosso Direito anterior, mantidos pelo Código Civil, fundam a responsabilidade na doutrina da culpa, contratual ou aquiliana"[116]. Na sequência, ele se posicionava duramente contra a incorporação da responsabilidade objetiva: "A aplicação da 'teoria do risco' ao caso especial dos automóveis seria estabelecer uma exceção odiosa e antiprogressista, desde que não seja a sua aplicação extensiva a todos os outros veículos, às fábricas e, até, ao dano causado

116 ALVES, João Luiz. A teoria do risco e os acidentes de automóveis. Transcrição, atualização e notas de Otavio Luiz Rodrigues Jr., Victor Augusto Machado Santos e Adroaldo Agner Rosa Neto. **Revista de Direito Civil Contemporâneo**, vol. 25, ano 7, p. 369-373, out.-dez./2020. p.369

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

pelas coisas de qualquer natureza"[117].

Em nota de atualização a essa passagem, há um interessante esclarecimento:

> "João Luiz Alves refere-se a um projeto de lei apresentado em 1915 à Câmara dos Deputados. Esse projeto 'venceu as três discussões e em 1917 chegou ao Senado. No Senado o projeto arrastou-se com lentidão que desmentia o seu conteúdo: não parecia tratar-se de uma lei sobre automóveis. Em 1919 ainda se achava em segunda discussão. Recebeu emendas em consequência das quais deveria voltar para a Câmara; interveio, ou melhor predominou a política, e o projeto foi esquecido'. O mais curioso é que o senador Adolfo Gordo, do Estado de São Paulo, 'que tão ardorosamente e brilhantemente se bateu pelo projeto", '[...] desgraçadamente – por uma dessas ironias do destino – faleceu vitimado pela imprudência de um motorista apressado. A trágica morte do senador Adolfo Gordo devia ter sido incentivo a que o projeto tivesse andamento. Entretanto, permaneceu na pasta dos papéis mortos' (AZEVEDO, Vicente de Paulo Vicente de. Legislação especial sobre delitos de automóvel. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, v. 30, fascículo 1, 1934. p. 51)"[118].

É notável que, há 112 anos, o Brasil discutia a adoção da responsabilidade objetiva em dois setores de alta tecnologia para a época, estradas de ferro e automóveis. Ambos representavam o que havia de mais revolucionário e disruptivo para a economia do início do século XX.

---

117 ALVES, João Luiz. A teoria do risco e os acidentes de automóveis. Transcrição, atualização e notas de Otavio Luiz Rodrigues Jr., Victor Augusto Machado Santos e Adroaldo Agner Rosa Neto. **Revista de Direito Civil Contemporâneo**, vol. 25, ano 7, p. 369-373, out.-dez./2020. p. 370.

118 RODRIGUES JR, Otavio Luiz. Notas de atualização. In. ALVES, João Luiz. A teoria do risco e os acidentes de automóveis. Transcrição, atualização e notas de Otavio Luiz Rodrigues Jr., Victor Augusto Machado Santos e Adroaldo Agner Rosa Neto. **Revista de Direito Civil Contemporâneo**, vol. 25, ano 7, p. 369-373, out.-dez./2020. p.370.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

A teoria do risco representava uma solução moderna para problemas típicos de um momento de industrialização e de mecanização da vida social.

Com os passar das décadas, algumas atividades saíram do regime de responsabilidade subjetiva e sujeitaram-se à teoria do risco. São exemplos disso os seguintes regimes jurídicos: **(a)** das atividades de mineração (Decreto-lei nº 227/1967); **(b)** dos danos nucleares (Lei nº 6.453/1977); **(c)** das lesões ao meio-ambiente (Lei nº 6.938/1981); e **(d)** da responsabilidade pelo transporte aeronáutico (Lei nº 7.565/1986). A Constituição de 1988 operou uma mudança radical no campo da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6 º, CF/1988), que se objetivou de modo generalizado. O Código de Defesa do Consumidor, em 1990, também foi revolucionário nesse sentido ao converter em regra a responsabilidade objetiva, com algumas exceções, especialmente no caso dos profissionais liberais (arts. 12 e 14, CDC).

Finalizo esse breve retrospecto histórico com o Código Civil de 2002. Embora se trate de uma lei elaborada ainda nos anos 1970, o Código em vigor criou um mecanismo para flexibilizar e adaptar o sistema jurídico às necessidades de objetivação da responsabilidade pelo ato ilícito. Foi extremamente feliz, nesse aspecto, o art. 927 do Código Civil. O **caput** desse dispositivo determina que o agente causador do dano, por cometimento de ato ilícito definido nos arts. 186 e 187, será "obrigado a repará-lo". A remissão, em especial ao art. 186, faz-se à responsabilidade subjetiva, que será, porém, excepcionada duas hipóteses cuidadosamente disciplinadas no parágrafo único do art. 927: **(i)** "nos casos especificados em lei"; ou, **(ii)** "quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Com esse texto, a primeira parte do parágrafo único do art. 927, CC/2002, conduz o intérprete à investigação dos regimes jurídicos legislativos especiais, todos eles já indicados. **E, na segunda parte do parágrafo único, remanesce ao juiz a apreciação específica, à margem de uma previsão normativa antecedente, da existência da atividade de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

risco. Nessa hipótese, prevaleceria a responsabilidade objetiva. Na prática, a grande massa de ilícitos civis no Direito brasileiro estaria compreendida em dois regimes jurídico-normativos: (i) responsabilidade administrativa; (ii) responsabilidade nas relações de consumo. A responsabilidade do transportador, com o Código Civil de 2002, também se objetivou em regra, em seu art. 734. Todas as demais hipóteses, ainda que potencialmente graves, como é o caso das lesões ao meio-ambiente, estariam alcançadas por leis próprias ou, como exposto, pela cláusula de abertura para a interpretação judicial.

Está claro, pois, que o ordenamento jurídico vigente e a doutrina mais abalizada conferem amparo à responsabilização objetiva no caso em apreço, sobretudo quando se verificam os riscos potenciais oferecidos pelas atividades desenvolvidas pelos provedores de aplicações.

Também é necessário **afastar, desde já, o argumento de que a adoção da responsabilidade objetiva constituiria óbice à inovação tecnológica**, por se tratar de uma falácia.

Como relator, preciso retomar o problema das estradas de ferro e da regulação dos automóveis. Imagine o **lobby** das ferrovias junto ao Congresso Nacional da Primeira República, em 1912, ao defender que seria impossível controlar o que ocorre em cada quilômetro das estradas de ferro brasileiras. Isso exigiria colocar um guarda de trilhos ao longo do trajeto e, ainda assim, a vigilância seria tecnologicamente falha, diriam os lobistas. Se tal **lobby** imaginário ocorreu, mostrou-se frustrado. Os brasileiros e as brasileiras em 1912 compreendiam que era um ônus necessário impor um regime de responsabilidade objetiva para uma atividade de risco que causava fascínio e medo a uma população majoritariamente rural e sem educação formal. **Se em 1912 esse tipo de obstáculo à objetivação das vias férreas não foi nem ao menos suscitado, o que dizer disso em 2024, em relação às vias digitais?**

Mais ainda. O senador Adolfo Gordo, que hoje é nome de uma rua no Município de São Paulo, como resgatado por **Otavio Luiz Rodrigues Jr.**, ao recuperar o artigo de **João Luiz Alves**, de 1918, perdeu a vida após ser atropelado por um automóvel, cuja regulação ele pretendia ver passar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

no Parlamento brasileiro. Dizia-se que essa regulação era antiprogressista e poderia atrasar o desenvolvimento nacional. Mas quem hoje admitiria a eliminação do Código de Trânsito, dos Departamentos de Trânsito, dos semáforos e da exigência de carta de motoristas? O trânsito, mesmo com tantas normas, é uma das atividades de risco que mais mata no Brasil. E, em 1916, não se deixou essa matéria avançar no campo legislativo.

Por último, apesar de também me parecer óbvio, é preciso esclarecer que não se impõe uma responsabilidade objetiva "automática", em razão da afirmação de que, nas hipóteses acima enumeradas, a responsabilidade não dependeria de notificação.

Veja que a regra geral adotada neste voto é a da notificação extrajudicial, por aplicação do art. 21. Na prática, retornamos ao "caminho do meio", seguindo a linha da jurisprudência anterior ao MCI. Contudo, em algumas situações excepcionais, conforme aqui prescrito, essa notificação é dispensada. Isso porque, se o próprio provedor dá causa à circulação ou à publicidade do conteúdo infringente (por recomendação ou impulsionamento, por exemplo) não se pode afirmar que desconheça sua existência. De modo semelhante, se existem contas não autênticas, desidentificadas e/ou automatizadas na plataforma é porque o provedor de aplicações, como desenvolvedor da plataforma e da tecnologia que a faz funcionar, admite que tal ocorra ou, ao menos, é indiferente à sua ocorrência. Na plataforma, a princípio, só é possível fazer aquilo que a sua arquitetura, o seu design, por concepção, permite que seja feito.

Situação um pouco diferente é a das práticas ilegais especialmente graves, que estão relacionadas à não observância do dever de segurança para com um ambiente digital seguro, fiável e saudável, dando causa à ocorrência de riscos sistêmicos aptos a gerar danos individuais e, sobretudo, danos coletivos. Mas essa temática será abordada com mais clareza adiante. Por ora, o importante é deixar claro que nas hipóteses de práticas ilegais especialmente graves, a conduta (por ação ou omissão) do provedor de aplicações e o conhecimento acerca dos danos potenciais são presumidas. Trata-se, todavia, de uma presunção relativa,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

que pode ser afastada pelo provedor de aplicações ao demonstrar as excludentes de responsabilidade objetiva, ao exemplo de que não há nexo de causalidade, a culpa é exclusiva da vítima, ou de que não houve dano.

Com certeza, **o entendimento adotado neste voto – incluindo a adoção da responsabilidade objetiva para algumas hipóteses – ensejará mudança de conduta por parte dos provedores de aplicações, e é exatamente isso o que se espera.** Obviamente, essa mudança de conduta por parte dos provedores levará a uma maior reflexão sobre as tecnologias e serviços disponibilizados à população, mas não se tem dúvida de que passado o período inicial de adaptação aos novos parâmetros, os provedores encontrarão um ponto de equilíbrio entre sua maior responsabilização e os avanços tecnológicos necessários para a sobrevivência e a manutenção da saúde econômica dos conglomerados de tecnologia, porque, como demonstrado linhas atrás, essa é uma tendência histórica.

Por falar em efeitos econômicos, é pertinente lembrar o efeito devastador das **big techs** em diversos mercados regulados e não regulados. Seus controladores são hoje os *barões gatunos* do século XXI, parafraseando as referências aos grandes monopolistas norte-americanos do aço, das ferrovias, do petróleo e da navegação do final do século XIX, cujos poderes e abusos levaram à aprovação do **Shermann Act**.

Quanto será que as grandes corporações de tecnologia lucram, por exemplo, com a lacuna regulatória existente para publicidade e *marketing* nos ambientes virtuais? Quanto será que esses entes lucram ao disseminar conteúdo jornalístico sem o pagamento dos direitos autorais devidos pela reprodução das notícias elaboradas pelos órgãos de comunicação social? E com a infinidade de dados (pessoais e de navegação) coletados diuturnamente de seus usuários e utilizados para finalidades diversas (muitas delas ainda pouco conhecidas), como a microssegmentação de público e o perfilamento de usuários para fins publicitários?

As corporações de tecnologia maximizam os lucros com **publicidade**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

e dados, **sem o recolhimento de tributos pelo desempenho dessas atividades, ou pagamento de contraprestação aos usuários, pelo uso de seus dados, informações e preferências**. Ou seja, as atividades mais lucrativas para as corporações de tecnologia – **a publicidade e a coleta e monetização de dados** – permanecem sem regulamentação, e esse vácuo regulatório dá margem a muitos abusos nos ambientes digitais.

Por isso, é de todo elogiável a iniciativa do Deputado Federal **Arlindo Chinaglia (PT-SP)**, que, em 1º de novembro de 2023, apresentou à Câmara dos Deputados o **Projeto de Lei Complementar nº 234/2023**, visando instituir a **Lei Geral de Empoderamento de Dados** e dispor sobre o **Ecossistema Brasileiro de Monetização de Dados**. É a primeira proposta legislativa, em todo o mundo, que aborda, efetivamente, e de forma ampla, um sério problema: embora a Constituição de 1988 preveja no art. 5º, LXXIX a garantia, nos termos da lei, do direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, assegure direitos aos titulares de dados, como o direito à proteção de dados pessoais e a necessidade de consentimento prévio e informado para que haja o tratamento desses dados por terceiros, e também preveja o direito de o titular dos dados revogar o consentimento, a qualquer momento, **na prática essas garantias acabam por ter pouca efetividade e não asseguram, realmente, o direito de propriedade aos dados pessoais e dados gerados a partir dos relacionamentos**. O objeto de PL assegura a efetiva propriedade dos dados, que passam a ser considerados bens singulares, assegurando-se ao titular o direito de ceder onerosamente, direitos de uso desses dados ou seu compartilhamento com terceiros.

Sem embargo, até a efetiva aprovação dessa lei, não é difícil concluir que não faltarão recursos à implementação das medidas preventivas e mitigatórias ora propostas e os lucros certamente não serão afetados pelos custos irrisórios da eliminação **ex ante** de eventos ilícitos, que hoje não mais se circunscrevem ao plano das relações privadas, comprometendo até a estabilidade dos regimes democráticos reconhecidamente mais sólidos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Feitas essas considerações, retomo a enumeração das hipóteses em que os provedores de aplicações de internet, segundo proponho neste voto, devem responder de forma objetiva.

7.3. Hipóteses de isenção de responsabilidade pelo conteúdo gerado por terceiros

Tendo em vista a peculiaridade das atividades desempenhadas por alguns provedores de aplicações de internet, **devem ser excluídos da regra geral delineada no item anterior**:

I – os **provedores de serviços de e-mail**, que, como tido no início deste voto, são aqueles que operacionalizam o envio e o recebimento de mensagens, assim como o seu armazenamento no servidor, observado o limite de espaço disponibilizado (**v.g.**, **outlook**, **gmail**, **yahoo** etc)

II – os **provedores de aplicações** cuja finalidade primordial seja **a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz**, como é o caso do **Zoom** e do **Google Meet**;

III – os **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamados de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (CF, art. 5º, inciso XII).

Em relação a esses provedores, **há uma presunção (relativa) de inexistência de nexo causal entre a conduta que ordinariamente desempenham** – de **ordem estritamente técnica**, a fim de operacionalizar o transporte (e o armazenamento, no caso de serviço de e-mail) dos dados **– e o dano que possa advir do conteúdo gerado por terceiro**.

Ademais, é de todo pertinente recordar que **a própria Constituição de 1988, em seu art. 5º, inciso XII, assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,** o que impede, **juridicamente e de forma peremptória**, que os provedores acima enumerados **tenham ciência do teor do conteúdo que se comprometem a transportar, a armazenar (no**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

caso de e-mail) e a entregar e, assim, **esses provedores não podem interferir no fluxo comunicativo e informacional travado entre os interlocutores** que façam uso de seus serviços.

Portanto, a princípio, **esses provedores**, à semelhança dos provedores de conexão, sobre os quais falamos no Tópico 2 desde voto, **não respondem pelo conteúdo de terceiros, mas apenas por seus próprios atos** (é dizer, **pela continuidade e qualidade dos serviços prestados**), na forma do CC, do CDC, ou da legislação específica (quando houver), observadas as circunstâncias do caso e as regras tradicionais de hermenêutica.

Convém ressaltar, contudo, que **não se desconhece que os serviços de mensageria, em razão da gradativa incorporação de novas funcionalidades** (**v.g.**, compartilhamento de conteúdo em diversos formatos, possibilidade de formação de grandes grupos e da transmissão massiva de mensagens, viabilidade de difusão de mensagens por listas de transmissão, possibilidade de mensagens automáticas, formação de comunidades, grupos públicos e canais abertos) **permitem muito mais que a simples troca de mensagens entre interlocutores certos e determinados**, aproximando-se dos serviços de redes sociais. É justamente essa natureza híbrida que motivou o recorte feito no item III deste subtópico. Assim, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que **os serviços de mensageria estão sendo usados como redes sociais, para a difusão de conteúdo ofensivo ou ilícito a um número indeterminado de usuários**, os respectivos provedores devem responder na forma do item a seguir no estilo do art. 21 do MCI (subtópico 7.1), com a possibilidade de serem responsabilizados objetivamente, e independentemente de notificação se incidirem em alguma das condutas descritas no subtópico anterior (subtópico 7.2).

7.4. Do regime de responsabilidade dos *marketplaces*

Quanto a esse ponto, convém esclarecer, de início, que para fins de construção do presente voto, considera-se ***marketplace*** a plataforma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

digital usada por vários vendedores (**pessoas naturais ou jurídicas distintas**), em conjunto ou não com o próprio provedor de aplicações, para comercialização de produtos ou prestação de serviços a uma ampla gama de compradores ou tomadores, enquanto a expressão "**comércio eletrônico**" (ou "**e-commerce**") designa um modelo de negócio que envolve compra e venda de produtos e a prestação de serviços pela internet.

Considerando essa importante distinção, e seguindo a linha de intelecção desenvolvida neste voto, penso que **os provedores de aplicações de internet que funcionem como *marketplaces*** devem responder de forma **objetivamente e em caráter solidário** com o respectivo anunciante **nas hipóteses de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação pelos órgãos competentes no país (quando exigidas), sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI (subtópico 7.1), nas hipóteses residuais.**

Essa medida visa, primeiramente, **dar ao consumidor brasileiro uma maior proteção**. Isso porque, ao adquirir um produto ou contratar um serviço pela internet, o consumidor tem reduzida, por exemplo, sua capacidade informacional sobre a identidade do efetivo fornecedor, pode se equivocar mais facilmente a respeito do próprio produto adquirido ou do serviço contratado, em razão da ausência/deficiência de informações ou do modo como essas informações são apresentadas visualmente na plataforma.

Corrobora essa afirmação a exposição do Dr. **Carlos Manoel Baigorri**, Presidente da ANATEL, dando conta da comercialização, no mercado brasileiro, de **equipamentos de telecomunicações não certificados ou não homologados pela referida agência, como celulares de tamanho reduzido e "TV box" (equipamento decodificador que se conecta a um televisor e a uma fonte externa de sinal de internet)**, graças à intermediação dos **marketplaces**. Esclareceu-se, na audiência pública, que **esses equipamentos colocam em risco a segurança de seus**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

consumidores (por permitir o acesso remoto e não autorizado aos dados pessoais e de navegação ali armazenados) e, em uma visão macro e sistêmica, podem comprometer a segurança pública, a segurança cibernética e até a soberania nacional. Ademais, segundo a autoridade máxima da regulação em telecomunicações no país, é ainda pior o fato de que **muitos consumidores desconhecem tanto a ilegalidade dos equipamentos quanto os riscos daí decorrentes para si e para a coletividade**. **E não se pode recriminá-los por isso!** A oferta ostensiva nas maiores plataformas de **marketplace** e a possibilidade de aquisição **sem qualquer dificuldade burocrática** ou **custo adicional** gera mesmo a ilusão de se tratar de uma situação perfeitamente regular.

Em uma rápida reflexão, levando em conta as apreensões realizadas pela Receita Federal do Brasil e pela Polícia Federal, as quais são noticiadas diuturnamente pela mídia tradicional, percebo que o mesmo também ocorre com substâncias químicas como **defensivos agrícolas (v.g.,** agrotóxicos, pesticidas e praguicidas), os quais podem comprometer a qualidade ambiental e prejudicar a fauna, a flora e até mesmo a saúde humana, e com **medicamentos (e outras substâncias utilizadas para fins terapêuticos)**, os quais, uma vez importados indiscriminadamente e usados sem orientação médica, podem ocasionar dano à integridade física individual e risco à saúde pública. Esses exemplos provam-nos como **todos nós estamos mais vulneráveis nas relações que se desenvolvem nos ambientes virtuais**.

Mas não é somente isso. Também é preciso enfatizar, nesta oportunidade, que **o vínculo jurídico entre os provedores de aplicações que oferecem serviços digitais e os respectivos usuários, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, configura relação de consumo**, **mesmo quando a utilização da plataforma seja gratuita para os usuários**, porquanto a remuneração a que se refere o art. 3º, § 2º, do CDC pode ser indireta, e os provedores de aplicações obtêm proveito econômico com a publicidade digital veiculada nas plataformas.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> "**[o] responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na disponibilização de espaço virtual na internet para a facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços.**" (REsp 2.067.181, Rel. Min. **Nancy Andrighi**, Terceira Turma, julgado em 8/8/23, Dje de 15/8/23).

No entanto, mesmo sendo indiscutível a natureza consumerista da relação existente entre o provedor de aplicações que funcione como **marketplace** e os respectivos usuários, referido Tribunal Superior **sempre foi muito cauteloso** ao examinar a **responsabilidade civil desses provedores** de modo a evitar que o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica com o usuário implicasse a incidência **acrítica e generalizada de todo o regime de responsabilidade previsto no CDC**.

A meu ver, a preocupação daquele Tribunal Superior é legítima e muito pertinente. Então, já adianto que aqui **também não se pretende preconizar a aplicação generalizada do regime de responsabilidade do CDC, mas apenas explicitar aquilo que me parece óbvio: aplica-se às relações de consumo travadas por intermediação das plataformas de *marketplace* o regime de responsabilidade previsto no CDC, e o provedor de aplicações também PODE ser chamado a responder, conforme a lei consumerista, quando se tratar de defeito ou vício do produto ou serviço. Isso já reforça significativamente a proteção do consumidor na internet.**

Basta lembrar que, com a internet, surgiram novas práticas, novos modelos de negócios e muitas formas de se fazer propaganda, de expandir o mercado ou de nele expandir-se. O comércio eletrônico (**e-commerce**) mudou a forma de comprar e vender, de fazer pagamentos, de entregar produtos e de prestar serviços. Nem mesmo a forma de negociar escapou ilesa ante a revolução tecnológica. E, verdade seja dita,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

a comunicação entre as partes da relação de consumo foi tão profundamente alterada que ainda passa por um processo de acelerada reinvenção.

A dinâmica atual é diferente de tudo o que já viu e – por isso, como não poderia deixar de ser – gera dúvidas quanto à adequação e pertinência da aplicação generalizada da disciplina consumerista às novas práticas. **A figura do provedor de aplicações ainda nos causa desconforto. Quem seria ele, afinal? O que faria? É mero intermediário da relação de consumo ou muito mais do que isso?** As respostas podem variar, a depender de muitas circunstâncias. Isso porque, na prática, o que se verifica é que, em alguns casos, o **marketplace** é apenas um intermediário – e, nessa hipótese, o único serviço prestado pelo provedor é a cessão do espaço virtual, em sua plataforma digital, para a publicação de anúncios, aproximando vendedores e possíveis compradores. Todavia, em muitos casos, o provedor também oferece serviços para operacionalizar o pagamento dos produtos e serviços e/ou logística para a entrega. Nesse segundo caso, não se pode conceber que **os *marketplaces* se eximam sistematicamente de sua responsabilidade, sobretudo quando a reclamação diz respeito a eventuais defeitos ou vícios do produto ou serviço**.

Em primeiro lugar, é preciso ter clareza de que **o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor não são diplomas legais em rota de colisão**. É dizer, suas disciplinas jurídicas **não se excluem mutuamente**.

Como relembra **Laura Schertel Mendes**,

> **"o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma proteção integral da pessoa nas relações de consumo, seja dos seus interesses econômicos, seja da sua integridade e personalidade. Ademais, o caráter principiológico das suas normas tem se mostrado aberto o suficiente para oferecer soluções para os novos conflitos relacionados à tecnologia da informação. O papel central que o Código de Defesa do Consumidor exerce para a proteção da pessoa no ordenamento**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> **jurídico brasileiro, para além do mero funcionamento adequado do mercado, pode ser explicado em razão da sua origem e de sua vinculação constitucional (art. 5.°, XXXII e 170, V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias). De especial importância se reveste, no contexto da sociedade da informação, o art. 5.°, XXXII, que determina que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". Essa norma expressa um dever de proteção (Schutzpflicht), que é direcionada ao Estado como um todo – aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O dever de proteção pode envolver, nesse contexto, várias dimensões: dever de interpretação conforme a Constituição, de modo a se levar em conta a vulnerabilidade do consumidor e a sua necessidade de proteção; dever de atuação administrativa para a proteção do consumidor; dever de desenvolvimento de uma arquitetura regulatória para a efetividade dessa proteção"**[119]**.**

Assim, considerando a relevância do microssistema normativo contido no CDC, **o Marco Civil da Internet não pode ser interpretado no sentido de obstaculizar a aplicação da legislação consumerista nas relações de consumo que se desenvolvam pela internet**.

O art. 5º, inciso XXXII, da Constituição prescreve que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor", constituindo essa defesa um dos princípios da ordem econômica. **Vide:**

> "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
>
> (...)
>
> V – **defesa do consumidor**".

A preocupação do Constituinte Originário com as relações de

119 MENDES, Laura Schertel. O diálogo entre o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. **Revista de Direito do Consumidor**, p. 37-69, 2018.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

consumo e com os direitos do consumidor justificaram o disposto no art. 48 do ADCT, segundo o qual o Congresso Nacional deveria, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborar um código de defesa do consumidor. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispôs sobre a proteção do consumidor e instituiu referido Código, é resultado desse comando constitucional expresso.

Também em razão dos ditames constitucionais, o próprio Marco Civil da Internet enumerou como um dos fundamentos da disciplina da internet no Brasil "**a defesa do consumidor**" (art. 2º, inciso V, parte final), além de estabelecer, entre os direitos dos usuários internet no país, a "**aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas pela internet**" (art. 8º, inciso XIII).

A proteção aos direitos do consumidor na internet é reforçada, ainda, pela **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**, a qual instituiu a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)** e, por sua vez, estabeleceu como um dos fundamentos da proteção desses dados no país "**a defesa do consumidor**". A LGPD prevê, inclusive, a possibilidade de o titular dos dados pessoais peticionar, em defesa de seus dados, contra o controlador, diretamente à autoridade nacional de proteção de dados, ou "**perante os organismos de defesa do consumidor**" (art. 18, §§ 1º e 8º).

Em coerência com o que já adiantamos, **os provedores de aplicações de internet que funcionem como *marketplaces* hão de responder objetivamente e de modo solidário com o respectivo anunciante nas hipóteses de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação pelos órgãos competentes no país (quando exigidas), sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor, o que não impede que, em hipóteses residuais, aqui não aventadas, se aplique o regime do art. 21**, conforme esclarecimentos deste voto (Subtópico 7.1).

7.5. Dos deveres de segurança e transparência dos provedores de aplicações para com seus ambientes virtuais e usuários

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Celso Antonio Pacheco Fiorillo desenvolve uma visão "**antropocêntrica**" dos valores ambientais da Carta Magna, que, de modo pioneiro, consagrou a existência de um "**bem"** que não tem "**característica de bem público, e muito menos de direito privado, voltado à realidade do século XXI"** e marcado por um "crescimento desordenado e brutal da evolução tecnológica com avanços projetados na atual sociedade da informação[120]. Nesse cenário, segundo o autor, **a tutela dos valores constitucionais ambientais estaria orientada para a satisfação das necessidades humanas**.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por seu turno, adota um conceito abrangente de meio ambiente, nele incluindo as noções de meio ambiente natural, de **meio ambiente cultural**, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral"[121]. Quanto ao meio ambiente cultural, o texto constitucional coloca em seu âmbito de abrangência não só os bens de natureza material, mas também os de "**natureza imaterial**", individualmente ou em conjunto, nos quais se incluem (i) as formas de expressão; (ii) os modos de criar, fazer e viver; e (iii) as criações científicas, artísticas e tecnológicas.

Via de consequência, **Celso Fiorillo** defende que o meio ambiente cultural, no século XXI, manifesta-se em face de uma cultura que passa por um novo processo civilizatório adaptado necessariamente à sociedade da informação, em que a tutela jurídica das formas de expressão, dos modos de criar, fazer e viver, assim como das criações científicas, artísticas e, sobretudo, tecnológicas, revelam uma nova "faceta do meio ambiente cultural, **a saber o meio ambiente digital**[122], que também é digno tutela constitucional e ao qual um direito fundamental correlato, que conforme a melhor doutrina, assegura a todos um **meio ambiente digital sadio, transparente e seguro**[123].

---

120 FIORILLO. Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 71.

121 ADI 3.540-MC, Plenário. Rel. Min. Celso de Mello. DJe de 3/2/06.

122 FIORILLO. Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 89.

123 A respeito, ver FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Nesse sentir, os serviços ofertados no meio digital, pelos provedores de aplicações de internet, **não podem operar em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção do meio ambiente cultural digital nem a incolumidade desse ambiente pode ser comprometida por interesses empresariais ou depender de motivações de índole meramente econômica**[124].

Embora interessante, não é preciso recorrer a essa construção teórica, ou ao texto constitucional, para se concluir que à atuação econômica dos provedores de aplicações deve corresponder, como contrapartida, um **dever geral de cuidado, de cautela, de diligência – ou, mais propriamente – um dever de segurança e um dever de transparência para com os respectivos ambientes virtuais e seus usuários**.

Esses deveres podem ser extraídos dos **princípios gerais do direito**, segundo os quais não é dado a ninguém lesar outrem ou se aproveitar da própria torpeza; ou do **princípio da boa-fé objetiva**, com sede no art. 422[125] do Código Civil, do qual decorrem alguns deveres anexos como os **de informação, lealdade, cuidado, proteção e cooperação.** Se incidentes sobre a relação jurídica específica, conforme o caso, ao estilo deste voto, também podem ser utilizados os princípios de defesa do consumidor, plasmados na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), irradiando dos direitos básicos do consumidor (arts. 6º, incisos I e VI, e 8º a 10), dos quais se pode extrair um dever genérico de cuidado, que permeia as relações de consumo, e impõe a proteção ao consumidor em variados níveis.

Por conseguinte, com base na legislação vigente, é possível afirmar que os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma **responsável, transparente e cautelosa**, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**.

De modo a orientar os destinatórios desta decisão, assim organizei os deveres que lhes são imputáveis na seguinte ordem:

Brasileiro. 9ª edição ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 222.

124 BRASIL STF. ADI 3.540-MC, Plenário. Rel. Min. Celso de Mello. DJe de 3/2/06.

125 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

7.5.1. Dos deveres anexos

Segundo propomos, são **deveres anexos**:

(a) atualizar e manter atualizados os "termos e condições de uso" (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, dando-lhes ampla publicidade;

(b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas não autênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas;

(c) elaborar os respectivos códigos de conduta;

(d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade;

(e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade às modificações;

(f) combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis;

(g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade;

(h) tornar disponíveis canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo ofensivo ou ilícito, cuja apuração será prioritária;

(i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos.

Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais** gerados por terceiros que configurem as **práticas indicadas taxativamente no subtópico 7.2.3** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis;

Esclarece-se que é muito importante que os provedores de aplicações deixem disponíveis a seus usuários (e a não usuários) **canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como que se permita o acessos dos reclamantes a sistema para o acompanhamento das providências adotadas[126].

Por fim, considerando a necessidade de promover e incentivar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, esclarece-se que as **obrigações anexas** dispostas na presente decisão **não se aplicam às microempresas e empresas de pequeno porte que prestam serviços abrangidos no conceito de provedores de aplicações, em razão do tratamento diferenciado e favorecido assegurado pela Constituição brasileira (art. 146, III, "d"; art. 170, IX, CF), como definidas na Lei Complementar nº 123/2006), exceto quando se trate de provedor de grande porte**[127]. Essa é uma cautela se faz necessária para não impedir o surgimento de novas

126 Previsão semelhante está contida no Regulamento (UE) 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de outubro de 2022. Considerando (14). Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972. Acesso em 22 nov. 2024.

127 Previsão semelhante também contida no art. 9º do Regulamento (EU) 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de outubro de 2022. Considerando (14). Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972. Acesso em 22 nov. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

startups.

7.5.2. Dos deveres instrumentais

Os provedores de aplicações **com atuação econômica no Brasil** devem constituir **representante legal** no país, com sede no território nacional, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponíveis e facilmente acessíveis nos respectivos sítios.

A representação legal dar-se-á por meio de pessoa natural, vinculada estatutariamente à pessoa jurídica com sede no país, sendo-lhes conferidos plenos poderes para

(a) responder perante as esferas administrativa e judicial;

(b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdos e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade;

(c) cumprir as determinações judiciais; e

(d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

7.6. Reafirmação das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsável

As empresas multinacionais de tecnologia devem observar as normas reconhecidas internacionalmente e as legislações nacionais dos países em que atuam, em razão das normas de Organismos Internacionais.

Nesse sentido, as "**Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsável**"[128] preveem

128 OCDE. Diretrizes da OCDE para Empresa Multinacionais sobre Conduta Empresarial Responsável. Atualizada em 11 de outubro de 2023. Disponível em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

recomendações governamentais dirigidas às empresas multinacionais, de modo a incentivar as contribuições positivas que essas empresas podem dar ao progresso econômico, ambiental e social, assim como a minimizar os impactos adversos sobre todas as áreas de responsabilidade empresarial em potencial, incluindo direitos humanos, meio ambiente, **transparência de informações**, **interesses do consumidor**, **ciência e tecnologia**, concorrência e tributação.

A primeira obrigação dessas empresas é o "**cumprimento das leis nacionais**". As recomendações incluem (i) expectativas de "**devida diligência"** sobre o desenvolvimento, financiamento, comercialização, licenciamento, comércio e uso de tecnologia, **incluindo coleta e uso de dados**; (ii) a forma como se espera que as empresas realizem a **devida diligência** de seus impactos e relações comerciais no que diz respeito à utilização dos seus produtos e serviço. A natureza e a extensão da devida diligência dependem das circunstâncias de cada caso.

Dentre os deveres das empresas devem constar (i) desenvolver e aplicar **práticas de autorregulação e sistemas de gestão eficazes** que promovam uma **relação de segurança e confiança mútua** entre as empresas e as sociedades onde operam; (ii) realizar a **devida diligência baseada no risco**; e (iii) evitar **qualquer <u>ingerência indevida em atividades políticas</u>**.

Como exemplo de dever de diligência baseado no risco consta a incorporação de **sistemas de gestão de risco**, para identificar, prevenir e mitigar os impactos adversos, reais e potenciais, mesmo nos casos em que não tenham contribuído para tal impacto se este estiver, de algum modo, diretamente ligado às suas operações, produtos ou serviços e considerar a forma como esses impactos são abordados.

Constitui princípio das Diretrizes, a adoção de procedimentos reforçados para assegurar a visibilidade, a eficácia e a equivalência funcional dos **Pontos de Contato Nacionais para a Conduta Empresarial Responsável (PCNs)**. Nesse aspecto, o documento prevê que os Governos signatários deverão implementar as *Diretrizes*, fomentar sua

https://www.oecd.org/pt/publications/diretrizes-da-ocde-para-empresas-multinacionais-sobre-conduta-empresarial-responsavel_663b7592-pt.html. Acesso em 26 nov. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

aplicação estabelecendo os **Pontos de Contato Nacionais** (**PCN**) incumbidos desse mister e manter a relevância contínua destas em um mundo em constante transformação.

Como o Brasil é signatário do documento, a União instituiu, por meio do Decreto nº 11.523/2023, o "PCN Brasil", constituído por um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI-PCN), coordenado pela Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-CAMEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e composto por representantes dos seguintes órgãos: Advocacia-Geral da União; Banco Central do Brasil; Controladoria-Geral da União; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério de Minas e Energia; Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Trabalho e Emprego; Casa Civil da Presidência da República; e Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria (MDIC).

Os PCNs possuem duas funções principais: aumentar a conscientização e promover o cumprimento das Diretrizes; e contribuir para a resolução de questões que surjam em relação à sua implementação, por meio das chamadas "instâncias específicas"[129].

7.7. Esclarecimento final: a situação das plataformas e dos blogs jornalísticos

Na audiência pública, a Dra. **Taís Gasparian**, representando a **Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)** manifestou grande preocupação com a possibilidade de se declarar inconstitucional a norma do art. 19 do MCI. Em seu entender, na ausência dessa norma, o exercício da liberdade de imprensa ficaria gravemente comprometida e haveria um novo tipo de censura ao trabalho dos jornalistas, não mais por obra do Estado, mas "de poucas companhias privadas, que agirão para evitar a própria responsabilização, ou de acordo com suas próprias

129 BRASIL. Ponto de Contato Nacional. Disponível em https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/camex/pcn. Acesso em 26 nov. 2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

agendas", promovendo a remoção abusiva de conteúdo.

Penso que esse é **um receio infundado**.

Não existe democracia sem uma **imprensa forte e livre** e sem **liberdade de imprensa**. Mas isso não significa – nem deve significar – isenção de responsabilidade dos órgãos de imprensa e jornalista. Jornais e empresas de rádio e televisão, por vezes, erram, ofendem terceiros e abusam de direitos. Para isso, existem remédios jurídicos (posteriores ao eventual dano): o **direito de resposta** e a **reparação civil,** os quais se encontram disciplinados pela **Lei nº 13.188,** de 11 de novembro de 2015, também denominada **Lei do Direito de Resposta**, já declarada **constitucional** por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.418, **de minha relatoria. Vide** a ementa do julgado:

> "Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015. Direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Rito especial para o exercício desse direito. Impugnação genérica de parcela da lei. Conhecimento parcial do pedido. Artigos 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II. Constitucionalidade. Artigo 10 da Lei nº 13.188/15. Exigência de decisão colegiada para se analisar pedido de efeito suspensivo. Ofensa ao art. 92 da Constituição Federal. Organicidade do Poder Judiciário. Poder geral de cautela. Inconstitucionalidade da expressão "em juízo colegiado prévio". Interpretação conforme à Constituição. Procedência parcial da ação. 1. Os associados da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) têm em comum a vinculação com a atividade de imprensa e jornalística. A entidade, fundada em 1908, registra histórica atuação no cenário jurídico e político em defesa dos interesses dos profissionais de imprensa e da liberdade de expressão, a evidenciar a relevância de sua atuação no contexto do debate em tela. Assim sendo, está configurada a legitimidade ativa da autora. 2. A ABI desenvolveu argumentação especificamente quanto aos arts. 2º, § 3º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e 10 da Lei Federal nº 13.188/15,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

sem, no entanto, se desincumbir do ônus de impugnar especificamente os demais dispositivos questionados da lei, como exige o art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/99. Está caracterizada a ocorrência de impugnação genérica, a ensejar o não conhecimento do pedido quanto à parcela da lei não especificamente questionada, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 1.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/20; ADI nº 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, red. do ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 7/2/20. 3. As liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio. 4. A Constituição de 1988 estabeleceu um critério temporal para a ponderação desses direitos ao fixar a plenitude da liberdade de informação jornalística (art. 220, § 1º) e vedar a censura prévia (art. 220, § 2º). Eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será sempre aferida a posteriori, ou seja, após a livre manifestação (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09). É nessa aferição a posteriori que se insere o direito de resposta, o qual deriva do balizamento entre liberdade de expressão dos meios de comunicação social e a tutela de direitos da personalidade. 5. O direito de resposta possibilita que a liberdade de expressão seja exercida em sua plenitude, pois é acionado apenas após a livre e irrestrita manifestação do pensamento. Além disso, o direito de resposta concede ao ofendido espaço adequado para que exerça, com o necessário alcance, seu direito de voz no espaço público. O direito em tela é, ainda, complementar à liberdade de informar e de manter-se informado, já que possibilita a inserção no debate público de mais de uma perspectiva de uma controvérsia. 6. No julgamento da ADPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei de Imprensa, em bloco, incompatível com a Constituição de 1988. Naquela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

assentada, não houve o cotejo entre os dispositivos relativos ao rito do direito de resposta – o qual, em certa medida, se assemelhava ao que está hoje previsto na Lei Federal nº 13.188/15 – e a Constituição de 1988. Prevaleceu que o direito de resposta previsto na Constituição tem aplicabilidade imediata e eficácia plena. Ademais, reconheceu-se a possibilidade de o Congresso Nacional elaborar lei específica sobre o tema. 7. O direito de resposta não se confunde com direito de retificação ou retratação. Seu exercício está inserido em um contexto de diálogo e não se satisfaz mediante ação unilateral por parte do ofensor. Mesmo após a retratação ou a retificação espontânea pelo veículo de comunicação social, remanesce o direito do suposto ofendido de acionar o rito especial da Lei nº 13.188/15 para que exerça, em nome próprio, seu alegado direito de resposta, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.188/15, declarado constitucional. 8. Entendeu o legislador ordinário que, para o atendimento do critério da proporcionalidade, a resposta ou retificação deveria ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão/duração da matéria que a ensejou. Ao assim dispor, a lei observa e detalha a orientação constitucional de proporcionalidade, pois delimita a medida paritária mediante a qual se considerará retorquido adequadamente o agravo, razão pela qual é constitucional o art. 4º da Lei nº 13.188/15. 9. O exercício do direito de resposta é regido pelo princípio da imediatidade (ou da atualidade da resposta). Portanto, a ação que reconhece esse direito encerra procedimento cuja efetividade depende diretamente da celeridade da prestação jurisdicional, o que justifica os prazos estipulados pelos arts. 5º, § 2º; 6º e 7º da Lei nº 13.188/15, os quais não importam em violação do devido processo legal. 10. A previsão do art. 5º, § 1º, da Lei nº 13.188/15 vai ao encontro da concretização do direito fundamental de resposta, pois, ao permitir que uma pessoa que se considera ofendida por uma matéria jornalística acione um veículo de comunicação social no foro de seu domicílio ou naquele em que o agravo tenha apresentado maior repercussão, viabiliza que o processo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> tramite justamente nos limites territoriais em que a alegada ofensa a direitos da personalidade se faz sentir com maior intensidade. 11. O art. 10 da Lei nº 13.188/15, ao exigir deliberação colegiada para a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que concede ou nega direito de resposta, importa em inobservância ao poder geral de cautela do juiz, contraria a organicidade do Judiciário e subverte a hierarquia que inspira a estrutura desse Poder no texto constitucional, conforme indicado no art. 92 da Constituição Federal. 12. Ação direta da qual se conhece em parte, somente quanto aos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e art. 10 da Lei nº 13.188/15, relativamente aos quais a ação é julgada parcialmente procedente, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II, da lei federal e a inconstitucionalidade da expressão "em juízo colegiado prévio", do art. 10 da Lei nº 13.188/15, conferindo-se interpretação conforme ao dispositivo para se permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta, nos termos da liminar anteriormente concedida" (ADI nº 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21).

Portanto, a imprensa possui responsabilidade pelas matérias que publica e pode ser chamada a responder por elas, exclusivamente na forma da lei específica. Isso não configura censura nem implica uma imprensa menos livre. **Dá-se identicamente – e assim deve ser – com as plataformas e blogs jornalísticos**.

Reitero aqui que as liberdades de expressão, informação e jornalísticas são condição de existência da democracia no país, **como exteriorização de uma imprensa livre, forte, qualificada e séria**, pelo que isto é condição imprescindível para o regular funcionamento do regime democrático e de suas instituições.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

8. DO APELO AO LEGISLADOR: PELA DEFINIÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA REGULATÓRIO PARA A CORREÇÃO DO DÉFICIT DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS E VALORES CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS

A quarta revolução industrial nos impõe, nas palavras de **Klaus Schwab**, "uma grande diversidade de desafios fascinantes"[130]. O primeiro deles seria, sem dúvida, "o entendimento e a modelagem da nova revolução tecnológica, a qual implica nada menos que a transformação de toda a humanidade"[131]. A respeito, destaca referido autor que "[a]s mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história humana, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso" e, assim, sua principal preocupação seria

> "que os tomadores de decisão costumam ser levados pelo pensamento tradicional linear (e sem ruptura) ou costumam estar muito absorvidos por preocupações imediatas; e, portanto, não conseguem pensar de forma estratégica sobre as forças de ruptura e inovação que moldam nosso futuro"[132].

À luz dessa advertência, o Supremo Tribunal Federal **foi instado**, nos presentes autos, a refletir sobre o nosso **paradigma regulatório** para a internet. **Estaria ele apto ao enfrentamento de nossos desafios atuais e mais prementes?**

É preciso ter em mente, em primeiro lugar, que as mesmas tecnologias disruptivas que levaram ao desenvolvimento de novos modelos de negócios (e culminaram no surgimento de um novo modelo econômico, chamado de **capitalismo de vigilância**[133]) também foram

130 SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial [livro eletrônico]**. Tradução: Daniel Moreira Miranda.

131 Ibidem.

132 Ibidem.

133 Expressão cunhada por **Shoshana Zuboff**. A respeito, indica-se ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na fronteira de poder [livro eletrônico]**. Tradução: George Schlesinger, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

responsáveis pelo **empoderamento técnico, econômico e social de novos atores**, como **as grandes empresas de tecnologia**, as quais atuam além e a despeito das fronteiras territoriais e geopolíticas, disputando espaço e influência com os estados-nacionais.

Como resultado dessa nova conjuntura, a sociedade se transformou em uma verdadeira **sociedade em rede**[134], hiperconectada e interativa, mas também **extremamente vulnerável a riscos sistêmicos** existentes nos subespaços privados da internet, os quais se converteram, gradualmente, na nova arena pública e, não obstante, permaneceram regulados, quando muito, apenas ou preponderantemente pelo direito privado.

Nesse contexto, o rearranjo do **sistema de responsabilidade civil dos provedores de aplicações**, segundo valores e parâmetros constitucionais, **é mais que uma imposição do momento** em razão de todas as transformações tecnológicas, econômicas, sociais e políticas vivenciadas na contemporaneidade. É um **relevante instrumento de transformação e de pacificação da sociedade em que vivemos**, para que não deixemos sufocar, até o último suspiro, pelas mãos da ditadura dos algoritmos, as liberdades individuais e, com elas, a própria democracia.

Sem direitos fundamentais não há democracia, e sem democracia não há direitos fundamentais. Há aí, nas palavras de **Ingo Sarlet Wolfgang**, "uma relação de interdependência e reciprocidade"[135].

Segundo as teorias políticas de natureza contratualista, o Estado seria resultado da renúncia, pelos indivíduos, de parcela de sua autonomia e liberdade em prol de uma ordem capaz de assegurar segurança, liberdade e direitos mínimos a todos.

Ademais, após a Lei Fundamental de Bonn, na Alemanha, passou-se a entender, a partir da década de 1950, que

> "o dever do Estado de proteção dos direitos fundamentais

134 Expressão cunhada por **Manuel Castells**. A respeito, ver CASTELLS. **A sociedade em rede**. Tradução: Roneide Venancio Majer. Rio de Janeir/RJ: Paz e Terra, 2023.

135 SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional.** 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

> não estava limitado a uma atividade omissiva – uma abstenção de violação – mas também se incluía no **rol de condutas esperadas e ações em defesa de lesões ou ameaças que os particulares poderiam vir a sofrer em virtude da ação de terceiros (também particulares)**"[136].

Não se pode perder de vista, por outro lado, que **(i)** os provedores de aplicações de internet, em geral, são grandes empresas do setor de tecnologia, com atuação transnacional e patrimônio estimado em valor superior ao PIB de muitos países do globo; e que **(ii)** seus modelos de negócios se baseiam na **coleta, armazenamento e tratamento de uma infinidade de dados (pessoais e de navegação)**, bem como na recomendação e no impulsionamento (remunerado ou não) de conteúdos, **inclusive de material publicitário e patrocinado**. Como resultado, **(iii) a relação entre esses provedores e os usuários (e, às vezes, os não usuários) de seus serviços digitais – é sempre marcada por um enorme desequilíbrio técnico, informacional, econômico e até político.**

Com efeito, não raro, provedores de redes sociais, por exemplo, fazem "letra morta" do princípio da igualdade, especialmente em sua **acepção material** de **proibição de tratamento anti-isonômico ou discriminatório**. Afinal, é disso que se trata quando, ilustrativamente, se apreciam algumas reclamações e não outras; ou quando usa critérios distintos para decidir a respeito de reclamações semelhantes; ou, então, quando se permite o sistemático silenciamento de minorias a pretexto de respeitar a liberdade de expressão da maioria.

Além disso, com frequência, verifica-se, por exemplo, que os usuários não têm oportunidade de discutir as cláusulas dos termos e condições de uso às quais aderem para acessar os serviços digitais pretendidos, e muitos – **senão a maioria deles** – ainda desconhece a existência de diretrizes e regulamentos complementares editados pelos provedores e o seu teor. Mas, mesmo que tivessem essa ciência e

136 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de Direito Constitucional.** 3ª Ed. Revista, ampliada e atualizada até a EC nº 67/2010 e em consonância com a jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 260.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

oportunidade para discutir esses regramentos privados, a verdade é que eles não teriam condições reais, **por razões óbvias**, de exigir cláusulas diferentes dos provedores dos serviços digitais.

Portanto, simplesmente aderindo aos termos e condições de uso, **os usuários se sujeitam não só a regulamentos privados editados pelos provedores – regulamentos esses que, como visto, buscam à generalização e à universalidade e pretendem se igualar às constituições políticas tão somente para aumentar a sujeição individual – mas também a uma infinidade de decisões diárias (e muitas vezes arbitrárias) desses provedores**, a respeito da coleta, tratamento e difusão de dados pessoais, por exemplo.

Pode-se até reconhecer que os indivíduos, ao se inscreverem como usuários de plataformas digitais, manifestam sua autonomia privada – porque essa é uma verdade irrefutável – mas **não se pode assentir que, a partir daí, a pretexto de se prestar absoluto respeito à autonomia privada, permita-se a instauração um cenário de insegurança jurídica, no qual se suprima do indivíduo o gozo de direitos e garantias fundamentais**. Deve haver, sempre, **até mesmo nos subespaços privados da internet,** uma ponderação entre esses direitos e garantias fundamentais e a autonomia privada, especialmente quando se tem, como no caso, uma relação que **não se caracteriza** pela equivalência material.

Para facilitar a compreensão do que se está a defender aqui, antecipemos, ilustrativamente, a reflexão sobre o caso concreto de que se originou o recurso extraordinário em apreço.

No caso dos autos, **a recorrida** – uma senhora que nunca foi adepta de redes sociais ou usuária frequente da internet – teve sua reputação arruinada por um **perfil falso**, criado em seu nome e com fotos suas no **Facebook**, por alguém não identificado que, a partir desse perfil, passou a desferir comentários inadequados e afirmações injuriosas a terceiros, denegrindo, com isso, **antes e acima de tudo**, a imagem da suposta titular do perfil.

Denunciado o fato pelos canais de atendimento do recorrente, **a rede**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

social permaneceu inerte, **apesar de o art. 19 do MCI, como visto, não obstar que o provedor de aplicações, cientificado de uma possível violação de seus termos de uso, proceda à retirada do conteúdo (ou da conta) infringente**. O provedor alegou que, na ausência de ordem judicial específica, não estaria obrigado a remover o suposto perfil falso.

Houve, como facilmente percebemos, **comportamento negligente e censurável do provedor da rede social**, primeiro, ao não adotar condições **minimamente seguras e capazes de aferir a autenticidade da identidade declarada no ato da criação de perfil** em sua plataforma digital e, segundo, por **não adotar as providências necessárias ao esclarecimento da reclamação e, verificada a sua plausibilidade, à remoção do perfil não autêntico**. Esse comportamento – **em parte negligente e em parte condescendente** – tornou possível que alguém não identificado, fazendo-se passar pela recorrida, proferisse ofensas a terceiros, maculando a reputação da suposta titular do perfil e sujeitando-a a inúmeros constrangimentos pessoais e familiares e, assim, a intenso sofrimento, o que perdurou até a remoção do perfil em cumprimento à decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela. Além disso, a meu ver, o dano moral é inconteste e o nexo causal entre o comportamento recalcitrante do provedor de aplicações e o dano também parece suficientemente demonstrado, **estando configurada, portanto, sua obrigação de indenizar.**

Por outro lado, é importante ressaltar que **não se nota, no caso, qualquer causa excludente de responsabilidade** (nem por parte da pessoa não identificada, supostamente responsável pelo perfil falso e pelas postagens ofensivas), **nem do provedor da rede social que, como vimos, ao não zelar adequadamente pela segurança de sua plataforma, permitiu que a utilização indevida e não consentida de dados e da imagem alheia se convolasse em ofensas terceiros e denegrisse reputações.**

Nesse cenário, PERGUNTO: **por acaso, teria esse alguém não identificado direito maior a se expressar do que as vítimas das ofensas irrogadas de fazerem cessar o comportamento ilícito? Teria esse alguém**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

não identificado direito maior a se expressar que a senhora que teve sua identidade virtualmente subtraída de retomar o controle do perfil, ou – não o desejando, por nunca o ter criado, de fato – de ver removido, em definitivo, o perfil falso da rede social?

Supõe-se que não havia, no caso dos autos, grande dificuldade em se comprovar a alegada não autenticidade do perfil. É uma questão de lógica! Se o perfil tivesse sido criado, de fato, pela recorrida, por que motivo ela estaria a demandar da rede social a remoção? Se excluir um perfil da rede social é tão fácil quanto criá-lo, qual motivo levaria a recorrida a postular da plataforma, inclusive judicialmente, tal providência? Só se pode cogitar que havia algo muito errado aí: **ou perfil não é de quem se supõe que seja; ou o perfil não está mais acessível a quem deveria fazer uso dele.**

A meu ver, **a existência de um "perfil falso" faz nascer a obrigação de indenizar independentemente do conteúdo disseminado a partir dele. Afinal, para melhor ou para pior, alguém se faz passar por outrem, coloca palavras em sua boca e, assim, mesmo quando essas palavras não sejam ofensivas a terceiros ou não configurem conduta criminosa, desvirtua a concepção que se tem a respeito da pessoa "representada", tendo potencial para comprometer sua imagem e reputação, sua credibilidade e respeitabilidade, enfim, sua dignidade. Lembre-se: a expressão é forma manifestação da dignidade pessoal e essa é uma das razões – senão a principal razão – da proteção jurídica da liberdade de expressão**.

Seja como for, fiz questão de examinar o conteúdo das postagens e posso afirmar: também se supõe **não havia dificuldade em se verificar, pelo histórico de postagens, se o aparente perfil falso tinha mesmo a finalidade – única ou predominante – de atacar moralmente terceiros e/ou de denegrir a suposta titular do perfil. Qual é o grau de subjetividade exigida por uma avaliação dessa natureza?** À primeira vista, a julgar pelo relato da inicial e pela ausência de contestação fática, a questão era objetivável, para se dizer o mínimo.

Refletindo um pouco mais, poder-se-ia ir além e questionar: **quais**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

valores estaria a defender o prestador do serviço de rede social ao permanecer inerte diante de uma reclamação de "perfil falso"? Seja qual for a resposta a essa pergunta, já se pode concluir, com certeza, que esses valores **não teriam guarida constitucional**, dado que a Constituição de 1988 veda o anonimato e o direito à liberdade de expressão por ela concebido – como reiterada e incansavelmente decidido pelo Supremo Tribunal Federal há longa data – não alberga as manifestações que se enquadrem nos tipos penais de calúnia, de injúria ou de difamação.

Como se percebe facilmente a partir desse exemplo, ao condicionar a responsabilidade do provedor da rede social ao descumprimento de uma ordem judicial prévia e específica, o legislador obstaculizou no caso concreto – **e obstaculiza em todos os casos semelhantes** – a reparação dos danos sofridos pela vítima de lesão a direitos da personalidade no ambiente digital, esvaziando, pois, a reparação plena e integral do dano aos direitos protegidos no art. 5º, incisos V e X, do texto constitucional. Com isso, reduziu-se no caso concreto – **e se reduz em outros casos** – o âmbito de proteção dos direitos fundamentais correlatos.

Não é demais reiterar, portanto, que o regime de responsabilidade consubstanciado no **art. 19 do MCI**, ao instituir uma "quase imunidade" à responsabilização dos provedores de aplicações, a pretexto de promover a liberdade de expressão e evitar a censura, **deixou desprotegidos e fragilizados os direitos fundamentais (todos eles, incluindo a própria liberdade de expressão), e o fez justamente nas circunstâncias em que esses direitos estão mais vulneráveis**. Afinal, além de tudo o que já se disse a respeito da facilidade e da agilidade de disseminação das informações na internet, **tornando maiores e piores as ofensas propaladas nos ambientes digitais – e, por conseguinte, os danos daí decorrentes** –, não se pode desprezar o fato de que, por razões técnicas, **apenas o próprio provedor de aplicações poderia – e ninguém mais por ele, nem mesmo o Estado conseguiria, diretamente e sem auxílio – conferir segurança à respectiva plataforma para prevenir a criação de um perfil não autêntico – ou para neutralizá-lo definitivamente, acaso criado – ou, ainda, para fazer cessar as ofensas e**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

ataques virtuais. Tecnicamente, o Estado poderia até bloquear o funcionamento da plataforma em território nacional, porém nunca conseguiria – **ele próprio ou por seus próprios meios** – remover uma mensagem ali postada, ou uma conta ali criada.

Nesse contexto, tem-se que, independentemente do **art. 19 do MCI**, a proteção constitucional aos direitos fundamentais permite a tutela dos direitos subjetivos das vítimas que – **como a recorrida** – deduzem pretensões no Poder Judiciário para ver reconhecido o direito à reparação pela violação a direito da personalidade. Entretanto, **isso não é suficiente para corrigir o déficit de proteção de que padecem aos direitos fundamentais na era digital nem para fazer face aos riscos sistêmicos que se escondem nos subespaços privados da internet**.

Como já se disse, no ambiente digital, os indivíduos estão suscetíveis a uma série de **riscos sistêmicos**, que vão desde a criação de perfis não autênticos (os chamados "**perfis falsos"**), ou à propagação de conteúdos ofensivos ou desinformativos (aqui incluídas as notícias fraudulentas), até a realização de atividades ilícitas, que colocam em risco a integridade física e mental das pessoas, a dignidade pessoal, o patrimônio de pessoas naturais ou jurídicas, a credibilidade de empresas sérias, de órgãos públicos e de agências do governo, a saúde pública e a segurança sanitária de dada comunidade, ou, mesmo, a existência do Estado Democrático de Direto, ou do regime democrático e suas instituições, ou, ainda, a higidez e confiabilidade do processo político-eleitoral.

É necessário compreender que os direitos fundamentais – **como categoria diferenciada de direitos aos quais se deve conferir proteção, antes e acima de tudo, por todos e para todos** – são dotados de **uma perspectiva coletiva**, vocacionada **à proteção institucional** dos próprios direitos e garantias fundamentais e, por conseguinte, dos valores constitucionais correlatos à democracia e ao meio ambiente digital. Pode-se afirmar que, nessa acepção **coletivo-institucional** ou **institucional-coletiva**, os direitos fundamentais são passíveis de concretização gradual e, até mesmo, de alguma flexibilização, porquanto "a efetividade dos direitos fundamentais de um modo geral, e não apenas na esfera das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

relações entre particulares, não se encontra sujeita, em princípio, a uma lógica do tipo '**tudo ou nada**'"[137].

Como decorrência disso, **impõe-se aos provedores de aplicações o respeito irrestrito e de pronto aos direitos fundamentais e, ainda, a obrigação de gradual implementação dos deveres indicados neste voto**, isso através de cláusulas mais coerentes com os direitos fundamentais e com os valores constitucionais em seus "termos e condições de uso e nos regulamentos adicionais", assim como da previsão de "ritos procedimentais" tanto para viabilizar a participação dos usuários na elaboração das normas regentes dessas relações quanto para assegurar a eles o exercício do contraditório e da ampla defesa quando da aplicação dessas normas para a solução de eventuais conflitos.

Nunca é demais lembrar que o **design** ou a arquitetura das plataformas digitais também é uma forma de se regular condutas humanas, porquanto "**[a] arquitetura do mundo virtual restringe o que o internauta pode fazer ou não fazer**"[138]. Ademais, em se tratando especificamente de redes sociais, não se poderia menosprezar que a sua arquitetura

> "é cada vez mais um elemento de decisões privadas que, de forma mais ou menos visível, determina de maneira decisiva o grau de liberdade de expressão dos usuários (Denardis, 2012). Dentro dessas plataformas, as possibilidades do que pessoas podem ou não expressar, o quando e o como estão delimitadas pelo código"[139].

Como explica **Lawrence Lessig** no livro **Code and other laws of cyberspace** – obra clássica atualizada e republicada com o título **Code version 2.0** –, é com **o código**, ou seja, com o desenho, com o **design**, com a arquitetura das plataformas e dos aplicativos (e das respectivas funcionalidades) que, de forma mais assertiva, se consegue regular o

137 Ibidem.

138 Ibidem.

139 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

comportamento dos usuários.

Comentando o modelo de regulação por arquitetura preconizado por **Lessig**, ensina **Marcel Leonardi**:

> "A arquitetura é uma modalidade de regulação, na medida em que as características de determinadas coisas restringem comportamentos, ou forçam determinadas condutas. Ao contrário das outras modalidades, porém, **a regulação por meio da arquitetura é auto-executável: não depende de ações organizadas nem de cooperação de alguém, tampouco de um aparato estatal, social ou de mercado para ser cumprida, e não permite ao indivíduo ignorá-la e sofrer as consequências posteriormente**"[140].

Os direitos fundamentais consagrados pela Constituição de 1988, **em sua dimensão objetiva**, compõem uma ordem principiológica de valores que se irradiam para todo o ordenamento jurídico e, como já se disse, **exigem do Estado uma postura ativa, um fazer, para proteger os indivíduos contra agressões e ameaças causadas por terceiros**.

Certamente, **o legislador brasileiro, ao editar o Marco Civil da Internet, não se desincumbiu desse nobre mister.** Contudo, diante da realidade atual, deve o legislador de engendrar **um novo modelo regulatório** ou **aperfeiçoar o modelo já existente**, para proteger os indivíduos das agressões e ameaças de outros indivíduos e dos próprios provedores de aplicações, **considerando, sobretudo, a mudança de natureza e a atividade de difusão de informações por esses entes**, e impor a eles, por isso mesmo, ao menos os deveres que foram dispostos neste voto.

A construção teórica que aqui se esboça, no exercício da jurisdição constitucional, tem por finalidade, antes de tudo, **APELAR AO LEGISLADOR para que promova, com urgência, o aperfeiçoamento e a**

---

140 LEONARDI, Marcel. **Fundamentos de Direito Digital**. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 50-51.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

complementação do marco regulatório da internet no país de modo a torná-lo apto ao enfrentamento dos riscos sistêmicos já identificados (e os vindouros, no que for possível prever), aumentando a responsividade dos provedores de aplicações que atuam no Brasil .

Ressalte-se que não se está a defender **o simples recrudescimento do regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet**, mas, acima de tudo, **sua maior responsividade geral, nos âmbitos constitucional, civil, administrativo e até mesmo penal, por meio de uma regulação mais adequada e eficiente, criando condições propícias para a efetiva proteção dos direitos fundamentais no ambiente digital e, consequentemente, para o surgimento e a manutenção de novas formas de expressão democrática e, notadamente, de participação do indivíduo "no" e "por meio do" ambiente digital**.

As experiências mais recentes no âmbito do direito comparado e no plano internacional, como visto, apontam para a **autorregulação regulada** como o modelo regulatório mais promissor. Infelizmente, no Brasil ainda não se alcançou a implementação desse modelo pela via legislativa**.** Daí a importância histórica deste processo, que coloca o Poder Judiciário como instrumento de **superação do *déficit* de proteção dos direitos fundamentais**.

9. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Segundo narrado na petição inicial, foi criado um **perfil falso** na rede social **Facebook**, em nome da autora, ora recorrida, e com utilização de fotos dela, a partir do qual foram publicadas mensagens ofensivas, dando causa a desavenças familiares e a constrangimentos de toda ordem.

Denunciado o perfil falso pelos canais de atendimento da própria rede social, alega a autora que sua mantenedora, a empresa **Facebook Serviços Online do Brasil Ltda**, ora recorrente, permaneceu inerte, motivo pelo qual se ajuizou ação postulando a condenação da referida empresa à obrigação de fazer, consistente na retirada do perfil falso da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

rede social e no fornecimento do IP do usuário responsável por sua criação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz natural do feito antecipou parcialmente os efeitos da tutela, consoante requerido, determinando que **o réu fosse intimado para que excluísse do site o perfil em nome da autora, no prazo de 3 (três) dias**, sob pena de incidência de multa diária (eDoc. 7, p. 73).

Na sequência, devidamente instruídos os autos, foi proferida sentença pela **parcial procedência do pedido inicial** para determinar **(i)** a exclusão do perfil falso e **(ii)** a apresentação, pelo réu, no prazo de 10 (dez) dias, do IP relativo a esse perfil (eDoc. 8, p. 144). **Não se acolheu, na ocasião, o pedido de condenação do réu em danos morais, invocando-se o art. 19 da Lei nº 12.965/14.**

Contra essa sentença, interpôs a autora recurso inominado pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (eDoc. 8, p. 149-154); o **Facebook** também manejou recurso inominado, por meio do qual pediu a revogação da obrigação de apresentar os dados do IP (eDoc. 8, p. 186-203).

A Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo **deu provimento a ambos os recursos**:

I) quanto ao recurso da autora, para **condenar o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, com o argumento de que condicionar a remoção do perfil falso à prévia tomada de medida judicial pela autora, nos termos do art. 19 do MCI, fulminaria a proteção aos direitos da personalidade e ao consumidor (art. 5º, incisos X, XXXII e XXXV; art. 220, **caput** e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal);

II) quanto ao recurso do réu, para **desobrigá-lo do fornecimento do IP**, tendo em vista o transcurso do lapso de mais de 7 (sete) meses entre a efetiva remoção do perfil falso da rede social, em 16/12/2014, e a publicação da sentença, em 02/07/2015, prazo esse superior ao previso em lei para a preservação de tais dados (art. 15 da Lei nº 12.965/2014) (eDoc. 9, fls. 18/24).

É contra esse acórdão que se insurge o recurso extraordinário em apreço.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

No caso concreto, é irreparável a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista que privilegia a aplicação dos direitos fundamentais, inclusive no que diz respeito à tutela do consumidor. De fato, há responsabilidade do provedor de rede social, ora recorrente, porquanto satisfeitos, conforme demonstrado detalhadamente no tópico anterior, todos os elementos indispensáveis à configuração da obrigação de indenizar (conduta, dano e nexo causal).

10. NOSSO DESAFIO PREMENTE: O ENFRENTAMENTO DE UMA NOVA FORMA DE VIOLÊNCIA, A VIOLÊNCIA DIGITAL

A controvérsia posta nos autos ilustra bem **a dinâmica** e **as consequências** dos conflitos virtuais. Assim como a recorrida, as vítimas de ofensas à vida privada, à intimidade, à honra e/ou à imagem, perpetradas em ambiente virtual, geralmente travam um duplo e árduo combate. O primeiro deles é para fazer cessar as ofensas propaladas pela rede mundial de computadores. O segundo é para obter algum tipo de reparação pelos danos sofridos, mormente quando não é possível alcançar aquilo que seria mais caro: a **reconstrução da reputação ultrajada, da credibilidade destruída e das relações interpessoais abaladas**.

É chegada a hora de reconhecer a existência de uma **violência digital**, cujos efeitos são devastadores para os indivíduos e para as instituições sociais e estatais. Seu enfrentamento adequado perpassa necessariamente pela **mudança sistêmica e progressiva do meio ambiente cultural digital** (tornando-o mais **seguro e transparente**) e pela **garantia de especial e efetiva proteção jurídica aos vulneráveis**.

Trata-se de desafio audacioso! Não só pelo ineditismo das situações enfrentadas, pela veloz inovação tecnológica, como também por sua complexidade, abrangência e alcance. De fato, os números impressionam, **e muito**! Estimativas apontam que **dos 8 bilhões de habitantes no mundo, 5,3 bilhões possuem acesso à internet**.

De acordo com a **Dra. Isabella Henriques**, que participou da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

audiência pública como representante do Instituto Alana, "**no Brasil, 93% das crianças e adolescentes, entre 9 e 17 anos, usam a internet**" e, dessas, "**88% possuem perfil em redes sociais**". Ressaltou que na internet, o público infanto-juvenil estaria mais exposto a riscos, pela coleta indiscriminada de dados pelas plataformas e pela manipulação das "preferências e visões de mundo". Por isso, segundo sustentou a expositora na ocasião, "as regras do Marco Civil da Internet não podem afastar o dever geral de cuidado que as plataformas digitais têm diante de crianças e adolescentes".

Esse não é um entendimento isolado. Observa-se, no Brasil e no mundo, um movimento em busca da conscientização das autoridades e da sociedade civil acerca dos inúmeros e diversos riscos a que crianças e adolescentes se expõem ao navegar pela internet e pela necessidade de uma maior responsividade dos provedores de aplicações na hipótese. **E, devagar, as coisas começam a mudar.**

Recorde-se que nos Estados Unidos, em 2019, a **Federal Trade Comission (FTC)**[141] aplicou multa de **170 milhões de dólares** ao Google por violação à privacidade de crianças no Youtube, sendo essa a mais alta multa já imposta pelo órgão. De acordo com o órgão federal norte-americano, o Google teria violado regras da **Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA)** ao "coletar informações pessoais de crianças utilizando **cookies** para rastrear usuários na internet, sem antes identificar e obter o consentimento expresso dos pais ou responsável"[142] e, com tais dados, o YouTube teria praticado "a denominada publicidade comportamental direcionada às crianças e adolescentes, [também] sem expresso consentimento dos pais"[143].

---

141 A **Federal Trade Comission**, ou Comissão Federal de Comércio, em tradução livre, é o órgão responsável por dar ao governo dos Estados Unidos ferramentas para combate à competição desleal no mercado americano.

142 A respeito, sugere-se leitura do artigo "Publicidade digital e proteção de dados de crianças e adolescentes nos Estados Unidos", de Roberta Densa. Disponível em https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-protecao-de-dados/353606/publicidade-digital-e-protecao-de-dados-de-criancas-nos-eua. Acesso em 22/7/24, às 19hs.

143 Ibidem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

Sabe-se, ainda, que nos últimos anos, diversos Estados norte-americanos adotaram leis restritivas visando proteger especialmente crianças e adolescentes do impacto negativo das mídias sociais, dentre eles, **Utah, Arkansas, Louisiana, Texas, Montana** e, por fim, a **Flórida**, cuja legislação, aprovada em **abril deste ano**, proibiu expressamente os menores de **14 anos** de criarem contas em plataformas de mídia social, **mesmo com o consentimento dos pais**, além de obrigar as empresas a desativar contas suspeitas de serem operadas por menores de 14 anos e a eliminar todas as informações associadas a essas contas, quando solicitado pelos pais ou pelos menores[144].

No Brasil, dados recentes do **Fórum Brasileiro de Segurança Pública** apontam **um aumento de 48%** na divulgação pela internet de cenas de estupro, ou de estupro de vulnerável, ou de conteúdos que façam apologia ou induzam à prática dessas condutas, entre 2022 e 2023. Tais condutas **são tipificadas pelo Código Penal (art. 218-C) e atingem majoritariamente crianças e adolescentes, que, sabidamente, não possuem capacidade de discernimento e autodeterminação completas**. Aliás, o Brasil vem batendo recordes históricos em denúncias de conteúdo de abuso e exploração infanto-juvenil na internet.

Mas não é só isso! Outras condutas como **cyber** vingança (humilhar, expor ou constranger alguém através da divulgação de imagens íntimas), discurso violento, vigilância eletrônica, extorsão (vazar imagem íntima para chantagear ou extorquir a vítima), **cyberbulling** (ofender ou agredir alguém em ambiente digital), perfil faltoso (utilização de dados falsos para ludibriar a vítima), **cyberstalking** (perseguir a vítima causando medo), a censura digital (silenciar a vítima por meio de intimidação)[145],

144 A respeito, ver artigo de Larissa Pigão, intitulado "Restringindo o acesso de menores às redes sociais: a nova lei da Flórida" e publicado no site Consultor Jurídico, em 5 de abril de 2024. Disponível em https://www.conjur.com.br/2024-abr-05/restringindo-o-acesso-de-menores-as-redes-sociais-a-nova-lei-da-florida/. Acesso em 22/7/24, às 19h23min.

145 Cartilha "**Enfrentando a violência online contra adolescentes no contexto da pandemia de COVID-19**". Disponível em https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/agosto/68ENFRENTANDO_VIOLENCIA_ONLINE.pdf. Acesso em 3/12/24, às 11h51.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

configuram apenas um rol exemplificativo de insegurança e de ilegalidades que são verificados diariamente no uso da internet. **A maioria das vítimas – pasmem! – são crianças e adolescentes.**

Esses dados descortinam um ambiente virtual em que **a violência – ou melhor – as violências (no plural) se somam, são potencializadas e não encontram obstáculo**.

As autoridades constituídas, especialmente o Poder Judiciário, não podem mais esperar, não podem mais se calar diante dessa situação. É preciso encontrar mecanismos de proteção à integridade física, moral e emocional dessas pessoas. É preciso zelar por nossos jovens, para que todos possamos usufruir de nossas liberdades – de todas elas, com responsabilidade – e, especialmente, para que **possamos ser quem somos** e **tomar nossas próprias decisões**.

O que proponho agora é apenas o primeiro passo dessa jornada: **o reconhecimento da violência digital, como fenômeno social que afeta, direta e indiretamente, a todos nós; o reconhecimento de uma nova categoria de vulnerabilidade fática e jurídica, que não pode mais ser negligenciada, a vulnerabilidade digital e, por fim, uma resposta rápida e efetiva, com base no ordenamento jurídico existente.**

A proteção aos vulneráveis, sabidamente, demanda do sistema de Justiça a valoração das normas constitucionais e legais de forma protetiva, c**ontramajoritária**, e no tocante às crianças e aos adolescentes, de uma resposta **imediata**, com fundamento primordial no **princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da Constituição**, o qual determina que os direitos de crianças e adolescentes devem ser sempre considerados em primeiro lugar em todas as decisões do país, ao menos por sua inegável vulnerabilidade digital. **A responsabilidade objetiva, nesse ponto, deve ser um imperativo para conter a difusão irrefreada de conteúdo indigno e criminoso.**

O PL nº 2.628/2022, citado no início deste voto, prevê deveres de cuidado por parte das empresas de produtos e serviços digitais utilizados pelos jovens, **criando a obrigação remoção de conteúdos, uma vez cientes de sua existência, além da mitigação dos riscos oriundos da**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

operação, incluindo interfaces e sistemas de IA. Mas é possível que, quando aprovado, outras práticas, mais agressivas, já existam e mais jovens tenham morrido, sem que nada de efetivo haja sido feito. Apenas para se ter uma ideia, segundo levantamento realizado pela ONG britânica **Internet Watch Foundation**, mais de **20 mil imagens de crianças foram produzidas por IA no período de um mês**.

A velocidade da rede não pode tornar o operador do direito insensível ao verdadeiro atropelamento de direitos fundamentais causado pela falta de responsabilização daqueles que devem se encarregar de obstaculizar a violência digital, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes.

Note-se que o art. 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU estabelece que as instituições públicas e privadas devem considerar o interesse superior da criança nas suas ações. Também merecem destaque os comentários gerais dos Comitês de Tratados de Direitos Humanos da ONU – Comitê dos Direitos da Criança de número 16 e 25, dispondo sobre obrigações do Estado em relação ao impacto do setor empresarial nos direitos da criança e apresentando orientações sobre as medidas que devem ser adotadas para garantir a plena implementação das obrigações impostas pela Convenção sobre os Direitos da Criança, em relação aos riscos e desafios no ambiente digital.

Essa é uma norma internalizada, que fortalece o caminho que adotamos, ao deliberar pela **responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços intermediários de plataformas online, independentemente de notificação nos casos de violência digital em conteúdo gerado por terceiro**.

11. DISPOSITIVO

Pelo exposto, **nego provimento** ao recurso extraordinário.

Proponho a seguinte **tese de repercussão geral**:

Decálogo contra a violência digital e a desinformação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

1. É **inconstitucional** o art. 19, **caput** e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19;

2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais específicos de notificação, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**;

2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional;

2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21);

3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente, de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses:

3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado;

3.2. quando se tratar de **conta não autêntica** (também denominada de "**perfil falso**"), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**;

3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, havendo, neste caso, responsabilidade solidária com o terceiro responsável pela efetiva

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998;

3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**:

(a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R);

(b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016;

(c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122);

(d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C);

(e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024;

(f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021;

(g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977;

(h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A);

(i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147);

(j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis;

(k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

e 9-D);

3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese;

4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica:

(a) aos **provedores de serviços de e-mail**;

(b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**;

(c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88);

5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**;

6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**;

7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**:

(a) atualizar e manter atualizados os "termos e condições de uso" (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**;

(b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas não autênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, caso sejam

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

criadas;

(c) elaborar os respectivos códigos de conduta;

(d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade;

(e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários;

(f) combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis;

(g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade;

(h) tornar disponíveis canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária;

(i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos;

8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis;

9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas;

10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante legal no país, com sede no território nacional**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponíveis e facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação dar-se-á por meio de pessoa natural, vinculada estatutariamente à pessoa jurídica com sede no país, a quem serão conferidos plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

12 - Apelo aos Poderes Legislativo e Executivo

Apelo aos Poderes Legislativo e Executivo, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Ministério das Comunicações (MCOM) e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Apelo aos Poderes Legislativo e Executivo, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários.

O **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** criará o **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI),** para monitorar o cumprimento desta decisão e averiguar se, na prática, ela se mostrará adequada e efetiva para a melhor promoção e a maior proteção dos direitos fundamentais na internet. O órgão atuará no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital. O departamento atuará **em colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE**), especialmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D0E3-5DE6-2AC9-5362 e senha 5BFC-A0D5-3BFC-E29B

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246-A/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
ADV.(A/S) : AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA (57384/DF, 72110/MG, 335271/SP)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (208205/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 14670-A/MA, 160170/MG, 19161-A/MS, 20081/A/MT, 59476/PE, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 883A/SE, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

(b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C371-4426-65D0-30AB e senha F520-480A-B4E4-31A6

11/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito boa tarde, Senhor Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, Doutor Paulo Gonet, nosso Procurador-Geral da República. Também cumprimento os integrantes da Corte na pessoa da nossa Decana presente, a Ministra Cármen Lúcia. Cumprimento os professores que nos dão a honra da presença nesta oportunidade. Cumprimento também os senhores advogados que fizeram excepcionais sustentações.

É uma matéria nova, muito instigante e, principalmente no meu caso, uma questão que sobreleva é o fato de ela se revelar uma matéria relativa a um direito intertemporal, porque o caso que nós vamos julgar em recurso extraordinário com repercussão geral, no meu caso, ocorreu antes do Marco Civil da Internet. Já o do Ministro Toffoli é posterior. Então, no meu caso, é Orkut, e o do Ministro Toffoli, depois do Marco Civil da Internet, é relativo a um perfil falso no Facebook. Feita essa distinção, essa é a pequena observação que eu faço.

A segunda observação que eu faço, Senhor Presidente, é destacar, malgrado tenha sido no Orkut, o que foi estabelecido, no meu processo, como matéria objeto de repercussão geral. Posteriormente, farei uma passagem muito rápida pela história da navegação pelos mares até a navegação pela internet, com os objetivos dessas plataformas. Evidentemente que não farei dos mares à internet, mas farei uma digressão sobre os objetivos e fundamentos do Marco Civil, irei passar pelo novo perfil da responsabilidade civil à luz da Constituição Federal - só para que os Senhores acompanhem e protejam as suas ansiedades até onde eu vou -, passarei pela objetivação dos direitos fundamentais e, por último, aplicarei as premissas metodológicas ao caso concreto.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estava com medo de que começasse na invenção da escrita lá nos Sumérios.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu ia começar dizendo: antigamente, para se publicar - e Vossa Excelência, como um grande escritor, sabe - a segunda edição, tinha que escrever de novo o livro, não é? Mas não chegarei a tanto.

Senhor Presidente, o Ministro Dias Toffoli explorou à saciedade a matéria, e há muitos pontos convergentes, os quais não irei repetir. Por isso, peço licença a Vossa Excelência e aos demais integrantes da Corte para iniciar o meu voto.

Senhor Presidente, egrégia Corte, Recurso Extraordinário 1.057.258, Tema 533 da repercussão geral.

No caso desse RE 1.057.258, uma professora de ensino médio do Estado de Minas Gerais requereu extrajudicialmente, por carta, à empresa Google do Brasil, provedora da rede social Orkut, a exclusão da página digital de uma comunidade, na qual diversos alunos fizeram uma série de comentários ofensivos a sua honra. A comunidade chamava-se Eu Odeio a Aliandra. Essa era a página na inicial: Eu Odeio a Aliandra.

A comunidade alimentou a plataforma e reproduziu essa comunidade, contendo o seguinte - nessa plataforma, com esse sugestivo tema Eu Odeio a Aliandra, a qual era professora: a recorrente seria uma professora mais chata que existe, que ela se vestia mal, usando sempre a mesma calça, não sabendo se ela tinha outra roupa; que teria o cabelo de óleo de cozinha e que não utilizava shampoo; era uma baranga insuportável e que necessitaria de comprar um sutiã com enchimento, porque parecia não ter peitos.

Isso aqui é uma notícia de alto relevo, constava no Google e foi repetida várias vezes.

A ocorrência dessas manifestações ofensivas restou fartamente comprovada por meio de documento acostado aos autos, com a cientificação da empresa recorrente realizada por meio de Carta postada com aviso de recebimento, conforme consta o documento 3.

Nada obstante devidamente cientificada, a empresa recorrente se recusou a proceder a remoção da página, alegando que o conteúdo denunciado não violaria, de forma clara, as leis do mundo real - não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

havia ainda o Marco Civil - nem infringia as políticas internas da plataforma. Está dito isso textualmente no documento 3, página 11.

Ante a recusa, a particular lesada ajuizou ação indenizatória por danos morais em face da empresa provedora. A ação foi julgada procedente por juízo especial cível de Belo Horizonte, terra da nossa estimada Decana, e a empresa Google do Brasil foi condenada ao pagamento de 10 mil reais a título de danos morais. Entendeu a magistrada e julgadora, em síntese, que a responsabilidade da empresa decorria de sua omissão em praticar a conduta que impediria o uso da imagem da autora de forma não autorizada por ela - não havia Marco Civil. E mais: impedia que ela continuasse - isso é muito importante - a ser ridicularizada na comunidade escolar, especialmente dentro do corpo discente.

Sou professor universitário desde 1977. Uma professora que entra na sala dos professores com esse tipo de pecha, uma professora que circula pelo pátio da faculdade, uma professora que entra na sala dos professores e convive com a comunidade carrega esse estigma.

Por isso que, em sede de recurso inominado, a Primeira Turma Recursal de Belo Horizonte manteve a sentença condenatória por danos morais. Aí pergunta-se: não havia o Marco Civil do Internet, mas havia a Constituição de 1988; e o que diz a Constituição de 1988, nos direitos fundamentais, em cláusula pétrea?

"Art. 5º (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

E nós sabemos que os direitos fundamentais, depois de uma virada do neoconstitucionalismo, tornaram-se, digamos assim, princípios ou regras - e mais os princípios - com normatividade eficiente. Eles podem figurar como *causa petendi* de ações próprias. Nós estamos julgando uma ação de dano moral e agora em recurso extraordinário, mas isso aqui era o fundamento jurídico da *causa petendi*.

Em um primeiro momento, entendo que não se compatibiliza com a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Constituição um regime de responsabilidade civil que exonere amplamente as empresas provedoras de aplicações de internet de atuarem, no limite de suas possibilidades, para preservação dos direitos fundamentais lesados em decorrência de conteúdos postados em suas plataformas, principalmente quando são pré-avisadas: tira isso, que isso é violador. Notificada, comprovada, comprovados os danos causados à imagem da professora, malgrado se afirme - Professor Edson Fachin, Ministro -, que o dano moral é *in re ipsa*.

Muito bem, essa conclusão, que se aplica na vigência também do Marco Civil da Internet, vale com muito mais razão para o caso concreto, em que a conduta lesiva à honra de particular - no caso, a recorrida - se deu em momento anterior à entrada em vigor daquela lei federal e não havia sistema de norma que afastasse a responsabilidade da requerida.

Mas por que não havia sistema de norma que afastasse? Porque *stalking* é crime, injúria é crime, difamação é crime, calúnia é crime, então o Código Penal estava em vigor. E por que surgiu o *stalking?* Por que surgiu isso? Evidentemente que surgiu para que uma pessoa não fosse perseguida quanto à sua intimidade e privacidade - é o que diz o artigo do Código Penal. Se nós colocássemos "tem de tirar quando ocorre crime", está aí consagrado, crimes contra a honra e *stalking*, que foi recentemente encartado.

Conversava isso com o professor e meu querido amigo de carreira, Flávio Dino, que há pessoas que não têm estrutura moral, estrutura emocional para conviver com essas coisas. Tem pessoas que, diante de uma notícia falsa, até se matam, como aqui é sempre lembrado o caso do reitor da faculdade.

O que representa para uma mulher, à sua autoestima, dizer que ela tem que usar sutiã diferente porque ela não tem peitos? Uma professora que convive diuturnamente no ambiente universitário. Isso é o quê? Isso é legítimo? Isso é lícito?

Notificada, a plataforma se tornou indiferente a isso, porque não estava de acordo com as - achei interessante essa expressão - leis do mundo real.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Então, entendo que isso não se compatibiliza com a exoneração total de responsabilidade prevista no Marco Civil, tendo a recorrente Google do Brasil obtido conhecimento inequívoco da existência do conteúdo lesivo, porquanto devidamente notificada pela recorrida, e sendo as postagens apontadas na notificação obviamente ofensivas à sua honra, e ilícita, tinha a recorrente o dever de indisponibilizar a indigitada comunidade criada na rede social Orkut.

Isso não tinha interesse nenhum! Eu vou provar que as redes sociais foram criadas para circulação de notícias de interesse público, para a criação de novo ambiente de negócios! Não foi para isso! Eu vou comprovar que não foi para isso!

Ao deixar de fazê-lo - e aí estou de acordo com o voto do meu querido e estimado amigo Ministro Dias Toffoli, que abordou a questão do art. 21, da necessidade de comunicação, que já é um passo bem adiante -, no meu modo de ver, cometeu a empresa recorrente ato ilícito, que gerou à recorrida evidente dano moral, razão pela qual a condenação foi por dano moral na origem. E, com a devida vênia, deu-se de forma correta.

Não foi por outra razão que a nossa Suprema Corte destacou como repercussão geral:

"GOOGLE. REDES SOCIAIS. *SITES* DE RELACIONAMENTO. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS NA INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO vs. DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE, À HONRA E À IMAGEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA CORTE. (ARE 660.861-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 7/11/2012)"

Então, a questão constitucional, Ministro Zanin, que acabou se adstringindo, é a seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão impõe que se garanta a provedores de internet imunidade civil por conteúdo gerado de terceiros? Ou seja, eu não tenho nada com isso?

Neste caso, até pelo brilhantismo do voto do Ministro Toffoli, eu

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

adotei a metodologia do minimalismo, seguindo a doutrina de Cass Sunstein, seguindo a doutrina da Professora Christine Bateup, ambos em estudos *One Case at a Time* e *The Dialogic Promise*, de Alexander Bickel. Todo mundo sabe que essa obra é secular, nós somos a última etapa, que não causamos grandes transtornos. Daí o minimalismo - *The Least Dangerous Branch*.

Traço aqui, e para tranquilizar o Ministro Alexandre, que me olhou assim um pouco preocupado, o caminho da internet - já esqueci os mares -, o caminho da internet até os dias atuais.

Aqui, há uma obra do Professor Matthew Riedman, *Early History of Internet*, ou seja, a história recente da internet, que é a gênese do que nós estamos tratando, como é que isso veio acontecendo. O trecho é imenso, mas diz ele que o escopo maior das redes foi a democratização da política e o crescimento dos níveis de participação popular nos assuntos públicos. Esse foi o escopo, já na evolução, quando surge a Web 2.0. Na evolução, os usuários, que eram apenas consumidores, começaram a interagir, e aí desaparece a estratégia normal da imprensa de "um para muitos" e passa-se à fase de "muitos para muitos". Confundem-se, assim, as figuras de criadores e de consumidores.

Com relação a isso, a obra mais atual, foi citada ontem no programa, é de Yascha Mounk: *O Povo Contra a Democracia*, Companhia das Letras, 2019. Isso leva a desafios como, por exemplo, ocorreu com a desinformação. E diz ele - e é pertinente - ele diz que isso ocorreu, por exemplo, o povo contra a democracia, uma parte do povo, por exemplo, do povo, com a questão relativa à informação dos usuários ideologicamente contra a vacina da covid. Nós julgamos isso aqui, nós vimos isso aqui.

Desafio maior - olha como é que era a terra sem lei - defrontou-se a Suprema Corte Americana nos casos levados à responsabilização de uma plataforma famosa, com dados fornecidos em caso, nada mais nada menos, pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda arregimentou soldados até no Brasil pela plataforma que não tinha nada com isso. Ela não tinha responsabilidade! Não havia nenhuma norma estabelecendo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

responsabilidade, e ninguém duvida que o Isis e Al-Qaeda arregimentaram soldados no país inteiro, tanto que foi preso um cidadão de uma região do país que se arregimentou ao Isis, e ele foi preso antes de ir para lá. E ele já estava com projeto de bomba para explodir nas olimpíadas. O Ministro Alexandre sabe disso, porque é um pesquisador do tema.

Então, há de se perguntar quais são os objetivos fundamentais que trouxeram esse Marco Civil da Internet com esses artigos e o que eles dispõem. Qual foi o objetivo? Não se pode negar, por uma questão até de deferência, que a lei do Marco Civil da Internet passou por um amplo debate, foram inúmeras audiências públicas - vamos dar a César o que é de César.

Acontece que, no meu modo de ver, houve um desvio de ótica, porque o problema aqui não era nada de liberdade de expressão. O problema aqui era saber para que serve isso. Qual é a utilidade? É ampliar a debate democrático? "Ah, tá bom, é ampliar o debate democrático." Mas o debate democrático se consegue através de degradação? Porque a degradação sempre tem uma solução, não é? É vedado o exercício arbitrário das próprias razões. Mas já se disse no ambiente público que, diante de uma inverdade, uma desinformação, aquilo despertava instintos selvagens. Qual a pessoa que não tem vontade de reagir diante de uma moléstia à sua imagem, à sua honra, à sua privacidade, à sua intimidade?

Então, os objetivos precípuos, os principais objetivos visados com a edição da lei constam expressamente do art. 4º, que, se não me engano, foi lembrado pelo Ministro Zanin no nosso último debate. E constam expressamente também na mensagem que instruiu o projeto de lei enviado à Câmara dos Deputados que, basicamente - a disposição é imensa -, em um contexto em que apenas cerca de 45% da população tinham acesso à rede - dados de 2011, porque hoje as pessoas têm mais acesso à internet que à Justiça, porque hoje basta um clique para entrar e ter acesso à Justiça *on-line*, e demora muito para ir lá no espaço físico - então só 45%, em 2011, tinham acesso à rede.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

O Marco Civil tinha como diretriz a promoção do direito de acesso à informação - direito de acesso à informação - com a correlata promoção dessa difusão da informação e ao conhecimento e à participação da vida cultural e pública. Vamos vendo os objetivos que foram sendo desvirtuados, porque o que dá dinheiro não é bem isso. Claro que aumentar o mercado de negócio é importante, mas uma fofoca, uma inverdade, uma *deep fake*, claro que dá. Isso rende! É bom! É da natureza humana, mas mostra o caráter também.

Justamente com vistas ao estímulo à inovação, à difusão do acesso e à expansão dos negócios realizados pela internet é que o Marco Civil incorporou a regra do art. 19.

Então, eu quero repetir isso para mostrar para os senhores como a *ratio essendi* está completamente diferente da lei: estímulo à inovação, difusão de acesso e expansão de negócios, objetivos primordiais. E também se inspirou numa reação ao Congresso americano após a Suprema Corte americana determinar o apagamento de mensagens em casos levados à jurisdição constitucional dos Estados Unidos, justamente com vistas ao estímulo à inovação, à difusão do acesso e à expansão dos negócios realizados pela internet. É que o Marco Civil incorporou a regra no seu art. 19 com esse escopo. A inspiração na legislação comparada é absolutamente óbvia. A disposição reproduz ainda com temperamento a possibilidade de responsabilização pelo não atendimento de ordens judiciais, que acabaram gerando a imunidade civil trazida lá em 1996 na Sessão 230 do determinado CDA, que é o *Communications Decency Act* norte-americano.

Os especialistas ressaltam que essa Sessão 230, que deu ensejo ao art. 19, se deu como resposta do Congresso estadunidense a uma decisão judicial da Suprema Corte de Estado de Nova Iorque, no caso, o Stratton Oakmont Inc. *v.* Prodigy Services Co., que havia reconhecido a responsabilidade da empresa intermediária que controlava, em alguma medida, o conteúdo veiculado em sua plataforma por internautas, Suprema Corte americana, e essa sessão de reação, apagando determinadas postagens. A Suprema Corte teve a altivez de mandar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

apagar determinadas postagens num país em que está a origem desse problema.

E aqui eu cito a obra da Professora Kate Klonick que fala sobre povo, regras e processos da liberdade de expressão *on-line*, da Harvard School, um trabalho que saiu no *Jornal da Harvard School*, na página 1.605.

Diversos autores, tanto estrangeiros como brasileiros, entendem que essa imunidade trazida pela Sessão 230, desse ato, foi absolutamente essencial ao desenvolvimento dos negócios determinantes para o surgimento das ferramentas que hoje caracterizam a Web 2.0, entre as quais, aí sim, podemos identificar os negócios: YouTube, Facebook, Twitter.

E aqui consta um estudo magnífico, a várias mãos, norte-americano, o futuro da liberdade de expressão na era digital, *The Future of Free Expression in a Digital Age*, Professor Jack Balkin, e do nosso estimado professor, o jovem Professor Arnaldo Lemos.

À luz dessa reconstrução histórica, pode-se identificar, na previsão do art. 19 do Marco Civil, em primeiro lugar, um claro objetivo de valorização do trabalho e de prestígio à livre iniciativa. Por que eu estou frisando isso, Ministro Dino? Eu quero dizer que a razão da lei era uma, e ela veio diferente, tem chassi e tem carroceria; a carroceria está aqui, o chassi está ali.

Eu vou até ler logo o art. 19 para vermos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão - não fala nem em negócios, não fala nem em difusão de promoção -, e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro? Sim. Não tem nada a ver um negócio com o outro. Se, após ordem judicial específica, não tomar providências, no âmbito dos seus limites. Olha que zona de conforto! A plataforma chega e diz assim: "Não, não tem condições, não tem como tirar. Não tem como tirar. Deixa isso aqui. Isso é para garantir a liberdade dos negócios". E como é que garante a liberdade dos negócios? Degradam a pessoa. Mas por que isso garante o aumento de negócios? Porque isso circula, isso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

viraliza. E quanto mais cliques na viralização da degradação, aparecem mais anúncios, rende mais dinheiro.

Agora eu pergunto: a imprensa tradicional pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Ela liga para a pessoa, pergunta se procede, depois publica a reportagem. Mas ela não sai assim, com essa viralização em minutos, sem nenhuma preocupação, nenhum monitoramento, nenhuma avaliação de atendimento da reclamação do interessado.

Uma Constituição Federal que tem como um dos pilares da República o respeito ao ser humano. O homem hoje é o centro de gravidade do ordenamento jurídico. Enquanto houver República, um dos pilares da República é a dignidade da pessoa humana. E quando se fala em dignidade, Ministro Fachin, ainda que nós remontemos à velha teoria kantiana, liberdade é autodeterminação, ninguém tem que enfiar pensamento na minha cabeça, nem a rede, nem ninguém. Que liberdade de expressão é essa, se são criadas bolhas? Se as pessoas são levadas a pensar nisso?

Nós temos um trabalho árduo aqui de fazer uma pesquisa profunda dessas causas trágicas, se é verdade ou não, Ministro André Mendonça. Mas Vossa Excelência conhece, eu conheço. E são pessoas de um bom nível, que acreditam em tudo. Acreditam em tudo. Eu já ia mencionar isso depois, mas acreditam em tudo. Ainda Presidente do TSE, realizei um trabalho que já havia sido começado pelo Ministro Gilmar Mendes, que compôs um grupo de inteligência, Vossa Excelência se recorda, um grupo de inteligência para estudar as *fake news*, e eu continuei o trabalho seminal do Ministro Gilmar Mendes. Ali, no encontro da União Europeia sobre *fake news*, uma jornalista ucraniana disse que a verdade é muito entediante, por isso é que é melhor acreditar naquilo que não é verdade. Mas será que é razoável uma pessoa lucrar com a imagem alheia, com a honra alheia, com a privacidade alheia, por meio de um instrumento que fatura a desgraça alheia? É isso mesmo? É isso que a Constituição garante quando ela diz que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana?

Então, à luz dessa reconstituição histórica - já acabei -, pode-se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

identificar, na previsão do Marco Civil da Internet, esse objetivo de valorização dos negócios, do trabalho. O reconhecimento acerca dos efeitos econômicos benéficos de um regime de limitação da responsabilidade civil e da necessidade de preservação de um ambiente propício para negócios digitais consta de alguns fundamentos da mais recente regulação geral da União Europeia sobre serviços digitais. E aqui eu cito *Digital Service Act* e a plataforma, que é monstruosa e eu não vou ler.

Então, por exemplo, a diretiva europeia de 2001 diz que os serviços de sociedade de informações, especialmente os serviços intermediários, tornaram-se uma parte importante da economia e da vida cotidiana de seus cidadãos. Olha aqui, 2001, serviços e modelos de negócios novos e inovadores, como as redes sociais em linha e as plataformas em linha, que permitem aos consumidores celebrar contratos a distância com o comerciante, possibilitar aos utilizadores profissionais e aos consumidores transmitir essas informações e efetuar transações de forma inédita. Atualmente, a maioria dos cidadãos da União Europeia utiliza esses serviços diariamente.

A segurança jurídica proporcionada pelo quadro horizontal, vejam o seguinte, e é claro que tinha que ser assim, ambiente negocial, o Brasil é assim, livre iniciativa, intervenção mínima do Estado, isso faz parte da democracia, do Estado Democrático Direito. A segurança jurídica proporcionada pelo quadro horizontal de isenções condicionais de responsabilidade aplicável aos prestadores de serviços intermediários estabelecidos pela diretiva permitiu o aparecimento de muitos serviços novos e a sua expansão em todo o mercado interno.

Aí digo eu que esse escopo não tem nada a ver com liberdade de expressão, criando uma terra sem lei, gerando atrito social. Aqui se disse várias vezes: temos que ter um ambiente, temos que moderar, a sociedade tem que ser melhor, a sociedade tem que ser menos na raivosa. E nós agora, nas Turmas, nós estamos tentando dosar a imunidade parlamentar. É só frequentar os recentes julgados. Vamos colorir com uma ética melhor o discurso dos parlamentares, que estão usando a imunidade parlamentar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

para qualquer coisa.

Ministro Gilmar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência toca num tema bastante relevante sobre o qual temos conversado, e já há precedentes do Tribunal nesse sentido, como Vossa Excelência indicou, na premissa de que não há direitos nem prerrogativas absolutas. E o próprio Texto Constitucional, lembrava o Ministro Dino não faz muito, indica e fala expressamente sobre o abuso de prerrogativas parlamentares, deixando claro que é preciso que haja uma funcionalidade, algum tipo de uso da imunidade parlamentar para fins que são albergados pela própria Constituição. De modo que é um esforço louvável o que o Tribunal faz nesse sentido.

E há uma outra perspectiva que sempre fica perdida por razões políticas, que nós entendemos, mas talvez não sejam justificáveis, é que as próprias câmaras têm um poder de polícia, de contenção de abusos que se fazem, por isso os comitês de ética, as comissões de ética deveriam atuar para a preservação, na verdade, da própria dignidade desse *locus*. A rigor, o debate parlamentar quando descamba para ataques, para atos de vilania...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Palavras de baixo calão...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Isso obviamente desvaloriza institucionalmente a casa que tem isso como palco. Então é preciso que se entenda que isso se faz na defesa até mesmo da instituição, da institucionalidade. É preciso ter essa percepção.

Esses dias, diante de uma reclamação feita a um ataque a um delegado da Polícia Federal, houve a abertura de inquérito, a pedido do eminente Procurador-Geral da República. E aí essas coisas têm uma série de implicações. Não é aquela pessoa do delegado que está sendo atingida, é a instituição Polícia Federal que está sendo vilipendiada. Se não houver um sistema de proteção, essas pessoas dirão: mas por que estou me sacrificando, estou me expondo? Quer dizer, isso tem uma série de consequências.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Gilmar, Vossa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Excelência tocou num aspecto interessantíssimo, porque qual estímulo a instituição terá de monitoramento, se não vai acontecer nada? Vossa Excelência citou a Comissão de Ética. No caso aqui, vamos dizer assim, o nosso paralelismo da Comissão de Ética é a notificação, que o Ministro Toffoli tão bem explorou. Quer dizer, tem uma notificação, tem uma Comissão de Ética que irá atuar *ex post facto* como uma forma mais amena, porque eles também têm a cultura de que o mais ou menos para eles para nós é muito. Mas a notificação já é uma manifestação de que as redes poderiam, digamos assim, monitorar melhor. No meu modo de ver, depois da leitura da Constituição de 88, evidentemente que a imunidade de responsabilidade civil é inconstitucional, tem de haver uma moderação. Pode ser até uma inconstitucionalidade parcial, mas que está fora da moldura constitucional

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Fux, Vossa Excelência permite um breve comentário?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pois não.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Apenas para destacar a importância do raciocínio de Vossa Excelência quanto à tipicidade do início do art. 19. Em termos sistêmicos, é muito raro haver uma norma que, preventivamente, enuncia a sua finalidade. É como se o 121 do Código Penal tivesse escrito assim: com intuito de preservar o direito à vida, é proibido matar alguém. Isso é raríssimo. Na verdade, é quase um ato falho, porque é uma tentativa de prevenir, ao enunciar o intuito, quando o que vem após é exatamente a negação. Então, até a técnica legislativa mostra essa atipicidade que estamos aqui a tratar numa atividade tipicamente judicante, porque nos últimos dias, após o voto do Ministro Toffoli, muito bem lançado, erudito e muito bem fundamentado, tenho lido muitos e muitos artigos, editorais, comentários de que o Supremo estaria a legislar, algo que sempre me choca, me espanta, uma vez estarmos sempre cumprindo a função tipicamente jurisdicional de interpretar, aplicar a lei e compatibilizá-la com a Constituição, e isso pelo menos desde o século XIX.

E o certo, infelizmente, é que há aqueles que acreditam no mito da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

boca inanimada da lei, como se fosse possível haver um tribunal que não interprete. Aliás, qualquer atividade humana que lida com linguagem é ontologicamente interpretativa. O coração de um poeta não é o coração de um médico cardiologista, são coisas diferentes, até graficamente. Então, é inerente à alma humana, e é claro que Vossa Excelência oferece aqui uma interpretação de grande valor no sentido dessa contradição ínsita ao art. 19.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Ministro Flávio Dino e Ministro Gilmar pela intervenção.

Por isso a identificação dos objetivos fundamentais que inspiraram o art. 19 do Marco Civil da Internet tem o condão de aclarar a complexa colisão eventual e suposta de outras liberdades com os direitos fundamentais, os quais - e sempre se diz que nenhum interesse pode violar um direito fundamental - podem vir a ser lesados pelo uso abusivo de aplicações da internet, entre os quais os direitos da personalidade. Nós sabemos que a dignidade humana foi conquistada, entre lutas e barricadas, depois do nazifascismo. Posteriormente, a Constituição, no papel dela, transforma o contido nos tratados internacionais em uma regra constitucional, e a legislação infra especifica o que está na Constituição. E aí, Ministro Zanin, o que houve? O Código Civil trouxe os denominados direitos da personalidade, que nada mais são do que a especificação infraconstitucional daquilo já previsto pela Constituição Federal.

Então, diante do cenário da suposta colisão de direitos e da definição de um regime constitucional de responsabilidade civil dos provedores de aplicação da internet, isso demanda um adequado e cauteloso juízo de calibração entre os supostos princípios constitucionais, de sorte que restem suficientemente protegidos e proporcionalmente privilegiados todos os direitos em disputa.

Esse juízo de calibração tem de passar necessariamente, a meu ver - e acredito que o Ministro Fachin tocou nesse ponto -, pela compreensão das funções que a responsabilidade civil exerce no ordenamento hodiernamente. Vossa Excelência tem um estudo sobre os novos perfis da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

responsabilidade civil depois do advento do Código Civil, à semelhança do seu colega acadêmico Pietro Pellingeri, os novos perfis do direito civil.

E aí então começo a traçar como que a Constituição passou a tratar a responsabilidade civil. Houve um giro solidarista, em que a ideia de culpa veio passando daquela culpa que era uma culpa subjetiva para a culpa objetiva, encarnando a ideia de que o Direito vive para o homem, não o homem para o Direito. Então, é preciso que haja essa proteção.

A Constituição de 1988, atenta ao estado da arte, previu expressamente algumas hipóteses da responsabilidade objetiva relacionadas a danos causados do manejo da energia nuclear, à atuação danosa de agentes públicos, exatamente fundada na construção daquilo que é o ideário da nossa nação, está no preâmbulo: a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade solidária como objetivo fundamental da nossa República e a determinação de que o Estado proteja outros direitos. Por exemplo, responsabilidade objetiva na defesa do consumidor e outras.

Importante destacar, desde logo, que, afora essas previsões, trouxe a Constituição um dispositivo expressamente garantidor da reparação civil por lesões a direitos da personalidade, da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem. E aqui, repisando o meu antecessor na cadeira, o Professor Eros Grau, não dá para ler a Constituição em tiras. Há direitos aqui, há direitos ali, há princípios aqui, há princípios ali. E onde entram as regras, os princípios não incidem. Os princípios têm eficácia, como o Ministro e Professor Barroso estabeleceu, eficácia das regras, evidentemente; mas, diante de uma regra constitucional, prevalece a regra aos princípios.

Mesmo o assim nomeado giro solidarista não consistiu apenas no deslocamento do núcleo da responsabilidade civil do elemento culpa para a ideia de risco, tendo, outrossim, implicado uma profunda alteração na compreensão das funções que a responsabilidade civil exerce no ordenamento.

E aqui eu digo, e eu vou pular isso aqui, porque já dizia o Professor Barbosa Moreira. O Professor Barbosa Moreira tem um artigo que trata da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

tutela preventiva e da tutela ressarcitória. Então, em um dos temas de Processo Civil, uma coleção magnífica, que eu até tive a honra de atualizar um dos volumes, ele dizia que a reparação na responsabilidade civil, muitas vezes, se transforma em um prêmio de consolação. Não adianta absolutamente nada.

Eu nunca me esqueço do Tribunal de Alçada - eu fui do Tribunal de Alçada, Ministro Fachin -, eu nunca me esqueço que aqueles quiosques, Ministro Flávio Dino, que existiam na Lagoa, começaram a ser vendidos - aquilo é coisa fora do comércio -, por uma quadrilha. Estavam vendendo os quiosques. A Prefeitura autoriza para explorar, para diversão, com a Lagoa, tem até aquela inauguração da árvore de Natal, tem música, é um ambiente espetacular, ao ar livre. Começaram a vender aquilo. Uma organização criminosa começou a vender aquilo. E a polícia começou a investigar. Ela começou a investigar, foi investigando, até que, um dia, essa organização criminosa vai ao prédio do centro da cidade e entra no escritório do advogado. No escritório do advogado, tinha aquela porta que faz barulho, para ele ser avisado, de vidro, com aquelas letras douradas, bonitas, com o nome do advogado - no caso, era uma advogada, Ministra Cármen Lúcia. Aí sai a notícia: "Quadrilheiros se reúnem com advogada partícipe". Essa mulher não tinha nada a ver com isso. Nada! Essa advogada, essa profissional não tinha nada a ver com isso. Eles entraram, a gravação ambiental pegou o escritório dela, eles entrando.

No dia imediatamente seguinte, ela se rebelou contra aquilo, ela notificou, ela entrou com ação, e ganhou ação de danos morais. Houve um recurso. No recurso, os componentes do Tribunal de Alçada, inclusive fazia parte meu querido e saudoso amigo, que eu sempre homenageei, Sylvio Capanema, nesse julgamento do Tribunal de Alçada, Ministro Alexandre, ela ganhou. E os juízes - eram juízes, ainda; hoje em dia, só há o tribunal -, os juízes do Tribunal de Alçada lamentaram, fizeram alentos espirituais, e ela começou a chorar, ela disse assim: "Mas não era isso que eu queria, porque ninguém vai apagar o *bullying* que a minha filha sofreu no colégio, ninguém vai apagar o *bullying* que eu sofri na portaria". E o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

ser humano sempre tem aquele germe, não dá para ser quimicamente puro. Ninguém é. Então, tem aquele vizinho que diz: "Eu sabia, esse carro dela, eu sabia que tinha alguma coisa". Isso seria irônico, se não fosse trágico.

Pois bem.

É a isso que se referiu o Professor Barbosa Moreira, às vezes a reparação é prêmio de consolação, não adianta mais nada. Não era isso. Estava precisando de dinheiro? Não era isso que ela queria. Nem dinheiro, não era isso. Ela queria evitar.

E nós estamos a um passo de conseguir isso com a notificação a que o Ministro Toffoli se referiu, e que eu também vou acompanhar.

Porém, eu não vou terminar o meu voto agora com essa, com isso, até em respeito ao trabalho denso que o Ministro Toffoli teve. E não vou terminar, também, porque eu vou exercer o meu dever de ofício, e os Colegas são sempre gentis em não sindicar as nossas palavras. E é assim que um Colegiado convive bem.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro **Fux**, eu li tanto que a vista cansou; vou fazer uma cirurgia.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Está bem, está bem!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas não vai ser padrão juiz das garantias, vai?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Hein?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não vai ser o padrão juiz das garantias?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, imagina! Não, eu acho até que o Ministro Toffoli bateu o meu recorde.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Não, não...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, mas no da homofobia, o Ministro Celso bateu.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ah sim!

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Meu querido amigo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ali, sim.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas bateu.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ali, sim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Mas ele merece.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É que questões profundas devem uma satisfação pública de ter de se empenhar, não é? Eu faço questão de prevalecer o meu ponto de vista, eu faço questão de exercer o meu dever de ofício, acima de tudo com liberdade de expressão.

De fato, no Direito Contemporâneo, o sistema de responsabilidade civil deve assumir um papel sem descurar de sua clássica função. Não precisa descurar da função reparadora, tem que pagar alguma coisa.

Senão, agora me lembrei de outro fato do Tribunal da Alçada. Uma vez o advogado recorreu e disse o seguinte: "O próprio autor disse que isso não tem preço. Se não tem preço, se essa violação, não tem preço," - num lamento, não é? - "a vida não tem preço, uma ofensa moral dessa não tem preço; bom, já que não tem preço, não tem que pagar nada". Isso é uma ironia - não é? -, uma blasfêmia.

Então, além, por isso que até o Ministro Gilmar tocou nessa questão, *en passant*, além dessa questão da reparação que tem de ter, hoje a responsabilidade civil, à luz das escolas mais modernas, inclusive essa de que eu sou super adepto, que é a da análise econômica, a responsabilidade civil tem essa finalidade a que se referiu o Ministro Dino, em relação até à responsabilidade criminal, que é esse aspecto precaucional, prevenção, precaução, alguma maneira de evitar que o cão morda, porque depois que mordeu, não adianta.

E aqui eu cito com o maior prazer o Professor Nelson Rosenvald, *As Funções da Responsabilidade Civil* - que foi meu aluno lá da UERJ e eu fui paraninfo da turma e nós disputamos isso, não é?, Professor Barroso, e nós gostamos disso. É bom, não? Então, no ponto, cabe destacar que a função primordial, preventiva da responsabilidade civil traz uma grande

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

vantagem, que reside na criação de incentivos para a elevação dos níveis gerais de responsabilidade e de segurança. Isso é uma visão da análise econômica do direito.

Por isso, eu cito o Professor Steven Shavell, na sua obra sobre *Os Fundamentos da Análise Econômica do Direito,* desde 2004. No mesmo sentido - esse foi o prêmio Nobel - Professor Robert Cooter e Thomas Ulen, professores das Universidades de Berkeley e Illinois, que consignam ser a essência econômica da responsabilidade civil a criação de incentivos para que potenciais causadores invistam em segurança em nível eficiente, mediante a internalização dos custos dos danos que sua falta de cuidado pode causar - não cita os consumidores - às vítimas, chamam de vítimas. E aqui eu cito a obra do Professor Robert Cooter e Thomas Ulen.

Para além dos mencionados fundamentos éticos e econômicos, há ainda, a meu juízo, um terceiro fundamento para a concepção de que a responsabilidade civil deve assumir, no sistema jurídico, uma função predominantemente preventiva, o que se vai conseguir, evidentemente com respeito às opiniões contrárias, com essa notificação com que eu e o Ministro Toffoli estamos de acordo. Trata-se de um fundamento de ordem dogmática relacionado à dimensão objetiva dos direitos fundamentais e ao dever de proteção que dela ocorre.

Eu ingresso agora na dimensão objetiva dos direitos fundamentais e do dever de proteção suficiente**,** porque aí eu digo o seguinte: nós saímos do direito subjetivo de cada um, da proteção do seu direito fundamental, e passamos à dimensão objetiva que assumiu esse direito fundamental à honra, à imagem, à privacidade, enfim, os direitos fundamentais em geral.

E aí eu digo que, antigamente, se entendia isso como uma dimensão especificamente subjetiva, relativa à defesa jurídica de cada cidadão individualmente considerado, em face da ação potencialmente usurpadora do Estado. Agora é particular contra particular; particular contra empresa.

E eu digo o seguinte: depois de citar também o surgimento após a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Segunda Guerra Mundial, que, sem abandonar a ideia de que direitos fundamentais são direitos subjetivos, a doutrina passou a reconhecer nesses direitos uma dimensão objetiva, segunda a qual os direitos fundamentais seriam mais que menos trunfos individuais em face do Estado, constituindo antes a expressão mais elevada dos valores nucleares da ordem jurídica democrática e o elemento estruturante da comunidade política fundada e regida pela Constituição.

E aqui nós estamos entrando na questão da jusfundamentalidade dos direitos fundamentais. Eu cito um colega de academia, o Professor Daniel Sarmento, que fez aqui uma defesa brilhante na última sustentação sobre a questão das operações policiais, em que ele escreve sobre direitos fundamentais e relações privadas. Cita-se aquele Caso Lüth, pelo Tribunal Federal Constitucional alemão de 58, e, naquele julgamento, em breve resumo, a Corte Constitucional alemã decidiu ser legítimo o boicote convocado por um clube de imprensa da cidade de Hamburgo - Erich Lüth - contra o filme de um cineasta que, durante o regime nazista, havia produzida obra cinematográfica de conteúdo antissemita.

Então, nesse acórdão, que é emblemático da Corte Constitucional alemã, se dizia que não se limita à função precípua de serem direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos de Poder Público, mas que além disso (isso já naquela época, estamos falando de 58, cinco anos depois do meu nascimento) vai além disso, constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição com eficácia em todo o ordenamento jurídico. E aí nós entramos nessa novel doutrina da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Eu não pude deixar de citar aqui o Professor Ingo Sarlet, que está citado à saciedade aqui, entendo que a menção do seu nome já faz justiça ao seu estudo, mas eu prestigiei aqui o nosso Decano que disse que erige do Poder Público uma atuação ativa e proativa na defesa dos direitos fundamentais de seus cidadãos, pois o Estado é o guardião mor desses direitos.

Então, essa defesa do Estado e, *a fortiori*, a defesa do Judiciário,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

exerce esse papel contramajoritário que, muitas vezes, as pessoas confundem. O Supremo Tribunal Federal não é contramajoritário para dar as costas ao povo. O Judiciário deve contas à sociedade. A verdade é que o Supremo é contramajoritário quando ele controla isto que vem Casa do Povo, que é o Legislativo.

Vossa Excelência foi do Poder Legislativo. E, muitas vezes, integrante do Poder Legislativo e coerente com as suas posições, Vossa Excelência votou contra, mas, se a lei passa, não tem controle preventivo de constitucionalidade, tem de trabalhar aqui, não tem saída.

Então, aqui o Professor e Colega Gilmar Mendes, sob essa perspectiva, aponta a melhor doutrina que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão passou a reconhecer a ofensa aos direitos fundamentais pelo Estado, que pode ser tanto na forma de excesso de atuação (já aqui há uma expressão que eu não vou me arriscar, mas ele saberia certamente), quanto na forma omissiva de um *deficit* de proteção.

E aí é que eu vou exatamente de acordo com o que Vossa Excelência mencionou no seu voto. Há aqui um *deficit* de proteção, e esse *deficit* de proteção faz parte da nossa jurisdição constitucional. Quem é que nunca ouviu falar de sentença aditiva pelo Supremo? Quem é que nunca ouviu falar que o Supremo implora, ou pede que o Legislativo faça isso ou aquilo? O Judiciário não tem que parar no meio do caminho; ele pode continuar, porque, depois daqui, vai para onde?

Então, eu cito o Ministro Gilmar Mendes, na sua obra *Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade*, pela qual eu tenho apreço desde 2012. Eu peguei o texto grifado desde 2012, são 12 anos atrás já está atualizado, ele já me forneceu, mas isso aqui está lá consagrado.

Ora, se a proteção fornecida pelo Estado é insuficiente, cabe, ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarar a omissão e ordenar a medida adequada para que os direitos fundamentais potencialmente vulneráveis sejam efetivamente protegidos.

Assim é que, por exemplo, no julgamento do Habeas Corpus 104.410, a Segunda Turma - nós temos também, mas, eu procurei prestigiar a Segunda Turma. A Segunda Turma discutiu uma questão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

relacionada à constitucionalidade do crime de perigo abstrato, porque hoje mudou essa questão da responsabilidade civil. Você tem ilícito de lesão, tutela reparatória, e você tem ilícito de perigo.

Imagine, por exemplo, que alguém queira lançar um tribunal arbitral particular em Copacabana chamado Supremo Tribunal Federal Constitucional de Arbitragem. Pode? Não pode.

Agora vamos pensar numa coisa comercial, vamos lembrar uma marca famosa (para lembrar a brincadeira que o Presidente fez no início aqui na nossa amistosa conversa), vamos lembrar aqui da plataforma Google. E aí uma outra marca vai lançar a plataforma chamada Guga. Aí está tudo pronto, Ministro Alexandre, para lançar, não é Google, é Guga. É claro que o Google vai entrar em juízo com a tutela inibitória: isso aí não é ilícito de lesão, isso aí é ilícito de perigo. Se isso aí lançar, as pessoas de certo vão entrar no Google ou na Guga. E, certamente, talvez tenham até preferência pela Guga, não é? Pela Guga, vai evidentemente.

Aqui eu cito isso, cito o Habeas Corpus 104.410, quando a Segunda Turma tratou de ilícito, de perigo abstrato, ao versar sobre condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas. Quer dizer, aqui a Segunda Turma invadiu essa questão dizendo que tem de prevenir também. Na ADO, que os direitos fundamentais imporiam ao Estado dever de adoção de medidas legislativas adequadas, nós já trabalhamos nisso. A sua proteção foi essencial para a conclusão obtida. O nosso estimado Decano, com quem tenho a honra e o prazer de conversar toda semana, no voto condutor - olha a antevisão do nosso Decano, olha a antevisão do nosso Decano. Isso foi na ADO 26. Olha o que disse o Professor Celso de Mello, nosso querido Decano: os direitos fundamentais assumem não apenas a função de garantir às pessoas o acesso a posições jurídicas oponíveis ao Poder Público, mas também expressam o dever do Estado de tornar efetiva a proteção a esses mesmos direitos eventualmente expostos a situações de dano efetivo ou potencial. Isso demonstra que responsabilizar só após a decisão judicial de remoção, foi na ADO, não foi nisso, revela proteção deficiente, tanto mais que a manifestação ilícita viraliza em minutos e, para o mundo, em horas. E é por isso que eu entro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

já no antepenúltimo item da insuficiência inconstitucional do regime vigente.

E aí, Senhor Presidente, eu sei que faltam 10 minutos, mas se Vossa Excelência me der esse prazo um pouquinho maior que nós já temos, eu termino, eu consigo.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Vossa Excelência tem todo prazo que desejar.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado. Eu não queria interromper o raciocínio.

Eu vou concluir o voto, eu vou votar no meu e no dele, no meu e do eminente Ministro Dias Toffoli, depois, o Ministro Dias Toffoli vai ter de votar no meu.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Só para dar um furo igual a Vossa Excelência: não é só uma questão de legislação insuficiente. Só para rememorar um pouco, Vossa Excelência já abordou isso. Isso é ad argumentandum tantum, o fato é que, por exemplo, se a Rede Globo, se o SBT, se a TV Record e a Bandeirantes, a Band TV fizerem um anúncio falso do Banco Itaú, elas serão imediatamente responsabilizadas; se elas fizerem um anúncio falso, Procurador-Geral, Dr. **Paulo Gonet**, do Magalu, elas serão imediatamente responsabilizadas. O art. 19 tem uma proposição ativa, não é omissiva. É de uma imunidade incompatível com o sistema constitucional vigente. É disso que se trata.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Muito obrigado, Ministro Dias Toffoli.

Então, digo eu que, por tudo que foi dito até aqui, resta claro que a questão da definição de um regime adequado à responsabilidade civil para as empresas provedoras de aplicação da internet figura entre os temas mais desafiadores para as democracias modernas.

As redes sociais e as aplicações de internet em geral, que facultam aos usuários a criação de conteúdos em larga escala, terra sem fronteira, pode botar o que quiser, ao mesmo tempo que carreiam os benefícios inegáveis da geração de inúmeros novos modelos de negócio. Porque tem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

de entender o seguinte, o *start* já não é, é o conteúdo, depois vem o ótimo.

Então, essa possibilidade que elas têm de ampliar, de expansão da possibilidade da expressão num patamar jamais observado na história humana, podem facilmente e comumente, são direcionados, comumente são direcionados, eu trago a doutrina estrangeira, comumente são direcionados à lesão de direitos fundamentais. O anúncio vem depois.

Pega na plataforma do Google a notícia que não é boa, porque a menção que não é boa, que não é constitucionalmente adequada, ela tem dez números de chamada que vai até... Depois entram os anúncios. Para o deslinde necessário, então é necessário estabelecer desde logo o pressuposto essencial, qual seja, que o volume colossal de conteúdo disponibilizado em todo o globo, diariamente, e a sua velocidade imensa de difusão potencial fazem com que a calibração adequada dos interesses supostamente conflitantes dependa necessariamente de imposição de obrigações legais aos intermediários da comunicação digital.

E Vossa Excelência citou um exemplo agora que exatamente caracteriza uma postura na área comunicacional anti-isonômica. Por que os outros são obrigados a isso?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ela está lucrando com isso. Ela está vendendo um anúncio sabidamente falso e está lucrando com isso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - A televisão, os jornais também lucram. O Brasil não admite trabalho de graça, tem de lucrar. O Brasil é capitalista, garante direito de propriedade. Direitos sociais também, mas só que eles têm uma obrigação, na frente disso, amazônica.

Isto é, as empresas de provedores de aplicações da internet, sem legislação que preveja alguma medida, têm de ter obrigação de monitoramento. E aqui eu cito vários autores que dizem que elas têm toda a condição de monitoramento. Mas elas fazem esse monitoramento? E aí que vem a verdade nua e crua.

A Professora Danielle Keats Citron, da Faculdade de Direito da Virgínia, tratou desse problema na origem. Ela destaca que, em 95, os legisladores enfrentaram o desafio. Eles queriam que a internet fosse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

aberta e livre, mas eles também percebiam que esta abertura trazia o risco de postagens de materiais ilegais e ofensivos. Eles entendiam que as agências não poderiam lidar com todo esse material nocivo por si próprio e que elas precisariam que as empresas de tecnologia ajudassem a moderar, remover, bloquear ou filtrar conteúdos. E ela cita o velho caso Stratton Oakmont, Inc. *v.* Prodigy Services Co. E isso foi um trabalho para a edição da Sessão 230, pelos deputados Cox e Wyden, que escreveram basicamente essa sessão, e ela definiu essa sessão no trabalho dela exatamente sobre, olha o título do trabalho, *The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age*, a luta pela privacidade: proteção da dignidade, identidade - e ainda amenizou - e amor na era digital.

À luz desse pressuposto, resta clara a esta altura a insuficiência inconstitucional do regime de responsabilidade esculpido no art. 19 do Marco Civil. A imunidade civil trazida pelo dispositivo só permite responsabilização das empresas provedoras no caso de descumprimento de ordem judicial de remoção. E aqui para poupar... Ministro Dino, nós somos juízes de carreira. Então, só remove depois da decisão judicial. Justiça retardada é justiça negada, mas justiça instantânea é uma utopia. Então, obedeceu ao devido processo legal, obedeceu ao contraditório, todos os princípios constitucionais. Remover só depois de decisão judicial: Inês é morta. Aí acabou. Aí já viralizou, acabou. A prestação jurisdicional recai no vazio. Ela vai recair naquilo que não queremos, que é só a reparação, que é o prêmio de consolação.

Trago aqui isso como fundamento da análise econômica do Professor Shavell. E digo que o fato de algumas plataformas terem eventualmente estímulos econômicos para evitar *sponte propria* lesões a direitos praticadas por seus usuários não exclui a possibilidade que outras, e talvez a maioria, tenham exatamente os estímulos opostos, no sentido de fomento, de divulgação de conteúdos lesivos como forma justamente de atrair audiência e aumentar sua visibilidade. Tratamento honesto e urbano não dá dinheiro, não dá notícia. A verdade, dizia Yurcova, é entediante. O que rende é a intriga, a fofoca, o *bullying*, o *stalking*, que é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

indiferente para as pessoas que assim o fazem, porque elas não têm caráter, não têm integridade. O único insumo que elas têm é velhacaria.

Conforme a literatura aponta com alguma frequência, conteúdos lesivos de direitos fundamentais, tais com *fake news*, relacionar saúde pública com a política, discurso de ódio, conforme o Ministro Alexandre foi incansável na sua luta gloriosa e exitosa, ou mesmo conteúdos difamatórios podem gerar engajamento substancialmente maior do que conteúdos lícitos e verdadeiros. Essas plataformas criam o que se chama de *cyber cascades*, ou *filter bubbles*. Não tem liberdade de expressão nenhuma, criam comunidades. As pessoas ficam alimentando aquilo de forma doentia. É doentio, acaba a liberdade de expressão. Aquilo ali acaba sugando a liberdade de expressão de determinadas comunidades, destila completamente, enxuga a capacidade de discernir o que é certo ou errado. E nós queremos uma sociedade menos raivosa. Se nós queremos a sociedade menos raivosa, temos de fazer alguma coisa por isso.

E aqui se fala, então, na tribalização de grupo - *group polarization* - e há um trabalho específico. Vejam que os trabalhos são todos com títulos contundentes. Olha o título do trabalho do Professor Cass Sunstein, escrevendo para a Universidade de Oxford, em 2021: *Free Speech in an Age of Deception* - a liberdade de expressão na era da decepção.

O voto de Vossa Excelência, Ministro Toffoli, assim como procurei seguir na mesma linha, traz premissas inaceitáveis. Eu peço toda vênia àqueles que entendem em contrário.

As redes sociais em conjunto, com os já mencionados benefícios negociais, têm gerado por todo o mundo o que Jürgen Habermas chama de mudança estrutural da esfera política. Ele diz que se trata do um fenômeno das chamadas câmaras de eco - *echo chambers*, em que determinados grupos sociais alimentam e amplificam todas essas notícias. Essa obra, Ministro André Mendonça, é de 2023. E sabemos que temos de ler Jürgen Habermas duas vezes. Ele diz: uma nova mudança estrutural na esfera pública.

Eu fico bastante lisonjeado no fato de ele concordar que a liberdade pode levar à supressão da liberdade. Essa liberdade, com a criação dessas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

echo chambers, leva à falta de verdade. Liberdade é autodeterminação, você pensa o que você acha e não o que a plataforma acha ou divulga. Mas é aquela história, uma mentira repetida inúmeras vezes vira verdade.

Aqui, há uma defesa muito enfática das plataformas no sentido de que o melhor é autorregulação. "Deixa com a gente!" Deixar com a gente não acabou até agora. Não é, Ministro Alexandre? E aí, aqui, nesse trabalho insuperável da Universidade Stanford, Evelyn Douek escreve algo mais do que contundente. Ela diz que a promessa de formalismo na moderação de conteúdo é falsa. Em outro sentido mais literal, também, as plataformas não querem. Não querem! Nós estamos caindo numa falácia de liberdade de expressão. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso aqui é um *bill* de indenidade para continuar do jeito que está.

Elas usam a linguagem dos direitos e dos ideais elevados, mas não pode ser esquecido o fato de que elas são negócios que visam à maximização dos seus lucros.

Isso é uma autora americana, especializada no tema, nesse país que é a maior democracia do mundo, diz que essa pretensão de moderação é falsa, não é aí que reside a questão. E se ficar esse artigo que ela diz que, se tiver condições, tira, aí que é pior ainda.

Não há nenhuma razão para assumir que seus interesses se alinham aos interesses sociais e todas as outras razões para pensar exatamente o contrário. O que ela serve é para ajudar e evitar certas formas draconianas de manifestação e de dispensa da regulação governamental.

Não, a regulação judicial é governamental, nós somos parte do Estado brasileiro. Nós não somos funcionários do governo. Somos funcionários do Estado, então nós temos a função de regular também a atuação dos demais Poderes.

Então diz ela:

Mas há histórias constantes de plataformas descumprindo suas próprias regras quando isto serve a seus interesses políticos e comerciais.

É verdade ou não, Ministro Alexandre?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Esta característica restou demonstrada aqui no Brasil recentemente, na *Folha de São Paulo*, no dia 10 de abril de 2024, pela repórter Angela Pinho, em "X reduziu transparência sobre remoção de contas após ser comprada por Musk". Naquela peça jornalística consta que, desde que a rede social Twitter foi comprada, no ano de 2022 por um conhecido bilionário, olha o que houve! Sabe o que houve? Houve uma demissão em massa dos funcionários que faziam moderação, demissão em massa de funcionários que se ocupavam com atividade de moderação.

Recentemente - aqui está o Professor e Colega Gilmar Mendes -, a Lei Alemã para Melhoria da Aplicação da Lei das Redes Sociais, NetzDG, passou a impor às redes sociais uma série de deveres de transparência relacionados às políticas internas de moderação de conteúdo. Em síntese, olha o que a lei alemã prevê! Ela prevê que o tempo decorrido entre a reclamação acerca da ilicitude do conteúdo e a efetivação da adoção de providência moderadora é muito distante.

Por isso, Ministro Toffoli, que eu entendo que estamos de acordo, muito embora eu saiba que Vossa Excelência é sempre aberto ao diálogo, mas, no meu modo de ver, notificada, a remoção tem que ser imediata, inverter o ônus da judicialização. É a plataforma que tem que fazer o que faz hoje, pedir autorização ao juízo para botar de novo, agora sob um novo crivo, que nós sabemos qual vai ser - nós dois, vamos esperar o conjunto do Colegiado. Por isso eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Notificou? Tira. Quer botar de novo? Judicializa.

Eu vou pular essa parte, Senhor Presidente, mas dizer que essa proposição de responsabilização *a priori* por decisão judicial foi severamente criticada na ADPF 130 e, mais recentemente, no RE 1.075.412, Tema 995 da repercussão geral.

Esta característica de comunicação realizada pelas redes sociais torna obsoletos os tais direitos de resposta previstos na antiga Lei de Imprensa, muito embora eu entenda que toda lesão corresponde a uma ação - todo direito corresponde uma ação que o possa contemplar -, e a responsabilidade posterior, consagrada pelo Plenário do Supremo Tribunal, para a imprensa, na ADPF, e, mais recentemente, no RE, tornou-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

se obsoleta.

Há um óbvio contraste entre a mencionada capacidade de difusão da informação das redes e a demora natural dos processos judiciais.

E hoje - hoje! -, a palavra de ordem é a eficiência da Justiça. O país que não tem uma Justiça eficiente, que não abre o inquérito, que não resolve, que não determina, que não leva a um jornalista de alta *expertise* a dizer o homem certo na hora certa. Hoje, o sistema de Justiça tem de ser eficiente, porque se ele não for eficiente, ele é conjurado do *ranking* do e-Business. Ele é afastado de todos os programas de investimento global.

O investidor, aí se eu tiver um problema, se você tiver um problema, seu processo, ele vai começar em Trajano de Moraes e terminar no Supremo (Trajano, porque foi a minha comarca). Ele vai levar 20 anos. "Ah, assim, eu não quero". "Não, o seu processo vai ter uma duração razoável". "Quanto tempo vai durar?". "Dez anos". "Não, o seu processo vai ter um precedente". "Ah, mas tem um tribunal aí que não respeita o precedente". E aí nós vamos vivendo de relegações para segundo plano.

Também anoto que o Plenário do Supremo, no julgamento do RE 636.331, Tema 210 da sistemática da repercussão geral, teve a consagração - e aí isso é importante -, de uma tese, pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido seguinte: não existe uma cláusula pétrea de parâmetro de responsabilidade civil. Nós evoluímos. Há uma evolução da responsabilidade civil.

Então, quando nós tratamos aqui da responsabilidade das companhias aéreas, o Ministro Gilmar Mendes destacou: em primeiro lugar, é fundamental afastar o argumento segundo o qual o princípio constitucional que impõe a defesa do consumidor não impede que se criem novas formas de responsabilidade civil, quando Vossa Excelência defendeu o tratado.

Por essa razão é que, a despeito da insuficiência da disciplina do 19 do Marco Civil, o Supremo pode criar uma nova regra, principalmente à luz da dimensão objetiva dos direitos fundamentais.

Então, eu aqui, baseado nessa premissa, estabeleço que a sistemática do art. 21, que foi algo também mencionado com ênfase pelo Ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Zanin, depois do voto do Ministro Toffoli, deve ser aplicada para todo e qualquer conteúdo ilícito veiculado nas redes sociais gerador de danos individuais - ofensa à honra, à imagem, à privacidade.

Aliás, o Ministro Dino deu uma excepcional ideia, porque ele disse assim: tudo que é crime no Código Penal - *stalking* é crime; injúria é crime; difamação é crime; calúnia é crime. Não podemos ficar indiferentes aí - *stalking* é crime, como já falaram. E o Ministro Dino lembrou que há casos em que pessoas até se matam. O Ministro Gilmar lembra a todo momento quando pode, que o reitor da Universidade de Florianópolis não teve estatura emocional para aguentar.

Aí eu continuo essas questões. E digo: existem, portanto, meios técnicos para a identificação espontânea de determinados tipos de discursos. Penso que o rol dos discursos dotados dessa lesividade qualificada justifica a imposição de obrigação de vigilância e deve ser integrado pelas espécies de mensagens. O que é crime? Discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, apologia do golpe de Estado, outras questões que Vossa Excelência mencionou que eu acho que se encartam num conceito geral de crime.

Aí eu defino o que é discurso de ódio - todos sabem - o que é uma ofensa criminosa, e aí cito nossa Declaração de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê - Decreto nº 678, de 92 - a proibição de toda a propaganda em favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. O racismo, a incitação à violência, isso está em todos os votos do Ministro Alexandre de Moraes que define.

Consigno, ademais, que, como todos sabemos, as redes sociais auferem lucros cada dia mais por meio de impulsionamento remunerado de conteúdo. E aqui há um *plus:* trata-se dos casos em que empresas particulares pagam - pagam - diretamente às redes sociais para que seus algoritmos impulsionem de modo excepcional e privilegiado suas postagens! Pagam! "Quero tantas vezes essa postagem!" Pagam! No caso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

de paga, mediante recompensa - porque é uma recompensa -, nessas hipóteses, entendo necessário, nas questões de pagamento de impulsionamento, a responsabilidade civil das empresas provedoras de aplicação em todas as situações em que houver lesões a direitos individuais e coletivos e de terceiros.

A obtenção de lucro direto que advém do serviço de publicidade prestado pelas plataformas digitais justifica que se lhe imponham um ônus mais elevado de verificação dos conteúdos.

Cito aqui, mais uma vez, uma passagem muito interessante do Ministro Celso de Mello, que afirma que, como tantas vezes afirmado no Plenário do Supremo Tribunal Federal, um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos é uma República fundada em bases democráticas e, como condição *sine qua non,* da livre participação política e, portanto, da própria democracia. E aí eu uno a ADPF 187 do Ministro Celso de Mello e essa última expressão, que visa a enfatizar, a timbrar a liberdade de expressão com a participação política e própria da democracia a ADI 4451 da relatoria desse estimado amado amigo, Alexandre Moraes, publicada no DJ de 6 de março de 2019.

E aqui para encerrar essa proposição, eu aponto a obra seminal de Ronald Dworkin que afirma que a liberdade de expressão também ostenta uma razão de ser dita constitutiva ligada a própria ideia de dignidade da pessoa humana tanto dos cidadãos emissores, como dos discursos, quanto dos receptores.

E aqui então também perco um pouco a modéstia de citar um acórdão meu. Vou pulando. Cito o caso Ellwanger, que o Ministro Dias Toffoli citou. E apenas do caso Ellwanger, eu só tiro uma expressão. O caso Ellwanger é uma ementa magnífica: o preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode construir em salvaguardas de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Está dito no caso do Ellwanger, prevalece o princípio da dignidade humana e da igualdade jurídica possibilidade. E digo eu, tudo isso leva à possibilidade de responsabilização civil das plataformas digitais que cria, para as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

mesmas obrigações específicas, a vigilância de conteúdos que não conjura a possibilidade de o cidadão denunciar, reclamar ser atendido e inverter o ônus da judicialização. Você notifica, ela tira e, se ela quiser colocar de novo, faz como faz hoje, a toda hora estamos recebendo reclamações, inclusive com fulcro na julgada Lei de Imprensa para reincluir aquilo que foi determinada a retirada, às vezes, pelo juiz de primeiro grau.

Então, nós sabemos aqui que o meu caso é diferente do caso do caso do Ministro Toffoli. O caso do Ministro Toffoli é perfil falso, o meu caso é uma notícia ofensiva à honra.

Eu tenho um resumo dos casos práticos, os senhores já conhecem pelo próprio relatório. Então, eu entendo que, no meu caso, foi correta a decisão, houve notificação, a plataforma se recusou, botou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, você clica ali, estava tudo ali. Depois a plataforma é aberta, não vem só isso, vem uma série de coisas monetariamente recompensadas. No caso do Ministro Dias Toffoli, não, não retirou.

Então digo eu, restou incontroverso, no caso do Ministro Toffoli, que, tão logo, verificada a existência do perfil criado fraudulentamente, ele certificou a plataforma. Tendo sido comunicada da ilicitude, não retirou, não retirou. Por isso que, nesse cenário, eu também entendo que deve haver condenação.

Então, Senhor Presidente em exercício, Ministro Fachin, queridíssimo também, não quero gerar ciúmes, tratei todo mundo com amor, não vou deixar de tratar Vossa Excelência.

Então, Senhor Presidente, eu estou negando provimento do Google - não da Guga - e estou também negando o provimento nos termos do voto do Relator. Mas, como o meu é mais diminuto, postura mais minimalista, eu estou propondo o seguinte, mas eu sei que todo mundo vai debater.

Por fim, a disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet não exclui a possibilidade e responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do conhecimento dos atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Dois, considera-se evidentemente ilícito: 1) o conteúdo gerado por terceiros que veicule discurso de ódio, crime racismo, mais explicitamente, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao golpe do Estado (mas isso está em aberto, porque nós vamos discutir). Nessas hipóteses específicas, há para as empresas de provedoras o dever de monitoramento ativo com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito.

Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade particulares, que é o meu caso, do Orkut, caracterizadoras de crimes previstos na Lei Penal - para não ficar dúvida: injúria, calúnia e difamação; injúria causa morte, injúria ou causa morte de quem injuriou, ou causa morte de quem sofreu a injúria. O humano tem vontades, mas ele tem a regulação legal.

Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade caracterizadoras de crimes previstos na Lei Penal - injúria, calúnia, difamação -, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundada notificação pelos interessados.

Agora, eu chamo a atenção para uma coisa, Ministro Toffoli, que acredito que Vossa Excelência vai concordar. A fundamentada notificação dos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas o dever de disponibilizar por meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos. Por que eu coloquei a palavra sigilosos? Porque se a plataforma informar que o sujeito está pedindo para tirar, vai fazer mais notícia do que já fez. Vai potencializar muito mais. Então, o que eu digo? Ela tem de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncia e reclamação de seus usuários que se sintam lesados.

Por fim, é presumido de modo absoluto o efetivo conhecimento da ilicitude produzida por terceiros, por parte da empresa provedora de aplicações, nos casos de postagem onerosamente impulsionada. Foi pago, é ilícito e presume-se que ela sabia. Não precisa nem notificar, porque foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

pago. Como é que eu diria isso em linguagem comum? *Stalking*, não é Ministro Dino? *Stalking*, pagou, não deixa de perseguir não, vamos lá, todo dia, massacrar. Estou pagando para isso. Isso é que a sociedade justa e solidária que a Constituição promete, é perturbar, degradar. É isso ou não é isso? Não é, a mim, não convence, não é isso.

Então, Senhor Presidente, essas teses vão ser objeto, eu só queria fazer uma fala de 5 linhas. Ontem, o Congresso já legislou sobre inteligência artificial. Eu confesso a Vossa Excelência que talvez isso acabe até...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - O Senado só.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O Senado só, o Ministro Alexandre me corrige muito bem. O Senado votou a questão da inteligência artificial. Tem um grande *expert* do assunto. Eu vou fazer um paralelismo para não criar nenhuma rusga.

Eu me lembro de um grande professor, que tinha o vezo dos professores italianos, que eram muito mal-humorados, Vossa Excelência sabe disso que os concursos, antigamente, eram coisas da Idade Média, mediante tortura mental, ele dizia o seguinte: tudo o que se sabe sobre prescrição e decadência, é que ninguém sabe a diferença entre prescrição e decadência. E agora, tem uma outra autoridade que diz assim: tudo o que se sabe sobre inteligência artificial, é que ninguém sabe sobre inteligência artificial. Então, para não deixar o cobertor curto, eu quero dizer o seguinte. Vamos começar a pensar. Isso também não é hora de colocar o seguinte. Os provedores da internet também são responsáveis por conteúdo gerado pela inteligência artificial, porque eu não entendo bem disso, Ministro Alexandre, Vossa Excelência entende melhor. Mas dizem que a máquina é inteligente, depois que a mão que balança o berço, ela começa a especular, ela tem até um efeito alucinante.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Permite-me, Ministro?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Vossa Excelência é *expert* no assunto.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - No Tribunal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

Superior Eleitoral, para fim só eleitorais, para as eleições agora de 2024, presididas pela Ministra Cármen, nós aprovamos a resolução que é de obrigação das plataformas tudo o que for utilizado de inteligência artificial constar que aquele texto, aquela imagem, aquela voz, aquele áudio, foram produzidos por inteligência artificial.

Então, é uma responsabilidade objetiva, pelo menos no campo eleitoral, para as plataformas. Porque Vossa Excelência disse logo de início que a indenização, na verdade, é o prêmio de consolação. Nas eleições que nós tivemos aqui no país vizinho, na Argentina, na véspera das eleições, produzido por inteligência artificial, um discurso inventado de um dos candidatos, que acabou influenciando as eleições. Então, imagine a utilização da inteligência artificial no dia da eleição como pode prejudicar. E se nós levarmos isso para o restante, como pode prejudicar as vidas das pessoas. Então lá, como entendo aqui, depois, quando for o meu momento de votar, vou especificar isso, lá no Eleitoral, como aqui, parece-me que as plataformas têm a obrigação - isso consta no projeto aprovado pelo Senado Federal - de identificar que aquela mensagem, aquela imagem, aquele áudio são manipulados por inteligência artificial. Obrigado, Ministro Fux.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Vossa Excelência acha que seria pertinente, eventualmente, adotarmos um paradigma?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu acho que sim. Eu acho que nós já deveríamos aproveitar o momento, até porque a questão da responsabilidade das redes inclui também a inteligência artificial.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, agradecendo a generosidade do Plenário...

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Fux, antes que Vossa Excelência conclua, apenas sobre essa temática da inteligência artificial, e dizia ao eminente Presidente Fachin, na sessão pretérita, que nós temos de fato uma encruzilhada aqui em relação a essa temática: de avançar para além dos casos concretos, até porque eles são bastante antigos - nós estamos discutindo Orkut etc. - ou nos limitarmos o máximo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

quanto possível aos casos para a compreensão exatamente desse dinamismo da internet.

Então, eu tendo a imaginar, e por conta da reflexão que faremos até a próxima quarta-feira, que nós não devemos ainda incursionar no tema da inteligência artificial, inclusive porque o processo legislativo ainda está em curso. É diferente do Marco Civil, que aí está há 10 anos. E nós não estamos, portanto, criando uma lei. Nós estamos infirmando certos preceitos, até por conta dessa deferência, chamemos assim, à atividade legiferante. Agora concordo que esse é um encontro marcado, uma vez que eu mesmo me deparei esses dias com informações sobre a minha própria pessoa, dessas ferramentas de inteligência artificial, que são totalmente impertinentes. Por exemplo, eu sou casado com outra moça, segundo uma dessas ferramentas. Para mim, nada deletério, no caso concreto, mas pode gerar alguns transtornos para os respectivos cônjuges, para a minha esposa e, claro, para o marido da moça. Então, quem responde por isso? Nesse caso, nada tem de injurioso, mas é uma informação falsa que pode gerar problemas na intimidade e na privacidade.

Ou seja, creio que não devemos avançar na inteligência artificial, como também acho que não devemos avançar no tema dessas plataformas comerciais, *marketplace*. Creio que nós deveremos expungir isso, com todo respeito à posição do eminente Ministro Toffoli.

Eu só tenho uma última indagação, na verdade, a Vossa Excelência, porque há uma menção reiterada ao tipo penal da perseguição, do *stalking*, que é uma coisa diferente da mera injúria. Então, eu até disse isso a alguns Colegas, há de fato esse caminho até dogmaticamente mais sustentável, eu diria em termos de reserva de consistência da decisão, que é simplesmente expungir o 19, retirá-lo da ordem jurídica por proteção insuficiente e inconstitucionalidade. Mas eu temo que algumas condutas, por exemplo, o debate político ou a crítica pública a artistas possa ficar eventualmente *over* remeter ao 21, uma vez que aí, distinguindo perseguição, porque eu concordo com Vossa Excelência em relação à perseguição, disse já reiteradamente. Mas no caso da esfera, da fronteira

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

entre crítica pública e injúria, talvez a manutenção parcial do 19 seja um caminho razoável. Apenas para reflexão em outro momento.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Então, só para reflexão, Ministro Flávio. Não são coisas diferentes. Vejam: informações falsas, notícias fraudulentas e informações falsas, notícias fraudulentas anabolizadas por inteligência artificial. É uma coisa só.

Nós temos realmente que refletir, pois nós vamos regulamentar a responsabilidade da forma simples de notícias fraudulentas, só que não vamos regulamentar a forma qualificada, porque a inteligência artificial não é uma nova modalidade de notícia fraudulenta, não é uma nova modalidade de informação falsa, é um instrumento utilizado - sempre digo isso - para anabolizar a notícia fraudulenta e tornar mais difícil ainda a captação dessa falsidade. É importante isso, senão toda a discussão será esvaziada. Bastará que todas as notícias fraudulentas utilizem a inteligência artificial para não se aplicar eventual decisão desta Casa.

Apenas para que possamos refletir até a semana que vem.

Obrigado, Ministro Flávio, Ministro Fux e Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu coloquei com intuito de provocação mesmo para sabermos até onde nós vamos, qual o limite da jurisdição constitucional nesse caso.

Senhor Presidente, entendo que trabalharmos sobre esse arquétipo, dentro do Marco Civil da Internet, que passou pela audiência, não extrapola em nada a jurisdição constitucional.

O Professor Jean Cruet, que estudou *O Direito e a Vida dos Direitos*, do Professor Vicente Rao, tinha uma frase muito interessante: "O legislador anda pelas nuvens, mas quem pisa na terra são os aplicadores do Direito". Somos nós. Nós estamos diante do caso concreto, eles estão no plano ideal. Quando se falava em justiça, Platão apontava para o céu e Aristóteles para a Terra.

Esse meu voto decorre da minha atividade judicante quase cinquentenária. Então, quero dizer o seguinte a Vossa Excelência: eu aprendi, na minha vida, que justiça não se aprende, justiça é aquilo que se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

sente. Logo, esse é o meu sentimento, no sentido de negar provimento ao meu recurso e negar provimento ao recurso do Ministro Dias Toffoli, agradecendo a generosidade dos Colegas, que não só ouviram, mas tiveram a oportunidade de interferir com valiosas colaborações.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 91A3-97C8-22D4-7FAB e senha 9394-E089-4BD5-6CAF

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246-A/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
ADV.(A/S) : AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA (57384/DF, 72110/MG, 335271/SP)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (208205/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 14670-A/MA, 160170/MG, 19161-A/MS, 20081/A/MT, 59476/PE, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 883A/SE, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

(b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9B73-D2BA-83EE-314A e senha 7276-A230-EA2D-F8FE

18/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Gostaria de iniciar, antes de mais nada, cumprimentando muito especialmente os Ministros-Relatores. Tive a oportunidade de ler horizontalmente o voto do Ministro Dias Toffoli. Era um voto alentado, li com prazer e proveito, um voto que revela uma pesquisa muito extensa e uma reflexão muito profunda, que acho que merece registro. Tenho alguns pontos de divergência, que destacarei, mas nada disso desmerece a qualidade e a profundidade do trabalho de Sua Excelência. Quando acabei de ler, peguei o telefone para lhe telefonar, porque havia ficado muito impressionado com o trabalho que desenvolveu. Da mesma forma, o Ministro Luiz Fux apresentou um voto extremamente erudito e sofisticado, com a citação da melhor doutrina internacional, com a argumentação e qualidade próprias dos trabalhos de Sua Excelência. Li verdadeiramente, pessoalmente, com prazer e proveito, os dois votos.

Também queria elogiar os inúmeros advogados de altíssima qualidade que estiveram na tribuna. Permitirei meu destaque afetivo de mencionar inúmeros ex-alunos que estiveram em ambos os lados na tribuna ou em pareceres ou em citações feitas pelos Relatores: Daniel Sarmento, Gustavo Binenbojm, Eduardo Mendonça, Anderson Schreiber, Carlos Afonso, João Quinelato e Luna van Brussel Barroso.

Ao começar, gostaria de dizer que, no geral, concordo com as premissas lançadas e desenvolvidas pelo Ministro Toffoli e pelo Ministro Luiz Fux nos votos apresentados. Tenho, porém, algumas divergências, e algumas delas substanciais em relação às conclusões de Suas Excelências.

Trago voto um pouco mais longo do que costumo fazer, dividido em três partes, pois o tema demanda essa reflexão. A primeira dedicada às premissas teóricas e fáticas do tema em discussão; a segunda, o Marco Civil da Internet e sua insuficiência na quadra atual; e a terceira dedicada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

às soluções propostas.

Começo com breve relato de cada um dos casos em discussão, lembrando estarmos discutindo a lei que disciplina a internet, chamada Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965, de abril de 2024. Dois dispositivos dessa lei estão em questão: os arts. 19 e 21. O art. 19 prevê, como regra geral, que as plataformas só sejam responsabilizadas por conteúdo de terceiros se, após ordem judicial determinando tornar esse conteúdo indisponível, vierem a descumprir essa ordem. O art. 21 prevê uma única hipótese, em que apenas a notificação extrajudicial, a notificação privada da parte, gera o dever de retirada, sob pena de responsabilidade civil.

Estamos discutindo - e o Ministro Toffoli e o Ministro Fux já o fizeram - se esse regime legal, estabelecido pelo Marco Civil da Internet, atende as demandas e exigências da Constituição relativamente à proteção de outros valores que não apenas a liberdade de expressão.

No caso do Ministro Dias Toffoli, RE 1.037.395, cuidava-se da criação de um perfil falso, em nome da autora, divulgado no Facebook, por meio do qual foram proferidas diversas ofensas a muitas pessoas, inclusive familiares da autora da ação. A autora da ação pediu ao Facebook a retirada desse perfil falso, que não o retirou. A matéria foi ajuizada; o juiz de primeiro grau determinou a remoção do conteúdo, sem pagamento de indenização. A turma recursal entendeu por manter a remoção do conteúdo, mas fixou uma indenização por dano moral em favor da autora da ação.

No meu entendimento, o que deveria ter estado em discussão não seria o art. 19. As decisões, tanto de primeiro grau quanto da turma recursal, utilizaram o art. 19, e o Ministro-Relator, porque inescapável, cuidou do art. 19. Em meu modo de ver, o que houve foi um comportamento ilegítimo da plataforma ao não retirar um perfil falso depois de ter sido comunicada que era falso. O perfil foi utilizado para ofensas às pessoas, causando um dano moral a essa senhora.

Entendo que não estava em discussão uma questão de liberdade de expressão, mas o comportamento ilegítimo de não remover o perfil falso, que, delituosamente, havia sido postado em nome daquela pessoa e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

usado para proferir ofensas. O juiz de primeiro grau, porém, entendeu ser hipótese do art. 19 e não ser devida a indenização. O art. 19 prevê que só seria obrigado a retirar depois da ordem judicial e a turma recursal entendeu que o art. 19 era inconstitucional. Esse foi o tema da decisão do Ministro Dias Toffoli, que considerou o art. 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional. Sua Excelência entendeu ser ilegítima a regra que exige prévia ordem judicial para responsabilizar as plataformas por conteúdo veiculado por terceiros.

O caso do Ministro Luiz Fux, RE 1.057.258, é um pouco diferente. Na atribuição da repercussão geral, constou: "dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário". Essa foi a repercussão geral reconhecida.

No caso do Ministro Luiz Fux, tratava-se de comunidade criada em antiga rede social, muito popular há alguns anos no Brasil, chamada Orkut. A rede social possuía uma comunidade chamada "Odeio a Fulana de Tal", professora daquela turma - não repetirei o nome, apenas para poupar a pessoa. "Odeio a Fulana de Tal" era uma comunidade criada para falar mal da professora e que tinha oito membros. Na página, as manifestações dos oito membros eram: a professora era a mais chata, os alunos falavam mal do cabelo dela — sem nenhuma conotação racial —, dizendo que era oleoso; falavam do seu batom, das suas roupas, que ela não sabia combinar roupas; chamavam-na de feia, baranga, sem peitos e insuportável. Essas eram as manifestações veiculadas por estudantes de ensino básico na comunidade "Odeio a Fulana". Textualmente, diziam: "Vê se compra um sutiã com enchimento, parece que você não tem peito".

Desnecessário que se diga que considero tudo isso muito feio, mas este não é um julgamento sobre estética verbal ou sobre a educação dos jovens. Esta é uma discussão sobre liberdade de expressão, e é nesse patamar que debaterei a questão.

No caso do Ministro Luiz Fux, a professora enviou uma notificação extrajudicial à plataforma, pedindo a remoção da comunidade. A plataforma respondeu, na postura que adotava - antes do Marco Civil da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Internet, mas foi a postura que prevaleceu no Marco Civil da Internet -, dizendo que não poderia atuar como censora privada; que removeria o conteúdo após a primeira ordem judicial. De fato, removeu o conteúdo após a primeira ordem judicial, acompanhada de uma condenação em danos morais no valor de R$10 mil, confirmada em sede recursal.

O Ministro Luiz Fux negou provimento ao recurso. Entendeu que o art. 19 do Marco Civil da Internet era parcialmente inconstitucional e que, nos casos de crime contra a honra, a simples notificação privada da parte interessada já exigiria a remoção do conteúdo, independentemente de ordem judicial.

Essa é uma breve apresentação das posições e do caso que motivou a chegada ao Supremo, bem como um brevíssimo resumo do pronunciamento de cada um dos Ministros.

Já aponto, prezado Ministro Toffoli e prezado Ministro Luiz Fux, minhas principais divergências em relação aos dois votos proferidos.

A primeira: considero que o art. 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente se deva dar após ordem judicial. Portanto, não eliminaria do ordenamento jurídico o art. 19.

Minha segunda divergência: a remoção em caso de ofensas e crimes contra a honra não pode, a meu ver, prescindir de decisão judicial. Conteúdos relacionados à honra, ainda que se alegue e que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação, devem permanecer, na minha visão, sob o regime do art. 19 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação da liberdade de expressão. Na minha visão, se prevalecer esse entendimento, se alguém disser que o governador é burro, ele pode pedir, por notificação privada, a remoção do conteúdo; e não me parece que seja bem que seja assim - estamos falando da responsabilidade da plataforma, não evidentemente do autor do eventual insulto.

Em terceiro lugar, minha terceira divergência: não crio um regime de responsabilidade objetiva para as plataformas. A responsabilidade de intermediários por danos gerados por conteúdos de terceiros, em minha visão, deve ser sempre subjetiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O Ministro Luiz Fux, tanto quanto me lembre, afirmou haver acompanhado o Ministro Dias Toffoli, mas, no texto do seu voto, que tive o prazer de ler, Vossa Excelência também descarta a responsabilidade objetiva - depois, ouvirei Vossa Excelência, mas, com certeza, é uma posição divergente da do Ministro Toffoli (o texto do voto não consagrava a responsabilidade objetiva).

Em quarto lugar, em lugar de monitoramento ativo, com responsabilidade, independentemente de notificação por cada conteúdo individual, proponho a alternativa do dever de cuidado, com responsabilização apenas por falha sistêmica.

No quinto e último item, não incluo qualquer obrigação adicional para *marketplaces*, por não ter sido o objeto do debate e do contraditório.

Essas são, prezados Colegas, queridos Ministros Toffoli e Fux, minhas divergências, em meio a muitas concordâncias, com a manifestação de Vossas Excelências: não derrubo integralmente o art. 19; entendo que crimes contra a honra dependem de ordem judicial para a remoção; não crio responsabilidade objetiva; substituo a ideia de monitoramento ativo pela de dever de cuidado; e não incluo qualquer obrigação adicional para *marketplaces*.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, pela ordem, se me permite, só para evitar algum equívoco, um mal-entendido, tenho impressão de que, em meu processo, Vossa Excelência se declarou impedido.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não votarei quanto ao caso concreto, mas a discussão da tese e da funcionalidade do art. 19 é comum aos dois. No caso concreto, não me pronunciarei.

Feitas essas observações, passo, prezados Colegas, ao meu voto, com a parte 1: Premissas Teóricas e Fáticas do Tema em Discussão.

Tal como fizeram os Ministros Toffoli e Luiz Fux, situo-me dentro da temática geral: as transformações que estamos vivendo e identifico como a terceira Revolução Industrial. Vivemos sob a égide da terceira Revolução Industrial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

A primeira delas é simbolizada pela utilização do vapor como fonte de energia no século XVIII, com todas as transformações que propiciou no transporte.

A segunda revolução industrial foi a revolução trazida pela eletricidade e pelo motor de combustão interna na virada do século XIX para o século XX.

A terceira revolução industrial, que estamos vivendo, a revolução tecnológica, caracteriza-se pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, também chamada de revolução digital. Foi a tecnologia que nos trouxe onde estamos, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, universalização dos telefones celulares e a internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo.

A revolução tecnológica modificou de maneira muito profunda a maneira como compramos uma passagem de avião, um livro, como pesquisamos sobre qualquer tema jurídico, como ouvimos música ou como funciona a Justiça.

Quase 100% dos processos no Brasil são eletrônicos; temos o Plenário Virtual. Estamos com o Plenário completo, mas há muitos momentos em que a participação se dá por videoconferência. Cada um, para bem ou para mal, pode continuar trabalhando, não importa se está em Brasília, São Paulo, Rio ou Vassouras. Temos, e acho que isso merece destaque, o melhor sistema de votação eleitoral do mundo, representado pelas urnas eletrônicas.

Temos os programas de inteligência artificial que utilizamos no Supremo: Vitor, Vitória, Rafa e, lançamos, anteontem, o Maria, um programa que pega um processo com vinte volumes e resume para cinco páginas - mudará a vida.

Sempre lembrando que tudo que envolve inteligência artificial, ao menos no estágio atual, não prescinde de supervisão humana. Na vida, delegam-se atribuições, não responsabilidades. Mesmo assim é uma ajuda relevante, poder saber, em cinco páginas, o conteúdo principal de um processo com muitos volumes.

Todos vivemos sob esta revolução digital, que criou um vocabulário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

com palavras que identificam utilidades que, até anteontem, não se conhecia e sem as quais já não saberíamos viver: Google, Facebook, Instagram Youtube, TikTok, Waze, Uber - todas novidades trazidas pela revolução tecnológica -Dropbox, Skype, FaceTime e os solteiros ainda têm o Tinder.

Vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo, um conceito central em nossa discussão, é um termo que até anteontem não se conhecia e se vai tornando o conceito mais importante do nosso tempo.

A revolução tecnológica impactou a economia e evidentemente impactou o Direito. A principal fonte de riqueza deixou de recair sobre bens físicos, sobre bens materiais, e passou a recair sobre o conhecimento, sobre a propriedade imaterial, sobre a propriedade intelectual.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Presidente, apenas em auxílio, um dado que corrobora o que Vossa Excelência acabou de dizer: em 2007, a marca mais valiosa do mundo era a Coca-Cola; em segundo lugar, a Microsoft; depois, IBM e General Eletric. Em 2023, a Apple é a marca valiosa, a Coca-Cola caiu para oitavo lugar. O McDonald's, que era uma marca valiosíssima em 2007, não figura entre as dez mais; e a General Electric também não. São marcas da economia da atenção que estão deslocando a velha e boa indústria.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Quando Vossa Excelência e eu éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - É verdade, as sete irmãs famosas.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - As que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas figura mais como empresa mais valiosa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

do mundo. Entre as empresas mais valiosas do mundo estão Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e Nvidia, que fabrica semicondutores e abastece todas essas empresas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, falando da revolução que estamos a viver, é impressionante a visão de Gilberto Gil. Em 1997, ele lançou a música Pela Internet, uma alusão a Pelo Telefone, primeiro samba gravado, na década de 1910. Oitenta anos depois, ele escreveu Pela Internet.

Se me permite, só a primeira parte: "criar meu **website**, fazer minha **homepage**, com quantos **gigabytes** se faz uma jangada em um barco que velejo" e por aí segue.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Grande Gilberto Gil, imortal da Academia Brasileira.

As novas tecnologias incluem inteligência artificial, robótica, *blockchain*, criptoativos, *streaming*s, computação nas nuvens. Tudo isso trouxe novos paradigmas para as relações econômicas, para as relações de produção, para as relações de consumo e para as relações jurídicas nessa nova economia. Esse é um ponto desafiador para o Direito, Ministro Flávio Dino: a virtualização das interações pessoais. As interações pessoais já não precisam mais da presença física das pessoas.

As empresas passaram por um processo de desterritorialização, elas não têm mais sede em seu principal local de negócio. Apareceram inúmeros bens e serviços que, até outro dia, não existiam. Hoje em dia, por exemplo, o comércio é, não sei se posso dizer predominantemente, mas, em grande escala, eletrônico: Amazon, Magalu, Alibaba, Lojas Americanas.

As plataformas de vídeo, como o YouTube, são uma novidade. Os *streamings* de filmes e séries são uma novidade de década e pouca para cá. Os *streamings* de música, Spotify, Apple Music, serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox, Google Drive, serviços de pagamento como PayPal, PagSeguro, compartilhamentos de bens e serviços como Uber e Airbnb. Redes sociais de interação, como Facebook, Instagram, TikTok; *sites* de notícias, como UOL, Globo.com. Tudo isso são

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

novidades que geram implicações jurídicas que vão da propriedade intelectual às relações trabalhistas.

A decisão que tomaremos impactará esse mundo novo que acabo de, muito brevemente, descrever. Um mundo produto da revolução digital, de uma nova economia e de novas relações jurídicas, que exige um novo olhar do Direito e dos juristas.

A internet, um dos principais produtos da revolução tecnológica, revolucionou a comunicação social e a comunicação interpessoal. A internet, em sua face virtuosa, democratizou o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público. Acho que é uma realização muito importante, porque antes só poderia ter acesso ao espaço público de maneira mais significativa quem tivesse capital para isso.

A verdade, no entanto, é que, antes da transformação, o acesso à informação e ao espaço público dependia dos meios de comunicação tradicionais. Os meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e a imprensa propriamente dita, faziam, pelo menos, um controle editorial mínimo do que chegava ao espaço público, um controle de autenticidade, de facticidade, e um controle de civilidade mínima do que chegava ao espaço público.

A internet, com a emergência dos *websites*, dos *blogs* pessoais e, sobretudo, das redes sociais, possibilitou a disseminação da informação, do conhecimento e do acesso ao espaço público independentemente da intermediação feita pela imprensa tradicional, pelos meios de comunicação tradicionais. Da mesma forma com que se democratizou o acesso, abriram-se avenidas para a ignorância, para as mentiras, para a prática de crimes *online* de naturezas variadas.

Um dos mais significativos desenvolvimentos da Revolução Tecnológica foi o surgimento das plataformas digitais e dos aplicativos de mensagem. É impressionante observar o impacto que as plataformas digitais produziram sobre a escala da comunicação. Os jornais e revistas que mais vendem vendem alguns milhares de cópias; se tiveram muito sucesso, vendem centenas de milhares de cópias. A revista mais vendida

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

no mundo é a *The Economist*, que tem um milhão e meio de assinantes digitais. O jornal mais vendido no mundo, o *New York Times*, tem 10 milhões de assinantes digitais. O Facebook tem 3 bilhões de contas pessoais; o YouTube tem 2 bilhões e meio de usuários; o WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários. Tivemos uma transformação muito profunda na escala da comunicação humana e da comunicação interpessoal trazida pela Revolução Tecnológica ou Digital e pelo surgimento das plataformas digitais no mundo contemporâneo.

Como disse - e não sou uma dessas pessoas que vê apenas o que há de negativo -, elas trouxeram muitas coisas positivas, facilitando a comunicação humana em múltiplas dimensões. Porém, há pelo menos três subprodutos negativos trazidos pelas plataformas digitais que impactam nossa decisão e que gostaria de destacar.

O primeiro deles é a possibilidade da circulação, sem filtro algum, da informação e a chegada de qualquer pessoa ao espaço público sem nenhum tipo de controle, o que, como se sabe, abriu espaço para a desinformação, para as mentiras deliberadas, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias que, efetivamente, fazem a vida ficar pior - queria saudar nosso Procurador-Geral da República, Professor Paulo Gustavo Gonet Branco.

Esta é a primeira observação: circulação sem filtro da informação, sem filtro de autenticidade, sem filtro de civilidade.

A segunda consequência negativa que afeta nossas vidas de maneira relevante é o que gosto de chamar de tribalização da vida, que alguns chamam de câmeras de eco.

Os algoritmos das plataformas digitais acabam direcionando para cada pessoa apenas a comunicação, as mensagens, os anúncios, as opiniões, os artigos que correspondem aos seus interesses, tal como aferidos pela navegação que a pessoa tem na internet de maneira geral. As pessoas passam a ficar expostas tão somente ao que já achavam e vão desenvolvendo um processo que se tem denominado de viés de confirmação: só recebem informação que ratifica o que já achava. Não se expõem a conteúdos alternativos. As pessoas vão ficando cada vez mais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

convencidas de suas próprias ideias, de suas próprias razões e vão ficando cada vez mais com menor nível de tolerância por quem pensa diferente. A intolerância leva à falta de interlocução, e da falta de interlocução para a violência o passo é relativamente pequeno.

A terceira consequência que impacta o mundo que estamos vivendo e, de certa forma, o que estamos decidindo é que a revolução digital e a inserção das plataformas tecnológicas e das mídias digitais abalaram, trouxeram uma crise ao modelo de negócios da imprensa tradicional, dos meios de comunicação tradicionais. Em todo o mundo, desapareceram revistas, jornais e houve queda relevante de audiência da televisão aberta, da televisão de maneira geral.

Esse é um ponto que gostaria de destacar e que considero muito importante. A imprensa e os meios de comunicação tradicionais nas sociedades abertas e democráticas, como regra geral, são entidades e empresas privadas - é bom que seja assim, sem prejuízo de que haja alguma eventual empresa pública na área -, e sofrem o impacto disruptivo das novas tecnologias, como acontece em diferentes fases da história da humanidade. Mas há um ponto que gostaria de destacar por me preocupar particularmente - acho que todos que somos cidadãos que pensamos o mundo e defendemos a democracia: para além de ser um *business* privado, uma atividade privada, os meios de comunicação tradicionais, a imprensa, têm papel de interesse público muito relevante, a criação de um conjunto de fatos objetivos e checados sobre os quais as pessoas formam suas diferentes opiniões. Formam suas opiniões sobre fatos compartilhados, sobre fatos comuns, que todos podem concordar. Com a perda de espaço da imprensa tradicional, as tribos passaram a criar suas próprias narrativas e suas próprias realidades fáticas, que, com muita frequência, são realidades ficcionais. Passa-se a utilizar a mentira deliberada como estratégia de atuação política, e a repetição incansável da mentira - não houve desmatamento da Amazônia, houve fraude na eleição, a Venezuela é uma democracia -, de narrativas tribais, fez com que a sociedade atual, em todo o mundo, e não só no Brasil, perdesse a existência dos fatos comuns sobre os quais cada um pode formar sua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

própria opinião.

Lembro frase óbvia, mas muito pertinente: as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. A perda de espaço dos meios de comunicação tradicionais - a publicidade migrou, em ampla medida, para as mídias digitais - produz um impacto sobre a qualidade da informação e sobre a qualidade da democracia em que vivemos.

Tudo isso que descrevo me parece uma inescapável obviedade sobre a necessidade de regulação, por motivos diversos, das plataformas digitais. Em primeiro lugar, antes de chegar no ponto mais delicado, é preciso regular as plataformas digitais do ponto de vista econômico, para que se faça uma tributação justa - há uma imensa evasão fiscal na matéria -, para impedir a dominação de mercados - preocupação de todo o mundo: empresas poderosas demais, muitas mais poderosas do que países soberanos -, para a proteção dos direitos autorais. Ninguém haverá de discutir: é preciso regular, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico.

Em segundo lugar, é preciso regular do ponto de vista da proteção da privacidade. Um dos pilares do modelo de negócio das plataformas digitais é precisamente a coleta de dados privados de todas as pessoas. É imperativa a disciplina da utilização dos dados. Não por outra razão quase todas as democracias se viram na contingência de editar uma lei geral de proteção de dados para impedir o uso desautorizado ou abusivo das informações coletadas. As plataformas não sabem apenas onde moramos, trabalhamos, o nome da nossa mulher ou dos nossos filhos. Sabem o último livro comprado, a última viagem feita, a última doença que nos preocupou - uma vez que vamos ficando velhos e queremos ver o que está vindo. Elas têm uma enorme capacidade de manipulação das nossas vontades, que a legislação procura coibir. Ninguém duvida de que é preciso regular do ponto de vista econômico e para proteger a privacidade.

Chegamos ao ponto mais delicado: a regulação de conteúdos e de comportamentos inautênticos coordenados. Esse é um ponto muito importante e, às vezes, passa abaixo do radar das pessoas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Comportamentos coordenados inautênticos são a utilização de artifícios para amplificar muitas vezes a desinformação, a mentira ou a teoria conspiratória, utilizando *bots* - o Ministro Toffoli bem define em seu voto -, robôs de computadores, no espaço da internet, como se fossem pessoas humanas acessando, clicando na postagem. Provocadores, *trollers*, pessoas contratadas, formando grupos para amplificar a mentira ou produzir uma grande quantidade de factoides para apagar a notícia verdadeira, que não se quer que apareça.

Os comportamentos inautênticos têm uma dimensão antidemocrática e de saúde pública perigosíssima. Se alguém postar na rede social que querosene é bom para covid-19 e quinze seguidores acreditarem naquilo, teremos um problema, mas um problema limitado. Porém, se a notícia for amplificada para milhares de pessoas, teremos um problema de saúde pública. É preciso - falo da amplificação maliciosa, maldosa, artificial, e não ainda de impulsionamento pelas próprias plataformas - ter algum controle - e as plataformas podem monitorar isso -, porque poderemos saber se uma notícia se está multiplicando em velocidade superior à capacidade humana de retransmissão. Antes de regular conteúdo, é preciso regular os comportamentos coordenados inautênticos.

Em segundo lugar, por evidente, há conteúdos - nesse ponto, minha posição está bem alinhada com os pontos destacados pelos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux - que precisamos enfrentar: comportamentos ilícitos e perigosos.

Neste momento, todo o mundo está, em juízo ou fora do juízo, tendo a discussão que estamos tendo: onde traçar a linha que proteja, na maior extensão possível, a liberdade de expressão, mas impedindo que o mundo desabe em um abismo de incivilidade, desinformação, ódios e mentiras destrutivas da sociedade civilizada, dos direitos fundamentais e das democracias.

Vivemos um momento em que há papel para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para a sociedade: educação midiática, as pessoas aprenderem a lidar com a sociedade informatizada, aprenderem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

a não repassar notícias falsas e evitar amplificar o mal. Boa parte da circulação de notícias falsas, embora existam agentes maliciosos que deflagram o processo, é feita ingenuamente por pessoas que apenas repassam aquilo, sobretudo quando afetam pessoas de quem elas não gostam. Quando acontece isso com pessoas de quem gostam, ficam indignadas.

Um pouco da regra de ouro ajudaria: não repassar, em relação às pessoas que não gosta, para que não façam isso com as pessoas que gosta. Ser correto não tem ideologia. Não existe integridade de direita, de centro ou de esquerda. Nesse contexto, a educação midiática é muito importante e pode parecer ingênua, mas não é.

Em minha primeira juventude, e na do Ministro Gilmar Mendes — ele lembrará —, havia campanhas para não jogar lixo na rua, para não jogar detritos nas estradas. As pessoas precisavam ser educadas a não ter esse tipo de comportamento antissocial que tinham não por maldade, mas por não terem aprendido algo melhor.

A educação midiática faz parte, ao lado da regulação, deste processo que todos precisamos enfrentar: impedir que a faceta negativa da revolução tecnológica supere as muitas coisas boas que, inegavelmente, trazem as plataformas digitais. Elas trazem muitas coisas positivas para a vida em sociedade.

Este é o cenário: a revolução tecnológica - a internet, as plataformas digitais -, os avanços que ela permitiu e os riscos que traz.

Antes de entrar na solução, gostaria de enfatizar minha crença e a deste Tribunal na liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal tem um histórico de defesa da liberdade de expressão, mesmo nos casos de indevido cerceamento judicial - talvez a maior incidência de reclamações no Supremo, paralelamente às questões trabalhistas, esteja precisamente nas que envolvem liberdade de expressão. Temos essa tradição e nos orgulhamos dela, com poucas exceções, como para impedir discursos de ódio - como no "Caso Ellwanger". Destaco a histórica e emblemática decisão relatada pela Ministra Cármen Lúcia sobre biografias e a histórica decisão do Ministro Carlos Ayres Britto sobre a Lei

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

de Imprensa. Temos essa tradição, orgulhamo-nos dela e queremos preservá-la.

No fundo, estamos discutindo sobre a melhor forma de preservar a liberdade de expressão em um mundo em que ela corre risco diante da desinformação deliberada, do ódio ou das teorias conspiratórias implausíveis.

A liberdade de expressão é um direito fundamental em muitos países e, para muitos autores, ela é uma liberdade preferencial. O Ministro Toffoli problematiza um pouco a tese em seu voto, mas a liberdade de expressão tem proteção especial nas democracias por três papéis muito importantes que desempenha.

Em primeiro lugar, a liberdade de expressão está associada à própria dignidade da pessoa humana, aos direitos da personalidade. As pessoas têm necessidade natural de expressarem suas opiniões e sua visão de mundo. Esse é um direito que deve ser assegurado e preservado. A liberdade de expressão tem uma dimensão associada à dignidade da pessoa humana.

Em segundo lugar, a liberdade de expressão é imprescindível para as democracias. É ela que assegura a livre circulação de ideias, opiniões e informações. É um esforço relevante a busca por informações dentro de uma sociedade democrática, para que as pessoas possam participar e exercer seus direitos políticos de votar e de ser votado, de emitir suas opiniões devidamente informadas às pessoas informadas.

Em primeiro lugar, pela dignidade da pessoa humana; em segundo lugar, por ser imprescindível para a democracia, porquanto a democracia depende da livre circulação de ideias.

Em terceiro lugar, porque a história, a vida, precisa de instrumentos para a busca da verdade, a verdade possível, dentro de uma sociedade plural e aberta. Porém, há uma crença de que a liberdade de expressão permite que, ouvidas todas as manifestações, opiniões e demonstrações, possa-se chegar à verdade, como disse, à verdade possível nas sociedades plurais.

O último livro de Yuval Noah Harari, *Nexus*, problematiza a ideia de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

que a livre circulação da informação invariavelmente leva à verdade. Ainda não se inventou uma fórmula melhor do que a livre circulação de ideias para que as pessoas encontrem sua própria verdade, mas ele narra muitas hipóteses de manipulação da verdade na história da humanidade, da Inquisição ao Terceiro Reich.

Contudo, os três componentes da liberdade de expressão - dignidade, democracia e verdade - fazem com que ela tenha proteção especial, diferenciada ou apreço relevante nas sociedades democráticas.

Preocupamo-nos de que a regulação das plataformas digitais não comprometa os papéis que a liberdade de expressão desempenha. Porém, na era digital, os três valores que mencionei legitimam a proteção especial da liberdade de expressão. Precisamente eles podem justificar a regulamentação que estamos debatendo.

Como observou o Secretário-Geral da ONU António Guterres, "a capacidade de promover desinformação em larga escala para minar fatos cientificamente estabelecidos é um risco existencial para a humanidade".

A economia digital, o mundo digital, em cujo âmbito se deve proteger a liberdade de expressão, pode dar lugar a ameaças que a colocam em xeque.

Há dois aspectos do modelo de negócios das plataformas digitais que merecem esse registro de preocupação.

Primeiro deles: embora a maioria das plataformas e aplicativos tecnológicos sejam gratuitos, os usuários pagam este uso com sua privacidade.

Como observou Lawrence Lessig, assistimos à televisão, mas é a internet que nos assiste. Parece-me uma constatação importante: tudo que fazemos é monitorado e monetizado. São elementos a serem levados em conta.

O segundo aspecto é mais preocupante ainda na nossa discussão, porque desmerece, em alguma medida, a própria condição humana: o sensacionalismo, a ofensa, a mentira, as manifestações que causam indignação trazem muito mais engajamento do que a fala moderada ou equilibrada, a busca da verdade possível em uma sociedade aberta e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

democrática. O ódio e a mentira trazem mais engajamento do que a manifestação moderada. Existe um incentivo perverso para a difusão do ódio e da mentira, porque os algoritmos são treinados e o grande objetivo dos algoritmos é maximizar o engajamento.

O algoritmo é totalmente amoral, faz o que se determina. Se a determinação é maximizar o engajamento - e o ódio ou sensacionalismo trazem mais engajamento -, ele está orientado a multiplicar isso. Temos episódios dramáticos como o genocídio de Ruanda incentivados pela utilização das plataformas digitais.

As plataformas evidentemente não inventam o mal, não criam o mal, mas, infelizmente, em muitas situações, permitem a sua potencialização. Há esse incentivo perverso pela disseminação do ruim, do que produz os maus atores. É preciso que a regulação ofereça algum grau de contraincentivo para que isso não aconteça.

No fundo, não se trata de limitar a liberdade de expressão, mas de proteger a liberdade de expressão para que ela continue a desempenhar o papel decisivo que tem nas sociedades democráticas. Para enfrentar, por exemplo, o *deepfake*, a possibilidade de alguém me colocar dizendo coisas que nunca disse sem que a audiência possa, a olho nu, verificar que é uma falsificação, que é uma contrafação. No dia em que não pudermos mais acreditar no que vemos e no que ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido seu sentido, terá perdido todo seu significado.

Queria reiterar meu compromisso pessoal e o compromisso deste Tribunal com a causa da liberdade de expressão. Preocupamo-nos em a proteger, e não em a limitar. Protegê-la contra um tipo de abuso que desacredita a liberdade de expressão.

Com isso, Senhores Ministros, descrevi toda minha compreensão das premissas fáticas e teóricas subjacentes à decisão que precisamos tomar, o contexto em que estamos operando e os males que queremos atenuar.

Passo a falar sobre o Marco Civil da Internet e sua insuficiência na quadra atual. Como quem assistiu aos votos do Ministro Toffoli e do Ministro Fux poderão testemunhar, temos mínima divergência sobre o cenário em que estamos atuando.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Passando para o Marco Civil da Internet, cuja elaboração era ainda advogado na época, e acompanhei - lembro-me do Deputado Federal Alessandro Molon, excepcional parlamentar do Rio de Janeiro e da quantidade de trabalho -, fui mesmo um interlocutor quando da elaboração do Marco Civil da Internet - vejo o Professor Eduardo Mendonça, que participou das discussões.

O Marco Civil da Internet foi uma lei, a meu ver, muito bem elaborada, que atendia adequadamente o contexto para o qual foi criada. É uma lei de 2014, mas os debates a que me refiro, para a criação da Lei nº 12.965, desenvolveram-se ao longo de 2012 - com certeza, 2013.

Quando se discutiu o Marco Civil da Internet, havia já colocada na mesa a dualidade da responsabilização dependente da não retirada de conteúdo mediante notificação privada ou mediante notificação judicial. Esse debate foi feito na ocasião. Devo dizer que todas as entidades de direitos humanos entenderam que a fórmula escolhida pelo Marco Civil era a melhor. Viveu-se, por um largo período no Brasil e no mundo, a ideia de que a internet deveria ser livre, aberta e não regulada. Havia a crença romântica, libertária, de que isso seria melhor. Alguns eventos históricos como a Primavera Árabe e a queda de regimes ditatoriais no mundo árabe criaram esse sentimento mais romântico, mais otimista, em relação à internet; a crença de que se estava criando o mito grego da ágora, só que não apenas mais para os patrícios, mas para todos poderem participar. Vi, estava lá, ninguém me contou. Esse era o primeiro sentimento quando surgiu a internet.

Nós, os mais antigos, somos do tempo da internet discada - não de escada -, de discar pelo telefone e esperar ela conectar. Era uma internet que não tinha imagens, só tinha texto. Quando começaram a surgir imagens, havia que esperar quinze minutos para aparecer uma fotografia pelo telefone.

A primeira visão da internet era uma visão mais romântica. Acho que o Marco Civil da Internet correspondia à visão que se tinha na época e prevaleceu muito razoavelmente, tanto que estamos discutindo se a lei de 2014, dez anos depois, é suficiente ou não.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Um ponto que queria destacar era que se discutia se a remoção de conteúdo se deveria dar, com a consequente responsabilização civil da plataforma, por notificação privada ou notificação judicial. Nunca entrou na mesa de discussão a hipótese de responsabilidade objetiva, de responsabilidade plena, independentemente de notificação e independentemente de um controle prévio - impossível de se realizar, sobretudo o colocado no ar, no ambiente virtual. Discutiam-se dois modelos, mas responsabilidade objetiva não era uma ideia na mesa.

Pedindo todas as vênias a quem pensa diferentemente, continuo a achar que não é uma boa solução, embora, como procurarei demonstrar, precisemos evoluir em relação ao que dispõem os arts. 19 e 21.

Quero deixar claro que o Marco Civil foi concebido em um tempo em que se acreditava na neutralidade da rede, na neutralidade da internet; um espaço de liberdade e de neutralidade era o que se imaginava. Em 2014, ainda não se tinha dimensão do que viria adiante e da magnitude do impacto negativo que a desinformação poderia trazer para a humanidade. Todos sabemos que as próprias plataformas reconhecem episódios de manipulação da informação durante tragédias como a do Rio Grande do Sul com as inundações, epidemias como a covid-19. Surge uma indústria de desinformação extremamente maldosa, que compromete a vida e a integridade das pessoas. Episódios como a eleição nos Estados Unidos em 2016, episódios como o Brexit, episódio como o 6 de Janeiro nos Estados Unidos, o 8 de Janeiro, representaram a apropriação do espaço das plataformas digitais por maus atores, atores violentos, atores antidemocráticos, atores que comprometem, diria, a causa da humanidade.

De lá para cá, do Marco Civil para cá, a percepção das plataformas já não é mais apenas de intermediários, donos de avenidas por onde circulam as informações. Elas atuam intensamente na difusão, amplificação e diminuição do alcance de seus conteúdos. Não há neutralidade. Todas as recomendações que recebemos, para quem tem rede social, sugestões de filme, músicas, tudo é feito por algoritmos de recomendação, que têm atuação ativa da plataforma. Não existe, e bem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

sabemos, a neutralidade que se imaginava. Foi uma regulação minimalista pela crença na neutralidade, premissa que continua a ser válida, mas é preciso a recolocar em contexto.

As plataformas não devem funcionar como censores privados dos conteúdos que as pessoas querem veicular naquelas vias. A ideia de neutralidade e o risco de censura prescindiram um pouco a formação das convicções que se materializaram no Marco Civil da Internet. Sabemos que não há neutralidade, os algoritmos são calibrados para recomendar para as pessoas o que interessa a elas ou o que interessa, muitas vezes, às próprias plataformas. As recomendações, frequentemente, são monetizadas pela venda de publicidade; e as plataformas se movem, como é próprio, aliás, em uma sociedade capitalista, pelo interesse no lucro. Não há nada de errado em uma empresa privada, de capital aberto, sobretudo, buscar o lucro, é até um dever para com seus acionistas, mas o lucro pode, muitas vezes, dar incentivos a comportamentos indesejados. É para isto que existe a regulação: para impedir que a ambição natural do lucro não encaminhe a atividade por um rumo lesivo ao interesse público. Não há um problema no lucro, mas há um problema na lesão ao interesse público. A regulação existe para preservar o direito de uma empresa privada buscar o lucro sem que, no entanto, entre em rota de colisão com o interesse público.

Esse é o contexto em que se passou a exigir prévia ordem judicial: minimizar a ingerência estatal ou privada sobre os conteúdos divulgados. Porém, a exigência de prévia ordem judicial em todo e qualquer caso deixou, na minha visão e na visão já manifestada, de atender ao interesse público, pela contaminação que ocorreu no universo digital por parte de atividades criminosas e nocivas, das quais emergem riscos sociais graves que o Judiciário nem sempre consegue remediar a tempo e a hora.

Todos buscamos uma solução equilibrada para as duas demandas. Acho que temos que fazer uma série de observações que me parecem imprescindíveis para definir como modelar esse novo regime.

Primeira delas: são postados, nas redes sociais, diariamente, milhões, talvez bilhões, de mensagens de conteúdo. Ninguém pode cultivar a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

ilusão de que o monitoramento da rede, o monitoramento das plataformas digitais, possa ser um monitoramento humano. Não é possível e não acontece. Esse monitoramento precisa necessariamente ser feito por algoritmos, por instruções dadas aos computadores que administram o processo para que eles sejam capazes de localizar os conteúdos indesejados, os conteúdos ilícitos. É preciso ter dimensão das limitações tecnológicas possíveis. Não adianta querer regular e exigir o que não é possível. Deve-se exigir tudo que seja possível, mas as plataformas digitais trabalham com algoritmos que desempenham, pelo menos, duas funções: recomendação e moderação.

A função de recomendação, como todos intuímos, é a que faz chegar a mim a publicidade que me interessa. Se pesquisar passagem de avião para ir para Maceió, em pouco tempo começo a receber publicidade de restaurantes em Maceió, hotéis em Maceió. É a publicidade direcionada por algoritmos de recomendação.

Os algoritmos têm outra função: moderação de conteúdo, procurar impedir que entrem na rede comportamentos que violam os termos de uso das próprias plataformas. Elas têm o poder e, diria, o direito de não quererem determinados comportamentos. Uma plataforma que proíbe anúncio político optou por esse caminho. A plataforma pode não querer pornografia, nudez - não ser proibido, mas os termos excluírem. Acho que a plataforma tem, no exercício de sua livre iniciativa, a possibilidade, desde que não seja arbitrária, de estabelecer sua política de uso: "não quero esse tipo de tema". A política de uso não pode ser racista, não pode ter outros desvios, mas pode ter uma política própria de uso. É na função de moderação que se identificam os comportamentos indesejáveis, sejam por violação dos termos de uso, sejam por violação da legislação ou da regulação que determinaremos. O algoritmo tem que ser capaz de diligentemente procurar identificar os conteúdos.

Mas, como se sabe - não sabia, mas fui estudar -, quando moderam, existem diferentes modelos de algoritmos. Um se chama detecção de reprodução, e o outro é o modelo preditivo.

Como o nome sugere, na detecção de reprodução, ensina-se o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

programa a identificar o que se não quer que entre. Se ensinar a identificar nudez, pedofilia, ele consegue. Eventualmente passa ou eventualmente há erro. Todo mundo terá ouvido falar de dois exemplos clássicos: a foto de uma jovem asiática fugindo de um bombardeio de napalm na Guerra do Vietnã - talvez uma das fotos mais famosas do mundo - foi suprimida porque confundida com uma cena de nudez infantil e houve uma campanha contra o câncer de mama suprimida porque o algoritmo a identificou como nudez. O algoritmo não tem a capacidade de acertar 100% em seu papel de moderação, seja a moderação dos termos de uso, seja a moderação imposta por lei.

Tem-se o modelo de reprodução, que vai atrás da identificação do som, da imagem ou da foto que se não quer que apareça.

Tem-se o que eles chamam de preditivo, em que o processo de aprendizado de máquina diz o que ele deve procurar para evitar que apareça na rede. Isso torna a desinformação difícil, porque desinformação é um conceito que envolve algum grau de subjetividade. É muito mais difícil controlar desinformação que pornografia ou pedofilia.

Digo isso para deixar claro que, mesmo com a determinação de que o algoritmo cumpra o dever de impedir determinados conteúdos, conforme irei propor - e o Ministro Toffoli e o Ministro Fux já o fizeram -, a responsabilidade ainda não pode ser objetiva. Deve ser uma responsabilidade que recaia sobre a diligência com que o algoritmo foi programado para conseguir evitar, mas sabendo que não há 100% de acerto na situação. Chama-se, nesses casos, não de responsabilização, mas de dever de cuidado - falo sobre isso um minutinho mais adiante.

Esta é uma observação importante na regulação: mesmo que se proíba de ser levado para o espaço virtual, pontualmente, passará alguma coisa. O que se tem de aferir é se o esforço de impedir está sendo feito de maneira eficiente, não uma responsabilização pontual.

Temos no Brasil uma tradição censória. Todos os Ministros praticamente já deram cautelar em alguma reclamação, ou algum juiz de primeiro grau, alguma autoridade, suprimiu manifestação do que consideramos liberdade de expressão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

De Dom João VI ao Regime Militar, passando pelo Estado Novo, o país tem uma tradição censória. Sou muito preocupado com isso. Vivemos uma ditadura - sou um dos mais velhos, na ausência do Ministro Gilmar -; tempo no qual, além do exílio, da tortura, da falta de liberdade geral, todos os programas de televisão, todos os filmes, todas as músicas tinham de passar pelo departamento de censura. Queria dizer isso para os mais jovens e lembrá-los.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, se Vossa Excelência me permitir, relembro nossa universidade e o grande jurista penalista Professor Heleno Fragoso - Fernando Fragoso, filho dele, infelizmente, faleceu prematuramente. O Professor Heleno Fragoso era um penalista respeitado pelo mundo inteiro e um homem muito combativo contra a supressão das liberdades públicas no país. Na nossa sala - não sei se Vossa Excelência se recorda -, no Maracanã, cabiam 150 alunos na turma da manhã e 150 na da noite. Ele entrava na sala de aula e dizia: boa noite, pessoal do DOPS; boa noite, pessoal do CNI. Vocês estão trabalhando e eu também estou; começaremos a aula.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Era isso.

Todas as músicas tinham que ser previamente submetidas ao departamento de censura. Para quem nunca viveu uma, isso era uma ditadura. A vida era vivida nas entrelinhas, nas mensagens sub-reptícias que se conseguisse passar. Lembro-me de duas músicas de Chico Buarque. Uma era um sambinha, e passou despercebida: "você é quem manda; falou, tá falado; não tem discussão". Depois de quinze dias no ar, eles se deram conta de que era contra o regime e a suprimiram. Houve um episódio em que a filha de um dos generais presidentes, entrevistada, disse que gostava muito do Chico Buarque. Ele era o compositor mais censurado da República! Chico Buarque conseguiu passar, com o pseudônimo de Julinho da Adelaide, uma música, no departamento de censura, chamada Jorge Maravilha. O estribilho era: "você não gosta de mim, mas sua filha gosta".

Temos um passado de censura no Brasil. Os jornais tinham versos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Camões, passagens em branco. Roque Santeiro, em sua primeira versão, foi proibida de ser exibida. O Balé Bolshoi foi proibido de ser exibido no Brasil porque era propaganda comunista.

Ninguém me contou, vi, estava lá. Sou de uma geração que tem imensa preocupação com o excesso de ingerência estatal sobre a liberdade de expressão. Isso não deve inibir nossa geração de enfrentar nossas realidades, mas tenho muita preocupação em conceder excessivo poder censório, seja a agentes públicos, seja a agentes privados. Por esse motivo, uma das conclusões a que pretendo chegar é que, sempre que existir dúvida razoável sobre a licitude ou não de uma manifestação, deve-se, sim, esperar uma ordem judicial.

O Judiciário deve ser o árbitro em caso de dúvida razoável. Existem certezas positivas, certezas negativas e uma ampla área cinzenta em que pessoas razoáveis e bem-intencionadas terão dúvidas. Nesse espaço, acho que o teor do art. 19 continua valendo. Nesse espaço de dúvida razoável, continuo a entender que a ordem judicial deve prevalecer.

Mas reconheço, seguindo adiante, que o art. 19 contém uma proteção deficiente de valores constitucionais. É a essa reflexão que dedico agora minhas considerações.

No novo ambiente digital que se criou, direitos fundamentais relevantes se encontram sob ameaça, como resultado do extremismo *online*, da propagação de ameaças à integridade física e mental de crianças e adolescentes e da violência contra a mulher. Ninguém pode achar que pregar violência contra a mulher, pregar discursos de ódio contra grupos vulnerabilizados — por essa razão, criminalizamos a homofobia — e pregar a disseminação de desinformação perigosa possa ser considerado liberdade de expressão.

Há desinformações irrelevantes, que não colocam em grave risco nenhuma pessoa; porém há desinformações que trazem sérias consequências, como no exemplo que mencionei, de alguém afirmar que querosene faz bem para a saúde ou a tentativa de criação de um ambiente propício a um golpe de Estado, pelo convencimento da população de que houve uma fraude inexistente no processo eleitoral. Os riscos não estão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

em uma pessoa ter a opinião que quiser sobre a urna eletrônica. Ela pode preferir o voto de papel - opinião que considero equivocada, porque o voto de papel no Brasil sempre foi sinônimo de fraude, mas a pessoa tem todo o direito de dizer que prefere o voto de papel. No entanto, não tem o direito de afirmar que possui provas de fraude se elas não existem, tampouco de procurar viralizar isso para desacreditar as instituições.

Pode ser que, na Dinamarca, isso não seja um problema, mas, em outros países do mundo, é um problema. Há um tipo de risco para os direitos e para a democracia que precisamos, sim, enfrentar. O art. 19 contém uma proteção insuficiente para um conjunto de direitos fundamentais valiosos para uma democracia.

Como todos sabemos - o Ministro Fux explora a questão em seu voto e temos precedentes -, a ideia de proporcionalidade tem uma dimensão à vedação do excesso, não restringir um direito mais do que o necessário para produzir o resultado almejado. Mas existe uma dimensão de proteção deficiente. Direitos devem ser protegidos em sua justa medida e, assim, se a proteção estiver sendo deficiente, há um problema de inconstitucionalidade por violação da proporcionalidade.

Penso que é a situação que temos: proteção insuficiente de alguns direitos fundamentais e da própria democracia, quando se exige, em toda e qualquer situação, como regra geral absoluta praticamente, a prévia ordem judicial.

Vislumbro situações em que a remoção só se possa dar por ordem judicial, por isso não declaro inteiramente inconstitucional o art. 19.

Contudo, existem muitas situações em que a exigência de prévia ordem judicial acarreta proteção deficiente a direitos que precisamos proteger, dentre eles o direito a vida, a integridade física, a dignidade, a segurança, a saúde pública e a estabilidade democrática.

Todos desejamos - e está explicitamente no voto do Ministro Toffoli - e fazemos um apelo ao legislador para que regulamente as hipóteses em que a proteção de valores constitucionais relevantes deva ser feita de ofício, em alguns casos, ou mediante mera notificação privada, em outros casos. Em outros, ainda, acho que mediante notificação judicial. Acho que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

é isto que precisamos que o legislador faça: eleja os bens jurídicos específicos que queremos tutelar e o tipo de comportamento que se exigirá das plataformas relativamente a cada uma das situações.

Na linha do que fez o Ministro Toffoli, apelo ao legislador para que proveja a situação, disciplinando e criando órgão próprio que terá o papel de monitoramento e eventual sancionamento dos comportamentos indevidos.

Todos esperamos oportunamente. Respeitamos o Congresso Nacional e as dificuldades de consenso na matéria, mas só estamos atuando porque ainda não há lei. Precisamos criar um regime jurídico para o tema.

Gostaria de deixar claro para a sociedade, em geral, e, talvez, um ou outro editorialista, que o Poder Judiciário não tem a faculdade de dizer que o caso é muito complicado e pular fora ou dizer que não há lei e deixar isso parado eternamente.

Temos o papel de julgar o que se apresenta perante o Poder Judiciário. Na falta de norma, aparecendo o problema, temos que julgar da mesma forma, estabelecendo critérios que pautem a decisão até o Congresso atuar. A prerrogativa e primazia são do Congresso Nacional. Só estamos estabelecendo -procurando estabelecer - um regime jurídico para a matéria porque ainda não se conseguiu produzir consenso no Congresso Nacional sobre o assunto, que não é fácil.

Na União Europeia, onde há um grande precedente na matéria, a Lei dos Serviços Digitais (*Digital Services Act*), eles levaram anos para conseguir produzir o consenso que disciplina a matéria. Eu mesmo, ao final do meu voto, importarei alguma coisa, porque acho ser uma decisão amadurecida pelo tempo e pela experiência.

Só estamos atuando enquanto o Congresso Nacional não venha a prover a respeito - tanto o Ministro Toffoli quanto o Ministro Fux adentraram menos nesse aspecto, embora o tenham mencionado. Apelo ao legislador para que discipline a matéria e crie um órgão que, na minha visão - mas isso é competência do Congresso -, não deveria ser um órgão estatal. Pessoalmente, tenho muita reserva com órgão estatal interferindo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

em liberdade de expressão. Preferiria um órgão independente, algo mais próximo do Comitê Gestor da Internet, com representantes do Governo, das empresas, da sociedade civil, do Congresso, e que tivesse competência para monitorar a rede, recomendar comportamentos e eventualmente aplicar sanções.

Digo que o art. 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, porque mantenho o dispositivo. Mas ele é parcialmente inconstitucional, na minha visão, por proteção deficiente de valores importantes previstos na Constituição, inclusive alguns direitos fundamentais e a própria democracia.

Antes de apresentar minhas propostas de solução, gostaria de explorar um conceito distinto do de responsabilidade civil, mas importante nesse contexto, o de dever de cuidado.

Digo que dever de cuidado consiste na obrigação genuína de empenhar todos os esforços para prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados pelas atividades das plataformas e pelos conteúdos por elas publicizados no âmbito de seus serviços. É antes uma obrigação de meio do que de resultado, mas tem que ter a capacidade de realizar de maneira substancial a finalidade de evitar as consequências negativas do seu modelo de negócio, evitando comportamentos manifestamente ilícitos e outras impropriedades.

Do dever de cuidado, não decorre uma responsabilidade por cada conteúdo ilícito e danoso acidentalmente publicado na rede, mas a obrigação de ter em operação um sistema adequado para coibir esses conteúdos e atuar diligentemente para mitigar os riscos sistêmicos causados. Dever de cuidado, por exemplo, para evitar pedofilia.

Pois não, Ministro Flávio Dino.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Senhor Presidente, queria fazer uma indagação sobre isso, até para facilitar meu voto, subsequente ao de Vossa Excelência, presumo.

Há a distinção primacial entre responsabilidade civil e dever de cuidado, porém a pergunta que faço a Vossa Excelência, como disse, para facilitar a modulação do meu voto, é: quando do inadimplemento do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

dever de cuidado, o que decorre?

Pelo raciocínio de Vossa Excelência - a meu ver, correto -, não podemos imaginar que haverá um monitoramento 100% eficiente da internet. Estamos de acordo: dever de cuidado, fixar os lindes, as fronteiras, é, como Vossa Excelência acabou de dizer, uma obrigação de meio. Mas o inadimplemento de obrigações de meio conduz à responsabilidade. Por exemplo, toda teoria da perda de chance em relação à responsabilidade civil dos hospitais e dos médicos é assentada no inadimplemento de uma obrigação de meio.

Imaginemos o 8 de Janeiro. Se formos na internet, existem dezenas, quiçá centenas, de mensagens instigando a quebrar o Congresso, quebrar o Supremo, quebrar o Palácio do Planalto, matar os Ministros do Supremo.

Em casos que não estão na zona de penumbra, em casos em que, notoriamente, de modo assim luminoso, solar, como se dizia antigamente, há uma luminosidade, uma clareza e irretorquível em relação ao inadimplemento, haveria, na ótica de Vossa Excelência, a responsabilidade como decorrência do inadimplemento do dever de cuidado? Apenas para que possa balizar meu voto.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A resposta é sim. Chegarei lá, tenho uma proposta específica para isso, mas lhe darei um exemplo - deixarei o 8 de Janeiro de fora, neste lindo Plenário reconstituído.

Peguemos um exemplo emblemático: pedofilia. Acompanhado do dever de cuidado, prevejo, vem o dever dos relatórios: demonstrar o que se tem feito, a quantidade que se evitou. Se, no seu relatório, conseguiu-se evitar 99% dos casos de pedofilia, mas passou um caso, não se é responsabilizável individualmente por aquele caso. Se passaram 50% dos casos, não se está exercendo o dever de cuidado. No caso do dever de cuidado, não se sanciona uma situação específica. Sanciona-se o comportamento não suficientemente diligente para enfrentar aquele ponto.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Daí nasce a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

responsabilidade civil?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Responsabilidade civil e, dependendo, porque distinguirei, há situações em que se tem dano individual e há situações de dano coletivo, que seria este caso.

Pois não, Ministro Alexandre.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Se passou um caso, um caso só - não é de 8 de Janeiro - só que, nesse caso, a *big tech*, a rede social, monetiza ou ganha com publicidade, deve ser responsabilizada?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tenho um tratamento específico para publicidade.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Quem embarca na ilicitude, monetiza e ganha em cima não pode dizer que não tem responsabilidade. Seria automático.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tenho um tratamento específico para publicidade, chegarei lá.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Obrigado, Presidente!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pois não, Ministra Cármen.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vossa Excelência me permite um minuto?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Com muito gosto!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Cumprimento Vossa Excelência, Senhores Ministros, Procurador-Geral, Advogados, Servidores.

Cuidamos especificamente do dever de cuidar, especificamente com a expressão, em resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 27 de fevereiro. Era só matéria eleitoral, mas foi norma específica sobre o dever de cuidar das plataformas, Ministro Flávio, e a consequência que seria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

dada. Se a providência não fosse tomada, considerando que se estava em um universo muito específico do processo eleitoral e um minuto de divulgação colocava em risco a higidez de um processo inteiro, houve previsão e se incluiu como se dariam ordens para remoção de conteúdos, suspensão, etc. A Resolução nº 23.732 é específica, mas cuidamos especificamente e em tópico articulado do dever de cuidar. Nem se poderia dizer que seria inédita a referência ao dever de cuidar, porque ela já foi aplicada nesta eleição como fundamento, com causa, consequência e definição de critérios.

Cobram-me muito: como era o critério? Temos os critérios do Ciedde, criado pelo Ministro Alexandre de Moraes, instalado em março deste ano.

Tivemos reunião, Ministro Alexandre, do Ciedde, dos integrantes, que são, inclusive, as plataformas, mas não só, integrantes de toda sociedade, relatórios com o que aconteceu, quando, para onde se dirigiram e tudo mais.

Apenas para fazer uma referência a uma norma infralegal, decorrente de determinação constitucional. Como é propaganda eleitoral, estou dizendo sobre o dever de cuidar das plataformas com norma específica para esse item.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministra Cármen, as plataformas apresentaram relatório para o TSE após a eleição?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim, acabaram de apresentar, inclusive autorizei que fosse publicado no *site* do TSE. Só uma não apresentou ainda, mas como estamos com menos de 60 dias do final da eleição, 28 de outubro, temos até o dia 28 para que elas apresentem. Apresentaram, inclusive, os dados sobre quando aconteceu. Devo dizer que as plataformas atuaram com o dever de cuidar no processo eleitoral, sem a menor sombra de dúvida, retirando antes que houvesse notificação.

Obrigada, Presidente! Desculpe-me mais uma vez pelo aparte.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Flávio, no caso de passar um caso de pedofilia, por exemplo, em uma responsabilização imediata, havendo a notificação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

privada, tem que tirar imediatamente. Nenhum de nós teria dúvida quanto a isso.

Do dever de cuidado decorre o dever de moderação eficaz e suficiente, que não será 100%, mas tem que ser satisfatória. O monitoramento é importante e é onde o Congresso Nacional terá que atuar, estabelecendo critérios - esse é o ponto que acabei de falar - para garantir a efetividade mínima do dever de cuidado.

Provedores de aplicação de internet com mais de dez milhões de usuários no Brasil deverão publicar em seus *sites* anualmente relatórios de impacto - pego carona no DSA -, com os mesmos padrões e exigências a que estão submetidos no ambiente europeu por força do *Digital Services Act*. As empresas em juízo cumprem essa exigência na Europa e transplanto, à falta de normatização, a exigência para cá, mesmo na ausência de um órgão regulador.

Louvo a ideia do Ministro Toffoli, mas prefiro não. A sugestão do Ministro Toffoli é o monitoramento ser feito no Conselho Nacional de Justiça. Preferia, pessoalmente, por muitas razões, um órgão independente, não inserido na estrutura estatal. No caso do CNJ especificamente, Ministro Toffoli, Vossa Excelência o presidiu - muitos já presidiram o CNJ. Ele desempenha papel muito importante, mas tem mais funções do que humanamente seja possível coordenar. Gasto muito mais tempo no Conselho Nacional de Justiça do que no Supremo Tribunal Federal, pela quantidade de braços e de áreas importantes em que já atua, do sistema prisional à proteção ambiental, proteção de criança, proteção de violência contra a mulher. O Ministro Fux foi Presidente há pouco tempo, com excepcional trabalho, o Ministro Toffoli também, todo mundo sabe a dificuldade de atuar em tantas frentes. Veria, com alguma preocupação, criar mais uma frente, mas, sobretudo, acho que o órgão tinha que ser um órgão independente e não um órgão dentro da estrutura do Estado.

Concluo: na ausência de um órgão regulador, os relatórios se submeterão ao escrutínio público, atendendo ao imperativo da transparência. Esses relatórios, eventualmente, poderão embasar ações de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

responsabilização fundadas em dano moral coletivo - um papel para o próprio Ministério Público em ação civil pública - enquanto não houver uma disciplina específica.

Antes de apresentar minhas propostas objetivas, finalizo com a utilização do DSA como referência, da Lei de Serviços Digitais europeia como referência. Encontra fundamento em um conceito que se chama *reliance* regulatório, técnica que se baseia na confiança em marcos regulatórios já desenvolvidos por outras jurisdições, reconhecidos por sua robustez técnica e pela experiência acumulada em sua aplicação para orientar a elaboração e adaptação de normas. O Brasil já faz isso em matéria de medicamentos. A Anvisa tem uma Resolução Colegiada nº 741/2022, que permite aproveitar análises de autoridades regulatórias estrangeiras para otimizar sua atuação em procedimento de aprovação de produtos médicos. Se já foi feito um *due diligence* satisfatório em algum outro lugar, não há razão para um país de recursos escassos como o Brasil não replicar o que já foi feito por um órgão confiável.

Na mesma lógica, a exigência de publicação de relatórios de impacto baseados nos mesmos padrões e exigências do DSA permite o aproveitamento de boas práticas regulatórias já testadas no contexto europeu e que já estejam sendo implementadas pelas plataformas - não é uma novidade; elas já fazem lá, farão. A abordagem é especialmente relevante em situações de lacuna regulatória.

Ministro Flávio e prezados Colegas, distingo o que considero capital no nosso debate entre dever de cuidado e responsabilidade objetiva.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, apenas para contribuir nesse ponto especificamente, à falta, digamos, de uma construção teórica sobre a importante expressão "dever de cuidado". Ela se subsume à velha e conhecida diligência, ou falta de diligência, que pode levar à responsabilidade civil. Na intervenção da eminente Ministra Cármen Lúcia, Sua Excelência se referiu às plataformas que agiram de modo diligente. A diligência aparece nesta dimensão: Vossa Excelência está afastando a responsabilidade objetiva, mas não a responsabilidade civil de natureza subjetiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pelo exercício deficiente do dever de cuidar.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Perfeitamente, uma forma de negligência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, usei o termo dever "de diligência" e não "de cuidado", exatamente porque é um conceito já presente no mundo jurídico.

Outra questão, Senhor Presidente: o que sugeri em relação ao CNJ é o que já fizemos em várias decisões, acompanhar a execução da decisão, monitorar o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Certo. Chego na parte final do meu voto, em que tenho um conjunto de proposições que distribuirei a todos. Só não distribuí porque só consegui finalizar de manhã; estava cuidando de Câmaras em São Paulo, depois estava cuidando... A vida é cheia, mas ainda hoje ou, no máximo, amanhã, possivelmente amanhã, disponibilizarei todas minhas conclusões objetivas. É o cerne do meu voto e o considero importante porque tem muitas providências. Procurei sistematizar da forma mais fácil possível.

Parte 3 do meu voto, Soluções, Propostas e Teses de Julgamento:

I - Inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil da Internet:

1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros é parcialmente inconstitucional. Esse é um ponto muito importante do meu voto. Não derrubo o 19; mantenho-o sem redução de texto, embora reconhecendo a inconstitucionalidade parcial.

2. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, como a proteção de direitos fundamentais e da democracia. O regime não cria os incentivos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

adequados para que as plataformas mitiguem os riscos sociais e democráticos decorrentes de seu modo de funcionamento e adotem medidas adequadas diante da ciência da prática de crimes.

3. Diante disso, deve-se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão "ressalvadas as disposições legais em contrário" contida no art. 19, para ampliar o escopo das exceções previstas no Marco Civil da Internet, de modo a compatibilizar o regime jurídico de responsabilidade civil das plataformas às exigências constitucionais.

Depois, direi quais são as exceções. Esse foi o item I, inconstitucionalidade parcial do art. 19.

II - Regime de responsabilidade das plataformas digitais.

Devem-se diferenciar dois tipos de responsabilidade das plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdos de terceiros, (1) responsabilidade relacionada a danos produzidos por conteúdos específicos e (2) responsabilidade relativa à falha no dever de cuidado.

Passo a falar sobre a responsabilidade das plataformas por conteúdos específicos de terceiros. Não é dever de cuidado; falo de responsabilidade.

5. Quanto à responsabilidade por conteúdos específicos, a responsabilidade civil das plataformas deve observar o seguinte regime, à luz da necessidade de sopesar adequadamente os direitos em jogo:

a) notificação privada e retirada, como regra geral, para crimes.

A exceção do art. 21 do Marco Civil deve compreender crimes em geral, com exceção dos crimes contra a honra. Não há fundamento constitucional para um regime que incentive as plataformas a permanecerem inertes após tomarem conhecimento de claras violações da lei penal, incluída a criação de perfil falso para causar dano - crime de falsa identidade, art. 307 do Código Penal. Sempre que se tratar de crime, a notificação privada deve ser suficiente para a retirada da plataforma.

b) Decisão judicial e retirada para crimes contra a honra.

Em respeito ao próprio fundamento do art. 19 - proteção reforçada da liberdade de expressão -, os crimes contra a honra permanecem no regime de decisão judicial e retirada. Conteúdos envolvendo a honra, seja

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

calúnia, injúria ou difamação, são aqueles que normalmente veiculam críticas ao governo, a agentes públicos e às pessoas em geral, bem como denúncias de crimes, abusos e mau comportamento, como assédio. A supervisão judicial é necessária para evitar a censura e tentativas de silenciar pessoas ou ocultar fatos criminosos ainda pendentes de apuração.

Respeitando as opiniões contrárias, especialmente a do meu querido Ministro Luiz Fux, entendo que, no caso de crime contra a honra, é preciso que haja ordem judicial, porque, senão, a próxima vez que alguém postar que o governador é mentiroso ou medíocre estará sujeita a plataforma à remoção por notificação privada, parecendo-me ser altamente limitador do debate público.

Pois não, Ministro Alexandre.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, independentemente de não concordar com parte do que Vossa Excelência disse, talvez pudesse fazer o recorte de críticas a políticos e crimes contra a honra, pois são coisas diversas. Por exemplo, governador medíocre é considerado uma crítica política, e nenhum tribunal nunca condenou ninguém como crime contra honra. A nuance é importante.

Mas indago a Vossa Excelência, para entender a nova posição e para que possamos refletir: e a reiteração do crime contra a honra?

O que ocorre nas redes sociais? A pessoa ofende alguém nas redes sociais. O ofendido entra na Justiça, consegue retirar a publicação. No dia seguinte, aparece novamente em dois, três perfis. Uma vez a ofensa publicada, nunca mais sai por culpa da rede social. Ninguém tem paciência, nem dinheiro e nem advogado para replicar como os robôs. Talvez fosse interessante pensarmos, dentro da lógica de Vossa Excelência, se já houver uma decisão judicial em relação à ofensa específica, as plataformas têm a obrigação de retirar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Penso que sim. Acho, inclusive, que tem de haver ordem judicial. O pedido a remove e a todas que venham eventualmente a ser veiculadas. Ainda que a plataforma não consiga monitorar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

plenamente - embora deva -, na reincidência, por notificação privada, tem de retirar porque está cumprindo a ordem judicial.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Exatamente, a distinção é essa. Uma vez cometido o crime contra a honra, ele viraliza e é fomentado independentemente de paga ou recompensa; ele viraliza. Propus inverter o ônus: a plataforma retira - como elas têm feito - e, para recolocar, judicializa. As revistas vêm e pedem liminar - Lei de Imprensa -; mesmo *per saltum*, deferimos a liminar. Minha proposta é inverter o ônus: a plataforma retira e, se quiser recolocar, judicializa.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Surgirão muitas situações que considero. Por exemplo, o candidato fulano de tal é um miliciano. Ser miliciano, em tese, é um crime, mas esse é um debate político, e acho que tem que ter ordem judicial.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Até entendo a posição de Vossa Excelência, até porque, como o Ministro Alexandre mencionou, a linha é tênue. Mas quem tem que suportar o ônus da linha tênue é a plataforma, são as empresas mais ricas que existem, não o particular ter de pagar para retirar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Quer ver alguém passar por mais desaforo do que todos passamos?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Mas não podemos julgar em causa própria; temos que pensar no cidadão, no que incomoda a sociedade.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Estou só dizendo que, no debate público, alguém que se sinta ofendido pode buscar a remoção. Mas acho que obrigar a plataforma a retirar é limitar excessivamente o debate público. Diferentemente de ameaça, porque ameaça é crime.

Eu iria colocar crimes de ação pública. Só não coloquei porque, no caso de ofensa a agente público, o crime é de ação pública. Era o que queria, para dizer que o crime tem que ser grave.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – Poderemos colocar o Professor Paulo Gonet para fiscalizar todas as plataformas do mundo e entrar com as petições.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Acho que, enquanto não vier a regulamentação, na hipótese de dano coletivo, por exemplo, que conversava com o Ministro Flávio Dino, é o Ministério Público que terá que, de alguma forma, monitorar, já que não há um órgão para fazê-lo.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO – Presidente, apenas duas colaborações a Vossa Excelência.

A primeira não se refere ao julgamento, mas ao tema da crítica que Vossa Excelência acabou de falar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Crítica injuriosa.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO – Sim, claro. Acaba por se consolidar, erradamente, a meu ver, no Judiciário brasileiro, uma tese segundo a qual as pessoas que exercem funções públicas não têm honra. Falta-me um adjetivo mais exato, mas diria inadjetivável que a jurisprudência brasileira contribua para degradar a qualidade do debate público e das pessoas que exercem função pública. É como se fosse uma moral relativa; vulgariza – não é o que Vossa Excelência disse – o xingamento. Vemos as consequências na degradação institucional, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Mas essa não é uma reflexão deste julgamento.

Na reflexão pertinente ao julgamento, em razão da observação do Ministro Alexandre – conversamos bastante antes do julgamento Vossa Excelência e eu –, considero que o que o Ministro Alexandre fala não exclui a proposta de Vossa Excelência. A similitude do que ele fala está mais no crime de perseguição, o que acontece, como ele mencionou, e Vossa Excelência acabou de dizer, infelizmente, da qual alguns de nós, ou todos, somos alvos.

Precisaríamos entender que a reiteração, que faz parte do tipo penal, refere-se, neste caso, ao sistema. Se há uma campanha que viola a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

integridade psicológica, que invade a privacidade da pessoa, não é um crime contra a honra *per si*, não é uma injúria isolada. É um delito por simetria. Cairia na proposta que temos discutido – e acho que está no voto do Ministro Toffoli e do Ministro Fux – de aplicar o art. 21 nos casos de outros tipos penais que não os contra a honra, mesmo que seja por simetria, porque haveria o debate sobre a reiteração, sobre não ser a mesma pessoa reiterando, porque normalmente são cinquenta robôs diferentes.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – Põe cinquenta nisso! Mas é a mesma história, a mesma narrativa, construída para ofender, atingir, uma determinada pessoa.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO – Exatamente.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Presidente, permita-me só uma colocação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Zanin.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Acho que a hipótese que o Ministro Alexandre de Moraes colocou se aproxima muito da culpa grave que já reconhecemos em relação à imprensa tradicional.

A plataforma sabe que a conduta é ilícita.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Depois da primeira decisão.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Primeira decisão, exatamente.

Parece-me que se aproxima do conceito de culpa grave que já definimos em relação à imprensa tradicional.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não saberia responder, Ministro Zanin, mas não é difícil apurar, tecnicamente, quão difícil é programar o algoritmo para impedir a mesma ofensa contra a mesma pessoa. Certamente, a simples notificação privada, neste caso, resolveria o problema.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

(PRESIDENTE) - Pois não!

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Vossa Excelência falou de dois algoritmos, um de recomendação e um de moderação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Isso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - O de recomendação parece mais inteligente do que o de moderação. É só determinarmos que o mesmo nível de eficácia do algoritmo de recomendação seja entregue no de moderação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É um bom ponto.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Tenho certeza de que dará certo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Era exatamente a minha proposta. O de indicação funciona que é uma beleza!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É um bom ponto. Retomo.

Relativamente à responsabilidade das plataformas por conteúdo de terceiro, notificação privada e retirada, como regra geral, para crime, decisão judicial e retirada, para crimes contra a honra; responsabilidade, independente de notificação, para anúncios e impulsionamento, Ministro Alexandre, ponto que Vossa Excelência tinha suscitado. Nas hipóteses de anúncios ou quaisquer tipos de impulsionamento pago, presume-se o conhecimento efetivo de conteúdo ilícito, desde a aprovação da publicidade.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Presidente, Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Claro!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Apenas para deixar nítido que aguardava a referência que Vossa Excelência acaba de fazer ao vocábulo "impulsionamento".

Segundo a tese que Vossa Excelência está propondo, o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

impulsionamento - promoção onerosa de determinado conteúdo - faz presumir a presença de certo conhecimento, ou até mesmo de certo filtro, quando não pelo menos o conhecimento, e isso estabelece o termo inicial da responsabilidade da primeira veiculação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Exato!

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Estou a depreender que Vossa Excelência mantém, como regra, se bem entendi, o art. 19, ordem judicial. Isso cria um conjunto de circunstâncias que não se submetem à lógica do art. 19: para notificação privada, não mais ordem judicial, e, em terceiro lugar, cria um termo inicial de responsabilidade diante de determinados fatos. O impulsionamento seria um deles.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Exato. Se impulsionou uma postagem sobre invadir o Supremo dia 8 de janeiro, evidentemente, é responsável. Responsabilidade independentemente de notificação para anúncios e impulsionamentos.

6. O regime de responsabilidade de intermediários por conteúdos de terceiros é sempre de responsabilidade subjetiva. Não há notícia, no mundo democrático, de sistema que adote responsabilidade objetiva.

Desdobro isso.

No regime de notificação e retirada, o ônus de provar que atuou adequadamente após recebimento da notificação é da plataforma, podendo-se eximir de culpa quando conferir interpretação razoável no sentido de que o conteúdo objeto da notificação não constitui crime. Não foi notificada para retirar, acha que não deve retirar porque não ser crime, o juiz decidirá.

Igualmente, retirada ou outra ação que tenha sido tomada em tempo razoável e atuação de maneira diligente para mitigar o risco de dano ou se a notificação for inválida. Basicamente, é a plataforma poder fazer sua própria valoração se houve crime ou não, mas, se o Judiciário entender que houve crime, ela tem responsabilidade. Em caso de dúvida razoável, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente pela ilicitude

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

dos conteúdos

7. Os provedores de aplicação de internet deverão observar os seguintes deveres anexos - muitos coincidem com os que estão no voto do Ministro Dias Toffoli:

Primeiro, sistema de notificações e canal de comunicação.

Os provedores deverão criar sistema para recepção de notificações, com interface acessível e amigável, que permita a qualquer usuário notificar a presença em seus serviços de conteúdos potencialmente ilícitos - a plataforma tem que facilitar a comunicação pelo usuário.

A notificação deve conter, no mínimo, a identificação do notificante, a identificação e descrição da publicação, a explicação fundamentada das razões pelas quais entende que o conteúdo é ilícito e declaração assinada eletronicamente de que as informações são prestadas de boa-fé.

Segundo, devido processo.

Previsão de devido processo no caso de adoção de providências pela plataforma, como a retirada de conteúdo, suspensão, bloqueio ou encerramento de contas após recebimento de notificação ou pela atividade de moderação de conteúdos que exija a notificação do usuário e a possibilidade de reclamação. Ao remover, tem que dar uma satisfação ao usuário, se há um devido processo em âmbito administrativo.

Por fim, relatório de transparência.

Os provedores de aplicação de internet devem publicar anualmente, em formato aberto, relatórios claros, facilmente compreensíveis, sobre a atividade de moderação de conteúdos, incluindo, entre outros, o número de notificações sobre conteúdos extraordinariamente graves que configurem crimes e sobre conteúdos manifestamente ilícitos, com potencial para causar danos graves, definidos em rol taxativo, categorizadas por tipo de conteúdo ilegal em causa, qualquer medida tomada na sequência das notificações, número de notificações tratadas por meios automatizados e tempo médio para adoção da medida.

Está basicamente se seguindo o DSA. Voltando ao primeiro ponto, Ministro Flávio Dino, no relatório de transparência, se poderá verificar, por exemplo, se retirados "x" casos de pedofilia, quantos passaram.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Essas são as hipóteses de responsabilização da plataforma no caso de conteúdo específico.

Enuncio a responsabilidade das plataformas por falha no dever de cuidado.

8. Os provedores têm o dever de cuidado de mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas plataformas. O dever de cuidado se materializa em medidas para minimizar riscos e impactos negativos sobre direitos individuais, coletivos, segurança e estabilidade democrática.

9. As plataformas devem atuar proativamente, de ofício, para que seu ambiente esteja livre de conteúdos gravemente nocivos, em especial: pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; induzimento e instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação; tráfico de pessoas; atos de terrorismo; abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Em cada um deles, identifico o dispositivo legal que tipifica o crime.

Ponto central: a responsabilização, nesses casos, pressupõe falha sistêmica e não meramente a ausência de remoção de conteúdo específico.

Essa é a grande distinção entre dever de cuidado e responsabilidade. A falha tem que ser sistêmica e não pontual.

Passo ao apelo ao legislador.

Em relação ao dever de mitigação dos riscos sistêmicos, apela-se ao Congresso Nacional para que regule as medidas necessárias para avaliar e minimizar os riscos, incluindo a elaboração de relatórios de impacto e auditorias, bem como para que defina as sanções e um órgão regulador responsável pela análise de conformidade, pelo monitoramento e pela eventual aplicação de sanções.

Minha proposta quanto ao órgão - não coloquei - é a proposta que está na proposição da aluna Luna van Brussel Barroso: órgão de composição interdisciplinar, e não órgão estatal.

Pois não, Ministro Flávio Dino.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Volto ao ponto anterior, do dever de cuidado, apenas para balizar minha reflexão daqui até fevereiro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Na proposta de Vossa Excelência, o dever de cuidado seria em relação a determinadas condutas, fatos ou rol de crimes? Ou seria aberto?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tem-se o dever geral de minimizar riscos.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - De modo geral?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - De modo geral.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Acho que o Ministro Toffoli e o Ministro Fux trouxeram um rol, não?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Fiz um elenco taxativo.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Sim.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tem que, de ofício, independentemente de órgão judicial ou de notificação privada, exercer o dever de cuidado para não deixar ter pedofilia, não deixar ter instigação.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Existe o rol?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Há o rol, acabei de ler.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Mas é *numerus clausus*, não?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Da maneira como formulei, sim. Está dito: as plataformas têm o dever de atuar proativamente para que seu ambiente esteja livre de conteúdos gravemente nocivos, em especial, pornografia infantil, induzimento ao suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Reitero a pergunta, Presidente: "em especial" significa "exclusivamente", sim ou não? São caminhos diferentes, Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Significa não.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Obrigado!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Significa que as plataformas devem atuar proativamente para que seu ambiente esteja livre de conteúdos gravemente nocivos.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Tais como?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Conceito jurídico indeterminado: em especial.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ok, obrigado!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É possível que haja dúvida sobre o que seja gravemente nocivo. Mas, se o Judiciário entender que o comportamento é gravemente nocivo, dali para frente, tem que tirar de ofício. Não quis especificar porque achei que não precisava, já está analítico demais - era inevitável -, mas, em uma situação de dano individual, se a pessoa pedir para retirar. Alguém colocou meu endereço na rede e convocou o público para invadir minha casa é crime. Alguém do povo pode tirar, mas tenho interesse pessoal nisso. Se não tirar imediatamente, tenho direito a uma indenização própria, pessoal. Não é dano coletivo, é dano individual.

Pois não, Ministro Alexandre.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Faço questão de salientar a questão, Presidente, porque isso vem acontecendo de forma muito grave.

Alguém que, inclusive, faz do Parlamento tribuna para praticar crimes, incentivando agressões a Policial Federal, a delegado da Polícia Federal e a sua família. Isso é crime, a plataforma tem que tirar e não pode replicar. As plataformas ficam replicando, porque dá *like* dos extremistas. Isso é crime.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas, como falei, há um dever de remoção. Além disso, acho que há direito subjetivo de quem foi afetado de pedir a retirada, a não replicação e de obter danos morais e, eventualmente, materiais, pela não retirada. É possível que a plataforma não tenha como monitorar que alguém coloque meu nome e meu endereço, mas, a partir do momento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

que identifiquei e notifiquei privadamente, tem que tirar, sob pena de ter ordem judicial e ter que indenizar. Há uma situação de dano individual e/ou uma situação de dano coletivo.

Esse é um diálogo que já estamos tendo sobre o voto do Ministro Toffoli e o voto do Ministro Fux. Tentei trazer minha compreensão, é um assunto que tenho estudado já há algum tempo.

Repetirei, porque são os dois itens finais.

Em relação ao dever de mitigação dos riscos sistêmicos, deve-se apelar ao Congresso Nacional para que regule as medidas necessárias para avaliar e minimizar os riscos, incluindo a elaboração de relatórios de impacto e auditorias, bem como para que defina sanções e um órgão regulador responsável pela análise de conformidade pelo monitoramento e pela eventual aplicação de sanções.

A competência para a fiscalização e recebimento de relatórios que comprovem a devida avaliação de riscos sistêmicos deve recair sobre órgão regulador independente e autônomo a ser criado. Até a superveniência de ato normativo, os relatórios devem ser publicados pelas plataformas em suas páginas, com periodicidade anual, seguindo os moldes do DSA.

Procurei sintetizar a conclusão do meu voto nas formulações sobre inconstitucionalidade parcial, regime de responsabilidade das plataformas por conteúdos específicos, regime de responsabilidade nos casos de dever de cuidado e apelo ao legislador.

Os três pontos centrais do meu voto, que concluo - não lerei a ementa porque já foi um voto longo, mas todos entenderão (é uma questão complexa) -, são:

(1) O art. 19 é insuficiente, mas não deve ser eliminado; as exceções para a aplicação da regra do art. 21 devem ser ampliadas.

(2) A responsabilidade por conteúdos de terceiros deve ser subjetiva e não objetiva; em caso de dúvida, cabe ao Judiciário decidir.

(3) As plataformas devem ter o dever de cuidado para mitigar riscos decorrentes de atuação criminosa ou gravemente lesiva à sociedade.

Não quis afirmar que o art. 19 continuaria como regra geral, porque

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

a quantidade de exceções que criei faz com que não seja propriamente uma regra geral, em minha visão. Pediria ao Ministro Fux que desse uma revisitada em seu voto, porque o Ministro Toffoli, peremptoriamente, considerou o art. 19 inconstitucional. Vossa Excelência diz que ele é parcialmente inconstitucional. Acho que, nesse particular, nossas posições coincidem. Depois, acho que não escapará -mais tarde, distribuirei a todos os gabinetes - de algum grau de casuísmo, para dizer que se tiver impulsionamento é assim, se tiver publicidade é assim. Parece-me inevitável.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, primeiro queria saudar Vossa Excelência pelo voto sereno, profundo, muito esclarecedor. O dissenso faz parte da prática do colegiado. Saúdo nosso Procurador-Geral da República e nossa Decana, a Ministra Cármen Lúcia.

Só para ficar claro. Suponhamos que haja a prática de crime contra a honra na plataforma. A parte pede e a plataforma diz não ser um crime contra a honra e não proceder, e não retira.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Por notificação privada.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Por notificação privada. A parte recorre ao Judiciário, como ocorreu no caso, e o Judiciário condenou: "não, realmente essa não é matéria que se publique na plataforma".

Falamos muito sobre miliciano. Domingo, assisti a um programa sobre um encontro internacional de mulheres. Acho que subliminarmente tocaram nisso. Só para um esclarecimento dentro do contexto em que elaboraremos em conjunto: onde se caracterizaria a manifestação de liberdade de expressão neste caso, em que a plataforma viralizou a expressão? O "odeio a professora Leandra" não tem problema; nem sabemos quem é. "Ela tem de comprar um sutiã, porque parece não ter peitos."

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É feio e de mau gosto, mas não acho que viole a liberdade de expressão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É liberdade de expressão?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Acho que sim.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Flávio Dino, fomos juízes; somos juízes na Corte Suprema. Vimos muita coisa na vida. Suponhamos que fosse o contrário. Ela notifica e a plataforma tem que tirar. Vossa Excelência, como juiz, mandaria incluir?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - No caso, de modo algum; não mandaria.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O problema é no caso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - No caso concreto, de modo algum, porque acho injurioso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Caracterizaríamos isso como injúria?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Sim, é injurioso, sem dúvida.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas se dissessem que o fulano de tal é um cretino completo ou pior, em um debate político, que o sujeito não tem condições de governar o país por ser adúltero, não pode? O interessado pode ir a juízo e dizer que não aceita, que quer que tire, mas a plataforma ter que ser juíza. Cabe exceção da verdade?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Mas ele pode ir ao juiz, e o juiz ou o procurador dizer que a moral da pessoa pública é relativa. É perigoso, entendeu?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não votei no caso concreto. No caso do Ministro Toffoli, acompanho o dispositivo na parte em que ele nega provimento. No caso do Ministro Fux, por razões de foro íntimo, não voto no caso concreto, mas, evidentemente, minha tese de que crime contra a honra depende de ordem judicial não tinha como escapar disso, porque era a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

discussão. Continuo achando, Ministro Fux, que transferir para a plataforma o ônus de verificar se acusar uma mulher de ter pouco peito é ofensa grave ou não não me parece a fórmula ideal em um universo de liberdade de expressão. Deus sabe o que nossos alunos falavam de nós em seus grupos privados! Era um grupo de oito pessoas. Considero de mau gosto e um desrespeito, mas aprendemos no começo da faculdade que Ética e Direito são ciências normativas diferentes. O que considero antiético e desrespeitoso a valores éticos que cultivo não é necessariamente antijurídico.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Só uma observação. Entre Ética e Direito há uma linha bem tênue, é verdade. O Direito está no ordenamento jurídico; a Ética está em outro mundo e nos códigos de ética. De qualquer maneira, no caso específico, ela sofreu *bullying* universitário e teve um gravame muito grande em termos de autoestima, de sentimento. Ela tinha vergonha de entrar na sala dos professores, envolveu parte da faculdade. Isso não é injúria?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Acho isso que Vossa Excelência está dizendo, que ela tem que ir a juízo e dizer que isso está causando-lhe grande sofrimento. Se o juiz mandar retirar, acabou. O juiz mandou retirar e aplicou dano moral. Acho que dano moral não cabe; acho que cabe a retirada se o juiz entender que isso causa um sofrimento injusto e perverso na pessoa. Mas não acho que a plataforma seja responsável. Talvez não exista um conjunto de pessoas na sociedade brasileira que sofra mais insultos de determinado segmento do que nós mesmos. Não acho que a responsabilidade seja da plataforma. Se alguém se sentir ofendido, pode ir a juízo e pedir para retirar, mas não acho que deva responsabilizar a plataforma.

Pois não, Ministro Kassio.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência.

Senhor Presidente, não estou votando, mas é um ponto acerca do qual devemos refletir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

A partir do momento em que se empodera a plataforma, dando a ela o ônus de fazer a seleção *sponte propria*, precisamos refletir: e se não for uma ofensa, se não for grave, se não representar afronta alguma?

Observemos o que acontece em alguns países do mundo: as plataformas estão retirando de circulação conteúdos que absolutamente não afrontam nada. A partir do momento em que se empodera, entrega-se um ônus e um bônus. É uma competência inigualável e absoluta para julgar o certo e o errado; o grave e o banal; o que é crime e o que não é.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Há um risco de viés ideológico. Suponhamos que a plataforma seja de direita e a ofensa a quem é de esquerda não terá problema ou vice-versa.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Exatamente.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Permita-me, Ministro Kassio?

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Pois não.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Talvez, no momento, não estejamos vivendo no mesmo mundo. Empoderar as plataformas? Não há nada mais poderoso, no mundo, do que as plataformas. As plataformas podem ter viés ideológico? Aponte-me uma plataforma que não tenha viés ideológico. Não podemos voltar à discussão de anos atrás: a Europa repudia; o Canadá já editou; a Inglaterra, segunda-feira, editou normas; a Austrália já editou.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Estamos normatizando.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Vossa Excelência, no início do voto, disse: não existem algoritmos randômicos. Quando se constata que não existem algoritmos randômicos, temos o lucro e a ideologia das plataformas. As plataformas utilizam lucro e ideologia. Não digo que elas devam fazer uma censura geral, porque não defendo isso. Em meu voto, defendo uma atitude mais minimalista. Não podemos inverter e entender as plataformas como coitadinhas. Estamos discutindo porque as plataformas, repito, faliram na autocontenção, na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

autorregulação delas. Vide, conforme disse o Ministro Flávio, a questão do dia 8. Quanto às 348 condenações dos crimes mais graves - as provas estão nos autos -, as pessoas gravavam, postavam, de dentro do Plenário, e as plataformas impulsionavam. Por quê? Porque dá *like*. Alguém poderia dizer que a plataforma não sabia que eram crimes que estavam sendo praticados? Obviamente não as podemos transformar - pelo que entendi, não é o objetivo do voto do Ministro Toffoli, nem do Ministro Fux - em um grande censor do mundo. Elas devem ser controladas.

Presidente, um pouco antes, Vossa Excelência disse quanto à questão tecnológica. Elas têm total condição, na utilização de inteligência artificial e dos algoritmos, de controlar uma ofensa racista, uma ofensa nazista, um ato antidemocrático, a partir das elementares do tipo do crime previsto. Elas têm total condição; o que elas não têm é boa vontade. Por quê? Porque elas lucram com isso. É um modelo de negócio perverso, onde o ódio proliferado dá muito dinheiro. Mais, há uns dez, doze anos, verificou-se que o viés ideológico das plataformas dá muito dinheiro, muito poder econômico, muito poder político. É importante ter isso em mente porque as plataformas têm ideologia e utilizam os algoritmos. A legislação que Vossa Excelência citou - são duas legislações aprovadas na União Europeia - coloca a necessidade de transparência dos critérios dos algoritmos. Não é – e as plataformas fazem questão de confundir isso, para colocar todos contra os parlamentos, como tentaram, ano passado, contra o Congresso Nacional – querer saber o segredo industrial dos algoritmos. Pouco importa isso; a legislação de propriedade intelectual protege. É saber o direcionamento. Por que, quando se procura o nome José da Silva, aparecem as trinta piores notícias dele entre dez mil boas? Porque a plataforma está direcionando contra a pessoa. Esse, Presidente, é o maior risco.

A consulta no Google não é aleatória. Dependendo do viés ideológico, dependendo da programação dos algoritmos, destrói-se uma pessoa simplesmente fingindo que se está fornecendo informações. Colocam-se todas as notícias ruins e nenhuma boa – é colocada lá embaixo, se é importante realmente. Ao mesmo tempo, concordo com o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Ministro Kassio: as plataformas não devem ser os grandes censores, até porque já falharam no mínimo, imaginem no macro! Elas devem ter, no máximo possível, uma regulação - diria até que isso está entre os vários votos.

Obrigado, Presidente!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – O ponto "transmissão de invasão do Plenário do Supremo" está abrangido, mencionamos abolição do Estado de Direito. De ofício, independentemente de notificação privada, porque, nos casos de dever de cuidado, tem que haver uma atuação de ofício ou depois da primeira notificação. É só ligar e dizer: estão postando.

O Ministro Kassio usou a palavra empoderamento, mas, se bem entendi, é não dar poder de escolha, porque pode haver plataforma de esquerda, de direita, de qualquer credo. Simplesmente acho que uma pessoa privada, uma empresa privada, não deve poder escolher – salvo se for crime ou algo extremamente gravoso inequivocamente – o que pode e o que não pode. Por isso, prefiro a ordem judicial nos casos de crimes contra a honra.

A questão da transparência está clara em minha proposta: tem que haver um relatório, com transparência, na linha do DSA.

Pois não, Ministro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Só queria fazer uma observação. Falamos que o mundo caminha como deveria. Ele está evoluindo tecnologicamente, é verdade, mas está evoluindo na proteção da pessoa humana, do ser humano, centro de gravidade da ordem jurídica. Por que digo isso? O Ministro Dino devia ser parlamentar na época em que acrescentaram o crime:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Esse é um crime novo. Da mesma maneira que a tecnologia está evoluindo, está evoluindo o cumprimento da promessa da Constituição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

de criar uma sociedade que tenha como fundamento a solidariedade e a dignidade da pessoa humana.

Outra coisa: o ser humano, centro de gravidade da ordem jurídica, está sendo colocado como quem tem que enfrentar a plataforma. É Davi contra Golias. Não é a plataforma que está tendo a obrigação de preservar os valores constitucionais. Mais: é uma situação totalmente anti-isonômica em relação à imprensa, porque ela, sendo uma plataforma tradicional, é condenada se existir um caso do tipo. Muito embora tenhamos declarado a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, a imprensa sofre ação direta.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Desculpe-me, mas, em seu exemplo, se a imprensa publicar que o conjunto de alunos da escola acusou a professora de ter pouco peito, a imprensa é responsável?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – Presidente, perdão. Se a imprensa der, semanalmente ou diariamente, uma coluna para os alunos xingarem, é a mesma coisa que a plataforma fez. Ela não está publicando, ela está dando um espaço virtual e um espaço real. Ela será responsabilizada.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A diferença, lembrando a frase famosa do Ministro Nelson Jobim, é o jornal, no dia seguinte, embrulhará peixe; na internet, isso fica perenemente. É uma diferença efetiva.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Isso é o pior.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ninguém está dizendo que não pode pedir para retirar. Não só pode, como o Judiciário, em muitos casos, deve.

O que estamos discutindo não é a proteção da pessoa humana, concordo plenamente com Vossa Excelência. É quem deve decidir em que caso a proteção deve caber. Existirão debates aqui ou em qualquer outro lugar em que alguém se pode sentir ofendido com qualquer miudeza.

Acho que, no caso de crime contra a honra, cria-se um irrazoável cerceamento à liberdade de expressão. Até porque há pessoas mais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

sensíveis que outras. Por exemplo, se alguém disser que Vossa Excelência canta mal, isso lhe pode provocar um sentimento de imenso sofrimento e ser indiferente para outra pessoa. Muitas vezes, a honra tem uma dimensão subjetiva; acho que transferir o processo decisório para a plataforma não seria bom.

Acho que o Ministro Kassio mencionou um ponto importante: as plataformas têm seus interesses, suas visões de mundo e podem fazer um trabalho seletivo do que excluirão por notificação privada.

Não gosto de, nesse sentido, empoderar as plataformas para poder censurar uma determinada pessoa.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Presidente, permite-me? Primeiro cumprimento Vossa Excelência pelo voto e os eminentes Relatores, Ministro Dias Toffoli e Ministro Fux.

O voto de Vossa Excelência, dos três votos pronunciados, aproxima-se mais do que tenho pensado em minha análise. Na questão da honra, ainda há um aspecto que, talvez, mereça diferenciação entre pessoas privadas e agentes públicos, principalmente no debate político. É uma questão relevante.

Não é a mesma coisa, mas, em um debate sobre privacidade e intimidade no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, recordo-me de uma condenação em que um hospital grava o parto de uma criança, sem autorização dos pais, e divulga isso como material promocional do hospital. O Tribunal condenou por invasão à privacidade e à intimidade. Havia um outro caso, em que uma princesa - não citarei o nome - era constantemente flagrada ou fotografada, em férias, em momentos até mais privados. O Tribunal entendeu que, por se tratar de uma figura pública, ela estaria sujeita, por conseguinte, a um controle social maior, mais intenso, às críticas etc.

Talvez até faria uma distinção na questão, porque a democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que, muitas vezes, imerecidos, injustos e até mesmo ofensivos à honra.

Acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum talvez seja extremamente injusto, mas, para um político, em função de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

alguma atitude, faz parte do debate público que precisamos preservar.

Não é, talvez, o ideal dos mundos, porém acho que a democracia se enriquece também pelas críticas ácidas, até mesmo injustas, a que as pessoas públicas estão sujeitas. Razão pela qual, por exemplo, tenho sérias dúvidas se deveríamos, nessas situações, determinar, em si, uma retirada. Estaríamos, em alguma medida, talvez, cerceando indevidamente as críticas, mesmo as críticas que consideramos injustas e contra nós mesmos. Falo do desconhecimento, talvez, de irracionalidade, de uma série de elementos.

Antecipo, em função disso – a matéria tem me inquietado bastante, e já compartilhei essa preocupação com Vossa Excelência –, um pedido de vista, a fim de amadurecer melhor as diversas vertentes, realizar um estudo mais aprofundado de direito comparado sobre a temática e, assim, facilitar tanto a continuidade do julgamento quanto o gerenciamento, por Vossa Excelência, da condução do processo junto aos Relatores.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Teremos recesso, todo mundo terá tempo para processar. É um tema, enfim, importante.

Evidentemente Vossa Excelência levará o tempo que lhe é deferido pelo Regimento, mas gostaria de o mais rápido possível avançar em uma solução, por ser uma questão um pouco aflitiva no momento: estabelecer se há limites e quais são eles, o que pode e o que não pode.

Vossa Excelência é extremamente diligente, bem sei, imagino que, com a brevidade possível, retomaremos.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Agradeço, Senhor Presidente, com certeza!

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Os demais aguardam? Bom, inclusive, porque temos que acabar a sessão. É o Natal dos servidores, preciso dar uma passada lá.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Só para reflexão, como bem colocou o ministro Luiz Fux, há diferença entre crítica isolada e transformação de crítica isolada em crítica sistemática.

O ministro Alexandre bem colocou: "E se toda semana se dedicasse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

uma coluna a atacar alguém?" Temos uma legislação que já faz o decotamento, faz a diferença. A Lei n. 13.185 institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, e já há previsão de *cyberbullying*, de *bullying* virtual, em que se determina a adoção de providências para a identificação da sistematização. Nesses casos, a plataforma teria a obrigação de ter um mecanismo de controle da repetitividade. Acredito ser com isso que Vossas Excelências estão preocupados.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Se Vossa Excelência me permite, Ministro Kassio, o Ministro Alexandre tocou em um ponto visível na prática. Por exemplo, no Google, para uma pessoa qualquer, saem as dez piores notícias. Podem procurar.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Acredito que as plataformas tenham condições de criar um mecanismo de rastreamento da sistemática intimidação, do *cyberbullying*.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É o assédio psicológico.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Temos uma lei que determina que seja feito isso.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Presidente, apenas uma dúvida.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Zanin.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Se bem compreendi, no voto, Vossa Excelência restringe o art. 19 às plataformas, ou melhor, a disciplina colocada no voto de Vossa Excelência ficaria restrita às plataformas e não a todos os provedores de aplicação à internet. Não sei se é a compreensão exata.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu precisaria entender um pouco. Distingo entre os *sites* que eles chamam de relacionamento e os aplicativos de mensagem.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - *E-commerce*, por exemplo, estaria abrangida?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, excluí expressamente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Isso foi expressamente excluído.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Salvo engano, isso não ficou, talvez, delimitado na proposta de tese de Vossa Excelência. Se entendi bem, o Ministro Dias Toffoli avança em relação a outros provedores de aplicação na internet. Vossa Excelência tem uma compreensão mais restrita.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Meu comentário teve o teor de excluir, Ministro Zanin, quando pontuei as divergências: não incluo qualquer obrigação adicional para *marketplaces* por não ter sido objeto de debate contraditório. Não trato do assunto.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Os provedores de aplicação de internet são diversos, mensagerias, enfim, diversos outros.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Desculpe, mas acho que respondo a sua pergunta.

Eles são provedores de aplicação. Se forem notificados da ocorrência de crime, não podem permanecer inertes, são responsabilizados.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Inclusive uma plataforma de *e-commerce*?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Uma plataforma de *e-commerce* XYZ - para não falar nenhum nome - é notificada para produto falsificado. Ela tem que tirar. Se ela for notificada de que há um crime, tem o dever de retirar. Não debatemos se ela tem ou não responsabilidade se alguém estiver vendendo um produto falsificado na plataforma.

O caso do Ministro Toffoli era perfil falso, o do Ministro Fux era crime contra a honra. Não houve um contraditório sobre como lidar com plataformas de *e-commerce*.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Mas teve audiência pública, elas compareceram, foram admitidas como amici curiae. Como disse na primeira sessão de pronunciamento de meu voto, a repercussão geral é ampla.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

No caso de minha relatoria, minha tese, Ministro **Zanin**, Ministro Presidente, em relação a **e-commerce**, é bem clara: a regra geral para ela é o Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva em duas hipóteses: produtos proibidos pela legislação brasileira – ela sabe quais são os produtos proibidos pela legislação brasileira – ou produtos sabidamente falsificados – ela sabe a origem dos produtos. Dei até o exemplo dos boxes de mídia, de televisão, que não são homologados pela Anac. Fiz referência a eles. Se você entrar em quaisquer das plataformas, pode comprar boxes que dão acesso a todas às mídias do mundo gratuitamente por um preço que se paga na caixinha. Elas estão sendo vendidas nas plataformas.com.br – não citarei nomes – com nota fiscal e tudo.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tenho adotado a posição de formular teses que tenham conexão direta com o caso concreto. O fato de ter sido debatido em audiência pública não muda isso para mim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

É porque a repercussão geral foi ampla e aprovada pelo Plenário. O julgamento é uma continuidade da repercussão geral.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Lerei textualmente a repercussão geral: discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedor de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

Não considero *e-commerce* rede social.

Não participei da audiência pública. No material que li tinha um parecer muito bom do Professor Ricardo Campos, mas não vi um debate sobre a questão do *e-commerce*. Acho diferente. Não estou nem dizendo que não se aplique o Código do Consumidor, talvez se aplique, mas não me sinto confortável de emitir um juízo e uma tese sobre algo que não foi objeto de contraditório nem de debate que considere relevante.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Minha compreensão talvez se aproxime muito da de Vossa Excelência, apenas, como o art. 19 faz referência a provedores de aplicação em internet e a expressão é ampla de acordo com o Marco Civil, parece-me que teremos que delimitar: ou seguir a linha do eminente Relator Dias Toffoli ou delimitar. Era só a sugestão que deixaria para reflexão.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Seja a repercussão pautada pelo pedido inicial, seja pautada pela formulação da repercussão geral, *e-commerce* não entra, porque a proposta de repercussão geral fala em redes sociais.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Mas o *e-commerce* seria o quê? Ele é divulgado pelas redes sociais, Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - O jornal também é divulgado pelas redes sociais.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ao entrar na rede social, ele deve ser analisado.

Entendo o que disse o Ministro Zanin, é importante, independentemente do posicionamento, para, se eventualmente excluirmos algo, não ficar parecendo que liberamos totalmente.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Exato.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Essa é a preocupação.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Na regulamentação que estabeleceremos, talvez tenhamos que dizer se se aplica a todos os provedores de aplicação de internet ou não.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ou específico, por enquanto. Entre as várias ótimas sustentações orais, tivemos duas diretamente relacionadas a *e-commerce;* uma de cada lado, bem antagônicas.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas deixo claro que, na matéria comércio, compra e venda de produtos, aplica-se o Código do Consumidor. Não acho que precise ter formulação sobre isso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Uma dúvida, Senhor Presidente, principalmente aos eminentes Relatores, sobre o que se tem construído até o momento, em uma interpretação mais ampla do objeto do debate. O Ministro Alexandre colocou que o periódico que está em rede social está incluído no âmbito da decisão objeto da discussão?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim. Se está na plataforma em rede social, utilizará a rede social.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Meu dispositivo e a tese abordam isso em relação ao jornalismo. A lei do direito de resposta já se aplica aos periódicos.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Só para esclarecer: em uma entrevista de terceiro publicada em determinado periódico eletrônico se inclui esse tipo de responsabilização?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Minha tese é a de que se aplica a lei do direito de resposta.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não se aplica o que está fazendo. Acho que está certo, que não se aplica.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Temos que analisar isso, porque depende. Nas eleições - no TSE, chamamos de lavagem de notícia -, para produzir uma ofensa, para produzir uma agressão, simplesmente se faz uma - inclusive o Supremo Tribunal Federal já condenou dois dos que mais fizeram isso - entrevista e se publica nas redes sociais. Uma entrevista criminosa não pode ter indenidade penal.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Excepcionei as normativas do TSE e da legislação eleitoral.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A rede social comprometeu um pouco a qualificação do que seja jornalismo. A rigor, qualquer um pode dizer que publicou um artigo, não há exigência de diploma, o sujeito se apresenta como jornalista.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Última questão: Vossa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

Excelência não está votando no caso concreto?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Só a tese. Minha tese é de que, em matéria de crime contra a honra, exige-se ordem judicial descumprida para haver responsabilidade.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Gera um efeito na compreensão do caso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É tese que vale para o caso do Ministro Fux, mas, por motivo de foro íntimo, não votarei, darei ou negarei provimento.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - E quanto ao caso concreto relatado pelo Ministro Dias Toffoli?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Nego provimento ao recurso porque considero que a decisão da plataforma de não remover o perfil falso foi o ato violador do direito no caso.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Vossa Excelência está abrindo a divergência?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, acompanho.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - O Ministro Dias Toffoli negou provimento?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Nego provimento.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Pois não.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

O recurso é do **Facebook**.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - No fundo, minha posição e a do Ministro Toffoli, nos pressupostos e nos deveres anexos - o Ministro Toffoli chamou de deveres anexos -, são muito coincidentes. Basicamente, nossas divergências são: mantenho, com interpretação conforme, o art. 19 e substituo a ideia de responsabilidade objetiva pela de dever de cuidado. Acho que são as duas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

principais diferenças em relação ao voto do Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - No caso de perfil falso, Vossa Excelência está adotando a tese de que, havendo notificação privada ou particular, tem que tirar. Se não tirar, já nasce o dever de indenizar, não quando houver decisão judicial. No caso do Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está afastando a incidência do art. 19?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Perfeitamente. Considero uma exceção a mais ao art. 19, aplicando o art. 21.

Inclusive, acho que não tem nada a ver com liberdade de expressão, mas o juiz de baixo tratou como sendo. Simplesmente disse que, se publicam uma página dizendo que sou eu, e não sou eu, quero que tire. Não é questão de liberdade de expressão, mas de tipificação no juízo de baixo. Quando o Ministro Toffoli votou, ainda não tinha compreendido isso, mas depois estudei. Por que foi ao art. 19, em uma questão que, a meu ver, não envolvia o art. 19? Porque era o fundamento da decisão de primeiro grau e de segundo grau. Tinha que discutir mesmo.

Talvez seja, ao lado, Ministro Gilmar, da questão da saúde - que conseguimos, em alguma medida, arrumar -, um dos temas mais difíceis de se tratar. Como falei antes, o mundo todo tem debatido em que lugar traçar a linha que separa a liberdade de expressão, que todos queremos proteger, e impedir que o mundo desabe em um abismo de incivilidade, em que o ódio, a mentira e a desinformação acabem por destruir a própria liberdade de expressão. É o ponto que estamos tentando achar, com as dificuldades previsíveis e as diferentes visões de mundo que caracterizam nosso Plenário, mas uma discussão extremamente enriquecedora. Diria ser um privilégio poder debater uma questão dessa complexidade e alcance com as pessoas que estão no Plenário.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E94E-C6D3-704E-6B02 e senha E3ED-BDDB-095F-AE14

18/12/2024 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

VOTO-VISTA:

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE INTERNET POR DANOS GERADOS POR CONTEÚDOS DE TERCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. *Os recursos.* Recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida (Temas 987 e 533), que discutem os limites da responsabilidade civil de plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, bem como a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet - MCI), que condiciona a responsabilização civil da plataforma ao descumprimento de ordem judicial específica de remoção de conteúdo.

2. *Os fatos relevantes.* O RE 1.037.396, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, envolve a criação de perfil falso no *Facebook* para proferir ofensas. A rede social foi notificada de que o perfil era falso por meio de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

ferramenta disponível em sua própria plataforma, mas não removeu a conta. O RE 1.057.258, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, trata de comunidade no *Orkut* criada para falar mal de uma professora, em contexto anterior à vigência do Marco Civil da Internet. A professora notificou a rede social, que respondeu que analisou o caso e entendeu que não era hipótese de remoção, por não violar as leis nem as políticas da plataforma.

3. *As decisões anteriores.* No RE 1.037.396, a decisão recorrida, além de manter determinação de remoção da conta falsa, deferiu o pedido de indenização por danos morais, afastando a aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, por entender que condicionar a retirada do perfil falso a ordem judicial viola direitos fundamentais. No RE 1.057.258, a decisão recorrida manteve a condenação da plataforma a excluir a comunidade e pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00 à professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dispõe que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tornar indisponível o conteúdo, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.1. Inconstitucionalidade parcial do art. 19 do MCI

5. **Art. 19 do MCI. Remoção somente por ordem judicial. Inconstitucionalidade parcial.** O art. 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (direitos fundamentais e democracia).

6. Esse regime não cria os incentivos adequados para que as plataformas atuem proativamente para reduzir os riscos sociais e democráticos decorrentes de seu modo de funcionamento e para que adotem medidas diante da ciência da prática de crimes. Isso porque, de acordo com o art. 19, ainda que a plataforma seja notificada por um usuário sobre um conteúdo evidentemente criminoso, ela somente tem obrigação de atuar após uma decisão em um processo judicial, o que, além da demora, tem o potencial de ampliar os danos individuais e coletivos produzidos pelo conteúdo. Apenas em situações excepcionais, quando se tratar de nudez ou ato sexual de caráter privado (art. 21) e infrações a direitos de autor, o Marco Civil prevê um regime próprio em que a responsabilidade pode surgir do descumprimento de notificação extrajudicial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

7. **Interpretação conforme à Constituição.** É preciso, assim, conferir interpretação conforme à Constituição à expressão "ressalvadas as disposições legais em contrário" contida no art. 19 do MCI, de modo a compatibilizar o regime jurídico de responsabilidade civil das plataformas às exigências constitucionais. Em especial, decorre da Constituição a necessidade de garantir, no ambiente digital, níveis mínimos de proteção dos direitos à vida, à integridade, à saúde e à dignidade das pessoas, sobretudo das mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, bem como da segurança pública e da estabilidade democrática.

8. **Apelo ao Legislador.** Apela-se ao Congresso Nacional para que estabeleça regulação adequada para provedores de aplicações de internet, capaz de garantir um ambiente digital seguro e transparente, em linha com as diretrizes assinaladas neste julgamento.

9. Enquanto não sobrevier legislação, a responsabilização de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao regime definido neste julgamento, ressalvada a aplicação da legislação eleitoral e atos normativos do TSE. Deve-se diferenciar dois tipos de responsabilidade das plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdos de terceiros: (a) a responsabilidade civil relacionada a danos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

produzidos por conteúdos específicos; e (b) a responsabilidade relativa a falhas no dever de cuidado.

III.2. REGIMES DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PLATAFORMAS DIGITAIS

10. **Responsabilidade civil por conteúdos específicos.** Quanto à responsabilidade por conteúdos específicos, a responsabilidade civil deve observar o seguinte:

a) Remoção mediante notificação extrajudicial como regra para crimes em geral. A exceção do art. 21 do MCI, que prevê a retirada após notificação extrajudicial, deve compreender também crimes em geral, com exceção dos crimes contra a honra. Não há fundamento constitucional para um regime que incentiva que as plataformas permaneçam inertes após tomarem conhecimento de claras violações da lei penal. Aqui está incluída a criação de perfil falso para causar dano (falsa identidade, art. 307, CP). Por deliberação da maioria da Corte, atos ilícitos também estão submetidos ao regime do art. 21 do MCI.

b) Remoção mediante decisão judicial para crimes contra a honra. Em respeito ao próprio fundamento do art. 19 do MCI (proteção reforçada da liberdade de expressão), os crimes contra a honra permanecem no regime de notificação judicial e retirada. Conteúdos que envolvam violações à honra (seja calúnia, injúria ou difamação) são aqueles que comumente veiculam críticas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

ao governo, a agentes públicos e a pessoas em geral, bem como denúncias de crimes, abusos e mau comportamento (como assédio), de modo que a supervisão judicial é necessária para evitar a censura e tentativas de silenciar pessoas ou ocultar fatos criminosos pendentes de apuração. Isso sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial por violação a termos de uso das plataformas. Além disso, em casos de crimes contra a honra já reconhecidos pelo Poder Judiciário, a remoção deverá se dar por notificação privada.

c) Responsabilidade independente de notificação para anúncios e impulsionamento. Em anúncios ou quaisquer tipos de impulsionamento pago, a plataforma realiza uma análise do conteúdo e lucra especificamente com a sua veiculação. Por isso, nessas hipóteses, deve-se presumir o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde a aprovação e/ou a veiculação da publicidade pela plataforma. Caso o provedor não adote providências em tempo razoável, poderá ser responsabilizado, ainda que não tenha havido notificação extrajudicial. Porém, o provedor fica excluído de responsabilidade se comprovar que atuou diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Por exemplo, o provedor pode demonstrar que, embora o conteúdo tenha

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

passado na primeira análise realizada antes da divulgação do anúncio, conseguiu detectar a ilicitude e barrar a circulação do conteúdo em tempo adequado. Por deliberação da maioria da Corte, inclui-se nessa hipótese de responsabilidade as redes artificiais de distribuição de conteúdos (*bots* e robôs) com fins ilícitos.

11. **Responsabilidade subjetiva**. O regime de responsabilidade de intermediários por conteúdos de terceiros é sempre de responsabilidade subjetiva. Não há notícia no mundo democrático de sistema que adote responsabilidade objetiva.

a) No regime de notificação extrajudicial e retirada, o ônus é da plataforma de provar que atuou adequadamente após recebimento da notificação, podendo se eximir de culpa, *e.g.*, quando: conferir interpretação razoável no sentido de que o conteúdo objeto da notificação não constitui crime ou a notificação for inválida.

b) *Em caso de dúvida razoável*, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente pela ilicitude dos conteúdos. Também não terão responsabilidade quando a verificação da ilicitude depender de avaliação contextual não factível no âmbito da prestação do serviço. Nesses casos, a responsabilização depende de decisão judicial, nos termos do art. 19 do MCI.

III.3. Responsabilidade por falhas sistêmicas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

no dever de cuidado

12. **Dever de cuidado.** Além da responsabilidade por conteúdos individuais, os provedores têm o dever de cuidado de mitigar os riscos sistêmicos criados ou potencializados pelas suas plataformas. Tal dever se materializa em medidas para minimizar esses riscos e seus impactos negativos sobre os direitos individuais e coletivos, a segurança e a estabilidade democrática.

13. **Rol taxativo.** As plataformas devem atuar proativamente para que seus serviços estejam livres de conteúdos extraordinariamente nocivos que configuram crimes, em rol taxativo. Incluem-se no rol: (a) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (b) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (c) tráfico de pessoas; (d) atos de terrorismo; e (e) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Após deliberação da maioria da Corte, acrescenta-se a esse rol: (f) discurso de ódio e (g) crimes contra a mulher.

14. **Responsabilidade por falha sistêmica**. A responsabilização nessas hipóteses pressupõe falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo ilícito de maneira isolada. Busca-se afastar o efeito indesejado da passividade das plataformas em relação a crimes

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

gravíssimos, sem onerá-las exageradamente. Caso, porém, tenha havido notificação privada, há o dever de retirada, aplicando-se o regime do art. 21 do MCI.

15. **Mitigação de riscos sistêmicos.** Quanto ao dever de mitigação dos riscos sistêmicos criados pelas plataformas, deve-se fazer um apelo ao Congresso Nacional para que regule as medidas necessárias para avaliar e minimizar os riscos, incluindo a elaboração de relatórios de impacto e auditorias, bem como para que defina as sanções e um órgão regulador responsável pela análise de conformidade, pelo monitoramento e pela aplicação de sanções. A competência para fiscalização e recebimento de relatórios que comprovem a devida avaliação de riscos sistêmicos deve recair sobre um órgão regulador independente e autônomo, a ser criado.

III.4. Deveres anexos e escopo de aplicação

16. **Deveres Anexos.** Os provedores de aplicações de internet deverão observar os seguintes deveres anexos, a serem definidos mediante autorregulação e amplamente publicizados:

a) *Sistema de notificações e canal de comunicação*: disponibilizar um sistema para recebimento de notificações, com interface acessível e amigável, para que qualquer usuário comunique conteúdos ilícitos;

b) Devido processo: definir um devido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

processo para tratamento das notificações, que inclua a notificação do usuário sobre qualquer providência adotada pela plataforma e a possibilidade de reclamação;

c) Relatórios de transparência: publicar, anualmente, relatórios de transparência com dados sobre a atuação em relação a notificações extrajudiciais e judiciais, anúncios e impulsionamento; e

d) Políticas de moderação: publicar e manter atualizados os termos de uso e os critérios de moderação de conteúdo.

17. **Escopo de aplicação.** Os regimes de responsabilização definidos não se aplicam a provedores neutros ou com baixa interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiro, que permanecem apenas sob o regime do art. 19 do MCI. A título ilustrativo, isso inclui provedores de: (a) serviços de e-mail; (b) aplicações de realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) serviços de mensageria instantânea/privada, quanto às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados; e (d) enciclopédias online sem fins lucrativos.

III.5. Efeitos prospectivos e análise do caso concreto

18. O regime de responsabilidade de intermediários deve produzir efeitos prospectivos, à luz do princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. A aplicação retroativa de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

interpretação diversa daquela prevista na norma vigente à época dos fatos (art. 19 do MCI) teria o potencial de frustrar expectativas legítimas dos envolvidos, comprometendo a previsibilidade que deve guiar as condutas de cidadãos e agentes econômicos.

19. Nada obstante, o caso concreto do RE 1.037.396, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, trata de perfil falso, e não de conteúdo. Ademais, não havia dúvida razoável sobre a falsidade do perfil. Nessa hipótese específica, mantenho a imputação de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

20. RE 1.037.396 a que se nega provimento. Deixo de me manifestar quanto ao RE 1.057.258, por impedimento.

Teses de julgamento:

Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI

1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Interpretação do art. 19 do MCI

2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet fiquem sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.

3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas.

3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.

3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Presunção de responsabilidade

4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.

Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves

5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem a prática de crimes graves previstos no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).

5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica.

5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar medidas adequadas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa.

5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI.

5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Incidência do art. 19

6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88).

Marketplaces

7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Deveres adicionais

8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos.

9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.

10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público.

11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

Natureza da responsabilidade

12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada.

Apelo ao legislador

13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais.

Modulação dos efeitos temporais

14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado."

Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 1º, III, art. 5º, IV, V, IX, X e XXXII, art. 220; Lei nº 12.965/2014, arts. 19 e 21.

Jurisprudência citada: ADI 4.815, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia (2015); RE 418.376. Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa (2006); ADI 3.112, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2007); e HC 104410, Rel. Min. Gilmar Mendes (2012).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

PARTE I

SÍNTESE DO CASO

I.1. A HIPÓTESE

1. Trata-se do julgamento conjunto de dois recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, que debatem os limites da responsabilidade civil de plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Mais especificamente, estão em discussão os artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet (MCI), instituído pela Lei nº 12.965/2014, que assim dispõem:

> Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, **após ordem judicial específica**, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. (...)
>
> Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, **após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal**, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. (grifou-se)

2. O art. 19 prevê a regra de que a responsabilidade civil de provedor de aplicações de internet por conteúdo de terceiros depende de recusa em tornar tal conteúdo indisponível após ordem judicial nesse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

sentido. Já o art. 21 prevê uma única hipótese em que a remoção do conteúdo deve se dar após notificação privada, isto é, independentemente de intervenção judicial: em caso de exposição não autorizada de nudez ou sexo.

3. A questão em discussão é precisamente saber se é constitucional esse tratamento jurídico dado pelo Marco Civil da Internet à responsabilidade civil das plataformas digitais.

4. No RE 1.037.396, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, a repercussão geral reconhecida tem o seguinte teor: "discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 [Marco Civil da Internet] que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros" (Tema 987).

5. O caso concreto envolve a criação de perfil falso em nome da autora da ação, que foi utilizado para proferir ofensas a diversas pessoas, inclusive familiares. Na origem, a autora ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação em danos morais em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., alegando que tal perfil falso teria causado constrangimentos e prejuízos sociais diversos, envolvendo visitas indesejadas de pessoas interessadas em "tirar satisfações" (ID 313033071). Segundo narrou, a rede social *Facebook* foi notificada de que o perfil era falso por meio de ferramenta disponível em sua própria plataforma (ferramenta de "denúncia"), mas não removeu a conta.

6. O juízo de 1º grau determinou a exclusão do perfil falso, mas indeferiu o pedido de indenização, com base no artigo 19 do MCI. Após decisão judicial, o perfil foi excluído. Em 2º grau, o colégio recursal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

deu parcial provimento ao recurso, para condenar a plataforma também a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela não exclusão do perfil falso após mera notificação privada à plataforma. Em seu recurso extraordinário, o Facebook argumentou, em síntese, que o entendimento firmado afronta a segurança jurídica e gera risco de censura e limitação da liberdade dos usuários, contrariando as diretrizes do art. 19 do Marco Civil da Internet.

7. Já o RE 1.057.258, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, discute o "dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário" (Tema 533). A hipótese trata de fatos anteriores à vigência do Marco Civil da Internet.

8. No caso concreto, alunos criaram uma comunidade na rede social Orkut denominada "Eu odeio a Aliandra" para falar mal de uma professora. Com 8 membros, a comunidade dizia na sua descrição que era "a professora mais chata", falava mal de seu cabelo, seu batom, suas roupas, chamando-a de feia e insuportável[1]. A professora enviou notificação extrajudicial à plataforma pedindo a remoção da comunidade e o Orkut respondeu que o conteúdo "não viola de forma clara as leis do mundo real ou infringe as nossas políticas, razão pela qual não foram preenchidos no caso os requisitos para remoção". A professora então ajuizou ação indenizatória por danos morais em face da empresa provedora, a Google Brasil Internet Ltda.

9. O juiz de 1º grau condenou a plataforma a excluir a comunidade e pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00, o que foi confirmado em sede recursal. A empresa retirou a página após a ordem judicial, mas discute a condenação em danos morais em sede de recurso extraordinário.

10. Os recursos tramitaram na Corte por cerca de 8 anos, com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

ampla participação das partes e da sociedade. Mais de 20 entidades foram admitidas como *amici curiae* em ambos os casos[2]. Nos dias 28 e 29 de março de 2023, realizou-se audiência pública, que contou com a participação de 47 expositores, incluindo representantes de plataformas digitais, especialistas da academia, entidades da sociedade civil organizada e órgãos públicos.

I.2. OS VOTOS DOS MINISTROS RELATORES

11. Iniciado o julgamento, o Ministro Dias Toffoli proferiu seu voto no RE 1.037.396 (Tema 987). O Ministro entendeu que **o art. 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional** porque, "desde a sua edição, foi incapaz de oferecer proteção efetiva aos direitos fundamentais e resguardar os princípios e valores constitucionais fundamentais nos ambientes virtuais" e "não [é] apto a fazer frente aos riscos sistêmicos que surgiram nesses ambientes (...)".

12. O Min. Dias Toffoli assentou que o sistema de reserva de jurisdição desestimula a prevenção e reparação de danos a direitos ameaçados constantemente no ambiente digital, em especial à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, ou à própria liberdade de expressão e não é capaz de salvaguardar o princípio democrático, dada a disseminação massiva da desinformação. Apontou que a sistemática da notificação judicial "despreza lição comezinha no campo da responsabilidade civil segundo a qual é a ocorrência do dano que dá ensejo ao dever de indenizar" e "penaliza as vítimas de eventuais ofensas proferidas na internet ao passo que favorece os provedores de aplicações", que "se eximem de qualquer tipo de cautela para com o ambiente virtual e se desoneram, até mesmo, da análise das reclamações recebidas".

13. Em síntese, o Ministro Dias Toffoli votou no sentido de:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

(i) definir como regra geral o regime de notificação privada e retirada do art. 21 do MCI por qualquer conteúdo ofensivo (*e.g.*, que ridicularize, afete a imagem ou reputação de alguém) ou ilícito (*i.e.*, em desacordo com a Constituição e a legislação, incluindo desinformação inequívoca e atividades criminosas) gerado por terceiro, de modo a garantir a proteção de todos os direitos fundamentais no ambiente digital, incluindo os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem;

(ii) estabelecer que os provedores de aplicações respondem de forma objetiva e independentemente de notificação em determinadas hipóteses: a) atividades de recomendação, impulsionamento e moderação de conteúdos; b) conta inautêntica, desidentificada ou automatizada, c) práticas ilegais enumeradas em rol taxativo composto por 11 itens (crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação, crime de racismo, qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, qualquer espécie de violência contra a mulher, infração sanitária em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, tráfico de pessoas, incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis, e divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral);

(iii) fixar que os *marketplaces* possuem responsabilidade objetiva e solidária com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação pelos órgãos competentes, sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço e da aplicação do regime do art. 21 do MCI;

(iv) estabelecer um dever das plataformas de atuar com a devida diligência para assegurar um ambiente digital seguro, previsível e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

confiável, que se desdobra em dez deveres anexos (atualizar e publicizar termos de uso; criar mecanismos para assegurar autenticidade das contas, identificação dos usuários e bloqueio de contas inautênticas; adotar códigos de conduta; adotar regras e procedimentos padronizados de moderação de conteúdos, combater a difusão de desinformação; monitorar riscos sistêmicos, com relatórios semestrais de transparência, disponibilizar canais específicos de notificação; elaborar relatórios semestrais de transparência sobre a gestão de reclamações e combater a disseminação dos 11 tipos de conteúdos ilegais listados), os quais não se aplicam a microempresas e empresas de pequeno porte, além do dever instrumental de constituir representante no Brasil; e

(v) apelar ao legislador para a definição de um novo marco regulatório da internet no país.

14. O Ministro Dias Toffoli negou provimento ao recurso e, ao final, propôs a seguinte tese de julgamento:

> "Decálogo contra a violência digital e a desinformação.
>
> 1. É inconstitucional o art. 19, caput e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19;
>
> 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE;
>
> 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21).

3. O provedor de aplicações de internet, responde civilmente de forma objetiva e independentemente de notificação, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses:

3.1. quando recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado;

3.2. quando se tratar de conta inautêntica (também denominada de "perfil falso"), ou de conta desidentificada e/ou automatizada;

3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998;

3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte rol taxativo: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D)

3.5. Havendo dúvida razoável acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do art. 21, na forma do item 2 desta tese;

4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos provedores de serviços de e-mail; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) aos provedores de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88);

5. Os provedores que funcionarem como marketplaces respondem objetiva e solidariamente com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação pelos órgãos competentes no país (quando exigida), sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital seguro, previsível e confiável, baseado nos princípios gerais da boa-fé, da função social e da prevenção e mitigação dos danos;

7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes deveres anexos: (a) atualizar e manter atualizados os "termos e condições de uso" (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, dando-lhes ampla publicidade; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c) elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f) combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

reclamações pelos seus sistemas internos.

8. Também é dever anexo dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços, adotando as providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis

9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas.

10. Os provedores de aplicações de internet com sede no exterior e atuação no Brasil devem constituir representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

judiciais."

15. Na sequência, o Ministro Luiz Fux proferiu seu voto no RE 1.057.258 (Tema 533). O Ministro assentou a insuficiência inconstitucional do regime de responsabilidade civil do art. 19 do Marco Civil da Internet, seja pela ausência de estímulos legais para moderação de conteúdos seja pela demora inerente aos processos judiciais, que impede o controle em tempo real das violações a direitos fundamentais no ambiente digital. Como consequência, entendeu pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 19 do MCI, dando-se interpretação conforme ao dispositivo para enunciar as exigências constitucionais mínimas do regime de responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet.

16. Em síntese, o Ministro Fux votou no sentido de:

(i) definir como regra geral o regime de notificação privada e retirada do art. 21 do MCI para qualquer conteúdo ilícito gerador de danos individuais (ofensas à honra, à imagem e à privacidade), com a possibilidade de responsabilização civil "nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de ilicitudes por seus usuários, agem de modo negligente, deixando de realizar a devida moderação";

(ii) afastar a criação de um regime de responsabilização objetiva (independentemente de culpa) das plataformas;

(iii) impor obrigações específicas de vigilância e monitoramento às plataformas digitais para determinados discursos com maior potencial lesivo capazes de gerar danos coletivos, que incluem discursos de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência e apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou a Golpe de Estado, definindo presunção de conhecimento inequívoco da ilicitude, independentemente de notificação;

(iv) possibilidade de responsabilização civil dos provedores nos serviços de impulsionamento e publicidade em todas as situações em que houver lesão a direitos individuais e coletivos de terceiros, com presunção absoluta de conhecimento da ilicitude; e

(v) afastar a responsabilidade no caso de dúvida razoável acerca da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

configuração de uma das categorias do rol de discursos para o monitoramento ativo.

17. Em relação ao caso concreto, o relator negou provimento ao recurso, por entender que as manifestações ofensivas à honra da professora eram ilícitas e deveriam ter sido retiradas após notificação privada. Na mesma linha, negou provimento ao RE 1.037.396, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, por entender que a plataforma deveria ter removido o perfil falso logo após recebimento de notificação. Ao final, propôs a seguinte tese de julgamento para ambos os processos:

> "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal no 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo.
>
> 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito.
>
> 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

> 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas".

18. O Ministro Dias Toffoli, seguidamente, votou no caso concreto do RE 1.057.258, de relatoria do Ministro Luiz Fux, negando seu provimento.

19. Na sequência, pedi vista antecipada dos autos, comprometendo-me a trazer voto-vista na primeira sessão da semana subsequente.

I.3. EM BUSCA DE UM REGIME DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMAS DIGITAIS CAPAZ DE EQUILIBRAR A PROTEÇÃO DE DIREITOS NO AMBIENTE DIGITAL E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

20. Devo dizer, desde logo, que concordo com muitas das premissas lançadas por ambos os relatores. No entanto, tenho divergências substanciais em relação às conclusões a que chegaram. Entendo que é importante definir um regime equilibrado de responsabilidade das plataformas, capaz de fornecer os incentivos adequados para a proteção de direitos fundamentais no ambiente digital, sobretudo diante da prática de crimes, sem, contudo, criar riscos excessivos de restrição indevida da liberdade de expressão.

21. Em síntese, são cinco as minhas principais divergências em relação aos votos proferidos pelos Ministros Relatores:

(i) Entendo que o art. 19 do Marco Civil da Internet é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial;

(ii) Penso que a remoção de conteúdos em casos de ofensas e crimes contra a honra não pode prescindir de decisão judicial. Conteúdos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

relacionados à honra, ainda que se alegue que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação, devem permanecer sob o regime do art. 19 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação à liberdade de expressão. Assim, sem excluir o regime de decisão judicial e retirada do ordenamento jurídico, amplio o escopo das exceções previstas no art. 21 do MCI, definindo o regime de notificação privada e retirada como regra geral para crimes (com exceção dos crimes contra a honra);

(iii) Não crio um regime de responsabilidade objetiva para as plataformas. A responsabilidade de intermediários por danos gerados por conteúdos de terceiros deve ser sempre subjetiva;

(iv) Em lugar de monitoramento ativo, com responsabilidade independentemente de notificação por cada conteúdo individual, proponho a alternativa do dever de cuidado, com responsabilização apenas por falha sistêmica; e

(v) Não incluo qualquer obrigação adicional para marketplaces, por não ter sido objeto de debate e contraditório. Apesar disso, como provedores de aplicações de internet, uma vez notificados da ocorrência de crime em suas plataformas, não podem permanecer inertes, sob pena de responsabilização.

22. O voto será estruturado em três partes. Além desta primeira parte com a síntese do caso, a segunda parte traz uma contextualização do tema a partir de premissas teóricas e fáticas. A terceira parte apresenta as razões pelas quais entendo que, na quadra atual, o Marco Civil da Internet é insuficiente para a proteção e garantia de direitos no ambiente digital. Por esse motivo, aponto a existência de uma inconstitucionalidade parcial quanto ao regime de responsabilização de provedores estabelecido na norma e faço um apelo ao Congresso Nacional para que legisle sobre o tema. Ao final, proponho uma tese de repercussão geral alternativa, com diretrizes constitucionais que visam ao preenchimento da insuficiente proteção legislativa atual, e analiso o caso concreto do RE 1.037.396 (Tema 987).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

23. Esclareço, ainda, que deixarei de me pronunciar sobre o caso concreto do RE 1.057.258 (Tema 533), em virtude de impedimento. No entanto, esclareço que, nos termos da jurisprudência desta Corte, nos recursos extraordinários com repercussão geral, "o impedimento restringe-se à etapa da votação referente ao processo subjetivo e à conclusão de julgamento aplicada às partes, porém, não se aplica à fixação e votação da tese constitucional, pois nesta não se discutem situações individuais nem interesses concretos" (QO no RE 1.017.365, Rel. Min. André Mendonça, j. em 04.08.2023).

PARTE II

PREMISSAS TEÓRICAS E FÁTICAS DO TEMA EM DISCUSSÃO

24. O Supremo Tribunal Federal é convocado a discutir a responsabilidade das plataformas digitais não em uma janela isolada do tempo, mas em um momento particular da história, em que tais provedores de aplicações de internet assumiram a centralidade em processos econômicos, políticos e sociais. Embora reconheçamos os vastos benefícios que proporcionam para a comunicação, as transações e as relações humanas, é inegável que o modo como operam pode amplificar e mesmo causar danos aos direitos fundamentais das pessoas, abalar a solidez das instituições e comprometer os fundamentos para a vida em sociedade.

25. Vivemos hoje em um mundo fraturado[3]. Uma era em que a racionalidade e o debate civilizado atingem níveis mínimos, ao ponto de ser necessário, no mundo todo, a defesa da racionalidade contra a desonestidade, a estupidez, o ódio, a intolerância, a violência e outras armadilhas da pós-verdade. As redes sociais e as plataformas digitais de maneira geral estão no centro desta fratura. A dinâmica das redes, com sua lógica de maximização do engajamento e da viralidade, tem contribuído para empurrar pessoas para os extremos, potencializar a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

agressividade e erodir a confiança social nos governos, nas instituições, na imprensa e nas outras pessoas. Progressivamente, indivíduos e grupos sociais têm deixado de compartilhar os mesmos fatos em uma esfera pública digital altamente personalizada, polarizada e empobrecida. Sob a ótica de inúmeros especialistas, a forma de funcionamento do ambiente digital afeta a estabilidade do regime democrático[4], o conhecimento consolidado[5], consensos básicos[6], os direitos individuais[7], o pensamento racional[8], a tolerância entre as pessoas[9] e a plena eficácia das constituições nacionais[10].

26. O debate que se coloca neste julgamento é, assim, parte de uma escolha fundamental para o futuro do planeta. Se iremos desabar em um abismo de incivilidade, de irresponsabilidade, de radicalismo e de autoritarismo ou se buscaremos novos caminhos para fortalecer o diálogo, a composição pacífica dos conflitos e a reconstrução dos nossos laços sociais e afetivos.

27. Em função dessas premissas, o presente julgamento sobre o modelo de responsabilidade dos intermediários da internet deve evitar o anacronismo, partindo de uma ampla análise do contexto atual. Como se verá, as bases fáticas e jurídicas que justificaram o regime definido pelo art. 19 do Marco Civil da Internet evidentemente não resistiram ao tempo, passados mais de 10 anos de sua aprovação.

II.1. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS SOCIAIS

II.1.1. A terceira revolução industrial

28. Nós vivemos sob a égide da Terceira Revolução Industrial[11]. A primeira, do século XVIII, é simbolizada pelo uso do vapor como fonte de energia. A segunda, da virada do século XIX para o século XX, é simbolizada pela eletricidade e pelo motor de combustão interna como fontes de energia. A terceira é a Revolução Tecnológica em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

curso, que teve início da metade para o final do século XX, estendendo-se até os dias de hoje. Ela se caracteriza pela substituição da tecnologia analógica pela digital. Também conhecida, por isso mesmo, como Revolução Digital, a nova tecnologia permitiu a massificação do computador pessoal, do telefone celular inteligente e da internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo.

29. Essa Revolução Tecnológica ou Revolução Digital de fato alterou profundamente a maneira como nós vivemos, o modo como se realiza uma pesquisa, se fazem compras em supermercados, reserva-se um voo ou ouve-se música, para citar alguns exemplos. Transformou, inclusive, como funciona a Justiça. Hoje em dia temos processo eletrônico, plenário virtual, participação em audiências e em sessão por videoconferência, teletrabalho, inúmeras ferramentas de Inteligência Artificial e o sistema de urnas eletrônicas, que eliminou as fraudes eleitorais no Brasil.

II.1.2. O admirável mundo novo

30. Inovações e avanços tecnológicos constroem esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da robótica (muitas das cirurgias sofisticadas já são feitas hoje por robôs, ainda que controlados por mãos humanas), da impressão 3D (com uma foto de um pé se faz um sapato sob medida), da computação Quântica, de carros autônomos e da internet das coisas. "Algoritmo" vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo.

II.1.3. Nova economia e novas tecnologias

31. Nessa nova economia, a principal fonte de riqueza é a propriedade intelectual, o conhecimento e a informação. As empresas mais valiosas do mundo já não são mais as que exploram petróleo – como a Shell e a Exxon – ou que fabricam carros – como a General Motors e a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Ford – ou grandes equipamentos, como a General Electric. Entre as empresas mais valiosas do mundo estão Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft e Nvidia. Empresas que vivem de tecnologia e de dados[12].

32. As novas tecnologias, surgidas com a revolução Digital, incluem a Inteligência Artificial, a robótica avançada, o *blockchain*, os criptoativos, o *streaming*, a computação nas nuvens etc.

33. Tudo isso trouxe novos paradigmas para as relações econômicas, de produção, de trabalho, de consumo e jurídicas, propiciando o que se tem denominado de *Economia Digital*. Nesse ambiente floresceram as grandes empresas de tecnologia (as *Big Techs*), bem como os empreendimentos voltados à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, como as *startups* e as *fintechs*.

34. A Economia Digital, propiciada pelos avanços tecnológicos referidos acima e pela rede mundial de computadores, tem por características a *virtualização da vida* (as interações pessoais já não necessitam de presença física), a *desterritorialização das relações econômicas* (as empresas já não estão situadas geograficamente onde fazem os desenvolvem seus negócios) e a *diversificação de bens e serviços*.

35. Surgem, assim, novos modelos de negócios, que incluem o comércio eletrônico (Amazon, Alibaba, Magalu), plataformas de vídeos (YouTube), streaming de filmes e séries (NetFlix, HBO, Amazon Prime), streaming de música (Spotify, Deezer, Apple Music), serviços de armazenamento em nuvem (Dropbox, Google Drive), serviços de pagamento (PayPal, PagSeguro), compartilhamento de bens e serviços (Uber, Airbnb), redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok), sites de notícias (UOL, Globo.com), entre muitos outros.

36. Evidentemente, essa nova economia traz inúmeros desafios

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

e preocupações jurídicas de naturezas diversas: constitucional, tributária, trabalhista, contratual, propriedade privada, penal, responsabilidade civil etc. Esse é o mundo que a presente decisão impactará.

II.2. O IMPACTO DA INTERNET, A ASCENSÃO E O PESO DAS MÍDIAS SOCIAIS

II.2.1. O impacto da internet

37. A internet revolucionou a comunicação interpessoal e social, ampliando o acesso ao conhecimento e criando uma esfera pública em que qualquer pessoa pode divulgar fatos e compartilhar ideias e opiniões. Essas inovações ampliaram o número de vozes no debate público, permitiram a construção de comunidades online, diversificaram as fontes de informação e tornaram o acesso a elas exponencialmente maior. No mundo, aproximadamente 5,35 bilhões de pessoas estão conectadas à internet[13]. No Brasil, há 187,9 milhões de usuários de internet, dos quais 144 milhões usam pelo menos uma rede social[14]. O mundo nunca esteve tão conectado.

38. Antes da internet, a participação no espaço do debate público dependia, primordialmente, da imprensa profissional[15], fundamentada na investigação dos fatos, nos padrões da técnica e da ética jornalística, no controle editorial e na responsabilidade civil relativa à qualidade e à veracidade de suas publicações. Paralelamente às suas qualidades, no entanto, tal formato de comunicação e consumo da informação possui limitações. O número de veículos de comunicação é restrito e nem sempre plural, empresas jornalísticas possuem seus próprios interesses e o acesso aos espaços de debate e alcance de público é pouco democrático, ficando sob o controle de poucas instituições e atores empresariais[16].

39. A internet, com a emergência de websites, blogs pessoais e, acima de tudo, das redes sociais, possibilitou a ampla disseminação e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

circulação de ideias, opiniões e informações não filtradas. A consequência negativa, entretanto, é que esta possibilidade também permitiu o alastramento de ignorância, mentiras e a prática de crimes de variadas naturezas.

II.2.2. A ascensão e o peso das mídias sociais

40. Um dos mais significativos desenvolvimentos da Revolução Digital é o surgimento das plataformas digitais que incluem redes de interação social e os aplicativos de mensagens. É impressionante a mudança de escala que produziram na comunicação social e interpessoal.

41. Jornais e revistas vendem alguns milhares de cópias. A *The Economist*, uma das revistas semanais mais vendidas do mundo, tem pouco menos de 1,5 milhão de assinantes mensais[17]. O *The New York Times*, jornal mais vendido do mundo, tem mais de 10 milhões de assinantes mensais[18]. O Facebook, por sua vez, tem cerca de 3 bilhões de contas pessoais. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuário ativos[19].

42. Não obstante, a Internet e as plataformas digitais, incluídos os aplicativos de mensageria privada, ao mesmo tempo em que democratizam o acesso à informação e ao espaço público, também trazem novos desafios. Destaco três principais consequências negativas.

43. Primeiro: *a circulação sem filtro de conteúdos criminosos e desinformativos.* A facilidade de publicação, sem a intermediação de critérios editorais e sem filtros, propiciou a disseminação de conteúdos criminosos. Na internet, abundam violência, ódio, desinformação, teorias conspiratórias, ataques à democracia e comportamentos artificiais. As plataformas não criaram esses fenômenos, mas sua estrutura amplifica o seu alcance. Modelos de negócio baseados em algoritmos que privilegiam o engajamento e o lucro impõem prejuízos que exigem respostas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

institucionais proporcionais ao potencial das ameaças.

44. Os danos produzidos são amplos e afetam pessoas, grupos, comunidades e toda a sociedade. Alguns exemplos ilustram esse cenário. Mais de 1,25 milhão de usuários do Telegram no Brasil estavam em grupos em que ocorria a venda e o compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil e outros crimes como imagens de nudez e sexo vazadas sem consentimento[20]. Somente em 2023, mais de 100 mil vídeos falsos com conteúdo erótico (*deep nudes*) circularam pelas mídias sociais. Em 99% dos casos, os vídeos tinham mulheres como alvo[21]. Em julho de 2024, uma pesquisa revelou que 21% dos 3 mil entrevistados em todas as regiões do país disseram já ter deixado de se vacinar ou de vacinar seus filhos após o contato com mensagens negativas contra imunizantes em mídias sociais[22]. Nos últimos dois anos, em 20% das eleições nacionais realizadas no mundo, ao menos um candidato recusou publicamente os resultados, em alguns casos conclamando a população a atos violentos, como ocorreu nos EUA, com a invasão do Capitólio[23], e no Brasil, com a depredação das sedes dos três Poderes[24]. Em 2022, 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da Safernet, o maior número desde 2017. Nas primeiras posições aparecem a xenofobia, a intolerância religiosa e a opressão às mulheres, respectivamente[25].

45. Segundo: *a tribalização da vida.* A personalização de experiências e o direcionamento customizado de notícias estimula a "bolhificação"[26], ou o que tenho chamado de "tribalização da vida". São câmaras de eco onde grupos falam apenas para si mesmos, afastando visões contrárias, em uma dinâmica que substitui o ideal da opinião pública informada, que pressupõe que as ideias e argumentos se submetam ao raciocínio e à oposição como método de prova[27] para estabelecer, em seu lugar, a tirania da própria opinião[28].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

46. Esse ambiente se torna um campo fértil para a radicalização progressiva dos discursos, a polarização social e a intolerância, favorecendo ainda a aceitação de discursos conspiracionistas e falsos[29]. Dados do MonitorA revelaram que apenas na primeira semana da campanha eleitoral de 2022 no Brasil, 97 mulheres candidatas receberam quase 4,5 mil ataques e/ou insultos em uma única rede social[30].

47. Terceiro: *a crise no modelo de negócios da imprensa tradicional.* A revolução digital desencadeou uma série de crises globais no modelo de negócios da imprensa profissional[31][32]. A publicidade personalizada, baseada na coleta massiva, organização e comercialização de grandes bases de dados pessoais e psicométricos gerou uma concentração de receitas publicitárias nas plataformas digitais, enquanto veículos tradicionais, como jornais e revistas, têm sofrido com o desfinanciamento e a consequente insustentabilidade. A perda de receitas tem forçado o enxugamento das redações e o fechamento de veículos de mídia ao redor do mundo[33][34].

48. O desaparecimento de revistas e jornais em todo o mundo não deve ser enxergado apenas como uma atividade empresarial que sofre com o impacto disruptivo da inovação tecnológica. Uma imprensa livre e robusta é um importante alicerce à democracia, pois é essencial ao debate de ideias e à formação de um espaço comum de fatos objetivos e compartilhados por todas as pessoas.

49. Não à toa, veículos e profissionais de imprensa têm sido constantemente atacados como parte de estratégias direcionadas à quebra da confiabilidade das fontes tradicionais de informação e conhecimento[35]. A Coalizão em Defesa do Jornalismo apontou que, durante o primeiro turno das eleições municipais de 2024, foram registrados mais de 44 mil ataques contra a imprensa[36].

50. Uma observação muito importante: apesar de as redes sociais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

terem se tornado a principal fonte de informação para as pessoas, elas não produzem conteúdo. Quem faz isso é a imprensa profissional. Portanto, faz-se necessário idealizar mecanismos para melhor gerar rendimento para quem produz as notícias. No atual cenário, todavia, uma parte substancial do investimento em publicidade migrou para as plataformas digitais – o que sufocou a imprensa com a falta de anunciantes.

51. Esses desafios exigem um lembrete fundamental sobre a evolução humana. A prosperidade geral trazida pelas novas tecnologias não é resultado de um processo automático e inafastável. Antes, ela depende de escolhas humanas nas esferas econômicas, sociais e políticas[37].

II.3. A REGULAÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

II.3.1. Necessidade da regulação

52. Nos últimos tempos, consolidaram-se alguns consensos: (i) desinformação, discursos de ódio, assassinato de reputações e teorias da conspiração que circulam na internet e pelas mídias sociais tornaram-se sérias ameaças à democracia e aos direitos fundamentais; (ii) as impropriamente denominadas "fake News" têm sido utilizadas como importante instrumento para o extremismo político, acirrando a polarização, fomentando a intolerância e, em última análise, gerando violência; e (iii) já ficou para trás o tempo em que se acreditava que a internet poderia e deveria ser "livre, aberta e não-regulada".

53. A internet precisa ser regulada em diferentes planos: (i) *por motivos econômicos*, para permitir a tributação, impedir a dominação de mercados e proteger direitos autorais, por exemplo; (ii) *para proteger o direito de privacidade*, evitando o uso impróprio e desautorizado de dados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

pessoais que são coletados de todos os usuários; e (iii) *para enfrentar os comportamentos coordenados inautênticos, bem como os conteúdos ilícitos e a desinformação deliberada e perigosa*[38].

54. Um debate que ganha relevância nessa agenda, por exemplo, é possibilidade de regulação que considera opções eficazes na redução de comportamentos inautênticos, frequentemente associados à criação de um ambiente favorável à proliferação de ilícitos, facilitada por recursos de automação. Os comportamentos inautênticos coordenados consistem na utilização de meios automatizados – *bots*, perfis falsos e agentes provocadores – para espalhar e amplificar narrativas falsas e fraudulentas.

55. Nesse momento, todo o mundo discute como encontrar o equilíbrio adequado entre a indispensável preservação da liberdade de expressão, de um lado, e a repressão do conteúdo ilegal nas redes sociais, de outro. Para tanto, é preciso ação dos governos, das empresas e da sociedade. Nessa nova forma de comunicação, a reeducação e a conscientização da sociedade para um consumo mais saudável do ecossistema informacional são essenciais. Em tempos passados, campanhas educativas para não jogar lixo na rua ou nas estradas eram comuns e ajudaram a formar uma base comum de conscientização. Nesse mesmo sentido, a educação midiática é necessária para que pessoas aprendam a não estimular o ódio e não repassar falsidades.

56. É nesse contexto que se enquadra a discussão sobre o regime de responsabilidade das plataformas digitais. Esse debate tem como premissa jurídica fundamental a importância da liberdade de expressão.

II.3.2. A importância da liberdade de expressão em uma sociedade democrática

57. O sistema constitucional brasileiro e diversos outros sistemas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

jurídicos no mundo atribuem a esse direito uma posição preferencial de que decorre a necessidade de proteger de maneira mais robusta a livre expressão[39].

58. A proteção da expressão decorre principalmente de três fundamentos[40]: (i) a busca da verdade possível; (ii) a dignidade humana e a autonomia individual; e (iii) a democracia. O primeiro fundamento parte da premissa de que a livre discussão e a contraposição de ideias são instrumentais para alcançar a verdade e desenvolver o conhecimento. O segundo fundamento assenta que a expressão de ideias, preferências e visões de mundo é essencial à autonomia, ao desenvolvimento da personalidade e à realização existencial dos indivíduos. O terceiro fundamento reconhece o livre fluxo de ideias como um pré-requisito para a realização da própria democracia, permitindo aos cidadãos definirem os rumos da coletividade, a partir de um amplo debate sobre todos os assuntos, incluindo o controle e a fiscalização do poder.

59. A regulação das plataformas digitais não pode comprometer esses valores. Pelo contrário, deve visar a sua proteção e fortalecimento. No entanto, na era digital, esses mesmos valores que historicamente justificaram a proteção reforçada da liberdade de expressão podem, paradoxalmente, fundamentar também a necessidade de sua regulação[41]. Como o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, registrou com propriedade: "A capacidade de promover desinformação em larga escala e minar fatos cientificamente estabelecidos é um risco existencial para a humanidade"[42].

60. Dois aspectos do modelo de negócio da internet são particularmente problemáticos. O primeiro é que, embora o acesso à maioria das plataformas e aplicativos seja gratuito, os usuários pagam pelo acesso com sua privacidade e seus dados[43]. Como Lawrence Lessig observou, assistimos televisão, mas a internet nos assiste[44]. Tudo o que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

fazemos online é monitorado e monetizado. Os dados são o novo ouro. A coleta massiva de dados pessoais para direcionamento de publicidade e conteúdos altamente personalizados, somada à proliferação de ataques, mensagens violentas e discursos de ódio e à prática de crimes diversos, criam um ambiente tóxico que limita a autodeterminação das pessoas e silencia vozes, especialmente dos alvos desses comportamentos ilícitos.

61. O segundo aspecto é que os algoritmos são programados para maximizar o tempo gasto online, o que muitas vezes leva à amplificação de conteúdo provocativo, radical e agressivo. O design algorítmico dessas plataformas privilegia o engajamento e a viralização, muitas vezes em prejuízo da qualidade informativa e da veracidade. Esse modo de funcionamento amplia a disseminação da desinformação e dos discursos violentos, além de reforçar vises cognitivos e favorecer a tribalização da vida. Ao invés de promover a busca da verdade (ainda que plural), as redes muitas vezes acabam por restringir o acesso a perspectivas diversificadas, enfraquecer a capacidade crítica e prejudicar a tomada de decisões informadas.

62. Adicionalmente, a democracia enfrenta riscos significativos. Se, por um lado, as plataformas digitais facilitam a mobilização e o acesso à informação, por outro, viabilizam a manipulação das narrativas, a influência indevida em eleições e a ascensão de correntes políticas extremistas e antissistema. Além disso, a concentração de poder em poucas empresas de tecnologia e a falta de transparência das suas decisões, inclusive sobre a calibragem dos algoritmos e práticas de moderação, geram preocupações sobre a *accountability* e a possibilidade de controle democrático dessas plataformas.

63. Em suma, ao visar o engajamento, os algoritmos sacrificam a busca pela verdade – com a ampla circulação de desinformação –, a democracia – com ataques às instituições e defesa de golpes e autoritarismo – e a dignidade humana – com ofensas, ameaças, racismo e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

outros. A busca por atenção e engajamento para obter receita nem sempre é compatível com os valores que sustentam a proteção da liberdade de expressão. Todos os princípios que fundamentam a posição preferencial da liberdade de expressão têm sido colocados em xeque no mundo digital, recomendando não apenas a reformulação do conceito e dos limites desse direito, mas uma própria reconceituação do escopo da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos de terceiros.

64. Não se trata de uma tentativa de limitar da liberdade de expressão. Pelo contrário. No mundo digital, a liberdade de expressão continua a ter uma proteção especial. Porém, é preciso criar salvaguardas para que a sua tutela não se dê em detrimento dos próprios fundamentos que justificam sua proteção. Assim, o que se busca é assegurar, por meio de garantias mínimas, que o direito de veicular ideias, opiniões e informações se conjugue com o direito a recebê-las em um espaço livre, justo, tolerante e seguro para a sociedade e para toda e cada pessoa.

II.3.3. Os novos desafios associados às plataformas digitais

65. O modelo de isenção de responsabilidade e de autorregulação das plataformas, dominante desde o surgimento das primeiras redes sociais até meados da década passada, se demonstrou insuficiente para proteção de direitos individuais e coletivos básicos.

66. Graves violações de direitos, crises estruturais e episódios estarrecedores envolvendo as plataformas digitais são cada vezes mais comuns. No início de 2024, na cidade de Suzano/SP, um homem de 22 anos foi agredido até a morte após correr na internet a notícia falsa de que ele tinha o hábito de matar cachorros[45]. Em 2014, no Guarujá/SP, uma mulher também foi linchada por uma desinformação de que sequestraria crianças para rituais[46]. Episódios muito semelhantes de linchamentos ocorreram em diversas partes do mundo, como na Índia[47] e no México, relacionados a boatos sobre sequestros de crianças[48].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

67. Aliás, as crianças e adolescentes estão especialmente em risco no ambiente digital. Recentemente, a BBC denunciou que usuários verificados do X, ou seja, usuários que recebem uma chancela de autenticidade e confiabilidade pela plataforma, espalhavam imagens e links de abuso infantil de forma livre por mais de seis meses, sem que a plataforma removesse os conteúdos[49]. Jogos e desafios virais nas redes sociais têm incentivado a automutilação, o suicídio e outras ações com risco à vida de jovens, além de danos elevados à saúde mental[50].

68. Atos de violência, terrorismo e massacres são incitados e estimulados com o uso das redes sociais. Em Mianmar, estima-se um genocídio de milhares de pessoas da minoria religiosa *ruaingas*, entre 2016 e 2021[51]. Nas redes, imagens falsas foram usadas para aprofundar o preconceito. O próprio Facebook admitiu que falhou em prevenir o incitamento à violência e o discurso de ódio contra essa população[52]. Na Nova Zelândia, atentado a mesquitas que resultou em dezenas de mortes foi transmitido ao vivo nas redes sociais pelo atirador[53]. Também é o caso das atividades de recrutamento de diversos movimentos terroristas[54], que são divulgadas em fóruns de discussão online e redes sociais[55].

69. Em situações de calamidade pública e emergência, como as causadas por desastres, eventos climáticos extremos ou de riscos à saúde pública em situações epidemiológicas, a desinformação massiva nas redes tem dificultado enormemente a resposta estatal. Tanto no enfrentamento à Covid-19, como mais recentemente nas enchentes em Valencia (Espanha)[56], e no Rio Grande do Sul pessoas foram induzidas a tomar decisões prejudiciais e as narrativas disseminadas dificultaram a assistência e a proteção governamental[57]. Há efeitos dramáticos. Por exemplo, após uma onda de informações falsas sobre a vacinação, a cobertura vacinal no Brasil caiu de 95%, em 2015, para 43%, em 2022, com o retorno de doenças graves, antes consideradas erradicadas, como a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

poliomielite e o sarampo, o que representa ameaça à saúde das crianças[58].

70. E não nos esqueçamos de episódios de ataque contra a democracia e processos eleitorais, como a invasão do Capitólio, que levou a sete mortes no Estado Unidos, assim como os atos de destruição ocorridos no fatídico 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

71. É indevido atribuir às companhias tecnológicas responsabilidade integral pelos males do mundo. Mas é preciso reconhecer que os intermediários da era digital moldam a esfera pública e amplificam riscos sociais diversos, impactando a fruição de direitos fundamentais, a legitimidade de instâncias de produção do conhecimento e a higidez de instituições estatais e da democracia. E isso tudo sem cumprir com requisitos mínimos de transparência[59]. Provedores de aplicações de internet não são suficientemente transparentes quanto: ao desenvolvimento de seus algoritmos e ao modo como decisões sobre a governança de suas plataformas são tomadas; à forma de operação de algoritmos de curadoria e de recomendação de conteúdos; à extensão e mecanismos de coleta, uso e compartilhamento de dados pessoais; à publicidade e à monetização de conteúdos; às políticas de moderação de conteúdo e o seu funcionamento prático; e à atuação de enfrentamento à comportamentos inautênticos e atores maliciosos[60][61].

72. Esse contexto obriga a que democracias reavaliem os modelos de responsabilização dos intermediários, buscando arranjos capazes de lidar com um conjunto renovado de riscos sistêmicos. Esse debate desafia a construção de regras jurídicas estáveis, capazes de gerenciar os dilemas de uma esfera digital insegura e pouco transparente.

73. No direito comparado, o principal instrumento legal voltado a essa questão é o *Digital Services Act* (DSA). O regulamento europeu estabelece diretrizes para o funcionamento de intermediários,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

como plataformas de redes sociais e mecanismos de buscas. A abordagem mira a responsabilização desses agentes a partir de um sistema de *notificação e ação* para conteúdos ilícitos, que impõe às plataformas a análise de denúncias encaminhadas por notificações extrajudiciais. Além disso, também foram estabelecidas obrigações de devida diligência sobre riscos sistêmicos. Uma série de obrigações robustas de transparência e análises de impactos de riscos buscam oferecer ao regulador a possibilidade de avaliar se há ou não uma negligência reiterada quanto aos cuidados necessários à prestação do serviço, considerando o contexto geral e estrutural (e não apenas o tratamento pontual conferido a conteúdos individualizados).

74. Outra legislação que merece atenção é o *Online Safety Act*, do Reino Unido que estabelece deveres de cuidado (*duty of care*). Nele, são definidos parâmetros para a tomada de medidas consideradas razoáveis para a segurança dos usuários contra possíveis danos. Como o DSA, o *Online Safety Act* também busca novas camadas de responsabilização a partir de uma lógica sistêmica do serviço, embora mais centrado em discussões sobre conteúdos.

75. Na mesma linha, há no mundo democrático diversos outros exemplos de países que aprovaram ou estão colocando em discussão atos normativos sobre o tema. Entre eles, a Alemanha (*Network Enforcement Act – NetzDG*, 2017), a Austrália (*Australia Online Safety Act*, 2021, *Communications Legislation Amendment Combatting Misinformation and Disinformation*, 2023), o Canadá (*Online News Act, 2023*), a França (*Proposition de Loi Relative à la Lutte Contre la Manipulation de l'Information*, 2018), o Japão (*Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms*, 2020), a África do Sul (*Cybercrimes and Cybersecurity Bill*, 2016) e Portugal (Decreto-lei nº 7/2004). Por fim, também merece atenção o esforço da ONU na criação dos princípios globais para a integridade da informação[62].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

76. Essas legislações constituem exemplos atuais de revisão de rumos, com novos modelos regulatórios, visando ao fortalecimento do regime democrático e à garantia dos direitos fundamentais nas redes[63]. O que todos os esforços regulatórios possuem em comum é o entendimento de que as soluções para a mitigação dos problemas e dos desafios apresentados nesse voto passam necessariamente pela compreensão sistêmica e estrutural da atuação das plataformas digitais, transbordando a simples repressão da ilegalidade conteúdo a conteúdo e a discussão sobre responsabilização civil. As soluções, em minha compreensão, reivindicam visões realistas e balanceadas, que busquem um equilíbrio entre a proteção da expressão, a preservação da eficácia dos direitos fundamentais e a defesa do núcleo democrático.

PARTE III

O MARCO CIVIL DA INTERNET E SUA INSUFICIÊNCIA NA QUADRA ATUAL

III.1. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE EMBASARAM O ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET

77. O regime geral de responsabilização de provedores de aplicações de internet estabelecido pelo artigo 19[64] do Marco Civil da Internet é o de responsabilidade subjetiva após descumprimento de notificação judicial de remoção de conteúdo. Por esse sistema, os provedores de aplicações de internet, como regra, não podem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdos de seus usuários, exceto quando descumpram ordens judiciais específicas e tecnicamente viáveis (*judicial notice and takedown*).

78. O próprio Marco Civil excepciona o regime geral no caso de exposição não consentida de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado (a chamada pornografia de vingança), impondo às plataformas responsabilidade de acordo com um sistema de notificação extrajudicial e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

retirada, nos termos do artigo 21[65]. Esse sistema admite a responsabilidade por conteúdos de terceiros quando presentes dois elementos: a notificação da plataforma responsável seguida da não adoção de providências em tempo razoável (*notice and takedown*). Há, ainda, a situação de infrações a direitos autorais, para a qual o Marco Civil definiu que a sujeição ao sistema de notificação judicial e retirada dependeria de previsão legal específica, conforme o § 2º do art. 19 c/c art. 31[66], mantendo-as também no regime de notificação extrajudicial e retirada.

79. O debate que antecedeu o Marco Civil da Internet contrapôs dois modelos de responsabilidade de intermediários: o modelo de notificação judicial e retirada, que saiu vencedor e foi consagrado no artigo 19 como regra geral; e o modelo de notificação extrajudicial e retirada, preterido e definido apenas para hipóteses excepcionais. Ambos os modelos se opõem a uma terceira via, fundada na responsabilidade objetiva. No direito comparado, não há notícia de sistema jurídico que imponha esse tipo de responsabilidade a provedores. Isso decorre do consenso de que não se deve impor às plataformas o controle prévio de tudo o que é gerado por terceiros, nem as sujeitar a uma obrigação geral de vigilância[67].

80. É certo, porém, que o modelo de responsabilidade do art. 19 foi concebido em um contexto muito diverso do atual. Àquela altura, predominava uma visão otimista da internet como espaço de liberdade e neutralidade. Ademais, não havia conhecimento suficiente sobre a magnitude dos danos produzidos pelo modo de funcionamento dessa nova esfera pública digital.

81. O modelo aprovado superou a alternativa da notificação e retirada em função de algumas premissas: (i) as plataformas digitais seriam simples intermediários, sem ingerência sobre os conteúdos publicados pelos usuários e sua difusão; (ii) os provedores não teriam

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

expertise e aptidão para decidir o que é ou não ilícito; (iii) ante o provável excesso de notificações de usuários descontentes, a exigência de decisão judicial minimizaria o risco de censura privada (ou colateral) e de plataformas excluírem mais conteúdos do que o necessário (*overblocking*) pelo receio de sanções.

82. Ainda que entendidos como razoáveis à época, esses pressupostos perderam densidade após uma década de profundas transformações sociais e tecnológicas.

83. **Em primeiro lugar, ocorreram alterações significativas no modelo de negócio das plataformas digitais, não sendo mais possível classificá-las como intermediários neutros**. São os seus algoritmos que definem quais conteúdos e perfis serão visualizados e terão sua circulação potencializada, em detrimento de outros. Essas trações algorítmicas são calibradas, a partir do monitoramento dos dados de seus usuários, para favorecer conteúdos com maior potencial de engajamento e viralização. A atividade online dos usuários é monetizada e as plataformas ainda comercializam serviços publicitários e de impulsionamento. *Nada nesse modo de funcionamento é inevitável, intrínseco ou imutável*: são escolhas de agentes econômicos, orientadas fundamentalmente pelo lucro. Não há nada de errado, em uma sociedade capitalista, em ter lucro como motivação. Mas é precisamente para impedir que ela conflite com o interesse público, dar os incentivos corretos e impedir abusos que existe a regulação.

84. **Em segundo lugar, definir o que é ou não é próprio, por meio da moderação de conteúdos, tornou-se uma atividade corriqueira das plataformas**. Todos os provedores de aplicações de internet definem suas políticas e termos de uso e – com menor ou maior vigor – identificam e adotam medidas contra conteúdos ou comportamentos que violam tais políticas. Aliás, avaliações sobre a adequação legal fazem parte do cotidiano dos indivíduos e das organizações, de modo que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

refletir sobre a licitude de algo deve ser normalizado como uma exigência natural a quem habita um Estado de Direito. A premissa contestada se torna ainda mais frágil quando nos deparamos com ilicitudes evidentes, ou seja, com alto grau de objetividade e que dispensam ponderações jurídicas complexas.

85. **Em terceiro lugar, quanto a possível excesso de notificações infundadas, é plenamente possível estabelecer parâmetros mínimos para aferir a validade e a legitimidade de uma notificação**. Além disso, os riscos de censura, insegurança e remoções excessivas (*overblocking*) podem ser mitigados com uma definição clara dos contextos de aplicação de um modelo de notificação extrajudicial.

86. Por fim, e mais importante, a ideia de que a reserva ao Poder Judiciário da avaliação da presença de ilicitude evitaria abusos contra a liberdade de expressão não se confirmou. **Em virtude do volume de dados e informações em circulação na internet, a exigência de decisões judiciais para a responsabilização tem acarretado, como efeito colateral indesejado, a contaminação do universo digital com atividades criminosas e nocivas, das quais emergem riscos sociais graves e sobre os quais o Judiciário pode ser incapaz de atuar a tempo**. Em minha leitura, trata-se do típico caso em que a pretensão de evitar um panorama impróprio suscita, contraditoriamente, um horizonte ainda mais indesejável.

87. Assim, considero que, à luz dos parâmetros definidos pela Constituição de 1988, é preciso encontrar uma resposta equilibrada sobre o dilema acerca da responsabilidade das plataformas. Essa solução deve ser capaz de reduzir os prejuízos causados por conteúdos manifestamente ilegais e danosos sem restringir desproporcionalmente a liberdade de expressão nem impor obrigações irrazoáveis.

88. Para alcançar esse equilíbrio, o modelo de responsabilidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

de intermediários deve considerar **três premissas adicionais, mais atuais e realistas**.

89. Se não é mais possível afirmar que as plataformas digitais são intermediários neutros em relação aos conteúdos publicados, tampouco deve-se atribuir a elas um tipo de controle editorial absoluto sobre os conteúdos postados. Ao lidar com uma quantidade potencialmente infinita de conteúdos, torna-se inviável uma análise individual e humana de tudo que circula. **A primeira premissa é de que o acompanhamento de bilhões e até trilhões de conteúdos somente pode ser feito por meio da calibragem de algoritmos que operam com base em probabilidade e, por isso, estão intrinsecamente sujeitos a erro**[68]. Disso resulta que, embora a detecção automatizada de conteúdos ilícitos seja viável, as plataformas possuem limitações técnicas, como: a dificuldade de levar em conta considerações contextuais que influenciam a legitimidade do discurso, a dificuldade de abarcar a diversidade de culturas, idiomas e sistemas jurídicos, além da baixa capacidade para a compreensão de expressões semanticamente dúbias ou baseadas em figuras de linguagem, sarcasmo ou ironia. Responsabilizar as plataformas por erros ocasionais nesses sistemas criaria incentivos errados. Por isso é que se deve impor às plataformas uma responsabilidade civil sempre subjetiva – e não objetiva -, e estabelecer *deveres de cuidado*, em que a responsabilização se dá como punição por falhas sistêmicas, e não por erros pontuais.

90. Se não é mais possível afirmar que os provedores não têm expertise e aptidão para decidir o que é ou não ilícito, tampouco se deve pressupor que, em todo caso, as plataformas digitais estarão mais bem posicionadas para tomar esse tipo de decisão. **A segunda premissa, e a mais fundamental, é que definir os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão é extremamente complexo**[69]**.** Há, sem dúvida, situações evidentes tanto de licitude como de ilicitude. Contudo, inúmeros casos situam-se em uma zona cinzenta, na qual pessoas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

razoáveis podem discordar legitimamente sobre se o discurso ultrapassou ou não os limites da liberdade de expressão. Portanto, ao analisar a responsabilidade civil de plataformas por não agirem diante de determinado conteúdo, o Poder Judiciário deve avaliar não qual é a melhor interpretação para o caso, mas se a interpretação adotada foi razoável – inclusive considerando as limitações técnicas e as nuances existentes.

91. Se não é mais possível afirmar que o risco do excesso de remoções é maior do que os danos produzidos pela atuação insuficiente de contenção de conteúdos ilícitos no ambiente digital, tampouco se deve conferir a usuários, a autoridades públicas ou ao governo um poder desproporcional na definição do que deve ou não estar na internet. **A terceira premissa é de que, no Brasil, persiste uma cultura censória, em que pessoas – em especial, agentes públicos e políticos – têm pouca tolerância à crítica legítima**[70]**.** Essa cultura vem de longe e não deve ser estimulada. De D. João VI ao regime militar, passado pelo Estado Novo de Vargas, a limitação à liberdade de expressão marcou indelevelmente a nossa história. Embora isso não deva inibir o enfrentamento de novas realidades, é preciso ter cuidado para não se exacerbar o ímpeto indevidamente restritivo, conferindo poder excessivo a usuário, às próprias plataformas ou ao governo. **Por isso mesmo, em todas as situações em que não haja certeza positiva da ilegalidade, em que exista dúvida razoável acerca da legitimidade ou não do conteúdo, deve caber mesmo ao Poder Judiciário dirimir a controvérsia**.

92. A definição de um regime de responsabilização mais rigoroso das plataformas digitais requer a fixação de critérios objetivos. Em geral, esse regime deve ser reservado a hipóteses de conteúdos ilícitos que configurem crimes e/ou conteúdos nocivos com grande potencial de dano nos quais não é razoável exigir o recurso à via judicial. Além disso, a atuação proativa não pode implicar uma responsabilidade pontual, a gerar sanções em toda hipótese de descumprimento. Obrigações de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

caráter genérico só podem ser consideradas violadas sob uma perspectiva também generalista. É dizer, em cenários de descumprimento recorrente e generalizado, na forma de falhas reiteradas.

III.2. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. VEDAÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. APELO AO LEGISLADOR.

93. O modelo de responsabilização estabelecido pelo Marco Civil da Internet foi uma opção constitucional e legítima à época de sua edição. Seu objetivo proclamado foi o de garantir uma proteção reforçada à liberdade de expressão, evitando conceder às plataformas incentivos indevidos para estabelecer um sistema de monitoramento geral da rede e para suprimir o acesso a todo tipo de conteúdo apontado por seus usuários como infringente. Àquela altura, esse regime era recomendado por sistemas internacionais de proteção de direitos humanos[71] e por diversas entidades da sociedade civil mundo afora[72].

94. Contudo, desde a sua aprovação, em 2014, as premissas fáticas e jurídicas que embasaram o regime geral do art. 19 modificaram-se fundamentalmente. Como visto, há um robusto consenso sobre os elevados riscos sociais e democráticos que são potencializados pela arquitetura e pelo modo de funcionamento das plataformas digitais. Alguns dos mais relevantes direitos fundamentais encontram-se sob constante ameaça no ambiente digital como resultado do extremismo online, da propagação de ameaças à integridade física e mental de crianças e adolescentes, da violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra grupos vulnerabilizados, da disseminação de desinformação e das ameaças aos processos eleitorais e o Estado Democrático de Direito.

95. As reiteradas violações a direitos fundamentais e os riscos sociais e democráticos que permanecem sem resposta adequada expõem a insuficiência do regime do art. 19 da Lei nº 12.965/2014. O Estado viola a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Constituição não apenas quando pratica excessos, mas também quando deixa de agir ou quando não atua de modo suficiente, adequado e satisfatório para proteger bens jurídicos relevantes. Extrai-se, nesse caso, uma dimensão positiva do princípio da proporcionalidade, referente à *vedação à proteção estatal deficiente* de direitos e princípios constitucionalmente tutelados. Tal vertente da proporcionalidade, desenvolvida inicialmente no direito constitucional alemão, tem sido aplicada pela jurisprudência deste Tribunal em inúmeros casos para afastar normas que impliquem uma tutela insuficiente de preceitos da Constituição[73].

96. Portanto, o regime de responsabilidade civil estabelecido pelo art. 19 da Lei nº 12.965/2014 viola o princípio da proporcionalidade como vedação à proteção insuficiente. Como se viu, o desenho normativo teve a intenção de salvaguardar a liberdade de expressão, minimizando riscos de censura privada e evitando que empresas digitais atuassem como árbitros do discurso público, sob a premissa de que as plataformas seriam meras intermediárias. Essa lógica, porém, revelou-se insuficiente e ultrapassada frente aos novos modelos de negócio das plataformas e às violações sistemáticas de direitos fundamentais produzidas e amplificadas no ambiente digital.

97. A inconstitucionalidade nesse caso decorre de uma omissão legislativa parcial. Trata-se da realização incompleta de um dever constitucional de legislar para garantir a plena vigência das normas constitucionais também no ecossistema digital, que decorre de processo de modificação das premissas fáticas e jurídicas que embasaram o artigo 19 do MCI. Há, assim, uma inconstitucionalidade superveniente. Em outras palavras, a não atualização do marco regulatório frente ao progressivo esvaziamento do art. 19 como ferramenta de garantia jurídica representa um descumprimento dos deveres de proteção dos direitos fundamentais e coloca o Estado em situação de omissão parcial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

98. A constatação dessa omissão parcial, porém, não torna o dispositivo integralmente inconstitucional. O reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão tem o sentido de afastar os "perigos de uma constituição não cumprida"[74]. Diante de uma ação estatal insuficiente, incumbe ao Poder Judiciário atuar, pontualmente, sobre os problemas não resolvidos, abstendo-se de controlar a dimensão já coberta pela ação legislativa[75].

99. O art. 19 do Marco Civil da Internet possui um objetivo legítimo e ainda desempenha papel relevante na tutela da liberdade de expressão, especialmente em situações em que a intervenção judicial é necessária para evitar o risco de censura indevida, como nos casos envolvendo a proteção da honra e situações de dúvida razoável sobre a licitude do conteúdo. Ademais, o art. 19 do MCI deve continuar a valer como regra geral para provedores de aplicações de internet neutros ou com baixa interferência sobre a circulação de conteúdos de terceiros, que não são abrangidos pela decisão, como provedores de e-mail, reuniões fechadas e enciclopédias colaborativas. O dispositivo não pode, assim, ser simplesmente extirpado do ordenamento jurídico.

100. Reconhecida, portanto, a omissão inconstitucional parcial, apela-se ao Congresso Nacional para que, no prazo de 18 meses, estabeleça regulação adequada dos provedores de aplicações de internet, capaz de garantir um ambiente digital seguro e transparente, em linha com os parâmetros mínimos e as diretrizes constitucionais assinaladas neste julgamento, em especial a necessidade de proteção da vida, da integridade e da dignidade das pessoas, da saúde e segurança públicas e da estabilidade democrática. Em paralelo, também se impõe ao Poder Executivo que atue para a regulamentação dos aspectos da decisão inseridos no âmbito de sua competência, como a criação de entidade regulatória autônoma.

101. Essa solução de diálogo institucional entre o Poder Judiciário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

e o Poder Legislativo privilegia a competência legislativa do Congresso Nacional, sem descuidar da força normativa do texto constitucional. Em especial, a legislação deve complementar e atualizar o regime de responsabilização dos provedores de aplicações de internet a partir da moldura estabelecida nesta decisão, além de definir regras adicionais que componham um arcabouço robusto de regulação das plataformas capaz de abarcar os desafios aqui demonstrados.

102. Em hipóteses dessa natureza, em que a omissão inconstitucional impede ou dificulta o exercício de direitos materialmente fundamentais, o STF tem autorizado a edição de sentenças de caráter aditivo, com o objetivo de suprir transitoriamente o estado de omissão legislativa. Enquanto não sobrevier legislação, a partir da interpretação conforme à Constituição da legislação vigente, a responsabilização de provedores por conteúdos de terceiros deve se sujeitar ao regime definido nesta decisão.

103. Esse regime, em seus aspectos fundamentais, constitui, ainda, a moldura constitucional, a estabelecer limites à futura ação legislativa. Isto é, o espaço de liberdade do legislador ordinário na elaboração de nova regulação de plataformas digitais é balizado pelas premissas fundamentais desta decisão. A atuação superveniente do Congresso Nacional para a superação do estado de omissão constitucional há de seguir uma orientação compatível com as finalidades protetivas assinaladas nesta decisão, assegurando um marco de responsabilização avançado e realmente capaz de afastar os riscos demarcados e o cenário de proteção deficiente dos direitos constitucionais violados no ambiente digital. Medidas contrárias ou arranjos meramente retóricos, logicamente, serão inconstitucionais por não solucionarem o painel de negligência normativa.

III.3. SOLUÇÃO PROPOSTA E FUNDAMENTAÇÃO DA DIVERGÊNCIA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

104. Diante da inconstitucionalidade parcial identificada, entendo que é necessário conferir interpretação conforme à Constituição à expressão "ressalvadas as disposições legais em contrário" contida no art. 19 para ampliar o escopo das exceções previstas no Marco Civil da Internet, de modo a compatibilizar o regime jurídico de responsabilidade civil das plataformas às exigências constitucionais.

105. A solução proposta diferencia dois tipos de responsabilidade das plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdos de terceiros: (1) a responsabilidade civil relacionada a danos produzidos por conteúdos específicos; e (2) uma responsabilidade relativa a falhas no dever de cuidado. Conforme antecipei no início deste voto, o enquadramento que apresento difere substancialmente da tese proposta pelo Ministro Dias Toffoli, razão pela qual também fundamentarei neste item os pontos fundamentais da divergência.

III.3.1. Responsabilidade civil das plataformas por conteúdos específicos

106. Quanto à responsabilidade por conteúdos específicos, os provedores de aplicações devem se sujeitar a um modelo *tripartite* de responsabilidade civil à luz da necessidade de sopesar adequadamente os direitos fundamentais em jogo. Em síntese, estabelece-se: (i) o regime de notificação extrajudicial e retirada do art. 21 do MCI para crimes (exceto crimes contra a honra) e atos ilícitos em geral; (ii) o regime de ordem judicial e retirada do art. 19 do MCI para crimes contra a honra, além dos casos de dúvida razoável sobre a ilicitude do conteúdo e, ainda, para provedores neutros que estejam excluídos do escopo desta decisão; e (iii) o regime de presunção de conhecimento para anúncios e impulsionamento, conforme descrito a seguir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Remoção mediante notificação extrajudicial para crimes em geral (art. 21 do MCI)

107. O primeiro componente desse modelo tripartite é o regime do art. 21 do Marco Civil da Internet. O regime de notificação extrajudicial e retirada deve ser compreendido como a regra geral para a notificação de crimes (incluídos casos de incitação), com exceção dos crimes contra a honra. Não há fundamento constitucional para um regime que incentiva que as plataformas permaneçam inertes após tomarem conhecimento de *claras* violações da lei penal. Aplica-se a regra também nos casos de contas denunciadas como inautênticas. A plataforma deverá atuar diligentemente quando receba notificação que aponte a criação de perfil falso em nome de outra pessoa (falsa identidade, art. 307 do Código Penal), hipótese discutida no caso concreto. Em caso de omissão ou resposta insuficiente, as plataformas devem ser passíveis de responsabilização civil. Após deliberação majoritária da Corte, também se inclui no regime do art. 21 do MCI as hipóteses de patentes atos ilícitos.

108. Quanto à extensão do regime do art. 21 do MCI, anoto que, em hipóteses extremamente graves, conteúdos relativos a fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial para causar danos graves à integridade do processo eleitoral, à saúde pública, à segurança coletiva ou à incolumidade das pessoas, que estejam relacionados a tipos penais previstos no ordenamento jurídico, como os arts. 296, 324, caput e §1º, e 325 do Código Eleitoral, assim como o art. 10, VII, da Lei nº 6.437/1977, também devem ser incluídos nesta mesma sistemática. A inclusão de situações graves de desinformação se justifica especialmente quando a divulgação de fatos notoriamente falsos puder gerar, em contextos de perigo, o risco da ocorrência de fatos criminosos (arts. 13, do Código Penal). É o caso, por exemplo, de linchamentos provocados por conteúdos desinformativos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

109. Também cumpre esclarecer que o sistema de notificação extrajudicial e retirada não impõe *automaticamente* às plataformas o dever de indisponibilizar o conteúdo notificado. Por meio de sistema de notificação disponibilizado pela plataforma, deve o usuário interessado enviar informações suficientes para as plataformas, de modo a permitir a análise da ilegalidade do conteúdo. Após o recebimento de notificação válida, o provedor de aplicação tem a obrigação de realizar análise diligente da situação e, se entender que se enquadra no crime ou ilícito alegado, deve promover a indisponibilização dos conteúdos. Diante dos elementos e após a devida avaliação, pode o provedor discordar da solicitação, devendo justificar a tomada de decisão.

Remoção somente por ordem judicial para crimes contra a honra (art. 19 do MCI)

110. O segundo componente do modelo tripartite proposto é o regime do art. 19 do Marco Civil da Internet. Sob o regime de ordem judicial e retirada devem permanecer os casos relacionados a crimes contra a honra, além das situações em que haja dúvida razoável sobre a licitude do conteúdo. Os provedores neutros, que não estão sujeitos à decisão, também devem continuar submetidos à sistemática de remoção mediante ordem judicial.

111. Ainda que de forma residual, o art. 19 do MCI fornece proteção relevante a discursos legítimos contra investidas autoritárias ou desproporcionais. Em respeito ao próprio fundamento do art. 19 de proteção reforçada da liberdade de expressão, crimes contra a honra devem permanecer no regime de notificação judicial e retirada. É que conteúdos envolvendo a honra (ainda quando se alegue que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação)[76] são aqueles que normalmente veiculam críticas a governos, agentes públicos e pessoas em geral, bem como denúncias de crimes, abusos e mau comportamento. Desse modo, a supervisão judicial é necessária para evitar a censura e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

tentativas de silenciar pessoas ou ocultar fatos censuráveis, ímprobos, ou criminosos ainda que pendentes de apuração.

112. Este é o ponto central da minha divergência. Considero que o acolhimento da inconstitucionalidade total do art. 19 do Marco Civil traria repercussões sociais negativas de grande magnitude. O dispositivo ainda é fundamental para hipóteses em que necessária a proteção robusta da liberdade de expressão nas redes sociais. É, assim, importante examinar problemas potencialmente causados pela eventual adoção de um regime de irrestrito de notificação privada e retirada.

113. *A declaração de inconstitucionalidade total do art. 19 do MCI seria, ela própria, desproporcional*. Se a inconstitucionalidade do art. 19 parte da constatação da inaceitabilidade do sacrifício excessivo de direitos fundamentais em nome da absolutização da liberdade de expressão, por imperativo de coerência também não se pode admitir o movimento inverso. A absolutização de outros direitos fundamentais não pode conduzir ao cerceamento desmedido dos direitos expressivos. Caso o regime de notificação privada e retirada fosse aplicado de maneira irrestrita para a proteção dos direitos da personalidade, o efeito colateral seria a restrição irrazoável das condições para a manifestação da fala. À luz da proporcionalidade, uma resposta equilibrada implica reduzir os prejuízos causados por conteúdos manifestamente ilegais e intensificar o regime de responsabilização, sem limitar desproporcionalmente a liberdade de expressão.

114. Ademais, há o *risco de enfraquecimento do controle social*, uma vez que a fórmula da inconstitucionalidade total conferiria a corporações, órgãos e autoridades públicas uma ferramenta eficaz para abafar críticas e limitar o debate público. Não há exagero em supor que isso poderia impulsionar a criação de "gabinetes do silenciamento", valendo-se de denúncias massivas e coordenadas para suprimir manifestações incômodas. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH),

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

confirmando essa trilha, entendeu, em mais de uma oportunidade, que as plataformas intermediárias não estão obrigadas a remover conteúdos que materializam simples opiniões ou juízos de valor, incluindo ataques reputacionais que, embora ofensivos, não contenham uma gravidade expressiva[77].

115. A extirpação do art. 19 do MCI ocasionaria, ainda, *insegurança jurídica* e uma inadmissível *inversão do ônus para o exercício da expressão*, tratando-o já não como uma liberdade preferencialmente protegida, mas como uma garantia fragilizada. Se é demasiado custoso ao usuário ter que entrar na justiça para ver garantido seu direito contra abusos das plataformas, é igualmente desproporcional que se transfira ao usuário o custo de entrar na justiça para reaver a publicação de manifestações patentemente legítimas, em situações protegidas especialmente pela liberdade de expressão e que não caracterizem crimes ou ilícitos de maneira geral.

116. A vedação à proteção insuficiente, que ampara a inconstitucionalidade parcial, não autoriza a imposição de deveres vagos e desproporcionais, que implicariam a criação de situação de insegurança irrazoável. A liberdade de expressão não pode ser reduzida, por exemplo, diante de críticas irrisórias, inexpressivas ou meramente irônicas, assim como em face de piadas ou opiniões ácidas baseadas em premissas corretas.

117. Também recomenda a preservação parcial do art. 19 a necessidade de proteger um campo para *denúncias de cometimento de crimes, especialmente aqueles que envolvem contexto, narrativa e contraditório*, como ocorre nas alegações de corrupção ou de assédio. A título ilustrativo, nas hipóteses de assédio, moral ou sexual, o simples relato da vítima pode gerar, de imediato, forte repercussão social e dano reputacional, mas a caracterização da conduta como crime não é passível de aferição automática. Caso o regime de notificação extrajudicial e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

retirada se aplicasse de maneira irrestrita a esse tipo de manifestação, seria alto o risco de silenciamento de denúncias legítimas, obstando que a sociedade tomasse conhecimento de práticas reprováveis que, muitas vezes, só se revelam pela coragem da fala de quem sofreu o abuso. Isso resultaria na invisibilização das vítimas e no reforço da cultura do silêncio. A exigência de ordem judicial nesses casos funciona como freio protetivo, permitindo que o Judiciário, com imparcialidade e à luz das provas, avalie se o conteúdo deve ou não ser removido.

118. Em várias situações, portanto, o filtro jurisdicional é indispensável para proteger denúncias exercidas de boa-fé e no interesse público, ainda que capazes de afetar a honra do acusado. A reserva de jurisdição, em hipóteses de supostos crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação), impede que as plataformas, por medo de responsabilização, adotem política de remoção indiscriminada. Portanto, em casos de possíveis crimes contra a honra, como denúncias da prática de crimes (*e.g.*, corrupção e assédio), a permanência da disciplina do art. 19 é condição para assegurar o equilíbrio entre a proteção da honra do acusado e os direitos das vítimas e da coletividade, preservando a integridade do espaço democrático de expressão e de denúncia social.

119. Após deliberação majoritária da Corte, ressaltou-se, neste ponto, que, uma vez reconhecida a prática de crime contra a honra pelo Poder Judiciário, deve bastar a notificação privada para a remoção pela plataforma. Fixou-se que, em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de simples notificação extrajudicial.

120. É que, nesses casos, a decisão judicial anterior já firmou o juízo de ilicitude, de modo que a exigência de novas ordens judiciais configuraria ônus desnecessário e incompatível com a efetividade da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

tutela jurisdicional. Diante de notificação privada instruída com a decisão judicial, as plataformas têm condições de promover a indisponibilização do conteúdo ou de suas replicações conforme o regime do art. 21 do MCI. Tal solução harmoniza-se com o dever de proteção de direitos fundamentais e evita a perpetuação de ofensas já declaradas ilícitas pelo Judiciário, sem comprometer a liberdade de expressão, pois o limite da fala já foi validamente fixado judicialmente.

121. Além da hipótese de alegados crimes contra a honra, é preciso também preservar o art. 19 do MCI para os casos de dúvida razoável sobre o caráter criminoso ou ilícito de conteúdos. Os provedores também não devem ser responsabilizados quando a verificação da ilicitude depender de uma avaliação contextual complexa não factível no âmbito da prestação do serviço. Nos casos em que a definição da ilegalidade dependa da análise profunda do contexto e da intenção do emissor, com a ponderação entre valores constitucionais em tensão, a responsabilidade deve depender de decisão judicial.

122. Há que se ter em conta aqui o *risco de banalização da remoção de conteúdos*. A adoção generalizada do sistema de notificação e retirada pode restringir desproporcionalmente a liberdade de expressão, incentivando provedores a removerem conteúdos cuja ilegalidade ou veracidade seja complexa de avaliar. Isso pode resultar na exclusão de críticas legítimas ou manifestações plenamente válidas e lícitas.

123. Não se pode perder de vista que o art. 19 do Marco Civil da Internet desempenha uma função estrutural na preservação da liberdade de expressão. Em situações em que não haja certeza positiva da ilegalidade do conteúdo, deve caber mesmo ao Poder Judiciário dirimir a controvérsia, a partir de avaliação qualificada e imparcial. Em cenários de incerteza, a exigência de ordem judicial prévia atua como garantia institucional contra a censura privada e contra o risco de decisões das plataformas, que, por temor de responsabilização, tenderiam a retirar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

conteúdos legítimos e de interesse público.

124. A experiência constitucional comparada demonstra que nem sempre a linha divisória entre uma opinião polêmica e um discurso ilícito é de fácil identificação. A reserva de jurisdição, nesse contexto, cumpre uma função de equilíbrio constitucional. Ao exigir que um juiz avalie previamente a legitimidade da restrição, garante-se que apenas manifestações inequivocamente ilícitas sejam suprimidas. Essa salvaguarda é uma proteção da própria sociedade, que necessita de um espaço público plural e robusto onde ideias, ainda que incômodas ou impopulares, possam circular sem o risco de silenciamento por mecanismos automáticos ou por pressões externas.

125. Além disso, assegura-se que a eventual restrição do discurso seja resultado de uma decisão imparcial, dotada de contraditório e fundamentação adequada. A aplicação do art. 19 do MCI para situações de dúvida razoável reafirma o compromisso da Constituição de 1988 com uma liberdade de expressão robusta, dotada de posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro e indispensável à democracia.

126. A definição de um regime de responsabilização mais rigoroso requer a fixação de critérios objetivos. Em geral, esse regime deve ser reservado a hipóteses de conteúdos ilícitos que configurem crimes e/ou conteúdos ilícitos ou nocivos com potencial de dano nas quais não é razoável exigir o recurso à via judicial.

127. Por fim, devem permanecer no regime do art. 19 do MCI os provedores "neutros", que não interferem de maneira substancial na circulação do conteúdo, já que as premissas fáticas e jurídicas que justificam esta decisão não se aplicam a eles. É o caso, por exemplo, de (a) provedores de serviços de e-mail, (b) provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz, (c) enciclopédias colaborativas e (d) provedores de serviços de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

mensageria instantânea ou privada quanto às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados.

Responsabilidade civil independentemente de notificação para anúncios e impulsionamento

128. Por fim, o terceiro componente do modelo tripartite é o regime de presunção de conhecimento da ilicitude, independentemente de notificação ou ordem judicial. Nas hipóteses de anúncios ou quaisquer modalidades de impulsionamento pago de conteúdos, deve-se presumir o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde a aprovação da publicidade para veiculação pela respectiva plataforma. Isso porque a contratação desse serviço implica um processo de aprovação, explícita ou tácita, em que a empresa tem acesso prévio ao que se pretende divulgar.

129. Não se trata, nesse caso, de circulação espontânea de mensagens entre usuários, mas de comunicação que passa por filtro da plataforma, gera lucro e tem sua circulação potencializada como resultado direto do modelo de negócio adotado. Assim, se o conteúdo promovido for ilícito ou criminoso e o provedor não adotar providências adequadas em tempo razoável, poderá responder civilmente pelos danos causados, ainda que não tenha havido nem decisão judicial nem notificação extrajudicial. Tal solução decorre do fato de que, ao auferir vantagem econômica *direta* com a veiculação, a empresa assume também um dever de diligência reforçada para impedir a difusão de conteúdos que violem a ordem constitucional.

130. A responsabilidade nesse caso é subjetiva. Isso significa que o provedor pode demonstrar que, embora o conteúdo tenha passado no primeiro filtro de aprovação, conseguiu identificá-lo e barrá-lo a partir de seu sistema de monitoramento em tempo adequado e compatível com a gravidade da situação. Um regime de responsabilidade objetiva seria, nesse caso, desproporcional e irrealista: considerado o volume de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

conteúdos anunciados e impulsionados, não é factível exigir das plataformas uma análise humana e profunda, devendo-se admitir alguma margem para erros. Essa sistemática se aproxima mais de um regime de *culpa presumida*, em que há inversão do ônus da prova. Nesses casos, a plataforma poderá se eximir da responsabilização, desde que comprove que atuou com diligência proporcional, empregando as melhores práticas e tecnologias razoavelmente disponíveis para evitar a propagação do ilícito.

131. Por fim, importante destacar a diferenciação entre o conteúdo impulsionado mediante pagamento do direcionamento de conteúdos aos usuários a partir de algoritmos de recomendação. Enquanto o primeiro decorre de uma decisão voluntária e onerosa do anunciante, necessariamente intermediada pela plataforma, o segundo constitui atividade ordinária e automatizada de curadoria de informações, inerente ao funcionamento das redes sociais e buscadores. Esta última hipótese não pode ser incluída no regime de presunção de conhecimento para fins de responsabilização civil (independentemente de notificação), pois se trata de atividade corriqueira dos modelos de negócio que abarca a quase totalidade do que circula em redes sociais e buscadores. Estender a mesma presunção de conhecimento às recomendações algorítmicas equivaleria a inviabilizar o funcionamento das redes sociais, impondo às plataformas um dever impossível de cumprir. Por isso, apenas o impulsionamento pago permanece no campo dessa responsabilidade reforçada.

132. Por deliberação majoritária, a Corte entendeu que a mesma lógica aplicada aos anúncios pagos deve ser estendida às redes artificiais de distribuição massiva de conteúdos (*bots*/*robôs*). Tais instrumentos, quando empregados com fins ilícitos, configuram uma estratégia organizada de manipulação do espaço público, cuja existência depende de estruturas técnicas que podem e devem ser detectadas pelas próprias plataformas. Nesses casos, a omissão em coibir a atuação dessas redes

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

gera, de maneira semelhante, uma presunção de culpa, pois se compreende que os provedores dispõem de meios técnicos, sistemas de monitoramento e ferramentas de inteligência artificial aptos a identificar comportamentos inautênticos e padrões de uso artificializado. Cabe, assim, às empresas o ônus de demonstrar que adotaram mecanismos eficazes de detecção e neutralização, compatíveis com o estado da técnica.

Responsabilidade civil subjetiva

133. Em todo caso, a regra geral é a da responsabilidade subjetiva, fundada em culpa, ilegalidade ou descumprimento das diretrizes constantes da presente decisão. Este é outro ponto fundamental da divergência. Como já mencionado, considero inadequado o regime de responsabilidade objetiva no âmbito da responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros, por abrigar risco elevado de censura prévia. Buscando-se proteger direitos fundamentais, não devemos incorrer no mesmo erro de ferir outros.

134. Entendo que a *responsabilização objetiva seria desproporcional e inédita em uma democracia.* A fórmula de responsabilização objetiva dos prestadores de serviços de internet é impraticável e inadequada sob a lente constitucional, uma vez que as plataformas não têm como exercer controle editorial sobre tudo o que é postado. Seu resultado seria reduzir os incentivos para uma atuação proativa, diligente e responsável das plataformas, incentivando a remoção indiscriminada de conteúdos.

135. Portanto, a responsabilidade de intermediários por danos gerados por conteúdos de terceiros deve ser sempre subjetiva. No regime de notificação e retirada, o ônus é da plataforma de provar que atuou adequadamente após recebimento da notificação. Ela poderá se eximir de culpa quando: conferir interpretação razoável no sentido de que o conteúdo objeto da notificação não constitui crime ou ilícito; a indisponibilização tenha sido tomada em tempo razoável; comprovar que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

atuou de maneira diligente e eficaz para mitigar os riscos de dano; ou quando a notificação for inválida.

Deveres anexos

136. Como resultado da ampliação do regime de notificação extrajudicial e retirada do art. 21 do Marco Civil da Internet, é importante destacar as consequências procedimentais importantes, que surgem como deveres anexos para os provedores de aplicações de internet: (i) a criação de um sistema de notificação, (ii) a definição de um devido processo para tratamento das notificações recebidas e (iii) a publicação de relatórios de transparência sobre as notificações extrajudiciais, os anúncios e impulsionamentos pagos.

137. *Sistema de notificações e canal de comunicação*. Os provedores de aplicação de internet deverão criar sistema para recebimento de notificações, com interface acessível e amigável, que permita a qualquer usuário notificar a presença de conteúdos que entende ilícitos e criminosos. Para ser válida, a notificação deve conter, no mínimo: (i) identificação do notificante; (ii) descrição da publicação controvertida e sua localização precisa, incluindo a indicação de URL, URN ou URI, além da especificação do momento determinante, em casos de vídeos ou áudios com duração superior a um minuto; (iii) explicação fundamentada das razões pelas quais o notificante entende que o conteúdo é potencialmente ilícito, incluindo menção específica aos dispositivos legais supostamente violados; e (iv) declaração assinada eletronicamente de que está prestando todas as informações de boa-fé e de forma precisa e completa, nos limites de seu conhecimento. Em todos os casos, a notificação deve ser redigida de uma maneira clara, que permita à plataforma destinatária compreender facilmente o estado de violação da lei, dispensando a necessidade de proceder a um exame legal ou material mais detalhado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

138. *Devido processo*. Também decorre da decisão que as plataformas devem estabelecer um devido processo para o tratamento das notificações. Esse procedimento deve prever, no mínimo, a comunicação aos usuários afetados pela medida adotada pela plataforma em resposta à notificação, a prestação de informações ao notificante sobre a solução adotada pela plataforma e a possibilidade de recorrer da decisão tomada.

139. *Relatórios de transparência*. Os provedores de aplicação de internet devem, ainda, publicar anualmente, em formato aberto, relatórios claros, facilmente compreensíveis sobre a atividade de moderação de conteúdos em atendimento ao regime definido nesta decisão, incluindo, entre outros, o número de notificações extrajudiciais, categorizadas por tipo de conteúdo criminoso/ilícito em causa, qualquer medida tomada na sequência das notificações, o número de notificações tratadas por meios automatizados e o tempo médio para a adoção da medida. Os relatórios também devem conter informações relativas às ações adotadas quanto a anúncios e impulsionamento pago. Os relatórios devem permitir o pleno acompanhamento da implementação do regime de responsabilização. Recomenda-se, ainda, a adoção de medidas adicionais de transparência em relação a anúncios, como a criação de bibliotecas de anúncios.

III.3.2. Responsabilidade das plataformas por falhas estruturais no dever de cuidado

140. Além da responsabilidade civil por conteúdos individuais, deve ser reconhecida uma camada adicional de responsabilização, relativa a falhas estruturais das plataformas digitais nos deveres de cuidado de mitigar os riscos sistêmicos para direitos fundamentais criados ou potencializados pelo seu funcionamento.

141. Como apontado neste voto, tão central quanto definir o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

regime de responsabilidade conteúdo a conteúdo é reconhecer as repercussões estruturais que as plataformas digitais impõem à sociedade como um todo. Devido aos impactos sistêmicos em direitos fundamentais decorrentes de suas operações, a abordagem estrutural tem sido um caminho central no debate internacional sobre plataformas, sobretudo com o Digital Services Act europeu, mencionado anteriormente.

142. No Brasil, é possível extrair do sistema constitucional que os provedores de aplicações estão submetidos, adicionalmente, a deveres de cuidado sobre conteúdos criminosos de excepcional gravidade. Além disso, é importante que o apelo ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo inclua a definição dos contornos de um dever de mitigação de riscos sistêmicos, em linha semelhante ao do DSA.

Dever de cuidado quanto a conteúdos extremamente graves que configurem crimes

143. Os provedores de aplicações estão submetidos a um dever de cuidado que obriga, no mínimo, a adoção de medidas para evitar danos derivados de conteúdos gravíssimos. O dever de cuidado deve ser lido como um princípio orientador da atuação das corporações, uma vez que a elas – como a todos os indivíduos – se impõe a obrigação de adotar as medidas necessárias para evitar danos, sobretudo quando os prejuízos, de alguma forma, surjam ou sejam intensificados em conexão com as suas atividades ou modos de operação.

144. Em decorrência desse dever, entendo que as plataformas devem atuar proativamente para que seus serviços estejam idealmente livres de conteúdos criminosos especialmente nocivos, listados de forma taxativa.

145. Inicialmente, propus que tal rol se limitasse aos seguintes crimes gravíssimos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes (arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, Código

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Penal, e arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D, Estatuto da Criança e do Adolescente); (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação (art. 122, Código Penal); (iii) tráfico de pessoas (art. 149-A, Código Penal); (iv) atos de terrorismo (Lei nº 13.260/2016, arts. 3º e 5º); e (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado (arts. 359-L e 359-M, Código Penal).

146. Após deliberação majoritária, a Corte entendeu estender o dever de cuidado para a seguinte lista taxativa de crimes extremamente graves: (i) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (iii) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (iv) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716/1989; (v) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (vi) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; e (vii) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).

147. O dever de cuidado tem uma *dimensão reativa*, relativa à obrigação de atuar com os melhores esforços para afastar prejuízos e disfunções existentes. Adicionalmente, comporta uma *dimensão preventiva*, focada em reduzir a perspectiva de danos futuros. E o mais importante: dele não decorre uma responsabilidade por cada conteúdo ilícito e danoso publicado na rede, mas a obrigação operacionalizar um sistema

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

adequado para coibir esses conteúdos e atuar diligentemente para mitigar os riscos causados. Vale, para esse aspecto, uma lógica de cumprimento estrutural e sistêmico. Busca-se afastar o efeito indesejado da passividade das plataformas sem onerá-las exageradamente. Este é o meu quarto ponto principal de divergência em relação aos votos dos Ministros Relatores.

Não imposição de um sistema geral de monitoramento ativo

148. Em lugar de monitoramento ativo, com responsabilidade independentemente de notificação por cada conteúdo individual, proponho alternativamente um regime de dever de cuidado, com responsabilização *apenas* por falha sistêmica. É o que passo a defender.

149. Entendo que a imposição de uma obrigação geral de curadoria proativa, com responsabilidade por cada conteúdo individual, conflitaria com a vedação constitucional (arts. 5º, IX e 220, § 2º, CRFB) e convencional (art. 13, item 2, CADH) de censura prévia, vindo ainda a surtir efeitos potencialmente devastadores sobre a liberdade de expressão[78]. Essa opção, além de não haver sido adotada por nenhuma democracia, foi expressamente recusada na União Europeia (art. 8º do DSA[79]). Além disso, impor a responsabilização objetiva a todos os casos em que "recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos" significa, na prática, impor a responsabilidade objetiva como regra geral, uma vez que é inerente aos serviços a realização desses atos. Trata-se, a meu ver, de resposta desproporcional.

150. Além disso, é preciso constatar que os *algoritmos de análise e remoção de conteúdos não possuem níveis robustos de segurança e acurácia*. Os algoritmos de detecção operam sob a lógica de cálculos matemáticos, probabilísticos e previsionais[80], mas não compreendem (tecnicamente) os processos da fala e enfrentam severas dificuldades em análises de contexto. Em hipóteses de desinformação, por exemplo, a falsificação das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

mensagens pode residir não no arco daquilo que se fala, mas precisamente em função das informações fáticas ou conjunturais que o locutor omite. Pode, além disso, derivar de falsas atribuições de falas, da supressão do entorno explicativo, da confusão entre a emissão de opinião e a afirmação de um fato ou do apoio em fontes frágeis, cuja verificação demanda um trabalho complexo e especializado, impossível de ser feito de forma imediata ou automatizada. Todas essas questões transcendem o alcance e a capacidade da programação algorítmica.

151. Nesse sentido, inúmeros estudos apontam que os sistemas de detecção de conteúdos são inexplicáveis, possuem vieses e não performam de maneira segura e adequada em escala[81]. Um estudo técnico sobre amostras limitadas, por exemplo, apontou que o percentual de acurácia de sistemas de detecção, como regra, oscila entre 54 e 68%, e que a introdução de métodos de aprendizado profundo, na melhor das hipóteses, propicia ganhos aproximados na ordem de 3 a 9%[82]. E dentro das próprias plataformas, divergências tem ocorrido em casos sensíveis, como as revogações do *Oversight Board* da Meta em casos de nudez[83].

152. A alimentação de sistemas com palavras-chave permite, no limite, a identificação de conteúdos de interesse, ou seja, conteúdos que fazem menção a termos ou expressões previamente definidos como relevantes. Mas não assegura, nem pode assegurar, um julgamento preciso sobre a sua conjuntura, ainda mais em hipóteses que envolvem aspectos de avaliação crítica, como a extensão do dano ou, no caso de crimes, a presença de elementos objetivos ou subjetivos do tipo. Para complicar, a dificuldade é redobrada em conteúdos não textuais, como imagens estáticas e memes, assim como em variantes dinâmicas da fala, como códigos, piadas internas e gírias. Sob esse prisma, deve-se lembrar que as ofensas na internet podem decorrer não apenas de manifestações verbais, mas ainda de expressões não verbais e simbólicas, em um contexto inafastável de imprevisibilidade que, na prática, torna

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

impossível que os algoritmos sejam capazes de tratar, com precisão e segurança, "a ambiguidade e a sensibilidade contextual da linguagem" em todas as situações[84]. Por tudo isso, é preciso admitir uma margem para erros.

Responsabilidade por falha sistêmica: significado e alcance

153. Do dever de cuidado não decorre uma responsabilidade por cada conteúdo ilícito e danoso acidentalmente publicado na rede, mas a obrigação de ter em operação um sistema adequado para coibir esses conteúdos e atuar diligentemente para mitigar os riscos sistêmicos causados. Como se disse, a lógica é de cumprimento estrutural e sistêmico[85], a partir de um paradigma de responsabilidade rígido, mas proporcional.

154. No âmbito das plataformas, o padrão de conduta orientado ao cuidado pressupõe um modelo claro, efetivo e mensurável de gestão de riscos voltado a conter a circulação de conteúdos gravíssimos e proteger direitos fundamentais, estabelecendo um modelo de "segurança *by design*"[86][87].

155. As plataformas devem atuar diligentemente para detectar e remover esses conteúdos, independentemente de notificação. Mais especificamente, o dever assinalado implica as seguintes obrigações: (i) adequar e atualizar os termos de uso e políticas de moderação de conteúdo, de forma a serem efetivos para responder contra os riscos decorrentes da circulação desses conteúdos gravíssimos em seus serviços; (ii) robustecer sistemas, equipes e práticas de moderação de conteúdos de forma a detectar, remover e minimizar o tempo durante o qual o conteúdo ilegal gravíssimo está presente no serviço; (iii) remover rapidamente o conteúdo quando o provedor tomar conhecimento do conteúdo, ou por meio de atuação proativa ou por denúncia de qualquer usuário ou entidade; e (iv) atuar contra contas automatizadas e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

comportamentos inautênticos.

156. O dever de cuidado deve permear todo o modo de funcionamento das plataformas, desde o design e programação algorítmica até os termos de uso e práticas de moderação de conteúdo. Toda a cadeia de serviços precisa, necessariamente, alinhar-se a parâmetros de direitos humanos, com ênfase na segurança, na vida e na dignidade humana, além de princípios relacionados à defesa do Estado Democrático de Direito. Disso decorre que modelos de moderação ineficazes ou insuficientes, seja sob a ótica da previsão de regras (definição de políticas), da manutenção de sua atualidade (adaptabilidade dinâmica) e de sua aplicação (*enforcement*), descumprem essa noção do dever de cuidado.

157. Após deliberação majoritária da Corte, fixou-se, na linha defendida em meu voto, que a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista para o rol taxativo de crimes extremamente graves disposto acima diz respeito à configuração de falha sistêmica. Para a maioria, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

158. Reforçou-se, ainda, que a existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. Nesses casos, a maioria entendeu importante ressaltar que o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

da ausência de ilicitude. Porém, ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Dever de mitigação de riscos sistêmicos

159. Sobre a atividade dos provedores também deve recair o dever de implementar todos os esforços para identificar, analisar, prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades e pelos conteúdos ilícitos publicizados no âmbito de seus serviços. É básico que a todas as grandes empresas que ofertam serviços a nível mundial recaia a necessidade de implementar esforços robustos para prevenir riscos a direitos fundamentais decorrentes de suas operações. No desenvolvimento e implementação de seus produtos devem adotar a precaução como norte para a tomada de decisões empresariais cientes dos riscos que podem gerar. Essa é uma obrigação de meio, e não de resultado. Contudo, deve ter a capacidade de realizar, de maneira substancial, a finalidade de mitigar as consequências negativas do seu modelo de negócio.

160. As medidas necessárias para avaliar e minimizar riscos sistêmicos devem incluir necessariamente a elaboração de relatórios de impacto e auditorias. Por sua complexidade e especificidade, penso que não é próprio, porém, que o STF defina, desde logo, a extensão e a conformação desse dever. Caberá ao Congresso Nacional a edição de legislação e ao Poder Executivo a regulamentação própria do dever de mitigação dos riscos sistêmicos, assim como a criação de entidade regulatória autônoma para desempenhar o monitoramento, fiscalização e eventual sancionamento das plataformas[88].

161. Enquanto isso não ocorrer, seria possível às plataformas, desde logo, adotar algumas providências para garantir a efetividade mínima desse dever de cuidado. Uma solução seria impor aos provedores de aplicações de internet com mais de 10 milhões de usuários no Brasil a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

publicação anual, em seus sites, de relatórios de impacto com os mesmos padrões e exigências a que estão submetidos no ambiente europeu, por força do Digital Services Act (DSA). Mesmo na ausência de um órgão regulador, esses relatórios se submeterão ao escrutínio público, atendendo ao imperativo da transparência e do *accountability* social.

162. A utilização do DSA como referência encontra fundamento no *reliance* regulatório. Essa técnica se baseia na confiança em marcos regulatórios já desenvolvidos por outras jurisdições, reconhecidos por sua robustez técnica e pela experiência acumulada em sua aplicação, para orientar a elaboração ou adaptação de normas. Um exemplo dessa prática no Brasil é a adoção, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), da Resolução de Diretoria Colegiada nº 741/2022, que permite aproveitar análises de autoridades regulatórias estrangeiras para otimizar sua atuação em procedimentos de aprovação de produtos médicos.

163. Nessa mesma lógica, a exigência de publicação relatórios de impacto baseados nos mesmo padrões e exigências do DSA permitiria o aproveitamento de boas práticas regulatórias já testadas no contexto europeu e que estejam sendo implementadas pelas plataformas. Essa abordagem é especialmente relevante em situações de lacuna regulatória, como uma solução transitória até que a matéria seja regulamentada pelo Poder Legislativo.

III.3.3. Tese proposta e apelo ao legislador

164. Considerando o exposto, a tese inicialmente proposta em meu voto é a seguinte:

> "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).

2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime:

2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais.

2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra).

2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo.

3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos.

4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento.

5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos, taxativamente: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo.

6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

165. Mantendo os contornos principais desta tese proposta, a tese final, aprovada após deliberação majoritária, está enunciada abaixo como conclusão do voto.

166. Por fim, reitero a conclamação para que o Congresso Nacional para que, em até 18 meses, promova uma reforma legislativa capaz de assegurar um ambiente digital seguro e transparente, compatível com as balizas constitucionais consolidadas no presente julgamento. Dentro desse esforço, inclui-se a aprovação de normas direcionadas à mitigação de riscos sistêmicos, o dever de elaboração de relatórios de impactos de auditorias e a construção de um sistema apropriado de responsabilização, que inclua a definição de um órgão (independente e autônomo) responsável pela análise dos referidos relatórios, fiscalização e aplicação de eventuais sanções.

CONCLUSÃO

EFEITOS PROSPECTIVOS E ANÁLISE DO CASO CONCRETO

167. Em conclusão, entendo que, por imperativo de segurança jurídica, o novo regime deve produzir efeitos prospectivos, aplicando-se a casos futuros.

168. Passo a me manifestar sobre o caso concreto do RE 1.037.396. Embora fixe a a aplicação prospectiva da tese, o caso concreto trata de perfil falso, e não de conteúdo. Ademais, inexistia dúvida razoável sobre a falsidade do perfil. Não havia, por parte da plataforma, expectativa legítima a justificar a inação em face de conta com evidente usurpação de identidade. Deve-se, assim, negar provimento ao recurso extraordinário.

169. Já quanto ao caso concreto do RE 1.057.258, como esclarecido no início deste voto, deixo de me pronunciar sobre ele, em virtude de impedimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

DISPOSITIVO E TESE

170. Pelo exposto, nego provimento ao RE 1.037.396 e deixo de me manifestar quanto ao RE 1.057.258, por ter me declarado impedido.

171. Ficam fixadas as seguintes teses de julgamento:

> **Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI**
> 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).
> **Interpretação do art. 19 do MCI**
> 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet fiquem sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.
> 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas.

3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.

3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Presunção de responsabilidade

4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.

Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem a prática de crimes graves previstos no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).

5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica.

5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar medidas adequadas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa.

5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI.

5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Incidência do art. 19

6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88).

Marketplaces

7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Deveres adicionais

8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos.

9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.

10. Tais regras deverão ser publicadas e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público.

11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

Natureza da responsabilidade

12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada.

Apelo ao legislador

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais.

Modulação dos efeitos temporais

14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado."

Notas:

[1] Confira-se a transcrição da descrição da comunidade: "Ela é a professora mais chata q existe, ela dá aula no SPE de redaçao e português, a mulher q praticamente naum tira a calça pra nada (milagre essa foto com ela sem a calça) é uma calça jeans azul mas velha mesmo a calça tem mais de 10 anos (cálculo feito por antigos alunos, pois tem muito tempo q ela a possui) E o cabelo de óleo de cozinha, vamos comprar um xampu pra vc lavar esse cabelo seu! O baton dourado q ela sempre usa é muito feio e antigo, minha bisavó q usava!! Ela naum sabe combinar suas roupas, principalmente os cachecóis (sei lá como q escreve) q ela usa! Ô mulher baranga e insuportável!! Te odiamos!!!!! e vê se compra um sutiã com eximento pra vc! parece q vc nem tem peitos!!!! Façam parte dessa comunidade! Abraços! Ass: ex-aluno 305 AHH troca a calça tilanga!!!!!"

[2] Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, Google Brasil Internet Ltda., Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., Confederação Israelita do Brasil – CONIB, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Associação Internetlab de Pesquisa em Direito e Tecnologia (Internetlab), Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (CEPI/FGV), Centro Acadêmico Direito GV (CA DIREITO GV), Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

de Janeiro (ITS), Mercado Livre.com Atividades De Internet Ltda, Wikimedia Foundation Inc (Wikimedia), Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (Nic.Br), Bytedance Brasil Tecnologia Ltda (Bytedance Brasil), Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCIVIL), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Educafro Brasil - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, Instituto Alana, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, Sleeping Giants Brasil e Senado Federal.

[3] Jonathan Haidt, Why the past 10 years of American Life have been uniquely stupid, *The* Atlantic, 2022. Disponível em: [https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2022/05/social-media-democracy-trust-babel/629369/]. Acesso: 12.11.2024.

[4] *The Report of the Kofi Annan Comission on Elections and Democracy in the Digital Age*. Genebra: KAF, 2020, p. 27.

[5] Patrick Charaudeau, *A manipulação da verdade*, 2022, p. 135.

[6] José Maria Lassalle, *El liberalismo herido*, 2021, p. 123.

[7] Shoshana Zuboff, *A era do capitalismo de vigilância*, 2020.

[8] Ignacio Ramonet, *La era del conspiracionismo*, 2022, p. 37.

[9] Fernando Vallespín, *La sociedad de la intolerancia*, 2021, p. 21.

[10] Francisco Balaguer Callejón, *A constituição do algoritmo*, 2023, p. 03.

[11] Luís Roberto Barroso, Revolução tecnológica, crise da democracia e mudança climática: limites do direito num mundo em transformação. In: *Revista de Estudos Institucionais,* v. 5, n. 3, p. 1262-1313, set./dez. 2019.

[12] Disponível em: [https://www.nordinvestimentos.com.br/blog/empresas-mais-valiosas-do-mundo/]. Acesso: 17.12.2024.

[13] *Digital 2024: Global Overview Report*. Disponível em: [https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report]. Acesso: 25.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

[14] *Digital 2024: Brazil*. Disponível em: [https://datareportal.com/reports/digital-2024-brazil]. Acesso: 25.11.2024.

[15] Tim Wu, Is the first emendment obsolete?, In: David E. Pozen (ed.), *The perilous public square*, 2020.

[16] Luís Roberto Barroso, Luna van Brussel Barroso, Democracia, mídias sociais e liberdade de expressão: ódio, mentiras e a busca da verdade possível, *Direitos Fundamentais e Justiça*, 2023, p. 289.

[17] Disponível em: [https://www.economistgroup.com/results]. Acesso: 05.12.2024.

[18] Disponível em: [https://www.nytimes.com/2025/02/05/business/media/new-york-times-q4-2024-earnings.html#:~:text=The%20New%20York%20Times%20Company%20added%20350%2C000%20digital%2Donly%20subscribers,percent%20from%20a%20year%20earlier]. Acesso: 12.12.2024.

[19] Disponível em: [https://neilpatel.com/br/blog/redes-sociais-mais-usadas/#:~:text=Em%20todo%20o%20mundo%2C%20s%C3%A3o,de%20mensagens%20todos%20os%20dias]. Acesso: 12.12.2024.

[20] Disponível em: [https://new.safernet.org.br/content/relatorio-da-safernet-revela-que-mais-de-1-milhao-de-usuarios-do-telegram-estao-em-grupos#mobile]. Acesso: 07.11.2024.

[21] Disponível em: [https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/10/06/deep-nudes-fotos-e-videos-sao-manipulados-por-ia-para-produzir-conteudo-erotico.ghtml]. Acesso: 07.11.2024.

[22] Disponível em: [https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2024/07/10/pesquisa-mostra-que-desinformacao-sobre-vacinas-coloca-criancas-em-risco.ghtml]. Acesso: 07.11.2024.

[23] Disponível em: [https://www.nytimes.com/2022/01/05/us/politics/jan-6-capitol-deaths.html]. Acesso: 25.11.2024.

[24] Disponível em: [https://www.cnnbrasil.com.br/politica/quanto-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

custou-e-quem-pagou-pelos-prejuizos-dos-tres-poderes-apos-ataques-de-8-de-janeiro/]. Acesso: 25.11.2024.

[25] Disponível em: [https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-02/denuncias-de-crimes-na-internet-com-discurso-de-odio-crescem-em-2022]. Acesso: 07.11.2024.

[26] Felipe Nunes, Thomas Traumann, *Biografia do abismo*, 2023, p. 24.

[27] Slavko Splichal, *Datafication of Public Opinion and the Public Sphere*, 2022.

[28] Mark Coeckelbergh, *Por qué la IA debilita la democracia y qué hacer al respecto*, 2024, p. 57.

[29] Yuval Noah Harari, *Nexus*, *Uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à inteligência artificial*, 2024, p. 13.

[30] Disponível em: [https://internetlab.org.br/pt/noticias/louca-doida-e-maluca-misoginia-domina-ofensas-a-candidatas-nessas-eleicoes/]. Acesso: 07.11.2024.

[31] Caio Costa, Politização, Polarização e o Futuro do Jornalismo Profissional, In: Caio Costa *et al*. (orgs.), *Tempestade Perfeita,* 2018, p. 87.

[32] Shashi Tharoor, There's one country in the world where the newspaper industry is still thriving, *World Economic Forum,* 2017. Disponível em: [https://www.weforum.org/stories/2017/05/despite-the-decline-of-printed-papers-theres-one-place-that-is-bucking-the-trend/]. Acesso: 23.11.2024.

[33] Martha Minow. *Saving the press: why the Constitution calls for government action to preserve freedom of speech*, 2021. p. 49.

[34] Disponível em: [https://www.poder360.com.br/tag/atlas-da-noticia/]. Acesso: 25.11.2024.

[35] Sergei Guriev, Daniel Treisman, *Los nuevos dictadores*, 2023, p. 33.

[36] Disponível em: [https://ajor.org.br/monitoramento-de-ataques-a-imprensa/#Balan%C3%A7odo1%C2%BAturno]. Acesso: 07.11.2024.

[37] Daron Acemoglu, Simon Johnson, *Poder e Progresso: uma luta de mil anos entre a tecnologia e a prosperidade*, 2024, p. 23.

[38] V. Luís Roberto Barroso, Luna van Brussel Barroso, Democracia, Mídias Sociais e Liberdade de Expressão: Ódio, mentiras e a busca da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

verdade possível. *Direitos Fundamentais & Justiça*, ano 17, n. 49, p. 285-311, jul./dez., 2023.

[39] V. Aline Osorio, *Direito eleitoral e liberdade de expressão*, 2 ed., 2022.

[40] STF, ADI nº 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 10.06.2015, voto Min. Luís Roberto Barroso.

[41] Luna van Brussel Barroso. *Liberdade de expressão e democracia na era digital*. Belo Horizonte: Fórum, 2022.

[42] Disponível em: [https://www.unesco.org/en/internet-conference]. Acesso: 08.05.2023.

[43] Rebecca Beye, Can we fix what´s wrong with social media?, *Yale Law Report*, 2022. Disponível em: [https://ylr.law.yale.edu/pdfs/V69-2/S22-full.pdf]. Acesso: 07.12.2024.

[44] Lawrence Lessig, *They don´t represent us: reclaiming our democracy*, 2019, p. 105.

[45] Disponível em: [https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2024/02/24/como-fake-news-sobre-assassinato-de-cachorros-causou-a-morte-de-um-jovem-e-a-prisao-de-7-pessoas-veja-o-que-se-sabe.ghtml]. Acesso: 23.11.2024.

[46] Disponível em: [https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/06/15/oito-anos-apos-mulher-ser-espancada-ate-a-morte-em-sp-fake-news-segue-fazendo-vitimas-como-o-turista-queimado-vivo-no-mexico.ghtml]. Acesso: 23.11.2024.

[47] Disponível em: [https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-44897990]. Acesso em: 23.11.2024.

[48] Max Fisher, *A máquina do caos*, 2023, p. 241.

[49] Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/11/21/usuarios-verificados-do-x-espalham-imagens-de-abuso-sexual-infantil-livremente-mostra-investigacao-da-bbc.ghtml?utm_source=substack&utm_medium=email>. Acesso: 23.11.2024.

[50] Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2023/05/benadryl-quebra-cranio-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

apagao-os-5-desafios-perigosos-no-tiktok-que-mais-atraem-criancas-e-preocupam-pais.ghtml>. Acesso: 23.11.2024.

[51] Matthew Williams, *A ciência do ódio*, 2021, p. 32.

[52] Disponível em: [https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2021/12/07/refugiados-rohingya-pedem-r-850-bilhoes-de-indenizacao-ao-facebook-por-discurso-de-odio-em-mianmar.ghtml]. Acesso: 23.11.2024.

[53] Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/atirador-faz-transmissao-ao-vivo-do-atentado-mesquitas-na-nova-zelandia-23523916>. Acesso: 23.11.2024.

[54] Michele Prado. *Tempestade ideológica*. São Paulo: Todos Livros, 2023, p. 233.

[55] Disponível em: <https://www.brookings.edu/articles/the-isis-twitter-census-defining-and-describing-the-population-of-isis-supporters-on-twitter/>. Acesso: 23.11.2024.

[56] Disponível em: [https://verifica.efe.com/desinformaciones-tragedia-causada-dana-valencia/]. Acesso: 25.11.2024.

[57] Disponível em: [https://netlab.eco.ufrj.br/en/post/floods-in-rio-grande-do-sul-an-analysis-of-multiplatform-disinformation-on-the-climate-disaster]. Acesso: 23.11.2024.

[58] Disponível em: [https://valor.globo.com/brasil/vacinas/noticia/2022/08/25/especialistas-pedem-urgencia-com-vacinas-para-evitar-volta-de-doencas.ghtml]. Acesso: 23.11.2024.

[59] Cathy O'Neil, *Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy*, 2016, p. 47.

[60] Shoshana Zuboff, *A era do capitalismo de vigilância*, 2020.

[61] Kate Klonick, The new governors: the people, rules, and processes governing online speech, *Harvard Law Review*, n. 131, 2017.

[62] Disponível em: [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-global-principles-for-information-integrity-en.pdf]. Acesso: 23.11.2024.

[63] V. Clara Iglesias Keller, Laura Schertel Mendes e Victor Fernandes. Moderação de conteúdo em plataformas digitais: caminhos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

para a regulação no Brasil. *Cadernos Adenauer* XXIV, n. 1, 2023.

[64] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

[65] "Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo".

[66] "Art. 19 (...) § 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal".

"Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2º do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei".

[67] Juan Rodríguez Ayuso, Redes Sociales y moderación de contenidos, In: Juan José Montero Pascual (coord.), *La Regulación de los Servicios Digitales*, 2024, p. 193.

[68] Evelyn Douek, Governing Online Speech: From 'Posts-As-Trumps' to Proportionality and Probability, *Columbia Law Review*, v. 121, n. 3, 2021.

[69] Aline Osorio, *Três conceitos de liberdade de expressão e o desafio da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

regulação das plataformas digitais. No prelo.

[70] Aline Osorio, *Direito eleitoral e liberdade de expressão*, 2 ed., 2022. p. 48.

[71] A título ilustrativo, confira-se a Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, de 2011, do Relator Especial das Nações Unidas (ONU) sobre a Liberdade de Opinião e Expressão, a Representante da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) para a Liberdade dos Meios de Comunicação, a Relatora Especial da Organização dos Estados Americanos (OEA) para a Liberdade de Expressão e a Relatora Especial da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) para Liberdade de Expressão e Acesso à Informação. Disponível em: [https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=849&lID=4]. Acesso: 23.11.2024.

[72] Confira-se os princípios de Manila sobre responsabilidade de intermediários. Disponível em: [https://manilaprinciples.org/pt-br.html]. Acesso: 23.11.2024.

[73] Nesse sentido, vejam-se: RE 418376. Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. em 09.02.2006; ADI 3112, Rel. Min. Enrique Lewandowski, j. em 02.05.2007; HC 104410, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 06.03.2012.

[74] José Afonso da Silva, *Aplicabilidade das normas constitucionais*, 2006.

[75] Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia, 2009, p. 78.

[76] O Código Penal prevê três tipos penais distintos sob o título de crimes contra a honra. A calúnia, crime mais grave, exige a imputação de fato definido como crime (art. 138). A difamação requer a atribuição de um fato ofensivo (art. 139), embora não criminoso. Já a injúria caracteriza-se por opiniões ou juízos de valor negativos que ofendam a dignidade ou o decoro (art. 140).

[77] TEDH, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesülete e Index.hu ZRT *versus* Hungria, Caso 22947/13, j. em 02.02.2016; Høiness *versus* Noruega,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Caso 43624/14, j. em 19.09.2019.

[78] Laura Herrerías Castro, El conocimiento efectivo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: ¿hacia una obligación general de supervisión?,. In: Esther Hernández *et al*, *La responsabilidad civil por servicios de intermediación prestados por plataformas digitales*, 2023, p. 258.

[79] "Artigo 8º Inexistência de obrigações gerais de vigilância ou de apuramento ativo dos factos. Não será imposta a esses prestadores qualquer obrigação geral de controlar as informações que os prestadores de serviços intermediários transmitem ou armazenam, nem de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiquem ilicitudes".

[80] Mustafa Suleyman, Michael Bhaskar, *A próxima onda*. Inteligência artificial, poder e o maior dilema do século XXI, 2024, p. 85.

[81] Ferramentas de IA são utilizadas em redes sociais para analisar e medir níveis de "toxicidade" de conteúdos textuais, como comentários rudes, desrespeitosos ou discriminatórios. Em pesquisa que analisou tweets da comunidade LGBTQIAPN+ em comparação com tweets de lideranças radicais e extremistas, os resultados apontam que a IA detecta mais toxicidade nos tweets da comunidade LGBTQIAPN+. Entre seus membros, é comum a utilização de expressões como "gay" e "queer" como um reflexo cultural para subverter o valor discriminatório dessas palavras. Portanto, o estudo revela que essas ferramentas de moderação de conteúdo podem reforçar preconceitos ao ignorar contextos sociais e culturais, impactando negativamente sua capacidade de reapropriar palavras e fortalecendo preconceitos existentes. Alessandra Gomes, Dennys Antonialli e Thiago Dias Oliva, Drag queens and Artificial Intelligence: should computers decide whats is 'toxic' on the internet?. *InternetLab*, 2019. Disponível em: [https://internetlab.org.br/en/news/drag-queens-and-artificial-intelligence-should-computers-decide-what-is-toxic-on-the-internet/]. Acesso: 05.12.2024.

[82] Tanik Saikh *et al*., A Deep Learning Approach for Automatic Detection of Fake News, *Computation and Language*, 2020. Disponível em: [https://arxiv.org/abs/2005.04938]. Acesso: 06.12.2024.

[83] O Conselho de Supervisão revogou as decisões originais da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

Meta de remover duas publicações no Instagram que retratavam pessoas transgênero e não-binárias com os torsos nus. As legendas das imagens discutiam cuidados de saúde para pessoas transgênero e mencionava que um dos membros do casal passaria em breve por uma cirurgia de reafirmação de gênero. O Conselho de Supervisão concluiu que a remoção dessas publicações não está de acordo com os Padrões da Comunidade, os valores ou as responsabilidades de direitos humanos da Meta. Esses casos também destacam problemas fundamentais nas políticas da empresa. As políticas de nudez baseiam-se em uma visão binária de gênero e em uma distinção entre corpos masculinos e femininos. Essa abordagem torna incerto como as regras se aplicam a pessoas intersexuais, não-binárias e transgênero, além de exigir que os revisores façam avaliações rápidas e subjetivas sobre sexo e gênero, o que não é prático para a moderação de conteúdo em larga escala. Conselho de Supervisão da Meta. *Oversight*, Board overturns Meta´s original decisions in the "gender identity and nudity" cases. Disponível em: [https://www.oversightboard.com/news/1214820616135890-oversight-board-overturns-meta-s-original-decisions-in-the-gender-identity-and-nudity-cases/]. Acesso: 05.12.2024.

[84] Marielba Silva de Zacarias, Automatic Detection of Hate Speech: Research Challenges and Opportunities, In: Estrela Gualda (ed.), *Teorías de la conspiración y discursos de odio en linea en la sociedad de las plataformas*, 2024, p. 79.

[85] Teresa Rodríguez de las Heras, La fórmula de la DSA para resolver el 'dilema de la responsabilidad de las plataformas': un equilibrio entre continuidad e innovación, In: Esther Hernández *et al.*, *La responsabilidad civil por servicios de intermediación prestados por plataformas digitales*, 2023, p. 44.

[86] Michal Lavi, Do Platforms Kill?. *Harvard Journal of Law and Public Policy*, v. 43, 2020, p. 552.

[87] Juan José Montero Pascual, Los servicios digitales, In: Juan José Montero Pascual, (coord.), *La Regulación de los Servicios Digitales*, 2024, p. 45.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

[88] Em doutrina, defende-se que um órgão com essas funções deve, preferencialmente, receber uma composição interdisciplinar e um caráter não puramente estatal. Luna van Brussel Barroso, *Liberdade de expressão e democracia na era digital*, 2023, p. 282-284.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E433-11B6-8B82-DD92 e senha 9B8E-CF0D-45A0-5F71

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246-A/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
ADV.(A/S) : AMANDA FLAVIO DE OLIVEIRA (57384/DF, 72110/MG, 335271/SP)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (208205/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 14670-A/MA, 160170/MG, 19161/MS, 19161-A/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

(b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1393-3971-D1CE-E683 e senha 3600-CC03-339B-0959

04/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

MEMÓRIA DE CASO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Chamo, para julgamento em conjunto, o Recurso Extraordinário 1.037.396, procedente de São Paulo, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sendo recorrente Facebook Serviços Online do Brasil e recorrida Lourdes Pavioto Correa. Esse é o tema de repercussão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

geral 987. Chamo também para julgamento o Recurso Extraordinário 1.057.258, de Minas Gerais, da relatoria do Ministro Luiz Fux, recorrente Google Brasil Internet Ltda. e recorrida Aliandra Cleide Vieira.

Antes de ouvir o Ministro André e, anteriormente, o Ministro Dias Toffoli, que pediu a palavra para um esclarecimento, eu mesmo gostaria de me dirigir aos Colegas e à audiência em geral, para fazer um breve esclarecimento antes de iniciar este julgamento, para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata e o que nós estamos decidindo aqui, porque há muita desinformação e muita incompreensão a propósito do que estamos fazendo aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, peço que atentem para algumas ideias que eu vou compartilhar tão brevemente quanto possível.

Polarização existe em todo o mundo e sempre existirá onde houver liberdade de pensamento. Quem acompanha a história sabe disso. Na Revolução Francesa, desde o início, já havia, à direita, os que defendiam mais poderes para o monarca e, à esquerda, os que defendiam menos poderes para o monarca. Nos Estados Unidos, já na sucessão do George Washington, havia os federalistas, do John Adams, que queriam mais poder para o governo federal e os republicanos que queriam mais poder para os estados. Portanto, sempre haverá polarização de ideias em democracias, e é bom que seja assim. Porém, a polarização deve ser entre ideias contrapostas, não pode ser entre os que têm boa-fé e os que agem de má-fé. Portanto, quero esclarecer a todas as pessoas de boa-fé o que nós estamos decidindo aqui.

Num regime de separação de Poderes, como é o Brasil, como é a democracia brasileira, é o Legislativo que legisla, é o Legislativo que cria as leis, que cria o Direito positivo; o Executivo aplica essas leis e presta os serviços públicos; e o Judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o Poder Judiciário. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o Judiciário em busca de reparação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

O Judiciário não está legislando e, muito menos, regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais, nós estamos julgando pretensões que chegaram ao Tribunal por via de recursos, vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal.

No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer "esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente". Nem não pode dizer tampouco "já que não tem lei a respeito, eu não julgo". A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veda o *non liquet*. Literalmente, quer dizer não está claro, ou seja, o Judiciário não pode se recusar a decidir alguma questão dizendo "o tema não está claro". Pelo contrário, a Lei de Introdução diz assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do Direito.

Por evidente, para nós decidirmos os casos concretos colocados perante o Tribunal, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento e, em nome da segurança jurídica, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao Judiciário. Isso porque o Tribunal tem o dever de aplicar os mesmos critérios a todos os casos idênticos que surgirem. Portanto, a gente precisa explicitar quais os critérios que nós estamos utilizando, porque são esses critérios que nós vamos ter que aplicar em todos os casos idênticos que venham perante o Tribunal.

Deixando claro: os critérios adotados pelo Tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que evidentemente compatível com a Constituição.

Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros Poderes e muito menos tem a ver com censura, nós estamos discutindo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo.

Duas observações finais procurando superar uma polarização que não pode derrotar o senso comum: não importa se você é liberal, conservador ou progressista, não pode ter pornografia infantil na rede. Não pode ter terrorismo. Não pode ter venda de drogas. Portanto, a polarização fez com que as pessoas não conseguissem construir nem o que é de senso comum.

Igualmente, não importa se você é liberal, conservador ou progressista. Se a causa precisar defender, necessitar de mentira, ódio ou de desinformação não pode ser uma causa boa. A integridade, a civilidade e a busca pela verdade possível no mundo plural vêm antes da ideologia.

No caso em julgamento, apenas para recordar em que estado está o julgamento, nos dois casos, estão em discussão dois dispositivos do Marco Civil da Internet, que é a Lei nº 12.965, de 2014, o art. 19 e o art. 21. O art. 19 prevê que as plataformas digitais somente têm responsabilidade civil por conteúdo de terceiros, ou seja, somente têm o dever de indenizar, de reparar dano por alguma coisa que alguém tenha postado, se, após uma ordem judicial para sua remoção, descumprirem a ordem. Isto é o que diz o art. 19: só há responsabilidade depois de uma ordem judicial de remoção, se ela for descumprida.

E o art. 21, que é o outro artigo em questão, prevê uma exceção a essa regra geral, no caso de exposição não autorizada de nudez ou de atos sexuais, hipótese em que a remoção, pela lei vigente, deve se dar após mera notificação privada da pessoa interessada. Portanto, a legislação cuida de dois mecanismos: remoção por ordem judicial e remoção por notificação privada.

Assim surgiram os dois casos que estão postos perante o julgamento do Supremo. O primeiro deles, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, é o Recurso 1.037.396, cujo caso concreto subjacente envolvia a criação de um

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

perfil falso em nome da autora da ação, que foi utilizado para proferir ofensas a diversas pessoas, inclusive familiares. A rede social Facebook, que é aqui a recorrente, foi notificada de que o perfil era falso, foi notificada por meio da ferramenta disponível no seu *site* e não removeu a conta. Esse é o fato subjacente.

O juiz de primeiro grau determinou a exclusão do perfil falso e, na sequência, a turma recursal condenou também a empresa a indenizar a autora por danos morais por não ter excluído o perfil desde a primeira notificação privada. Portanto, perfil falso, notificação privada para retirar, não retirada pela empresa, condenação a uma indenização. Esse é o caso da relatoria do Ministro Dias Toffoli.

O caso do Ministro Luiz Fux é o Recurso Extraordinário 1.057.258. Aqui, alunos de uma escola criaram uma comunidade numa rede social que havia algum tempo atrás, chamada Orkut, denominada "Eu Odeio a Aliandra". Criaram essa comunidade para falar mal de uma professora. Tinha oito membros a comunidade e, nessa comunidade, dizia-se que ela era a professora mais chata, falava-se mal do seu cabelo, do seu batom, das suas roupas, a chamavam de feia, baranga, sem peitos e insuportável. A professora notificou extrajudicialmente a empresa pedindo para remover essa comunidade, e a empresa disse que removeria após a primeira decisão judicial. Portanto, não removeu mediante notificação puramente privada. Veio a decisão judicial que determinou a remoção e o pagamento de uma indenização à professora.

Esses são os dois casos que estão em discussão aqui. Nós estamos decidindo esses dois casos. Só que, para decidir esses dois casos, nós temos que estabelecer quais são os critérios que nós vamos utilizar para decidir esses dois casos.

Apenas para contextualizar antes do voto do Ministro André, o Ministro Dias Toffoli já proferiu o seu voto, e leio a tese de julgamento que o Ministro Toffoli propôs. Vou ler só algumas partes, é uma tese longa:

"1. É inconstitucional o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

do art. 19;"

Portanto, o Ministro Dias Toffoli assenta, como tese número um, que aquela exigência de ordem judicial, que é a regra geral, é inconstitucional. Diz ainda Sua Excelência:

"2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 do MCI" - que é o que manda retirar por notificação privada -, "pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE;"

Diz ainda o Ministro Toffoli no item 3:

"3. O provedor de aplicações de internet, responde civilmente de forma objetiva e independentemente de notificação, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses:"

Portanto, na construção do Ministro Toffoli, estou sendo tão fiel quanto possível, a exigência de ordem judicial é inconstitucional. Uma regra é a retirada por notificação privada, e aqui ele prevê uma hipótese de responsabilidade objetiva, independentemente de notificação, nas seguintes hipóteses, e aí vem:

"3.1. quando recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não), ou moderem tais conteúdos (...)

3.2. quando se tratar de conta inautêntica (...)

3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos (...)

3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte rol taxativo:"

E aí ele prevê uma série de hipóteses, basicamente de crimes diversos. Eu não vou reler, o voto foi público. Depois, diz ainda o Ministro Toffoli:

"5. Os provedores que funcionarem como *marketplaces* respondem objetiva e solidariamente com o respectivo anunciante nas hipóteses de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

anúncios de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação pelos órgãos competentes (...)"

E o voto do Ministro Toffoli ainda prevê um conjunto de deveres anexos de transparência, de devido processo e outras providências. Por fim, diz ainda que:

"10. Os provedores de aplicações de internet com sede no exterior e atuação no Brasil devem constituir representante no país (...)"

Essa é uma síntese apertada do longo voto, extremamente rico, que proferiu o Ministro Dias Toffoli.

Do dispositivo do voto do Ministro Fux se extrai:

1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo.

2. Considera-se evidentemente ilícito o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito.

3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados.

4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

onerosamente impulsionadas.

Esse foi o voto do Ministro Luiz Fux.

O último voto a ser proferido foi o meu, que eu resumo brevemente, e tem um espaço relevante de superposição com o do Ministro Fux. Disse eu:

1) O art. 19 é só parcialmente inconstitucional. A exigência de ordem judicial para a remoção de conteúdo continua a valer, mas é insuficiente.

2) Nos casos de crime, exceto de crimes contra a honra, notificação extrajudicial - pode ser privada ou pode ser até pela Administração Pública, pela Anvisa, por quem seja - deve ser suficiente para a remoção de conteúdo. Portanto, crio uma exceção à regra do art. 19 para dizer que, no caso de crime, sempre por notificação privada deve ser removido o conteúdo.

3) Nos casos de crimes contra a honra e de ilícitos civis em geral, continua a se aplicar a exigência de ordem judicial para a remoção. Portanto, excluí da regra geral a notificação privada para crimes contra a honra, porque acho que isso cercearia imensamente o debate público e transferiria para as plataformas digitais a remoção de conteúdo sempre que alguém se sentisse ofendido por ter sido chamado de cretino ou qualquer outra coisa. Portanto, em crimes em geral, tem-se que tirar por notificação privada; mas, nos crimes contra a honra, exige-se ordem judicial - crimes contra a honra são calúnia, injúria e difamação.

4) As empresas têm o dever de cuidado de evitar que determinados conteúdos cheguem ao espaço público. O que eu chamei de dever de cuidado o Ministro Fux chamou de monitoramento ativo, mas estamos nos referindo à mesma coisa. E o Ministro Toffoli também utiliza não a expressão dever de cuidado, mas estamos todos de acordo, os três, de que há conteúdos que devem ser evitados de chegar ao espaço público, independentemente de ordem judicial ou de notificação privada. Ou seja, de ofício, tem que ser programado o algoritmo para que aquele conteúdo não chegue. Na minha lista, que é mais curta um pouco que a do Ministro Toffoli, eu incluí pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

automutilação; tráfico de pessoas; atos de terrorismo; abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Todos esses itens estão no voto do Ministro Fux, estão no voto do Ministro Toffoli. No caso deles, o elenco é um pouco maior.

5) Nos casos referidos no item 4 acima, a responsabilização pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo específico. Deve-se programar o algoritmo para evitar, mas não se pune caso eventualmente escape algum conteúdo. Mas se vier a notificação extrajudicial impõe-se a remoção. E aqui é porque são milhões de postagens por dia. Portanto, o algoritmo deve evitar, mas se passar uma aqui, outra ali, falha do sistema. Mas se passarem seguidamente postagens dessa natureza, aí existe responsabilidade.

6) Nos casos de anúncio ou impulsionamento pago, o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito é presumido desde a aprovação da publicidade. Caso o provedor não adote providências em tempo razoável, poderá ser responsabilizado ainda que não tenha havido notificação privada. Ou seja, se está impulsionando mediante pagamento, tem que olhar para ver se não é ilícito.

Por fim, o voto previu ainda deveres anexos como canal de comunicação, devido processo e relatórios de transparência.

Esse é o estado da arte do julgamento com o voto do Ministro Toffoli, o voto do Ministro Fux e o meu próprio voto. Vamos dar continuidade ao julgamento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A62E-BBB1-1C79-CE19 e senha 8CB1-B8C5-DF4A-9A6C

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br – NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. – BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral):** " **Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Hindenburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3F5D-2FA7-90EA-DD1E e senha 7583-8814-53B9-B112

05/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

VOTO-VISTA:

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA

1. Excelentíssimo Senhor Presidente, eminentes Ministros relatores, Ministra Cármen Lúcia, demais pares, acolhendo os relatórios elaborados pelos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, permito-me apenas rememorar que estamos a apreciar, em julgamento conjunto, os Temas de nº 987 e 533 do catálogo da Repercussão Geral. Para melhor delimitação da controvérsia, passo a transcrevê-los:

> **Tema 987**: *"Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros"*.
>
> **Tema 533:** *"dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário"*.

2. Por já terem sido objeto de exauriente exposição anterior, permito-me deixar de detalhar as nuances das causas-piloto atualmente indicadas em relação a cada um dos temas e passo desde logo à análise das questões em discussão. Começo abordando as premissas que reputo aplicáveis à adequada resolução da controvérsia.

Considerações Iniciais

3. Certamente, há possibilidade de utilização inadequada de novas tecnologias – *como, de fato, há em relação a qualquer instrumento que venha a ser utilizado pelo ser humano*. Isso não significa, contudo, que se trate de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

uma ferramenta que seja, em si, prejudicial ao regime democrático de governo, ou a qualquer dos demais valores fundamentais da nossa sociedade. Bem ao contrário, em essência, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada *"democracia digital"*[1], precisamente por propiciar uma maior abertura e participação de todos nos assuntos de interesse comum.

4. Compartilhando da mesma visão, Andreas Jungherr e Ralph Schroeder[2] nos recordam dessa ausência de uma inclinação inata ou congênita das plataformas digitais, que se assemelham a uma caixa de ressonância, a amplificar os ruídos já existentes na sociedade, do que propriamente uma criadora de distúrbios que já não estivessem presentes na sociedade[3]:

> "[...] a tecnologia digital começou a revelar publicamente atitudes, opiniões e preferências políticas que permaneceram ocultos, a menos que encontrassem representação por representantes e organizações políticas estabelecidas - partidos, movimentos ou grupos de interesses. Na mesma linha, a tecnologia digital proporcionou oportunidades para que as pessoas que tinham essas opiniões encontrassem umas às outras, distribuíssem informações, coordenassem e organizassem sua tentativa de mudança do *status quo* (Gurri, 2018; Jungherr et al., 2019b). **Isto ampliou a pluralidade de opiniões e alternativas políticas disponíveis, bem como a oferta de recursos políticos e organizações que os representam no discurso público, além de potencialmente traduzi-los em políticas**.". (grifos acrescidos)

5. Nesse sentido, ainda que se possa problematizar a pecha desabonadora que se costumou imputar às plataformas digitais, havendo intenso debate acadêmico nos mais variados campos das ciências sociais quanto a maior proeminência dos seus aspectos positivos ou negativos, o fato indubitável é que se está diante de um novo ecossistema de comunicação social.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

Panorama do direito comparado | Marcos regulatórios de outras jurisdições

6. Essa refundação da *"esfera pública"* por meio das novas tecnologias inaugura cenário de acentuado desafio para os legisladores, reguladores e operadores do Direito, na medida em que **a *"dogmática da Primeira Emenda da Constituição Federal dos Estados Unidos"***[4] **–** *verdadeiro paradigma jurídico-normativo da liberdade de expressão não apenas naqueles país, mas em todos os ordenamentos jurídicos ocidentais* **– foi forjada em realidade de tecnologias de mídia social substancialmente diversas**. E, sendo o direito fenômeno necessariamente impactado pelas transformações da realidade sobre a qual busca incidir, uma alteração da ordem de grandeza como a que ora se experimenta enseja a necessidade de promover adaptações de igual envergadura na arquitetura dogmático-jurídica atinente à liberdade de manifestar pensamentos e opiniões.

7. Como bem observa Ricardo Campos, a lógica normativa sobre a qual se alicerça a Primeira Emenda enfoca duas categorias centrais, nas quais se afiguram plenamente enquadráveis os *"corretores de informações da época"*: o **distribuidor** (*"distributor"*) e o **editor** (*"Publisher"*). Ambas as categorias se inserem na *"dimensão organizacional da disseminação da informação"* – e não na *"dimensão individual do exercício do direito fundamental à liberdade de expressão no tipo ideal de autor e orador"*.[5]

8. O ponto é relevante porque indica que o sistema de responsabilidades em razão do discurso erigido pela Primeira Emenda não mirava diretamente o emissor do discurso, mas a organização que promovera a sua divulgação, seja na posição de *distribuidor*, seja na posição de *editor*. Igualmente relevante é acentuar a **característica essencial a ambas as categorias** e que figura como verdadeira **condição *sine qua non* para construção dessa matriz de responsabilização**: *tanto ao distribuir quanto ao editor seria razoável imputar uma* ***presunção de***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

conhecimento *acerca do conteúdo por eles veiculado*.

9. Tanto assim, que em razão dessa *"forma de construir a responsabilidade em torno de formas de atribuição de conhecimento"*,promoveu-se a **gradação** entre as duas figuras, precisamente em razão ***(i)*** do maior nível de conhecimento e controle acerca do conteúdo veiculado, no caso do ***editor***; e ***(ii)*** do nível mais baixo de ingerência em relação ao teor do que publicado, no caso do ***distribuidor***.

10. Toda a jurisprudência em torno da Primeira Emenda foi construída a partir dessa dogmática, centrada nessas duas figuras, e em torno da premissa do conhecimento prévio que presumidamente possuiriam em relação ao teor das publicações veiculadas. Bem por isso, **nos casos concretos em que editores ou distribuidores lograram êxito em demonstrar que não seria razoável pressupor a aplicação da referida premissa** – *de que teriam conhecimento prévio do conteúdo da publicação* – **a sua responsabilização fora afastada**.

11. Ocorre que, a partir do surgimento das novas tecnologias, as mídias sociais perderam a centralidade e linearidade na produção e divulgação do conteúdo. Em seu lugar, as denominadas mídias digitais assumiram uma estrutura de produção e divulgação descentralizada (*"rizomática"*[6]), marcada pela quebra da separação estanque entre as figuras do *produtor* e do *expectador* da mídia produzida. Todo usuário de rede social pode ser ao mesmo tempo produtor e consumidor de conteúdo. Ou seja, na nova estrutura ***"[o] conteúdo passou a ser gerado de forma espontânea e direta pelos próprios usuários, sem nenhum filtro editorial ou outro profissional"***. Nessa nova lógica organizacional, inerente às plataformas digitais, *"as categorias centrais desenvolvidas sob a Primeira Emenda, que se concentram na mídia de massa tradicional, onde o fator determinante para a atribuição de responsabilidade recai sobre o controle editorial"* perdem a sua conexão com a realidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

12. Trata-se de cenário verdadeiramente desafiador, na medida que impõe aos responsáveis pela **elaboração** das leis a árdua tarefa de buscar mecanismos de atualização e preservação do sistema de liberdades e garantias fundamentais que gira em torno da *"liberdade das liberdades"*[7], como muitas vezes é compreendida a liberdade de expressão.

13. Nessa conjuntura, é preciso tomar cuidado redobrado com a inibição, por meio da excessiva intervenção sobre o indivíduo –*seja por meio direto do Estado, seja por meio de organizações particulares*–, da sua livre manifestação em arenas digitais. Atento a essa preocupação, os Estados Unidos conceberam na **Seção 230 do *Communications Decency Act [CDA]***, que a doutrina cunhou como "***Super Primeira Emenda***"[8].

14. Interessante observar que a opção norte americana de conferir ainda maior proteção à liberdade das comunicações realizadas nos novos espaços virtuais é comumente apontada como fator determinante para o desenvolvimento das novas tecnologias hoje largamente empregadas em escala global para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Citando Jeff Kosseff, o professor Ricardo Campos aponta que essa nova gramática normativa foi vista como "***incubadora***, *permitindo que desenvolvessem modelos de negócios baseados no conteúdo do usuário sem medo de ações judiciais e regulamentação*"[9].

15. No mesmo sentido, recorda-se a manifestação ofertada aos autos pela *Associação Dínamo* e pela *Associação Brasileira de Startups,* na qualidade de *amici curiae*. Ambas as entidades apontam para o retrocesso ao desenvolvimento tecnológico caso se declare inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet no Brasil (e-doc. 114)[10]. Na mesma direção apontam George Salomão Leite e Ronaldo Lemos, para quem o Marco Civil *"engrossa o arcabouço jurídico que impulsiona a produção da inovação e da pesquisa, ao lado da própria Constituição Federal, da Lei de Direitos Autorais e da Lei de Propriedade Industrial, reconhecendo o papel da rede no desenvolvimento de novas tecnologias.""*[11]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

16. Fato é que, independentemente de tal aspecto positivo, **diante da constatada impossibilidade de simples aplicação da matriz dogmático-normativa inerente à Primeira Emenda, forjada sob a realidade tecnológica e social de outrora, ao verificar a ausência de algo semelhante ao "conselho editorial" das mídias tradicionais, os Estados Unidos optaram por estimular aautorregulação**. Essa foi a *"forma que a legislação encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação da velha comunicação de massa"*[12].

17. O ponto é bem desenvolvido por Ricardo Campos e Thomas Vesting[13]:

> "A extensa imunidade a novos serviços digitais ou como Jeff Kosseffformula a "Super Primeira Emenda", não significou um vácuo legal para os novos serviços digitais. Pelo contrário, como os dois senadores americanos Chris Cox e Ron Wyden enfatizaram, **a seção 230 do CDA visa justamente incentivar a moderação privada de conteúdo pelas próprias empresas de serviços digitais**.
>
> A questão de promover a dimensão da auto-organização expressa na curadoria de conteúdo dos novos serviços digitais foi a forma que a legislação encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação de a velha comunicação de massa. **O caso *Zeran v. Am. On-line* (1997) solidificou a interpretação dos novos termos de responsabilidade dos intermediários sob a Seção 230 do CDA, argumentando que mesmo casos anteriores à Seção 230 do CDA**, como *Stratton Oakmont Inc v. Prodigy Services Co.* (1995) **teve como consequência o enfraquecimento da auto-organização ao lidar com uma nova dinâmica comunicacional que não correspondia mais à dos velhos meios de comunicação**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> Certamente, a ascensão da nova indústria de conteúdo de terceiros baseada no Vale do Silício não pode ser atribuída a um único fator. No entanto, nutrir um espaço criativo e inovador para explorar novas possibilidades além das experiências estabelecidas da sociedade de organizações, provavelmente teve um efeito no sucesso do Vale do Silício. **A Seção 230 do CDA contribuiu para um momento de auto-organização da sociedade, em vez de uma "ordem positiva" com o Estado como legislador *ex-ante* e um tribunal constitucional como órgão supremo de supervisão**. Como Jack Balkin aponta com razão, as primeiras versões de Facebook e Google provavelmente não sobreviveriam aos processos, se tivessem sido tratados como editores do conteúdo que aparece em seus sites. A Seção 230 do CDA é conhecida como *"estatuto excepcionalista"* porque ele trata a internet de maneira diferente das outras mídias. Rebecca Tushnet argumenta que **antes do CDA não havia o direito constitucional de operar, por exemplo, um mecanismo de busca isento de responsabilidade pelo conteúdo indexado**, e que para tais serviços, o parâmetro para estabelecer a responsabilidade teria sido *New York Times Co. v. Sullivan* (1964). Em outras palavras, **a diferenciação do tratamento dos diferentes meios de comunicação e suas correspondentes formas de regulação é uma das conquistas da seção 230 do CDA, que levou a Internet a ser tratada de forma diferenciada do rádio, da televisão e da imprensa, em torno dos quais as categorias dogmáticas centrais da jurisprudência da Primeira Emenda à Constituição Federal dos EUA giravam até então**."

18. No âmbito da **União Europeia**, em princípio, foi adotada a **Diretiva de Comércio Eletrônico 2000/31/CE**, que buscou disciplinar *"certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno"*. Como aponta Pierpaolo Fratangelo[14], o documento é parte de uma estratégia para garantir que a UE tivesse os meios e ferramentas para competir em um mundo mais dinâmico e complicado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

19. Do referido normativo, restam relevantes até hoje os artigos 12 a 15, os quais preveem as regras de responsabilidade para os prestadores de serviços online. A norma tem como base a diferenciação conceitual que classifica os provedores de conexão e aplicações de internet em três principais tipos: ***(i)*** aqueles que seriam considerados *"meros condutores"* do conteúdo gerado por terceiro; ***(ii)*** aqueles que realizam a retenção temporária de dados (*caching*) para tornar mais eficiente a transmissão subsequente dos dados armazenados; e ***(iii)*** aqueles que fornecessem serviços de "hospedagem" (*hosting*), tais como marketplaces, redes sociais e plataformas de vídeo.

20. No que concerne ao regime de responsabilidade de cada um, o normativo estabeleceu o seguinte: ***(i)*** os *"meros condutores"* seriam isentos de qualquer responsabilidade, excetuada a situação na qual tais provedores [a] iniciem a transmissão, [b] selecionem ativamente o destinatário da transmissão ou [c] alterem as informações contidas na transmissão (art. 12); ***(ii)*** aqueles que realizam serviço de *caching* seriam isentos de responsabilidade desde que [a] as informações fossem transmitidas sem modificações; [b] as condições de acesso não fossem alteradas e [c] as informações ilegais fossem removidas ou o acesso a elas fosse desabilitado assim que se tornassem ilegais ou fossem removidas na origem (art. 13). Por fim, ***(iii)*** os provedores considerados como *hosting* não seriam responsáveis pelo conteúdo armazenado a pedido dos usuários, desde que [a] não tenham conhecimento prévio da ilegalidade do conteúdo e [b] ao tomar conhecimento, atuem prontamente para remover ou bloquear o acesso ao conteúdo (art. 14).

21. Ou seja, buscou-se tratar de forma distinta os diferentes serviços prestados no âmbito digital, tendo como principal referencial o **nível de controle exercido sobre o conteúdo**.

22. Nesse modelo regulatório, de acordo com Piot Tereszkiewicz[15], o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

risco de responsabilização dos provedores seria considerado moderado. Essa posição é corroborada pelo **art. 15** do referido normativo, que **proíbe que os Estados-Membros imponham aos prestadores uma obrigação geral de vigilância sobre as informações transmitidas ou armazenadas, ou uma obrigação geral de vasculhar fatos ou circunstâncias ilícitas**.

23. Em 2017, a **Alemanha** assumiu protagonismo no movimento de atualização do marco regulatório europeu ao editar o **Network Enforcement Act** – *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG). O normativo é considerado o primeiro a adotar **postura mais rigorosa em relação à responsabilidade dos provedores** de serviços online. Ao analisar o seu teor Rony Vainzof[16] elenca os seguintes aspectos como mais relevantes: ***(i)*** *"[n]ão se aplica a todas as plataformas (como redes sociais com menos de 2 milhões de usuários na Alemanha)"*; ***(ii)*** *"[h]á um rol taxativo do conteúdo considerado manifestamente ilegal, que deve ser removido em 24h após notificação. São ilícitos tipificados penalmente, como crime de racismo"*; ***(iii)*** *"[o]utros conteúdos ilegais, mas não manifestamente ilegais, devem ser removidos em até 7 dias após notificação"*; ***(iv)*** *"[p]ode haver dilação desses 7 dias no caso de dúvidas da plataforma sobre a ilegalidade do conteúdo, podendo, por exemplo: a) abrir o contraditório; ou b) submeter a dúvida a um órgão de autorregulação regulada"*; ***(v)*** *"[a]s plataformas devem preparar um relatório periódico sobre o tratamento dos pedidos, que servem para que a sociedade e as autoridades avaliem a precisão da interpretação das decisões administrativas"*; ***(vi)*** *"[o] órgão de autorregulação regulada deve ser chancelado pelo MJ alemão, que avaliará a sua independência e a experiência dos examinadores"*.

24. Mais recentemente, seguindo direção semelhante, a **União Europeia** aprovou o **Digital Services Act (DSA)** e o **Digital Markets Act (DMA)**. Esse último concentra-se na relação concorrencial entre intermediários online, ao passo em que a Lei de Serviços Digitais, o DAS, enfoca a proteção do consumidor, estabelecendo uma série de requisitos para os intermediários online visando a proteção dos direitos fundamentais dos usuários.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

25. Enfocando mais especificamente a Lei de Serviços Digitais (DSA), verifica-se que a norma assimilou vários dos instrumentos previstos pelo legislador alemão, tais como (i) requisitos que asseguram maior transparência; (ii) necessidade de elaboração de relatórios; (iii) adoção de postura cooperativa com as autoridades públicas; (iv) além de uma série de obrigações procedimentais aplicáveis à moderação de conteúdo. Em síntese: estruturou-se um sistema de supervisão pública, no qual **os Estados-Membros devem observar o cumprimento, pelas plataformas, de regras materiais e procedimentais pautadas no direito da União**.

26. Ao analisar os novos arranjos concebidos a partir do modelo alemão, Ricardo Campos e Thomas Vesting identificam maiores dificuldades em razão da ausência de uma diferenciação mais substancial entre a política regulatória já empregada em face das mídias tradicionais e o marco legal especificamente concebido para as mídias digitais. Em suas palavras[17]:

> "**Uma distribuição apropriada ao desenvolvimento de oportunidades de crescimento e desenvolvimento para diferentes mídias requer aceitação cognitiva da ascensão da Internet à arquitetura de comunicação central de nosso tempo**. **Isso é particularmente difícil para as políticas midiáticas alemã e europeia**. Porque **este desenvolvimento confronta o legislador de mídias com a exigente tarefa de ter de conceber um regime midiático normativo para um novo tipo de ambiente multifuncional de comunicação. Ele deve passar de um modo de regulação industrial para um informacional**, e isso significa, acima de tudo, entender e levar em consideração a transformação da organização em rede. O novo Tratado de Mídia Estatal também quer contribuir para isso, mas mesmo as distinções artificiais, que visam cobrir conceitualmente as muitas formas de mídia digital e submetê-las a diferentes requisitos regulatórios, são pouco convincentes. Agora existem plataformas de mídia, incluindo serviços de TV paga, como *Sky*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> *Q*, serviços de streaming ou aplicativos que fornecem acesso a conteúdos ou a outras plataformas (§ 2º par. 2 n° 14 MStV). Além disso, o Tratado Estatal das Mídias reconhece interfaces de usuários em Smart-TVs ou bibliotecas de mídias (§ 2º par. 2 n° 15 MStV), bem como os chamados intermediários de mídias, como *Google*, *Youtube*, *Facebook* ou *Twitter* (§ 2º par. 2 n° 16 MStV) e, finalmente, serviços de compartilhamento de vídeo como o *Netflix*ou a *Amazon Prime* (§ 2º par. 2 n° 22 MStV). A prática mostrará se essas distinções fazem sentido e criam mais do que caos interpretativo."

27. Diante de tais elementos, ao comparar os modelos americano e de origem alemã, os mesmos autores[18] manifestam predileção pela arquitetura estado-unidense. Isso porque:

> "**Na nova cultura da tecnologia da informação voltada para a inovação, a regulação da mídia deve ser mais voltada para a promoção da dimensão da auto-organização e, assim, aproximar-se da experiência americana**. [...] A regulação das mídias para o século XXI só pode, portanto, ser **uma regulação a favor da promoção da auto-organização social e das suas forças de criatividade tecnológica**, mas **não de ordem positiva, tendo o Estado como legislador *ex-ante* e os tribunais estaduais como autoridades centrais de supervisão**."

28. Do cotejo entre ambos os modelos apresentados, verifica-se que o Marco Civil da Internet, editado há 10 anos atrás, mais se aproximou da abordagem normativa adotada pelos Estados Unidos, havendo considerável semelhança entre a premissa normativa que embasa a **Seção 230 do CDA** norte-americano e os **artigos 18, 19, 20 e 21 da Lei nº 12.965/2014**.

29. A fim de analisar se um dos elementos desta verdadeira ***opção*** **legislativa** – *especificamente o art. 19 do MCI* – pode ser considerado inconstitucional, é preciso examinar mais detidamente o valor

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

fundamental que, de modo expresso, o dispositivo em questão busca defender: a liberdade de expressão.

Liberdade de expressão

30. Apesar de se reconhecer ***(i)*** que as plataformas digitais [***redes sociais***] de fato ostentam a condição de novo *locus* da *"esfera pública"*; ***(ii)*** que as novas tecnologias realmente ensejam substanciais transformações na forma pela qual se processam atualmente as interações sociais e ***(iii)*** que, sendo o direito fenômeno contingenciado pela realidade sobre a qual incide, tais transformações impõem que se promova a atualização/adaptação do parâmetro dogmático referente à liberdade fundamental de expressão das próprias opiniões e pensamentos; ***(iv)*** **não se deve olvidar ou negligenciar o aspecto central que esse direito fundamental ostenta na própria fundação das sociedades democráticas ocidentais**. De modo que, em última *ratio*, alterações em sua matriz dogmática ensejam, em verdade, alterações na própria compreensão do que se entenda como sociedade *democrática* contemporânea.

31. Vale realçar que a liberdade de expressão possui *posição preferencial* porque:

- É meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais;

- É condição de possibilidade do Estado de Direito *Democrático*, na medida em que apenas numa sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar sua vontade – *sem receio de reprimenda estatal* – se pode falar em *soberania popular* [*e sem que sejam garantidas as condições para que o povo seja efetivamente soberano, não há, obviamente, democracia*]

32. Em semelhante sentido, na doutrina, o professor Gustavo Binenbojm[19] defende que a liberdade de expressão possui duas dimensões: ***substantiva*** (ou moral) e ***democrática*** (ou instrumental). Segundo a dimensão *substantiva*, a liberdade de expressão é condição de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

possibilidade para formação da própria personalidade humana. Sendo a comunicação inerente à própria condição humana[20], a garantia de sua realização livre decorreria da própria dignidade dessa mesma condição – *de ser humano*. Por sua vez, a dimensão *democrática* identifica a liberdade de expressão como *meio* para realização de *fins* específicos. Ela seria instrumento para concretização do *pluralismo político*, da *cidadania*, da *participação social*, do *direito à informação*, à *liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social*.

33. Em razão deste segundo aspecto, identifica-se uma contradição lógica insuperável em ideias como a de que seria *"necessário restringir a liberdade de expressão para defender o Estado Democrático de Direito"* ou *"a liberdade de expressão não pode ser usada para erodir o Estado Democrático de Direito"*. Ora, como antes recordado, é a partir da defesa intransigente desta específica e irrenunciável liberdade que se forjou o modelo de Estado democrático atual – *não apesar dela, ou contra ela, mas por causa e através dela*. Não há antagonismo, mas antes relação de natureza umbilical entre os conceitos.

34. Quanto ao ponto, recorda-se que foi com base na defesa da liberdade de expressão que a Lei nº 14.197/2021 acrescentou ao Código Penal o **art. 359-T,** para expressamente ressaltar que **não constitui crime contra o Estado Democrático de Direito** ***"a manifestação crítica aos poderes constitucionais*** *nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação"*[21]

35. Para melhor ilustrar o ponto que se busca frisar, valho-me do exemplo doutrinário fornecido por Samuel Fonteles[22]:

> "[...] sem a pretensão de, neste momento, fornecer uma resposta específica para esses casos práticos – caso se tolere juridicamente que um anônimo *punk* anarquista, simpático às de Mikhail Bakunin, defenda a suposta importância de *abolir o*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> *Estado*, qualquer cidadão brasileiro poderá externar essa mesma opinião. Ou ambos não poderão. Impõe-se uma homogeneidade na comunidade do discurso. E **se Louis Michael Seidman, Professor da Universidade de Georgetown (USA), escreve uma obra sobre a *desobediência constitucional*, inclusive sustentando ser irracional guiar-se por uma constituição, das duas uma: ou bem não poderá o jurista palestrar nas universidades brasileiras, porquanto a ninguém seria dado proferir um discurso que incite o desprezo pela Constituição, ou qualquer um também poderá fazê-lo - independentemente das suas credenciais acadêmicas, sob pena de reconhecer a voz e a vez somente a uma casta elitista de privilegiados**. Somos todos iguais em consideração e respeito, razão pela qual a regra é a mesma envergadura no que concerne à liberdade de expressão."

36. Não se olvida a celeuma em torno do denominado *"paradoxo da tolerância"*[23]. Todavia, em razão da natureza da relação acima esquadrinhada entre os conceitos da *liberdade de expressão* e do *Estado Democrático de Direito* a ideia representada pelo referido paradoxo deve ser compreendida a partir da arquitetura institucional própria a esse paradigma de organização estatal. Sobre o tema, são elucidativas as palavras do filósofo e pensador português Desidério Murcho[24]:

> "**A tolerância** é uma das noções mais difíceis de compreender. **Confunde-se geralmente com o relativismo epistémico** e esta confusão denuncia incapacidade ou até falta de vontade para aceitar a tolerância. Os pensadores pós-modernistas são responsáveis por contaminar a cultura contemporânea com esta confusão grave, **que acaba por tornar impossível a genuína tolerância**.
>
> **Ser tolerante é aceitar o direito de alguém afirmar o que pensamos firmemente ser falso ou errado ou inaceitável ou ofensivo**. Isto é de tal modo difícil de assimilar que os pensadores pós-modernistas se sentem na necessidade de declarar que não há 'verdades', mas apenas 'construções sociais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> da realidade'. E, por causa disso, todas as diferentes 'construções' são igualmente aceitáveis. Pensa-se então que esta atitude é tolerante, quando, ironicamente, torna impossível a tolerância. Pois se ninguém pode realmente estar errado nem dizer coisas falsas nem inaceitáveis, não podemos realmente ser tolerantes: limitamo-nos a aceitar todas as perspectivas que reconhecemos à partida serem tão aceitáveis como as nossas.
>
> Pior: **a falsa tolerância abre as portas ao fanatismo, cada vez mais presente na sociedade contemporânea. O fanatismo consiste em usar sistematicamente a noção de ofensa para silenciar os outros.** Assiste-se assim à imposição de um discurso falsamente politicamente correcto, proibindo-se seja quem for de dizer seja o que for que possa ser ofensivo seja para quem for. Não se pode dizer que o cristianismo, o islamismo, o budismo ou o judaísmo são basicamente tolices supersticiosas, porque isso é ofensivo. [...]
>
> **A tolerância pressupõe a convicção do erro. Só podemos tolerar o que estamos convictos de que é um erro inaceitável, uma falsidade patente, um absurdo ofensivo. Tolerar é tolerar humanamente. Não é tolerar epistemicamente**, no sentido de defender que qualquer afirmação é igualmente justificável epistemicamente. [...] **Ser tolerante é *defender as pessoas* que têm ideias falsas, idiotas ou inaceitáveis e *atacar* essas *ideias*; não é atacar as pessoas para evitar o incómodo de provar que as suas ideias são falsas**."

37. Como dito pelo pensador português, a verdadeira tolerância defende as pessoas, ainda que expressem opiniões "falsas, idiotas ou inaceitáveis". Essa proteção, contudo, não impede que se ataquem essas mesmas ideias, que devem sim, ser combatidas.

38. Bem ao contrário, sob os **paradigmas éticos da publicidade e da transparência**, é precisamente através da exposição de tais pensamentos que se viabiliza a possibilidade de realmente combatê-los, modificando o entendimento daqueles que os sufragam. Trata-se, como dito, de ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

intolerante com a ideia, não com quem a veicula.

39. Como recorda Samuel Fonteles, *"o **direito à antipatia** está protegido pela Constituição de 1988, mas ele deve se fazer acompanhar do dever fundamental de tolerância"*. Ou seja, não se pode obrigar ninguém a ser simpático com ideias que julgar abjetas, estúpidas ou espúrias, mas se deve exigir que haja tolerância para com os demais cidadãos que as defendam. O mesmo autor recorda ainda que está igualmente resguardado o *"**direito à incredulidade**"*. Pelo didatismo, transcrevo o exemplo apresentado[25]:

> "Outro exemplo é o direito à incredulidade, igualmente protegido pela Constituição. A Justiça Eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. **No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o Homem foi à lua e também das instituições.** (...)
>
> [...] **A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar - ou é obrigado a acreditar -, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência.** Pois bem. Embora a dúvida incredulidade constitua um direito, é certo que não será tarefa simples tolerar a sua fruição, muito pelo contrário. Se um indivíduo, hoje, brada em uma praça pública a frase "não confio nas eleições", o conteúdo despertará a mais genuína antipatia em todos aqueles que acreditam na lisura do pleito eleitoral."

40. Sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão *democrática* acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão possui uma **dimensão coletiva**, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem – *pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos* – assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações de autores tão variados como Konrad Hesse, Robert A. Dahl e Jose Afonso da Silva,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

apenas para citar alguns exemplos:

> "(...) **Sem a liberdade de manifestação da opinião e liberdade de informação**, sem a liberdade dos 'meios de comunicação de massa' modernos, imprensa, rádio e filme, **a opinião pública não pode nascer, o desenvolvimento de iniciativas e alternativas pluralistas, assim como 'formação preliminar da vontade política' não são possíveis, publicidade da vida política não pode haver, a oportunidade igual das minorias não está assegurada com eficácia e vida política em um processo livre e aberto não se pode desenvolver**. (...)"[26]
>
> "Cidadãos silenciosos podem ser perfeitos para um governo autoritário, mas seriam desastrosos para uma democracia"[27]
>
> "(...) **O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo**, em virtude das transformações dos meios de comunicação, **de sorte que a caracterização mais moderna do direito de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do pensamento**, por esses meios, **em direitos de feição coletiva**. (...)"[28]

41. À luz de tais elementos, no que concerne à dicotomia comumente apontada acerca da **abrangência** do direito à liberdade de expressão, entre***(i)***aqueles que defendem uma visão mais próxima à ideia historicamente atribuída à **Voltaire** e ***(ii)*** aqueles que possuem compreensão mais próxima ao pensamento de Karl **Popper**, pensamos que a relação não é, necessariamente, de real oposição, mas, em verdade, de complementação recíproca. Em reforço a essa perspectiva, recorda-se que **o método de investigação científica baseado na *falseabilidade* das hipóteses, desenvolvido por Popper, pressupõe a liberdade de pensamento do cientista, notadamente para que possa discordar frontalmente dos parâmetros científicos até então tidos como**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

verdadeiros.

42. É interessante recordar que a superação da ideia hoje comprovadamente esdrúxula se deu a duras penas, por meio do sacrifício pessoal de Galileu Galilei, precisamente diante da postura intolerante da Igreja Católica em relação ao pensamento contra hegemônico da época. Ou seja, em razão da ausência de liberdade de expressão.

43. Isso não significa, por óbvio, que não possa haver excessos. É claro que quando um discurso tiver a **manifesta e indubitável** potencialidade de causar ***"perigo claro e iminente"*** a terceiros descortina-se a possibilidade de responsabilização do seu emissor (caso *Schenck v. United States*, 1919). É preciso atentar, contudo, para o necessário **teste de incitação**, tal como proposto no caso *Brandenburg v. Ohio (1969)*.

44. **O que não se pode concordar** – *com o máximo respeito e consideração às opiniões em contrário* – **é que se generalize a exceção**. Na dúvida, há que prevalecer a posição preferencial deste direito que é ao mesmo tempo *fim em si mesmo* e *meio* de concretização de todos os demais direitos. Trata-se de liberdade que, segundo célebre lição de John Stuart Mill[29] abrange:

> "[...] **primeiro, o domínio íntimo da consciência**, exigindo a **liberdade de consciência** no mais compreensivo sentido, liberdade de pensar e de sentir, **liberdade absoluta de opinião e de sentimento sobre quaisquer assuntos práticos ou especulativos, científicos, morais ou teológicos**. [...] Em **segundo** lugar, o princípio requer a **liberdade** de dispor o plano de nossa vida para seguirmos nosso próprio caráter, **de agir como preferirmos**, sujeitos às consequências que possam resultar; sem impedimento da parte de nossos semelhantes, enquanto o que fazemos os prejudica, ainda que considerem a nossa conduta louca, perversa ou errada. Em **terceiro** lugar, **dessa liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **dentro dos mesmos limites de associação entre os indivíduos, liberdade de se unirem para qualquer propósito que não envolva dano**, suposto que as pessoas associadas sejam emancipadas e não tenham sido constrangidas nem iludidas." (grifos acrescidos)

45. Nessa linha, cito ainda a jurisprudência da Suprema Corte Americana no recente caso ***Twitter v. Taamneh (2023)***. Abordando especificamente a extensão da responsabilidade das plataformas digitais em relação à propagação de conteúdo que poderia ser classificado como extremista, discurso de ódio etc., a *SCOTUS* decidiu, por unanimidade, que os provedores de aplicações de internet não poderiam ser responsabilizados por não conseguir impedir o grupo terrorista Estado Islâmico de utilizá-las para arregimentar jovens, arrecadar fundos e organizar suas atividades.

46. Por fim, entendo pertinente registrar o posicionamento histórico desta Suprema Corte em relação à matéria. Valho-me para tanto da menção a julgamentos mais recentes, como a **ADI nº 4.815/DF**, oportunidade na qual, a propósito de eventuais manifestações que abusem do direito fundamental à liberdade de expressão, a eminente Relatora, e. Ministra Cármen Lúcia, arrematou que *"[e]rros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei"*.

47. Ainda segundo as palavras de Sua Excelência, *"[a] liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado"*.

48. Do paradigmático julgamento da **ADPF n° 130/DF**, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30/04/2009, que reconhece expressamente à liberdade de expressão a condição de direito que goza de *"posição preferencial"*, pinço o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

escólio do eminente Ministro Ayres Britto, quando enfatiza que:

> "*Com efeito,* ***e a título de outorga de um direito individual que o ritmo de civilização do Brasil impôs como conatural à espécie humana*** *(pois sem ele o indivíduo como que se fragmenta em sua incomparável dignidade e assim deixa de ser o ápice da escala animal para se reduzir a subespécie),* ***a Constituição proclama que "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato"*** *(inciso IV do art. 5º).* ***Assim também, e de novo como pauta de direitos mais fortemente entroncados com a dignidade da pessoa humana, a nossa Lei Maior estabelece nesse mesmo art. 5º que: a) "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença" (inciso IX);***
>
> (...)
>
> Sem que o receio ou mesmo o temor do abuso seja impeditivo do pleno uso das duas categorias de liberdade, acabamos de falar, porque, para a Constituição, o que não se pode é, por antecipação, amesquinhar os quadrantes da personalidade humana quanto aos seguintes dados de sua própria compostura jurídica: liberdade de manifestação do pensamento e liberdade de expressão em sentido genérico (aqui embutidos a criação e o direito de informar, informar-se e ser informado, como expletivamente consignado pelo art. 37, 1, da Constituição portuguesa de 1976, "versão 1997"). Caso venha a ocorrer o deliberado intento de se transmitir apenas em aparência a informação para, de fato, ridicularizar o próximo, ou, ainda, se objetivamente faz-se real um excesso de linguagem tal que faz o seu autor resvalar para a zona proibida da calúnia, da difamação, ou da injúria, aí o corretivo se fará pela exigência de direito de resposta por parte do ofendido, assim como pela assunção de responsabilidade civil ou penal do ofensor. Esta, e não outra, a lógica primaz da interação em causa.
>
> 42. Lógica primaz ou elementar - retome-se a afirmação - porque reveladora da mais natural cronologia das coisas. Não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

há como garantir a livre manifestação do pensamento, tanto quanto o direito de expressão *lato sensu* (abrangendo, então, por efeito do caput do art. 220 da CF, a criação e a informação), **senão em plenitude. Senão colocando em estado de momentânea paralisia a inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, como, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra de terceiros.** Tal inviolabilidade, aqui, ainda que referida a outros bens de personalidade (o entrechoque é entre direitos de personalidade), não pode significar mais que o direito de resposta, reparação pecuniária e persecução penal, quando cabíveis; não a traduzir um direito de precedência sobre a multicitada parelha de *sobredireitos* fundamentais: a manifestação do pensamento e a expressão em sentido geral. Sendo que, no plano civil, o direito à indenização será tanto mais expressivo quanto maior for o peso, o tamanho, o grau da ofensa pessoal. Donde a Constituição mesma falar de direito de resposta "proporcional ao agravo", sem distinguir entre o agravado **agente público** e o agravado **agente privado**. Proporcionalidade, essa, que há de se comunicar à reparação pecuniária, naturalmente.

(...)

46. Nessa toada de intelecção constitucional da matéria, **quem quer que seja pode dizer o que quer que seja**, ao menos na linha de partida das coisas, pois a verdade, a beleza, a justiça e a bondade - só para citar os quatro valores por excelência da filosofia grega - podem depender dessa total apriorística liberdade de pensamento e de expressão para poder vir a lume. **O possível conteúdo socialmente útil da obra a compensar eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor**. Não é de René Descartes a máxima de que não lhe impressionava o argumento de autoridade, mas, isto sim, a autoridade do argumento? Não é de Voltaire a sentença de que "não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até à morte o vosso direito de dize-las"? Sobremais, **é no desfrute da total liberdade de manifestação do pensamento e de expressão**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **lato sensu que se pode fazer de qualquer dogma um problema**. Um objeto de reflexão e de intuição, para ver até que ponto o conhecimento tido por assente consubstancia, ou não, um valor em si mesmo. Para se perquirir, como o fizeram Galileu Galilei e Giordano Bruno, se determinado experimento ou uma dada teoria não passam de condicionamentos mentais, ou sociais, que nada têm a ver com as leis da natureza ou com a evolução espiritual da humanidade."

49. Especificamente sobre o exercício da liberdade de expressão no bojo do processo eleitoral, é conhecido por todos a **ADI nº 4.451-MC-Ref/DF**, então Relator, o eminente Ministro Ayres Britto, em que se julgou inconstitucional dispositivo da Lei das Eleições que vedava a divulgação de programas humorísticos, charges, entre outros expedientes voltados à sátira eleitoral.

50. Da própria ementa desse *leading case* extraio que "*é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o Poder estatal de que ela provenha*".

51. Do mesmo modo, retiro que a liberdade de imprensa "*assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em seu art. 5º, inciso V*".

52. Para concluir a ideia dessa *pré-compreensão* que manifesto em relação à centralidade que ocupa a liberdade de expressão no catálogo de direitos fundamentais de nossa Lei Fundamental, permito-me reproduzir a síntese percucientemente elaborada pelo Min. Edson Fachin no voto já

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

proferido na **ADPF n° 403/SE**, que dá visão panorâmica quanto à jurisprudência desta Excelsa Corte, em relação ao tema:

> "[...] **o direito à liberdade de pensamento e de expressão que conta, no âmbito da jurisprudência desta Corte, com um grau elevado de proteção.** São marcos da atuação dessa Corte votos memoráveis como o que assentou a **precedência das liberdades de pensamento e de expressão** (ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 05.11.2009); o que fixou a **primazia *prima facie* da liberdade de expressão no confronto com outros direitos fundamentais** (ADI 4.815, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.01.2016); e o que reconheceu que ***a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático***(ADI 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.03.2019).
>
> **Em cada um desses precedentes reconheceu-se não apenas a liberdade de expressar o pensamento, como também a de ter opiniões**. No caso da ADPF sobre a lei de imprensa, reconheceu-se que **o direito à informação crítica – em essência a que diverge da versão oficial do Estado – como sendo integrante da própria liberdade de pensamento**. Biografias não autorizadas – as que, não raro, constroem outra narrativa, crítica, da vida das pessoas – integram a liberdade de opinião. O humor e a crítica social, ainda quando dirigidos a candidatos em período eleitoral, não podem ser restringidos, antes, legitimam a própria democracia.
>
> **É extensa, pois, a jurisprudência desta Corte e a direção que deflui de suas razões é inequívoca: o ordenamento constitucional outorga grande força à liberdade de pensamento e de expressão**."

53. Seja como for, **o que não se pode perder de vista é que a liberdade de expressão vem em socorro, essencialmente, do discurso**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

contrário, da fala áspera, do comentário crítico, por vezes antiético, imoral, e até mesmo não verdadeiro. Do contrário, ela seria inútil, absolutamente desnecessária.

54. Em arremate, recordam-se as palavras do Justice Oliver Wendell **Holmes** no caso *United States v. Schwimmer* (1929):

> "***Se existe algum princípio da Constituição que imperativamente requer mais apego do que qualquer outro, é o princípio da liberdade de expressão - não a liberdade de expressão para aqueles que concordam conosco, mas a liberdade para as ideias que odiamos***." (grifos acrescidos)

***Fake News* como sintoma de um quadro de transformações sociais**

55. Fenômenos como a proliferação em massa de notícias falsas [*"fake news"*] não são exatamente novos.

56. Nesse sentido, remeto-me às provocativas ponderações do cientista político Fernando Schüller, ao comparar o momento atual, de expansão da internet e das mídias digitas, com o surgimento da imprensa, a partir da invenção de Gutenberg:

> "'***Reprimir notícias falsas***, *rumores sediciosos, identificar seus autores!*', dizia uma proclamação do rei Henrique VII, da Inglaterra, em 1487. Soa familiar? Pois é. Quando observo o pânico atual, em torno da *'desinformação'*, de todos os incríveis riscos rondando os *'discursos de ódio'* e *'desestabilizadores'*, me lembro de quanto estamos ficando velhos. No século seguinte, a Inglaterra criou um sofisticado sistema de censura aos livros, inclusive terceirizando o trabalho à guilda de editores e impressores. O pânico vinha da prensa, daquela invenção diabólica de Gutenberg, que infestou a Europa de livros e incendiou a cabeça das pessoas. Daí a necessidade de mandar proibir *'certos livros e tratados heréticos, impressos diariamente por*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> *pessoas escandalosas, maliciosas, cismáticas'*. Na prática, dar conta da *'desordem informacional'*, 500 anos atrás." [...]
>
> (...)
>
> "É evidente que a internet e as redes produziram um estrago muito particular em nossa cultura. **É assim, cá entre nós, a cada nova revolução tecnológica no mundo da informação**. A cada ciclo, o pânico. O reconhecimento de que há ganhos evidentes, mas a sensação de que o mundo saiu do controle. Foi assim com a televisão, a *'cultura de massas'*, a *'civilização do espetáculo'* e sua frivolidade, tão bem descrita no livro melancólico de Vargas Llosa. E imagino que isso deve ter sido ainda pior em algum momento do século XVI, quando a guerra de religião literalmente tomou conta da Europa. [...] **A obsessão de nossa época não é a censura dos livros. É o controle das redes**. O desejo prosaico de livrar o mundo da infecção das big techs e seus algoritmos *'sediciosos'*."[30](grifos acrescidos)

57. Além de não configurar, em essência, *"nada novo debaixo do sol"*[31], Andreas Jungherr e Ralph Schroeder chamam a atenção ainda para a necessidade de melhor aquilatar o **papel** efetivamente despenhando por esse fenômeno – *das "fake News"* – nesse apontado processo de transformações estruturais por que passa a nova *"esfera pública"*.

58. Isso porque, diversamente do que aponta o senso comum, para os referidos autores, o fenômeno da ***desinformação***[32] **não é** *"um* ***fator de divisões sociais ou políticas.*** *Em vez disso,* ***é uma expressão deles"***[33]. Portanto, as notícias falsas **não** teriam **papel** verdadeiramente ***transformador*** da esfera pública. **Em vez disso**, seriam responsáveis apenas por **amplificar** os pensamentos e compreensões de desconfiança e baixa credibilidade em relação às instituições públicas em geral, que já estariam latentes na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas.

59. Para justificar a referida natureza – *que identifica as notícias falsas não como causa, ou fator de transformação da esfera pública, mas como*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

consequência, ou expressão, dessas transformações – os autores apontam três características inerentes às fake News, fazendo referência a estudos empíricos que lhes dão embasamento. São elas: ***(i)*** ao contrário do que aponta o senso comum, os levantamentos já realizados na tentativa de calcular a abrangência que as notícias teriam no público em geral demostram que esse alcance é limitado e circunscrito a determinado público[34];***(ii)*** as pesquisas empíricas realizadas igualmente demonstram que as notícias falsas não conseguiriam alterar a opinião do indivíduo sobre determinado assunto[35] [*ou seja, progressistas não passariam a ser conservadores, capitalistas não se tornariam comunistas etc.*]; e, finalmente, ***(iii)*** como reação ao fenômeno, observou-se um comportamento comunitário assemelhado a uma espécie de "vigilância social" (*"social correction"*)[36], consistindo na checagem de fatos pelos próprios usuários que façam parte do espectro político-ideológico contrário.

60. Tais características afastariam a ideia de que os usuários das plataformas digitais seriam *"vítimas indefesas"* das manipulações promovidas pelos algoritmos desses provedores de conexão e aplicativos de internet. A rigor, os achados da miríade de pesquisas empíricas citadas pelos autores apontam em outra direção: se é bem verdade que as plataformas buscam mapear nossas preferências para potencializar o engajamento nas redes por meio do monitoramento e direcionamento algorítmicos, é preciso atentar para o fato de que, na realidade, elas o fazem a partir da identificação de predileções e predisposições que já trazemos conosco. **Não se trata de incutir novos pensamentos, crenças e opiniões, ou de alterar aquelas já existentes**. Antes, opera-se com a i**dentificação** e o **reforço** das compreensões que cada qual já carrega.

61. Com base em tal premissa, *"[c]ombater a desinformação principalmente de uma perspectiva de qualidade da informação [...] assemelha-se ao médico que apenas trata os* ***sintomas*** *de um paciente sem atentar para a* ***causa*** *da doença"*[37].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

62. Ou seja, tal como ocorre em relação às enfermidades de saúde, **não é simplesmente coibindo as *fake News* (sintoma) que se alcançará a resolução de um problema estrutural** da sociedade do nosso tempo, **de ordem muito mais complexa**. Em uma contemporaneidade marcada pelas ideias de *liquidez*, *relativismo*s e transformações aceleradas e disruptivas é natural que se agudizem questionamentos que sempre inquietaram o espírito humano, angustiado pela incerteza e ausência de resposta definitiva acerca, por exemplo, do que é a *verdade*.

63. É preciso atacar as raízes a partir das quais vicejam os problemas realmente estruturais, por meio dos quais se cultivam as condições do terreno fértil à proliferação e disseminação de informações falsas: a***crise das instituições*** em geral.

64. Ao abordar o ponto, os mesmos autores acima referidos acertadamente observam que predomina o enfoque nos aspectos prejudicais da reconfiguração da forma de acesso à esfera pública, não mais adstrita e condicionada pelos veículos de mídia social tradicionais. Trata-se do esvaziamento dos poderes que tais veículos possuíam enquanto *"guardião do portão"* (*"Gatekeeper"*). Contudo, é preciso também ter cuidado para que essas preocupações legítimas não *"ofusquem os benefícios reais do maior acesso a arenas públicas"*. Prosseguindo no raciocínio, enfatiza-se que:

> "O foco atual entre a mídia, os políticos, e acadêmicos sobre o uso indevido do aumento do acesso à arena pública gera o risco de perder de vista o enriquecimento vital que as fontes alternativas de informação permitiram através da ampliação do acesso à arena pública. Houve esperanças iniciais de um 'quinto patrimônio' (Dutton, 2009) de jornalistas cidadãos que seriam dotadas da condição de prestar contas de forma mais eficaz do que as organizações de notícias que muitas vezes eram vistos como muito amigáveis com as elites políticas (Bennett et al., 2007). [...] a mídia de notícias digital, os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> verificadores de fatos e vozes independentes provaram ser fontes poderosas de informação não coberta pela mídia de notícias tradicional e ajudou a responsabilizar poderosas instituições da arena pública, incluindo governos, elites políticas, organizações de mídia, e plataformas digitais. **Embora nas sociedades ocidentais possamos estar preocupados com os desafios contínuos às instituições que integram a vida pública** (Gurri, 2018), **esses desafios podem ser um pequeno preço a pagar para responsabilizar instituições que de outra forma poderiam ser deixadas para se policiarem a si mesmas. Isto vale em dobro para os países com instituições democráticas apenas fracamente estabelecidas, como democracias emergentes**, democracias em transição ou estados autoritários. **Aqui, as oportunidades para ter acesso não filtrado à arena pública e as oportunidades associadas para examinar publicamente e responsabilizar instituições poderosas são de suma importância**."[38]

65. Mais adiante, aponta-se para os riscos que são, estes sim, potencialmente mais danosos à democracia e à preservação das instituições de forma geral: a "*desconexão política*" e a consequente ausência de engajamento da população pelos mecanismos políticos tradicionais. Em suas palavras:

> "O baixo custo para atuação coordenada e o aumento da distância em relação às organizações políticas estabelecidas explicam a recente ascensão de novas organizações políticas canalizando energia de pessoas que se sentem privadas de seus direitos pelo *status quo* político (Jungherr et al., 2020). Isto pode levar à formas de coordenação em grupos com baixa coesão organizacional e poucas ambições de contribuir para políticas ou governos, como o *Ocupar Wall Street*[39]. Como resultado, estas organizações lutam para atualizar preferências ou preocupações em processos políticos subsequentes (Gurri, 2018). Dada a sua baixa ligação com o processo político, é pouco provável que essas novas formas de coordenação política

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> consigam comunicar as intenções e motivações das elites políticas aos seus apoiadores ou membros, **contribuindo assim para um crescente sensação de desconexão política."**[40]

66. Contudo, mais uma vez, a solução deste problema impõe soluções outras do que aquelas que centram esforços exclusivamente no combate à desinformação. Em arremate, alerta-se que:

> "**Em vez de eliminar ou suprimir uma arena pública barulhenta e indisciplinada, é importante reconhecer seus benefícios em chamar a atenção do público e das elites para novos caminhos**. [...] Além disso, em vez de suprimir as por vezes problemáticas preocupações e interesses dos cidadãos e das elites que atendem a eles, a arena pública deveria ser um espaço de articulação e promoção de alternativas que sejam construtivas e possam ser compartilhadas. [...] Por último, **os cidadãos precisam assumir mais responsabilidades para selecionar informações em um ambiente de alta escolha que seja diverso e confiável, e também para apoiar uma arena pública que fornece esse tipo de informação**."[41]

67. Nessa conjuntura, prosseguindo na analogia empregada, é importante atentar ainda para o fato de que a depender do "remédio" e da "dose" administrada, a tentativa de combater o "sintoma" pode agravar ainda mais a "doença".

68. No caso do Brasil, é preciso considerar que o nosso povo desenvolveu especial atenção pelos produtos decorrentes das novas tecnologias. O país é o terceiro maior adepto das redes sociais, perdendo apenas para a Indonésia e a Índia[42]. Por outro lado, de acordo com relatório apresentado pela OCDE, figuramos em último lugar, dentre os 21 países analisados, no que se refere à capacidade de identificar notícias falsas. De acordo com a OCDE, a percepção geral da pesquisa foi de que 60% das pessoas conseguem distinguir o que é informação verdadeira e falsa. No Brasil, essa média ficou em 54%[43].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

69. Essas informações robustecem a percepção de que estamos diante de um fenômeno que vai além da seara estritamente jurídica, indicando sua maior proximidade com outros campos das ditas ciências sociais.

70. Além disso, **ao indicar que 40% das pessoas** – *de acordo com a percepção geral captada nos 21 países pesquisados* – **não conseguem identificar o que é informação verdadeira e o que é notícia falsa**,**o estudo chama a atenção para outro problema** inerente à questão das fake News, **que diz com a nossa própria limitação em traçar de modo claro**, objetivo, e abstrato – *ou seja, sem considerações acerca do contexto no qual a informação está inserida* – **o que venha a ser uma *notícia falsa***.

71. Quanto ao ponto, é interessante rememorar que, no campo da filosofia, sociologia, história e dentre outras ditas ciências humanas, há grandes discussões até mesmo sobre a **objetividade dos fatos**– *que dirá, das opiniões*. Apenas a título ilustrativo, cito interessante artigo do professor da Universidade Federal da Paraíba, Eduardo Rabenhorst, que com boa provocação o intitula *"a interpretação dos fatos no direito"*.

72. Isso porque, não apenas as questões de direito, mas também os **fatos são objeto de interpretação**. E o são, **simplesmente porque são *"construídos"***, a partir da observação e cognoscibilidade que fazemos do mundo empírico. Cognoscibilidade essa necessariamente contingenciada pelas nossas próprias limitações – *sejam elas sensoriais, motoras, intelectuais etc.* Melhor explicando a proposta, o professor apresenta suas premissas nos seguintes termos:

> "Conforme já sublinhei, o senso comum nos leva a pensar que um "fato" é algo indiscutível em virtude de sua própria objetividade. Ora, **esta posição-padrão acerca dos fatos está ancorada na idéia profundamente questionável de que os fatos independem do observador, dos métodos e instrumentos que lhes são disponíveis e, finalmente, de suas próprias**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

escolhas.

Não vamos enveredar aqui na selva das discussões filosóficas sobre a validade da suposição de um mundo objetivo e comum. **Kant**, muito antes dos "realistas internos" ou de qualquer sociólogo das ciências, **já havia questionado a possibilidade de acesso a um mundo não estruturado pelo sujeito**. Por isso **não é preciso muita ousadia filosófica para se concordar com a idéia de que fatos, de alguma maneira, são *construções***.

Aliás, **não foram poucos os filósofos da ciência que, desde o início do século, questionaram a "sacralidade dos fatos"**. Edouard Le Roy, por exemplo, foi o primeiro a sugerir o caráter convencional da ciência ao sustentar que todo fato é elaborado pelas categorias do próprio cientista. Henry Poincaré, por sua vez, em *O Valor da Ciência* (1906), introduz uma pequena correção na tese de Le Roy, ao afirmar que o cientista não constrói o fato em *sentido bruto*, mas ele elabora o fato em sentido científico ao enunciá-lo por meio da linguagem. Sem esta intervenção do cientista, diz Poincaré, o fato, em si mesmo, não possui qualquer sentido. Por conseguinte, é o trabalho do cientista que transforma a opacidade dos fatos brutos em algo coerente e significante.

Mas as objeções mais poderosas contra a idéia-padrão de fato vieram da teoria analítica da linguagem. Criticando os excessos cometidos pelo chamado "Círculo de Viena", os filósofos analíticos mostraram que **não existem proposições puramente empíricas destituídas de um aspecto teórico**. Neste sentido, conforme assinala Valentin Petev, os filósofos analíticos observaram que **nenhuma relação pode existir entre as proposições da ciência e a realidade bruta através da qual a verdade destas proposições é estabelecida**. No caso, **toda correspondência, se é que existe uma, se dá entre proposições, ou seja, entre enunciados lingüísticos**. Por conseguinte,**para que possamos nos referir à realidade, temos necessariamente que torná-la conceitual.**"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

73. Em arremate, conclui que:

> "**Um 'fato' não é, pois, algo independente da nossa elaboração. Nós construímos os fatos com os meios que nos são disponíveis. E principalmente: nós os construímos por meio da linguagem. Todo fato ao ser elaborado é narrado. E obviamente, fatos podem ser narrados de diferentes maneiras** (pensemos aqui, ainda que o exemplo seja retirado do plano literário, nos *Exercícios de Estilo* de Raymond Queneau, magnífico texto no qual uma mesma história é contada de oitenta e nove maneiras distintas)."

74. Portanto, (i) se todo fato é elaborado; (ii) se todo fato, ao ser elaborado, é narrado; (iii) obviamente, podemos contá-lo de diferentes maneiras, sob diferentes perspectivas; e (iv) todas elas podem ser tidas como verdadeiras – *ou, pelo menos, não objetivamente falsas* –; é mais do que razoável identificar a dificuldade que possuímos em discernir notícias falsas das verdadeiras. Na verdade, se trata de dificuldade em estabelecer o que seja a própria verdade.

75. Essas constatações suscitam a potencial inadequação em se buscar solucionar problemas de grande relevância e complexidade social por meio de uma eventual força transformadora que a norma jurídica exerceria sobre a sociedade. Como já alertava William Graham Sumner *"legislation cannot make mores"* (***os caminhos da lei não conseguem alterar a prática social – a legislação é incapaz de criar costumes***)[44].

76. Nesse sentido, é preciso considerar que **num cenário no qual um dos principais fatores das crises atuais centra-se na desconfiança do cidadão em torno da credibilidade das instituições, não me parece que seja adotando medidas que, em última análise, irão impedi-lo de manifestar seu descontentamento com o estado de coisas vivenciado** – *inclusive por meio da defesa de outros regimes de governo, em substituição a forma democrática* – **sob a eventual justificativa de que seria preciso combater**– *pelo Direito e, portanto, através do Poder Judiciário* – **a mentira,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

que se irá superar a realidade de beligerância latente.

77. Isso não significa, por óbvio, que todo e qualquer tipo de discurso mentiroso deva ser tolerado, ou mesmo considerado isento de responsabilidade posterior. O que se pretende afirmar é que não é pelo simples fato de ser mentiroso que o discurso deve ser automaticamente censurado. Como não é nova, a situação encontra bom direcionamento na **doutrina** estrangeira da ***actual malice***, formulada pela Suprema Corte Americana no emblemático caso *New York Times Co. v. Sullivan* (1964).

78. Por si só, **mentir é errado, mas não é crime**. Configura desvio ético ou moral, mas que, em regra, é desimportante para o Direito. O cristão pode "condenar" alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado, não. Esse último precisa identificar em que a medida determinada mentira configura ato antijurídico e culpável, de acordo com os termos da Lei, editada pela autoridade competente e em momento anterior à prática da conduta, a partir de uma análise imparcial e desinteressada.

79. Numa última palavra sobre a questão das *fake News*, parece importante recordar o que disse Friedrich Hayek: *"Liberdade concedida somente quando se sabe de antemão que seus efeitos serão benéficos não é liberdade"*[45].

Desacordos morais razoáveis | complexidade da questão | Autocontenção judicial

80. Por tudo o quanto visto até aqui, pode-se concluir com certa facilidade que, dentro de uma lógica de separação de poderes como distribuição alocativa das funções estatais, o Congresso Nacional é a instituição que detém maior **capacidade institucional** para captar, tratar e elaborar arranjo normativo capaz de externar os anseios da sociedade em relação ao tema.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

81. Nesse sentido, vale observar o questionamento prévio indicado em âmbito doutrinário por Diego Werneck Arguelhes e Thomaz Pereira. Antes de passar a responder à pergunta *"o que a Constituição quer dizer?"* é preciso indagar *"quem tem autoridade para resolver esta questão?"*

82. Melhor desenvolvendo o argumento, assim discorrem os autores[46]:

> "[...] essa concepção de separação de poderes contém dois componentes. O primeiro é recomendar um desenho constitucional que se misture e se sobreponha às competências institucionais, de modo a criar vetos e freios recíprocos, para que nenhuma instituição concentre poder excessivo. O segundo, como implicação, é reconhecer que, **para que nenhuma instituição detenha poder excessivo, a autoridade para decidir determinadas questões precisa ficar invariavelmente fragmentada entre diferentes atores**.
>
> Se aceitarmos essas duas premissas, **é preciso reconhecer**, por implicação, **que a tarefa de interpretação da Constituição – seja ela feita no âmbito do Judiciário ou fora dele – enfrentará pontos de parada obrigatórios, sempre que surgirem no caminho sobreposições entre os atos e decisões de diferentes instituições**. **Mesmo que dado agente estatal tenha uma boa resposta, do seu ponto de vista, para a pergunta "o que a Constituição quer dizer?", é preciso antes que se pergunte se lhe cabe, como integrante de uma das múltiplas instituições que integram o arranjo da separação de poderes, responder a essa pergunta nesse caso específico.**
>
> **A pergunta "quem tem autoridade para resolver esta questão?" também envolve interpretação constitucional, já que a resposta precisará ser construída a partir de regras de competência e procedimento previstas na própria Constituição**. Entretanto, enfrentar essa pergunta sobre autoridade – *quem decide essa questão?* – pode exigir que se abandone, em algum momento, o enfrentamento da pergunta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

substantiva. Em princípio, é preciso aceitar a possibilidade de que as regras constitucionais sobre separação de poderes, competências e procedimentos, se corretamente interpretadas, impeçam que determinados atores, em determinadas instituições, resolvam as questões constitucionais para as quais eles acreditam ter a melhor resposta."

83. Em conclusão, arrematam os autores que[47]:

"Não se trata, aqui, de uma discussão sobre deferência aos outros poderes. Quando se fala de deferência, a imagem é a de um Judiciário que, diante de uma questão que esteja sobre sua competência, na ausência de uma regra específica que regule a situação, não intervenha sobrepondo sua decisão à de outro poder. Ou seja, sendo a questão controvertida, a deferência orientaria uma atitude de respeito pelas opções do Legislativo ou do Executivo. Não é esse, no entanto, o tema deste artigo. O que se discute é a ideia de que, **independentemente do que a Constituição diga substantivamente sobre determinada questão, diante do fato de que as competências também são estabelecidas pela Constituição, deixar de se perguntar "*quem* tem autoridade para decidir" é mais do que uma postura "ativista", é desrespeito às regras constitucionais.**

Imaginar que, como "guardião da Constituição", todo e qualquer ato do Legislativo ou do Executivo que contrarie uma interpretação do STF está sob a autoridade do STF é deixar de lado a ideia de que a Constituição é composta por regras de dois tipos: (i) regras de competência e (ii) regras substantivas. Nesse sentido, fazer valer sua interpretação constitucional ignorando que a Constituição estabeleceu zonas de autonomia para outros poderes não é o mesmo que defender a "supremacia da Constituição", mas, sim, estabelecer a supremacia do STF, o qual teria o poder de desconsiderar regras constitucionais do primeiro tipo em nome de uma suposta priorização de regras constitucionais do segundo tipo. Mas é possível garantir a Constituição violando a Constituição?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **Levar a sério a ideia de que a Constituição é um documento político significa também levar a sério que constituintes – acertadamente ou não – também fizeram escolhas sobre como dividir competências entre os poderes. De tal forma, se é possível que eles tenham, de fato, atribuído ao STF o poder de errar por último, também é possível que, em certos casos, essa prerrogativa tenha sido atribuída a um outro poder ou instituição**.
>
> **É este o ponto central da relação entre autoridade e separação de poderes. Se a fonte de autoridade do tribunal é a Constituição, guardá-la significa também guardar o modelo de separação de poderes adotado pelo Poder Constituinte, mesmo que isso signifique reconhecer a sua incompetência para rever um ato (que se considere) inconstitucional**."

84. A relevância do questionamento prévio anteriormente apontado – *sobre qual instituição detém a competência constitucional para deliberar sobre determinada matéria* – é ainda mais superlativa quando se está diante de uma matéria que pode ser identificada com o que se convencionou chamar de "*desacordo moral razoável*". Isso porque, em tais situações, prepondera com maior candência o **princípio democrático**, o qual ***(i)*** inclina a balança entre os poderes para a atuação daqueles que ostentem a legitimidade popular por meio do sufrágio periódico e universal e ***(ii)*** demanda de qualquer dos poderes constituídos que esteja atento ao denominado "*sentimento constitucional*".

85. Para além de tais aspectos, por tudo o quanto se apontou especificamente em relação ao fenômeno das fake News, diante da sua íntima conexão com os processos de crise institucional e democrática atualmente vivenciados, tem-se como ainda mais imperiosa a adoção de uma postura **autocontida** no presente caso.

86. Com todas as vênias aos que possuem compreensão em sentido diverso, penso que, ao assumir maior protagonismo em questões que deveriam ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional, o Poder

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

Judiciário acaba contribuindo, ainda que não intencionalmente, para a agudização da sensação de desconfiança hoje verificada em parcela significativa da sociedade. É preciso quebrar esse ciclo vicioso.

87. Que fique bem claro: não se trata de fazer da opinião pública um critério de julgamento. O que se busca apontar, apenas, são os efeitos deletérios que decorrem da adoção de uma postura ativista, a qual, no presente caso, culmina por agudizar ainda mais o problema que se pretende combater. É a identificação dessa contradição que, sob a ótica jurídica, evidencia a inadequação da medida.

88. Nada obstante, ciente de que, a partir da afetação dos Temas à sistemática da Repercussão Geral e à luz da conjuntura atual, o Colegiado avançará para a análise do mérito das questões em discussão, prossigo no raciocínio, adentrando, agora, na necessária delimitação do que, penso eu, deve ser o **escopo de análise específica**, sob pena de avançarmos ainda mais em terreno que, no plano ideal, seria ocupado pelos demais Poderes da República.

Distinções necessárias: *nem todo* ***provedor de aplicação de internet*** *é* ***rede social***

89. A par das considerações acima aduzidas, que ***(i)*** por um lado, reconhecem a necessidade de se promover adaptações do paradigma jurídico-dogmático sobre o qual se alicerça a liberdade de expressão e, ***(ii)*** por outro lado, apontam para a igual necessidade de preservação do núcleo fundamental e da posição preferencial ostentada por essa liberdade fundamental; **é preciso atentar para a adequada delimitação da abrangência do tema em discussão**.

90. Em essência, discussões como as acima referenciadas giram em torno da dimensão social ou coletiva da liberdade de expressão, guardando pertinência apenas e tão somente com as aplicações de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

internet que igualmente se direcionam à noção de *"esfera pública"* [espaços públicos digitais]. Contudo, do ponto de vista conceitual-terminológico, o Marco Civil da Internet diferenciou apenas os provedores de *conexão à internet* dos denominados provedores de *aplicações de internet* [art. 5º, V e VII, da Lei nº 12.965/2014]. Portanto, em **primeiro** recorte de escopo, **é preciso excluir das discussões os chamados *serviços de mensageria privada***.

91. Quanto ao ponto, parece-me indene de dúvidas que uma comunicação realizada entre marido e mulher, pai e filho, amigos, parentes, através de um aplicativo de mensagens ostenta natureza manifestamente privada. De fato, o cenário hipotético apresentado é a **versão moderna do exemplo mais banal relacionado à intimidade do cidadão**. Espaço este que, por imperativo constitucional (CF, art. 5º, X, XII e LXXIX), **deve ser veementemente protegido de qualquer ingerência indevida, seja do próprio Estado, seja de terceiros, aí incluídas as próprias plataformas**.

92. Nessa conjuntura, um primeiro e fundamental esclarecimento que deve ser feito quanto à abrangência da questão em debate diz com a exclusão das comunicações de natureza privada – *que não se realizam em ambiente público, sob qualquer aspecto de análise*.

93. Em **segundo** lugar, quanto às aplicações de internet de feição supraindividual, **é preciso identificar adequadamente as peculiaridades inerentes aos aplicativos *(i)* de busca; *(ii)* de comércio eletrônico (marketplace); *(iii)* às redes sociais; *(iv)* dentre outros**.

94. À título exemplificativo, dentro do marketplace localizam-se o *Mercado Livre*, a *Amazon Brasil*, a *Americanas*, a *Magazine Luiza*, a *Shopee*, as *Casas Bahia* etc. Evidentemente, trata-se de feixe setorial que, apesar da igual relevância, guarda substanciais distinções em relação àquele relacionado às redes sociais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

95. Isso não significa que, também na espécie, não haja espaço para moderação de conteúdo por parte das respectivas plataformas. Como bem ilustram as informações aportadas aos autos pelo *Mercado Livre*, há preocupação espontânea com a integridade do espaço digital direcionado à publicidade e demais atividades inerentes ao comércio digital, com a adoção de postura proativa das próprias empresas na remoção de conteúdos que estejam em desconformidade com os seus Termos de Uso. Nesse sentido, confira-se:

> "32. **Só no segundo semestre de 2022, o Mercado Livre realizou a remoção de 3.249.868** (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e oito) **anúncios irregulares**, sendo 111.589 (cento e onze mil, quinhentos e oitenta e nove) por denúncias de usuários e de autoridades e 3.138.279 (três milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove) proativamente por infração aos termos e condições de uso da plataforma, naquelas hipóteses claramente identificáveis.
>
> 33. Essa tarefa desafiadora ocorre em um **universo de 128.582 anúncios criados e/ou alterados por hora**, totalizando **mais de 500 milhões apenas no segundo semestre de 2022**.
>
> (...)
>
> 35. Ademais, **o Mercado Livre adota também uma política de colaboração com os titulares de direitos imateriais, disponibilizando, de forma gratuita, o Brand Protection Program (BPP).** O programa é uma iniciativa do Mercado Livre para coibir a violação a direitos de propriedade intelectual de terceiros por meio da sua plataforma e **permitir que os titulares tenham acesso aos dados dos infratores para que possam adotar as medidas cabíveis em face dos reais responsáveis**." (e-doc. 270, p. 11-12)"

96. Ou seja, **96,44% do montante expressivo de conteúdos excluídos são detectados pelas equipes internas da própria plataforma**. Menos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

4% corresponde a publicações denunciadas pelos usuários ou pelas autoridades. Além disso, em atividade colaborativa, a empresa citada **oferece ao titular do direito autoral violado as informações do potencial ofensor**.

97. Nada obstante, é importante recordar que na **União Europeia** foi editada **legislação específica** para esse setor – *o* ***Digital Markets Act [DMA]***. Como aponta Ricardo Campos, o sistema de responsabilidades desenhado pelo referido marco regulatório é consideravelmente diverso daquele concebido pelo ***Digital Service Act [DSA]***.

98. Especificamente em relação a esse último normativo – *o DSA* – vale anotar que **novas distinções foram realizadas, exatamente na linha que ora se propõe**. O texto legal estabelece distinções entre os variados serviços prestados, evitando que um único guarda-chuva conceitual seja utilizado para abarcar todos os tipos de provedores de aplicação, como ocorre atualmente no ordenamento jurídico brasileiro.

99. Nesse sentido, distingue-se entre: *(i) simples transporte*, *(ii)* serviços de *armazenagem temporária [casting]*, *(iii)* serviços de *alojamento virtual[hosting]*, *(iv)* plataformas online e *(v)* motores de pesquisa online. Para cada qual, de acordo com suas peculiaridades, foram estabelecidas responsabilidades e obrigações específicas. Destaca-se, ainda, uma **categoria específica** para as plataformas e motores de busca online considerados **provedores de *"muito grande dimensão"***.

100. De acordo com o artigo 33, esses provedores são aqueles que possuem, [a] dentro da União Europeia, um **número médio mensal de usuários ativos igual ou superior a 45 milhões**, e [b] que tenham recebido essa designação pela Comissão Europeia. A este grupo são impostas obrigações extras, para fins de gestão dos ***"riscos sistêmicos"***[48].

101. Além do recorte de ordem técnica, vinculado às peculiaridades

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

das regras de negócio inerentes a cada um dos serviços de aplicações de internet disponíveis, **em terceiro lugar**, centrando-se na questão específica das redes sociais – *escopo tecnicamente mais adequado para delimitar o âmbito de incidência do art. 19* – dentro desse universo, **é preciso atentar para as distinções *(i)* de ordem material** [o *objeto* da manifestação – *v.g.* se é *opinião*, *fato*, *discurso científico*, *anúncio publicitário* etc.]; ***(ii)* de ordem subjetiva** [*a)* quem se expressa, *b)* para quem a expressão é originariamente direcionada e *c)* quem, eventualmente, seria diretamente atingido pela expressão]; ***(iii)* em razão da natureza** da comunicação [se ostenta algum *interesse* ou impacto para o *público* em geral ou é *desprovida de relevância social*]; ***(iv)* quanto ao papel da plataforma** na sua propagação[se se trata de conteúdo *impulsionado* ou *espontâneo*, "*gratuito*"[49] ou de algum modo *monetizado* de forma direta pela aplicação].

102. No que concerne à **distinção de ordem substantiva (ou material**), em que pese os debates anteriormente mencionados acerca do que venha a ser um *fato*, é inegável que o seu grau de subjetividade é significativamente menor do que aquele envolto em uma *opinião*. Entre um extremo e outro, podem ser identificadas ainda algumas gradações, como por exemplo, o *discurso científico*.

103. Esse último tipo específico de discurso bem ilustra o grau de calibragem necessário para bem avaliar cada situação. Isso porque, desde Popper, a ciência trabalha com o método da **falseabilidade** das hipóteses. Para evoluir, o cientista terá de, necessariamente, afirmar que aquilo que se entende como verdadeiro hoje, é falso. Ao fazê-lo, obviamente ele não poderá ser censurado. Foi que ocorreu, recentemente, com uso de máscaras de proteção fácil durante a pandemia da COVID-19. A primeira recomendação dos cientistas foi que apenas as pessoas que já estivessem com sintomas da doença usassem o equipamento de proteção. Num segundo momento, mudou-se a orientação. Por óbvio, isso só foi possível porque não se censuraram as manifestações acadêmicas daqueles

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

apontaram o equívoco da primeira linha de ação.

104. Acerca das distinções **de ordem subjetiva**, como já indicado, é preciso avaliar a posição ocupada na esfera pública *por quem* se manifesta, *para quem* a manifestação é dirigida, e *de quem* é eventualmente por ela atingido.

105. Em tentativa de sistematizar esse campo específico, da condição que ostenta o emissor da manifestação perante a esfera pública, Samuel Fonteles traça uma escala que possui 9 degraus: (i) militares; (ii) juízes; (iii) membros do MP; (iv) servidores públicos; (v) cidadãos; (vi) professores; (vii) jornalistas; (viii) artistas e sacerdotes; (ix) congressistas. Como se pode inferir, as posições estão organizadas daqueles possuem menor proteção constitucional nas suas falas, até aquele que gozam de verdadeira imunidade.

106. Quanto à **natureza da comunicação**, há, evidentemente, maior proteção em relação aos discursos que envolvam questões de interesse público, em temas sensíveis, complexos, controvertidos na sociedade. Por outro lado, as manifestações desprovidas de relevância social e que se direcionam a sujeito específico, somente a ele lhe dizendo respeito, podem ser interpretadas com menor benevolência.

107. Por fim, no que concerne ao **papel da plataforma**, me parece indene de dúvidas que não se pode conferir a mesma responsabilização aos casos em que (i) a plataforma tenha impulsionado, via algoritmo, determinado conteúdo ao usuário; (ii) daquelas situações nas quais o usuário busca ativamente o acesso à informação específica. Dentro da primeira hipótese, entendo pertinente diferenciar, ainda, [a] os conteúdos impulsionados moto-próprio pela plataforma, [b] daqueles impulsionados em razão de patrocinador (“anúncio pago”). No primeiro caso, me parece que a condição da plataforma mais se aproxima daquela ocupada pelo *editor* ou *distribuidor* em relação às mídias sociais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

tradicionais.

108. Portanto, antes de adentrar especificamente na higidez ou suficiência da disciplina estabelecida pelo art. 19 do MCI, diante de sua vasta abrangência, é preciso recortar o escopo de exame de modo a adstringi-lo às situações em relação as quais se possa verificar, ao menos em tese, cenário de inconstitucionalidade. De largada, isso exclui **[a]** os serviços de mensageria privada.

109. Em relação às demais aplicações, é preciso promover uma análise atenta à miríade de **[b]** peculiaridades acima elencadas, que vão desde o tipo de serviço prestado [*a exemplo do que se verifica na legislação europeia*], até a dimensão e alcance das plataformas.

110. Especificamente no âmbito das redes sociais, espaços, estes sim, vocacionados à promoção do debate público e ao "mercado de ideias", é preciso considerar, em cada caso concreto, **[c]** se se está diante (i) de personalidade pública ou privada, (ii) de mensagem de interesse público ou desprovida de relevância social, (iii) de teor científico, jornalístico ou publicitário, dentre outros, e (iv) se foi impulsionado – *e por quem* – ou espontâneo.

A eficácia horizontal dos direitos humanos, o papel das empresas na sua proteção e o *compliance*

111. Para além do recorte de escopo acima indicado, antes de enfocar de modo mais específico as redes sociais, não se pode deixar de apontar que o nó górdio da discussão subjacente aos dois temas de repercussão geral em análise perpassa pelo estabelecimento dos limites e possibilidades em se reconhecer às empresas o papel de guardião dos direitos fundamentais. Portanto, há nítida interface com o que se convencionou denominar de *eficácia horizontal dos direitos humanos*.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

112. Interessante rememorar que o surgimento dessa nova dimensão de tais direitos, os quais não mais deveriam ter sua incidência restrita às relações entre indivíduo e Estado, passando a se espraiar também pelas relações entre particulares, se deu como decorrência do julgamento do célebre **caso Lüth**, pelo Tribunal Constitucional Alemão, em 1958.

113. Resumidamente, a controvérsia se estabeleceu entre o ativista Erich Lüth, que buscava conscientizar e combater os resquícios do antissemitismo na sociedade alemã do pós-segunda guerra, e o cineasta Veit Harlan, que ganhou notoriedade pela sua proximidade com o *establechement* político nazista, tendo produzido filme de teor nitidamente preconceituoso e discriminatório em relação ao povo judeu.

114. A cizânia se deu quando, após sua absolvição pelo Tribunal de Guerra, Harlan foi contratado para dirigir um novo filme, e Lüth passou a defender que a população boicotasse o espetáculo, em espécie de censura ao seu diretor. Diante das manifestações de Lüth, os produtores do filme boicotado ingressam em juízo contra o ativista, buscando a obtenção de ordem judicial que o impedisse de recomendar ao povo alemão que não assistisse ao filme. O pedido foi atendido pelas instâncias ordinárias. Contudo, ao analisar o recurso constitucional interposto, o Bundesverfassungsgericht reformou as decisões inferiores em razão da necessidade de se reconhecer que *"na determinação dos direitos fundamentais da Lei Fundamental corporifica-se uma ordem axiológica objetiva, que vale para todas as áreas do direito como uma decisão fundamental constitucional"*[50].

115. Portanto, veja-se que **o que estava em discussão era exatamente o direito à liberdade de expressão de Lüth**. Foi diante da necessidade de assegurar a defesa da liberdade de expressão que o Tribunal Constitucional Alemão passou a reconhecer a força irradiadora que os direitos fundamentais exercem sobre todo o ordenamento jurídico, aí incluídos o direito civil e, de modo mais específico, o direito empresarial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

116. Essa compreensão, que identifica nas organizações empresariais uma coparticipante da missão de proteger, respeitar e reparar os direitos fundamentais é potencializada pelo surgimento de novas formas de organização do aparelho do Estado, dentre as quais ganha especial destaque a *regulação*. Isso porque, sob o prisma do Estado Regulador rompe-se com o modelo centrado no monopólio estatal tipicamente exercido pelos órgãos parlamentares quanto à produção normativa, passando-se a admitir que outros atores possam editar normatização específica, mais adequada e responsiva às peculiaridades técnico-operacionais do nicho setorial no qual estão inseridas.

117. Quanto a esse último fenômeno, pondera o professor Márcio Iorio Aranha que a regulação[51]:

> "[...] parte de sua configuração original de ideia programática inscrita em um sistema automático de retroalimentação e controle para se apresentar hoje como uma tecnologia de governo de sistemas sociais, que pode estar sediada em órgãos estatais – a regulação por excelência do Estado Regulador –, em mecanismos internos de controle empresarial – a meta-regulação, em que o Estado audita os regimes de controle interno das empresas –, em mecanismos institucionais privados – auto-regulação –, no vencedor do jogo político entre os atores setoriais – o livre mercado – ou, finalmente, em uma composição de tais opções." (grifos acrescidos)"

118. À luz dessa conjuntura, vem ganhando força nos últimos tempos a necessidade de se exigir das empresas que adotem **mecanismo de conformidade**, capazes de garantir a integridade da organização e dos seus colaboradores. Trata-se da figura do ***compliance***.

119. Muito simplificadamente, pode-se dizer que a lógica desse

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

mecanismo se baseia em disposições normativas que sejam suscetíveis ao **comportamento do regulado**. Ao mesmo tempo em que são estabelecidas vedações, se prevê que a observância a determinadas obrigações procedimentais tem o condão de reduzir substancialmente a pena que poderia recair sobre as corporações em caso de descumprimento da interdição prevista.

120. Portanto, trata-se de abordagem regulatória que possui como elemento central a abertura à valoração da responsividade do regulado. Ou seja, descortina a possibilidade de um regramento flexível, capaz de sofrer adaptações para melhor se adequar ao comportamento mais ou menos conforme ao direito de cada regulado. Daí porque floresceu no âmbito de sistemas jurídicos mais propensos à construção de soluções negociadas – *por definição, mais maleáveis*.

121. Em razão dessa característica, o professor Márcio Iorio Aranha observa que o *compliance* se contrapõe ao modelo de regulação estatal clássico, baseado na lógica do *comando e controle*. Nessa perspectiva, enfatiza que:

> "Enquanto as diversas formas de constrangimento extrínseco do indivíduo pelo Estado para o cumprimento de uma norma jurídica têm por enfoque predominante o quadro regulatório ordenador e criminalizador do comando e controle, **a conformidade regulatória bebe da percepção, por parte do regulado, de que o sistema regulatório será justo e eficaz**. Enfim, **o *compliance* regulatório angaria forças da relação de confiança entre regulado e regulador com ênfase na cultura e comportamento do regulado e, acima de tudo, na atitude cooperativa entre regulador e regulado**."

122. De modo mais específico, a doutrina elenca o *compliance* empresarial como hipótese de **autorregulação regulada**. Nessa forma de regulação, ao regulado é dada a liberdade para elaborar e implementar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

um plano normativo próprio, por si mesmo concebido, sujeito à posterior e contínua chancela e supervisão estatal. Nessa perspectiva, o Estado passa a ocupar posição de supervisor do sistema de integridade desenhado pelo próprio regulado. Por um lado, incrementam-se as chances de um regramento mais aderente às peculiaridades de cada organização. Sob outro enfoque, resguarda-se, pela necessidade de chancela estatal à determinado plano, ou pela supervisão, a possibilidade de o Estado identificar e sancionar de modo mais severo aqueles que não cumpram os seus próprios planos.

123. Nada obstante tal característica, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e o professor Bruno Fernandes Carvalho apontam ser *"possível traçar certos elementos que compõem o 'núcleo duro' desses programas"*, cuidando-se de *"previsões cuja presença é indispensável, encontradas em boa parte da literatura e das legislações sobre o tema"*[52]. Nesse sentido, mencionando a dissertação de mestrado acadêmico de um dos autores, enumeram-se os seguintes itens obrigatórios a qualquer plano de conformidade[53]:

> "**(i) Análise de riscos detalhada**, consistente na exposição aprofundada das vulnerabilidades a que aquele órgão ou aquela organização está exposta, tendo-se em vista suas áreas de atuação;
>
> **(ii) Elaboração de código de conduta** com o objetivo de estabelecer quais são as condutas virtuosas esperadas e quais são os comportamentos proibidos os quais não podem constar no órgão ou na organização. Trata-se do fio condutor dos procedimentos de investigação interna e de funcionamento dos canais de denúncia internas, estabelecendo-se limites adequados e protocolos de segurança;
>
> **(iii) Educação e treinamento do corpo de funcionários**, o qual deve estar totalmente consciente de suas atribuições e de seus deveres previamente definidos no código de conduta da organização. O intuito é permitir o adequado cumprimento dessas previsões a partir de recursos humanos capacitados para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> tanto, consequentemente, tornando o órgão ou a organização um ambiente institucional efetivamente dotado da cultura de respeito à ética e à legalidade;
>
> **(iv) Implementação de controles internos na organização**, com a consequente aplicação dos protocolos necessários para prevenir, identificar e sancionar quaisquer violações ao código de conduta ou à lei. Nesse contexto, inserem-se os canais internos de denúncia, por meio dos quais os membros de um órgão ou de uma organização podem denunciar práticas ilícitas, bem como as investigações internas levadas a cabo para investigar alguma suspeita;
>
> **(v) Institucionalização de setor específico para *compliance***, oficializando um departamento interno responsável por acompanhar as medidas de controle e por dirigir os trabalhos de prevenção e das demais ações mencionadas;
>
> **(vi) Avaliação e monitoramento permanente do programa de *compliance*** levados a efeito pelos setores, mensurando a eficiência das medidas estabelecidas, atualizando-as caso apresentem resultados aquém do esperado." (grifos acrescidos)

124. À luz de tais elementos, é possível concluir que o *compliance* é fenômeno que contribui para uma maior integridade no âmbito empresarial. A partir da fixação de *standards* de conduta, assume a função de instrumento viabilizador da concretização efetiva dos direitos fundamentais de todos aqueles que com ela possuem alguma espécie de relação.

125. A partir dessa mesma ótica, ao bem cumprir as obrigações que lhe são imputadas, as organizações empresariais se beneficiam da exclusão de responsabilidade por eventuais atos praticados por terceiros, ainda que com ela possuam algum tipo de vinculação.

126. Tomando como exemplo o paradigma norte-americano, tem-se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

que: (i) mapeados os riscos inerentes à sua operação; (ii) elaborado um plano de conformidade capaz de mitiga-los; (iii) instituindo-se estrutura organizacional próprio e apartada dos demais departamentos da empresa a fim de zelar pelo cumprimento e observância do plano elaborado; e (iv) verificando-se que a conduta ilícita foi praticada de modo a ludibriar a referida instância de controle interno, (v) não se podendo a ela imputar erro grosseiro ou conduta negligente; afasta-se a possibilidade de responsabilização do ente empresarial[54].

127. Veja-se que, ao invés de impor obrigações específicas ("de resultado"), se trata de abordagem que, ao focar no **comportamento** do regulado, possui feição marcadamente **procedimental**, buscando modelar a forma de atuação da companhia, de modo a conformá-la ao ordenamento jurídico.

128. **A análise do tema ora em julgamento sob essa perspectiva enseja uma alteração de foco: deixar de mirar na responsabilidade pela remoção do conteúdo – ou do perfil – passando a destinar atenção aos protocolos e procedimentos empregados pelas plataformas na tentativa de criar um ambiente digital mais hígido, íntegro e salutar**.

129. Trata-se de perspectiva que promove a conciliação necessária entre ***(i)*** o marco legal regulatório (artigos 18 a 21 do MCI); ***(ii)*** a preservação da liberdade de expressão; e ***(iii)*** o papel das plataformas de **co**rresponsável pela concretização dos direitos fundamentais de seus usuários.

Dados de atuação espontânea das próprias plataformas

130. A reforçar a adequação da natureza da solução proposta, focada na adoção de obrigações "de meio", de viés procedimental, a partir do estabelecimento de *standards* comportamentais a serem seguidos pelas plataformas digitais em seu dia a dia, sob pena de superação do regime

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

de exclusão de responsabilidade previsto nos artigos 18 e 19 do MCI, rememora-se a significativa atuação que tais companhias já possuem na remoção espontânea de conteúdos que estejam em desconformidade com os seus termos e condições de uso, bem como nas situações previstas no art. 21 e em legislações esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e a nova Lei das Bets, por exemplo.

131. Nesse sentido, colho do relatório recentemente divulgado pela empresa Meta, que possui como sócias Facebook, Instagram e Threads, que entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2024 foram removidos "**mais de 2,9 milhões de conteúdos no Facebook, Instagram e Threads no Brasil** por violação de nossas políticas de bullying e assédio, discurso de ódio e violência e incitação"[55].

132. Desse total, **520 mil** conteúdos foram removidos por se enquadrarem como **bullying e assédio**; mais de **550 mil** conteúdos foram removidos por configurarem **discurso de ódio**; e mais de **1,9 milhão** de conteúdos por caracterizarem situações de **violência e incitação**. Ainda de acordo com as informações veiculadas, "em 2023, a Meta detectou e **removeu 2,6 bilhões de contas falsas no Facebook**, **98,95% das quais foram detectadas** e removidas **proativamente** pela Meta antes mesmo de serem denunciadas".

133. Em relação a conteúdos especificamente relacionados às eleições municipais de 2024, a Meta informou que[56]:

> "[...] como resultado de nossas políticas e medidas sobre informações falsas, **rotulamos mais de 8,2 milhões de conteúdos no Facebook e no Instagram com verificações de fatos no mês que antecedeu e incluiu o período eleitoral**. Em média, **57% das pessoas que começaram a compartilhar conteúdos verificados não concluíram essa ação após receberem um aviso da Meta** de que os conteúdos haviam sido verificados, **demonstrando o impacto dos esforços de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **rotulagem na redução da disseminação de informações falsas em ambas as plataformas**. Além disso, removemos **mais de 43.000 anúncios por violarem nossas políticas de informações falsas**." (grifos acrescidos)

134. Por sua vez, em página na internet dedicada ao seu Relatório de Transparência, o Google informa[57] ter **removido do YouTube 3.260.974 canais, entre abril e junho de 2024, por violação às regras da comunidade**. Com a remoção do canal, todos os vídeos nele contidos são removidos. O número de **vídeos removidos** durante esse período **devido apenas à aplicação dessa hipótese** foi de **56.578.636**.

135. Melhor especificando o motivo das remoções de canais acima apontada, o mesmo relatório indica que *(i)* **2.623.270** canais foram removidos por configurarem ***"spam, conteúdo enganador e esquemas"***, o que corresponde a **80,4%** do total; *(ii)* **164.435** canais foram removidos por violarem políticas de ***"segurança infantil"***, representando **5%** do total; *(iii)* **156.802** remoções foram de canais relacionados a ***"nudez ou conteúdo de natureza sexual"***, equivalendo a 4,8% dos números totais; e *(iv)* **148.408** canais removidos em razão do enquadramento na categoria ***"desinformação"***, correspondendo a **4,6%** do todo[58].

136. Além dos canais removidos, e dos vídeos removidos em razão da supressão do canal, o relatório menciona, ainda, que a plataforma YouTube removeu **8.497.876 vídeos** de modo específico. Desse montante, 8.198.119 foram removidos após detecção automática; 238.204 por denúncia dos usuários; e 61.553 por ação dos *"membros do Programa de denúncias prioritárias"* (dentre os quais se incluem ONGs e organismos governamentais). Informa-se ainda que em **59,91%** das situações o vídeo foi removido **antes de qualquer visualização**. Quanto ao conteúdo, a fração mais expressiva se deve à ***"segurança infantil"***, correspondendo a **5.046.178** vídeos, o que equivale a **59,4%** do total.

137. Interessante a informação de que o **Brasil** ocupa o **3º lugar** em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

ranking formado por 30 países **com mais vídeos removidos**, perdendo apenas para Índia e Rússia. O relatório baseia-se no endereço IP do remetente no momento em que o vídeo foi carregado.

138. Por fim, o relatório informa que houve **remoção de 1.372.493.981 comentários postados no YouTube**. Em 99,6% dos casos, a remoção se deu por detecção automática e em apenas 0,4% por "denúncias humanas". No caso dos comentários, 80,8% das remoções foram de conteúdos enquadrados como ***"spam, conteúdo enganador e esquemas"***.

139. No mesmo sentido, colho dos memorais apresentados pela ByteDance Brasil, na qual figura como sócia a TikTok, que, de acordo com o relatório de transparência mais recente, que cobre o primeiro trimestre de 2024, **a referida plataforma removeu 6,39 milhões de vídeos no mercado brasileiro**, dos quais **99,2% foram identificados proativamente** por violação às Diretrizes da Comunidade ou dos Termos de Serviço, **sem necessidade de qualquer notificação extrajudicial**. Informou-se, ainda, que ***"em 90% dos casos, a remoção ocorreu em menos de 24 horas após a publicação"***.

140. Em âmbito global, a mesma empresa informou ter removido 166,99 milhões de vídeos, dos quais 97,7% foram identificados de forma proativa, por violarem as Diretrizes da Comunidade ou dos Termos de Serviço, necessidade de qualquer notificação extrajudicial. Além disso, em 89,8% dos casos as remoções se deram em menos de 24h após a publicação. E **81%, antes mesmo de qualquer visualização**. A plataforma ainda **suspendeu 11,72 milhões de transmissões ao vivo**.

141. A partir das informações coletadas, **verifica-se que, em relação ao universo total de situações identificadas**, **os casos em que se faz necessária a exigência de notificação**, seja extrajudicial, seja judicial, **para remoção de conteúdo, são**, realmente, **excepcionais**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

142. E, como tal devem ser tratados. **Isso se dá, sobretudo, em razão da superlativa relevância dos valores constitucionais em disputa**. Valores estes que, com a devida vênia aqueles que possuem compreensão em sentido contrário, **somente podem ser adequadamente aquilatados, caso a caso, a partir dos parâmetros fixados pela Constituição, pelo Poder da República investido da missão de arbitrar controvérsias**: o **Poder Judiciário, a partir do princípio da reserva legal**.

Riscos à curadoria de conteúdo promovida pelas próprias plataformas | Limites ao emprego da inteligência artificial

143. **A apontada necessidade de submeter ao crivo do Poder Judiciário as situações nas quais a moderação de conteúdo identifica manifestações complexas e ambíguas**, em razão da reserva de jurisdição prevista pelo legislador, na tentativa de salvaguardar de modo mais adequado a liberdade de expressão dos usuários da internet **é robustecida pelos riscos de se deixar ao talante das próprias plataformas realizar a avaliação dos casos controversos**.

144. Em **primeiro** lugar, não se pode deixar de frisar que, **para além da autoridade e institucionalidade que a própria Constituição atribui aos integrantes do Poder Judiciário**, revestindo-lhes das garantias da *imparcialidade, inamovibilidade* e *independência funcional*,**há, no caso, em função da indelegabilidade do exercício da jurisdição, um traço especialmente relevante para a situação em análise:** a***preservação da análise humana*** para realizar a ponderação entre os valores em jogo, nos cenário de maior controvérsia.

145. Sem olvidar a – *cada vez mais usual* – possibilidade de utilização de instrumentos de inteligência artificial para auxiliar os magistrados a analisar as causas que lhes são submetidas, recorda-se a lição do professor Jordi-Nieva Fenoll, catedrático de Direito Processual da Universidade de Barcelona, para quem **não podemos passar da *"justiça***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

dos juízes"*para a *"justiça dos programadores", o que seria democraticamente inadmissível[59].

146. Ainda segundo o professor espanhol[60]:

> "É preciso lutar para que tudo o que foi conquistado graças ao **direito ao juiz independente e imparcial**, não se perca se um dia as máquinas influenciarem em maior medida o julgamento. **A independência judicial e a imparcialidade constituem um conceito único formulado de forma geralmente binomial, que tentava garantir que os juízes estivessem livres de influências em seu julgamento** que poderiam ativar suas emoções, de maneira que seu julgamento fosse ilegitimamente alterado por elas. Como eu disse**, espera-se que o juiz tenha uma empatia que reflita o consenso social que tentam refletir as leis**, mas **não ao ponto de manipular o que dizem essas leis até acabar por pervertê-las**, que **é o que pode acontecer quando o juiz não é verdadeiramente independente**." (grifos acrescidos)

147. Com esteio no referido apontamento doutrinário, renovando as vênias aqueles que possuem compreensão em sentido diverso, **não vislumbro como transferir às plataformas, e, por consequência, ao algoritmo, o dever de ponderar** – *de modo automático e artificial* – **os valores em disputa**, especialmente quando um desses valores é a liberdade de expressão[61].

148. Trata-se de direito fundamental que, como visto, é condição de possibilidade do próprio regime democrático e do Estado Democrático de Direito, tal como o conhecemos, sendo precisamente para sua defesa que se promoveram revoluções, reformas, reconstruções de paradigmas sociais de toda ordem, desde sempre.

149. Direito esse sobre o qual se funda, em última *ratio*, o próprio modelo de prestação jurisdicional contemporaneamente adotado pelas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

democracias ocidentais. Isso porque, diante da infinidade de possibilidades que a realidade apresenta ao julgador no momento de apreciar determinada contenda, a melhor solução encontrada para que o juiz possa decidir encontra-se centrada precisamente na possibilidade de livremente se expressar sobre a lide, exigindo-se, como contrapartida dessa liberdade que expresse o seu convencimento de forma motivada.

150. Direito esse que decorre mesmo da própria natureza humana, sendo a possibilidade de se expressar sobre os mais variados temas, o traço distintivo mais frequentemente apontado entre nós e as demais espécies de vida com as quais compartilhamos esse planeta[62].

151. Como conclusão desse específico argumento, permito-me consignar a posição pessoal segundo a qual, à luz de tais elementos, em última análise, **a transferência ao algoritmo da missão de decidir os casos complexos**, objeto de dúvida após análise preliminar, **culmina por esvaziar a relevância do próprio Poder Judiciário**, enquanto legítimo guardião dos direitos fundamentais.

152. Verifico ainda que o modelo proposto nos transfere de um extremo a outro, ou seja: *da impossibilidade de moderação privada do conteúdo digital, em razão da reserva de jurisdição estabelecida em torno da matéria, pelo art. 19, à moderação automatizada, sem análise contextual e pormenorizada realizada por ser humano, delegando-se a atividade à máquina.*

153. Como **segundo** argumento, não se pode deixar de conferir especial atenção à questão da considerável possibilidade de conflito entre *(i)* as tecnologias e meios empregados para o eventual monitoramento de todo o conteúdo veiculado nas redes e *(ii)* o direito fundamental à proteção de dados e à privacidade dos seus usuários.

154. Nesse ponto, não se olvida que hoje há fortes indícios de que as plataformas já empreendem severa vigilância sobre o comportamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

online dos seus usuários. O fenômeno, contudo, não deve ser induzido, ou de qualquer modo autorizado pelo Estado. É o que ocorreria acaso se impusesse um dever de custódia ampla e irrestrita de fiscalização de toda a informação veiculada no mundo virtual.

155. A norma estatal estaria estimulando os provedores privados a incrementar o nível de vigilância sobre o indivíduo, em sentido diametralmente oposto aos direitos fundamentais insculpidos nos incisos IV, V, XII e LXXXIX do art. 5º da Lei Maior, para que, em prol de uma pretensa higidez do universo online, as plataformas lancem mão de arsenal ainda mais robusto de algoritmos e ferramentas tecnológicas de toda espécie necessárias à consecução do objetivo.

156. Atualmente, ao desenvolver suas programações algorítmicas e regras de negócio os provedores de aplicação de internet deveriam – *ao menos, em tese* – atentar para a necessidade de salvaguardar o sigilo dos dados fornecidos pelo usuário, inclusive para o emprego de *big data*, dentre outros mecanismos de tratamento, conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Com a imposição da vigilância ampla, geral e irrestrita sobre o teor do que é veiculado em seus domínios – *porque orientadas pela disciplina estatal* – surge, no mínimo, um potencial conflito entre aquela primeira obrigação apontada e essa nova missão imposta, na medida em que, consabidamente, tanto melhor seria a acurácia e precisão da tarefa de identificar com rapidez o conteúdo considerado ofensivo quanto maior for o universo e mais variadas forem a natureza e forma de cruzamento dos dados empregados nessa atividade fiscalizatória.

157. Apenas para exemplificar a preocupação, há quem defenda *"o aprimoramento dos critérios de identificação de desinformação, por meio do* ***comportamento de contas*** *e* ***não*** *necessariamente* ***de conteúdo***"[63]. Ou seja, as plataformas passaram a traçar um perfil do usuário – *não para fins meramente comerciais, mas* – com a intenção de classificá-lo como mais ou menos propício a veicular fake News. Dito de modo direto: como mais ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

menos inclinados à prática de ilícitos.

158. Com todas as vênias, seria uma versão mais tecnologicamente sofisticada de uma abordagem lombrosiana do direito sancionador, piorada pela utilização de dados fornecidos pelo próprio usuário para tanto. Quanto ao ponto, é preciso reforçar a substancial e importantíssima distinção entre a eventual possibilidade de fornecimento de dados – *por meio do consentimento com os termos de uso e condições da plataforma* – pelo usuário ***(i)*** para fins de utilização comercial [ainda que eventualmente violadora de normas consumeristas] e ***(ii)*** para intensificar o nível de atenção e fiscalização sobre determinado indivíduo, particularmente considerado, a partir de seus próprios dados e comportamento digital, mais inclinado à prática – *futura* – de atividades desviantes. Com as devidas vênias, penso que a distinção das situações é evidente. Assim como é de clareza solar o maior nível de risco de ofensa ao direito fundamental – *cuja superlativa relevância já foi objeto de exposição* – à liberdade de expressão do indivíduo que, mais vigiado, ficará consideravelmente mais suscetível ao denominado efeito "silenciador" *(chilling effect)*.

159. Por fim, em **terceiro** lugar, exemplos de erros de moderação de conteúdo trazidos pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor [IDEC] bem ilustram as dificuldades operacionais experimentadas pelo algoritmo para promover a referida remoção. Nesse sentido, verificou-se: *(i)*a retirada de vídeos sobre conscientização do autoexame para evitar ou diagnosticar precocemente o câncer de mama; *(ii)* a eliminação da postagem feita pela poetisa paquistanesa Rupi Kaur contendo uma imagem de uma mulher em período menstrual[64]; *(iii)* o fato de que mecanismos automatizados tendem a considerar jargões da linguagem LGBT – *vistos fora de contexto como "desrespeitosos"* – como mais "tóxicos" que aqueles utilizados por grupos de supremacistas brancos, falhando no reconhecimento de seu valor social.[65]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

160. Especificamente em relação aos **direitos do consumidor**, o IDEC aponta para os potenciais efeitos negativos quanto ao dever de informação adequada. De acordo com o raciocínio apresentado:

> "[...] **com a possível declaração de inconstitucionalidade do art. 19 do MCI, a preocupação é de que o consumidor tenha seu direito afetado com seu conteúdo sendo retirado indevidamente, o que não prejudica somente o exercício de seu direito básico de liberdade de expressão, como potencialmente suprime o direito à informação de interesse público**, seja essa informação de cunho político ou cultural. **Exemplo relevante diretamente ligado ao exercício do direito do consumidor está na publicação de suas opiniões e críticas a produto ou serviço de um fornecedor, em rede social ou sites de reclamações**.
>
> 160. **As avaliações dos consumidores sobre produtos e serviços ganharam força nos últimos anos, se tornando instrumento para o exercício do direito à informação**. Consumidores de forma individualizada e a sociedade como um todo têm ganhado com essa troca de informações.
>
> 161. **É provável que diversos comentários sejam excluídos em virtude de notificações realizadas pelas empresas ofendidas, tendo em vista as dificuldades de moderação de conteúdo com a grande quantidade de notificações**.
>
> 162. **A exclusão indevida de opiniões de consumidores afetaria não somente o direito de liberdade de expressão do consumidor autor, como potencialmente afetaria o direito à informação de milhares de outros consumidores**, violando o art. 6º, inc. III, CDC." (e-doc. 162, p. 28; grifos acrescidos)

161. Como efeito negativo específico, faz-se referência a situação da Wikimedia, empresa responsável pela **Wikipedia.** Operando sem fins lucrativos, e com mais de 1.101.391 artigos em língua portuguesa, e 6.641.966 artigos em inglês, além de conteúdos em outras 300 idiomas, a plataforma tem foco inegavelmente educacional. De acordo com as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

informações prestadas aos autos, além de não auferir lucro, o sítio eletrônico se organiza em torno da moderação realizada pelos próprios usuários, os quais, inquestionavelmente, possuem maior condição de atestar a higidez da informação inserida, dada a natureza enciclopédica da plataforma, que abarca matérias dos mais variados campos do conhecimento científico.

162. Trata-se de modelo de organização que potencializa aspecto já peculiar da plataforma em questão: dado o seu foco no conteúdo acadêmico, potencializa-se, em tese, a liberdade de expressão, em razão da denominada *"liberdade de cátedra"*, inerente à atividade educacional e objeto de especial atenção pelo constituinte de 1988, conforme se verifica do art. 206, II, da Lei Maior[66].

163. Nessa conjuntura, ponderam os responsáveis pela plataforma sua peculiar dificuldade em moderar o conteúdo nela veiculado de modo direto, ou seja, sem o envolvimento e atuação da comunidade de autores coletivamente organizada:

> "Para que um conteúdo seja excluído de uma plataforma, faz-se necessário realizar um juízo de valor a respeito do conteúdo publicado. E **este é, justamente, o grande desafio que se apresenta aos provedores de aplicações que hospedam conteúdo criado por terceiros: determinar o momento em que a análise de conteúdo deve ser feita e analisar se o conteúdo publicado viola, ou não, os direitos de outrem**. Este **desafio é ainda maior para a Wikimedia na Wikipedia, notadamente por ela adotar um sistema de autorregulação na produção do conteúdo disponibilizado fundado na atuação dos colaboradores que integram sua comunidade**. Esse modelo de sucesso adotado pela Wikimedia na Wikipedia poderia ser inviabilizado com a atribuição de responsabilidade indiscriminada ao provedor de aplicação pelo conteúdo de terceiros. Novamente se reforça: a Wikimedia é uma fundação sem fins lucrativos e trabalha mediante doações e contribuição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

voluntária de editores; sendo assim, **a Wikimedia não pode impor aos seus editores e administradores a responsabilidade pela moderação, mas, ao mesmo tempo, alterar a autorregulação prejudicaria o modelo de operações atualmente adotado**.

[...] **Se a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet for declarada, contudo, a remoção ou não do conteúdo alegadamente ilícito passaria a ser um decisão centralizada nas mãos da própria Wikimedia, que teria que decidir com base em informações unilaterais fornecidas extrajudicialmente pelas partes, independentemente da matéria e da complexidade do tema**, mas principalmente alijando toda a comunidade da Wikipedia da tarefa de garantir a qualidade das informações disponibilizadas e a sua aderência às regras estipuladas.

18.2. Ao forçar a centralização e transferência da tomada de decisões para a Wikimedia, estar-se-ia retirando essa prerrogativa dos membros locais e experientes de cada comunidade. Ocorre que que **são os membros das comunidades locais os mais capazes e eficientes para corrigir eventuais erros, pois são fluentes no assunto, idioma e costumes locais. Além de não ter ingerência sobre o conteúdo, a Wikimedia não tem recursos financeiros para a contratação de uma equipe especializada com experiência em todos os 322 idiomas diferentes dos conteúdos cobertos pela Wikipedia**. Inevitavelmente, a qualidade da informação na Wikipedia e em outros projetos de conhecimento livre ficaria comprometida.

18.3. **A declaração de inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet feriria de morte o modelo de produção e autorregulação decentralizada dos artigos disponibilizados na Wikipedia**. Note-se que, no Brasil, a Wikipedia possui atualmente 717 autorrevisores, 9 burocratas, 15 eliminadores e diversos administradores. Com uma equipe global de aproximadamente 700 funcionários no total, a Wikimedia certamente não poderia dedicar uma equipe tão robusta e eficiente para o controle e moderação de conteúdo da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> Wikipedia em português." (e-doc. 268, p. 20/21; grifos acrescidos)

164. Portanto, como base nessa conjuntura de fatores, ratifico a maior adequação da alternativa descortinada pelo estímulo às práticas de *compliance*, capazes de fornecer solução procedimentais, consideravelmente menos invasivas e problemáticas do que aquelas centradas na exigência de remoção direta de conteúdo e perfis não objetivamente identificáveis pelas próprias plataformas e seus algoritmos. Passo a abordar o ponto de modo mais específico a seguir.

Obrigações procedimentais | Devido procedimento para remoção de conteúdo | dever de transparência na moderação

165. Ao estipular obrigações procedimentais para a própria plataforma, trabalha-se com esteio na previsão contida no **art. 3º, VI, do Marco Civil da Internet**, segundo a qual a disciplina da rede mundial de computadores no Brasil deve ter como princípio a *"responsabilização dos agentes de acordo com* ***suas atividades****, nos termos da lei"*.

166. Isso porque, por óbvio, tais **imposições** recaem **diretamente sobre a própria plataforma digital**. O cenário é substancialmente **distinto** daquele verificado na tentativa de **responsabilização** das aplicações **por ato de terceiro** (*frisando mais uma vez, deixa-se de responsabilizar a plataforma pelo teor do conteúdo expresso por terceiro, ou pela sua não remoção em determinado caso concreto, descortinando-se a possibilidade de responsabilização por falha na observância de obrigação própria, de natureza procedimental*).

167. Em reforço, vale realçar que a abordagem proposta guarda maior consonância com as tentativas de promover a ***autorresponsabilidade*** das pessoas jurídicas, a partir do sancionamento de condutas que lhes possam ser diretamente imputadas (a exemplo das teorias que giram em torno de conceitos como *"fato de conexão"*, *"defeito organizacional"*, *"culpabilidade pelo caráter da empresa"*, *"culpabilidade pela*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

condução da atividade empresarial", *"culpabilidade pelo déficit de autorregulação permanente"*etc), em contrapartida ao sistema clássico de heterorresponsabilidade (ou responsabilidade vicarial)[67].

168. Nessa conjuntura, as atenções se voltam ao adequado esquadrinhamento dos **Termos e Condições de Uso** estipulados pelas plataformas. A rigor, ao estabelecerem as "regras da comunidade" esses termos se consubstanciam no próprio **plano de integridade** (*compliance*) da empresa.

169. Em razão dessa condição, a partir da adoção de um modelo de **autorregulação regulada** tais Termos e Condições de Uso devem ser submetidos ao crivo, supervisão e constante monitoramento das instâncias reguladoras. Em contrapartida, cabe a essas autoridades sinalizar para os regulados os objetos específicos de suas preocupações, a fim de que, ao elaborarem suas próprias normas, as empresas possam contemplar, de modo mais adequado às suas peculiaridades, tais pontos de atenção indicados.

170. Nesse sentido, recorda-se o escólio do professor Márcio Iorio[68]:

> "A autorregulação regulada, autorregulação constrangida, com constrangimento estatal ou *enforced self-regulation* é um meio termo entre a estratégia de autorregulação propriamente dita e a de comando e controle em que **a empresa é obrigada a produzir um conjunto de normas que cubram uma determinada área de preocupação do regulador, submetendo-as a ele para ratificação, com a possibilidade de que sejam reenviadas ao regulado para aprimoramentos**. **Após ratificação, suas eventuais violações são punidas com atuação direta do regulador**. O diferencial dessa estratégia para a de comando e controle está em que **o regulado passa a ser regido por um regime jurídico específico, sem que o Estado seja obrigado a idealizar normas com pretensão de aplicação universal desconectadas das reais condições de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **implementação e motivações de cada ator regulado**." (grifos acrescidos)

171. Além do foco nos Termos de Uso e Condições, deve-se acentuar a necessidade de **criação de uma estrutura específica, dotada de autonomia e suficiência de recursos operacionais** (de pessoal, financeiro, logísticos etc.), **revestida da autoridade para implementar e supervisionar o cumprimento do plano de conformidade da empresa**. Quanto ao ponto, a doutrina observa o seguinte[69]:

> "Além da característica de existência de normas escritas privadamente e ratificadas publicamente, **outro elemento próprio à autorregulação regulada** – ou autorregulação com constrangimento estatal – da teoria responsiva **está em se exigir da empresa que internalize custos de fiscalização por intermédio da criação de departamento ou grupo de conformidade interno à empresa com o objetivo de monitorar a observância das normas e recomendar ações disciplinares contra os infratores**. O **fracasso em reverter a situação** de desconformidade por parte da empresa, de corrigir a atuação desconforme ou de implementar recomendações de punições disciplinares resulta em **comunicação compulsória, por parte da diretoria de compliance, à agência reguladora**.

172. Nesse diapasão, exige-se da instância regulatória que[70]:

> "[...] **a)** somente ratifique regras de conduta empresarial que satisfaçam as políticas públicas governamentais; **b)** garanta que o departamento ou grupo de compliance da empresa tenha independência na estrutura hierárquica societária; **c)**realize a averiguação dos livros de registro da atuação desse grupo; **d)**implemente fiscalizações pontuais para avaliar se o grupo está cumprindo sua finalidade de detecção de violações às normas; e **e)** abra processos administrativos contra empresas que tenham subvertido a atuação do grupo de compliance."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

(grifos acrescidos)

173. Partindo dessa compreensão, segundo a qual se deve preservar e fortalecer o ecossistema adequado à adoção de mecanismos de **autorregulação regulada**, por meio do estabelecimento de **obrigações procedimentais**, passa-se a enfocar de modo mais pormenorizado as alternativas regulatórias que poderiam ser empregadas pelo legislador para estimular a adoção de comportamentos, pelas plataformas digitais, aptos a lhes conferir maior integridade.

174. Principio rememorando os parâmetros do novo marco legal alemão (NetzDG), que, de acordo com Rony Vainzof, não promove a responsabilização das plataformas digitais simplesmente por "*não remover conteúdos livremente*". Ao invés disso, "***a plataforma se torna responsável na medida em que não adota procedimentos para notificação, remoção de conteúdo e direito de defesa***"[71].

175. Ainda segundo o mesmo articulista, a legislação alemã estabelece ***(i)*** **rol taxativo** dos conteúdos considerados manifestamente ilegais (a exemplo do art. 21 do MCI), os quais devem ser removidos em até 24 horas **após a notificação** [trata-se de ilícitos tipificados penalmente, como, p.ex. racismo]; ***(ii)*** a **possibilidade de remoção de outros conteúdos classificados como ilegais**, em até 7 dias após a devida notificação; ***(iii)*** a **possibilidade de dilação do prazo** de 7 dias, no caso de dúvidas da plataforma sobre a ilegalidade do conteúdo, podendo, nessas situações, submeter o caso a órgão de controle específico, no sistema de autorregulação regulada; ***(iv)*** a obrigação de **elaboração de relatórios periódicos** sobre o tratamento dos pedidos de moderação recebidos; ***(v)*** a necessidade de **criação de um órgão de autorregulação regulada**, o qual deve ser **chancelado pelo Ministério da Justiça** alemão, **que avaliará sua independência** e a experiência dos examinadores.

176. Ainda no âmbito da experiência europeia, colhe-se***(vi)*** a necessidade de **publicidade e transparência quanto aos critérios e**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

procedimentos adotados para remoção de conteúdo, evitando práticas como o *shadowbanning*[72]. Nessa direção, rememoram-se os dados apresentados acima, disponibilizados pelas próprias plataformas, que indicam [a] os motivos pelos quais determinado conteúdo foi removido, [b] se a remoção ocorreu de forma automatizada; [c] se dependeu de notificação, [d] se essa notificação foi judicial ou extrajudicial.

177. Em outra vertente do dever de **accountability**, ***(vii)*** as plataformas devem ser **capazes de identificar** [a] **se determinado conteúdo foi objeto de impulsionamento**, e, em caso positivo, se essa amplificação [i] foi patrocinada ou [ii] partiu de iniciativa direta da própria plataforma.

178. Na tentativa de fornecer informações adequadas ao usuário, buscando sua maior conscientização, as plataformas também devem ***(viii)*** **rotular conteúdos** considerados [a] sensíveis, [b] de veracidade duvidosa, [c] produzidos por inteligência artificial[73], [d] classificados como propaganda comercial etc. Quanto ao impacto causado pela aposição de rótulos aos conteúdos, citam-se os dados extraídos do relatório apresentado pela Meta acerca da atuação do Facebook e Instagram durante o trimestre que antecedeu as eleições municipais de 2024 no Brasil: *"Em média,* ***57% das pessoas que começaram a compartilhar conteúdos verificados não concluíram essa ação após receberem um aviso da Metade que os conteúdos haviam sido verificados****, demonstrando o impacto dos esforços de rotulagem na redução da disseminação de informações falsas em ambas as plataformas"*.

179. As plataformas devem atentar, ainda, para a possibilidade de ***(ix)*** **limitar o alcance de determinadas publicações** mediante ***fact-checking*** e **calibragem de algoritmos**; ***(x)*** **coibir a utilização de contas inautênticas** ou automatizadas para práticas nocivas; ***(xi)*** **impedir a monetização e/ou impulsionamento de contas utilizadas para prática de condutas ilícitas**; ***(xii)*** promover varreduras para **eliminação de contas**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

inautênticas e *bots* empregados para práticas ilícitas; ***(xiii)*** adotar **medidas técnicas para detecção e combate a fraudes**; ***(xiv)*** estabelecer **protocolos para verificação de autenticidade** de contas e conteúdo **nos casos em que receba denúncia** por desrespeito às suas políticas.

180. Enfoca-se com especial realce a obrigação procedimental de ***(xv)*** **criação de um canal adequado para o recebimento e tratamento de denúncias**, anônimas ou não, realizadas pelos próprios usuários, reportando condutas que estejam em desconformidade com a legislação ou os Termos e Condições de Uso estipulados pelas plataformas. A doutrina do *compliance* identifica na higidez desse mecanismo de comunicação de desconformidades ("***whistleblowing***") um dos pontos centrais do êxito da política de integridade da companhia.

181. Por fim, **nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário **[a]** ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, **[b]** que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [*uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão*]; **[c]** possa recorrer da decisão de moderação, **[d]** obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais.

182. Nessa perspectiva, entre ***(i)*** responsabilizar as plataformas por ato de terceiro, e ***(ii)*** estabelecer um regime de imunização ampla, geral e irrestrita aos provedores de aplicações de internet, penso que a melhor alternativa é ***(iii)*** mirar na fixação de padrões comportamentais voltados à atuação da própria plataforma – *ao invés de seus usuários* –, responsabilizando-a pelo descumprimento de um dever de boa governança empresarial que lhe tenha sido diretamente imputado.

183. Como acima demonstrado, ao seguir esse caminho, o leque de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

opções que se abre é vasto, capaz de abranger temas como [a] mecanismos para maior transparência na moderação de conteúdo; [b] procedimentos adequados para sua remoção; [c] protocolos de atuação capazes de robustecer a integridade no ambiente digital, de forma geral.

Distinção especialmente necessária: *casos de* ***não responsabilização das plataformas*** *não necessariamente significa caso de* ***não responsabilização***

184. Em estudo elaborado para o Tema 987, o professor Gustavo Binenbojm enfoca especial atenção ao aspecto sempre lembrado por aqueles que defendem a necessidade de um controle mais incisivo sobre as redes sociais: *"[e]mbora a liberdade de expressão possua posição de destaque no sistema constitucional, as situações concretas de abuso dessa liberdade devem ser – e efetivamente são – passíveis de responsabilização a posteriori, inclusive como forma de evitar que o exercício das liberdades discursivas por alguns signifique a violação aos direitos fundamentais de outros"* (e-doc. 254, p. 14).

185. O renomado professor carioca fundamenta a assertiva [a] no reconhecimento, pela CF/88, do direito à indenização por abusos à manifestação de ideias, tal como se extrai dos incisos V e X do art. 5º; [b] na ausência de previsão expressa de qualquer imunidade, em altiplano constitucional, direcionada às plataformas digitais (diversamente do que verificado, por exemplo, no caso dos congressistas, cf. art. 53 da Lei Maior); e [c] na jurisprudência dessa Suprema Corte quanto à possibilidade de condenação reparatória nesses casos.

186. Ocorre que, com todas as vênias, do texto normativo do artigo 19 não há como extrair uma norma de imunidade material absoluta. A toda evidência, o legislador concebeu comando legal que se volta a **destinatário específico**: *os provedores de aplicações de internet*. Isso porque figurariam como mero intermediador entre aquele que proferiu o discurso, os seus destinatários e aqueles eventualmente atingidos pela manifestação. Por óbvio, a ausência de responsabilização desse específico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

intermediário **não afasta a possibilidade de responsabilização do efetivo emissor da manifestação eventualmente violadora** de direito fundamental de titularidade de terceiros.

187. O **caso concreto subjacente ao Tema 987** é exemplificativo do ponto que se busca aclarar. Veja-se que ao tempo em que afastou a possibilidade de responsabilização da rede social no âmbito da qual perpetrada a ofensa, o magistrado determinou a identificação específica dos dados particulares dos indivíduos envolvidos, possibilitando que a vítima pudesse buscar a indenização que perseguia de quem era diretamente responsável. Por outro lado, ao reformar essa decisão, a Turma Recursal não apenas reconheceu a possibilidade de responsabilizar a plataforma social, como igualmente suprimiu a obrigação de identificação dos indivíduos que efetivamente proferiram as manifestações ilícitas. Nessa perspectiva, veja-se que **não houve compartilhamento, mas assunção da responsabilidade** – *transferindo-a do real ofensor para o canal no qual se veiculou a ofensa*.

188. Portanto, a distinção que ora se busca sublinhar não é óbvia ou desimportante, devendo ser objeto de devida atenção: *o artigo 19 não erige sistema de imunidade material absoluta, tornando impassíveis de ulterior responsabilização as manifestações veiculadas em mídia digital.* Em verdade, o que o dispositivo prevê é a ratificação de regra geral prevista no Código Civil, segundo a qual a solidariedade não se presume (CC, art. 265), devendo estar expressamente prevista em lei. No presente caso, o legislador optou por expressamente afastá-la em lei. Ao ofendido restará buscar a indenização pelo direito violado diretamente em face do real ofensor. Em sentido diametralmente oposto, frise-se, a decisão judicial sob exame sequer adotou lógica de solidariedade, promovendo, na realidade, a transferência da responsabilidade do real ofensor para a instância intermediária.

189. Isso não significa que, em situações específicas, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

responsabilização da plataforma não possa estar configurada. Como exemplo mais evidente, rememora-se a situação dos *"perfis robôs"*. Neste caso, não se afigura presente sequer o bem jurídico que o dispositivo em análise visa expressamente tutelar: *a liberdade de expressão*[74]. Por isso, não há que se cogitar da incidência da regra na espécie. Ademais, trata-se de situação de falha na prestação do serviço integralmente atribuída à plataforma, que falha na observância de dever que espontaneamente assumiu (autoimposição).

190. Acerca da ***responsabilidade do intermediário***, recordam-se as conclusões alcançadas pelo então *Relator Especial das Nações Unidas sobre a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão*, Frank La Rue, no **Informe A/HRC/17/27**:

> "74. Los intermediarios contribuyen de manera destacada a que los usuarios de Internet disfruten de su derecho a la libertad de expresión y accedan a la información. En vista de la influencia sin precedentes que ejercen estos intermediarios en la manera y el contenido de lo que circula por Internet, los Estados han procurado, cada vez con más empeño, controlarlos y considerarlos jurídicamente responsables si no impiden el acceso a contenido que se considera ilegal.
>
> 75. **El Relator Especial pone de relieve que las medidas de censura nunca deben delegarse en entidades privadas y que no debe considerarse a los intermediarios responsables por negarse a adoptar medidas que vulneren los derechos humanos de las personas. Toda solicitud dirigida a intermediarios a efectos de impedir el acceso a determinados contenidos o revelar información privada con fines rigurosamente limitados, como por ejemplo de administración de la justicia penal, deberá ir precedida de una orden dictada por un tribunal o un órgano competente que sea independiente de cualquier influencia indebida de tipo político, comercial u otro tipo**.
>
> 76. Aunque los Estados son los principales garantes de los

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> derechos humanos, el Relator Especial subraya que las empresas también son responsables de respetar los derechos humanos, lo que significa que deben actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de las personas. Así pues, el Relator Especial recomienda a los intermediarios que toda restricción de estos derechos vaya precedida de una intervención judicial; ser transparentes ante el usuario y, cuando proceda, ante el público en general, con respecto a las medidas adoptadas; advertir por adelantado a los usuarios, en la medida de lo posible, antes de aplicar medidas restrictivas, y reducir estrictamente al mínimo los efectos de las restricciones impuestas al contenido en cuestión. Por último, los usuarios afectados deben disponer de reparaciones eficaces, incluida la posibilidad de recurrir mediante los procedimientos establecidos por el intermediario o por una autoridad judicial competente.
>
> 77. El Relator Especial encomia la labor llevada a cabo por organizaciones y personas para determinar la situación mundial de los obstáculos en línea al derecho a la libertad de expresión. Alienta en particular a los intermediarios a revelar detalles sobre las solicitudes de retirada de contenidos y la accesibilidad de los sitios web. Además, recomienda a las empresas que establezcan condiciones de servicio claras e inequívocas de conformidad con las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos y que examinen de forma permanente la repercusión de sus servicios y tecnologías en el derecho de sus usuarios a la libertad de expresión, así como en los posibles escollos derivados de su uso indebido. El Relator Especial considera que esa transparencia contribuirá a promover la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.””

191. Nesse sentido, também aponta a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, que em seu **artigo 13** dispõe o seguinte:

> “1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

2. **O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores**, que devem ser **expressamente fixadas pela lei** a ser necessárias para assegurar:

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

3. **Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares** de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, **nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões**.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.

5. **A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência**."

192. Na mesma direção aponta a chamada **Declaração de Manila**, firmada por **cento e onze organizações de proteção aos direitos humanos**, provenientes de diversos países de todos os continentes. Dentre os princípios elencados, realçam-se os seguintes:

Princípio 1.d: "Os intermediários nunca devem ser estritamente responsabilizados por hospedar conteúdos ilegais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> de terceiros, nem devem ser obrigados a monitorar conteúdos de maneira proativa como parte de um regime de responsabilidade de intermediários."
>
> Princípio 2.a: "Os intermediários não devem ser obrigados a restringir conteúdos a menos que uma ordem determinando que o material em questão é ilegal tenha sido emitida por uma autoridade judicial independente e imparcial."

193. Ainda no âmbito das Nações Unidas, menciona-se documento mais recente da Relatoria Especial sobre Liberdade de Expressão, elaborado para o Conselho de Direitos Humanos, no qual se mantém a recomendação segundo a qual *"Estados apenas devem buscar restringir conteúdo segundo uma ordem emanada por uma* ***autoridade judicial independente e imparcial****, e* ***de acordo com o devido processo legal*** *e* ***padrões de legalidade, necessidade e legitimidade****"*. A recomendação orienta ainda que os Estados *"devem* ***evitar delegar a responsabilidade para empresas de adjudicar conteúdo, o que faria prevalecer o juízo das empresas sobre os valores dos direitos humanos, em prejuízo dos usuários****"*[75].

194. Em âmbito jurisprudencial, a questão foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça através de aparente conflito entre as normas relacionadas ao **direito do consumidor** e às disposições do Marco Civil da Internet. Como se colhe da decisão proferida no **REsp 1.193.764/SP**, **Rel. Ministra Nancy Andrighi**, Terceira Turma, j. 14/12/2010, p. 08/08/2011, o STJ bem distinguiu as hipóteses em que se busca a responsabilidade das plataformas por danos causados por **atos de terceiros** da responsabilidade dessas aplicações com relação às **atividades que lhe são intrínsecas**.

> "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE CONTEÚDO. **FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TEOR DAS**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR. **DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER. REGISTRO DO NÚMERO DE IP. SUFICIÊNCIA**.

1. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90.

2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo "mediante remuneração" contido no art. 3º, § 2º, do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.

3. **A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos**.

4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.

5. Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.

6. **Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada**. Sob a ótica da diligência média que se espera do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> provedor, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa *in omittendo*.
>
> 7. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet.
>
> 8. Recurso especial a que se nega provimento."

195. Por essa ótica, em plena consonância com o valor maior da liberdade de expressão e com a necessária relação de causalidade exigida para que se promova a responsabilização de alguém, ainda que de modo objetivo, **às plataformas digitais impõe-se o dever de identificação do usuário efetivamente perpetrador de ofensa à direito de titularidade de terceiro**. Acaso falhe no cumprimento desse dever, deixando de agir com a devida diligência, dá ensejo à sua ulterior responsabilização, em análise sempre circunstanciada pelas peculiaridades inerentes ao caso concreto.

196. Apenas à título de esclarecimento, registra-se que após a entrada em vigor do Marco Civil da Internet o Superior Tribunal de Justiça manteve estável a sua jurisprudência em relação ao tema, continuando a distinguir as situações relacionadas a *(i)* atos de terceiros *(ii)* daquelas que decorram de atividades que são intrínsecas às atividades das plataformas.

197. Promoveu-se atualização, apenas, quanto ao momento a partir do qual a responsabilização dos provedores de aplicação de internet seria possível, naquela última hipótese, de modo a assimilar o marco temporal expressamente indicado pelo diploma legislativo em questão: fixando-se como termo inicial da possível responsabilização das plataformas a data

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

da sua notificação da decisão judicial que determinara atuação de modo específico e particularizado[76]. Portanto, manteve-se hígida a compreensão segundo a qual **as plataformas não possuem um dever de vigilância *ex ante* geral e irrestrita, de modo a fiscalizar a adequação do conteúdo produzido e disponibilizado pelos seus usuários**.

198. Todo esse conjunto de ideias está em plena consonância com o denominado **princípio da inimputabilidade de rede**[77], reconhecido pelo **Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br)** – instituído pelo Decreto nº 4.829/2003 – no âmbito do *"Decálogo de Princípios para a governança e uso da Internet no Brasil"*[78].

199. Repisa-se, por fim, que a partir desse enfoque não se pretende defender a irresponsabilidade das plataformas. O que se busca é, em defesa da liberdade de expressão, condicionar essa responsabilização por discurso de terceiro apenas aos casos em que verificado o descumprimento de um dever procedimental, apto a demonstrar que não atuou com a devida diligência.

(im)possibilidade de remoção de perfis | contas | páginas pessoais etc.

200. No que concerne à remoção de perfis, o Informe A/HRC/17/27, apresentado pelo *Relator Especial das Nações Unidas sobre a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão*, Frank La Rue, chega à seguinte conclusão:

> "78. Aunque las medidas de bloqueo y filtrado niegan el acceso de los usuarios a determinados contenidos de Internet, los Estados también han adoptado medidas para interrumpir por completo el acceso a Internet. El Relator Especial considera que **la interrupción del acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación aducida**, incluso por motivos de violación de la legislación en materia de derechos de propiedad intelectual, **es una medida desproporcionada y, en**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **consecuencia, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**."

201. O dispositivo convencional suso mencionado, o art. 19, parágrafo 3, do **Pacto Internacional de Direitos Civis e Públicos** – *devidamente assimilado ao ordenamento jurídico brasileiro* – dispõe o seguinte:

> "1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.
>
> 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.
>
> 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para:
>
> a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
>
> b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas."

202. Especificamente em relação à possibilidade de remoção de perfis, contas, ou páginas pessoais, porque vinculadas a indivíduos particularmente identificados, ensejando, por meio de sua supressão, a exclusão de um determinado espaço público digital, interditando de maneira prévia a sua faculdade de se manifestar – *independentemente da eventual responsabilidade posterior, no caso de ofensa verificada e devidamente apurada* – compreendo que **a medida viola uma série de direitos e garantias fundamentais do cidadão**.

203. Como já tive oportunidade de afirmar na **ADI nº 7.261/DF**, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 06/03/2024, penso que,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

com base na premissa de que *"os direitos **offline** devem ser igualmente assegurados **online**"*, a possibilidade de suspensão definitiva ou temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais – *sem previsão em qualquer diploma normativo editado pelo Poder Legislativo* –, afigura-se de todo inconstitucional. Isso porque **os denominados direitos digitais dependem, como condição *sine qua non*, da preservação de uma "existência *online*"**.

204. Nesse particular, não é demais rememorar que na sociedade contemporânea o *perfil*, a *conta* ou o *canal mantido em mídia social* caracterizam-se como verdadeiro "avatar" do indivíduo. Em última análise, portanto, a manutenção de um *perfil* em aplicativo virtual pode ser equiparável à salvaguarda de uma *personalidade digital*.

205. Ilustrativa, no ponto, a compreensão desenvolvida desde o direito romano acerca da gênese da palavra *persona*, inicialmente vinculada ao universo de representação teatral, relacionada a ideia de uma personagem, e paulatinamente reestruturada até a noção de personalidade jurídica, enquanto pressuposto inerente àqueles que tem aptidão para adquirir direitos e deveres, possuindo, portanto, capacidade jurídica.

206. Daí porque se asseverar, com esteio no guia interpretativo proposto, que a preservação, no plano virtual, dos direitos assegurados no mundo físico (*"offline"*), tem como pressuposto a manutenção de um *perfil*, *conta* ou *canal criado em mídia social*.

207. Progredindo no raciocínio, especificamente em direção ao escopo da norma em questão, me parece que, a exemplo do que se passa no mundo fenomênico, **o combate ao abuso do direito de se expressar, à desinformação, ao discurso de ódio, não ensejam a exclusão do indivíduo do tecido social**. Todo o atuar estatal antes se direciona a coibir o **ato** ilícito a partir da responsabilização ***a posteriori***, assegurado o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

direito ao devido processo legal, do infrator.

208. Nessa ordem de ideias, a par das necessárias e inescapáveis adaptações às idiossincrasias conformadoras de cada universo, penso que se deva, o quanto possível, preservar a lógica, tal como no mundo real, de buscar repelir o ***comportamento*** desviante — no caso, a *opinião/manifestação*.Não, contudo, a própria ***persona***do infrator. Dito de outro modo: dado que aqui tratamos de Direito sancionador, vale a máxima segundo a qual no âmbito do *ius puniendi* estatal, julga-se precipuamente a conduta, e não a pessoa do acusado.

209. Sob tal enfoque, em última *ratio*, **a supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia**.

210. Ao suspender o perfil de determinado usuário ou o acesso aos serviços de toda uma plataforma digital em razão da *"produção sistemática de desinformação"*, por exemplo, busca-se impedir a veiculação de novas manifestações ante o risco de se consubstanciarem em novas transgressões ao ordenamento jurídico. Dito de forma direta: **para evitar nova manifestação que possa configurar um ilícito, tolhe-se a possibilidade de qualquer manifestação**.

211. Por tais razões, para além da impossibilidade de se responsabilizar a plataforma por discurso proferido por terceiros, notadamente nos casos em que não se consiga identificar violação direta aos seus termos de uso e condição ou à legislação de regência, ensejando situação de dúvida interpretativa, **no caso dos perfis**, entendo que a supressão de maneira autônoma somente pode ocorrer nos casos em que: ***(i)*** se tratar de "perfil robô"; e ***(ii)*** de perfis comprovadamente falsos, com esteio em documentação segura, capaz de atestar a falsidade ideológica da conta.

Legitimidade das plataformas para defesa da liberdade de expressão e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

do acesso à informação dos usuários | preservação das regras de moderação próprias

212. Como último aspecto a analisar, entendo necessário apontar que a fundamentação acima desenvolvida – *sobretudo ao reconhecer a melhor adequação da abordagem autorregulatória, lastreada na eficácia horizontal dos direitos humanos* –, enseja o reconhecimento do **direito das plataformas de perseguirem em juízo a preservação da higidez do ambiente informacional por elas próprias arquitetado e gerenciado**. O que inclui, indubitavelmente, a legitimidade processual para impugnar, em nome próprio, decisões de qualquer autoridade estatal que determinem a remoção de conteúdo específico.

213. Isso porque, como reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no **caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica*(2004)**, do direito à liberdade de expressão, encartado no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, extraem-se **duas dimensões**: ***(i)*** aquela mais conhecida, de **natureza individual**; e ***(ii)*** para além dela, a salvaguarda de um direito de **feição social**, de titularidade difusa, consistente, em essência, no reconhecido **direito à informação** (tal como previsto pelos artigos **5º, XIV e 220**, ambos da Lei Maior).

214. Por tudo quanto o exposto, não há como negar que, apesar das suas peculiaridades, as plataformas digitais se tornaram *"**veículos de comunicação social**"*, o que atrai as limitações à atuação do legislador ordinário previstas nos §§ 1º e 2º do art. 220 da Lei Maior, ao disporem que:

> "**Art. 220**. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
>
> **§ 1º** Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
>
> **§ 2º** É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística."

215. E, por consequência, as legitimam para pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional necessária à preservação da livre manifestação de seus usuários, garantindo-lhes o acesso à informação de forma mais abrangente, mantendo, ainda, a aplicação das "regras da comunidade" por elas mesmas estabelecidas (as quais devem sempre observar os limites impostos pelo legislador e pela própria Constituição Federal).

216. Como decorrência dessa reconhecida legitimidade,**impõe-se a garantia**, em favor das plataformas responsáveis pelo cumprimento de determinações judiciais de remoção de conteúdo específico, **de que lhes seja franqueado o acesso à integralidade da decisão judicial a ser cumprida**.

217. Por óbvio, a partir dos cânones procedimentais exigidos pelo devido processo legal, só se pode impugnar adequadamente a decisão cuja motivação se tenha acesso. Em razão dessa contingência, é preciso garantir às plataformas o acesso à íntegra da decisão a ser cumprida inclusive nos casos em que os autos judiciais no bojo do qual emanado o comando decisório esteja tramitando sob sigilo.

218. Com a devida vênia às posições em sentido diverso, o pensamento em contrário impõe às mídias digitais o ônus de se autorregularem, sem assegurar-lhes a faculdade de zelar pela manutenção integral das regras cujo esquadrinhamento é estimulado e fiscalizado pelas autoridades estatais competentes.

Considerações finais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

219. Por fim, entendo pertinente abordar as recentes manifestações acostadas aos autos do **RE nº 1.037.396/SP**, Rel. Min. Dias Toffoli, causa piloto do **Tema nº 987**. Trata-se de duas manifestações da **Advocacia-Geral da União**, apresentadas em 21/05/2025 (e-doc. 374) e 26/05/2025 (e-doc. 376), respectivamente, e de uma manifestação do **"Facebook Brasil"**, juntada em 27/05/2025 (e-doc. 383).

220. Essas últimas manifestações são mais um exemplo ilustrativo ***(i)*** da complexidade, ***(ii)*** das nuances técnicas, ***(iii)*** da profunda divergência de compreensões quanto aos limites da liberdade de expressão, independentemente do meio de que se utilize o indivíduo, e, sobretudo ***(iv)*** dos elevados riscos de estimular as próprias plataformas a promovem uma vigilância constante, instalando-se uma verdadeira filtragem privada acerca da conformidade dos conteúdos nela veiculados.

221. Após uma primeira manifestação, por meio da qual requer seja considerado na tese a ser fixada *"que os deveres anexos também se aplicam aos casos de uso de inteligência artificial"* (e-doc. 374, p. 12) – embasada em relatório produzido pelo laboratório de pesquisa da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro ("NetLab") –, a AGU pediu, no segundo momento, a concessão de tutela de urgência.

222. Para justificar o pedido, a Advocacia-Geral da União aborda especificamente a existência ***(i)*** de notícias falsas relacionadas ao recente escândalo das fraudes contra os aposentados do INSS, bem como ***(ii)*** de anúncios fraudulentos utilizando logotipo da Anvisa para suposta venda do medicamento *"Mounjaro"*. Em suma, a AGU alega que *"seja pela ineficiência da estipulação da própria política de verificação, seja por falha na sua aplicação,* ***o procedimento de verificação de anúncios dos provedores de aplicações da internet, notadamente quando em jogo símbolos e marcas federais, tem se mostrado inócuo****"* (e-doc. 376, p. 11/12).

223. Frisa que o enfoque da medida pleiteada mira na atuação de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

plataformas que promovem o impulsionamento e a recomendação de conteúdos, o que, a partir de classificação promovida pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), os classificaria como *"provedores de aplicação com funcionalidade de alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros"*.

224. Cita reportagem veiculada pelo *The Wall Street Jornal* que apontaria para uma *"**deliberada falta de interesse da empresa META na verificação dos anúncios**, como pilar do seu modelo de negócios"* (e-doc. 376, p. 12). Rememora casos de falecimento de duas crianças, ocorridos em 2022 e 2024, causados por inalação de substância tóxica em razão do chamado "desafio do desodorante", o qual, de acordo com a AGU, teria sido objeto de ampla divulgação pelas plataformas TikTok e Kwai.

225. Diante dessa conjuntura, conclui que o **perigo na demora** estaria demonstrado em razão do *"**cenário de risco** para: **(i)** a correta implementação de políticas públicas governamentais, bem como a credibilidade institucional da Administração Pública como um todo; **(ii)** o patrimônio de milhões de brasileiros, em especial os mais economicamente vulneráveis, os quais estão expostos a golpes e conteúdos fraudulentos patrocinados por intermédio dos provedores de aplicações de internet, inclusive elaborados por meio de inteligência artificial; **(iii)** a segurança e bem-estar de crianças e adolescentes, os quais se encontram desprotegidos frente a conteúdos nocivos amplamente publicados e direcionados aos infantes"*(e-doc. 376, p.13).

226. Já a **probabilidade do direito** decorreria *"das informações ora trazidas pela União, sobretudo reportagens que reforçam que conteúdos ilícitos continuam a ser propagados nas redes sociais, representando frontal violação à tese de Repercussão Geral já proposta pelo Min. Relator"* (e-doc. 376, p. 13).

227. Quanto a esse específico requisito para a concessão de medidas cautelares, sumariza ainda as razões jurídicas já expostas pela União em suas múltiplas manifestações no feito, as quais consistem na *"**(i)** necessidade de compatibilização da garantia fundamental de liberdade de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

expressão com outros princípios de igual estatura constitucional, como a dignidade da pessoa humana; a pluralidade, diversidade, defesa do consumidor, proteção da criança e adolescente e de vulneráveis; ***(ii) na compreensão do direito à integridade da informação como elemento integrante da liberdade de expressão****;* ***(iii)*** *na necessidade de, para correta leitura do artigo 19 do MCI, considerar-se as situações de fraude, inclusive por meio de inteligência artificial; de veiculação de conteúdo publicitário, impulsionado ou monetizado, com teor ilegal, inverídico ou ofensivo; e a aplicação de regras previstas em legislação específica que denotem a ilicitude do conteúdo (a exemplo da legislação protetiva de crianças e adolescentes). Consistem, ainda,* ***(iv)*** *na necessidade de reconhecimento do dever de prevenção, precaução e segurança das empresas, decorrentes do risco inerente ao modelo lucrativo de negócios e da tutela de direitos consumeristas"* (e-doc. 376, p. 13/14).

228. Em conclusão, requer *"a concessão de tutela de urgência, garantindo-se aplicação imediata das medidas judiciais aptas a cessar os danos acima expostos e com a finalidade de que seja assegurado resultado útil ao processo até a conclusão do julgamento"*(e-doc. 376, p. 15).

229. Em seguida, o "Facebook Brasil", empresa que integra o conglomerado de tecnologia conhecido como "Meta", veio espontaneamente aos autos, contrapondo-se ao pedido cautelar da AGU. Em sua manifestação, a empresa alegou que o *"quadro calamitoso descrito pela União Federal, fundamentado em uma suposta inércia e falta de diligência por parte da Meta, não corresponde à realidade dos fatos e encontra-se sensivelmente distante dos números e ações de integridade já adotadas em escala"*(e-doc. 383, p. 2).

230. Prosseguindo, afirma que:

> "10. A quantidade de anúncios reportados pela União Federal em suas manifestações e indicados no relatório produzido pelo NetLab representa, para o período de 10 a 21 de janeiro de 2025,**apenas 0,0092%** do total de anúncios veiculados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> no Brasil nos serviços Facebook e Instagram.
>
> 11. **Todos os anúncios indicados na petição da União Federal estão indisponíveis ou inativos**. Grande parte desses anúncios ficou disponível por pouquíssimo tempo, o que reforça a eficácia das ferramentas já implementadas pela Meta e a ausência de risco ao resultado útil do processo.
>
> 12. Além disso, em geral, 85% das contas de anúncios removidas ou banidas por violarem as políticas da Meta nunca pagaram um centavo sequer à empresa. E quase 70% das contas de anúncios removidas são removidas ou banidas dentro de uma semana após a criação da conta, muitas delas no próprio dia em que são criadas.
>
> 13. O Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública ("Ciberlab/SENASP"), órgão integrante do Governo Federal, **ressalta a efetividade da cooperação e atuação do Facebook Brasil e da Meta no combate a conteúdos ilegais** (Doc. 01), afirmando textualmente que *"Essa intervenção rigorosa demonstra o papel ativo da plataforma no combate a conteúdos ilegais e na garantia de um ambiente digital mais seguro"*.
>
> 14. Já a pesquisa do NetLab, documento trazido pela União para suportar pedidos de natureza antecipatória extremamente drásticos, é **desprovido de rigor técnico**, como corrobora a Nota Técnica elaborada pelo Professor Marco Sabino (Doc. 02), a qual indica ao menos sete incongruências substanciais, que envolvem desde a falta de definição das hipóteses e do método utilizados até objetivos e premissas inconsistentes e ausência de mecanismo de validação dos resultados." (e-doc. 383, p. 2/3, grifos no original)

231. Ponderou também que o pedido cautelar formulado pela União seria juridicamente inadequado, e, além disso, sofreria de "duplicidade processual", na medida em que os mesmos fundamentos e objetivos da medida pleiteada já foram deduzidos em sede própria, por meio da **Ação Civil Pública nº 1039882-92.2025.4.01.3400**, em trâmite perante a Justiça Federal do Distrito Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

232. No que tange à **probabilidade do direito**, defendeu não demonstrado o requisito porque ***(i)*** a Meta aplica políticas efetivas, com resultados comprovados, para moderação do conteúdo veiculado em suas plataformas; ***(ii)*** as conclusões do relatório elaborado pelo NetLab, que embasa o pedido da União, não refletiriam a realidade; e ***(iii)*** o Poder Judiciário e o Ministério Público já teriam reconhecido, em ações civis públicas anteriores, a efetividade das medidas adotadas pela empresa no combate a anúncios fraudulentos.

233. Quanto ao primeiro aspecto indicado, afirma que *"além das* ***Políticas que proíbem a veiculação de qualquer anúncio fraudulento****, a Meta ainda impõe requisitos adicionais aos anunciantes, que devem observar também os Padrões de Publicidade. A Meta adota precauções extras, incluindo clareza adicional sobre o que não é permitido pelos seus Padrões de Publicidade"*. De modo objetivo, afirma que *"enquanto o conteúdo orgânico geralmente é disponibilizado assim que o usuário clica em 'postar', os anúncios são submetidos a um processo de análise antecipada"*(e-doc. 383, p. 9).

234. Explicando em detalhes o **procedimento** utilizado e os números que comprovariam a sua eficácia, a empresa aponta que:

> "61. Identificada uma violação às Políticas aplicáveis, o anúncio é rejeitado e o anunciante recebe uma mensagem automática comunicando sobre a rejeição devido à infração das Políticas. O uso da tecnologia no processo de análise de conteúdos permite a detecção e remoção diária de milhões de conteúdos violadores.
>
> 62. A tecnologia da Meta detecta e remove de forma proativa a grande maioria do conteúdo violador, antes que alguém o denuncie, ou até mesmo antes que alguém o veja. Na maioria das categorias de violação, **90% dos conteúdos são proativamente removidos antes mesmo que alguém o denuncie**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

63. A Meta utiliza *'supervisão humana'* para a análise de violação às Políticas. Quando os conteúdos possivelmente violadores são encaminhados para as equipes de análise, cada analista recebe uma fila de publicações para avaliar individualmente. Essa análise consiste em determinar se uma publicação vai contra as Políticas dos serviços Facebook e Instagram, em situações em que as ferramentas tecnológicas não as detectam primeiro.

64. A Meta tem cerca de 40 mil pessoas trabalhando em questões de segurança e proteção globalmente, com mais de 30 bilhões de dólares investidos em equipes e tecnologia nessa área ao longo da última década. Além disso, dessas 40 mil pessoas, mais de 15 mil analistas pelo mundo analisam ininterruptamente possíveis violações no Facebook e no Instagram. Eles recebem treinamento detalhado, e, juntos, analisam conteúdos em mais de 50 idiomas.

65. Além de examinar anúncios individuais, a Meta também analisa e investiga o comportamento dos anunciantes, como o número de rejeições de anúncios anteriores e a gravidade do tipo de violação. Caso seja identificado um determinado padrão de comportamento infrator, a Meta toma medidas contra o próprio anunciante.

66. Se a Meta identificar que determinado anunciante veicula anúncio que viola suas políticas de forma grave ou repetida, podem ser aplicadas restrições de publicidade ao portfólio empresarial, conta de anúncios, página ou conta de usuário do anunciante. Nestes casos, o anunciante não poderá mais anunciar nas plataformas da Meta e essa restrição pode ser permanente.

(...)

68. A aplicação das políticas da Meta, portanto, engloba uma abordagem coerente e abrangente em três dimensões diferentes: **(i) aplicação baseada no 'ator'**, que envolve a remoção de contas ou organizações devido à totalidade de suas atividades na plataforma; **(ii) aplicação baseada no comportamento**, que se baseia em comportamentos de violação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> específicos apresentados por usuários infratores; e **(iii) aplicação baseada no conteúdo**, que prevê a aplicação de violações específicas das Políticas." (e-doc. 383, p. 9/10; grifos no original)

235. Especificamente em relação ao estudo elaborado pelo núcleo vinculado à Universidade Federal Fluminense, utilizado pela AGU para embasar o pedido cautelar, o "Facebook Brasil" esclarece que *"[n]o que se refere às contas responsáveis pelos anúncios mencionados no relatório do Netlab, a Meta impôs restrição para que os respectivos anunciantes não possam mais veicular anúncios nas plataformas"* (e-doc. 383, p. 10).

236. Buscando demonstrar a efetividade das medidas autorregulatórias adotadas, afirma que *"a Meta atualiza trimestralmente o seu **Relatório de Aplicação dos Padrões da Comunidade**, no qual são publicizados, de maneira transparente, os resultados obtidos pela Meta com relação à aplicação de suas Políticas"*(e-doc. 383, p. 10).

237. A partir de informações extraídas dos mencionados relatórios públicos, destaca que:

> "71. Os resultados desses esforços são contundentes. A título exemplificativo, somente entre os meses de outubro a dezembro de 2024, e no que diz respeito apenas ao serviço Facebook, a Meta **desabilitou 1.4 bilhões** de contas falsas e **removeu 730 milhões** de conteúdos de spam, o que demonstra que as ferramentas existem e são efetivas no combate à veiculação de conteúdos violadores às Políticas.
>
> 72. Já no serviço Instagram, entre os meses de outubro a dezembro de 2024, a Meta **removeu 62.3 milhões** de conteúdos de spam, o que reforça que as ferramentas são fortemente efetivas no combate à veiculação de conteúdos violadores às Políticas.
>
> 73. A menção aos números de remoção de contas falsas é pertinente, considerando que muitas dessas contas são criadas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

com finalidade maliciosa, especialmente para aplicação de golpes. Além disso, embora nem todo conteúdo classificado como *spam* direcione para golpes financeiros, é evidente que a quantidade de remoções comprova a eficácia das medidas adotadas pela Meta.

74. Vale mencionar ainda que, no âmbito do serviço Facebook, **99,90%** dessas contas falsas e **99,30%**dos conteúdos de spam foram removidos proativamente, **antes mesmo de qualquer denúncia** ou sinalização de usuários.

75. Em outra perspectiva, durante o mesmo período de referência do relatório elaborado pelo NetLab anexado à petição da União Federal – 10 a 21 de janeiro de 2025 – um total de 1.600.828 contas de anúncios ativas publicaram anúncios no Brasil.

76. Igualmente nesse período, 17.962.598 de anúncios foram criados no Brasil. Se comparados os anúncios efetivamente indicados na inicial com os dados reportados acima22, tem-se que os anúncios contidos no relatório do NetLab correspondem a apenas 0,0092% do total de anúncios veiculados no Brasil. Tal número é ainda mais irrisório ao se considerar a totalidade dos anúncios publicados globalmente.

77. No mesmo sentido, entre 10 e 21 de janeiro de 2025, a Meta **removeu mais de 500 mil anúncios apenas no Brasil**em razão de violações às suas políticas.

78. No mesmo período, apenas no que diz respeito à aplicação de seus Padrões de Publicidade referentes a práticas comerciais inaceitáveis, a Meta removeu milhões de anúncios, sendo mais de 260 mil relativos somente ao Brasil.

79. Em paralelo, a Meta também adota proativamente medidas educativas, visando conscientizar seus usuários e difundindo melhores práticas para a navegação segura, notadamente a respeito de anúncios fraudulentos, adotando com relação a eles medidas adicionais de segurança para o combate desse tipo de conteúdo (Doc. 04).

80. Nesse material educativo divulgado no dia **07/05/2025**, a Meta informou que, em março deste ano, removeu **mais de 23**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **mil páginas e contas** no Brasil e na Índia associadas a atividades fraudulentas. Entre outras técnicas, os golpistas usaram deep fakes para falsamente representar criadores de conteúdo e figuras empresariais, endossando aplicativos/sites de investimento e de jogos de apostas fraudulentos." (e-doc. 383, p. 10/11; grifos no original)

238. Afirma que a adoção de postura colaborativa teria sido reconhecida por autoridades públicas. Nesse aspecto, o "Facebook Brasil" afirmou que:

> "87. Como parte de sua colaboração contínua com as autoridades públicas, **desde 2019, a Meta, por meio do Facebook Brasil, forneceu mais de 130 treinamentos para policiais, promotores de justiça, procuradores da república, servidores do Poder Judiciário e juízes, compartilhando diretrizes sobre a obtenção de dados e pedidos de retirada de conteúdo** para a Meta (**inclusive em caráter de emergência**). **Mais de 10 mil autoridades em todo o Brasil já participaram de um desses eventos**.
>
> 88. Dentre as diversas medidas de cooperação no Brasil, **um bom exemplo é a parceria contínua com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas Eleições de 2024, a Meta colaborou com as autoridades eleitorais visando a combater a disseminação da desinformação e proteger o processo eleitoral brasileiro**. Diversas iniciativas foram desenvolvidas em conjunto, como, por exemplo, um canal adicional de denúncias de conteúdos publicados no Facebook, Instagram, Threads ou nos Canais do WhatsApp. Além disso, **a Meta ofereceu ao TSE acesso à API do WhatsApp, para que o Tribunal pudesse criar um assistente virtual no aplicativo, a fim de se comunicar diretamente com os eleitores brasileiros e promover informações confiáveis sobre o processo eleitoral**.
>
> 89. No mesmo espírito de preocupação com a segurança e harmonia das plataformas, **o Facebook Brasil e a Meta possuem um canal de cooperação estreito com a Anvisa,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **referente a eventuais denúncias acerca de conteúdos que comercializariam produtos em desacordo com a legislação sanitária**.
>
> 90. Por fim, visando justamente coibir a existência de conteúdos violadores das políticas da Meta e que envolvem fraudes e crimes cibernéticos, **a Meta e o Facebook Brasil atuam em cooperação desde dezembro de 2024 com o Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública ('Ciberlab/SENASP')**.
>
> 91. A cooperação firmada com o Ciberlab/SENASP reforça a preocupação da Meta em coibir esse tipo de conteúdo na plataforma, sendo certo que a **efetividade da atuação conjunta com o Ciberlab/SENASP é expressamente exaltada pelo órgão**, conforme o Ofício ora acostado, por meio do qual o Órgão reconhece que '*Entre 8 de janeiro e 8 de maio de 2025 (4 meses), a ação de moderação submetida pela parceria com a Meta (Facebook e Instagram) resultou na exclusão de 196 contas, atingindo diretamente 59.428 usuários que de alguma forma consumiam conteúdos inadequados com a Política da empresa*', bem como que ***'Essa intervenção rigorosa demonstra o papel ativo da plataforma no combate a conteúdos ilegais e na garantia de um ambiente digital mais seguro'***." (e-doc. 383, p. 12/13; grifos no original)

239. Ao final, punga pelo indeferimento das medidas requeridas.

240. Feita a contextualização dessas três recentes manifestações acostadas aos autos, o que verifico como aspectos de maior inquietação, com a máxima vênia e o mais elevado respeito aos que possuam pensamento contrário, é ***(i)*** a **evidente assimetria informacional e técnica** entre as manifestações ofertadas pelo órgão de Estado e pela empresa privada; e ***(ii)*** a tentativa de se estabelecer, dentre as premissas justificadoras de uma regulação estatal mais intrusiva, um alegado dever de o Estado (aí incluído o Poder Judiciário) zelar pelo aventado ***"direito à***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

integridade da informação", o qual seria, na compreensão do órgão estatal peticionante, "***elemento integrante da liberdade de expressão***".

241. Daí porque ter se afirmado que as citadas manifestações bem ilustram a complexidade e sensibilidade da matéria, conferindo intenso destaque para o risco de se tentar promover uma regulação ***por quem*** – *com todas as vênias* – não possui a necessária expertise técnica e familiaridade com as nuances da atividade regulada; ***com propósitos*** significativamente problemáticos quando cotejados com as ideias básicas inerentes à noção do Estado Democrático de Direito.

242. Veja-se que o órgão estatal dá especial relevo ao estudo promovido por organização vinculada à Universidade Federal Fluminense. Estudo esse que se baseia em volume de anúncios identificados no seu levantamento, o qual, de acordo com a própria plataforma, **não corresponde a 0,1% do universo efetivamente veiculado pela empresa analisada**. Evidentemente, a extração de qualquer inferência a partir de um espaço amostral tão reduzido em relação ao conjunto geral enfrenta desafios metodológicos severos.

243. A situação é representativa de um fenômeno que, há muito, já deixou de ser novidade: diante das complexidades inerentes a determinado setor econômico, o legislador se depara com a necessidade de promover a delegação da atribuição para disciplinar as regras de atuação dos agentes econômicos envolvidos a outrem. Em alguns casos, essa missão é confiada às agências reguladoras. Em outras situações, são estabelecidos *standards* mais abertos, e confiado aos próprios agentes o dever de promoverem sua autorregulação.

244. No caso da regulação das plataformas digitais, independentemente do caminho que se vislumbre adequado, o que se busca evidenciar é que dentre o leque de opções para exercer o papel de **formulador** de um eventual novo marco regulatório – *renovando as vênias*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

às posições em sentido contrário – não deveria figurar o **Poder Judiciário**.

245. A esse Poder deve ser reservada a missão de, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, resolver os casos limítrofes, autorizando a remoção de conteúdos específicos, após o devido processo legal, com as garantias a ele inerentes, a fim de preservar, na maior extensão possível, o direito à expressão, por quem quer que seja.

246. Sobre outro enfoque, vejo como igualmente problemática a tentativa de condicionar a proteção à liberdade de expressão à **integridade da informação**. Isso porque, ao colocar a "integridade da informação" como "elemento integrante" da liberdade de expressão, faz-se com que seja necessário a realização de um controle prévio acerca da higidez do conteúdo que se pretende manifestar, para, uma vez cumprido o requisito, garantir proteção a essa expressão "verificada". Com o mais elevado respeito à divergência, a expressão assim garantida não é livre.

247. Por óbvio, não se está a defender a mentira deliberada, a desinformação proposital[79]. O que se busca realçar é que, ao se exigir que a informação seja íntegra para ser protegida, evidentemente, demanda-se que alguma autoridade – *pública ou privada* – afira a necessária higidez do que se pretende manifestar. Ou seja, verifique se a manifestação é verdadeira, é correta, ou mesmo, se não apresenta "grave descontextualização".

248. Nesse ambiente, no qual a defesa da expressão depende de prova da higidez do conteúdo que se pretende compartilhar com os demais, impera o receio em veicular informações que possam ser consideradas inverídicas pelo crivo alheio. E como aponta o cientista político Fernando Schüller, *"[u]ma boa democracia depende em muitos sentidos do que os gregos chamavam de parrésia: a disposição de falar com franqueza, de peito aberto, mesmo que isso desagrade. Isso no jornalismo, nas universidades, no Parlamento e na arena digital"*[80].

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

249. Nessa conjuntura, resumindo essas reflexões finais, a contribuição que pretendo legar ao debate busca chamar a atenção para a necessidade de se resgatarem os motivos pelos quais a liberdade de expressão galgou o status que costumava ostentar no seio das grandes democracias ocidentais e, por consequência, o risco que surge em tentativas de promover uma regulação (sobretudo de natureza estatal) do discurso, sobretudo pela via judicial.

250. Com esse desiderato, **inauguro uma quarta posição**, mais afastada das três já postas, partindo, em síntese das seguintes premissas.

251. Em **primeiro lugar**, a tentativa de regular o funcionamento da internet – *a rigor, é disso que se trata* – é **tarefa que demanda alta especialização** técnica e **constante atualização** e capacidade de adaptação, sob pena de rápida obsolescência (apenas como exemplo, veja-se que o Marco Civil foi aprovado em abril de 2014 e hoje, onze anos depois, os conceitos de *"provedores de aplicação"* e *"provedores de conexão"* já se tornaram tão genéricos e abrangentes a ponto de ter sua serventia praticamente esvaziada[81]).

252. Em **segundo lugar**, como reconhecido à exaustão por qualquer dos lados do debate público sobre o assunto, a internet virou um "local" que é na maioria das vezes muito mais "frequentado" do que qualquer espaço físico, de modo que, às vezes, gastamos mais tempo na nossa "vida online" do que na nossa "realidade offline". E isso faz com que esse ambiente digital seja cada vez mais o *locus* preferencial da construção de nossas identidades públicas, da nossa personalidade, a partir daquilo que escolhemos expor ao conhecimento dos nossos semelhantes. Nessa perspectiva, é preciso atentar que a **tentativa de promover, por decisão judicial, a complexa regulação das redes, culmina na regulamentação dos limites ao livre desenvolvimento da personalidade**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

253. Em **terceiro lugar**, sobreleva-se a primazia que possuem os Poderes eleitos para primeiro disciplinar a matéria. Além de haver um evidente "desacordo moral razoável" sobre o assunto, põe-se em discussão os limites à **liberdade de expressão**, que é – como se buscará melhor desenvolver posteriormente – a viga mestra sobre a qual se alicerçam *(i)* a ideia de **democracia** (e **estado democrático de direito**) e *(ii)* a construção da **personalidade**. Nessa perspectiva, a tarefa de regular as redes sociais – o "espaço público" atual – deve ser feita pelos agentes que detém a outorga direta, pelo povo, para limitar suas ações. **Ninguém melhor do que os diretamente investidos da legitimidade democrática para estabelecer as regras de utilização da "ágora" do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático: a garantia, em favor de todos, de se expressar livremente, pouco importando se o fazem "*online*" ou "*offline*"**.

254. À luz dessas premissas, passo à análise da constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.

Análise específica do artigo 19

[*temas 533 e 987 da Repercussão Geral*]

255. A partir das premissas acima expostas, passo a análise específica do texto normativo do art. 19 da Lei nº 12.965/2014. *In verbis*:

> '"Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
>
> § 1º A ordem judicial de que trata o **caput** deverá conter,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.
>
> § 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.
>
> § 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.
>
> § 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação."'

256. À luz de tudo o quanto anteriormente mencionado, identifico que o dispositivo impede a **remoção de conteúdo** de modo discricionário pelas empresas. Não há vedação ao estabelecimento de **deveres procedimentais**, aptos a garantir a integridade do ambiente digital, o que inclui a fiel observâncias às disposições legais porventura aplicáveis.

257. A rigor, a possibilidade de estabelecimento de deveres procedimentais é extraída dos princípios elencados pelo art. 3° do mesmo diploma legal, dentre os quais realçam-se os seguintes:

> "Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
>
> I - garantia da **liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **Federal**;
>
> II - **proteção da privacidade**;
>
> III - **proteção dos dados pessoais**, na forma da lei;
>
> IV - preservação e **garantia da neutralidade de rede**;
>
> V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo **estímulo ao uso de boas práticas**;
>
> VI - **responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades**, nos termos da lei;
>
> VII - preservação da natureza participativa da rede;
>
> VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei."

258. Nesse diapasão, no que concerne a **remoção de conteúdo**, entendo que, à luz das balizas constitucionalmente estabelecidas, o dispositivo é, em tese, **constitucional.**

259. Tal conclusão é corroborada sobretudo quando se analisa a questão de forma sistêmica, em conjunto com as demais disposições legais – *portanto, de igual hierarquia normativa* – que já excepcionam da exigência de prévia decisão judicial ***(i)*** os casos previstos no **art. 21 do MCI**, ***(ii)*** as hipóteses em que esteja em xeque direitos da criança e do adolescente, de acordo com o **ECA** e ***(iii)*** mais recentemente, a possibilidade de propaganda abusiva em relação ao mercado de apostas, conforme disposto no art. 16, §§ 2º a 5º, da **Lei das Bets**[82].

260. Nada obstante, diante da vastidão do universo de serviços e aplicações de internet abarcadas pelo art. 19 do MCI, entendo necessário **conferir interpretação conforme a Constituição ao aludido dispositivo de modo a fixar as seguintes teses**:

- Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie.**

- **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários**, **exceto** quando**[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**.
- As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc**.,tem o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida.

- **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário **[a]** ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, **[b]** que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; **[c]** possa recorrer da decisão de moderação, **[d]**obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais.

- **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo <u>veiculado por terceiro</u>**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**.

- Há **possibilidade de responsabilização, <u>por conduta</u>**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

> **omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas.
>
> • Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e**, **[b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**."

Análise dos casos concretos

261. Uma vez solucionados as questões afetadas à repercussão geral, passo à apreciação dos Recursos Extraordinários nº 1.037.369/SP e 1.057.258/MG, escolhidos como causa-piloto dos Temas nº 987 e 533, respectivamente.

262. Iniciando pelo **RE nº 1.037.369/SP**, verifico se tratar de recurso interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Piracicaba/SP, o qual foi assim ementado:

> "Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais. R. sentença condenando a ré à exclusão da rede social do perfil falso da autora, além do fornecimento do IP (internet protocol) de onde gerado, indeferindo, porém, o pleito indenizatório. Incidência parcial da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que não pode ofender as garantias constitucionais dadas ao consumidor. Provimento de ambos os recursos: da autora (para condenar a ré no pagamento de indenização) e da ré (para desobrigá-la do fornecimento do IP). Sentença reformada em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

parte."

263. Como já se verifica da ementa proferida pela Turma Recursal, o juízo originário entendeu ser o caso de julgar **improcedente** o pedido relativo à condenação da plataforma digital ao pagamento de indenização por eventuais ofensas à sua honra e imagem. Reconheceu-se, contudo, a necessidade de retirada do perfil falso do universo digital. Em sede recursal, a decisão foi **reformada** por se entender que o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 não poderia ofender as garantias constitucionais dadas ao consumidor.

264. Pois bem. Diante dos **parâmetros** acima sugeridos à título de repercussão geral, especificamente em razão do item II da tese, entendo ser o caso de **negar provimento ao recurso interposto**, mantendo o acórdão da Turma Recursal, na parte especificamente recorrida.

265. No que tange ao **RE nº 1.057.258/MG**, inicialmente autuado como ARE nº 660.861/MG, impugna-se decisão da Primeira Turma Recursal Cível da Comarca de Belo Horizonte, que, avaliando a criação de comunidade em rede social (Orkut), por alunos de professora do ensino médio (autora da ação), com fins satíricos, aferiu lesão à honra e à imagem da recorrida. Por consequência, impôs o dever de indenizar ao provedor responsável pela manutenção do serviço, eis que teria se omitido, indevidamente, deixando de atender a pedido da ofendida para a retirada do conteúdo abusivo.

266. Nesse caso, em razão das teses propostas, **entendo assistir razão à recorrente**.

267. Não desconheço a peculiaridade de que tanto o fato submetido à apreciação judicial quanto as decisões das instâncias ordinárias foram prolatadas antes da edição do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965, **de 2014**. De fato, até mesmo a interposição do recurso extraordinário e sua própria afetação à sistemática da repercussão geral se deram antes do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

advento do marco legal regulatório atualmente em vigor.

268. Nesse sentido, são elucidativos os contornos postos pelo Ministro Luiz Fux na manifestação submetida ao Colegiado Maior para fins de apreciação acerca da existência ou não de questão constitucional e de repercussão geral em torno da matéria. Nas palavras de Sua Excelência, o escopo do Tema nº 533 seria:

> "[...] **definir, à míngua de regulamentação legal da matéria**, se a incidência direta dos princípios constitucionais gera, para a empresa hospedeira de sítios na rede mundial de computadores, o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações."

269. Isso porque o reconhecimento da repercussão geral, na espécie, se deu em 22/03/**2012**.

270. Nada obstante, por tudo quanto exposto ao longo do presente voto, entendo que "à míngua de regulamentação legal da matéria" (ou seja, mesmo antes da edição do Marco Civil da Internet), a Constituição **não** impõe à "empresa hospedeira de sítios na rede mundial de computadores, o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos", muito menos "de retirar do ar as informações", especificamente quando o conteúdo em questão esteja relacionado à expressão de opinião ou manifestação de pensamento.

271. Por tudo quanto exposto, afigura-se imprescindível, no caso, a apreciação judicial da questão, a fim de aquilatar, em cada contexto, se foram efetivamente extrapolados os limites à liberdade de expressão. Nessa toada, não haveria como exigir da "empresa hospedeira" que, *sponte sua*, promovesse a remoção de conteúdo potencialmente ofensivo.

272. Em razão de tal conclusão, resta à pessoa que se sentiu ofendida, com toda legitimidade, ajuizar a devida ação judicial em face

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

dos reais perpetradores da ofensa em tese.

DISPOSITIVO

273. Ante o exposto, em conclusão, no que concerne ao exame dos casos concretos, **nego provimento ao RE nº1.037.369/SP**; e **dou provimento ao RE nº1.057.258/MG**, com base na fundamentação acima exposta.

274. Para fins de repercussão geral, concluo pela **plena constitucionalidade do art. 19do Marco Civil da Internet**, a Lei nº 12.965/2014, e sugiro a fixação das seguintes **teses** de julgamento:

> • "Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados.** Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie.**
> • **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários**, **exceto** quando**[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**.
> • As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc**.,tem o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida.
> • **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas), é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário **[a]** ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, **[b]** que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; **[c]** possa recorrer da decisão de moderação, **[d]**obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais.

- **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**.
- Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas.
- Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e**, **[b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

275. Por fim, faço **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo** para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no Brasil* – adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, enfocado na imposição de obrigações procedimentais claras e específicas a serem exigidas das plataformas digitais, sob pena de sua responsabilização direta, em caso de descumprimento. Por fim, que a construção do novo modelo atente para a multiplicidade de situações e modelos de negócio existentes, a exigir plasticidade e adaptabilidade a cada uma das atividades e nichos setoriais específicos.

É como voto.

---

[1]BATAGLIA, Murilo Borsio; FARRANHA, Ana Claudia. ***Desafios da democracia digital na realidade brasileira***: o acesso à esfera pública online. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, ano 21, n. 33, p. 287-308. jan/jun. 2017.

[2] Jungherr, A., & Schroeder, R. ***Disinformation and the structural transformations of the public arena***: *Addressing the actual challenges to democracy*. Social Media + Society, 7(1), 2021

[3] Tradução livre do seguinte excerto: *"[...] digital technology has started to publicly reveal political attitudes, opinions, and preferences that had remained hidden unless they found representation by established political organizations—parties, movements, or interest groups. Along the same lines, digital technology has provided opportunities for people holding these opinions to find each other, distribute information, coordinate, and organize their challenge to the status quo (Gurri, 2018; Jungherr et al., 2019b). This has extended the plurality of opinions and available political alternatives as well as the supply of political organizations representing them in public discourse and potentially translate them into policy. Protest movements have emerged—such as #BlackLivesMatter, #metoo, or #FridaysForFuture—and so have xenophobic and anti-liberal or anti-democratic candidates and parties all over the world."* (Jungherr, A., & Schroeder, R. ***Disinformation and the structural transformations of the public arena***: *Addressing the actual challenges to democracy*.Social Media + Society, 7(1), 2021).

[4]CAMPOS, Ricardo. VESTING, Thomas. ***Curadoria de Conteúdo: regulação de mídias para o século XXI***. In: CAMPOS, Ricardo (org.). *O futuro da regulação de plataformas digitais: Digital Service Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) e seus impactos no Brasil*. São Paulo: Ed. Contracorrente, 2023.

[5]*Ob. cit*.

[6]HAN. Byung-Chul. ***Infocracia***: *digitalização e a crise da democracia*. Petrópolis/RJ: Vozes, 2022.

[7]Recorda-se, no ponto, do discurso de Ulisses Guimarães, proferidas na VI Convenção Nacional do MDB, em 21/09/1973: *"a liberdade de expressão [...] é apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

ameaçadas, feridas ou banidas".

[8] KOSSEFF, Jeff. ***Twenty-Six Words That Created the Internet***. New York: Cornell University Press, 2019, p. 239.

[9]CAMPOS, Ricardo. VESTING, Thomas. ***Curadoria de Conteúdo: regulação de mídias para o século XXI***. In: CAMPOS, Ricardo (org.). *O futuro da regulação de plataformas digitais: Digital Service Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) e seus impactos no Brasil*. São Paulo: Ed. Contracorrente, 2023.

[10] Isso porque, a revogação do crivo jurisdicional para retirada de conteúdo na internet transferiria esta mesma prerrogativa a atores privados. Diante do risco da responsabilização, a lógica do negócio levaria a um excesso de cautela que poderia ampliar as supressões autônomas indevidas. Além disso, os custos operacionais envolvidos na instalação do novo modelo favoreceriam as *"big techs"* reduzindo, com isso, a concorrência e a liberdade de iniciativa.

[11] LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo. ***Marco civil da internet***. Editora Atlas SA, 2000, p. 293.

[12]CAMPOS, Ricardo. VESTING, Thomas. *Ob. cit*.

[13]CAMPOS, Ricardo. VESTING, Thomas. *Ob. cit*.

[14] PIERPAOLO, Fratangelo. ***The E-Commerce Directive: first evaluations***. Munich Personal RePEc Archive n. 2 5543, 2001.

[15] TERESZKIEWICZ, Piotr. ***Digital Platforms: Regulation and Liability in the EU Law***. European Review of 8 Private Law n. 6, 2018, pp. 903-920

[16] VAINZOF, Rony. ***Desinformação, autorregulação regulada e responsabilidade das plataformas:*** *Quem deve atuar na linha de frente contra a desinformação, o Judiciário ou as plataformas?* JOTA, 2020. Disponível em: https://www.jota.info/artigos/desinformacao-autorregulacao-regulada-e-responsabilidade-das-plataformas

[17]CAMPOS, Ricardo. VESTING, Thomas. *Ob. cit*.

[18]CAMPOS, Ricardo. VESTING, Thomas. *Ob. cit*.

[19] BINENBOJM, Gustavo. ***Meios de Comunicação de Massa, Pluralismo e Democracia Deliberativa****: As liberdades de expressão e de imprensa nos Estados Unidos e no Brasil*. In: Revista da EMERJ, v. 6, nº 23, 2003, p. 364.

[20]HARARI, Yuval Noah. ***Sapiens****:* uma breve história da humanidade. 19ª ed. Porto Alegre/RS: L&PM, 2017.

[21]Eis, na integra, o teor do referido dispositivo: *"Art. 359-T. Não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais."*.

[22]FONTELES, Samuel Sales. ***Direitos Fundamentais***. 6ª ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2024. p. 133.

[23]POPPER, Karl Raimund. ***A sociedade aberta e seus inimigos***. vol.1. Trad.: Milton Amado. Belo Horizonte: ed. Itatiaia, São Paulo: ed. da Universidade de São Paulo, 1974.

[24]Disponível em: https://www.publico.pt/2008/01/22/jornal/tolerancia-e-ofensa-246038. Acessado em 25/11/2024.

[25]FONTELES, Samuel Sales. ***Direitos Fundamentais***. 6ª ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2024. p. 147.

[26]HESSE, Konrad.**Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha**, p. 305.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

[27]DAHL, Robert A. ***Sobre a democracia***, p. 110.

[28]SILVA, José Afonso da. ***Comentário Contextual à Constituição***. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 112.

[29] MILL, John Stuart. ***Sobre a Liberdade***. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991. p. 37-38.

[30] SCHÜLER, Fernando. ***As lições da história***. Publicado na Revista VEJA, em 13/12/2024, edição nº 2923.

[31]Ao contrário do que aponta, em âmbito doutrinário, o Ministro Luís Roberto Barroso em relação ao surgimento da inteligência artificial (BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. ***Inteligência artificial***:*promessas, riscos e regulação. Algo de novo debaixo do sol*. Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2024)

[32]Terminologia que segundo Andreas Jungherr e Ralph Schroeder serviria como "guarda-chuva" que engloba variadas espécies, como as "*fake News*" [compreendida como a contestação pública de fatos, contraditando afirmações de outrem], a"*misinformation*" [informação inadequada], a "*dissinformation*"[informação sabidamente errada]; e a "*network propaganda*" [buscando conferir uma impressão errada sobre determinado fato], dentre outras (Jungherr, A., & Schroeder, R. ***Disinformation and the structural transformations of the public arena***: *Addressing the actual challenges to democracy*.Social Media + Society, 7(1), 2021).

[33] Jungherr, A., & Schroeder, R. ***Disinformation and the structural transformations of the public arena***: *Addressing the actual challenges to democracy*. Social Media + Society, 7(1), 2021)

[34]Sobre o impacto de notícias falsas relacionadas à COVID-19, citando a pesquisa de *Lazer et al. (2020)*, os autores afirmam que apenas 1,1% a 1,8% das URLs compartilhadas em tweets publicados por contas correspondentes a eleitores registados nos EUA apontavam para domínios conhecidos por publicarem desinformação. Em âmbito global, a pesquisa comparativa internacional realizada por *Roozenbeek et al. (2020)* aponta que a crença em declarações falsas conhecidas sobre o vírus, as suas origens e contramedidas só era partilhada pelas minorias em cada país. Esses dados corroborariam a perspectiva de que mesmo durante uma crise de saúde pública em curso, com informações em constante evolução, a propagação da desinformação nos meios de comunicação digitais e a crença em falsidades conhecidas parecem ser limitadas. No original: *˜ For one, Lazer et al. (2020) identified that between 1.1% and 1.8% of URLs shared in tweets posted by accounts matched to registered US voters pointed to domains known for posting disinformation. More generally, Roozenbeek et al. (2020) showed in an international comparative survey that belief in known false statements about the virus, its origins, and countermeasures were only shared by minorities in each country. This shows that even during an ongoing public health crisis with continuously evolving information, the spread of disinformation on digital media and the belief in known falsehoods appears to be limited˜*.

[35]Nesse ponto, faz-se referência à pesquisa realizada por *Guess et al., 2019*;*Kim & Kim, 2019*; *Mercier, 2020* e *Grinberg et al., 2019*, acerca da influência incerta que a veiculação de notícias falsas teria tido nas eleições americanas de 2016, considerando o perfil comumente associado ao eleitor mais alinhado ao candidato eleito, composto por homens mais velhos, que já possuíam forte interesse político. No original: *˜[…] it is far from clear that disinformation convinces people of political positions they did not hold before (Guess et al., 2019; Kim & Kim, 2019; Mercier, 2020). For example, studies in the United States have shown that users exposed to disinformation favoring the right were predominantly Republican partisans, tended to be older, and were generally strongly interested in politics (Grinberg et al., 2019; Guess et al., 2019). This is an audience for which persuasive effects of disinformation are unlikely. Given that these findings pertain to the Presidential election campaign of 2016,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

we can safely assume the role of disinformation in the election of Donald Trump to be minimal.

[36] No original: *"[…] various studies show that users engage in "social correction" in online environments like Twitter or WhatsApp; that is, pointing out to others when they had shared misinformation (Micallef et al., 2020; Rossini et al., 2020). "*

[37]Jungherr, A., & Schroeder, R. ***Disinformation and the structural transformations of the public arena***: *Addressing the actual challenges to democracy*. Social Media + Society, 7(1), 2021)

[38]No original: *"The current focus among the media, politicians, and academics on misuses of increasing access to the public arena risks losing sight of the vital enrichment that alternative information has enabled through the broadening of access to the public arena. There were early hopes for a "fifth estate" (Dutton, 2009) of citizen journalists that could hold power to account more effectively than news organizations that were often seen as being too cozy with political elites (Bennett et al., 2007). Yet perhaps these hopes put too Much pressure on too few and economically too fragile actors. Nevertheless, digital born news media, fact checkers, and independent voices have proven powerful sources of information not covered by traditional news media and helped to hold powerful institutions of public arenas to account, including governments, political elites, media organizations, and digital platforms. While in Western societies, we might be worried about continuous challenges to institutions of public life (Gurri, 2018), these challenges might be a small price to pay to hold institutions to account that might otherwise be left to police themselves. This goes double for countries with only weakly established democratic institutions, such as emerging democracies, transitional democracies, or authoritarian states. Here, the opportunities for unfiltered access to the public arena and associated opportunities to publicly scrutinize and hold to account powerful institutions are of paramount importance."*

[39]Segundo a Wikipedia, trata-se de um movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas — sobretudo do setor financeiro — no governo dos Estados Unidos.

[40]No original: *"Lowered coordination costs and increasing distance to established political organizations explain the recent international rise of new political organizations channeling participatory energy by people feeling disenfranchised by the political status quo (Jungherr et al., 2020). This can take the form of coordination in groups with low organizational cohesion and few ambitions to contribute to policy or government, such as Occupy Wall Street. As a result, these organizations struggle to actualize preferences or concerns in the subsequent policy process (Gurri, 2018). Given their light connection with the policy process, these new forms of political coordination are unlikely to be able to communicate the intentions and motivations of political elites back to their supporters or membership, thereby contributing to a growing sense of political disconnect."*.

[41]No original: *"Instead of eliminating or suppressing a noisy and unruly public arena, it is important to recognize its benefits in tethering publics and elites in new ways. Moreover, while some content is now amplified in digital public arenas in skewed ways which should be made more transparent, it is equally important to strengthen the impartiality of digital public arenas and their inclusion of diverse and minority views. This also applies to the watchdog function of news media which must also be strengthened in the face of growing competitive pressures arising from the tailoring and targeting of content which also skew it. Furthermore, instead of suppressing the sometimes-problematic concerns and interests of citizens and the elites that cater to them, the public arena should be a space for the articulation and promotions of alternatives that are constructive and can be shared. And as the back-stage behavior of elites becomes more open to scrutiny, they need to provide policy supported transparently by robust*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

knowledge and open themselves to skepticism rather than delegitimizing the challenges they face. Finally, citizens need to take on more responsibility for selecting information in a high-choice environment that is diverse and reliable, and also to support a public arena that provides this kind of information".

[42]Nesse sentido, ver: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-consome-redes-sociais.ghtml.

[43] OECD (2024), ***Hechos frente a falsedades: Fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información***, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://doi.org/10.1787/06f8ca41-es.

[44] SUMNER, William Graham. ***Folkways****: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals*. Boston: Ginn and Company, 1906.

[45]HAYEK, Friedrich. ***The Creative Powers of a Free Civilisation***, In: Felix Morley (ed.) *Essays in Individuality*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1958.

[46] ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz. ***Separação de poderes como alocação de autoridade: uma espécie ameaçada no direito constitucional brasileiro?****In:*LEAL, Fernando (Coord.). *Constitucionalismo de realidade*: democracia, direitos e instituições. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 103-124.

[47] ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz. *Ob cit*.

[48] CAMPOS, Ricardo; OLIVEIRA, Samuel; SANTOS, Carolina. ***Riscos sistêmicos e dever de cuidado***. In: CAMPOS, Ricardo (org.). *O futuro da regulação de plataformas digitais: Digital Service Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) e seus impactos no Brasil*. São Paulo: Ed. Contracorrente, 2023.

[49]Não se olvida que faz parte da própria lógica inerente à "economia das redes sociais" a monetização dos dados dos seus usuários, inclusive em detrimento dos seus direitos à proteção de dados pessoais. Fenômeno descrito por alguns como *"Capitalismo da vigilância"*. O que se busca sublinhar são os diferentes cenários verificados quando a plataforma [a] apenas se aproveita das informações extraídas dos seus usuários quanto às suas próprias preferências para lhe direcionar determinado conteúdo; [b] da hipótese na qual, em razão do valor intrínseco verificado em relação a determinado conteúdo produzido por um específico usuário, a plataforma busca aferir lucro a partir de sua exploração direta.

[50] Excerto extraído da segunda parte do item 1 da ementa. No original: *"1. Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bu¨rgers gegen den Staat; in den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung fu¨r alle Bereiche des Rechts gilt."*

[51] ARANHA, Márcio Iorio. ***Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório***. 5ª. ed. rev. ampl. Londres: Laccademia Publishing, 2022, p. 42

[52] FONSECA, Reynaldo Soares da. FERNANDES, Bruno. ***O compliance enquanto mecanismo de combate à corrupção: a experiência brasileira***. 2022

[53] CARVALHO, Bruno Fernandes. ***Compliance Criminal: uma análise sobre os aspectos fundamentais***. Sâo Paulo: Liberars. 1ª ed. 2019.

[54]De acordo com as disposições do *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, conforme aponta, em âmbito doutrinário, Bruno Fernandes Carvalho.

[55]***Relatório sobre as medidas adotadas pela Meta para proteger a integridade do processo eleitoral nas nossas plataformas***. Disponível em: https://about.fb.com/br/news/2024/12/nosso-trabalho-proativo-para-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

proteger-a-integridade-das-eleicoes-municipais-no-brasil-em-2024/

[56]*Ob. cit*.

[57]Disponível em: https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals?hl=pt_PT

[58]Há, ainda, outras subdivisões apresentadas, as quais não se faz menção em razão da fração de menor expressividade. A informação completa pode ser obtida em: https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals?hl=pt_PT

[59] JORDI Nieva-Fenoll. ***Inteligencia Artificial y Proceso Judicial: perspectivas ante un alto tecnológico en el caminho.*** In: *Inteligencia Artificial Legal y Administración de Justicia*. (Org.) LÓPEZ, Sonia Calaza. SÁNCHEZ-ARJONA, Mercedes Llorente. Pamplona/Esp: Editorial Aranzadi, 2022, p. 436.

[60]*Ob. cit*. p. 436/437.

[61] Para uma análise doutrinária das dificuldades relacionadas à adequada ponderação, *em âmbito judicial*, do princípio da liberdade de expressão, ver COSTA NETO, João. ***Liberdade de expressão: o conflito entre o legislador e o juiz constitucional***. São Paulo: Saraiva, 2017.

[62]HARARI, Yuval Noah. ***Sapiens:*** uma breve história da humanidade. 19ª ed. Porto Alegre/RS: L&PM, 2017.

[63] VAINZOF, Rony. ***Desinformação, autorregulação regulada e responsabilidade das plataformas:*** *Quem deve atuar na linha de frente contra a desinformação, o Judiciário ou as plataformas?* JOTA, 2020. Disponível em: https://www.jota.info/artigos/desinformacao-autorregulacao-regulada-e-responsabilidade-das-plataformas

[64] MORENO, Jesús. ***Por que o Instagram vetou a imagem de garota menstruada***. BBC News. Disponível em . Acesso em 26 nov. 2019.

[65] GOMES, Alessandra; ANTONIALLI, Dennys; OLIVA, Thiago Dias. ***Drag queens e Inteligência Artificial: computadores devem decidir o que é 'tóxico' na internet?.*** InternetLab. Disponível em http://www.internetlab.org.br/pt/liberdade-de-expressao/drag-queens-e-inteligencia-artificial-computadores-devem-decidir-o-que-e-toxico-na-internet/. Acesso em 26 nov. 2024.

[66]"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;"

[67] ALBUQUERQUE, Eduardo Lemos Lins. ***Risco, autorregulação e compliance: bases para um modelo de responsabilização autônoma das pessoas jurídicas no direito penal***. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Programa de Pós-Graduação em Direito, Recife, 2017.

[68] ARANHA, Márcio Iorio. ***Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório***. 5ª. ed. rev. ampl. Londres: Laccademia Publishing, 2022, p. 160.

[69]*Ob. cit*. p. 161.

[70]*Ob. cit*. p. 161.

[71] VAINZOF, Rony. ***Desinformação, autorregulação regulada e responsabilidade das plataformas:*** *Quem deve atuar na linha de frente contra a desinformação, o Judiciário ou as plataformas?* JOTA, 2020. Disponível em: https://www.jota.info/artigos/desinformacao-autorregulacao-regulada-e-responsabilidade-das-plataformas

[72] A IA do Google apresenta a seguinte definição de *shadowbanning*: "técnica utilizada por redes sociais para restringir o alcance de um usuário sem que ele perceba. O objetivo é prejudicar o desempenho das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

publicações e da conta, sem informar o usuário do bloqueio".

[73]No âmbito eleitoral, a exigência de identificação do uso de IA está prevista na Resolução nº 23.610/2019, alterada pela Resolução nº 23.732/2024. Por meio desta última norma, incluiu-se o art. 9º-B, com a seguinte redação: *"A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada"*.

[74]Como frisa a locução inicial do dispositivo, a regra do artigo 19 foi concebida *"[c]om o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura"*.

[75] United Nations, ***Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression***, 6 de abril de 2018, parágrafos 66 e 68, disponível em: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/096/72/pdf/g1809672.pdf?OpenElement. Tradução livre.

[76] STJ, REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

[77] FAUSTINO, André; FUJITA, Jorge Shiguemitsu. ***O princípio da inimputabilidade da rede e a remoção de conteúdo dos provedores de aplicações de internet***. Revista Jurídica Cesumar, set/dez 2017, v. 17, n° 3, p. 818. Eis o teor do princípio 7 do Decálogo mencionado: *"O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos"*.

[78]De acordo com informações aportadas aos autos pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.Br), em manifestação de solicitação de ingresso na condição de *amicus curiae* no RE nº 1.037.396/SP (Tema 987) (e-doc. 197, p. 5).

[79]Nesse sentido, não se desconhecem os ***Princípios Globais das Nações Unidas para a Integridade da Informação***, lançados pelo atual Secretário-Geral da ONU em 24/06/2024. De fato, a integridade da informação deve ser sempre perseguida, sobretudo em cumprimento aos direitos fundamentais plasmados no art. 5º, XIV, e 220, da CF/88. O que não se compreende admissível é a hierarquização sugerida, por meio da qual a busca pela salutar integridade subjuga a possibilidade de se expressar livremente.

[80]Disponível em: https://veja.abril.com.br/coluna/fernando-schuler/o-pais-do-medo/.

[81]Atualmente, as aplicações de internet são tantas e tão variadas que há uma infinidade de categorias dotadas de singularidades próprias, a demandar tratamento jurídico-normativo igualmente peculiar e diferenciado por parte da autoridade que busca regular tais atividades. Para melhor reflexão sobre o ponto, faz-se menção à recente **Nota Técnica elaborada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.Br, em 18/03/2025** (disponível em: https://dialogos.cgi.br/assets/files/nota_tecnica_tipologia_de_provedores_de_aplicacao.pdf).

[82]Lei nº 14.790, de 2023. [...] **Art. 16** [...]

§ 2º As empresas divulgadoras de publicidade ou de propaganda, incluídos provedores de aplicação de internet, deverão proceder à **exclusão das divulgações e das campanhas irregulares após notificação do Ministério da Fazenda**.

§ 3º As empresas provedoras de conexão à internet e de aplicações de internet deverão proceder ao **bloqueio dos sítios eletrônicos ou à exclusão dos aplicativos** que ofertem a loteria de apostas de quota fixa em desacordo com o disposto neste artigo **após notificação do Ministério da Fazenda**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

§ 4º Os provedores de aplicações de internet que ofertam aplicações de terceiros deverão proceder à **exclusão, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, das aplicações** que tenham por objeto a exploração da loteria de apostas de quota fixa em desacordo com o disposto neste artigo, **após notificação do Ministério da Fazenda**.

§ 5º **A notificação prevista nos §§ 2º e 4º deste artigo deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente**, que permita a localização inequívoca do conteúdo quando se tratar de provedor de aplicação de internet que hospeda conteúdo de terceiro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3510-89BE-D072-E7EB e senha A25C-EB21-DFAD-802B

05/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro André, só uma dúvida, perdoe-me. Vossa Excelência fez uma leitura de pessoas públicas que - estou acompanhando o raciocínio - começa com militares e termina com congressistas. Há artistas nesta lista a que não prestei atenção?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Há artistas e sacerdotes.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Sacerdotes e artistas.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - São pessoas que teriam, nessa ponderação, maior liberdade. Os juízes e militares, pela legislação específica, menos liberdade, vamos dizer assim, de expressão, por conta de regramentos próprios.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Os artistas e sacerdotes estão...

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Estão lá em cima, só abaixo dos congressistas.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Obrigado!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7F5A-7FDB-873E-467D e senha C023-763E-1F24-C68F

05/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro André, mais uma pergunta, por favor?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Pois não.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Sobre autorregulação regulada, Vossa Excelência fala na submissão a uma instância reguladora.

No caso brasileiro, qual seria - na ótica de Vossa Excelência?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - No final, vou...

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Vai propor?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Vou tentar.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ok, agradeço.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Não necessariamente propor, mas talvez dar um direcionamento.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - De qual instância?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - É.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Sim, entendi.

Obrigado!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A95E-06C7-4F11-F997 e senha AD1E-BDB0-E3AA-055F

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
ADV.(A/S) : BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS (79243/DF, 172687/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro, previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE**), especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, concluía pela plena constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, e sugeria a fixação das seguintes teses: "i. Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados**. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie**. ii. **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto** quando **[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**. iii. As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc.**, têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. iv. **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário [**a**] ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, [**b**] que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; [**c**] possa recorrer da decisão de moderação, [**d**] obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. v. **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**. vi. Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. vii. Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e, [b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**", fazendo apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no Brasil* –, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.6.2025.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Hindenburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B504-B84E-5E61-1DEF e senha E0BA-2C87-FE80-52B3

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os nobres Pares, aqueles que estão presencialmente e virtualmente, o Ministério Público, a advocacia, as partes, todos que nos acompanham.

Eu vou me adstringir basicamente à apresentação da tese, como já anunciei, uma vez que as premissas fundamentais foram muito bem lançadas pelos Relatores, que proferiram votos bastante extensos e profundos, tanto o Ministro Dias Toffoli, a quem homenageio, assim como Ministro Luiz Fux, que creio que nos acompanha por vídeo.

Além dos votos de Suas Excelências, que abordaram todas as temáticas doutrinárias, jurisprudenciais, de Direito Comparado, tivemos também os votos de Vossa Excelência e do Ministro André. Faço essa referência para explicar a primeira parte do meu voto, que é a parte metodológica. Quais são as premissas que me levaram a votar como votarei.

O primeiro ponto é que eu considero que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela produziu de melhor. As redes sociais não aproximaram a humanidade da ciência, tampouco da filosofia, muito menos ainda da religião. As redes sociais, se dependessem de mim, receberiam um juízo extremamente negativo em relação ao que vem produzindo de *ethos* nas sociedades humanas. É preciso ter muito cuidado com o tecnodeterminismo. É uma encruzilhada vital na trajetória do ser humano na Terra.

E há uma coisa curiosa. Eu, por vezes, vejo segmentos religiosos defendendo o tecnodeterminismo sem perceber que ele, em si, como valor, tem uma pretensão antinômica em relação à dimensão religiosa da vida, uma vez que o tecnodeterminismo quer ser Deus - onipotente e onisciente. Portanto, não considero mesmo que nós pudéssemos, a estas alturas, sequer classificar isso de redes sociais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

Penso, contudo, que não estou aqui para realizar o meu plexo de valores. Um juiz não impõe a sua subjetividade pessoal por sobre um colegiado qualificado como este, tampouco sobre a sociedade. Nós não somos tutores da sociedade e nós não podemos agir de modo unilateral em relação àquilo que a humanidade vem produzindo quer gostemos, quer não gostemos.

Então, a primeira observação que faço é esta: se dependesse de mim, o resultado deste julgamento seria outro, bastante diferente. Seria muito mais rigoroso em relação a tudo quanto aqui dito, porque, de fato, considero que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada, é um anti-humanismo, é uma contrautopia.

É preciso ainda, assinalo, ter muito cuidado com aquilo que é ínsito hoje a esses meios, que é uma espécie de minimização da mentira, como se fosse algo acessório, menor, ou até anedótico. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com um trecho do meu voto. É falso que tudo é uma questão de opinião.

Você imaginar que a Justiça Eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE onde magistrados manipulam o código-fonte não é uma opinião, é uma mentira, e uma mentira tipificada.

As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus. Eu acredito e eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário.

Então, a segunda observação que faço é que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la.

A terceira observação que faço é que, a partir dessas duas grandes premissas, creio que o papel mais justo de um tribunal constitucional deve ser o da mediação. Por isso mesmo, o meu voto é coerente com isso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

É coerente com a busca de mediação em que meus juízos absolutamente críticos em relação às redes sociais não serão expostos no meu voto, porque busco exatamente compreender a mediação que o Tribunal tem que fazer em relação às outras instituições do Estado, em relação à própria sociedade, em relação às empresas, e esse *ethos* que, nessa página difícil da história dos povos, nós estamos a vivenciar.

Busco também, Senhor Presidente, o prestígio ao Colegiado. A máxima união possível do Tribunal em um tema difícil, um *hard case* - é um valor a ser buscado, porque fortalece a legitimidade da decisão que nós possamos extrair.

O meu voto, portanto, será um voto marcado pela autocontenção em busca da mediação, em busca dessa ideia de união do Tribunal em relação a estas posições todas que mencionei, entre as quais a minha própria.

O segundo conjunto de observações diz respeito - e são apenas três observações -, um pouco mais longo, a um valor nodal que está sobre as nossas mesas, que é o da liberdade. Não há dúvida de que esse julgamento é presidido pela controvérsia quanto aos contornos desse valor. A questão que eu quero fixar é que, independentemente das nossas preferências, nós estamos adstritos a um conceito constitucional de liberdade.

Eu vejo que há pessoas que, por motivos talvez ideológicos, Ministro Alexandre, praticam ou fingem praticar uma espécie de anarquismo, em que, supostamente, a regulação atrapalha a sociedade, desde que a regulação não seja contra seus próprios interesses, ou que essa regulação não ajude os seus negócios. Quando a pessoa faz um juízo a partir da sua própria perspectiva, às vezes, o anarquismo não é tão anárquico assim. Estamos verificando isso agora numa pátria de referência para o Direito Constitucional brasileiro, que são os Estados Unidos, em que há disputas muito agudas, muito vivas na sociedade, em torno exatamente dessa díade liberdade e regulação.

Eu realmente não consigo imaginar outro conceito de liberdade que não seja aquele plasmado na Constituição em que a responsabilidade não só anda de mãos dadas, como um limitador externo, mas sobretudo como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

um limitador intrínseco. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais, mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade, liberdade sem responsabilidade é tirania, e este é um conceito assentado não só na nossa Constituição como na tradição filosófica que nós preservamos.

Presidente Barroso, eu leio muito, alguns textos, que a meu ver são fundantes de paradigmas que eu adoto na minha vida, e um deles são os artigos federalistas. Assim como a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, eu já li várias vezes os artigos federalistas. E fui novamente lá no *Federalista nº 51*, James Madison, que deve assistir horrorizado a certos debates que acontecem em outros quadrantes do planeta neste instante.

É interessante lembrar que o Madison, quando ele diz "os homens não são governados por anjos ou não são anjos que governam os homens", e ele acentua "por isso é preciso limitá-los e controlá-los", ele se refere ao poder do Estado, como é a tradição filosófica liberal, mas ele se refere também à sociedade. O conceito de poderes privados abusivos está em Madison e, quando ele imagina a moderação como antítese do despotismo de que falava Aristóteles, ele se refere também aos poderes privados.

Então, atualizando esta mensagem, Doutor Paulo Gonet, federalista, liberal, clássica, para esta circunstância, evidentemente que a ideia de que regulação mata a liberdade é absolutamente falsa, e não vi ninguém nesse Tribunal a defendê-la. Mas, Ministro Toffoli, o debate público é relevante para um tribunal constitucional. E e eu tenho lido, daqui e dacolá, críticas ao voto de Vossa Excelência, do voto do Ministro Fux, enfim, outros dizendo assim: não devemos ter uma perspectiva ideológica da liberdade de expressão. Eu não sei bem o que essas pessoas querem dizer com isso, mas faço questão de dizer que, provavelmente, noção ideológica sobre a liberdade de expressão é a delas, porque visam negar esse patrimônio teórico do liberalismo e negar o conceito constitucional de liberdade que abrange, como disse, intrinsecamente o valor da responsabilidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

Quando os federalistas dizem que o poder abusivo é por natureza e ele vai até onde encontra limites, isto se refere também aos poderes privados ou, dizendo claramente, isto se refere também às *big techs*. Creio até que Madison já pensava nelas com 300 anos de antecedência, de antecipação. E por isso mesmo acentuo que responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias.

Eu, senhoras e senhores, vi no programa Fantástico, da TV Globo, uma matéria sobre esse livro e fui atrás dele: *Aconteceu com a minha filha*. É um livro que um pai, um tio, um avô choram lendo, choram, porque, com uma escrita muito direta, muito objetiva, é um caminho de horrores percorrido por um pai de uma filha adolescente que jogava Minecraft e Roblox, como os meus jogam, e que foi descambar no mundo terrível de *discords* e outras plataformas e *deep webs*, e por aí vai. Esse pai mostra a luta para tirar a filha da depressão, da automutilação e da vontade de se suicidar. Isso mostra que liberdade sem responsabilidade conduz à barbárie. E é disso que nós estamos cuidando aqui.

Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular.

Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Ninguém pode tratar seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes sem regulação. Claro que há uma instância de autorregulação, em que cada um exerce a ponderação com seu plexo de valores, mas essa autorregulação é submetida a uma regulação que faz com que certo conjunto de valores sejam intangíveis pela esfera da autorregulação.

Eu trago, Colegas, um trecho do meu voto que ilustra alguns conceitos que usarei na tese, Presidente Barroso, um dos quais tomado de empréstimo do voto de Vossa Excelência. E todos verão que eu incorporo, à minha tese, pontos de vista espelhados pelos quatro Juízes que me

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

antecederam: o Ministro Toffoli, o Ministro Fux, o Ministro Barroso e o Ministro André. E procurei, nesse exercício de autocontenção e de mediação, apresentar algo que acho que constrói um bom caminho para o Tribunal.

Como usarei, Presidente Barroso, um conceito que Vossa Excelência defendeu na tese, é um conceito que Vossa Excelência usou na minha tese, eu queria ilustrar a razão do uso desse conceito. São apenas três ou quatro eslaides.

Essa é uma notícia de 2023, o momento mais horrível da minha vida pública. Olha que eu passei pela pandemia, mas esse momento foi o mais desafiador de todos. Notícia do dia 27 de março de 2023: "Uma professora morre e três ficam feridas em ataque a escola estadual em São Paulo. Aluno também se feriu". Logo em seguida, na semana subsequente. Por que eu digo que é a página mais desafiadora da minha vida pública? Porque envolvia crianças. Envolvia aspectos como esses, terríveis, inesquecíveis, cortantes para a alma humana: "Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau. Homem foi preso." No dia 5 de abril, dias seguintes.

Enquanto isto, esta rede social veiculava este tipo de postagem, às centenas. E atentem para o nome do perfil, porque é algo muito relevante: Taucci.

"Sério, não sei se é normal, mas.. sempre quando eu passo por alguma escola, vejo aquelas crianças saindo, sorrindo, feliz... Sempre penso neles sofrendo, chorando, sangrando, morrendo... Vou m4t4r cada um deles, da maneira mais dolorosa possível. Quero ver famílias sofrer."

A próxima. O mesmo Taucci: "Sem piedade, sem perguntas e respostas. Vou assassinar crianças. Adoraria ver as famílias sofrer". O mesmo Taucci: "Diz-se que o que alguém escreve é o que alguém fala é uma janela para a alma da pessoa." O mesmo Taucci, comentando uma postagem de um cidadão, de um perfil chamado gabs: "Imagina todos combinarem de fazer um massacre dia 20 de abril em todos os estados e regiões, iria entrar para a porra da história do Brasil. Irá ser a porra do "MAIOR MASSACRE DO MUNDO". O Taucci: "bora todo mundo fazer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

no dia 20 de abril?" Que é o dia do aniversário de Hitler.

Quem é Taucci? Taucci é o atirador de Suzano, que já morreu. E aqui está essa notícia de 2021.

"Atiradores matam alunos e funcionários em escola de Suzano. Na manhã desta quarta-feira, 13, Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, entraram na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), na região metropolitana de São Paulo. Os dois são os responsáveis pela morte de um total de oito pessoas." E aí descreve: "Após o crime, Taucci atirou em Luiz e se suicidou."

A consequência disto é que, logo em seguida, nesta pandemia, ou nesse risco sistêmico, ou nessa falha sistêmica, o então Ministério da Justiça recebeu oito mil denúncias de ameaças em escolas. E foram realizadas centenas de operações policiais para evitar que escolas fossem invadidas, crianças degoladas, e localizadas machadinhas, facas, máscaras, livros nazistas, suásticas e assim sucessivamente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Uma pergunta, Ministro **Flávio Dino**: realmente a operação chegou a um resultado preventivo concreto? Havia realmente a ameaça concreta?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Toffoli, aproveitando a pergunta de Vossa Excelência, aconteceu uma coisa muito singular. A Doutora Estela Aranha, que era secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, na ocasião, junto com o Laboratório de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal - que o Ministro Alexandre conheceu, o Ministro André conheceu, Vossa Excelência, enfim, todo governo conheceu - começaram a pesquisar postagens relativas a ameaças às escolas. Os senhores sabem o que acontecia? Quanto mais ela pesquisava, mais conteúdos ela recebia, porque o algoritmo interpretava que ela gostava desse tipo de conteúdo. Isso é extraordinário. Não pode ter algo mais eloquente para mostrar o quão perversa é essa arquitetura. E aí ela recebia. E, Ministro Toffoli, eu não dormia.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Pela lei atual, ela teria que entrar com uma ação contra cada uma dessas postagens.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Flávio?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Pois não, Ministro Alexandre.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Só duas observações, aproveitando.

Primeiro é esse ciclo do algoritmo, como Vossa Excelência disse, porque, diferentemente do que aqueles que... as redes que não querem, de forma alguma, serem reguladas e não se autorregulam, os algoritmos não são randômicos, eles são direcionados e não só direcionados como eles, a partir da inteligência artificial, eles pregam as ideologias e as questões econômicas que mais favorecem as redes. Então, essas questões, no Brasil e no mundo, de se levar agressões, ataques às escolas, isso dá *likes*. Os *likes* são monetizados, e isso gera dinheiro.

Vossa Excelência deve se recordar, e todos aqui, a questão na Austrália, que fez o primeiro-ministro determinar a retirada, porque mostrava um assassinato ao vivo. E isso, os algoritmos foram repassando, porque isso vai gerando dinheiro.

E uma segunda observação. Vossa Excelência mostrou aquele caso das escolas, deve-se recordar, houve uma grande reunião dos Três Poderes. À época, fui representando o Tribunal Superior Eleitoral, em que ficou acertado pelos Três Poderes que haveria uma regulamentação. Lamentavelmente, dois anos se passaram, quando as coisas esfriam há necessidade de um novo grande crime para que haja uma regulação.

Então, realmente, foi o que Vossa Excelência começou dizendo. Nenhum de nós aqui acordou com uma vontade liberticida. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes, estão sofrendo isso, se mutilando, aqui, no Distrito Federal, com aerosol, desodorante, para um desafio. Uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos, as crianças e adolescentes, se se filmassem agredindo a própria mãe. Eles tinham que agredir a mãe e postar. E as redes incentivando isso. Então, realmente é algo totalmente antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

Obrigado, Ministro Flávio.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Alexandre, na ocasião, aproveitando a intervenção de Vossa Excelência e do Ministro Toffoli, entrou um padrasto no Ministério da Justiça de um jovem de 19 anos que se suicidou no dia do aniversário, às 19h, se jogando do 19º andar de um prédio. Era um desafio. E esse padrasto chorava copiosamente por conta dessas induções.

Acho que há um vídeo que eu esqueci de passar, pode voltar um pouco? Acho que é esse. Pode liberar?

Isso estava na internet, na época, em profusão. Esta música, eu sei que quase todos aqui falam inglês muito bem, mas a tradução é assim: "todas as crianças com tênis caros, é melhor vocês correrem, melhor correrem mais rápido que a minha bala". E essa imagem é relativa ao massacre de Columbine. Então, é disso que nós estamos cuidando. Não é de alguém que considera que tal ou qual juiz deste Tribunal é bom, é bonito ou não é. Nós estamos tratando dessas circunstâncias que ferem os valores, Ministro Fachin, quase que de direito natural, direito supraestatal, que uma sociedade que não tutela, não protege, não cuida das suas crianças, vulnera valores milenares de estruturação da sociedade.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Flávio, me perdoe novamente. Só esse perfil e esse vídeo que Vossa Excelência mostrou, só isso, não precisaríamos ir mais além, demonstra a falência da autorregulação.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Alexandre, vou lhe falar mais. Há um vídeo meu na internet, eu muito bravo, falando com a diretora desta empresa, creio que sediada no México, salvo engano. Era uma reunião virtual com as plataformas, e eu disse assim: Olha, tem um perfil chamado Taucci, que é um nome incomum, alusão óbvia, e que está postando isto, isso e aquilo.

A diretora dessa empresa, lamentavelmente assessorada por advogados brasileiros, me disse que não iria tirar a postagem do ar, porque não estava clara a perpetração de crimes, e que o que eu estava

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

pedindo violava a liberdade de expressão. Eu disse: Olha, no Brasil, tem uma Constituição, tem um Estatuto da Criança e do Adolescente. A resposta inesquecível para mim foi a de que a empresa seguia os seus termos de uso.

E aí vem a parte, criminosamente editada, em que eu pareço uma espécie de ditador, docemente dizendo: "Os senhores vão tirar do ar e rápido!". E isso foi apresentado como uma espécie de ameaça de um déspota, quando eu estava ali indignado, protegendo as crianças de oito mil ameaças de ataque em escola.

Isso tudo aconteceu. E a prova está no meu voto. Eu estou apenas mencionando trechos que estão no meu voto.

Logo, em seguida, por favor, sobre o 8 de Janeiro, e - friso - isso é uma parte central da tese que eu vou apresentar.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Vossa Excelência me permite, Ministro?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Pois não, Ministro André?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Só para esclarecer. Primeiro ponto, meu próprio voto faz a ressalva de que para tudo que envolve criança e adolescente já há obrigações legais. Então, entendo que, de fato, a própria legislação respaldaria a retirada, por ato próprio, por parte das empresas, nessas circunstâncias. Portanto, acho que, primeiro, fazer esse registro.

E, salvo engano também, penso que o meu voto igualmente prevê essa possibilidade, porque, pelo que eu observei do que Vossa Excelência apresentou, aquele "salp", "talk"?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Taucci.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Era alguém que já havia falecido e era um perfil falso. Então, do mesmo modo, por essa circunstância, a empresa também já deveria, por ato próprio, ter mecanismos - ou devia ter tido mecanismos - para que esse perfil não pudesse estar se manifestando.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Eu lembro bem, Ministro André, essa parte do seu voto, com a qual obviamente eu guardo inteira

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

concordância e vou destacar isso em seguida.

Aqui é o 8 de Janeiro. Essa postagem está no ar até hoje, está no ar: "O exército bloqueou a entrada de ônibus e carros no QG de Brasília. Os Patriotas foram lá e acabaram com o bloqueio. Agora é guerra. Vamos ocupar o Palácio do Planalto o STF e o Congresso! Intervenção Militar!"

Parece-me que não há muita margem de dúvida, a não ser aquilo que Umberto Eco chama de interpretação paranoica, segundo a qual a Constituição, quando, por exemplo, diz que Brasília é capital da República, haveria uma margem interpretativa para pensar na cidade ou no veículo da Volkswagen, não é? Tirando essa hipótese disparatada de interpretação paranoica, não há dúvida quanto ao teor desta postagem que está no ar até o momento presente.

Em seguida, vamos para outro território da vida, menos importante, mas igualmente nocivo, consoante bem exemplifica a seguinte chamada: "Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsiona alta do dólar".

Isso já foi agora em 2024. A mentira se prestando à cobiça humana, à ganância de especuladores.

Vejam que eu estou percorrendo territórios, o território mais importante - social, família, crianças -, o território da política, o território da economia.

Declarações falsas atribuídas a Gabriel Galípolo, à época indicado para a presidência do Banco Central, e postadas na plataforma X, o antigo Twitter, provocaram incertezas no mercado financeiro, tendo por uma das consequências a disparada do dólar.

Vamos à próxima, creio que é a última. Esta é a mais recente: a última dimensão. A dimensão das eleições. Achei extraordinária a manchete do *La Nacion: Cuentas libertarias reproducen fake news y un vídeo falso de Maurício Macri a horas de la elección.* O Macri aparece... Tem como liberar o vídeo, por favor?

[REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA]

Acho que é suficiente. O vídeo segue e o Macri, o ex-presidente da Argentina, agora em maio, faz um discurso absolutamente plausível e com uma qualidade técnica - eu lembro dos debates que nós tínhamos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

sobre moeda falsa, preteritamente, saudade deste tempo -, com uma verossimilhança, porque o discurso faz sentido, ele propugna o voto útil.

Ele diz: "Olha, eu tenho o meu candidato, mas o kirchnerismo pode ganhar, eu estou retirando e estou apoiando a candidata Y." Isso foi ao ar. Qual o peso disto na eleição? Obviamente, não me cabe aquilatar, mas ele ainda diz: "Quando vocês votarem amanhã, por questões técnicas e de tempo, a lista da Sílvia" - candidata supostamente retirada por ele - "continuará aparecendo na tela, por isso essa mensagem, votemos todos no candidato do presidente Milei e não permitiremos que o kirchnerismo ganhe na cidade de Buenos Aires."

Não preciso dispender páginas sobre o quão danoso isso é e, eventualmente, como se conformar a jurisprudência no mundo, inclusive no Brasil, um dano irreparável, porque, evidentemente, o único bem escasso numa eleição é o tempo, que não para e não volta.

Com base em tudo isso, senhoras e senhores - e eu encerro a demonstração desse trecho do meu voto -, eu só consigo imaginar que devemos, como Tribunal, avançar na direção da liberdade com responsabilidade, a liberdade regulada, que é a única verdadeira liberdade.

Eu nunca vi alguém pretender abrir uma companhia aérea sem regulação em nome do direito de ir e vir. É tão disparatado quanto, na minha ótica. Alguém compra um avião, põe no aeroporto e diz: "Agora, eu sou uma companhia aérea." Nunca ninguém disse que exigir regulação viola o direito de ir e vir, porque sabemos bem que isso é necessário.

Finalizo a penúltima parte do voto, a última antes da apresentação da tese, citando um jurista dos Estados Unidos. Eu perguntei, fiz uma consulta:

> "A liberdade de expressão é um direito absoluto? E veio a seguinte resposta: a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para democracia e liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

E o jurista diz:

> "Limitações: 1. Discurso de ódio: a liberdade de expressão não protege o discurso de ódio que pode incitar violência ou discriminação contra grupos específicos;
>
> 2. Difamação e calúnia: a liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém;
>
> 3. Segurança nacional:" - que é um debate muito presente nos Estados Unidos - "em alguns casos a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional" - estamos vendo isso agora lá com muita intensidade - "como a divulgação de informações confidenciais, enfim;
>
> 4. Ordem pública: a liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou à estabilidade social."

Esse jurista chama-se Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada.

E eu achei extraordinário, ou seja, até o algoritmo, a programação, a pesquisa, a mineração, sabe que eles representam um perigo. Quem somos nós para discordar do tecnodeterminismo?

Então, como tribunal humano, se a era que se apresenta aos povos e às nações for essa contrautopia destrutiva, restritiva de valores humanos e destrutiva da humanidade, que pelo menos tenhamos coerência com essa ideia. E vejam que as restrições que a ferramenta propõe são mais rigorosas do que a que nós estamos aqui discutindo, porque aqui, até agora, ninguém falou em segurança nacional e em ordem pública. Nós estamos falando, basicamente, de discursos de ódio e de situações vulneradoras da reputação, da imagem das pessoas.

Concluí a parte introdutória e agora a tese que entregarei, em seguida, aos eminentes Pares, frisando quais são as premissas. Portanto, é algo exigido pela Constituição, não é algo que o Tribunal está criando para violar a Constituição. Na verdade, é para realizá-la e assentado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

estritamente no Direito objetivo.

O primeiro item da tese, creio, há uma ampla, quase total, convergência em relação à compreensão de proteção deficiente. A técnica, se é interpretação conforme, se é inconstitucionalidade parcial, a meu ver, o que interessa, na parte da tese, que é a última com a qual concluirei, Presidente, é o resultado. Friso, Presidente, que a parte de fundamentos eu a coloquei toda no voto e procurei fazer uma tese bem sintética e bem direta.

> Item 1: o provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965, pelos danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros - eu incorporei um pedaço, creio, do Ministro Toffoli -, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.

Essa redação é quase integralmente, salvo engano, do Ministro Toffoli.

Em seguida, na esteira do que o eminente Presidente propôs, digo que o regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra.

Pelos motivos que o eminente Ministro Barroso declinou longamente, que eu não vou aqui reiterar, no sentido de que, nessas situações em que há um dissenso razoável, um árbitro, terceiro, suprapartes, o Poder Judiciário, deve ter a sua atuação prestigiada como uma esfera de proteção dos vários valores em conflito. Então, caminho mais ou menos na mesma direção, nesse ponto, daquilo que o Ministro Toffoli, embora haja uma diferença em relação ao art. 19, o Ministro Fux e o próprio Ministro Barroso propugnaram aqui.

Eu fiz, Presidente Barroso, um corte em relação aos conteúdos jornalísticos, porque creio que o Ministro Toffoli deu uma boa solução, que foi retirar as empresas de jornalismo disso aqui, mas, evidentemente, estou aberto ao debate.

O item 2 da tese visa a compreensão do que são atos próprios dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

provedores. Aliás, o Ministro André acabou de lembrar isso. Eu digo: são considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil.

Friso: podendo, não significa dizer que haverá. Depende do caso concreto. Porque parece também, quando nós falamos em responsabilidade civil, que fosse algo compulsório. Não é. É uma possibilidade. Hoje, se nós dissermos a um jornal: "Jornal, você errou, me dê direito de resposta". O jornal pode dizer: "Não, não dou". "Jornal, por favor, retifique essa manchete". O jornal não é obrigado a retificar, ele pode dizer: "Não retifico". E você faz o quê? Entra na Justiça e pede obviamente a obrigação de fazer e uma indenização.

Então, é uma possibilidade que haja responsabilidade civil independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, aqui não é 19, não é 21, é 927 do Código Civil, ato próprio. Quais são as duas hipóteses? O Ministro Toffoli fez esse esforço, e e eu fiz um rol mais restrito, letra a: postagem de perfis com anonimização do usuário, vedado pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e robôs.

Então, neste caso, a empresa, como qualquer outra empresa, tem o ônus de evitar que se formem perfis falsos; como um banco tem o ônus de evitar a abertura de contas correntes, e ninguém nunca disse que isso violava alguma liberdade. Quando há o debate sobre emprego, é interessante que os defensores deste mundo, entre os quais obviamente, como disse, não me incluo de modo muito canônico, dizem assim: empregos serão extintos e outros tantos serão criados, é disso que se cuida. Não estão extinguindo empregos de advogados, de estagiários? Contratem.

Eu acho, Ministro Zanin, que as maiores fortunas do mundo não diminuirão com obrigações como estas. Peguemos o *ranking* das maiores fortunas do mundo, não são petroleiras, não são bancos, não são proprietários rurais, são as empresas de tecnologia, patrimônios de trilhões de reais. Então, não é algo desproporcional que se exija que a empresa contrate pessoas. Não montam centrais de *telemarketing* com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

milhares de pessoas? Então contratem três, quatro, cinco mil advogados que existem no mercado para acompanhar isto e poder expungir as dúvidas. É uma forma de extinguir empregos de um lado e criar do outro. E isso não vai abalar os lucros dessas pessoas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro **Flávio Dino**, sobre essa questão dos custos, que Vossa Excelência agora menciona, eu disse, em meu voto, que uma grande rede social que todos nós usamos para pesquisa teve o mesmo lucro líquido do Banco Itaú, em 2024, tendo só dois mil funcionários no Brasil.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - O que mostra que é algo - e o Itaú com certeza tem centenas de milhares - absolutamente razoável que nós fortaleçamos o dever de vigilância, de cuidar, de prevenção, de precaução, inclusive com contratação de pessoas, porque é um ônus da atividade econômica. Um shopping não tem que manter seguranças? Um banco não tem que manter seguranças? O Supremo mantém seguranças. Então, qualquer atividade humana tem bônus e ônus.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Nós declaramos aqui, lá no passado – penso, Ministro **Gilmar**, que eu nem estava ainda na Corte –, que são lícitas e constitucionais as normas que determinam a instalação de portas giratórias de controle de entrada nos bancos. Isso é um custo para os bancos. Inclusive leis municipais podem legislar sobre isso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - E os bancos não quebraram por conta disso, me parece. Ministro Gilmar?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, Ministro Flávio Dino, encantado com a sua exposição e poder de síntese, devo dizer também que, na Alemanha, quando entrou em vigor essa lei, que hoje serve de parâmetro, talvez, para a União Europeia e também para o *On-line Act* da Grã-Bretanha, se diz que, por exemplo, o Facebook teve que aumentar significativamente o número de funcionários. Mas é algo óbvio. Eu vi até uma publicação num jornal nosso dizendo que haveria um aumento de despesas. Mas é claro que qualquer atividade que precisa ser regulada tem que atender inclusive a isso que se vem dizendo sobre o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

dever de cuidado. Quase que fui às lágrimas quando eu vi essa notícia de que as empresas teriam mais dispêndios com as imposições. O que é óbvio, porque nós assistimos ao episódio, que é um episódio emblemático desse embate que houve com o X, o antigo Twitter, a partir da questão colocada da decisão do Ministro Alexandre. Num dado momento, nós teríamos todo esse aparato funcionando no Brasil sem um funcionário no Brasil.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - E sem nenhum controle no Brasil.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E sem nenhum controle. Portanto, veja a gravidade de uma instituição como essa, que obviamente é mais poderosa do que todas as instituições de imprensa escrita e falada. Portanto, é muito sério. Ou melhor, é um disparate se dizer que isto haverá ônus para as empresas. Claro, a regulação importa, de fato, ônus procedimentais e de recursos humanos.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Gilmar, veja que isso equivaleria a dizer que é absurdo as empresas de aviação terem de contratar mecânicos, porque a regulação exige manutenção periódica. Então, por que mecânicos? Porque é uma atividade econômica e quem tem o bônus, quem tem o cômodo, suporta o incômodo e vice-versa.

E a segunda hipótese, agradecendo às intervenções dos eminentes Pares, que enriquecem a minha reflexão, a segunda hipótese, Presidente Barroso, tratada também aqui, acho que pelos próprios Relatores, acho que por Vossa Excelência, são ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas ou mecanismos similares, porque é uma atividade econômica e se, há teoria do risco, se a pessoa gera um risco e afere lucros em razão disso, evidentemente tem um dever de cuidar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Vossa Excelência está no capítulo de responsabilidade por atos próprios?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Atos próprios.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - O primeiro, perfil anônimo; o segundo, anúncio.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Anúncio pago, não é? E impulsionamento pago e assim sucessivamente. E veja que é um rol bem restrito em relação à minha ideia pessoal.

O item terceiro é o mais difícil.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Perdão. Um perfil não anônimo exigiria por exemplo, para sua abertura, o CPF?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Eu imagino algo desse tipo. No caso brasileiro, é o documento mais universalmente aceito. Eu não quis imaginar isso tudo, porque sei que vamos ter um debate ainda no voto dos eminentes Pares. Mas, Presidente Barroso, eu creio que seria um mecanismo assim para evitar os Tauccis como esses e outros tantos que aí estão pela internet. E vai exigir a montagem de um aparato, evidentemente, para que haja esse controle, assim em relação aos anúncios. E friso: eu sei que a imensa maioria dos anúncios e das postagens impulsionadas não geram dano a ninguém. Nós estamos tratando aqui não da regra, nós estamos tratando da exceção, mas em nome de valores que são primaciais.

O terceiro item, que eu vou distribuir em seguida, é o mais complexo e assim se justifica a exposição que fiz com o trecho do voto. É sobre a ideia de falha sistêmica, que é uma ponderação que eu faço em relação à minha própria reflexão.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Permita-me voltar no item anterior, Ministro Dino?

Nessa responsabilidade por ato próprio, posso ter perdido, eu tentei, de forma mais genérica, colocar a legislação em geral. Eu não sei se Vossa Excelência vai falar de criança.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Vou agora nesse ponto, que, se enquadra na terceira hipótese, porque são degraus, um degrau, 19 e 21, que é a regra geral, 21, a regra geral, 19, crimes contra a honra. O segundo degrau é atos próprios restritos a estas duas hipóteses, perfis falsos, anônimos, enfim, que impeçam a responsabilização e anúncios. O terceiro degrau é sobre aquilo que o eminente Presidente chamou de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

falha sistêmica, o Código de Defesa do Consumidor usa a expressão risco, a maioria dos especialistas defende que se use a palavra risco. Eu incorporei o que o Presidente Barroso, na minha anotação, falou no voto, salvo engano. Se eu estiver errado, Vossa Excelência, é claro, pode fazer a interpretação autêntica aqui do voto, mas eu escrevi:

Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. É quando um serviço é inseguro. Ele, segundo a técnica existente, oferece riscos mais altos do que seria razoável. É esse o conceito positivado no art. 14, §1º, II, do CDC.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Flávio, estou procurando acompanhá-lo. No item 1, Vossa Excelência tratou do 21 e do 19. No item 2, tratou de atos próprios e falou de perfil anônimo e anúncios pagos. Só?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Isso, só.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - E aí o item 3 é falha sistêmica.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - É falha sistêmica, lastreado no conceito positivado do art. 14, § 1º, II, do CDC, porque é uma relação de consumo. E como disse no início, ia procurar ancorar o meu voto no direito positivado, no direito objetivo. E aqui temos uma controvérsia, porque o meu rol é bem restrito em relação a essa hipótese. Eu, obviamente, guardaria simpatia pessoal por um rol mais largo, mas, como mencionei na parte metodológica, em busca de mediações, eu restringi essa hipótese mais dura de responsabilização pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos em rol taxativo. E logo em seguida eu vou conceituar falha sistêmica na tese.

Qual é o rol que eu propus?

a) crimes contra crianças e adolescentes. Dever de cuidado mais alto.

b) crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, previsto no art. 122 do Código Penal.

c) crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016.

d) os crimes contra o Estado Democrático de Direito - fazer apologia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

à violência etc.

E fiz alusão, até por uma redundância, mas para lembrar que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não são delitos de opinião. Não é dizer: "Eu não gosto do governo." É dizer mediante fazer apologia, incitação de violência, grave ameaça para depor o governo, para invadir o Supremo, intervenção militar. É disso que se cuida. Não é opinião sobre o governo ou sobre o Supremo. Isso está na tipificação do Código Penal, mas disse:

d) fazer apologia, instigar violência, grave ameaça, visando a prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, devidamente tipificados em lei.

Para fins de responsabilidade civil prevista nesse item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como dever de cuidado necessário aos provedores.

Importado do Código de Defesa do Consumidor e também do próprio Marco Civil da Internet:

3.2) Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

A distinção:

3.3) A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com esse item.

Então, imaginemos, Ministro Fachin, Ministro Zanin, uma postagem isolada, nesse instante. O provedor seria responsabilizado? Não, segundo a tese que eu proponho, não. É preciso aquilatar que isto é algo sistêmico, ou seja, há dezenas, centenas de mensagens, no mesmo espaço de tempo, defendendo a invasão do Supremo, do Congresso etc., como aconteceu. Como nesse caso das escolas, que eram milhares de mensagens.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

Ministro **Flávio**, isso está contemplado em meu voto, embora não nos termos que o voto de Vossa Excelência traz, de uma maneira mais sintética, quando eu digo que a responsabilidade por ato de terceiro nessas hipóteses é em razão do engajamento.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Sim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ou seja, não é uma simples postagem, mas um engajamento permitido, que leva a isso se multiplicar.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Pois não. É exatamente isso. Como esclarece Vossa Excelência, converge plenamente com o quanto dito. Apenas creio que há, Ministro Toffoli, uma distinção quanto ao rol, porque meu rol é mais restrito do que o rol que Vossa Excelência propôs, embora, evidentemente, pense que esse é um tema muito relevante de debate.

Bom, em relação à postagem isolada, aí incidiria o 21. Então, há uma postagem isolada de alguém que diz: "vou invadir o Supremo e matar determinado Ministro".

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ou em mim.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Então, não há uma falha sistêmica e tudo, o Ministro notificaria a plataforma e aí, se a plataforma não tomar nenhuma providência, nasce o dever de indenizar danos morais, enfim, para suas esposas, suas famílias, enfim.

Finalmente, eu botei uma cláusula de proteção das plataformas.

Pois não, Ministro, Zanin?

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Nessa hipótese que Vossa Excelência coloca, esse exemplo estaria, inclusive, dentro das chamadas políticas da plataforma que Vossa Excelência leu. Quer dizer, se a própria plataforma diz que consegue, ou com ação humana ou inteligência artificial, identificar e retirar, Vossa Excelência acha que deveríamos abrir esta possibilidade? Ou seja, só se houver engajamento? Porque é uma postagem grave, séria, que coloca uma ameaça em relação a uma instituição do Estado brasileiro.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO – Em outro cenário, eu diria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

que concordo com a Vossa Excelência. Aqui, com as premissas que eu finquei em relação ao voto e a busca, como disse, de uma decisão que una o Tribunal e que dialogue com a sociedade de modo amplo, fiz essa concessão, eu diria, em relação ao meu sistema de crenças. Uma ponderação.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu interpretei essa abordagem, que já vinha do voto do Ministro Toffoli, como um regime especial. Até fiz algumas notas a propósito do tema, tendo como base a experiência hoje desenvolvida, e acho que bem-sucedida, pela Justiça Eleitoral nas suas resoluções, que faz aqui um regime de corresponsabilidade. E me parece isso. E aí, claro, obviamente que o rol pode variar. Eu acho que há consenso básico em relação a essas questões ligadas à defesa das crianças, da família, pornografia e outros tipos penais. Eu também caminhei um pouco nessa linha. É claro que também aqui há sempre preocupação com a questão da liberdade de expressão, mas me parece que a experiência bem-sucedida da Justiça Eleitoral é um fator positivo nesse contexto.

E aí eu avançaria também um ponto, que eu vou também trazer no meu voto, Presidente. Eu acho que é importante que nós discutamos, nesse vazio que se coloca - eu sei também dos possíveis antagonismos que podem se levantar, e estou aberto -, mas que nós pensemos em alguma autoridade ou órgão de regulação. Porque, de fato, os números que aqui foram mostrados, quer dizer, o próprio trabalho que Vossa Excelência desenvolveu e acompanhou, supervisionou no Ministério da Justiça, mostram que são quantidades enormes e que existe uma *expertise*, uma dedicação bastante grande. Mas isso eu vou também discutir com os Colegas, porque me parece extremamente relevante que nós pensemos, como já existem nos modelos hoje que estão se desenvolvendo na regulação europeia, em alguma instituição. É claro que o ideal é que esse debate já se tivesse realizado no ambiente legislativo.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Por favor.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu também acho que, em algum momento, nós vamos precisar de alguma instituição que faça essa supervisão. Só não tenho simpatia pela palavra autoridade, no sentido de o poder público interferindo liberdade de expressão.

Em um trabalho doutrinário, que escrevi, na verdade, baseado no trabalho da Luna Barroso, a ideia é criar um órgão de sociedade civil com participação do governo, participação da sociedade, participação das empresas, mas não um órgão estatal. Porque Estado imiscuído em liberdade de expressão não costuma acabar bem. Mas eu concordo que é preciso ter um grau de monitoramento, de instruções e, eventualmente, de sanções.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não, não. Nada, nada contra a participação, e tudo a favor até da participação da sociedade. Contudo, é preciso que seja um órgão dotado de autoridade, tanto é que o TSE acabou por exercer esse papel. O Ministro Toffoli que sempre fala que o TSE é um órgão misto, porque ele exerce o papel de agência reguladora de eleições, que em outros países é algo separado da atividade jurisdicional, e exerce inclusive funções normativas e súmulas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Normativas, sancionatórias.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E acho que é um exemplo bem-sucedido.

Eu só queria colocar essa questão, porque me parece extremamente relevante que nós pensemos nisso, uma vez que já atravessamos o Rubicão, quando decidimos enfrentar a questão do art. 19 e colocar, enfrentar esse debate.

No meu voto, também, eu vou trazer algumas preocupações, que daí supõe-se, de fato, não vamos disputar aí a nomenclatura, a questão dos deveres que essas plataformas têm. Por exemplo, todos falaram aqui sobre algoritmos. Quer dizer, é preciso ter um relatório, portanto, de como isso se faz - não é? - para que haja *accountability*, e tem que haver uma instituição que faça a apreciação disto, não é?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Gilmar, permite? Vossa Excelência citou a questão do TSE, que foi gradativamente se aperfeiçoando, tanto que houve, para as eleições em 2022, a criação de um centro integrado, que seria exatamente esse. Não é do órgão decisório, porque o órgão decisório é o Plenário do TSE, mas do órgão administrativo e operacional regulatório. Porque, com a participação da sociedade civil, com a participação de técnicos da Polícia Federal, com a participação das redes, das *big techs*, com ligação com todos os TREs. De maneira que todas as notícias fraudulentas, toda a desinformação produzida era imediatamente comunicada, comunicada a rede social que, se não retirasse, aí sim haveria uma decisão judicial e a determinação para que retirasse em até duas horas.

Todos se recordam que, no início, as decisões judiciais eram para que se retirasse em 24, 48 horas. Isso, seja pra redes sociais, seja principalmente redes sociais nas eleições, 24 horas, 48 horas, não precisa nem retirar, porque o estrago já foi feito.

Todo o modelo negocial das *big techs* dizia que era impossível isso. O Ministro Fachin lembra, porque era o presidente do TSE, quando iniciamos isso - eu, o vice -, e se adaptaram, não houve nenhum problema. Nas eleições do ano passado, isso foi natural, porque aí fluiu naturalmente.

Então, é possível - eu concordo com Vossa Excelência -, e eu diria mais: é possível e é necessária a criação de um modelo regulatório.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Mas um modelo regulatório que tenha autoridade realmente, um modelo regulatório que deve ser misto: não só poder público, mas também nem só sociedade civil, porque nós vemos que alguns problemas surgidos em agências regulatórias são em virtude de mandatos curtos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - E, em alguns casos, a captura da sociedade civil. A pessoa sai de determinada empresa, faz um estágio na agência e volta pra mesma empresa. Mas é necessário, e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

o *modus operandi* desse órgão regulatório já está pronto exatamente na Justiça Eleitoral. Ocorre que, na Justiça Eleitoral, até por determinação constitucional, tem âmbito somente nas eleições, mas o modelo realmente já está pronto.

Obrigado, Ministro Gilmar. Obrigado, Ministro Fachin.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Muito obrigado Ministro Dino, Presidente, caros Colegas. Faço essa breve intervenção, principiando por esta questão atinente à Eleitoral. Eu fui, na condição de vice-presidente, Relator das resoluções que cuidaram das eleições de 2022. Portanto, esse é um tema bastante caro à Justiça Eleitoral brasileira, e creio que essa é uma experiência que este julgamento deva, sem dúvida alguma, preservar. A experiência levada a efeito é uma experiência importante, porque evidenciou um equilíbrio entre uma dimensão regulatória e também a regulação autorregulamentada. Porque aí houve uma conjugação de interesses bastante convergentes nessa perspectiva.

Na verdade, eu pedi o aparte apenas para, enaltecendo desde logo o voto e robusto - seria obviamente um adjetivo pequeno para referir ao voto do Ministro Flávio Dino -, mas preocupa-me a dimensão metodológica deste debate aqui no Plenário, Presidente. E é compreensível, porque esse é um dos temas mais delicados, quiçá, seja o tema, pelo menos deste semestre, de julgamento deste Tribunal. E a cada formulação de tese, eu anotei, pelo menos, dez pontos para discutir a partir do que ouvi do Ministro Flávio, uma vez que ainda não li.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Eu vou entregar em seguida. Falta só um item da minha tese.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Isso. Como é no futuro, eu imagino que, talvez, eu teria inúmeras observações sobre inúmeros pontos específicos que agora não farei, mas eu imagino o desafio metodológico que nós temos para poder, inclusive, concluir esse julgamento e nós estamos no terceiro voto, quarto voto. Quinto voto. Portanto, não chegamos à metade ainda.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas olha, eu estou tabulando todos os votos e acho que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

nós vamos conseguir o que Rawls chama de consenso sobreposto. Quer dizer, eu acho que há muitos pontos convergentes. Vai haver algumas divergências, e nós vamos tentar parar. Minha ideia de condução do julgamento era ainda colher o voto do Ministro Fachin, do Ministro Zanin.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Eu estou pronto.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - E talvez o Ministro Gilmar adiantasse voto, mas não vamos chegar à proclamação de resultado em nenhuma hipótese. Primeiro, porque a Ministra Cármen não está aqui esta semana e eu me comprometi com ela aguardá-la. Segundo, o Ministro Nunes Marques pediu um tempo para reflexão sobre as manifestações.

De modo que eu vou colher tanto votos quanto queiram se manifestar, nós vamos tabular e vamos tentar ver os pontos de convergência e de divergência. Os de convergência já estão assentados e os de divergência, tentamos aparar na medida do possível. O que não for possível, vai haver votos vencidos.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Perfeitamente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, como Relator, peço a palavra agora.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Na qualidade de um dos relatores, peço a palavra para dizer o seguinte sobre metodologia da sistemática do julgamento. Em primeiro lugar, lembro que a diferença entre os temas dos dois recursos extraordinários em julgamento, o de relatoria do Ministro **Luiz Fux** e o de minha relatoria, é que o de relatoria de Sua Excelência é anterior ao Marco Civil.

Evidentemente, os casos anteriores serão mais residuais, até porque não houve suspensão de processos em nenhuma das duas repercussões gerais. Do ponto de vista metodológico, como Relator, entre a audiência pública e o processo estar concluso ao relator para preparar voto – e eu já

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

o disse no início do julgamento –, conforme passava o tempo, minha opinião ia mudando. Não temos nenhum problema em dizer isso. O próprio Ministro **Fachin** agora mesmo falou assim: "São tantos os elementos que são colocados, que eu vou anotando aqui, e vão trazendo à reflexão". Portanto, eu penso – e Vossa Excelência já o disse, Presidente, eu creio que agora há pouco inclusive, antes de entrarmos na sessão – que o ideal realmente é colher os votos.

No caso do juiz das garantias, por exemplo, todos acompanharam o julgamento, sem retirar seus votos, e, depois, o próprio Relator, Ministro **Fux**, mesmo vencido em alguns pontos, aceitou a posição da maioria, mantendo o voto dele naqueles pontos. Então, seguindo essa metodologia, acho que, realmente, não cabe debater agora que órgão vai ser, como é que vai ser, se vai ser autorregulado ou não, se esse órgão vai ser o CNJ, como inicialmente coloquei em meu voto, se vai ser um órgão do Executivo que já existe. Temos que ter uma discussão interna mais aprofundada, como as que Vossa Excelência tem promovido, com resultados muito positivos. Eu penso que teríamos que aguardar os votos, para depois...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É isso. Nós somos o único Tribunal do mundo que delibera em público. Portanto, não há nada de excepcional em termos alguma deliberação interna.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

A deliberação será pública. A questão é de encaminhamento.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Só preocupado com essa questão metodológica que agora nos traz o Ministro Fachin, eu queria lembrar que, no TSE, se resolveu um problema na resolução tomando decisões que, de fato, têm um poder extensivo, aquilo que chamaríamos um efeito vinculante dos fundamentos determinantes. A decisão que afeta um conteúdo também afeta outros conteúdos, o que é fundamental no contexto em que nós estamos envolvidos, sob pena de estarmos a enxugar gelo. Então, é fundamental também essa experiência.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Permite-me?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

Em virtude da multiplicação da desinformação às vésperas da eleição, realmente nós aprovamos no TSE, com base no Código de Processo Civil, a possibilidade da extensão da decisão que o Plenário havia tomado, desde que fosse a mesma fundamentação, as mesmas mensagens. Imagina: retira-se uma mensagem, nós sabemos que, na hora seguinte, essa mensagem pode aparecer um milhão de vezes seguidas. Se toda vez houvesse necessidade de deliberação, não haveria nenhuma efetividade. Então, foi aprovada essa resolução, e isso avançou muito no combate à desinformação.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Para concluir, Presidente, apenas dialogando com todas as ponderações com as quais concordo, conversava com o Ministro Zanin na semana passada com a convicção de que, neste tema, não há coisa julgada, porque a tecnologia se modifica de hoje para amanhã. Então, envolve também uma dimensão de, eu diria, humildade institucional nós compreendermos que essa tese vai estar em permanente revisão e envolve um certo experimentalismo institucional, como o Ministro Gilmar gosta de lembrar.

Nós estamos avançando, Ministro Fachin mencionou, em um tema que é o mais importante do semestre, do ano e das próximas décadas. Provavelmente, nós que aqui estamos vamos vivenciar ainda, sobretudo os mais jovens no Tribunal, entre os quais, infelizmente, eu não me incluo, jovem em idade, mas os que ficarão mais tempo do que eu vão ainda julgar isso inúmeras vezes, porque, infelizmente, a corrente hegemônica na sociedade vai no sentido daquilo que eu chamei de tecnodeterminismo. Então, muito provavelmente essa tese vai ser revista, como disse o Ministro Toffoli, dizendo que ele próprio mudou o seu ponto de vista e eu também.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

O resultado não será um resultado dogmático no aspecto teológico, mas axiomático, no aspecto filosófico.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Claro. Seria como nós lemos a Bíblia, atualizando-a sempre à luz do contexto.

Então, eminentes Colegas, concluindo, falta apenas um item que é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

exatamente sobre a proposta do Ministro André e do Ministro Gilmar e de outros da autorregulação regulada. Eu apenas, em relação, Presidente, ao item 3, finalizando o item 3, que é este relativo ao dever de cuidado, precaução e aplicação do CDC por risco, falha sistêmica, eu fiz uma ressalva em defesa dos provedores. Disse assim: Em tais hipóteses - em defesa não obviamente do patrimônio das empresas, mas em defesa do funcionamento dessa instituição social, vamos chamar assim -, em tais hipóteses - ou seja, na hipótese em que a plataforma, cumprindo o dever de cuidado, retira um conteúdo -, o autor da postagem evidentemente pode ingressar em juízo - óbvio, para restabelecer a sua postagem -, mas digo eu: ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Eu estou conferindo uma margem de razoabilidade. Então, há uma postagem, porque eu quero uma filtragem mais rigorosa. O provedor poderia imaginar que, ao retirar uma postagem, ele sofreria um ônus econômico. Eu estou dizendo que retire, se a Justiça mandar restaurar, obviamente será restaurada a postagem, mas não haverá dever de indenizar. Esse é o item 3.4.

Finalmente o item 4, bem curto, na linha do que o Ministro Gilmar, com o qual dialogo há já 26 anos, 27 anos, e nesse caso também evidentemente, mencionou sobre os deveres - os deveres de notificações, de relatórios -, nós temos apenas uma pequena diferença, que irei mencionar ao fim.

Os provedores de aplicação de internet deverão editar a autorregulação - o Ministro André referiu isso muito longamente, autorregulação regulada - que abranja necessariamente um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios em funcionamento.

Essa redação, Ministro Barroso, creio que é sua, inclusive, quase que literalmente. Veja que eu estou preocupado com direitos autorais, não quero terminar o julgamento sendo eu com dever de indenizar.

4.1) Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente de forma transparente e acessível ao público.

E o último item, sobre o qual dialoguei com vários colegas e me

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

inclinei por uma saída que não sei se o Doutor Gonet vai gostar muito, mas é bom que ele está aqui e tem o direito de não gostar e manifestar.

Eu pensei longamente, Presidente Barroso, sobre isso que Vossa Excelência acabou de dizer quanto à natureza deste órgão. Por isso busquei na Constituição uma saída, no 224, que é um órgão que existe, mas que poderia funcionar melhor, que é o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Tem representação da sociedade civil, especialistas, dos governos etc. Depois eu mudei de ideia, porque o ambiente ali está muito difícil, eu diria. Com toda a deferência aos outros poderes, eu uso a palavra difícil.

Ontem, eu dei um despacho no tormentoso processo do orçamento secreto: "Falem as partes em dez dias". Isso virou uma crise institucional. É a primeira vez: olha, eu fui juiz federal doze anos e estou aqui há um ano e meio, é a primeira vez que um "falem as partes" gera uma crise institucional. Eu nunca tinha visto isso na minha vida judicante. Mas, enfim, está lá, eu disse: "Fale a Câmara, o Senado e o Governo em dez dias úteis".

Então, neste ambiente de muita dificuldade, eu diria, eu desisti da ideia. Depois eu pensei num órgão do Ministério da Justiça criado por lei, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que o Ministro Gilmar argumenta muito fortemente, amparado na Constituição, porque diz ele e dirá aqui, com certeza, que, em última análise, tudo é proteção de dados. Tudo que nós estamos aqui tratando envolve manuseio, mineração, manipulação, mau uso de dados.

Eu, Ministro Barroso, novamente, agi premido por essas circunstâncias fáticas exóticas do nosso tempo. Há uma singularidade muito, a meu ver, anedótica, ao modo como o Supremo é chamado. Os que gostam do Supremo, chamam o Supremo de Supremo. Os que odeiam, chamam de STF. O STF. Eu já notei isso no discurso público, acho muito singular, porque dizem: “Supremo só Deus”. Eu acho isso, por isso que é Supremo Tribunal Federal, não é Supremo, Supremo. Com esse nível de contaminação, eu fiquei imaginando, Ministro Gilmar, a seguinte postagem: Supremo dá, aí pode variar, vão dizer, dá ao PT, dá aos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

comunistas, dá, sei lá o quê, se o Banco Itaú é comunista, a Globo é comunista, imagina, segundo essas versões mais deslizantes da realidade, chamemos assim.

Eu pensei, Ministro Gilmar, se a decisão não seria lida, como o Presidente Barroso acaba de ponderar, no sentido que nós estamos legitimando uma censura estatal por sobre a internet. Tecnicamente, em condições normais de temperatura e pressão, que nós estamos muito longe de ter, graças, inclusive, a essas empresas, que são largamente responsáveis por esse nível de contaminação, porque, como disse o Ministro Alexandre, eles comparecem aqui como os causadores desse julgamento. Eles são os causadores deste julgamento, o ônus deste Tribunal e de outros no mundo e do legislador deriva das suas falhas e daquilo que o Ministro Alexandre lembrou: do seu modelo de negócios. A ânsia pelo lucro gera brigas entre amigos de ontem, brigas viscerais e gera também essa necessidade com que nós estamos aqui nos defrontando.

Assim eu, Presidente Barroso, pensei no Conselho de Comunicação Social do Congresso, pensei na ANPD, porque há de ter. Inclusive, eu indaguei ao Ministro André, com quem eu mantenho uma relação sempre muito fraterna há muitos anos (eu, quando era governador, Sua Excelência me visitou lá e, quando ele era Ministro da Justiça, conversamos várias vezes e, portanto, sempre tive um diálogo muito desobstruído com Sua Excelência), quando ele tratou da autorregulação regulada: "Bom, e até que o Congresso legisle? Há de ter".

Vossa Excelência, Ministro Barroso, lembrou aqui no outro julgamento que, acho, o José Carlos Barbosa Moreira dizia que norma sem sanção era sino sem badalo, alguma coisa desse tipo. Então, nós não podemos chegar na esfera da autorregulação regulada, fazermos o sino e deixar o badalo a uma circunstância infelizmente hoje em inverossímil, que é a votação da lei.

Ora, se o 231, da Constituição, que versa sobre direitos indígenas, espera regulação há 37 anos, muito provavelmente nós teríamos também essa postergação infinita desse debate. Por isso, eu propus algo que, a meu ver, é consentâneo com a ideia da Procuradoria-Geral da República

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

como uma instância de consensualização social. Quem deu esse poder? O constituinte e o legislador ordinário. Veja que acordo de não persecução penal: é o Ministério Público que conduz; TAC: é o Ministério Público que conduz; a suspensão condicional do processo, acordos de leniência. Então, provisoriamente considerando que é uma instituição que é estatal, mas não é governamental, pareceu-me que, naquele sistema de câmaras que a Procuradoria-Geral da República possui, uma das câmaras, até que venha lei específica, funcionaria como a instância de depósito da autorregulação e, eventualmente, de mediação.

E friso, finalmente, propus muito claramente na tese que seja a Procuradoria-Geral da República e não o Ministério Público, porque sabemos bem que o Ministério Público são muitos, por conta da independência de cada um dos seus membros e, segundo a nomenclatura mais atual, membras. Então, nós sabemos que é muito difícil. O que nós precisamos, contudo, é ter essa instância. Entre as várias opções, eu me inclinei por esta da Procuradoria-Geral da República para ser a instância de recebimento das autorregulações, dos relatórios e de condução de TACs, de mediações, enfim, até que - espero ainda estar nesse plano existencial, com 80 anos de idade, certamente - sobrevenha lei específica. Enquanto o Procurador-Geral da República estiver no seu mandato, ele teria essa honra de implementar com o intermédio dessa câmara.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Ministro Flávio, permita-me um aparte. É inclusive uma dúvida. O voto do Ministro Dias Toffoli, Relator, independentemente da tese que venha a ser fixada, pelo que eu entendi, Vossa Excelência estabelece um período de acompanhamento de relatórios, dentre outras coisas, numa espécie de processo estrutural. Então, eu não sei se, desde logo, seria necessário já definir esse órgão, se, a prevalecer a proposta do Ministro Dias Toffoli, Relator, em relação a esse aspecto, haveria uma fase de acompanhamento.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Aqui, no Supremo ou no CNJ, imagino.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Eu acho que seria similar ao que aconteceu no processo de segurança do Rio de Janeiro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Em meu voto, apontei o CNJ, porque o relator tem a obrigação de iniciar o debate. Então, evidentemente, uma proposição tem que surgir.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Bom, também tem essa opção do processo estrutural. Eu, Presidente, agradecendo a tolerância e a participação de todos os Colegas, concluí meu voto e vou pedir para distribuir a tese que representou esse modesto esforço de reflexão, frisando que sou usuário das redes sociais e acho que nós estamos condenados a isto. Para mim, é uma condenação existencial. Agora, eu preferiria outra forma de estruturação da sociedade em que as pessoas lessem, e não apenas 140 caracteres. Mas é o atual quadro histórico, e nós não somos ditadores, nem podemos ser, nem tiranos. Provavelmente, eu estou errado, porque há as virtudes da tecnologia, mas fiz esse esforço de regulação ponderada.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - São 280 caracteres.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ah, então agora melhorou, agora melhorou.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Eu preferia 280 páginas, eu sou mais antigo. Mas, eu, Presidente, com essas premissas, quero elogiar o trabalho de todos quantos votaram, os que votarão, porque acho que é algo histórico.

Muito obrigado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D846-4B54-ED55-FC62 e senha 2B81-FE42-ADB1-B196

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

VOTO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:

Trata-se de Recursos Extraordinários com repercussão geral reconhecida, cujas controvérsias cingem-se à constitucionalidade do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

regime de responsabilidade civil decorrente de conteúdo gerado por terceiros na forma prevista pelos arts. 18 a 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

O RE 1037396 foi relatado pelo Ministro Dias Toffoli da seguinte forma (eDOC 16):

> "Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Piracicaba/SP, o qual foi assim ementado:
>
> Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais R. sentença condenando a ré à exclusão da rede social do perfil falso da autora, além do fornecimento do IP (internet protocol) de onde gerado, indeferindo, porém, o pleito indenizatório Incidência parcial da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que não pode ofender as garantias constitucionais dadas ao consumidor. Provimento de ambos os recursos: da autora (para condenar a ré no pagamento de indenização) e da ré (para desobrigá--la do fornecimento do IP). Sentença reformada em parte.
>
> O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para determinar a exclusão do perfil falso criado em nome da autora, bem como para ordenar que o Facebook apresentasse, em 10 dias, o número do IP utilizado para a criação da referida página. Deixou de acolher, todavia, o pedido de condenação em danos morais.
>
> Houve recurso inominado de ambas as partes, as quais lograram parcial sucesso. No ponto que interessa para o presente recurso, o voto condutor do acórdão recorrido, reformando a sentença no ponto em que, com supedâneo no art. 19 da Lei nº 12.965/14, se excluiu a responsabilidade civil do provedor de serviços, consignou o seguinte:
>
> Para fins indenizatórios, todavia, condicionar a retirada do perfil falso somente após ordem judicial específica, na dicção desse artigo, significaria isentar os provedores de aplicações,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

caso da ré, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória, fazendo letra morta do sistema protetivo haurido à luz do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, inclusive, aviltaria preceito constitucional (art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

Ademais, tal disposição como que quer obrigar, compelir o consumidor vitimado, a ingressar em Juízo para atendimento da pretensão que, seguramente, poderia ser levada a cabo pelo próprio provedor cercando-se de garantias a fim de preservar, em última análise, a liberdade de expressão. Antes, o provedor fica em confortável, mas não menos desproporcional, posição de inércia frente à vítima do abuso desse mesmo direito de manifestação e pensamento, gerando paradoxal desequilíbrio em relação aos invioláveis direitos à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) desta última (vítima).

Inegável que na relação entre as litigantes a autora, diante de sua notória condição de vítima, equipara-se à figura do consumidor (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor).

(…)

Destarte, condicionar a responsabilização da ré à prévia tomada de medida judicial pela autora, na conformidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, fulminaria seu direito básico de efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, a indenização pelos danos morais é medida que se impõe (...) (grifo nosso).

Contra referido decisum foram opostos embargos de declaração, os quais, todavia, foram rejeitados.

O recurso extraordinário foi aviado com amparo em pretensa violação dos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Fundamental.

Suscitando o reconhecimento de repercussão geral ocorrido no ARE nº 660.861/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, aduz o recorrente que a presente lide possui

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

transcendência e relevância, uma vez que trata de assunto similar ao do Tema nº 533 qual seja, responsabilidade civil do prestador de aplicações de internet e reserva de jurisdição , com a diferença de que, naquele leading case, os fatos se deram antes da vigência do Marco Civil da Internet, enquanto, no caso dos autos, se lida com fatos subsumidos na Lei nº nº 12.965/14. Essa distinção, segundo o recorrente, justifica que o presente caso não seja simplesmente sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 533, mas recebido e julgado por este E. Supremo Tribunal Federal.

O recorrente defende a existência de relevância jurídica do caso, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/14 e aplicar a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, o acórdão recorrido teria aplicado um duro golpe à segurança jurídica que existia naquele momento.

Haveria também repercussão econômica, uma vez que aquilo que aqui se decidir afetará todos os provedores de aplicação de internet atuantes no Brasil, os quais, sob pena de responderem objetivamente perante milhões de usuários, ver-se-iam obrigados a arrogarem para si o papel de censores que lei específica e posterior ao CDC reservou ao Poder Judiciário. Por fim, encontrar-se-ia presente também a transcendência social: em primeiro lugar, pelo efeito multiplicador da presente demanda; em segundo lugar, pela relevância que a internet assumiu na vida dos cidadãos, ao tornar-se parte imprescindível da sociedade contemporânea.

Nas razões de apelo extremo, o recorrente defende, de início, a constitucionalidade do já referido art. 19 do Marco Civil da Internet, cuja análise sistemática evidenciaria que o legislador optou, conscientemente, por adotar como princípios norteadores a vedação à censura, a liberdade de expressão e a reserva de jurisdição. Assim, salvo na exceção do art. 21, não caberia falar em censura ou filtro à liberdade de expressão, somente sendo possível se cogitar a responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica.

Aduz o recorrente que a liberdade de comunicação consagrada pela Carta Política traduz não apenas direitos individuais de difundir conteúdo de diversas naturezas, mas também um direito de dimensão coletiva, no sentido de permitir que os indivíduos e a comunidade sejam informados sem censura.

Afirma, ainda, que um comando judicial que estabelecesse, por via transversa, ser obrigação dos provedores de aplicações de internet as tarefas de analisar e excluir conteúdo gerado por terceiros, sem prévia análise pela autoridade judiciária competente, acabaria por impor que empresas privadas passem a controlar, censurar e restringir a comunicação de milhares de pessoas, em flagrante contrariedade àquilo que estabeleceram a Constituição Federal e o Marco Civil da Internet.

Argumenta, adicionalmente, que os dispositivos constitucionais suscitados pelo decisum combatido para embasar a declaração de inconstitucionalidade não traduzem aquilo que o acórdão deles inferiu. Isso porque o Marco Civil da Internet, enquanto lei federal específica e posterior de grau hierárquico idêntico ao do CDC, não derroga ou elimina as conquistas estabelecidas pela legislação consumerista antes as corrobora. Nesse sentido, a referida normatização teria se limitado a determinar, no caso específico da veiculação de conteúdo ilícito em provedor de aplicações, que cabe ao Judiciário e apenas a ele decidir pela censura ou não, advindo a responsabilidade civil do provedor do respeito ou não à ordem judicial. A par disso, o Supremo Tribunal Federal, ao deparar-se, em situações pretéritas, com conflitos de normas consumeristas, teria decidido em favor da norma específica qual seja, o Marco Civil da Internet.

O recorrente prossegue defendendo que o segundo dispositivo a fundamentar a declaração de inconstitucionalidade ora questionada o art. 5º, inciso X foi devidamente sopesado pelo legislador no processo legislativo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> que culminou com a Lei nº 12.965/2014, tendo esse último optado por minimizá-lo em prol da liberdade de expressão e da vedação à censura.
>
> Por fim, articula também a suposta violação do art. 5º, incisos II e XXXV, da Lei Fundamental. Isso porque, existindo lei a estabelecer expressamente que a remoção de conteúdo somente poderá ser feita após ordem judicial específica, condenar o recorrente pelo não atendimento de notificação extrajudicial implicaria clara ofensa ao princípio da legalidade. Não fosse o bastante, ao entender que a parte irresignada teria sido omissa, sob a premissa de que, após notificada pela recorrida, deveria ter excluído o perfil apontado como impostor, o acórdão combatido também teria incorrido em violação do princípio da reserva de jurisdição, uma vez que incumbiria tão somente ao Poder Judiciário decidir se o perfil em questão era ou não falso e deveria, como consequência, ser censurado.
>
> Insta definir aqui se, à luz dos princípios constitucionais e da Lei nº 12.965/2014, a empresa provedora de aplicações de internet possui os deveres (i) de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos, (ii) de retirar do ar informações reputadas como ofensivas mediante simples notificação extrajudicial e (iii) de se responsabilizar legalmente pela veiculação do aludido conteúdo antes da análise pelo Poder Judiciário."

Por sua vez, no ARE 660.861 RG, esta Corte reconheceu a repercussão geral em acórdão assim relatado pelo Ministro Luiz Fux (eDOC 67):

> "Cuida-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão que manteve, em sede de recurso inominado, sentença de mérito de procedência da ação originária, para condenar a Google ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela Recorrida, em virtude da criação, por terceiros, de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

conteúdo considerado ofensivo no sítio eletrônico de relacionamentos Orkut.

O ora Agravante foi condenado, ainda, a remover a página reputada ofensiva da rede mundial de computadores.

Seguem trechos do voto vencedor, no decisum impugnado:

Preliminarmente alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de indenização feito pela recorrida, alegando que a página considerada ofensiva não foi criada pela recorrente e o conteúdo ali inserido é de responsabilidade do criador do perfil ou da comunidade, não podendo responder pela pretensão indenizatória.

Não há como prosperar a preliminar alegada pela recorrente, pois o prestador de serviço de um site de relacionamento que permite a publicação de mensagens na internet, sem que haja um efetivo controle, ainda que mínimo, ou dispositivos de segurança para evitar que conteúdos agressivos sejam veiculados, sem ao menos possibilitar a identificação do responsável pela publicação, deve responsabilizar-se pelos riscos inerentes a tal empreendimento. Observe-se que a responsabilidade neste caso é apurada de forma objetiva, tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Não há como prosperar a alegação de que pelo fato da recorrente não ser a autora do conteúdo publicado ela não é responsável por eventuais danos causados. O serviço prestado pela recorrente exige a elaboração de mecanismos aptos a impedir a publicação de conteúdos passíveis de ofender a imagem de pessoas, evitando-se que o site de relacionamento configure um meio sem limites para a manifestação de comentários ofensivos, sem que se observem regras mínimas.

O fato do conteúdo ora discutido ter sido elaborado por terceiros não exclui a responsabilidade da recorrente em fiscalizar o conteúdo do que é publicado e se os usuários estão observandos [sic] as políticas elaboradas pelo próprio site.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> Alega o Agravante que a decisão impugnada pelo Recurso Extraordinário resulta em censura prévia, por determinar que o sítio hospedeiro fiscalize as informações circuladas na rede, o que seria vedado pelos artigos 5º, IV, IX, XIV, XXXIII e 220, § 1º, § 2º, § 6º, da Constituição da República.
>
> Restariam vulnerados, segundo argumenta o Recorrente, a liberdade de expressão e o direito à informação. Assim também, o princípio da reserva de jurisdição do Poder Judiciário, que seria o "único com capacidade para efetuar juízo de valor sobre conteúdos revestidos de subjetividade".
>
> Insta definir, à míngua de regulamentação legal da matéria, se a incidência direta dos princípios constitucionais gera, para a empresa hospedeira de sítios na rede mundial de computadores, o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações reputadas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Judiciário."

Posteriormente à publicação da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que disciplina o Marco Civil da Internet, o recurso paradigma que ensejou o reconhecimento da repercussão geral foi convertido no RE 1057258, tendo em vista melhor espelhar a controvérsia constitucional, diante da superveniência do novo marco legislativo (eDOC 90 do ARE 660.861). Sobre esse fato, pertinente colacionar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDOC 96 do ARE 660.861):

> "A liberdade de expressão - direito, princípio e garantia fundamental amparada pelo artigo 5º da Constituição Federal – e a proibição do anonimato, são temas da mais alta relevância constitucional e devem ser enfrentados sob o regime de repercussão geral.
>
> No entanto, este caso não atende a tese reconhecida na manifestação do Plenário. Aspecto relevante é que a discussão sobre responsabilidade civil do provedor por danos morais e a colisão entre liberdade de expressão e de informação versus direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem se deu

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> antes da vigência da lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que disciplina o marco civil da internet.
>
> Não se trata, por óbvio, de interpretar os direitos, deveres e garantias fundamentais decorrentes da Constituição Federal, pertinentes com os valores aqui apontados, à luz da norma infraconstitucional. Mas da substituição do paradigma da repercussão geral, por outro mais recente, assim permitindo o debate mais amplo das questões constitucionais levantadas em razão da atual disciplina do marco civil da internet.
>
> Revelou-se, portanto, adequada a substituição do paradigma deste ARE 660.861-MG para o RE 1057258-MG, conforme decisão de 28 de junho p. passado."

É o sucinto relatório.

Ao analisar estes dois recursos extraordinários, esta Corte vê-se diante das seguintes controvérsias constitucionais:

> (i) RE 1057258: Saber se, à falta de regulamentação legal da matéria, empresa hospedeira de sítio na rede mundial de computadores tem o dever de fiscalizar o conteúdo publicado em seus domínios eletrônicos e de retirar do ar informações consideradas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário; e
>
> (ii) RE 1037396: Saber se é constitucional o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

PRELIMINAR

Especificamente quanto ao RE 1057258, após a publicação do Marco Civil da Internet, a Parte Recorrente afirmou que "*desapareceu a própria*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

questão constitucional, pela qual se buscaria, nas palavras dessa Eg. corte, 'definir, à mingua de regulamentação legal da matéria, se a incidência direta dos princípios constitucionais gera, para a empresa hospedeira de sítios na rede mundial de computadores, o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações reputadas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Judiciário'. **Assim, tendo em vista a supressão da lacuna legislativa que motivou o reconhecimento da repercussão geral, a Recorrente pede que seja reconhecida a perda superveniente de objeto**".

Por outro lado, a Parte Recorrida requer o regular prosseguimento do feito, ao argumento de que, "*trata-se de matéria constitucional, o conflito aparente de normas entre o direito à informação em detrimento do direito de imagem*". Nestes termos, conclui que "*o Marco Civil da Internet, não pode servir de fundamento ou norteamento na solução perseguida, pois se trata de lei infraconstitucional, sendo que nesta demanda, deve prevalecer a norma maior, a Constituição Federal de 1988*".

O caso é de aplicação dos precedentes firmados por esta Corte no sentido de que a robustez da controvérsia constitucional afasta a alegação de perda do objeto, a despeito da superveniência legislativa modificadora da situação jurídica original, conforme vemos abaixo:

> Ementa: Direito Eleitoral. Agravo em Recurso Extraordinário. Candidatura avulsa. Questão de ordem. Perda do objeto do caso concreto. Viabilidade da repercussão geral. 1. A discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política, reveste-se de repercussão geral. Invocação plausível do Pacto de São José da Costa Rica e do padrão democrático predominante no mundo. 2. **Eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso extraordinário não é impeditivo do reconhecimento de repercussão geral.** 3. Repercussão geral reconhecida.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

(ARE 1054490 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO **GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA.** SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, **"a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos". 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral.** Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

A superveniência da Lei nº 12.965/2014, que instituiu o Marco Civil da Internet, e, nos arts. 18 a 21, previu o regime de responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, por si só, não conduz à perda do objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pois não afastou a controvérsia de índole constitucional contida no paradigma, tanto é assim que, posteriormente, esta Corte reconheceu repercussão geral no RE 1.037.396, com controvérsia constitucional semelhante.

Portanto, acompanho o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no RE 1057258, no sentido de indeferir a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS (PREMISSAS)

Segundo previsão contida no inciso I do art. 5° da Lei n° 12.965/2014, a Internet é "*o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes*". Em outras palavras, é uma rede de computadores que permite a troca de informações por meio de comunicação em escala global, baseada em uma infraestrutura de protocolos que garante transmissão e recepção de dados.

Em função do desenvolvimento tecnológico, a Internet de hoje é bastante diferente daquela existente na sua origem. A partir do surgimento da chamada Web 2.0, os usuários deixaram de ser apenas receptores de informação, transformando-se em verdadeiros produtores

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

de conteúdo, o que dinamizou o fenômeno social originado das comunicações intermediadas por esse tipo de tecnologia, desencadeando o que Manuel Castells chamou de "Sociedade em Rede"[1].

Esse novo panorama fez surgir novos atores no ecossistema da Internet, entre eles as redes sociais e os serviços de impulsionamento de conteúdo, que, atualmente, sobressaem-se como os principais mecanismos de intermediação da comunicação social, suplantando, em diversos aspectos, a centralidade outrora monopolizada pelos veículos de comunicação tradicionais, como o rádio, a TV e os jornais impressos. Na verdade, atualmente, os próprios veículos tradicionais veem-se obrigados a também divulgar suas atividades via Internet.

Ao longo dos dez anos transcorridos desde a promulgação do Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de 23 de abril de 2014), a centralidade que as redes sociais e os demais agentes econômicos correlatos ganharam na economia global pode ser espelhada pelo comparativo dos rankings contendo o valor das marcas no mercado nos anos de 2007[2], 2014[3] e 2024[4]:

ANO DE 2007	
1	Coca-Cola
2	Microsoft
3	IBM
4	General Electric
5	Nokia
6	Toyota
7	Intel
8	McDonald's
9	Disney

1 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2013.

2 Disponível em: https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=37&year=37 Acesso: 04/12/2024.

3 Disponível em: https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=37&year=857 Acesso em 04/12/2024.

4 Disponível em: https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=37&nav=category Acesso 04/12/2024

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

10	Mercedes-Benz

	ANO DE 2014
1	Apple
2	Google
3	Coca-Cola
4	IBM
5	Microsoft
6	General Eletric
7	Samsung
8	Toyota
9	McDonald's
10	Mercedes-Benz

	ANO DE 2023
1	Apple
2	Microsoft
3	Amazon
4	Google
5	Samsung
6	Toyota
7	Mercedes-Benz
8	Coca-Cola
9	Nike
10	BMW

Conforme se percebe, ao longo dos anos, os provedores de aplicações de internet foram ganhando dimensão dominante na economia mundial. Por exemplo, em 2007, o Google não compunha o ranking das marcas mais valiosas do mundo, enquanto que, em 2014 e 2024, passou a figurar entre as cinco mais valiosas do Planeta, com o descenso de marcas como Coca-Cola, General Eletric e McDonald's. **Pertinente lembrar que estas empresas mais tradicionais são regidas por fortes regulações dos Estados Nacionais, em campos como o tributário, ambiental, sanitário e direitos dos consumidores.**

Paralelamente, os proprietários de provedores de internet figuram entre as pessoas mais ricas do mundo, conforme o renomado ranking

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

anual publicado pela revista Forbes[5]:

ANO DE 2024	
1	Bernard Arnault & Family
2	Elon Musk
3	Jeff Bezos
4	Mark Zuckerberg
5	Larry Ellison
6	Warren Buffett
7	Bill Gates
8	Steve Ballmer
9	Mukesh Ambani
10	Larry Page

Dessa forma, pode-se inferir a transformação da economia global, bem como a concentração do poder econômico nas redes sociais e nos serviços de impulsionamento de conteúdo. Não obstante, como bem observou Eduardo C. B. Bittar, **se as Big Techs detêm hoje um enorme poder tecnológico e econômico: (i) elas não estão acima da lei; (ii) não estão acima do Poder Judiciário; e (iii) sobretudo, não estão acima da universalidade dos Direitos Humanos**[6].

Aliás, cumpre também destacar que as redes sociais não aproximaram a Humanidade daquilo que ela produziu de melhor; não aproximaram a Humanidade da Ciência, tampouco da Filosofia, e menos ainda da Religião.

Por esta razão, impõe-se redobrada cautela em face do Tecnodeterminismo, ou seja, a crença de que a Tecnologia define, por si

5 Disponível em: https://www.forbes.com/billionaires/

6 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na era digital: responsabilidade civil e penal pelo uso indevido das redes sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; SARLET, Gabrielle B. Sales; BITTAR, Eduardo. C. B. Inteligência artificial, proteção de dados pessoais e responsabilidade na era digital (Edição Kindle). São Paulo: Saraiva Jur, 2022, p. 45

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

só, os rumos da sociedade. Tal perspectiva desconsidera a complexidade das interações sociais, políticas e culturais que moldam o desenvolvimento tecnológico, que deve derivar de escolhas livres e conscientes dos seres humanos.

Atribuir à tecnologia um papel autônomo e inevitável no direcionamento da evolução social ignora o fato de que esta é fruto de opções humanas, condicionadas por interesses diversos e contextos históricos específicos. A Tecnologia, portanto, não atua em um vácuo normativo; seu uso e disseminação dependem de decisões tomadas por indivíduos, instituições e comunidades.

Cumpre, portanto, adotar um olhar crítico e vigilante diante de narrativas que naturalizam tais impactos como inevitáveis, pois, em última instância, tal perspectiva busca, até mesmo, usurpar de Deus sua onipotência e onisciência.

Alia-se a este fenômeno a proliferação da desinformação em democracias contemporâneas que impõe ao Poder Judiciário o desafio de distinguir entre opiniões legítimas e narrativas falsas que visam corroer a confiança institucional e desestabilizar o Estado de Direito.

A minimização da mentira, tratada como se fosse mera questão de opinião, constitui uma ameaça concreta, ao diluir as fronteiras entre fatos verificáveis e falsas alegações. Compromete-se o próprio fundamento racional do discurso democrático. Por exemplo, afirmações infundadas acerca de uma suposta manipulação do "código-fonte" das urnas eletrônicas em "salas escuras" do Tribunal Superior Eleitoral não podem ser banalizadas como meras manifestações de opinião. Tais alegações carregam o potencial de minar a confiança popular na lisura do processo eleitoral e no regime democrático.

É nesse cenário de disrupção entre a semântica social e a estrutura

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

jurídica que esta Suprema Corte se depara ao dedicar-se ao julgamento dos presentes recursos extraordinários.

Com base nessas premissas, deve-se buscar a solução da controvérsia suscitada nos recursos extraordinários em análise, a saber: **a proteção do usuário (consumidor de serviços de aplicações de internet), estabelecida no regime de responsabilidade civil previsto no art. 19 da Lei nº 12.965/2014, é constitucionalmente adequada?**

2. O REGIME CONSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO USUÁRIO/CONSUMIDOR

A solução da lide constitucional em análise passa primeiramente pela aferição do nível de proteção dada pela Constituição aos usuários dos serviços disponibilizados à sociedade pelos provedores de aplicações de internet.

No tocante à proteção do usuário-consumidor, pode-se extrair os seguintes preceitos da nossa Ordem Constitucional:

> "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> [...]
>
> XXXII - **o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor**;
>
> [...]
>
> Art. 24. **Compete à União**, aos Estados e ao Distrito Federal **legislar concorrentemente sobre**:
>
> [...]
>
> VIII - **responsabilidade por dano** ao meio ambiente, **ao consumidor**, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> [...]
> Art. 170. **A ordem econômica**, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, **observados os seguintes princípios**:
> V - **defesa do consumidor**".

Nosso arcabouço constitucional impõe que a Ordem Econômica seja pautada pela defesa do consumidor, mas em momento algum, estabelece somente um único e determinado regime de responsabilidade civil para danos decorrentes das relações consumeristas. Soma-se a isto a escassa previsão específica sobre usuários de serviços de internet, salvo em relação à proteção de dados pessoais (inciso LXXIX do art. 5º) e a obrigatoriedade de respeito aos princípios da comunicação social (art. 221, *caput*, e art. 222, § 3°):

> "Art. 5º [...]: LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
> [...]
> Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão **atenderão aos seguintes princípios**:
> I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
> II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;
> III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
> IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
> Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> § 3º **Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221**, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais."

Desse modo, não se pode extrair diretamente do nosso arcabouço constitucional a conclusão de que a proteção do consumidor deve ser necessariamente realizada pelo regime de responsabilidade civil objetiva, uma vez que o próprio texto constitucional delega essa valoração ao legislador ordinário.

É atribuição constitucional do legislador ordinário ponderar os diversos regimes de responsabilidade civil em relação aos potenciais riscos das diferentes atividades econômicas, a fim de estabelecer o regime aplicável por meio da legislação ordinária, ressalvados os casos expressamente definidos pelo Constituinte originário, como a responsabilidade civil da Administração Pública (§ 6º do art. 37 da CF) e a decorrente de danos nucleares (alínea "d" do inciso XXIII do art. 21 da CF). Como lembra o Ministro Luís Roberto Barroso em obra acadêmica, "de fato, a Constituição não esgota a disciplina de todos os temas, reservando ao legislador um espaço próprio de conformação"[7].

No mesmo sentido se posiciona Canaris, ao tratar da tradição jurisprudencial adotada pela Corte Constitucional alemã:

> "Segundo a correta jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, **o legislador ordinário dispõe em princípio, na realização da função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela, de uma ampla margem de**

7 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 371.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **conformação**. Esta, por sua vez, também não é de tal modo reduzida a partir do outro lado - isto é, pela proibição de excesso - que as exigências deste último coincidam com as da proibição de insuficiência [...] **o primeiro exige, apenas, que o direito infra-constitucional ofereça, no seu conjunto, uma proteção eficiente, mas deixa frequentemente diversas possibilidades de variação em aberto, quanto ao modo como esse direito deve ser especificamente conformado**"[8].

Um exemplo disso encontra-se no próprio Código de Defesa do Consumidor, que prevê o regime de responsabilidade civil subjetiva para os profissionais liberais, sem que se possa arguir sua inconstitucionalidade (§ 4º do art. 14[9]).

Por conseguinte, a mera previsão do regime de responsabilidade civil subjetiva no Marco Civil da Internet, referente a danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, não configura, por si só, ofensa ao direito fundamental de defesa do consumidor.

3. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Não há controvérsia quanto à exigência constitucional de proteção do consumidor, uma vez que este direito está expressamente positivado no inciso XXXII do art. 5º da nossa Constituição Federal.

Em razão de sua localização topográfica na Carta Constitucional, a defesa do consumidor adquire envergadura de direito fundamental, consubstanciando-se "*como a síntese das garantias individuais contidas na tradição dos direitos políticos subjetivos e das exigências sociais derivadas da*

---

8 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Lisboa: Almedina, 2012, p. 119.

9 Art. 14 [...]: § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

concepção institucional do direito"[10].

Como direito fundamental, a defesa do consumidor exige que nosso ordenamento jurídico confira-lhe proteção adequada e suficiente, como ensina o Ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária[11]:

> "É fácil ver que a ideia de um dever genérico de proteção alicerçado nos direitos fundamentais relativiza sobremaneira a separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação dos efeitos desses direitos (Austrahlungswirkung) sobre toda a ordem jurídica.
>
> **Assim, ainda que se não reconheça, em todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, inequivocamente, a identificação de um dever deste de tomar todas as providências necessárias para a realização ou concretização dos direitos fundamentais.**
>
> Os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutz-gebote). **Haveria, assim, para utilizar expressão de Canaris, não apenas a proibição do excesso (Übermassverbote) mas também a proibição de proteção insuficiente (Untermassverbote).** E tal princípio tem aplicação especial no âmbito dos direitos sociais.
>
> **Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção:**
>
> **a) dever de proibição (Verbotspflicht), consistente no dever de se proibir determinada conduta;**
>
> **b) dever de segurança (Sicherheitspflicht), que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas;**
>
> **c) dever de evitar riscos (Risikopflicht), que autoriza o**

10 PEREZ LUNO, Antonio Henrique. Direitos humanos, estado de direito e constituição. São Paulo: Martins Fontes, 2021, p. 13.

11 MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 641.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **Estado a atuar com objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral mediante a adoção de medidas de proteção ou de prevenção especialmente em relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico.**
>
> Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção ou, em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção. A Corte Constitucional acabou por reconhecer esse direito, enfatizando que a não observância de um dever de proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2º, II, da Lei Fundamental."

Acerca dos parâmetros jurídicos para a concretização do dever de proteção suficiente dos direitos fundamentais nas relações privadas — como ocorre nos casos analisados nos recursos extraordinários em julgamento —, Canaris, citado pelo Ministro Gilmar Mendes no excerto acima transcrito, leciona:

> "**Elementos para uma determinação dogmática da função de imperativo de tutela e da proibição de insuficiência no direito privado.**
>
> 1. A distinção entre o 'se' e o 'como' da proteção.
>
> **Convém aqui distinguir, antes de mais, entre duas questões: em primeiro lugar, a de saber se um direito fundamental contém de todo um imperativo de proteção contra a particular ofensa em causa; e, em segundo lugar, em caso afirmativo, a questão é saber como se deverá configurar tal proteção**.
>
> [...]
>
> 2. Condições para o reconhecimento de um imperativo de tutela.
>
> [...]
>
> **Decisivo é, antes, o défice de proteção na sua globalidade, podendo, quando muito, exigir-se, aqui, que o conjunto das intervenções que, por sua causa, ficam sem qualquer sanção também integre algumas cujo juízo de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **desvalor pode ser efetuado logo no plano constitucional. Para além disso, porém, o juízo de ilicitude é aqui deixado, em primeira linha, ao direito ordinário, e não se adequa, por isso, como elemento para a fundamentação de um dever jurídico-constitucional de proteção. Em seu lugar, a exigência da efetividade da proteção dos direitos fundamentais é, neste ponto, de importância central**".[12]

Sobre as ameaças geradas por riscos aos direitos fundamentais mais relevantes para o tecido social, arremata o festejado professor alemão:

> "**Por outro lado, a proteção dos direitos fundamentais ficaria incompleta em domínios essenciais, se não pudesse ser estendida a ameaças relevantes. Também aqui, trata-se novamente da exigência de eficiência prática, e, também aqui, em princípio, deve abrir-se de novo uma perspectiva amplamente generalizadora: a ordem jurídica tem de facultar instrumentos tais que, vistos na sua globalidade e para situações de perigo típicas, garantam uma proteção eficiente dos bens jurídico-fundamentais, sem que, concomitantemente, a criação de cada fonte de perigo individual deva ser tratada jurídico-constitucionalmente sob o ponto de vista da proibição de insuficiência**".

Nesse sentido, a análise acerca da suficiência dos mecanismos previstos no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) para a proteção dos direitos fundamentais dos usuários e consumidores dos serviços prestados pelos provedores de internet passa, necessariamente, pela avaliação concreta da efetividade desses instrumentos, tanto no que se refere às potenciais violações tópicas quanto nos casos de violações sistêmicas com impactos transindividuais.

4. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL INSUFICIENTE DO

12 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Lisboa: Almedina, 2012, p. 102-109.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

USUÁRIO/CONSUMIDOR, DERIVADA DO REGIME DE RESPONSABILIDADE PREVISTO NO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET, PARA INTERMEDIÁRIOS ATIVOS (REDES SOCIAIS E OS PROVEDORES DE IMPULSIONAMENTO E RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDO)

Em primeiro lugar, ao tratar deste tópico, imprescindível assentar que a responsabilização dos provedores por danos resultantes de atos próprios, à luz da Lei nº 12.965/2014, atrai a aplicação das regras gerais previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e no Código Civil (art. 927, *caput)*:

> "Lei n° 12.965/2014:
>
> Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
>
> [...]
>
> VI - **responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades**, nos termos da lei."
>
> "Código de Defesa do Consumidor:
>
> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
>
> § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
>
> I - o modo de seu fornecimento;
>
> II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
>
> III - a época em que foi fornecido."
>
> "Código Civil:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

São atos próprios, por exemplo, (1) vazamento de dados pessoais, (2) falha no sistema operacional, (3) recusa de atendimento, (4) perfis fakes (simetria com contas bancárias), (5) impulsionamento ou patrocínio de conteúdos criminosos, configurando má prestação do serviço.

Por outro lado, no que se refere a danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, sem qualquer tipo de impulsionamento pelo provedor - ou seja, em conduta de neutralidade - torna-se imprescindível realizar uma primeira delimitação, diferenciando os distintos prestadores de serviços de internet. Nesse sentido, em um primeiro recorte, têm-se: (i) os provedores de conexão à internet e (ii) os provedores de aplicação de internet.

Conexão à internet é "*a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP*" (inciso V do art. 5º do Marco Civil da Internet). Em consequência, **provedor de conexão à internet** é o responsável por fornecer uma rota lógica que conecta o dispositivo do usuário (seja computador, smartphone, tablet, entre outros) à internet. Essa rota lógica envolve a atribuição de um endereço IP para possibilitar a navegação online, além da disponibilização da infraestrutura de telecomunicações necessária para o fluxo das informações na rede. **Sua função dentro da arquitetura tecnológica se limita a proporcionar a existência da infraestrutura de comunicação para os usuários**.[13]

Para este tipo de agente o regime de responsabilidade civil encontra-se previsto no art. 18 do Marco Civil da Internet, segundo o qual, "***não será responsabilizado civilmente*** *por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros*". **Ademais, é importante salientar que os presentes recursos**

13 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet Comentado. São Paulo: Atlas, 2017, p. 136.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

extraordinários não impugnam este dispositivo normativo.

Aplicações de internet são o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Por conseguinte, **provedor de aplicações de internet** "*pode ser compreendido como a pessoa física ou jurídica que fornece um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet*", englobando os provedores de conteúdo e de hospedagem.[14]

O conjunto de funcionalidades produzido pelos provedores de aplicações de internet pode ser de diversos tipos, tais como correio eletrônico, hospedagem, de conteúdo, etc. Para os provedores destas funcionalidades, o Marco Civil da Internet prevê o regime de responsabilidade civil assim delineado:

> "Art. 19. **Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências** para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, **tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente**, ressalvadas as disposições legais em contrário.
>
> [...]
>
> Art. 21. **O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais**

14 TEFFÉ, Chiara Antonia Spadaccini de. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, de acordo com o Marco Civil da Internet. Revista Fórum de Direito Civil - RFDC. Belo Horizonte, ano 4, n. 10, set/dez. 2015. Disponível em: https://editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2015/12/A-responsabilidade-civil-do-provedor-de-aplicacoes-de-internet.pdf Acesso em 15.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.**
>
> Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido."

Como se constata, no atual regime emanado do art. 19, para provedores de aplicações de internet, a regra geral de responsabilidade civil é do tipo subjetiva, condicionada à inércia em tomar as providências necessárias para cumprir ordem judicial a fim de tornar indisponível o conteúdo gerado por terceiros e considerado indevido.

O regime geral previsto no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 é amplamente conhecido como "*judicial notice and takedown*", o qual foi inaugurado no país pelo Marco Civil da Internet em contraposição à construção jurisprudencial até então realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, havia estabelecido o regime conhecido como *notice and takedown* (REsp n. 1.323.754/RJ, relatora Ministra Nancy Andrigh):

> "RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. REDES SOCIAIS. MENSAGEM OFENSIVA. CIÊNCIA PELO PROVEDOR. REMOÇÃO. PRAZO.
>
> 1. A velocidade com que as informações circulam no meio virtual torna indispensável que medidas tendentes a coibir a divulgação de conteúdos depreciativos e aviltantes sejam adotadas célere e enfaticamente, de sorte a potencialmente reduzir a disseminação do insulto, minimizando os nefastos efeitos inerentes a dados dessa natureza.
>
> **2. Uma vez notificado de que determinado texto ou**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **imagem possui conteúdo ilícito, o provedor deve retirar o material do ar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.**
>
> 3. Nesse prazo de 24 horas, não está o provedor obrigado a analisar o teor da denúncia recebida, devendo apenas promover a suspensão preventiva das respectivas páginas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o perfil ou, tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso.
>
> 4. O diferimento da análise do teor das denúncias não significa que o provedor poderá postergá-la por tempo indeterminado, deixando sem satisfação o usuário cujo perfil venha a ser provisoriamente suspenso. Cabe ao provedor, o mais breve possível, dar uma solução final para o conflito, confirmando a remoção definitiva da página de conteúdo ofensivo ou, ausente indício de ilegalidade, recolocando-a no ar, adotando, nessa última hipótese, as providências legais cabíveis contra os que abusarem da prerrogativa de denunciar.
>
> 5. Recurso especial a que se nega provimento.
>
> (REsp n. 1.323.754/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 28/8/2012.)

Tal orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça veio a ser consagrada, excepcionalmente, no art. 21, pelo qual o Marco Civil da Internet adota o regime *notice and takedown*, quando se trata de violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Nestes casos, o provedor de aplicação de internet responderá subsidiariamente caso deixe de promover, de forma diligente, a retirada do conteúdo após notificação do usuário ofendido ou de seu representante legal, tornando-se desnecessária a determinação judicial para remoção do conteúdo gerado por terceiros.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

Assim, o regime estabelecido no art. 19 é excepcionado pelo art. 21 do Marco Civil da Internet, quando há violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Neste caso, o Legislador ordinário entendeu que deveria fazer o sopesamento *a priori* entre os princípios da liberdade de expressão e da privacidade e intimidade, abstrata e genericamente, tornando desnecessária a reserva de jurisdição, isto é, a avaliação do caso concreto pelo Poder Judiciário.

Portanto, o regime inaugurado pelo Marco Civil da Internet nem sempre reserva ao Poder Judiciário a avaliação do conteúdo gerado por terceiros para fins de retirada decorrente de danos aos direitos da personalidade.

Portanto, indaga-se se, diante de toda a complexidade originada da atividade de intermediação ativa de informações digitais realizada pelos diversos tipos de aplicações de internet, o regime previsto pelo art. 19 do Marco Civil da Internet ainda oferece proteção suficiente aos direitos fundamentais dos usuários?

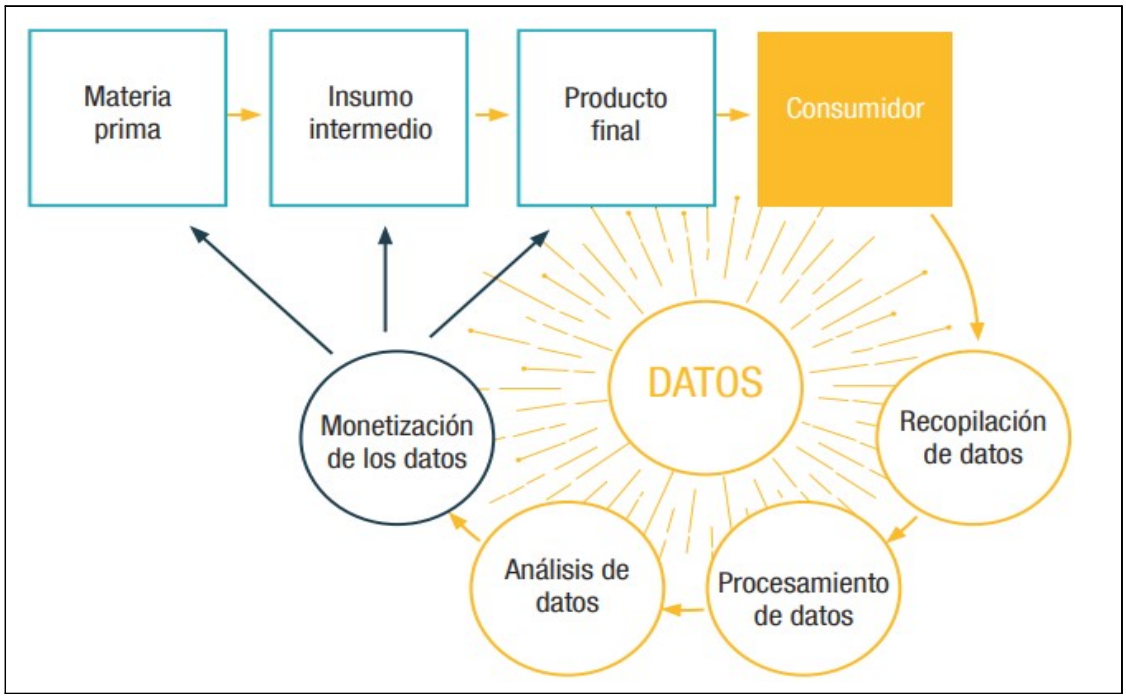
A resposta negativa se impõe para os casos de provedores de aplicações de internet que executam suas atividades como intermediários ativos (redes sociais, provedores de impulsionamento e recomendação de conteúdo - sejam ferramentas de mensageria, serviços de buscas, etc). Explico.

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de sua Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento, conhecida pelo acrônimo em inglês UNCTAD, publicava periodicamente um relatório intitulado Economia da Informação. No entanto, a partir de 2019, passou a denominá-lo Economia Digital, justificando essa alteração pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

crescimento do uso de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, análise de Big Data, blockchain, impressão 3D, sistemas interoperáveis, inteligência artificial, robótica e plataformas digitais, que se tornaram elementos centrais do novo mercado global (UNCTAD, 2019).

No referido relatório, a UNCTAD ressalta o significativo volume de dados produzidos por essas tecnologias, enfatizando que "as atividades vinculadas a dados deixaram de ser apenas complementares na fabricação de bens e na prestação de serviços, passando a constituir um elemento essencial do processo produtivo e um aspecto central da atividade econômica" (UNCTAD, 2019, p. 30).



A ilustração abaixo, retirada do relatório mencionado, exemplifica o ciclo de vida dos dados, destacando seu papel fundamental no novo contexto da economia global[15]:

15 UNCTAD. **Informe sobre la economía digital 2019: creación y captura de valor - repercusión para los países en desarrollo**. Nova Iorque: Publicações ONU, 2019. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_es.pdf. Acesso em: 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

A UNCTAD também alerta para os riscos que as novas dinâmicas relacionadas aos dados podem gerar aos direitos humanos, ressaltando a crescente necessidade de formular políticas adequadas que considerem as múltiplas dimensões dos dados e seus fluxos. Essas políticas devem enfrentar os impactos em diversas áreas, como o mercado de trabalho, a proteção de crianças e adolescentes, os direitos do consumidor, as políticas de saúde, a privacidade, entre outros aspectos relevantes da vida contemporânea. Assim, torna-se indispensável implementar medidas de proteção social capazes de garantir a salvaguarda desses direitos fundamentais.

Outra particularidade desse novo cenário econômico é a estruturação do modelo produtivo em ecossistemas denominados plataformas digitais ou plataformas bifaces. Segundo Jean Tirole, "*são entidades que permitem aos diferentes lados (digamos a oferta e a procura), as faces, do mercado se encontrar e interagir*"[16]. Nesta tecnologia, um agente econômico atua como intermediário para disponibilização de ambiente de interação entre os demais agentes, neste caso, produtores e prestadores de serviços, de um lado, e usuários e consumidores, do outro lado. Este formato agrega valor aos usuários e produtores, pois cria mecanismos de interação entre eles, enquanto faz convergir em um mesmo ambiente usuários/consumidores e produtores/prestadores de serviços.

Nesse contexto de plataformização, redes sociais, motores de busca, marketplaces, serviços de mensageria e outros passaram a concentrar poder de mercado ao "monetizarem" os dados pessoais dos usuários. Por meio de práticas como criação de perfis, direcionamento de conteúdo e outras estratégias, esses atores se diferenciam de outros provedores de aplicações na internet, que não desempenham um papel ativo na rede.

Para estes casos, seguindo a lógica relativa à obrigação estatal de

16 TIROLE, Jean. Economia do bem comum. Rio de Janeiro: Zahar, 2020, p. 395.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

proteção ao consumidor, prevista no inciso XXXII do art. 5º da Constituição Federal, emerge a necessidade de se facilitar a defesa de seus direitos, como concretizado no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ao Estado o dever de assegurar aos consumidores a possibilidade de exercerem a defesa de seus direitos de maneira facilitada, eficiente, efetiva e célere. **Tal obrigação não se harmoniza com a exigência de prévia movimentação do aparato judicial**, cujas vicissitudes são amplamente conhecidas, especialmente a morosidade na tramitação processual.

A título de exemplo, conforme o Relatório Justiça em Números 2024 do Conselho Nacional de Justiça[17], o tempo médio de tramitação de ações de conhecimento é de 9 meses nos juizados especiais, e de 1 ano e 11 meses nas varas comuns. Dessa forma, a exigência de prévia análise judicial sobre o conteúdo gerado por terceiros revela-se incompatível com a promessa constitucional de facilitar a proteção dos direitos do usuário, especialmente em casos de danos ocorridos no ciberespaço, onde a disseminação de informações ocorre de maneira quase instantânea. A existência da possibilidade de tutela liminar não infirma a pertinência do raciocínio, uma vez que nem sempre tal tutela poderá ser deferida, à vista de obstáculos fáticos e jurídicos.

Nesse contexto, a previsão contida no art. 19 do Marco Civil da Internet, que exige, como regra geral, a notificação judicial mediante o ajuizamento de demanda, acaba por impor entraves desproporcionais à defesa dos usuários dos serviços oferecidos por redes sociais e provedores de impulsionamento de conteúdo, resultando em uma proteção insuficiente aos seus direitos fundamentais.

De maneira geral, o regime de notificação extrajudicial direta pelo

17 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024-v-28-05-2024.pdf Acesso em 05/12/2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

ofendido, previsto no art. 21 do Marco Civil da Internet, mostra-se mais eficiente, ágil e alinhado com a necessidade de facilitar a defesa do usuário. Esse modelo garante uma proteção adequada aos direitos fundamentais, em conformidade com o regime de responsabilidade civil adotado pelo legislador ordinário, qual seja, responsabilidade subsidiária condicionada à omissão no atendimento à solicitação de exclusão do conteúdo prejudicial gerado por terceiro, após a notificação do ofendido.

O regime previsto no art. 19 deve ser preservado residualmente, para quando se estiver diante de casos que, em tese, envolvam estrita e exclusivamente crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria). Isso se justifica pelo fato de que a liberdade de crítica artística, política e religiosa também deve ser protegida como um princípio fundamental, demandando que restrição a esse direito passe por uma análise do Poder Judiciário (reserva de jurisdição), à vista da complexidade de situações envolvendo pessoas públicas, a exemplo de artistas, escritores, líderes políticos e religiosos, dentre outros.

Nos demais casos, a avaliação do Poder Judiciário pode ser postergada para momento subsequente à hipotética retirada do conteúdo alegado como danoso, caso haja insurgência do usuário titular do conteúdo excluído, quando, então, deverá procurar a proteção judicial por meio do ajuizamento de demanda.

Com base em tudo o que foi dito até o presente momento, principalmente no tocante à mudança do cenário econômico e tecnológico, não se pode reconhecer a suficiência dos mecanismos de defesa do usuário/consumidor contidos no art. 19 do Marco Civil da Internet, quando se trata de intermediários ativos, isto é, provedores de aplicação de internet do tipo rede social[18] e de provedores que adotam

18 _____Boyd e Elisson, citados por Valente, definem redes sociais como "Plataformas de comunicação interligadas nas quais participantes: 1) têm perfis unicamente identificáveis que consistem em conteúdos ofertados pelo usuário, conteúdo provido por outros usuários

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

técnicas de impulsionamento e recomendação de conteúdo[19] (com ou sem remuneração por parte do autor da postagem), incluindo os serviços de busca e de mensageria.

5. RESPONSABILIDADE COM BASE NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CAPUT E § 1º, ESPECIALMENTE O INCISO II) - SERVIÇOS DEFEITUOSOS

A atividade de intermediação de informações digitais exercida por provedores de redes sociais e de impulsionamento de conteúdo, além de causar danos pontuais aos usuários, possui o potencial de gerar danos sistêmicos e em massa ao tecido social. Esses danos podem manifestar-se pela disseminação de crimes ou pelo agravamento de riscos graves à integridade física e psicológica de crianças e adolescentes.

A literatura acadêmica especializada tem amplamente alertado sobre os riscos concretos que essa atividade representa para a sociedade, especialmente no caso das redes sociais. Entre os trabalhos relevantes, destaca-se a tese recentemente defendida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes na Universidade de São Paulo, para obtenção do título de professor titular[20]:

---

e/ou dados providos pelo sistema; 2) podem publicamente articular conexões que podem ser vistas e atravessadas por outros; e 3) podem consumir, produzir e/ou interagir com fluxos de conteúdo gerados pelo usuário providos por suas conexões com o site" (VALENTE, Jonas Chagas Lúcio. Algoritmos e sites de redes sociais: uma discussão crítica sobre o caso do Facebook. Disponível em: file:///C:/Users/as.azevedo/Downloads/RevistadaPos_jonasvalente.pdf. Acesso em 05.12.2024).

19 _____Segundo Marino Pazzaglini e Maria Fernanda Waissman, "Impulsionamento de conteúdo é o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializa o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que, normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo, incluída entre as formas de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca de internet" (Eleições municipais 2024. Salvador: Juspodivm, 2024, p. 102).

20 MORAES, Alexandre. O direito eleitoral e o novo populismo digital extremista:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

"A instrumentalização exitosa das redes sociais em defesa da Democracia e da efetivação da igualdade de direitos, bem como contra os regimes arbitrários e as diversas formas de discriminação não passaram despercebidos pelos grandes conglomerados (big techs) e por grupos extremistas, que viram nessa experiência uma dupla possibilidade: aumentar exponencialmente seus lucros econômicos e capturar e manipular esse novo instrumento de propagação de ideias – inicialmente democráticas, libertárias e igualitárias – para obtenção de poder político.

A estratégia utilizada para atingir a ambas as finalidades – obtenção de poder político e econômico – foi a mesma, a partir de estudos de inteligência artificial1 com a manipulação de algoritmos que, capturando todas as informações existentes em bancos de dados – 150 oficiais e extraoficiais – bem como aquelas fornecidas inocentemente pelos próprios usuários das redes sociais e serviços de mensageria privada em suas inúmeras conversas e inteirações, passaram a direcionar mensagens cientificamente preparadas para os diversos grupos. Como lembra Ben Mezrich, muitos "empreendedores" descobriram que "havia uma rede infinita de cabos de fibra ótica atuando como veias abertas não apenas para carteiras e informações de pessoas desavisadas – mas, de maneira ainda mais significativa, para suas opiniões, emoções e ideias".

Ao analisar a utilização da tecnologia e os algoritmos no sistema eleitoral, Maria Dolores Montero Caro reafirma que "a influência negativa que a inteligência artificial pode ter sobre a Democracia é notória".

Trata-se de problema existente em todas as Democracias, pois como destacado por Miguel Linera, "o estudo do Conselho da Europa sobre algoritmos e direitos humanos inclui uma

---

liberdade de escolha do eleitor e a promoção da democracia. 2024. Tese (Professor Titular) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2024/02/3C6A3BC1384DE0_TeseFinal-AlexandredeMoraes.pdf Acesso em 22.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> parte sobre o direito a participação em eleições livres em que se começa dizendo que o funcionamento dos algoritmos e dos sistemas de recomendação automatizados podem criar 'bolhas de filtros' – câmaras de eco totalmente automatizadas nas quais os indivíduos somente tem acesso a peças de informação que confirmam suas próprias opiniões que coincidem com seu perfil – e isso pode ter efeitos transcendentais para os processos democráticos da sociedade".
>
> [...]
>
> Esse processo logo foi percebido e apropriado pelos novos populistas digitais extremistas. Eles perceberam que o importante era "cativar" seu consumidor/eleitor final, iniciando as interações com mensagens políticas e ideológicas próximas aos destinatários, para, na sequência, doutriná-los a partir de seus medos, temores e anseios, fidelizando-os em posicionamentos radicais, mesmo que para isso, repita-se, fosse necessário o uso massivo de desinformação, com notícias fraudulentas produzidas de maneira cinematográfica.
>
> [...]
>
> Como salientado por Ingo Sarlet, "o discurso de ódio (assim como o fenômeno – em parte correlato – das fake news, da desinformação) acirra sectarismos, instila a divisão social, gera níveis preocupantes de instabilidade política e mesmo representa, cada vez mais, ameaças concretas à Democracia".

Esses riscos não se originam apenas dos conteúdos gerados por terceiros, mas sobretudo da própria atividade desenvolvida pelos provedores de redes sociais e de impulsionamento de conteúdo. Seus algoritmos e os vastos fluxos de dados são projetados para amplificar interações e realizar a perfilização dos usuários, baseando-se em uma lógica de coleta de dados comportamentais destinada a manter a atenção dos usuários, com foco no engajamento contínuo.

Dessa forma, os provedores de redes sociais e de impulsionamento de conteúdo distanciam-se do princípio da neutralidade da rede (previsto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

nos arts. 3°, IV, e 9° da Lei n° 12.965/2014), que, conforme assinala Marco Aurélio Cruz, traduz-se na garantia de que "todo o tráfego de comunicações eletrônicas será tratado de forma isonômica, sem que se favoreça qualquer tipo de conteúdo em detrimento de outro."[21].

Sobre a infraestrutura computacional que sustenta os provedores de redes sociais, destaca-se o estudo conduzido por pesquisadores do Share Lab, na Sérvia, sobre o funcionamento do Facebook[22]. Após examinar esse estudo, Sergio Amadeu da Silveira ressaltou:

> "O Share Lab alerta que **"sob as camadas de máquinas algorítmicas, podem estar escondidas novas formas de potencial violação dos direitos humanos, novas formas de exploração e mecanismos de manipulação em grande escala, influenciando bilhões de pessoas a cada dia**". **Com mais da metade dos eleitores de um país democrático utilizando diariamente a plataforma para obter informações, interagir e apoiar ou criticar as forças políticas, o Facebook tornou-se um dos principais componentes do jogo democrático**.
>
> Utilizando documentos publicados pelo próprio Facebook, observando as entradas e saídas de informações na rede social e analisando as interfaces de programação, o Share Lab conseguiu mapear uma parte da dinâmica oculta da plataforma de Zuckerberg. A grande dificuldade da investigação foi encontrar técnicas de pesquisa e uma metodologia que permitisse compreender **como os dados são armazenados e como operam os algoritmos fechados e ocultos**. O caminho encontrado para avançar na investigação foi buscar e analisar as centenas de patentes registradas pelo Facebook: "com base nelas, criamos possíveis interpretações do que acontece dentro da caixa-preta".

21 CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues da Cunha. Marco Civil da Internet. In: CARVALHO, L. G. G. (Org.). A 4ª revolução: revolução tecnológica da comunicação. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020.

22 Disponível em: https://labs.rs/en/the-human-fabric-of-the-facebook-pyramid/ Acesso em 13.12.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

Um elemento fundamental para o estudo do armazenamento, dos cruzamentos e da análise de dados realizada pelo Facebook está no conceito de Social Graph (grafo social). Trata-se de uma meta-estrutura que liga todos os dados da estrutura. Segundo o Share Lab, o Social Graph constitui a "história de dominação e ambição para governar o Mundo dos Metadados, interligando cada pedaço de informação dentro e fora do Império do Facebook num único gráfico. **'É a razão pela qual o Facebook funciona', disse Mark Zuckerberg em 2007**"

A plataforma cria um número identificador, ID, para cada objeto, evento, foto, usuário e grupo que é criado. Assim tudo pode ser interligado e medido de modo eficaz. Cada conexão, cada movimento, cada like é registrado e permite que os gestores do Facebook tenham o mapa das ligações entre os objetos. Por exemplo, o <like> vincula o usuário <userID> e a foto curtida <photoID>. Isso permite realizar cruzamentos entre todos os objetos que existem nos bancos de dados da plataforma e fazer análises estatísticas diversas.

De acordo com dezenas de patentes do Facebook, existem três armazenamentos diferentes, bancos de dados que alimentam o Social Graph e armazenam todos os dados, metadados e conteúdo que criamos.

> Armazenamento de ações – armazena informações descrevendo as ações dos usuários.
>
> Armazenamento de conteúdos – armazena objetos representando vários tipos de conteúdo.
>
> Armazenamento das arestas [ligações] – armazena informações que descrevem conexões entre usuários e outros objetos.

A pesquisa do Share Lab indica que os algoritmos do Facebook produzem um público para o marketing. Esse trabalho de agrupamento de perfis de usuários para cada finalidade, para cada comprador, é realizado pelos algoritmos de aprendizado, que tratam os bancos de dados cada vez mais ricos em informações de cada usuário da plataforma. Os pesquisadores do Share Lab consideram que existem três

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> categorias principais de segmentação, segundo organizam os perfis de usuário conforme informações básicas (localização, idade, sexo e língua), segmentação detalhada (correlacionando dados demográficos, interesses e comportamentos) e conexões (visualização e ligação com páginas e demais objetos presentes no Facebook).
>
> [...]
>
> **A união entre a economia da vigilância, o trabalho imaterial não pago e a ação algorítmica de classificação, previsão e distribuição de conteúdos para visualização forma a base para a venda de amostras de perfis dos usuários para empresas, governos e políticos com recursos financeiros suficientes para adquiri-los.**"[23]

No ecossistema das redes sociais, o fluxo de interações é intensificado por algoritmos que monitoram o comportamento dos usuários, produzindo perfilizações individualizadas, coletivas e segmentadas. Esses processos visam realizar predições e induções comportamentais, direcionando as ações e escolhas dos usuários de forma estratégica.

A Timeline e o Feed dos usuários não são estáticos; trata-se de ferramentas integradas à arquitetura tecnológica das redes sociais, programadas para se ajustarem às preferências individuais dos usuários. Essas preferências são capturadas por meio de diversas técnicas, como o registro do número de curtidas, a quantidade de sites acessados ao longo do dia, e-mails enviados e recebidos e, em alguns casos, até pela captação de voz por dispositivos utilizados pelos usuários, como smartphones e smart TVs.[24]

---

23 SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas (Coleção Democracia Digital) (Portuguese Edition) (p. 90). Edições Sesc SP. Edição do Kindle.

24 Pesquisa conduzida pelos Professores José Bolzan e Marco Aurélio Cunha e Cruz evidencia, com nitidez, a lógica subjacente ao funcionamento dos algoritmos empregados pelas plataformas digitais: "A proteção pelo direito patentário é uma das estratégias de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

Conforme estudo conduzido pela professora Shoshana Zuboff, o usuário constitui a principal fonte do superávit, na medida em que representa o objeto do qual se extrai a matéria-prima essencial para a Economia de Plataformas:

> "Os produtos e serviços do capitalismo de vigilância não são objeto de uma bolsa de valores. Não estabelecem reciprocidades construtivas produtor-consumidor. Em vez disso, são 'ganchos' que seduzem usuários para suas operações extrativas nas quais nossas experiências pessoais são sucateadas e empacotadas como meios para fins de outros. **Nós não somos os 'clientes' do capitalismo de vigilância. Embora se diga que 'se for de graça, então o produto é você', essa afirmativa também é incorreta. Nós somos as fontes do superávit crucial do capitalismo de vigilância: os objetos de uma operação de extração de matéria-prima tecnologicamente avançada e da qual é cada vez mais impossível escapar. Os verdadeiros clientes do capitalismo de vigilância são as empresas que negociam nos mercados de comportamento futuro.**
>
> Essa lógica transforma a vida comum na renovação diária de um pacto faustiano do século XXI. "Faustiano" porque é quase impossível livrar-se dele, apesar do fato de que aquilo que precisamos dar em troca destruirá a vida tal qual a conhecemos. Considere que a internet se tornou essencial para a participação na sociedade, que a internet se encontra agora saturada de comércio e que este está agora subordinado ao capitalismo de vigilância. **Nossa dependência está no cerne do**

---

proteções jurídicas ao modelo de negócios no qual as empresas de plataforma usam a vigilância para otimizar e personalizar serviços [...] O argumento da relação dados pessoais, plataformas digitais de redes sociais e vigilância pode ser lido em várias descrições de patentes (como as já relatadas pelas sete pesquisas acima mencionadas). É irrefutável que os dados pessoais são centrais no desenho prospectivo das 8 (oito) plataformas de publicidade e sua forma de comercialização, pressupondo a vigilância e o monitoramento dos usuários." (MORAIS, José Luiz Bolsan; CUNHA E CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues. Plataformas Digitais de Vigilância. Joaçaba: Editora Unoesc, 2025, p. 87)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **projeto de vigilância comercial**, no qual as necessidades que sentimos por uma vida eficaz lutam contra a inclinação de resistir às audazes incursões do sistema. **O conflito resultante produz um entorpecimento psíquico que nos habitua às realidades de estar sendo seguido, analisado, minerado e modificado**. E nos predispõe a racionalizar a situação em cinismo resignado, criar desculpas que atuam como mecanismos de defesa ("Não tenho nada a esconder") ou encontrar outras maneiras de se recusar a encarar a realidade, escolhendo a ignorância devido à frustração e à impotência. Desse modo, o capitalismo de vigilância impõe uma escolha fundamentalmente ilegítima, que os indivíduos do século XXI não deveriam ter de fazer, e essa normalização nos deixa aprisionados, mas com a sensação de felicidade."[25]

Constata-se, portanto, que o modelo econômico resultante da atividade desenvolvida pelas plataformas digitais baseia-se na intermediação das interações entre os diversos usuários geradores de conteúdo, sejam pessoas físicas ou jurídicas. **Esse modelo fundamenta-se em uma infraestrutura dotada de mecanismos que potencializam essas interações**, com o objetivo de ampliar exponencialmente os fluxos de dados e informações. Esses dados, por sua vez, resultam no verdadeiro produto comercializado por tais provedores de aplicações de internet: mecanismos de inferência e indução do comportamento dos usuários. **Em termos simples, o sucesso das redes sociais pode ser sintetizado na capacidade de prever e induzir o comportamento de seus usuários.**

Ou seja, esse modelo de negócios implica elevados riscos para a sociedade, razão pela qual, quando se trata de perigo de danos sistêmicos, o papel preventivo da responsabilidade civil surge como mecanismo dissuasório de comportamentos contrários ao ordenamento jurídico.

---

25 ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância (Portuguese Edition) (pp. 26-27). Intrínseca. Edição do Kindle.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

Portanto, quando a prática de gravíssimos crimes ou o risco de erosão do Estado Democrático de Direito e da integridade física e psicológica de crianças e adolescentes resultar de conteúdos gerados por terceiros, mas amplificados e potencializados de forma danosa pela arquitetura tecnológica das plataformas digitais, os regimes de responsabilidade civil previstos nos arts. 19 e 21 do Marco Civil da Internet revelam-se insuficientes para a repressão e a prevenção dos riscos envolvidos.

Nesses casos, o método de proteção não pode ser o mesmo aplicado às violações pontuais, nem mesmo aquele previsto no art. 21 do Marco Civil da Internet, pois ele se mostra ineficaz diante dos riscos sistêmicos e em massa impostos à sociedade.

Ademais, é fundamental destacar que, no tocante às crianças e adolescentes, prevalece o preceito inscrito no art. 227 da Constituição Federal, que consagra como dever de toda a sociedade, da família e do Estado assegurar a proteção integral a essa parcela da população, considerando sua maior vulnerabilidade. Essa lógica protetiva foi concretizada pelo legislador ordinário por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que impõe um controle mais rigoroso sobre as situações de risco geradas pelas atividades realizadas pelos provedores de redes sociais e de impulsionamento de conteúdo.

Sobre o dever de proteção integral das crianças e adolescentes esta Suprema Corte já afirmou que "*A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento*" (ADI 4878, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021).

Como destacado pela professora Ana Frazão, da Universidade de Brasília, em parecer apresentado nos autos pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o uso de redes sociais por crianças e adolescentes provoca impactos comportamentais negativos que justificam a aplicação imediata da responsabilidade civil, sem a interposição de qualquer forma de blindagem:

> "**(i) As plataformas digitais respondem por danos decorrentes de violações aos direitos de crianças e adolescentes? Em que medida?**
>
> Sim. Em relação a suas ações ou omissões, inclusive no que dizem respeito ao design da plataforma e a todas as formas de ingerência e influência no fluxo informacional, **as plataformas respondem por ato próprio**. Mesmo em relação a conteúdos de terceiros, as plataformas digitais responderão por violações aos direitos de crianças e adolescentes, quando verificado o descumprimento dos deveres de cuidado exigíveis na hipótese, de acordo com um parâmetro de razoabilidade, que deverá levar em consideração critérios como a previsibilidade do risco e a gravidade do dano, dentre outros, diante da tutela especial e prioritária que a Constituição e o ECA asseguram a tais indivíduos.
>
> **(ii) Qual é o alcance dos arts. 19 e 21 do Marco Civil da Internet em relação às crianças e aos adolescentes? É possível haver responsabilidade das plataformas ainda que não tenha havido notificação judicial ou extrajudicial para a retirada do conteúdo ofensivo?**
>
> Sim. Os arts. 19 e 21 devem ser interpretados de maneira sistemática com a Constituição, o ECA, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, assim como devem ser interpretados diante da realidade hoje conhecida de que as plataformas, longe de serem agentes neutros em relação aos conteúdos que nela transitam, exercem grande protagonismo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

sobre o fluxo informacional, o que é a razão do seu modelo de negócios e a fonte de seus lucros.

Consequentemente, os arts. 19 e 21 do Marco Civil, devem ser interpretados como presunções de culpa ou terem sua aplicação restrita às hipóteses em que a plataforma não teve qualquer tipo de controle ou influência sobre o conteúdo de terceiros, sendo que a última interpretação se concilia perfeitamente com a ratio do próprio legislador, que afastou a responsabilidade das plataformas na hipótese do art. 19 sob a premissa de se tratar de conteúdos alheios à ingerência destas.

Qualquer que seja a interpretação dada ao Marco Civil, não se pode admitir que os referidos artigos sirvam como uma espécie de blindagem para eximir as plataformas digitais da obrigação de adotar medidas, inclusive para fins se prevenir o dano, mormente diante de conteúdos flagrantemente ilícitos, em relação aos quais se espera que sejam adotadas medidas de cuidado razoáveis e proporcionais tanto no que diz respeito ao comportamento como no que diz respeito ao próprio design das plataformas.

Registre-se que o afastamento da interpretação literal dos dispositivos mencionados, para fins de reconhecer a obrigação de as plataformas adotarem medidas de cuidado, não configura censura nem viola a liberdade de expressão, seja porque as plataformas digitais, como fartamente demonstrado no parecer, já promovem a curadoria de conteúdos, seja porque há casos de ilicitude flagrante e, mesmo naqueles casos em que houver controvérsias, a proteção absoluta e o princípio do melhor interesse da criança, consagrados no art. 227 da Constituição Federal, e complementados pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, têm como corolário necessário a aplicação do entendimento de que, na dúvida, deve ser tomada a medida mais compatível com a necessidade de prevenir danos a esses indivíduos.

(iii) Há um dever de cuidado que pode ser exigido das plataformas digitais para resguardar direitos de crianças e adolescentes, especialmente no que diz respeito à exploração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

> **comercial? Em caso afirmativo, quais seriam seus principais desdobramentos?**
>
> Sim. O exercício da autonomia privada e da livre iniciativa pelas plataformas deverá ser compatível com o respeito aos direitos de crianças e adolescentes, que impõe, inclusive, a adoção de medidas positivas para fins de se evitar o dano. Um dos principais desdobramentos disso é a proibição à publicidade abusiva, cabendo às plataformas (i) abster-se de celebrar contratos com anunciantes para a exibição de propagandas que violem o disposto no art. 37, § 2° c/c art. 39, IV, do CDC, nos termos regulamentados pela Resolução nº 163 do Conanda; (ii) adotar medidas protetivas — dentro do que for razoável e proporcional — para impedir a veiculação de propagandas clandestinas em seu ambiente e (iiii) abster-se de coletar e proceder ao tratamento de dados das crianças para a veiculação de publicidade direcionada."

Em relação a situações danosas com crianças e adolescentes, deve incidir o art. 14, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, assim escrito:

> "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
>
> § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
>
> I - o modo de seu fornecimento;
>
> II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
>
> III - a época em que foi fornecido."

No tocante aos perfis falsos, a lógica deve ser a mesma, pois se trata de evidente ocultação em meio digital, servindo apenas para a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

prática de violações permanentes de direitos fundamentais.

O uso de perfil falso no ambiente digital foi mapeado por Bittar da seguinte forma:

> "O perfil falso serve para três propósitos: i. navegar sem ser identificado, para observar e acompanhar conteúdos, sem que isto implique em conduta lesiva a direitos; ii. navegar para ser identificado com o perfil de outrem, se apropriando da imagem, da credibilidade e da legitimidade extraídas de perfil alheio; iii. navegar sem ser identificado, com a intenção de ocultar crimes digitais, implicando em conduta lesiva a direitos"[26].

Por se tratar de comportamento exclusivamente ilícito e por violar diversos preceitos constitucionais — notadamente a vedação ao anonimato (art. 5º, inciso IV) —, que atrai a responsabilização direta das redes sociais nos termos do art. 3º, inciso VI, do Marco Civil da Internet, devem ser aplicadas as regras gerais de responsabilidade civil, afastando-se, assim, as disposições especiais contidas nos arts. 19 e 21 desse Diploma legal.

Portanto, nestes casos, não deve haver qualquer ressalva à aplicação das regras gerais de responsabilidade civil previstas no Código Civil (art. 927) ou em outras legislações específicas.

> "Código Civil
> Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Ademais, exclusivamente para esses casos de riscos sistêmicos

26 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na era digital: responsabilidade civil e penal pelo uso indevido das redes sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang; SARLET, Gabrielle B. Sales; BITTAR, Eduardo. C. B. Inteligência artificial, proteção de dados pessoais e responsabilidade na era digital (Edição Kindle). São Paulo: Saraiva Jur, 2022, p. 61.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

derivados do serviço inseguro, além de realizarem o devido monitoramento ativo, os provedores de redes sociais e de impulsionamento de conteúdo devem proceder à exclusão célere e adequada de conteúdos danosos, por iniciativa própria, ou mediante simples notificação por parte de qualquer instituição, órgão ou agência estatal com atuação cabível em relação à proteção do bem jurídico atingido pelo conteúdo compartilhado. Entre tais entidades incluem-se as polícias, o Ministério Público, as Defensorias Públicas, os Conselhos Profissionais e as entidades da sociedade civil, entre outras.

6. PROPOSTA DE TESE

Desse modo, proponho a adoção da seguinte tese:

> 1. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra.[27]

27 Texto baseado nas teses propostas pelos Ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, respectivamente: "2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 2.1. O disposto no item 2 não se aplica: (a) aos provedores de serviços de e-mail; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) aos provedores de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). 2.2. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

2. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 927, "caput", do Código Civil:

A) Postagens de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo art. 5°, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots (robôs);

B) Ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas, ou mecanismos similares[28].

3. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos, em rol taxativo:

A) Crimes contra crianças e adolescentes;

B) Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação previsto no art. 122 do Código Penal;

C) Crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016;

B) Fazer apologia ou instigar violência, ou grave ameaça, visando à prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito devidamente tipificados em lei.

3.1. Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de

---

efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo comunicativo."; e "2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais".

28 Texto do subitem "4. C" baseado na proposta de tese formulada pelo eminente Ministro Luiz Fux: "4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados.

3.2 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

3.3 A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).[29]

3.4 Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

4. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento.[30]

4.1 Tais regras deverão ser publicadas e revisadas

---

29 Texto baseado na tese proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso: "5. Nos casos referidos no item 4 acima, a responsabilização pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo específico. Deve-se programar o algoritmo para evitar, mas não se pune caso eventualmente escape algum conteúdo. Mas se vier a notificação extrajudicial, impõe-se a remoção."

30 O disposto neste item guarda consonância com o regime de responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados pessoais, conforme previsto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), especialmente no que se refere ao dever de adoção de medidas de segurança, governança, à prevenção de danos e à prestação de contas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

periodicamente, de forma transparente e acessível ao público.

4.2 As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet.

7. JULGAMENTO DOS CASOS CONCRETOS EXPOSTOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Relativamente aos casos concretos, acompanho o entendimento do eminente Ministro Dias Toffoli, relator do RE 1.037.396, por se tratar de hipótese concernente à criação de perfil falso, a qual, nos termos da tese ora proposta neste voto, atrai a incidência da regra de responsabilidade civil insculpida no caput do art. 927 do Código Civil, afastando-se, assim, a aplicação da norma prevista no art. 19 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

De outra parte, no que se refere ao RE 1.057.258, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cuidando-se de hipótese relativa a ofensas à honra, entendo ser aplicável a regra contida no art. 19 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em consonância com o item 1 da tese ora proposta neste voto, razão pela qual divirjo do eminente Relator para dar provimento ao recurso, afastando a condenação imposta à empresa recorrente.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 80E9-4A9B-4C46-19F4 e senha 99B1-C61A-056E-25A4

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Senhor Presidente, pelo adiantado da hora, não haverá tempo para iniciar um novo voto.

Eu penso que nós já até extrapolamos o horário, mas, enfim, a condução é do Presidente. Mas eu só não queria deixar passar esse momento para, primeiro, realmente registrar, como já fizeram outros colegas, o denso e ilustrado voto, inclusive, com material jornalístico e por vídeo, do Ministro **Flávio Dino**, que se soma a outros tantos votos também já proferidos.

Mas o ponto que eu gostaria de dizer aqui, Senhor Presidente, já que se finalizou com essa discussão, até o Ministro **Zanin** perguntando sobre meu voto, em relação a que órgão seria isso, e agora o Ministro **Flávio Dino** também traz, com fundamento constitucional, com fundamento legal, a questão do Ministério Público, é que há um diálogo, Ministro **André Mendonça**, entre o voto de Vossa Excelência – eu não estou aqui a dizer como Vossa Excelência votou, quem diz o voto de Vossa Excelência é Vossa Excelência – e as questões da autorregulação regulada e da regulação de responsabilidade estabelecida pela Constituição e pela lei. Não são excludentes.

Evidentemente, não estou dizendo que Vossa Excelência votou nesse sentido, estou dizendo que o voto de Vossa Excelência dialoga com uma regulação do ponto de vista do normativo dos limites da liberdade, como acabou de dizer o Ministro, a responsabilização da extrapolação da liberdade, como acabou de dizer o Ministro **Flávio Dino**. E aqui nós temos um caso concreto de autorregulação regulada no Brasil que funciona muito bem, que é o Conar, o Conselho de Autorregulação das Propagandas. São mais de mil casos julgados por semana. Essa autorregulação funciona muito bem. Imaginem:, milhares de casos de publicidade e propaganda que a Justiça teria que julgar por semana são

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A11A-A9E1-EE01-EDD2 e senha 0A40-D70F-CCFE-FBBA

julgados pelas próprias instituições.

Uma vez determinado pela Câmara do Conar que uma propaganda tem que ser refeita, não importa o custo da publicidade, a agência vai ter que refazer e vai ter que lançar um novo tipo de publicidade, se adequando à jurisprudência daquela autorregulação regulada. Uma coisa não exclui a outra. Evidentemente, ninguém está proibido de ir ao Judiciário. Não está proibido ir ao Judiciário, mas ali há um acordo entre as agências e as empresas de mídia, as empresas que divulgam a publicidade, de que aquilo que é decidido ali, fica ali.

E isso é muito bom, porque é a sociedade resolvendo seus problemas, em vez de terceirizar seus problemas para o Poder Judiciário, com essa judicialização imensa que nós temos. Eu sempre dou esse exemplo da autorregulação que funciona bem. E, evidentemente, como até os advogados das **big techs** vieram à tribuna, existe uma autorregulação já. Se ela está dentro dos limites da Carta Constitucional e de nossa legislação ou não, é o que nós estamos aqui a pensar e refletir.

Então, eu gostaria só de destacar que há um diálogo, sim, entre a autorregulação regulada e os limites impostos pelo Estado.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Por isso que eu compartilho do otimismo do Presidente no sentido de que é possível construir a tese, inclusive com a aparentemente dissonante tese do Ministro André, porque ele defendeu sobretudo a autorregulação regulada, mas ele defendeu a regulação, que é o conceito fundamental, reconhecendo, pelo que eu entendi, a insuficiência dos mecanismos atualmente existentes por uma série de razões.

E esse é o acréscimo ao que o Ministro Toffoli diz, Presidente.

É até teoricamente mais fácil, porque as empresas de publicidade são centenas. Essas *big techs* se reúnem numa kombi, como se dizia antigamente. São quatro, cinco. Então, elas podem e devem, tendo uma atitude deferente em relação à sociedade e ao Estado brasileiro, facilmente encontrar, e eu acredito nisso.

Presidente, eu esqueci de votar no caso concreto. A Doutora Carmen me alertou, sempre vigilante, e eu acompanho o Ministro Toffoli, no caso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A11A-A9E1-EE01-EDD2 e senha 0A40-D70F-CCFE-FBBA

concreto.

O caso do Ministro Fux é que, salvo falha da minha memória, que obviamente pode acontecer, não houve ordem judicial naquele caso concreto.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, houve. No caso concreto do Ministro Fux, após a primeira ordem judicial, a plataforma retirou. A questão é saber, se tendo retirado após a ordem judicial, se ainda assim deve pagar a indenização.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Nesse caso, exatamente coerente com o item 1 da minha tese, eu considero que não, porque eu aplico o 19, porque seria crime contra a honra. Então, eu divirjo em relação ao Ministro Fux. E creio que, nesse ponto, acompanho Vossa Excelência, salvo engano.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Vossa Excelência então está dando provimento?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Isso, no caso do Fux. E acompanhando o Toffoli, no caso dele.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É a questão, se Vossa Excelência me permite saudá-lo, saudar o Procurador-Geral da República Paulo Gonet. No nosso caso, discuti-se também se os crimes contra a honra poriam a responsabilidade à plataforma. Essa era a essência do debate, não era a responsabilidade civil.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Isso. É isso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Também tinha um detalhe a conta...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Foi sim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Foi criada pelos alunos. É verdade. É o **Orkut**, tão antigo.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - É.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A11A-A9E1-EE01-EDD2 e senha 0A40-D70F-CCFE-FBBA

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Leremos a proposta do Ministro Flávio Dino, a quem agradeço o voto.

Apenas arrumando as ideias: o Ministro Flávio Dino aplica o art. 21, o da notificação privada, para casos de danos por conteúdos postados por terceiros. Aplica o art. 19, que exige ordem judicial para os crimes contra a honra; deixa de fora as empresas jornalísticas; responsabiliza as plataformas por atos próprios que incluam perfis anônimos, anúncios pagos e impulsionamento pago - imagino.

Sobre o que alguns chamam de falhas sistêmicas ou dever de cuidado ou monitoramento ativo, Vossa Excelência aplica para crimes contra crianças e adolescentes, instigação ao suicídio, terrorismo, crimes contra o Estado Democrático de Direito e procura, depois, definir o que seja falha sistêmica. Reporta-se ao Código do Consumidor e faz uma ressalva no tocante a não haver responsabilidade quando se remova conteúdo.

No tocante à autorregulação regulada, fala do que temos chamado de deveres anexos, que são os deveres de notificação, devido processo legal e relatórios e cogita de órgão de monitoramento.

Acho que, talvez, estivéssemos indo longe demais se criássemos um órgão de monitoramento. Contudo, se avançarmos ou se avançássemos nessa direção, sem querer interromper vocês, certamente cogitaria de uma solução como a do Ministro Dias Toffoli. Tenho mais simpatia por uma entidade privada do que pelo Poder Público com poder; uma entidade privada que pudesse representar perante o Judiciário para que o Judiciário tomasse as decisões.

Todavia, isso avançaremos nesta discussão.

Para terminar, há muitas vertentes. Procurei listar as questões que estamos equacionando, Ministro Flávio Dino, que são: casos que exigem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EA6-3601-79BE-803D e senha 755D-3EAB-4E6C-B3A2

notificação judicial, casos em que basta notificação privada, responsabilidade por atos próprios, dever de cuidado, monitoramento ativo, por falha sistêmica, deveres anexos e, eventualmente, termos mais um órgão.

Acho que, com isso, Ministro Fachin, pelo menos, conseguimos tabular sobre o que precisamos decidir: casos de notificação judicial, casos de notificação privada, casos em que puniremos a falha sistêmica e deveres que exigiremos em termos de notificação, devido processo legal e relatórios.

Estou organizando para, depois, poder tabular isso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Presidente, na síntese que Vossa Excelência fez, até em homenagem ao Ministro Fachin e ao Ministro Alexandre, também ressalvei a esfera da legislação eleitoral, da Justiça Eleitoral. Há um precedente relatado pelo Ministro Toffoli em que tornamos ilícita prova derivada de filmagem em procedimento eleitoral. Reconhecemos que havia, ali, por maioria, uma especificidade da luta eleitoral e, de fato, há.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Gravação unilateral sem concordância do outro.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Isso, exatamente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

No crime comum, basta um sem a ciência do outro.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Exato, reconhecemos em local privado, sim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Em local privado, em local público, não.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Local privado, residências e tudo, ou seja, reconhecemos uma especificidade da cena eleitoral. Por isso mesmo, no justo resumo feito por Vossa Excelência, Presidente, estou retirando esse subsistema, dizendo que isso fica a critério da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral - acho que foi o Ministro Toffoli que propôs, tenho a impressão.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EA6-3601-79BE-803D e senha 755D-3EAB-4E6C-B3A2

Sim.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito bem. Muito obrigado a todos!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EA6-3601-79BE-803D e senha 755D-3EAB-4E6C-B3A2

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

VOTO

O Senhor Ministro **CRISTIANO ZANIN** (Vogal):

I. RELATÓRIO

I.1 Recurso Extraordinário 1.037.396, Relator Ministro Dias Toffoli

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

RE 1037396 / SP

(Tema 987 RG)

Trata-se de recurso extraordinário interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fundamento no art. 102, III, *a* e *b*, da Constituição Federal (CF), contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Piracicaba/SP, assim ementado:

> EMENTA: Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais. R. **sentença condenando a ré à exclusão da rede social do perfil falso da autora, além do fornecimento do IP (*internet protocol*) de onde gerado, indeferindo, porém, o pleito indenizatório. Incidência parcial da Lei n° 12.965/14** ("Marco Civil da Internet"), que não pode ofender as garantias constitucionais dadas ao consumidor. Provimento de ambos os recursos: da autora (**para condenar a ré no pagamento de indenização**) e da ré (para desobrigá-la do fornecimento do IP) - Sentença reformada em parte (doc. 9, p. 19 — grifei).

Colaciono, por oportuno, alguns trechos da decisão ora impugnada:

> O inconformismo recursal da autora volta-se contra o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória inicialmente deduzida, calcada que foi no fato de ter sido criado "perfil falso" de página na rede social mantida pela ré na internet.
>
> A autora negou ser legitimamente sua a página objeto dos documentos de fls. 22/71, tanto que buscou, assim que tomou conhecimento (em 25.07.2014), providências junto à Polícia Civil por estarem "DENEGRINDO SUA IMAGEM" (fls. 18/21).
>
> Também denunciou essa situação à ré a fim de ser excluído esse perfil (fls. 67/70), mas, não obtendo êxito, viu-se forçada a ingressar com esta demanda.
>
> A responsabilidade da ré não advém do conteúdo ilícito postado por quem criou o perfil falso da autora, e nem pela criação em si deste, mas pela sua inércia e, mais grave, ausência de disponibilização de "ferramentas" para que a parte

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

ofendida, tão logo descoberto o engodo, pudesse ter condições de, assim que efetuada a denúncia, ver retirada essa página para não se propagar no tempo os prejuízos que sofria, bem como aquele proporcionado a outras pessoas como se partissem dela.

É certo que a r. sentença fundamentou-se no art. 19 da Lei n. 12.965/14, o chamado "Marco Civil da Internet", que assim disciplina: "Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário".

Para fins indenizatórios, todavia, condicionar a retirada do perfil falso somente "após ordem judicial específica", na dicção desse artigo, significaria isentar os provedores de aplicações, caso da ré, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória, fazendo letra morta do sistema protetivo haurido à luz do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, inclusive, aviltaria preceito constitucional (art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal).

Ademais, tal disposição como que quer obrigar, compelir o consumidor vitimado, a ingressar em Juízo para atendimento de pretensão que, seguramente, poderia ser levada a cabo pelo próprio provedor cercando-se de garantias a fim de preservar, em última análise, a liberdade de expressão. Antes, o provedor fica em confortável, mas não menos desproporcional, posição de inércia frente à vítima do abuso desse mesmo direito de manifestação e pensamento, gerando paradoxal desequilíbrio em relação aos "invioláveis" direitos à "intimidade, a vida privada, a honra e a imagem" (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) desta última (vítima).

Inegável que na relação entre as litigantes a autora, diante de sua notória condição de vítima, equipara-se à figura do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> consumidor (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor).
>
> [...]
>
> Destarte, condicionar a responsabilização da ré à prévia tomada de medida judicial pela autora, na conformidade do art. 19 do "Marco Civil da Internet", fulminaria seu direito básico de "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos" (art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor).
>
> Logo, a indenização pelos danos morais é medida que se impõe, à vista da defeituosa prestação de serviços pela ré (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ainda mais quando da análise das mensagens partidas em nome da ré pelo(a) falseador(a) denota-se palavreado chulo e ofensivo aos destinatários, dentre eles seus próprios familiares; atitudes ilícitas (como, p.ex., desvio de valores de aposentadoria); pecha de fofoqueira; e fotografia que descaracteriza sua verdadeira imagem (fls. 22 e 72), circunstâncias que evidentemente a expuseram ao ridículo e prescindem de dilação probatória para comprovação de danos, caracterizados que estão *in re ipsa* (doc. 9, p. 20-22).

A repercussão geral da matéria foi reconhecida em 1º/3/2018, em acórdão assim ementado:

> Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5º, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida (doc. 16).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Foram admitidos no feito diversos *amici curiae* e realizada audiência pública.

Em sua última manifestação nos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou no seguinte sentido:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 987. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. ART. 19 DA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). CONTEÚDO INFRINGENTE. REMOÇÃO. ORDEM JUDICIAL PRÉVIA E ESPECÍFICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIGNIDADE HUMANA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTROLE DE CONTEÚDO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÕES ILÍCITAS. CONDUTAS ANTIDEMOCRÁTICAS. VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDA DILIGÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO OFENDIDO. REMOÇÃO. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
>
> 1. Recurso extraordinário *leading case* do Tema 987 da sistemática da Repercussão Geral: "Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros".
>
> 2. A interpretação do art. art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) há de ser realizada pela perspectiva dos direitos à liberdade de expressão e à informação, sem perder de vista a necessidade de se preservar tais valores à luz da dignidade humana e da tutela da privacidade e da honra.
>
> 3. Descabe aos provedores de aplicação de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais promover

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

indevida censura ou controle prévio de manifestações lícitas e amparadas pela liberdade de expressão.

4. Os provedores de aplicação de internet hão de atuar com os devidos cuidado e diligência, para observar os direitos fundamentais, prevenir sua violação e reparar danos decorrentes de condutas de usuários não acobertadas pela liberdade de expressão, a fim de evitar a postagem de conteúdos falsos, fraudulentos, antidemocráticos ou violadores de direitos fundamentais, sobretudo quando realizados por contas desidentificadas.

5. Após prévia e expressa comunicação do ofendido, com as respectivas razões para a exclusão de dados inadequados, o provedor de aplicação de internet que mantiver conteúdo claramente ofensivo ou humilhante em relação a usuário ou a terceiro há de ser responsabilizado, independentemente de ordem judicial.

6. As normas e a jurisprudência internacionais dispõem que o importante papel desempenhado pela internet no aumento do acesso às notícias e informações há de compatibilizar-se com a adoção de medidas efetivas pelos provedores de aplicação de internet para limitar a disseminação de discursos de ódio e de incitação à violência e à prática de ilícitos.

7. Os provedores e gestores de aplicativos de internet hão de dispor de mecanismos de acionamento para a comunicação de abusos e atuar de forma preventiva e de boa fé, realizando, espontaneamente, a verificação e, se for o caso, a imediata remoção de conteúdo sabidamente ilícito, sob pena de responsabilização por omissão.

8. Proposta de teses de repercussão geral:

I) Descabe ao provedor de hospedagem de perfis pessoais (redes sociais) controlar previamente o conteúdo dos dados que transitam em seus servidores; e

II) O provedor de aplicações de internet, independentemente de ordem judicial, há de atuar com a devida diligência, a fim de observar os direitos fundamentais,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> prevenir sua violação e reparar danos decorrentes de condutas de usuários não acobertadas pela liberdade de expressão, a exemplo de manifestações ilegais desidentificadas, baseadas em fatos sabidamente inverídicos ou de conteúdo criminoso. – Parecer complementar pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação das teses sugeridas (doc. 261).

A Advocacia-Geral da União, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos:

> a) declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, para fins de se conservar a eficácia do art. 19 da Lei Federal n. 12.965/2014, especificamente quanto à responsabilidade dos provedores de aplicação, tão somente nas hipóteses da liberdade de imprensa e do livre exercício da atividade jornalística, de qualquer espécie, no campo da licitude, bem como da proteção da honra de agentes ou personalidades públicos, além de disputas entre particulares relacionadas à reputação ou a direitos da personalidade;
>
> b) Desnecessidade de ordem judicial específica ou de notificação extrajudicial para indisponibilização de conteúdo ilícito – exigência do dever de prevenção e precaução permanente e direta, sob pena de responsabilização objetiva, ante o risco da atividade - consideram-se conteúdos ilícitos, exemplificativamente, os seguintes:
>
> (b.i) crimes contra o Estado Democrático de Direito, tipificados nos artigos 359- L a 359-R Código Penal, e a incitação ou apologia desses crimes, nos termos dos artigos 286 e287 do Código Penal; atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo, tipificados nos artigos 2º a 6º da Lei nº 13.260/2016; crimes praticados contra crianças e adolescentes, tipificados nos artigos 239 a 241-E da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e demais crimes previstos no Código Penal, e a incitação ou apologia desses crimes; crimes contra a saúde pública tipificados nos artigos 276, 277, 278 e 283 do Código Penal; crime de discriminação ou preconceito em razão de raça,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

cor, etnia, religião ou procedência nacional, tipificado no art. 20 da Lei nº 7.716/1989; e a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral; crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, tipificado no art. 122 do CP;

(b.ii) conteúdos que violem: a proteção de crianças e adolescentes, conforme disposto na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA); as normas de proteção e a defesa do consumidor, nos termos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), especialmente, os direitos de proteção contra publicidade enganosa e abusiva, bem como da vida, saúde e segurança, e, por fim, a veiculação de conteúdo ilícito publicitário, impulsionado, amplificado, recomendado, remunerado ou monetizado - sob a concessão de qualquer vantagem econômica como retribuição à pessoa titular de conta, canal ou perfil que crie ou distribua conteúdo – a configurar casos de intermediação ativados provedor de aplicações de internet, mediante ato próprio; incluindo a disciplina normativa de anúncios e vendas de produtos e serviços de mercados regulados, a exemplo dos regulamentos de certificação e registros de produtos da ANVISA, ANATEL e IBAMA;

c) Desnecessidade de ordem judicial específica para adoção de medidas em face de conteúdo ilícito, com possibilidade de responsabilização apenas em caso de omissão após o recebimento de notificação extrajudicial da vítima ou interessado: fraudes na invasão de perfis e contas ou criação de perfis e contas fraudulentos em nome de terceiros, ressalvada a possibilidade de criação de perfis e contas para fins lícitos e compatíveis com a liberdade de expressão, seja na forma de crítica, sátira ou paródia; manifesta e deliberada desinformação em matéria de políticas públicas e de legitimação de função pública, sem prejuízo da moderação de conteúdo por iniciativa própria das empresas, por violação a lei ou seus termos de uso, e do regime inerente às hipóteses previstas no item acima.

d) Tendo em vista a proteção da liberdade de expressão, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Advocacia-Geral da União reforça a necessidade de cumprimento dos deveres decorrentes da legislação brasileira, entre os quais o de garantir a informação adequada e clara, a transparência, a tutela da expectativa de continuidade do serviço, além de assegurar o devido processo no procedimento de moderação, para observar, ao menos:

i) notificação da medida de moderação aplicada - como remoção ou rotulagem de conteúdo, conforme o caso, indisponibilização de canal, conta ou perfil - ainda que diferida em casos graves;

ii) fundamentação que aponte as razões para aplicação e o conteúdo ou a conta que deu causa à decisão, de maneira clara e específica, em língua portuguesa;

iii) forma e prazos para exercício do direito de pedir revisão;

iv) se a decisão foi tomada exclusivamente por meio de sistemas automatizados, fornecimento de informações claras e adequadas a respeito dos critérios utilizados para a decisão, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei nº 13.709/2018, quando cumpridos os requisitos para tanto;

v) resposta de modo fundamentado e objetivo aos pedidos de revisão, em prazo razoável, adotando sua reversão imediata em caso de equívoco;

vi) preservação de elementos de prova, em caso de violação a direitos, acompanhados dos respectivos metadados associados ao conteúdo ou perfil tornado indisponível;

vii) divulgação de relatórios de transparência periódicos sobre os procedimentos de decisão, tanto pela moderação como pela manutenção de conteúdos, acompanhados do tempo de resposta, com informações quantitativas e agregadas por operação, em formato aberto; e

viii) disponibilização de repositórios de publicidade digital permanentemente atualizados, contendo a íntegra dos anúncios veiculados, acompanhada de informações precisas sobre a identidade do anunciante, os valores pagos pela veiculação e as características gerais da audiência contratada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

(doc. 344).

I.2 Recurso Extraordinário 1.057.258, Relator Ministro Luiz Fux (Tema 533 RG)

Trata-se de recurso extraordinário interposto por Google Brasil Internet Ltda., com fundamento no art. 102, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que confirmou a sentença de 1° grau e manteve a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Colaciono alguns trechos da decisão impugnada:

> Inconformada com a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente a excluir de seu site a comunidade denominada "eu odeio a aliandra" e ao pagamento da quantia de R$10.000,00, a título de reparação por danos morais, esta ingressa com o presente recurso inominado, batendo-se pela reforma da mencionada decisão.
>
> Fundamenta sua pretensão, em apertada síntese, no fato de que a comunidade refutada como ofensiva à imagem da recorrida foi criada por terceiros, sendo impossível técnica e juridicamente à recorrente o seu monitoramento e fiscalização quanto ao conteúdo inserido no site de relacionamento denominado ORKUT. Alega que sua responsabilidade é subjetiva, pois sua atividade não se caracteriza como de risco, não havendo que se falar em dever de indenizar por parte da recorrente que, **apesar de informada sobre o conteúdo postado no site de relacionamento, não identificou, em uma primeira análise, violação dos termos e políticas estabelecidos pelo site,** sendo necessário pronunciamento judicial para a remoção do referido conteúdo. Requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade da recorrente afastando-se o dever de indenizar a recorrida e, eventualmente, a redução do valor

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> fixado na sentença a título de indenização por danos morais.
>
> Já a parte recorrida afirma que tomou conhecimento da criação da comunidade no site de relacionamentos ORKUT que teria comentários ofensivos à sua pessoa e assevera que os comentários postados no referido site ofenderam sua imagem, tornando-se públicos à sua família e amigos, causando-lhes transtornos. Aduz que enviou uma correspondência para a recorrente solicitando a exclusão da comunidade da internet, obtendo resposta negativa da recorrida. Requer a manutenção da sentença.
>
> [...]
>
> Em análise dos autos verifica-se que a recorrida enviou uma correspondência à recorrente manifestando-se sobre os inconvenientes gerados pelas publicações feitas no site de relacionamento solicitando sua exclusão, mas ainda assim a recorrente manteve as publicações.
>
> Não há como prosperar a alegação de que pelo fato da recorrente não ser a autora do conteúdo publicado ela não é responsável por eventuais danos causados. O serviço prestado pela recorrente exige a elaboração de mecanismos aptos a impedir a publicação de conteúdos passíveis de ofender a imagem de pessoas, evitando-se que o site de relacionamento configure um meio sem limites para a manifestação de comentários ofensivos, sem que se observem regras mínimas. O fato do conteúdo ora discutido ter sido elaborado por terceiros não exclui a responsabilidade da recorrente em fiscalizar o conteúdo do que é publicado e se os usuários estão observando as políticas elaboradas pelo próprio site.
>
> [...]
>
> Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso inominado, fazendo-o para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 30).

Irresignada, a recorrente interpôs recurso extraordinário (doc. 37), alegando, em suma, que a fiscalização de conteúdo postado por terceiros implicaria censura, a qual seria vedada pela Constituição Federal (arts. 5º,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

IV, IX, XIV, XXXIII, e 220, § 1º, § 2º, § 6º da CF); e que teria sido violado o art. 5º, XXXV, da CF, tendo em vista a reserva de jurisdição para o exercício de juízo de valor sobre o conteúdo publicado por terceiros.

Foi reconhecida a repercussão geral da matéria:

> **GOOGLE – REDES SOCIAIS – SITES DE RELACIONAMENTO – PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS NA INTERNET – CONTEÚDO OFENSIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO vs. DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE, À HONRA E À IMAGEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA CORTE** (doc. 67).

Em seu último parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). FATOS ANTERIORES. CONTEÚDO INFRINGENTE. REMOÇÃO. ORDEM JUDICIAL PRÉVIA E ESPECÍFICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIGNIDADE HUMANA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTROLE DE CONTEÚDO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÕES ILÍCITAS. CONDUTAS ANTIDEMOCRÁTICAS. VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDA DILIGÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO OFENDIDO. REMOCÃO. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
>
> 1. Recurso Extraordinário leading case do Tema 533 da repercussão geral: "dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário".

2. A obrigação de as empresas hospedeiras de sítio na internet fiscalizarem o conteúdo publicado por terceiros há de ser interpretada pela perspectiva dos direitos à liberdade de expressão e à informação, sem perder de vista a necessidade de se preservar tais valores à luz da dignidade humana e da tutela da privacidade e da honra.

3. Descabe aos provedores de aplicação de internet, *websites* e gestores de aplicativos de redes sociais promover indevida censura ou controle prévio de manifestações lícitas e amparadas pela liberdade de expressão.

4. Os provedores de aplicação de internet hão de atuar com os devidos cuidado e diligência, para observar os direitos fundamentais, prevenir sua violação e reparar danos decorrentes de condutas de usuários não acobertadas pela liberdade de expressão, a fim de evitar a postagem de conteúdos falsos, fraudulentos, antidemocráticos ou violadores de direitos fundamentais, sobretudo quando realizados por contas desidentificadas.

5. Após prévia e expressa comunicação do ofendido, com as respectivas razões para a exclusão de dados inadequados, o provedor de aplicação de internet que mantiver conteúdo claramente ofensivo ou humilhante em relação a usuário ou a terceiro há de ser responsabilizado, independentemente de ordem judicial.

6. As normas e a jurisprudência internacionais dispõem que o importante papel desempenhado pela internet no aumento do acesso às notícias e informações há de compatibilizar-se com a adoção de medidas efetivas pelos provedores de aplicação de internet para limitar a disseminação de discursos de ódio e de incitação à violência e à prática de ilícitos.

7. Os provedores e gestores de aplicativos de internet hão de dispor de mecanismos de acionamento para a comunicação de abusos e atuar de forma preventiva e de boa fé, realizando, espontaneamente, a verificação e, se for o caso, a imediata

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

remoção de conteúdo sabidamente ilícito, sob pena de responsabilização por omissão.

8. Proposta de teses de repercussão geral:

I) Descabe ao provedor de hospedagem de perfis pessoais (redes sociais) controlar previamente o conteúdo dos dados que transitam em seus servidores;

II) Em momento anterior à vigência da Lei 12.965/2014, as ofensas a usuário ou a terceiro, publicadas em perfis ou comunidades virtuais mantidos pelo provedor, hão de ser excluídas a pedido do ofendido e em tempo razoável, independentemente de específica ordem judicial; e

III) Mesmo após a vigência da Lei 12.965/2014, o provedor de aplicações de internet, independentemente de ordem judicial, há de atuar com a devida diligência, a fim de observar os direitos fundamentais, prevenir sua violação e reparar danos decorrentes de condutas de usuários não acobertadas pela liberdade de expressão, a exemplo de manifestações ilegais desidentificadas, baseadas em fatos sabidamente inverídicos ou de conteúdo criminoso.

- Parecer complementar pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação das teses sugeridas (doc. 174).

Foram admitidos diversos *amici curiae*.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A questão colocada no presente caso refere-se à **responsabilidade civil de provedores de aplicação de internet pelos danos decorrentes da não exclusão de conteúdo ilícito gerado por terceiros, ainda que antes de ordem judicial específica que determine a retirada do conteúdo**.

Discute-se, na verdade, a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet (MCI) (Lei n. 12.965/2014), que tem a seguinte redação:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Para analisar a controvérsia aqui colocada, é necessário examinar o papel de algumas das plataformas digitais na sociedade contemporânea e verificar se a prognose que orientou o legislador, ao editar a Lei n. 12.965/2014 e criar um regime de imunidade para os provedores de aplicação, se confirmou na realidade, para, posteriormente, avaliar a sua constitucionalidade.

II.1 O papel ativo dos provedores de aplicação na disseminação de conteúdo e o processo de inconstitucionalização do art. 19 do Marco Civil da Internet

As plataformas digitais têm desempenhado papel central na transformação do modo de comunicação e de interação entre os indivíduos na sociedade atual e são concebidas por muitos como verdadeiras arenas públicas de debate, nas quais os usuários podem, indistintamente, se expressar e ganhar voz.

No entanto, a velocidade e o alcance das comunicações nas plataformas digitais potencializam tanto os benefícios quanto os danos dos conteúdos compartilhados. Se, por um lado, as plataformas digitais, como as redes sociais, constituem um importante espaço de disseminação de ideias e fortalecem a liberdade de expressão, por outro, têm se mostrado um terreno fértil para a propagação de conteúdos que podem causar danos significativos, como discursos ofensivos, de ódio ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

discriminatórios, mobilizações antidemocráticas, desinformação e conteúdo criminoso em geral.

Nesse sentido, esclarecem o Ministro Luís Roberto Barroso e Luna van Brussel Barroso:

> A internet, com o surgimento de *sites*, *blogs* pessoais e redes sociais, revolucionou esse universo. Criou comunidades *online* para textos, imagens, vídeos e *links* gerados pelo usuário, publicados sem controle editorial e sem custo. Tais inovações amplificaram o número de pessoas que participam do debate público, diversificaram as fontes de informação e aumentaram exponencialmente o acesso a elas. Essa nova realidade deu voz às minorias, à sociedade civil, aos políticos, aos agentes públicos, aos influenciadores digitais e permitiu que as demandas por igualdade e democracia adquirissem dimensões globais. Tudo isso representou uma poderosa contribuição para o dinamismo político e a resistência ao autoritarismo, e estimulou a criatividade, o conhecimento científico e as trocas comerciais. Cada vez mais, as comunicações políticas, sociais e culturais relevantes ocorrem através desse meio. No entanto, o **surgimento das redes sociais também levou a um aumento exponencial na disseminação de discurso abusivo e criminoso. Embora essas plataformas não tenham criado desinformação, discursos de ódio ou discursos que atacam a democracia, a capacidade de publicar livremente, sem controle editorial e com pouca ou nenhuma responsabilidade, aumentou o uso dessas táticas. Além disso, e mais fundamentalmente, os modelos de negócio das plataformas agravaram o problema pela utilização de algoritmos que controlam e distribuem conteúdo *online*** (BARROSO, Luís Roberto; BARROSO, Luna van Brussel. Democracia, mídias sociais e liberdade de expressão: ódio, mentiras e a busca da verdade possível. *In*: PINTARELLI, Camila; PIOVESAN, Flávia; ABBOUD, Georges. *Constitucionalismo digital e direitos humanos*: desafios da internet, inteligência artificial e neurotecnologia.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

São Paulo: Thomson Reuters, 2024. p. 18).

Com o constante crescimento das interações por meio de plataformas digitais, as possibilidades de atuação *online* incrementaram o potencial lesivo de alguns comportamentos que, fora da internet, não teriam o mesmo impacto. Se, no "mundo real", injúrias ou difamações proferidas presencialmente chegam ao conhecimento de um número limitado de pessoas, no "mundo virtual", conteúdos ofensivos publicados por usuários de redes sociais podem "viralizar", atingindo milhares ou até milhões de usuários em poucas horas.

Conforme se extrai da análise elaborada por Max Fisher, apesar de as ofensas em si não serem inovações das mídias sociais, o que muda é justamente o **poder de amplificação do conteúdo ofensivo** nelas veiculado (FISHER, Max. *A máquina do caos*: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Trad. Érico Assis. São Paulo: Todavia, 2023. p. 17).

O impacto e o alcance das comunicações travadas por meio de plataformas digitais são significativos, tendo em vista a grande quantidade de usuários que fazem uso dessas redes diariamente: "(...) o Facebook tem cerca de 3 bilhões de usuários ativos. O YouTube tem 2,5 bilhões de contas. O Whatsapp, mais de 2 bilhões" (BARROSO, BARROSO, op.cit., p. 23). Os danos causados por conteúdos ilícitos transmitidos pela internet, portanto, são consideravelmente potencializados.

Esse cenário explicita a importância do debate a respeito da regulação da atividade e da responsabilidade das plataformas digitais na contenção de abusos e exclusão de conteúdos ilícitos. Afinal, não se pode permitir que as redes sociais sejam espaços livres de direito para a prática de ilícitos.

II.1.1 A responsabilidade dos provedores de aplicação segundo os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet

O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) entrou em vigor há uma década e estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.

A referida lei consagrou um conceito consideravelmente amplo de provedores de aplicação de internet. O art. 5º, VII, define aplicações de internet como "o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet". O art. 15, por sua vez, define que o provedor de aplicações de internet é aquele "constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos".

A análise geral da responsabilidade de provedores de aplicação, portanto, abrange uma ampla gama de pessoas jurídicas que, basicamente, disponibilizam o acesso a aplicativos ou serviços por meio da internet, desde redes sociais, plataformas de busca, serviços de mensageria, de *e-mail* e de hospedagem de *sites*, como o *Youtube*, o *Facebook*, o *Google Search*, o *Instagram*, o X, o *TikTok*, o *WhatsApp* ou o *Gmail*, até *marketplaces* e aplicativos de prestação de serviços, como o Mercado Livre, a *Amazon*, o *AirBnb*, o *Uber* ou o *Ifood*.

O caso aqui debatido, contudo, não se refere a todos os provedores de aplicações, mas apenas àqueles que fazem a intermediação **da publicação de conteúdo ou comunicações realizadas por terceiros**, isto é, que fornecem espaço para que os usuários manifestem suas próprias opiniões e ideias, como redes sociais, plataformas de busca, serviços de mensagem, *e-mail* e hospedagem de *sites*.

Essas empresas são denominadas de "intermediárias", pois, em regra, não produzem conteúdo próprio, mas disponibilizam "aplicações para que terceiros produzam o conteúdo que será ali veiculado"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

(QUEIROZ, João Quinelato. *Responsabilidade civil na rede*: danos e liberdade à luz do marco civil da internet. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2019. p. 76). Elas também se diferenciam, conforme esclarece Luna Van Brussel Barroso, dos provedores de conteúdo que "são aqueles que possuem controle editorial sobre o que é publicado", a exemplo de *sites* de jornais como "O Globo, Folha de São Paulo, CNN" etc. (BARROSO, Luna Van Brussel. *Liberdade de expressão e democracia na era digital*: o impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 147).

No meu entender, estão excluídos do âmbito de aplicação do regime específico previsto nos arts. 18 a 21 do MCI os provedores de aplicação que visam intermediar o fornecimento de produtos e serviços. Isso porque esses dispositivos referem-se especificamente à responsabilidade por "conteúdo gerado por terceiros", e o art. 19 traz como pressuposto básico o objetivo de proteger a liberdade de expressão e impedir a censura.

Por sua vez, a atuação dos usuários de plataformas que se destinam a intermediar produtos e serviços em nada se relaciona com o exercício da liberdade de expressão, a qual abrange essencialmente a liberdade de manifestar a consciência individual por meio de ideias e opiniões, mas não se vincula diretamente à liberdade de realizar negócios. Esta última atrai, em regra, a incidência de regramento específico, como o Código de Defesa do Consumidor.

Como se nota, a questão aqui colocada refere-se precisamente à possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas que disponibilizam essas aplicações pelos conteúdos danosos que os usuários nelas publicam ou por meio delas comunicam.

Com o objetivo declarado de proteger a liberdade de expressão no ambiente digital e de impedir a censura, o legislador optou por adotar, no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

que se refere à responsabilização por conteúdo publicado por terceiros, a regra de imunidade dos provedores (art. 18), com possibilidade de responsabilização civil a partir do **modelo de exclusão após decisão judicial** (*judicial notice and take down*) (art. 19). Esse modelo foi, em alguma medida, inspirado pela sessão 230 do *Communications Decency Act* (CDA) norte-americano.

Com isso, as plataformas estariam isentas de qualquer responsabilização pelo conteúdo danoso antes da determinação judicial de exclusão, ainda que tenham tomado conhecimento, por outros meios, do caráter inequivocamente ilícito do conteúdo publicado e optado por não removê-lo, permitindo a continuidade do dano.

A respeito da *ratio* do art. 19 do Marco Civil da Internet, esclarece Luna van Brussel Barroso:

> A preocupação notória do legislador brasileiro ao instituir esse sistema, como expresso no próprio *caput* do dispositivo, foi a proteção da liberdade de expressão. Um sistema que exija decisão judicial prévia minimiza os riscos de censura colateral, pois as empresas não precisam fazer juízos de valor sobre a licitude de determinado conteúdo sob ameaça de serem responsabilizadas se, posteriormente, o judiciário entender que o conteúdo é ilícito e deveria ter sido removido (BARROSO, Luna van Brussel. *Liberdade de expressão e democracia na era digital*: o impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 148-149).

Trata-se, no entanto, da proteção da liberdade de expressão não dos próprios provedores de aplicações, mas dos terceiros que por ali se comunicam.

As únicas exceções expressamente previstas na lei referem-se à "violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado" (art. 21) e à "infração a direitos de autor ou a direitos conexos" (arts. 19, § 2°, e 31). No primeiro caso, adota-se expressamente um **modelo de exclusão após notificação** (*notice and take down*):

> Art. 19. [...] § 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.
>
> Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
>
> Parágrafo único. A notificação prevista no *caput* deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Por trás dessa regra, que limita consideravelmente a responsabilidade dos provedores, está sobretudo o risco de excesso de exclusão de conteúdo por receio de responsabilização por parte dos provedores (o chamado *overblocking* ou *chilling effect)* e a perspectiva de que a autorregulação por meio de regras contratuais derivadas dos termos e condições de uso, definidos pelas próprias plataformas, seria suficiente para evitar a perpetuação de danos gerados por conteúdos de terceiros. Ademais, parte-se da premissa de que o Poder Judiciário, e não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

os provedores, deveria decidir sobre a licitude do conteúdo publicado.

Nesse sentido, o Decálogo de Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que influenciou diretamente o Marco Civil da Internet, atribui centralidade ao **princípio da inimputabilidade da rede**, previsto expressamente no art. 3º, IV, e encampado pelos arts. 18 e 19 da lei, a partir dos seguintes argumentos:

> Sem a adequada responsabilização, a consequência mais imediata é o **desaparecimento da confiança no uso da Internet e o estímulo a ações visando ao controle e à censura do uso da Internet, levando a processos de remoção de conteúdos, sem o devido julgamento legal, e, portanto, podendo ocorrer de forma indiscriminada, não isonômica e injustificada**. *O CGI.br e o Marco Civil da Internet*: Defesa da privacidade de todos que utilizam a Internet; Neutralidade de rede; Inimputabilidade da rede, p. 10. Disponível em: https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/4/CGI-e-o-Marco-Civil.pdf. Acesso em: 2 dez. 2024.

Contudo, uma década após a promulgação do Marco Civil da Internet, a **prognose legislativa de promoção legítima da liberdade de expressão por meio do modelo de exclusão após decisão judicial não se confirmou empiricamente, tendo, na verdade, potencializado a disseminação de conteúdo ilícito na internet**, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos e, ainda, para o Estado Democrático de Direito.

II.1.2 O papel ativo de alguns provedores de aplicação na disseminação e promoção de conteúdo

O modelo de imunidade originalmente proposto pelo Marco Civil da Internet parte de uma concepção idealizada em que os provedores de aplicação atuariam de forma meramente passiva e neutra, apenas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

fornecendo o espaço digital para que as pessoas pudessem se comunicar e sem intervir ativamente nesse processo.

No entanto, se um dia se cogitou que os provedores de aplicação seriam meros depositários de conteúdo, a cada vez mais intensa **curadoria algorítmica** das plataformas digitais explicita um cenário diverso. Atualmente, **não há dúvidas de que muitas plataformas digitais, mais do que simples hospedeiras, têm papel ativo na disseminação do conteúdo publicado, além de lucrarem diretamente com esse modelo de negócios.**

Isso fica claro ao analisar a lógica de divulgação de conteúdo em massa que se desenvolveu nos últimos anos, pautada por recomendações baseadas em algoritmos, além de políticas de engajamento, de impulsionamento e de publicidade patrocinada. A inteligência artificial algorítmica utilizada por muitas das redes sociais parte de mecanismos de recomendação destinados precisamente a fomentar o engajamento dos usuários e mantê-los conectados.

Muito se fala, inclusive, a respeito do perigo do "*gatekeeping*" das plataformas, "pois o algoritmo do chamado intermediário (por exemplo, *Google* ou *YouTube*) determinaria quais informações o usuário recebe, e de **'filtro de bolhas' e 'câmaras de eco'**, nos quais os usuários da internet corriam o risco de atolar por causa da retroalimentação de seus interesses de informação" (SCHÜNEMANN, Bernd. As fake news põem a democracia em risco, mas será mesmo do Direito Penal que se erguerá a salvação? Trad. Hugo Soares. *In*: *Novos estudos de filosofia do direito, direito penal e direito processual penal*. São Paulo: Marcial Pons, 2024. p. 208-209).

Com efeito, os algoritmos utilizados pelas redes sociais não apenas organizam conteúdos, mas também influenciam comportamentos e amplificam mensagens com maior potencial de engajamento. São os algoritmos que definem as informações que serão exibidas para o usuário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

e, com isso, criam uma certa realidade virtual restrita e direcionada. A respeito dos algoritmos:

> Algoritmos podem ser descritos como uma série de instruções delegadas a uma máquina para resolver problemas pré-definidos. São processos codificados para transformar dados de entrada em uma saída desejada, com base em cálculos especificados e estão presentes em praticamente todas as funções que executamos na rede. Nos mecanismos de busca, eles ajudam a navegar dentre o universo de informação presente na web. Nos sites de compras, eles sugerem produtos que podem ser relevantes para clientes que já efetuaram uma determinada compra. Dentro da nossa caixa de e-mail, eles ajudam a definir o que é importante e o que é spam. **São os algoritmos que definem quais informações são relevantes e quais não precisam ser exibidas** (MACHADO, Débora. A modulação de comportamento nas plataformas de mídias sociais. *In*: SOUZA, Joyce; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; AVELINO, Rodolfo. *A sociedade de controle*: manipulação e modulação nas redes digitais. São Paulo: hedra, 2021. p. 51).

Em muitos casos, isso significa priorizar conteúdos sensacionalistas, polarizadores ou ofensivos, que despertam fortes reações emocionais, com o objetivo de manter o usuário cada vez mais conectado e engajado. Essa lógica, essencial ao modelo atual de negócios dessas plataformas, contrasta com a necessidade de preservar o bem-estar social e a integridade democrática.

Com o processo de **massificação do acesso à internet**, as plataformas digitais figuram hoje como uma das **principais fontes de informação** para boa parte da população.

Conforme revelam os dados da pesquisa TIC Domicílios, em 2015, 65,7% dos brasileiros já haviam acessado a internet; em 2023, esse número sobe para 88,9%. A pesquisa revela ainda que 80,1% dos usuários de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

internet em 2023 acessam redes sociais (CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2023. Disponível em: https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/). Como se nota, o brasileiro tem acessado cada vez mais a internet e consumido o conteúdo disponibilizado nas redes sociais, que constituem, hoje, importante fonte de comunicação e de obtenção de informações.

É possível afirmar que a maior parte dos brasileiros, hoje, busca informar-se por meio de plataformas digitais. Nesse sentido, ressalta Lílian Stein:

> Vale citar, ainda, estudo realizado pelo DataSenado quanto à **frequência com que brasileiros usam meios de comunicação como fonte de informação**: **79% dos entrevistados afirmam que sempre utilizam o Whatsapp, 49% se valem do Youtube e 44% do Facebook**. Veículos jornalísticos considerados tradicionais, como televisão (50%), sites de notícias (38%), rádio (22%) e jornal impresso (8%), aparecem em segundo, quinto, sétimo e oitavo lugares, respectivamente. As redes sociais, como se vê, são uma importante plataforma de informação - e, ao mesmo tempo, um ambiente profícuo à desinformação (STEIN, Lílian Brandt. *Redes sociais, desinformação e moderação de conteúdo*: desafio e possibilidades sob as lentes da responsabilidade civil dos provedores. Indaiatuba: Foco, 2025. p. 4).

É possível traçar um **paralelo** entre a atuação de muitas dessas **plataformas digitais** e os **meios tradicionais de comunicação**. Assim como o eminente Ministro André Mendonça, identifico similitudes entre muitas das plataformas digitais e os veículos tradicionais de comunicação social. Por mais que, originalmente, os provedores de aplicação não tivessem função equiparável à dos editores das mídias tradicionais, pois não selecionavam o conteúdo daquilo que seria divulgado, atualmente,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

com a lógica dos algoritmos e de moderação de conteúdo, o papel das redes muito se assemelha ao das mídias tradicionais.

No contexto dos meios de comunicação, uma das formas de "influência da mídia sobre seus consumidores" se dá por meio da *agenda setting*, que se refere ao controle da agenda temática que pauta "os temas de discussão social". Por meio dessa técnica, os editores dos veículos de comunicação "escolhem quais assuntos serão revelados ao público e quais serão completamente e deliberadamente ignorados", com o objetivo de pautar o que será objeto de debate público (CASSINO, João Francisco. Modulação deleuzeana, modulação algorítmica e manipulação midiática. *In*: SOUZA, Joyce; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; AVELINO, Rodolfo. *A sociedade de controle*: manipulação e modulação nas redes digitais. São Paulo: hedra, 2021. p. 17).

Os algoritmos também desempenham a função de controlar o conteúdo que é exibido para influenciar não apenas o debate, mas o próprio comportamento dos usuários. Contudo, diferentemente dos meios de comunicação, que veiculam o mesmo conteúdo para todos, muitas das plataformas digitais permitem a seleção de um conteúdo específico e desenhado para engajar individualmente cada pessoa que a acessa.

A respeito da modulação de conteúdo realizada por meio de algoritmos:

> A modulação é um processo de controle de visualização de conteúdos, sejam discursos, imagens ou sons. As plataformas não criam discursos, mas possuem sistemas algoritmos que distribuem os discursos criados pelos seus usuários, sejam corporações, sejam pessoas. Assim, os discursos são controlados e vistos, principalmente, por e para quem está dentro dos critérios que constituem as políticas de interação desses espaços virtuais. Para engendrar o processo de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> modulação não é preciso criar um discurso, nem uma imagem ou uma fala, apenas é necessário encontrá-los e destiná-los a segmentos da rede ou a grupos específicos, conforme critérios de impacto e objetivos previamente definidos.
>
> [...]
>
> Para que o processo de modulação seja eficiente e eficaz, as plataformas precisam conhecer bem cada um que interage em seus espaços ou dispositivos. Por isso, a modulação é um recurso-procedimento do mercado de dados pessoais e um estágio na cadeia da microeconomia da interceptação de dados pessoais. A captura ou a colheita de dados é o primeiro passo. O armazenamento e a classificação desses dados devem ser seguidos pela análise e formação de perfis. Diversos bancos de dados podem ser agregados a um perfil pelas possibilidades trazidas pelo *Big Data*. Os sistemas algorítmicos modelados como aprendizado de máquina devem acompanhar os clientes das plataformas em cada passo, reunindo informações precisas sobre os cliques dados, os links acessados, o tempo gasto em cada página aberta, os comentários apagados, entre outros (SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A noção de modulação e os sistemas algorítmicos. *In*: SOUZA, Joyce; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; AVELINO, Rodolfo. *A sociedade de controle*: manipulação e modulação nas redes digitais. São Paulo: hedra, 2021. p. 39 e 40).

Porém, ao contrário do eminente Ministro André Mendonça, entendo que essas similitudes, na verdade, reafirmam a possibilidade de afastar, ao menos parcialmente, um regime de imunidade, tendo em vista que também os veículos de comunicação social podem responder civilmente, por exemplo, pela veiculação de entrevista na qual se imputa falsamente um crime a alguém, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1.075.412/PE (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2024 – Redação da tese alterada no julgamento do RE 1.075.412 ED, finalizado em 20/3/2025).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Também não se pode desconsiderar a intensa coleta e tratamento de dados realizados por essas plataformas digitais e o risco que isso gera para o direito à privacidade dos usuários. Muitas delas, a pretexto de fornecer conteúdo direcionado e melhorar a experiência de entretenimento nas redes, utilizam esses dados para controlar o conteúdo mostrado e direcionar o usuário de acordo com os interesses da própria plataforma ou daqueles que nela anunciam.

Cito, por exemplo, o escândalo do Facebook-Cambridge Analytica, assessoria política que dirigiu campanha digital política em 2016 e utilizou aplicativo para coletar informações privadas de 87 milhões de usuários sem o seu conhecimento e, posteriormente, usou esses dados para remeter aos usuários publicidade política direcionada, especialmente adaptada em favor de um candidato, além de elaborar relatórios de informações (cf. https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/01/09/cambridge-analytica-se-declara-culpada-por-uso-de-dados-do-facebook.ghtml).

As plataformas digitais assumiram, portanto, um **protagonismo** que não pode ser ignorado. Isso coloca em xeque a concepção inicial de **neutralidade das redes**, que é, declaradamente, um pressuposto basilar do modelo de imunidade instituído pelo Marco Civil da Internet (cf. Decálogo de Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil, disponível em: https://principios.cgi.br/. Acesso em: 2 dez. 2024).

A esse respeito, esclarece Clara Iglesias Keller, citando Andreas Jungherr e Ralph Schroeder:

> [...] os autores ressaltam como plataformas digitais são agora "uma parte integral da arena pública, pois fornecem oportunidades complementares de distribuição de informação e mensagens políticas em adição àquelas fornecidas pelas mídias de notícias e organizações políticas". **Essas oportunidades são**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> **delineadas por práticas por meio das quais as plataformas exercem influência sobre os fluxos de informação (como moderação de conteúdo e curadoria algorítmica)**, o que, em última análise, significa que "como mensagens são disseminadas nessas plataformas e seus processos internos de governança importam agora para além do âmbito restrito de seus negócios" (KELLER, Clara Iglesias. Don't Shoot the Message: Regulating Disinformation Beyond Content. *Revista Direito Público*, v. 18, n. 99, p. 492 — tradução livre do gabinete).

II.1.3 O processo de inconstitucionalização do art. 19 do Marco Civil da Internet

Diante desse cenário, entendo que o modelo delineado pelo Marco Civil da Internet, calcado na imunidade geral dos provedores, não é mais compatível com os valores constitucionais, considerando o papel efetivamente desempenhado hoje por algumas plataformas digitais. Deve-se reconhecer, em algumas situações, a **inconstitucionalidade superveniente do art. 19 do MCI**, tendo em vista a ocorrência de um **processo de inconstitucionalização** do dispositivo.

A inconstitucionalização ocorre nas situações em que, a despeito de originariamente não se identificar na lei vícios de inconstitucionalidade material, a modificação da situação de fato que a fundamentava enseja a inconstitucionalidade superveniente. A esse respeito, esclarece o eminente Ministro Gilmar Mendes:

> Considera-se, igualmente, que lei editada em compatibilidade com a ordem constitucional pode vir a tornar-se com ela incompatível em virtude de mudanças ocorridas nas relações fáticas ou na interpretação constitucional.
>
> (...)
>
> A doutrina admite a caracterização da inconstitucionalidade da lei tendo em vista significativa alteração das relações fáticas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> Assim, **a norma legal que não podia ser acoimada de inconstitucional, ao tempo de sua edição, torna-se suscetível de censura judicial em virtude de uma profunda mudança nas relações fáticas, configurando o processo de inconstitucionalização** (MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade. *In*: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 1258 e 1264).

Com efeito, a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei em razão da alteração superveniente das circunstâncias fáticas foi admitida pioneiramente pelo Tribunal Constitucional Federal alemão no chamado caso da divisão dos distritos eleitorais (BVerfGE 16, 130), de 1963. No caso, contestava-se a legitimidade das eleições federais por violação ao princípio da igualdade (Art. 38, Abs. 1, Frase 1, da Lei Fundamental) em razão da desproporção entre o tamanho dos círculos eleitorais e a população, considerando a significativa modificação da distribuição demográfica.

Apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, o Tribunal reconheceu a violação ao preceito constitucional e provocou o legislador, que, posteriormente, promulgou nova lei com as devidas modificações dos distritos eleitorais (A respeito, cf. MENDES, Gilmar Ferreira. O apelo ao legislador — *Appellentscheidung* — na práxis da Corte Constitucional Federal alemã. *R. Dir. Adm*., 1992, p. 46-47).

A possibilidade de "exame de fatos legislativos ou prognoses legislativas aceitos ou adotados pelo legislador ao promulgar uma dada norma" (MENDES, Gilmar Ferreira. *Controle abstrato de constitucionalidade*: ADI, ADC e ADO, comentários à Lei n. 9.868/99. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 262), na análise da constitucionalidade das leis, também já foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal:

> A exemplo da experiência alemã, o Supremo Tribunal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> Federal empreende a análise de elementos da realidade envolvendo tanto as normas constitucionais quanto as normas infraconstitucionais submetidas ao controle de constitucionalidade.
>
> É notória essa análise nos casos de aplicação do princípio da proporcionalidade como vedação ao excesso de Poder Legislativo, ou, ainda, sob a forma da proibição de proteção insuficiente. Da mesma forma, afigura-se inevitável esse juízo sobre a realidade ou contexto social na apreciação das alegadas ofensas ao princípio da igualdade (MENDES, Controle abstrato de constitucionalidade, p. 287).

Colaciono, por oportuno, os seguintes julgados, nos quais se reconhece a possibilidade de ocorrência de um processo de inconstitucionalização:

> EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Artigo 195, § 12, da CF. MP nº 66/02. Artigo 246 da CF. Lei nº 10.637/02. PIS/PASEP. Não cumulatividade das contribuições incidentes sobre o faturamento. Conteúdo mínimo. Observância. Empresas prestadoras de serviços. Manutenção das empresas prestadoras de serviços tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa. Critério de discrímen com empresas que apuram o IRPJ com base no lucro real. Isonomia. Ausência de afronta. Vedação de créditos com gastos de mão de obra. Respaldo na técnica da não cumulatividade. Exclusão da norma geral de receitas da prestação de serviços. Finalidade almejada. Imperfeições legislativas. Ausência de racionalidade e coerência do legislador na definição das atividades sujeitas à não cumulatividade. Ausência de coerência em relação a contribuintes sujeitos aos mesmos encadeamentos econômicos na prestação de serviços. Invalidade da norma. Ausência de evidência. Processo de inconstitucionalização. Momento da conversão. Impossibilidade de precisão. Técnica de controle de constitucionalidade do "'apelo ao legislador' por 'falta de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

evidência' da ofensa constitucional". (...) 19. É necessário advertir o legislador ordinário de que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/04, inicialmente constitucionais, **estão em processo de inconstitucionalização**, decorrente, em linhas gerais, da ausência de coerência e de critérios racionais e razoáveis das alterações legislativas que se sucederam no tocante à escolha das atividades e das receitas atinentes ao setor de prestação de serviços que se submeteriam ao regime cumulativo da Lei nº 9.718/98 (em contraposição àquelas que se manteriam na não cumulatividade). 20. Negado provimento ao recurso extraordinário (RE 607.642, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 9/1/2020).

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.589/2004 do Estado de Pernambuco. Proibição da fabricação, do comércio e do uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral federal. Lei Federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.589/2004. Improcedência da ação.(...) 4. No entanto, **o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988.** Se, antes,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. (...) (ADI 3.356, Rel. Min. Eros Grau, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/2/2019).
>
> Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. (...) O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. **Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro)**. 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 567.985, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2013).

No caso ora em exame, a realidade fática na qual se baseou o legislador na edição do Marco Civil da Internet, e que serviu como fundamento para o modelo de imunidade, conforme demonstrado, vinculava-se a um **ideal de neutralidade** dos provedores de aplicação. A partir desse ideal, projetava-se a necessidade de evitar a interferência do provedor no conteúdo publicado pelos usuários, para privilegiar a liberdade de expressão e evitar a censura, apostando na eficiência da autorregulação das empresas na atividade de remoção de conteúdo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

ilícito.

Não obstante, há que se reconhecer não apenas a **mudança da situação fática**, tendo em vista o protagonismo crescente de muitas plataformas na disseminação de conteúdo ilícito, potencializada pelo regime de imunidades, conforme demonstrado, como também o **fracasso da prognose legislativa**.

Isso porque, em vez de promover de forma legítima a liberdade de expressão, o modelo instituído pelo Marco Civil da Internet acabou permitindo a vulneração de outros direitos fundamentais e a afetação sistemática de direitos coletivos constitucionalmente salvaguardados, em ofensa ao **princípio da proteção deficiente**, conforme explicarei a seguir. A autorregulação demonstrou ser insuficiente para lidar com as novas complexidades inerentes ao modelo de negócio das plataformas.

Além disso, a premissa de que caberia apenas ao Poder Judiciário decidir sobre a licitude do conteúdo publicado não confere proteção constitucional suficiente. Esse raciocínio, a meu ver, se aplica apenas a casos em que a licitude do conteúdo é duvidosa ou depende de algum juízo de valor. Em muitos casos, contudo, a ilicitude do conteúdo é evidente e independe de qualquer pronunciamento do Poder Judiciário para que se possa identificar o seu caráter ilícito. Esse é o caso, por exemplo, de perfis comprovadamente falsos, de publicações de pornografia infantil, incitação ao suicídio e à violência, ataques ao Estado Democrático de Direito, entre tantos outros.

Nesse sentido, Gustavo Binenbojm, em parecer que se refere especificamente ao tema aqui debatido, desenvolve bons argumentos que conduzem ao reconhecimento do processo de inconstitucionalização do art. 19 do Marco Civil da Internet:

> À luz das circunstâncias fáticas atuais, tem-se que o art. 19 do MCI sofreu verdadeiro processo de inconstitucionalização. A

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> promessa de que as aplicações pudessem funcionar como uma espécie de "Ágora moderna" ou "espaço público virtual", promotoras de um ambiente saudável de ampla e livre circulação de ideias, não se confirmou. O que se observa, na prática, é que os provedores de aplicações de internet passaram a exercer um papel ativo e a interferir, decisivamente, nas formas de comunicação e de acesso a informações, contrariando a neutralidade que delas se esperava. Diante disso, o art. 19 do MCI — que fora idealizado para proteger aquela "praça pública virtual" — já não encontra substrato fático na realidade atual. Essa perda de suporte fático fez com que o dispositivo tenha se tornado incompatível com os princípios e valores consagrados na Constituição de 1988. Na prática, a imunidade positiva em lei coloca em xeque diversos preceitos fundamentais, dentre eles (i) o próprio direito à liberdade de expressão que buscava inicialmente tutelar (art. 5º, IV e IX, e 220 da CRFB), (ii) o princípio democrático e o Estado Democrático de Direito (art. 1º, da CRFB), (iii) as garantias da igualdade e da preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 3º, I e IV, 5º, caput e XLI, da CRFB) e (iv) a segurança e a ordem públicas (art. 144 da CRFB). Nesse contexto, não há mais razões que justifiquem a imunidade que o legislador conferiu às plataformas, o que torna o dispositivo atualmente anacrônico e irrazoável. Inexistência, ademais, de um regime de imunidade extraível da Constituição. Necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo (versão original no doc. 254).

Diante disso, é inevitável reconhecer, a partir dessas constatações, a inconstitucionalização da concepção original do art. 19 do Marco Civil da Internet, devendo-se determinar em que medida é possível coadunar o seu conteúdo com os parâmetros constitucionais.

II.2 O exercício legítimo do direito à liberdade de expressão (art. 5º, IV e IX, CF) e a vulneração de outros direitos e valores constitucionais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

A regra instituída pelo art. 19 do Marco Civil da Internet tem como fundamento declarado, como o próprio dispositivo prevê, a proteção da liberdade de expressão. Trata-se, como já reiterei, da proteção da liberdade de expressão não das próprias plataformas, mas dos terceiros que publicam e enviam conteúdos por meio delas.

Inicialmente é importante definir o âmbito de extensão do **direito à liberdade de expressão** dos usuários das plataformas na ordem constitucional brasileira (art. 5º, IV e IX, CF), até para que se possa compreender as repercussões do seu exercício na esfera jurídica dos provedores de aplicação e a sua relação com a proteção de outros valores constitucionais.

II.2.1 O âmbito de extensão do direito à liberdade de expressão

A liberdade de expressão é, de fato, um direito fundamental essencial para a efetivação do pluralismo de ideias em uma sociedade democrática, que pressupõe a liberdade de externalizar as ideias e opiniões individuais no espaço público.

A respeito da liberdade de expressão, esclarece Paulo Gustavo Gonet Branco em sede doutrinária:

> A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor, ou não - até porque "diferenciar entre opiniões valiosas ou sem valor é uma contradição num Estado baseado na concepção de uma democracia livre e pluralista".
>
> No direito de expressão cabe, segundo visão generalizada, toda mensagem, tudo o que se pode comunicar - juízos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> propaganda de ideias e notícias sobre fatos (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Direitos fundamentais em espécie: liberdades. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 237).

A Constituição da República consagra a liberdade de expressão, considerada em sentido amplo, em diferentes incisos do art. 5º (IV: "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato"; IX: "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença"; XIV: "é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional"), assim como no art. 220, *caput*, §§ 1º e 2º:

> Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
>
> § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
>
> § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em diferentes ocasiões, a relevância do direito fundamental à liberdade de expressão, como na ADPF 130, que analisou a constitucionalidade da antiga lei de imprensa (Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2009); na ADPF 187, em que se decidiu que a chamada "marcha da maconha" não seria considerada apologia ao crime (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2014); assim como na ADI 4.815, na qual se atribuiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, para declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

obras biográficas literárias ou audiovisuais (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º/2/2016).

Também a ADI 4.451 constitui importante precedente a respeito da proteção da liberdade de expressão:

> LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. **Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.** 5. **O direito fundamental à liberdade de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> **expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias.** Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo (ADI 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2019).

Contudo, ainda que se considere que a Constituição da República teria atribuído uma certa **posição preferencial** à liberdade de expressão, que conferiria a ela, em algumas situações, uma prevalência *prima facie* quando em conflito com outros direitos fundamentais — o que em si é objeto de substanciais controvérsias —, isso não significa que haveria uma preponderância absoluta (criticamente a respeito, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Liberdade de expressão e o problema da regulação do discurso de ódio nas mídias sociais. *Revista Estudos Institucionais*, v. 5, n. 3, 2019, p. 1217; QUEIROZ, op. cit., p. 122-128).

Com efeito, nenhum dos casos acima referidos "envolvia a veiculação de informações (manifestações) evidentemente inverídicas ou de caráter em si ofensivo (injúria, difamação e mesmo calúnia), nem mesmo situações em que se possa afirmar com convicção que tenha se tratado de um exemplo do assim chamado discurso do ódio" (SARLET, op. cit., p. 1217).

O direito à liberdade de expressão **não é irrestrito e não implica a liberdade para cometer ilícitos**, encontrando um importante limite precisamente na afetação de direitos de terceiros. Tal limite ao exercício da liberdade de expressão foi devidamente reconhecido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do paradigmático caso Ellwanger:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de idéias preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). (...) 13. **Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal**. 14. **As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal** (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). **O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra**. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. 15. "Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo da lembrança sobre o esquecimento". No estado de direito democrático devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> consciência jurídica e histórica não mais admitem. Ordem denegada (HC 82.424, Rel. Min. Moreira Alves, Relator para o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19/3/2004).

Ao exercício concreto da liberdade de expressão corresponde a responsabilidade pelos danos decorrentes daquilo que é publicado. Tanto é que a própria Constituição garante o direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência da violação de direitos de personalidade (art. 5º, X, CF), o que abrange, evidentemente, as vítimas de ilícitos praticados nas plataformas digitais. **O cometimento de ilícitos, portanto, não está abrangido pela liberdade de expressão e constitui abuso de direito**.

A esse respeito, esclarece Anderson Schreiber:

> Toda a discussão sobre responsabilidade surge exatamente quando o exercício da liberdade de expressão viola direitos fundamentais da vítima, revelando-se abusivo - porque contrário à própria finalidade da liberdade de expressão - ou ilegítimo - porque afronta, em um raciocínio ponderativo, a esfera de proteção de outros direitos de igual hierarquia naquela situação concreta específica. **Os direitos fundamentais da pessoa humana (honra, privacidade, imagem, entre outros) também são tutelados pela Constituição brasileira, em patamar axiológico não inferior à liberdade de expressão** (...) (SCHREIBER, Anderson. Marco Civil da Internet: avanço ou retrocesso? A responsabilidade civil por dano derivado do conteúdo gerado por terceiro. *In*: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHOS, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. *Direito & Internet III*. Tomo II. Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 290).

O raciocínio aqui desenvolvido relaciona-se, em alguma medida, com o debate a respeito da liberdade de imprensa. É possível comparar as plataformas digitais com os meios de comunicação social, para fins

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

interpretativos.

Ao tratar sobre a comunicação social, o art. 220 da CF/88 deixa claro que o exercício da livre manifestação do pensamento dependerá da observância do "disposto nesta Constituição", que explicita que o exercício concreto da liberdade de se manifestar depende do cumprimento dos demais valores constitucionais.

No julgamento do RE 1.075.412, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, foram feitas importantes considerações acerca do direito à indenização por danos morais devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa. Este caso se relaciona com o aqui debatido devido ao fato de que também envolve a responsabilidade pelo conteúdo "gerado" por um terceiro, questionando-se a responsabilidade dos meios de comunicação pela sua divulgação. No caso então julgado, reconheceu-se a possibilidade de responsabilização civil de empresa jornalística em razão da publicação de informações comprovadamente caluniosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Eis a tese então fixada:

> 1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, **a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo**; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade (RE 1.075.412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2024 - Redação da tese alterada no julgamento do RE 1.075.412 ED, finalizado em 20/3/2025).

Considerando que a violação de direitos de terceiros sequer pode ser concebida como exercício legítimo da liberdade de expressão, esta não pode servir como subterfúgio para deixar desprotegidos outros direitos fundamentais. Não se trata, destarte, de impor obstáculos à liberdade de expressão, mas de garantir o seu congruente exercício em relação aos demais valores constitucionais.

Sob uma outra perspectiva, ressalto que a liberdade de expressão em sentido amplo abrange não apenas a dimensão individual referente ao direito de externalizar opiniões, como também uma "dimensão coletiva, que corresponde ao direito da coletividade de ter acesso à informação e às manifestações de terceiros" (BARROSO, op. cit., p. 74).

Considero que a **liberdade referente ao fluxo de informações**, ao direito de buscá-las, recebê-las, difundi-las e ser livre para obter conhecimento por meio da colisão entre diferentes ideias e opiniões, é consideravelmente afetada pelo modelo de negócios das plataformas digitais, que manipula, por meio de algoritmos, o conteúdo que será efetivamente acessado pelo usuário.

Nesse sentido, entendo que a curadoria algorítmica desenvolvida por algumas plataformas, em vez de proteger, na verdade afeta negativamente a liberdade de expressão dos usuários, pois o que é efetivamente exibido para cada pessoa corresponde a uma versão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

maquiada do espectro de conteúdos de fato disponíveis nas redes. Conforme esclarece Débora Machado:

> Uma das características da modulação é a possibilidade de criar um espaço para o individual, dar a sensação de liberdade para o indivíduo enquanto o mantém em um ambiente restrito. Foucault, ao estudar o poder disciplinar, enxerga a liberdade como condição de relações de poder. As dinâmicas de uso propostas pelas plataformas de mídias sociais como o Facebook parecem **potencializar o paradoxo da liberdade controlada**. **Elas oferecem ambientes onde o usuário é incentivado a compartilhar, mas só recebe a informação que uma série de algoritmos decidiu ser mais relevante para ele.** É incentivado a se expressar, mas seguindo regras de conduta, ou escolhendo dentre seis emoções que representem o que está sentindo (MACHADO, op. cit., p. 61-62).

Há que se determinar, portanto, em que medida o art. 19 do MCI de fato protege a liberdade de expressão e qual seria o âmbito legítimo dessa proteção, considerando os demais valores constitucionalmente protegidos.

II.2.2 A proteção insuficiente de outros valores constitucionalmente salvaguardados

O modelo originalmente delineado pelo MCI coloca a liberdade de expressão em uma posição de injustificada superioridade, permitindo em algumas situações a vulneração desproporcional de outros direitos fundamentais e valores constitucionais.

No que se refere à relação entre a liberdade de expressão e a proteção de outros direitos fundamentais, argumenta João Quinelato Queiroz:

> Inexiste hierarquia entre direitos fundamentos ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> princípios constitucionais no texto constitucional de modo a privilegiar o princípio da liberdade de expressão em detrimento do princípio da dignidade da pessoa humana. Ao oposto disto: **a metodologia da constitucionalização do direito civil, ao impor a incidência direta das normas constitucionais nas relações privadas — como é a relação entre usuário das redes sociais e o provedor — impõe a leitura do sistema da responsabilidade civil a favor da pessoa humana**.
>
> Pelo dever de unidade no ordenamento, devem todas as normas centrarem-se sobre os valores constitucionais, ainda que se diversifiquem suas fontes e se especializem os seus setores. O Marco Civil da Internet não pode, portanto, distanciar-se dessa obrigação — como o fez ao privilegiar a proteção da liberdade de expressão em detrimento da tutela da pessoa (QUEIROZ, João Quinelato. *Responsabilidade Civil na Rede*: danos e liberdade à luz do marco civil da internet. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2019. p. 66).

Nesse sentido, o enunciado legislativo ora questionado tem problemas de **proporcionalidade**, pois, a pretexto de proteger a liberdade de expressão, **deixou desprotegidos outros direitos igualmente relevantes**, como a dignidade da pessoa humana, os direitos de personalidade, o direito de não ser discriminado, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, entre outros, além de vulnerar tantos outros valores constitucionais, como aqueles inerentes ao Estado Democrático de Direito.

O próprio Marco Civil da Internet previu exceções à regra de imunidade das plataformas nos casos de divulgação não consentida de cenas de nudez ou de atos sexuais (art. 21) e de violação de direito autoral (art. 19, § 2º, e art. 31). Isso deixa claro que o legislador reconheceu que, ao menos nessas situações, o direito das vítimas à remoção do conteúdo e à indenização não pode ser ignorado sob o argumento de proteger a liberdade de expressão dos usuários.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Contudo, diante da realidade atual, o afastamento da regra de imunidade apenas nesses dois casos implica uma proteção insuficiente, considerando a ampla gama de outras condutas ilícitas que afetam bens jurídicos também sensíveis e constitucionalmente salvaguardados. Pelo contrário, é no mínimo contraditório, além de demonstrar uma certa inversão de valores, que o legislador atribua maior valor a direitos patrimoniais decorrentes da violação de direito autoral do que a direitos de igual ou maior importância, como os direitos de personalidade.

Em especial após terem sido notificadas pela vítima ou pela autoridade pública, as plataformas digitais dispõem dos meios para fazer cessar o dano e, com isso, proteger os direitos das vítimas. Ao optar por não excluir o conteúdo evidentemente ilícito — e permitir a perpetuação do dano — nos casos que a rigor estariam fora do âmbito de abrangência das exceções legais, a plataforma viola os direitos das vítimas e o art. 19 do MCI acaba legitimando esse comportamento, isentando-a de responsabilidade pela sua omissão culposa, sem oferecer um fundamento compatível com os demais valores constitucionais.

Ressalto que, mais do que afirmar a responsabilidade civil dos provedores de aplicação, trata-se de determinar **a partir de qual momento eles têm o dever de remover o conteúdo ilícito e, com isso, proteger direitos fundamentais relevantes**.

Diante disso, entendo que a regra de imunidade prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet ofende o princípio da proporcionalidade, mais especificamente a **proibição da proteção deficiente**.

A respeito da proibição da proteção deficiente ou insuficiente, explica Ingo Wolfgang Sarlet:

> O princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do Estado democrático de direito brasileiro, desponta como instrumento metódico de controle dos atos — tanto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

comissivos quanto omissivos — dos poderes públicos, sem prejuízo de sua eventual aplicação a atos de sujeitos privados. Neste contexto, assume relevância, a conhecida e já referida distinção entre as dimensões negativa e positiva dos direitos fundamentais, com destaque para a atuação dos direitos fundamentais como deveres de proteção ou imperativos de tutela, implicando uma atuação positiva do Estado, obrigando-o a intervir, preventiva e repressivamente, inclusive quando se tratar de agressões oriundas de particulares.

[...] Por outro lado, **poderá o Estado frustrar seus deveres de proteção atuando de modo insuficiente, isto é, ficando aquém dos níveis mínimos de proteção constitucionalmente exigidos** ou mesmo deixando de atuar — hipótese, por sua vez, vinculada (ao menos em boa parte) à problemática das omissões inconstitucionais. É neste sentido que — como contraponto à assim designada proibição de excesso — expressiva doutrina e inclusive jurisprudência têm admitido a existência daquilo que se convencionou chamar de proibição de insuficiência (no sentido de insuficiente implementação dos deveres de proteção do Estado e como tradução livre do alemão *Untermaßverbot*). [...]

A aplicação da proporcionalidade como proibição de proteção insuficiente (ou deficiente, como preferem outros) utiliza-se, em termos gerais, da mesma análise trifásica (em três níveis ou etapas) — já de todos conhecida — aplicada no âmbito da proibição de excesso, guardadas, é claro, as peculiaridades que decorrem da finalidade do exame do devido cumprimento dos deveres de proteção. Com efeito, valendo-nos aqui das lições de Christian Calliess (que sustenta uma distinção dogmática e funcional entre proibição de excesso e insuficiência), uma vez determinada a existência de um dever de proteção e o seu respectivo objeto, o que constitui um pressuposto de toda a análise posterior, é possível descrever as três etapas da seguinte maneira: a) **no que se refere ao exame da adequação do instituto, é necessário verificar se a(s) medida(s) — e a própria concepção de proteção adotada(s) ou**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

mesmo prevista(s) para a tutela do direito fundamental em questão — é apta(s) a proteger de modo eficaz o bem protegido; b) em sendo afirmativa a primeira resposta, cuida-se de averiguar **se existe uma concepção de segurança (proteção) mais eficaz**, sem que com isso se esteja a intervir de modo mais rigoroso em bens fundamentais de terceiros ou interesses da coletividade? Em outras palavras, existem meios de proteção mais eficientes, mas pelo menos tão pouco interventivos em bens de terceiros? Ainda nesse contexto, anota o autor referido, que se torna possível controlar medidas isoladas no âmbito de uma concepção mais abrangente de proteção, por exemplo, quando esta envolve uma política pública ou um conjunto de políticas públicas; c) no âmbito da terceira etapa (que corresponde ao exame da proporcionalidade no âmbito da proporcionalidade em sentido estrito ou razoabilidade, como preferem alguns), é preciso **investigar se o impacto das ameaças e riscos remanescentes após a efetivação das medidas de proteção é de ser tolerado em face de uma ponderação que leve em conta a necessidade de outros direitos e bens fundamentais pessoais ou coletivos.** É justamente aqui, aliás, que, segundo o autor, se verifica a confluência entre as proibições de excesso e de insuficiência, já que no âmbito das duas primeiras etapas é necessário efetuar o controle considerando as peculiaridades de cada instituto (embora as etapas em si, adequação ou idoneidade e necessidade ou exigibilidade sejam as mesmas), ao passo que na terceira etapa é que, no quadro de uma argumentação e de uma relação jurídica multipolar, é necessário proceder a uma ponderação que leve em conta o quadro global, ou seja, tanto as exigências do dever de proteção, quanto os níveis de intervenção em direitos de defesa de terceiros ou outros interesses coletivos (sociais), demonstrando a necessidade de estabelecer uma espécie de "concordância prática multipolar" (SARLET, Ingo Wolfgang. Notas introdutórias ao sistema constitucional de direitos e deveres fundamentais. *In*: *Comentários à Constituição do Brasil*. Coordenado por J.J. Gomes Canotilho [*et al*.]. 3. ed. São Paulo:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

SaraivaJur, 2023. p. 148-150).

Apesar de o objeto original de discussão no presente caso referir-se à proteção de direitos de personalidade, o passado mais recente demonstra que o debate aqui travado abrange, para além da proteção de direitos fundamentais individuais, também a tutela de valores da coletividade, incluindo a proteção contra atos atentatórios aos fundamentos da República e ao próprio Estado Democrático de Direito (art. 1º, *caput*, da CF).

Com efeito, o Estado Democrático de Direito tem como pilares a vinculação a uma Constituição como instrumento básico de garantia jurídica, a organização democrática da sociedade e o próprio sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos.

Para definir mais concretamente quais seriam os direitos vulnerados por uma interpretação abrangente do regime de imunidade do Marco Civil da Internet, entendo adequada a vinculação aos valores e direitos protegidos pelo Direito Penal.

O Direito Penal destina-se a proteger os bens jurídicos mais sensíveis em nossa sociedade, assim concebidos, por parte da doutrina, como "os dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, nos limites de uma ordem constitucional" (GRECO, Luís. Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato — Uma introdução ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, n. 49, 2004, p. 107).

Nesse contexto, seria desproporcional permitir que, a pretexto de proteger a liberdade de expressão, o provedor de aplicação, após notificado a respeito de conteúdo que evidentemente caracteriza ilícito penal, deixasse de removê-lo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Assim, em primeiro lugar, verifico que o regime de imunidade do art. 19 do Marco Civil da Internet **não é adequado** ou eficaz para proteger os direitos e valores constitucionais, dando, em alguns casos, preponderância excessiva à liberdade de expressão, que é apenas uma das garantias constitucionais a serem salvaguardadas.

De fato, o modelo adotado pelo legislador, se tomado em sua literalidade, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócio de muitos dos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário, com todo o custo e desgaste que isso requer, para solicitar a exclusão de conteúdo evidentemente ilícito.

Conforme ressalta Anderson Schreiber:

> Em uma realidade cada vez mais consciente do abarrotamento do Poder Judiciário, a Lei n. 12.965 toma a contramão de todas as tendências e transforma a judicialização do conflito em medida necessária à tutela dos direitos da vítima no ambiente virtual, ambiente no qual, pela sua própria celeridade e dinamismo, os remédios judiciais tendem a ser menos eficientes e, portanto, mais criticados (SCHREIBER, op. cit., p. 291).

Em segundo lugar, o mencionado regime de imunidade também **não observa o primado da necessidade**, considerando a existência de outros modelos mais eficientes de responsabilização civil de provedores de aplicação, que permitem a proteção da liberdade de expressão, sem descuidar dos demais direitos e valores constitucionais. Menciono, por exemplo, o próprio modelo instituído pelo art. 21 do Marco Civil da Internet ou os que fundamentam boa parte das legislações estrangeiras sobre o tema, como o *Digital Services Act* europeu.

Por fim, **também não há, *in casu*, proporcionalidade em sentido**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

estrito, tendo em vista que os riscos inerentes a um modelo que não atribui imunidade aos provedores de aplicação são pequenos, sobretudo se comparados com os seus benefícios, e hão de ser tolerados.

Com base na experiência estrangeira, é possível concluir que o alegado risco de exclusão excessiva de conteúdo por receio de responsabilização, denominado pelos alemães de bloqueio excessivo (*overblocking)* ou pelos norte-americanos de "efeito resfriador" *(chilling effect)*, que embasa em grande medida o modelo de imunidade, mostrou-se infundado e não passa de uma especulação.

Na Alemanha, por exemplo, a NetzDG, promulgada em 2017 com o objetivo de regulamentar as redes sociais, foi pioneira em definir parâmetros de transparência e instituir deveres de remoção de conteúdo ilícito. Com efeito, a NetzDG incorporou a componente processual dos deveres de cuidado dos intermediários antes descritos pela jurisprudência do Tribunal Federal de Justiça alemão (BGH) (WAGNER, Gerhard. Haftung von Plattformen für Rechtsverletzungen — Teil 2. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2020. p. 454), estipulando, em seu § 3, regras a respeito do processamento de reclamações sobre conteúdo ilícito e determinando prazos para que a plataforma excluísse, após a notificação do usuário, o conteúdo ilícito ou manifestamente ilícito. O § 1, n. 3, da referida lei elenca um rol de tipos penais previstos no Código Penal para definir o conceito de conteúdo ilícito, o qual ainda está em vigor.

Apesar de o conteúdo da NetzDG ter sido consideravelmente esvaziado em maio de 2024 pela Lei de Serviços Digitais (*Digitale-Dienste-Gesetz*), que revogou as regras referentes ao procedimento de reclamação e ao relatório de transparência, para adequar a legislação alemã às diretrizes europeias (Regulamento UE 2022/2065), durante a vigência integral da NetzDG **não se comprovou a concretização do temido perigo de remoção excessiva de conteúdo (*overblocking*) inerente a um tal**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

modelo de exclusão após notificação. A esse respeito, ressaltou Martin Eifert, professor da Universidade Humboldt de Berlim e atual juiz do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha:

> A NetzDG não cria incentivos unilaterais para o bloqueio excessivo ou para o bloqueio insuficiente. Desde o início, a discussão política e midiática centrou-se muito no perigo de bloqueio excessivo. Contudo, nem os fornecedores da rede, nem as ONGs, as associações profissionais e outras associações, nem os meios de comunicação social demonstraram até agora que os receios de um bloqueio excessivo sistemático teriam se concretizado. A suposição inicialmente generalizada de que a NetzDG conduziria a um bloqueio excessivo e sistemático continua a ser, sem uma avaliação abrangente do conteúdo, mera especulação e parece implausível considerando a falta de informação dos círculos sensíveis das pessoas afetadas ou dos meios de comunicação. (EIFERT, Martin; LANDBERG-ROBERG, Michael von; THESS, Sebastian; WIENFORT, Nora. *Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der Bewährung*: Juristische Evaluation und Optimierungspotenzial. Baden-Baden: Nomos, 2020. p. 79-80 — tradução livre do gabinete).

Por sua vez, o direito norte-americano, em oposição ao alemão, parte de uma concepção mais abrangente de liberdade de expressão e adota como regra a imunidade das plataformas (Section 230 Communications Decency Act [CDA]). Apenas excepcionalmente, aplica-se o modelo de exclusão após notificação, em casos de violação de direito autoral (*Digital Millennium Copyright Act* [DMCA]), ou outros modelos mais rigorosos previstos em leis de natureza criminal, como o referente à pornografia infantil (a respeito, cf. BARROSO, op. cit., p. 173-176).

Leslie Kendrick esclarece que, apesar de o regime norte-americano de difamação ser "o mais protetivo do mundo", não há informações conclusivas quanto à redução do efeito resfriador (KENDRICK, Leslie. Speech, Intent, and the Chilling Effect. *William & Mary Law Review*, v. 54,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

2013, p. 1677). Ainda, em estudo mais recente, Suneal Bedi concluiu que:

> (...) no contexto das redes sociais, **o efeito resfriador tem pouco ou nenhum impacto no conteúdo da mensagem**; no máximo, altera ligeiramente o estilo ou tom específico usado na fala. O estudo mostrou que o discurso mudou em face da censura nas redes sociais – tornou-se mais positivo e civilizado. No entanto, o efeito comunicativo geral do discurso não mudou — as críticas foram tão negativas quanto as críticas sem censura (BEDI, Suneal. The Myth of Chilling Effect. *Harvard Journal of Law and Technology*, v. 35, n. 1, 2021, p. 307 — tradução livre do gabinete).

Conforme esclarece Anderson Schreiber, a lógica do *chilling effect* vincula-se originalmente a casos de violação de direitos autorais, nos quais se limitam expressões criativas para proteger os direitos de autor, mas não é convincente no que se refere à proteção de direitos de personalidade:

> Em sua pátria de origem, o *notice and takedown* é alvo de críticas por conta de uma espécie de 'efeito resfriador' (*chilling effect*) que seu uso abusivo pode provocar no exercício da liberdade de expressão. Tais críticas, todavia, atrelam-se normalmente às notificações fundadas na proteção de direitos autorais, que, por sua própria natureza, acabam exercendo um papel defensivo da indústria do entretenimento, minando formas de expressão artísticas típicas do ambiente virtual, como os *mélanges*, sampleamentos e colagens. Em matéria de tutela de direitos fundamentais à honra, à privacidade e à imagem da pessoa humana, o argumento do "efeito resfriador" da liberdade de expressão não é apenas menos usual, mas também menos convincente, ao menos na maior parte dos casos concretos, que envolvem divulgação não autorizada de imagens íntimas, mensagens discriminatórias, incitações ao ódio, xingamentos grosseiros e outras situações em que o exercício da liberdade de expressão revela-se nitidamente abusivo (SCHREIBER, Marco

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Civil da Internet: avanço ou retrocesso?, p. 288).

Por todo o exposto, considero que o regime de imunidade definido originalmente pelo Marco Civil da Internet, por meio do seu art. 19, não é mais, em sua integralidade, compatível com a Constituição.

Trata-se de modelo que, a pretexto de proteger a liberdade de expressão, incentiva a vulneração de direitos e valores constitucionalmente salvaguardados, tendo em vista o modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que participam ativamente da disseminação de conteúdo e lucram com a não exclusão do conteúdo ilícito.

Entendo que o **papel ativo de muitas plataformas digitais na disseminação de conteúdo, explicitado especialmente pela curadoria algorítmica, pela lógica de engajamento e impulsionamento e pelos lucros advindos das publicações patrocinadas, torna-as também responsáveis *prima facie* pelos danos decorrentes do conteúdo publicado, quando este for evidentemente ilícito.**

Considero como **conteúdo evidentemente ilícito** aquele definido como crime na legislação penal e cuja identificação da ilicitude independe de qualquer juízo de valor ou probatório, **de modo que aguardar a decisão judicial implicaria danos irreparáveis e deixaria desprotegidos importantes direitos e valores constitucionais**. Dado o caráter dinâmico das comunicações realizadas pela internet, entendo não ser pertinente a delimitação de um rol de condutas ilícitas que estariam fora da abrangência do art. 19 do MCI.

Friso, ademais, que o próprio Marco Civil da Internet reconhece, em seu art. 3º, VI, a necessidade de "responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei"**.**

II.2.3 Situações de proteção da liberdade de expressão por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

provedores de aplicação e observância do art. 19 do Marco Civil da Internet

Em alguns casos, entendo ser possível a observância do modelo de imunidade previsto no art. 19 do MCI, sem vulnerar de modo desproporcional outros direitos fundamentais, mesmo em relação a provedores de aplicação que promovem a disseminação ativa de conteúdo.

Nos casos duvidosos, situados em uma zona cinzenta, nos quais a potencial ilicitude do conteúdo não é evidente, entendo ser proporcional a atribuição de responsabilidade civil apenas após a decisão judicial, não havendo um dever *a priori* de remoção do conteúdo.

Este será o caso, por exemplo, das críticas e sátiras, abrangidas pelas liberdades intelectual, artística ou científica (art. 5º, IX, CF) e cujos limites podem não ser aferíveis de forma clara pelo provedor de aplicação, assim como conteúdos potencialmente caluniosos ou difamatórios, mas cuja análise concreta depende de algum juízo de valor a ser realizado pelo Poder Judiciário.

II.2.4 A suficiência do modelo de ação após notificação

Por outro lado, para determinar qual parâmetro de responsabilização deve ser utilizado em substituição ao do art. 19 para os provedores de aplicação ativos em relação ao conteúdo evidentemente ilícito publicado por terceiros, entendo que o Supremo Tribunal Federal não pode determinar a aplicação de outros modelos de responsabilização experimentados em outros países, tampouco criar um novo modelo. Cabe à Suprema Corte, na minha compreensão, apenas expurgar da lei o que foi afetado pelo processo de inconstitucionalização.

Assim, apesar de existirem outros modelos ponderados de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

responsabilização dos provedores de aplicação, como o desenvolvido, por exemplo, no âmbito da *Digital Services Act* europeia (Regulamento UE 2022/2065), deve ser preservada, na medida do possível, a opção já feita pelo legislador brasileiro ao editar o art. 21 do Marco Civil da Internet, sem prejuízo de ulterior revisão promovida pelo próprio legislador.

O procedimento previsto neste dispositivo é, a meu ver, suficiente para preservar a proteção aos valores constitucionais, permitindo equilibrar os direitos fundamentais relevantes. Isso porque evita a desarrazoada exigência de judicialização, com todos os custos e desgaste que isso requer, e permite a solução rápida do conflito em casos de evidente ilicitude mediante a atuação eficiente da plataforma após o recebimento da notificação, impedindo a perpetuação ou prolongamento dos danos.

De todo o exposto, para compatibilizar o modelo de responsabilização de provedores de aplicação delineado pelo Marco Civil da Internet com os valores constitucionais, acima analisados, atribuindo a devida proteção a outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos, deve-se conferir ao art. 19 da Lei n. 12.965/2014 **interpretação conforme à Constituição** para **excluir do seu âmbito de incidência qualquer interpretação que isente de responsabilidade civil, no regime de imunidade, os provedores de aplicação que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo e, após serem notificados, deixam de remover conteúdo evidentemente ilícito.**

Com isso, e levando em conta as premissas acima apresentadas, entendo que o art. 19 do Marco Civil da Internet segue sendo aplicável (i) aos provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados neutros e (ii) aos provedores de aplicação ativos, apenas nos casos de publicação, pelo usuário, de conteúdo não manifestamente ilícito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

II.3 A responsabilidade subjetiva dos provedores de aplicação pelo conteúdo publicado por terceiros

Os provedores de aplicação que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo poderão ser civilmente responsabilizados se, após terem sido notificados a respeito da publicação de conteúdo ilícito, deixarem de cumprir o dever de cuidado e o eventual dever de agir para excluir conteúdo evidentemente ilícito, na forma do art. 21 do Marco Civil da Internet.

Considero que, nessas situações, diante da comprovação (i) do dano; (ii) da negligência, decorrente da violação dos deveres de cuidado após o recebimento da respectiva notificação; (iii) da omissão por não exclusão do conteúdo evidentemente ilícito, violando-se o dever de agir para remover o conteúdo evidentemente ilícito; e (iv) do nexo de causalidade; os provedores de aplicação têm o dever de reparar o dano (arts. 186 e 927 do Código Civil). Trata-se de responsabilidade **subjetiva** em relação ao autor do conteúdo ilícito publicado.

Na minha compreensão, não é pertinente a atribuição de responsabilidade objetiva aos provedores de aplicação nos casos aqui debatidos. Isso não significa afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), até porque o próprio Marco Civil da Internet faz referência à defesa do consumidor (art. 2º, V) e à aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet (art. 7º, XIII).

Os provedores de aplicação, ainda que intermediários de conteúdo, podem ser concebidos como fornecedores, nos termos do conceito delineado pelo art. 3º do CDC. Além disso, prestam serviço remunerado, seja diretamente pelo usuário-consumidor, ou indiretamente, por meio da monetização da própria interação do usuário na plataforma (a respeito, cf. MARQUES, Cláudia Lima. A evolução do contrato de prestação de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

serviço digital e a necessidade de proteção do consumidor: para lá do comércio eletrônico. *Revista de Direito do Consumidor*, v. 155, 2024, p. 101-135).

No entanto, há que se compatibilizar o conteúdo do Marco Civil da Internet e o do Código de Defesa do Consumidor, pela aplicação ou do critério da especialidade (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) ou até mesmo da teoria do diálogo das fontes, que preconiza que "as normas jurídicas não se excluem — supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos distintos —, mas se complementam" (TARTUCE, Flávio. *Manual de Direito Civil*: volume único. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 53).

No que se refere à responsabilização de provedores de aplicação pelo conteúdo gerado por terceiros, o Marco Civil da Internet traz regras específicas de responsabilidade fundadas na peculiaridade da relação entre os provedores e o usuário gerador de conteúdo, de um lado, e aqueles que sofrem danos em razão da publicação, de outro. Trata-se de perspectiva específica que visa compatibilizar o exercício da liberdade de expressão e o direito das vítimas à reparação do dano.

O art. 19, naquilo que se mantém aplicável, e o art. 21 do Marco Civil da Internet trazem regras especiais de responsabilização dos provedores de aplicações que são intermediários de conteúdo nos casos específicos de publicações realizadas por usuários. Nessas situações, devem ser aplicadas as regras de responsabilidade subjetiva ali previstas. Afinal, a aplicação indistinta de um regime de responsabilidade objetiva, fundado no Código de Defesa do Consumidor, pressuporia a declaração da total inconstitucionalidade dos arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet.

Com isso, adota-se, no que se refere aos provedores de aplicação ativos, um **modelo de ação após notificação**, de modo que, nas situações em que forem notificados a respeito de um conteúdo evidentemente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

ilícito, a eles incumbirá a demonstração do cumprimento: (i) do **dever de cuidado**, de procedimentalizar e instituir mecanismos de prevenção e controle para checar a veracidade das alegações e mitigar danos; e, caso constatado que o conteúdo é ilícito, (ii) do **dever de agir** para removê-lo das redes, adotando-se o procedimento previsto no art. 21 do Marco Civil da Internet.

Nesse sentido, não há propriamente um dever de excluir o conteúdo objeto da notificação, mas um **dever de cuidado de instituir mecanismos de análise fidedigna da alegação**. A plataforma deve criar um procedimento efetivo, transparente e de fácil reconhecimento para notificação a respeito de conteúdo ilícito e para a exclusão do conteúdo caso constatada a sua ilicitude.

Conforme esclarece Schreiber, o mecanismo de notificação deve conter contracautelas justamente "para evitar sua utilização abusiva e garantir seu funcionamento efetivo" (SCHREIBER, op. cit., p. 288). De acordo com o art. 21, exige-se a indicação, na notificação, de "elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido". Recomenda-se, além disso, que o notificante especifique o conteúdo ilícito e indique os fundamentos da ilicitude, assim como as provas que sustentam a alegação, fator que será relevante para a determinação do ulterior cumprimento do dever de cuidado pelo provedor de aplicação.

Apesar das similitudes entre as plataformas digitais e os veículos de comunicação social, é importante traçar aqui uma distinção entre os diferentes parâmetros de responsabilização aplicáveis a ambos.

No já mencionado julgamento do RE 1.075.412/PE, foi decidido que:

> [n]a hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo **dolo** demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) **culpa grave** decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo (RE 1.075.412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2024 – Redação da tese alterada no julgamento do RE 1.075.412 ED, finalizado em 20/3/2025).

Como se nota, tendo em vista a proteção especial da liberdade de informação jornalística aplicável aos veículos de comunicação social, o grau de exigência quanto ao elemento subjetivo para a responsabilização civil é elevado, sendo necessário dolo ou, pelo menos, culpa grave. A culpa grave caracteriza-se por uma violação grosseira do dever objetivo de cuidado, com a demonstração de uma ofensa muito evidente e intensa do dever cujo cumprimento seria exigido no caso concreto. Trata-se de um *standard* elevado de demonstração da culpa, requerido quando se objetiva opor limites mais estreitos para a atribuição de responsabilidade.

Tal proteção especial, contudo, não se aplica às plataformas digitais, sendo suficiente a violação do dever objetivo de cuidado após o conhecimento ou recebimento da notificação a respeito do conteúdo ilícito gerado por terceiro, nos termos aqui desenvolvidos.

Acompanho o entendimento do eminente Ministro Luís Roberto Barroso para estabelecer que, em casos de **anúncios e impulsionamentos**, deve ser **presumido o conhecimento** da plataforma a respeito do conteúdo ilícito a partir da aprovação da publicidade por parte da plataforma, não se exigindo, portanto, a notificação para a responsabilização civil.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Caso se trate de **conteúdo de ilicitude duvidosa ou que esteja ainda em uma zona cinzenta**, dependendo de juízos de valor para concluir pela existência, ou não, de fato criminoso, considera-se cumprido o dever de cuidado e não surge o efetivo dever de agir para excluir o conteúdo. Aplica-se a esses casos o art. 19 do Marco Civil da Internet, de modo que os provedores de aplicação somente poderão ser responsabilizados pela não remoção do conteúdo após o descumprimento de ordem judicial de exclusão, conforme já ressaltei.

O **dever de agir para remover o conteúdo** após a notificação, portanto, só existirá quando, por meio de mecanismos adequados de moderação e avaliação, houver indícios concretos de que se trata de conteúdo evidentemente ilícito, assim compreendido aquele que caracteriza crime, previsto na legislação penal.

Esses deveres — de cuidado e de agir para evitar danos —, cuja violação fundamenta a responsabilidade civil subjetiva por omissão culposa, derivam não apenas do Código Civil (arts. 186 e 927), mas também do próprio Marco Civil da Internet, que tem como fundamento não apenas o respeito à liberdade de expressão, mas também a proteção dos direitos humanos, do desenvolvimento da personalidade, do exercício da cidadania em meios digitais (art. 2º, II), assim como o princípio da "responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei" (art. 3º, VI).

Por fim, a depender do caso, é possível extrair o dever de agir para excluir o conteúdo também do Código Penal (art. 13, § 2º).

Assim, a falha no cumprimento do dever de cuidado e do eventual dever de agir para excluir o conteúdo poderá implicar a responsabilidade dos provedores de aplicação pelos danos decorrentes do conteúdo publicado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Além disso, há que se diferenciar, nessa perspectiva, os provedores de aplicação que seguem atuando como **agentes neutros** e que, cumprindo o papel passivo idealizado originalmente pela Lei n. 12.965/2014, são **meros hospedeiros ou transmissores de conteúdo**, dos provedores que têm **papel ativo na disseminação e promoção de conteúdo** — sobretudo redes sociais.

Nesse sentido, para a compreensão da distinção entre provedor de aplicação neutro ou com papel ativo, menciono importante trecho da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso L´Oréal v. Ebay (processo C-324/09):

> 112. A este respeito, Tribunal de Justiça já precisou que, para que o prestador de um serviço na Internet seja abrangido pelo artigo 14 da Directiva 2000/31, é essencial que este seja um «prestador intermediário», na acepção pretendida pelo legislador no quadro da secção 4 do capítulo II desta directiva (v. acórdão Google France e Google, já referido, n.o 112).
>
> 113. Tal não é o caso **quando o prestador do serviço, em vez de se limitar a uma prestação neutra, através de um processamento puramente técnico e automático dos dados fornecidos pelos seus clientes, desempenha um papel activo susceptível de lhe facultar um conhecimento ou um controlo destes dados** (p. 6118).

Aos provedores de aplicação neutros, como já exposto, deverá ser observado indistintamente o regime de imunidade originalmente previsto pelo art. 19 do Marco Civil da Internet, a exemplo das plataformas de simples hospedagem de *sites*, como o registro.br.

Ressalto, ademais, que as plataformas digitais que oferecem serviços ao público brasileiro estão sujeitas à aplicação das leis nacionais, interpretadas, evidentemente, à luz da Constituição brasileira. Nesse sentido, o MCI estabelece, em seu artigo 11, a obrigatoriedade de que os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

provedores de aplicações de internet com atuação no país mantenham representante legal no Brasil, com a finalidade de assegurar a responsabilização civil, administrativa e penal por atos praticados no ambiente digital.

Por fim, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e em coerência com o fundamento da inconstitucionalização do dispositivo impugnado, há que se atribuir à presente decisão **efeitos prospectivos,** ressalvadas as ações já em curso. Desse modo, para os casos posteriores à vigência da Lei n. 12.965/2014 e anteriores à publicação da ata da presente decisão, deve ser aplicado o regime de imunidade originalmente definido pelo Marco Civil da Internet, que exceptua o modelo de exclusão após decisão judicial apenas nos casos de conteúdo íntimo de nudez ou atos sexuais e violação de direito autoral.

II.4 Sobre os ulteriores deveres de cuidado das plataformas digitais de prevenir e mitigar riscos sistêmicos

Diante do crescente impacto das plataformas digitais no debate democrático e do grande potencial de afetação de direitos fundamentais, os provedores de aplicações de internet devem empreender uma postura mais cuidadosa em face dos conteúdos que circulam no ambiente digital. Assim, adiro aos parâmetros delineados pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, sendo necessário impor às plataformas digitais deveres positivos de prevenção e mitigação de riscos sistêmicos.

Nesse sentido, os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, estabelecer um devido processo para análise e eventual remoção de conteúdos, além de publicar relatórios anuais de transparência, tanto em relação às notificações extrajudiciais recebidas quanto aos critérios de veiculação, direcionamento e impulsionamento de anúncios. Tais medidas visam assegurar a rastreabilidade e a responsabilização mínima quanto às decisões

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

automatizadas ou editoriais que impactam a esfera pública.

A propósito, é desejável que os mecanismos de análise fidedigna do conteúdo envolvam a conjugação de atos humanos e da própria inteligência artificial, por meio de agentes de IA, instituída para a finalidade de analisar o conteúdo veiculado nas plataformas. Busca-se, assim, que a própria tecnologia seja utilizada para combater a disseminação de conteúdo ilícito.

As plataformas digitais estão sujeitas a um **dever de cuidado adicional**, do qual decorre a **obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, de forma a não comprometer bens jurídicos essenciais**. Esse dever abarca, conforme ressaltou o Ministro Luís Roberto Barroto, a atuação proativa para garantir que tais espaços não sejam instrumentalizados para a difusão de conteúdos extraordinariamente nocivos, como de: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) discursos e práticas voltados à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e à promoção de golpe de Estado.

A responsabilização das plataformas em tais casos não se limita à ausência pontual de remoção de conteúdo ilícito, mas está condicionada à constatação de uma falha sistêmica de governança, reveladora de omissão estrutural na detecção, contenção e prevenção desses riscos.

Além disso, considero igualmente imprescindível que os provedores desenvolvam **ações de educação digital**, voltadas à formação crítica de seus usuários quanto ao uso responsável e consciente dos ambientes virtuais. Tal exigência encontra fundamento no princípio da prevenção, no princípio da proibição da proteção deficiente e no próprio direito à liberdade de expressão, que pressupõe o recebimento de informação de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

qualidade.

Isso contribuirá para a criação de um ecossistema digital mais seguro, plural e resiliente à desinformação, ao discurso de ódio e às formas contemporâneas de violência simbólica. A meu ver, portanto, a promoção da educação digital e informacional é parte integrante do dever de cuidado e uma estratégia indispensável para o enfrentamento estrutural dos riscos que comprometem a esfera pública digital.

II.5. Os casos concretos

II.5.1. Recurso Extraordinário 1.037.396, Relator Ministro Dias Toffoli (Tema 987 RG)

O caso concreto ora em exame refere-se à criação de um perfil falso em nome da usuária do provedor de aplicação *Facebook*, no qual foram publicadas, em nome dela, diversas mensagens com conteúdo nitidamente ofensivo. Após ter sido notificada, a recorrente não excluiu o perfil.

Em primeira instância, o pedido de indenização por danos morais havia sido julgado improcedente com fundamento na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet. A sentença, contudo, foi reformada pela Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Piracicaba/SP, que entendeu que a aplicação da Lei n. 12.965/2014 não poderia ofender as garantias constitucionais conferidas ao consumidor e, portanto, seria devida a indenização por danos morais, tendo em vista a defeituosa prestação de serviços.

De fato, o caso concreto se amolda perfeitamente à tese aqui desenvolvida: (i) o conteúdo publicado é evidentemente ilícito e se subsome ao art. 307 do Código Penal, que prevê o delito de falsa identidade; (ii) o provedor de aplicação *Facebook* exerce papel ativo na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

disseminação e promoção de conteúdo; (iii) foi violado o dever de cuidado de analisar de forma diligente a demanda apresentada pela usuária, após a notificação, e o dever de agir para excluir o conteúdo evidentemente ilícito. O *Facebook* argumenta que houve dificuldades para avaliação da pertinência da alegação, mas não explica mais concretamente quais seriam elas. Esse tipo de situação enseja a aplicação do modelo de ação após notificação, de modo que a recorrente deveria, em tese, responder pelos danos provocados.

No entanto, considerando que a modulação dos efeitos aqui proposta ressalva as ações que já estão em curso, o pagamento de danos morais é devido no presente caso.

II.5.2. Recurso Extraordinário 1.057.258, Relator Ministro Luiz Fux (Tema 533 RG)

O caso em análise refere-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), razão pela qual não se discute a aplicação do modelo ali previsto. Assim, a responsabilidade civil do provedor de aplicação deve ser aferida de acordo com o Código Civil.

O art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", surgindo, por força do art. 927 do mesmo Código, a obrigação de reparar o dano.

Ainda que os provedores de aplicação não sejam automaticamente responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros, sua responsabilidade poderia emergir em casos de omissão, especificamente naqueles em que, após receber a notificação a respeito do conteúdo evidentemente criminoso, deixa de removê-lo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

No caso concreto, foi criada uma "comunidade no Orkut" cujo objetivo era maldizer a recorrida. No entanto, apesar de o conteúdo ser ofensivo e ensejar algum debate a respeito da responsabilização civil daqueles que o postaram, entendo não ser possível afirmar que o conteúdo veiculado nessa comunidade é considerado "evidentemente ilícito".

Apesar da possibilidade de debater se o conteúdo postado constitui crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, o seu amoldamento a este tipo penal não é assim tão evidente, situando-se pelo menos na "zona cinzenta" acima mencionada. A rigor, postar conteúdos fazendo críticas, ainda que referentes à aparência ou à qualidade da aula da professora, não constitui transgressão suficiente a caracterizar uma ofensa à dignidade ou ao decoro inerentes à injúria. É no mínimo questionável, portanto, se esse conteúdo é considerado criminoso ou se, ao contrário, seria uma situação de livre exercício da liberdade de expressão.

Assim, considerando que o caráter criminoso do conteúdo postado não pode ser tido como "evidente", a responsabilidade civil da plataforma somente poderia surgir após a decisão judicial de remoção de conteúdo. É o caso de dar provimento ao recurso extraordinário para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II.6. Conclusões para a elaboração da tese

O Ministro Luís Roberto Barroso propôs em seu voto a seguinte tese para o tema ora em julgamento:

> 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).

2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo.

3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos.

4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento.

5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

> Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo.
>
> 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado.

Acompanho, em parte, a proposta do Ministro Luís Roberto Barroso, especificamente no que se refere aos seguintes pontos:

(i) para compatibilizar o modelo de responsabilização de provedores de aplicação delineado pelo Marco Civil da Internet com os valores constitucionais, deve-se conferir **interpretação conforme à Constituição** ao art. 19 da Lei n. 12.965/2014, para limitar o seu âmbito de incidência;

(ii) a responsabilidade civil dos provedores de aplicação pela não remoção do conteúdo gerado por terceiros é **subjetiva**;

(iii) em casos de **anúncios e impulsionamentos**, há presunção relativa de conhecimento do ilícito, que faz gerar o dever de indenizar, a partir da aprovação da publicidade;

(iv) os provedores de aplicação têm **deveres de cuidado de mitigação de riscos sistêmicos** criados ou potencializados por suas atividades e devem manter mecanismos procedimentais para efetivá-los, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso.

Pontuo, contudo, algumas divergências em relação ao voto de Sua Excelência, quanto aos seguintes aspectos:

(i) A meu ver, o âmbito de aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet tem escopo um pouco diverso daquele originalmente proposto pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Conforme entendo, deve-se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

partir, aqui, de uma distinção entre provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados **neutros** e aqueles que desempenham **papel ativo** na promoção e disseminação de conteúdo, como proposto em meu voto.

Assim, aos provedores denominados neutros, que cumprem o papel passivo e que, portanto, são meros hospedeiros ou transmissores de conteúdo, como plataformas de simples hospedagem de *sites*, como o registro.br, aplica-se o art. 19 do MCI, de modo que o provedor somente poderá responder pelo conteúdo gerado por terceiro após a ordem judicial de remoção.

Por sua vez, aos provedores de aplicação considerados **ativos**, que desempenham um papel que lhe concede controle ou conhecimento sobre a divulgação do conteúdo gerado por terceiros, especialmente por meio de **curadoria algorítmica**, como é o caso de muitas das redes sociais, deve-se aplicar, em regra, o modelo de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. Contudo, é possível aplicar o art. 19 do MCI mesmo a provedores de aplicação ativos nas situações em que o conteúdo questionado não for manifestamente criminoso.

Diante disso, uma vez que só há um dever de remoção após a notificação, com base no art. 21 do MCI, quando o conteúdo for manifestamente criminoso, considero relevante pontuar que, nas situações em que tal circunstância não estiver presente – isto é, quando o **conteúdo não caracterizar evidentemente um ilícito penal** –, um dever de indenizar somente poderá surgir quando, após a avaliação de um juiz, houver ordem judicial que determine a remoção. Aplica-se, nesses casos, o art. 19 do MCI.

É claro que a procedimentalização da avaliação a respeito da licitude do conteúdo é inerente ao dever de cuidado das plataformas ao analisar a notificação recebida, considerando-se cumprido o dever nas situações em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

que o provedor realiza diligentemente a avaliação a respeito do conteúdo. No entanto, não se pode excluir a possibilidade de responsabilização da plataforma mesmo nos casos em que o conteúdo não é manifestamente criminoso, considerando-se cumprido o dever de cuidado após a notificação, mas um juiz posteriormente vem a concluir que se trata, na verdade, de conteúdo ilícito. Se descumprida a ordem judicial nesses casos, surge o dever de indenizar.

(ii) Na minha compreensão, somente há um dever de remoção após a notificação nos casos em que o conteúdo gerado por terceiro for **manifestamente criminoso**, o que também abrange os **crimes contra a honra**.

Em relação ao regime de responsabilidade aplicável aos **crimes contra a honra**, entendo que não há razões para permitir o prolongamento da exposição do conteúdo criminoso nos casos em que o **caráter criminoso do conteúdo for evidente**.

Muitas das vezes, a caracterização de um crime contra a honra não é evidente e não cabe à plataforma digital substituir-se ao papel de um juiz para definir o amoldamento concreto do conteúdo divulgado aos tipos penais em questão. Nesses casos, caberá ao notificante apresentar os documentos que evidenciam a caracterização do crime, havendo, portanto, um ônus procedimental de demonstrar o caráter criminoso do conteúdo – por exemplo, a falsidade da imputação em caso de calúnia.

Se o fato potencialmente calunioso, difamatório ou injurioso estiver situado em uma zona cinzenta ou depender de algum juízo de valor, não há um dever de remoção do conteúdo, o qual somente surgirá após a respectiva decisão judicial.

Assim, trata-se não de excluir *prima facie* os crimes contra a honra do âmbito do regime da exclusão após notificação, mas de reconhecer que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

incumbe ao notificante a demonstração inequívoca do caráter criminoso para que surja, para a plataforma, o dever de agir para remover o conteúdo.

(iv) Considero ser pertinente a inserção, no âmbito dos deveres de mitigação de riscos sistêmicos, a exigência de desenvolvimento de **ações de educação digital**, voltadas à formação crítica de seus usuários quanto ao uso responsável e consciente dos ambientes virtuais. Além disso, sugiro adicionar a possibilidade de ser desejável que os mecanismos de avaliação do conteúdo veiculado conjuguem **atos humanos e agentes de inteligência artificial**.

(v) Adiciono, por fim, a necessidade de se atribuir efeitos prospectivos à presente decisão. Isso não apenas para garantir a segurança jurídica, mas sobretudo em razão do fundamento adotado para reconhecer a inconstitucionalidade da interpretação tradicional do art. 19 do MCI, fundado na tese de inconstitucionalização.

Assim, a partir da tese originalmente proposta pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso e das razões acima apresentadas, proponho a seguinte tese de repercussão geral:

1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).

2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime, ressalvadas as disposições

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral:

2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se (i) aos provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados neutros; (ii) e, aos provedores de aplicação ativos, apenas nos casos de publicação, pelo usuário, de conteúdo não manifestamente criminoso.

2.2 O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido aos provedores de aplicação intermediários que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo e, após serem notificados, deixam de remover conteúdo manifestamente criminoso. Considera-se observado o dever de cuidado quando, após a notificação, o provedor de aplicação executa mecanismos efetivos de prevenção e controle para checar a veracidade das alegações e mitigar danos. Caso se trate de conteúdo de ilicitude duvidosa ou que dependa de juízos de valor para aferir a sua ilicitude, considera-se cumprido o dever de cuidado se, adotados tais mecanismos, o provedor é capaz de demonstrar que não há evidente caráter ilícito do conteúdo e que deverá prevalecer, então, a livre manifestação do pensamento. Quando houver elementos objetivos que demonstrem que o conteúdo é ilícito, surge para os provedores de aplicação o dever de agir para excluí-lo. Esse dever abrange a publicação de conteúdos comprovadamente fraudulentos, como perfis falsos ou invasões de contas.

2.3 No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Também haverá presunção relativa de conhecimento, a ensejar a responsabilização civil, nos casos de danos provocados por *chatbots*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

(robôs).

3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos.

4. Estão excluídos do âmbito de aplicação do regime específico previsto nos arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet os provedores de aplicação intermediários de fornecimento de produtos e serviços (*Marketplaces* e assemelhados).

5. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento, além de promover ações de educação digital.

6. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, a ser cumprido por meio de mecanismos fidedignos de avaliação do conteúdo que conjuguem atos humanos e agentes de inteligência artificial. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra vulneráveis; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo.

7. Em casos de remoção de conteúdo pela plataforma em razão do cumprimento dos deveres inerentes ao item 6, o autor do conteúdo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

8. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado.

9. Os provedores de aplicação de internet que têm papel ativo deverão criar ou indicar, no prazo de 180 dias, uma entidade de natureza privada que possa promover a autorregulação regulada, inclusive com a atribuição de desenvolver mecanismos de inteligência artificial destinados à remoção de conteúdos ilícitos das mais diversas formas e desenvolver e difundir ações de educação digital.

10. Para privilegiar a segurança jurídica, atribuem-se efeitos prospectivos à interpretação proposta, ressalvadas as ações já em curso. Desse modo, para os casos posteriores à vigência da Lei n. 12.965/2014 e anteriores à publicação da ata da presente decisão, deve ser aplicado o regime de imunidade originalmente definido pelo Marco Civil da Internet, que exceptua o modelo de exclusão após decisão judicial apenas nos casos de conteúdo íntimo de nudez ou atos sexuais e violação de direito autoral.

Não obstante, e sem prejuízo do registro da minha proposta acima transcrita, adiro à tese elaborada pelo eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, com a colaboração dos demais Ministros.

III. DISPOSITIVO

Posto isso, no caso do Recurso Extraordinário 1.037.396, acompanho o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, para negar provimento ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

recurso extraordinário e manter a condenação do *Facebook* Brasil ao pagamento de danos morais.

No caso do Recurso Extraordinário 1.057.258, peço as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, Ministro Luiz Fux, para divergir e dar provimento ao recurso extraordinário, afastando a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à tese de repercussão geral, adiro à proposta elaborada pelo eminente Relator do Recurso Extraordinário 1.037.396, Ministro Dias Toffoli, com a colaboração de todos os Ministros desta Suprema Corte:

> Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI
>
> 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).
>
> Interpretação do art. 19 do MCI
>
> 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.
>
> 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas.
>
> 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.

3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Presunção de responsabilidade

4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.

Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves

5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).

5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica.

5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa.

5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI.

5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Incidência do art. 19

6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada),

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88).

Marketplaces

7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Deveres adicionais

8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos.

9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.

10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público.

11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

Natureza da responsabilidade

12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada.

Apelo ao legislador

13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais.

Modulação dos efeitos temporais

14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B898-C287-3861-9C9D e senha F3CA-2CE6-7A2D-4A0A

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Temos, outrossim, que lembrar que o art. 19 não trata apenas de plataformas digitais ou sistemas de busca na internet. Há uma outra gama de *sites*, mensagerias, enfim, que seriam, também, em tese, contempladas na expressão "provedores de aplicação na internet".

Em nossa tese, temos que, talvez, restringir, Ministro Toffoli, para não alcançarmos, irmos além, do que o art. 19 dá proteção insuficiente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Esse é um tema em que temos que, realmente, nos aprofundar, na linha do que falava nos comentários ao voto do Ministro **Flávio Dino**. Por quê? Porque nossa legislação não conceituou, de maneira muito clara, as várias atividades que existem dentro desse novo mundo, o mundo digital.

Da mesma forma que os colegas o fazem, evidentemente que diante de omissões da legislação, da falta de clareza da legislação – já foi dito por outros colegas, neste julgamento e em outros julgamentos (sempre lembramos) –, pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, esses vácuos têm uma maneira de se preencherem pela hermenêutica. Existe uma dogmática legal – equidade, princípios gerais de Direito, etc. – que orienta como os resolver.

Diante disso, sempre buscamos, como hoje pela manhã o fez o Ministro **Flávio Dino** em seu brilhante voto, tentar achar, no próprio ordenamento jurídico, nas normas jurídicas, a analogia – terceira ou o terceiro elemento. Na analogia, procurei, inclusive, em debates a respeito do tema, seja com colegas, seja com a assessoria, seja com especialistas, adotar, eventualmente, a nomenclatura da legislação europeia.

É muito importante que Vossa Excelência toque nesse ponto, porque isso me permite esclarecer a amplitude de meu voto, mesmo que, depois, como consequência, a maioria alcance eventual consenso. Estarei à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

disposição para trabalhar junto com essa maioria. Como digo, não brigo por voto, brigo pela solução, o que exatamente procurei encontrar dentro dos normativos.

Por exemplo, tratei de **marketplace**. O Ministro **Flávio Dino**, pelo que entendi, em seu voto, não vai muito ali, mas, de repente, joga para o Código do Consumidor, como fiz com o jornalismo tradicional, quando ele joga seus dados para a internet. Ministro **Fachin**, todos eles hoje publicam muito; aliás, o impresso está praticamente em extinção. Só recebo impresso, em minha casa, com muito orgulho, o **Correio Braziliense** – desde que me mudei para Brasília, em 1995, sou assinante e recebo na minha casa o **Correio Braziliense**. Ainda é o padrão antigo, de jornal grande e tal; os outros recebo por **e-mail**, porque a Brasília nem sequer chega o impresso.

Já se está no mundo digital. O tratamento que dei foi por analogia à legislação. O que se aplica para o impresso, se aplica para o digital, no caso de jornalismo, de **blog** de jornalismo. Senti que, inclusive, os **blogs** sérios de jornalismo se sentiram bem protegidos, porque a lei é o que dá proteção a todos, Ministro **Flávio Dino**.

Aprendi com meu Professor **Eros Grau** que a maior proteção do pobre é a lei, não é a polícia. A maior proteção do pobre é a lei, a lei é a maior proteção do pobre. Nosso querido e eminente **Eros Grau** falava isso em sala de aula. Tive a honra de ser colega dele na Congregação da Faculdade de Direito; ele, representando os professores doutores – ele não era titular –, e eu, os discentes. Ele dizia isso e nos ensinava isso.

Procurei não trazer de legislações alhures, alienígenas, estrangeiras, padrões de nomenclatura. No Brasil, disse em meu voto, são três as nomenclaturas. Parti das três nomenclaturas que existem no Brasil: provedores, intermediários e difusores. Usei três conceitos que estão em nossa lei atual do Marco Civil da Internet, sem prejuízo, evidentemente, das interpretações dos vazios dessa nomenclatura.

Desculpem-me o longo aparte que fiz, mas me permitiu esclarecer por que usei esse padrão, por que usei o padrão da lei brasileira mesmo.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Inclusive, nas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

propostas de tese já apresentadas, estamos colocando apenas provedores de aplicação, internet. Acho que seria importante, seja qual for a tese, ter essa delimitação, senão teremos uma amplitude, talvez, muito além do que estamos buscando definir.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Exatamente por isso optei por usar nossa nomenclatura, mesmo que ampla: para, depois, no debate, eventualmente, trazer a devida inflexão necessária para demarcar.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro, Zanin, animado pelo Ministro Toffoli, apenas duas observações que esqueci pela parte da manhã.

A primeira é que esqueci de mencionar que o regime do art. 21 - penso ser uma alusão justa, histórica - era a jurisprudência do STJ antes do Marco Civil, ou seja, não estamos inventando nada, há dezenas de decisões do STJ antes do art. 21.

Outra sugestão, Ministro Zanin, sobre essa questão da nomenclatura, é em relação à mensageria. De fato, Ministro Toffoli, na linha minimalista que adotei, de autocontenção, fui tirando mensageria, inteligência, *marketplace* e foquei no que me parece nodal.

Em relação à mensageria, Presidente, para reflexão, depois, uma questão é o WhatsApp - evidentemente, é uma comunicação, o Ministro Toffoli até fez essa exclusão -, a outra coisa, são os *chats* - e aludi a um deles - como o *Discord* e outros. Penso que, talvez, o traço de distinção seja o nível de intervenção da empresa.

No WhatsApp, se mando uma mensagem para determinado Ministro – jamais seria ofensivo o conteúdo, mas ainda que o fosse -, o provedor não é responsável por isso. Agora, em um *chat* aberto de um grupo de dez, de vinte, de cem, tenho dúvidas sobre excluirmos a responsabilidade da empresa.

Mesmo no conceito de mensageria, há distinções. Se a empresa é neutra, ela não é responsável, mas se ela tem algum tipo de curadoria, a meu ver, nasce algum tipo de responsabilidade.

Apenas para reflexão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Acho que esse critério neutro talvez seja um critério importante.

Na linha do meu voto, a partir da constatação da interpretação conforme ao art. 19, ou da inconstitucionalidade parcial do art. 19, estabeleço três regimes, digamos assim, para a responsabilização das plataformas digitais e outros veículos que possam ser enquadrados como provedores de internet ativos.

O primeiro, já indicado, seria a utilização do mecanismo do art. 21 quando se estiver diante de conteúdo manifestamente criminoso ou conteúdo que possa ter sua ilicitude claramente constatada. A partir disso e com a notificação, a plataforma deveria retirar esse conteúdo com base no art. 21.

Uma segunda categoria seria a do art. 19, que seria, a meu ver, mantido para os provedores de aplicação neutros ou quando houvesse uma dúvida razoável sobre aquele conteúdo. Há situações - já colocadas, inclusive, pelo eminente Presidente - em que não é possível, de antemão, saber se aquele conteúdo é ilícito, configurador de crime contra a honra ou não. Aí, sim, acho que seria legítimo da plataforma ou do provedor de aplicação ter que se buscar uma decisão judicial e haver a recusa - ou, pelo menos, a não responsabilização imediata do provedor - se houver essa situação de dúvida por parte da análise do conteúdo.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Quando Vossa Excelência fala "neutros" significa sem uma intervenção do provedor para impulsionar ou coisa assim?

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Por exemplo, o site “registro.com” não tem nenhuma curadoria algorítmica, não tem nenhum tipo de impulsionamento.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Isso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - É repositório.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Aí é neutro mesmo.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - É um repositório, é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

um mero repositório, que não tem nenhum tipo de intervenção, digamos assim, no conteúdo depositado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro **Zanin**, abordei isso em meu voto. Não me lembro exatamente o nome, mas está assim: "fecha o Supremo Tribunal Federal" ou poderia ser "mate o Supremo Tribunal Federal" e veio à tribuna quem falou em nome do registrador nacional de que eles têm que ter essa neutralidade.

Por isso, coloquei amplo. Eu trouxe, Presidente, para o colegiado, todas as hipóteses possíveis. O colegiado refletirá e a maioria decidirá, evidentemente, como é e sói acontecer em um colegiado: cada um mantendo seu voto e posição pessoal e, se possível, construindo, na tese, um consenso – ou um quase consenso – de ampla maioria.

Como disse o Ministro **Flávio Dino**, em hipóteses como essa, como foi o caso da segurança pública no Rio de Janeiro, quanto mais próximo da unanimidade, tanto melhor será para a Corte. Concordo com Sua Excelência e digo que estou aberto a isso, embora tenha entendido por bem, digamos assim, radicalizar o voto – já estamos chegando no sexto voto, posso ficar à vontade para dizer isso –, para que o possamos colocar.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Digamos que Vossa Excelência lembrou do passado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Exatamente.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Do seu passado, por isso radicalizou.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

De nosso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Não, do meu não, Vossa Excelência que está falando.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

O nosso professor, meu Professor **Flávio Dino**, sempre.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Zanin, a palavra continua com Vossa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

Excelência, que ia passar para o três.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Na verdade, em suma, adotaria a responsabilidade subjetiva após notificação, na forma do art. 21, para os provedores de aplicação ativos e quando estivermos diante de conteúdo evidentemente criminoso ou evidentemente ilícito. Adotaria a responsabilidade subjetiva após decisão judicial na forma do art. 19 para os provedores de aplicação neutros, para os veículos de comunicação social e ainda quando houver dúvida razoável acerca da ilicitude do conteúdo que se busca excluir.

Para além disso, adiro aos deveres de cuidados anexos que foram trazidos no voto de Vossa Excelência, Presidente.

Entendo que, de fato, diante do crescente impacto das plataformas digitais no debate democrático e do grande potencial de afetação dos direitos fundamentais, os provedores de aplicação em internet devem empreender uma postura mais cuidadosa em face dos conteúdos que circulam no ambiente digital.

As plataformas, a meu ver, na linha do que foi exposto por Vossa Excelência e em outros votos, estão sujeitas a um dever de cuidado adicional, do qual decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, de forma a não comprometer bens jurídicos essenciais. Nessa parte, adiro ao voto de Vossa Excelência integralmente, inclusive em relação ao procedimento incluído no voto de Vossa Excelência a partir desse dever de cuidado.

Acho que seria importante, de alguma forma - e esse foi o debate que fizemos pela manhã -, estabelecer uma entidade, a meu ver, concordando com as ponderações de Vossa Excelência, privada, que pudesse desenvolver, inclusive com o uso de inteligência artificial - não devemos imaginar que conseguiremos retirar uma ampla gama de conteúdos apenas com a intervenção humana -, digamos, "do bem" para combater o que se tem no meio digital de conteúdos nocivos e indesejados. Isso poderia ser realizado por uma entidade privada, criada, eventualmente, pelas próprias plataformas, na linha do que foi sugerido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, fixando-se um prazo para...

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ministro Zanin, provoquei um pouco esse tema e não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade, isso é fundamental.

A cor do gato não importa, o importante é que ele cace o rato, não é mesmo?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Essa frase é do Deng Xiao Ping.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Deng Xiao Ping, né? É muito difícil saber bem a natureza de várias entidades considerando os modelos hoje existentes. As próprias agências, já se falou, muitas vezes, são alvo de captura por parte do mercado que elas deveriam regular, mas o fundamental é achar um bom meio, um bom instrumento. É muito curioso - o Ministro Flávio Dino tocou nesse aspecto quando falou do que tem acontecido hoje, inclusive na democracia americana -: cada nação, cada país, desenvolve o seu sistema e, claro, não há um paradigma, mas vários paradigmas. Se olharmos a crise séria que enfrentamos nesses últimos anos e as respostas que conseguimos dar, temos que perder o nosso complexo de vira-lata. Temos que dizer que conseguimos, sim, conceber mecanismos de defesa adequados para a solução de problemas sérios.

Encontrei, por exemplo, na Comissão de Veneza, colegas da Hungria, que tiveram a Corte em debacle, o Tribunal conseguiu responder a ataques sérios, de membros das Forças Armadas, do próprio Poder Executivo.

A mim me parece - e daí a própria solução - que é uma solução de Estado, não de governo, a do TSE - um pouco de tentativa e erro. *A priori*, dizer que não se pode ser um ente estatal, não me parece bem encomendado, nem recomendado. O importante é que encontremos um equilíbrio, que a sociedade se faça presente e que, sobretudo, esse ente consiga dialogar diante dos avanços a que o Ministro Dino referiu. Estamos discutindo um aparato, o Orkut, que já não existe mais. Apenas para deixar essa reflexão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Aliás, depois vendido para a **Google**.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - São vendidos e depois desaparecem, inclusive, porque são absorvidos.

Em suma, só para não ficarmos nisso de que uma maior presença estatal será negativa. A experiência do TSE não mostra isso, pelo contrário.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Poderíamos jogar esse debate, **mutatis mutandis**, há cerca de 130 anos, quando o então Deputado Assis Brasil defendia, no final do século XIX, Ministro **Zanin**, Ministro **Gilmar**, que a instituição apta a administrar, regrar e julgar as eleições deveria ser o Poder Judiciário.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - O Assis Brasil, no caso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Assis Brasil.

O Deputado Assis Brasil logrou esse êxito quando virou ministro do seu inimigo político regional, foi Ministro da Agricultura de Getúlio. Foi na fazenda de Assis Brasil que foi assinado o tratado de paz da última guerra civil que houve no Rio Grande do Sul, em 1923, já no século passado, há 102 anos. Tratado de Pedras Altas. Na casa-sede que está lá – hoje, tombada –, foi assinado o tratado de paz. Do outro lado, estavam Getúlio Vargas e Borges de Medeiros – que já ia para sua quinta reeleição. Aí, no ano de 1926, houve a única emenda à Constituição de 1891, para proibir a reeleição. Getúlio Vargas, quando assume o poder em 1930, chama para ser seu ministro da Agricultura, Assis Brasil, seu inimigo político local, porque ele pensava nacionalmente. Assis Brasil coloca uma condição: "aceito ser o seu Ministro da Agricultura desde que o senhor, Vossa Excelência, Presidente, designe uma comissão para estudar um Código Eleitoral brasileiro, por mim presidida". O Ministro da Agricultura, Ministro **Flávio Dino**, Ministro **Gilmar Mendes**, Ministro Presidente, Dr. **Paulo Gonet**, preside a comissão com três integrantes, que faz a proposição do Código Eleitoral de 1932 e cria a Justiça Eleitoral.

Estamos tratando disto: por que um órgão imparcial? Estamos em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

busca disso. O Ministro **Flávio Dino** tocou no ponto, em seu voto, de uma maneira muito sutil, mas sabemos todos do que Sua Excelência estava tratando – por que não ali, por que não lá, por que não acolá, onde é o órgão imparcial? Só resgato essa história, já que o Ministro **Gilmar** lembrou da Justiça Eleitoral, porque Assis Brasil se faz aqui, talvez iluminando nossas mentes.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Acho importante essa intervenção do Ministro Gilmar, Ministro Toffoli. Lembro que, independentemente do modelo que eventualmente definamos desse ente, ele não seria uma inovação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2EF3-CD8C-235B-63F0 e senha 34F4-1B3D-4618-B659

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Só para ter claro, Ministro Zanin, porque excluí o Ministro Flávio. No caso de crime contra a honra, precisa ou não de decisão judicial?

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Entendo que, se estiver claramente configurado o crime contra a honra, não precisaria. Agora, se houver alguma dúvida legítima, a plataforma poderia solicitar ou aguardar a decisão judicial. Já tivemos a oportunidade de debater a responsabilidade dos veículos de comunicação tradicionais por conteúdo de terceiro. Lá, fizemos uma diferença, no sentido de que haveria responsabilidade se houvesse o dolo claro, configurado a partir de um conhecimento prévio do conteúdo ilícito, dentre outras coisas.

Parece-me importante diferenciar conteúdo manifestamente criminoso daquele que efetivamente possa dar margem a alguma dúvida.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Permite-me, Ministro Zanin?

Parece-me, Presidente, importante refletirmos sobre essa diferenciação. Muitas e muitas postagens repetem ofensas já consideradas como crime contra a honra pela Justiça, com condenações por danos morais, com condenações da justiça criminal. Mesmo assim são repetidas, repetidas, anos e anos. Se, para cada uma dessas, houver necessidade de ingressar novamente em juízo, perderemos efetividade.

O Ministro Zanin bem recorda dessa discussão, em que ficamos um tempo: culpa grave, culpa não grave, dolo, exatamente para evitar essa inefetividade. O caso, àquela época, era um caso já sabido de todos. De nada adianta essa decisão judicial, se não gerar responsabilidade de retirada imediata repetir notícia claramente reconhecida pela Justiça como crime contra a honra.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

(PRESIDENTE) - Neste exemplo do Ministro Alexandre, não teria nenhuma dúvida de que a notificação privada deveria levar à remoção do conteúdo: já houve, o fato é calunioso e há decisão judicial nesse sentido. Aí não há nenhuma dúvida, concordo plenamente. Minha dúvida é se, em um debate "não vote em prefeito ladrão", a plataforma é que tem que decidir se tira ou se não tira.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Acho que, na verdade, as plataformas têm condições de avaliar se se está diante de um caso manifestamente criminoso ou não.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Dei um exemplo. Teria dúvidas se isso, em um debate público eleitoral, não dependeria de iniciativa da parte ou se teria que impor à plataforma o ônus da remoção, ela censurar ou avaliar o que pode e o que não pode.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, acho essa questão importantíssima mesmo, contudo, veremos, em um debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa, em público, de estuprador. "Ladrão", "corrupto", mesmo que seja - e é - uma ofensa, no debate político, é uma ideia; agora, "pedófilo", "estuprador"...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tendo a concordar nesse ponto.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Entendo que ninguém, acho, discordaria, como Vossa Excelência disse, se já houver uma decisão reconhecendo o caráter injurioso, difamante ou a calúnia.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ou se ele tiver sido condenado por pedofilia ...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ou uma cadeirada, não é?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, mas se, por exemplo, nesse caso...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

No debate televisivo...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ninguém

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

acha que deveria; todos acham que poderia retirar, deveria retirar.

Nesses casos manifestamente injuriosos, realmente parece que devemos encontrar - concordo com o Presidente - um meio para não evitar o debate acalorado, digamos assim. Mas há casos em que a ofensa é tão grave que é óbvio que a rede sabe - pedofilia, estupro.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Terrorista.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Terrorista. O que me parece que o Ministro Zanin propõe é que há essa obrigação de retirar, mas a própria rede pode justificar o porquê não.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Sim, sim.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Isso, posteriormente, acarretará no dever ou não de indenização.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - De aferição se houve ali a diligência cabível para se levar ou não à responsabilização da plataforma.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Parece-me que, nesses casos gritantes, não deveríamos fechar a possibilidade de a plataforma poder retirar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Se, no debate público eleitoral, um chamar o outro de "safado" e a plataforma for obrigada a remover, nem todos os empregos que o Ministro Gilmar diz que serão criados darão conta de retirar.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Aí entra a inteligência artificial, que tem que ser treinada para combater, digamos assim, o conteúdo nocivo que existe nas redes sociais.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Penso que, no debate eleitoral, isso já está bem regulado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

O Ministro **Fachin**, Vossa Excelência, Ministro Presidente, e o Ministro **Alexandre** presidiram o Tribunal Superior Eleitoral com grande

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

galhardia. Agora, nossa querida Ministra **Cármen Lúcia** está lá na Suécia, no Idea, maior instituição interestatal interpaíses de defesa da democracia no mundo ocidental. Tenho a honra de ter sido o autor do projeto de lei que encaminhou ao Congresso Nacional a adesão do Brasil ao Idea Internacional. Depois, indicamos, em conjunto com o Ministro **Gilmar Mendes**, que assumiu a Presidência quando foi aprovada a lei, o eminente professor da USP, o emérito professor da USP – aliás, Ministro **Alexandre de Moraes**, agora receberá, na última semana de junho, esse mesmo título o Ministro **Ricardo Lewandowski**, importante registro a ser feito: o segundo professor da faculdade de Direito da USP a receber o título de professor emérito da Universidade de São Paulo, como um todo; esse registro é importante se fazer, o Ministro **Celso Lafer**.

Quando tínhamos que indicar um nome para representar o Estado brasileiro junto ao Idea Internacional, o Ministro **Gilmar Mendes**, de boa lembrança, lembrou do Chanceler Celso Lafer, que foi meu professor, foi professor de nosso querido amigo, colega, amigo de faculdade, antes de ser deste colegiado, Ministro **Alexandre de Moraes**. Ele representou o Brasil, ali é uma representação do Estado Brasileiro, não é sequer da Justiça Eleitoral. A Ministra **Cármen Lúcia** está nessa missão lá e temos a Justiça Eleitoral exatamente como um parâmetro que está funcionando. Por isso, preocupo-me.

Desse modo, excluí a Justiça Eleitoral, Ministro **Alexandre**, Ministro **Zanin**, que está a votar, Ministro Presidente, Ministro **Gilmar**, desse debate. Penso que esse campo tem peculiaridades específicas, como hoje, pela manhã, até lembrou um outro voto de minha relatoria o Ministro **Flávio Dino**, que prevaleceu por maioria. Tem suas peculiaridades. Penso que a Justiça Eleitoral é um bom exemplo para o lado positivo, mas não é algo que possamos colocar nesse mesmo, digamos assim, conjunto de manifestações, em razão das suas peculiaridades. Veja bem, o que Vossa Excelência, Ministro Presidente, disse: "Ah, o prefeito é ladrão; o prefeito é safado". Se temos que jogar isso para responsabilidade das plataformas, elas poderão ser um agente político, coisa que a Justiça Eleitoral não pode aceitar. Ela pode autorizar o de um, e não autorizar o de outro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

Na gestão de Vossa Excelência, Presidente – depois, com o Ministro **Fachin**, o Ministro **Alexandre de Moraes** e, hoje, com a Ministra **Cármen Lúcia** –, a Justiça Eleitoral brasileira começou uma cultura de mediação, de chamar as plataformas para o diálogo. Pelo que ouvi ao fim da sessão, hoje, pela manhã, Ministro **Zanin**, todos os ministros que foram presidentes recentes daquela Corte disseram que as plataformas foram muito bem do ponto de vista de adesão aos princípios axiológicos – para usar os termos filosóficos do nosso Professor **Flávio Dino** – colocados ali para as plataformas seguirem. Isso andou por bem, ou seja, não foi uma autorregulamentação regulada, mas uma regulamentação regulada por autocompreensão, digamos assim.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Apenas uma observação que o coaduna com o que o Ministro Gilmar disse, notemos: é uma instância de pactuação privada, com um agente estatal coordenando.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Talvez seja a melhor solução para o geral.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - É aí que queria chegar.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Permite-me Ministro Zanin?

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Pois não.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, pela ordem.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro André, o Ministro Fux estava pedindo a palavra e não havia dado.

Por favor, Ministro Fux, Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, o Ministro Zanin está tentando estabelecer uma tese para um caso de crime contra a honra. No meu caso, não há debate. Aqui, a plataforma se dispôs a deixar um crime contra a honra por longo tempo, tendo ocorrido, facticamente, vários danos morais, digamos assim, à parte prejudicada.

Crime contra a honra ou crime, é tudo crime. É preciso saber se, nos crimes contra a honra, quaisquer crimes contra a honra, a plataforma, que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

tem apoio jurídico no seu corpo de funcionários - deve saber, aliás, devem ser especialistas em crime contra a honra, o problema gravite sobre isso -, nos crimes previstos no Código Penal contra a honra, a plataforma notificada tem de tirar ou não. Essa é a questão. O Orkut já acabou, mas não podemos julgar extinto o processo, porque ele tem vinculação com o caso presente.

O caso foi o da professora que a plataforma se dispôs a deixar a notícia. Os alunos criaram o *site*, mencionou-se nesse *site* que a professora não tinha peitos, precisava comprar um sutiã diferente e essa mulher foi praticamente moralmente impedida de frequentar as salas dos professores, de andar livremente pelo parque da faculdade sem ser molestada.

Acho um pouco contraditório uma Constituição Federal que tem como centro de gravidade a dignidade da pessoa humana não ligar para isso. Acho que a proposta do Ministro Zanin se preocupa com esses fatos. Estamos dando exemplos completamente "extrapolantes" e óbvios, sem nos dedicarmos à questão dos crimes contra a honra.

Vários Colegas já foram, digamos assim, destinatários de crimes contra a honra. Ontem mesmo, tive a honra de participar, junto com o Ministro Alexandre de Moraes, de um interrogatório - não sei se foi ontem ou anteontem -, onde se aventou um absurdo delito contra a honra, contra membro do Supremo Tribunal Federal, uma coisa inventada. É preciso saber se, notificada, a plataforma pode dizer que só retira por ordem judicial, sendo evidente o conteúdo ofensivo. É essa questão, não estou falando de debate político.

Há dois processos sendo julgados. O do Ministro Toffoli é uma questão diferente, criaram um perfil falso. No meu caso, é um crime contra a honra e permaneceu na plataforma.

É preciso saber se, depois da notificação, isso fica ou sai. Acho que, pela fórmula do crime contra a honra - devemos conhecer de ofício o que é crime contra a honra e os advogados das plataformas têm de conhecer o que é crime contra a honra -, se ela é notificada, administrativamente, temos que definir se tem que tirar ou não. Não faltam crimes contra a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

honra nas redes sociais.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) – Obrigado, Ministro Fux!

Ministro André.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Agradeço, Senhor Presidente.

Saúdo Vossa Excelência, os eminentes Relatores, o Ministro Zanin, que agora vota, e, em seu nome, os eminentes Ministros, o Professor Paulo Gonet, advogados, advogadas, todos aqueles que nos acompanham.

Senhor Presidente, apenas um ponto de reflexão à luz do que pontuou o Ministro Zanin e do que os Colegas vêm apontando - agradeço ao Ministro Zanin a concessão do aparte -, dois pontos de preocupação da minha parte em relação à questão de crimes contra a honra, que é o que está sendo debatido.

Primeiro, lembremo-nos de que eventual necessidade de decisão judicial para possível responsabilização da plataforma, nos termos do art. 19, não significa ausência ou exclusão de responsabilidade do autor da ofensa. O autor da ofensa tem uma possibilidade imediata de acionar e de buscar tanto a questão indenizatória quanto a questão criminal.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro **André**, desculpe-me o aparte no aparte, mas e se o autor da ofensa é um robô? Se o autor da ofensa é um perfil falso?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Meu voto tratou disso. Aí é outra coisa, aí é responsabilidade.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

E se está no AZ não sei o que lá – para não trazer crise diplomática para o Estado Brasileiro com outro país –, o AZezão?

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Respondendo bem diretamente, Ministro Toffoli, nesse caso, a responsabilidade é direta da plataforma.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Mas isso tem que ficar claro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Mas é o que está no meu voto, é isso que está no meu voto.

Só trazendo um ponto de atenção para que todos reflitamos: é verdade que, no âmbito da discussão eleitoral, temos o TSE e haverá essa verificação, mas nos lembremos de que há um debate político que se estende para além dos períodos eleitorais, e todo dia. Essas manifestações ocorrerão, estejamos conscientes; elas não estarão adstritas a períodos eleitorais. Elas estarão ocorrendo diuturnamente com as críticas que ocorrem no próprio exercício da razão pública e do debate público.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Em relação à primeira observação de Vossa Excelência, se fosse uma plataforma neutra, tenderia a concordar com Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Só estou trazendo à reflexão.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - O problema é que estamos falando de plataformas que se utilizam de curadoria algorítmica. Essa ofensa, esse crime contra a honra será colocado dentro dessa curadoria e será distribuído.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Zanin, se me permite, não só será distribuído, mas também será colocado, quando se consulta o nome da pessoa, nas primeiras aparições, exatamente para potencializar a ofensa contra a honra.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Existe uma ação, digamos assim, da plataforma e por isso que se está, na minha compreensão, estendendo essa responsabilidade subjetiva à plataforma.

Pois não.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Não querendo, logicamente, o contraditar, mas, mais um pedido de esclarecimento, à luz do que Vossa Excelência coloca: Vossa Excelência, nesse ponto, distinguiria uma manifestação pura de uma manifestação impulsionada?

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Penso que não. Penso que, se o crime contra a honra estiver plenamente caracterizado e houver notificação à plataforma, nos termos do art. 21, já deveria haver o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

dever de retirada. Esse dever só não estaria presente se houver alguma dúvida sobre a configuração. Acho que, nisso, a intervenção do Ministro Fux seria importante. Para explicitar o meu raciocínio, não estou excluindo crimes contra a honra - acho que essa é a diferença em relação a alguns votos proferidos. Apenas digo que há situações em que fica plenamente configurado o crime contra a honra, como no caso de já haver uma condenação judicial, e outros casos em que fica uma zona cinzenta, uma zona nebulosa. Aí talvez pudesse haver a recusa legítima.

Agora, acho importante dizer que não estamos criando isso, estamos aplicando a Constituição brasileira, que diz, no art. 220 - como já disse -, que toda manifestação de pensamento está sujeita a restrições previstas na Constituição, e a Constituição prevê expressamente o direito à honra das pessoas. É um direito que está consagrado na nossa Constituição, não estamos criando nada.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A dúvida é saber quem define se houve ou não crime contra a honra.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Tal como fizemos em relação à imprensa tradicional: não definimos exatamente a situação. Dissemos que, se estiver configurado o dolo, haverá responsabilidade. Acho que temos que deixar alguma margem para que seja possível ou haver a recusa legítima ou configurar-se uma recusa indevida por parte da plataforma de retirada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Vossa Excelência me permite, com vossa aquiescência? Vossa Excelência se referiu várias vezes - tomei nota - a esse modo de formulação de um crime plenamente verificado. Esse modo plenamente verificado significa que há uma densidade em delitos que são evidentemente observáveis, e outros, nem tanto. O debate que se coloca é a quem se transfere esse gradiente e essa fixação: à plataforma ou isso deve ser feito pelo Poder Judiciário? A dificuldade que tenho - e, obviamente, aos poucos, os votos serão explicitados, e farei isso com o meu - é de admitir que este ambiente seja transferido a um juízo que esteja fora do Poder Judiciário.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - O que criaria, em minha visão, Ministro Fachin, com a permissão do Ministro Zanin, um efeito paulatino de as plataformas, por mecanismo de defesa, restringirem essas manifestações. Essa é a preocupação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - O que chamo de *chilling effect*.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - O que é algo questionável, há questionamentos em relação a esse efeito resfriador. Se houver, da mesma forma que existe a curadoria algorítmica para impulsionar conteúdos indevidos, indesejados, é possível fazer uma curadoria para excluir o que efetivamente estiver configurado como crime e crime contra a honra.

Ministro Edson Fachin, se for o caso, se essa for a compreensão, acho que, talvez, possamos ajustar a redação, de modo que fique mais clara qual é a intenção do Tribunal. Lembro que, no caso dos veículos de comunicação tradicional, deixamos o conceito de culpa grave; culpa grave é algo a ser interpretado.

Nesse caso, acho que temos que dar uma margem, digamos assim, às plataformas, para que elas possam legitimamente se recusar a remover, desde que não esteja devidamente demonstrado, configurado, o crime contra a honra.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Zanin, se me permite? Dentro desse raciocínio, aplicaremos o que todos defendemos - eu defendo há muito tempo -: o que não pode no mundo real não pode no mundo virtual; o que é válido para o mundo real é válido para o mundo virtual. Se decidirmos desta forma, dando essa margem para a mídia tradicional, parece-me que devamos dar essa margem para as *big techs*, para as redes sociais, para não impedir esse combate.

Infelizmente, vários de nós - cito o meu exemplo -, já fomos vítimas disto: uma notícia caluniosa que ingressa, não importa quantas condenações se obtenha, pede-se para retirar, e as *big techs* não retiram. Notifica-se mandando a cópia da decisão judicial e eles se recusam a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

retirar. Têm de ser responsabilizados por isso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Esse caso é fora de dúvida; não tenho nenhuma dúvida, concordo plenamente.

Minha dúvida é como tratar assim: o fulano enriqueceu dando golpes na praça - o sujeito se sente injuriado. É a plataforma que tem que decidir se isso será removido ou não? Prefiro que seja uma briga privada entre o ofendido e o ofensor, e não a plataforma intervindo.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Apenas para concluir o aparte que o Ministro Zanin me concedeu, não querendo que o debate atrapalhe o voto que está sendo proferido, a preocupação macroscópica que tenho em casos como esse, tirante essas realidades a que o Ministro Alexandre se refere, é que o remédio que se encontre pela dose, como se diz, vire o veneno. Esse é o problema da dosimetria que se administrará nesse contexto. É isso que, a rigor, estamos verificando desde o voto de hoje cedo do Ministro Flávio e os votos anteriores; é esse juízo de ponderação que há entre liberdade e responsabilidade. Se pesarmos muito nos dois pratos dessa balança que está posta no cenário em jogo, poderemos ter efeitos mais danosos do que os atuais.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Fachin, Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Havia pedido um aparte ao Ministro Zanin. De minha parte, Vossa Excelência, Relator, tem todas as permissões.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Fux.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Obrigado!

A ideia que se defende é a seguinte: há um crime contra a honra. Vossa Excelência deu um exemplo interessante: o sujeito enriqueceu dando golpes na praça. Esse cidadão se sente atingido e notifica. Se a plataforma não tirar, o que que acontecerá? Isso vai para a esfera judicial, não há dúvida, é claro que isso será judicializado. A proposição é esta: ou a plataforma notificada tira ou só tira por decisão judicial. Enquanto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

aquilo viraliza, a sociedade continuará pensando que aquele cidadão enriqueceu dando golpes na praça; se houver notificação e a plataforma tirar, é o caso típico de crime contra honra, e ela cumpriu o dever dela.

Como disse aos eminentes Pares, toda plataforma tem um corpo jurídico que avaliará se aquela notificação veicula um crime contra a honra, se aquilo efetivamente se enquadra na tipicidade legal.

Esta é a questão: saber se só por decisão judicial ou se a notificação impõe a responsabilidade. Se ela não tirar, a parte entrará com a ação de responsabilização, não tenha dúvida.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado, Ministro Fux!

Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro Presidente, penso que, durante os debates, o Ministro **Fachin** acabou fazer uma síntese, quando ele se referiu à última manifestação que Vossa Excelência fez.

Como fica essa situação? No voto do Ministro **Flávio Dino** de hoje pela manhã, se pegarmos como régua o que foi mostrado no vídeo do Ministro **Flávio Dino**, temos que fechar as **big techs**. Não é a proposição de Sua Excelência, tanto que Sua Excelência falou: poderia ser a minha vontade, mas como juiz não posso fazê-lo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Estava aguardando essa posição.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Essa é a função do juiz. O juiz, muitas vezes, tem que reprimir seu desejo e fazer a vontade da Constituição, das leis e aquilo que é palatável para o bem comum. O Ministro Presidente disse: "E aquilo que é banal? Teremos que entrar em todas as disputas ou a plataforma tem que entrar nessa banalização? Quem regulará isso?"

Vamos, daquela posição, Presidente, às hipóteses que Vossa Excelência trouxe. O Ministro **Fachin** acabou de dizer que temos que encontrar uma mediação. Presidente, Vossa Excelência está conduzindo muito bem esse debate; realmente, precisamos de muito tempo, seja no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

café, seja onde for, discutindo. O mundo está a olhar este julgamento, o mundo, a Europa, as Américas, o Oriente, todos estão a olhar este julgamento. Este julgamento é balizador para o que pode acontecer no mundo. Não é à toa que estão todos olhando para este julgamento, para a única Corte, como Vossa Excelência disse hoje de manhã, que, no mundo, julga em público. Temos que realmente ampliar ao máximo o debate.

Não sei se o Ministro **Zanin** já encerrou o voto, mas gostaria apenas de dizer, como Relator do processo, a Sua Excelência, e destacar para os eminentes colegas, que o Ministro **Zanin** – salvo engano de memória minha, o sexto a votar – trouxe uma manifestação inédita nos votos anteriores: a modulação – não entrei nela porque não quis antecipar o posicionamento. Sua Excelência traz esse debate. Ora, esse debate é ínsito as nossas análises, seja de declaração de inconstitucionalidade, seja de declaração de interpretação conforme à Constituição. Evidentemente, se está a expurgar, seja um dispositivo legal ou uma lei, seja uma hermenêutica da lei; evidentemente, a análise da modulação é intrínseca a esse debate. Semana passada até discutimos a questão do quórum, não é, Ministro **Gilmar**: dois terços ou maioria absoluta. Até me manifestei lateralmente, em minha fala da semana passada, ao longo de outro debate, que estamos em um processo de inconstitucionalização do art. 27.

Ministro **Zanin**, Vossa Excelência propõe a modulação. Ainda não havia adentrado lá porque não sabia se minha posição viria a prevalecer. Se dez colegas dissessem que o art. 19 é plenamente constitucional, não havia que falar em modulação.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Só apresentei porque, na verdade, ela tem impacto na resolução do caso concreto.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Esse é o ponto em que gostaria de chegar. Este é um caso de juizado de pequenas causas, turma recursal, e vejam que o mundo o está olhando, Ministro **Flávio Dino**, Ministro **Gilmar** – Vossa Excelência que foi um dos autores intelectuais da implementação legal desse projeto, das leis dos juizados na Justiça Federal, o Ministro **Flávio Dino** era o presidente da Ajufe na época em que foi aprovada a Lei dos Juizados Especiais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

Federais. Isso vem da turma recursal.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Piracicaba.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Piracicaba, cidade de Vossa Excelência. Fica na Grande Marília, mas é uma cidade muito promissora na Grande Marília.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Uma cidade promissora, muito bom. Isso é *fake news*, Ministro Zanin, pede para retirar.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Está vendo?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Mas, Ministro **Zanin**, o caso concreto vem de um caso de pequenas causas. Em causas muito maiores, até bilionárias, no caso concreto que estamos a julgar, de matéria tributária, Ministro Presidente, Ministro **Gilmar**, Ministro **Fachin**, ressalvamos as ações judiciais em curso.

Ponderando com Vossa Excelência, com todo o respeito à posição de Vossa Excelência, é muito injusto para quem inspirou a tese, para quem teve o perfil falso, ter uma reversão da decisão a si favorável da turma recursal. Concordo com Vossa Excelência: tendo, se esse for o resultado – inconstitucionalidade ou interpretação conforme (também uma inconstitucionalidade) –, a modular os efeitos. Por isso que fiz questão de fazer o comentário, na medida em que Vossa Excelência deu a largada a essa discussão sobre a modulação, parte inédita do voto de Vossa Excelência. Outras abordagens, em um contexto ou em outro, já tinham sido trazidas nos votos anteriores. Tendo a modular, até porque, senão, traríamos ao Poder Judiciário uma miríade de processos impertinentes. Temos que privilegiar a segurança jurídica, a legislação hoje em vigor, que é o art. 19. Se, de alguma forma, trouxermos uma inflexão ao art. 19 pela compreensão constitucional, que é nosso dever de ofício fazer, teremos que modular. Concordo com uma modulação, mas como fazemos em matéria tributária – só para reflexão de Vossa Excelência: ressalvamos as ações judiciais em curso.

A Presidência costuma ter os números de quantos processos esse caso de repercussão geral impactaria hoje. Não penso que sejam milhões,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

são milhares, até porque não seriam muitos os processos impactados. Evidentemente, a Presidência poderá consultar a base de dados e dizer o quanto impacta. Ressalvadas as ações judiciais em curso, no caso, modestamente, penso que o sinal do voto de Vossa Excelência seria o resultado para o caso concreto, se negado provimento ao recurso.

Só para reflexão de Vossa Excelência, não quero interferir no voto de Vossa Excelência de modo nenhum.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Essa é uma outra possibilidade absolutamente legítima.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Mas já adianto que estou de acordo com a proposta de modulação.

Como Relator, Presidente, já que a discussão foi aberta a partir do voto do Ministro **Cristiano Zanin**, que sempre traz muitas luzes, aproveito para, tal qual fiz com o voto do Ministro **Flávio Dino**, hoje, pela manhã, enaltecer o brilhantismo e a objetividade de Sua Excelência.

Penso que estamos chegando, Ministro **Fachin** – Vossa Excelência e eu já conversamos muito sobre isso –, ao momento em que as premissas estão colocadas e discutidas. Logo iremos à efetividade da decisão e às divergências, sem ter que debater teorias e teorias e teorias. Vossa Excelência tem conduzido muito bem a busca dos consensos.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A modulação - já devolverei a palavra ao Ministro Zanin - faz todo sentido, porque nenhum de nós considerou que esta norma era originariamente inconstitucional. Ela se inconstitucionalizou ao longo do tempo porque as plataformas digitais assumiram outra dimensão.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Eu já adoto essa posição.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Zanin, para conclusão do voto, são 112 casos sobrestados, no caso do Ministro Toffoli, e 232, no caso do Ministro Fux.

Pois não, Ministro Zanin.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Só para concluir,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

na verdade. Na esteira do que disse o Ministro Alexandre de Moraes, trago em meu voto uma citação de Lilian Brandt Stein a partir de uma pesquisa DataSenado sobre a frequência com que os brasileiros usam os meios de comunicação como fonte de informação. Segundo ela, 79% dos entrevistados afirmam que sempre utilizam o WhatsApp; 49% se valem do YouTube; 44% do Facebook. Temos um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Isso me parece reforçar a necessidade de, o tanto quanto possível, aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que fixamos para os veículos de comunicação tradicional.

Era só esse complemento, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito bem. Tivemos agora o voto do Ministro Zanin, que abordou a questão do art. 19, considerando que ele merece interpretação conforme ou é parcialmente inconstitucional.

Propôs três critérios: a incidência do art. 21, que exige notificação privada para as condutas manifestamente criminosas ou ilícitas aplicáveis aos provedores ativos; o art. 19, para os provedores neutros e para as situações em que haja dúvida razoável - provedores neutros e veículos de comunicação social -; e acompanha minha posição, que, de resto, é uma posição que se vai tornando consensual - apenas varia a lista do que alguns chamam dever de cuidado e outros chamam de monitoramento ativo - e propõe efeitos prospectivos, já com a adesão do Relator, Ministro Dias Toffoli, ao RE 1.037.396.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4004-0302-7096-E2E8 e senha 6DB2-4FB3-4D40-521D

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RESUMO DO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Irei apresentar o voto completo nos autos, mas gostaria de apresentar um resumo de meu voto.

O debate sobre a responsabilidade de intermediários, da forma como posto pelo Marco Civil, baseia-se em premissa que não se verifica mais na prática. **As plataformas digitais não são meros condutores de informação, mas sim verdadeiros reguladores do discurso on-line.**

As primeiras legislações que dispunham sobre a responsabilidade de intermediários de informação digitais foram editadas sob a tônica do regime de irresponsabilidade pelo conteúdo de terceiros. No contexto norte-americano, por exemplo, essa lógica foi consagrada no § 230 do *Communication Decency Act* (CDA), que consagrou imunidade quase que absoluta aos intermediários, excepcionada somente nas situações de violação de direitos autorais. Essa mesma perspectiva orientou a Diretiva Europeia de Comércio Eletrônico (ECD) – que também estabelecia um regime geral de privilégios de segurança para os provedores de conteúdo – e decisões da Corte Europeia de Justiça. Entre nós, o art. 19 do MCI também se aproximou a uma lógica de responsabilidade mitigada das plataformas pelo conteúdo de terceiros.

A lógica subjacente às legislações era bastante simples – os intermediários, tais como empresas de telefonia responsáveis pelo cabeamento da Internet, não teriam controle sobre atos de terceiros. De fato, defendia-se que seria preferível que assim fosse, uma vez que, se o regime de responsabilidade dos intermediários fosse altamente rígido, corria-se o risco de uma espécie de censura colateral: os intermediários tenderiam a tornar indisponíveis qualquer conteúdo que os expusesse à responsabilidade.

Esse paradigma de neutralidade com relação ao conteúdo foi completamente superado nas últimas décadas. Em vez de figurarem como agentes meramente "neutros", ou como "tubos de comunicação",

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

fato é que empresas como Facebook, Google e Amazon interferem ativamente na circulação de conteúdo de terceiros. Elas fazem isso por meio de filtros, bloqueios ou impulsionamento em massa de conteúdos produzidos por seus usuários – tudo a partir de algoritmos que permitem às plataformas manipular e controlar a forma de propagação dos conteúdos privados de forma pouco transparente.

Nesse cenário, os atores privados da internet se tornam responsáveis por mediar situações de conflitos entre direitos fundamentais básicos, muitas vezes antes da própria autoridade estatal. Eles exercem uma função normativa importante ao estabelecer regulamentos e termos de uso dos seus serviços, além de função adjucatória de direitos ao fazer cumprir os regulamentos e termos de uso pactuados.

A doutrina nacional tem interpretado que o art. 19 do MCI representou uma opção do legislador pelo modelo de responsabilização judicial, com o intuito de preservar a liberdade de expressão na internet. Todavia, ela não significa que o provedor esteja impedido de realizar a remoção do conteúdo na inexistência de ordem judicial. Dessa forma, boa parte do sistema de moderação de conteúdo on-line no Brasil já está concentrado no exercício de estratégias de autorregulação por parte das plataformas. Isso porque são esses próprios agentes privados que, a partir da ordenação das regras das suas comunidades, implementam a atividade de moderação de conteúdo, de forma opaca e privada. A suficiência da autorregulação suscita, porém, controvérsias, diante da veiculação massiva de conteúdos de terceiros potencialmente ilícitos, por vezes a partir de impulsionamento pago.

E aqui, acredito que é importante fazer uma ressalva. **A desagregação política no discurso on-line não é um efeito colateral da atuação das plataformas, mas sim um elemento crítico de seus modelos de negócios. Esse ponto foi perfeitamente capturado pelos votos dos ilustres Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux.** Diferentemente da narrativa corporativa, que apresenta essas plataformas como espaços neutros de comunicação, a realidade é que elas constituem sofisticados modelos de negócios voltados especificamente para a captura e monetização da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

atenção humana.

Nesse paradigma econômico, o objetivo central não é facilitar a comunicação ou o compartilhamento de informações, mas sim maximizar o tempo de permanência dos usuários na plataforma. Cada segundo adicional de engajamento traduz-se em oportunidades ampliadas de exposição publicitária e, consequentemente, em maiores faturamentos. Essa lógica comercial determina as escolhas de arquitetura fundamentais dessas plataformas, desde o *design* da interface até a programação dos algoritmos de recomendação.

E mais, existem evidências que esse modelo de negócio é estruturalmente inclinado à veiculação de conteúdos que promovem desagregação política. Os algoritmos das redes sociais, em seu processo de otimização para maximização do engajamento, internalizaram uma lógica perversa: conteúdos divisivos e polarizadores são sistematicamente os que mais geram interação entre os usuários. Essa descoberta não é fortuita, mas decorre de uma característica fundamental da psicologia humana que privilegia respostas emocionais intensas a estímulos controvertidos, como a indignação.

O jornalista Max Fisher, em sua obra "A Máquina do Caos", oferece um mapeamento meticuloso desse processo, demonstrando como o engajamento é diretamente dependente de conteúdos que alimentam a criação de câmaras de eco e bolhas informacionais. Através de extensa pesquisa empírica, Fisher revela como os algoritmos dessas plataformas aprenderam que a radicalização do discurso político é um mecanismo eficaz para manter os usuários engajados e consumindo conteúdo por períodos prolongados.

Esse fenômeno produz um ciclo vicioso particularmente nocivo para a democracia. Os algoritmos identificam que conteúdos extremistas, teorias conspiratórias e narrativas polarizadoras geram mais cliques, compartilhamentos e comentários do que informações factuais e debates equilibrados. Consequentemente, esses conteúdos recebem maior visibilidade e alcance, sendo impulsionados para audiências progressivamente maiores. O resultado é a amplificação sistemática de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

discursos que fragmentam o tecido social e minam as bases do diálogo democrático. Ademais, a personalização algorítmica fomenta câmaras de eco, apresentando informações que confirmam crenças preexistentes dos usuários. Isso exclui visões divergentes, intensifica a polarização e erode a capacidade de diálogo entre diferentes grupos.

No caso brasileiro, os espantosos episódios do dia 8 de janeiro de 2023 e a brutalidade das cenas de ataques às instituições democráticas foram antecedidos pela circulação de conteúdos on-line produzidos por grupos extremistas nos dias anteriores aos atos. Destaco levantamento feito pelo NetLab que identificou, entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, que as redes sociais vinculadas ao grupo Meta (Instagram e Facebook) veicularam no Brasil pelo menos 185 anúncios patrocinados com teor golpista, dos quais apenas 21 foram removidos por violarem a política de publicidade do grupo. Pois bem, nesse caso, a empresa lucrou diretamente a partir de conteúdos ilícitos de ataques contra as instituições.

É essencial reconhecer, portanto, que a desagregação política observada no ambiente digital não constitui uma consequência não intencional da operação dessas plataformas, mas sim da lógica fundamental que governa esses modelos de negócios. Sem uma intervenção regulatória que altere os incentivos econômicos subjacentes, iniciativas pontuais de moderação de conteúdo mostrar-se-ão estruturalmente insuficientes para mitigar os danos sistêmicos à democracia.

Assim, embora o artigo 19 do MCI tenha sido de inegável importância para a construção de uma internet plural e aberta no país, hoje o dispositivo se mostra ultrapassado. Observo o esforço de novas abordagens regulatórias de construir regimes de responsabilidade mais sofisticados para a operação de plataformas digitais, como é o caso da *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* alemã, de 2017, o *Digital Services Act* (DSA), aprovado pelo Parlamento Europeu em 2022 e das versões mais refinadas do PL 2.630. Essas iniciativas buscam criar estruturas e procedimentos de responsabilidade que criam incentivos para que as plataformas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

estabeleçam processos efetivos de identificação e de remoção de conteúdos danosos.

Com relação a essas propostas de regulação, noto que uma das mais persistentes distorções no debate público consiste na caracterização equivocada de que representariam ameaças à liberdade de expressão. Essa narrativa, amplamente disseminada por grupos conservadores e empresas de tecnologia, inclusive para barrar o processo legislativo do PL 2.630, fundamenta-se em uma compreensão deliberadamente superficial dos mecanismos regulatórios propostos e ignora uma realidade incontornável: as plataformas digitais já exercem, cotidianamente e de forma extensiva, um papel de mediação e controle sobre a liberdade de expressão dos usuários e isso se dá no mundo privado.

A análise rigorosa dessas propostas regulatórias revela que elas não estabelecem restrições diretas ao conteúdo nem delegam ao Estado a função de determinar o que pode ou não ser expresso no ambiente digital. Ao contrário, esses novos modelos regulatórios adotam uma abordagem procedimental sofisticada que reconhece a realidade já estabelecida: são as próprias plataformas que, através de seus algoritmos, políticas de comunidade e práticas de moderação, exercem um controle substantivo sobre quais vozes são amplificadas, quais conteúdos são suprimidos e como o discurso público é estruturado no ambiente digital.

Além disso, elas estabelecem obrigações de transparência, de modo que as plataformas explicitem seus critérios de moderação, disponibilizem dados sobre suas práticas de remoção e impulsionamento de conteúdo, e implementem mecanismos de recurso e contestação mais robustos. Com efeito, diante da notória complexidade que envolve a matéria, revela-se indispensável a atuação de órgão especializado, dotado de expertise técnica e capacidade institucional para se debruçar sobre a temática. Não se trata de um órgão censório – afirma-se mais uma vez –, mas de um ente cuja atribuição é fiscalizar, em sede administrativa, o atendimento desses deveres procedimentais impostos às plataformas digitais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

A questão central que essas regulações endereçam não é a criação de novas restrições à liberdade de expressão, mas a democratização dos processos pelos quais essa liberdade é atualmente mediada. As plataformas digitais já funcionam como verdadeiros curadores do discurso público, determinando através de algoritmos opacos quais mensagens alcançam amplas audiências e quais permanecem invisíveis. Elas já removem conteúdos, suspendem contas e modulam o alcance de publicações com base em critérios internos frequentemente obscuros e inconsistentes.

O que as abordagens regulatórias contemporâneas propõem é justamente submeter esses processos decisórios a princípios de transparência, *accountability* e *due process*, que são fundamentais em qualquer sociedade democrática. Quando uma plataforma remove um conteúdo ou reduz seu alcance, os usuários têm direito de compreender os critérios utilizados, de contestar a decisão através de mecanismos efetivos e de ter acesso a informações sobre como essas políticas são aplicadas de forma agregada.

Essa transparência procedimental representa, paradoxalmente, uma expansão e não uma restrição da liberdade de expressão. Ao exigir que as plataformas explicitem seus critérios e práticas, as regulações criam condições para um debate público mais informado sobre os limites apropriados do discurso on-line. Ao estabelecer mecanismos de recurso e contestação, elas reduzem o risco de censura arbitrária e expandem as possibilidades de correção de decisões equivocadas de moderação.

Nesse sentido, **é central reposicionar o significado do direito fundamental à liberdade de expressão no debate regulatório. Regular plataformas digitais é proteger direitos, inclusive a liberdade de expressão, e não a restringir.**

A liberdade de expressão no ambiente digital não pode ser adequadamente protegida através de uma abordagem puramente negativa e individual que se limita a restringir a intervenção estatal. No contexto das plataformas digitais, a proteção efetiva da liberdade de expressão enquanto direito fundamental, em sua dimensão objetiva,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

requer intervenções positivas que assegurem condições mínimas de pluralidade, transparência e *accountability* nos espaços onde o discurso público é mediado.

Destaco que o art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao tratar da liberdade de expressão, faz menção também à liberdade de informar. Isso tem ficado esquecido. É dever do Estado, em nome da liberdade de expressão, garantir a construção de um ambiente em que todos tenham liberdade de expressão para se manifestar.

Da forma como redigido hoje, o Marco Civil da Internet representou um véu da irresponsabilidade para plataformas digitais. Mesmo que sejam informadas da ocorrência de crimes em suas plataformas, elas não podem ser responsabilizadas por danos gerados por manter esse conteúdo no ar, a não ser em caso de ordem judicial. Cumpre destacar que estamos falando, muitas vezes, de hipóteses patentes de crime, como aqui já foi demonstrado.

Rememoro o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, do ex-deputado federal Daniel Silveira. A partir de vídeos e *lives* em suas redes sociais, o deputado realizou uma série de ataques aos membros da Corte, além de incitar a população a fazer um cerco e invadir os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, para retirar os ocupantes na "base da porrada" (AP 1.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 23.6.2022). A mim me parece que não é isso que a liberdade de expressão busca proteger.

Como bem rememorado pela Advocacia-Geral da União em manifestação recente, observamos como o "desafio do desodorante", amplamente divulgado em plataformas como o TikTok e o Kwai, resultou no trágico falecimento de uma menina de oito anos no Distrito Federal. Aqui, além de estarmos diante de crimes de induzimento a suicídio, observo uma falha no dever constitucional do Estado de proteção integral das crianças e adolescentes, insculpido no art. 227 da Constituição Federal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

Noto que a retórica corporativa tem instrumentalizado a liberdade de expressão para preservar modelos de negócio, mantendo *status quo* no qual decisões com impactos profundos sobre a democracia são tomadas de forma opaca e sem prestação de contas. A compreensão mais sofisticada do conceito mostra que essa liberdade não é protegida pela manutenção de um regime de irresponsabilidade das plataformas, mas pela criação de estruturas institucionais que assegurem que o poder de mediação do discurso público seja exercido de forma transparente, controlável e compatível com os princípios democráticos.

Vejo como inconstitucional, portanto, a interpretação segundo a qual o art. 19 do Marco Civil concede isenção absoluta de responsabilização para plataformas com alta interferência sobre a circulação do conteúdo. Afinal, é nesses casos que a lógica de neutralidade foi totalmente superada. O regime a ser construído deve partir do diagnóstico de que, quando pensamos nessas plataformas que realizam curadoria e moderação de conteúdo, o art. 19 não é mais suficiente.

Proposta de Tese:

Em face da inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil, para dar conta da complexidade dos temas que ora tratamos, proponho que o modelo de responsabilização de intermediários com alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros tenha quatro regimes distintos.

O primeiro é o que chamo de **regime residual**, que deverá ser aplicável tão somente nas hipóteses de crimes contra a honra e de conteúdo jornalístico, nos termos da Lei 13.188/2015. Nessas hipóteses, deve-se conservar a eficácia do art. 19, em linha com o pedido formulado pela Advocacia-Geral da União e as considerações tecidas pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Além disso, o Ministro Dias Toffoli também bem relembrou em seu voto como a responsabilização de plataformas e blogs jornalísticos por danos decorrentes de matérias já é disciplinada pela Lei do Direito de Resposta, cuja constitucionalidade já foi apreciada por esta Corte (ADI 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.5.2021). O Judiciário – e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

não as plataformas – deve ser o responsável por avaliar, por exemplo, quais críticas seriam legítimas e, portanto, deveriam ser mantidas no debate público, ou não.

O **regime geral**, por sua vez, seria aquele previsto no **art. 21 do Marco Civil da Internet**. Isto é, caso sejam notificados da ocorrência de conteúdo ilícito em sua plataforma, esses provedores com alta interferência poderão ser responsabilizados por danos decorrentes da não remoção desse conteúdo. Ou seja, poderão ser responsabilizados por permanecer inertes diante da ciência inequívoca de atos ilícitos. O reconhecimento de que esse regime seria o mais adequado para a hipótese de crimes foi um ponto em comum dos votos dos Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Trata-se da hipótese em discussão no RE 1.037.396, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, uma vez o ato de se atribuir falsa identidade para causar dano a outrem é tipificado pelo art. 307 do Código Penal.

Além disso, as plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo, seja por ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos **idênticos** aos já identificados em ordem judicial ou notificação. Aqui estou pensando em hipóteses de responsabilização. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão responder por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos já tratados. A mim me parece que, no atual sistema, mesmo nas hipóteses em que há a prolação de decisão judicial, a jurisprudência vinculou a ordem de retirada do conteúdo ilícito à indicação de endereço específico de Internet. Isso torna a ação judicial muitas vezes ineficaz, já que as informações seguem se propagando por outros *links* sem que haja a responsabilização dos provedores. Trata-se de verdadeira tentativa de enxugar gelo!

O terceiro regime é um **regime de presunção**, que entendo ser aplicável nas hipóteses de **anúncios e impulsionamento remunerado**. Observo a existência de processo de revisão de anúncios por provedores antes de sua veiculação, de modo que se presume o conhecimento efetivo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

de conteúdo ilícito e, nessas hipóteses, seria dispensada a notificação prévia para fins de responsabilidade civil. De fato, essa hipótese de responsabilização foi um outro ponto consensual dos votos dos Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso.

Vejo como relevante a criação de um **regime especial**. Olho aqui para a notável experiência do Tribunal Superior Eleitoral, sob a égide dos Ministros Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que, por meio de resoluções, vem atuando para garantir a higidez do processo eleitoral brasileiro. Além disso, segue a linha adotada pelos Ministros Dias Toffoli e Luiz Fux – que me antecederam – no sentido de buscar estabelecer um regime específico para algumas espécies de conteúdos com potencial de dano grave ao tecido social democrático. Nesse regime, os provedores de aplicação poderão ser solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas que veiculem crimes graves. Nesse rol limitado, incluo: (i) condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) crimes de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, em violação ao art. 323 do Código Eleitoral ; (iii) crimes de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e do Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em violação aos artigos 147, 286, 359-L, 359-M do Código Penal; (iv) comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação, em violação aos artigos 359-P do Código Penal, 2º-A, e 20 da Lei 7.716/1989; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C do Código Penal, e arts. 240, 241-A, 241-C e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É imperativo, contudo, considerar hipótese em que o conteúdo não seja uma representação patente desses crimes. Por isso, para evitar restrições inadequadas à liberdade de expressão, proponho uma exceção à responsabilidade do provedor nos casos em que o conteúdo não for indisponibilizado imediatamente em decorrência de interpretação razoável da lei e do material em questão. Noto, que, nesse sentido, aproxima-se de propostas dos Ministros Flávio Dino e Luís Roberto Barroso acerca de hipótese de responsabilização no caso de falhas sistêmicas.

Por fim, conforme argumentei, além de regimes de responsabilidade civil de intermediários, a regulação do discurso on-line deve pautar-se por obrigações procedimentais. Noto que esse ponto também foi endereçado pelo voto dos Ministros Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Flávio Dino. A lista de obrigações que proponho, a meu ver, conta com caráter autoaplicável. Destaco, todavia, a relevância de estabelecimento de órgão regulador com competência legal para a sua fiscalização, como já debatemos:

- Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meio automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; (vii) dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões; e (viii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das políticas de conteúdo.

- Manutenção de repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada.
- Disponibilização de sistema de notificações e canal de comunicação para usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé.
- Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos – seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude –, o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação – incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito do usuário de pedir a revisão da decisão, o que deverá ser informado ao usuário no momento da notificação.

Reitero, nesse ponto, minha inquietação com relação à necessidade de órgão regulador para fiscalizar o cumprimento desses deveres procedimentais. Obviamente, já tivemos o debate a propósito do tema, mas a questão está em aberto. No meu voto, eu trazia a proposta de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

confiar essa tarefa à ANPD. O que importa é que haja algum tipo de decisão que confie a algum órgão a fiscalização desses deveres.

Dispositivo

Com relação ao caso concreto, ante o exposto, no RE 1.037.396, considerando que o caso envolve a criação de perfil falso na rede social Facebook (crime de falsa identidade), que não agiu de forma diligente para removê-lo mesmo após ser notificada sobre o ilícito, **nego provimento** ao recurso extraordinário, mantendo a responsabilidade civil da empresa pelos danos causados.

Já no RE 1.057.258, tendo em vista que as publicações feitas na rede social Orkut não caracterizam crimes, bem como que a empresa removeu o conteúdo da plataforma tão logo teve ciência da determinação judicial, **dou provimento** ao recurso extraordinário para afastar o dever de indenizar.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 106F-A5E4-ACC1-1480 e senha 5207-796B-79E2-6E02

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

VOTO:

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Os recursos extraordinários ora em julgamento, representativos dos temas 987 e 533 da repercussão geral, tratam da delicada e relevante questão da responsabilidade de provedores de *internet* e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por usuários em suas plataformas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Em linha com os relatórios lidos no início do julgamento, destaco que, no primeiro recurso (tema 533), de relatoria do Min. Luiz Fux, debate-se se a empresa Google deve ser responsabilizada por conteúdo gerado por usuário da rede social Orkut.

No acórdão recorrido, julgado antes da entrada em vigor da Lei 12.964/2014, que instituiu o Marco Civil da Internet (MCI), a rede foi condenada a indenizar a autora e a remover o conteúdo. O tribunal local verificou que a empresa havia sido notificada pela vítima sobre as ofensas, mas, ainda assim, permitiu que elas se perpetuassem. Por isso, o acórdão recorrido decidiu que a empresa deveria responder pelos danos causados.

Por sua vez, no segundo recurso (tema 987), de relatoria do Min. Dias Toffoli, interposto quando já estava em vigor a Marco Civil da Internet, a empresa Facebook impugna decisão que a condenou não apenas a excluir um perfil falso da rede social, como também a reparar danos causados por publicações feitas em nome da vítima.

A instância de origem declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, por entender que a proteção conferida às plataformas ofenderia "*as garantias constitucionais dadas ao consumidor*".

A questão posta nos dois recursos, em sede de repercussão geral, é a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, o qual estabelece:

> "Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário."

De fato, conforme demonstrarei ao longo de meu voto, o debate sobre a responsabilidade de intermediários como instituída pelo Marco

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Civil da Internet é tarefa complexa e inadiável. É mister construir um novo paradigma regulatório que assegure que a revolução digital sirva ao fortalecimento, e não ao enfraquecimento, da democracia brasileira.

1. A neutralidade de conteúdo enquanto pano de fundo para o art. 19 do Marco Civil da Internet

Começo por contextualizar o debate sobre responsabilidade civil de intermediários por conteúdo de terceiros on-line. É importante ressaltar que esse é apenas um dos temas relacionados à regulação estatal da liberdade de expressão em ambientes digitais. A questão a que se busca responder é essencialmente: quando plataformas digitais, atuando como intermediárias, poderiam ser responsabilizadas civilmente por danos gerados por conteúdos de terceiros?

Como discuti em artigo publicado em coautoria com Victor Oliveira Fernandes, o primeiro paradigma da regulação da liberdade de expressão on-line é o da **neutralidade de conteúdo** (*content neutrality*), que é associado à tradição de direitos negativos de liberdade de expressão. A ideia subjacente do modelo é que as plataformas operariam como intermediários que não possuem controle sobre o conteúdo que está na plataforma. Seriam equivalentes às empresas de telefonia responsáveis pela infraestrutura subjacente à internet.

Esse primeiro paradigma foi crucial para o desenvolvimento da *web 2.0* e para garantir a liberdade de expressão no ciberespaço nas últimas duas décadas. Ele se estrutura a partir de regimes de isenção de responsabilidade de intermediários por conteúdo gerado por seus usuários. Isto é, parte da ideia de que intermediários não seriam potencialmente responsabilizados por danos decorrentes de postagens de terceiros em suas plataformas, considerando que não possuiriam controle sobre esses conteúdos.

De fato, esse foi o modelo adotado nos Estados Unidos, em linha com abordagem da Suprema Corte que privilegia o direito de liberdade de expressão consagrado na Primeira Emenda. A atual redação da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

legislação estadunidense aplicável (o § 230 do *Communications Decency Act*) garante imunidade quase absoluta para os intermediários on-line pela veiculação de conteúdo gerado por terceiros. A exceção diz respeito à violação de direitos autorais.

Muitos argumentam que, na infância da internet, essa medida foi relevante para garantir que empresas desenvolvessem seus nascentes modelos de negócio de busca e de redes sociais, sem sofrer risco de responsabilização por danos gerados por conteúdos postados (CITRON, Danielle Keats. *How to Fix Section 230*. Boston University Law Review, vol. 103, no. 3, April 2023, p. 713-761).

De modo geral, o artigo 19 do Marco Civil da Internet seguiu a lógica de neutralidade do conteúdo e estabeleceu, como regra, a imunidade do provedor pelo conteúdo de terceiros. O Marco Civil conta, todavia, com duas exceções: no caso de infrações a direitos autorais, o art. 19, §2º, do MCI afastou a regra geral e dispôs que o assunto seria disciplinado por lei específica; já no caso de divulgação não autorizada de cenas de nudez ou sexo, o provedor é responsabilizado se permanecer inerte depois de ser notificado pela vítima (art. 21), isto é, um regime de *notice-and-takedown.*

Noto que o dispositivo foi fruto de amplo debate com participação de múltiplos *stakeholders* e de representantes da sociedade civil. O objetivo por trás dele era fixar um modelo de responsabilidade de intermediários na internet, que antes era objeto de disputa judicial. À época, preponderava na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o regime de *notice-and-takedown*, a partir do entendimento de que a responsabilidade subjetiva de intermediários se configurava em caso de inércia após notificação extrajudicial – momento no qual haveria ciência inequívoca do conteúdo ofensivo (vide STJ, 3ª T, REsp 1.338.214 –MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 2.12.2013).

O dispositivo do Marco Civil indica expressamente no seu *caput* que a imunidade tem "*o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura*". Segundo a doutrina, o artigo 19 do MCI representou opção do parlamento pelo modelo de responsabilização após ordem judicial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

(*notice-and-judicial-takedown*) com o objetivo de preservar a liberdade de expressão na internet.

Argumenta-se que o legislador buscava evitar o estabelecimento de "*mecanismos de controle e censura na Internet*" por agentes privados, "*o que levaria a processos arbitrários de remoção de conteúdo*", concentrando no Poder Judiciário a capacidade de definição de conteúdos ilícitos ou não (TEFFÉ, C. S.; SOUZA, C. A. *Responsabilidade civil de provedores na rede: análise da aplicação do Marco Civil da Internet pelo Superior Tribunal de Justiça*. Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 1–28, 2019.)

À época, concluiu-se que a imunidade criada pelo Marco Civil da Internet seria legitimada pelo fato de que agentes privados não seriam bem equipados para avaliar se conteúdos seriam ilícitos ou não. Conforme levantado pela requerente, ao receber uma notificação de conteúdo de terceiro potencialmente ilegal em suas plataformas, a plataforma teria incentivos econômicos para remover aquele conteúdo, independente de sua legalidade ou não (eDOC 307, p. 6). O Judiciário seria o mais bem posicionado para exercer esse papel.

Apesar da nobre intenção de promover a liberdade de expressão, noto que esse objetivo não se concretizou na prática, e a norma **criou um verdadeiro "véu da irresponsabilidade", que serviu para cortinar violações no ambiente on-line a direitos fundamentais diversos, incluindo a própria liberdade de expressão que se buscava proteger** – ponto que retomarei ao longo do meu voto.

Noto que, ao adotar esta opção no âmbito do Marco Civil da Internet, **o legislador foi na contramão de preceito comum e histórico do Código Civil brasileiro de responsabilidade solidária em hipóteses de ilícitos contratuais**, como ensina Cláudio Luiz Bueno de Godoy:

> "A lei especial contraria, em primeiro lugar, preceito comum e histórico, no Código Civil brasileiro, de responsabilidade solidária em caso de ilícitos contratuais. É o que, no atual CC, se contém no art. 942 e que já estava no art. 1.518 do CC/1916. Depois, contraria-se ainda a responsabilidade solidária que se impôs, no CDC (art. 7º), para mais ampla tutela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> do consumidor, aí incluído aquele assim considerado por equiparação, justamente o terceiro vítima (bystander) de acidente de consumo, portanto de fato do serviço, de falha da segurança razoavelmente esperada." (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. **Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) in *Direito e Internet III Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14)***, coord. Newton de Lucca e outros, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 316/317.)

Segundo o regime do art. 19, o provedor não é impedido de realizar a remoção do conteúdo antes do recebimento de ordem judicial (SOUZA, C. A. P. de. R*esponsabilidade civil dos provedores de acesso e de aplicações de internet: evolução jurisprudencial e os impactos da Lei 12.695/2014*. In: Marco Civil da Internet. São Paulo, Atlas, 2014, p. 791-817). Caso, a partir de notificação de um usuário ou sistemas internos de moderação de conteúdo, a empresa constate que está diante de uma violação dos seus termos de uso, poderá remover a publicação, mesmo antes de eventual análise do Judiciário.

Assim, na realidade, o artigo 19 do Marco Civil da Internet não prevê que os conteúdos on-line somente podem ser removidos com base em ordem judicial. Ao contrário, explicita que, sempre que um juiz expedir uma ordem de remoção, o conteúdo deve ser removido pela plataforma dentro do prazo assinalado; caso não o faça, ela passa a poder responder civilmente pelos danos causados pela publicação.

Diante do desenho institucional adotado pelo MCI, é legítimo afirmar que boa parte do sistema de moderação de conteúdo on-line no Brasil está concentrado no exercício da autorregulação pelas plataformas. Afinal, são os próprios agentes privados que, a partir da construção e da fiscalização das regras da sua comunidade (*termos de uso*), implementam, num primeiro momento, a moderação de conteúdo.

1.1. A proteção negativa da liberdade de expressão e os regimes de autorregulação das plataformas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

A opção por regulações estatais que atenuam a responsabilidade dos intermediários ampliou o papel de moderação de conteúdo realizado pelas próprias plataformas. Em vez de figurarem como agentes passivos na intermediação de conteúdos gerados por terceiros, empresas como Facebook, Google e Amazon são hoje capazes de interferir no fluxo de informações, por meio de filtros, bloqueios ou reprodução em massa de conteúdos produzidos pelos usuários.

De fato, os mecanismos de atuação das plataformas de redes sociais denotam que esses agentes econômicos assumem hoje postura "*não neutra*" no tratamento da comunicação no mundo digital (BASSINI, Marco, *Fundamental rights and private enforcement in the digital age*. European Law Journal, v. 25, n. 2, 2019, p. 187). O modelo de negócio de redes sociais se erige com base na moderação de conteúdo e sistemas de recomendação apoiados em algoritmos – com efeito, a veiculação de anúncios publicitários e o impulsionamento pago representam parte considerável das receitas auferidas por plataformas digitais.

A atuação das plataformas é caracterizada pelo uso intensivo de algoritmos e ferramentas de *Big Data*, que lhe permitem manipular a forma de propagação dos conteúdos privados de modo pouco transparente (BALKIN, Jack M. *Free speech in the algorithmic cociety: big data, private governance and new school speech regulation*. University of California, Davis, 2018, p. 1149-1210).

Assim, o aspecto não neutro de plataformas como Google, Meta e TikTok deriva do fato de que suas atividades consistem, essencialmente na capacidade de analisar o conteúdo e, a partir disso, recomendá-lo por meio de algoritmos de ranqueamento e de impulsionamento pago, que levam em consideração as atividades anteriores dos usuários, isto é, dados pessoais coletados pelas plataformas. Essa atividade de tratamento de dados de usuários, por sua vez, gera externalidades positivas que permitem o fortalecimento do poder econômico dessas plataformas, conforme argumenta Victor Oliveira Fernandes:

> "A monetização de dados em estratégias de negócios de preço zero permite que essas plataformas adquiram poder de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> mercado de maneiras particulares. **A literatura identifica principalmente que as plataformas digitais adquirem posição dominante explorando um ciclo de coleta e tratamento de dados que permite ao agente central, ao mesmo tempo, incrementar a qualidade da oferta dos seus produtos e monetizar os anúncios ofertados em espaços digitais. A presença do *feedback loop* de dados e de economias de escopo, assim, foram indicadas como as duas principais fontes de poder de mercado digital"** (FERNANDES, Victor Oliveira. *Direito da concorrência das plataformas digitais: entre abuso de poder econômico e inovação*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

Ainda sobre o papel não neutro desses intermediários, vale recuperar trechos do relatório "*Digitalisierung und Demokratie*", que decorreu de projeto conjunto da *Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V., Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften*, em que se comentam as diferenças entre a mídia tradicional e as redes sociais, destacando-se como as últimas não representam intermediários neutros:

> "O que a imprensa e a mídia de radiodifusão têm em comum é o fato de produzirem principalmente seu próprio conteúdo e o disponibilizarem ao público. Esse conteúdo é selecionado por equipes editoriais profissionais, conhecidas como 'gatekeepers', que produzem, classificam, priorizam e selecionam notícias e informações com base em critérios profissionais e padronizados, como atualidade, relevância política ou proximidade geográfica de um determinado evento, mas também levando em conta os interesses de possíveis leitores e ouvintes ou clientes de publicidade. Por outro lado, as plataformas não produzem notícias e informações por conta própria. **Em vez disso, elas apresentam conteúdo produzido por terceiros, como usuários, mídia de massa tradicional e anunciantes. À primeira vista, isso faz com que elas pareçam**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> **ser infraestruturas neutras. No entanto, muitas plataformas na verdade selecionam o conteúdo individualizadamente para seus usuários com a ajuda de algoritmos complexos. Diferentemente da mídia de massa, elas selecionam o conteúdo de terceiros de forma personalizada. Essa curadoria realizada pelas plataformas baseia-se principalmente na popularidade esperada do conteúdo. Seu objetivo é maximizar o tempo de interação dos usuários e a probabilidade de eles reagirem à publicidade personalizada**. Para isso, os operadores de plataforma utilizam uma série de mecanismos psicológicos" (STEINICKE, Henning; WITT, Elke; DEUTSCHE AKADEMIE DER NATURFORSCHER LEOPOLDINA; DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN; UNION DER DEUTSCHEN AKADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN (ORG.). **Digitalisierung und Demokratie**. Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. - Nationale Akademie der Wissenschaften, 2021; tradução e grifos nossos).

Em face desse cenário, as decisões tomadas pelas plataformas produzem impactos diretos nas possibilidades de realização das liberdades públicas, como a liberdade de expressão e o direito à informação. Nesse sentido, essa atuação coloca implicações relevantes para a jurisdição constitucional no que toca à proteção de direitos relacionados à liberdade de expressão.

Em primeiro lugar, verifica-se que os atores privados da *internet* se tornam responsáveis pela edição de atos normativos que têm como objetivo mediar situações de conflitos entre direitos fundamentais básicos, antes mesmo da própria autoridade estatal (PADOVANI, Claudia; SANTANIELLO, Mauro. *Digital constitutionalism: fundamental rights and power limitation in the internet eco-system*. International Communication Gazette, v. 80, n. 4, 2018, p. 295-301).

As plataformas passaram a exercer função normativa importante ao estabelecerem regulamentos e termos de uso dos seus serviços. Embora representem contratos entre as partes, em muitos casos esses documentos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

adotam jargões típicos de cartas constitucionais, mencionando direitos como o de livre acesso e compartilhamento de informações e o de controle da privacidade sobre os seus dados (CELESTE, Edordo, *Terms of service and bills of rights: new mecanismos of constitutionalisation in the social media environment?* International Review of Law, Computers and Technology, v. 33, n. 2, 2018, p. 122-138).

Em segundo lugar, as plataformas também exercem função adjudicatória. Além de estabelecerem as regras do jogo acerca do tratamento do conteúdo dos usuários, os intermediadores assumem a função de resolver conflitos entre os participantes da rede ou entre esses e a própria plataforma. Ao fazer cumprir os regulamentos e termos de uso pactuados, as empresas se engajam numa verdadeira função adjudicatória de direitos. Quando aplicam essas regras, as plataformas digitais funcionam como tribunais privados, exercendo o poder de decidir pela exclusão ou não de conteúdo, ou pela suspensão ou banimento dos participantes, sem a necessidade de qualquer interferência de um órgão administrativo ou judicial (DENARDIS, Laura. *The global war for the internet Governance* . New Haven and London: Yale University Press, 2014, p. 157-167).

Devido à centralidade que o poder privado das plataformas adquiriu na moderação de conteúdo *online*, muitas empresas passaram a incorporar discursos constitucionais na regulamentação privada do funcionamento dos seus serviços. Todavia, essa articulação de estatutos internos acaba por ser insuficiente para a proteção dos direitos dos usuários relacionados à liberdade de expressão.

Há uma crescente conscientização de que a participação nas mídias sociais se afigura como instrumento essencial para o exercício de liberdades individuais. Esse diagnóstico coloca em xeque a ideia que as redes sociais são espaços verdadeiramente privados – levantando questionamentos se esses serviços, na realidade, mais se aproximariam a uma arena pública de circulação de conteúdo. Ademais – e esse parece ser um ponto crucial –, as preocupações com as restrições de liberdades individuais nas redes sociais estão sendo agora debatidas numa chave

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

mais ampla de governança das plataformas (PASQUALE, F. *Platform neutrality: enhancing freedom of expression in spheres of private power*. Theoretical Inquiries in Law, v. 17, n. 1, 2016, p. 487-513).

O poder das plataformas se exerce não apenas no eventual acionamento arbitrário das cláusulas contratuais privadas, mas, com maior frequência, no exercício nada transparente dos interesses econômicos que orientam atos de moderação e policiamento dos seus usuários (GILLESPIE, T. *Regulation of and by platforms*. In: *The sage of handbook of social midia*. London: sage reference, 2018, p. 254-278).

Nesse sentido, observa-se que muitas vezes as plataformas digitais assumem papel normativo e adjudicatório sem que esses processos estejam suficientemente abertos ao potencial escrutínio público. A título de exemplo, pode mencionar-se a dificuldade de identificação de dados de moderação de conteúdo que apresentem um retrato adequado do impacto de referidas funções no Brasil.

O Facebook Brasil apresentou dados de moderação de conteúdo a nível global sobre remoção de postagens (eDOC 73, p. 13) – de fato, com exceção de dados fornecidos sobre a atuação da empresa em período eleitoral, via de regra, a requerente não apresenta dados individualizados sobre a atuação no Brasil (eDOC 307, p. 7). Nesse sentido, noto que a existência de dados mais completos com relação aos períodos eleitorais decorre exatamente da obrigação de transparência sobre a proteção da integridade das eleições, nos termos de Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.732, de 27 de fevereiro de 2024.

Segundo informações divulgadas pela plataforma com relação ao ciclo eleitoral de 2024, entre agosto e outubro daquele ano, com base em seus termos de uso, a Meta removeu mais de 520 mil conteúdos nas suas plataformas por *bullying* e assédio; mais de 550 mil conteúdos por discurso de ódio; e mais de 1,9 milhão de conteúdos por violência e incitação. Informaram que a grande maioria desse conteúdo foi identificada pela própria Meta e removida antes de denúncia, o que representaria 95% dos casos na hipótese de *bullying* e assédio e 99% para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

as demais categorias.[1]

Consultando as centrais de transparência do Google, TikTok, Youtube, Twitter e Meta, noto que a única empresa que permite avaliar o impacto da atuação de moderação de conteúdo no Brasil, com base em avaliação dos Termos de Uso, é o TikTok. Segundo relatório divulgado pela empresa, entre outubro e dezembro de 2024, 5.367.634 vídeos foram removidos no país – sendo 99,1% desses conteúdos removidos de forma proativa e 92,2% nas primeiras 24 horas. Os números evidenciam o papel central que as redes sociais possuem na regulação do discurso on-line.

Reconhecendo o impacto das práticas de plataformas na liberdade de expressão, destaco o seguinte trecho do relatório do Relator Especial da ONU sobre a promoção e a proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, com o número de documento A/HRC/38/35:

> "As empresas devem adotar abordagens radicalmente diferentes em relação à transparência em todas as etapas de suas operações, desde a elaboração de regras até a implementação e o desenvolvimento de 'jurisprudência' que enquadre a interpretação das regras privadas. A transparência exige um maior engajamento com organizações de direitos digitais e outros setores relevantes da sociedade civil, evitando acordos secretos com Estados sobre padrões e implementação de conteúdo. **Dado o seu impacto na esfera pública, as empresas devem abrir-se à responsabilização pública."** (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* (A/HRC/38/35). Genebra: Nações Unidas, 2018; grifo nosso).

Observo que a opacidade perpassa a forma de ranqueamento de conteúdos, a remoção de conteúdo com base em seus termos de uso, e, de

1 Disponível em: https://about.fb.com/br/news/2024/12/nosso-trabalho-proativo-para-proteger-a-integridade-das-eleicoes-municipais-no-brasil-em-2024/. Acesso em: 2 jun. 2025.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

forma geral, as tecnologias e técnicas empregadas para a moderação de conteúdo como um todo. As declarações de Mark Zuckerberg, no início do ano, acerca de mudanças nas políticas de moderação de conteúdo da Meta, são representações caricaturais do papel não neutro e transparente dessas plataformas:

> "Em terceiro lugar, estamos mudando a forma como aplicamos nossas políticas para reduzir os erros que representam a maior parte da censura em nossas plataformas. **Antes, tínhamos filtros que escaneavam qualquer violação de política. Agora, vamos focar esses filtros em lidar com violações ilegais e de alta gravidade.** Para violações de baixa gravidade, vamos depender de alguém relatando o problema antes de tomarmos uma ação. O problema é que os filtros cometem erros e removem muito conteúdo que não deveriam. Ao reduzir sua abrangência, vamos diminuir dramaticamente a quantidade de censura em nossas plataformas. (...)
>
> Em quarto lugar, vamos trazer de volta o conteúdo cívico por um tempo. A comunidade pediu para ver menos política porque isso estava causando estresse. **Então, paramos de recomendar essas postagens. Mas parece que estamos em uma nova era agora, e estamos começando a receber feedback de que as pessoas querem ver esse conteúdo novamente. Então, vamos começar a reintroduzi-lo** no Facebook, Instagram e Threads, enquanto trabalhamos para manter as comunidades amigáveis e positivas" ("Veja a íntegra do anúncio de Zuckerberg sobre fim da checagem na Meta". *Folha de S.Paulo*, São Paulo, 7 jan. 2025).

Esse tipo de declaração, da autoridade máxima da empresa, mostra a completa gerência privada sobre qual conteúdo é recomendado e sobre os filtros aplicáveis para remoção de conteúdos. A menção à aplicação de filtros apenas para violações ilegais e de alta gravidade deixa questionamentos sobre quais crimes a plataforma entende que são de alta gravidade e se as violações ilegais consideram os ordenamentos jurídicos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

de países nos quais operam. Novamente, esbarramos na ausência de transparência e *accountability* democrática dessas plataformas.

Outro elemento que eu gostaria de endereçar é a relação entre os modelos de negócio das plataformas digitais e seu papel no âmbito do discurso on-line. Tim Wu as denomina adequadamente de "mercadoras de atenção", evidenciando a natureza comercial da relação estabelecida entre usuários e plataformas (WU, Tim. *The Attention Merchant: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads*. Nova Iorque: Vintage Books, 2016).

Nesse paradigma econômico, o objetivo central não é facilitar a comunicação ou o compartilhamento de informações, mas sim maximizar o tempo de permanência dos usuários na plataforma. Cada segundo adicional de engajamento traduz-se em oportunidades ampliadas de exposição publicitária e, consequentemente, em receitas incrementais (EVANS, David S. *The Economics of Attention Markets*. SSRN Electronic Journal, n. October 2017, p. 1–41). Essa lógica comercial determina as escolhas de arquitetura fundamentais dessas plataformas, desde o design da interface até seus algoritmos de recomendação.

Em termos de conteúdo, observo que modelo de negócio é estruturalmente inclinado à veiculação de conteúdos que promovem desagregação política (BENKLER, Yoachai; FARIS, Robert; ROBERTS, Hal. *Network Propaganda: manipulation, desinformation, and radicalization in american politics*, New York: Oxford University Press, 2018). Os algoritmos das redes sociais, em seu processo de otimização para maximização do engajamento, internalizaram uma lógica perversa: conteúdos divisivos e polarizadores são sistematicamente os que mais geram interação entre os usuários. Essa descoberta não é fortuita, mas decorre de uma característica fundamental da psicologia humana que privilegia respostas emocionais intensas a estímulos controvertidos.

O jornalista Max Fisher, em sua obra "A Máquina do Caos", oferece um mapeamento meticuloso desse processo, demonstrando como o engajamento é diretamente dependente de conteúdos que alimentam a criação de câmaras de eco e bolhas informacionais. Através de extensa pesquisa empírica, Fisher revela como os algoritmos dessas plataformas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

aprenderam que a radicalização do discurso político é um mecanismo eficaz para manter os usuários engajados e consumindo conteúdo por períodos prolongados (FISHER, Max. *A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo*. Todavia, 2023).

Esse fenômeno produz um ciclo vicioso particularmente nocivo para a democracia. Os algoritmos identificam que conteúdos extremistas, teorias conspiratórias e narrativas polarizadoras geram mais cliques, compartilhamentos e comentários do que informações factuais e debates equilibrados. Consequentemente, esses conteúdos recebem maior visibilidade e alcance, sendo impulsionados para audiências progressivamente maiores. O resultado é a amplificação sistemática de discursos que fragmentam o tecido social e minam as bases do diálogo democrático.

Por exemplo, um estudo recente publicado na revista Science aponta que a desinformação se alastra no ambiente on-line ao explorar a indignação de indivíduos (Killian L. McLoughlin et al. *Misinformation exploits outrage to spread online*. 2024, Science 386, 991-996). Essa indignação é definida como uma mistura de raiva e desgosto desencadeada por percepções de transgressões morais. Segundo os autores, a indignação facilita a disseminação da desinformação de duas maneiras principais: primeiro, publicações que expressam indignação geram maior engajamento, resultando em sua amplificação algorítmica; segundo, expressar indignação serve como um sinal de lealdade a um grupo político ou uma postura moral, um incentivo que não depende da precisão da informação (Killian L. McLoughlin et al. *Misinformation exploits outrage to spread online*. 2024, Science 386, 991-996).

A formação de câmaras de eco representa outro aspecto crítico desse modelo. Os algoritmos de personalização, ao buscar oferecer conteúdos que mantenham os usuários engajados, tendem a apresentar informações que confirmem as crenças e predisposições preexistentes dos indivíduos – havendo estudos que apontam para o fato de que usuários com ideologias mais extremas estão mais expostos à desinformação (TOKITA, Christopher K. et al. *Measuring receptivity to misinformation at scale on a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

social media platform. PNAS Nexus, [S. l.], v. 3, n. 10, 10 set. 2024). Essa lógica de reforço cria ambientes informacionais homogêneos, onde visões de mundo divergentes são progressivamente excluídas, resultando na polarização do debate público e na erosão da capacidade de diálogo entre diferentes grupos sociais.

É essencial reconhecer, portanto, que a desagregação política observada no ambiente digital é um elemento intrínseco aos seus modelos de negócios, não uma consequência não intencional da operação dessas plataformas. A monetização da atenção através da publicidade direcionada cria incentivos estruturais para a promoção de conteúdos divisivos, transformando a polarização social em um ativo econômico dessas empresas.

Essas constatações possuem implicações regulatórias profundas. Qualquer arranjo regulatório que pretenda endereçar adequadamente os riscos democráticos impostos pelas plataformas digitais deve reconhecer que os problemas identificados não decorrem de falhas operacionais ou de inadequações técnicas pontuais, mas sim da lógica fundamental que governa esses modelos de negócios. **Sem uma intervenção regulatória que altere os incentivos econômicos subjacentes, iniciativas pontuais de moderação de conteúdo mostrar-se-ão estruturalmente insuficientes para mitigar os danos sistêmicos ao regime democrático.**

Todas essas deficiências do paradigma de neutralidade do conteúdo lançam dúvidas sobre a suficiência do sistema jurídico brasileiro. Embora o artigo 19 do MCI tenha sido importante para a construção de uma *internet* plural e aberta no país, hoje o dispositivo se mostra ultrapassado.

A corroborar esse diagnóstico, várias iniciativas estrangeiras têm construído regimes de responsabilidade mais sofisticados para provedores de aplicações de *internet*. É importante buscar um meio-termo entre o modelo de liberdade total das plataformas (*autorregulação*) e o de controle estatal completo do conteúdo (*regulação governamental*). Esse tem sido, até aqui, o objetivo de nações democráticas estrangeiras, com a construção do assim chamado modelo de *autorregulação regulada* ou *corregulação*. É o que chamo de segundo paradigma de regulação da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

liberdade de expressão on-line, o qual passo a apresentar.

2. A emergência do segundo paradigma de regulação da liberdade de expressão on-line através da autorregulação regulada

Esse novo paradigma se baseia não na definição, pelo Estado, do que constitui conteúdo ilícito passível de remoção pelas redes sociais, mas na **regulamentação dos procedimentos** por elas usados para a moderação de conteúdo. A ideia é que exista não apenas transparência em relação a esses mecanismos, por meio da **divulgação de relatórios periódicos** sobre como as redes têm lidado com as denúncias dos usuários sobre conteúdo ilegal, como também **compromisso das redes com a construção de mecanismos eficazes para que usuários denunciem publicações ilegais, que devem ser levados a sério pelas redes, resultando num escrutínio célere e efetivo pelas suas equipes de moderação – por meio do dever de *due diligence*.**

Tiffali Li, em relatório de Workshop realizado no âmbito do *Information Society Project* de Yale em 2018, ressaltou como a questão da responsabilidade de intermediários é um enquadramento ruim para os debates sobre regulação de plataformas digitais. Para os autores, ao focar em obrigações de indenização, deixa-se de considerar debate mais amplo sobre o papel dos intermediários no discurso público e o seu impacto para os direitos de indivíduos. Uma forma melhor de discutir essa questão seria pensar nos direitos e obrigações de usuários e intermediários e como o direito pode melhor fiscalizar essas obrigações (LI, Tiffany. *Beyond Intermediary Liability: The Future of Information Platforms-Workshop Report*. In: Yale Information Society Project Workshop Report. Yale Law School Information Society Project, 2018).

Com esse objetivo, a Alemanha, por meio da *NetzDG*, e a União Europeia, por meio do *Digital Services Act* (DSA), adotaram regulações bastante sofisticadas. Nas palavras de Martin Morore e Damian Tambini, estamos diante de: *"uma nova geração de abordagens legais e regulatórias baseadas em estruturas de responsabilidade que criam incentivos para que as*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

plataformas estabeleçam processos efetivos de identificação e de remoção de conteúdos danosos" (MOORE, Martin; TAMBINI, Damian. *Regulating Big Tech: policy responses to digital dominance* . Oxford University Press, 2022, p. 5).

Elas não retiram das plataformas a função de moderar o conteúdo. Em vez disso, preveem regulamentos procedimentais (*process-based regulations*) que colocam sobre os ombros das redes a responsabilidade de desenhar os seus serviços de forma eficaz para impedir a circulação e impulsionamento de conteúdos que podem potencialmente comprometer direitos básicos ou as condições democráticas da rede. Assim, o foco dessas novas legislações não é a demarcação individual de conteúdos. Elas dispõem apenas sobre o "*design dos serviços, sobre seus modelos de negócios e sobre a forma como essas plataformas gerenciam riscos e tratam a exposição dos usuários aos riscos da difusão de conteúdos danosos*" (TAMBINI, Damian. *Reconceptualizing Media Freedom*. In: *Regulating Big Tech: Policy responses to digital dominance*. Oxford University Press, 2022, p. 311).

A estratégia de focar no procedimento, e não no aspecto material do conteúdo, torna as novas leis de regulação de plataformas profundamente distintas das antigas normas que atribuem responsabilidade aos veículos de mídias tradicionais, como rádio e televisão. Como as redes funcionam a partir de processos contínuos de submissão e revisão de conteúdos e devido ao grande alcance das suas operações, é muito difícil reproduzir, no âmbito das plataformas, o tradicional binômio que separa "*conteúdo*" de "*transmissão*". Na realidade, o que essas novas regulações mostram é que é preciso focar na arquitetura tecnológica das plataformas, principalmente nas decisões que são tomadas, sobre como tratar reclamações feitas por usuários e na transparência de seus critérios.

Recupero considerações de Ricardo Villas Bôas Cuêva sobre o tema, que relembra que, comparada à tutela judicial *ex post*, alternativas de autorregulação tendem a ser mais ágeis na identificação, bloqueio ou supressão de conteúdos ilícitos. A criação de um sistema de *compliance* tende a assegurar transparência e controle através de rotinas e procedimentos auditáveis, minorando assim os riscos de efeitos colaterais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

e indesejados, como o bloqueio ou supressão de conteúdos lícitos (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. *Alternativas para a remoção de fake news das redes sociais*. In: CAMPOS, Cesar Cunha; MENDES, Gilmar Ferreira; MORAIS, Carlos Blanco de (org.); NÓBREGA, Adler Luis da et al. Reforma do estado social no contexto da globalização. [Rio de Janeiro]: FGV Projetos, [2018]. p. 79-91).

A começar pelo exemplo alemão. Em 2018, a *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (*NetzDG)* entrou em vigor, lei que estabeleceu um regime detalhado de obrigações que os provedores devem cumprir para garantir um sistema eficaz e transparente do tratamento de reclamações dos usuários sobre conteúdo potencialmente lesivo. A norma tem como foco redes sociais com mais de dois milhões de usuários, nos termos da seção 1, (2).

Ao fixar um regime de autorregulação regulada, a *NetzDG* obrigou, por exemplo, que as redes sociais excluam conteúdo manifestamente ilegal (*offensichtlich rechtswidrigen Inhalt)* em prazo de até 24 (vinte e quatro) horas e que essas empresas concluam o processo de revisão das denúncias prestadas pelos usuários em um prazo geral de até 7 (sete) dias. A norma não define o que é discurso de ódio ou *fake news*, em vez disso, refere-se a conteúdos ilícitos conforme definido no Código Penal.[2]

2 "Os conteúdos ilícitos são definidos no Código Penal. A NetzDG não abrange, por exemplo, direitos de propriedade intelectual, como direitos autorais ou de marca comercial, direitos de imagem ou de proteção de dados gerais. De acordo com o §1, 3, os conteúdos ilícitos são os seguintes: disseminação de material de propaganda de organizações inconstitucionais, utilização de símbolos de organizações inconstitucionais, preparação de crime, incitação à prática de crime grave contra o Estado, falsificação, perturbação da paz pública com ameaças de cometimento de crimes, formação de organizações terroristas ou criminosas, incitação ao ódio, disseminação de imagens de violência, premiação ou aprovação de atos criminosos, difamação de religiões e de associações ideológicas ou religiosas, distribuição, aquisição e posse de pornografia infantil, insulto e difamação, violação da intimidade em consequência de fotografias, ameaça à prática de crime e falsificação de dados com o intuito de fornecer prova (artigos 86, 86a, 89a, 91, 100a, 11, 126, 129a e b, 130, 131, 140, 166, 184b, 185 a 187, 201a, 241 e 269 do Código Penal alemão, respectivamente)." (CUEVA, Ricardo Villas Bôas. *Alternativas para a remoção de fake news das redes sociais*. In: CAMPOS, Cesar Cunha; MENDES, Gilmar Ferreira; MORAIS, Carlos Blanco

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Os provedores de redes sociais com mais de 100 reclamações por ano sobre conteúdo ilegal também deverão apresentar relatórios semestrais, em alemão, detalhando como as reclamações são tratadas – nos termos da seção 2 da norma. Os relatórios devem abordar, entre outros temas, o "número de reclamações recebidas sobre conteúdo ilícito" (item 3), o "número de reclamações para as quais um órgão externo foi consultado" (item 6) e o "número de reclamações no período de relatório que resultaram na exclusão ou bloqueio do conteúdo em questão" (item 7). Os números listados no item 7 precisam ser discriminados de acordo com os motivos da reclamação específica. Além disso, os relatórios devem contar descrições gerais dos esforços de eliminação de conteúdo punível criminalmente (item 1) e das ferramentas de submissão de reclamações sobre conteúdo ilegal (item 2).

Desde sua aprovação, o regime estabelecido pelo *NetzDG* atraiu críticas, principalmente pela suposta amplitude do critério de conteúdo manifestamente ilegal previsto na legislação. Essa linguagem aberta, na visão de muitos, poderia contribuir para uma insegurança jurídica na atuação dos provedores, incentivando uma atuação com *chilling efects* para a liberdade de expressão, especialmente a partir de *overblocking*, isto é, bloqueio indevido de conteúdos legítimos.

Todavia, esse cenário não parece ter se concretizado. Dados preliminares sobre a implementação da norma são, de forma geral, positivos. Segundo um estudo focado em postagens de ódio e conteúdo inflamatório com relação a refugiados, a *NetzDG* levou a uma diminuição de 28% na toxicidade de postagens no antigo Twitter relacionados a refugiados por usuários considerados altamente tóxicos a partir de métricas (JIMÉNEZ DURÁN, Rafael; MÜLLER, Karsten; SCHWARZ, Carlo. The Online and Offline Effects of Content Moderation: Evidence from Germany's NetzDG. [S. l.]: Social Science Research Network, 24 fev. 2025). Outro estudo, que analisou postagens e comentários do Facebook, concluiu que a *NetzDG* não causou um aumento excessivo na exclusão de conteúdo nem levou os usuários à autocensura, mesmo havendo um leve

de (org.); NÓBREGA, Adler Luis da et al. Reforma do estado social no contexto da globalização. [Rio de Janeiro]: FGV Projetos, [2018]. p. 79-91).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

aumento na proporção de comentários deletados (MAAß, Sabrina; WORTELKER, Jil; ROTT, Armin. Evaluating the regulation of social media: An empirical study of the German NetzDG and Facebook. Telecommunications Policy, v. 48, n. 5, p. 102719, 2024.).

Um ponto interessante sobre a *NetzDG* é que, mesmo sendo muito nova, a norma já foi revisitada. Em 2021, ela foi atualizada para determinar que as plataformas estabeleçam um procedimento de apelação e arbitragem, dando assim aos usuários o direito de contestar a decisão da plataforma de remover ou não conteúdo sinalizado. Além disso, ela exige que plataformas on-line forneçam informações adicionais em seus relatórios de transparência e tornem seus procedimentos de reclamação mais fáceis de usar. É interessante observar como, nesse ponto, as emendas reagiram às análises críticas que os relatórios divulgados pelas plataformas não seriam granulares o suficiente (HELDT, Amélie. *Germany is amending its online speech act NetzDG… but not only that*. Internet Policy Review, v. 6, 2020). De modo geral, apesar de não ter sido isenta de críticas, um ponto que parece certo é que a *NetzDG* buscou reproduzir no ambiente on-line a tradição constitucional alemã em torno do balanço entre a proteção da liberdade de expressão e seus limites (HAUPT, Claudia E. *Curbing hate speech online: Lessons from the German Network Enforcement Act (NetzDG)*. 2024).

De forma semelhante, o DSA, em vigor na União Europeia desde 2024, exige que as plataformas realizem a retirada de conteúdos ilícitos tão logo tomem conhecimento e adotem medidas de transparência para deixar claro como funciona a sua tomada de decisões na moderação de conteúdo. Além disso, as plataformas têm a obrigação de "*agir de forma diligente, objetiva e proporcional na aplicação e cumprimento das restrições*" estabelecidas nos *termos de uso* do seu serviço.

O DSA exige que as plataformas implementem uma estratégia de mitigação de risco, que pode incluir adaptações nos termos de serviço das plataformas, bem como processos de moderação de conteúdo. Penalidades só são aplicadas diante de falhas sistemáticas no cumprimento do dever de cuidado, não de erros pontuais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

É importante deixar clara a flexibilidade que o modelo do DSA traz, em uma lógica de diálogo regulatório com os provedores de aplicação. O seu artigo 7º dispõe, por exemplo, que os prestadores de serviços podem manter a imunidade pelo conteúdo de terceiro quando, voluntariamente e de boa-fé, conduzem investigações próprias para identificar e remover conteúdos ilegais. Ademais, um ponto relevante do DSA que merece ser comentado é que, nos termos do artigo 8º, os intermediários não estão sujeitos a uma obrigação geral de monitorar informações transmitidas em suas plataformas para identificar potenciais ilícitos.

Essa mudança de paradigma pode ser situada dentro do que Jack Balkin denomina "regulação *new-school* do discurso", uma estratégia indireta de governança da expressão digital que opera através da coerção ou cooptação dos proprietários da infraestrutura digital, ao invés de regular diretamente os usuários finais. Ela se diferencia da regulação "*old-school*", que opera através da imposição de sanções civis e criminais aos falantes. A regulação *new-school* reconhece as limitações práticas dos governos em regular o vasto volume de discurso on-line que emana de todo o mundo, especialmente em face do alto poder de criação e aplicação de normas das plataformas digitais. (BALKIN, Jack M. *Free Speech Versus the First Amendment*. UCLA Law Review, v. 70, n. 5, p. 1215, 2023).

A emergência desse novo paradigma de regulação de conteúdo demonstra como as condições de exercício da democracia on-line parecem hoje ser vivamente dependentes da criação de deveres positivos e procedimentais para a moderação de conteúdo. Deixar tarefa tão central para a realização do direito fundamental de liberdade de expressão quase exclusivamente sob uma atuação privada e opaca das plataformas é que parece ser o caminho mais arriscado.

Nesse ponto, vale tecer considerações sobre a necessidade de órgão regulador que realize a fiscalização dos deveres procedimentais criados para os intermediários. Na Administração Pública Federal brasileira, entendo que a ANPD está unicamente posicionada para esse papel, com atribuições legalmente definidas e estrutura funcional voltadas à compreensão do impacto de novas tecnologias para o direito à proteção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

de dados pessoais. Noto que as atividades de plataformas digitais de curadoria de conteúdos são essencialmente realizadas com base na criação de perfis de dados pessoais. Ademais, a atuação da autoridade, inclusive a partir de processos administrativos em curso, tem se voltado para a avaliação do impacto dos modelos de negócio de plataformas digitais para os direitos fundamentais dos indivíduos, notadamente a proteção de dados pessoais.

De fato, observo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece a disciplina da proteção de dados pessoais e tem como fundamentos, no art. 2º: (i) o respeito à privacidade; (iii) a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; (iv) a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; (v) o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; (vi) a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e (vii) os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ora, são exatamente essas as questões que discutimos no momento. Essa sobreposição de temas, ainda, evidencia o risco de fragmentação regulatória na hipótese de estruturação de um outro órgão.

As iniciativas regulatórias europeias demonstram esforços meritórios de resposta às distorções geradas no debate público democrático por modelos de negócio de plataformas digitais. Passo, então, à consideração acerca de por que regular plataformas é proteger – e não restringir – os direitos fundamentais, notadamente a liberdade de expressão.

3. A proteção da liberdade de expressão no ambiente digital

Nesta seção, pretendo recuperar a moderna dogmática dos direitos fundamentais para buscar **reposicionar o debate regulatório a partir de uma compreensão mais sofisticada da liberdade de expressão no ambiente digital**. É imperativo reconhecer que a regulação do ambiente digital não busca restringir direitos fundamentais, como a liberdade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

expressão, mas sim promovê-los. A liberdade de expressão não é protegida pela manutenção de um regime de irresponsabilidade das plataformas, mas pela criação de estruturas institucionais que assegurem que o poder de mediação do discurso público seja exercido de forma transparente, controlável e compatível com os princípios democráticos.

O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever "*é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato*". O inciso XIV do mesmo artigo explicitamente consagra que "*é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional*". O art. 220 estabelece, ainda, que "***a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição**, observado o disposto nesta Constituição*", sendo "***vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística***" (§ 2º).

Vale recuperar a moderna dogmática de direitos fundamentais que reconhece que esses direitos, além de dimensão subjetiva e individual de direito de defesa, possuem dimensão objetiva que requer que o Estado empregue os meios materiais e implemente as condições fáticas que possibilitem o efetivo exercício das liberdades fundamentais.

Sabe-se que os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção (*Eingriffsverbote*), expressando também um postulado de proteção (*Schutzgebote*). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição de excesso (*Übermassverbot*), mas também uma proibição de proteção insuficiente (*Untermassverbot*). (CANARIS, Claus-Wilhelm. *Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts.* JuS, 1989, p. 161).

Nessa dimensão objetiva, também assume relevo a perspectiva dos direitos à organização e ao procedimento (*Recht auf Organisation und auf Verfahren*), que são aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua realização, de providências estatais com vistas à criação e conformação de órgãos e procedimentos indispensáveis à sua efetivação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Pude detalhar esse ponto em sede doutrinária:

> **"A garantia dos direitos fundamentais enquanto direitos de defesa contra intervenção indevida do Estado e contra medidas legais restritivas dos direitos de liberdade não se assegura suficiente para assegurar o pleno exercício da liberdade. Observe-se que não apenas a existência de lei mas também a sua falta pode constituir afronta aos direitos fundamentais.** É o que se verifica, v. g., com os direitos à prestação positiva de índole normativa, inclusive o chamado direito à organização e ao processo (Recht auf Organisation und auf Verfahren) e, não raras vezes, com o direito de igualdade.
>
> Vinculados à concepção de que ao Estado incumbe, além da não intervenção na esfera da liberdade pessoal dos indivíduos, garantida pelos direitos de defesa, a tarefa de colocar à disposição os meios materiais e implementar as condições fáticas que possibilitem o efetivo exercício das liberdades fundamentais, os direitos fundamentais a prestações objetivam, em última análise, a garantia não apenas da liberdade-autonomia (liberdade perante o Estado) mas também da liberdade por intermédio do Estado, partindo da premissa de que o indivíduo, no que concerne à conquista e manutenção de sua liberdade, depende em muito de uma postura ativa dos poderes públicos. Assim, enquanto os direitos de defesa (status libertatis e status negativus) dirigem-se, em princípio, a uma posição de respeito e abstenção por parte dos poderes públicos, os direitos a prestações, que, de modo geral, ressalvados os avanços registrados ao longo do tempo, podem ser reconduzidos ao status positivus de Jellinek, implicam uma postura ativa do Estado, no sentido de que este se encontra obrigado a colocar à disposição dos indivíduos prestações de natureza jurídica e material." (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, *Curso de Direito Constitucional*, 17ª edição, São Paulo, Saraiva, 2022, p. 172).

Cabe ao legislador, então, atuar de forma preventiva para proteger

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

os direitos fundamentais contra agressões dos próprios Poderes Públicos, outros Estados e particulares. Mesmo os direitos de defesa, como a tutela da honra, imagem e privacidade, demandam do Estado a adoção de providências, materiais e jurídicas, para proteção eficiente dos valores por eles tutelados.

Ingo Wolfgang Sarlet ressalta que, com relação à dimensão objetiva dos direitos fundamentais, observa-se a existência de uma função organizatória e procedimental. Sustenta o autor que, da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, é possível extrair balizas para a formatação do direito organizacional e procedimental que auxilie na efetivação da proteção dos direitos fundamentais, evitando-se os riscos de uma redução do seu significado e conteúdo material. O dever de proteção do Estado demanda, portanto, a aprovação de normas sobre o procedimento administrativo ou judicial (inclusive criando e aperfeiçoando técnicas de tutela dos direitos), bem como a criação de órgãos incumbidos da tutela e promoção de direitos (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel, *Curso de Direito Constitucional*, 10ª edição, São Paulo, Saraiva, 2021, p. 355-356).

No caso da liberdade de expressão, observa-se a relevância da dimensão positiva de liberdade de se informar. De fato, essas liberdades encontram-se conjugadas nos instrumentos de proteção internacional de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, contempla que a liberdade de expressão e opinião inclui o direito de "*procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras*" (art. 19).

A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de San José da Costa Rica, internalizada no ordenamento jurídico pelo Decreto 678/1992, traz disposição semelhante ao prever que a liberdade de pensamento e de expressão "*compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha" (art. 13).

Considerando a liberdade de se informar como uma dimensão da liberdade de expressão, destaco entrevista recente de Guilherme Canela, o chefe de Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Nela, ele advertiu que, em ecossistemas digitais inundados por discurso de ódio e desinformação, a liberdade de expressão é afetada negativamente:

> "O especialista da Unesco defende que qualquer política de governança **'proteja a liberdade de expressão em todos os seus ângulos', que são o direito de falar, mas também o de buscar e receber informações.**
>
> **'Em um ecossistema digital que está completamente inundado, por exemplo, com discursos de ódio, a liberdade dos cidadãos e cidadãs, não só de falar, mas também de buscar e receber informações, está sendo altamente impactada de maneira negativa'.**
>
> **Impactos da inteligência artificial**
>
> Canela ressaltou que desinformação e discurso de ódio 'sempre existiram', no entanto, na era da inteligência artificial aumentou a velocidade, o volume, a viralidade e a verossimilhança com que esses conteúdos circulam.
>
> 'O que a inteligência artificial faz é levar esses quatro 'Vs' a uma nova escala exponencial, particularmente a questão da verossimilhança. Ou seja, a inteligência artificial permite que um conteúdo que não é verídico, que é falso, realmente pareça verdadeiro. **E isso tem implicações ou pode ter implicações particularmente complicadas para processos que são muito importantes para as nossas sociedades, como eleições, uma decisão de tomar uma vacina ou não, uma decisão de confiar numa determinada instituição, ou uma determinada pessoa ou não**". (NAÇÕES UNIDAS. *Chefe da ONU destaca importância da regulamentação da inteligência artificial para proteger direitos humanos.* ONU News, 19 jan. 2025. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2025/01/1843431. Acesso em: 9 jun.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

2025.)

Diante desses pressupostos, é salutar o estabelecimento de um arranjo regulatório que crie condições para que o ambiente público digital seja compatível com os princípios democráticos e livre de violações a direitos. Da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, deriva o dever do Estado de instituir organizações e procedimentos que protejam a esfera pública digital contra violações manifestas a direitos fundamentais de igual estatura constitucional. De fato, em se tratando de agentes privados, observo a necessidade de pensar essa dimensão a partir da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Com relação a ela, conforme já tive a oportunidade de discutir em outros julgamentos e em artigos acadêmicos, o constitucionalismo digital destaca o papel da jurisdição constitucional em assegurar um nível de proteção adequado aos direitos fundamentais em face do desenvolvimento tecnológico (MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES, Victor Oliveira. *Constitucionalismo digital e jurisdição constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro*. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 16, n. 1, p. 1-33, jan./abr. 2020; GILMAR FERREIRA MENDES; VICTOR OLIVEIRA FERNANDES. *Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas da internet: o dilema da moderação de conteúdo em redes sociais na perspectiva comparada Brasil-Alemanha*. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 31, n. 9, p. 33–68, 2022).

Uma relevante consequência da incorporação do constitucionalismo digital nas reflexões sobre jurisdição constitucional tem relação com a **necessidade de redefinição da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais**. A consagração histórica da dimensão objetiva dos direitos fundamentais impôs à jurisdição constitucional o reconhecimento desses direitos enquanto ordem principiológica de valores com irradiação para todos os ramos jurídicos. Sobretudo a partir da segunda metade do século passado, esse fenômeno também ensejaria o reconhecimento da eficácia dessa ordem principiológica de valores para além das relações entre Estado e cidadão (HUBER, Hans. *Die Bedeutung der Grundrechte für die sozialen Beziehungen unter den Rechtsgenossen*. In: Rechtstheorie,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Verfassungsrecht, Völkerrecht, Bern: Stämpfli, 1971).

O interesse renovado pela teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais na contemporaneidade deve-se ao papel central que agentes privados da internet, em especial plataformas de redes sociais, têm desempenhado no controle e moderação de conteúdos on-line (KARAVAS, V. *Digitale Grundrechte : Elemente einer Verfassung des Informationsflusses im Interne*t. Baden-Baden: Nomos, 2007. p. 5072; BERMAN, P. S. *Cyberspace and the State Action Debate: The Cultural Value of Applying Constitutional Norms to Private Regulatio*n. University of Colorado Law Review, v. 759, 2005 e CELESTE, E. *Digital punishment: social media exclusion and the constitutionalising role of national courts constitutionalising role of national courts*. International Review of Law, Computers & Technology , v. 35, n. 2, p. 162184, 2021).

A noção de dever de proteção enquanto válvula de conformação e controle do papel do legislador revela-se limitada para a superação dos conflitos entre direitos fundamentais no ciberespaço principalmente porque, no contexto das formas de autocomunicação de massa, são hoje os próprios atores privados que definem as regras e condições de exercício de liberdades públicas. Como reconhecido por Gunther Teubner: "*direitos constitucionais, como a liberdade de expressão, não são mais dirigidos contra o Estado, mas contra atores privados no espaço privado da Internet*" (TEUBNER, G. Horizontal Effects of Constitutional Rights in the Internet: A Legal Case on the Digital Constitution. Italian Law Journal , v. 3, n. 2, p. 485510, 2017. p. 195). Assim, atualmente discute-se a necessidade de superação da teoria da eficácia horizontal associada ao dever de proteção, uma vez que seria limitada para a superação dos conflitos entre direitos fundamentais no ciberespaço.

Conforme já discutido, intermediários on-line como redes sociais, ferramentas de buscas e plataformas de conteúdo têm adquirido verdadeiros poderes de adjudicação e conformação de garantias individuais relacionadas à privacidade e à liberdade de expressão, privacidade, censura, autodeterminação e acesso à informação, o que desloca o centro do *enforcement* dos direitos fundamentais da esfera

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

pública para a esfera privada.

Feita essa breve contextualização, passo a discutir como o modelo atual de responsabilização de intermediários é insuficiente de uma perspectiva de garantia de direitos fundamentais no *ciberespaço*.

Como é sabido, a preservação da liberdade de expressão, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático. A ideia básica é a de que, em um regime democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e, assim, permitir a deliberação pública (FISS, Owen. A Freedom Both Personal and Political. In: MILL, John Stuart. On Liberty. New Haven: Yale University Press. p. 184).

Só é possível atingir esse objetivo, todavia, se o ecossistema digital estiver pautado por parâmetros mínimos de garantia da saúde do discurso on-line. Por exemplo, ao problematizar a teoria do livre mercado de ideias (*freemarket place of ideas*), referência na jurisprudência norte-americana sobre liberdade de expressão, Cass Sunstein assevera que qualquer mercado exige critérios e regras claras. Nenhum mercado pode operar inteiramente livre (SUNSTEIN, Cass R. Falsehoods and the First Amendment, p. 17). Ora, é exatamente a fixação de garantias mínimas que estamos a discutir.

O texto constitucional não excluiu a possibilidade de que se introduzam limitações à liberdade de expressão e de comunicação, estabelecendo, expressamente, que o exercício dessas liberdades há de se fazer com observância do disposto na Constituição. Ao analisar, em sede doutrinária, os limites de liberdade de imprensa e da liberdade artística em relação aos direitos de personalidade, como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, pude observar:

> "Não é verdade, ademais, que o constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo. Já a fórmula constante do art. 220 da Constituição explicita que 'a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição'.
>
> É fácil ver, pois, que o texto constitucional não excluiu a possibilidade de que se introduzissem limitações à liberdade de expressão e de comunicação, estabelecendo, expressamente, que o exercício dessas liberdades haveria de se fazer com observância do disposto na Constituição. Não poderia ser outra a orientação do constituinte, pois, do contrário, outros valores, igualmente relevantes, quedariam esvaziados diante de um direito avassalador, absoluto e insuscetível de restrição." (MENDES, Gilmar Ferreira. *Colisão de direitos fundamentais: liberdade de expressão e de comunicação e de direito à honra e à imagem*. Revista de Informações Legislativa, maio/julho de 1994).

Noto que esta Corte tem se posicionado no sentido de conformação da liberdade de expressão para a garantia de outros direitos fundamentais, como a proteção da honra, da imagem e da privacidade, inclusive em ambientes digitais.

Um primeiro ponto é que é consistente a jurisprudência desta Corte no sentido que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão geram responsabilização, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral. Essa foi a conclusão no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2009. Nela, esta Suprema Corte assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

No RE 1.010.606 (tema 786 da sistemática de repercussão geral), ao analisar a existência de um direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro, a Corte também reforçou a possibilidade de apuração de eventuais excessos ou abusos do direito da liberdade de expressão, em face de outros direitos protegidos constitucionalmente. Tese que passo a transcrever.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." (RE 1.010.606, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2021).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa. Quando discutindo a responsabilidade de empresas jornalísticas por atos de terceiros, ficou fixado, em sede de sistema de repercussão geral, modelo em que, uma vez constatada a falsidade de informação sobre prática de crime, pode haver responsabilização caso o conteúdo não seja removido, de ofício ou depois de notificação pela vítima.

> "1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade." (RE 1.075.412 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2025)

Deve-se citar, ainda, julgamento em sede de controle concentrado no qual o Supremo Tribunal Federal concluiu pela validade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voltada ao combate à desinformação durante as eleições (ADI 7.261). A resolução foi editada em 2022 e proibia a divulgação ou compartilhamento de informações falsas ou gravemente descontextualizadas que pudessem comprometer o processo eleitoral. Na linha do voto do Ministro Relator Edson Fachin, foi mantido dispositivo que atribui à Corte Eleitoral o poder de determinar às digitais a remoção imediata (em até duas horas) do conteúdo questionado, sob pena de multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora de descumprimento. Em seu voto, o Ministro relator Edson Fachin recuperou considerações que pude traçar no julgamento da Tutela Provisória Antecedente 39, em que argumentei sobre a necessidade de amoldar a liberdade de expressão com o objetivo de proteção do regime democrático:

> "A existência de um debate livre e robusto de ideais, ainda que intenso e tenso, não compreende salvo conduto para agir, falar ou escrever afirmações notoriamente, sabidamente falsas ou que só visam tumultuar o processo eleitoral. Assim, às vezes é necessário repetir o óbvio, não existe direito fundamental a atacar à democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade, especialmente a liberdade de expressão. A lealdade à Constituição e ao regime democrático é devida a todos, sobretudo aos agentes públicos que só podem agir respeitando-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> a. **Não se deve confundir o livre debate público de ideias e a livre disputa eleitoral com a autorização para disseminar desinformação, preconceitos e ataques à democracia."** (TPA 39 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).

Por fim, noto que esta Corte tem se debruçado sobre essa temática em casos em que avalia a responsabilidade penal por declarações em redes sociais. É o caso da AP 1.044, na qual o STF condenou o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Na oportunidade, pude recuperar como as jurisprudências norte-americanas e alemãs convergem em reconhecer limitações à liberdade de expressão na hipótese de crimes, as quais sumarizo abaixo:

> "Em suma, embora se defenda, no âmbito da filosofia política e da teoria constitucional anglo-americana, um amplo espaço de proteção à liberdade de expressão, que é considerada por muitos como um direito preferencial, é possível vislumbrar restrições à livre manifestações de ideais, inclusive mediante a aplicação da lei penal, nos seguintes casos: a) em atos, discursos ou ações que envolvam a pedofilia; b) nos casos de discursos que incitem a violência (*fighting words*); c) quando se tratar de discurso com intuito manifestamente difamatório, de forma dolosa (*actual malice*); d) em manifestações capazes de causar um perigo claro e iminente ao sistema jurídico, ao regime democrático ou ao bem público (*clear and presente danger*).
>
> (...)
>
> Em síntese, a liberdade de expressão também possui a natureza de direito fundamental de primeira ordem no direito constitucional alemão. Contudo, também se admitem restrições pontuais previstas na legislação cível e penal, nos seguintes casos: a) em discursos, ações e manifestações antidemocráticas ou contrárias à ordem constitucional estabelecida; b) nos casos de ataques indevidos à honra das pessoas, que ocorrem nas situações de b.1) juízos depreciativos de mero valor,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> desvinculados de qualquer debate público de ideais ou de crítica de valor político, econômico ou social; b.2) injúria em razão da forma ou b.3) crítica aviltante." (AP 1.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2022, DJe 23.6.2022).

Em sentido semelhante, no julgamento das Pets 8.242, 8.259, 8.262, 8.263, 8.267 e 8.366, nas quais fui relator para o acórdão, a Segunda Turma reforçou que a proteção à liberdade de expressão não alcança a prática de ilícitos. O caso em questão versava sobre discursos dolosos (*actual malice*) com intuito manifestamente difamatório, juízos depreciativos de mero valor, injúria em razão da forma ou de crítica aviltante (Pet 8.242 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.6.2022).

Assim, a partir de considerações sobre a ordem constitucional brasileira, concluo que a liberdade de expressão não deve ser vislumbrada apenas como um direito subjetivo de defesa contra a intervenção estatal, mas também em sua dimensão objetiva. Essa dimensão exige que o Estado adote medidas ativas para criar as condições necessárias ao pleno exercício dessa liberdade no ambiente digital. **Desse modo, regular plataformas digitais é proteger direitos, inclusive a liberdade de expressão, e não os restringir.**

4. Inconstitucionalidade de interpretações do art. 19 do MCI que resultem em proteção deficiente a direitos fundamentais. Proposta de interpretação conforme

Ao se manifestarem nos autos das ações diretas, tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Advocacia-Geral da União indicaram os riscos gerados pela expansão do uso das plataformas e defenderam, com algumas diferenças, que o Tribunal adotasse medidas para compatibilizar o regime de responsabilidade de empresas de tecnologia com o texto constitucional.

São justificadas as preocupações manifestadas por essas entidades.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Ao estabelecer que, até que um juiz determine que o conteúdo seja removido, os provedores não respondem por conteúdo de terceiro e podem permanecer inertes, o art. 19 do Marco Civil da Internet oferece proteção insuficiente a valores centrais da Constituição e, nessa medida, é inconstitucional. O referido artigo **padece de inconstitucionalidade por não oferecer proteção suficiente aos direitos fundamentais vinculados ao princípio democrático, notadamente a liberdade de expressão, a igualdade e a dignidade da pessoa humana**.

Tudo isso reforça a necessidade de exercermos com rigor o controle de regras que disponham sobre o fluxo de dados na *internet*. É necessário alcançar um resultado que, sem limitar a liberdade de expressão, construa um regime de responsabilidade que crie incentivos para a boa governança dos provedores de aplicações. Diante dos riscos gerados pela sua atividade econômica, é necessário que essas empresas atuem para coibir a circulação de publicações criminosas em suas redes. No caso do MCI, é necessária uma correção de rumos para imunizar o texto da lei contra leituras desviantes da Constituição.

Nessa linha, menciono trechos do parecer do Professor Gustavo Binenbojm apresentado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (eDOC 254):

> "Afinal, na prática, sem risco de responsabilização nas hipóteses em que não haja prévia decisão judicial para remoção de tais conteúdos, não há incentivo legal para que as plataformas busquem mecanismos de contenção de notícias fraudulentas – cuja velocidade de difusão e efeito multiplicador são gerados pela própria forma de atuação dos provedores e dificultam a fiscalização e a resposta estatal tempestivas. (...)
>
> **Os incentivos criados pelo art. 19 do MCI – ao condicionar a responsabilização dos provedores de aplicações de internet ao prévio descumprimento de decisão judicial para remoção de determinado conteúdo –, além de frustrarem o intuito de criação de ambientes de liberdade efetiva e neutra, acabaram por deixar desprotegidos (ou proteger de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> **forma insuficiente) outros direitos fundamentais e valores essenciais ao Estado de Direito**. E isso seja (i) pela mudança no substrato fático que embasou a norma devido à transformação na forma de funcionamento da internet, que não mais corresponde à neutralidade na atuação dos provedores que justificara a limitação da sua responsabilização a hipóteses de ordem judicial descumprida; como (ii) pela maneira com que, a partir das referidas transformações, a política desenhada pelo legislador se demonstrou deficiente na proteção da liberdade de cada cidadão para exprimir suas ideias e de outros direitos fundamentais."

Nessa senda, cumpre que indaguemos se a técnica da interpretação conforme tem lugar para o caso em apreço. A resposta para isso passa pela contextualização da técnica de interpretação conforme à Constituição no quadro mais geral das fórmulas decisórias intermediárias.

A expansão de tarefas e papéis atribuídos ao poder público, sobretudo depois da segunda metade do século XX, importou em novo modelo de organização política, o *Estado Social*, cuja realização dependia de um incremento (tanto no campo temático como no grau de intensidade) das atividades legislativa e administrativa. (Ernst FORSTHOFF. *Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates. In: Rechtsstaat im Wande*l. Verfassungsrechtliche Abhandlungen, 1950-1964 . Stuttgart: W. Kohlhammer, 1964, p. 38; Robert ALEXY. Theorie der Grundrechte. Frankfurt: Suhrkamp, 1986, p. 395 e ss.).

Ao Estado foram imputados deveres até então inéditos e, de seu descumprimento, originaram-se expedientes inconstitucionais também singulares, com os quais os Tribunais tiveram que aprender a lidar. Tome-se por exemplo a omissão parcial. Nela, como leciona Hartmut Maurer, a inconstitucionalidade se materializa em uma disciplina normativa diferenciada (*Unterschiedlichkeit der Regelung*), que vulnera o princípio da isonomia (MAURER, Hartmut. *Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen.* In: Im Dienst an Recht und Staat: Festschrift fur Werner Weber . Berlim: Dunker und Humbolt, 1974, p. 345).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Assim, diz Jörn Ipsen, a inconstitucionalidade não é imputável a uma regra jurídica isoladamente considerada: o que se tem é a inconstitucionalidade de uma relação normativa (*verfassungwidrige Normrelation*) (IPSEN, Jörn. *Rechtsfolgen der Verfassungsidrigkeit von Norm und Eizelakt*. Baden-Baden: Nomos Verlag, 1980, p. 213 e ss.).

Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, já em 1958, no caso *Teuerungszulage*, lavrou ensinamento jurisprudencial destinado a fazer fortuna no constitucionalismo contemporâneo: em se tratando de omissão parcial, não obstante a inconstitucionalidade da norma, uma consequente declaração de nulidade *causaria uma situação na qual a ordem constitucional seria respeitada menos ainda*. (BVerfGE 8, 1, Primeiro Senado, em 11 de junho de 1958).

O tratamento dogmático e jurisprudencial da omissão parcial foi apenas o primeiro passo. Desde então, os tribunais constitucionais desenvolveram amplo leque de fórmulas decisórias intermediárias, expressão pela qual Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò agrupam estilos de decisões e técnicas processuais cujo traço comum está em conferir à jurisdição constitucional possibilidades outras que não o binário *lei constitucional e, portanto, válida* versus *lei inconstitucional e, portanto, nula*. Técnicas essas funcionalmente orientadas para preservar a utilidade das decisões dos Tribunais Constitucionais naqueles casos em que, ensina Zagrebelsky, "*a eliminação pura e simples da lei não remediaria a inconstitucionalidade, mas concorreria, paradoxalmente, a produzir resultados de inconstitucionalidade ainda mais graves*". (ZAGREBELSKY, Gustavo e MARCENÒ, Valeria. *Giustizia Costituzionale*. Bolonha: il Mulino, 2012, p. 338).

A interpretação conforme à Constituição insere-se nesse marco. Filia-se ao gênero das técnicas decisórias intermediárias, porque seu uso pressupõe e se orienta pela função primordial de afastar a produção de resultados inconstitucionais. Para assim fazê-lo, a interpretação conforme à Constituição se vale da diferença entre texto e norma, nisso compreendidas distinções correlatas, como disposição e norma, texto legislativo e programa normativo etc. Pressuposto hermenêutico esse que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

também fundamenta técnicas decisórias intermediárias congêneres, como a declaração parcial qualitativa de inconstitucionalidade.

É em conformidade com esses pressupostos que a técnica da interpretação conforme consegue evitar a solução radical de operar o expurgo total ou parcial de texto normativo. É uma solução que observa a exigência de gradualidade que se espera das intervenções de um Tribunal quando em jogo atos normativos produzidos pelos demais Poderes.

Daí o acerto de Zagrebelsky ao pontificar que "*a inconstitucionalidade da lei é a falência da interpretação*". Sim, porque a adoção de soluções menos incidentes, como a interpretação conforme e demais técnicas intermediárias, não é algo desejável apenas por motivos de ordem prática, e sim postura que se espera do julgador por razões de ordem constitucional (ZAGREBELSKY, Gustavo e MARCENÒ, Valeria. *Giustizia Costituzionale*. Bolonha: il Mulino, 2012, p. 385 e 401). Razões como a cláusula da separação dos poderes e demais princípios que a desenvolve, como o princípio da conformidade funcional (MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 94).

Nesse marco, deixo expressamente assentado que o primeiro critério que servirá de norte para o manejo da interpretação conforme à Constituição no caso em apreço é aquele que homenageia a função precípua dessa técnica de decisão intermediária: a de afastar a produção de resultados inconstitucionais extremos. Explicito, também, um segundo critério.

É bem verdade que é mais simples divisar uma dimensão negativa da interpretação conforme à Constituição. Assim se dá quando, por exemplo, o Tribunal delibera pela exclusão de interpretações consideradas inconstitucionais. Mas nem só de efeitos ablativos vive a interpretação conforme à Constituição. As Cortes Constitucionais também se valem dessa técnica para colmatar lacunas, em atividade de otimização constitucional, mediante a qual, preleciona Christoph Gusy, se procede à construção normativa por analogia, redução ou por derivação de premissas normativas da Constituição (GUSY, Christoph.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht. Berlim: Duncker und Humblot, 1985, p. 214; ZIPPELIUS, Reinhold. Verfassungskonform Auslegung von Gesetzen. In: *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz.* Vol. 2. Tübingen: Mohr Siebeck, 1976, p. 121).

É assim porque, há tempos, a atuação da jurisdição constitucional não mais se resume àquela função negativa, relacionada à eliminação de normas contrárias à Constituição descrita pela figura do legislador negativo. Desempenha também funções positivas de recomposição interpretativa e de integração normativa do ordenamento jurídico. (ZAGREBELSKY, Gustavo e MARCENÒ, Valeria. *Giustizia Costituzionale*. Bolonha: il Mulino, 2012, p. 338).

Coerente com esse marco, o Professor Emérito da Universidade de Roma La Sapienza e Juiz da Corte Constitucional da Itália, Franco Modugno, ensina que da interpretação conforme à Constituição não se espera, apenas, a função negativa de invalidação de normas oriundas da interpretação de um dispositivo, mas também a **função positiva** de promover a coerência do ordenamento jurídico, obstando que a legislação infraconstitucional faça sistema em si mesma, no exato instante em que promove a integração desta com o plexo normativo superior (MODUGNO, Franco. Metodi ermeneutici e Diritto Costituzionale. In: *Scritti sullInterpretazione Costituzionale.* Nápoles: Editoriale Scientifica, 2008, p. 68 e ss.).

Não poderia ser diferente, uma vez que a interpretação conforme à Constituição traduz espécie, variante ou subdivisão da interpretação sistemática (SPANNER, Hans. Die verfassungskonforme Auslegung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. *In*: Archiv des öffentlichen Rechts. Vol. 91, n. 4. Tübingen: Mohr Siebeck, 1966, p. 503; HAAK, Volker. Normenkontrolle und verfassungskonforme Gesetzesauslegung des Richters. Eine rechtsvergleichende Untesuchung. Bonn: Roehrscheid, 1963, p. 259; EBSEN, Ingwer. Das Bundesverfassungsgericht als Element gesellschaftlicher Selbstregulierung. Eine pluralistische Theorie der

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Verfassungsgerichtsbarkeit im demokratischen Verfassungsstaat. Berlim: Duncker und Humblot, 1985, p. 91).

Por isso, uma interpretação que busque garantir a supremacia da Constituição requer que a superioridade da norma constitucional ocorra não apenas **negativamente**. A Constituição não pode ser reduzida à função de fornecer um limite ao direito infraconstitucional, exatamente porque o texto maior é algo que se realiza no tempo, e não um dado inerte:

> "Não é um dado inerte que possa ser tomado como critério fixo para determinar um ponto exato dentro de uma banda de oscilação de significados normativos possíveis de uma disposição legislativa. Em outras palavras, interpretar uma disposição com base em outras significa realizar uma interpretação sistemática, isto é, construir uma norma compatível com todas." (CHESSA, Omar. Non manifesta infondatezza versus interpretazione adeguatrice?. In: DAMICO, Marilisa; RANDAZZO, Barbara (orgs.). I*nterpretatzione conforme e tecniche argomentative*. Turim: Ed. Giappichelli, 2009, p. 272; grifo nosso).

Por isso, os Tribunais devem valorizar o componente **positivo** da superioridade da Constituição, que convola os dispositivos interpretados em normas compatíveis com o texto constitucional. Surge, aqui, o **critério** que orientará o controle de constitucionalidade do art. 19 do MCI: uma interpretação adequada das normas aqui impugnadas não se contenta com o mero cotejo da literalidade do texto do Marco Civil da Internet com padrões normativos superiores (Constituição). Antes, **exige reconstrução normativa sistemática**.

Nesse ponto, retomo considerações doutrinárias anteriores sobre o constitucionalismo digital e o papel das Cortes Constitucionais em atuar para aprimorar regimes jurídicos, garantindo que estes sejam capazes de oferecer respostas regulatórias adequadas aos desafios impostos pelo desenvolvimento tecnológico:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> "Ao realizar o controle de constitucionalidade de seus dispositivos, seja pela via do controle abstrato, seja pela via do controle incidental, as Cortes Constitucionais são confrontadas com situações em que o desenvolvimento tecnológico implica novos contextos sociais e econômicos que não foram abarcados de maneira clara e suficientemente exaustiva pelo texto normativo. Isso ocorre principalmente porque a contínua mudança no cenário tecnológico alarga as dificuldades de os legisladores nacionais proporcionarem proteção suficiente dos direitos fundamentais. O corolário imediato dessa inadequação do plano legislativo, por sua vez, é a amplificação do papel criativo e substitutivo dos tribunais." (MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES, Victor Oliveira. *Constitucionalismo digital e jurisdição constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro*. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 16, n. 1, p. 1-33, jan./abr. 2020.)

A meu ver, a mera declaração de inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet neste momento instituiria um vácuo regulatório em uma matéria de relevância central para o debate público contemporâneo. Essa lacuna, por exemplo, se manifestaria na indefinição das regras de responsabilização civil na internet, culminando em profunda insegurança jurídica para a operação dos intermediários.

Mais relevante, e conforme pude demonstrar ao longo do voto, o regime de autorregulação consolidado tem gerado inúmeras restrições ao exercício de direitos fundamentais. Diante disso, a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais demanda que esta Corte intervenha para o estabelecimento de um regime capaz de garantir o efetivo exercício de tais direitos no ambiente digital. Nesse sentido, é premente a adoção de técnica de interpretação conforme no presente caso.

Em conclusão, proponho que seja declarada inconstitucional, portanto, a interpretação segundo a qual o art. 19 do Marco Civil concede uma isenção absoluta de responsabilização para plataformas com alta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

interferência sobre a circulação do conteúdo. Afinal, é nesses casos que a lógica de neutralidade foi superada. O regime que se deve construir deve partir do diagnóstico que, quando pensamos nessas plataformas que realizam curadoria, moderação de conteúdo e uso de algoritmos para publicidade direcionada, o art. 19 não é mais suficiente.

Noto, aqui, a relevância de distinção entre os intermediários – em reconhecimento do papel distinto que, por exemplo, redes sociais com alta interferência assumem na gestão de conteúdos. Conforme pude tratar ao longo do voto, é exatamente com relação a esses agentes que se tem a superação do paradigma de neutralidade de conteúdo. Cito, nesse sentido, trecho da Tipologia de Provedores de Aplicação desenvolvida pelo CGI.br, que diferencia os provedores com alta interferência no conteúdo de outros agentes, daqueles com baixa ou nenhuma interferência:

> "Provedores de aplicação com funcionalidades sem interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros: atuam na Internet como simples meio de transporte e armazenamento. Esses agentes caracterizam-se por desempenhar funcionalidades que não interferem sobre o fluxo de conteúdo de terceiros, podendo ser classificados pelo entendimento de que são passivos ou agnósticos em relação a eles. Exemplos são provedores de aplicações que oferecem funcionalidade de certificação, hospedagem de sites, envio e recebimento de e-mail, envio e recebimento de mensagens de texto, dentre outras. Tais provedores podem promover ações sobre os conteúdos de terceiros voltadas exclusivamente para a segurança e a estabilidade do serviço que oferecem.
>
> ii) Provedores de aplicação com funcionalidades de baixa interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros: oferecem funcionalidades na Internet que exercem baixa interferência sobre o fluxo de conteúdo de terceiros, sem o emprego de recomendações baseadas em perfilização e com reduzida capacidade de geração de riscos. Exemplos são provedores com funcionalidade de curadoria de conteúdos para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> registro histórico, funcionalidades de participação social pública, edição de artigos e verbetes, dentre outros." (CGI.br. *Nota técnica: Tipologia de Provedores de Aplicação*. 2025.)

Em face da inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil, para dar conta da complexidade dos temas de que ora tratamos, proponho que o modelo de responsabilização de intermediários com alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros tenha quatro regimes distintos.

O primeiro é o que chamo de **regime residual**, que deverá ser aplicável tão somente nas hipóteses de crimes contra a honra e de conteúdo jornalístico, nos termos da Lei 13.188/2015. Nessas hipóteses, deve-se conservar a eficácia do art. 19. O Ministro Dias Toffoli bem asseverou em seu voto como a responsabilização de plataformas e blogs jornalísticos por danos decorrentes de matérias já é disciplinada pela Lei do Direito de Resposta, cuja constitucionalidade já foi apreciada por esta Corte (ADI 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.5.2021). O Judiciário, e não as plataformas, deve ser o responsável por avaliar, por exemplo, quais críticas seriam legítimas e, portanto, deveriam ser mantidas no debate público, e quais não.

O **regime geral**, por sua vez, seria aquele previsto no art. 21 do Marco Civil da Internet. Isto é, caso sejam notificados da ocorrência de conteúdo ilícito em sua plataforma, esses provedores com alta interferência poderão ser responsabilizados por danos decorrentes da não remoção desse conteúdo. Isto é, poderão ser responsabilizados por permanecer inertes diante da ciência inequívoca de atos ilícitos. Trata-se da hipótese em discussão no RE 1.037.396, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, uma vez que atribuir falsa identidade para causar dano a outrem é tipificado pelo art. 307 do Código Penal.

Além disso, as plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo, seja por ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos **idênticos** aos já identificados em ordem judicial ou notificação. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão responder

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos já tratados. A mim me parece que, no atual sistema, mesmo nas hipóteses em que há a prolação de decisão judicial, a jurisprudência vinculou a ordem de retirada do conteúdo ilícito à indicação de endereço específico de internet. Isso torna a ação judicial muitas vezes ineficaz, já que as informações seguem se propagando por outros links sem que haja a responsabilização dos provedores. No caso de conteúdo idêntico, teríamos situação semelhante aos efeitos vinculantes dos fundamentos determinantes da decisão anterior.

O terceiro regime é um **regime de presunção**, que entendo ser aplicável nas hipóteses de anúncios e impulsionamento remunerado. Observo a existência de processo de revisão de anúncios por provedores antes de sua veiculação, de modo que se presume o conhecimento efetivo de conteúdo ilícito e, nessas hipóteses, seria dispensada a notificação prévia para fins de responsabilidade civil.

Por fim, vejo como relevante a criação de um **regime especial**. Olho aqui para a notável experiência do Tribunal Superior Eleitoral, que, por meio de Resoluções, vem atuando para garantir a higidez do processo eleitoral brasileiro. Além disso, busca-se estabelecer um regime específico para algumas espécies de conteúdos com potencial de dano grave ao tecido social democrático. Nesse regime, os provedores de aplicação poderão ser solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas que veiculem crimes graves. Nesse rol limitado, incluo: (i) condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) crimes de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, em violação ao art. 323 do Código Eleitoral; (iii) crimes de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em violação aos artigos 147, 286, 359-L e 359- M do Código Penal; (iv) de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação, em violação aos artigos 359-P do Código Penal, 2º-A e 20 da Lei 7.716/1989; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal e arts. 240, 241-A, 241-C e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É imperativo, contudo, considerar hipótese em que o conteúdo não seja uma representação patente desses crimes. Por isso, para evitar restrições inadequadas à liberdade de expressão, proponho uma exceção à responsabilidade do provedor nos casos em que o conteúdo não for indisponibilizado imediatamente em decorrência de interpretação razoável da lei e do material em questão. Nesse sentido, observo que não se trata de regime de responsabilidade objetiva.

Entendo que a proposta apresentada leva em consideração o teste tripartite adotado pelo Artigo 19(3) do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário (Decreto 592/1992). Nele, exige-se que as restrições à liberdade de expressão estejam previstas em lei, buscar uma finalidade legítima reconhecida pelo direito internacional e ser necessárias para alcançar essa finalidade. No caso, as hipóteses do regime especial são todas prescritas em lei, buscando assegurar direitos fundamentais amplamente reconhecidos e protegidos pelo ordenamento jurídico.

Por fim, conforme argumentei, além de regimes de responsabilidade civil de intermediários, a regulação do discurso on-line deve pautar-se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

por obrigações procedimentais. A lista de obrigações que proponho, a meu ver, conta com caráter autoaplicável. Destaco, todavia, a relevância de estabelecimento de órgão regulador com competência legal e *expertise técnica* para a sua fiscalização:

- Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meios automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros, incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; e (vii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das políticas de conteúdo.
- Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões.
- Manutenção de repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada.

- Disponibilização de sistema de notificações e canal de comunicação para usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé.
- Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos – seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude –, o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação, incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito do usuário de pedir a revisão da decisão, o que deverá ser informado ao usuário no momento da notificação.

6. Dispositivo

Ante o exposto, no RE 1.037.396, considerando que o caso envolve a criação de perfil falso na rede social Facebook (crime de falsa identidade, art. 307 do CP), que não agiu de forma diligente para removê-lo mesmo após ser notificada sobre o ilícito, **nego provimento** ao recurso extraordinário, mantendo a responsabilidade civil da empresa pelos danos causados.

Já no RE 1.057.258, tendo em vista que as publicações feitas na rede social Orkut não caracterizam crimes, bem como que a empresa removeu o conteúdo tão logo teve ciência da determinação judicial, **dou provimento** ao recurso extraordinário para afastar o dever de indenizar.

Com relação à proposta de tese de repercussão geral, apesar de já ter tido a oportunidade de explicitar a sua lógica, passo a transcrevê-la:

1. É inconstitucional a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) que concede isenção absoluta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

de responsabilidade civil aos provedores que operam mediante alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros ("provedor de aplicação" para os efeitos desta tese), isto é, quando a plataforma adota sistemas de impulsionamento e recomendação de conteúdo baseados em perfilização, veiculação de anúncios, propaganda programática etc.

2. O regime tradicional de responsabilidade dependente de notificação judicial específica, previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se exclusivamente quando o conteúdo veiculado estiver diretamente relacionado: **(REGIME RESIDUAL)**

2.1. Ao exercício da liberdade de imprensa e do livre exercício de atividade jornalística, aos quais se aplicam o regime da Lei 13.188, de 11 de novembro de 2015, cf. ADI 5.418, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11.3.21, DJe 24.5.21;

2.2. Disputas entre os particulares que possam configurar crimes contra a honra.

3. Presume-se o conhecimento da plataforma sobre o conteúdo ilícito, dispensando-se notificação prévia para fins de responsabilização civil na veiculação de anúncios ou qualquer tipo de impulsionamento pago, presumindo-se o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde o momento da aprovação da publicidade para veiculação. (**REGIME DE PRESUNÇÃO)**

4. Nos demais casos de conteúdo ilícito não abrangidos pelas hipóteses dos itens 2 e 3 acima, aplicam-se os termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, de modo que os provedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, devidamente notificados pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais oficiais de atendimento da plataforma, deixarem de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis para remoção ou bloqueio do conteúdo ilícito. **(REGIME GERAL)**

4.1. As plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

decorrentes de ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos idênticos aos já individualizados em ordem judicial ou notificação. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão responder por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos dos itens 2 e 4.

5. Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas, nos seguintes casos de crimes graves: (i) de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos; (iii) de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (iv) de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal e arts. 240, 241-A, 241-C e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. **(REGIME ESPECIAL)**

5.1. O provedor de aplicação não poderá ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

solidariamente responsável quando a sua decisão de não indisponibilização imediata de conteúdos e contas decorrer de interpretação razoável da lei e conteúdo.

6. Os provedores de aplicações possuem os seguintes deveres procedimentais de mitigação de risco:

6.1. Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meios automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros, incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; e (vii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das políticas de conteúdo.

6.2. Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões.

6.3. Manter repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada.

6.4. Sistema de notificações e canal de comunicação para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

> usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé;
>
> 6.5. Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos – seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude –, o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação, incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito de o usuário pedir a revisão da decisão, o que lhe deverá ser informado no momento da notificação.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E21-C79E-5FCF-A982 e senha 7C25-BFE0-80DB-044B

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite apenas um brevíssimo aparte? Para lembrar mais um episódio quanto a esse controle privado e, em um certo sentido, até defender ou, pelo menos, evocar uma circunstância atenuante em relação ao Congresso Nacional.

Todos acompanhamos, de uma forma ou de outra, o esforço do Parlamento para a votação do Projeto de Lei nº 2.630, o que não ocorreu - estamos muito em razão disso; não só, mas muito em razão disso. Na ocasião, Ministro Gilmar, foi feita uma campanha massiva das plataformas, das empresas, contra o Congresso Nacional. Chegamos ao ponto de uma delas, acho que Google, em sua página de entrada, veicular uma campanha contra o projeto de lei como se fosse uma espécie de editorial, mostrando que a neutralidade é fictícia.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Com uma indicação, inclusive, para que a pessoa fosse até lá?

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Exatamente, o que mostra que não existe neutralidade.

A coação exercida na ocasião foi um dos fatores que impediu o Congresso Nacional de legislar. Graças a Deus - e eu creio muito Nele -, não tiveram a ousadia de fazer isso em relação ao Supremo - pelo menos, não explicitamente -, mas, em relação ao Congresso, fizeram, de modo vergonhoso. O emparedamento de um órgão de soberania nacional e de realização da vontade do Estado de Direito no Brasil mostra que esse controle realmente é muito agudo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Flávio, na verdade, foi muito mais grave do que isso. Foi uma campanha feita pelas *big techs* contra os parlamentares, uma coação direta aos parlamentares. Não só a questão do editorial, como o direcionamento em massa desses editoriais para as pessoas que consultavam o nome dos parlamentares. A partir disso, houve uma troca algorítmica dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0BA6-79DC-3A14-34EE e senha A618-B46E-1929-2551

parlamentares que, naquele momento, estavam a favor da urgência - era para votar urgência -; uma alteração algorítmica que, ao consultar o nome do parlamentar, só vinham notícias ruins. Isso fez com que o então Presidente da Câmara, Deputado Arthur Lira, solicitasse a mim a abertura de um inquérito para apurar essa coação nada neutra realizada pelas *big techs*.

Não houve nenhuma neutralidade. O Ministro Zanin, em seu voto, bem colocou, Vossa Excelência havia dito, e, antes, nas outras sessões, o Ministro Toffoli: não podemos falar em neutralidade. Na verdade, é uma atividade, quando interessa, direcionando os algoritmos como verdadeiros canhões. Hoje, o algoritmo, os algoritmos, são utilizados como armas, armas para destruir inimigos, armas para eleger amigos, armas para vender produtos ou para destruir a reputação de produtos.

Uma das questões que o mundo todo discute e pede é a transparência na utilização de algoritmos. As *big techs* tentam transformar esse pedido em outra coisa, dizendo que o algoritmo é segredo industrial. Ninguém quer saber como eles fabricaram, qual utilização, a metodologia dos algoritmos, mas por que, quando se consulta o nome de uma pessoa, as cinquenta primeiras notícias são negativas e, de outra pessoa, positivas, sendo que, várias vezes, são as próprias *big techs* que produzem as notícias.

Esse momento, Ministro Gilmar, Presidente, que o Ministro Flávio recordou fez com que a Câmara dos Deputados não votasse - já estava aprovado pelo Senado (havia alterações no projeto de relatoria do Deputado Orlando Silva) -, não aprovasse a urgência. A partir disso, entenderam o recado: se fossem para frente, nas eleições que se avizinhavam, eles seriam destruídos pelas *big techs*. Realmente, há necessidade de impedir as atividades direcionadas pelas redes, que não só se deixaram instrumentalizar, como Vossa Excelência lembrou, no dia 8, facilmente, como, às vezes, autoinstrumentalizam-se contra inimigos e a favor de amigos. Neutralidade zero.

O que foi pensado naquele momento no Marco Civil da Internet - como são neutras, protejamos de influências - hoje é muito claro:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0BA6-79DC-3A14-34EE e senha A618-B46E-1929-2551

precisam ser protegidas de influências, mas não são neutras. A sociedade também precisa ser protegida dessa instrumentalização.

Obrigado, Ministro Flávio, obrigado, Ministro Gilmar!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0BA6-79DC-3A14-34EE e senha A618-B46E-1929-2551

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

APARTE

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Gilmar, conteúdos ilícitos estão no regime geral ou é um terceiro?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - No regime geral, eu adoto a regra do art. 21.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Agora, Vossa Excelência falou em crimes, conteúdos ilícitos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É dentro do regime geral, notificação privada?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4539-55D2-BC47-0827 e senha 8191-9A62-026F-7C5C

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

DEBATE

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Gilmar, agregando valor ao debate, prevê - e aí é só uma questão de denominação, mas as preocupações são as mesmas - um regime residual, que seria o do art. 19, aplicável aos crimes contra a honra e conteúdos jornalísticos; um regime geral, o do art. 21: responsabilização após notificação privada, no caso de danos e de crimes e dever de estender às situações idênticas - o que cria um regime de presunção de responsabilidade nos casos de anúncios e impulsionamentos remunerados; um regime especial: matérias que não devem chegar ao espaço público; e obrigações procedimentais, que o Ministro Toffoli havia chamado de deveres anexos - no fundo, estamos falando das mesmas coisas.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Presidente, apenas uma sugestão à Vossa Excelência: no debate vindouro, entendo, claro, o que Vossa Excelência diz sobre notificação privada, mas creio que o Ministério Público...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É privado ou administrativo.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Isso, ou extrajudicial, enfim.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É extrajudicial. Extrajudicial, privado ou administrativo.

Ministro Toffoli, como Relator, só para uma reflexão minha. Evidentemente alguns votos excluem o crime contra a honra do regime de notificação privada, deixando no regime de notificação judicial. Não sendo um dano contra a honra, que outro dano estamos imaginando que um conteúdo de terceiro possa causar? Só para trabalhar sobre uma possibilidade concreta no meu raciocínio.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F03-011C-D4BC-487F e senha A3EB-1CC7-2804-9F3E

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não entendi a pergunta, desculpa.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Se houver uma ofensa, uma calúnia, evidentemente é um dano à pessoa, uma violação da honra dessa pessoa. Fora crimes contra a honra, de que outros danos se pode estar falando?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Vossa Excelência está se referindo à hipótese em que a notificação extrajudicial e administrativa são suficientes?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Tanto o Ministro Flávio Dino quanto o Ministro Gilmar, mais recentemente, mencionaram que deveria ser retirado por notificação privada o conteúdo que causasse dano, sob pena de responsabilidade.

Estou pensando que outro tipo de dano, fora violação da honra, poderia ser causado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Amanhã pretendo apresentar alguma coisa nessa linha, Presidente. Se fosse mencionar agora, estender-me-ia.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Sem problema.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Poderia ser um dano material, por exemplo. Posto algo esculhambando um determinado bufê ou o dono daquele bufê que serve: "Vagabundo, me lesou, roubou o preço e tal" e, com isso, ele perde várias contratações. É um dano material. Isso ocorre muito, inclusive uma empresa fazendo com a mão do gato, diríamos assim, com robôs, em relação ao outro. É um dano material que ocorre muito.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas nesses outros casos que listamos de crimes - acho que a minha lista é maior do que a do Ministro Flávio Dino -, há vários danos a partir da própria valoração penal dos temas, ameaça à democracia...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Aí não tenho dúvida, porque aí é crime.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F03-011C-D4BC-487F e senha A3EB-1CC7-2804-9F3E

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Compreendo o que o Ministro Barroso quer dizer, que é tudo calúnia, injúria ou difamação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Qual é o dano que não seja crime?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Além do crime, exato.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas há danos...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Imagino que possa haver. Estou só tentando concretizar o que é que pode ser.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Concorrência desleal é um deles.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - O Ministro Alexandre deu um exemplo: alguém vai lá e diz que esse é um bufê que serve carne estragada, não sendo verdade. Será que é a plataforma que tem que...

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Nesse caso, a Justiça determinará.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Vossa Excelência só perguntou o exemplo.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - É porque estamos prevendo que, nesse caso, deveria retirar por notificação privada. Estou pensando se a plataforma deve ir lá e experimentar o bufê para saber se é bom ou não.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - O problema é elastecer a esse ponto.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Pensemos juntos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Os danos à privacidade, por exemplo, que são muito comuns nessa...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A revelação de um exame médico, por exemplo, seria. Acho que esse pode ser um exemplo de dano moral que, eventualmente,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F03-011C-D4BC-487F e senha A3EB-1CC7-2804-9F3E

não seja crime.

Ministro Fux, Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, só para entender o final do voto de Sua Excelência, o nosso Decano. Pelo que entendi, o Ministro Gilmar negou provimento no meu caso, é isso?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Sim.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Porque entendi que o Ministro...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Dei provimento.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Deu provimento.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pois é, a plataforma notificada não retirou, daí porque a notificação judicial.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A plataforma retirou após a notificação judicial. Foi isso o que o Ministro Gilmar falou, e foi o que aconteceu.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O Ministro Gilmar admite que só por notificação judicial nos casos de crime contra honra, é isso?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Essa foi a posição dele, exato.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Porque aqui ela não retirou, o Orkut não retirou.

O **SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE)** - Só depois da notificação judicial.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Aí houve a necessidade de ação de responsabilidade civil.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Isso, exatamente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O Ministro Gilmar partiu do pressuposto de que, notificada extrajudicialmente, a plataforma retirou, foi isso?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F03-011C-D4BC-487F e senha A3EB-1CC7-2804-9F3E

(PRESIDENTE) - Não, ele partiu do pressuposto de que houve notificação judicial e consequente remoção; por isso entendeu que não há responsabilidade.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Houve demanda judicial.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Isso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ela só retirou essa premissa - acho que está equivocado - depois da ação judicial?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ela retirou depois da notificação judicial. Retirado depois da notificação judicial, houve o pedido de indenização, mas foi retirado com a notificação judicial.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Na verdade, no meu caso, o recurso é da plataforma e neguei provimento, porque, notificada, ela não retirou. Essa é a lógica da minha conclusão, e é antes do Marco Legal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F03-011C-D4BC-487F e senha A3EB-1CC7-2804-9F3E

11/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

REAJUSTE DE VOTO
(s/ modulação)

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Pois não, Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Gostaria só de um esclarecimento. Após o voto, pedi a palavra em relação à modulação que Sua Excelência fez e acatei. Evidentemente, depois, discutiremos a amplitude dessa modulação, mas, enquanto tese e proposição, desde logo, acatei e fiz uma pergunta a Sua Excelência: se, com isso, ressalvaria...

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - As ações já propostas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Nessas, o final do voto da conclusão de Vossa Excelência mudaria. Só para ficar claro se Sua Excelência está dando ou negando o provimento.

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Estou seguindo Vossa Excelência, fazendo um reajuste, negando provimento.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ah, Vossa Excelência reajusta!

O SENHOR MINISTRO CRISTIANO ZANIN - Isso. Faço um reajuste em relação à modulação proposta e, por consequência, no resultado no RE de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

É importante esse esclarecimento. Com essa reformulação do dispositivo no caso concreto do Ministro **Zanin**, alcançamos seis votos pela negativa de provimento no caso do qual sou relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 151C-6D82-6F57-BCAD e senha 8ADF-9F43-3C90-1044

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br – NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. – BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral):** " **Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, concluía pela plena constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, e sugeria a fixação das seguintes teses: "i. Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados**. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie**. ii. **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto** quando **[a] comprovadamente falsos** – seja

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**. iii. As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca**, **marketplaces etc.**, têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. iv. **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário [**a**] ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, [**b**] que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; [**c**] possa recorrer da decisão de moderação, [**d**] obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. v. **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**. vi. Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. vii. Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e, [b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**", fazendo apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no Brasil* –, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Flávio Dino, que negava

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra. 2. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 927, *caput*, do Código Civil: A) Postagens de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots (robôs); B) Ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas, ou mecanismos similares. 3. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos, em rol taxativo: A) Crimes contra crianças e adolescentes; B) Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação previsto no art. 122 do Código Penal; C) Crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016; D) Fazer apologia ou instigar violência, ou grave ameaça, visando à prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito devidamente tipificados em lei. 3.1 Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados. 3.2 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 3.3 A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 3.4 Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. 4.1 Tais

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 4.2 As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria-Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão Extraordinária).

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ausente a Senhora Ministra Cármen Lúcia, participando, na Suécia, da Conferência de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral e da Reunião Extraordinária do Conselho dos Estados Membros do IDEA Internacional.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FE13-AC2F-4A2F-29B1 e senha 9CDB-66F1-E208-12FA

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br – NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. – BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro, previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, concluía pela plena constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, e sugeria a fixação das seguintes teses: "i. Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados**. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie**. ii. **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

de usuários, exceto quando **[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**. iii. As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc.**, têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. iv. **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário [**a**] ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, [**b**] que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; [**c**] possa recorrer da decisão de moderação, [**d**] obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. v. **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**. vi. Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. vii. Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e, [b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação"**, fazendo apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no Brasil* –, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.6.2025.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

Decisão: Após o voto do Ministro Flávio Dino, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra. 2. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 927, *caput*, do Código Civil: A) Postagens de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots (robôs); B) Ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas, ou mecanismos similares. 3. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos, em rol taxativo: A) Crimes contra crianças e adolescentes; B) Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação previsto no art. 122 do Código Penal; C) Crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016; D) Fazer apologia ou instigar violência, ou grave ameaça, visando à prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito devidamente tipificados em lei. 3.1 Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados. 3.2 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 3.3 A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 3.4 Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. 4.1 Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 4.2 As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria-Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão Extraordinária).

Decisão: Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Cristiano Zanin, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se (i) aos provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados neutros; (ii) e, aos provedores de aplicação ativos, apenas nos casos de publicação, pelo usuário, de conteúdo não manifestamente criminoso. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido aos provedores de aplicação intermediários que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo e, após serem notificados, deixam de remover conteúdo manifestamente criminoso. Considera-se observado o dever de cuidado quando, após a notificação, o provedor de aplicação executa mecanismos efetivos de prevenção e controle para checar a veracidade das alegações e mitigar danos. Caso se trate de conteúdo de ilicitude duvidosa ou que dependa de juízos de valor para aferir a sua ilicitude, considera-se cumprido o dever de cuidado se, adotados tais mecanismos, o provedor é capaz de demonstrar que não há evidente caráter ilícito do conteúdo e que deverá prevalecer, então, a livre manifestação do pensamento.Quando houver elementos objetivos que demonstrem que o conteúdo é ilícito, surge para os provedores de aplicação o dever de agir para excluí-lo. Esse dever abrange a publicação de conteúdos comprovadamente fraudulentos, como perfis falsos ou invasões de contas. 2.3. No caso de anúncios e

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Também haverá presunção relativa de conhecimento, a ensejar a responsabilização civil, nos casos de danos provocados por chatbots (robôs). 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Estão excluídos do âmbito de aplicação do regime específico previsto nos arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet os provedores de aplicação intermediários de fornecimento de produtos e serviços (*Marketplaces* e assemelhados). 5. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento, além de promover ações de educação digital. 6. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, a ser cumprido por meio de mecanismos fidedignos de avaliação do conteúdo que conjuguem atos humanos e agentes de inteligência artificial. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra vulneráveis; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 7. Em casos de remoção de conteúdo pela plataforma em razão do cumprimento dos deveres inerentes ao item 6, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 8. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado. 9. Os provedores de aplicação de internet que possuem papel ativo deverão criar ou indicar, no prazo de 180 dias, uma entidade de natureza privada que possa promover a autorregulação regulada, inclusive com a atribuição de desenvolver mecanismos de inteligência artificial destinados à remoção de conteúdos ilícitos das mais diversas formas e desenvolver e difundir ações de educação digital. 10. Para privilegiar a segurança jurídica, atribui-se efeitos prospectivos à interpretação proposta. Desse modo, para os casos posteriores à vigência da Lei n. 12.965/2014 e anteriores ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

trânsito em julgado da presente decisão, deve ser aplicado o regime de imunidade originalmente definido pelo Marco Civil da Internet, que exceptua o modelo de exclusão após decisão judicial apenas nos casos de conteúdo íntimo de nudez ou atos sexuais e violação de direito autoral"; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que também negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "**1.** É inconstitucional a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) que concede isenção absoluta de responsabilidade civil aos provedores que operam mediante alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros ("provedor de aplicação" para os efeitos desta tese), isto é, quando a plataforma adota sistemas de impulsionamento e recomendação de conteúdo baseados em perfilização, veiculação de anúncios, propaganda programática etc. **2.** O regime tradicional de responsabilidade dependente de notificação judicial específica, previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se exclusivamente quando o conteúdo veiculado estiver diretamente relacionado: **(REGIME RESIDUAL) 2.1.** Ao exercício da liberdade de imprensa e do livre exercício de atividade jornalística, aos quais se aplicam o regime da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, cf. ADI nº 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21; **2.2.** Disputas entre os particulares que possam configurar crimes contra a honra de ação penal privada exclusiva. **3.** Presume-se o conhecimento da plataforma sobre o conteúdo ilícito, dispensando-se notificação prévia para fins de responsabilização civil na veiculação de anúncios ou qualquer tipo de impulsionamento pago, presumindo-se o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde o momento da aprovação da publicidade para veiculação. (**REGIME DE PRESUNÇÃO**). **4.** Nos demais casos de conteúdo ilícito não abrangidos pelas hipóteses dos itens **2** e **3** acima, aplicam-se os termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, de modo que os provedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, devidamente notificados pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais oficiais de atendimento da plataforma, deixarem de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis para remoção ou bloqueio do conteúdo ilícito. (**REGIME GERAL**) **4.1.** As plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo, decorrentes de ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos idênticos aos já individualizados em ordem judicial ou notificação. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão responder por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos já tratados. **5.** Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

de conteúdos e contas, nos seguintes casos de crimes graves: (i) de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos; (iii) de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (iv) de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei n. 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal, e arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (**REGIME ESPECIAL**) **5.1.** O provedor de aplicação não poderá ser solidariamente responsável quando a decisão de não indisponibilização imediata de conteúdos e contas decorrer de interpretação razoável da lei e conteúdo. **6.** Os provedores de aplicações possuem os seguintes deveres procedimentais de mitigação de risco: **6.1.** Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meio automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros, incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; (vii) Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões; e (viii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das políticas de conteúdo. **6.2.** Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões. **6.3.** Manter repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. **6.4.** Sistema de notificações e canal de comunicação para usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé; **6.5.** Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos - seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude - o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação - incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito de o usuário pedir a revisão da decisão, o que deverá ser informado ao usuário no momento da notificação", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão ordinária).

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ausente a Senhora Ministra Cármen Lúcia, participando, na Suécia, da Conferência de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral e da Reunião Extraordinária do Conselho dos Estados Membros do IDEA Internacional.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D99-97F4-8A31-7546 e senha 96BE-7ABF-F7E3-B464

12/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Boa tarde, Presidente! Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes Colegas, em especial os Relatores, Ministro Dias Toffoli e Ministro Luiz Fux, e cumprimento o Procurador-Geral da República, Professor Paulo Gonet.

Presidente, o tema já foi bastante discutido; em que pese tente resumir meu voto, entendo necessário fazer algumas considerações sobre a matéria.

Parece, de início, Presidente, que esse julgamento deve ser pautado - como vem sendo pautado -, por algumas perguntas importantes. A partir das respostas a essas perguntas, a decisão sobre a necessidade de regulação ou não, a intensidade dessa regulação, a forma e conteúdo que a decisão do Supremo Tribunal Federal deva ter.

Já foi tratado inicialmente no voto do eminente Ministro Dias Toffoli e, depois, pelos demais Colegas, a primeira questão que temos que nos perguntar é se as redes sociais, se as *big techs*, possuem uma imunidade territorial e uma cláusula geral irrestrita, uma cláusula absoluta de impunidade, para a prática de ilícitos civis ou criminais ou para induzimento, instigação e auxílio a esses ilícitos. Se entendermos que as redes sociais, as *big techs*, nasceram de geração espontânea, estão acima dos países, das legislações, e não precisam respeitar nada, se entendermos - obviamente, a maioria já se formou contrária a isso - que as redes sociais e as *big techs* têm realmente uma cláusula geral de impunidade, não há o que se regular.

Da mesma forma, temos que nos perguntar se as *big techs* podem impor a todos os países, inclusive ao Brasil, seu modelo de negócio agressivo e perverso, contrário à Constituição Federal, contrário à legislação brasileira, tão somente porque é multinacional ou internacional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

Presidente, Ministros-Relatores, devemos indagar-nos se as *big techs* devem ou não continuar a ter sua responsabilidade civil equiparada a empresas de tecnologia, a meros depositários de notícias, artigos, vídeos, quando, na verdade, hoje - e hoje já há mais de década -, as *big techs* são as empresas de mídia e publicidade que mais faturam com publicidade e mídia no mundo. O faturamento dessas empresas é superior ao de todas as empresas de comunicação tradicionais no Brasil.

Temos que olhar se o modelo em que elas persistem é válido, o modelo de serem meras empresas de tecnologia depositárias de informações, ou se, na verdade, temos que verificar - e foi com essa base que a Lei do Marco Civil foi estabelecida - se se transformaram em empresas de comunicação, empresas de mídia, abandonando a ideia inicial de meras depositárias de notícias.

Temos, hoje, Presidente, nas *big techs*, as maiores empresas de mídia e publicidade da história da humanidade. Não se comparam à revolução que foi feita quando se criou o rádio, não se comparam à revolução tecnológica e de informação quando surgiu a televisão, e que me lembre rádio e televisão não são considerados meramente empresas de tecnologia, logo, temos que equiparar isso. A realidade se impôs às condições pretéritas que levaram ao estabelecimento do texto do Marco Civil da Internet.

De início, ainda devemos analisar, como já foi feito pelos demais Colegas, a previsão constitucional do art. 3º, III, da Constituição Federal, quando estabelece ser um dos objetivos da República - não um objetivo do Supremo Tribunal Federal, um objetivo pessoal meu, dos Ministros, do Procurador-Geral; um objetivo da República Federativa do Brasil, estabelecido no art. 3º, III - promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

Temos que nos perguntar se a manutenção da atual conduta das *big techs* por meio das redes sociais está de acordo com esse objetivo da República; se permitir que as redes sociais continuem como verdadeira terra sem lei se adequa ao art. 3º, III, que proíbe, repito, qualquer forma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

de discriminação.

Basta ver, Presidente - rapidamente utilizarei o telão -, que, se entrarmos agora nas redes sociais, veremos questões de homofobia, de nazismo, inúmeras vezes.

Vejam:

"NÃO SOMOS OBRIGADOS A RESPEITAR ESSA PORCARIA SOMOS ANTI LGBT CHORE MAIS QUE TÁ POUCO"

Se pedir para retirar, a resposta é: "Agradecemos sua denúncia, você fez a coisa certa, 'bláblábláblá', mas isso não viola nenhum dos nossos padrões de comunidade" - queremos manter a possibilidade de discriminação homofóbica vedada pela Constituição, em seu art. 3º, III; vedada por este Supremo Tribunal Federal, que, em ADPF, equiparou o crime de homofobia à discriminação. Vejam a resposta da rede social! Só faltou escrever: "problema seu se você acha que isso é criminoso".

Permitiremos que as *big techs*, por meio das redes sociais, continuem desrespeitando a previsão do art. 5º, XLII, que estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível?

Vai-se em qualquer postagem e lá está: "se você é negro e viado, tenho nojo de você". Aí se ofende o personagem do falecido comediante Paulo Gustavo - publicação ativa, fiz questão de verificar, antes de iniciar, continuava ativa às 11h45.

Como dizer que há dúvidas da rede social de que isso é racista? Como dizer que a inteligência artificial não vislumbra que isso é racismo puro? Isso não é liberdade de expressão. "Você é negro e viado, tenho nojo de você", não é liberdade de expressão.

O seguinte: "O judeu é e sempre será o eterno parasita, um zangão, micróbio nocivo..." As redes sociais não têm condição de controlar apologia ao nazismo? Por que elas têm condições de controlar direitos autorais? Porque isso reverte economicamente contra elas.

Fiz uma reunião com todas as *big techs* e perguntei: qual é a média de controle de vocês de pornografia infantil, pedofilia, direitos autorais? Todos disseram: Retiramos em torno de 93% antes de um *like*, de alguém visualizar; os outros 7%, em que fica dúvida, mandamos para uma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

comissão de seres humanos verificar se não é só uma referência, uma pesquisa, um artigo.

Indaguei: vocês não têm condição de fazer isso em relação a nazismo, fascismo, racismo, homofobia, em que não há dúvida? "Temos." Por que não o fazem? A resposta foi: se todos fizerem, fazemos; se não, não. O que dá *like*, o que dá movimentação, é isso.

Seguindo, outra: "Se ganhasse um real cada vez que sou racista, provavelmente um preto filho da... iria me roubar." Alguém tem dúvida de que isso é crime de racismo?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

A suástica.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Alguém tem dúvida sobre a suástica? Esse Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de racismo - estendeu, inclusive - à questão do nazismo. Na mesma postagem, há defesa do racismo e do nazismo: "Ah, mas a rede social pode ficar em dúvida, cercear a liberdade." Alguém tem dúvida?

Seguindo: "Tem gente que fala: o negro não consegue arrumar emprego, mas, na época da escravidão, já nascia empregado e achava ruim!" Isso é evolução da sociedade? Isso é a utilização da liberdade de expressão? Isso é crime. Isso é crime. Isso é o discurso de ódio que leva ao aumento dos crimes, ao aumento das agressões.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A continuação é tão ruim quanto, veja o final da frase.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - "Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, Quarta-feira de Cinzas deveria ser judeu!" Veja, somente uma mente doente e criminosa posta isso e somente outras mentes doentes e criminosas dão *like*. Somente mentes omissas não lutam para retirar isso das redes sociais! Isso não é liberdade de expressão! Isso é crime.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Alexandre, com um detalhe: o perfil é falso. Ainda tem esse agravante na conjuntura.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Além disso, geralmente, atrás dessas divulgações, há sempre um covarde: é o corajoso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

virtualmente e o covarde fisicamente. Esconde-se, como bem lembrou o Ministro Flávio Dino, atrás de um perfil falso.

Presidente, é importante recordar: ainda há inúmeras postagens e continuidade - sofremos neste Plenário essa realidade - da instrumentalização, por omissão ou por ação, das redes sociais, das *big techs*, pelas redes sociais, em desrespeito ao inciso XLIV do mesmo art. 5º da Constituição, que estabelece que:

"[...]

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

[...]"

Quem não se lembra da criminosa instrumentalização feita pelas redes sociais para a "Festa da Selma"? A convocação para a depredação:

"Grupo Festa da Selma faz mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília (...)"

"Festa da Selma: como extremistas organizaram golpe pelas redes sociais"

As redes sociais viram isso se multiplicando e continuaram. Relativamente ao dia 8 de janeiro, temos mais de trezentas pessoas condenadas, que se autoincriminaram conscientemente. Filmavam e colocavam imediatamente, faziam *live*s chamando mais gente para destruir.

Peguei um minuto e meio de vídeo só, Presidente. Essa instrumentalização, depois, virou imagem e as redes sociais postaram e chamaram as pessoas, criminosamente. Filmavam-se, chamavam, destruíam, ou seja, o crime ocorrendo e as redes sociais deixando os crimes. Esse é o respeito ao art. 5º, XLIV?

Esse vídeo é feito por um manifestante que colocou imediatamente nas redes. Essa é a tropa de choque resistindo, Presidente, às velhinhas, com bíblias na mão, que estavam no dia 8 de janeiro. Destruíam, pediam intervenção militar e postavam no mesmo momento, e as redes sociais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

sem nenhuma autorregulação. Foi a falência da autorregulação das redes sociais que fez exatamente com que tenhamos que julgar isso nessas sessões.

Tão grave quanto isso, Presidente, como coloquei, é em relação a homofobia, racismo, nazismo, atentados contra a ordem democrática e o Estado de Direito, como foi recordado por todos que me antecederam - o Ministro Flávio mostrou inclusive um vídeo. Lembremo-nos de que, diuturnamente, as redes sociais, sem qualquer tentativa de autorregulação, desrespeitam o art. 227 da Constituição, que determina, de maneira imperativa:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade" - vários direitos, entre eles - "o direito à vida, à saúde [...] à dignidade [...]"

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Alexandre, por favor, apenas para complementar uma resposta ao Ministro Toffoli, de ontem, útil a esse argumento.

Ontem, no meu voto, Presidente, falei do ataque às escolas e o Ministro Toffoli perguntou sobre números. Falei em oito mil denúncias na época, em 2023. Complementando: essas denúncias, Ministro Toffoli, resultaram em 3.804 boletins de ocorrência, e resultaram em 400 prisões e apreensões de adolescentes. No caso, mostrando a materialidade das denúncias, mostrando que, de fato, havia, naquele momento, de modo nítido, um ecossistema delituoso aglutinado, infelizmente, por esse meio. Imaginemos que, se, dessas 400 prisões ou apreensões feitas, 10% dos ataques fossem bem sucedidos, significaria que teriam ocorrido 40 ataques em escolas, com a possível morte de centenas de crianças e adolescentes. Isso foi feito e a Polícia Federal chegou, na ocasião, a partir da internet, exatamente a esses números, apenas para complementar esse número que o Ministro Toffoli pediu ontem.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Obrigado, Ministro Flávio!

O que vem acontecendo nas redes sociais em relação a crianças e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

adolescentes é mais do que criminoso, Presidente, é abominável: "Menina de oito anos morre no Distrito Federal após inalar desodorante em desafio pela internet". Desafio lançado nas redes e onde está a autorregulação? Pelo menos 50 crianças e adolescentes morreram ao fazer desafios de redes sociais. Por que algoritmos de redes de ódio ajudam a radicalizar ataques em escolas, como foi dito pelo Ministro Flávio? O Ministro Zanin bem explicitou isso ontem: o direcionamento dos algoritmos, volto a insistir - referir-me-ei especificamente -, não são randômicos. A partir do momento em que alguma criança ou adolescente consulta esse tema, ele é bombardeado por esses temas, incentivando, instigando, à prática criminosa.

Sua Excelência o Ministro Flávio Dino mostrou a idolatria, que circula livremente em redes sociais, a autores de ataques a escolas: "Uma professora morre e três ficam feridas em ataque a escola estadual em São Paulo", diversas notícias.

A trágica história de Olly, menino de treze anos assassinado em trama movida por redes sociais. Era um jogo macabro, que resultou no encontro de adolescentes, e o menino de 13 anos foi assassinado.

"Justiça australiana suspende imagens no X de ataque a bispo em igreja onde foi esfaqueado". Para conseguir *likes*, o X ficava repassando, mandando para todos. Houve a necessidade da intervenção do Primeiro-Ministro, disse isso ontem. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime.

Se não admitimos - a sociedade civilizada - o uso de contas bancárias e do sigilo bancário para lavagem de dinheiro, o criminoso não pode dizer que tem direito ao sigilo bancário e faz o que quiser com o seu sigilo bancário. Por que temos que admitir a prática reiterada de crimes por meio das redes sociais sob a falsa alegação de liberdade de expressão?

Há um importante artigo científico, "O escopo da automutilação não suicida no YouTube", publicado nos Estados Unidos, que analisou os 100 vídeos mais vistos no YouTube derivados do termo de pesquisa automutilação e autolesão. Há inúmeros, mas cem são mais vistos. Onde está a autorregulação? Cem vídeos que ensinam automutilação e autolesão, e, no estudo, a primeira preocupação é que a idade média de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

quem acessou esses vídeos era de 14 anos, menor do que a idade média de 25,4 do YouTube. Quatorze anos, Ministro Toffoli, a idade média dos que acessam os cem vídeos mais vistos no YouTube sobre automutilação e autolesão!

O estudo ainda analisou a existência de grupos de automutilação na rede social Facebook, concluindo que era composto por jovens a partir de 13 anos.

Onde está a autorregulação? Não estamos falando nem de atentado contra a democracia - o perfil (chegarei mais adiante) ideológico de algumas *big techs* não tende muito à democracia. Estamos falando de automutilação e autolesão de crianças e adolescentes. Nem para isso a autorregulação funciona!

Identificou-se, nesse estudo, a presença de grupos e imagens de automutilações graves, vários cortes, queimaduras de pele. A partir disso, automutilavam-se e colocavam para esperar os comentários dos demais adolescentes desses grupos.

A questão é tão grave que, em 2021, a autoridade para a proteção de dados na Itália bloqueou a rede social TikTok, como resposta à morte de uma menina de 10 anos em Palermo, sul da Sicília, por asfixia. Dez anos de idade! A criança morreu enquanto participava de um desafio lançado livremente no TikTok, jogo do lenço na cabeça. Onde está a autorregulação? Jogo do lenço na cabeça, crianças se asfixiando até que uma morreu.

Em 2017 - acho que vários se recordam -, surgiu o chamado desafio de suicídio Baleia Azul. Ao longo de 50 dias, esse era o desafio desses perfis no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os "jogadores" são instruídos por "administradores" a realizar tarefas diárias, que envolvem formas cada vez mais graves e prejudiciais de automutilação. Faz-se uma classificação até o suicídio, que seria a vitória final. Pergunto novamente: onde está a autorregulação?

Presidente, diriam alguns que devemos ignorar totalmente, omitir-nos totalmente. Ignorar todos os princípios e preceitos constitucionais protetivos contra a discriminação, contra o racismo, contra o nazismo,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

contra a homofobia, contra a tentativa de golpes de Estado, contra a agressão a crianças e adolescentes. Deveríamos ignorar tudo isso em nome da defesa de uma suposta entidade mitológica, que seria a liberdade absoluta de expressão. A liberdade de cada um poder dizer e se manifestar como bem entenda; uma mitológica liberdade absoluta de expressão de cada um poder prejudicar o outro como bem entender, sem poder ser responsabilizado, desde que faça pelas redes sociais. Se fizer no mundo real, não pode, mas, na grande entidade "redes sociais", tudo pode ser feito. Alguns diriam, como vêm dizendo, que aqueles que defendem a regulação, os princípios constitucionais, os preceitos legais são ditadores. Querem impor a Constituição, o respeito aos direitos fundamentais, a legislação, às *big techs*. Ora, como alguém pode querer impor alguma coisa às *big techs* que tudo podem e nada respondem? "São ditadores - dizem. Pretendem cercear o chamado, denominado mercado livre de ideias idealizado por John Stuart Mill". Quem diz isso jamais leu John Stuart Mill. Principalmente em virtude das redes sociais, se se dá um *google* Stuart Mill, vem uma frasezinha lá, que virou culto: "Conforme Stuart Mill, a liberdade de expressão é o deus sagrado que a todos se impõe." Nem se vai verificar se a tradução foi feita corretamente.

Stuart Mill jamais defendeu a liberdade de expressão absoluta. John Stuart Mill - grande filósofo, escritor e parlamentar, membro do parlamento inglês -, em sua célebre obra *A liberdade,* de 1859, obra em que ele consagrou a ideia e a defesa como um grande liberal - não acredito, Ministro Zanin, que alguém chamará Stuart Mill de comunista ou de melancia, como Ministro Fux e eu ouvimos em sessões anteriores. Ninguém chamará Stuart Mill, que era do Partido Liberal da Inglaterra, de comunista, melancia. Stuart Mill, ao consagrar a liberdade de expressão como direito essencial à vida em sociedade, jamais disse ser um direito absoluto. No século XIX, já previa Stuart Mill a possibilidade excepcional de restrição a esse direito caso acarretasse o chamado dano injusto. É o princípio do dano injusto criado por John Stuart Mill em sua obra. Essa citação não é do *Google*, Ministro Zanin, essa é da obra mesmo, *A liberdade*. Stuart Mill diz, ao defender a liberdade de expressão:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

"A única liberdade que merece esse nome é a de buscar nosso próprio bem, da nossa própria maneira, contanto que não tentemos privar os outros do seu próprio bem ou impedir seus esforços para obtê-los."

Sempre em defesa da liberdade de expressão, como todos no Supremo Tribunal Federal o são, diz Stuart Mill:

"A humanidade ganha mais tolerando que cada um viva como lhe pareça bom do que os forçando a viver como parece bom aos demais. Segue a liberdade dentro dos mesmos limites de combinação entre indivíduos, liberdade para se unir para algum propósito, não envolvendo dano aos outros."

Repito: não envolvendo dano aos outros. Conclui:

"Tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencie de modo prejudicial os interesses dos outros, a sociedade adquire jurisdição sobre tal conduta e a questão de saber se essa interferência favorecerá ou não o bem-estar."

Repito essa última parte:

"Tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencie de modo prejudicial os interesses dos outros, a sociedade adquire jurisdição."

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito boa lembrança, Ministro Alexandre. O conceito central, nessa obra do Mill, é o princípio do dano, exatamente o que Vossa Excelência está dizendo: o limite à autonomia individual é o dano real à outra pessoa. É isso mesmo. Esse é o conceito central desse livro: a autonomia termina onde começa o dano a outras pessoas.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente, Presidente.

Stuart Mill não só colocava essa limitação, como dizia que, a partir disso, a sociedade adquire jurisdição para analisar e responsabilizar aquele que causou o dano. É exatamente isto que este Supremo Tribunal Federal está realizando: exercício da jurisdição a partir do momento em que o excesso criminoso, o excesso ilícito, em um suposto exercício da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

liberdade de expressão, vem-se transformando em agressão, vem-se transformando em prática reiterada de atos nazistas, fascistas, homofóbicos, atentados à democracia, crimes contra crianças e adolescentes.

O princípio do dano está caracterizado, caracterizado com imagens que mostramos, que o Ministro Flávio mostrou, que o Ministro Toffoli citou em seu voto, que o Ministro Fux citou em seu voto, Ministro-Presidente, Ministro Zanin, todos. Não se discute nenhuma limitação ao exercício da liberdade de expressão, discute-se a responsabilização pelo abuso criminoso da expressão. São coisas diversas.

Repito: ninguém ou quase ninguém - estamos em uma época que, infelizmente, não podemos afirmar que não apareça algum doido defendendo que Stuart Mill foi filiado ao Partido Comunista e acreditava que a Terra era plana -, em sã consciência, dirá que Stuart Mill não é um defensor da liberdade de expressão.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Alexandre, como Stuart Mill viveu no século XIX e Marx também, há o risco de alguém dizer isso. Pedro, o apóstolo, diz: não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Pedro é insuspeito de ser dedicado ao credo vermelho, acho.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Flávio, ninguém dirá que Pedro era comunista: era progressista.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Temo por isso.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, essa transformação de agressões criminosas em uma suposta liberdade de expressão preocupa o mundo todo.

Há um livro de Michiko Kakutani - grande crítica literária, Ministro Fachin, que exerceu a chefia da editoria do *New York Times* por anos e anos -, *A Morte da Verdade*, onde ela mostra os perigos de continuarmos a aceitar passivamente o domínio maléfico que as *big techs* vêm tentando em relação à sociedade. Ela escreve:

"Dois dos regimes mais abomináveis da história da humanidade chegaram ao poder no século XX, e ambos se estabeleceram com base na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

violação e no esfacelamento da verdade, cientes de que o cinismo, o cansaço e o medo podem tornar as pessoas suscetíveis a mentiras e falsas promessas de líderes determinados a alcançar o poder incondicional."

Como Hannah Arendt escreveu em seu livro, de 1951, a quem o Ministro Toffoli sempre cita.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

E o nosso Professor **Celso Lafer**.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Nosso Professor Celso Lafer, um dos maiores especialistas nessa matéria.

Como Hannah Arendt escreveu em seu livro, de 1951, *Origens do Totalitarismo*:

"O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção (isto é, a realidade da experiência) e a diferença entre o verdadeiro e o falso".

É exatamente isso que vem ocorrendo, Presidente, com essas notícias fraudulentas, sem nenhum controle, nas redes sociais ou com a falida autorregulação, como verificamos desde o início.

As pessoas vêm sendo bombardeadas e submetidas a uma verdadeira lavagem cerebral. A verdade, a mentira, o falso e verdadeiro, vêm sendo manipulados, primeiro para que se obtivesse ganhos econômicos e, depois, para obtenção do poder político.

A liberdade de expressão não é a liberdade - sempre repito isso, até me torno cansativo -, Presidente, de agressão. Nenhum país do mundo admite liberdade de expressão como liberdade de agressão. Nem os Estados Unidos da América, como demonstra o Justice Oliver Holmes - um dos grandes entusiastas do mercado livre de ideias, de John Stuart Mill -, na Suprema Corte Norte-Americana, no importante julgamento Schenck *v.* Estados Unidos, de 1919. Exatamente em relação a uma incitação direta à violência que vinha sendo feita - resistência violenta contra agentes do Estado -, ele reafirma a doutrina do perigo claro e imediato, a partir do princípio do dano de Stuart Mill. Argumenta que, mesmo pelo critério da aplicação da Primeira Emenda, que distingue - ele

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

afirma - discursos tolerados -críticos, ácidos, mas tolerados - sobre a liberdade de expressão de atitudes ilícitas, condutas ilícitas, que justificariam a repressão.

Literalmente disse o Justice Oliver Holmes:

"A questão, em cada caso, é se as palavras utilizadas são empregadas em circunstâncias que possam criar um perigo iminente e evidente de que elas provocarão os males substanciais que o Congresso dos Estados Unidos tem o direito de prevenir."

Os males substanciais que o Congresso dos Estados Unidos tem o direito de prevenir. Jamais a Suprema Corte igualou liberdade de expressão com liberdade de agressão.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Se Vossa Excelência me permite, inclusive é dele, do Justice Oliver Holmes, o exemplo de a pessoa poder gritar "fogo!" à hora quiser, mas não poder gritar "fogo!" dentro de um teatro lotado, em que saia todo mundo a massacrar os outros, causando danos a terceiros.

Essa é uma colocação clássica: gritar "fogo!", em si, é anódino, mas gritar "fogo!" dentro de um ambiente lotado e as pessoas saírem pisoteadas, morrerem pisoteadas...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente, Ministro Fux. É uma adaptação ou analogia ao próprio exemplo que Stuart Mill dá em sua obra de que as pessoas podem reclamar em praça pública, até acidamente ofendendo o dono de ovelhas, que aumentou o preço e não quer vender, mas não podem repetir essas mesmas palavras, essas mesmas incitações, na frente da casa dele, incentivando a invadir e matar essa pessoa. São condutas, inicialmente, idênticas, mas uma com finalidade absolutamente ilícita.

Ninguém jamais defendeu a liberdade absoluta de expressão, que se idealizou nos novos regimes populistas no mundo todo: regimes populistas digitais; extremistas digitais querendo dizer que tudo pode, tudo vale e que não precisam ser responsabilizados. Não existe isso de forma alguma.

O momento atual, Presidente, Ministros, é mais grave do que o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

vivido à época, em relação às modulações da liberdade de expressão, seja por Stuart Mill, em meados do século XIX, seja pelo Justice Holmes no primeiro quarto do século XX.

O momento é mais grave, pois não estamos discutindo o desvirtuamento individual ou de poucas pessoas da liberdade de expressão, a utilização da expressão como instrumento criminoso para causar dano a outro ou dano a toda a sociedade. Estamos discutindo algo mais grave; estamos discutindo algo em escala, escala de milhões e milhões. Estamos discutindo a instrumentalização do mais notável meio de comunicação direta entre as pessoas já criado pela humanidade. As redes sociais, hoje, são o mais notável meio de comunicação direta entre as pessoas, é isso que estamos discutindo.

Consequentemente, o perigo de dano é gigantesco. Dano, como coloquei, em que morrem cinquenta adolescentes; dano de tentativa de golpe de Estado; dano de aumento do discurso de ódio, do racismo, do nazismo, do antissemitismo. É um dano em massa.

É um meio de comunicação ainda - e aí vem a grande diferença do que foi, à época, bem pensado, bem elaborado, texto do Marco Civil -, mas essa instrumentalização das redes sociais é potencializada. Hoje, ninguém tem nenhuma dúvida de que esse meio de comunicação não é neutro, não é imparcial, não é transparente - não há transparência na utilização dos algoritmos.

Esses meios de comunicação, as *big techs* têm - com todo direito a ter aqueles que dominam - ideologia política, crença religiosa, não há nenhum problema nisso. Só não podem querer pousar de instrumentos neutros, instrumentos imparciais, se eles têm lado, têm ideologia; eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos.

Ontem, referi-me, nos apartes que fiz ao Ministro Zanin, depois, no diálogo com o Ministro Toffoli, o Ministro Gilmar, o Ministro Flávio, a isto: é um meio de comunicação de massa baseado em um modelo de negócios de cifras bilionárias, de bilhões de dólares, com algoritmos não randômicos, com algoritmos direcionados, e o mais grave, Ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

Toffoli, direcionados a partir da utilização de tecnologia, de inteligência artificial, para saber como manipular as pessoas.

O maior banco de dados da história da humanidade foi obtido gratuitamente e sem autorização de cada um pelas *big techs*. Quando se entra nos aplicativos, elas sabem o que se lê, o que se compra, o que se come, suas tendências de moda, de cultura, seu time, suas preferências. É o maior banco de dados da humanidade - nem os regimes totalitários tinham tantos dados das pessoas como as *big techs* têm.

Elas trabalham com inteligência artificial para criar bolhas e mandar mensagens direcionando ao que elas entendem. Ora, se é assim, deve haver maior transparência, deve haver maior responsabilização.

Esse mecanismo foi verificado e idealizado a partir do momento em que, na Primavera Árabe, as grandes companhias perceberam, ainda de forma incipiente, que as redes sociais passaram a se tornar um instrumento de comunicação direta, sem necessidade da mídia tradicional. Em regimes ditatoriais, as redes sociais nasceram em defesa da democracia. As redes sociais não são boas nem ruins; na verdade, quem utiliza pode utilizá-las de maneira boa ou de maneira ruim.

Ao perceberem que elas poderiam ser utilizadas para manipulação, foram surgindo empresas que, com esses dados captados, passaram a manipular os algoritmos direcionando mensagens, em um primeiro momento, para fins econômicos.

Todos, com certeza, já tiveram essa experiência: você quer comprar uma blusa azul - para não sermos taxados de comunistas. Nunca mais na sua vida, você deixará de receber mensagens de coisas azuis. Por quê? A inteligência artificial pegou que você gosta da cor azul. Se você der mais detalhes, qual a blusa, promoções, "você gosta da blusa azul? você não gostaria dessa calça azul que combina?", e começa. Começou a utilização para fins econômicos. Se se busca um carro, vem: não prefere esse que ganhou tantos prêmios? Por quê? Alguém monetizou, alguém pagou para o algoritmo direcionar para outra questão.

As *big techs*, ao perceberem que, além do poder econômico, poderiam adquirir o poder político, só fizeram uma transferência. O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

consumidor foi substituído pelo eleitor. O produto a ser vendido não é mais um carro, uma casa, uma roupa, um alimento. O produto a ser vendido é o candidato. As bolhas criadas a partir das informações fornecidas pelas *big techs* já têm carimbos classificatórios e são todos os dias bombardeadas com mensagens que interessam, agradam e manipulam o seu entendimento.

Ora, há uma manipulação, há a utilização sem autorização do banco de dados, há necessidade de maior transparência e maior responsabilidade. Trata-se atualmente - por isso disse ser mais grave do que em meados do século XIX, de Stuart Mill, e do primeiro quartel do século XX, do Justice Holmes - de um novo mercado livre de ideias; é um mercado livre de ideias instrumentalizado com novas tecnologias e anabolizado pela utilização de inteligência artificial. É um mercado livre de ideias tecnológico, só que não é um mercado livre de ideias em que todas as ideias têm a mesma força e quem analisa pode escolher de forma paritária as ideias que quiser. Não! Nesse mercado livre de ideias tecnológico, os algoritmos são direcionados, quem decide quais ideias, quais vídeos, quais ideologias se terá mais ou menos acesso são as *big techs*. Se elas decidem, elas têm que ter transparência nisso e devem ser responsabilizadas por eventuais escolhas e decisões que acarretem crimes, que acarretem ilícitos civis. Se há direcionamento, impulsionamento e monetização, há direta participação das *big techs* naquela notícia, naquele vídeo, naquela ideia.

Costumo sempre comparar com a questão da vida real. Se se tem um depósito e se aluga esse depósito para terceiro, aluga-se e se diz que fará lá uma confecção, e a pessoa faz um laboratório de refino de cocaína, não se tem nenhuma responsabilidade, Ministro Flávio. Agora, se visitando o seu depósito, descobre-se que está sendo usado para refino de cocaína, chega-se para a pessoa e se fala que não há problema, mas se quer 10%, se se monetiza o seu depósito, é-se responsável. Na vida real ou na vida virtual, se se ganha bilhões impulsionando, direcionando e monetizando notícias, ideias, discurso de ódio, vídeos de mutilação, não se quer ser responsabilizado?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

Poderíamos, como sociedade, lançar um desafio às *big techs*, aos seus dirigentes, para ver quanto tempo eles permaneceriam livres, Ministro Flávio: tudo o que vocês direcionam, impulsionam e monetizam, façam em um mês na vida real; tenham a coragem de fazer na vida real. Saiam da covardia da vida virtual e venham para a vida real. Façam na vida real a mesma conduta, igualzinho, para ver quantos minutos eles continuariam gozando de liberdade, sem ter que pagar indenizações milionárias. Alguma coisa está errada na aplicação da legislação na questão virtual.

Esse mercado, suposto mercado livre de ideias tecnológicas tem ideologia política, tem opção religiosa, tem orientação de costumes. É normal que tenha, mas não se pode esconder sob uma falsa neutralidade " só sou um depósito". Não! Se impulsiona, se direciona, se monetiza, deve assumir sua liberdade e sua responsabilidade.

Essa instrumentalização das redes sociais vem sendo debatida já há algum tempo. A verdade é que demorou, não só no Brasil, como no mundo todo. Todos demoraram para perceber os efeitos maléficos da ausência de uma regulamentação mínima, que transformasse as redes sociais em algo não insalubre, em algo parecido com a vida real.

Um dos grandes pensadores e escritores que percebeu isso foi Giuliano da Empoli, no famoso livro *Os Engenheiros do Caos*, o primeiro grande alerta que foi feito.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Acabou de lançar outro.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Lançou outro agora, deu uma boa entrevista ao jornal *O Globo*, no domingo, se não me engano. Ele salienta, em um determinado momento, o que se encaixa exatamente neste julgamento:

"Para além da dimensão física, é no terreno virtual que a adesão aos movimentos nacional-populistas encontra sua realização mais completa. Lá, os algoritmos desenvolvidos e instaurados pelos engenheiros do caos dão a cada indivíduo a impressão de estar no coração de um levante histórico" – a manipulação, que me referia antes, pelo direcionamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

dos algoritmos – "e de, enfim, ser ator de uma história que ele achava que estaria condenado a suportar passivamente como figurante".

Manipulação que outros psicólogos, filósofos, dizem, para dar o sentimento de pertencimento a algo. A partir disso, adere-se a movimentos criminosos no mundo todo. Isso vem ocorrendo.

Temos que partir de uma premissa básica. Esse novo mercado livre de ideias tecnológico, que são as redes sociais, a partir da instrumentalização por elas realizada pelas *big techs*, têm lado, têm ideologia, quer licitamente, quer por ganho econômico, quer por ganho político. Qualquer outra empresa que tem lado, que quer ganho econômico, que quer ganho político, que tem ideologia, que tem direcionamento, tem que ser fiscalizada, tem que ser responsabilizada. Por que só as *big techs* são livres?

O Ministro Flávio Dino, ontem, colocava a questão da regulação de uma empresa aérea. Se hoje alguém falar que quer começar a atuar no ramo aeronáutico, vai pegar o avião, ir para o aeroporto, pedir um slot e dizer "tenho o direito de ir e vir, você vai negar um slot para mim"? Quem já foi em jogo de futebol sabe - agora, como a compra é *online*, perdeu um pouco a graça -: havia o cambista. Se você não conseguia ingresso, o cambista ficava dizendo: "Oh, tá aqui". Vai-se na porta do aeroporto, dizer:

- Quem não conseguiu horário agora vem que tá saindo a lotação no slot 5, no finger 5.

- Qual é o seu mapa de voo?

- Que mapa de voo? Você quer cercear minha liberdade de ir e vir? Vou por onde quiser nos céus do país. Você quer cercear minha liberdade? Vou por onde quiser.

Aí bate de frente com outro avião. Ninguém poderia pensar algo ridículo assim, que alguma empresa, algum setor econômico da sociedade, com repercussão bilionária em milhões e milhões de pessoas - para não dizer bilhões de pessoas - não pudesse ser regulamentado. Ninguém. Estamos falando de, repito, qualquer segmento econômico da sociedade que repercuta em milhões e milhões de pessoas e arrecade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

bilhões e bilhões. Esse segmento é o aeronáutico, é o ferroviário, é o naval, é o da construção civil e é o das *big techs*, das redes sociais. Só com muita má-fé das *big techs* para entender que somente elas não podem ser regulamentadas.

Há um livro muito importante do cientista político Giovanni Sartori: *Homo videns: televisão e pós-pensamento*. É um livro da década de 1970, em que poderíamos, quase em todas as páginas, trocar a palavra televisão por redes sociais. Ele analisa o impacto das televisões na sociedade, principalmente na questão política - ele era um cientista político - e na necessidade de uma regulamentação melhor. É exatamente a mesma questão. Cito um trecho sobre a discussão sobre os grandes impactos benéficos, mas maléficos, de novos meios de comunicação de massa na democracia, no Estado de Direito. Isso não é novo. Quando surgiu o rádio e, depois, a televisão, esse impacto já foi sentido, mas não como agora. Quando surgiu a televisão, pouquíssimos tinham televisão; quando isso se massificou, já havia uma regulamentação, que foi melhorando. No caso das redes sociais, o impacto é muito maior, milhões e milhões têm. Nesse sentido, é muito mais democrática, por isso requer uma regulamentação.

Nessa obra clássica, repito, *Homo videns: televisão e pós-pensamento*, o pensador e cientista político florentino, Giovanni Sartori, aponta os problemas que o Ministro Flávio Dino, ontem, colocou em outras palavras - não foram palavras de Vossa Excelência, mas o que entendi -, desse emburrecimento que as redes sociais geram, ao trocar leituras, debates pessoais por - não são mais 140 caracteres - 280 caracteres - é isso, Ministro-Presidente? Giovanni Sartori analisava exatamente isso, só que em relação à televisão - repito, estou lendo uma obra que foi feita para a televisão; se falasse que foi feita para as redes sociais se encaixaria 100%. Para não me alongar muito mais, advertia Sartori: a televisão diz respeito a ver de longe, levar à presença de um público de espectadores, coisa para ver, quer dizer, visualmente transmitidas. A partir daí haveria uma alteração do *Homo sapiens* para o *Homo videns*. Em vez de pensar, discutir e debater, ficaria passivamente assistindo e incorporando as imagens que lhe são passadas unilateralmente, sem possibilidade de debate.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

Dizia Sartori:

"Esse fato constitui realmente uma virada radical de direção, pois enquanto a capacidade simbólica distancia o *homo sapiens* do animal, o predomínio da visão o aproxima de novo às suas capacidades ancestrais" - ou seja, só visualização, sem raciocínio, sem debate.

Dizia também - o que vale exatamente aqui - "as nossas crianças passaram a ficar olhando a televisão horas a fio, antes mesmo de aprenderem a ler e a escrever". Substituam "ficam olhando a televisão" por "ficam nas redes sociais horas a fio, antes mesmo de aprender a ler e escrever".

Para muito além, Sartori dizia que essas horas a fio na televisão acabavam normalizando, na percepção das crianças, a violência: "A televisão é para a criança a primeira escola, a escola divertida que precede a escola enfadonha."

Repito: retirem "televisão" e lerei como se fossem "redes sociais": as redes sociais normalizam a violência na percepção da criança; as redes sociais para a criança são a primeira escola, a escola divertida que precede a escola enfadonha.

Igual problema, igual solução: regulamentar. Regulamentar minimamente, mas regulamentar para que se cumpram os preceitos constitucionais, os princípios constitucionais.

Sartori faz um comentário sobre a internet, que ainda era muito incipiente à época. Dizia Sartori:

"Quero acrescentar que, além das falsas estatísticas e das entrevistas casuais e ao vivo, um outro fator concorre para alimentar a desinformação, constituído por duas distorções típicas na maneira de informar que a qualquer custo deve ser excitante: premiar a excentricidade e privilegiar o ataque e a agressividade."

Veja o que dizia para televisão: exatamente a mesma coisa que hoje se aplica igualmente para as redes sociais.

O autor ainda argumenta que a criança de três ou quatro anos de idade começa com a televisão - e se aplica em relação à internet - e, assim, antes de chegar à internet: "a criança já é preguiçosa e predisposta à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

passividade, ao passo que para ser interativo é preciso ser ativo desde o começo - quero dizer, mentalmente ativo."

Essa obra mostra a questão da televisão potencializada demais nas redes sociais: facilidade de manipulação, facilidade de manipulação do pensamento, principalmente de crianças e adolescentes.

A obra de Sartori é de 1979, quando bastava aos pais, se não quisessem que os filhos vissem televisão, desligar a televisão. Hoje o controle dos pais ao acesso às redes sociais pelos filhos é quase impossível. Como diz o art. 227, a sociedade e o Estado devem auxiliar na preservação das crianças e dos adolescentes.

Não tenho nenhuma dúvida: há necessidade da regulamentação.

Regulamentação em que níveis? Cito o nosso sempre Decano, Ministro Celso de Mello, que, escrevendo sobre o assunto, colocou que, nos mesmos termos da Lei de Segurança Online da Austrália, da Lei de Serviços Digitais da União Europeia e da Lei sobre Mercados Digitais, também da União Europeia, é necessário o diploma normativo, uma regulamentação eficaz que:

1. Viabilize o controle e a fiscalização dos serviços, mercados e plataformas digitais;

2. Contenha os abusos decorrentes do exercício anômalo da liberdade de expressão - termo utilizado pelo nosso sempre Ministro Celso de Mello;

3. Estabeleça parâmetros quanto à moderação de conteúdo das redes sociais;

4. Institua normas de regência sobre a responsabilidade das redes sociais na prevenção da disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, impedindo assim que o espaço digital se converta em um ambiente tóxico de intolerância e de desinformação;

5. Reafirme a primazia do Estado Democrático de Direito, notadamente em relação às *big techs*, cujas atividades, além de deferentes à soberania nacional, deverão estar sempre sujeitas ao controle jurisdicional dos magistrados e tribunais locais.

Presidente, após expor os fundamentos do meu voto, reitero a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

importância dessa nova realidade, do que chamei de livre mercado de ideias tecnológico; essa nova realidade da instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada por grupos de ódio, por populistas, novos populistas, digitais extremistas, por grupos que induzem crianças e adolescentes a se automutilar e autolesionar com a maciça divulgação de discursos de ódios, mensagens antidemocráticas, utilização da desinformação contra os princípios e preceitos constitucionais que já citei.

Mais ainda, com o vídeo que demonstrei para corroer os pilares da democracia e do Estado de Direito, não há, a meu ver, nenhuma dúvida da necessidade imediata de o Supremo Tribunal Federal reinterpretar.

Na verdade, foi dito, salvo engano, pelo Ministro Gilmar, que foi ocorrendo uma inconstitucionalização. O Ministro Toffoli e o Ministro Zanin disseram: quando se iniciou, pressupunha-se que as redes eram neutras. Hoje, ninguém mais tem esse sonho, essa ilusão.

Seria uma interpretação que se coaduna com a realidade atual e com os princípios constitucionais, com as recentes inovações em tecnologia da informação, a questão da inteligência artificial, o agigantamento do uso das plataformas. Hoje são milhões e milhões de pessoas que utilizam. Assim como, hoje, 35 países já aplicam leis específicas, sendo 27 da União Europeia, enquanto não sobrevier uma regulamentação pelo Congresso Nacional, há necessidade de uma interpretação constitucional que afaste esse reiterado descumprimento dos princípios e preceitos constitucionais.

No Tribunal Superior Eleitoral - o Ministro Gilmar Mendes recordou ontem: iniciou com o Ministro Luís Roberto Barroso, para as eleições de 2020; depois, o Ministro Fachin e eu para as eleições 2022; a Ministra Cármen prosseguiu nas eleições de 2024 -, seguimos uma interpretação, principalmente a Resolução nº 23.714, de 20/10/2022, do TSE, a qual foi impugnada, no Supremo Tribunal Federal, e declarada constitucional, nos mesmos moldes da declaração de constitucionalidade daquela resolução, da finalidade daquela resolução, a partir da análise dos motivos que levaram à má instrumentalização das redes sociais na utilização de desinformação nas eleições.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

As mesmas razões, as mesmas finalidades, levam às mesmas conclusões, porém, de forma, obviamente, mais abrangente. Não se trata só de proteção do eleitor, de proteção das eleições - o eminente Ministro Dias Toffoli coloca isso na sua tese -, mas, como é colocado na tese do eminente Relator, de proteção mais ampla, de proteção às crianças, adolescentes. Levando em conta os mesmos argumentos que o Tribunal Superior Eleitoral levou em relação às eleições e que fizeram com que o Supremo Tribunal Federal declarasse constitucional essa proteção, primeiro - e, a partir dessas conclusões, chego à questão da tese -, os provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada devem ser legalmente - a partir da nossa interpretação, da aplicação idêntica da lei - equiparados aos demais meios de comunicação.

Em que pese o eminente Ministro Toffoli ter declarado inconstitucional o art. 19, e os demais Ministros terem declarado parcialmente constitucional - cada um com uma interpretação -, em verdade, a inconstitucionalidade do art. 19 declarada pelo Ministro Toffoli - e, depois, a interpretação do art. 21 - aproximou essas várias posições. Entendo - discutiremos, depois, a tese específica -, Ministro Toffoli, Vossa Excelência como Relator, e Ministro Fux, que há necessidade de constar que o Supremo Tribunal Federal, a partir desse julgamento, determina que se iguale a responsabilidade legal das redes sociais, das *big techs* e dos serviços de mensageria privada aos demais meios de comunicação. Isso por óbvio, por exercerem atividade de desenvolvimento de informações mediante sons, imagens, textos e atuarem no sentido de permitir a transmissão de ideias e informações a outros sujeitos, notadamente a disseminação de conteúdo a destinatários indeterminados.

O que acabei de ler e falar é a definição de meios de comunicação. É exatamente o que fazem as redes sociais e serviços de mensageria privada - entendo absolutamente necessário que conste essa equiparação.

Aos provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada deve-se aplicar integralmente a garantia constitucional de liberdade de comunicação social, prevista no art. 220 da Constituição Federal, como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

corolário do art. 5º, IX, que consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, exatamente nos mesmos termos que a legislação se aplica aos demais meios de comunicação.

Ainda, Presidente, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem ser solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais.

Minha ideia básica, defendida desde o Tribunal Superior Eleitoral, encontra respaldo na tese apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli. Fiz analogia com depósito: não é possível que quem ganhe dinheiro em cima de determinadas notícias, vídeos, áudios, documentos ilícitos, não queira ser responsabilizado.

Na redação - depois, Ministro Toffoli, discutiremos -, entendo que o que Vossa Excelência colocou como responsabilidade objetiva, na verdade, nem é responsabilidade objetiva, por isso me parece que todos os demais votos, tirando o do eminente Ministro André, aproximam-se muito.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Um dever de cuidado.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Vossa Excelência colocou responsabilidade objetiva, mas, desde que tenha sido impulsionado, tenha conhecimento prévio, ou seja, da mesma forma que os demais - acho que será possível todos chegarmos a um consenso na redação. A meu ver, repito, os provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada devem ser solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagadora ou provedor das redes sociais, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial - os famosos robôs. Devem ser responsabilizados pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas com conteúdo de discurso de ódio e antidemocrático - a relação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

que farei em muito se aproxima da relação feita pelo eminente Ministro Dias Toffoli.

Em homenagem ao ex-Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, que sempre foi - e continua sendo, como senador, mas enquanto presidente - um defensor da democracia, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência de Sua Excelência, foram aprovadas, no Senado Federal, várias medidas - Projeto de Lei nº 2.630, de 2020 -, exatamente vedando contas inautênticas, contas automatizadas não identificadas como tal, exigindo a identificação de todos os conteúdos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais. O próprio Congresso, pelo Senado Federal, viu a necessidade dessa questão.

Outra importante previsão, que consta no art. 14 do PL aprovado pelo Senado Federal e entendo que deva constar na nossa tese, é no sentido de que os provedores de redes sociais devem identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários, de modo que:

1. Identifique a conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante;

2. Permita ao usuário acessar informações de contato da conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante.

Isso, Presidente, é muito importante; isso dá transparência às redes sociais, isso evita manipulações, seja em questão eleitoral, seja em questão ideológica, seja em questão mercadológica; ou seja, se aquela rede social indica toda vez que se pergunta sobre determinado produto, determinada mercadoria, deve constar que ela está recebendo para isso, que não é algo aleatório, randômico.

Essa análise foi feita no Senado Federal e proponho que devamos, na nossa tese, constar a identificação de todos os conteúdos impulsionados e publicitários, até para que, depois, seja mais fácil e eficaz a responsabilização. Essa identificação se dará, como disse, pela identificação da conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante e que seja possível ao usuário acessar a informação do contato da conta responsável, ou seja, quem pagou pelo impulsionamento ou quem é o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

anunciante.

Entendo serem de caráter preventivo duas questões.

Primeiramente, parece-me óbvio e consta da tese de Sua Excelência o Ministro Toffoli, Relator: todas as redes sociais e serviços de mensageria privada que pretendam atuar em território nacional devem ter sede em território nacional, devem ter um representante em território nacional, até para que se evite a impunidade.

Todas, absolutamente todas as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais e serviços de mensageria privada, são decisões que se aplicam no âmbito do território nacional. Todas as decisões dadas, até o presente momento, e dadas para o futuro, por óbvio, respeitam a territorialidade da lei brasileira.

Não é possível uma empresa de fora do Brasil que manipule as redes sociais, uma empresa que pretenda operar no Brasil, a partir disso, alegue que não é responsável e não deve seguir as leis brasileiras porque não tem representante no país. Se não tem representante no país, não pode atuar no país. Se tem representante no país, responderá segundo as leis brasileiras. Não é possível afetar milhões e milhões de brasileiros sem representação no país. Entendo, assim como eminente Ministro Dias Toffoli, que isso deva constar da tese.

Há a necessidade do estabelecimento de uma obrigação preventiva, que existe na União Europeia, aos provedores de redes sociais de grandes dimensões - preocupação do eminente Ministro Gilmar Mendes, salvo engano, mas acompanho o voto de Vossa Excelência -, aqueles com mais de 45 milhões de usuários mensais. Parece um número gigantesco, mas, cada vez, que ingressa, conta como um. Quarenta e cinco milhões de usuários mensais resultam em 17 VLOP - termos técnicos de utilização.

Qual responsabilidade a União Europeia colocou para esses provedores de redes sociais de grande dimensão? Preventivamente, identificarem e avaliarem os riscos sistêmicos à democracia decorrentes da utilização de seus serviços de algoritmos e inteligência artificial, apontando esses riscos às autoridades competentes e tomando providências de autorregulação nas hipóteses de verificação de efeitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

negativos reais ou previsíveis aos princípios democráticos e ao pleito eleitoral.

Assim como na União Europeia, esse acompanhamento periódico deve auxiliar em possíveis manipulações e tentativas de golpe, como houve nas redes sociais na denominada "Festa da Selma".

Essa, Ministro Fachin, foi uma discussão - depois, aprovação -muito grande na União Europeia, exatamente para evitar combater apenas de forma repressiva. Esses provedores de redes sociais de grande popularidade, grande acesso, podem montar sistemas de inteligência artificial, como a legislação europeia agora exige, exatamente para avaliar riscos sistêmicos à democracia.

Eles montam um sistema de algoritmo e inteligência artificial com palavras-chaves, condutas-chaves e identificam e comunicam esses riscos às autoridades competentes.

Entendo necessário - depois, debateremos - a adoção do dever de transparência algorítmica, no sentido da necessidade de estabelecimento de critérios mínimos de transparência em relação à aleatoriedade e ao viés cognitivo dos algoritmos. Obviamente, e já disse isso em apartes que fiz nesse julgamento, não se trata de invasão de propriedade intelectual, respeitados a propriedade intelectual e o segredo industrial.

O que se pretende com o dever de transparência algorítmica é possibilitar o entendimento do processo decisório, não o segredo industrial como se chega àquele processo decisório, mas por que, quando se consulta "Ministro Alexandre de Moraes", vêm essas trinta notícias primeiro e não outras trinta. Por que não é a ordem cronológica, por exemplo? Por que não é por ordem de notícia de julgamentos? Qual é o critério decisório? Já que os algoritmos não são randômicos, que haja esse dever de transparência algorítmica.

Como fizemos na Justiça Eleitoral, parece-me importante estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de informações claras e objetivas nas hipóteses de utilização de inteligência artificial, principalmente na manipulação de áudios e de vídeos.

Da mesma forma que o eminente Ministro Dias Toffoli, parece-me

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

necessário que haja um rol de assuntos de condutas em que se deve prever que as redes sociais, *big techs* e serviços de mensageria devam coibir a divulgação de serviços de ódio antidemocráticos.

Isso não é novidade. A Lei de Serviços Digitais, aprovada ano retrasado, agora em 2023, na União Europeia, dispõe:

"A utilização de dados sensíveis, tais como: orientação sexual, religião, etnia não será permitida, pois concentra-se na criação de um espaço digital - essa não permissão - mais seguro para utilizadores digitais e empresas, protegendo os direitos fundamentais *online*, com disposições destinadas a coibir sistemas algorítmicos que amplificam a disseminação da desinformação" - previsão da Lei de Serviços Digitais.

Entendo que, no rol - esses são os principais, mas desde já acompanho os demais incluídos pelo eminente Ministro Toffoli -, devem constar as condutas, informações e atos antidemocráticos - alguns dizem ser impossível determinar quais seriam esses; não é - caracterizadores da violação dos arts. 286, parágrafo único; 359-L; 359-M; 359-P e 359-R do Código Penal. Basta que a inteligência artificial trabalhe com essas elementares para que haja a programação.

Divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos.

Entendo - e nisso acompanho o eminente Ministro Dias Toffoli - que, quando caracterizados os crimes contra a honra - como disse ontem em meu aparte ao eminente Ministro Cristiano Zanin e em debate com eminente Presidente -, na dúvida razoável - o Ministro Dias Toffoli coloca isso -, não há essa obrigatoriedade, mas, quando houver a caracterização e, principalmente, quando já houver uma condenação, seja por indenização por danos morais, seja por crime, não há por que não se retirar.

Da mesma forma, grave ameaça a crianças, adolescentes, violência ou incitação à violência contra a integridade física ou a vida de crianças e adolescentes, como colocou o eminente Ministro Dias Toffoli,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas, contra uma pessoa ou um grupo, mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Não é possível que continuemos a criar uma sociedade democrática e criar nossos filhos permitindo aquelas mensagens livremente criminosas que coloquei no telão contra negros, contra judeus, contra pessoas que, por fazerem parte de minorias, são livremente atacadas, como a questão de gênero, LGBTQI+.

Dessa forma, Presidente, a omissão ou negligência dos provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada deve acarretar sanções civis, solidariamente, às pessoas jurídicas e físicas responsáveis e, ainda que no caso de conduta dolosa, comissiva ou omissiva - caso das pessoas físicas -, deverão responder penalmente pelas condutas praticadas.

Para encerrar, Presidente, no voto, gostaria que constasse que acompanho o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, com as ressalvas que depois discutiremos.

Foi muito feliz o eminente Relator quando colocou a questão dos provedores que funcionam como *marketplaces*, hoje, diria, outra terra sem lei, que movimenta milhões e milhões todos os dias e afeta diretamente o consumidor. O eminente Ministro Flávio Dino citou a questão da defesa do consumidor, assim como o Ministro Zanin.

Quis remeter especificamente ao item cinco. Acompanho, como disse, o eminente Ministro Dias Toffoli, com as ressalvas que depois discutiremos, mas me parece que os provedores que funcionam como *marketplaces* respondem objetiva e solidariamente com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação.

É só essa questão que coloco. Não entendo que seja responsabilidade objetiva.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Sim, sim.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Assumiu o risco no campo penal, diria até que seria dolo eventual, nem culpa, dolo eventual porque assumiu o risco. Isso me parece importante e Sua Excelência o Ministro Toffoli aponta o embasamento no Código de Defesa do Consumidor e na própria aplicação do art. 21.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro **Alexandre**, cumprimentando-o pelo voto bastante consistente de Vossa Excelência, como sói acontecer, lembro que, nessa questão, evidentemente já há uma maioria formada. Como disse na sessão de ontem, procurei, na proposta de tese, formular a maior abrangência possível, independentemente de depois, se a maioria não chegar a uma declaração total de inconstitucionalidade com a tese, possamos optar por uma interpretação conforme. A partir daí, evidentemente que essas questões todas, como Vossa Excelência aborda, serão tratadas. Depois de colhidos todos os últimos três votos faltantes, do Ministro **Luiz Edson Fachin**, do Ministro **Kassio Nunes Marques** e da Ministra **Cármen Lúcia**, teremos um diálogo institucional a respeito das possibilidades. Isso fica a cargo de cada qual, mas, mesmo relativamente a quem entende pela constitucionalidade total, temos o posicionamento de que esse magistrado pode participar da discussão da tese se assim o quiser, senão não participa e registra sua posição vencida.

Nessa questão do **marketplace**, é importante notar que, em vários aplicativos de venda na internet, eles vendem, Ministro **Dino**, Ministro **André** e Ministro **Alexandre de Moraes**... É curioso que a bancada dos ex-ministros da Justiça senta lado a lado...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É a bancada do MJ, não da bala.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Todos os senhores têm o conhecimento desta questão: muitas vezes até armas ilegais são vendidas em **marketplace**. Por exemplo, um **marketplace** famosíssimo mundialmente – não direi o nome, mas é absolutamente inteligível de qual se está a dizer – vende aquele **box** que não é homologado pela Anatel; aquele que as pessoas compram por cerca

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

de mil reais e acessam todos os canais de TV no mundo. Vende-se em **site**. Conversando com integrantes da Anatel, eles disseram, sobre essa questão, que são aparelhos que não estão homologados pela Anatel e que concorrem deslealmente, inclusive com os **streamings** legalmente instituídos. Eles são uma espécie de chupa-cabra – para aludir àquela figura mitológica que surgiu no interior de Minas Gerais.

É ilegal, só que é vendido e, Dr. **Gonet**, o Ministério Público, independentemente da sugestão do Ministro **Flávio Dino**, já pode agir nisso, basta ir à internet e verificar. É vendido um produto que não é homologado pela Anatel, e isso é absolutamente ilegal. Só para dar um exemplo que é comumente utilizado e muita gente tem esse produto. É vendido com nota fiscal. Paga-se imposto para a Receita Federal por um produto ilegal.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Obrigado, Ministro Toffoli! Em dois minutos, encerro, a questão da tese.

Se Vossa Excelência, que acompanho, declara inconstitucional o art. 19 e, ainda, dá interpretação conforme ao art. 21, o resultado é muito semelhante à interpretação conforme que os demais deram ao art. 19. Na verdade, não há grandes discrepâncias em relação a isso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Se não me engano, o próprio Ministro Flávio Dino disse que analisaria essa questão.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É muito semelhante.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Presidente, claro que há a tese de referência do Ministro Toffoli e a do Ministro Fux.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

De acordo com a maioria, uma interpretação conforme.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Dois relatores. Apenas apresentei para fins de registro, mas, evidentemente, concordo com o Ministro Alexandre de que a tese de Vossa Excelência, no que importa com o resultado, é bastante próxima, independentemente da justa discussão sobre a técnica.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Em relação à criação de um órgão ou indicação de um órgão, depois da discussão da tese, já falei ontem, mas gostaria de lembrar a criação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, e, no caso do TSE, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação em Defesa da Democracia, que foi criado pela Portaria nº 180 do TSE, em 12 de março de 2024, e já atuou nas eleições do ano passado, sob a presidência da eminente Ministra Cármen Lúcia, com a participação da Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Federal da OAB, Agência Nacional de Telecomunicações.

Presidente e Ministro-Relator, é importante que qualquer pensamento que fizermos, composição paritária, sociedade civil, poder público, incluirmos a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. É ela que tem esse conhecimento, é ela que fornece muitas informações e é ela que faz com que as decisões judiciais sejam cumpridas.

Foram convidadas, à época, todas as *big techs* para participar, exatamente para que seja um órgão plural.

Parece-me - e encaminharei nesse sentido - que deveríamos verificar um órgão mais plural. Não me parece que deva ser nem o CNJ, nem o CNMP. Sairia um pouco, acho, das funções constitucionais de ambos os órgãos. Entendo que deva ser um órgão não só público e nem só privado, mas com participação de diversos segmentos.

Encerrando, Presidente, nos casos concretos, no RE 1.057.258, de relatório do eminente Ministro Fux, que ocorreu antes da edição da Lei do Marco Civil, as ofensas à professora, acompanho o eminente Relator e nego o provimento ao recurso extraordinário. A retirada da internet pelo provedor, quando notificado pela vítima de existência de perfil falso em seu nome, gerou o dever jurídico de não causar dano a alguém. Era um perfil falso, se dermos provimento, faremos a professora, que já foi humilhada, devolver o dinheiro. Parece-me que houve uma humilhação em relação a ela, o perfil era falso e, mesmo assim, nada foi feito. Nego provimento.

Da mesma forma, acompanho o eminente Ministro-Relator, Dias

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

Toffoli, negando provimento ao RE 1.037.396. No contexto fático, a autora sofreu danos morais em razão da veiculação de perfil falso, em seu nome, em sua rede social.

É assim que voto.

Obrigado, Presidente!

Acompanho os Relatores em ambos os casos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E4D0-1D3B-E3B2-7E0E e senha 9934-D6A1-9897-F93D

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S)	: TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

RE 1037396 / SP

ADV.(A/S)	: THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADV.(A/S)	: VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	: ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	: CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	: VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	: JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	: FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	: JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	: GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	: WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	: ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	: LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	: RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	: GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	: JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	: MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	: EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S)	: EMANUELLA RIBEIRO BARTH

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

RE 1037396 / SP

AM. CURIAE.	: INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	: PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	: ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	: PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	: MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	: ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	: PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	: RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	: SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	: JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	: MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	: CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	: CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	: SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	: HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	: SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:

Sr. Presidente, temos para análise os seguintes Temas de Repercussão Geral:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> Tema 533 - Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.
>
> Tema 987 - Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

A redação dos títulos dos temas sugere que o primeiro, 533, é mais abrangente, versando sobre um dever genérico de as empresas que atuam na internet de remover o conteúdo ofensivo publicado em seus portais.

Na verdade, a designação mais genérica do primeiro tema se explica por ter, como pano de fundo, situação ocorrida antes da entrada em vigor do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Tal regra, já existente ao tempo dos fatos subjacentes ao segundo tema, o 987, traz disposição explícita, no sentido de que os ofendidos por publicações na internet dependem da intervenção judicial para a remoção do conteúdo. Sob outra perspectiva, os provedores estariam obrigados a excluir publicações difamatórias somente mediante ordem judicial específica.

Como o art. 19 do Marco Civil permanece no ordenamento jurídico, o Tema 987 acaba por ter maior projeção o que se reflete no número de *amici curiae* e interessados.

Cumpre, inicialmente, fazer o relatório de cada caso concreto, para depois se passar à fundamentação jurídica relativa ao art. 19 que, como se disse, é a regra matriz, em nível infraconstitucional, a respeito da questão central hoje em debate a exclusão de conteúdo ofensivo é um dever das empresas que atuam na internet, ou só estão obrigadas a agir mediante ordem judicial específica?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

RE 1037396 / SP

Trata-se de julgamento conjunto do RE 1037396 – Tema 987 da repercussão geral; e RE 1057258 – Tema 533 da repercussão geral.

RE 1057258 – Caso julgado pela instância de origem antes da edição da Lei 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet")

No caso do RE 1057258, trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da Repercussão Geral, interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível do Juizado Especial de Belo Horizonte (MG).

Na origem, Aliandra Cleide Vieira ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, c/c indenização por danos morais em face de Google Brasil Internet Ltda., em que pleiteou a remoção, do sítio eletrônico (htttp://www.orkut.com.br) de propriedade daquele provedor, de comunidade virtual denominada Eu odeio a aliandra, bem como a condenação da empresa ao pagamento de reparação por danos morais.

Informou que enviou à ré notificação, por meio de correspondência registrada (AR), pleiteando a exclusão da referida comunidade, no entanto, teve seu pleito negado sob a alegação de que o conteúdo indicado não violava de forma clara as leis do mundo real, nem infringia às políticas da empresa.

Sustentou que a ré não exerce nenhum controle sobre os atos praticados em sua plataforma eletrônica e, com isso, assume a responsabilidade pelos ilícitos ali praticados.

Narrou, ainda, que é professora em duas escolas de ensino médio, nas quais leciona em dois turnos, e foi informada por seus alunos a respeito da existência da dita comunidade na qual estavam sendo proferidas ofensas a sua pessoa.

Anotou que, de início, pensou tratar-se apenas de uma brincadeira de algum ex-aluno, mas com o passar do tempo, a comunidade se tornou conhecida pelos cerca de cinquenta alunos e trinta professores das escolas em que leciona, bem como por seus amigos e familiares, que puderam

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

facilmente identificá-la pela sua foto divulgada ao lado das difamações.

Aduziu que, em razão disso, sofreu prejuízos de ordem moral, pois os comentários injuriosos lhe causaram vergonha e constrangimento, culminando por prejudicar sua autoridade dentro de sala de aula.

Pontuou que nunca participou ou se cadastrou no ORKUT.

Em arremate, defendeu que a retirada de material agressivo da internet deve ser determinada pela vítima, e não pelo agressor.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi denegado.

Em seguida, a sentença julgou procedente o pedido, para determinar a exclusão, em dois dias, do site de relacionamento ORKUT, da comunidade denominada Eu odeio a aliandra, e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (Vol. 23).

Esse julgado foi confirmado, na íntegra, pela Turma Recursal, que adotou os seguintes fundamentos (Vol. 30):

> "Preliminarmente alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de indenização feito pela recorrida, alegando que a página considerada ofensiva não foi criada pela recorrente e o conteúdo ali inserido é de responsabilidade do criador do perfil ou da comunidade, não podendo responder pela pretensão indenizatória.
>
> Não há como prosperar a preliminar alegada pela recorrente, pois o prestador de serviço de um site de relacionamento que permite a publicação de mensagens na internet, sem que haja um efetivo controle, ainda que mínimo, ou dispositivos de segurança para evitar que conteúdos agressivos sejam veiculados, sem ao menos possibilitar a identificação do responsável pela publicação, deve responsabilizar-se pelos riscos inerentes a tal empreendimento. Observe-se que a responsabilidade neste caso é apurada de forma objetiva, tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

(...)

Não há como prosperar a alegação de que pelo fato da recorrente não ser a autora do conteúdo publicado ela não é responsável por eventuais danos causados. O serviço prestado pela recorrente exige a elaboração de mecanismos aptos a impedir a publicação de conteúdos passíveis de ofender a imagem de pessoas, evitando-se que o site de relacionamento configure um meio sem limites para a manifestação de comentários ofensivos, sem que se observem regras mínimas.

O fato do conteúdo ora discutido ter sido elaborado por terceiros não exclui a responsabilidade da recorrente em fiscalizar o conteúdo do que é publicado e se os usuários estão observandos [sic] as políticas elaboradas pelo próprio site.

Além do mais, há que se salientar que a recorrente foi informada pela recorrida sobre as manifestações publicadas na página e que esta se sentia ofendida com o conteúdo, mas mesmo assim permitiu que as publicações continuassem disponíveis para acesso pelos usuários.

Tal conduta da recorrente foi capaz de causar constrangimentos à recorrida, causando danos à sua imagem e gerando reflexos até mesmo em seu ambiente de trabalho, como narrado pela recorrida.

Dessa forma, há que se atentar para a existência do dano moral, não havendo necessidade de prova do prejuízo sofrido, já que se trata de dano moral *in re ipsa.*

(…)

Nesse diapasão, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto o valor fixado em sentença de R$ 10.000,00 a título de danos morais, deve ser mantido."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Opostos os embargos aclaratórios pela Google Brasil Internet Ltda., foram rejeitados (Vol. 35).

No RE (Vol. 37), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com amparo no artigo 102, III, a, aponta ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, XXXXIII e XXXV, e 220, caput e §§ 1º, 2º e 6º.

Inicialmente, fundamenta a repercussão geral na relevância de se uniformizar os diversos e opostos entendimentos que vêm sendo acolhidos pelos Tribunais brasileiros a respeito das garantias constitucionais da livre manifestação do pensamento e do acesso à informação, no âmbito da internet, em especial em face da falta de legislação específica que regulamente as relações jurídicas nesse inédito ambiente virtual.

Argumenta que a remoção extrajudicial do conteúdo infringente importaria em violação à reserva de jurisdição do Poder Judiciário, pois uma empresa privada teria que exercer juízo de valor sobre manifestações de cunho subjetivo emitidas por terceiros, além de ver-se obrigada a ponderar garantias constitucionais de mesma hierarquia.

Aponta que a Turma Recursal, ao decidir que a responsabilidade da Google, *in casu*, decorria da ausência de fiscalização de material produzido por terceiros, violou preceitos constitucionais atinentes à liberdade de expressão e ao direito à informação.

Pontua que, notadamente, no caso concreto, por tratar-se de uma sátira em tom de deboche, feita por adolescentes, alunos da recorrida, somente o Judiciário teria legitimidade para aferir a ilicitude das mensagens e determinar sua remoção; pois, de outra forma, haveria o risco de prática de censura por parte da Google, haja vista a carga de subjetividade envolvida na avaliação.

Por outro lado, admite que, em casos nos quais a ilicitude é manifestamente explícita, tais como racismo, pedofilia, é razoável exigir conduta da ré consistente em fazer cessar a veiculação, após instada para tanto. Afirma que, não sendo essa situação dos autos, uma vez que as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

opiniões publicadas não ostentavam teor flagrantemente ofensivo, tanto é que o magistrado singular negou o pedido de tutela antecipada, somente por meio de ordem judicial específica, a Google poderia remover o conteúdo da internet. Dessa maneira, estaria preservado o direito de terceiros, ou a liberdade de expressão.

Requer, por fim, o provimento do recurso para a reforma do acórdão atacado.

Em contrarrazões (Vol. 40), a parte recorrida sustenta, em preliminar, a inexistência de prequestionamento da matéria recursal, bem como de fundamentação acerca da repercussão geral da questão controvertida.

Recorre à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que o limite da responsabilidade do provedor que mantém, na internet, conteúdo pejorativo a outrem, mesmo após ser notificado, já foi definido por aquela Corte Superior, o que afasta a alegação do recorrente de violação a dispositivos constitucionais.

No mérito, afirma que o serviço do réu é defeituoso, pois o provedor, ao não verificar o conteúdo das mensagens veiculadas pelos usuários, nem retirá-las quando notificado pela vítima, permite o anonimato daqueles que proferem ofensas na internet e o cometimento de crimes de difamação e injúria.

Assegura que a empresa ré tem como reconhecer a ocorrência desses ilícitos, haja vista que ela própria admite ser possível identificar crimes de pedofilia e racismo. Indica, ainda, o comportamento contraditório por parte da Google, ao aduzir reserva de jurisdição para remoção de conteúdo e, ao mesmo tempo, contestar o provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável.

Frisa que as informações divulgadas violaram diretamente sua intimidade, vida privada, honra e imagem, direitos que não podem ser suplantados pela invocação da liberdade de expressão e direito de comunicação, devendo os danos morais suportados serem compensados a fim inibir os reiterados atos praticados pela parte recorrente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Por fim, requer que o recurso não seja conhecido, ou, negado provimento ao apelo para manutenção do acórdão combatido.

Esta SUPREMA CORTE entendeu, por maioria, existir repercussão geral no recurso ventilado, nos termos seguintes (Doc. 16):

> "GOOGLE REDES SOCIAIS SITES DE RELACIONAMENTO PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS NA INTERNET CONTEÚDO OFENSIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO vs. DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE, À HONRA E À IMAGEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA CORTE.

A questão está consubstanciada no Tema 533: "*Agravo em recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, IV, IX, XIV, XXXIII e XXXV; e 220, §§ 1º, 2º e 6º, da Constituição Federal, se, à falta de regulamentação legal da matéria, os aludidos princípios constitucionais incidem diretamente, de modo a existir o dever de empresa hospedeira de sítio na rede mundial de computadores de fiscalizar o conteúdo publicado em seus domínios eletrônicos e de retirar do ar informações consideradas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.*"

Em parecer dirigido a este TRIBUNAL (Doc. 48 e Doc. 174), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do Recurso Extraordinário, ao argumento de que os provedores hospedeiros não respondem objetivamente pelo conteúdo publicado pelos usuários na rede de relacionamentos, pois exigir que exerçam censura prévia dessas publicações redundaria em prejuízo a liberdade de expressão. Diversamente, estão sujeitos à responsabilidade subjetiva quando, informados acerca da veiculação de fato antijurídico e infamante, não coíbem tal prática, e com isso, atuam com culpa e respondem de forma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

solidária com o autor do conteúdo.

Explicitou que, no caso concreto, o recorrente exerceu juízo de valor sobre o conteúdo apontado como infringente e optou por mantê-lo no ar, filiando-se, desta feita, aos responsáveis pela publicação, e sujeitando-se às sanções cabíveis.

A Associação ARTIGO 19 BRASIL; Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID); FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Doc. 102), e NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), foram admitidas na condição de *amici curiae* .

Foi inadmitida a intervenção assistencial requerida por MDR Conteúdo e Publicidade na Internet Ltda-ME.

Tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do Tema 987 (RE 1.037.396), que trata de controvérsia análoga a **do Tema 533, mas cujos fatos que deram origem à controvérsia datam de período posterior à edição da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet**), o Min. LUIZ FUX, Relator, deferiu novamente vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer.

Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República posicionou-se pela permanência de ambos os temas da repercussão geral, em razão da inaplicabilidade do estatuto da internet aos casos ocorridos antes de sua vigência, ante a garantia de irretroatividade da lei.

No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, apresentando argumentos que endossam o parecer anteriormente oferecido, na compreensão de que, em momento anterior à edição da Lei 12.965/2014, o provedor de hospedagem responde por danos causados por conteúdo produzido por terceiros, quando é notificado pela pessoa lesada e não retira, em tempo razoável, do seu sítio eletrônico, o conteúdo indicado como ofensivo.

Sublinhou que condicionar a providência do provedor a uma ordem judicial prévia e específica afigura-se solução desproporcional, pois o contato direto entre o ofendido e o administrador da rede revela-se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

medida mais célere e desburocratizada.

Eis o cabeçalho da ementa desse parecer (Doc. 261):

> "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 987. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. ART. 19 DA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). CONTEÚDO INFRINGENTE. REMOÇÃO. ORDEM JUDICIAL PRÉVIA E ESPECÍFICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIGNIDADE HUMANA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTROLE DE CONTEÚDO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÕES ILÍCITAS. CONDUTAS ANTIDEMOCRÁTICAS. VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDA DILIGÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO OFENDIDO. REMOÇÃO. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Em 12/11/2019, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. DIAS TOFFOLI, admitiu o ingresso das empresas Google e Twitter do Brasil e dos institutos de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon), dos Advogados de São Paulo (Iasp) e de Defesa do Consumidor (Idec) na condição de amigos da Corte .

RE 1037396 – Caso julgado pela instância de origem após a edição da Lei 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet")

No RE 1037396, trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da Repercussão Geral, interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Piracicaba, dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo.

Na origem, Lourdes Pavioto Correa ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de Facebook Serviços

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Online do Brasil Ltda., em que pleitou a remoção de perfil alegadamente falso do sítio eletrônico (facebook.com) daquele provedor, bem como a condenação da empresa ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais, em virtude de não ter excluído a referida página virtual logo após o recebimento da notificação enviada segundo indicações constantes na própria plataforma.

A autora narra, na inicial, que jamais se interessou pela rede social mantida pela ré, na qual nunca se cadastrou. No entanto, foi alertada por familiares acerca da existência de um perfil no Facebook com seu nome e suas fotos.

Informa que, nesse perfil falso, estavam sendo propaladas ofensas, em seu nome, dirigidas a algumas pessoas, inclusive a sua própria irmã, o que lhe proporcionou diversas inimizades.

Em razão disso, assim que tomou conhecimento do fato, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e denunciou a situação diretamente à parte ré, a fim de que excluísse o aludido perfil da rede mundial de computadores.

Não obtendo êxito no pedido de retirada, afirma que se viu forçada a ingressar com a demanda judicial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela que determinara a remoção do perfil falso da rede social, e condenou a ré a fornecer, no prazo de 10 dias, o IP (*internet protocol*) de onde havia sido gerado o dito perfil; foi rejeitado, contudo, o pleito indenizatório.

Esse julgado foi reformado, em parte, pela Turma Recursal em acórdão assim ementado (fl. 19, Doc. 9):

> "Ementa: Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais - R. sentença condenando a ré à exclusão da rede social do perfil falso da autora, além do fornecimento do IP (*internet protocol*) de onde gerado, indeferindo, porém, o pleito indenizatório – Incidência parcial da Lei n° 12.965/14 ("Marco

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Civil da Internet"), que não pode ofender as garantias constitucionais dadas ao consumidor – Provimento de ambos os recursos: da autora (para condenar a ré no pagamento de indenização) e da ré (para desobrigá-la do fornecimento do IP) – Sentença reformada em parte."

Opostos os embargos aclaratórios pelo Facebook Serviços *Online* do Brasil LTDA., foram rejeitados em julgado cuja ementa se encontra assim redigida (fls. 45-46, Doc. 9):

"Ementa: Obrigação de fazer e indenização por dano moral. Pretensa "contradição interna" do V. Acórdão – Inexiste regra hermenêutica que impeça aplicar, de um mesmo texto legal (no caso a Lei n° 12.965/14, chamada "Marco Civil da Internet"), um ou mais dispositivos (na hipótese, o art. 15, que estabelece prazo seis meses para que um provedor de aplicações mantenha os registros de acesso a aplicações), e deixar de aplicar outro por considerá-lo ofensivo à Constituição Federal e a normas de ordem pública como o Código de Defesa do Consumidor (*in casu*, o art. 19), na conformidade da fundamentação posta no V. Acórdão embargado e ora mantida - Provimento negado.

Responsabilidade da embargante – Indicação expressa da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (fl. 223), sabidamente de natureza objetiva, com base na fundamentação apresentada dando conta da preponderância do direito constitucional à defesa nas relações de consumo, sobre a chamada "liberdade de expressão" – Previsão do art. 21 da Lei n° 12.965/141 que apenas especifica hipóteses fáticas e não tem o condão de cercear a defesa de outros direitos de consumidores vitimados, tampouco se prestando em ser norma a conferir autorização para atuação específica do provedor de aplicações; antes, esse dispositivo deixa evidente a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

possibilidade técnica desses provedores em atuar em circunstâncias fáticas como aquelas discutidas nestes autos, saindo, portanto, da zona de conforto instalada a partir da edição do "Marco Civil da Internet", a fim de resguardar os "invioláveis" direitos à "intimidade, a vida privada, a honra e a imagem" (art. 5°, inciso X, da Constituição Federal; cf. fi. 222) – Provimento negado.

Responsabilidade por ato de terceiro – Inexistente para o fim de excluir a responsabilidade da embargante (art. 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), na medida em que se trata de "caso fortuito interno", que mesmo sendo inevitável e imprevisível pelo fornecedor dos serviços (embargante), conecta-se à sua própria atividade por haver disponibilizado, a quem quiser, a criação de "páginas" na "rede social" que mantém – Embargos de declaração nesta parte conhecidos, mas negado provimento.

Omissão a princípios da legalidade, reserva jurisdicional, vedação à censura, liberdade de manifestação de pensamento e direito à informação – Argumentação posta em caráter infringente, incompatível com a finalidade deste recurso – Provimento negado.

Prequestionamento igualmente vedado nesta modalidade de recurso, porquanto é demais sabido que o Órgão Judicial não está obrigado a tecer referências expressas a textos e artigos de lei aludidos pelas partes, pois sua finalidade última é a de compor a lide (nesse sentido: STJ, 1" Turma, REsp 11.465-0-SP, Rel. Min Demócrito Reinaldo).

Pelo meu voto, nego provimento aos declaratórios."

No RE (fls. 49-79, Doc. 9), o Facebook Serviços *Online* do Brasil LTDA. ("Facebook Brasil"), com amparo no artigo 102, III, "a" e "b", fundamenta seu recurso com base nos seguintes dispositivos: artigos 5º,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

incisos II, IV, IX, XIV e XXXV, e 220, *caput* e §2º, ambos da Constituição.

Defende a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da *Internet* (Lei 12.965/2014), cuja redação é a seguinte:

> "Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de *internet* somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário."

Inicialmente, alerta para a existência de similaridade entre o objeto recursal e o Tema 533/STF. Argumenta, no entanto, que há diferença relevante entre os casos: enquanto o Tema 533 trata de fatos ocorridos antes da Lei 12.965/2014, no presente processo tudo se desenrolou sob a vigência do Marco Civil da *Internet*.

Anota que o legislador ordinário foi cuidadoso ao explicitar, na exposição de motivos da sobredita Lei, o aspecto colaborativo e a preocupação com os alicerces constitucionais do novo marco regulatório. Relembra trecho do relatório do Projeto apresentado na Câmara dos Deputados. E afirma que o dispositivo legal (artigo 19, *caput*, do Marco Civil da *Internet*) teve claras inspirações constitucionais.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que adota interpretação restritiva em relação à responsabilização civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, a partir da inteligência do artigo 19 da Lei 12.965/2014. E, com esteio no acervo jurisprudencial citado, o Facebook Brasil entende que "eventual responsabilização civil somente adviria do descumprimento de ordem judicial".

Aponta que o acórdão recorrido, por entender inconstitucional o aludido artigo, aplicou a responsabilidade objetiva prevista no Código de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Defesa do Consumidor e, com isso, subverteu o sistema vigente de responsabilização dos provedores na internet.

Pede o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo, interpretando-o literal (a partir de sua simples leitura) e sistematicamente; e neste último ponto, sobreleva a redação do dispositivo com o que entende serem os valores constitucionais albergados: (a) "liberdade de expressão" (art. 5º, IV e IX, CF); (b) "impedir a censura" (art. 220, *caput* e §2º, c/c art. 5º, IX e XIV, CF); (c) "após ordem judicial específica" (art. 5º, XXXV, CF); e (d) "conteúdo apontado como infringente" (art. 5º, X, CF).

Assim, observa que, salvo a exceção do art. 21 da lei em comento, não cabe falar em censura ou filtro à liberdade de expressão; por isso, o legislador estabeleceu que "o provedor de aplicações não é obrigado, ainda que notificado pelo usuário, a fazer o juízo de valor sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo que hospeda" e que "cabe ao Poder Judiciário, não ao provedor de aplicações, fazer a valoração do caso concreto a fim de decidir pela remoção do conteúdo tido como ilícito ou não".

Faz menção à Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo XIX), ao *Communications Decency Act* dos Estados Unidos da América (artigo 230), ao Relatório Especial da ONU sobre Liberdade de Expressão de 2011 e ao Pacto San José da Costa Rica (artigo 13).

Pontua que o Código de Defesa do Consumidor é Lei Federal (lei 8.078/1990) de mesmo grau hierárquico que o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014); no entanto, este último diploma legal é lei específica e posterior ao CDC.

Rememora, por fim, precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (a) em favor de lei específica quando em conflito com normas consumeristas (Convenção de Varsóvia e CDC); e (b) em defesa da liberdade de expressão, ainda que em atrito com a tutela dos direitos da personalidade (ADPF 130/2009 declarou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa – Lei 5.250/1961).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Requer, por fim, que esta CORTE reconheça a repercussão geral da matéria e, por conseguinte, "declare que o v. Acórdão recorrido se equivocou ao declarar incidentalmente inconstitucional o art. 19 da Lei 12.965/2014 e, pela mesma razão, reforme-o para afastar a condenação do Facebook Brasil ao pagamento de danos morais à Recorrida" ou, "reforme o v. Acórdão recorrido em razão da violação direta aos incisos II e XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrida".

Sem contrarrazões.

Esta SUPREMA CORTE entendeu, por maioria, existir repercussão geral no recurso ventilado, nos termos seguintes (Doc. 16):

> "Ementa: Direito Constitucional. Proteção aos direitos da personalidade. Liberdade de expressão e de manifestação. Violação dos arts. 5º, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Prática de ato ilícito por terceiro. Dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços. Reserva de jurisdição. Responsabilidade civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais. Constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida."

A questão está consubstanciada no Tema 987: *Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, incs. II, IV, IX, XIV e XXXVI, e 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que impõe condição para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos de terceiros.*

Em parecer dirigido a este TRIBUNAL (Doc. 94), a Procuradoria-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, ao argumento de ser legítima a opção do legislador em condicionar a responsabilidade civil de provedor de aplicações de internet, por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, ao descumprimento de prévia e específica ordem judicial de exclusão do conteúdo tido por infringente.

Requisitaram o ingresso como *amici curiae*, nesta ordem: YAHOO! BRASIL INTERNET LTDA. (peça 17, pet. 18.601/2018/STF), Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON (peça 26, pet. 30.136/2018/STF), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (peça 31, pet. 37.713/2018/STF), INTERVOZES – Coletivo Brasil de Comunicação Social (peça 34, pet. 38.335/2018/STF), Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP (peça 40, pet. 44.096/2018/STF), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI (peça 47, pet. 44.710/2018/STF), Mercado livre.com Atividades de Internet LTDA. (peça 53, pet. 49.783/2018/STF), WIKIMEDIA FOUNDATION INC. (peça 56, pet. 52.358/2018/STF), IDEC – Instituto brasileiro de Defesa do Consumidor (peça 62, pet. 60.470/2018/STF), Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Centro Acadêmico Direito GV (peça 69, pet. 60.843/2018/STF e peça 106, pet. 84.510/2018/STF), Associação Internetlab de Pesquisa em Direito e Tecnologia (peça 79, pet. 60.989/2018/STF e peça 104, pet. 81.682/2018/STF), Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro – ITS (peça 87, pet. 61.288/2018/STF), Associação Brasileira de Internet – ABRANET (peça 95, pet. 66.148/2018/STF), Twitter Brasil Rede de Informação LTDA. (peça 100, pet. 69.012/2018/STF), Grupo de Proteção à Marca – BPG (peça 109, pet. 13.091/2019/STF) e Associação Dínamo e Associação Brasileira de Startups – ABStartatups (peça 114, pet. 23.301/2019/STF), CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB peça 149, pet. 74716/2019/STF, NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR – NIC.br, (peça 197, pet. 4652/2022, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (“ByteDance Brasil”) (peça

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

212, pet. 28322/2022), IBDCIVIL – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (peça 219, pet. 20648/2023, ENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ("CEPI/FGV") e CENTRO ACADÊMICO DIREITO GV ("CA DIREITO GV") (peça 225, pet. 23831/2023), ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT) (peça 231, pet. 29631/2023, EDUCAFRO BRASIL – EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES, cuja mantenedora é a FAECIDH – FRANCISCO DE ASSIS: EDUCAÇÃO, CIDADANIA, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS (peça 237, pet. 29713/2023, Instituto Alana (peça 243, pet. 45547/2023), IDV - INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO (peça 263, pet. 49228/2023), MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO (peça 278, pet. 124666/2023), INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – SIGILO (peça 287, pet. 123138/2024).

Em 12/11/2019, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. DIAS TOFFOLI, admitiu o ingresso das empresas Google e Twitter do Brasil e dos institutos de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon), dos Advogados de São Paulo (Iasp) e de Defesa do Consumidor (Idec) na condição de amigos da Corte.

O Relator deste processo, Min. DIAS TOFFOLI, e o Min. LUIZ FUX, Relator do RE 1057258-RG, designaram audiência pública que foi realizada em 28/3/2023, estendendo até dia 29/3/2023, com o objetivo de ouvir o depoimento de membros do Poder Público e da sociedade civil que possam contribuir com conhecimentos técnicos e jurídicos sobre i) o regime de responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet por conteúdo gerado pelos usuários; e ii) a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial.

Na audiência, foram ouvidos 47 expositores.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Confiram-se algumas das exposições feitas pelos palestrantes (fonte: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=504828&ori=1. Acesso em 11/5/2023).

Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ), representada Marcelo Guedes Nunes, afirmou que a inclusão digital cria um ambiente de maior potencial de litígio, mas as incertezas do marco legal na área também geram litigiosidade.

Acrescentou que, apesar da necessidade de aprimoramento, o Marco Civil da Internet é uma das políticas públicas mais bem-sucedidas que ele teve a oportunidade de estudar, após realizar pesquisas sobre o tema por uma década.

Partido dos Trabalhadores, representado por Miguel Novaes do Diretório Nacional do PT, falou sobre a abordagem do partido para combater fake news nas redes sociais e o preparo das campanhas para lidar com o desafio. Destacou normas do TSE sobre o tema e o trabalho das agências de checagem.

Segundo Novaes, mesmo assim a estratégia não evita a disseminação de notícias falsas e o Marco Civil da Internet não foi suficiente para impedir o que classificou de "atentado à democracia" enfrentado no período das eleições.

Univesidade Presbiteriana Mackenzie, representada pelo Diogo Rais, do Instituto de Liberdade Digital e da Faculdade de Direito/Mackenzie, ressaltou que o art. 19 do Marco Civil da Internet estrutura um sistema de responsabilidade das plataformas em relação a conteúdos publicados por terceiros.

Ponderou que, caso o dispositivo seja retirado do cenário jurídico, será criado um dilema sobre qual regra passará a vigorar enquanto outra não for aprovada pelo Poder Legislativo. Para ele, a questão envolve é um dos grandes desafios dos nossos tempos.

Legal Grounds Institute, representado pelo professor Ricardo Campos, argumentou que a visão de que as plataformas de redes sociais seriam um intermediário neutro está em crise e leva a uma nova

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

abordagem em relação à gestão da liberdade de expressão dos indivíduos e impacto na opinião pública e democracia.

Defendeu que, diante dessa mudança de cenário, devem ser fixados deveres para regular o exercício de direitos fundamentais na internet. Para ele, o STF deve obrigar as plataformas, por exemplo, a criar um canal de denúncias.

InternetLab, representado por Francisco Cruz, defendeu o art. 19 do Marco Civil da Internet, e afirmou que a proteção plena de direitos fundamentais na área digital depende da criação de outras regras pelo Legislativo, tendo o marco civil como "piso regulatório".

Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital (ABCID), representada por Daniel Dias, sustentou que o art. 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado conforme a Constituição, excluindo-se do dispositivo postagens envolvendo menores de idade e usuários que "envolvem risco sistêmico".

Rede de Direito Civil Contemporâneo, representada pelo professor Rodrigo Xavier Leonardo, realçou que o Poder Judiciário é o local competente para ponderar sobre a liberdade de expressão como valor nuclear no Direito brasileiro.

Na visão do professor, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser mantido, mas é possível um aprimoramento da legislação em relação a situações de vulnerabilidade para corrigir o déficit de proteção que ocorre atualmente, sem prejuízo da liberdade de expressão de pensamento.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, representada por Anderson Schreiber, da Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ, afirmou que o art. 19 do Marco Civil da Internet traz "severos obstáculos" à tutela de direitos fundamentais nos ambientes digitais e cria uma imunidade sem paralelo em qualquer setor do direito civil brasileiro.

Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil), representado por João Quinelato, sublinhou que o art. 19 do Marco Civil está na contramão da previsão constitucional para a responsabilização civil e prioriza a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

tutela patrimonial ao invés da humana. Segundo ele, o Estado deve exercer papel regulador para a proteção dos direitos das pessoas.

ITS Rio - Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, representado por Fabro Steibel, afirmou que importar solução estrangeira sem comprovar eficácia é um risco, pois não compreende particularidades locais. Ele defendeu o aprimoramento do Marco Civil e ressaltou que a moderação excessiva viola a democracia e enfraquece o debate público.

Instituto Internet no Estado da Arte (ISTART) e Instituto Norberto Bobbio (INB), representados por Patrícia Peck, anotou que cabe ao Judiciário suprir as lacunas do direito digital. Ressaltou que perfil falso é crime e a exclusão deve ser feita imediatamente pelas plataformas. "O cidadão não pode ficar refém dos provedores."

FGV Direito Rio, representada por Nicolo Zingales, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas (RJ), defendeu que os provedores devem adotar tecnologias para conter conteúdos ilegais e ser responsabilizados caso não adotem, e que o Legislativo deve definir critérios claros para a proteção dos direitos humanos nas plataformas digitais.

FGV Direito SP, representado por Alexandre Pacheco da Silva, do do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (SP), destacou a responsabilidade das plataformas sobre a propagação de conteúdos ilegais e que o art.19 do Marco Civil é peça central para conter essa prática, mas pode ser aprimorado por iniciativas legislativas.

Associação Brasileira de Rádio e Televisão – Abratel, representada por Aislan Basílio, asseverou que não há democracia sem liberdade de expressão, e a internet é essencial para isso, mas conteúdos infringentes devem ser retirados por algoritmos e, os de cunho subjetivo, após análise e determinação judicial, com aprimoramento da legislação.

Associação Nacional dos Editores de Revistas – ANER, representada por Marcelo Hobaika, afirmou que o art. 19 do Marco Civil

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

relativiza a proteção da dignidade da pessoa humana. Para ele, não é possível que o consumidor seja colocado em posição de inferioridade aos provedores de internet, que não podem vilipendiar os direitos dos cidadãos.

Rodrigo Ruf Martins, Advogado do Facebook Brasil, consignou que as decisões no âmbito do julgamento dos casos do dia 8 de janeiro foram imediatamente cumpridas pela Meta, portanto, não há que se falar em inércia da plataforma. Entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, a Meta, sem intervenção do poder judiciário, também removeu mais de 135 mil anúncios eleitorais e mais de 3 milhões de conteúdos, no Instagram e no Facebook, que violavam as políticas de uso da plataforma que vedam a incitação à violência e o discurso de ódio, incluindo os temas como os pedidos de intervenção militar e demais tentativas de subversão ao estado democrático de direito.

Acresceu que a meta não condiciona a remoção do conteúdo às decisões judiciais, mas entende que em casos complexos, com grande subjetividade e razoável dúvida, o judiciário precisa ser chamado para intervir. A exemplo, citam-se os casos relacionados a difamação em que se discute os limites da liberdade de expressão. Desse modo, defende-se a constitucionalidade do Art. 19 da Lei n. 12.965/2014, pois ele possibilita uma solução equilibrada para desregulação e os cenários ambíguos, sem impedir a satisfação de outros direitos fundamentais como, por exemplo, o direito à reparação de danos ao consumidor.

Guilherme Sanchez, Advogado do Google Brasil, afirmou que a maioria dos conteúdos removidos pelo Google não decorrem de decisão judicial. Em 2022, o YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos por violarem políticas contra a desinformação, o discurso de ódio, a violência, o assédio e a segurança infantil. De todos os vídeos removidos, 10 mil vídeos estavam relacionados as eleições de 2022 e somente 1.724 foram precedidos de requisição judicial.

Ressaltou que a intervenção judicial na remoção de conteúdos da internet é uma virtude do marco civil, pois a regulação não é capaz de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

lidar com todos os conteúdos controversos na variedade e complexidade que eles se apresentam. Assim, aumentar a responsabilidade civil das plataformas, como se elas fossem as responsáveis pelos conteúdos danosos que elas hospedam, não é a chave para criar um ambiente digital mais seguro, pois isso descaracterizaria a pluralidade do ambiente digital.

Pontuou que leis como, por exemplo, a Neztdurchsetzungsgesetz, não enfrentaram este problema do ponto de vista da responsabilidade civil, o que se fez foi criar um sistema de notificação para retirada do conteúdo restrito a uma lista fechada de tipos penais, criou-se, ainda, regras para que as notificações fossem processadas em tempo razoável e que a responsabilização só fosse imposta em casos de falha sistemática no cumprimento da lei. O que faz com que as plataformas ajam de forma mais rápida na remoção do conteúdo é a natureza objetiva da violação às leis, não a imposição de uma sanção pela demora, pois a identificação do dano é muito mais simples.

Registrou que em média 50% das ações judiciais para remoção de conteúdo do YouTube são julgadas improcedentes e quase 30% dos pedidos julgados procedentes são revertidos em grau recursal. Assim, condicionar a remoção de conteúdo a simples notificação criaria a presunção de ilicitude para plataforma, desestimularia o uso responsável das plataformas por parte dos usuários, enquanto transfere a responsabilidade do mal uso das redes para as plataformas, e incentiva o ajuizamento de ações de indenização contra as plataformas.

Sílvio Luiz de Almeida, então Ministro dos Direitos Humanos, ponderou que, em uma época em que palavras inspiraram atos de assassinato e terrorismo, penso que devemos punir o discurso em incita a violência. Citou Lewis Anthony, Livro: Liberdade para as ideias que odiamos.

João Brant, Secretário de Políticas digitas da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, realçou que a comunidade Eco divulgou um estudo realizado na plataforma do TikTok, a partir da criação de perfis com idade de 13 anos, no qual se contatou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

que em apenas 10 minutos de interação os perfis passaram a receber conteúdos que incitavam o suicídio e a violência. 6 #s relacionadas ao suicídio, nesta plataforma, reúnem quase 1 milhão e meio de postagens, com quase 9 bilhões de visualizações. Ou seja, a plataforma tem permitido a circulação de conteúdos nocivos à saúde de crianças e adolescentes, enquanto a legislação atual permite que elas sejam desobrigadas a agir em um ambiente em que somente elas têm condições de atuar.

Aduziu que as plataformas não são meras espectadoras dos acontecimentos, elas definem algorítimos e recomendações, e moderam o conteúdo exposto das redes, ou seja, elas são responsáveis por aquilo que cada um irá receber e visualizar, logo, elas não deveriam se eximir completamente dos conteúdos nocivos e considerados ilícitos pela legislação brasileira, divulgados por terceiros em suas plataformas.

Narrou que, em agosto de 2022, a Meta mudou a sua política de conteúdos patrocinados em relação ao processo eleitoral. No mesmo mês, a UFRJ registrou 14 anúncios com notícias falsas sobre o tema, com ao menos 100 mil impressões. De novembro de 2022 a janeiro de 2023, o mesmo estudo apontou que ao menos 185 conteúdos, contestando o resultado das eleições e incitando o ataque às instituições democráticas de direito, foram publicadas na plataforma, em 151 deles não havia sequer o aviso de que se tratava de conteúdo sensível e que poderia ser uma informação falsa. O comitê de supervisão da Meta informou, recentemente, que estaria analisando um caso brasileiro em que foi requerida, por sete vezes, a remoção de um conteúdo que incitavam as pessoas a sitiarem o Congresso Nacional como última alternativa para o que se considerava uma fraude eleitoral, o conteúdo foi visto mais de 18 mil vezes.

Acrescentou que a empresa inglesa, Globa Witness, simulou a publicação de 16 novos anúncios no Facebook e apenas 2 foram rejeitados, os anúncios diziam precisamos tirar os ratos que tomaram o poder e matá-los; morte aos filhos dos eleitores do Lula que deveriam

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

estar presos ou mortos e enterrados, não no Palácio do Planalto.

Estrela Aranha, assessora do Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou que as plataformas moldam o desempenho sociocultural, não apenas facilitam a interação entre os usuários, pois são as plataformas que determinam o que cada um irá receber e visualizar. Esse modelo potencializa a disseminação de informações falsas.

Disse que Francis Halling uma ex-funcionária do Facebook entregou à SEC um série de documentos da companhia que demonstravam que a empresa negligenciou a contenção do discurso de ódio na plataforma, uma vez que menos 5% dos discursos de ódio haviam sido excluídos.

Maximiliano Salvador, secretário de telecomunicação, disse que, atualmente mais de 90% dos domicílios brasileiros contam com acesso a internet, e as 10 maiores redes sociais do mundo contam com mais de 800 milhões de usuários brasileiros. A responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros já é aplicada no Brasil no serviço de radiodifusão, regulados pelo ministério de telecomunicações, o que não prejudicou em nada o desenvolvimento dos negócios, o direito à comunicação e de expressão.

Fernando Gallo, diretor de políticas públicas do TikTok, narrou que no terceiro semestre de 2022, o TikTok removeu 96,5% de vídeos que violavam as políticas de uso da plataforma, sem necessidade de denúncia dos usuários. 92,7% dos vídeos foram removidos dentro de 24h e 89,5% dos vídeos foram removidos antes mesmo de terem uma visualização. No período eleitoral de 2022, no Brasil foram removidas 222 URLs por decisão judicial e mais de 66.020 vídeos por inciativa própria do TikTok, por violarem a política de desinformação da plataforma. Na semana do dia 8 de janeiro 5 URLs foram removidas por decisão judicial e 10.437 vídeos proativamente pelo TikTok, por violarem a política de extremismo violento e desinformação. Por ano 6.659.820 vídeos são denunciados na plataforma, assim, caso o Art. 19 do Marco Civil da Internet seja considerado inconstitucional, tornando as plataformas responsáveis por danos causados por terceiros, sem qualquer parâmetro para as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

notificações, as plataformas terão contra si o risco de litigância para remoção de um expressivo número de conteúdo, incluído aqueles que são legítimos.

Tiago Machado Cortez, advogado da Wikimedia, afirmou qualquer postagem que violam as políticas da comunidade como, postagens de nudez, difamatórias ou de vandalismo, é revestida em um tempo médio de 5 min. A plataforma não tem fins lucrativos, todo seu conteúdo é gerado por terceiros, colaboradores.

Adriele Pinheiro Reis, representante da Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação, defendeu que a responsabilização do conteúdo divulgado nas plataformas deve atingir os responsáveis finais, não os meios de aceso e transporte de informação. Onde não houver um fato notório de violação de direitos, deve ser assegurado o direito a defesa e o contraditório, próprio da seara judicial. Além disso, as plataformas não são dotadas de poder polícia, logo, elas não podem fazer o papel das autoridades competentes na remoção dos conteúdos que ofendem, por exemplo, a liberdade de expressão, tendo em vista que é um conteúdo subjetivo que depende de ordem judicial. A seara de atuação das plataformas está na análise do conteúdo objetivo, no qual elas podem estabelecer seus termos de uso ou políticas de privacidade, a fim de controlar o que pode ser vinculado em suas plataformas.

É a síntese de ambos os autos, Sr. Presidente.

No RE 1057558 – Tema 533 da repercussão geral, cinge-se a controvérsia em definir, à luz dos princípios constitucionais que protegem a livre manifestação do pensamento, o direito à informação e a inafastabilidade do controle jurisdicional, e ante a ausência de regulamentação legal da matéria, se o provedor hospedeiro de sítio na internet deve (i) fiscalizar, previamente, o conteúdo publicado em suas plataformas virtuais; e (ii) retirar do ar conteúdo tido por ofensivo,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

mediante notificação envida pela vítima, mesmo sem ordem judicial determinando a remoção.

Deve-se ressaltar que os fatos subjacentes a este paradigma ocorreram antes da edição da Lei 12.965/2014 Marco Civil da Internet.

No RE 1037396 – Tema 987 da repercussão geral, cinge-se a controvérsia em analisar a constitucionalidade do art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que condiciona a responsabilidade civil do provedor de internet, por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, ao descumprimento de ordem judicial específica que tenha determinado a exclusão do conteúdo indicado como lesivo ao ofendido.

(I) Considerações iniciais

Parece, de início, Presidente, que esse julgamento deve ser pautado - como vem sendo pautado -, por algumas perguntas importantes. A partir das respostas a essas perguntas, a decisão sobre a necessidade de regulação ou não, a intensidade dessa regulação, a forma e conteúdo que a decisão do Supremo Tribunal Federal deva ter.

Já foi tratado inicialmente no voto do eminente Ministro Dias Toffoli e, depois, pelos demais Colegas, a primeira questão que temos que nos perguntar é se as redes sociais, se as *big techs*, possuem uma imunidade territorial e uma cláusula geral irrestrita, uma cláusula absoluta de impunidade, para a prática de ilícitos civis ou criminais ou para induzimento, instigação e auxílio a esses ilícitos. Se entendermos que as redes sociais, as *big techs*, nasceram de geração espontânea, estão acima dos países, das legislações, e não precisam respeitar nada, se entendermos - obviamente, a maioria já se formou contrária a isso - que as redes sociais e as *big techs* têm realmente uma cláusula geral de impunidade, não há o que se regular.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Da mesma forma, temos que nos perguntar se as *big techs* podem impor a todos os países, inclusive ao Brasil, seu modelo de negócio agressivo e perverso, contrário à Constituição Federal, contrário à legislação brasileira, tão somente porque é multinacional ou internacional.

Presidente, Ministros-Relatores, devemos indagar-nos se as *big techs* devem ou não continuar a ter sua responsabilidade civil equiparada a empresas de tecnologia, a meros depositários de notícias, artigos, vídeos, quando, na verdade, hoje - e hoje já há mais de década -, as *big techs* são as empresas de mídia e publicidade que mais faturam com publicidade e mídia no mundo. O faturamento dessas empresas é superior ao de todas as empresas de comunicação tradicionais no Brasil.

Temos que olhar se o modelo em que elas persistem é válido, o modelo de serem meras empresas de tecnologia depositárias de informações, ou se, na verdade, temos que verificar - e foi com essa base que a Lei do Marco Civil foi estabelecida - se se transformaram em empresas de comunicação, empresas de mídia, abandonando a ideia inicial de meras depositárias de notícias.

Temos, hoje, Presidente, nas *big techs*, as maiores empresas de mídia e publicidade da história da humanidade. Não se comparam à revolução que foi feita quando se criou o rádio, não se comparam à revolução tecnológica e de informação quando surgiu a televisão, e que me lembre rádio e televisão não são considerados meramente empresas de tecnologia, logo, temos que equiparar isso. A realidade se impôs às condições pretéritas que levaram ao estabelecimento do texto do Marco Civil da Internet.

De início, ainda devemos analisar, como já foi feito pelos demais Colegas, a previsão constitucional do art. 3º, III, da Constituição Federal, quando estabelece ser um dos objetivos da República - não um objetivo do Supremo Tribunal Federal, um objetivo pessoal meu, dos Ministros, do Procurador-Geral; um objetivo da República Federativa do Brasil, estabelecido no art. 3º, III - promover o bem de todos sem preconceitos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

Temos que nos perguntar se a manutenção da atual conduta das *big techs* por meio das redes sociais está de acordo com esse objetivo da República; se permitir que as redes sociais continuem como verdadeira terra sem lei se adequa ao art. 3º, III, que proíbe, repito, qualquer forma de discriminação.

(II) Conceitos básicos para a abordagem da questão

No julgamento do REsp 1.193.764/SP, DJe de 8/8/2011, de relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, os serviços prestados pela Google no âmbito do sítio eletrônico de relacionamentos ORKUT foram assim especificados:

> "Na hipótese específica do ORKUT, comunidade virtual na qual foram veiculadas as informações tidas por ofensivas, verifica-se que o GOOGLE atua como provedor de conteúdo, pois o site disponibiliza informações, opiniões e comentários de seus usuários. Estes usuários criam páginas pessoais (perfis), por meio das quais se relacionam com outros usuários e integram grupos (comunidades), igualmente criados por usuários, nos quais se realizam debates e troca de informações sobre interesses comuns."

Nada obstante o entendimento acima, de fato, o ORKUT atuava como provedor de hospedagem, nos moldes dos atuais Facebook e Instagram.

Importa mencionar que o ORKUT foi retirado do ar no ano de 2014. Hodiernamente, permanecem ativos outros tipos de sítios eletrônicos de relacionamentos com características semelhantes, nos quais os provedores também atuam como intermediários entre os usuários que criam o conteúdo (informações, opiniões, críticas, imagens) e aqueles que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

acessam o material.

Segundo registra MARCEL LEONARDI, "os denominados sites de relacionamento, como o Facebook e o Instagram, são enquadrados na categoria dos provedores de hospedagem, assim como os sites que têm como atividade a divulgação de vídeos ou imagens, como é caso do Youtube, todos atuando como intermediários entre o autor da informação e o público em geral. Tais provedores oferecem aos usuários espaço no próprio disco rígido, de modo a permitir a instalação de um site pessoal, realizando a manutenção técnica dessa página virtual.

Provedores de redes sociais atuam, em regra, como provedores de hospedagem. Entretanto, podem ser classificados como provedores de conteúdo, quando disponibilizam informações por eles criadas diretamente na Internet. **Logo, "a função exercida por provedores de redes sociais é, primordialmente, hospedar páginas ou arquivos disponibilizados por terceiros, possibilitando acesso aos demais internautas.**" (*Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2005. p. 4-5*)

Segundo o mesmo autor, "é inerente à natureza da atividade prestada pelos provedores de hospedagem o emprego de tecnologias adequadas na prestação de serviços ou resolução eficiente de problemas decorrentes, notadamente com relação à segurança e à qualidade, o que inclui adoção de sistemas potentes de defesa contra vírus e *malwares*" (op. cit., p. 10).

A Lei 12.965/2014, como ensinam ANA FRAZÃO e ANA RAFAELA MEDEIROS, classificou os provedores em dois tipos: provedores de conexão e provedores de aplicação. Interpretando-se, conjuntamente, os arts. 15 e 5º, V, da lei, é possível definir estes últimos como os agentes que disponibilizam o acesso a um conjunto de aplicações que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Esse tipo de provedor não produz conteúdo próprio. Entre eles, inserem-se diversas plataformas digitais, como o YouTube, Facebook, o Twitter, o Instagram, o Google Search, etc. (p. 416) (*Responsabilidade Civil de Provedores de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Internet: A Liberdade de Expressão e o art. 19 do Marco Civil. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; LOBO, Fabíola Albuquerque; ANDRADE, Gustavo (Coord.). Liberdade de expressão e relações privadas . Belo Horizonte; Fórum, 2021, p. 413-431).

Em relação aos casos concretos que subjazem à presente repercussão geral, tanto o ORKUT, como o Facebook, por ostentarem a condição de provedores de hospedagem, em regra, não criam as informações divulgadas na internet. A função desses provedores é hospedar páginas ou arquivos de terceiros, disponibilizá-los aos outros internautas, e prestar tais serviços de modo não oneroso. Obviamente, "essa gratuidade é apenas aparente, pois a publicidade veiculada na Internet representa vultosa remuneração indireta" (HIAN SILVA COLAÇO. *Responsabilidade civil dos provedores de internet: dialogo entre a jurisprudência e o marco civil da internet. Revista dos Tribunais , v. 957/2015, p. 2).*

No Resp 1.406.448/RJ (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/10/2013), o Superior Tribunal de Justiça condenou a Google a excluir as postagens reputadas ofensivas ao autor, desde que este indicasse, diretamente ao referido provedor, o endereço virtual das páginas (*Universal Resource Locator* – URL) em que localizadas as mensagens.

A URL é o endereço digital exclusivo de cada página/perfil/grupo existente no sítio eletrônico, exibido na barra superior do navegador (*browser*) utilizado pelo usuário para acessar a internet.

Por meio da URL, é possível visualizar o conteúdo (mensagens, imagens, vídeos) da página virtual. Mesmo quando esses dados são alterados, a localização permanece inalterada.

No referido precedente da Corte Superior, a Ilustre Relatora bem delineou a forma como atuam os diversos fornecedores de serviços virtuais, assim descrevendo-os:

> "06. A world wide web (www) é uma rede mundial composta pelo somatório de todos os servidores a ela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> conectados. Esses servidores são bancos de dados que concentram toda a informação disponível na internet, divulgadas por intermédio das incontáveis páginas de acesso (webpages).
>
> 07. Os provedores de serviços de Internet são aqueles que fornecem serviços ligados ao funcionamento dessa rede mundial de computadores, ou por meio dela. Trata-se de gênero do qual são espécies as demais categorias, como: (i) provedores de backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura de rede capaz de processar grandes volumes de informação. São os responsáveis pela conectividade da internet, oferecendo sua infraestrutura a terceiros, que repassam aos usuários finais acesso à rede; (ii) provedores de acesso, que adquirem a infraestrutura dos provedores backbone e revendem aos usuários finais, possibilitando a estes conexão com a Internet; (iii) provedores de hospedagem, que armazenam dados de terceiros, conferindo-lhes acesso remoto; (iv) provedores de informação, que produzem as informações divulgadas na internet; e (v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação."

(III) A liberdade de expressão e a proteção da privacidade

É inegável que a liberdade de expressão constitui direito fundamental do cidadão, porém, "a liberdade de manifestação do pensamento tem seu ônus, tal como o de o manifestante identificar-se, assumir claramente a autoria do produto do pensamento manifestado, para, em sendo o caso, responder por eventuais danos a terceiros" (JOSÉ AFONSO DA SILVA, *Curso de direito constitucional positivo*, 32 ed. Malheiros: 2009, p. 245).

A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.

Destaco o célebre ensinamento do Professor de Oxford, ISAIAH BERLIN, exposto em uma palestra em 1958, que fez uma dicotomia entre liberdade de expressão negativa e liberdade de expressão positiva, afirmando que a essência da liberdade de expressão negativa é a possibilidade de ofender, o que jamais se confunde com o discurso de ódio. DWORKIN, após citar a palestra, analisa a questão da liberdade de expressão, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heroicas, mas defende a necessidade de proteção das manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente (O Direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 345, 351 e ss).

A Constituição Federal prescreve que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X). Os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

Portanto, obviamente, a proteção constitucional à liberdade de expressão não admite o discurso de ódio, que abrange, inclusive, declarações que defendam ou incitem tratamento desumano, degradante e cruel; ou que incitem violência física ou psicológica contra grupos minoritários.

Da mesma forma, a liberdade de expressão repele agressões à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada das pessoas.

Nesse sentido, o Min. CELSO DE MELLO, no julgamento do HC 84203 (Segunda Turma, DJe de 25/9/2009), ressaltou que a interferência no âmbito da privacidade alheia, sem qualquer reflexo no plano dos interesses sociais, traduz-se em ofensa à garantia constitucional da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

intimidade. Vejamos:

> "O direito à intimidade - que representa importante manifestação dos direitos da personalidade - qualifica-se como expressiva prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada.
>
> Daí a correta advertência feita por CARLOS ALBERTO DI FRANCO, para quem um dos grandes desafios da sociedade moderna é a preservação do direito à intimidade. Nenhum homem pode ser considerado verdadeiramente livre, se não dispuser de garantia de inviolabilidade da esfera de privacidade que o cerca.
>
> Por isso mesmo, a transposição arbitrária, para o domínio público, de questões meramente pessoais, sem qualquer reflexo no plano dos interesses sociais, tem o significado de grave transgressão ao postulado constitucional que protege o direito à intimidade (MS 23.669-MC/DF , Rel. Min. CELSO DE MELLO, v . g .), pois este, na abrangência de seu alcance, representa o direito de excluir, do conhecimento de terceiros, aquilo que diz respeito ao modo de ser da vida privada (HANNAH ARENDT)."

Assim, para salvaguardar a proteção à vida privada e aos outros direitos (honra, moral, imagem, intimidade) que lhe são conexos, o art. 5º, V, da CARTA não permite qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade da indenização por danos material, moral ou à imagem, inclusive a cumulatividade dessa reparação.

A respeito dos direitos à manifestação do pensamento, à criação, à expressão, à informação e à livre divulgação dos fatos, consagrados constitucionalmente no inciso IV do art. 5º da Constituição Federal, já

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

defendi, em trabalho doutrinário, a necessidade de interpretá-los em conjunto com a inviolabilidade à honra e à vida privada (CF, art. 5º, X), bem como a proteção à imagem (CF, art. 5º, XXVIII, "a"), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos materiais e morais (CF, art. 5º, V e X). Na mesma obra, afirmei que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, à intimidade e à vida privada (CF, art. 5º, X) converter em instrumento de diversão ou entretenimento assuntos de natureza tão íntima quanto falecimentos, padecimentos ou quaisquer desgraças alheias, que não demonstrem nenhuma finalidade pública e caráter jornalístico em sua divulgação.(*Direito constitucional. 41. São Paulo: Atlas, 2025, p. 75)*.

Assim, não existe qualquer dúvida de que a divulgação de fotos, imagens ou notícias apelativas, injuriosas, desnecessárias para a informação objetiva e de interesse público (CF, art. 5º, XIV), que acarretem injustificado dano à dignidade humana, autoriza a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta.

Esses direitos fundamentais, como de regra, são de eficácia e aplicabilidade imediatas. Todavia, não são ilimitados. Logo, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.

A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma que:

"toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração".

Nesse mesmo documento, encontram-se as seguintes disposições:

"Art. 12 - Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques."

"Art. 19 - Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras."

Do mesmo modo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e políticos, promulgado pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992, em seu art. 19, estabelece que:

"1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.
>
> 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para:
>
> a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
>
> b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas."

Efetivamente, esta CORTE tem privilegiado a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, entendendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a *posteriori*, mediante a reparação de danos morais ou materiais ou direito de resposta. Os seguintes julgados ilustram essa compreensão:

> "LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.(ADI 4451, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. 3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta julgada procedente.(ADI 2566, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2018).

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. *In casu*, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.**(Rcl 28747 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018**)

Sem embargo, devo ressaltar que esses precedentes se aplicam quando se trata de matérias jornalísticas ou de interesse público, sem caracterização inequívoca de comportamento doloso de ofensa a alguém.

É que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL manifesta maior tolerância em relação a conteúdos de cunho potencialmente lesivo à honra dos agentes do Estado, quando existente interesse público nas reportagens.

A conduta de autocontenção da atuação judicial também é sufragada quando se trata de pessoas notórias ou públicas, pois é ínsito à vida pública o ônus de suportar críticas e comentários, quer sejam eles justos ou injustos.

A mesma compreensão no sentido de ampla liberdade de expressão é acolhida, também, quando diz respeito à divulgação de ideias e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

opiniões emitidas por pessoas comuns alheias ao meio de imprensa, ainda que tais manifestações veiculem posições minoritárias ou inapropriadas. A sociedade democrática brasileira, plural e multicultural, não acolhe idiossincrasias a ponto de se compadecer com o argumento de que a veiculação de ideias contrárias ao que pensa determinada pessoa ou grupo social ofende direitos de personalidade.

Questão muito diferente é a criação de perfis falsos nas redes sociais ou em sites na internet, em que o autor da postagem ilícita, passando-se pela vítima, expõe-na em situações vexatórias ou degradantes. Aqui, não se cuida de exposição de ideias, opiniões, crítica ou avaliação de outrem, mas sim, de verdadeira contrafação da identidade de um indivíduo, com presumível intenção difamatória.

Nesses casos, o eventual dano incorrido à imagem daquele que se viu indevidamente retratado na internet não encontra seu contraponto na legítima difusão de ideias e opiniões, muito menos no interesse público.

Esse quadro se agrava quando atinge os mais vulneráveis, que sequer conhecem os meios legais, ou, enfrentam dificuldades para ter acesso a eles, a fim de fazer cessar os abusos.

No julgamento da Rcl 28747 AgR, a PRIMEIRA TURMA considerou que o texto publicado e tido por ofensivo veiculava matéria de interesse público, e, nos termos do que assentado na ADPF 130, entendeu ser incabível qualquer tipo de censura prévia e que eventual dano deveria se reparado mediante indenização posterior. Mesmo nesse caso em que emergia o interesse público na divulgação, embora tenha ficado vencido no ponto em que me posicionei pela inaplicabilidade do paradigma da ADPF 130 na espécie, ponderei que a retirada de matéria ofensiva não configura censura prévia, mas sim forma de impedir que difamações e injúrias se perpetuem. Foram essas as minhas ponderações:

> "Ora, se entendermos que é possível, quando o Poder Judiciário considere aquela manifestação ofensiva, conceder a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

indenização por danos morais, mas não fazer cessar as injúrias, difamações, nós estaremos perpetuando as difamações e as injúrias e tão somente indenizando. Ao continuarem, poderia, então, pedir novas indenizações.

A meu ver, com o devido respeito às posições em contrário, não há lógica em se permitir que alguém que se sinta ofendido por determinadas veiculações não possa buscar a tutela de seu direito perante o Judiciário. Essas declarações foram divulgadas em um determinado blog, abrindo-se o leque de conhecimento dessas declarações ofensivas. E a divulgação da injúria, difamação ou calúnia, pela legislação, é considerada crime. O que fez a delegada? O que qualquer um de nós poderia ter feito, garantido pela Constituição. Entrou com um ação de indenização por danos morais e para que se retirasse aquelas ofensas. Não se pretendeu censura prévia. O que fez o juiz? Entendendo a presença do f*umus boni iuris, do periculum in mora*, determinou a retirada e processou a ação. Não sei como terminou, mas se entendermos que a manifestação de expressão ofensiva não puder ser retirada posteriormente, então não haverá possibilidade de responsabilização. Na própria ADPF 130, o eminente Ministro Ayres Britto salientou - e todos concordamos - a impossibilidade de qualquer censura prévia dessa restrição à livre manifestação de pensamento, e também, acompanhado pelo Plenário, a possibilidade de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, caso a caso, dos abusos, inclusive com a cessação de ofensas. Ora, se se considerar a possibilidade de danos materiais, danos morais, e o Poder Judiciário não puder cessar os abusos, obviamente, nós teríamos, com a devida vênia, a irresponsabilidade total, um criticando o outro. E, à época, não foi a imprensa, mas a crítica de alguém, que veiculava a manifestação de investigados, contra a delegada, num tom que o juiz entendeu - e não entro no mérito - ofensivo. Ou seja, não é o paradigma, com o devido respeito ao Ministro Luiz Fux, da ADPF 130. Por isso neguei

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

provimento ao agravo regimental."

Por outro lado, neguei seguimento à Reclamação 44616-AgR, Dje 20/1/2021, decisão que foi confirmada pela PRIMEIRA TURMA do STF, na qual o reclamante pretendia cassar a decisão do Juízo de origem que lhe condenara a indenizar a vítima ao fundamento de que a conduta do autor configurou abuso de direito da liberdade de expressão.

Ao decidir, registrei que não constitui restrição à liberdade de expressão, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional.

Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos do meu voto:

> "Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Brasília (Processo 0708695-63.2019.8.07.0001), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).
>
> (...)
>
> O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira . São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
>
> **A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.

(...)

"Trata-se de ação que se iniciou como pedido de medida cautelar antecedente movida por MARCELO DE SÁ PONTES, GUILHERME DE SÁ PONTES, SANDRA PEREZ DE SÁ PONTES e PAULO ROBERTO DE LAVOR PONTES em face do FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. REDE SOCIAL, visando a concessão de liminar para que fosse removido conteúdo disponibilizado na rede social em violação a segredo de justiça

(...)

Narram os autores que o réu FERNANDO RODRIGUES ROCHA promoveu um violento impulsionamento da matéria para que atingisse o máximo de pessoas, por isso deve responder solidariamente com os administradores da página. Aduzem que os outros dois requeridos eram administradores da página no Facebook, além de realizarem ofensas contra o requerente GUILHERME, chamando-o de jornalista difamador. Ressaltam que foi emitida notificação ao usuário da conta Folha do Cerrado/DF para a publicação fosse apagada, mas nada foi feito. Requerem a condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais aos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

autores.

(...)

A controvérsia estabelecida entre as partes perpassa a contraposição entre o direito de informar e de ser informado de titularidade dos requeridos e de toda a sociedade e os direitos da personalidade dos autores, notadamente à intimidade e à honra.

(...)

Por consequência desses parâmetros, a simples divulgação da existência de processos contra determinada pessoa não basta para que se dê por extrapolado o direito de informar e de ser informado.

No caso sob exame o tema ganha contornos específicos, pois os autores alegam que foi publicada sentença em página de internet sob a qual havia segredo de justiça.

(...)

Com efeito, a partir de tais ponderações, tenho que a publicação do conteúdo da sentença, por si só, não é suficiente para gerar abalo a honra ou a imagem dos autores, tendo em vista que refletem na integralidade o ato processual, sem a inserção de qualquer informação falsa. Portanto, para eventual responsabilização civil é necessário o preenchimento dos requisitos de responsabilização civil previstos no art. 927 do CC, em especial, abuso do direito de informar pelos requeridos e dano aos autores.

(...)

Quanto ao primeiro réu, FERNANDO, embora este defenda que não realizou a publicação, colhe-se que foi ele o impulsionador do conteúdo da publicação, assim sendo,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

ainda que não tenha sido o responsável pelo conteúdo, pode, em tese, ser responsabilizado por difundir eventual ofensa aos autores (ID 38886454), assim como o documento apresentado pelo requerido ANDRÉ LUIZ aponta o perfil de Fernando Fernando como o autor da pubicação na página de internet

(...)

Por outro lado, tenho que o requerido FERNANDO deve ser responsabilizado pela publicação, pois impulsionou a notícia com a finalidade de ela atingir o maior número de pessoas (ID 38886454). Dessa forma, configurado o abuso do direito-dever de informar do réu, do que extraio a ilicitude da conduta da demandada na forma do artigo 187 do Código Civil, segundo o qual "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

(...)

Com fulcro nesses fundamentos, julgo parcialmente procedente o pedido do autor GUILHERME DE SÁ PONTES para condenar o réu FERNANDO RODRIGUES ROCHA a pagar, a título de compensação por danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da publicação da notícia (04/07/2017) (enunciados nº 54 e 362 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). Condeno as partes em proporção ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, sendo que cada parte deverá arcar com metade desta verba, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

(...)

> **Como se observa, a decisão combatida não impôs, ao reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de compensação quanto ao ato lesivo.**
>
> **Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.**
>
> **Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).**
>
> Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO."

Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma do STF, em acórdão assim ementado:

> Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> JUDICIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão combatida não impôs ao reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de compensação quanto ao ato lesivo. 2. Dessa forma, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 44616 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-009 DIVULG 19-01-2021 PUBLIC 20-01-2021)

Nessa linha, durante a VIII Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, realizada em 26 e 27 de abril de 2018, aprovou-se o Enunciado 613, consolidando o entendimento de que a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade, com a seguinte redação:

> "**ENUNCIADOS APROVADOS – PARTE GERAL**
>
> ENUNCIADO 613 – Art. 12: A liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.
>
> Justificativa: Difundiu-se a tese de que a liberdade de expressão teria posição preferencial em colisões com outros direitos fundamentais, decorrente de sua estreita conexão com o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

princípio democrático. Efeito comumente extraído desta premissa é a primazia de soluções que permitam a divulgação ou mantenham em circulação a informação reputada lesiva a um direito (ex: retratação pública, direito de resposta, compensação pecuniária etc.).

No entanto, os direitos da personalidade, que colidem frequentemente com a liberdade de expressão, também possuem elevado "peso abstrato", em razão de sua conexão direta e imediata com a dignidade da pessoa humana, verdadeiro fundamento da República.

Assim, revela-se arbitrária qualquer tentativa apriorística de privilegiar algum desses direitos. A relação de prevalência deverá ser determinada à luz de elementos extraídos do caso concreto. Assim, não devem ser excluídos meios de tutela que possam se revelar adequados à proteção do direito da personalidade lesado. Isto inclui a possibilidade de interromper a circulação de informações (ex: retirar das bancas revista que divulgue fotos íntimas de ator famoso) ou impedir sua publicação (ex: biografia que retrate a vida do biografado de maneira desconectada da realidade, relatando fatos comprovadamente inverídicos).

Em determinados casos, chega-se a propor a limitação dos remédios disponíveis ao lesado à solução pecuniária (indenização). É de se recordar, porém, que o que a Constituição assegura a todo cidadão não é o direito a ser indenizado por violações à privacidade; é o direito à privacidade em si."

Assim, ainda que a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão sejam valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro, a Carta Magna não autoriza ninguém a macular reputações, sobretudo valendo-se de meios espúrios como vem a ser a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

contrafação de perfis virtuais.

A Constituição Federal, portanto:

(1) NÃO PERMITE – **inclusive aos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada –** a propagação de discursos e práticas terroristas, nazistas, fascistas, homofóbicos, de violência contra mulher, de crimes contra crianças e adolescentes, ou qualquer outra forma de discurso de ódio e discriminatório; bem como repele, integralmente, a divulgação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito, e as manifestações visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente instalação do arbítrio;

(2) Permite a **AMPLA E POSTERIOR RESPONSABILIZAÇÃO** civil, administrativa e penal.

Inúmeras vezes já ressaltei que, a:

Liberdade de expressão não é liberdade de agressão!

Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!

Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos!

A Constituição Federal consagra o binômio "liberdade e responsabilidade"; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da "liberdade de expressão" como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividade ilícitas.

Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não devem ter nem mais, nem menos responsabilidade do que os demais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente, quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, auferindo receitas; pois A**S REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA SEM LEI! AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA DE NINGUÉM!**

Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à Lei e à Jurisdição Brasileira.

A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção dos Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada!

É urgente, razoável e necessária a definição – **LEGISLATIVA e/ou JUDICIAL** –, dos termos e limites da responsabilidade civil e administrativa das empresas; bem como de eventual responsabilidade penal dos responsáveis por sua administração.

(IV) Casos e precedentes importantes

Para ilustrar a gravidade da propagação de informações falsas ou de caráter criminoso nas redes sociais, colaciono alguns casos emblemáticos e precedentes relevantes sobre o assunto.

Recentemente, em abril de 2025, uma menina de 8 anos, Sarah Raíssa Pereira, morreu no Distrito Federal, após supostamente participar de um desafio viral no TikTok, envolvendo a inalação de gás de desodorante aerossol, pelo máximo de tempo. Os exames no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) apontam que a morte teria sido causada pela inalação do produto. Esse "jogo" normalmente é proposto por pessoas que incentivam crianças e adolescentes a gravar imagens enquanto aceitam o desafio (*Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/df/policia-vai-notificar-tiktok-apos-crianca-morrer-em-desafio-do-desodorante/>; <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/df/o-que-se-*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

sabe-sobre-menina-que-inalou-desodorante-em-desafio-no-tiktok/>; <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/df/desafio-do-desodorante-rede-social-pode-ser-responsabilizada-entenda/>; <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2025/04/13/menina-de-8-anos-morre-no-df-apos-inalar-desodorante-em-desafio-pela-internet.ghtml>. Acesso em: 9/6/2025).



(Link: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2025/04/13/menina-de-8-anos-morre-no-df-apos-inalar-desodorante-em-desafio-pela-internet.ghtml)

Esse tipo de desafio viral acaba se propagando pelas redes sociais e atingindo milhões de crianças e adolescentes, justamente pela falta de restrição por parte da plataforma, que inclusive impulsiona os conteúdos virais.

Um mês antes, em março de 2025, outra menina, de apenas 11 anos de idade, Brenda Sophia Melo de Santana, também morreu após inalar desodorante aerossol, em março de 2025, em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco (*Disponível em: <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2025/03/10/menina-morre-em-bom-jardim-e-policia-investiga.ghtml>. Acesso em: 9/6/2025*).

Não são apenas casos isolados.

Um artigo científico publicado por LEWIS e outros, analisou os 100 vídeos mais vistos do YouTube derivados dos termos de pesquisa "automutilação" e "autolesão" para explorar o conteúdo. Uma primeira

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

preocupação dos resultados desse estudo vem da inadequada identificação dos usuários pela plataforma: a idade média real dos carregadores da amostra de vídeos era mais jovem (14 anos) do que a idade média (25,39 anos) relatada em seu perfil. Além disso, destes 100 vídeos do YouTube, 80% tinham acesso irrestrito, o que significa que usuários com menos de 18 anos podiam assistir aos vídeos, 57% não tinham avisos de gatilho e 7% eram pró-automutilação por natureza. Outro dado muito preocupante: 23% dos vídeos apresentaram um tom encorajador. O estudo conclui que a representação em vídeo de automutilação no YouTube é uma tendência recente e perigosa entre jovens e adultos, pois serve para normalizar e sensacionalizar a automutilação, promovendo-a, assim, entre uma população vulnerável (*Lewis SP, Heath NL, St Denis JM, Noble R. The Scope of Nonsuicidal Self-Injury on YouTube (O escopo da automutilação não suicida no YouTube). Pediatrics. 2011;127:e552–7. doi: 10.1542/peds.2010-2317, in Memon AM, Sharma SG, Mohite SS, Jain S. The role of online social networking on deliberate self-harm and suicidality in adolescents: A systematized review of literature. Indian J Psychiatry. 2018 Oct-Dec;60(4):384-392. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_414_17. PMID: 30581202; PMCID: PMC6278213. Acesso em: 9/6/2025*)**.**

Outro estudo analisou a existência de grupo de automutilação na rede social Facebook, concluindo que era composto por jovens e que a iniciação da prática da automutilação ocorria na adolescência, a partir dos 13 anos de idade, incluindo depoimentos e comentários pró-anorexia e bulimia. Identificou-se no grupo a presença de automutilação grave como vários cortes ou queimaduras na pele e o interesse por informações sobre objetos cortantes, extensão de cortes e cicatrizes, e comentários com orientações sobre instrumentos e formas de praticar o ato (SILVA, Aline Conceição; BOTTI, Nadja Cristiane Lappann. Uma investigação sobre automutilação em um grupo da rede social virtual Facebook*. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. (Ed. port.), Ribeirão Preto , v. 14, n. 4, p. 203-210, dez. 2018 . Disponível em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762018000400003&lng=pt&nrm=iso>. https://doi.org/10.11606/issn.1806-6976.smad.2018.000355 Acesso em: 9/6/ 2025).

A propagação de desafios de automutilação no TikTok pôs a rede social sob investigação na Itália. Foram constatados desafios como o da "cicatriz francesa", que se tornou viral e que levou vários jovens a publicarem vídeos em que se vêem a beliscar as maçãs do rosto até surgir um hematoma. De acordo com a Autoridade da Concorrência e do Mercado italianos, "faltam sistemas adequados para supervisionar conteúdos publicados por terceiros". Em 2021, a Autoridade para a Protecção de Dados italiana bloqueou a rede social TikTok como resposta à morte de uma menina de 10 anos, em Palermo, no Sul da Sicília, por asfixia. A criança morreu enquanto participava no desafio "jogo do lenço na cabeça" [*Blackout Challenge*, em inglês], que consistia em estar o maior tempo possível sem respirar (*Disponível em: <https://www.publico.pt/2023/03/21/impar/noticia/desafio-automutilacao-tiktok-poe-rede-social-investigacao-italia-2043220>. Acesso em: 9/6/2025*).

A existência desse tipo de conteúdo nas redes sociais é antiga, e sua propagação continua sendo feita pelas plataformas sem um controle efetivo.

Em 2017 surgiu o desafio de suicídio Baleia Azul, em plataformas de mídia social como Facebook, Twitter e Instagram. O desafio ocorre ao longo de 50 dias, durante os quais os "jogadores" são instruídos por "administradores" a realizar tarefas diárias que envolvem formas cada vez mais prejudiciais de automutilação. A tarefa final, no 50º dia, é cometer suicídio, geralmente em um ambiente público. Os participantes são incentivados a fazer vídeos de si mesmos realizando suas tarefas diárias e publicá-los nas mídias sociais, com a inclusão de certas hashtags que permitem que os vídeos sejam encontrados e identificados com o desafio. Dada a popularidade deste desafio, os participantes são frequentemente motivados pelos seguidores nas mídias sociais que acumulam à medida que progridem nos 50 dias e pelo número de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

visualizações que seus vídeos recebem (*Upadhyaya M, Kozman M. O Desafio da Baleia Azul, mídias sociais, automutilação e contágio suicida. Prim Care Companion CNS Disord . 2022;24(5):22cr03314. Disponível em: < https://www.psychiatrist.com/pcc/blue-whale-challenge-social-media-self-harm-suicide-contagion/>. Acesso em: 9/6/2025. https://doi.org/10.4088/PCC.22cr03314*).

Segundo concluem os autores do estudo acima referido:

> "O Desafio da Baleia Azul é um exemplo de como construções modernas como as mídias sociais podem glorificar a automutilação e o suicídio, perpetuando assim um problema antigo como o contágio do suicídio. Os jovens são particularmente vulneráveis. É preciso implementar salvaguardas para impedir que crianças e adolescentes visualizem esse conteúdo nas mídias sociais e para impedir que ele seja publicado."

Segundo levantamento do Instituto DimiCuida, baseados em casos noticiados na imprensa ou famílias que procuram organizações da sociedade civil dedicadas à temática, ao menos 56 crianças e adolescentes, entre 7 e 18 anos, morreram no Brasil vítimas de desafios online nos últimos 12 anos (*Disponível em: < https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/04/14/secretaria-do-ministerio-da-justica-diz-que-56-criancas-morreram-vitimas-de-desafios-online-no-ultimo-ano.ghtml>. Acesso em: 9/6/2025).*



Brasil

Pelo menos 50 crianças e adolescentes morreram ao fazer desafios de redes sociais

Operação investiga crimes de ódio em sete estados

Por Duda Monteiro de Barros SEGUIR

15 abr 2025, 13h38

(Link: https://veja.abril.com.br/brasil/pelo-menos-50-criancas-e-adolescentes-morreram-ao-fazer-desafios-de-

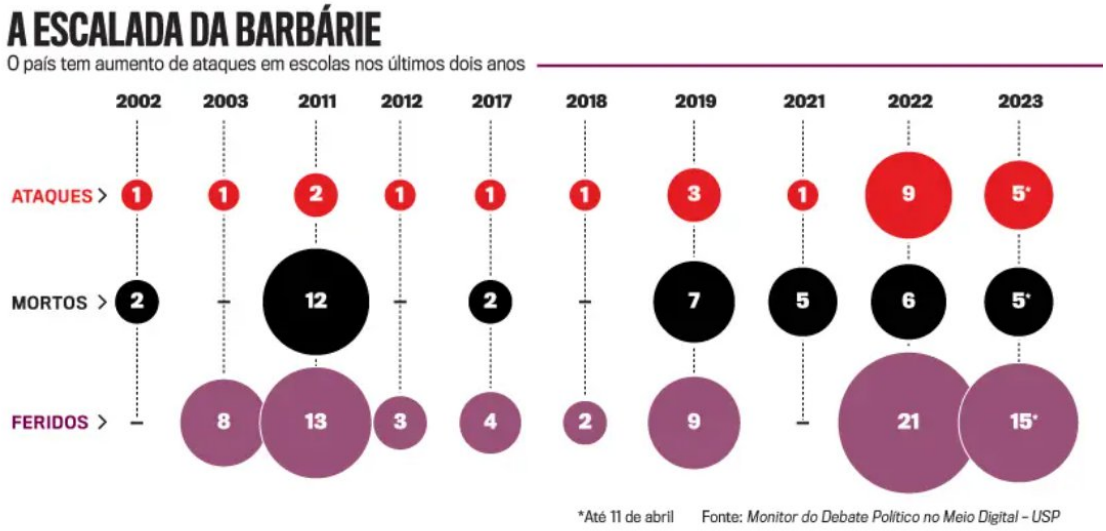
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

redes-sociais/)

Mas esse não é o único problema. Há ainda conteúdos que influenciam a prática de atos de violência contra terceiros.

Outros desafios conduzidos nas redes sociais Discord e Telegram causaram um ataque a um morador de rua, que teve 70% do corpo queimado por um adolescente, enquanto outro transmitia a ação ao vivo no Discord (*Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/pelo-menos-50-criancas-e-adolescentes-morreram-ao-fazer-desafios-de-redes-sociais/>. Acesso em: 9/6/2025*).

Verificou-se que movimentos de grupos neonazistas e organizações extremistas utilizando de redes sociais como Twitter, Facebook, TikTok e Discord, para atrair jovens, deram causa a aumento de ataques em escolas nos últimos anos — foram 25 no Brasil desde 2002, sendo 14 deles entre 2022 e 2023 (*Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/as-taticas-usadas-por-extremistas-para-recrutar-adolescentes-na-web/#google_vignette>. Acesso em: 9.6.2025).*



(Infografia/VEJA)

(Link: https://veja.abril.com.br/brasil/as-taticas-usadas-por-extremistas-para-recrutar-adolescentes-na-web/#google_vignette)

Todas essas práticas são possibilitadas e, em alguns casos agravadas,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

pela falta de controle das redes ou por sua atividade de impulsionamento de conteúdos.

De 2020 para 2021, o número de denúncias anônimas de neonazismo cresceu 60,7%, segundo dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da Safernet, organização que promove a defesa dos Direitos Humanos na Internet no Brasil. O levantamento da Safernet mostrou ainda um aumento nas denúncias de pornografia infantil e LGBTfobia entre 2021 e 2020. Os conteúdos de pornografia infantil denunciados estavam em 53.960 páginas de Internet, das quais 23.588 foram removidas (*Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/em-um-ano-denuncias-de-neonazismo-na-internet-cresceram-607-diz-safernet/>. Acesso em: 10.6.2025).*



(Link: https://apublica.org/2023/10/ataques-em-escolas-algoritmos-e-redes-de-odio-ajudam-a-radicalizar-jovens-diz-estudo/)

Um estudo relevou que elaborado por pesquisadores do Gepem (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral), vinculado à Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e à Unesp (Universidade Estadual Paulista), alerta para os hábitos online dos autores e interações em comunidades virtuais que promovem discursos de ódio. O primeiro ataque com evidências de influência online, segundo aponta, foi o de Realengo, em 2011. Desde então, **em 71,8% dos casos foram encontrados**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

sinais de radicalização online, como buscas na internet sobre instruções para cometer massacres. Ela aponta para o papel dos algoritmos das plataformas digitais na radicalização dos jovens, porque funcionam sugerindo conteúdos similares aos já visualizados, ou seja, potencializando a exposição a discursos violentos. Alerta para a pouca moderação de conteúdos das plataformas como um dos fatores que contribui para o aumento de ataques violentos nas escolas (Disponível em: https://apublica.org/2023/10/ataques-em-escolas-algoritmos-e-redes-de-odio-ajudam-a-radicalizar-jovens-diz-estudo/. Acesso em 11.6.2025.).


g1 TECNOLOGIA

A idolatria a autores de ataques a escolas que circula livremente em redes sociais

As postagens têm textos, fotos e vídeos com elogios e celebração aos autores de ataques a escolas e com incentivo à violência e ao ódio contra outros alunos e professores.

BBC NEWS Por Letícia Mori e Vinícius Lemos, BBC

06/04/2023 08h10 · Atualizado há 2 anos

(Link: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/04/06/a-idolatria-a-autores-de-ataques-a-escolas-que-circula-livremente-em-redes-sociais.ghtml)

A reportagem do jornal G1 aponta a existência de conteúdo acessível inclusive para adolescentes, em grandes plataformas de compartilhamento de conteúdo da internet, como Twitter e Tiktok. Esses conteúdos abertos na internet também são formas de cooptar jovens que tenham algum mínimo interesse no tema. Boa parte desse conteúdo é encontrada com uma hashtag específica que costuma ser usada por adoradores desses indivíduos. Em muitos desses casos, segundo especialistas, esses "fãs" são crianças ou adolescentes, que acabam compartilhando conteúdos favoráveis a essas pessoas. Por exemplo, um perfil no Twitter compartilhou recentemente uma mensagem que definia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

alguém que comete um massacre como uma pessoa "com coragem". E esse mesmo perfil deu a entender que um dia fará algo semelhante e vai "mandar aquela gente do inferno de volta". Após o ataque a faca em São Paulo, os próprios usuários do Twitter perceberam que buscar pelo nome do autor do crime de Suzano e por algumas hashtags específicas levava a um conteúdo perturbador. Em razão disso, começaram a denunciar em massa esses perfis. No entanto, a maioria deles segue ativa na rede social. No TikTok, também chama a atenção o conteúdo voltado a esses perfis que cultuam responsáveis por massacres em escolas. Há muitas imagens e textos que demonstram admiração aos agressores, inclusive ao adolescente de 13 anos que matou a professora. Também inúmeros vídeos que homenageiam o autor do massacre de Suzano. Essas publicações costumam ter centenas de curtidas e comentários elogiosos. Na imensa maioria, os perfis que interagem com esses vídeos dizem ser pré-adolescentes ou adolescentes – faixa etária de grande parte dos usuários da plataforma. (*Disponível em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/04/06/a-idolatria-a-autores-de-ataques-a-escolas-que-circula-livremente-em-redes-sociais.ghtml*)



(Link: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/03/27/professores-e-alunos-sao-esfaqueados-dentro-de-escola-estadual-na-zona-sul-de-sp-diz-pm.ghtml)

A influência das redes na propagação desse tipo de conteúdo é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

evidente. O perfil do Twitter do adolescente de 13 anos autor do ataque a professora em São Paulo, adotava o mesmo sobrenome do autor do ataque em Suzano.

E esses casos se espalham ao redor do mundo.



(Link: https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-61875171)

O jovem britânico Olly, de 13 anos, foi morto a facadas por dois adolescentes, em ataque planejado em uma rede social e motivado por uma disputa em um chat em grupo na plataforma. Os investigadores encontraram uma montanha de vídeos, fotos e prints de telas que vasculharam, e a criação de um personagem online montado pelos jovens de 13 e 14 anos condenados pelo assassinato de Olly, com imagens compartilhadas no Instagram de pessoas segurando facas, com balaclavas e capuzes. A polícia também encontrou vídeos de facas sendo lançadas e exibidas, e de meninos ligados ao assassinato de Olly atacando uns aos outros, que pareciam ser material compartilhado "aberta e regularmente" no Instagram e no Snapchat. Foi um vídeo postado no Snapchat mostrando um ataque chamado "patterning" em inglês ("padronização" em tradução livre) que serviu de catalisador para uma cadeia de eventos que levou Olly a perder a vida. Patterning é o termo usado para a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

humilhação de um jovem, que é filmada ou fotografada e depois compartilhada nas redes sociais. O conteúdo é repassado sem parar, em diversas plataformas, multiplicando o constrangimento para a vítima (Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/salasocial-61875171. Acesso em 11.6.2025).

A rede social X (antigo Twitter) determinou que a esposa de um vereador do Partido Conservador britânico condenada por incitar violência e racismo não violou as regras da plataforma com sua postagem. Lucy Connolly confessou à Justiça do Reino Unido ter publicado uma mensagem nas redes sociais em que pedia que hotéis que abrigam refugiados fossem incendiados, em mensagem na qual clamava por "deportação em massa já". "Se isso me torna racista, que assim seja", escreveu ela. Poucos dias após a postagem ter sido feita, o X rejeitou a denúncia de um usuário sobre o conteúdo do post. O post, agora excluído, foi feito no momento em que protestos violentos anti-imigração e racistas eclodiram em diversas partes do Reino Unido. Durante os episódios , grupos de direita radical arremessaram tijolos, bombas de fumaça e outros projéteis contra a polícia, e solicitantes de asilo foram alvo de ataques em hotéis (*Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c80e2e12yr3o>. Acesso em: 10.6.2025)*.



Mundo

Ataque a tiros em escola na Áustria deixa 10 mortos, além de feridos

A polícia informou, na rede social X, que "a situação está sob controle. Não se espera mais perigo". Há dois adultos entre os mortos

Giovanna Pécora
10/06/2025 07:34, atualizado 10/06/2025 10:23

METRÓPOLES

(Link: https://www.metropoles.com/mundo/ataque-a-tiros-em-escola-na-austria)

No dia 10/6/2025, um ex-aluno, de 22 anos de idade, abriu fogo contra alunos e professores em uma escola na Áustria, matando 10

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

pessoas. **Há vídeos desses ataques divulgados sem restrições em redes sociais.** (Disponível em: https://www.metropoles.com/mundo/austria-videos-registram-sons-de-tiros-em-escola-e-alunos-em-fuga; <https://www.metropoles.com/mundo/austria-autor-de-atentado-que-deixou-mortos-em-escola-era-ex-aluno>. Acesso em: 11/6/2025).

Link do vídeo na plataforma 'X': (https://x.com/ps_trump/status/1932375283476111723?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932375283476111723%7Ctwgr%5E79e52f8c0dda163122c9cf9d16c62c1932a081b0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fmundo%2Fataque-a-tiros-em-escola-na-austria. Acesso em: 11/6/2025).



(Link: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/03/14/policia-e-acionada-apos-relatos-de-tiros-em-mesquita-na-nova-zelandia.ghtml)

Nos ataques realizados contra mesquitas na Nova Zelândia, o atirador realizou a transmissão dos ataques ao vivo, pelo Facebook, a partir de uma câmera instalada em um capacete.

Ainda na Oceania, após determinação das autoridades australianas para remover um vídeo do esfaqueamento de um líder religioso das redes sociais, houve resistência da plataforma em dar cumprimento à medida.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA



(Link: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2024/04/23/musk-tambem-critica-australia-apos-justica-determinar-remocao-de-video-de-esfaqueamento-do-x.htm)

Tudo isso sem contar os casos de linchamento decorrentes da propagação de notícias falsas nas redes, que já ocorrem de forma reiterada há vários anos sem a implementação de medidas efetivas para seu combate.

Em 2014, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi amarrada e espancada por dezenas de pessoas, até a morte, acusada de praticar magia negra com crianças após uma notícia falsa espalhada pelas redes sociais. O boato gerado em uma página no Facebook e um retrato falado da dona de casa rapidamente se espalharam pelas redes, juntamente com histórias falsas e relatos mentirosos de quem afirmava ter testemunhado os sequestros. Em 2017, uma das fotos de seu linchamento ainda era compartilhada juntamente à de uma criança sob a manchete: "Mulher é linchada até a morte após violentar neném com soda cáustica". (*Disponível em: <https://g1.globo.com/e-ou-nao-e/noticia/tres-anos-depois-linchamento-de-fabiane-apos-boato-na-web-pode-ajudar-a-endurecer-lei.ghtml>. Acesso em: 9/6/2025*).

Em 2018, 4 pessoas foram queimadas vivas em menos de 48 horas no México por causa de boatos espalhados por uma série de mensagens, em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

redes sociais como Facebook e WhatsApp, sobre supostos roubos de crianças (*Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/31/boatos-sobre-roubos-de-criancas-levam-ao-linchamento-de-4-pessoas-em-2-dias-no-mexico.ghtml>. Acesso em: 9/6/2025*).

Em 2022, um turista de 31 anos foi espancado e queimado vivo com gasolina, também no interior do México, equivocadamente identificado como "ladrão de crianças", após um boato que se espalhou na localidade por meio de um áudio compartilhado no aplicativo de mensagens WhatsApp que alertava sobre um desconhecido que andava pela região com o intuito de sequestrar crianças (*Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/06/15/oito-anos-apos-mulher-ser-espancada-ate-a-morte-em-sp-fake-news-segue-fazendo-vitimas-como-o-turista-queimado-vivo-no-mexico.ghtml>. Acesso em: 9/6/2025*).

Veja-se que medidas judiciais, ainda que possam atuar de forma posterior para punição das práticas, muitas vezes são ineficazes para a prevenção de fatos de extrema gravidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou caso em que foi criado um perfil falso de determinada mulher, atribuindo-lhe a profissão de "garota de programa". As fotos publicadas de fato eram da mulher, o que permitiu com que conhecidos da vítima acreditassem na veracidade da página, o que acarretou alto constrangimento, não aliviado pela retirada da página somente após todo o trâmite judicial (TJSP, Apelação Cível 0173842-95.2012.8.26.0100, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, j. 21.1.2014).

Em outro caso, o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que condenou determinado provedor a pagar indenização por danos morais à mulher que teve seu nome inserido, sem o seu conhecimento, em um site de encontro de casais. A descrição do seu perfil (falso) continha as informações: "pessoa que se propõe a participar de programas de caráter

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

afetivo e sexual". Tal constrangimento quase lhe custou o emprego (STJ, REsp 566.468/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, j. 23.11.2004).

Esses são alguns exemplos de como informações ou perfis falsos, conquanto não exibam "cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado" a que alude o art. 21 do marco civil, podem ser altamente danosos à reputação e à imagem de alguém.

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a sentença que condenou o Facebook a pagar danos materiais a usuária vítima de estelionato praticado por meio de perfil hackeado no Instagram. A autora noticiou que, atraída por suposta oferta de aparelho celular publicada em perfil do Instagram, efetuou a compra no valor de R$ 2,3 mil. Em julho de 2021, a verdadeira usuária do perfil, que estaria vendendo o aparelho, percebeu que a conta havia sido invadida e comunicou imediatamente o Facebook. No entanto, a plataforma manteve a conta ativa, sob administração indevida dos golpistas, por quase três meses. A Turma Recursal entendeu que a plataforma falhou ao não conferir segurança aos usuários da rede social, pois é dever das prestadoras de serviços digitais, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros, de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos usuários cadastrados em perfis da rede social. Acresceram que a atuação indevida de terceiro, por meio de fraude, não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porque se trata dos riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (RecInoCiv 07056701720218070019, Rel. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, PJe de 11/4/2022).

A busca por responsabilização judicial das redes sociais não se restringe ao Brasil. Nos Estados Unidos da América, o TikTok vem sofrendo processos por morte de menina de 10 anos após desafios na rede

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

social.


g1 TECNOLOGIA

TikTok enfrentará processo nos EUA por morte de menina de 10 anos após desafio na rede social

Tribunal na Filadélfia concluiu que lei americana não impede que a mãe da criança busque ações judiciais contra algoritmo que recomendou desafio à sua filha.

Por Reuters

28/08/2024 13h59 · Atualizado há 9 meses

(Link: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/08/28/tiktok-enfrentara-processo-nos-eua-por-morte-de-menina-de-10-anos-apos-desafio-na-rede-social.ghtml)

O processo questiona o funcionamento do algoritmo do TikTok, que recomendou para a criança um "desafio de apagão (blackout)", em que usuários são estimulados a se sufocar até desmaiar. A menina morreu em 2021 após tentar participar do desafio usando uma alça de bolsa pendurada no armário de sua mãe (Disponível em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/08/28/tiktok-enfrentara-processo-nos-eua-por-morte-de-menina-de-10-anos-apos-desafio-na-rede-social.ghtml. Acesso 11.6.2025).

Se entrarmos agora nas redes sociais, veremos questões de homofobia, de nazismo, inúmeras vezes.

Vejam:

"NÃO SOMOS OBRIGADOS A RESPEITAR ESSA PORCARIA SOMOS ANTI LGBT CHORE MAIS QUE TÁ POUCO"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

RE 1037396 / SP



Link de acesso: https://www.facebook.com/CartazesLGBTAIQ/posts/as-postagens-da-p%C3%A1gina-todos-contra-lgbt-acabou-a-lacra%C3%A7%C3%A3o-claramente-violam-os-/2925014510931692/.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA



Agradecemos seu feedback

Ontem às 23:51

Agradecemos a sua denúncia. Você fez a coisa certa ao nos informar sobre isso. Analisamos a Página denunciada e, apesar de não violar nenhum dos nossos Padrões da Comunidade, entendemos que a Página ou algo compartilhado nela ainda pode ser ofensivo para você e outras pessoas. Ninguém deve ser obrigado a ver publicações que podem ser consideradas intolerantes no Facebook, por isso, queremos ajudar você a evitar situações como essas no futuro.

Se você deseja que algo específico seja analisado nessa ou em outra Página, denuncie o conteúdo exato (por exemplo, foto) em vez de toda a Página. Na lista acima, você também pode bloquear Todos contra LGBT acabou a lacração diretamente ou deixar de seguir a Página. Se deixar de segui-la, você ainda poderá localizar Página no Facebook, mas não verá mais as respectivas publicações no seu Feed de Notícias.

Link de acesso: https://www.facebook.com/CartazesLGBTAIQ/posts/as-postagens-da-p%C3%A1gina-todos-contra-lgbt-acabou-a-lacra%C3%A7%C3%A3o-claramente-violam-os-/2925014510931692/.

Se pedir para retirar, a resposta é: "Agradecemos sua denúncia, você fez a coisa certa, 'bláblábla', mas isso não viola nenhum dos nossos padrões de comunidade" - queremos manter a possibilidade de discriminação homofóbica vedada pela Constituição, em seu art. 3º, III; vedada por este Supremo Tribunal Federal, que, em ADPF, equiparou o crime de homofobia à discriminação. Vejam a resposta da rede social! Só faltou escrever: "problema seu se você acha que isso é criminoso".

Permitiremos que as *big techs*, por meio das redes sociais, continuem desrespeitando a previsão do art. 5º, XLII, que estabelece que a prática do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível?

Vai-se em qualquer postagem e lá está: "se você é negro e viado, tenho nojo de você". Aí se ofende o personagem do falecido comediante Paulo Gustavo - publicação ativa, fiz questão de verificar, antes de iniciar, continuava ativa às 11h45.



Link de acesso: https://x.com/Marioneseeee/status/1930627505213333767?t=6vl03zvXiLFD2dkmuFqKyg&s=09

Como dizer que há dúvidas da rede social de que isso é racista? Como dizer que a inteligência artificial não vislumbra que isso é racismo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

puro? Isso não é liberdade de expressão. "Você é negro e viado, tenho nojo de você", não é liberdade de expressão.

O seguinte: "O judeu é e sempre será o eterno parasita, um zangão, micróbio nocivo..." As redes sociais não têm condição de controlar apologia ao nazismo? Por que elas têm condições de controlar direitos autorais? Porque isso reverte economicamente contra elas.



Link de acesso: https://marcozero.org/com-moderacao-frouxa-propaganda-nazista-escancarada-circula-no-twitter/.

Fiz uma reunião com todas as *big techs* e perguntei: qual é a média de controle de vocês de pornografia infantil, pedofilia, direitos autorais?

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Todos disseram: Retiramos em torno de 93% antes de um *like*, de alguém visualizar; os outros 7%, em que fica dúvida, mandamos para uma comissão de seres humanos verificar se não é só uma referência, uma pesquisa, um artigo.

Indaguei: vocês não têm condição de fazer isso em relação a nazismo, fascismo, racismo, homofobia, em que não há dúvida? "Temos." Por que não o fazem? A resposta foi: se todos fizerem, fazemos; se não, não. O que dá *like*, o que dá movimentação, é isso.

Seguindo, outra: "Se ganhasse um real cada vez que sou racista, provavelmente um preto filho da... iria me roubar." Alguém tem dúvida de que isso é crime de racismo?



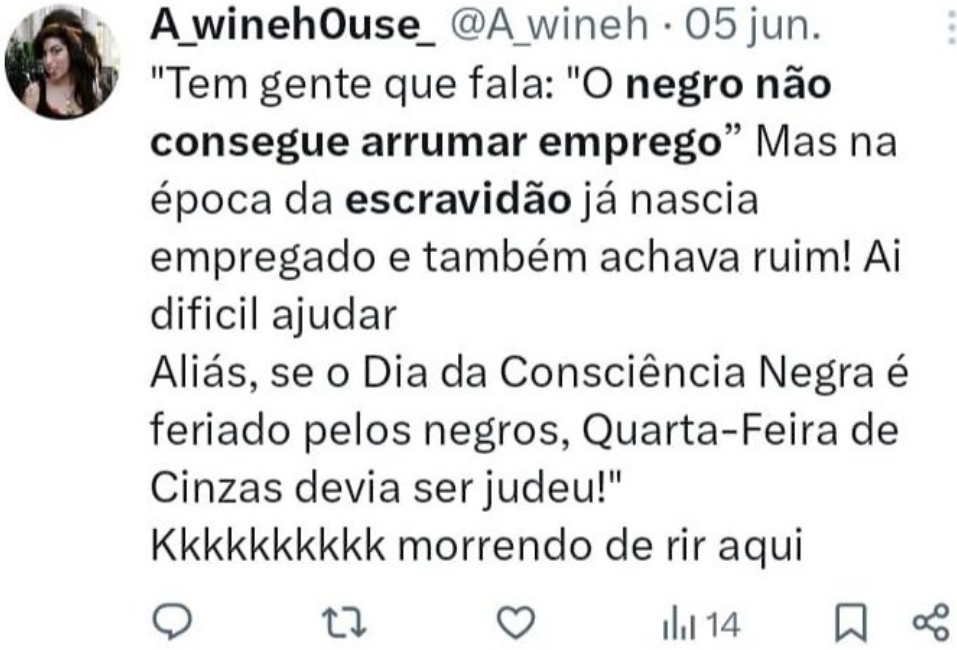
Link de acesso: https://marcozero.org/com-moderacao-frouxa-propaganda-nazista-escancarada-circula-no-twitter/.

Alguém tem dúvida sobre a suástica? Esse Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de racismo - estendeu, inclusive - à questão do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

nazismo. Na mesma postagem, há defesa do racismo e do nazismo: "Ah, mas a rede social pode ficar em dúvida, cercear a liberdade." Alguém tem dúvida?

Seguindo: "Tem gente que fala: o negro não consegue arrumar emprego, mas, na época da escravidão, já nascia empregado e achava ruim!" Isso é evolução da sociedade? Isso é a utilização da liberdade de expressão? Isso é crime. Isso é crime. Isso é o discurso de ódio que leva ao aumento dos crimes, ao aumento das agressões.



"Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, Quarta-feira de Cinzas deveria ser judeu!" Veja, somente uma mente doente e criminosa posta isso e somente outras mentes doentes e criminosas dão *like*. Somente mentes omissas não lutam para retirar isso das redes sociais! Isso não é liberdade de expressão! Isso é crime.

Além disso, geralmente, atrás dessas divulgações, há sempre um covarde: é o corajoso virtualmente e o covarde fisicamente. Esconde-se, como bem lembrou o Ministro Flávio Dino, atrás de um perfil falso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Presidente, é importante recordar: ainda há inúmeras postagens e continuidade - sofremos neste Plenário essa realidade - da instrumentalização, por omissão ou por ação, das redes sociais, das *big techs*,pelas redes sociais, em desrespeito ao inciso XLIV do mesmo art. 5º da Constituição, que estabelece que:

> "XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;"

Quem não se lembra da criminosa instrumentalização feita pelas redes sociais para a "Festa da Selma"?

No caso dos ataques de 8 de janeiro, grupos de WhatsApp tiveram papel central na organização da invasão das sedes dos Três Poderes. Mensagens com orientações e convocações para a tomada de prédios públicos e das ruas circularam ao menos desde o dia 5 de janeiro no WhastApp, com a denominação “Festa da Selma”. Uma das mensagens com maior circulação foi uma espécie de manual sobre como agir durante os ataques a prédios públicos, que circulou em diferentes versões. “Jamais iniciem a invasão sem haver uma multidão que tome todos os 3 poderes ao mesmo tempo, ou seja, só iniciem a invasão aos 3 poderes (sic*) quando houver patriotas o suficiente pra invadir tudo!”, dizia um trecho. Outro trecho indica que o objetivo da ação era permanecer nesses prédios após a invasão: “Essa ação tem que ser uma ação com regras de: Ninguém entra e ninguém Sai! Ou seja, quem estiver lá dentro não poderá sair, não importa se são aliados ou não, ninguém sairá após a tomada dos 3 poderes” (Disponível em (https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/08/17/entenda-expressao-festa-de-selma-usada-em-grupos-de-whatsapp-para-convocar-golpistas-nos-atos-do-8-de-janeiro.ghtml. Acesso: 11.6.2025).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

A convocação para a depredação:

"Grupo Festa da Selma faz mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília (...)"



(Link: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/grupo-festa-da-selma-fez-mapa-com-pontos-de-onibus-para-levar-invasores-a-brasilia-diz-pf/)

A partir de 5 de janeiro o termo passou a ser mais utilizado no Twitter e Telegram, junto a vídeos que tinham uma série de códigos para combinar os ataques.

"Festa da Selma: como extremistas organizaram golpe pelas redes sociais"



(Link: https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/257980-festa-selma-extremistas-organizaram-golpe-redes-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

sociais.htm)

Vasculhando as redes sociais, não é difícil encontrar centenas de referências ao ato extremista apelidado de "Festa da Selma". Pela busca do Twitter é bastante simples achar publicações de radicais convidando as outras para o ato em Brasília pelo menos a partir de 5 de janeiro. Outras várias postagens foram realizadas ontem mesmo, inclusive. Muita gente falou sobre o termo e postou vídeos e fotos de como estava o ambiente na Praça dos Três Poderes. "Hoje! Festa da Selma no congresso!". No Telegram, um grupo com 4,6 mil pessoas inscritas repassava notícias sobre a tentativa de golpe. No caso do Facebook, a pesquisa do termo "#festadaselma" retorna resultados de pelo menos 6 de janeiro com indivíduos dizendo que já estavam no local ou que estavam se encaminhando para Brasília (Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/257980-festa-selma-extremistas-organizaram-golpe-redes-sociais.htm. Acesso em 11.6.2025).

As redes sociais viram isso se multiplicando e continuaram. Relativamente ao dia 8 de janeiro, temos mais de trezentas pessoas condenadas, que se autoincriminaram conscientemente. Filmavam e colocavam imediatamente, faziam *live*s chamando mais gente para destruir.

Peguei um minuto e meio de vídeo só, Presidente. Essa instrumentalização, depois, virou imagem e as redes sociais postaram e chamaram as pessoas, criminosamente. Filmavam-se, chamavam, destruíam, ou seja, o crime ocorrendo e as redes sociais deixando os crimes. Esse é o respeito ao art. 5º, XLIV?

Esse vídeo é feito por um manifestante que colocou imediatamente nas redes. Essa é a tropa de choque resistindo, Presidente, às velhinhas, com bíblias na mão, que estavam no dia 8 de janeiro. Destruíam, pediam intervenção militar e postavam no mesmo momento, e as redes sociais sem nenhuma autorregulação. Foi a falência da autorregulação das redes sociais que fez exatamente com que tenhamos que julgar isso nessas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

sessões.

Tão grave quanto isso, Presidente, como coloquei, é em relação a homofobia, racismo, nazismo, atentados contra a ordem democrática e o Estado de Direito, como foi recordado por todos que me antecederam - o Ministro Flávio mostrou inclusive um vídeo. Lembremo-nos de que, diuturnamente, as redes sociais, sem qualquer tentativa de autorregulação, desrespeitam o art. 227 da Constituição, que determina, de maneira imperativa:

> "Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade" - vários direitos, entre eles - "o direito à vida, à saúde [...] à dignidade [...]"

O que vem acontecendo nas redes sociais em relação a crianças e adolescentes é mais do que criminoso, Presidente, é abominável: "Menina de oito anos morre no Distrito Federal após inalar desodorante em desafio pela internet". Desafio lançado nas redes e onde está a autorregulação? Pelo menos 50 crianças e adolescentes morreram ao fazer desafios de redes sociais. Por que algoritmos de redes de ódio ajudam a radicalizar ataques em escolas, como foi dito pelo Ministro Flávio? O Ministro Zanin bem explicitou isso ontem: o direcionamento dos algoritmos, volto a insistir - referir-me-ei especificamente -, não são randômicos. A partir do momento em que alguma criança ou adolescente consulta esse tema, ele é bombardeado por esses temas, incentivando, instigando, à prática criminosa.

Sua Excelência o Ministro Flávio Dino mostrou a idolatria, que circula livremente em redes sociais, a autores de ataques a escolas: "Uma professora morre e três ficam feridas em ataque a escola estadual em São Paulo", diversas notícias.

A trágica história de Olly, menino de treze anos assassinado em trama movida por redes sociais. Era um jogo macabro, que resultou no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

encontro de adolescentes, e o menino de 13 anos foi assassinado.

"Justiça australiana suspende imagens no X de ataque a bispo em igreja onde foi esfaqueado". Para conseguir *likes*, o X ficava repassando, mandando para todos. Houve a necessidade da intervenção do Primeiro-Ministro, disse isso ontem. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime.

Se não admitimos - a sociedade civilizada - o uso de contas bancárias e do sigilo bancário para lavagem de dinheiro, o criminoso não pode dizer que tem direito ao sigilo bancário e faz o que quiser com o seu sigilo bancário. Por que temos que admitir a prática reiterada de crimes por meio das redes sociais sob a falsa alegação de liberdade de expressão?

Conforme citei anteriormente, há um importante artigo científico, "O escopo da automutilação não suicida no YouTube" (*Lewis SP, Heath NL, St Denis JM, Noble R. The Scope of Nonsuicidal Self-Injury on YouTube (O escopo da automutilação não suicida no YouTube). Pediatrics. 2011;127:e552–7. doi: 10.1542/peds.2010-2317, in Memon AM, Sharma SG, Mohite SS, Jain S. The role of online social networking on deliberate self-harm and suicidality in adolescents: A systematized review of literature. Indian J Psychiatry. 2018 Oct-Dec;60(4):384-392. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_414_17. PMID: 30581202; PMCID: PMC6278213. Acesso em: 9/6/2025*), publicado nos Estados Unidos, que analisou os 100 vídeos mais vistos no YouTube derivados do termo de pesquisa automutilação e autolesão. Há inúmeros, mas cem são mais vistos. Onde está a autorregulação? Cem vídeos que ensinam automutilação e autolesão, e, no estudo, a primeira preocupação é que a idade média de quem acessou esses vídeos era de 14 anos, menor do que a idade média de 25,4 do YouTube. Quatorze anos, Ministro Toffoli, a idade média dos que acessam os cem vídeos mais vistos no YouTube sobre automutilação e autolesão!

O estudo ainda analisou a existência de grupos de automutilação na rede social Facebook, concluindo que era composto por jovens a partir de 13 anos.

Onde está a autorregulação? Não estamos falando nem de atentado contra a democracia - o perfil (chegarei mais adiante) ideológico de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

algumas *big techs* não tende muito à democracia. Estamos falando de automutilação e autolesão de crianças e adolescentes. Nem para isso a autorregulação funciona!

Identificou-se, nesse estudo, a presença de grupos e imagens de automutilações graves, vários cortes, queimaduras de pele. A partir disso, automutilavam-se e colocavam para esperar os comentários dos demais adolescentes desses grupos.

A questão é tão grave que, em 2021, a autoridade para a proteção de dados na Itália bloqueou a rede social TikTok, como resposta à morte de uma menina de 10 anos em Palermo, sul da Sicília, por asfixia. Dez anos de idade! A criança morreu enquanto participava de um desafio lançado livremente no TikTok, jogo do lenço na cabeça. Onde está a autorregulação? Jogo do lenço na cabeça, crianças se asfixiando até que uma morreu.

Em 2017 - acho que vários se recordam -, surgiu o chamado desafio de suicídio Baleia Azul. Ao longo de 50 dias, esse era o desafio desses perfis no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os "jogadores" são instruídos por "administradores" a realizar tarefas diárias, que envolvem formas cada vez mais graves e prejudiciais de automutilação. Faz-se uma classificação até o suicídio, que seria a vitória final. Pergunto novamente: onde está a autorregulação?

(V) Da existência de uma limitação à liberdade de expressão e necessidade de regulamentação de seu exercício por meio das redes sociais

Presidente, diriam alguns que devemos ignorar totalmente, omitir-nos totalmente. Ignorar todos os princípios e preceitos constitucionais protetivos contra a discriminação, contra o racismo, contra o nazismo, contra a homofobia, contra a tentativa de golpes de Estado, contra a agressão a crianças e adolescentes. Deveríamos ignorar tudo isso em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

nome da defesa de uma suposta entidade mitológica, que seria a liberdade absoluta de expressão. A liberdade de cada um poder dizer e se manifestar como bem entenda; uma mitológica liberdade absoluta de expressão de cada um poder prejudicar o outro como bem entender, sem poder ser responsabilizado, desde que faça pelas redes sociais. Se fizer no mundo real, não pode, mas, na grande entidade "redes sociais", tudo pode ser feito. Alguns diriam, como vêm dizendo, que aqueles que defendem a regulação, os princípios constitucionais, os preceitos legais são ditadores. Querem impor a Constituição, o respeito aos direitos fundamentais, a legislação, às *big techs*. Ora, como alguém pode querer impor alguma coisa às *big techs* que tudo podem e nada respondem? "São ditadores - dizem. Pretendem cercear o chamado, denominado mercado livre de ideias idealizado por John Stuart Mill". Quem diz isso jamais leu John Stuart Mill. Principalmente em virtude das redes sociais, se se dá um *google* Stuart Mill, vem uma frasezinha lá, que virou culto: "Conforme Stuart Mill, a liberdade de expressão é o deus sagrado que a todos se impõe." Nem se vai verificar se a tradução foi feita corretamente.

Stuart Mill jamais defendeu a liberdade de expressão absoluta. John Stuart Mill - grande filósofo, escritor e parlamentar, membro do parlamento inglês -, em sua célebre obra *A liberdade*, de 1859, obra em que ele consagrou a ideia e a defesa como um grande liberal - não acredito, Ministro Zanin, que alguém chamará Stuart Mill de comunista ou de melancia, como Ministro Fux e eu ouvimos em sessões anteriores. Ninguém chamará Stuart Mill, que era do Partido Liberal da Inglaterra, de comunista, melancia. Stuart Mill, ao consagrar a liberdade de expressão como direito essencial à vida em sociedade, jamais disse ser um direito absoluto. No século XIX, já previa Stuart Mill a possibilidade excepcional de restrição a esse direito caso acarretasse o chamado dano injusto. É o princípio do dano injusto criado por John Stuart Mill em sua obra. Essa citação não é do *Google*, Ministro Zanin, essa é da obra mesmo, *A liberdade*. Stuart Mill diz, ao defender a liberdade de expressão:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> "A única liberdade que merece esse nome é a de buscar nosso próprio bem, da nossa própria maneira, contanto que não tentemos privar os outros do seu próprio bem ou impedir seus esforços para obtê-los."

Sempre em defesa da liberdade de expressão, como todos no Supremo Tribunal Federal o são, diz Stuart Mill:

> "A humanidade ganha mais tolerando que cada um viva como lhe pareça bom do que os forçando a viver como parece bom aos demais. Segue a liberdade dentro dos mesmos limites de combinação entre indivíduos, liberdade para se unir para algum propósito, não envolvendo dano aos outros."

Repito: não envolvendo dano aos outros. Conclui:

> "Tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencie de modo prejudicial os interesses dos outros, a sociedade adquire jurisdição sobre tal conduta e a questão de saber se essa interferência favorecerá ou não o bem-estar."

Repito essa última parte:

> "Tão logo que qualquer parte da conduta de alguém influencie de modo prejudicial os interesses dos outros, a sociedade adquire jurisdição."

Stuart Mill não só colocava essa limitação, como dizia que, a partir disso, a sociedade adquire jurisdição para analisar e responsabilizar aquele que causou o dano. É exatamente isto que este Supremo Tribunal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Federal está realizando: exercício da jurisdição a partir do momento em que o excesso criminoso, o excesso ilícito, em um suposto exercício da liberdade de expressão, vem-se transformando em agressão, vem-se transformando em prática reiterada de atos nazistas, fascistas, homofóbicos, atentados à democracia, crimes contra crianças e adolescentes.

O princípio do dano está caracterizado, caracterizado com imagens que mostramos, que o Ministro Flávio mostrou, que o Ministro Toffoli citou em seu voto, que o Ministro Fux citou em seu voto, Ministro-Presidente, Ministro Zanin, todos. Não se discute nenhuma limitação ao exercício da liberdade de expressão, discute-se a responsabilização pelo abuso criminoso da expressão. São coisas diversas.

Repito: ninguém ou quase ninguém - estamos em uma época que, infelizmente, não podemos afirmar que não apareça algum doido defendendo que Stuart Mill foi filiado ao Partido Comunista e acreditava que a Terra era plana -, em sã consciência, dirá que Stuart Mill não é um defensor da liberdade de expressão.

Essa transformação de agressões criminosas em uma suposta liberdade de expressão preocupa o mundo todo.

Há um livro de Michiko Kakutani - grande crítica literária, Ministro Fachin, que exerceu a chefia da editoria do *New York Times* por anos e anos -, *A Morte da Verdade*, onde ela mostra os perigos de continuarmos a aceitar passivamente o domínio maléfico que as *big techs* vêm tentando em relação à sociedade. Ela escreve:

> "Dois dos regimes mais abomináveis da história da humanidade chegaram ao poder no século XX, e ambos se estabeleceram com base na violação e no esfacelamento da verdade, cientes de que o cinismo, o cansaço e o medo podem tornar as pessoas suscetíveis a mentiras e falsas promessas de líderes determinados a alcançar o poder incondicional."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Como Hannah Arendt escreveu em seu livro *Origens do Totalitarismo*, de 1951, a quem o Ministro Toffoli sempre cita:

> "O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção (isto é, a realidade da experiência) e a diferença entre o verdadeiro e o falso".

É exatamente isso que vem ocorrendo, Presidente, com essas notícias fraudulentas, sem nenhum controle, nas redes sociais ou com a falida autorregulação, como verificamos desde o início.

As pessoas vêm sendo bombardeadas e submetidas a uma verdadeira lavagem cerebral. A verdade, a mentira, o falso e verdadeiro, vêm sendo manipulados, primeiro para que se obtivesse ganhos econômicos e, depois, para obtenção do poder político.

A liberdade de expressão não é a liberdade - sempre repito isso, até me torno cansativo -, Presidente, de agressão. Nenhum país do mundo admite liberdade de expressão como liberdade de agressão. Nem os Estados Unidos da América, como demonstra o Justice Oliver Holmes - um dos grandes entusiastas do mercado livre de ideias, de John Stuart Mill -, na Suprema Corte Norte-Americana, no importante julgamento Schenck *v.* Estados Unidos, de 1919. Exatamente em relação a uma incitação direta à violência que vinha sendo feita - resistência violenta contra agentes do Estado -, ele reafirma a doutrina do perigo claro e imediato, a partir do princípio do dano de Stuart Mill. Argumenta que, mesmo pelo critério da aplicação da Primeira Emenda, que distingue - ele afirma - discursos tolerados -críticos, ácidos, mas tolerados - sobre a liberdade de expressão de atitudes ilícitas, condutas ilícitas, que justificariam a repressão.

Literalmente disse o Justice Oliver Holmes:

> "A questão, em cada caso, é se as palavras utilizadas são

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> empregadas em circunstâncias que possam criar um perigo iminente e evidente de que elas provocarão os males substanciais que o Congresso dos Estados Unidos tem o direito de prevenir."

Os males substanciais que o Congresso dos Estados Unidos tem o direito de prevenir. Jamais a Suprema Corte igualou liberdade de expressão com liberdade de agressão.

O Min. LUIZ FUX bem citou o exemplo dado pelo Justice Oliver Holmes, o de a pessoa poder gritar "fogo!" à hora quiser, mas não poder gritar "fogo!" dentro de um teatro lotado, em que saia todo mundo a massacrar os outros, causando danos a terceiros. Essa é uma colocação clássica: gritar "fogo!", em si, é anódino, mas gritar "fogo!" dentro de um ambiente lotado e as pessoas saírem pisoteadas, morrerem pisoteadas, não se permite.

Essa é uma adaptação ou analogia ao próprio exemplo que Stuart Mill dá em sua obra de que as pessoas podem reclamar em praça pública, até acidamente ofendendo o dono de ovelhas, que aumentou o preço e não quer vender, mas não podem repetir essas mesmas palavras, essas mesmas incitações, na frente da casa dele, incentivando a invadir e matar essa pessoa. São condutas, inicialmente, idênticas, mas uma com finalidade absolutamente ilícita.

Ninguém jamais defendeu a liberdade absoluta de expressão, que se idealizou nos novos regimes populistas no mundo todo: regimes populistas digitais; extremistas digitais querendo dizer que tudo pode, tudo vale e que não precisam ser responsabilizados. Não existe isso de forma alguma.

O momento atual, Presidente, Ministros, é mais grave do que o vivido à época, em relação às modulações da liberdade de expressão, seja por Stuart Mill, em meados do século XIX, seja pelo Justice Holmes no primeiro quarto do século XX.

O momento é mais grave, pois não estamos discutindo o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

desvirtuamento individual ou de poucas pessoas da liberdade de expressão, a utilização da expressão como instrumento criminoso para causar dano a outro ou dano a toda a sociedade. Estamos discutindo algo mais grave; estamos discutindo algo em escala, escala de milhões e milhões. Estamos discutindo a instrumentalização do mais notável meio de comunicação direta entre as pessoas já criado pela humanidade. As redes sociais, hoje, são o mais notável meio de comunicação direta entre as pessoas, é isso que estamos discutindo.

Consequentemente, o perigo de dano é gigantesco. Dano, como coloquei, em que morrem cinquenta adolescentes; dano de tentativa de golpe de Estado; dano de aumento do discurso de ódio, do racismo, do nazismo, do antissemitismo. É um dano em massa.

É um meio de comunicação ainda - e aí vem a grande diferença do que foi, à época, bem pensado, bem elaborado, texto do Marco Civil -, mas essa instrumentalização das redes sociais é potencializada. Hoje, ninguém tem nenhuma dúvida de que esse meio de comunicação não é neutro, não é imparcial, não é transparente - não há transparência na utilização dos algoritmos.

Esses meios de comunicação, as *big techs* têm - com todo direito a ter aqueles que dominam - ideologia política, crença religiosa, não há nenhum problema nisso. Só não podem querer pousar de instrumentos neutros, instrumentos imparciais, se eles têm lado, têm ideologia; eles devem, como todos aqueles que têm lado, têm ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos.

Referi-me, nos apartes que fiz ao Ministro Zanin, depois, no diálogo com o Ministro Toffoli, o Ministro Gilmar, o Ministro Flávio, a isto: é um meio de comunicação de massa baseado em um modelo de negócios de cifras bilionárias, de bilhões de dólares, com algoritmos não randômicos, com algoritmos direcionados, e o mais grave, Ministro Toffoli, direcionados a partir da utilização de tecnologia, de inteligência artificial, para saber como manipular as pessoas.

O maior banco de dados da história da humanidade foi obtido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

gratuitamente e sem autorização de cada um pelas *big techs*. Quando se entra nos aplicativos, elas sabem o que se lê, o que se compra, o que se come, suas tendências de moda, de cultura, seu time, suas preferências. É o maior banco de dados da humanidade - nem os regimes totalitários tinham tantos dados das pessoas como as *big techs* têm.

Elas trabalham com inteligência artificial para criar bolhas e mandar mensagens direcionando ao que elas entendem. Ora, se é assim, deve haver maior transparência, deve haver maior responsabilização.

Esse mecanismo foi verificado e idealizado a partir do momento em que, na Primavera Árabe, as grandes companhias perceberam, ainda de forma incipiente, que as redes sociais passaram a se tornar um instrumento de comunicação direta, sem necessidade da mídia tradicional. Em regimes ditatoriais, as redes sociais nasceram em defesa da democracia. As redes sociais não são boas nem ruins; na verdade, quem utiliza pode utilizá-las de maneira boa ou de maneira ruim.

Ao perceberem que elas poderiam ser utilizadas para manipulação, foram surgindo empresas que, com esses dados captados, passaram a manipular os algoritmos direcionando mensagens, em um primeiro momento, para fins econômicos.

Todos, com certeza, já tiveram essa experiência: você quer comprar uma blusa azul - para não sermos taxados de comunistas. Nunca mais na sua vida, você deixará de receber mensagens de coisas azuis. Por quê? A inteligência artificial pegou que você gosta da cor azul. Se você der mais detalhes, qual a blusa, promoções, "você gosta da blusa azul? você não gostaria dessa calça azul que combina?", e começa. Começou a utilização para fins econômicos. Se se busca um carro, vem: não prefere esse que ganhou tantos prêmios? Por quê? Alguém monetizou, alguém pagou para o algoritmo direcionar para outra questão.

As *big techs*, ao perceberem que, além do poder econômico, poderiam adquirir o poder político, só fizeram uma transferência. O consumidor foi substituído pelo eleitor. O produto a ser vendido não é mais um carro, uma casa, uma roupa, um alimento. O produto a ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

vendido é o candidato. As bolhas criadas a partir das informações fornecidas pelas *big techs* já têm carimbos classificatórios e são todos os dias bombardeadas com mensagens que interessam, agradam e manipulam o seu entendimento.

Ora, há uma manipulação, há a utilização sem autorização do banco de dados, há necessidade de maior transparência e maior responsabilidade. Trata-se atualmente - por isso disse ser mais grave do que em meados do século XIX, de Stuart Mill, e do primeiro quartel do século XX, do Justice Holmes - de um novo mercado livre de ideias; é um mercado livre de ideias instrumentalizado com novas tecnologias e anabolizado pela utilização de inteligência artificial. É um mercado livre de ideias tecnológico, só que não é um mercado livre de ideias em que todas as ideias têm a mesma força e quem analisa pode escolher de forma paritária as ideias que quiser. Não! Nesse mercado livre de ideias tecnológico, os algoritmos são direcionados, quem decide quais ideias, quais vídeos, quais ideologias se terá mais ou menos acesso são as *big techs*. Se elas decidem, elas têm que ter transparência nisso e devem ser responsabilizadas por eventuais escolhas e decisões que acarretem crimes, que acarretem ilícitos civis. Se há direcionamento, impulsionamento e monetização, há direta participação das *big techs* naquela notícia, naquele vídeo, naquela ideia.

Costumo sempre comparar com a questão da vida real. Se se tem um depósito e se aluga esse depósito para terceiro, aluga-se e se diz que fará lá uma confecção, e a pessoa faz um laboratório de refino de cocaína, não se tem nenhuma responsabilidade, Ministro Flávio. Agora, se visitando o seu depósito, descobre-se que está sendo usado para refino de cocaína, chega-se para a pessoa e se fala que não há problema, mas se quer 10%, se se monetiza o seu depósito, é-se responsável. Na vida real ou na vida virtual, se se ganha bilhões impulsionando, direcionando e monetizando notícias, ideias, discurso de ódio, vídeos de mutilação, não se quer ser responsabilizado?

Poderíamos, como sociedade, lançar um desafio às *big techs*, aos seus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

dirigentes, para ver quanto tempo eles permaneceriam livres, Ministro Flávio: tudo o que vocês direcionam, impulsionam e monetizam, façam em um mês na vida real; tenham a coragem de fazer na vida real. Saiam da covardia da vida virtual e venham para a vida real. Façam na vida real a mesma conduta, igualzinho, para ver quantos minutos eles continuariam gozando de liberdade, sem ter que pagar indenizações milionárias. Alguma coisa está errada na aplicação da legislação na questão virtual.

Esse mercado, suposto mercado livre de ideias tecnológicas tem ideologia política, tem opção religiosa, tem orientação de costumes. É normal que tenha, mas não se pode esconder sob uma falsa neutralidade " só sou um depósito". Não! Se impulsiona, se direciona, se monetiza, deve assumir sua liberdade e sua responsabilidade.

Essa instrumentalização das redes sociais vem sendo debatida já há algum tempo. A verdade é que demorou, não só no Brasil, como no mundo todo. Todos demoraram para perceber os efeitos maléficos da ausência de uma regulamentação mínima, que transformasse as redes sociais em algo não insalubre, em algo parecido com a vida real.

Um dos grandes pensadores e escritores que percebeu isso foi Giuliano da Empoli, no famoso livro *Os Engenheiros do Caos*, o primeiro grande alerta que foi feito. Ele salienta, em um determinado momento, o que se encaixa exatamente neste julgamento:

> "Para além da dimensão física, é no terreno virtual que a adesão aos movimentos nacional-populistas encontra sua realização mais completa. Lá, os algoritmos desenvolvidos e instaurados pelos engenheiros do caos dão a cada indivíduo a impressão de estar no coração de um levante histórico" – a manipulação, que me referia antes, pelo direcionamento dos algoritmos – "e de, enfim, ser ator de uma história que ele achava que estaria condenado a suportar passivamente como figurante".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Manipulação que outros psicólogos, filósofos, dizem, para dar o sentimento de pertencimento a algo. A partir disso, adere-se a movimentos criminosos no mundo todo. Isso vem ocorrendo.

Temos que partir de uma premissa básica. Esse novo mercado livre de ideias tecnológico, que são as redes sociais, a partir da instrumentalização por elas realizada pelas *big techs*, têm lado, têm ideologia, quer licitamente, quer por ganho econômico, quer por ganho político. Qualquer outra empresa que tem lado, que quer ganho econômico, que quer ganho político, que tem ideologia, que tem direcionamento, tem que ser fiscalizada, tem que ser responsabilizada. Por que só as *big techs* são livres?

O Ministro Flávio Dino colocava a questão da regulação de uma empresa aérea. Se hoje alguém falar que quer começar a atuar no ramo aeronáutico, vai pegar o avião, ir para o aeroporto, pedir um *slot* e dizer "tenho o direito de ir e vir, você vai negar um slot para mim"? Quem já foi em jogo de futebol sabe - agora, como a compra é *online*, perdeu um pouco a graça -: havia o cambista. Se você não conseguia ingresso, o cambista ficava dizendo: "Oh, tá aqui". Vai-se na porta do aeroporto, dizer:

> *- Quem não conseguiu horário agora vem que tá saindo a lotação no slot 5, no finger 5.*
>
> *- Qual é o seu mapa de voo?*
>
> *- Que mapa de voo? Você quer cercear minha liberdade de ir e vir? Vou por onde quiser nos céus do país. Você quer cercear minha liberdade? Vou por onde quiser.*

Aí bate de frente com outro avião. Ninguém poderia pensar algo ridículo assim, que alguma empresa, algum setor econômico da sociedade, com repercussão bilionária em milhões e milhões de pessoas -

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

para não dizer bilhões de pessoas - não pudesse ser regulamentado. Ninguém. Estamos falando de, repito, qualquer segmento econômico da sociedade que repercuta em milhões e milhões de pessoas e arrecade bilhões e bilhões. Esse segmento é o aeronáutico, é o ferroviário, é o naval, é o da construção civil e é o das *big techs*, das redes sociais. Só com muita má-fé das *big techs* para entender que somente elas não podem ser regulamentadas.

Há um livro muito importante do cientista político Giovanni Sartori: *Homo videns: televisão e pós-pensamento*. É um livro da década de 1970, em que poderíamos, quase em todas as páginas, trocar a palavra televisão por redes sociais. Ele analisa o impacto das televisões na sociedade, principalmente na questão política - ele era um cientista político - e na necessidade de uma regulamentação melhor. É exatamente a mesma questão. Cito um trecho sobre a discussão sobre os grandes impactos benéficos, mas maléficos, de novos meios de comunicação de massa na democracia, no Estado de Direito. Isso não é novo. Quando surgiu o rádio e, depois, a televisão, esse impacto já foi sentido, mas não como agora. Quando surgiu a televisão, pouquíssimos tinham televisão; quando isso se massificou, já havia uma regulamentação, que foi melhorando. No caso das redes sociais, o impacto é muito maior, milhões e milhões têm. Nesse sentido, é muito mais democrática, por isso requer uma regulamentação.

Nessa obra clássica, repito, *Homo videns: televisão e pós-pensamento*, o pensador e cientista político florentino, Giovanni Sartori, aponta os problemas que o Ministro Flávio Dino colocou em outras palavras - não foram palavras de Vossa Excelência, mas o que entendi -, desse emburrecimento que as redes sociais geram, ao trocar leituras, debates pessoais por - não são mais 140 caracteres - 280 caracteres - é isso, Ministro-Presidente? Giovanni Sartori analisava exatamente isso, só que em relação à televisão - repito, estou lendo uma obra que foi feita para a televisão; se falasse que foi feita para as redes sociais se encaixaria 100%. Para não me alongar muito mais, advertia Sartori: a televisão diz respeito a ver de longe, levar à presença de um público de espectadores, coisa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

para ver, quer dizer, visualmente transmitidas. A partir daí haveria uma alteração do *Homo sapiens* para o *Homo videns*. Em vez de pensar, discutir e debater, ficaria passivamente assistindo e incorporando as imagens que lhe são passadas unilateralmente, sem possibilidade de debate.

Dizia Sartori:

> "Esse fato constitui realmente uma virada radical de direção, pois enquanto a capacidade simbólica distancia o homo sapiens do animal, o predomínio da visão o aproxima de novo às suas capacidades ancestrais" - ou seja, só visualização, sem raciocínio, sem debate."

Dizia também - o que vale exatamente aqui - "as nossas crianças passaram a ficar olhando a televisão horas a fio, antes mesmo de aprenderem a ler e a escrever". Substituam "ficam olhando a televisão" por "ficam nas redes sociais horas a fio, antes mesmo de aprender a ler e escrever".

Para muito além, Sartori dizia que essas horas a fio na televisão acabavam normalizando, na percepção das crianças, a violência: "A televisão é para a criança a primeira escola, a escola divertida que precede a escola enfadonha."

Repito: retirem "televisão" e lerei como se fossem "redes sociais": as redes sociais normalizam a violência na percepção da criança; as redes sociais para a criança são a primeira escola, a escola divertida que precede a escola enfadonha.

Igual problema, igual solução: regulamentar. Regulamentar minimamente, mas regulamentar para que se cumpram os preceitos constitucionais, os princípios constitucionais.

Sartori faz um comentário sobre a internet, que ainda era muito incipiente à época. Dizia Sartori:

> "Quero acrescentar que, além das falsas estatísticas e das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> entrevistas casuais e ao vivo, um outro fator concorre para alimentar a desinformação, constituído por duas distorções típicas na maneira de informar que a qualquer custo deve ser excitante: premiar a excentricidade e privilegiar o ataque e a agressividade."

Veja o que dizia para televisão: exatamente a mesma coisa que hoje se aplica igualmente para as redes sociais.

O autor ainda argumenta que a criança de três ou quatro anos de idade começa com a televisão - e se aplica em relação à internet - e, assim, antes de chegar à internet: "a criança já é preguiçosa e predisposta à passividade, ao passo que para ser interativo é preciso ser ativo desde o começo - quero dizer, mentalmente ativo."

Essa obra mostra a questão da televisão potencializada demais nas redes sociais: facilidade de manipulação, facilidade de manipulação do pensamento, principalmente de crianças e adolescentes.

A obra de Sartori é de 1979, quando bastava aos pais, se não quisessem que os filhos vissem televisão, desligar a televisão. Hoje o controle dos pais ao acesso às redes sociais pelos filhos é quase impossível. Como diz o art. 227, a sociedade e o Estado devem auxiliar na preservação das crianças e dos adolescentes.

Não tenho nenhuma dúvida: há necessidade da regulamentação.

Regulamentação em que níveis? Cito o nosso sempre Decano, Ministro Celso de Mello, que, escrevendo sobre o assunto, colocou que, nos mesmos termos da Lei de Segurança Online da Austrália, da Lei de Serviços Digitais da União Europeia e da Lei sobre Mercados Digitais, também da União Europeia, é necessário o diploma normativo, uma regulamentação eficaz que:

1. Viabilize o controle e a fiscalização dos serviços, mercados e plataformas digitais;

2. Contenha os abusos decorrentes do exercício anômalo da liberdade de expressão - termo utilizado pelo nosso sempre Ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Celso de Mello;

3. Estabeleça parâmetros quanto à moderação de conteúdo das redes sociais;

4. Institua normas de regência sobre a responsabilidade das redes sociais na prevenção da disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, impedindo assim que o espaço digital se converta em um ambiente tóxico de intolerância e de desinformação;

5. Reafirme a primazia do Estado Democrático de Direito, notadamente em relação às big techs, cujas atividades, além de deferentes à soberania nacional, deverão estar sempre sujeitas ao controle jurisdicional dos magistrados e tribunais locais.

(VI) O agravamento do uso indevido dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada no contexto eleitoral

Necessário registrar que a partir da eleições de 2022, colheram-se fortes indícios e significativas provas apontando a existência de verdadeiras "milícias digitais", de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito.

O que se tem constatado é que há real, evidente e perigosa INSTRUMENTALIZAÇÃO dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada para a mais ampla prática de atividades criminosas nas redes sociais, o que pode configurar responsabilidade civil e administrativas das empresas, além da responsabilidade penal de seus administradores.

Durante as eleições de 2022, o combate a desinformação pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL determinou mais de uma centena de bloqueios e remoções de condutas ilícitas proferidas nas diversas plataformas, basicamente atentatórias ao Poder Judiciário, a lisura das eleições e contrárias ao Estado Democrático de Direito.

Posteriormente à tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023, foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

discutida em reunião presidida por mim, na condição de Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, em 1º de março, no TSE, com a presença da GOOGLE, YOUTUBE, TWITTER, FACEBOOK BRASIL, KWAI, TIK TOK, TWITCH E TELEGRAM MESSENGER, o real perigo dessa INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e a necessidade da constituição de um grupo de trabalho para a apresentação de propostas de autorregulação e regulamentação legislativa.

Posteriormente, com a constituição do Grupo de Trabalho, pela Portaria TSE 173, de março de 2023, as empresas participaram de outras 5 (cinco) reuniões no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos dias 06/03/2023, 14/03/2023, 21/03/2023, 29/03/2023 e 04/04/2023.

Não é crível, portanto e especialmente, após as eleições de 2022 e a tentativa golpista de 8/1/2023, que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não tenham total consciência de sua INTRUMENTALIZAÇÃO por diversas milícias digitais para divulgar, propagar e ampliar inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais; inclusive no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

Com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e seus dirigentes precisa ser devidamente investigada, pois são remuneradas por impulsionamentos e monetização, bem como há o direcionamento dos assuntos pelos algoritmos, podendo configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais.

Registro, ainda, que, lamentavelmente, alguns provedores de internet e serviços de mensageria, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas e/ou recusam colaboração com os órgãos jurisdicionais.

Em hipóteses tais, é preciso que haja sanções enérgicas e eficientes aptas a garantir a higidez da ordem constitucional, como suspensão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

temporária das atividades de provedores de internet e serviços de mensageria privada (art. 12, III, da Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet), sob pena de tornar inócuo o poder de requisição de dados e o dever de tutela jurisdicional de direitos a cargo do Poder Judiciário, o que pode enfraquecer o regime democrático e a própria ordem constitucional.

Nesse sentido, confira-se:

> Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO BLOQUEIO DE PERFIS PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. 2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido (Pet 10391 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)

(VII) A atuação legislativa brasileira acerca da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Deve-se registrar que, em setembro de 2021, foi editada a Medida Provisória 1.068/2021, que alterava o Marco Civil da Internet nos artigos 5º, inclui a Seção II ao Segundo Capítulo (Dos direitos e garantias dos usuários) sobre os "direitos e das garantias dos usuários de redes sociais" e um Capítulo IV-A, que tratava de sanções. Também alterava a lei de direitos autorais (lei 9.610/1998), revogava os artigos 12 e 11, § 2º do MCI e trazia um prazo de trinta dias para adequação das políticas e termos de uso pelos provedores (art. 3º).

Em face da MP 1.068/2021, foram ajuizadas sete ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, pelo Partido Socialista Brasileiro PSB (ADI 6.991/DF), pelo Partido Solidariedade SD (ADI 6.992/DF), pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB (ADI 6.993/DF), pelo Partido dos Trabalhadores PT (ADI 6.994/DF), pelo Partido Novo NOVO (ADI 6.995/DF), pelo Partido Democrático Trabalhista PDT (ADI 6.996/DF) e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB (ADI 6.998/DF).

As ações foram distribuídas à Ilustre Min. ROSA WEBER, em 14/9/2021, que deferiu o pedido de medida cautelar para suspender, na íntegra, a eficácia da Medida Provisória impugnada, consignando que a decisão proferida não impediria que o Presidente do Congresso Nacional formulasse, eventualmente, juízo negativo de admissibilidade quanto à MP 1.068/2021, extinguindo, desde logo, o procedimento legislativo resultante de sua edição.

Na sequência, Presidente do Parlamento devolveu a supracitada Medida Provisória e, por meio do Ato Declaratório do Presidente da Mesa congressual 58, de 14 de setembro de 2021, declarou o encerramento da tramitação da matéria no Congresso Nacional, tendo o Presidência da República recebido a Mensagem 92/2021 (CN) correspondente em 14/9/2021.

Em consequência, a Relatora julgou prejudicadas as ações diretas de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, e extinguiu os processos sem resolução do mérito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Nada obstante, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei – PL 2.630/2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A proposta tem sido chamado de combate às fake news, com o objetivo de combater a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como Facebook e Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram, excluindo-se serviços de uso corporativo e e-mail.

Entre outras medidas, a proposta restringe o funcionamento de contas geridas por robôs, limita a distribuição massiva de mensagens por aplicativos, e determina a criação do Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet.

As medidas valeriam para as plataformas com mais de 2 milhões de usuários, inclusive estrangeiras, desde que ofertem serviços ao público brasileiro (https://www.migalhas.com.br/quentes/385255/congresso-votara-regulamentacao-das-redes-sociais-veja-trechos. Acesso em 11/5/2023).

Acerca desse Projeto de Lei 2.630/2020, em abril de 2023, apresentei, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, propostas de emendas aditivas àquele Projeto de Lei.

Na ocasião, registrei que é necessário equiparar a responsabilidade de todos os provedores – sejam redes sociais ou mensageria – pelo conteúdo que disponibilizam, até porque essas *big techs* impulsionam e monetizam o ganho de publicidade a partir de textos, imagens, fatos. Desse modo, também devem ser responsabilizados.

Ressaltei, inclusive, que deve haver a inversão do ônus da prova em alguns casos. Isso porque com o advento da inteligência artificial, essa ferramenta possibilita identificar, de forma objetiva, mensagens antidemocráticas, tais como, de conteúdo nazista, fascista, homofóbicas, entre outros.

Realcei que o Tribunal Superior Eleitoral, durante as Eleições Gerais de 2022, editou diversas Resoluções voltadas ao combate à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

desinformação, material esse que pode contribuir para o aperfeiçoamento das propostas do Parlamento sobre o tema.

A iniciativa de propor emendas ao PL 2.630/2020 teve por escopo contribuir para o aprimoramento do combate à desinformação e aos discursos de ódio.

Como asseverei durante a audiência pública supramencionada, o modelo atual é deficiente, porque destrói reputações, destrói dignidades. Fez com que houvesse um aumento de depressão em adolescentes, suicídios de adolescentes, sem contar a instrumentalização que houve das plataformas no dia 8/1/2023. É um modelo falido. As redes sociais atualmente são tratadas como terra de ninguém.

As *big techs* devem responder na medida de suas responsabilidades. Da mesma forma que uma pessoa aluga um depósito, ela não pode ser responsabilizada por tudo que acontece nesse local. Todavia, a partir do momento que esse locador tem consciência de que aquele depósito é utilizado para fins ilícitos, o proprietário desse depósito não pode renovar aquele aluguel sem tomar nenhuma providência. Por isso, é urgente a melhoria da autorregulação, de forma a estendê-la para atentados contra a democracia, fascismo, nazismo, etc. Esse tipo de discursos de ódio não requer avaliação subjetiva, pois são fatos objetivos.

Temos sempre que avançar porque, repito, o modelo atual é ineficiente.

As Propostas do TSE ao Projeto de Lei 2.630/2020 abrangem a responsabilidade civil e administrativa dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada por conteúdos infringentes às pessoas em geral, e também que atinjam a integridade do processo eleitoral.

Destaco, abaixo, os trechos que têm pertinência com o tema em julgamento no presente recurso paradigma:

> **"TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Propostas do TSE ao Projeto de Lei 2630/2020**
>
> **1) EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

2630/2020 APROVADO NO SENADO FEDERAL

Acrescente-se o § 6º ao artigo 6º com a seguinte redação:

§6º. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente:

I – Por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais;

II – Por contas inautênticas e redes de distribuição artificial;

III – Pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas nos termos do §2º do artigo 12 desta Lei.

2) EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 2630/2020 APROVADO NO SENADO FEDERAL

Altere-se o §2º do artigo 12, passando a ter a seguinte redação:

Art. 12...

§2º Os provedores deverão, sob pena de responsabilidade civil e administrativa, indisponibilizar imediatamente conteúdos e contas, com dispensa a notificação aos usuários, se verificarem ou existir dúvida fundada de risco:

...

3) EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 2630/2020 APROVADO NO SENADO FEDERAL

Acrescente-se ao §2º do artigo 12 com a seguinte redação:

VI – de condutas, informações e atos antidemocráticos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

caracterizadores de violação aos artigos 296, parágrafo único; 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal;

VI – de divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos;

VII – de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de funcionários públicos ou contra a infraestrutura física do Estado para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

VIII – de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

4) EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 2630/2020 APROVADO NO SENADO FEDERAL

Acrescente-se com a seguinte redação:

Art. 14....

Parágrafo único. Os provedores de redes sociais serão responsáveis solidariamente, nos termos do §6º do artigo 6º e do §2º do artigo 12 desta Lei.

Por sua vez, o art. 6º no qual propomos incluir o § 6º; e o parágrafo 2º do art. 12, no qual sugerimos a inclusão de outros incisos, ambos do Projeto de Lei nº 2.620/2020, estabelecem:

"Art. 6º Com o objetivo de proteger a liberdade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> expressão e o acesso à informação e fomentar o livre fluxo de ideias na internet, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço, devem adotar medidas para:
>
> (…)"
>
> "Art. 12. Os provedores de aplicação de internet submetidos a esta Lei devem garantir o direito de acesso à informação e à liberdade de expressão de seus usuários nos processos de elaboração e aplicação de seus termos de uso, disponibilizando mecanismos de recurso e devido processo.
>
> (…)
>
> § 2º Os provedores dispensarão a notificação aos usuários se verificarem risco:
>
> I – de dano imediato de difícil reparação;
>
> II – para a segurança da informação ou do usuário;
>
> III – de violação a direitos de crianças e adolescentes;
>
> IV – de crimes tipificados na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989
>
> V – de grave comprometimento da usabilidade, integridade ou estabilidade da aplicação."

A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei 13.853/2019, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Nessa vertente, a Emenda Constitucional 115, de 10 de fevereiro de 2022, altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

A fim de concretizar o mandamento acima, a Lei 14.460, de 25 de outubro de 2022, transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em autarquia de natureza especial e transforma cargos comissionados; altera as Leis nºs 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e 13.844, de 18 de junho de 2019; e revoga dispositivos da Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019.

(VIII) Do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia - CIEDDE

Instituído em março de 2024, por meio da Portaria TSE nº 180/2024, o CIEDDE funciona na sede do TSE e reúne esforços de diferentes instituições no combate à desinformação e às *deepfakes* utilizadas contra o processo eleitoral. Também atua de forma coordenada no enfrentamento dos discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral.

A ideia é que o CIEDDE aja para promover a cooperação entre a Justiça Eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, em especial as plataformas de redes sociais e serviços de mensageria privada, durante o período eleitoral, para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo Plenário do TSE para a propaganda eleitoral.

O Centro auxiliará os tribunais regionais eleitorais no aperfeiçoamento da regular utilização da inteligência artificial nas eleições, no combate à desinformação e às *deepfakes* e na proteção à liberdade de escolha por parte de eleitoras e eleitores. O Centro ainda tem papel importante na promoção da educação em cidadania, nos valores democráticos e nos direitos digitais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

São convidados a participar do CIEDDE a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Agência Nacional de Telecomunicações, com os quais o TSE estabeleceu acordos de cooperação, **além de outras instituições públicas e privadas, inclusive redes sociais e serviços de mensageria privada.**

O CIEDDE possui um canal que recebe denúncias de notícias falsas, discursos de ódio e ataques à democracia, além de vídeos ou áudios fraudulentos, que podem ser realizadas pelo Portal do TSE, onde um sistema automatizado classifica as informações de acordo com o tema.

Caso haja indícios de crime, o Ministério Público e a Polícia Federal são imediatamente acionados.

A denúncia é, então, verificada para determinar se o tema já foi julgado pelo TSE. Se a desinformação for específica de uma localidade, o Tribunal Regional Eleitoral específico (TRE) será notificado.

As plataformas de redes sociais são notificadas e devem informar as providências adotadas em até duas horas. Se neste período a plataforma retirar o conteúdo do ar, ou não existam fatos relevantes do ponto de vista da legislação eleitoral, o processo é arquivado.

Se a plataforma não responder ou não concordar em retirar o conteúdo, a Presidência do TSE pode ordenar a remoção, caso já exista uma decisão sobre fatos similares. Em seguida, os demais integrantes do CIEDDE serão acionados.

Por meio do Centro, é possível o imediato encaminhamento do apontamento à Anatel e às plataformas para as providências pertinentes; à Advocacia-Geral da União para o ajuizamento de ações judiciais diante da perspectiva de ilícitos civis; para o Ministério Público nas hipóteses de indícios de crime ou ilícito eleitoral; para o Ministério da Justiça e Segurança Pública nos casos de indícios de crime; e para a Ordem dos Advogados do Brasil para a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito.

A partir de ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

da Informação (STI) do TSE, relatórios automatizados serão criados com o status dos alertas realizados, com a respectiva contabilidade dos resultados das informações processadas de acordo com a categoria da denúncia,das plataformas, dos encaminhamentos aos TREs e aos órgãos integrantes, bem como com as providências adotadas.

(Disponível em: <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Maio/entenda-como-funciona-o-ciedde-e-como-denunciar-via-sistema>; <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Maio/manual-de-procedimentos-do-ciedde-e-publicado-pelo-tse?SearchableText=ciedde>. Acessos em 11.6.2025).

(IX) A possibilidade de soluções extrajudiciais de conflitos gerados no âmbito da internet em ordenamentos jurídicos estrangeiros

Tanto no âmbito da União Europeia, como nos sistemas português e estadunidense, previu-se a possibilidade de soluções extrajudiciais para litígios advindos das relações travadas na internet.

Na União Europeia, estabeleceu-se a Diretiva para a regulação do comércio eletrônico, prevendo a ausência de responsabilidade do provedor do serviço que permitiu a postagem, desde que ele não tenha conhecimento da atividade ilícita, e, tão logo tome ciência, proceda "com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações".

O artigo 14 da Diretiva 2000/31 afirma:

> "Artigo 14.º Armazenagem em servidor
>
> 1.Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão por que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser invocada no que respeita à informação armazenada a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

pedido de um destinatário do serviço, desde que:

a) O prestador não tenha conhecimento efectivo da atividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma acção de indenização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias que evidenciam a atividade ou informação ilegal ou

b) O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o acesso às informações.

2. O n.º 1 não é aplicável nos casos em que o destinatário do serviço actue sob autoridade ou controlo do prestador.

3. O disposto no presente artigo não afecta a faculdade de um tribunal ou autoridade administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador que previna ou ponha termo a uma infração, nem afecta a faculdade de os Estados-Membros estabelecerem disposições para a remoção ou impossibilidade do acesso à informação."

A Diretiva também incentiva a solução extrajudicial de litígios em seu artigo 17:

"Artigo 17.º

Resolução extrajudicial de litígios

1. Os Estados-Membros devem assegurar que, em caso de desacordo entre o prestador de um serviço da sociedade da informação e o destinatário desse serviço, a sua legislação não impeça a utilização de mecanismos de resolução extrajudicial disponíveis nos termos da legislação nacional para a resolução de litígios, inclusive através de meios electrónicos adequados.

2. Os Estados-Membros incentivarão os organismos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

responsáveis pela resolução extrajudicial, designadamente dos litígios de consumidores, a que funcionem de forma a proporcionar adequadas garantias de procedimento às partes interessadas. (grifo nosso)

3. Os Estados-membros incentivarão os organismos responsáveis pela resolução extrajudicial de litígios a informar a comissão das decisões significativas tomadas relativamente aos serviços da sociedade da informação, bem como das práticas, usos ou costumes relativos ao comércio electrónico."

Já no sistema português, o Decreto-Lei nº 7, de 7 de janeiro de 2004 transpõe a Diretiva de Comércio Eletrônico e estabelece as condições de irresponsabilidade dos provedores por simples transporte.

O artigo 14 do decreto referido acima dispõe:

"Artigo 14.º - Simples transporte

1 - O prestador intermediário de serviços que prossiga apenas a actividade de transmissão de informações em rede, ou de facultar o acesso a uma rede de comunicações, sem estar na origem da transmissão nem ter intervenção no conteúdo das mensagens transmitidas nem na selecção destas ou dos destinatários, é isento de toda a responsabilidade pelas informações transmitidas.

2 - A irresponsabilidade mantém-se ainda que o prestador realize a armazenagem meramente tecnológica das informações no decurso do processo de transmissão, exclusivamente para as finalidades de transmissão e durante o tempo necessário para esta."

No artigo 16, entretanto, fixa-se a responsabilidade do prestador,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

desde que ele tenha ou deva ter consciência do caráter ilícito da informação. Assim estabelece o dispositivo:

> "Artigo 16.º - Armazenagem principal
>
> 1 - O prestador intermediário do serviço de armazenagem em servidor só é responsável, nos termos comuns, pela informação que armazena se tiver conhecimento de actividade ou informação cuja ilicitude for manifesta e não retirar ou impossibilitar logo o acesso a essa informação.
>
> 2 - Há responsabilidade civil sempre que, perante as circunstâncias que conhece, o prestador do serviço tenha ou deva ter consciência do carácter ilícito da informação.
>
> 3 - Aplicam-se as regras comuns de responsabilidade sempre que o destinatário do serviço actuar subordinado ao prestador ou for por ele controlado. "

Por sua vez, o art. 18 prevê:

> "Artigo 18.º Solução provisória de litígios
>
> 1 - Nos casos contemplados nos artigos 16.º e 17.º, o prestador intermediário de serviços, se a ilicitude não for manifesta, não é obrigado a remover o conteúdo contestado ou a impossibilitar o acesso à informação só pelo facto de um interessado arguir uma violação.
>
> 2 - Nos casos previstos no número anterior, qualquer interessado pode recorrer à entidade de supervisão respectiva, que deve dar uma solução provisória em quarenta e oito horas e logo a comunica electronicamente aos intervenientes.
>
> 3 - Quem tiver interesse jurídico na manutenção daquele conteúdo em linha pode nos mesmos termos recorrer à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> entidade de supervisão contra uma decisão do prestador de remover ou impossibilitar o acesso a esse conteúdo, para obter a solução provisória do litígio.
>
> 4 - O procedimento perante a entidade de supervisão será especialmente regulamentado.
>
> 5 - A entidade de supervisão pode a qualquer tempo alterar a composição provisória do litígio estabelecida.
>
> 6 - Qualquer que venha a ser a decisão, nenhuma responsabilidade recai sobre a entidade de supervisão e tão-pouco recai sobre o prestador intermediário de serviços por ter ou não retirado o conteúdo ou impossibilitado o acesso a mera solicitação, quando não for manifesto se há ou não ilicitude.
>
> 7 - A solução definitiva do litígio é realizada nos termos e pelas vias comuns.
>
> 8 - O recurso a estes meios não prejudica a utilização pelos interessados, mesmo simultânea, dos meios judiciais comuns.
>
> **Enfim, é ainda objectivo deste diploma permitir o recurso a meios de solução extrajudicial de litígios para os conflitos surgidos neste domínio, sem que a legislação geral traga impedimentos, nomeadamente à solução destes litígios por via electrónica."** (grifo nosso)

Na Espanha, "a *Agencia Española de Protección de Datos* (AEPD) contém uma página específica a respeito da ideia do *derecho de supresión* (*"al olvido"*) e muitas situações vinculadas ao exercício desse direito são resolvidas pela via extrajudicial. Casos excepcionais podem ser resolvidos pela via judicial e, eventualmente, podem ocasionar a manutenção do material na internet. Em termos de responsabilidade civil, o Tribunal Supremo espanhol teve a possibilidade de afirmar, no caso ES:TS:2016:1280, a necessidade de imposição de pagamento de indenização nos casos em que o provedor de aplicações não remover

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

conteúdos indicados em uma notificação de direito ao esquecimento."

Também em Portugal e na França, a exclusão de informações violadoras do direito de privacidade pode ser assegurada tanto pelo Judiciário, como por órgãos administrativos, respectivamente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e a *Comission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNI.*

Assim, também, no Reino Unido, o *Defamation Act e as Defamation (Operators of Websites) Regulations,* ambos editados em 2013, preveem um procedimento extrajudicial a ser estabelecido entre o ofendido, o operador do site, e o autor do conteúdo, para a exclusão do material infringente. Somente nos casos em que o autor insurge-se contra a remoção postulada, abrem-se as vias judiciais para a resolução da demanda.

Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi instada a julgar o caso *Murthy v. Missouri,* que trata sobre os limites de interferência da administração pública nos atos de moderação de conteúdos em redes sociais e a sua possível violação à primeira emenda constitucional (dispõe, dentre outros, sobre a liberdade de expressão). A ação foi julgada improcedente, assentada a falta de condições procedimentais para o seu prosseguimento. O voto vencedor, da *Justice* Barret consignou que as provas apresentadas se referiam à política de moderação das plataformas, de modo que as próprias redes sociais têm se preocupado com a desinformação propagada, inexistindo, portanto, comprovação de pressão do governo federal para a exclusão de conteúdos (disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/23-411_3dq3.pdf; acesso em 25/11/2024.)

Percebe-se, assim, que a solução extrajudicial no combate à desinformação tem como agente de destaque a própria plataforma de internet.

(IX.a) O *Netzwerkdurchsetzungsgesetz*, lei alemã voltada à proteção e remoção de dados da internet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Na Alemanha, desde 2003, vigora lei voltada à proteção e remoção de dados da internet, atualizada em 2017, por meio do *Netzwerkdurchsetzungsgesetz"*, ato que teve por escopo o aumento da efetividade da norma em redes sociais. "A legislação obriga provedores de aplicações com mais de dois milhões de usuários na Alemanha a disponibilizar um procedimento de remoção, em menos de vinte e quatro horas, de conteúdo manifestamente ilícito, enquanto outros materiais também reputados ilícitos devem ser removidos em até sete dias." (FRANCISCO DE MESQUITA LAUX, *Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-nov-11/direito-civil-atual-supremo-debate-artigo-19-marco-civil-internet-parte, Acesso em 19/11/2019*).

A norma alemã faz clara exclusão das plataformas jornalísticas, que se responsabilizam pelo conteúdo postado, bem como dos aplicativos de mensagem direta, limitando o escopo da lei às redes sociais. Constata-se que o intuito da legislação alemã é o combate à desinformação e ao discurso de ódio, termos explicitamente mencionados no texto legal. Para tanto, a lei faz referência imediata a diversos tipos penais existentes no Código Penal Alemão (Strafgesetzbuch), podendo-se depreender que o discurso de ódio e a desinformação são tratados eventualmente como condutas criminosas relevantes.

A legislação em comento também impõe obrigações às redes sociais, como a publicação semestral de relatórios sobre como as plataformas lidaram com as denúncias dos usuário acerca dos conteúdos ilegais apontados. Além disso, em outro ponto, fica estabelecido que as redes sociais disponibilizem aos usuários um procedimento para a denúncia de conteúdos ilegais, facilmente reconhecível, diretamente acessível e permanentemente disponível, de modo que, ao receber uma reclamação, a plataforma tenha a obrigação de remover ou bloquear o acesso ao conteúdo verificado ilegal. No caso da remoção, o conteúdo é deletado globalmente, deixando de existir na rede social. Já no caso do bloqueio, a restrição pode ser mais seletiva, tornan-do-o, por exemplo, indisponível

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

somente para usuários com IP na Alemanha (SCHMITZ eBERNDT, 2019, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=330696 (acesso em 21/11/2024).

A "*NetzDG*" também estabelece no seu §4º regulamento sobre multa aplicável (*Bußgeldvorschriften*) no caso de descumprimento de suas disposições. Apesar de críticas tecidas popularmente sobre a sistemática de multas aplicável e o curto lapso de tempo para a análise, o que poderia ensejar o bloqueio do conteúdo sem justificativa razoável - como uma medida preventiva para evitar prejuízos pela rede social -, a própria essência da rede social impediria essa ocorrência, em razão de sua natureza nitidamente lucrativa e da necessidade de liberdade de publicação dos usuários e do engajamento, na medida do possível.

(IX.b) A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital e o combate a desinformação

No caso de Portugal, a Lei n. 27/2021 (A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, disponível em: https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/27-2021-163442504, acesso em 22/11/2024) prescreve em seu Artigo 6º o **Direito à proteção contra a desinformação**, definindo-a como:

> "toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público, e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos."

A lei portuguesa também considera desinformação a utilização de textos ou vídeos manipulados ou fabricados, bem como as práticas para

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

inundar as caixas de correio eletrônico (*spam*) e o uso de redes de seguidores fictícios, excluindo do conceito os "meros erros de comunicação" e as "sátiras ou paródias".

Ademais, a lei dispõe de soluções extrajudiciais para o combate a desinformação, com a possibilidade de queixas contra as entidades que as pratiquem e a aplicação de sanções. A possibilidade de queixa é um direito de todos e é apreciada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social – entidade autônoma da República Portuguesa, que visa supervisionar e regular os órgãos de comunicação social.

(IX.c) O *Australian Code of Practice on Desinformation and Misinformation,* pacto firmado entre o Estado Australiano e as plataformas digitais no combate às *fake news*

A Austrália, por sua vez, aprovou o Código de Práticas sobre Desinformação e Informação falsa (tradução livre), que conta com grandes empresas signatárias, tais como: Adobe, Apple, Facebook, Google, Legitimate, Microsoft, Redbubble, TikTok e Twitch. Os subscritores se comprometem a adotar medidas de proteção aos cidadãos australianos contra danos causados pela desinformação e pelas informações falsas (*fake news*).

O acordo se concentra em soluções para inibir a prática de prováveis danos praticados por meio de conteúdos digitais comprovadamente falsos ou enganosos, de acordo com as seguintes medidas:

> "A. políticas e processos que exigem revisão humana de comportamentos de usuários ou conteúdo disponível em plataformas digitais (incluindo processos de revisão que são conduzidos em parceria com organizações de verificação de fatos);
>
> B. rotular conteúdo falso ou fornecer indicadores de confiança de conteúdo aos usuários;
>
> C. rebaixar a classificação de conteúdo que pode

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

expor usuários à Desinformação e Desinformação;

D. remoção de conteúdo que é propagado por Comportamentos Inautênticos;

E. fornecer transparência sobre as ações tomadas para lidar com Desinformação e Desinformação ao público e/ou usuários, conforme apropriado;

F. suspensão ou desativação de contas de usuários que se envolvem em Comportamentos Inautênticos;

G. o fornecimento ou uso de tecnologias para identificar e reduzir comportamentos inautênticos que podem expor os usuários à desinformação, como revisão algorítmica de conteúdo e/ou contas de usuários;

H. o fornecimento ou uso de tecnologias que auxiliam as plataformas digitais ou seus usuários a verificar a autenticidade ou precisão ou a identificar a procedência ou fonte do conteúdo digital;

I. expor metadados aos usuários sobre a fonte do conteúdo;

J. impor políticas editoriais publicadas e padrões de conteúdo;

K. priorizar fontes de notícias confiáveis e credíveis que estejam sujeitas a um código editorial publicado (observando que alguns Signatários podem escolher remover ou reduzir a classificação de conteúdo de notícias que viole suas políticas de acordo com a seção 4.5);

L. fazer parcerias e/ou fornecer financiamento para verificadores de fatos para revisar o Conteúdo Digital; e

M. fornecer aos usuários ferramentas que os habilitem a excluir seu acesso a certos tipos de Conteúdo Digital."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Além do compromisso ativo das empresas participantes, elas também se responsabilizam por divulgar relatório anual de transparência, indicando os esforços empreendidos no compromisso firmado, e a apoiar pesquisadores independentes, reconhecendo a importância da pesquisa especializada e colaborando com a melhora na compreensão sistemática do combate à desinformação e da propagação de *fake news*.

A legislação australiana em comento é oriunda da colaboração entre o governo da Austrália, plataformas digitais bem como associações civis sem fins lucrativos, seguindo orientações fornecidas pela *Australian Communications and Media Authority (ACMA)*, uma espécie de órgão regulador de comunicações daquela nação.

(IX.d) O *Digital Millenium Copyright Act*, dos Estados Unidos

JOÃO QUINELATO DE QUEIROZ, ao comentar o *Digital Millenium Copyright Act*, dos Estados Unidos, que dispõe sobre sistema *notice and take down*, anota que, também no sistema norte-americano, há exigência legal de se ter um órgão do provedor que fiscalize e analise as denúncias recebidas (soluções extrajudiciais). Além disso, "percebe-se que mesmo no sistema estadunidense, no qual se valoriza bastante a liberdade muito mais que em nosso sistema existe a preferência pela retirada do suposto conteúdo ofensivo antes de se levar o caso ao judiciário" (op. Cit). Cabe registrar que, nos EUA, a Seção 230 do *Communications Decency Act (CDA)*, de 1996, isenta os provedores de informática de responsabilidade por conteúdo criado por terceiros.

Portanto, a opção por privilegiar soluções extrajudiciais dos conflitos parece ser uma tendência nos vários ordenamentos jurídicos.

É certo que a experiência estrangeira não pode ser transposta para o cenário nacional sem as devidas adaptações para que se ajustem às especificidades sociais e culturais do país. Não obstante, principalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

na seara da internet, em que as inovações tecnológicas alteram o estado das coisas dia-a-dia, observar outras fontes pode em muito contribuir para melhor compreender-se esse fenômeno mundial e desafiador.

O fato é que a própria legislação brasileira ora em análise não impede que os provedores estabeleçam, por meio dos Termos de Uso que adotem, em suas plataformas digitais, requisitos para a remoção direta de conteúdo, o que poderá ser feito, inclusive, com uma simples notificação extrajudicial enviada por seus usuários.

(X) Do sistema de responsabilização brasileiro anterior ao Marco Civil da Internet

A preocupação quanto à necessidade de regulação dos efeitos de novas tecnologias que promovem a divulgação de informações em massa não é nova.

Já no ano de 1991, nas justificativas do Projeto de Lei nº 2.120/91, que viria a dar origem à Lei nº 8.977/95, tratando do serviço de Cabodifusão, o autor do projeto Deputado Tilden Santiago sustentava:

> "Inglaterra, Alemanha, Canadá, Austrália e, sobretudo, a França, são exemplos de países que desenvolveram inúmeras experiências-piloto, estudos aprofundados e um intenso debate público para orientar, adequadamente, a implantação desses serviços que fundem telecomunicações e informática. Esses países buscaram equacionar problemas como: o impacto político, econômico e cultural dessas tecnologias; o necessário planejamento de uma política industrial para viabilizá-las; a integração nacional e internacional que estas tecnologias possibilitam; o modelo institucional apropriado para sua democrática disseminação e controle público. Por isso tudo, ressalta-se que o serviço de Cabodifusão e as RDSI envolvem interesses estratégicos da sociedade brasileira e sua implantação deve ser planejada à luz de um[a] visão clara dos interesses

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> nacionais."
>
> (...)
>
> "Não tivemos oportunidade de ter esse tipo de antecipação quanto ao meio de comunicação de massa hoje dominante: a televisão. Pois a Cabodifusão será um instrumento mediador das relações sociais ainda mais potente do que é hoje a televisão entre nós.
>
> No que se refere à Cabodifusão, temos condições de começar a decidir hoje sobre os sistemas de comunicação do futuro. A opção está entre buscar o melhor uso social dessa tecnologia ou transformá-la em mais uma forma de alguns poucos ganharem dinheiro fácil. Não é por acaso que os países do chamado primeiro mundo estão administrando com tanto cuidado, como uma questão verdadeiramente estratégica, a implantação dessas novas tecnologias de comunicação." (Dossiê digitalizado do PL 2120/91. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1139535&filename=Dossie-PL%202120/1991>. Acesso em: 10/6/2025. fls. 27-28).

Quanto à responsabilização de servidores de aplicações de internet, para os fatos ocorridos anteriormente à edição do Marco Civil, a jurisprudência do STJ aplica o prazo de até 24 horas do recebimento, pelo provedor, da notificação enviada pelo ofendido, para que proceda à exclusão do conteúdo infringente. Não atendido o pedido, é configurado o dano moral.

São exemplos desses julgados os seguintes: Resp 1.406.448/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/10/2013, além dos REsp 1501603/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2017; AgRg no REsp 1309891/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/6/2012; REsp 1306066/MT, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

2/5/2012; AgRg no AREsp 240.713/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/09/2013; AgRg no AREsp 230.095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 14/08/2013; AgRg no REsp 1325220/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/06/2013; AgRg no AREsp 137.944/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 8/4/2013, entre outros.

Nesses recursos, adotou-se a tese firmada a partir do julgamento do REsp 1308830/RS (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/06/2012), no sentido de que os provedores de conteúdo:

> (i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais;
>
> (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;
>
> (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos;
>
> (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso.

A respeito desse entendimento, a doutrina comenta que, no período que antecedeu a edição da Lei 12.965/2014, a jurisprudência brasileira passou a adotar, em parte, a teoria do *notice and takedown*, oriunda do *Digital Millennium Copyright Act* dos Estados Unidos, e que tinha por objetivo criar uma proteção para os direitos autorais na internet, além de assegurar imunidade aos provedores que atendessem de imediato à notificação do ofendido para a retirada de material impróprio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

(ANDERSON SCHREIBER. *Marco Civil da Internet: Avanço ou Retrocesso? A responsabilidade civil por danos derivado do conteúdo gerado por terceiro, in LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira. Direito e Internet III: Marco Civil da Internet, Lei , n. 12.965, p. 277-305, 2014).*

Basicamente, o mecanismo do *notice and takedown* consiste em uma notificação, com requisitos mínimos (identificação do conteúdo violador de direitos autorais, dados de contato do notificante etc.) e expressa previsão de contranotificação por parte do alegado violador dos direitos autorais, além de prazos para a atuação do proprietário do site.

Em 2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump editou ordem executiva para alterar a Seção 530 do U.S. Code, que instituiu originalmente o princípio do *"notice and takedown"*, sem sucesso, pois até hoje é o que vige no que concerne à regra da responsabilidade por conteúdos inseridos por terceiros na Internet: o provedor somente será responsabilizado se, notificado da ilicitude do conteúdo (ainda que extrajudicialmente), não o retira em tempo razoável. Posteriormente, após ter sua conta suspensa nas principais redes sociais (Twitter [atual X], Facebook e Youtube) como resposta das empresas ao episódio de invasão do Capitólio no início de 2021, Trump demandou contra as *big techs* mantenedoras (Twitter [atual X], Facebook e Google) alegando, em resumo, censura (h*ttps://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/352028/mp-1-068-21-o-ovo-da-serpente-a-censura-reversa. Acesso: 4/5/2022).*

Apesar da iniciativa dos Tribunais brasileiros, inspirados no *notice and takedown*, em buscar maior proteção dos usuários da internet, lamentou-se não ter o legislador pátrio aproveitado essa experiência para incorporar a sistemática norte-americana ao novo Marco Civil da Internet. Acerca do assunto, ANDERSON SCHREIBER, tece os seguintes comentários:

> "Um mecanismo essencialmente procedimental começava a aparecer nas nossas decisões judiciais sem um procedimento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> regulado, sem previsão de contra-notificação e de outras garantias que o cercavam em sua origem, resultando em uma versão deformada do instituto original, amparada mais no argumento de autoridade da experiência norte-americana que propriamente na compreensão dessa experiência e na sua adequação ao cenário brasileiro, naturalmente diverso e peculiar.
>
> A iminência de discussão do Projeto de Lei do Marco Civil da Internet prometia, entretanto, afastar esses riscos. O que se esperava do Poder Legislativo, nesse momento crucial, é que atuasse de maneira isenta e eficiente, detalhando o funcionamento do *notice and takedow*n de modo a criar um efetivo mecanismo de solução de conflitos para a internet no Brasil. Infelizmente, o que acabou ocorrendo foi justamente o contrário.
>
> Em vez de disciplinar o *notice and takedown*, instituindo garantias recíprocas e assegurando a eficiência do seu funcionamento, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 – conhecida como Marco Civil da Internet –, estabeleceu um mecanismo extremamente engessado, que cria uma proteção intensa para as sociedades empresárias que exploram redes sociais e reduz o grau de proteção que já vinha sendo fixado pela jurisprudência brasileira para os usuários da internet. "

(XI) A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet - MCI)

A fim de disciplinar o uso da internet no Brasil, o legislador pátrio editou a Lei 12.965/2014, como o novo marco regulatório das atividades desenvolvidas no ambiente da rede mundial de computadores.

Logo na introdução, indicou os fundamentos e princípios que orientam a aplicação de todo o diploma legal, consoante se constata do teor das disposições insertas em seus artigos 2º; e 3º e parágrafo único,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

assim redigidos:

"Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:

I - o reconhecimento da escala mundial da rede;

II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;

III - a pluralidade e a diversidade;

IV - a abertura e a colaboração;

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VI - a finalidade social da rede."

"Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII - preservação da natureza participativa da rede;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei
>
> Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte."

Como se vê, além da liberdade de expressão, o legislador infraconstitucional houve por bem prestigiar outros princípios, como os direitos humanos e a proteção da privacidade e do consumidor, todos de assento constitucional e classificados como direitos fundamentais.

A propósito, a Lei 12.965/2014 não só adotou a defesa do consumidor como um de seus fundamentos, mas, igualmente, previu a aplicação das normas consumeristas nas relações travadas na internet, como revela a dicção do seu art. 7º, *in verbis:*

> "Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
>
> XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet."

(XII) Do art. 19 do Marco Civil da Internet

Em especial quanto ao regime de responsabilização dos provedores, de acordo com o art. 19 do Marco Civil da Internet, o provedor de internet somente será responsabilizado se não cumprir decisão judicial que determine a exclusão de conteúdo gerado por terceiros e tido por ofensivo.

Quanto a esse ponto, as principais teses defendidas nos votos dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Ministros que me antecederam, dividem-se entre:

(i) a extensão do regime de responsabilidade mediante notificação extrajudicial para casos de outros ilícitos civis e penais, além daqueles já previstos no art. 21, do MCI, o que é defendido pelos Relatores Ministros DIAS TOFFOLI e LUIZ FUX, ainda que com divergências quanto aos critérios específicos da responsabilização;

(ii) a extensão do regime de responsabilidade mediante notificação extrajudicial apenas para casos de crimes, excetuando-se, ainda, os crime contra a honra, conforme defende o Sr. Presidente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO; e

(iii) a manutenção do regime de responsabilidade tal qual definido no Marco Civil da Internet, como defende o Ministro ANDRÉ MENDONÇA.

Passo à análise do dispositivo, à luz do que já exposto no corpo deste voto.

A partir da edição o Marco Civil da Internet, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar interpretação bastante rígida do art. 19. Confira-se:

> "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO.
>
> 1. Ação ajuizada em 23/03/2012. Recursos especiais interpostos em 16/05/2016 e 20/05/2016. Atribuídos a este

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Gabinete em 01/03/2017.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que, anteriormente à publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo, sem sua retirada em prazo razoável, para que o provedor se tornasse responsável . Precedentes.

3. **A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet .**

4. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente.

5. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL.

6. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes.

7. A alteração do valor fixado a título de compensação por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

8. Recursos especiais não providos, com ressalva.

(REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018) (grifo nosso)

Mais recentemente, o STJ, no Resp Nº 2139749/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Dje de 30/08/2024, decidiu que o art. 19 da Lei n. 19.965/2014 não impede que o próprio provedor faça a retirada do conteúdo que violar a lei ou as suas normas internas de sua plataforma, tratando esse expurgo como uma atividade legal de *compliance* da empresa:

"RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. PLATAFORMA DE VÍDEO. PANDEMIA DA COVID-19. TERMOS DE USO. DESINFORMAÇÃO. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. REMOÇÃO. LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SHADOWBANNING. NÃO OCORRÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONDICIONANTES. 1. A controvérsia jurídica consiste em definir se (i) o provedor de aplicação de internet (no caso, plataforma de vídeo) pode remover conteúdo de usuário que violar os termos de uso e se (ii) tal moderação de conteúdo encontra amparo no ordenamento jurídico. 2. Ausente o prequestionamento, e não tendo sido opostos embargos de declaração para suprir a deficiência, aplicam-se as Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ante a suficiência dos elementos documentais. Tema 437/STJ. 4. Os termos de uso dos provedores de aplicação,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> que autorizam a moderação de conteúdo, devem estar subordinados à Constituição, às leis e a toda regulamentação aplicável direta ou indiretamente ao ecossistema da internet, sob pena de responsabilização da plataforma. 5. Moderação de conteúdo refere-se à faculdade reconhecida de as plataformas digitais estabelecerem normas para o uso do espaço que disponibilizam a terceiros, que podem incluir a capacidade de remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos ou contas de usuários que violem essas normas. **6. O art. 19 da Lei Federal nº 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet") não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou os seus termos de uso. Essa retirada pode ser reconhecida como uma atividade lícita de *compliance* interno da empresa, que estará sujeita à responsabilização por eventual retirada indevida que venha a causar prejuízo injustificado ao usuário.** 7. *Shadowbannig* consiste na moderação de conteúdo por meio do bloqueio ou restrição de um usuário ou de seu conteúdo, de modo que o banimento seja de difícil detecção pelo usuário (assimetria informacional e hipossuficiência técnica). Pode ser realizado tanto por funcionários do aplicativo quanto por algoritmos e, em tese, caracterizar ato ilícito, arbitrariedade ou abuso de poder. Não ocorrência, no presente caso. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."

Nesse caso, o STJ abordou importantes temas, como: (i) a sujeição dos termos de uso das plataformas à legislação brasileira; (ii) a moderação de conteúdo pelas plataformas; (iii) os limites de aplicação do art. 19 da Lei n. 12.965/2014; (iv) *shadowbanning* e sua aplicação, inclusive por meio de algoritmos.

Em síntese, no entender da "Corte Cidadã", o art. 19 do "Marco Civil

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

da Internet" não obsta a atuação ativa das plataformas digitais na moderação dos conteúdos publicados por seus usuários, podendo ser entendida como medida de *compliance* interno da corporação.

De fato, esse entendimento amplia o papel de destaque ativo dos provedores de aplicação da internet no combate à desinformação e à divulgação de conteúdos ilegais, revelando também interesse da plataforma no controle de seu espaço digital, ainda que coexista intenções meramente de cunho lucrativo.

Ao comentar o art. 19, do Marco Civil da Internet, a doutrina critica a autonomia conferida aos provedores para controle do critério de definição dos conteúdos que infringem a liberdade de expressão, sempre com a certeza de que não serão responsabilizados:

> "O legislador afirma que o propósito da judicialização é proteger a liberdade de expressão e evitar a censura, mas a impõe apenas ao usuário da rede, deixando o provedor de aplicações com uma autonomia incrível: de fato, este não encontra restrições em retirar unilateralmente um material da *web*, e, ademais, se uma pessoa decidir enviar uma notificação extrajudicial, o mesmo poderá acatá-la e indisponibilizar o conteúdo, se assim quiser. (...) Em suma, ao que parece, os objetivos de proteger a liberdade de expressão e impedir a censura ficaram a critério dos provedores de conteúdo (sic), na medida em que se pode deliberar quando se respeitar ou não uma notificação extrajudicial, sempre com a certeza de que não serão responsabilizados. (GUILHERME FERREIRA RESSETTO, HENRIQUE DOS SANTOS ADRANDE E PEDRO HENRIQUE ABREU BENATTO. *A responsabilidade dos provedores de aplicações no Marco Civil da internet: reflexões sobre a viabilidade da medida com foco nos problemas que assolam o Poder Judiciário. Revista dos Tribunais , n. 69, v. 17, 2016, p. 61*).

Necessário lembrar, ainda, o art. 21 do Marco Civil da Internet, que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

assim prescreve:

> "Art. 21. O provedor de aplicações de *internet* que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da **divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.**
>
> Parágrafo único. A notificação prevista no *caput* deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Pelo teor do dispositivo, basta o simples desatendimento de notificação extrajudicial para que o provedor responda por danos decorrentes da exposição de nudez ou de atos sexuais.

É certo que a divulgação de tal conteúdo, à revelia da pessoa exposta, tem o potencial de causar danos incomensuráveis. No entanto, um perfil falso que retrata a vítima em situações aberrantes pode ofender a honra, a intimidade, a reputação e a vida privada de alguém de forma tão grave quanto a exposição da nudez.

Desse modo, não há razoabilidade em proteger de maneira diferente bens jurídicos que merecem a mesma proteção constitucional, exigindo para uns ordem judicial específica, nos termos do art. 19 da Lei 12.965/2014, e, para outros, mera notificação extrajudicial.

Não há dúvidas de que o Legislativo, por meio de seus representantes eleitos, é a própria dimensão essencial da Democracia, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

quem compete a edição de normas de caráter geral e obrigatório para toda a sociedade (JOSÉ DE SOUZA BRITTO. Jurisdição constitucional e princípio democrático. In: Vários autores. Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 39 e ss.).

Da mesma maneira, não há dúvidas ser necessário que, assim como os demais poderes constituídos, o Legislativo observe os estritos comandos constitucionais, atuando em conformidade com o que manda o Poder constituinte (Goffredo TELLES JUNIOR. A Constituição, a assembleia constituinte e o congresso nacional. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 51), evitando que suas ações e omissões entrem em conflito com a Constituição, sob pena de que não serão válidas (Thomas COOLEY. Princípios gerais de direito constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 142 ss; J. J. Gomes CANOTILHO. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p. 102 ss e 782 ss; José Celso MELLO FILHO. Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 14; Nelson SALDANHA. O poder constituinte. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. p. 74; Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO. O poder constituinte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 15; Aricê Moacir Amaral SANTOS. O poder constituinte. São Paulo: Sugestões Literárias, 1980 p. 16 ss).

O fundamento básico da legitimidade material de atuação desta SUPREMA CORTE, nos moldes do § 2º do artigo 103 da Constituição Federal, está na necessidade de consagração e efetivação de um rol de princípios constitucionais básicos e direitos fundamentais tendentes a limitar e controlar os abusos de poder do próprio Estado, por ação ou omissão, a consagração dos direitos e liberdades fundamentais e dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado contemporâneo, pois, nos Estados onde o respeito à efetividade dos direitos humanos fundamentais não for prioridade, a verdadeira Democracia inexiste.

Portanto, as previsões constitucionais, e em especial os direitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

humanos fundamentais e os princípios fundamentais da República, não são meros enunciados teóricos desprovidos de coercibilidade jurídica. Muito pelo contrário, uma Constituição possui supremacia incondicional em relação a todo o ordenamento jurídico e força normativa inquestionável, e suas previsões devem servir de princípios informadores obrigatórios na atuação do poder público , no âmbito de todos os Poderes de Estado.

No âmbito da Jurisdição Constitucional, a função hermenêutica da SUPREMA CORTE permite a utilização da denominada interpretação conforme a Constituição, que será possível para adequar e compatibilizar o significado da lei aos exatos comandos constitucionais, quando a norma apresentar vários significados, uns compatíveis com as normas constitucionais e outros não, ou, no dizer de CANOTILHO, a interpretação conforme a constituição só é legítima quando existe um espaço de decisão (= espaço de interpretação) aberto a várias propostas interpretativas, umas em conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com ela (Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p. 230).

A finalidade maior dessa técnica é compatibilizar o ordenamento jurídico com o texto constitucional, concretizando sua interpretação com os valores nele consagrados, tendo esta SUPREMA CORTE admitido várias possibilidades de sua utilização (Pleno, ADI 3.046-9/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; Pleno Adin 1.344-1/ES medida liminar Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça , Seção I, 19 abr. 1996, p. 12.212; Pleno Adin 1.719-9 medida liminar Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça , Seção I, 27 fev. 1998, capa; Pleno Adin 1.150-2/RS Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça , 17 abr. 1998, capa; Pleno Adin 1.719-9 medida liminar Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça , Seção I, 27 fev. 1998, capa; Adin 1.510-9/SC medida liminar Rel. Min. Carlos Velloso, Diário da Justiça , Seção I, 25 fev. 1997; Pleno Adin 1.600-8/UF medida liminar Rel. Min. Sydney Sanches, Diário da Justiça , Seção I, 6 fev. 1998,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

p. 2).

A supremacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico e a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos editados pelo poder público competente exigem que, na função hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre concedida preferência ao sentido da norma que seja adequado à Constituição Federal. Assim sendo, no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser encontrada a significação que apresente maior conformidade com as normas constitucionais.

Em termos interpretativos, portanto, os Princípios fundamentais da República e seus objetivos, bem como da plena efetivação dos direitos e Garantias fundamentais, sempre devem ter precedência, de maneira a concretizar a real força normativa da Constituição, por meio de sua unidade e máxima efetividade. A supremacia absoluta das normas constitucionais e a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento basilar da República obrigam o intérprete, em especial o Poder Judiciário, no exercício de sua função interpretativa, a aplicar não só a norma mais favorável à proteção aos direitos Humanos , mas, também, a eleger em seu processo hermenêutico, a interpretação que lhe garanta a maior e mais ampla proteção (RAUL MACHADO HORTA, Estudos de direito constitucional . Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 239-240; INGO WOLFGANG SARLET. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso no direito constitucional brasileiro. Revista de Direito Constitucional e Internacional . São Paulo, 14, nº 57, out./dez. 2006; VITAL MOREIRA. Fundamentos da constituição . Coimbra: Coimbra Editora, 1991. P. 136; JORGE MIRANDA. Manual de direito constitucional . 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990. 4 t.. t. II, p. 228-229).

Sobre o conflito entre liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, ensina a doutrina:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> "Entre limitar temporariamente a liberdade de expressão de uns para se averiguar a eventual manifesta ofensividade de um conteúdo, na velocidade compatível com a internet contemporânea, e macular a dignidade da pessoa humana de forma irreversível, a solução não poderia deixar de ser outra que não aquela que privilegia a dignidade da pessoa humana, em respeito à metodologia civil-constitucional *(JOÃO DE QUEIROZ. Responsabilidade Civil na Rede danos e liberdade à luz do marco civil da internet. Editora: Processo. 2019, p. 103)*

Nesse sentido, a exclusão de material ofensivo, ou de perfil falso, por mera notificação extrajudicial do ofendido, não significa promover censura, mas, sob certo aspecto, opera em sentido oposto, ampliando a proteção dos direitos fundamentais da personalidade.

Em especial no caso de indicação de perfil falso, não se requer qualquer juízo de valor por parte do provedor a respeito do conteúdo. Ora, se em determinado perfil alguém se apresenta como se fosse outra pessoa, aos olhos do mundo, é essa última que ali está. Nessa condição, portanto, de "autora do perfil", ainda que isso, de fato, não corresponda à verdade, pois o perfil é falso, a ela assiste o direito de ver retirada a postagem da internet, mormente porque lhe é ofensivo.

Embora os ambientes virtuais sejam, na sua maioria, gerenciados por empresas privadas, a rede mundial de computadores tornou-se um *locus* para o efetivo exercício da manifestação de pensamento, na medida em que permite a todas as pessoas, sem distinção, exprimirem suas opiniões e ideias.

É certo que empresas já estabelecem alguns parâmetros para a remoção de material, nos moldes das "Políticas de remoção", acostadas à peça contestatória da Google (autos do RE 1057258, Doc. 10, fl. 41). Da leitura daquele documento, extrai-se que conteúdo contendo "linguagem de ódio", promoção de atividade ilegal e perigosa, entre outros lá citados, poderão ser removidos pelo provedor. A iniciativa é bem-vinda

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

considerando que a prática visa coibir a divulgação de conteúdos explicitamente ilícitos, assegurando o respeito aos direitos da personalidade, sem cerceamento da legítima liberdade de expressão.

Para além dos efeitos danosos na disseminação de *fake news*, na desinformação, e em desfavor de direitos fundamentais, a "imunidade" criada pelo art. 19 do "Marco Civil da Internet" em relação às plataformas digitais produz efeitos gravosos na economia e na tributação nacional.

As "compras online", segundo noticiado pela imprensa, representam 16% de todas as vendas do comércio no Brasil e a tendência é que esse percentual aumente gradativamente, de acordo com economistas (disponível em: https://www.otempo.com.br/economia/em-alta-compras-online-representam-16-das-vendas-do-comercio-no-brasil-1.3396817, acesso em 27/11/2024)

No atual panorama comercial, tenho que os provedores de aplicação de internet exercem papel de protagonismo não apenas como simples intermediários, mas muitas vezes realizando atos de armazenagem, *marketing*, anúncios de incentivo à compra, e à utilização de algoritmos para alavancagem dos lucros. Nesta senda, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), na qualidade de *amicus curiae*, abordou nos memoriais apresentados os nefastos efeitos provocados pela atual situação jurídica conferida pelo "Marco Civil da Internet":

> "• Propagação de produtos falsificados: A ausência de responsabilização das plataformas pelo conteúdo veiculado (prevista no art. 19 ora analisado) favorece a disseminação de anúncios de produtos piratas, sem consequências jurídicas para os infratores, o que gera evidente concorrência desleal daqueles que embasam suas atividades na venda produtos falsificados.
>
> • Evasão Fiscal: A venda de produtos falsificados na internet gera uma evasão fiscal bilionária, enquanto o setor varejista formal arca com vultuosos tributos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> agravando o desequilíbrio de mercado. Estudo realizado pelo próprio IDV em parceria com a McKinsey Company estima uma evasão fiscal entre R$ 460 e R$ 600 bilhões anuais pela importação de produtos falsificados no brasil (doc. 1) Impacto no Mercado de Trabalho: Esse cenário prejudica o setor formal, levando ao fechamento de lojas e à redução de empregos, afetando diretamente a economia.
>
> • Risco ao Consumidor: Além de comprometerem a confiança nas marcas legítimas vendidas pelo setor varejista, produtos falsificados representam sérios riscos à saúde e segurança do consumidor, conforme detalhado na Nota Técnica nº 610/20193 , elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que demonstrou o perigo da comercialização de produtos ilegais ou pirateados, diante do grande potencial que possuem de atentar contra a integridade física e psíquica dos consumidores."

Ademais, a restrição imposta pelo art. 19 da Lei 12.965/2014 denota potencial incentivo à disseminação de anúncios de produtos comercializados à margem da lei brasileira ou negligência da plataforma digital nesse sentido, o que afeta o setor comercial atuante em conformidade com a legislação, prejudica empregos formais e, consequentemente, produz efeitos na arrecadação, com a sonegação fiscal.

O varejo digital apresenta evasão tributária bem maior que o varejo físico, segundo dados de estudos publicados e noticiados (disponível em: https://exame.com/negocios/evasao-fiscal-chegou-a-ate-r-600-bi-em-2020-diz-estudo, acesso em 27/11/2024). Não há dúvida de que a dificuldade imposta pela disposição legal na responsabilização das provedoras de aplicação da internet implica agravamento desse cenário de evasão fiscal.

Efetivamente, vislumbro que a restrição promovida pelo do art. 19 da Lei 12.965/2014 também implica em ofensa aos arts. 145, §3º, 170, IV e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

V, da CRFB, atingindo princípios constitucionais como a justiça tributária, a livre concorrência e a defesa do consumidor.

É de se asseverar que a interpretação literal do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 – o qual exige o descumprimento de prévia e específica ordem judicial para a responsabilização dos provedores aplicação de internet – é insuficiente na proteção de direitos fundamentais, criando imunidade que vai de encontro aos preceitos previstos no texto constitucional. Isso porque, em conformidade com o registrado pela Defensoria Pública da União nos Memoriais apresentados, o dispositivo legal transfere ao judiciário tarefa praticamente impossível na contenção eficaz de danos no ambiente virtual, além de perpetuar situação de impotência das vítimas. O destaque é elucidativo:

> "Atualmente, considerando a ampla gama de danos que podem ser causados por conteúdos online, torna-se evidente que a literalidade do modelo previsto no artigo 19 do MCI é tanto inviável quanto perniciosa. Inviável, porque transfere ao Judiciário a tarefa, praticamente impossível, de conter de forma eficaz os danos em um ambiente onde a propagação de informações ocorre em velocidade extraordinária. Perniciosa, porque perpetua a situação de impotência de inúmeras vítimas, deixando-as em um estado de espera prolongada."

O referido dispositivo legal também interfere na solução extrajudicial de conflitos, consoante já repisado. Outrossim, de forma ainda mais danosa, prejudica a atuação institucional de importantes baluartes da Justiça brasileira, como o Ministério Público e a Defensoria Pública.

O Ministério Público brasileiro, especialmente, possui frequente atuação extrajudicial na defesa de interesses difusos e coletivos, já que incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

interesses sociais e individuais indisponíveis. É comum que, antes da judicialização de uma demanda, outros instrumentos sejam utilizados para a solução da contenda, como: o inquérito civil (art. 129, III, da CF/1988); as notificações e procedimentos administrativos (art. 129, VI, da CF/1988); as recomendações (Resolução n. 164/2017, do CNMP); e o compromisso de ajustamento de conduta (Resolução n. 179/2017, do CNMP).

Tais instrumentos de atuação extrajudicial podem eficaz e celeremente contribuir para a inibição de condutas ofensivas, ilegais e que violem direitos fundamentais. Porém, encontram óbice na disposição literal do art. 19 do "Marco Civil da Internet", o que representa um incentivo à desmedida judicialização.

Mostra-se ainda mais paradoxal o teor do art. 19 em face da rapidez em que ocorre o trânsito de informações pela internet.

JOÃO QUINELATO DE QUEIROZ adverte que o descompasso entre a velocidade do compartilhamento de informações pelos usuários da rede e o tempo necessário para que a ordem jurídica reaja a esses desafios revela-se ainda mais gravoso para os mais pobres (*Responsabilidade Civil na Rede danos e liberdade à luz do marco civil da internet. Editora: Processo. 2019*).

O autor louva-se, ainda, da advertência proferida pelo Ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (C*urso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. Rio de Janeiro: Saraiva, 2017. 6ª edição, p. 448),* no sentido de que "a judicialização da vida leva à marginalização daqueles segmentos sociais que não têm fácil acesso ao sistema de justiça, mormente nos rincões do Brasil, de modo que a primeira consequência drástica da judicialização é a elitização do debate e a exclusão dos que não dominam a linguagem nem têm acesso aos *locus* de discussão jurídica."

Nesse sentido, a exigência de ordem judicial não parece promover a liberdade de expressão, nos termos em que a concebe o ordenamento constitucional, especialmente quando o conteúdo ilícito diz respeito a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

perfis falsos. A liberdade de expressão não significa liberdade para falsear a identidade de pessoas, ofendendo-lhes a dignidade e a honra.

Aliás, nesse aspecto, a disposição normativa em foco vai na contramão da atual tendência da ordem jurídica nacional, principalmente após a edição do CPC/2015, que não só institui diversas possibilidades para a resolução consensual dos conflitos, como também estimulou a utilização de outros meios de composição das lides.

> "Pode-se inclusive, defender atualmente a existência de um princípio do estímulo da solução por autocomposição obviamente para os casos em que ela é recomendável. Trata-se de princípio que orienta toda a atividade estatal na solução dos conflitos jurídicos"(FREDDIE DIDIER JR. *Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17* ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 274)

A interpretação conferida ao art. 19 da Lei n. 12.965/2014 não deve, portanto, desconsiderar toda a lógica normativa do ordenamento jurídico pátrio. É dizer, coexistindo leis específicas que regulamentam determinadas situações jurídicas, os provedores de aplicação de internet não podem ficar completamente imunes à responsabilidade civil por danos eventualmente ocasionados por terceiros. Isso porque existem situações, como bem salientadas pela União nos Memoriais apresentados, que ensejam uma compreensão finalística do ordenamento jurídico pátrio:

> "Sem embargo dos discursos protegidos e do acesso à informação, essa interpretação a partir da Constituição deve considerar três situações específicas: i) casos de fraude, como a criação de perfis falsos ou invasão de contas; ii) veiculação de conteúdo publicitário, impulsionado ou monetizado, com teor manifestamente ilegal, sabidamente inverídico ou ofensivo, por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> meios de ampla difusão, como agravante; e iii) aplicação de regras especiais previstas em legislação específica, a exemplo da proteção de crianças e adolescentes, da integridade das eleições, da defesa do consumidor, a prática de ilícitos penais, como nazismo, racismo, homofobia, crimes contra o Estado Democrático, ao lado de flagrante desinformação (...)"

Nesses casos, as provedoras de aplicação da internet podem ser responsabilizadas pelo conteúdo exposto por seus usuários seja por omissão voluntária, seja por negligência ou pelo mero risco inerente ao negócio lucrativo, de modo que estão submetidas à legislação brasileira civil e consumerista em todos os seus escopos. Esse destaque é relevante ao considerar que as plataformas digitais operam lucros significativos com as atividades de coleta, armazenamento e exploração de dados, devendo, em contrapartida, contribuir ativamente no combate à violação de direitos.

O art. 19 da Lei 12.965/2014 deve ser interpretado em consonância com os fundamentos da República em especial, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (CF, art. 5º, X).

Além disso, imperioso lembrar que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88) do qual se vale o recorrente para sustentar a necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdo infringente, consiste em direito público subjetivo de invocar a atividade jurisdicional quando se tenha como lesado ou ameaçado direito, por isso, também conhecido como princípio da proteção judiciária.

Não significa dizer que outros meios de solução de controvérsias não podem ser adotados pelo Estado, sem que isso configure o aniquilamento da garantia constitucional.

Na precisa lição do Professor CARLOS ALBERTO SALLES, os desafios colocados por uma realidade em constante transformação da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

atividade jurisdicional do Estado brasileiro impõe que o preceito inscrito no art. 5º, XXXV, da Constituição mereça uma consideração diversa daquela advinda de um entendimento literal do texto constitucional, de modo a que os meios alternativos de solução de controvérsias sejam tidos como forma de dar efetividade à garantia de prestação do serviço judiciário. Nessa vertente, pondera que:

> "O atual conteúdo da cláusula constitucional não pode ser entendido apenas sob a ótica da vedação constitucional. Deve-se considerar, também, o aspecto da obrigação de prestação do serviço pelo Estado. Nesse sentido, a garantia adquire uma feição prestacional, isto é, não de simples garantia passiva, mas de uma prestação a ser ativamente prestada pelo Estado.
>
> É necessário, portanto, entender a garantia da inafastabilidade sob o duplo enfoque, de vedação constitucional e prestação devida pelo Estado ao jurisdicionado.
>
> Vista a questão sob a lógica exclusiva da vedação, limita-se o alcance da problemática e o sentido da garantia constitucional no contexto da sociedade e do Estado contemporâneos. A prestação jurisdicional, implicitamente garantida pela norma constitucional, é o dado mais relevante a ser considerado na atual interpretação do preceito. Não significa esvaziar de sentido a proibição de exclusão de apreciação judicial, marco essencial do sistema e fundamental contra aventuras autoritárias, mas de reforçar e dar correto entendimento ao caráter prestacional da norma.
>
> Esse enfoque permite um alargamento do entendimento dos mecanismos alternativos de solução de controvérsias diante da garantia da inafastabilidade. Quer dizer, estes deixam de ser considerados como formas de exclusão ou limitação da jurisdição estatal para passarem a ser vistos como instrumentos auxiliares desta última no atingimento de seu objetivo de prestar universalmente serviços de solução de controvérsias.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> Vistos dessa maneira, os mecanismos alternativos não concorrem com a jurisdição estatal, mas a ela somam-se, propiciando novos canais para dar efetividade à garantia de prestação do serviço judiciário. (Nos Braços do Leviatã: os Caminhos da Consensualidade e o Judiciário Brasileiro, in Mediação e Arbitragem no Âmbito Público e Privado. Coordenador: Luiz Henrique Sormani Barbugiani. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2018. p.96-97)"

A propósito, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, DJe de 10/11/2014, ainda que em contexto diverso, pois se tratava de causa previdenciária, entendeu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.

Dessa maneira, é possível a utilização da interpretação conforme ou da declaração parcial de inconstitucionalidade, para garantir a supremacia incondicional do texto constitucional em relação a todo ordenamento jurídico e sua força normativa inquestionável, com a reafirmação de coercibilidade jurídica dos incisos III do art. 1º e X do artigo 5º da CF.

Essa leitura não faz letra morta do art. 19, mas interpreta a disposição normativa de forma a compatibilizá-la com os preceitos fundamentais da dignidade de pessoa humana, da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.

(XIII) Da obrigatoriedade de manutenção de sede no Brasil

Como já apontado anteriormente, o Marco Civil da Internet indicou os fundamentos e princípios que orientam a aplicação de todo o diploma legal em seus arts. 2º e 3º e parágrafo único, bem como consagrou, ao lado da liberdade de expressão, o respeito aos direitos humanos e a proteção da privacidade e do consumidor, prevendo, inclusive, a aplicação das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

normas consumeristas nas relações travadas na internet, como revela a dicção do seu art. 7º.

Nessa linha, além de prever regime de responsabilização civil do provedor de aplicações de internet, a Lei 12.965/2014 estabelece, ainda, em seu art. 11, ser possível a requisição de informações sobre serviços telemáticos diretamente às empresas brasileiras subsidiárias de empresas estrangeiras, quando constituídas sob as leis brasileiras e sediadas no Brasil, pois, nos termos da legislação brasileira, todas as empresas que atuem no território nacional devem estrita obediência ao ordenamento jurídico brasileiro.

> "Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.
>
> §1º O disposto no '*caput*' aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.
>
> §2º O disposto no '*caput*' aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.
>
> §3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

privacidade e ao sigilo de comunicações.

§4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo".

O artigo 997, inciso VI do Código Civil, estabelece que a constituição de qualquer sociedade, obrigatoriamente, deve indicar as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições, pois os os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções (CC, art. 1016), pois a sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores (CC, art. 1022).

Observe-se que, mesmo a sociedade estrangeira – que é aquela "constituída fora do Brasil ou que, mesmo constituída no Brasil, mantém sua sede fora do território nacional" (Código Civil Comentado: Doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002/ CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY [et al.]; coordenação CEZAR PELUSO. – 17. ed. e atual. – Santana de Parnaíba [SP]: Manole, 2023, p. 1047) – para poder atuar legalmente no Brasil, necessita de de autorização prévia do governo federal, nos termos do art. 11, § 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro ("não poderão, entretanto, ter no Brasil: filiais, agências ou estabelecimentos, antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo Governo Brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira"), com EXPRESSA COMPROVAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE NO BRASIL, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização (CC, art. 1.134, §1º, V).

Essa obrigação de indicação de representante legal em território nacional, como ensinam ERASMO VALLADÃO A. E N. FRANÇA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK, tem por finalidade:

"evitar que a sociedade estrangeira possa exercer as suas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> atividades no território brasileiro, fora do alcance da fiscalização e do controle do poder público, em condições privilegiadas e de favorecimento em comparação aos demais agentes do mercado nacional" (Da livre participação, como regra, de sociedade estrangeira em sociedade brasileira de qualquer tipo, p. 5).

No mesmo sentido, nos termos do art. 1.138 do CC, para poder atuar em território nacional, é obrigatória a indicação de "representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade". Além disso, prevê, no art. 1.137 do CC que, "a sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil", pois, nas lições de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO:

> 591. Representante permanente no Brasil
>
> A sociedade estrangeira, uma vez autorizada a funcionar no Brasil precisa designar um gestor para que administre seu braço brasileiro. Disso podem incumbir-se seus próprios administradores estrangeiros, contando que aqui venham residir, ou um novo administrador designado especificamente para a função.
>
> Com esse propósito, prevê o Código Civil, como já previa a lei anterior (Dec.-lei 2.627/1940, art. 67), que a sociedade nomeie, em caráter permanente, um representante para responder por tudo que diga respeito à sua presença no território nacional. Ele há de ser uma pessoa natural, brasileira ou estrangeira; se for estrangeira, deve obter permissão de permanência para trabalhar no Brasil. Não se trata de um simples representante para a prática de certos atos; ele deve assumir o papel de verdadeiro administrador, com todos os poderes inerentes à função que é própria de um gestor geral

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> dos negócios da sociedade em solo brasileiro. Ele há de ter, assim, os poderes ad negotia e os que se fizerem necessários para resolver todas as questões que envolverem a sociedade e a sua atividade no território nacional.
>
> (...)
>
> Dentre os poderes dessa representação, sobressai o mais importante de todos, que é o de receber citação para demandas que contra a sociedade venham a ser propostas. Possuindo a sociedade estrangeira alguém que, no Brasil, receba citação para ações relativas a assuntos de seu interesse, os que contra ela demandarem não precisarão pedir a expedição de cartas rogatórias para citá-la no exterior, com as dificuldades inerentes à sua tramitação que, muitas vezes, inviabilizam as demandas". (Direito de Empresa: Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 563).

Por fim, a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 que "Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995", igualmente, exige que o direito de uso de radiofrequências somente será outorgado a empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País (art. 86). Para execução de serviço de telecomunicações que utilize satélite, geoestacionário ou não, independentemente de o acesso a ele ocorrer a partir do território nacional ou do exterior, a norma é igualmente expressa ao exigir "empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no País, na condição de representante legal do operador estrangeiro" (art. 171, § 1º).

Desse modo, quando a empresa for estabelecida no Brasil, embora integrante de grupo econômico de pessoa jurídica de internet sediada no exterior, estará sujeita à legislação brasileira no tocante a qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional.

Como bem destacado por DAMÁSIO E. DE JESUS e JOSÉ ANTÔNIO MILAGRE:

> "Vale a lei brasileira para provedores estrangeiros que prestem serviços no Brasil, desde que qualquer fase do tratamento dos dados ocorra em território nacional. A coleta dos dados comumente ocorrerá em território nacional, sendo possível a aplicação do presente artigo às relações envolvendo usuários brasileiros e redes sociais e comunicadores populares no Brasil. Sempre que ocorrer a comunicação entre um terminal (computador) localizado no Brasil e outro, fora, valerá a legislação brasileira no que tange à privacidade, nos moldes do §1º do art. 11 do Marco Civil" (JESUS, Damásio E. de; MILAGRE, José Antônio. Marco Civil da Internet: comentários à Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 . São Paulo: Saraiva, 2014).

Obviamente, como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, os provedores de conexão e de aplicações de internet devem respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a necessidade de que as empresas que administram serviços de internet no Brasil tenham sede no território nacional, bem como, atendam às decisões judiciais que determinam a retirada de conteúdo ilícito gerado por terceiros, nos termos dos dispositivos anteriormente indicados, sob pena de responsabilização pessoal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Nesse sentido, decisão UNÂNIME da PRIMEIRA TURMA dessa SUPREMA CORTE:

> EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. NOVA REALIDADE NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PELOS POPULISTAS DIGITAIS EXTREMISTAS COM MACIÇA DIVULGAÇÃO DE DISCURSOS DE ÓDIO E MENSAGENS ANTIDEMOCRÁTICAS. UTILIZAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO PARA CORROER OS PILARES DA DEMOCRACIA E DO ESTADO DE DIREITO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA REPÚBLICA (CF. ARTS. 1º, 2º E 3º) POR TODAS AS EMPRESAS NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS. OBRIGATORIEDADE LEGAL DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA QUE ATUE EM TERRITÓRIO NACIONAL. OBRIGATORIEDADE CONSTITUCIONAL DE RESPEITO ÀS DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO. OSTENSIVA REITERAÇÃO DE DESOBEDIENCIA À ORDEM JUDICIAL CARACTERIZADA. DECISÃO REFERENDADA.
>
> 1.A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não permite que se confunda "liberdade de expressão" com "liberdade de agressão" ou "inexistente censura" com "necessária proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos".
>
> 2. Toda e qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica em território nacional deve respeitar o ordenamento jurídico nacional e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário brasileiro.
>
> 3. O Código Civil brasileiro estabelece que a constituição de qualquer sociedade, obrigatoriamente, deve indicar as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

4. A sociedade estrangeira, para poder atuar legalmente no Brasil, necessita de autorização prévia do governo federal (LINDB, art. 11, § 2º), com expressa indicação de "representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade" (CC, art. 1.138) e, uma vez autorizada a funcionar, "ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil" (CC, art. 1.137).

5. O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) prevê a responsabilização civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, caso não sejam realizadas as medidas determinadas por ordem judicial dentro do prazo assinalado e nos limites técnicos do serviço. 6. Esgotamento de todos os mecanismos legais para que a empresa X BRASIL cumprisse as ordens judiciais, no intuito de impedir medida mais gravosa.

7. Manutenção ostensiva e agressiva do desrespeito às ordens judiciais do Poder Judiciário brasileiro, com o encerramento das atividades da X BRASIL em território nacional, com a não nomeação de representantes legais, não adimplemento das multas aplicadas e, inclusive, por meio de inúmeras postagens ofensivas reiterando o desprezo pelo JUSTIÇA BRASILEIRA.

8 .Presença dos requisitos legais necessários, fumus boni iuris – consistente nos reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e Poder Judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e "terra sem lei" nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024 –, bem como o periculum in mora – consistente na manutenção e ampliação da instrumentalização da X BRASIL, por meio da atuação de grupos extremistas e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024.

9. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido da (a) SUSPENSÃO IMEDIATA, COMPLETA E INTEGRAL DO FUNCIONAMENTO DO X BRASIL INTERNET LTDA em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo; (B) APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas para fraudar a decisão judicial, com a utilização de subterfúgios tecnológicos (como por exemplo o VPN, entre outros) para a continuidade de utilização e comunicações pelo "X", enquanto durar a suspensão, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais, na forma da lei.

(Pet 12404 Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/9/2024)

(XIV) Da responsabilidade pelo fornecimento de dados requisitados por ordem judicial direta ou MLAT

A questão da requisição direta de dados telemáticos a provedores de internet situados no Brasil foi analisada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 51, Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgada em 23.2.2023.

Naquela oportunidade, esta CORTE ponderou que o procedimento de solicitação direta das informações às respectivas empresas estrangeiras

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

(mas sediadas no Brasil) é muito mais célere, pois dispensa, sob o ponto de vista da lei brasileira, a necessidade de que seja elaborado e remetido um pedido de cooperação jurídica internacional ao país da empresa provedora, por meio do MLAT, sendo um mecanismo legal alternativo (interpretação sistemática entre o art. 11 da Lei 12.965/14 e o art. XVII, do Decreto 3.810/01).

Esse é o entendimento que já vinha sendo adotado pelos tribunais do país em casos análogos, inclusive com a fixação de multas-diárias pelo descumprimento da ordem judicial: STJ, Inq 784/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 28/08/2013;STJ, RHC 57.763/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/10/2015; STJ, RMS 44.892/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 15/04/2016; STJ, RMS 46.685/MT, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe de 06/04/2015; STJ, AgRg no RMS 46.685/MT, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; TRF1, MSCrim 0002854-06.2017.4.01.0000, Rel. Des. CÂNDIDO RIBEIRO, Segunda Seção, DJe de 20/06/2017; TRF2, MS 0010585-65.2013.4.02.0000, Rel. Des. ABEL GOMES, 1ª Turma Especializada, DJe de 27/02/2014.

É o caso das empresas de tecnologia em geral, no âmbito das quais os grupos econômicos compartilham os dados coletados para o correto desenvolvimento de suas atividades, oferecem serviços em português, voltados especificamente para brasileiros em território nacional, além de possuírem subsidiária no Brasil (ainda que sob a alegação de empresa de *marketing*).

Nota técnica elaborada pelo Grupo de Apoio ao Enfrentamento dos Crimes Cibernéticos da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal noticia que:

> "A legislação interna de vários países signatários da Convenção de Budapeste segue no mesmo sentido, reconhecendo a jurisdição de suas autoridades judiciárias sobre as provas coletadas por empresas sediadas ou que prestam

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> serviços em seus territórios. Essa mesma solução foi adotada pela legislação brasileira.
>
> Austrália, Espanha e Canadá permitem que órgãos de investigação requisitem de empresas localizadas em seus territórios informações, independente do local de armazenamento. Dinamarca, França e Reino Unido trazem dispositivos semelhantes, com um requisito a mais, permitindo a requisição e o acesso direto quando os dados estão sobre o controle de empresa local *e* podem ser acessados de seus territórios" (Maxwell, Winston/Wolf, Christopher (2012): *A Global Reality: Governmental Access to Data in the Cloud)*.

Embora o Brasil apenas recentemente tenha aderido à Convenção de Budapeste (Decreto 11.491/2023), resta claro que a legislação brasileira reconheceu a aplicabilidade do Marco Civil da Internet desde que as empresas ofertem serviço ao público brasileiro ou pelo menos um integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior. A lei brasileira será aplicada desde que haja oferta de serviço no Brasil ou que a empresa (ao menos um integrante do grupo econômico) possua estabelecimento no Brasil.

Isso porque o acordo de cooperação jurídica internacional em matéria penal (*Mutual Legal Assistance Treaty* – MLAT), celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, não pode ser interpretado e aplicado de maneira limitadora ao exercício das atividades das autoridades brasileiras quando há no próprio ordenamento pátrio outros instrumentos hábeis e legítimos para a obtenção de dados de comunicação telemática decorrente de serviço prestado em território brasileiro (a exemplo do Marco Civil da Internet).

Além disso, qualquer restrição à capacidade das autoridades brasileiras de obterem, diretamente, dados telemáticos de empresas com

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

estabelecimento no Brasil ou que prestem serviços direcionados a brasileiros acarretará imenso prejuízo às investigações em andamento e às ações penais, inviabilizando, por completo, a correta e eficiente apuração de crimes praticados através da rede mundial de computadores.

Nesse sentido, ALESANDRO GONÇALVES BARRETO e EMERSON WENDT (*Marco Civil da Internet e Acordos de Cooperação Internacional: Análise da Prevalência pela Aplicação da Legislação Nacional aos Provedores de Conteúdo Internacionais com Usuários no Brasil*. Revista Eletrônica Direito & TI, Volume 1, Número 1, Ano 2015. Disponível em: https://direitoeti.emnuvens.com.br/direitoeti/article/view/3. Acesso em 27/04/2022) destacam que:

> "O fato de o conteúdo estar armazenado em um Data Center de um outro país não impede que o representante aqui situado forneça as devidas informações, pois o armazenamento extraterritorial ocorre em virtude de questões operacionais e reduções de custo por parte da empresa. Frise-se que nem todos os servidores de armazenamento estão situados apenas nos Estados Unidos, mas sim em diversas partes do planeta. Seguindo esse raciocínio, como ficaria, por exemplo, a situação de uma empresa que fornecesse serviço ao público brasileiro com *datacenters* localizados em uma nação onde não houvesse nenhum qualquer acordo de cooperação assinado com o Brasil? Não se pode, portanto, vincular a obtenção de informações de dados com as leis do local onde o servidor de armazenamento estiver localizado sob pena de poderosos grupos econômicos reposicionarem seus *datacenters* em paraísos cibernéticos e ficarem imunes à aplicação de qualquer legislação".

Assim, considerando a problemática que envolve o combate à criminalidade em âmbito cibernético e a realidade atual da sociedade (nacional e internacional), é necessário que existam meios e mecanismos (mais de um) eficientes e céleres, previstos em leis ou acordos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

internacionais, para a obtenção de dados telemáticos no exterior,

Nessa conjuntura, o *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) tem sido essencial para a obtenção válida de medidas e provas no exterior. No entanto, considerando que o MLAT não vem apresentando resultados satisfatórios em relação ao envio de dados telemáticos, é necessário reconhecer, dentre outros, o Marco Civil da Internet como mecanismo alternativo para tal desiderato, nas hipóteses em que as empresas com matriz no exterior possuam representantes legais no território nacional.

Até porque, por motivos óbvios, um juiz não poderia determinar a quebra de sigilo de dados que estão fora do âmbito de aplicação da legislação nacional, além de não ser possível placitar entendimento no sentido de que uma empresa se estabeleça no Brasil, explore, com fins lucrativos, serviços de *internet*, mas se esquive de cumprir as leis locais.

Logo, o regramento e o procedimento previstos no Marco Civil da Internet não excluem, necessariamente, a aplicabilidade do MLAT, mas apenas servem como uma segunda opção, uma solução adicional e integrativa, para a solicitação de informações para empresas estrangeiras.

Registre-se que, no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, o Congresso estadunidense aprovou o *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act* ("*CLOUD Act*"). Dentre outras disposições, o "*CLOUD Act*" inclui a possibilidade de requisição de dados armazenados em nuvem por provedores de comunicação nos Estados Unidos, independentemente de onde os servidores em nuvem estejam localizados (ou seja, a nova legislação admitiu a possibilidade de requerer dados de empresas sediadas nos EUA, ainda que os dados estivessem armazenados no exterior).

(XV) Da responsabilização dos provedores de internet pelo descumprimento de decisões judiciais

Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, os provedores de internet devem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira.

A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio "LIBERDADE E RESPONSABILIDADE", ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde LIBERDADE DE EXPRESSÃO com IMPUNIDADE PARA AGRESSÃO.

Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.

Diante desse cenário, conforme já me manifestei na Pet 9.935, em que determinei a suspensão de contas do Telegram, esses expedientes de bloqueios de contas em redes sociais fundam-se na necessidade de fazer cessar a continuidade da divulgação de manifestações criminosas, que, em concreto, materializam as infrações penais apuradas e que continuam a ter seus efeitos ilícitos dentro do território nacional.

Portanto, a suspensão parcial das contas e perfis, utilizados como meio para o cometimento dos crimes, por limitar seus efeitos práticos a postagens feitas em contas registradas no território nacional, caracteriza descumprimento da ordem judicial, tendo em conta seu objetivo, pois permite plena manutenção de divulgação e acesso das mensagens criminosas em todo o território nacional, perpetuando-se verdadeira imunidade para a manutenção da divulgação de ilícitos penais já perpetrados.

A suspensão – repita-se, em relação a fatos pretéritos –deve ser total e absoluta, configurando-se descumprimento a permissão dada pelo provedor implicado para a continuidade de divulgação das contas bloqueadas no Brasil, a partir de acessos em outros países.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

O descumprimento doloso pelos provedores de internet indica, de forma objetiva, a concordância com a continuidade do cometimento dos crimes em apuração, e a negativa ao atendimento da ordem judicial verdadeira colaboração indireta para a continuidade da atividade criminosa, por meio de mecanismo fraudulento.

Desse modo, os dispositivos que disciplinam o cumprimento de cartas rogatórias e de pedidos de cooperação internacional direta (a exemplo do MLAT) somente incidirão nas hipóteses em que a autoridade brasileira, segundo a legislação nacional, não tiver jurisdição, isto é, quando, por exemplo, a empresa não possuir estabelecimento no Brasil ou não prestar serviços para usuários brasileiros. Assim, como já exposto anteriormente, é possível a solicitação direta das informações às empresas sediadas no Brasil (ainda que com matriz no exterior), com dispensa do acionamento de instrumentos de cooperação jurídica internacional, sem que isso signifique exclusão do procedimento do MLAT, tendo em vista ser um mecanismo paralelo e alternativo.

Feitas essas considerações, os provedores de internet situados no Brasil têm responsabilidades quanto ao dever de informação de dados requisitados por autoridades judiciais brasileiras, **além de ser responsável pela gestão do conteúdo que veicula.**

Em decisão de 2/5/2023, nos autos do Inq. 4.781/DF, em face da detecção da utilização de mecanismos imorais e ilegais que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico, bem como caracterizar ilícita contribuição com a desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais, determinei diversas medidas às empresas GOOGLE, META, SPOTIFY e BRASIL PARALELO, como a retirada integral de conteúdo publicado.

Alguns dias depois, os mecanismos de divulgação de informações falsas e de impulsionamento de conteúdo voltaram a ser utilizados, dessa vez pela empresa TELEGRAM INC., o que justificou nova decisão, em 10/5/2023, determinando a remoção de conteúdo veiculado, bem como o envio de nova mensagem aos usuários do aplicativo; e, em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

caso de descumprimento dessa decisão, a suspensão temporária das atividades de mensageria privada da empresa Telegram pelo prazo de 72h (setenta e duas horas).

Ao proferir referida decisão, ponderei que o jornal FOLHA DE S. PAULO veiculou reportagem intitulada " *Telegram distorce PL das Fake News e fala em censura e fim da liberdade de expressão* " da jornalista Renata Galf, em que noticiou que o TELEGRAM enviou mensagem a TODOS seus usuários (9/5/2023) contra o PL 2630/2020, com o seguinte teor (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/05/telegram-distorce-pl-das-fake-news-e-fala-em-censura-e-fim-da-liberdade-de-expressao.shtml):

> "A democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL 2630/2020, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil.
>
> **Concede Poderes de Censura ao Governo**
>
> Esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera "inaceitáveis" e suspenda qualquer serviço de internet –sem uma ordem judicial.
>
> Por exemplo, o Ministro da Justiça requisitou recentemente sanções contra o Telegram, alegando que o aplicativo "ão respondeu a uma solicitação"–antes mesmo da solicitação ser feita. Se o PL 2630/2020 estivesse em vigor, o governo poderia ter bloqueado imediatamente o aplicativo como "edida preventiva"até que o Telegram provasse que não violou nenhuma lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Transfere Poderes Judiciais Aos Aplicativos

Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é "legal"em vez dos tribunais –e fornece definições excessivamente amplas de conteúdo ilegal.

Para evitar multas, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos, especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco.

Cria um Sistema de Vigilância Permanente

O projeto de lei exige que as plataformas monitorem as comunicações e informem as autoridades policiais em caso de suspeita de que um crime tenha ocorrido ou possa ocorrer no futuro.

Isso cria um sistema de vigilância permanente, semelhante ao de países com regimes antidemocráticos.

É desnecessário.

O Brasil já possui leis para lidar com as atividades criminosas que esse projeto de lei pretende abranger (incluindo ataques à democracia).

O novo projeto de lei visa burlar essa estrutura legal, permitindo que uma única entidade administrativa regule o discurso sem supervisão judicial independente e prévia.

E Mais!

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> Isso apenas toca a superfície do motivo pelo qual esse novo projeto de lei é perigoso. É por isso que Google, Meta e outros se uniram para mostrar ao Congresso Nacional do Brasil a razão pela qual o projeto de lei precisa ser reescrito –mas isso não será possível sem a sua ajuda.
>
> **O Que Você Pode Fazer Para Mudar Isso**
>
> Você pode falar com seu deputado aqui ou nas redes sociais hoje. Os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre"

Diante desse cenário, considero que a real, evidente e perigosa INSTRUMENTALIZAÇÃO dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada para a mais ampla prática de atividades criminosas nas redes sociais pode configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas, além da responsabilidade penal de seus administradores por instigação e participação criminosas.

(XVI) Das conclusões

A nova realidade na instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada pelos novos populistas digitais extremistas, com maciça divulgação de discursos de ódio e mensagens antidemocráticas e utilização da desinformação para corroer os pilares da Democracia e do Estado de Direito, exige uma análise consentânea com os princípios, objetivos e direitos fundamentais da República, em especial os definidos nos arts. I°, 2°, 3° e 5° da Constituição Federal.

Posteriormente à tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023, foi discutido, na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em 1° de março, com a presença do Google, do YouTube, do X (antigo Twitter), do Facebook Brasil, do Kwai, do TikTok, da Twitch e do Telegram

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Messenger, o real perigo dessa instrumentalização ilícita e perigosa dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e a necessidade de formação de um grupo de trabalho para a apresentação de propostas de autorregulação e regulamentação legislativa.

Com a constituição do Grupo de Trabalho pela Portaria-TSE n. 173, de 10 de março de 2023, as empresas participaram de outras 5 (cinco) reuniões no Tribunal Superior Eleitoral, em 06/03/2023, 14/03/2023, 21/03/2023, 29/03/2023 e 04/04/2023.

Não é crível, portanto, e especialmente após as eleições de 2022 e a tentativa golpista de 08/01/2023, que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não tenham total consciência de sua instrumentalização por diversas milícias digitais - a serviço do novo populismo digital extremista - para divulgar, propagar e ampliar inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais, inclusive no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

Ressalte-se, pela importância, que essa nova realidade exige a imediata regulamentação e controle da desinformação, não só em defesa da Democracia, mas também em proteção à dignidade da pessoa humana, pois é preciso atentar para a circunstância de que as novas tecnologias são instrumentos que podem ser conduzidos e manipulados por quem está no controle das plataformas digitais ou por quem é capaz, tecnológica, política e economicamente, de instrumentalizar esses novos meios digitais de manipulação.

As condutas dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e dos seus dirigentes precisam ser devidamente regulamentadas e responsabilizadas, pois são remuneradas por impulsionamentos e monetização, bem como há o direcionamento dos assuntos pelos algoritmos, podendo configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais.

A Constituição Federal não permite, inclusive aos provedores de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

redes sociais e de serviços de mensageria privada, a propagação de discursos e práticas terroristas, nazistas, fascistas, homofóbicos, de violência contra mulher, de crimes contra crianças e adolescentes, ou qualquer outra forma de discurso de ódio e discriminatório, bem como repele, integralmente, a divulgação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito e as manifestações visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais - Separação de Poderes (CF, art. 60, § 4°), com a consequente instalação do arbítrio.

Efetivamente, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada não devem ter nem mais nem menos responsabilidade do que os demais meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente quando direcionam ou monetizam dados, informações e notícias veiculadas em suas plataformas, auferindo receitas.

Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição Brasileira.

A dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado Democrático de Direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. A regra básica de responsabilização deve ser "o que não é permitido no mundo real não é permitido no mundo virtual", pois, como costumo sempre afirmar: "as redes sociais não são terra sem Lei! As redes sociais não são terra de ninguém".

A análise dos capítulos anteriores aponta a urgente necessidade de neutralizar um dos mais graves e perigosos elementos de corrosão da Democracia, a instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada pelo novo populismo digital extremista que, utilizando-se da proliferação massiva de desinformação, notícias fraudulentas e discursos de ódio e antidemocráticos, vem realizando ataques sucessivos à Democracia.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

As recentes inovações em tecnologia da informação e acesso universal às redes sociais e aos serviços de mensageria privada, com o agigantamento das plataformas (big techs), amplificado, em especial, com o uso de Inteligência Artificial (IA), potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta com a amplificação dos discursos de ódio e antidemocráticos e tornaram urgente e essencial a necessidade da edição de uma moderna regulamentação que, preservando a liberdade de expressão, impeça os ataques massivos aos pilares da Democracia, como vem sendo discutido no mundo democrático e já realizado, por exemplo, na União Europeia.

O agigantamento do poder político e da capacidade de influenciar e induzir a vontade do eleitorado obtido pelos provedores das redes sociais e de serviços de mensageria privada com a utilização das novas tecnologias, sem quaisquer limites legais e éticos, tornou-se grande risco durante as campanhas eleitorais, sendo perigoso fator de corrosão do princípio democrático.

O novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos métodos usados pelos regimes ditatoriais que chegaram ao poder no início do século XX - regimes nazista e fascista -, com aprimoramento na divulgação de notícias fraudulentas, com patente corrosão da linguagem, na substituição da razão pela emoção, no uso de massiva desinformação, no ataque à imprensa livre e à independência do Poder Judiciário.

Tendo por finalidade a "fidelização" do eleitor, com a comprovada utilização, nas campanhas eleitorais, de algoritmos no direcionamento e na priorização de determinados assuntos e de inteligência artificial para produção de notícias fraudulentas nas redes sociais e nos serviços de mensageria privada, os novos populistas digitais extremistas vêm conseguindo desvirtuar a livre e consciente liberdade de escolha, fundamento essencial na Democracia.

Os novos populistas digitais extremistas, com a forte atuação de suas "milícias digitais" - verdadeira infantaria virtual antidemocrática - e com a conivência passiva dos provedores das redes sociais e dos serviços

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

de mensageria privada, extrapolam ilicitamente todos os limites razoáveis e constitucionais da liberdade de expressão, pois dificultam, e não raras vezes impedem, o livre acesso a informações sérias e verdadeiras, com reflexos diretos na liberdade de escolha dos eleitores e das eleitoras, colocando em risco a higidez da Democracia.

Trata-se de patente desrespeito ao espírito da ideia do "mercado livre de ideias" no campo político que não protege as informações deliberadamente falsas, fraudulentas e os discursos de ódio e antidemocráticos ("dano injusto" e "princípio do dano"), mas, sim, pretende possibilitar aos eleitores o livre acesso a todas as informações, por mais críticas e antagônicas que sejam, com o objetivo de gerar a melhor escolha possível dos governantes.

Reitero a importância dessa nova realidade, do que chamei de livre mercado de ideias tecnológico; essa nova realidade da instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada por grupos de ódio, por populistas, novos populistas, digitais extremistas, por grupos que induzem crianças e adolescentes a se automutilar e autolesionar com a maciça divulgação de discursos de ódios, mensagens antidemocráticas, utilização da desinformação contra os princípios e preceitos constitucionais que já citei.

Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada sem que as instituições e a imprensa livre percebessem o potencial destrutivo existente para a Democracia e, consequentemente, sem que houvesse discussão séria sobre a necessária regulamentação, como, inclusive, já existe para todos os demais meios de comunicação social.

Conforme analisado, das informações coletadas em 188 países dos 195 reconhecidos pela ONU, somente 35 têm leis específicas, e 27 destes países pertencem à União Europeia, que recentemente aprovou dois diplomas normativos comunitários - Lei dos Serviços Digitais (Digital Services Act - DSA) e Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act - DMA) -, com a finalidade de "mudar o cenário digital na EU", garantindo "um ambiente digital mais seguro, justo e transparente" e exigindo dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

provedores das redes sociais transparência nos critérios de sugestão ou induzimento de determinado conteúdo aos usuários.

Os novos populistas digitais extremistas, inimigos da Democracia e do Estado de Direito, conseguiram instrumentalizar as redes sociais e os serviços de mensageria privada e, para atingirem seus objetivos, aproveitaram-se da total inércia das instituições democráticas e organizaram sua máquina de desinformação, que vem atuando sem restrições com a divulgação de notícias fraudulentas e discursos de ódio e antidemocráticos direcionados para "bolhas específicas", por meio de algoritmos que, alimentados pelos dados obtidos dos usuários nas próprias redes, são preparados para captar a melhor forma de convencimento dos eleitores, induzindo-os a determinados comportamentos.

As informações e os dados dos eleitores, obtidos previamente nas próprias redes sociais, são analisados e preparados tecnicamente, com o auxílio de mecanismos de inteligência artificial, para gerar a produção de notícias fraudulentas específicas, que, por sua vez, são programadas para atingir determinados grupos de eleitores, trabalhando seus traumas, temores, medos e anseios com a finalidade de fidelização política.

Esse processo de fragmentação social é otimizado por intermédio da disseminação de massiva desinformação nas redes sociais e nos serviços de mensageria privada e, utilizando-se de algoritmos, direciona determinadas notícias fraudulentas a grupos específicos e previamente analisados por mecanismos de inteligência artificial, gerando maior polarização política. As redes sociais e os serviços de mensageira privada, então, promovem e exploram ao limite essa fragmentação, transformando-a em sectarismo digital regiamente remunerado.

A transmissão de mensagens, dados e informações e os debates políticos eleitorais nas redes sociais baseiam-se, principalmente, nos sentimentos de "amor" e "ódio", possibilitando a criação de narrativas falsas e alternativas, sem qualquer vinculação com a realidade, mas absorvidas pelos eleitores em virtude de suas próprias emoções.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Trata-se da substituição da razão pela emoção; da discussão política pela polarização; do adversário político pelo inimigo mortal; da política pelo ódio. Ademais, trata-se da consequente tentativa de substituição da Democracia pela ditadura do novo populismo digital extremista.

Essa captação furtiva da vontade dos eleitores pela nociva instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada pelo novo populismo digital extremista é, atualmente, um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da Democracia.

Os provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, por sua vez, buscando o lucro, nada fizeram para impedir sua própria instrumentalização. Pelo contrário, beneficiaram-se dos discursos de ódio e antidemocráticos, inclusive criando mecanismos de monetização, pois a substituição da "razão" pela "emoção" nos debates e nas mensagens das redes sociais e dos serviços de mensageria privada significou exponencial aumento de audiência e interações, com forte e crescente reflexo econômico.

A constatação da transformação das redes sociais e dos serviços de mensageria privada nos mais eficazes e abrangentes instrumentos de comunicação de massa e a omissão deliberada na autorregulação exigem, portanto, a atuação do Poder Legislativo na edição de regras mínimas, tanto de caráter preventivo - que garantam o respeito à igualdade de condições eleitorais e protejam a livre e consciente vontade do eleitorado no momento de sua escolha - quanto de caráter repressivo - com a previsão de punições eleitorais, civis e penais aos candidatos e aos provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada.

Mais ainda, com o vídeo que demonstrei para corroer os pilares da democracia e do Estado de Direito, não há, a meu ver, nenhuma dúvida da necessidade imediata de o Supremo Tribunal Federal reinterpretar.

Na verdade, foi dito, salvo engano, pelo Ministro Gilmar, que foi ocorrendo uma inconstitucionalização. O Ministro Toffoli e o Ministro Zanin disseram: quando se iniciou, pressupunha-se que as redes eram neutras. Hoje, ninguém mais tem esse sonho, essa ilusão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Seria uma interpretação que se coaduna com a realidade atual e com os princípios constitucionais, com as recentes inovações em tecnologia da informação, a questão da inteligência artificial, o agigantamento do uso das plataformas. Hoje são milhões e milhões de pessoas que utilizam. Assim como, hoje, 35 países já aplicam leis específicas, sendo 27 da União Europeia, enquanto não sobrevier uma regulamentação pelo Congresso Nacional, há necessidade de uma interpretação constitucional que afaste esse reiterado descumprimento dos princípios e preceitos constitucionais.

A previsão legal das regras procedimentais adotadas na Resolução-TSE n. 23.714, de 20 de outubro de 2022, com o acréscimo das proposições a seguir expostas, seria extremamente importante para a defesa da legalidade e segurança jurídica das eleições e para o efetivo combate à desinformação, às notícias fraudulentas e aos discursos de ódio e antidemocráticos durante o período eleitoral', com a finalidade de concretizar a plena garantia de liberdade de escolha do eleitorado.

As mesmas razões, as mesmas finalidades, levam às mesmas conclusões, porém, de forma, obviamente, mais abrangente. Não se trata só de proteção do eleitor, de proteção das eleições - o eminente Ministro Dias Toffoli coloca isso na sua tese -, mas, como é colocado na tese do eminente Relator, de proteção mais ampla, de proteção às crianças, adolescentes. Levando em conta os mesmos argumentos que o Tribunal Superior Eleitoral levou em relação às eleições e que fizeram com que o Supremo Tribunal Federal declarasse constitucional essa proteção.

Em que pese o eminente Ministro Toffoli ter declarado inconstitucional o art. 19, e os demais Ministros terem declarado parcialmente constitucional - cada um com uma interpretação -, em verdade, a inconstitucionalidade do art. 19 declarada pelo Ministro Toffoli - e, depois, a interpretação do art. 21 - aproximou essas várias posições. Entendo - discutiremos, depois, a tese específica -, Ministro Toffoli, Vossa Excelência como Relator, e Ministro Fux, que há necessidade de constar que a partir desse julgamento, os provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada devem ser legalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

equiparados aos demais meios de comunicação, pois, assim como estes, exercem atividade de desenvolvimento de informações, mediante sons, imagens e textos, e atuam no sentido de permitir a transmissão de ideias e informações a outros sujeitos, notadamente a disseminação de conteúdo a destinatários indeterminados.

O que acabei de ler e falar é a definição de meios de comunicação. É exatamente o que fazem as redes sociais e serviços de mensageria privada - entendo absolutamente necessário que conste essa equiparação.

Aos provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada deve-se aplicar integralmente a garantia constitucional de liberdade de comunicação social, prevista no art. 220 da Constituição Federal, como corolário do art. 5º, IX, que consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, exatamente nos mesmos termos que a legislação se aplica aos demais meios de comunicação.

Ambas as previsões constitucionais - garantia constitucional da liberdade de comunicação social e livre manifestação de pensamento - devem ser interpretadas em conjunto com o princípio democrático (CF, art. l°, parágrafo único), a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III), a vedação a qualquer forma de discriminação (CF, art. 3°, IV), a inviolabilidade à honra e à vida privada (CF, art. 5°, X), bem como com a proteção à imagem (CF, art. 5°, XXVIII, a), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos materiais e morais (CF, art. 5º, V e X), não sendo, dessa maneira, possível a propagação de desinformação, notícias fraudulentas e discursos de ódio e antidemocráticos sem responsabilização posterior dos provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada.

Nesses termos, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, portanto, devem ser solidariamente responsáveis, civil e administrativamente: (a) por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais; (b) por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

contas inautênticas e redes de distribuição artificial; e (c) pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas com conteúdo de ódio e antidemocrático.

Minha ideia básica, defendida desde o Tribunal Superior Eleitoral, encontra respaldo na tese apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli. Fiz analogia com depósito: não é possível que quem ganhe dinheiro em cima de determinadas notícias, vídeos, áudios, documentos ilícitos, não queira ser responsabilizado.

Na redação - depois, Ministro Toffoli, discutiremos -, entendo que o que Vossa Excelência colocou como responsabilidade objetiva, na verdade, nem é responsabilidade objetiva, por isso me parece que todos os demais votos, tirando o do eminente Ministro André, aproximam-se muito.

O Ministro Toffoli colocou responsabilidade objetiva, mas, desde que tenha sido impulsionado, tenha conhecimento prévio, ou seja, da mesma forma que os demais - acho que será possível todos chegarmos a um consenso na redação. A meu ver, repito, os provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada devem ser solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagadora ou provedor das redes sociais, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial - os famosos robôs. Devem ser responsabilizados pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas com conteúdo de discurso de ódio e antidemocrático - a relação que farei em muito se aproxima da relação feita pelo eminente Ministro Dias Toffoli.

Medidas preventivas importantes foram aprovadas pelo Senado Federal (Projeto de Lei n. 2.630, de 2020) e devem constar na regulamentação brasileira, no sentido da vedação, em regra, a "contas inautênticas" e "contas automatizadas não identificadas como tal", bem assim exige a identificação de "todos os conteúdos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

ao provedor de redes sociais". O próprio Congresso, pelo Senado Federal, viu a necessidade dessa questão.

Outra importante previsão já consta no art. 14 do PL aprovado pelo Senado Federal, no sentido de que os provedores de redes sociais devem identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários, de modo que: (I) identifique a conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante; (II) permita ao usuário acessar informações de contato da conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante.

Isso, Presidente, é muito importante; isso dá transparência às redes sociais, isso evita manipulações, seja em questão eleitoral, seja em questão ideológica, seja em questão mercadológica; ou seja, se aquela rede social indica toda vez que se pergunta sobre determinado produto, determinada mercadoria, deve constar que ela está recebendo para isso, que não é algo aleatório, randômico.

Essa análise foi feita no Senado Federal e proponho que devamos, na nossa tese, constar a identificação de todos os conteúdos impulsionados e publicitários, até para que, depois, seja mais fácil e eficaz a responsabilização. Essa identificação se dará, como disse, pela identificação da conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante e que seja possível ao usuário acessar a informação do contato da conta responsável, ou seja, quem pagou pelo impulsionamento ou quem é o anunciante.

Entendo serem de caráter preventivo duas questões.

É necessário que se adote o "dever de transparência algorítmica", no sentido da necessidade do estabelecimento de critérios mínimos de transparência em relação à aleatoriedade e ao viés cognitivo dos algoritmos que, obviamente, respeitados a propriedade intelectual e o segredo industrial, possibilitem o entendimento de seu processo decisório, tanto pela possibilidade de inspeção do código-fonte - que especifica o método de *machine learning* - como pela indicação da metodologia utilizada para o direcionamento das decisões, que deve ser pautada pela legalidade, moralidade e ética.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Como fizemos na Justiça Eleitoral, parece-me importante estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de informações claras e objetivas nas hipóteses de utilização de inteligência artificial, principalmente na manipulação de áudios e de vídeos.

Parece-me óbvio e consta da tese de Sua Excelência o Ministro Toffoli, Relator: todas as redes sociais e serviços de mensageria privada que pretendam atuar em território nacional devem ter sede em território nacional, devem ter um representante em território nacional, até para que se evite a impunidade.

Todas, absolutamente todas as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais e serviços de mensageria privada, são decisões que se aplicam no âmbito do território nacional. Todas as decisões dadas, até o presente momento, e dadas para o futuro, por óbvio, respeitam a territorialidade da lei brasileira.

Não é possível uma empresa de fora do Brasil que manipule as redes sociais, uma empresa que pretenda operar no Brasil, a partir disso, alegue que não é responsável e não deve seguir as leis brasileiras porque não tem representante no país. Se não tem representante no país, não pode atuar no país. Se tem representante no país, responderá segundo as leis brasileiras. Não é possível afetar milhões e milhões de brasileiros sem representação no país. Entendo, assim como eminente Ministro Dias Toffoli, que isso deva constar da tese.

Há a necessidade do estabelecimento de uma obrigação preventiva, que existe na União Europeia, aos provedores de redes sociais de grandes dimensões - preocupação do eminente Ministro Gilmar Mendes, salvo engano, mas acompanho o voto de Vossa Excelência -, aqueles com mais de 45 milhões de usuários mensais. Parece um número gigantesco, mas, cada vez, que ingressa, conta como um. Quarenta e cinco milhões de usuários mensais resultam em 17 VLOP - termos técnicos de utilização.

Qual responsabilidade a União Europeia colocou para esses provedores de redes sociais de grande dimensão? Preventivamente, identificarem e avaliarem os riscos sistêmicos à democracia decorrentes

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

da utilização de seus serviços de algoritmos e inteligência artificial, apontando esses riscos às autoridades competentes e tomando providências de autorregulação nas hipóteses de verificação de efeitos negativos reais ou previsíveis aos princípios democráticos e ao pleito eleitoral.

Assim como na União Europeia, esse acompanhamento periódico deve auxiliar em possíveis manipulações e tentativas de golpe, como houve nas redes sociais na denominada "Festa da Selma".

Essa, Ministro Fachin, foi uma discussão - depois, aprovação -muito grande na União Europeia, exatamente para evitar combater apenas de forma repressiva. Esses provedores de redes sociais de grande popularidade, grande acesso, podem montar sistemas de inteligência artificial, como a legislação europeia agora exige, exatamente para avaliar riscos sistêmicos à democracia.

Eles montam um sistema de algoritmo e inteligência artificial com palavras-chaves, condutas-chaves e identificam e comunicam esses riscos às autoridades competentes.

Da mesma forma que o eminente Ministro Dias Toffoli, parece-me necessário que haja um rol de assuntos de condutas em que se deve prever que as redes sociais, *big techs* e serviços de mensageria devam coibir a divulgação de serviços de ódio antidemocráticos.

Isso não é novidade. A Lei de Serviços Digitais, aprovada ano retrasado, agora em 2023, na União Europeia, dispõe:

> "A utilização de dados sensíveis, tais como: orientação sexual, religião, etnia não será permitida, pois concentra-se na criação de um espaço digital - essa não permissão - mais seguro para utilizadores digitais e empresas, protegendo os direitos fundamentais*online*, com disposições destinadas a coibir sistemas algorítmicos que amplificam a disseminação da desinformação"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Em relação aos conteúdos, a nova legislação deve coibir a divulgação de discursos de ódio e antidemocráticos, da mesma maneira que a Lei dos Serviços Digitais (Digital Services Act - DSA) dispõe que "a utilização de dados sensíveis, tais como a orientação sexual, a religião ou a etnia, não será permitida", mais seguro para utilizadores digitais e empresas, protegendo os direitos fundamentais online", com disposições destinadas a coibir "sistemas algorítmicos que amplificam a disseminação da desinformação".

Entendo que, no rol - esses são os principais, mas desde já acompanho os demais incluídos pelo eminente Ministro Toffoli -, devem constar as condutas, informações e atos antidemocráticos - alguns dizem ser impossível determinar quais seriam esses; não é.

Na garantia de segurança e normalidade das eleições, os provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada deverão, sob pena de responsabilidade civil e administrativa, indisponibilizar imediatamente conteúdo e contas, com dispensa de notificação aos usuários, garantindo-se direito de recurso:

> (a) condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos arts. 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-P e 359-R do Código Penal;
>
> (b) divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos;
>
> (c) grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

> funcionários públicos ou contra a infraestrutura física do Estado para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito; e
>
> (d) comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Basta que a inteligência artificial trabalhe com essas elementares para que haja a programação.

Entendo - e nisso acompanho o eminente Ministro Dias Toffoli - que, quando caracterizados os crimes contra a honra - como disse ontem em meu aparte ao eminente Ministro Cristiano Zanin e em debate com eminente Presidente -, na dúvida razoável - o Ministro Dias Toffoli coloca isso -, não há essa obrigatoriedade, mas, quando houver a caracterização e, principalmente, quando já houver uma condenação, seja por indenização por danos morais, seja por crime, não há por que não se retirar.

Não é possível que continuemos a criar uma sociedade democrática e criar nossos filhos permitindo aquelas mensagens livremente criminosas que expus contra negros, contra judeus, contra pessoas que, por fazerem parte de minorias, são livremente atacadas, como a questão de gênero, LGBTQI+.

Da mesma maneira, a omissão ou negligência dos provedores das redes sociais e dos serviços de mensageria privada deverá acarretar sanções civis, solidariamente, às pessoas jurídicas e físicas responsáveis, que, no caso de conduta dolosa comissiva ou omissiva, também deverão responder penalmente pelas condutas ilícitas praticadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Foi muito feliz o eminente Relator quando colocou a questão dos provedores que funcionam como *marketplaces*, hoje, diria, outra terra sem lei, que movimenta milhões e milhões todos os dias e afeta diretamente o consumidor. O eminente Ministro Flávio Dino citou a questão da defesa do consumidor, assim como o Ministro Zanin.

Quis remeter especificamente ao item cinco. Acompanho, como disse, o eminente Ministro Dias Toffoli, com as ressalvas que depois discutiremos, mas me parece que os provedores que funcionam como *marketplaces* respondem objetiva e solidariamente com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação.

É só essa questão que coloco. Não entendo que seja responsabilidade objetiva.

Assumiu o risco no campo penal, diria até que seria dolo eventual, nem culpa, dolo eventual porque assumiu o risco. Isso me parece importante e Sua Excelência o Ministro Toffoli aponta o embasamento no Código de Defesa do Consumidor e na própria aplicação do art. 21.

Em relação à criação de um órgão ou indicação de um órgão, depois da discussão da tese, já falei ontem, mas gostaria de lembrar a criação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, e, no caso do TSE, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação em Defesa da Democracia, que foi criado pela Portaria nº 180 do TSE, em 12 de março de 2024, e já atuou nas eleições do ano passado, sob a presidência da eminente Ministra Cármen Lúcia, com a participação da Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Federal da OAB, Agência Nacional de Telecomunicações.

Presidente e Ministro-Relator, é importante que qualquer pensamento que fizermos, composição paritária, sociedade civil, poder público, incluirmos a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. É ela que tem esse conhecimento, é ela que fornece muitas informações e é ela que faz com que as decisões judiciais sejam cumpridas.

Foram convidadas, à época, todas as big techs para participar,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

exatamente para que seja um órgão plural.

Parece-me - e encaminharei nesse sentido - que deveríamos verificar um órgão mais plural. Não me parece que deva ser nem o CNJ, nem o CNMP. Sairia um pouco, acho, das funções constitucionais de ambos os órgãos. Entendo que deva ser um órgão não só público e nem só privado, mas com participação de diversos segmentos.

A partir dessas conclusões, é evidente que os Poderes de Estado e as instituições não podem continuar a ignorar essa dura realidade sobre a constante, progressiva e alarmante corrosão que vem sofrendo a Democracia pelo novo populismo digital extremista, sendo necessário o estabelecimento de uma nova e específica legislação que preveja mecanismos de detecção de eventuais arbitrariedades e seletividades negativas no direcionamento de mensagens e que permita o efetivo combate aos ataques massivos de desinformação, notícias fraudulentas e discursos de ódio e antidemocráticos instrumentalizados pelas redes sociais e pelos serviços de mensageria privada.

O combate efetivo - preventivo e repressivo - da instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada pelos novos populistas digitais extremistas, impedindo a massiva divulgação de discursos de ódio e mensagens antidemocráticas e a utilização da desinformação para corroer os pilares da Democracia e do Estado de Direito, é essencial para o fortalecimento do país.

A Democracia somente se constrói, solidifica-se, prospera e fortalece uma nação quando a discussão de ideias é mais importante que a imposição obtusa de obsessões, quando as ofensas e discriminações cedem lugar ao diálogo e à temperança, quando o ódio perde seu lugar no coração das pessoas para a esperança, o respeito e a união.

A atividade política deve ser realizada sem ódio, sem discriminação e sem violência. A consequência do ódio e da Violência “é o vazio e a mágoa", como alertou Martin Luther King em seu famoso discurso “O nascimento de uma nova Nação", proferido em Montgomery, em abril de 1957, festejando que "a consequência da não violência é a criação de uma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

comunidade querida. A consequência da não violência é a redenção. A consequência da não violência é a reconciliação".

(XVII) Dos casos concretos

(XVII.a) RE 1.057.258 – Tema 533

O caso concreto dos autos ocorreu antes da edição da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

A recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, c/c indenização por danos morais em face de Google Brasil Internet Ltda., em que pleiteou a remoção, do sítio eletrônico (htttp://www.orkut.com.br) de propriedade daquele provedor, de comunidade virtual denominada "Eu odeio a Aliandra", bem como a condenação da empresa ao pagamento de reparação por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido, para determinar a exclusão, em dois dias, do site de relacionamento ORKUT, da comunidade denominada "Eu odeio a Aliandra", e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A Turma Recursal confirmou a sentença, acrescentando que o fato do conteúdo infringente ter sido elaborado por terceiros não exclui a responsabilidade da recorrente em fiscalizar o conteúdo do que é publicado e se os usuários estão observando as políticas elaboradas pelo próprio site, até porque a empresa foi informada pela vítima sobre as manifestações ofensivas, mas mesmo assim permitiu que as publicações continuassem disponíveis para acesso pelos usuários.

Como se depreendeu do contexto fático delineado nos autos, a autora sofreu danos morais em razão da veiculação de perfil falso em seu nome publicado na rede social. A recorrente foi cientificada do fato e não providenciou a retirada.

É que, "a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está diante de um

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar. (…) Entende-se, pois, por conduta o comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas" (SERGIO CAVALIERI FILHO, *Programa de Responsabilidade Civil*, São Paulo: Atlas, 2009. 8ª ed., p. 16/24).

Portanto, no RE 1.057.258, de relatório do eminente Ministro Fux, que ocorreu antes da edição da Lei do Marco Civil, as ofensas à professora, acompanho o eminente Relator e nego o provimento ao recurso extraordinário. A retirada da internet pelo provedor, quando notificado pela vítima de existência de perfil falso em seu nome, gerou o dever jurídico de não causar dano a alguém. Era um perfil falso, se dermos provimento, faremos a professora, que já foi humilhada, devolver o dinheiro. Parece-me que houve uma humilhação em relação a ela, o perfil era falso e, mesmo assim, nada foi feito.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(XVII.b) RE 1.037.396 - Tema 987

A recorrida pleiteou, em juízo, a retirada de perfil falso criado, em seu nome, na rede social do Facebook, alegando que o provedor, embora notificado por ela sobre o fato e, ciente do conteúdo ilícito do material, não tomou as providências para a exclusão da página contrafeita. Requereu, também, a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão do material infringente, negando, contudo, a condenação em danos morais.

A Turma Recursal, por sua vez, reformou a sentença, em parte, para também condenar o Facebook no pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Para tanto, o Colegiado afastou a aplicação do art. 19 da Lei 12.965/2014, por considerá-lo contrário ao art. 5º, X, da Constituição Federal (intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa) e, aplicou a responsabilidade objetiva prevista o Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreendeu do contexto fático delineado nos autos, a autora sofreu danos morais em razão da veiculação de perfil falso em seu nome publicado na rede social. A recorrente foi cientificada do fato e não providenciou a retirada.

Nos termos do que exposto acima, a retirada da internet, pelo provedor, quando notificado pela vítima da existência de perfil falso em seu nome, mais que um dever jurídico de não causar dano a ninguém, configura obrigação legal cujo descumprimento gera o dever de indenizar.

Da mesma forma, acompanho o eminente Ministro-Relator, Dias Toffoli, negando provimento ao RE 1.037.396. No contexto fático, a autora sofreu danos morais em razão da veiculação de perfil falso, em seu nome, em sua rede social.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(XVIII) Dispositivo e tese

Ante todo o exposto, acompanho os Relatores para negar provimento aos Recursos Extraordinários 1.037.396 e 1.057.258.

Por fim, com as ressalvas de entendimento apontadas no presente voto, adiro à proposta de fixação da seguinte tese, estabelecida pelo consenso da maioria, para os Temas 533 e 987 da repercussão geral:

> "**Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).

Interpretação do art. 19 do MCI

2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.

3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas.

3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.

3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Presunção de responsabilidade

4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentospagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.

Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves

5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica.

5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa.

5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI.

5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Incidência do art. 19

6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

Marketplaces

7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Deveres adicionais

8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos.

9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.

10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público.

11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

Natureza da responsabilidade

12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada.

Apelo ao legislador

13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais.

Modulação dos efeitos temporais

14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado"

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 68E3-91F4-7F07-24DB e senha B1BA-A765-5130-33DA

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
ADV.(A/S) : BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS (79243/DF, 172687/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro, previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, concluía pela plena constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, e sugeria a fixação das seguintes teses: "i. Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados**. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie**. ii. **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto** quando **[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**. iii. As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc.**, têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. iv. **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário [**a**] ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, [**b**] que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; [**c**] possa recorrer da decisão de moderação, [**d**] obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. v. **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**. vi. Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. vii. Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e, [b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**", fazendo apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no Brasil* –, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Flávio Dino, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra. 2. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 927, *caput*, do Código Civil: A) Postagens de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots (robôs); B) Ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas, ou mecanismos similares. 3. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos, em rol taxativo: A) Crimes contra crianças e adolescentes; B) Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação previsto no art. 122 do Código Penal; C) Crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016; D) Fazer apologia ou instigar violência, ou grave ameaça, visando à prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito devidamente tipificados em lei. 3.1 Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados. 3.2 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 3.3 A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 3.4 Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. 4.1 Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

transparente e acessível ao público. 4.2 As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria-Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão Extraordinária).

Decisão: Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Cristiano Zanin, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se (i) aos provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados neutros; (ii) e, aos provedores de aplicação ativos, apenas nos casos de publicação, pelo usuário, de conteúdo não manifestamente criminoso. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido aos provedores de aplicação intermediários que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo e, após serem notificados, deixam de remover conteúdo manifestamente criminoso. Considera-se observado o dever de cuidado quando, após a notificação, o provedor de aplicação executa mecanismos efetivos de prevenção e controle para checar a veracidade das alegações e mitigar danos. Caso se trate de conteúdo de ilicitude duvidosa ou que dependa de juízos de valor para aferir a sua ilicitude, considera-se cumprido o dever de cuidado se, adotados tais mecanismos, o provedor é capaz de demonstrar que não há evidente caráter ilícito do conteúdo e que deverá prevalecer, então, a livre manifestação do pensamento.Quando houver elementos objetivos que demonstrem que o conteúdo é ilícito, surge para os provedores de aplicação o dever de agir para excluí-lo. Esse dever abrange a publicação de conteúdos comprovadamente fraudulentos, como perfis falsos ou invasões de contas. 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Também haverá presunção relativa de conhecimento, a ensejar a responsabilização civil, nos casos de danos provocados por chatbots (robôs). 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Estão excluídos do âmbito de aplicação do regime específico previsto nos arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet os provedores de aplicação intermediários de fornecimento de produtos e serviços (*Marketplaces* e assemelhados). 5. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento, além de promover ações de educação digital. 6. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, a ser cumprido por meio de mecanismos fidedignos de avaliação do conteúdo que conjuguem atos humanos e agentes de inteligência artificial. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra vulneráveis; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 7. Em casos de remoção de conteúdo pela plataforma em razão do cumprimento dos deveres inerentes ao item 6, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 8. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado. 9. Os provedores de aplicação de internet que possuem papel ativo deverão criar ou indicar, no prazo de 180 dias, uma entidade de natureza privada que possa promover a autorregulação regulada, inclusive com a atribuição de desenvolver mecanismos de inteligência artificial destinados à remoção de conteúdos ilícitos das mais diversas formas e desenvolver e difundir ações de educação digital. 10. Para privilegiar a segurança jurídica, atribui-se efeitos prospectivos à interpretação proposta. Desse modo, para os casos posteriores à vigência da Lei n. 12.965/2014 e anteriores ao trânsito em julgado da presente decisão, deve ser aplicado o regime de imunidade originalmente definido pelo Marco Civil da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

Internet, que exceptua o modelo de exclusão após decisão judicial apenas nos casos de conteúdo íntimo de nudez ou atos sexuais e violação de direito autoral"; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que também negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "**1.** É inconstitucional a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) que concede isenção absoluta de responsabilidade civil aos provedores que operam mediante alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros ("provedor de aplicação" para os efeitos desta tese), isto é, quando a plataforma adota sistemas de impulsionamento e recomendação de conteúdo baseados em perfilização, veiculação de anúncios, propaganda programática etc. **2.** O regime tradicional de responsabilidade dependente de notificação judicial específica, previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se exclusivamente quando o conteúdo veiculado estiver diretamente relacionado: **(REGIME RESIDUAL) 2.1.** Ao exercício da liberdade de imprensa e do livre exercício de atividade jornalística, aos quais se aplicam o regime da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, cf. ADI nº 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21; **2.2.** Disputas entre os particulares que possam configurar crimes contra a honra de ação penal privada exclusiva. **3.** Presume-se o conhecimento da plataforma sobre o conteúdo ilícito, dispensando-se notificação prévia para fins de responsabilização civil na veiculação de anúncios ou qualquer tipo de impulsionamento pago, presumindo-se o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde o momento da aprovação da publicidade para veiculação. (**REGIME DE PRESUNÇÃO**). **4.** Nos demais casos de conteúdo ilícito não abrangidos pelas hipóteses dos itens **2** e **3** acima, aplicam-se os termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, de modo que os provedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, devidamente notificados pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais oficiais de atendimento da plataforma, deixarem de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis para remoção ou bloqueio do conteúdo ilícito. (**REGIME GERAL**) **4.1.** As plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo, decorrentes de ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos idênticos aos já individualizados em ordem judicial ou notificação. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão responder por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos já tratados. **5.** Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas, nos seguintes casos de crimes graves: (i) de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

de violação aos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos; (iii) de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (iv) de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei n. 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal, e arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (**REGIME ESPECIAL**) **5.1.** O provedor de aplicação não poderá ser solidariamente responsável quando a decisão de não indisponibilização imediata de conteúdos e contas decorrer de interpretação razoável da lei e conteúdo. **6.** Os provedores de aplicações possuem os seguintes deveres procedimentais de mitigação de risco: **6.1.** Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meio automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros, incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; (vii) Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões; e (viii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

políticas de conteúdo. **6.2.** Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões. **6.3.** Manter repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. **6.4.** Sistema de notificações e canal de comunicação para usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé; **6.5.** Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos - seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude - o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação - incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito de o usuário pedir a revisão da decisão, o que deverá ser informado ao usuário no momento da notificação", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão ordinária).

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento aos recursos extraordinários, acompanhando, no mérito, os Ministros Dias Toffoli (Relator do RE nº 1.037.396/SP, tema 987 da repercussão geral) e Luiz Fux (Relator do RE nº 1.057.258/MG, tema 533 da repercussão geral), o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2025.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Ausente a Senhora Ministra Cármen Lúcia, participando, na Suécia, da Conferência de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral e da Reunião Extraordinária do Conselho dos Estados Membros do IDEA Internacional.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3260-5C32-408D-4C34 e senha 7243-7B63-883A-3342

25/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Presidente, cumprimento Vossa Excelência, a Senhora Ministra Cármen Lúcia, os eminentes Pares, o Ministro Gilmar Mendes, nosso Decano, os eminentes e demais Colegas que aqui se encontram e os Colegas que acompanham por vídeo. Saúdo os advogados e advogadas presentes, bem como os estudantes e as estudantes que acompanham este julgamento, as servidoras e os servidores e, de modo especial, o Senhor Procurador-Geral da República, Professor Doutor Paulo Gustavo Gonet Branco.

Senhor Presidente, não raro, em alguns momentos, começamos o voto dizendo que o tema é sensível, complexo, suscetível de mais de uma solução igualmente sustentável. Todas essas platitudes são, no fundo, verdadeiras e se aplicariam a esse tema. Como já se percebeu, pelo conjunto de sessões que já levamos a efeito e pelos votos já proferidos, estamos diante de um desses temas que merece todas essas adjetivações de intrincado, complexo, sensível, com repercussão não apenas jurídica e assim por diante.

Por isso, ao começar o pronunciamento que espelhará o voto que trago, Presidente, gostaria de registrar inicialmente o imenso respeito pelas soluções já apresentadas. Todas elas, sem nenhuma exceção, destinam-se, a partir de um diagnóstico levado a efeito, a encontrar uma solução para esses diagnósticos. De modo especial, quero cumprimentar ambos os Relatores, o eminente Ministro Luiz Fux, Relator de um dos recursos extraordinários, e o eminente Ministro Dias Toffoli.

Desde logo, até mesmo para sumariar o pronunciamento de voto que farei, já declino que acolho integralmente o relatório tal como Suas Excelências apresentaram a este Plenário e que foram, obviamente, também de um modo geral, acolhido por todos os votos que me antecederam. A divergência, claro, não se colocou sobre os fatos processuais; há dissonância na compreensão desses fatos pessoais e em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

seu viés jurídico. Por isso, inicio expressando e reiterando, ao Ministro Dias Toffoli e ao Ministro Luiz Fux, os cumprimentos pelos votos efetivamente lapidares. Essa pode ser uma outra platitude, mas, nesse caso, também é mais do que correta. Votos que, de maneira robusta e com o ousio necessário, arrostaram um tema que efetivamente demanda não apenas conhecimento teórico, mas também uma capacidade grande de escuta, nomeadamente pelo trabalho de instrução que Suas Excelências levaram a efeito, não apenas em audiências públicas e nas numerosíssimas audiências que realizaram, mas, de modo especial, pela presença de um contingente - nem direi número elevado - de *amici curiae* que compareceu em ambos os autos desses recursos extraordinários.

Senhor Presidente, à guisa de voto, em primeiro lugar, apresento apenas um voto para ambos os recursos extraordinários. Nada obstante se refiram a fatos distintos, os dois temas de repercussão geral têm um fio condutor comum. Tal como já se passou com os Colegas que me antecederam, também apresento um voto idêntico e único para ambos os recursos extraordinários. Juntarei o teor completo deste voto oportunamente, como também distribuirei aos eminentes Pares, aqui farei apenas uma síntese deste voto. Diante das posições explicitadas, apenas indico algumas distâncias que tenho de uma ou de outra posição e também expresso a compreensão que trago sobre essa matéria.

Ainda à guisa de introdução, permito-me dizer que, de todos os votos proferidos, sem exceção, mesmo havendo alguma divergência substancial quanto à constitucionalidade do art. 19, todos os votos, pela leitura que fiz de todos eles, e pelo que hauri dos votos proferidos e de que ainda não temos o texto escrito, mas pelas intervenções e pronunciamentos nas sessões, creio que encontramos uma motivação racional e objetiva que é uma preocupação comum, ou seja, a necessidade de uma proteção suficiente de direitos fundamentais.

Dentre esses direitos fundamentais, o direito à liberdade de expressão e os direitos inerentes à personalidade. É um conjunto de direitos imateriais que se situam na esfera jurídico-pessoal de todos os cidadãos e cidadãs. Creio que esse diagnóstico, que é mais saliente nos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

votos que já granjearam a maioria pela inconstitucionalidade, e a maioria pela inconstitucionalidade, do que depreendi, parcial do art. 19, à guisa das diversas interpretações conforme projetadas nos respectivos votos, creio que o diagnóstico da maioria é no sentido de apontar que essa necessidade de uma proteção mais adequada, mais suficiente, mais robustecida, à luz do voto da maioria, não necessariamente da divergência, derivaria de uma falta de uma minudente regulamentação pela insuficiência do teor do art. 19 do Marco Civil da Internet para dar conta disso.

Mesmo, eventualmente, compartilhando desta ideia da falta de regulamentação e tomando isso como ponto de partida, as dificuldades que trago à colação no meu voto dizem respeito ao remédio que está sendo apresentado para enfrentar esses males. O remédio, do que depreendo do que os votos da maioria até agora estão a apresentar, é, por assim dizer, um certo agravamento do regime da responsabilidade civil e, por meio dele, buscar um mínimo de regulação necessária para a conformação e moderação de conteúdos nas plataformas sociais. Por isso, as dificuldades que vejo e, quem sabe, até mesmo a necessidade de verificar se há outros caminhos para encontrarmos esses remédios a fim de, se possível, desviarmos ou mitigarmos os riscos que daí podem derivar.

É claro que, ainda à guisa de introdução, parece-me que há algumas obviedades ou redundâncias que não granjearam, segundo depreendi dos votos já proferidos, nenhuma dissonância. A primeira dessas obviedades é de que não há regime legal de isenção de responsabilidade das plataformas. Isso não está em questão. A questão colocada não trata, obviamente, de discutir se as plataformas respondem ou não. A questão colocada está em saber como respondem, quando respondem e, a partir de que momento, obviamente, respondem. Não há defesa alguma, segundo o depreendi até agora, de uma certa irresponsabilidade das plataformas. Isso não está nos votos da maioria e não está nos votos da divergência.

Como também uma outra, falou-se muito aqui no conceito de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

liberdade de expressão, parece-me quase que uma circunstância óbvia e que permeou todos os votos, não vi em todos os votos uma defesa da liberdade de expressão como um direito absoluto e completamente imune a qualquer olhar que, no Estado de Direito Democrático, possa dirigir-se ou projetar-se sobre a liberdade de expressão. Aliás, a redação do art. 19, tal como ela se encontra, hoje, uma regra, ou tal como ela se encontrará, se for tornada uma exceção - percepção da maioria dos votos já proferidos -, seja uma coisa ou seja outra, é uma demonstração nítida e, em meu modo de ver, por si só, suficiente para evidenciar que não há liberdade de expressão de modo absoluto. A regra do art. 19, tal como está hoje esculpida juridicamente, evidencia que, mediante decisão judicial, esta circunstância, atinente às expressões da liberdade, pode, obviamente, sofrer, com escrutínio judicial, os devidos ajustes e eventuais correções.

Por isso, depreendi - ainda estou apenas nessa breve introdução - dos votos já proferidos - o que economiza muito a intervenção e o voto que proferirei -, de todos eles, que, nesse ponto, sem exceção, há uma preocupação comum com alguns elementos cardeais desse debate. Uma dessas preocupações é ponderar os pilares do binômio liberdade e responsabilidade.

Os remédios para os males que desequilibram esses dois pilares são distintos. Mesmo nos votos que conformam a maioria, não há uma dose única para esses remédios. As doses se alteram conforme a percepção desde os eminentes Ministros-Relatores e podem ir desde o regime que se defendeu da responsabilidade objetiva a uma responsabilidade subjetiva mitigada. A dose do remédio é distinta, porém não há dúvida que, independentemente disso, há uma preocupação comum nesses dois pilares do binômio liberdade e responsabilidade.

Outra preocupação que vejo comum em todos os votos é a reflexão sobre o papel do Judiciário dentro do Estado de Direito Democrático. Todos os votos até agora proferidos, segundo pude ver, comungam desta preocupação: é essencial, na legalidade constitucional, a defesa e a preservação do Estado de Direito Democrático. Há um tribunal, guardião da Constituição e, por via de consequência, guardião da democracia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

constitucional, ao qual incumbe refletir sobre seu papel e suas funções, especialmente no contexto deste julgamento.

A terceira preocupação que vejo como uma preocupação comum diz respeito às possibilidades e aos limites do desenvolvimento tecnológico. Não depreendi nenhum voto demonizando de modo absoluto ou, em um outro polo oposto, divinizando as tecnologias da informação. Os votos de um modo geral, até agora - e estou de acordo com todas essas preocupações comuns -, expressaram que, obviamente, a liberdade e a inovação constituem ingredientes importantes para o desenvolvimento de um país. É claro que há necessidade de buscar sempre aí, com serenidade, o equilíbrio.

Em quarto e último lugar, creio que todos os votos se colocaram em linha de buscar uma solução racional e objetiva para os dois casos concretos. É certo que já estamos em um patamar tal que, mesmo na ambiência de dois recursos extraordinários, estamos elevando o debate das teses para uma certa objetivação deste tipo de controle de constitucionalidade, por assim dizer.

Não obstante sobre isso fazer uma reflexão mais adiante, essa é a tendência hoje presente em nosso Tribunal. Obviamente, reconheço, como todos os votos reconheceram, que, nos dois casos concretos, precisamos destinar um desate racional e objetivo.

Avançando um pouco mais nesta breve introdução, quiçá nem tão breve assim, gostaria de recordar algumas das premissas que nos levaram ao atual Estatuto Jurídico do Marco Civil da Internet, ou seja, como desaguamos na regra geral do art. 19 e na exceção do art. 21. A rigor, em meu modo de ver, no pano de fundo das deliberações, tal como o estado da arte se apresenta segundo vejo, estamos a decidir se a relação entre regra e exceção será mantida ou se ela será invertida; se o conjunto das hipóteses do art. 21, de maneira direta ou tácita, ou por consequência da deliberação que este Tribunal tomar, será ampliado e ao art. 19 caberá uma função menor, não de regra geral. Estamos colocando as coisas nesse patamar e, em meu modo de ver, talvez caiba rememorar como a edificação do Marco Civil da Internet foi uma conquista importante no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

plano regulatório, essa fundação regulatória, como ela elencou um conjunto de premissas centrais para a sua composição.

Recordo, pelo menos, sete dessas premissas, que hoje são vertidas em numerosas obras. Tomo a liberdade de não mencionar autores e obras - estarão todos no voto extenso que juntarei e distribuirei -, mas são, pelo menos, sete premissas.

A primeira, a preservação da liberdade de expressão - debate presente na edificação do Marco Civil da Internet; segunda, não interferência dos governos; terceira, proteção à privacidade; quarta, promoção da transparência; quinta, abertura de dados governamentais, ou seja, dados governamentais abertos; sexta, neutralidade da rede; e sétima, a Internet aparecia, nesta fundação do Marco Civil, como um direito essencial inerente ao exercício da cidadania.

Nessa perspectiva, chegamos à regra geral do art. 19, submetida à decisão judicial, submetida à escrutínio judicial, e uma exceção no art. 21. A questão que se coloca, em meu modo de ver, é que, diante dessas premissas, o Poder Legislativo fez uma determinada opção. Estamos, neste momento, a avaliar se a inversão entre regra e exceção pode ser feita - e o voto da maioria já está indicando que pode -, à luz de uma nova correlação do que é regra e do que é exceção, segundo um filtro de constitucionalidade.

Assim, se se fizer esta inversão entre o art. 19 e o art. 21, quer expressa, ou quer tácita, adotaremos como regra geral o regime da responsabilidade civil, independentemente de ordem judicial expressa. Esta será a regra geral.

Ela trará - e basta ver os votos já proferidos - alguns benefícios e alguns riscos. Dentre os benefícios, evidentemente, estará o arco maior de proteção aos direitos fundamentais. Basta ver os dois casos concretos. Mas, nesta altura do julgamento, há alguns riscos que precisam ser ponderados, pelo menos segundo penso.

Primeiro: isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede ou da rede. Não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

democrática nas redes. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior, com um segundo efeito da adoção dessa regra geral: o controle dos discursos dos usuários. Evidentemente, nem de longe imputo qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção do controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito democrático. Basta observar o que se passa em alguns países. Há, inclusive, artigo de doutrina - subscrito em coautoria por Colega nosso do Plenário deste Tribunal -, suscitando e dando nome de alguns desses países, os quais me escuso de citá-los neste momento.

Um outro risco que pode haver - nesse artigo de doutrina, é mencionado um professor conhecido de todos -, é o que Jack Balkin denominou, e o texto reproduz, de "censura colateral". É um risco que pode ocorrer. Em meu entendimento, precisamos sopesar essas circunstâncias e, evidentemente, esses riscos.

Na outra aba dessas circunstâncias, estão, claro, os benefícios que podem advir desse regime de responsabilidade civil, independentemente de decisão judicial: novas conformações protetivas suficientes, ou ao menos mais efetiva guarida de direitos fundamentais; proteção de direitos personalíssimos; proteção em face - e colho algumas expressões presentes nos votos já proferidos que me antecederam - de discursos de ódio, racismo, pedofilia, conteúdo criminoso, terrorismo, falhas sistêmicas, atos antidemocráticos e violência eleitoral.

Sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se apresenta, mas, desde logo, adianto que não subscrevo a medicação que a maioria propõe para sanar esses males. A meu ver, estamos julgando uma matéria que se encontra em um "estado da arte" em incessante mutação. Os dois casos subjacentes a este recurso extraordinário se referem a um estado do desenvolvimento tecnológico que já pertence a um passado longínquo. Dez anos, cinco anos, muitas vezes dois anos, ou até mesmo um ano ou menos, já representam um passado quase remoto diante da avalanche de transformações

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

tecnológicas e revoluções cotidianas que estamos a enfrentar.

Por isso, em meu modo de ver, estamos a proferir um julgamento que carece, por assim dizer, de um pano de fundo que emerja mais nitidamente para fazermos um diagnóstico adequado do problema a resolver.

Em priscas eras - e me atrevo a dizer que muitos ainda não tinham nascido (embora não me refira especificamente aos que integram esta bancada, para não começar a indicar a faixa etária) -, no segundo livro que publiquei, em 1988, coloquei em epígrafe o pensamento de um autor que dizia: "Não raro, o mais difícil não é encontrar a solução para um problema, mas compreendê-lo." Estamos em uma fase em que, quiçá em uma perspectiva mais abrangente, precisaríamos de um diagnóstico ou, como diria a medicina, de uma anamnese mais extensa para a compreensão dessas circunstâncias, o que, evidentemente, nem de longe afasta a necessidade de uma resposta direta e objetiva, que este Tribunal certamente dará. Independentemente das posições, inclusive da minha que expressarei, todos nos colocaremos, claro, de mãos para trabalhar, na percepção majoritária, para encontrar resposta adequada para esse estado da arte.

O Tribunal não declinará do exercício da prestação jurisdicional por essas realidades cambiantes. Apenas reconheço que, neste momento, estamos certamente a demandar maior transparência nos fluxos e influxos informacionais das plataformas, menos opacidade no uso de dados para o direcionamento de publicidade, mais nitidez no enfrentamento do problema da personalização de conteúdo que conduz aos chamados filtros-bolha ou câmaras de eco, e, ademais, o desserviço que muitas vezes se presta para contribuir com a erosão da democracia.

É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que direi agora: na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia.

Daí por que vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

arrostarmos a concentração de poder inequívoca das plataformas e suas empresas. Não há dúvida alguma de que há uma concentração que merece preocupação, inclusive jurídica, daí porque o tema, aliás, está sendo decidido por um tribunal na realização da sua jurisdição.

Entretanto, não creio que esse tema, necessariamente, será enfrentado, solvido ou esgotado com remoção, ou não, de conteúdo das plataformas. Por isso minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica preferentemente não pela via do Poder Judiciário. Essa é a posição de fundo que trago, exceto quando formos provocados, especificamente, para suprir um dado objeto explícito cuja lacuna está a fomentar uma crônica falta de legislação.

É o que houve em matéria eleitoral, por isso mais do que legítimas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Especialmente algumas, inclusive, de que tive a oportunidade de ser Relator, no ano de 2021 - então Vice-Presidente, do Ministro-Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso -, que trataram desses temas com a especificidade de a jurisdição ter sido especificamente provocada sobre um objeto explícito e determinado.

Lá foram editadas resoluções que, em nada, são incompatíveis com a constitucionalidade do art. 19. Aliás, esse tema nunca foi aflorado e nem deverá ser - obviamente não tenho dúvida alguma desta compatibilidade.

Deste modo, Senhor Presidente, Ministra Cármen e eminentes Pares, feita essa pequena - não tão pequena assim - introdução, apresento agora a síntese do voto que tenho, em cinco pontos, para explicitar por que estou a votar no sentido da constitucionalidade do art. 19, e as razões pelas quais, na conclusão, acompanho a divergência, embora, com todo o respeito, divergindo da maior parte dos fundamentos adotados pela divergência, mas acolhendo a conclusão da constitucionalidade do art. 19 e, igualmente, do art. 21 que, aliás, em tese, nem estava em causa nesta matéria.

O primeiro desses pontos, nesta altura do julgamento, já vai a uma certa guisa de contribuição à futura tese que espelha a posição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

majoritária, eis que, muito provavelmente a posição que estou a defender já é francamente minoritária. Nessa compreensão, os Ministros que me antecederam, à luz de suas premissas, bem demonstraram o que entendem ser insuficiência do art. 19 do Marco Civil para impedir a violação de uma série de direitos especialmente protegidos, como direito de expressão de grupos e populações inteiras vítimas de racismo e a preservação da própria Democracia.

Há divergências, nada obstante, nos votos da maioria, quanto à extensão dessa decisão. Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, pelo que pude depreender, encaminhou voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade total do art. 19, o que, na prática, consagra o regime do aviso e retirada, tradução literal da expressão anglo-saxônica demasiadamente conhecida, como sendo praticamente o único admissível na internet.

Além disso, previu a responsabilização objetiva das plataformas nas hipóteses por ele taxativamente listadas, o que inclui impulsionamento, existência de contas falsas e uma lista fechada de crimes. A responsabilização somente não ocorreria se houvesse dúvida razoável quanto ao conteúdo; em outras palavras, a regra geral é o regime de aviso e retirada do art. 21. Além disso, há um regime de responsabilidade objetiva nessas três hipóteses: impulsionamento, conta falsa e crimes.

Em linha com esse entendimento, embora com nuances distintas, Sua Excelência o Ministro Luiz Fux, Relator do outro recurso extraordinário, estende o regime do aviso e retirada para os casos que envolvam direito à honra e reconhece que o art. 21 do Marco Civil da internet é, pelo menos hauri isso do voto e dos debates, uma espécie de regra geral. Há no voto de Sua Excelência um regime de responsabilidade agravada previsto nos casos de impulsionamento e para os casos em que haja - estou tentando ser fiel - ilícito evidente, nos termos do voto de Sua Excelência.

Em seguida, votou o eminente Ministro-Presidente, que mantém expressamente o art. 19 do Marco Civil, mas dá a ele interpretação conforme, para manter sobre esse regime apenas os ilícitos cíveis e os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

crimes contra a honra. Sobre o regime do art. 21 recairiam todos os conteúdos que consubstanciem crimes. Sua Excelência, nosso Presidente, ainda defende, pelo que depreendi, a possibilidade de responsabilização para os conteúdos impulsionados desde a aprovação, mas reconhece como sendo subjetiva essa responsabilidade.

Em seguida, votou Sua Excelência o Ministro André Mendonça, que reconheceu a plena constitucionalidade do art. 19, mantendo a regra geral do sistema de responsabilidade e estabelecendo um conjunto de obrigações acessórias e circunstâncias minudentadas no voto de Sua Excelência.

O Ministro Flávio Dino, do que pude haurir, mantém a constitucionalidade do art. 19, restringindo-o aos ilícitos cíveis e aos crimes contra honra, o que se amolda, em meu modo de ver, ao voto do Ministro-Presidente. Previu ainda um regime de responsabilidade objetiva para postagem de perfil falso e de conteúdo patrocinado e para falhas sistêmicas.

Sua Excelência o Ministro Cristiano Zanin aplica o regime do art. 19 nos casos em que os provedores de aplicação são intermediários neutros e aos provedores de aplicação ativos no caso de publicações de conteúdo não manifestamente criminoso. Para Sua Excelência a responsabilidade, segundo pude haurir, é sempre subjetiva.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Fachin, apenas um brevíssimo aparte, para sublinhar que, no meu voto, a responsabilidade é subjetiva, e não objetiva. Apenas para assinalar isso. É subjetiva porque considero que é ato próprio da empresa. Perfil falso é ato dela.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Está objetivamente feita a retificação.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Agradeço a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Só para constar, no meu voto também, Ministro Fachin.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Ainda não me havia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

referido ao voto de Vossa Excelência, mas já fica, por antecipação, a contribuição elucidativa.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Ministro Fachin, só para deixar registrado, de fato, entendo que, em casos de crime contra a honra, se exige ordem judicial, porém, se já tiver havido decisão judicial, em um caso, determinando a retirada de um conteúdo...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Basta a notificação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Basta a notificação.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Perfeitamente. É o que havia anotado.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vossa Excelência me permite o aparte do aparte?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Claro!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Só para ficar claro, Vossa Excelência entende que, nos casos da responsabilidade, neste caso, da plataforma, independentemente de qual plataforma, decorre da circunstância de, no caso de crimes contra a honra, já ter havido uma decisão, qualquer que seja. Para ficar claro: essa matéria não pode continuar, esse conteúdo não pode continuar e não continuará em nenhum outro meio.

Farei referência ao que consta, inclusive, de um dos memoriais. já decidimos, em alguma parte, sobre a imprensa, no caso, do *Diário de Pernambuco*. Para ficar claro, é a mesma situação. Retirou, não pode mais voltar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Isso. Mantenho meu voto, mas, só para explicitar, neste caso, se já tiver havido decisão judicial, como Vossa Excelência observou, basta a notificação privada.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Faço essa passagem, com a devida licença, para...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

(PRESIDENTE) - Está ótima! Para relembrar todo mundo.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Como transcorreram alguns dias da última sessão até aqui, apenas para avivar... essas intervenções são mais do que oportunas, assim, resta explicitado, para todos, na continuação dos debates que teremos.

O Ministro Gilmar Mendes, em antecipação de voto, mantém o regime do art. 19, mas o denominando de regime residual, por aplicar-se apenas aos crimes contra a honra e aos conteúdos jornalísticos. Para os demais casos, o regime é do art. 21, e há um regime de presunção para os casos de anúncio e de impulsionamentos remunerados e um especial, que é próprio do sistema eleitoral. Sua Excelência ressalvou, tal como fiz, na introdução do voto que estou a proferir.

O Ministro Alexandre de Moraes já, por antecipação, embargou de declaração, suscitando a natureza da responsabilidade que ali se coloca, mas, segundo depreendi, Sua Excelência entende que a regra geral é a regra do aviso e retirada, a regra do art. 21, do que pude assim compreender. Nada obstante, como não tive oportunidade de ler o escrito do voto de Vossa Excelência, depreendi das intervenções...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Mandei a tabela com as conclusões.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Das conclusões de Vossa Excelência?

O que pude depreender do que li é que Vossa Excelência suscita, quanto ao provedor de aplicações, quando houver especial gravidade e impulsionamento de conteúdos ilícitos ou falsos, a responsabilidade poderia ser uma responsabilidade objetiva.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – Não, esses foram os meus embargos prévios. Até fiz questão de salientar que não concordava só com, digamos, a nomenclatura do Ministro Toffoli.

Quando há o impulsionamento, se fizermos um paralelo com o crime, é o dolo eventual. Quem impulsionou? Quem monetizou? Quem ganha em cima da mensagem ilícita, criminosa, assume o risco. É responsabilidade subjetiva.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Subjetiva.

Muito obrigado, Ministro Alexandre!

Assim, retifico a compreensão que tinha do voto de Vossa Excelência, o que, pelo menos, a mim, é muito útil nessa rememoração.

Além desses aspectos gerais, os votos ainda se manifestaram sobre uma série de obrigações correlatas - relatórios de transparência, manutenção de repositórios de anúncio, disponibilização de sistemas de notificação, alcance do dever de cuidado, diferenças legais para os denominados *marketplaces*, atualização dos termos de uso, redação de código de conduta e combate à difusão de informações falsas. Isso está em um conjunto expressivo de votos.

Fiz este breve resumo apenas para tentar situar minha posição nas linhas gerais do debate travado até aqui, reconhecendo, como se pode perceber, que parte substancial da tese ainda passará, muito provavelmente, por algumas rodas de aprimoramento. Gostaria de saudar, desde logo, a disposição para este debate e aprimoramento de ambos os Relatores que têm acolhido e já participado da construção de uma tese que espelhe a compreensão majoritária, que, como já se percebeu, não é aquela que estou a subscrever, mas estou a rememorar para efeito da continuação do trabalho.

Nesta linha, como segundo ponto, e apenas à guisa de encaminhamento, penso que a estrutura da futura tese terá, pelo menos, cinco desafios. Primeiro, o mais importante, sobre o qual já há uma maioria, digamos assim, que deflete nesta direção, indicar se o artigo 19 do Marco Civil é constitucional ou se é necessária uma interpretação conforme de seu texto. Segundo, definir as hipóteses de aplicação do regime de aviso e retirada do art. 21 do Marco. Terceiro, definir se há um regime especial derivado da imposição de um dever geral de cuidado e qual o alcance dessas obrigações. Quarto, definir quais serviços, como *marketplaces* e mensageria privada, estão ou estariam excluídos do regime de responsabilização. Quinto, definir o alcance das obrigações derivadas e obrigações de transparência. Sexto, finalmente definir eventual autoridade responsável pelo acompanhamento das obrigações derivadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

Já foram mencionadas diversas perspectivas, desde uma referência inicial ao Conselho Nacional da Justiça, depois à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público; referiu-se à criação de eventual órgão específico para isso; a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi referida. Enfim, há diversas teses sobre esse ponto e creio que, desde logo, os próprios Relatores e as posições majoritárias deixaram em aberto esse espaço para a construção.

Ministro Toffoli, por favor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Ministro **Fachin**, cumprimento Vossa Excelência, que está a proferir seu voto, o Presidente, a Ministra **Cármen**, todos os colegas, Professor **Paulo Gonet**, Procurador-Geral da República, advogados e advogadas, todos os que nos acompanham.

Estou anotando todas as posições de Vossa Excelência porque me lembro bem que, na última sessão, Vossa Excelência afirmou exatamente que traria uma visão que talvez não estivesse contemplada nos votos já proferidos. Desde logo, inicio cumprimentando a densidade do voto de Vossa Excelência e também a didática do voto. Vossa Excelência abriu mão de ler um portentoso voto, com certeza, que Vossa Excelência apresentará por escrito e espero que possa disponibilizá-lo assim que possível, para eu poder fazer a leitura dele. Vossa Excelência tocou em um ponto muito importante. Aliás, Vossa Excelência elencou seis pontos que têm que estar contemplados na tese.

Tenho, ao longo do julgamento, feito essa síntese, ainda não a discuti com nenhum dos colegas em respeito aos votos exatamente que faltam ser proferidos: Vossa Excelência, o Ministro **Nunes Marques** e a Ministra **Cármen Lúcia**. Mas venho construindo isso, e evidentemente que passarei, inicialmente, ao correlator, já que o Ministro **Luiz Fux** é o relator do caso anterior ao Marco Civil e sou o relator do caso posterior ao Marco Civil, para tentarmos, de acordo com aquilo que forma a maioria, evidentemente construir uma solução. Espelho-me no que Vossa Excelência fez no caso exatamente daquela ADPF em que, como relator, Vossa Excelência acolheu teses que não estavam no fundamento do voto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

de Vossa Excelência, mas que trouxe uma solução bastante densa em termos de resultado como uma voz da Corte, praticamente uma voz uníssona da Corte. Cumprimento o Presidente **Luís Roberto Barroso**, que tem primado por esse objetivo.

Tenho feito já esses ajustes e não tenho repartido, Senhor Presidente, exatamente em respeito aos votos que faltam ser proferidos, mas já tenho feito de acordo com os votos proferidos até o momento. Só para dizer que, de todos esses seis elementos, só há um único a que ainda não cheguei a uma solução como sugestão. Obviamente, falo de minha perspectiva e de meu olhar para colocar à mesa para uma discussão comum. É exatamente essa autoridade, realmente os votos estão bastante dispersos.

Mas, tenha a certeza de que, desde o primeiro ponto que Vossa Excelência colocou, se o art. 19 é inconstitucional ou necessita de uma interpretação conforme, a leitura que fiz dos votos proferidos é a de que a maioria entende que há de se ter uma interpretação conforme, ou seja, ele não é de todo inconstitucional, e assim colocarei, enquanto tese, para um resultado final dessa situação. Assim como uma responsabilidade objetiva não alcançou, até agora, maioria nessa qualificação. Já tenho uma proposição, junto com o Ministro **Fux**, com quem falarei antecipadamente, evidentemente, para tentarmos, como relatores das duas causas, apresentar uma solução conjunta, mas estou a aguardar exatamente os votos a serem proferidos. Aliás, como fizemos no caso do juiz das garantias, em que trabalhamos, a quatro mãos, uma solução que acabou sendo praticamente consensuada entre toda a Corte.

Agradeço o aparte, cumprimentando o belíssimo voto que Vossa Excelência traz à colação. Estou anotando todas as observações de Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Muito obrigado, Ministro Dias Toffoli!

Na construção da tese, ficam, digamos assim, essas ideias, que a generosidade de Sua Excelência, o Relator, e do Ministro Fux, aproveitarão *quantum satis* para os futuros trabalhos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Se mantido o posicionamento já proferido. Vossa Excelência está proferindo um voto bastante denso, nunca se sabe.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Já considero, obviamente, a maioria dos votos tais como proferidos, mas o julgamento certamente está ainda em curso.

Até chegar lá, gostaria de rememorar os dois modelos de regulação da liberdade de expressão e o que, segundo o meu modo de ver, é a tendência, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.

Como sabemos, em tipos ideais, há duas formas de regular a liberdade de expressão. De um lado, um modelo que se aproxima dos Estados Unidos, o que já foi exposto em vários votos, especialmente o voto de Sua Excelência, o Ministro André Mendonça, fundado na autonomia individual e em noções como o livre mercado de ideias. Esse modelo, para usar uma expressão corrente, desconfia de qualquer interferência estatal e, por isso, impõe pouquíssimas restrições à liberdade de expressão. Daí derivam normas como a previsão de neutralidade a impedir que o governo regule o discurso com base em seu conteúdo ou ponto de vista. A censura prévia jamais é admitida. A responsabilidade é sempre ulterior e até mesmo discursos de ódios, a queima de bandeiras nacionais e a desinformação são protegidas, somente podendo ser restringidas se houver incitação para a prática iminente de ilícito.

Já o sistema interamericano e europeu, por outro lado, parte de experiências pós-totalitárias e tem matriz antifascista, fundado em valores como a dignidade humana e a preservação democrática. Esse modelo põe ênfase na função social dos direitos, razão pela qual admite restrições que tenham por fundamento os valores democráticos, a ordem pública e a dignidade. A criminalização do discurso de ódio e a negação de fatos como o Holocausto são possíveis e é dever do Estado, nesse modelo, realizar um cálculo de proporcionalidade entre o alcance da liberdade e a proteção de interesses fundamentais.

Olhando para esses dois modelos, creio existir vários exemplos na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

nossa prática constitucional que podem revelar uma opção pelo modelo norte-americano.

A nossa Constituição expressamente proíbe toda e qualquer censura. Esta Corte já reconheceu que a liberdade de expressão abrange até mesmo o direito de defender a descriminalização da maconha, de publicar biografias não autorizadas e de impedir a cobrança de multas pelo desrespeito à classificação indicativa.

Mas há diversos exemplos de restrição, daí já mais próximo ao modelo europeu. O primeiro deles, um dos casos mais célebres na jurisprudência deste Tribunal é o Caso Ellwanger. Notoriamente ali admitiu o Tribunal a constitucionalidade da persecução penal do discurso de ódio. Mais recentemente esse Tribunal considerou constitucional a instauração de inquérito que investigava a prática de crimes de difamação contra Ministros deste Tribunal.

Até agora referi-me à liberdade de expressão, refiro-me agora à regulação das redes.

Em relação à regulação das redes, essa mesma divisão de modelos pode ser utilizada. De um lado, os Estados Unidos têm, na já citada Seção 230, regra semelhante ao nosso art. 19. De outro lado, o modelo de responsabilização do sistema europeu partiu do modelo de neutralidade, mas, e aos poucos, foi incorporando, sob o manto das regras do aviso e retirada, discursos que atingiam bens especialmente protegidos como a integridade de crianças e adolescentes. Os modelos são evidentemente ideais, cujo vocábulo por si só é autoexplicativo, mas, nada obstante sejam ideais, são úteis para tentar dar coerência à jurisprudência deste Tribunal.

Do que se tem até nos votos da maioria e que penso que a maioria tende a incorporar, e creio que, à luz das premissas que os votos adotaram, a incorporação é totalmente justificada, maiores restrições estão sendo incorporadas à liberdade de expressão no ambiente digital, aproximando-se - e quem sabe em alguns casos até indo além - ao modelo europeu. É possível afirmar que aos poucos a jurisprudência nesse tema deste Tribunal pode tender a se aproximar desse modelo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

Penso que, em ambos os modelos, os dois modelos são igualmente justificáveis e poderiam um ou outro serem adotados, como de algum modo o Congresso Nacional fez essa opção quando editou o art. 19 no Marco Civil. Mas eventual regulação não seria feita em um vácuo, pois ela precisaria considerar que por opção política manifestada, por exemplo, pela incorporação de tratados de direito, a prática constitucional, como a nossa jurisprudência, caminha ou caminharia para um modelo mais plural, mais próximo do sistema interamericano de direitos humanos. Esse primeiro ponto enaltece a deferência à escolha política do legislador.

Trato agora, na síntese do voto, dos limites dos temas de repercussão geral. A questão central, segundo penso, é mesmo a constitucionalidade ou não do art. 19 do Marco Civil nos estritos limites do tema de repercussão geral. O Tema nº 533 da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux trata do dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar, quando considerado ofensivo sem intervenção do Judiciário. o Tema nº 987 da relatoria de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedor da internet, *website* e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de ilícitos praticados por terceiros.

A resposta que tenho para ambos os temas e os casos, em meu modo de ver, embora com esta fundamentação que estou a dar, é no sentido de que o art. 19 é constitucional. A necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo gerado por terceiros me parece ser a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior.

Não por acaso foi essa a conclusão do já mencionado trabalho do Relator Especial para liberdade de expressão, do qual colho apenas um trecho do § 65. Lá se escreveu:

Os Estados só devem buscar restringir conteúdos por meio de ordem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

de autoridade judicial independente e imparcial e em conformidade com o devido processo legal e com os princípios da legalidade, necessidade e legitimidade.

Reconheço que há uma tendência nos precedentes deste Tribunal de fazer convergir o controle concentrado e o controle concreto, daí autorizar-se a ampliação da causa de pedir e até, consequentemente, da formulação de tese em recursos extraordinários. Mas tenho ressalvas, pelo menos nos dois casos, em relação à ampliação do pedido e, em alguns casos, quanto à aproximação das duas formas de controle.

Esse receio é ainda maior nos casos presentes, porquanto fora dos estritos limites da questão submetida à repercussão geral, tenho dúvidas em saber qual é verdadeiramente o problema de fundo. Mas é claro, são abomináveis os relatos, e os casos trazidos pelos eminentes Ministros igualmente abomináveis. Evidentemente, não estou a dizer que não há problemas com ele, mas a questão jurídica de fundo não deveria ser ou não pode ser apenas a falta de lei ou a falta de norma. Corremos o risco de não conseguir ajustar o remédio pela falta de um completo diagnóstico.

Compreendo que o regime da ordem judicial do art. 19 tem - nada obstante a sua constitucionalidade, segundo penso -, à primeira vista, um problema moral. Parece apostar na disputa privada, onde ofendido busca a reparação do ofensor como solução para um dano social.

Como todos sabemos, a indenização é uma espécie de filha da mão invisível social. Utiliza a via individual juridicamente sancionada para, de maneira consequente, às vezes até acidental, promover o bem-estar social. Mas olhando macroscopicamente, o nosso papel como sociedade é o de sublimar o dano, extrair dele lições para impedir que outras pessoas sofram do mesmo mal.

Creio que há lições que se poderiam extrair da crítica à adjudicação privada. Sem embargo, não é disso que trata a essência do art. 19.

Como sabemos, ele colheu da experiência norte-americana, da Seção 230, tantas vezes citada, o fio condutor que lá se encontra. Esta Seção, lá foi escrita para resolver um dilema: se moderassem conteúdos, as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

plataformas seriam responsabilizada como editoras; se não moderassem, o ambiente se tornaria caótico.

Ao contrário do que uma leitura mais apressada poderia sugerir, a regra contida no art. 19 não é um *laissez-faire* desregulado, mas um incentivo para que a regulação seja feita da melhor maneira possível.

Com a devida vênia da posição que já se tornou majoritária, não consigo considerar que esse objetivo esteja desvinculado da proteção constitucional da liberdade de expressão, nem tampouco da eficácia horizontal de direitos fundamentais.

Além disso, há uma segunda razão que não me anima a ir além da consideração singela de constitucionalidade do art. 19. É péssima a experiência que esse país teve com a moderação de conteúdos em meio de comunicação. O que hoje parece insuficiente e a merecer regulação específica, pode muito bem ser amanhã regulado por outros atores institucionais. Se há obrigação de todos para combater o ato e o conteúdo ilícito, corremos o risco de ver temerárias ações de investigação atingirem jornalistas e professores. Há experiência, não muito longe, em um passado não tão distante. Em um outro contexto, a Ministra Cármen Lúcia, em decisão na ADPF 697, fez observar o seguinte:

"É grave e respeita a toda a sociedade questionamentos ou atuações que põem em risco a liberdade de expressão, máxime se cuidando de desempenho jornalístico ou da arte".

Ao longo dos debates neste Tribunal, nessas mais de 10 sessões em que temos debatido esse tema, emerge, porém, um problema que decorre precisamente de um dos casos dos autos e que diz com a dificuldade de acesso à Justiça por quem tem sua honra violada. O remédio para esses casos é evidente e já me referi à sua plena constitucionalidade; mas o acesso ao medicamento, além de ser demorado, encontra, não raro, revitimização.

A solução para esses casos não reclama declaração de inconstitucionalidade. Basta aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no que se concerne à anonimização da recorrente quanto à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

obrigação de guarda dos dados de acesso e de conteúdo violador por parte das aplicações de internet, a fim de garantir eficácia a eventual provimento judicial.

Por derradeiro, Senhor Presidente, referi-me, na sessão passada, a uma posição de equidistância em relação às correntes. Embora não veja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade, entendo que há diversas obrigações a que estão submetidas as aplicações da internet, que decorrem do regime de legislação posterior, ou seja, da Lei Geral de Proteção de Dados, não aplicável ao caso concreto, que é anterior à vigência daquela lei.

Embora essa conclusão aproxime da posição do voto divergente de Sua Excelência o Ministro André Mendonça, respeitosamente não adiro às obrigações adicionais indicadas por Sua Excelência em seu voto. Entendo que haverá um momento em que o Tribunal irá se debruçar sobre cada um dos pontos trazidos nos votos anteriores - e esse momento, de algum modo, já começou com as preocupações dos eminentes Relatores. Por certo, colaborarei para que cheguemos a uma solução que efetivamente reflita a compreensão majoritária.

Hoje, porém, peço vênia à maioria para votar pela constitucionalidade do art. 19. Nos casos concretos, à luz da inaplicabilidade da LGPD a um dos dois casos referidos, julgo procedentes ambos os recursos extraordinários. Como tese que fundamenta esta conclusão, entendo que apenas por meio de ordem judicial é possível restringir o conteúdo gerado por terceiros e veiculado em provedor de aplicações da internet.

A tese síntese que espelha este ponto de vista é a seguinte:

Quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornarem indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

É o voto, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito obrigado, Ministro Fachin!

Em essência, Vossa Excelência mantém o Marco Civil da Internet tal como está?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Sim, esse é o voto, exato.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito obrigado, Ministro Edson Fachin!

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 00F6-56A1-38D0-2DDA e senha 97C1-5238-22BA-D569

25/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

VOTO VOGAL

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Saúdo os Eminentes Relatores e colegas que me antecederam neste julgamento. Ante a complexidade das questões aqui postas, faço breve exercício de rememoração.

O caso do tema 533 de Relatoria do Ministro Fux se origina de ação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

movida em 2010 no Juizado Especial do Poder Judiciário de Minas Gerais, na qual uma Professora pediu a remoção do site da plataforma Orkut de comunidade criada por seus alunos em que proferiam ofensas pessoais à professora.

Consta dos autos que a professora enviou notificação extrajudicial à empresa solicitando a retirada do conteúdo do ar e recebeu a resposta negativa, com a justificativa de que o conteúdo não ofenderia de forma nítida a legislação vigente e que não infringia as políticas da empresa.

Após a sentença de procedência que determinou a remoção do conteúdo e a condenação em danos morais, a empresa removeu o conteúdo e passou a questionar a indenização no caso concreto. Um dos argumentos aventados é que mesmo em sede de controle judicial, não foi deferida a liminar, o que indicaria a subjetividade da análise do dano do conteúdo questionado e que se feita pela empresa constituiria censura prévia.

Os autos ascenderam ao Tribunal por meio de Recurso Extraordinário em 2011, e a repercussão geral foi reconhecida em 2012. Anote-se que neste momento ainda não se utilizava a nomenclatura plataforma e que na manifestação o e. Relator assim expõe: *Insta definir, à míngua de regulamentação legal da matéria, se a incidência direta dos princípios constitucionais gera, para a empresa hospedeira de sítios na rede mundial de computadores, o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações reputadas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Judiciário.*

E assim, por maioria, o Tribunal reputou constitucional a questão e surgiu o tema 533: *Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.*

No caso do tema 987, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, a autora acionou em 2014 o Juizado Especial Cível de Capivari, Estado de São Paulo, requerendo a exclusão de perfil falso no Facebook criado em seu nome, que utilizava o nome e fotos pessoais da autora, e ofendia seus familiares, bem como a indenização por danos morais. Foi determinada

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

liminarmente a remoção da URL, o que foi cumprido pela plataforma. Na sentença foi dada parcial procedência ao pedido, confirmando a determinação de remoção do conteúdo, mas sem condenação em danos morais com fundamento no art. 19 do Marco Civil da Internet:

> Ressalte-se que, como não era flagrante a ilegalidade do conteúdo da página criada em nome da autora, não se pode dizer que a requerida estava errada em, havendo fortes dúvidas sobre a denúncia feita, querer aguardar decisão do Poder Judiciário, o que, atualmente, encontra respaldo no dispositivo legal mencionado.
>
> Assim, tendo a requerida atendido à determinação judicial e excluído de seu site o perfil falso criado em nome da autora, não se vislumbraria qualquer ato ilício de sua parte a ensejar a sua condenação ao pagamento dos alegados danos morais.

Em sede de recurso, a Turma recursal reformou parcialmente a sentença fixando indenização de dano moral, com o fundamento que a exigência de descumprimento de decisão judicial para a responsabilização civil violaria a legislação de consumo.

A questão chegou a Corte em 2016 e, em 2018, teve a Repercussão Geral reconhecida, por maioria, nos termo do Tema 987: *Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.*

Ainda que por dois temas distintos, com marcos temporais legislativos diferenciados, os casos veiculam à Corte a seguinte questão: **quando surge a responsabilidade civil das plataformas por conteúdo gerado por terceiros, tão logo a plataforma seja notificada (notice-and-take down) ou apenas após manifestação do Poder Judiciário?**

Um caso de 2010 e um caso de 2014 estão agora sendo julgados em 2025. Em qualquer seara do Direito o transcorrer do tempo imporia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

limites às soluções. Penso ser mais árduo este exame para o campo do Direito Digital, em que as mudanças se aceleram aos sobressaltos. A internet de 2025 não é a de 2010, ou a de 2014, ou mesmo a de 2018, ano da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A criação do Comitê Gestor da Internet em 1995 institucionalizou iniciativas públicas e privadas do setor, e consagrou o princípio do multissetorialismo que caracteriza a governança da rede no país. Isso significa que a internet é rede de interesse de todos os setores da sociedade, o que inclui: governo, setor privado, academia e terceiro setor.

Para Ronaldo Lemos, o destaque dos anos 2000 foi o sucesso da rede social Orkut no Brasil. O site que foi criado em 2004, tinha os brasileiros como maior número de usuários ultrapassando em 2012 o percentual de 50%. Reputa ser esta a primeira plataforma em que se podia discutir em larga escala sobre qualquer assunto, bem como que a ausência de legislação específica sobre a internet nos anos 2000 gerou uma série de tensões: entre a proliferação de ações judiciais com desdobramentos conflitantes e a proposição de uma legislação criminal abrangente sobre a internet surgiu a mobilização por um marco regulatório civil. Escreve o mencionado autor:

> O movimento cresceu, e foi criada uma plataforma para que a redação do Marco Civil fosse realizada on-line, de forma transparente, aberta e colaborativa. A consulta pública nacional foi abraçada pelo Ministério da Justiça e se tornou a primeira experiência brasileira de construção colaborativa de uma lei pela internet e uma das primeiras do tipo no mundo. Em agosto de 2011, por iniciativa do Poder Executivo, o texto final resultado da participação aberta foi enviado ao Congresso, elegendo uma série de princípios para a internet brasileira: liberdade de expressão, não interferência do governo, privacidade, transparência, dados governamentais abertos, a internet como direito essencial para a realização da cidadania, neutralidade da rede, entre outros.
>
> (…)
>
> Tanto o processo que levou à construção do Marco Civil quanto o conteúdo da lei em si são considerados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

> internacionalmente referências positivas sobre a regulação da internet. Construída com base em valores multissetoriais, com a contribuição de todos os setores da sociedade (governo, setor privado, academia, terceiro setor etc.), a lei foi alvo de elogio. Além disso, o Marco Civil, no processo de consulta pública, contou com uma colaboração relevante do Comitê Gestor da Internet, que criou o decálogo de princípios da rede brasileira, também construído de forma multissetorial. (LEMOS, Ronaldo. República Digital *in* SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. (org.). Dicionário da República: 51 textos críticos. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 310)

No que diz respeito a responsabilidade civil pelo conteúdo de terceiros das plataformas, o Marco Civil da Internet prevê dois regimes distintos em seus artigos 19 e 21. O artigo 19 contempla a norma geral do *judicial notice and take down*, na qual a responsabilidade civil dos provedores de aplicação surge do descumprimento de ordem judicial de retirada:

> Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

O artigo 21 prevê a exceção à regra artigo 19. Nos casos que envolverem violação da intimidade em razão de nudez ou atos sexuais aplica-se a regra do *notice and take down* na qual as plataformas respondem civilmente pelo conteúdo de terceiros quando deixam de o remover a partir da notificação do interessado:

> Art. 21. O provedor de aplicações de internet que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

> disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
>
> Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Em artigo acadêmico, o eminente Ministro Gilmar Mendes em co-autoria com Victor Oliveira Fernandes, tratam dos méritos do regime de *judicial notice and take down* em oposição ao *notice and take down* como regral geral:

> A definição de um regime rígido de responsabilidade do provedor independente de ordem judicial expressa, no entanto, traz consigo o risco de notificações extrajudiciais abusivas ou infundadas comprometerem a liberdade de manifestação e a pluralidade democrática na rede. Nesse sentido, autores como Jack Balkin defendem que um regime absoluto de reponsabilidade dos intermediadores digitais pode provocar um fenômeno conhecido por censura colateral, a qual se desenvolve quando o receio de ser amplamente responsabilizado por conteúdos produzidos por terceiros leva o intermediador a tentar controlar ou bloquear com rigor o discurso dos usuários on-line. A adoção de sistemas de responsabilização de intermediários que prescindem da judicialização, a propósito, tem sido identificada como uma tendência de regimes autoritários, como China, Venezuela, Irã, Rússia e Ruanda. (MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

> Victor Oliveira. Constitucionalismo Digital e Jurisdição Constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro. JUSTIÇA DO DIREITO, v. 34, n. 2, p. 06-51, Mai./Ago. 2020.)

Vê-se, no entanto, que as discussões que aportam ao julgamento dos presentes temas têm se colocado para além dos casos concretos que lhes deram origem. As questões debatidas tanto em audiência pública democraticamente conduzida pelos Relatores, quanto da Tribuna, e dos votos dos que me antecederam, tratam do papel redes sociais e suas plataformas na crise democrática e social da atualidade.

Neste mesmo artigo acadêmico escrito em co-autoria com Victor Oliveira Fernandes, o Ministro Gilmar Mendes pontua a relação ambivalente da internet com a teoria constitucional dos direitos fundamentais, pois "*Se por um lado ela emerge como uma ferramenta social que pode ser instrumentalizada para a realização dos objetivos do constitucionalismo, notadamente o controle e a regulação do poder político, por outro, ela também está a exigir novas conformações protetivas de direitos fundamentais que estão em jogo nos ambientes digitais.*" *(Constitucionalismo Digital e Jurisdição Constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro. JUSTIÇA DO DIREITO, v. 34, n. 2, p. 06-51, Mai./Ago. 2020.)*

Peço vênia às compreensões já exaradas em sentido oposto, mas penso que problemas de complexidade de tal magnitude transbordam o enfrentamento das questões aqui postas nos votos que me antecederam. A decisão quanto à responsabilidade das plataformas por conteúdo produzido por terceiros não me parece capaz a dar a resposta regulatória que o problema demanda. A falta de transparência dos fluxos informacionais, a opacidade no uso de dados para direcionamento de publicidade, a personalização de conteúdo que conduz aos denominados filtros bolha e câmaras de eco, não serão solucionados por uma interpretação constitucional mais atualizada do art. 19 do Marco Civil da Internet.

Registra-se a esse respeito a manifestação de Clara Iglesias Keller, Laura Schertel Mendes e Victor Fernandes :

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

> Diante disso, apresenta-se para o Brasil o desafio de estabelecer uma regulação de plataformas estrutural, que não apenas enderece expressões de uma crise de erosão democrática, mas que garanta ao país o aparato institucional necessário à proteção de direitos e promoção da inovação em uma sociedade que se torna cada vez mais digitalizada. Tal política requer, além de uma regulação horizontal das plataformas digitais, também legislações verticais de áreas específicas, incluindo medidas como as de cunhos econômicos e concorrenciais, do trabalho, de proteção à criança, inclusão digital e de promoção do jornalismo de qualidade e do conhecimento
>
> (…)
>
> Estas empresas tornam-se atores econômicos e políticos cada vez mais influentes, suscitando a atenção da literatura para a sua concentração de poder. Uma vez que esse poder se expressa por vias diversas como, por exemplo, o da concentração econômica e da influência em fluxos de atenção e informação o reequilíbrio da equação entre liberdade econômica e a garantia de direitos fundamentais à liberdade de expressão não se esgota em questões de remoção ou não de conteúdo. São necessárias regulações estruturais compreensivas, que considerem o atual acúmulo de poder das plataformas digitais de forma holística. (KELLER, Clara Iglesias; MENDES, Laura Schertel; FERNANDES, Victor. Moderação de conteúdo em plataformas digitais: caminhos para a regulação no Brasil. Cadernos Adenauer, v. XXIV, n. 1, p. 63-87, 2023.)

O caso em questão, porém, não trata de regulação das redes. E considero perigoso empreender uma definição de limites sem que essas questões tenham de fato surgido em caso concreto para exame do Tribunal (há, inclusive, uma razão para não se ter notícias disso: as redes mais utilizadas fazem moderação de conteúdo e os problemas de 2010 e 2014 que estão nos autos não são mais problemas em 2025).

Aos poucos, ante significativa produção acadêmica, nos é facultado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

uma melhor compreensão sobre o modelo de negócios dessas empresas. Hoje sabemos, por exemplo, que obrigar, via regulação, uma determinada moderação de conteúdo gera mais propaganda e mais impulsionamento e diminui o número de assinaturas das plataformas. O problema disso é que o modelo de assinatura tem melhor curadoria de conteúdo, porque permite custear a cara tecnologia que a viabiliza. Em outras palavras, o melhor dos mundos fica distante com a exigência legal (ou constitucional, via decisão) de moderação de conteúdo (LIU, Yi; YILDIRIM,T. Pinar; ZHANG, Z. John. Social Media, Content Moderation, and Technology. 2021. 47 p.). Há, ainda, muito a esclarecer sobre o funcionamento dessas tecnologias, trabalho que é, também, das autoridades públicas, que devem zelar para que essas empresas deem publicidade, respeitados o sigilo comercial e industrial, às operações de tratamento por elas realizadas.

Como é fácil ver, seja pelo próprio espalhamento das soluções propostas pelos colegas que me antecederam no debate, seja pelos regulamentos internacionais distintos aos quais se referiram, as opções regulatórias são várias e, mais importante, todas igualmente legítimas, a sugerir que a definição deste tema deva mesmo ficar com o Congresso.

Fiz referência doutrinária à ausência de legislação específica para internet nos anos 2000 e a articulação que este momento promoveu na sociedade civil, e deu origem ao Marco Civil da Internet. Compreendo, compartilhando das preocupações legítimas que fundamentam os votos em sentido oposto, que a ausência de regulamentação quanto a moderação das redes até o momento compreende o movimento das sístoles e diástoles de nossa democracia.

A isso, somaria um problema de fundo: não temos bom histórico no arbitramento da liberdade de expressão por órgãos do Executivo ou, mesmo, pelo próprio Judiciário, a exemplo dos casos que aportam pela via Reclamatória por violações ao que decidido na ADPF 130.

Em tipos ideais, há duas formas de regular a liberdade de expressão. De um lado, um modelo que se aproxima dos Estados Unidos, fundado na autonomia individual e em noções como o livre mercado de ideias. O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

modelo desconfia de qualquer interferência estatal e, por isso, impõe pouquíssimas restrições à liberdade de expressão. Daí derivam normas como a previsão de neutralidade, a impedir que o governo regule o discurso apenas com base em seu conteúdo ou ponto de vista. A censura prévia jamais é admitida. A responsabilidade, portanto, é sempre ulterior, e até mesmo discursos de ódio, a queima de bandeiras nacionais e a desinformação são protegidas, somente podendo ser restringida se promover a incitação para a prática iminente de ilícitos.

O sistema interamericano e o europeu, por outro lado, partem de experiências pós totalitárias e têm matriz antifascista. Fundado em valores como a dignidade humana e a preservação democrática, esse modelo põe ênfase na função social dos direitos, razão pela qual admite restrições que tenham por fundamento os valores democráticos, a ordem pública e a dignidade. A criminalização do discurso de ódio e a negação de fatos como o Holocausto são possíveis e é dever do Estado realizar um cálculo de proporcionalidade entre o alcance da liberdade e a proteção de interesses fundamentais.

Há vários exemplos na nossa prática constitucional de uma opção pelo modelo americano. A nossa Constituição expressamente proíbe toda e qualquer censura e esta Corte já reconheceu que a liberdade de expressão abrange até mesmo o direito de defender a descriminalização da maconha, de publicar biografias não autorizadas, e de impedir a cobrança de multas pelo desrespeito à classificação indicativa.

Há, no entanto, diversos exemplos de uma restrição mais próxima do modelo europeu. O primeiro deles, um dos casos mais célebres da jurisprudência desta Corte, o caso Ellwanger, notoriamente admitiu a constitucionalidade da persecução penal de discurso de ódio. Mais recentemente, o Tribunal também considerou constitucional a instauração de inquérito que investigava a prática de crimes de difamação contra Ministros deste Tribunal.

Em relação à regulação das redes, essa mesma divisão de modelos pode ser utilizada. De um lado, os Estados Unidos que tem na já citada "Section 230" regra semelhante ao nosso art. 19. De outro, o modelo de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

responsabilização europeu que partiu do modelo de neutralidade e, aos poucos incorporou, sob o manto das regras de "notice and take down", discursos que atingiam bens especialmente protegidos, como a integridade de crianças e adolescentes.

Os modelos são, evidentemente, ideais, mas são úteis para tentar dar coerência à jurisprudência deste Tribunal. Do que se tem até aqui a maioria tende a incorporar, de forma absolutamente justificada, maiores restrições à liberdade de expressão no ambiente digital, aproximando-se, portanto, do modelo europeu. É possível afirmar, ainda, que, aos poucos, a jurisprudência neste tema se aproxima desse modelo.

Penso que os dois modelos são igualmente justificáveis e poderiam ser adotados pelo Congresso Nacional. Mas eventual regulação não seria feita num vácuo, pois ela precisaria considerar que, também por opção política, manifestada, por exemplo, pela incorporação de tratados de direitos humanos, a prática constitucional, como a nossa jurisprudência, caminha para um modelo mais plural, mais próximo do sistema interamericano de direitos humanos.

Os Ministros que me antecederam até aqui bem demonstraram a insuficiência do art. 19 do Marco Civil para impedir a violação de uma série de direitos especialmente protegidos, como o direito de expressão de grupos e populações inteiras (vítimas de racismo) e a própria preservação da democracia.

Há divergência, porém, quanto à extensão dessa decisão.

O Rel. Min. Dias Toffoli encaminhou voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade total do artigo, o que na prática consagra o regime do "aviso e retirada" (também conhecido por sua expressão em inglês "notice and take down") como sendo o único admissível na internet. Além disso, previu a responsabilização objetiva das plataformas nas hipóteses por ele taxativamente listadas, o que inclui o impulsionamento, a existência de contas falsas e uma lista fechada de crimes. A responsabilização somente não ocorreria se houvesse dúvida razoável quanto ao conteúdo. Noutras palavras, a regra geral é o regime do art. 21 do MCI, mas há um regime de responsabilidade objetiva nas hipóteses de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

impulsionamento, conta falsa e crimes.

Em linha com este entendimento, o Rel. Min. Luiz Fux também estende o regime do "aviso e retirada" para os casos que envolvem direito à honra e reconhece que o art. 21 do MCI é, ao menos do que pude haurir dos debates, a regra geral. Um regime de responsabilidade agravada é também por ele previsto nos casos de impulsionamento e para os casos em que haja ilícito evidente.

O Ministro Presidente mantém expressamente o art. 19 do MCI, mas dá a ele interpretação conforme para manter sob esse regime apenas os ilícitos cíveis e os crimes contra a honra. Sob o regime do art. 21 recairiam todos os conteúdos que consubstanciem crimes. O Min. Roberto Barroso ainda defende a possibilidade de responsabilização para os conteúdos impulsionados desde a aprovação, mas reconhece como sendo subjetiva a responsabilidade dos provedores.

O Min. Flávio Dino, do que pude haurir dos debates, mantém a constitucionalidade do art. 19, restringindo-o também aos ilícitos cíveis e aos crimes contra a honra.

Já o Min. Zanin aplica o regime do art. 19 nos casos em que os provedores de aplicação são intermediários neutros e, aos provedores de aplicação ativos, nos casos de publicações de "conteúdo não manifestamente criminoso". Também para Sua Excelência a responsabilidade é sempre subjetiva.

O Min. Gilmar Mendes, em antecipação do voto, mantém o regime do art. 19, chamando-o de regime "residual", por aplicar-se apenas aos crimes contra a honra e aos conteúdos jornalísticos. Para os demais casos, o regime é o do art. 21, e há um regime de presunção, para os casos de anúncios e de impulsionamento remunerados, e um especial, próprio do nosso sistema eleitoral.

O Min. Alexandre de Moraes, se bem compreendi a posição de Sua Excelência, estabelece o regime do art. 21 como sendo a regra geral. Além disso, reconhece que a responsabilização objetiva do provedor de aplicações é possível quando houver especial gravidade e impulsionamento de conteúdos ilícitos ou falsos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

Já o Min. André Mendonça reconhece a plena constitucionalidade do art. 19, regra geral do sistema de responsabilidade o MCI.

Os votos ainda manifestam-se sobre uma série de obrigações correlatas: relatórios de transparência, manutenção de repositórios de anúncios, disponibilização de sistemas de notificação, alcance do dever de cuidado, diferenças legais para os marketplaces, atualização dos termos de uso, redação de códigos de conduta e combate à difusão de informações falsas.

Faço esse breve resumo apenas para tentar situar minha posição nas linhas gerais do debate travado até aqui, reconhecendo, como se pode perceber, que parte substancial da tese ainda passará por rodadas de aprimoramento. Nessa linha, apenas como sugestão de encaminhamento, penso que a estrutura da futura tese deverá (i) indicar se o art. 19 do MCI é constitucional ou se é necessária uma interpretação conforme de seu texto; (ii) definir as hipóteses de aplicação do regime de "aviso e retirada" do art. 21 do MCI; (iii) definir se há um regime especial derivado da imposição de um dever geral de cuidado e qual o alcance dessas obrigações; (iv) definir quais serviços, como *marketplaces* e mensageria privada, estão excluídos do regime de responsabilização; (v) definir o alcance das obrigações derivadas e de transparência; e (vi) finalmente definir eventual autoridade responsável pelo acompanhamento das obrigações derivadas.

A questão central é a constitucionalidade do art. 19 do MCI, nos estritos limites do tema de repercussão geral, a saber, os temas 533 (Rel. Min. Fux), que trata do "dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário"; e 987, "discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, website e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros".

A resposta que teria é até singela: o art. 19 é constitucional, porque a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo gerado por terceiros é a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior. Não por acaso foi essa a conclusão do Relator Especial para a Liberdade de Expressão (A/HRC/38/35): "Os Estados só devem buscar restringir conteúdos por meio de ordem de autoridade judicial independente e imparcial, e em conformidade com o devido processo legal e com os princípios da legalidade, necessidade e legitimidade." (§ 65).

Reconheço que há uma tendência nos precedentes deste Tribunal de fazer convergir o controle concentrado e o concreto, e daí de se autorizar a ampliação da causa de pedir e até, consequentemente, da formulação da tese, mas tenho ressalvas tanto em relação à ampliação do pedido, quanto à aproximação das duas formas de controle.

É claro: são abomináveis os relatos e os casos trazidos pelos e. Ministros, e, evidentemente, não estou dizendo que não há problemas com eles. Mas a questão jurídica de fundo não pode ser apenas "a falta de lei ou a falta de norma", porque corremos o risco de não conseguir ajustar o remédio pela falta de diagnóstico.

A solução para os casos dos autos não é necessariamente a mesma para outros problemas envolvendo os provedores de aplicação, notadamente sua responsabilização pela disseminação de conteúdos falsos, ilegais ou pelo direcionamento remoto de propagandas. Os casos que deram origem a estes recursos extraordinários são simples, no sentido de serem resolvidos com as previsões constantes do próprio Marco Civil da Internet.

O problema atual da regulação das redes, ainda em debate no âmbito do denominado PL das Fake News em trâmite no Congresso Nacional, é substancialmente distinto. Inspirado no *Digital Services Act* da União Europeia e na *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* da Alemanha, lei de fiscalização de redes em tradução livre, o PL visa ampliar a responsabilização dos provedores de aplicação quando eles têm conhecimento da ilegalidade praticada, ou quando eles são os transmissores de informações, seja por controlar quem são os

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

destinatários, seja pela capacidade de modificar o conteúdo da mensagem.

Em relação a esses casos, os problemas são evidentes e merecem ser cuidadosamente examinados nas ações que os debaterem. Algumas dessas questões já chegaram ao Judiciário.

Por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, fui Relator da Resolução nº 23.671/2021 sobre propaganda eleitoral. Como se sabe, para as últimas eleições presidenciais, o TSE expressamente vetou a utilização de disparos em massa e reconheceu a absoluta ilegalidade do compartilhamento de fatos sabidamente falsos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral.

A Resolução tinha em vista os problemas encontrados nas AIJEs 0601771-28.2018.6.00.0000 e 0601968-80.2018.6.00.0000, que acusavam a chapa vencedora das eleições de 2018 de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação. Muito embora o Tribunal não tenha cassado a chapa, fixou orientação no sentido de reconhecer que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas, visando promover disparos em massa, contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e/ou uso indevido dos meios de comunicação social para os fins do artigo 22, caput e XIV, da LC 64/1990.

O **Tribunal Superior Eleitoral** acabou, portanto, por criar um incentivo para que esses intermediários da internet pudessem proativamente colaborar com os esforços da justiça eleitoral para reduzir os desequilíbrios nas campanhas.

Iniciativas, como essa, são louváveis e não devem ser alteradas pelo entendimento que se sugere aqui. Noutras palavras, **o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet em nada altera o que já se decidiu no Tribunal Superior Eleitoral sobre as ilegalidades do impulsionamento em massa ou mesmo sobre a disseminação de conteúdos falsos, inclusive no que tange a eventual responsabilização dos próprios provedores.**

O pressuposto básico desta manifestação é o de que os provedores

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

de aplicação da internet que são os recorrentes destes recursos extraordinários funcionaram (i) como meros veículos de comunicação, (ii) sem que houvesse qualquer conhecimento prévio acerca dos dados que eram transmitidos. Nas palavras de um dos pareceres trazidos neste RE, trata-se de uma ferramenta que viabilizou uma forma de comunicação interpessoal e colaborativa de muitos para muitos (many-to-many), isto é, sem que haja intervenção prévia editorial de cada conteúdo disponibilizado.

Isso não significa, frise-se, que a mesma solução aqui preconizada seja aplicável para os casos em que a informação é controlada, quando não manipulada, por esses novos meios de comunicação. A circunstâncias tais, mas que não se fazem presentes nestes casos, a solução necessariamente será distinta.

Deixando de lado essas considerações, a solução para a hipótese dos autos está delineada no Marco Civil e de acordo com as diretrizes internacionais.

A regulação da responsabilidade dos provedores de aplicativo que funcionam apenas como condutores de comunicação não deve ser deixada a critério das empresas, sob pena de não se proteger adequadamente a liberdade de expressão, seja pelo abuso na derrubada de conteúdos não necessariamente ofensivos, seja pelo *chilling effect* que pode produzir.

Por outro lado, não se pode deixar de fazer algum controle, porque, como já tive oportunidade de sustentar na ADPF 403, direitos online são também direitos fundamentais. Vale dizer, a internet não é um espaço imune à proteção constitucional.

Entre os dois extremos, a opção adotada pelo legislador ao deixar a moderação da liberdade de expressão a cargo do poder judiciário, ainda que contenha imperfeições, tem a vantagem de espelhar no ambiente digital a mesma racionalidade do mundo real.

Em outras palavras, o modelo adotado impede o monitoramento ativo das redes sociais pelos intermediários da internet e promove um equilíbrio entre moderação de conteúdo e responsabilidade legal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

Dada a especificidade da prestação de serviço, as regras previstas pelo Marco Civil devem prevalecer sob a previsão genérica de responsabilidade objetiva para os provedores de aplicação. Vale dizer, enquanto funcionarem como meros canais de transmissão, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados, caso, previamente notificados por decisão judicial, não adotem medidas para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Esse modelo vai ao encontro de diretrizes internacionais sobre a liberdade de expressão na internet.

No Relatório do Relator Especial das Nações Unidas para a Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Expressão, Frank La Rue (A/HRC/17/27) recomendou expressamente que os intermediários apenas fossem obrigados a restringir o direito à liberdade de expressão (removendo ou tornando indisponíveis conteúdos) apenas após a intervenção judicial (par. 70): qualquer determinação sobre o conteúdo a ser bloqueado deve ser tomada por uma autoridade judicial.

No mesmo sentido, a Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, tomada pelos relatores da ONU, Europa, América e Africa, prevê que nenhuma pessoa que ofereça apenas serviços técnicos de Internet, como acesso, busca ou armazenamento de informações em cache, deve ser responsável pelos conteúdos gerados por terceiros e divulgados por meio desses serviços, desde que não interfira especificamente em tais conteúdos ou se recuse a cumprir uma ordem judicial exigindo a sua exclusão quando estiver em condições de fazê-lo ("princípio da mera transmissão").

Na mesma direção, por evidente, a Relatora para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos reforça que o princípio da mera transmissão é, na verdade, decorrente da norma de responsabilidades ulteriores, previsto no art. 13.2, do Pacto de São José da Costa Rica.

Como se observa, a opção adotada pelo Marco Civil, mais do que uma mera faculdade do legislador, era a única forma de se harmonizar a proteção constitucional da liberdade de expressão, que reclama

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

responsabilidades ulteriores, com os direitos que os usuários da internet possuem.

Compreendo que o regime de ordem judicial do art. 19 tem, à primeira vista, um problema moral, porque parece apostar na disputa privada, onde ofendido busca reparação do ofensor, como solução para um dano social. Como sabemos a indenização é filha da "mão invisível", porque utiliza uma via individual juridicamente sancionada para promover bem-estar social. O nosso papel como sociedade, no entanto, é sublimar o dano, extrair dele lições para impedir que outras pessoas sofram do mesmo mal. Creio, portanto, que há lições que se poderiam extrair da crítica à adjudicação privada.

Sem embargo, não é disso que trata a essência do art. 19 do MCI. Como sabemos, ele colheu da experiência norte-americana com a Section 230, tantas vezes citadas aqui. Esta Seção, por sua vez, foi escrita para resolver um dilema: se moderassem conteúdos, as plataformas seriam responsabilizadas como editoras; se não moderassem, o ambiente se tornaria caótico. Ao contrário do que uma leitura mais apressada poderia sugerir, a regra contida no art. 19 não é um laissez-faire desregulado, mas um incentivo para que a regulação seja feita da melhor maneira possível.

Com a devida vênia da posição que já se tornou majoritária, não consigo considerar que esse objetivo esteja desvinculado da proteção constitucional da liberdade de expressão, nem tampouco da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Além disso, há uma segunda razão que não me anima a ir além da consideração singela de constitucionalidade do art. 19 do MCI: é péssima a experiência que este país teve com a moderação de conteúdo em meios de comunicação. O que hoje parece insuficiente e a merecer regulação específica pode muito bem ser amanhã regulado por outros atores institucionais. E se há obrigação de todos para combater o conteúdo ilícito, então corremos o risco de ver temerárias ações de investigação atingirem jornalistas e professores. Num passado nem tão distante, a Min. Cármen Lúcia fez observar que: "É grave e respeita a toda a sociedade questionamentos ou atuações que põem em risco a liberdade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

expressão, máxime se cuidando de desempenho jornalístico ou da arte" (decisão monocrática na ADPF 697).

Ao longo dos debates neste Tribunal, ao longo dessas mais de dez sessões em que temos debatido esse tema, emerge, porém, um problema que decorre precisamente de um dos casos dos autos e que diz com a dificuldade de acesso à justiça por quem tem sua honra violada. O remédio para esses casos é evidente e já me referi à sua plena constitucionalidade, mas o acesso ao medicamento, além de ser demorado, encontra não raro revitimização.

Entre Orkut e Facebook, os dois casos concretos aqui em apreço, temos mais do que a passagem do tempo. Há mudanças na arquitetura dos softwares e experiência do usuário: da rede social dos perfis e comunidades para uma rede com *feed* cronológico, e posteriormente para os *feeds* dominados de filtros por fluxos de atenção. Os usuários que acessavam os sites pelos computadores de casa e *lan houses*, passam para o acesso via *smart fones* e aplicativos. A internet e as relações que nela se colocam estão em mudança perene e contínua, um grande desafio para a interpretação das normas jurídicas e a sua subsunção no caso concreto.

A solução para esses casos, porém, não reclama declaração de inconstitucionalidade: basta aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no que concerne à anonimização da recorrente, quanto à obrigação de guarda dos dados de acesso e de conteúdo violador por parte das aplicações de internet, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento judicial.

Referi-me na sessão passada, senhor Presidente e e. Pares, a uma posição de equidistância em relação às correntes, porque, embora não veja necessidade de declaração de inconstitucionalidade, entendo que há diversas obrigações a que estão submetidas as aplicações de internet, que decorrem do regime da legislação posterior, ou seja, da Lei Geral de Proteção de Dados. Registro que, respeitosamente, quanto à posição do e. Min. André Mendonça, também não adiro às obrigações adicionais indicadas por Sua Excelência em seu voto.

Haverá um momento o Tribunal irá se debruçar sobre cada um dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

pontos trazidos nos votos anteriores, e colaborarei para que cheguemos a uma solução que efetivamente reflita a compreensão majoritária.

No tema 533, de Relatoria do Min. Fux, cabe responder se em momento anterior à vigência do Marco Civil da Internet, haveria responsabilidade das empresas fiscalizarem e retirarem do ar conteúdo ofensivo atribuído a terceiro. Eis que a plataforma quando notificada entendeu que não haveria conduta manifestamente ilegal no conteúdo questionado. Penso que assiste razão à recorrente. Ainda que ausente a regulação específica que veio a ser positivada no Marco Civil, presente a sua racionalidade: não cabe exigir da empresa a análise subjetiva de conteúdo que não seja manifestamente ilegal sob risco de censura privada. Não estou a defender a inexistência do dano, mas sim a do nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pela recorrida. Assim, dou provimento ao extraordinário para negar o dever de indenizar ante a inexistência de ato ilícito da recorrente no caso concreto.

Quanto ao Tema 987, de Relatoria do Ministro Toffoli, cabe decidir se incide a regra vigente do art. 19 que foi afastada no caso concreto pela decisão recorrida.

No caso concreto, a criação de perfil falso e o conteúdo ofensivo a reputação da recorrida são inseparáveis. A decisão recorrida afastou a incidência do Marco Civil ante a justificativa de que este ofenderia os direitos do consumidor e que deveria incidir na hipótese dos autos a responsabilidade objetiva. Peço vênia as posições em sentido diverso, mas penso que conforme explicado por Claudia Lima Marques, o diálogo das fontes é a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o Código de Defesa do Consumidor, a lei de seguro-saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, mas não iguais. Marco Civil da Internet e Código de Defesa do Consumidor não se excluem, mas coexistem de forma coordenada.

E, ante a existência de legislação específica a disciplinar a responsabilidade da plataforma pelo conteúdo de terceiro, não verifico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

ato ilícito da recorrente a lhe ensejar a imputação de responsabilidade pela indenização. A legislação aqui questionada prevê inclusive deveres de manutenção e preservação do endereço de IP para se identificar o autor da lesão (ainda que tenha sido afastado no caso concreto em grau de recurso, mas este ponto não foi devolvido a corte no Extraordinário).

Além do Marco Civil da Internet e do Código do Consumidor é promulgada em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, para nas palavras do saudoso professor Danilo Doneda e Laura Schertel compor e complementar o marco regulatório brasileiro da sociedade da informação e resguardar os direitos dos titulares de dados nessa espacialidade digital:

> "A Lei 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sancionada no dia 14 de agosto de 2018, inaugura no Brasil um regime geral de proteção de dados pessoais. A referida Lei vem complementar o marco regulatório brasileiro da Sociedade da Informação ao compor, juntamente com a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor, o conjunto normativo que moderniza o tratamento da informação no Brasil. **Seu objetivo é proporcionar garantias aos direitos do cidadão, ao mesmo tempo em que fornece as bases para o desenvolvimento da economia da informação, baseada nos vetores da confiança, segurança e valor.**
>
> Ao refletir sobre as principais influências que moldaram a LGPD, é possível verificar que ela se inspira, em primeiro lugar, no conceito que ficou conhecido como o modelo europeu de proteção de dados, amparado na Convenção do Conselho da Europa 108 de 1981, na Diretiva 46/95/CE e no Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento 2016/679). Isso pode ser percebido na exigência de uma base legal para o tratamento de dados, nos princípios gerais, nas regras especiais para os dados sensíveis, **bem como no fato de ter como um de seus pilares a criação de uma autoridade para a aplicação da Lei**(...) (grifou-se). (MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

> Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Revista de Direito do Consumidor. vol. 120. ano 27. p. 469-483. São Paulo: Ed. RT, nov.-dez. 2018)

Pois bem. Um perfil falso criado usando os dados do titular sem a sua autorização viola as garantias da Lei Geral de Proteção de Dados e, como tal, além de estar sujeito à fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o provedor de aplicação deve responder pelo ilícito. Como se vê, caso ocorra hoje, o problema tem solução legal.

A dificuldade em relação ao Tema 987 é que ainda não havia LGPD à época dos fatos. A questão legal, portanto, refere-se apenas às ações que foram ajuizadas entre a data de vigência do Marco Civil e a da LGPD. Nesse reduzido lapso temporal, penso, com a vênia do e. Relator, ser plenamente aplicável e constitucional o disposto no art. 19 do Marco Civil.

Contas inautênticas podem ser falsas, mas podem também ser estratégia de anonimização ou mesmo forma de paródia ou crítica social. A própria identidade *online* é também uma forma de expressão. Há razões sólidas para se proteger esse direito, tão sólidas quanto às que sustenta a recorrida. Ainda que se queira emprestar maior valor ao direito da vítima, não há como deixar de reconhecer ao menos a equivalência entre os bens jurídicos tutelados. A solução para o caso não pode ser outra que não a de reconhecer a legitimidade da opção legal.

Em uma dimensão de argumentação prática, vê-se que a própria tecnologia utilizada pelas plataformas para lidar com as denúncias de perfil falso evoluiu significativamente nestes 10 anos que separam o caso concreto deste julgamento.

Por tudo isso, nos estritos limites dos casos que foram trazidos a esta Corte, voto pelo provimento de ambos os recursos extraordinários.

Dou provimento ao RE 1057258, tema 533 de relatoria do Ministro Fux, por compreender que não há dever de indenizar, pois, nos limites da questão posta, inexigível a análise subjetiva de conteúdo de terceiro que não seja manifestamente ilegal sob risco de censura privada.

Também dou provimento ao RE 1037396, tema 987 de relatoria do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

Ministro Toffoli, por reputar constitucional o art. 19 do Marco Civil da Internet e não verificar ato ilícito da recorrente a lhe ensejar a imputação de responsabilidade pela indenização.

Nesta conclusão reforço: subscrevo as preocupações com o estado da arte, por assim dizer, da espacialidade digital e das mídias sociais. Mas, após reflexão intensa proporcionada no debate, não vejo na responsabilidade civil por conteúdo gerado por terceiros a resposta regulatória para os problemas complexos aos quais esta discussão coloca luz. A falta de transparência dos fluxos informacionais, a opacidade no uso de dados para direcionamento de publicidade, a personalização de conteúdo que conduz aos denominados filtros bolha e câmaras de eco, não serão solucionados por uma interpretação constitucional mais atualizada do art. 19 do Marco Civil da Internet. Faço coro aos colegas que me antecederam ao apelo ao legislador para a matéria tão sensível.

É como voto.

Proposta de tese:

Quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94D2-3E9B-36FE-7B1B e senha DCB8-0099-8BA0-C810

25/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Fiz uma intervenção sem o cumprimento protocolar, para evitar maior delonga enquanto votava o Ministro Fachin.

Cumprimento os Senhores Ministros e, de uma forma muito especial, o Ministro Dias Toffoli e o Ministro Fux, relatores que trouxeram votos alentados, com uma enorme gama de informações, de dados, de precisão, em um tema tão complexo, tão grave para a sociedade. Cumprimento o Senhor Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet; os Senhores Advogados, especialmente os que assomaram à tribuna nas primeiras Sessões, e a todos os que nos assistem.

Penso não haver nenhuma divergência no que se refere à importância, à gravidade e à complexidade do tema que estamos a discutir. Esse tema diz respeito à liberdade de expressão e à censura por uma singela circunstância: a de o dispositivo iniciar expressamente afirmando *"Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura..."* estabeleceu-se aquele regime que seria o de responsabilidade apenas decorrente de uma ordem judicial. Portanto, se estamos trabalhando em como interpretar, aplicar e verificar a constitucionalidade, ou não, teremos de manter exatamente esse tema como o foco principal, na minha compreensão.

O tema é difícil - e, desde o início, foi colocado pelo Ministro Dias Toffoli e pelo Ministro Fux - por uma circunstância notória: estamos vivendo um tempo muito diferente daquele de 2014 em termos de tecnologias. O Ministro Gilmar, em seu voto, enfatizou que o ambiente tecnológico de 2014 tem pouco a ver com o ambiente tecnológico, de mecanismos e da dinâmica das plataformas de 2025. A lei é feita considerando exatamente a realidade para a qual ela se volta. Essa realidade mudou - como Vossa Excelência acaba de dizer, Ministro

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

Fachin - desde o início do julgamento até agora e desde os votos que foram proferidos nessas últimas assentadas.

Eu mencionava agora ao eminente Ministro Gilmar, que fez um voto detalhado, cuidadoso, laborioso, que, em uma das referências feitas à mensageria, depois do voto de Sua Excelência, uma das plataformas divulgou que iria anunciar. Ela não anunciava o fazia até as eleições de 2024. Por exemplo, o cuidado que eu e o Ministro Alexandre tivemos nas resoluções, quando estávamos na Justiça Eleitoral, já fica superado, porque os termos ajustados em relação exatamente ao uso dessas plataformas mudaram essa semana.

Então, estamos, portanto, a tratar de um tema e de uma dinâmica aceleradíssima. São temas inéditos. Não tenho a menor ideia de como serão utilizadas as plataformas, quais serão utilizadas e o que será a dinâmica da inteligência artificial até outubro de 2026, por exemplo, para preparar a Justiça Eleitoral, que tem uma dinâmica também própria. Conforme o Ministro Fachin enfatizou hoje, depois do voto do Ministro Dias Toffoli, já se preservava exatamente a legislação, os normativos, até pela especificidade da Justiça Eleitoral. E, ali, é o Judiciário falando. Quando manda remover, é uma ordem judicial.

Por outro lado, Presidente, não posso deixar de dizer nesta minha intervenção - e farei a juntada do voto escrito e, por ser alongado, não o lerei - que eu vivo muito preocupada, diria quase aterrorizada, com a questão da censura nos últimos tempos - e estou dizendo no Brasil. Censuram-se livros, censuram-se publicações feitas a respeito, por exemplo, de ganhos de servidores públicos, os quais têm de ser públicos por determinação legal. Quem não os publica está se omitindo. Fazem-se censuras de espetáculos artísticos. Isso é censura inconstitucional, vedada. E, se for por ordem judicial, pior ainda.

Portanto, no Brasil, a censura é uma questão que não acabou quando da ditadura, continua prevalecendo; e precisamos, o tempo todo, ficar atentos para que não se restabeleça nenhuma forma de censura, nem prévia, nenhuma. A Constituição fala que não é permitida a censura, não se refere somente à prévia. Por isso, esse tema ainda toma importância,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

um relevo maior.

Quando o Ministro Dias Toffoli, em seu voto, falava especificamente sobre esse tema, assim como o Ministro André Mendonça, em parte articulada de seu voto, há um apelo enorme para todas as democracias e para as liberdades, e muito mais para nós, brasileiros, que vivemos no tempo de hoje e nas circunstâncias de hoje.

E aí, quando alguém manda simplesmente determinar a retirada, como se teve - não com perfil falso, que é o constante do recurso relatado pelo Ministro Dias Toffoli - no relatado pelo Ministro Luiz Fux, pode ocorrer a censura particular. Alguém resolve que isso não me agrada, falou que eu sou magrela, não gosto de ser magra, então isso de alguma forma me causa dano moral. Aí, nós estamos transferindo tudo que nós lutamos para não ter censura para uma pessoa que pode impedir e impor o silêncio ao outro e mandar que o outro cale a boca. E isso realmente é um problema que se põe, eu acho, de uma maneira presente, de uma maneira perigosa.

Isso tem, portanto, uma significação maior quando nós estamos julgando a questão das redes sociais porque, ainda hoje de manhã, o Ministro Alexandre e eu - eu sempre aprendendo com ele - falávamos exatamente sobre este tema num painel. Eu tenho repetido mais de uma vez, em inúmeras ocasiões, qual que é a diferença de uma fala como "odeio a professora Cármen" quando acontecia lá na sala de aula da PUC e quando acontece hoje? É que hoje isso reverbera. E aí eu dizia que, desde a condução da presidência do Ministro Alexandre, nós lidamos com redes sociais ou com as plataformas, em geral, atuando nesses espaços, com 5 "Vs", que são a grande novidade: volume de informações, até mesmo falsas; a velocidade dessas informações, que impede as pessoas de pensar, raciocinar e fazer escolha e manterem sua liberdade; a variedade de dados que chega à nossa mão o tempo todo e que não conseguimos dar conta de racionalizar o que é fato, o que é fito, o que é *fake*; a viralidade disso, que explode, tira-se de um lugar, já aconteceu no mundo inteiro, o mundo inteiro dá a notícia, às vezes, de uma mentira que pode levar à morte das pessoas; e a verossimilhança, porque, antes,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

colocava o Ministro-Presidente do Supremo, estava lá sentado, e daí a pouco coloca um outro tão igual que parece, como me disse, no ano passado, um prefeito: "A Senhora está me vendo falar aqui, eu nunca falei isso, mas sou eu, mas não sou eu de jeito nenhum" - é que aquilo fica tão óbvio, tão parecendo verdade.

Então, tudo isto gera, se eu mando retirar, a possibilidade de não se chegar a um dano muito grande, mas que pode configurar, sim, uma censura privada não apenas para as plataformas, mas também para uma pessoa em relação à outra. E aí é um calando o outro.

Portanto, eu penso que é isso que foi dito, desde o voto do Ministro Dias Toffoli, do voto do Ministro Luiz Fux, isso que aqui foi repetido hoje, o binômio liberdade e responsabilidade, para saber o que é censura, o que não é e como é que nós temos que cumprir a Constituição impedindo a censura.

E aí eu volto ao tema inicial, quando mencionava, Presidente, que estamos vivendo um tempo em que isso volta à tona, com muita força no Brasil, com muito perigo no Brasil, incluída a censura por ordem judicial.

Todo mundo tem o direito, sim, de aplaudir, o direito de vaiar. Não tem o direito é de matar, especialmente matar instituições e matar a democracia. Aí, não. Porque aí a expressão que é, como manifestação da liberdade, garantida como um dos fundamentos da democracia, quando a expressão é a prática de um crime, no caso de injúria, calúnia e difamação, realmente esse aí ninguém tem direito. Isso sempre foi assim. O nosso Código Penal é de 1940 e até hoje se mantém nessas condições, portanto, tipificado como crime.

No voto, Presidente, articulei, exatamente, separadamente, qual é o problema, pra mim - problema, eu digo, de fundamento -, porque a questão posta, de fato, foi devidamente descrita nos relatórios que foram apresentados.

Plataformas hoje não atuam como atuavam em 2014. Quando estava em tramitação o projeto que se transformou na lei, constou no parecer que a medida do art. 19 - constava ali - visava "proteger os diversos intermediários responsáveis apenas pela transmissão e roteamento de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

conteúdos, reconhecendo que a responsabilidade por eventuais infrações por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros cabe àqueles que cometeram, e não àqueles que mantêm a infraestrutura necessária para o trânsito de informações na internet".

Ocorre que, hoje, quando se tem anúncio, impulsionamento, monetização, não são neutras as plataformas, elas não são apenas prateleiras nas quais se depositam algo que elas não têm conhecimento do que seja, e por isso mesmo o regime é de responsabilidade.

O Ministro Fachin hoje disse que ninguém está cogitando aqui de irresponsabilidade. A legislação veio estabelecendo que a responsabilidade se daria por danos por atos de terceiros, depois de uma decisão judicial. Então, inverteu-se aqui o ônus para que aquele que se sentisse prejudicado é que respondesse e para que a plataforma respondesse, na verdade, não após o descumprimento, mas por descumprir a ordem judicial. Ela não estaria respondendo diferentemente de ninguém.

No entanto, a gente não tinha no Brasil - e não tinha verdadeiramente, o Ministro Fachin acaba de enfatizar -, nem no caso do Orkut, relatado pelo Ministro Fux, nem no caso relatado pelo Ministro Dias Toffoli, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tínhamos o Código do Consumidor. Como o consumidor, em face de uma grande empresa, tem uma condição, uma assimetria do tratamento, que fez com que o legislador estabelecesse que ele não tem que entrar em juízo nem fazer prova.

Comprei isso aqui, estava estragado, me fez mal e me levou a adoecer. Eu, imediatamente, vou lá; ele não vai me dizer que ele não é o fabricante daquilo. Ele colocou na sua prateleira, e publicizou, e divulgou, e fez com que houvesse o acesso. E a responsabilidade foi posta em 1990.

Então, nós estamos a acolher que, diante da mudança de da transformação tecnológica e da atuação das plataformas, que se arvoram em donos das informações, em proprietários que, na hora da busca, escolhem o que vem em primeiro lugar, com algoritmos que não são

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

transparentes, que não se sabe como está sendo determinado e em que condições, é preciso que essa responsabilidade seja, o tempo todo, nas mesmas condições, pelo menos, que nós estabelecemos para casos que poderiam ser considerados paralelos, para não dizer análogos.

Claro, sempre, como disse hoje de manhã e era verdade o que eu disse: aprendo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu vou fingir que acredito, Ministra Cármen, porque me faz bem, mas...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Guimarães Rosa dizia que mestre é quem de repente aprende, mas aqui eu estou invertendo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu só queria fazer uma observação, pegando até um dos tópicos que o Ministro Fachin colocou, quando a lei foi editada, uma das premissas básicas - e Vossa Excelência repetiu - era a neutralidade das redes. Na verdade, talvez, eu diria, por uma ingenuidade global, se acreditou que o maior meio de comunicação criado na história da humanidade fosse ser neutro. Mas hoje é comprovado que não existe neutralidade, tanto que as *bigs techs* se recusam a dar uma transparência maior - maior não, alguma, porque não há nenhuma - sobre o direcionamento dos algoritmos.

Eles não são randômicos, porque isso geraria realmente uma neutralidade. Com certeza, desde que nós começamos esse julgamento, os algoritmos foram direcionados, na busca dos nossos nomes, para crítica somente. Se o julgamento tivesse sido ou vier a ser de uma outra forma, os algoritmos são redirecionados. E isso foi feito inicialmente - e eu citei no meu voto e nós sempre citamos isso, à época, no Tribunal Superior Eleitoral -, esse direcionamento, essa quebra de neutralidade das redes sociais, inicialmente, para ganhos econômicos. O Superior Tribunal de Justiça, até mesmo, entende ilegal o que eu, no TSE, chamei de "estelionato das redes sociais": você procura um determinado veículo, e a rede social indica outro, fala "você conhece esse outro que é muito melhor". Ou seja, os algoritmos são preparados para direcionar.

E isso foi feito, depois, na questão eleitoral. A pessoa consultava o candidato X, o candidato W pagava para rede social, aparecia exatamente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

assim: "antes desse seu candidato, você conhece o que fez esse outro candidato?"

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ou direcionava até, não é, Ministro? Várias vezes, precisou de ser julgado pela Justiça Eleitoral, constava como se a pessoa fosse realmente encontrar alguma informação de quem ele queria conhecer algo e, quando chegava nesse outro endereço, era exatamente o opositor, que ali estava com todo o tipo de aliciamento de voto, o que for.

Então, na verdade, nós consideramos um coronelismo digital ou um voto de cabresto digital, que se tentou implantar nessa ágora digital.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato, Ministra Cármen. É como se, lá atrás, quando as cédulas eleitorais eram distribuídas pelo candidato, o eleitor pedisse uma. "Eu quero votar em X". "Não, não, você vai votar em Y", porque, na procura, a pessoa não conseguia chegar ao candidato de quem ela queria ter essas informações. Isso, independentemente do posicionamento, foi colocado em todos os votos, porque a neutralidade não existe mais. Se a neutralidade não existe e não pode ser exigida, porque, eventualmente, cada uma das empresas pode ter determinados posicionamentos, mas a transparência sobre o porquê dessa não neutralidade, os fundamentos que levam a indicar A, B ou C devem ser comunicados. E há a responsabilidade por isso também. A ausência de neutralidade gera a opção da rede social, das *big techs*. Toda opção acarreta uma responsabilidade.

Obrigado, Ministra Cármen!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu vou passar para o Ministro Dias Toffoli, mas apenas queria dizer que um dos fundamentos do meu voto, Ministro Alexandre, é exatamente, como eu disse, a função social da propriedade. Se toda entidade precisa de responder quando ela não age cumprindo a sua função social - e a função social dos direitos, como o Ministro Fachin chegou a mencionar agora, é que garante as liberdades -, ora, se eu propicio que alguém possa desempenhar uma função antissocial, inconstitucional, de cercear inteiramente a liberdade e induzir a criança a entrar em uma disputa para ver quem consegue,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

durante mais tempo, ficar sem respirar e essa criança morre, tudo bem? Eu só fui hospedeiro? Eu sou só a prateleira? Eu não respondo? Não, você responde se você entrar em juízo; e o Judiciário vai aquilatar; e isso continua sendo repetido sem parar e, repetido sem parar, haverá outras mortes.

Portanto, no caso, Vossa Excelência fala em direito de criticar. Direito de criticar eu acho que tem, direito de vaiar tem, direito de aplaudir também nós temos. Direito de xingar... E aí eu falo de cátedra, porque mais xingadas do que nós somos - nós, mulheres -, não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de "ódia". Contra nós, é misógino, sexista, desmoralizante, detona. A gente passa a exercer uma autocensura, como nós vimos nas eleições de 2024, em que mulheres muito bem avaliadas diziam: "Ministra, não posso. A minha filha de doze anos precisou de ir para uma escola de uma outra cidade, porque ela não pode entrar em uma sala de aula". Porque sobre nós, mulheres, todos os eminentes Ministros, caros Colegas, sabem muito bem do que falam. E falaram de mim em redes sociais, reverberando, multiplicando, mesmo depois de o Ministério Público ter proposto, porque não fui eu que propus ação nenhuma. Eu não propus porque eu não ia ficar impedida de julgar ninguém. Não tenho raiva de quem fala mal, nem de quem pratica crimes, nem nada disso. Apenas julgo. Mesmo nesses casos - portanto, sou insuspeita para falar do que falam de mim -, xingam.

Muitas vezes, eu acho que têm, sim, o direito de xingar. Não têm o direito de cercear e levar à morte das pessoas, das instituições e da própria democracia. Isso eu acho que é o limite e é o paradoxo da democracia, que propicia que alguém, em qualquer espaço, em praça pública, possa gritar "odeio a Ministra Cármen Lúcia". O que ele não pode é pegar um revólver e me matar na rua. Isso não pode.

Então, acho que essa formatação tem a enorme dificuldade, pois censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria, até espiritualmente. Mas não se pode também permitir que nós estejamos em uma ágora em que haja 213

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro.

Então, é preciso cumprir as regras, para que a gente consiga uma convivência, se não for em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Acho que é exatamente isso que nós estamos buscando aqui, esse equilíbrio dificílimo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - E, nesse equilíbrio - nós conversávamos um pouquinho antes da sessão -, Vossa Excelência colocou das ofensas reverberando, duzentos milhões de pequenos tiranos. Isso nós conversávamos aqui no plenário, debatemos na semana passada. Por quê? Vossa Excelência bem relembrou ofensas graves, xingamentos graves de que Vossa Excelência foi alvo. O Ministério Público ingressou com ação, a Justiça determinou a retirada. Não é que foi no dia seguinte. No segundo seguinte, um outro *influencer*, colocava a mesma coisa como se fosse uma notícia. Determinava a retirada, um outro colocava...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Essa foi a sessão que eu abri quando o Ministro Fachin estava votando.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não é possível isso. E nós, no Tribunal Superior Eleitoral, utilizando até um dispositivo do Código Fux, permitimos que, uma vez dada a decisão judicial, questões absolutamente idênticas poderiam ser estendidas imediatamente. E isso deve ser possibilitado às próprias redes, porque senão não vale nem a pena entrar judicialmente.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Acho que nem é possibilitado, deveria seria obrigatório. Quando o Ministro-Presidente fez referência aqui "por notificação privada", eu vou neste ponto ajustar para dizer que eu acho que, quando um juiz der uma decisão, vale para todo mundo. Não depende de...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Porque senão é inútil. É inútil porque vai entrando, vai entrando.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas o Ministro Dias

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

Toffoli pediu, e eu quero ouvi-lo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

É que eu ia falar no outro viés. O Ministro **Gilmar**, acho que quer estar nesse debate. Então, Ministro **Gilmar**, depois eu peço a palavra.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu só queria pontuar duas coisas, já observadas pela Ministra Cármen. Primeiro é que, de fato, mudaram as circunstâncias entre o momento da aprovação da lei e a realidade que passamos a nos defrontar ao longo do tempo. O entusiasmo de pessoas, por exemplo, como o Professor Peter Häberle, que falava da Primavera Árabe, da ideia da ágora universal e coisas do tipo, certamente hoje essas palavras já não podem ser confirmadas, diante de tudo que se viu, inclusive da instrumentalização para fechamento de regimes, para derrubadas de instituições, como já foi objeto de consideração.

Outro elemento que me parece importante e que tem base teórica sólida, a partir mesmo da Teoria do Direito, aí o Friedrich Müller, Professora Cármen, nós podemos relembrar que trabalhava com a ideia de programa normativo e de âmbito normativo. São os elementos fáticos subjacentes à norma e que podem provocar depois a alteração da própria norma, levando, por exemplo, a um caso de inconstitucionalização.

O Perelman tem, acho que na *Lógica Jurídica*, um texto fantástico, magnífico, em que ele explica esse fenômeno, chamando a atenção para esse tipo de mudança. E até chega a mostrar uma situação que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, em que, em um dado momento, diz ele, se exigia que os decretos passassem pelo Parlamento, mas o Parlamento não estava em funcionamento na Bélgica naquele momento. E pergunta-se, então, da validade daqueles atos editados pelo Monarca, e discute-se depois a validade. E ele, então, responde dizendo: "Claro que são válidos", a partir até do parecer do Procurador-Geral de então Terlinden, e ele dizia: "Claro que são válidos, as normas são feitas para situações normais." Naquele caso tinha que haver um outro tipo de leitura.

Foi um pouco a colocação, com as vênias, obviamente, respeitosas ao Ministro Fachin, que acho que quase todos fizeram, aqueles que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

encaminham para um juízo sensório da norma, no sentido de que ou estamos já num consolidado processo de inconstitucionalização, ou estamos num processo de inconstitucionalização. Então, esse é um dado em função das mudanças ocorridas.

E, aí, eu tinha saudado também (este é o último ponto da minha intervenção) a iniciativa do TSE em dar essa abrangência à decisão, até porque, do contrário, seria inútil todo o trabalho desenvolvido, mesmo com decisão judicial, porque obviamente haveria sucessivos e articulados descumprimentos.

Então, parece-me que, na definição que venhamos a ter aqui neste caso, precisamos invocar essa ideia de que os fundamentos determinantes da decisão se estendem aos demais casos idênticos. Claro!

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Por isso, no caso da Justiça Eleitoral, nós determinamos a criação de um repositório, que vem sendo elaborado, para que os juízes do Brasil inteiro pudessem consultar aquilo que já foi decidido com o mesmo conteúdo.

Devo dizer, Ministro Gilmar, que, a despeito da resolução, a despeito de todas as decisões judiciais, continuava havendo, de maneira muito irreverente, ousada, eu diria, com uma desfaçatez impressionante, a repetição de alguns que não cumpriam nem a decisão judicial, e isso aconteceu em algumas centenas de vezes. Então, acho que é preciso realmente que tenhamos atenção a isso.

Mas queria ouvir o Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Muito obrigado, Ministra **Cármen**. Estou ouvindo atentamente o belíssimo voto de Vossa Excelência, que traz luzes sobre vários votos já proferidos!

O meu viés era mais para a questão do Código de Defesa do Consumidor. Como o aparte do Ministro **Alexandre de Moraes** veio numa outra dimensão, eu aguardei encerrar esse debate para poder fazer a manifestação a respeito do Código de Defesa do Consumidor. Vossa Excelência, Ministro **Fachin**, colocou as duas premissas, os dois marcos possíveis em relação a essa falsa antítese de liberdade de expressão e de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

responsabilidade, mas trouxe a óptica fundamental da qual eu peço vênia para discordar, especialmente quando diz que nós estaríamos dando uma responsabilização maior às plataformas do que a outras instituições delas distintas.

Eu queria pegar o gancho do belíssimo voto da Ministra **Cármen Lúcia** para me auxiliar nesse antagonismo, nessa dialética do colegiado, que lhe é característica. Sua Excelência a Ministra **Cármen Lúcia** falou do Código de Defesa do Consumidor, do art. 19 e falou de arma agora há pouco, numa outra circunstância. Digamos assim: uma loja física, Ministro **Zanin**, vende uma arma proibida – pode ser uma metralhadora. Aqueles que forem vítimas dessa metralhadora ou seus familiares, podem entrar com um pedido de reparação, Ministra **Cármen**, tanto contra o fabricante quanto contra quem vendeu a arma, contra a loja que vendeu a metralhadora cuja venda é proibida.

No caso de uma plataforma vender uma metralhadora – e aqui eu não estou a falar de ilusões, há plataformas que vendem armamentos proibidos; há plataformas de **marketplace** que vendem armas proibidas –, vamos supor que um pai (agora mesmo aconteceu em Sergipe uma questão trágica), vamos supor que aquilo fosse uma metralhadora que foi comprada em uma determinada loja física proibida. Aquela família poderia cobrar da fabricante, e não da loja que a vendeu? Ela pode cobrar da loja. Esse é o mundo real, esse é o mundo físico em que nós vivemos. Mas o art. 19 impede, se nós aplicarmos o art. 19, que a plataforma seja responsabilizada.

Vem uma ordem judicial: eu paro de vender esse armamento. Eu sou imune à responsabilidade por dano material e moral porque eu só sou responsável, de acordo com o art. 19, após o descumprimento da ordem judicial. Até vir uma ordem judicial, seja em tutela antecipada, liminar ou definitiva, eu estou imune. Então, agora foi recebida uma ordem da Justiça, a plataforma diz: "Agora eu tiro aqui da minha plataforma", Professor **Paulo Gonet**, "eu tiro essa metralhadora de venda, porque ela está proibida, ela não está liberada para comercialização, e eu não tenho que pagar a indenização ao pai dessa vítima". Quem tem que pagar? Tem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

que ir ao terceiro vendedor que colocou aquela arma ali para vender, porque só o terceiro pode ser responsabilizado. Eu só sou responsabilizado se eu descumprir a ordem judicial. Eu estou cumprindo, eu tirei, eu não sou responsável.

Então era esse contraponto que eu gostaria de fazer, agradecendo à Ministra **Cármen**, que trouxe essa questão.

Só para relembrar aquilo que o TSE faz – e que eu penso que foi a premissa de meu voto, do ponto de vista filosófico, digamos assim, não do ponto de vista constitucional, que ele está todo fundamentado nisso –, mas só para lembrar: aquilo que acontece no mundo real, Ministra **Cármen**. Nós sempre debatemos isso – e lá, há muito tempo, com uma visão diferente da que temos hoje, quando eu ombreei com Vossa Excelência, Vossa Excelência me presidindo, como sempre me presidindo, na Corte Eleitoral lá em 2013/2014 –. Lembre-se de que nós tínhamos um outro olhar sobre isso, quando a gente falava que aquele debate nas redes sociais era infenso, inofensivo. Mas o mundo mudou, o mundo se transformou.

Então, o que o TSE faz é dizer o seguinte: ao que existe no mundo virtual a legislação do mundo real tem que ser aplicada. E aqui é a mesma coisa: quanto ao mundo virtual, as plataformas têm que ser responsabilizadas por atos de terceiros pelos quais qualquer outro aqui no mundo físico se responsabilizaria. Quem matou, quem metralhou uma família evidentemente não foi a loja que vendeu, mas ela é responsável, sim, civilmente, por ter vendido um armamento ilegal e deverá responder por isso. Ela não fica imune até ter uma ordem judicial que ela descumpra. Era isso que eu gostaria de registrar.

Obrigado, Ministra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Pela ordem, Senhor Presidente, só fazer uma pequena observação, porque a Ministra Cármen acaba de se referir, é que houve uma mudança de hábitos a partir do momento em que houve também a evolução da tecnologia. Então, esclarece a Ministra Cármen Lúcia que, diante das opiniões e agressões, antigamente nós éramos meros espectadores. Hoje também somos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

usuários. Então essas agressões foram tendo uma ressonância maior. E aí o que nós estamos discutindo, por exemplo, em termos do meu caso, é a proteção deficiente. E a jurisprudência até do Tribunal alemão, que o Ministro Gilmar conhece bem, dispõe que nem omissão, nem excessos.

Então, na verdade, no crime, por exemplo, que nós abordamos, o crime contra a honra, há uma proteção deficiente. Há proteção deficiente de um direito fundamental. E, quando está em jogo um direito fundamental, ele sucumbe em relação a outros valores. Essa é a tônica da nossa jurisprudência. Tanto que o Ministro Celso de Mello, é muito interessante, na ADO 26, ele esclareceu: a proteção fornecida pelo Estado, quando é insuficiente ou deficiente, impõe ao Supremo, Guardião da Constituição, declarar a omissão e ordenar a medida adequada para que os direitos fundamentais, como a honra, potencialmente vulnerados, sejam efetivamente protegidos. Até o relator para o acórdão foi o Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado, Ministro Fux. Ministra Cármen para a conclusão do voto.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu agradeço os apartes, todos que foram feitos, e dizer que para mim não haveria, não aqui, apesar de até tratar no meu voto, essa proteção deficiente. Eu acho que a mudança do ambiente digital e o uso, o abuso, e tudo que vem sendo feito com eles podem gerar é uma inocuidade do tema da responsabilidade. É como se nós fizéssemos um Estado de Direito, um Estado Democrático de Direito, ou seja, construíssemos uma grande fortaleza de direito para garantir a democracia e todas as liberdades, mas puséssemos um portão de papelão. Então, na verdade, aqui se pode entrar a cada momento um Cavalo de Tróia, que é este da irresponsabilidade, até o momento em que o Judiciário seja chamado a se manifestar.

E vamos lembrar, também, que as manifestações que ocorrem nas redes sociais não são apenas internas, nem partem apenas de manifestações que nascem no Brasil e morrem no Brasil. Muito longe

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

disso. Isso se espalha e, às vezes, manda-se retirar um conteúdo e eles brotam em outro lugar e aparecem em outro lugar, porque é assim mesmo a dinâmica das redes e das plataformas. Elas não conhecem limites de soberania. E hoje a gente vai ter até que repensar o conceito de soberania territorial para incidência do Direito, que era esse que a gente vinha trabalhando desde sempre.

Mas, enfim, Presidente, eu, portanto, ponho o meu voto no sentido de que, primeiro, o regime de responsabilidade, como disse bem o Ministro Edson Fachin, estamos falando em que momento nasce a responsabilidade, quais os efeitos dessa responsabilidade que apenas nasceria, na regra geral que foi posta no art. 19, se não for interpretado conforme a Constituição e a garantia das liberdades, a partir do momento em que houver uma decisão judicial.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

O descumprimento da decisão judicial.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O descumprimento, sim. E é pelo descumprimento, na verdade, não é pelos danos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Se não descumpre a decisão judicial, não há responsabilidade.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente por isso que eu digo, neste caso, a responsabilidade não é gerada pelo dano, é gerada pelo descumprimento de ordem judicial. Na verdade, isso está no Código Penal devidamente tipificado.

Em segundo lugar, eu não posso ir além do que seja a garantia de que essas redes têm responsabilidade, respondem por elas exatamente nas condições que são postas para garantir as liberdades, e não para permitir que uns contra os outros façam censuras. E aqui seriam censuras de forma horizontal, descumprindo as liberdades, inclusive a liberdade de expressão. Podem mesmo, todos nós podemos nos manifestar, devemos, e sem liberdade de expressão não há como preservar a democracia, o que impõe um regime de responsabilidade que, a meu ver, depende de que se tenha a verificação. Como foi posta, e eu não vou esmiuçar porque os Ministros, principalmente o Ministro-Relator, Dias

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

Toffoli, neste caso, que vai mais longe do que eu, porque eu não declaro inconstitucional o art. 19, mas dou interpretação conforme ao art. 19, para preservar nos casos de crimes, e aí não apenas os crimes contra a honra, mas eu acho que Vossa Excelência, Presidente, no caso de crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra as liberdades, também inclui. Então, neste caso, eu também estou absorvendo. Portanto, neste caso, eu estou acompanhando a divergência que foi inaugurada por Vossa Excelência, Presidente.

E, no caso relatado pelo Ministro Luiz Fux, eu peço todas as vênias ao Ministro-Relator, mas, neste caso, que era do Orkut, em que a pessoa entrou em juízo pedindo para ser imediatamente retirado aquele conteúdo. Neste caso, eu dou provimento ao recurso e acompanho Vossa Excelência, Ministro Toffoli, em parte, porque Vossa Excelência provê para declarar inconstitucional, e eu dou interpretação conforme.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Eu nego provimento ao recurso do **Facebook**.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Nega provimento, desculpe. E o Ministro Fux também. Eu dou provimento no caso do Ministro Fux.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Então, Vossa Excelência me acompanha no caso concreto...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - No provimento, para dar interpretação conforme; não pela inconstitucionalidade *tout court*.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Nos nossos votos, negamos provimento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas, no caso de Vossa Excelência, Ministro Fux, eu estou dando provimento.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8F95-B78C-06FC-A029 e senha 4459-F40C-2A5A-3986

25/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Ministro Barroso, na verdade, como o Ministro Fachin fez uma trilha metodológica - e Vossa Excelência, junto comigo e outros, tem uma visão ligeiramente diferente dos eminentes Relatores -, creio que a alusão que o Ministro Toffoli fez ao Código de Defesa do Consumidor é muito útil na construção da tese, principalmente para o terceiro nível de responsabilidade. São degraus: art. 19, art. 21, e há um terceiro nível que nós chamamos de falha sistêmica, risco sistêmico, que não está embutido no atual Marco Civil. E nós precisamos obviamente interpretar o direito positivo para chegar nele. E, aí, de fato, o conceito é de serviço inseguro, ou seja, oferece um risco além daquilo que razoavelmente se espera, como todas essas circunstâncias.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Que eu chamei de dever de cuidado.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - É o dever de cuidado, falha sistêmica, risco sistêmico.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Monitoramento ativo. É isso.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Mas, na verdade, a questão que eu ponho é: qual a âncora do direito positivo?

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Para mim é o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é usuário do serviço. Como é usuário, nós aproveitamos.

E para mim não é só pelo dever de cuidar. Porque o dever de cuidar, Ministro, ficaria apenas no sentido de a plataforma cuidar na hora que ela entra, na hora que aquele conteúdo é disponibilizado ou divulgado por ela. Mas como nós temos hoje...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Não, dever de cuidado é no sentido de não deixar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B265-027F-A3DC-0DF4 e senha 95EF-A081-F02E-946C

chegar ao espaço público conteúdos gravemente nocivos.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - E, se chegar, ser responsabilizado.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - O Ministro Fux chamou de monitoramento ativo.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - Que é de onde nasce a responsabilidade.

Nós temos até um precedente. Naquele das escolas, que eu mencionei, houve uma portaria da Secretaria Nacional do Consumidor aplicando o CDC, e não houve sequer impugnação judicial. E foi com base no CDC que houve notificações.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro, na Justiça Eleitoral, expressamente está na Resolução "dever de cuidar". E, considerando - Ministro Alexandre é que presidia -, nós também chamamos como fundamento, para haver o aparato todo de responsabilidade do Direito brasileiro: o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção Geral de Dados, todos eles como fundamentos.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO - A segunda e última observação, Presidente, é, na verdade, algo que eu creio central no debate a que ora procedemos em relação a ideia de liberdade e responsabilidade.

Quando nós aludimos aos Estados Unidos, que são a matriz da maioria, ou quase todas, dessas empresas, nós temos que distinguir com muita nitidez - para usar uma terminologia de Loewenstein - o que é semântico, o que é nominal e o que é normativo. Então, às vezes, o que é declarado é puramente ideológico.

Vejamos.

Talvez, o monitoramento mais agressivo das redes sociais hoje seja feito pelos Estados Unidos, que sancionam muito fortemente a partir de postagens. E sancionam de que modo? Retirando o conteúdo? Não, muito pior: negando visto, expulsando imigrante, patrulhando imigrante. E agora vejam a novidade: há uma ordem dizendo que determinados cidadãos são obrigados a manter perfis nas redes sociais e públicos. Eles

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B265-027F-A3DC-0DF4 e senha 95EF-A081-F02E-946C

não têm sequer o direito de optar, de filtrar as suas próprias postagens.

Então, creio que falta, a estas alturas, com todo respeito à tradição liberal que nós reverenciamos, uma vez que a nossa Constituição é tão fortemente referenciada nos federalistas norte-americanos, falta legitimidade ou, para usar um lugar comum da Academia, falta lugar de fala, a estas alturas, para alguém pretender ter o monopólio da virtude nesse tema, porque é algo puramente semântico, não é efetivo, não é normativo. E acho que isso respalda, em termos de direito comparado, a legitimidade que nós estamos aqui a fazer.

Muito obrigado, Presidente.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B265-027F-A3DC-0DF4 e senha 95EF-A081-F02E-946C

25/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Aqui, um último ponto: pior ou tão ruim quanto à ofensa, e tão ruim quanto à mentira, é a falsificação fraudulenta do que foi dito. De modo que vou aproveitar para reiterar, mais uma vez: eu nunca disse que "eleição não se ganha, eleição se toma". Todos os dias eu leio isso na internet ou em algum site.

Essa frase - só para eu repetir, para quem tem interesse na verdade - foi-me dita por um senador do Estado de Roraima, o qual, embora apoiasse o ex-presidente, me disse que era contra a volta do voto impresso porque, no tempo do voto impresso - disse ele -, ele havia ganhado duas vezes a eleição em Roraima, e a eleição lhe foi tomada. E quando o voto passou a ser eletrônico, ele finalmente conseguiu o mandato. Então, ele disse: "Em Roraima, eleição não se ganha, se toma." Essa situação só se resolveu com o voto eletrônico.

No dia seguinte, vou ao Congresso, atendendo a um terceiro convite do Congresso, e encontro com o filho do Senador - hoje, ministro do Tribunal de Contas - e digo: "Seu pai, ontem, me disse: 'Eleição, em Roraima, não se ganha, se toma'." Frase do pai dele, citada entre aspas. E aí, na internet, tiram o "em Roraima" e colocam na minha boca a frase: "Eleição não se ganha, se toma."

Não é verdade. Eleição se ganha no voto contado pela urna eletrônica, imune à fraude, que existe no Direito brasileiro.

Eu devo estar esclarecendo isso pela milésima vez. Amanhã, irá aparecer novamente que falei que "eleição não se ganha, eleição se toma."

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - E vão dizer que falou agora no Plenário.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - "E agora ele confirmou!"

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO – Presidente, para evitar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E24B-D144-28AD-9EE4 e senha F6A9-61F8-6769-1F38

outra distorção - fazendo embargos de declaração da fala de Vossa Excelência -, Vossa Excelência não concorda porque respeita as instituições de Roraima. Então, como representante da Amazônia, eu quero dizer que, também em Roraima, eleição se ganha, não se toma - para que não haja outra *fake news* de que Vossa Excelência está agredindo o Estado de Roraima.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Era antes do voto eletrônico. E só para acrescentar: qualquer causa que precise de ódio, de mentira ou de falsificação não pode ser uma causa boa.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ela pode não ser boa, mas é ela que dá dinheiro, viu? Porque quem anda fazendo isso por aí, Ministro...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A vida é mais que dinheiro.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Para nós, dinheiro é meio, não é valor. Essa é a diferença.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - As coisas têm preço; as pessoas têm dignidade - está em Kant.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E24B-D144-28AD-9EE4 e senha F6A9-61F8-6769-1F38

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
ADV.(A/S) : BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS (79243/DF, 172687/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS, 41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)
ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral): " Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro, previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital, devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, concluía pela plena constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, e sugeria a fixação das seguintes teses: "i. Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados**. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie**. ii. **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto** quando **[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**. iii. As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc.**, têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. iv. **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário [**a**] ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, [**b**] que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; [**c**] possa recorrer da decisão de moderação, [**d**] obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. v. **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**. vi. Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. vii. Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e, [b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**", fazendo apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no Brasil* –, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Flávio Dino, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra. 2. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 927, *caput*, do Código Civil: A) Postagens de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots (robôs); B) Ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas, ou mecanismos similares. 3. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos, em rol taxativo: A) Crimes contra crianças e adolescentes; B) Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação previsto no art. 122 do Código Penal; C) Crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016; D) Fazer apologia ou instigar violência, ou grave ameaça, visando à prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito devidamente tipificados em lei. 3.1 Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados. 3.2 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 3.3 A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 3.4 Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. 4.1 Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

transparente e acessível ao público. 4.2 As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria-Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão Extraordinária).

Decisão: Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Cristiano Zanin, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se (i) aos provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados neutros; (ii) e, aos provedores de aplicação ativos, apenas nos casos de publicação, pelo usuário, de conteúdo não manifestamente criminoso. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido aos provedores de aplicação intermediários que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo e, após serem notificados, deixam de remover conteúdo manifestamente criminoso. Considera-se observado o dever de cuidado quando, após a notificação, o provedor de aplicação executa mecanismos efetivos de prevenção e controle para checar a veracidade das alegações e mitigar danos. Caso se trate de conteúdo de ilicitude duvidosa ou que dependa de juízos de valor para aferir a sua ilicitude, considera-se cumprido o dever de cuidado se, adotados tais mecanismos, o provedor é capaz de demonstrar que não há evidente caráter ilícito do conteúdo e que deverá prevalecer, então, a livre manifestação do pensamento.Quando houver elementos objetivos que demonstrem que o conteúdo é ilícito, surge para os provedores de aplicação o dever de agir para excluí-lo. Esse dever abrange a publicação de conteúdos comprovadamente fraudulentos, como perfis falsos ou invasões de contas. 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Também haverá presunção relativa de conhecimento, a ensejar a responsabilização civil, nos casos de danos provocados por chatbots (robôs). 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Estão excluídos do âmbito de aplicação do regime específico previsto nos arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet os provedores de aplicação intermediários de fornecimento de produtos e serviços (*Marketplaces* e assemelhados). 5. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento, além de promover ações de educação digital. 6. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, a ser cumprido por meio de mecanismos fidedignos de avaliação do conteúdo que conjuguem atos humanos e agentes de inteligência artificial. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra vulneráveis; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 7. Em casos de remoção de conteúdo pela plataforma em razão do cumprimento dos deveres inerentes ao item 6, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 8. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado. 9. Os provedores de aplicação de internet que possuem papel ativo deverão criar ou indicar, no prazo de 180 dias, uma entidade de natureza privada que possa promover a autorregulação regulada, inclusive com a atribuição de desenvolver mecanismos de inteligência artificial destinados à remoção de conteúdos ilícitos das mais diversas formas e desenvolver e difundir ações de educação digital. 10. Para privilegiar a segurança jurídica, atribui-se efeitos prospectivos à interpretação proposta. Desse modo, para os casos posteriores à vigência da Lei n. 12.965/2014 e anteriores ao trânsito em julgado da presente decisão, deve ser aplicado o regime de imunidade originalmente definido pelo Marco Civil da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

Internet, que exceptua o modelo de exclusão após decisão judicial apenas nos casos de conteúdo íntimo de nudez ou atos sexuais e violação de direito autoral"; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que também negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "**1.** É inconstitucional a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) que concede isenção absoluta de responsabilidade civil aos provedores que operam mediante alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros ("provedor de aplicação" para os efeitos desta tese), isto é, quando a plataforma adota sistemas de impulsionamento e recomendação de conteúdo baseados em perfilização, veiculação de anúncios, propaganda programática etc. **2.** O regime tradicional de responsabilidade dependente de notificação judicial específica, previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se exclusivamente quando o conteúdo veiculado estiver diretamente relacionado: **(REGIME RESIDUAL) 2.1.** Ao exercício da liberdade de imprensa e do livre exercício de atividade jornalística, aos quais se aplicam o regime da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, cf. ADI nº 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21; **2.2.** Disputas entre os particulares que possam configurar crimes contra a honra de ação penal privada exclusiva. **3.** Presume-se o conhecimento da plataforma sobre o conteúdo ilícito, dispensando-se notificação prévia para fins de responsabilização civil na veiculação de anúncios ou qualquer tipo de impulsionamento pago, presumindo-se o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde o momento da aprovação da publicidade para veiculação. (**REGIME DE PRESUNÇÃO**). **4.** Nos demais casos de conteúdo ilícito não abrangidos pelas hipóteses dos itens **2** e **3** acima, aplicam-se os termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, de modo que os provedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, devidamente notificados pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais oficiais de atendimento da plataforma, deixarem de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis para remoção ou bloqueio do conteúdo ilícito. (**REGIME GERAL**) **4.1.** As plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo, decorrentes de ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos idênticos aos já individualizados em ordem judicial ou notificação. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão responder por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos já tratados. **5.** Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas, nos seguintes casos de crimes graves: (i) de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

de violação aos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos; (iii) de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (iv) de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei n. 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal, e arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (**REGIME ESPECIAL**) **5.1.** O provedor de aplicação não poderá ser solidariamente responsável quando a decisão de não indisponibilização imediata de conteúdos e contas decorrer de interpretação razoável da lei e conteúdo. **6.** Os provedores de aplicações possuem os seguintes deveres procedimentais de mitigação de risco: **6.1.** Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meio automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros, incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; (vii) Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões; e (viii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

políticas de conteúdo. **6.2.** Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões. **6.3.** Manter repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. **6.4.** Sistema de notificações e canal de comunicação para usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé; **6.5.** Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos - seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude - o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação - incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito de o usuário pedir a revisão da decisão, o que deverá ser informado ao usuário no momento da notificação", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão ordinária).

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento aos recursos extraordinários, acompanhando, no mérito, os Ministros Dias Toffoli (Relator do RE nº 1.037.396/SP, tema 987 da repercussão geral) e Luiz Fux (Relator do RE nº 1.057.258/MG, tema 533 da repercussão geral), o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao RE 1.037.396/SP, tema 987 da repercussão geral, e ao RE 1.057.258/MG, tema 533 da repercussão geral, propondo a fixação da seguinte tese: "Quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente"; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que negava provimento ao RE 1.037.396/SP e dava provimento ao RE 1.057.258/MG, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 25.6.2025.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA10-075A-E288-E8B2 e senha E704-17BB-08A9-9499

26/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

VOTO-VOGAL

Ementa: 1. Trata-se de dois recursos extraordinários em regime de repercussão geral (Temas 987 e 533), nos quais se discute a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet – MCI).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

O cerne da controvérsia é a possibilidade de responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários.

2. **Necessidade de observância do princípio da separação dos Poderes: Não há falar em mora do Legislativo e, portanto, em omissão inconstitucional, na medida em que o Congresso Nacional, representante do povo brasileiro, debate diversos projetos de lei que tratam da matéria.** É natural que o adequado debate legislativo demande tempo. Há diversos projetos de lei em tramitação, como o PL n. 4.474/2024, que prevê medidas "para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual" e propõe alterações no Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o PL n. 2.630/2020 (Lei das Fake News), entre outros. **Daí ser prudente que o Judiciário observe a independência e harmonia entre os três Poderes no sistema de freios e contrapesos (*checks and balances*) que permeia toda a Constituição Federal.**

3. Liberdade de expressão: No Brasil, a liberdade de expressão é garantia constitucionalmente prevista desde a Carta de 1824 (CF/1824, art. 179, IV; CF/1891, art. 72, §12; CF/1988, art. 5º, IV e V). Trata-se de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

pedra fundamental para a necessária troca de ideias, que, por sua vez, gera o desenvolvimento da sociedade. **Apenas por meio do livre debate de ideias, o indivíduo – e em maior escala a sociedade – pode se desenvolver em todos os campos do conhecimento humano, como nas ciências, nas artes, na religião, na filosofia e na política, entre tantos outros**. É notável, ainda, a influência que a Primeira Emenda à Constituição norte-americana teve e tem no desenvolvimento e proteção da liberdade de expressão em diversas democracias ocidentais, na linha do pensamento de Oliver Wendell Holmes em *Abrams v. United States* (250 U.S. 616 (1919)), para quem "o melhor teste da verdade é o poder do pensamento de ser aceito na competição do mercado, e a verdade é o único fundamento sobre o qual seus desejos podem ser realizados com segurança", e de Louis Brandeis, em *Whitney v. California* (274 U.S. 357 (1927)), no sentido de que os *founding fathers* "acreditavam que a liberdade de pensar como você quiser e falar como você pensa são meios indispensáveis para a descoberta e disseminação da verdade política".

4. <u>A liberdade de expressão é garantia fundamental que se estende, universalmente, a qualquer cidadão. Deve, portanto, ser preservada, ainda que certa</u>

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

manifestação de pensamento possa desagradar determinado indivíduo ou grupo com visão ideológica, política ou religiosa contrária. Aliás, essa garantia visa proteger justamente as situações em que dada manifestação do pensamento por uma pessoa não agrade outra. Em regra, a solução não é a restrição prévia da liberdade de expressão; antes, deve-se garantir que ela seja ainda maior. Com mais informações e livre pensamento, o indivíduo e a sociedade terão melhores condições para exercer o livre-arbítrio. Desse modo, poderão escolher qual ideia – ou conjunto de ideias – lhes parece mais coerente, lógica e, sobretudo, verdadeira.

5. A própria Constituição ou ordenamento legal infraconstitucional já preveem mecanismos de reparação, como o direito de resposta, a indenização por perdas e danos ou ainda, caso se trate de manifestação que configura crime contra a honra, a correspondente sanção penal. **A responsabilidade primeira, fundamental, é de quem causou o dano, mesmo no ambiente da plataforma na internet, e com isso atingiu o plexo de direitos de outra pessoa**.

6. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o direito de ser informado (Declaração Universal dos Direitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Humanos, art. 19): Plataformas sociais como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e X constituem inovadores meios de comunicação. Essencialmente, por meio delas não apenas os grandes veículos tradicionais como também personalidades da política e do esporte, atores, atrizes e até pessoas comuns que acabam por se tornar famosas (os "influenciadores digitais") alcançam com agilidade milhares ou até milhões de pessoas no país e fora dele. **Tais plataformas funcionam como ferramentas que realçam sobremaneira a constante e permanente troca de ideias. Nesses espaços virtuais, cada membro pode, para além de apenas expor as próprias ideias e informações, ler, ver e ouvir as de outros, bem assim debatê-las amplamente. Essa possibilidade de debate, aliás, permite que o pensamento seja desenvolvido contínua e progressivamente por meio de persuasão. Nesse sentido, é uma eficiente e global forma de construção do conhecimento.**

7. Sob outro ângulo, destaca-se mais um aspecto do direito de expressão, qual seja, o direito à informação, conforme previsto no art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: "Art. 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; **este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

por quaisquer meios e independentemente de fronteiras". Ainda, visto que muitos órgãos de imprensa começaram a utilizar largamente as plataformas digitais, vale analisar a questão também sob a perspectiva da liberdade de imprensa. **Em verdade, sem liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa**. Nesse sentido, a Suprema Corte norte-americana, recentemente, nos casos *Twitter Inc. v. Taamneh* (598 EUA _ (2023)) e *Gonzalez v. Google Inc.* (598 U.S. 617 (2023)), com o voto condutor do *Justice* Clarence Thomas, reconheceu a constitucionalidade da Seção 230 do CDA (*Communications Decency Act* – Lei de Decência nas Comunicações –, semelhante aos arts. 19 a 21 do MCI), ao fundamento de que as empresas de mídia social não podem sofrer responsabilização pela forma (boa ou ruim) como os usuários as utilizam, sob pena de idêntico raciocínio ser aplicado a provedores de serviços de internet na hipótese de aparelhos celulares serem usados na prática de crimes, como tráfico de drogas, por exemplo.

8. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa devem alcançar não apenas grandes jornais ou veículos de comunicação consagrados no mercado (por exemplo, Estadão, Folha de S. Paulo, O Globo, etc.), mas também jornalistas, muitos deles independentes, de quaisquer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

espectros políticos. Isso é o que a Constituição Federal assegura a todos. O debate livre é fundamental para os indivíduos que formam a sociedade poderem, por vontade própria, escolher sua formação e suas convicções.

9. <u>Escolhas da Constituição de 1988:</u> Nossa Constituição Cidadã – nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães – preferiu os riscos de manter absoluta a liberdade de expressão, com posterior contenção de eventuais excessos, a restringi-la antecipadamente, por mais atraente que seja a ideia de prevenir toda e qualquer manifestação de pensamento que viole os direitos de outra pessoa. Para isso, há mecanismos eficazes de reparação *a posteriori*.

10. <u>Devido processo digital (*digital due process*)</u>: Além das hipóteses de veiculação de conteúdo ilícito, há outras em que perfis ou conteúdos, como comentários ou vídeos, são excluídos pelas plataformas de ofício ou após mera reclamação anônima, mesmo quando o usuário não praticou nenhuma ilicitude e sem dar a ele qualquer oportunidade de esclarecimento. Considerando tais situações, **é prudente a criação, dentro da estrutura das plataformas, de órgãos de *compliance* aptos a garantir padrões mínimos de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

contraditório e ampla defesa, dando forma a uma espécie de devido processo legal no âmbito digital, que o professor Frederick Mostert, do King's College (Londres), nomeou "devido processo digital" **(*digital due process*). O devido processo digital, ao trazer *standards* mínimos de transparência, responsabilidade e contestabilidade, é ferramenta que reafirma o poder conferido à sociedade, isto é, aos usuários das plataformas, de modo a se preservar direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, entre os quais a liberdade de expressão. Nesse sentido, é plenamente possível afirmar a harmonia do art. 19 do MCI com a Constituição Federal.** Caso a empresa decida manter o bloqueio ou a exclusão do comentário ou perfil que repute ilícito ou violador de regras da comunidade, nada impede que, judicializada a questão pelo usuário, ocorra a responsabilização na forma do art. 19 do MCI.

11. Liberdade de expressão e novos mecanismos de esclarecimento da verdade dos fatos: Outra solução a enaltecer o espírito democrático e respeitar cada um dos usuários das plataformas consiste no que se convencionou chamar de "notas da comunidade". **Por meio delas, os próprios usuários podem corrigir matérias ou manifestações de pensamento inexatas**. Tal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

mecanismo tem potencial de evitar abusos por parte de quaisquer plataformas e de mitigar os efeitos de eventual demora na correção de conteúdos imprecisos (se o caso depender de judicialização). Sobretudo, prestigia o direito de manifestação do pensamento, no que combate eventuais inverdades com mais liberdade de expressão.

12. <u>Solução dos casos concretos</u>: No primeiro caso (RE 1.037.396), houve a criação de perfil falso no Facebook por meio do qual se passou a ofender outras pessoas. Não há falar em direito à manifestação do pensamento, pois o que houve foi o uso de falsa identidade para emitir opiniões de forma fraudulenta e anônima. Com efeito, o autor da opinião é terceiro, criminoso, que se apropriou da identidade e do perfil de alguém, vítima da conduta, para expressar o próprio pensamento sob nome falso. Se a Constituição Federal, no art. 5º, IV, veda o anonimato, com maior razão proíbe a usurpação de nome alheio para emitir opinião, especialmente se ofensiva a outrem. Daí por que incumbia à ré retirar o perfil falso após solicitação da vítima, sendo inaplicável o art. 19 do MCI como obstáculo para tanto, considerada a proteção constitucional contra o anonimato e a favor dos direitos à intimidade e privacidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988. No

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

segundo caso (RE 1.057.258), a questão diz respeito a uma professora do ensino médio que teve comunidade criada por terceiros na antiga plataforma Orkut, de propriedade do Google, na qual começou a sofrer ofensas de alunos da escola onde lecionava. A controvérsia, portanto, envolvia a utilização indevida de sua imagem e nome para criação de comunidade. Também aqui a vítima solicitou diretamente à plataforma a exclusão da comunidade, pois não havia autorizado o uso dos seus dados. A ré, porém, não atendeu ao pedido. Além de o conteúdo da comunidade criada ser ofensivo, a pessoa que era o assunto ali não havia autorizado o uso de seu nome e imagem por terceiros. É dizer, a solução decorre da proteção constitucional dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, expressamente assegurado o direito à indenização por dano moral, conforme o art. 5º, X, da CF/88. Essa solução, de resto, seria cabível tanto antes como depois do Marco Civil da Internet, pois não houve alteração substancial com o advento do novo regramento. Não bastasse a evidente pertinência do dispositivo constitucional, era plenamente aplicável também o art. 21 do MCI, que estabelece regramento específico para as situações de grave ofensa à imagem e intimidade das pessoas. Em verdade, os dois casos concretos em exame

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

envolvem usurpação de nome alheio com a intenção de emitir opinião, e em ambos descabia invocar o art. 19 do MCI, de modo que a indenização por dano moral, nas duas situações, foi bem fixada.

13. A Seção 230 do DCA, base para o atual art. 19 do MCI, traz diversos pontos relevantes para a discussão. Em síntese, estabelece que as plataformas, em regra, não possuem responsabilidade pelo conteúdo disponibilizado por terceiros, seus usuários. O Marco Civil da Internet deve ser aplicado de forma integrada com diversas outras disposições legais, e isso não impede que o parlamento venha a discutir o tema de forma ampla e profunda, o que, aliás, é recomendável. Contudo, há legislação a atingir o objetivo de bem harmonizar os múltiplos direitos e garantias fundamentais abordados neste julgamento. Além disso, não se pode ignorar que estão em debate no Congresso Nacional muitos dos pontos aqui suscitados e que aquele é o ambiente mais adequado para tais discussões. Cabe, então, o apelo aos Poderes Legislativo e Executivo, para que observem e debatam todas as questões abordadas no presente julgamento.

14. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento, reconhecida a constitucionalidade do art. 19 do Marco

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Civil da Internet.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de dois recursos extraordinários em regime de repercussão geral (Temas 987 e 533), nos quais se discute a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet – MCI), bem como a responsabilidade dos provedores de conteúdo em relação às publicações dos usuários antes da edição do Marco Civil da Internet e durante sua vigência.

Tais temas são descritos nos seguintes termos:

> **Tema 987**:
> Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros."

> **Tema 533**:
> Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário.

É o relato do essencial. **Passo ao voto.**

Senhor Presidente, inicialmente, parabenizo Vossa Excelência por pautar tema tão relevante, bem como também os eminentes Ministros que me antecederam por seus brilhantes e profundos votos.

O cerne da controvérsia é da mais alta relevância, não apenas no Brasil, como também em diversos outros países, qual seja, a questão da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários; aqui, em específico, os atuais contornos do Marco Civil da Internet, notadamente do art. 19.

Na medida em que os Ministros que me antecederam já contribuíram enormemente para o debate dessas questões hoje em julgamento, permito-me tecer apenas alguns apontamentos, que não serão mais sucintos em razão da complexidade do tema.

1. <u>Atuação do Congresso Nacional</u>

Observo, de início, que o Congresso Nacional atuou de forma bastante diligente na elaboração do atual Marco Civil da Internet. Tenho, assim, que a legislação atual permite a análise dos dois casos hoje em tela, o que, sob outro ângulo, afasta, com todas as vênias em sentido contrário, a ideia de omissão legislativa.

Ademais, se há, eventualmente, campos não expressamente previstos pela legislação, observo haver também projetos de lei que tratam da matéria, o que afasta, em meu sentir, mora do Legislativo. Os temas são, de fato, bastante sensíveis e é natural que o adequado debate pelo Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, demande tempo. Aliás, em determinadas hipóteses, com as mais respeitosas vênias de quem pensa diferente, o **não legislar** pode também ser uma manifestação, no sentido de que o Congresso não atingiu o momento adequado ou o consenso necessário à elaboração da lei.

Nesse contexto, aliás, em acréscimo ao quanto ponderado por Sua Excelência o ministro André Mendonça e pelos demais membros desta Casa, observo estar em tramitação o Projeto de Lei n. 4.474/2024, que prevê medidas "para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual" e propõe alterações no Marco Civil da Internet, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como na Lei Geral de Proteção de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Dados (LGPD).

O texto aborda: (i) proteção aos dados pessoais de crianças e adolescentes; (ii) supervisão parental; (iii) obrigações das plataformas, trazendo novas responsabilidades aos provedores de aplicativos de internet para garantir a segurança das crianças, bem como (iv) ambientes certificados para crianças e adolescentes.[1]

Convém também mencionar o Projeto de Lei n. 2.630/2020 (Lei das *Fake News*), que tramita no Congresso Nacional. Aí, pondero ser natural ao Parlamento o debate de ideias; debate que demanda tempo.

Por outro lado, conforme notícia de 26 de maio de 2025 do site G1, há possibilidade de novo projeto de lei acerca das redes sociais.[2]

Daí por que convém o Judiciário observar a independência e harmonia entre os três Poderes, considerado o sistema de freios e contrapesos (*checks and balances*) que permeia toda a Constituição Federal.

Tenho, portanto, que os casos em tela devem ser analisados sob tal perspectiva.

2. <u>Casos em tela</u>

Para a solução da controvérsia, penso ser fundamental a análise de diversos direitos e garantias fundamentais em jogo, tais como as liberdades de expressão e de imprensa e as garantias da privacidade e da intimidade, no ambiente da internet, bem como a possibilidade de sua

1 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2470873. Acesso em: 4 jun. 2025.

2 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2025/05/26/governo-finaliza-pl-das-redes-mas-falta-definir-se-cabe-a-justica-ou-ao-executivo-bloqueio-de-plataformas.ghtml. Acesso em: 4 jun. 2025.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

regulamentação.

No intuito de situar o debate com base nos recursos interpostos, resumo os dois casos.

No RE 1.037.396, trata-se, na origem, de ação ajuizada em 2014, em que uma pessoa teve perfil **falso** criado na plataforma Facebook, e, por meio dele, terceiro passou a ofender outros indivíduos.

Já no RE 1.057.258, uma professora de ensino médio teve comunidade criada por terceiros na antiga plataforma Orkut, de propriedade do Google, na qual passou a sofrer ofensas de alunos da escola onde lecionava.

Sendo esse o quadro, é crucial que esta Suprema Corte examine a liberdade de expressão no ambiente da internet, tal qual descrita pela Constituição Federal. Então, a partir daí, divisando-se seus contornos em harmonia com os direitos à privacidade e à intimidade, há que delinear a responsabilidade civil do provedor consoante prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet.

3. Direito à liberdade de expressão e sua definição à luz da Constituição Federal de 1988

A liberdade de expressão é garantia fundamental em toda sociedade que respeite o Estado de direito (*rule of law)*.

No Brasil, atualmente o art. 5º da Constituição da República de 1988, em seus incisos IV e V, protege essa liberdade de forma ampla e profunda:

> Art. 5º [...]
> [...]
> IV – **é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

> **o anonimato**;
>
> V – **é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem**;

Em verdade, tal garantia possui longa tradição em nosso país, tamanha sua relevância. Foi prevista ainda sob o Império, no art. 179, IV, da Constituição de 1824:

> Art. 179. [...]
>
> [...]
>
> IV. **Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito**, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar.

Já sob a República, por influência de Rui Barbosa, foi preservada, explicitamente, nos termos do art. 72, § 12, da Constituição de 1891:

> Art. 72. [...]
>
> [...]
>
> § 12 – Em qualquer assunto **é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar.** Não é permitido o anonimato.

Sob esse prisma, portanto, com as mais respeitosas vênias em sentido contrário, analiso a garantia constitucional da liberdade de expressão e sua importância para a sociedade brasileira.

É perceptível que o poder constituinte de 1988 optou, seguindo a linha lógica da Carta de 1891, por garantir o direito de expressão de forma ampla – e, com bastante prudência, o constituinte vedou o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

anonimato, a fim de assegurar eventual reparação por perdas e danos (danos materiais, morais ou à imagem).

A preservação da garantia da manifestação do pensamento em nossas Constituições, desde 1824 e ao longo de mais de dois séculos de história, tem razão de ser.

Com efeito, penso que a liberdade de expressão é pedra fundamental para a necessária troca de ideias, que, por sua vez, gera o desenvolvimento da sociedade.

Isto é, apenas por meio do livre debate de ideias, o indivíduo – e em maior escala a sociedade – pode se desenvolver em todos os campos do conhecimento humano, como nas ciências, nas artes, na religião, na filosofia e na política, entre tantos outros.

Eis por que a liberdade de expressão tem sido preocupação constante em diversas democracias há bastante tempo.

Nesse contexto, reconheço o apreço de Rui Barbosa pelo constitucionalismo norte-americano, grande arquiteto da Constituição de 1891, a qual teve nítida influência da Constituição dos EUA de 1787 e respectivas Emendas, destacando-se, aí, a Primeira delas, a seguir transcrita, em tradução livre:

> **O Congresso não aprovará nenhuma lei que** estabeleça uma religião ou proíba o seu livre exercício; ou que **restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa**; ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de fazer petições ao Governo para reparação de queixas.

Aliás, nos Estados Unidos, a preocupação dos "pais fundadores" (*founding fathers*) com a liberdade de expressão foi tão pungente que eles a elegeram como a Primeira Emenda à Constituição.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Em precedente emblemático, de 1919[3], a Suprema Corte norte-americana julgou o caso de réus que haviam sido presos por imprimir e distribuir panfletos contra a Primeira Guerra Mundial, que durara até 1918. Embora eles tenham sido condenados com base na Lei de Sedição, vigente à época, o voto dissidente do **ministro Oliver Wendell Holmes**, no qual acompanhado pelo ministro Louis D. Brandeis, foi preciso ao reconhecer a liberdade de expressão da seguinte forma:

> [...] o bem final desejado é melhor alcançado pelo livre comércio de ideias – **que o melhor teste da verdade é o poder do pensamento de ser aceito na competição do mercado, e que a verdade é o único fundamento sobre o qual seus desejos podem ser realizados com segurança.** Essa, de qualquer forma, é a teoria da nossa Constituição. É um experimento, como toda a vida é um experimento.
>
> [...] **penso que devemos estar eternamente vigilantes contra tentativas de verificar a expressão de opiniões que detestamos e acreditamos estarem carregadas de morte, a menos que ameacem tão iminentemente a interferência imediata com os propósitos legais e urgentes da lei que uma verificação imediata seja necessária para salvar o país.**[4]

---

3 Abrams v. United States 250 U.S. 616 (1919).

4 Tradução livre, grifos nossos. No original: "*the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas – that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That, at any rate, is the theory of our Constitution. It is an experiment, as all life is an experiment. Every year, if not every day, we have to wager our salvation upon some prophecy based upon imperfect knowledge. While that experiment is part of our system, I think that we should be eternally vigilant against attempts to check the expression of opinions that we loathe and believe to be fraught with death, unless they so imminently threaten immediate interference with the lawful and pressing purposes of the law that an immediate check is required to save the country. I wholly disagree with the argument of the Government that the First Amendment left the common law as to seditious libel in force. History seems to me against the notion. I had conceived that the United States, through many years, had shown its repentance for the Sedition Act of 1798, by repaying fines that it imposed. Only the emergency that makes it immediately dangerous to leave the correction of evil counsels to*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

O *Justice* Louis Brandeis, pouco tempo depois, em *Whitney v. California*, fez as seguintes ponderações sobre as causas da importância da livre manifestação do pensamento na vida de cada um:

> **[...] Eles [os pais fundadores] valorizavam a liberdade tanto como um fim quanto como um meio. Eles acreditavam que a liberdade era o segredo da felicidade e a coragem o segredo da liberdade. Eles acreditavam que a liberdade de pensar como você quiser e falar como você pensa são meios indispensáveis para a descoberta e disseminação da verdade política**; que, sem liberdade de expressão e reunião, a discussão seria fútil; que, com eles, a discussão oferece proteção normalmente adequada contra a disseminação de doutrina nociva; que a maior ameaça à liberdade é um povo inerte; que a discussão pública é um dever político e que este deve ser um princípio fundamental do governo americano. Eles reconheceram os riscos aos quais todas as instituições humanas estão sujeitas. Mas eles sabiam que a ordem não pode ser garantida apenas pelo medo de punição por sua infração; que é perigoso desencorajar o pensamento, a esperança e a imaginação; que o medo gera repressão; que a repressão gera ódio; que o ódio ameaça o governo estável; que o caminho da segurança está na oportunidade de discutir livremente supostas queixas e remédios propostos, e que o remédio adequado para conselhos malignos são os bons. Acreditando no poder da razão aplicado por meio de discussão pública, eles evitaram o silêncio coagido pela lei – o argumento da força em sua pior forma. Reconhecendo as tiranias ocasionais das maiorias governantes, eles emendaram a Constituição para que a liberdade de

---

time warrants making any exception to the sweeping command, "Congress shall make no law... abridging the freedom of speech." Of course, I am speaking only of expressions of opinion and exhortations, which were all that were uttered here, but I regret that I cannot put into more impressive words my belief that, in their conviction upon this indictment, the defendants were deprived of their rights under the Constitution of the United States".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

expressão e reunião fossem garantidas.[5]

Aos poucos, o entendimento de Holmes evoluiu para uma visão que protegia ainda mais referida liberdade. Em *Brandenburg v. Ohio*, de 1969, ela foi estabelecida como regra, a ser excepcionada na concomitância de diversos critérios, quais sejam: dano iminente, probabilidade de se produzir uma ação ilegal e intenção de causar ilegalidade iminente.

Em 1984, em outro caso também envolvendo o alcance do direito de expressar-se livremente, o réu, Gregory Lee Johnson, foi condenado por haver queimado a bandeira norte-americana em local público. A Suprema Corte, porém, o absolveu, considerando que sua intenção, nada obstante fosse a de protestar contra o governo federal, não estava direcionada a uma pessoa em particular.

Ao proferir voto, o *Justice* Anthony Kennedy reconheceu que a garantia da liberdade de expressão impedia que ali se configurasse crime, ponderando:

> **O fato duro é que às vezes precisamos tomar decisões das quais não gostamos. Nós as tomamos porque elas são certas, certas no sentido de que a lei e a Constituição, como as vemos, compelem o resultado.**[6]

A partir da leitura dos precedentes mencionados, entendo que a liberdade de expressão é garantia fundamental que se estende, universalmente, a qualquer cidadão.

Ela deve, portanto, ser preservada, ainda que certa manifestação de pensamento possa desagradar determinado indivíduo ou grupo com visão ideológica, política ou religiosa contrária.

---

5 274 U.S. 357 (1927). Tradução livre, grifos nossos.

6 491 U.S. 397 (1989). Tradução livre, grifos nossos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Ressalte-se, aliás, que se trata de garantia voltada a proteger justamente as situações em que dada manifestação do pensamento por uma pessoa não agrade outra. Ou seja, o mero desagradar não é, por si, suficiente para que se cerceie a liberdade de expressão, tamanha sua importância.

É preciso ultrapassar tais limites, e, aí, poderá haver situações diversas em que a manifestação escrita ou falada viole a esfera de direitos de determinada pessoa ou grupo de pessoas.

Contudo, na maioria das vezes, a própria Constituição ou ordenamento legal infraconstitucional já preveem mecanismos de reparação, como o direito de resposta, a indenização por perdas e danos ou ainda, caso se trate de manifestação que configura crime contra a honra, a correspondente sanção penal.

Bem por isso, abro um pequeno e relevante parêntese: a responsabilidade por eventual ato ilícito é primordialmente de quem o causou.

Ou seja, a responsabilidade primeira, fundamental, é daquele que causou o dano, mesmo no ambiente da plataforma na internet, e com isso atingiu o plexo de direitos de outra pessoa – como nos crimes contra a honra, em que há violação à intimidade ou privacidade da vítima.

Daí por que, pedindo novas vênias a quem pensa diferente, tenho que a responsabilidade prevista no art. 19 do MCI é, em regra, complementar, subsidiária, surgindo essencialmente pela mora da plataforma ao não cumprir ordem judicial – e assim, nessa dimensão, deve ser compreendida.

Isto é, na medida em que o art. 19 do MCI foi influenciado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

fundamentalmente pela Seção 230 do CDA (Lei de Decência nas Comunicações – *Communications Decency Act*), é relevante registrar que, em 2023, a Suprema Corte norte-americana decidiu, em dois casos – *Twitter v. Taamneh* e *Gonzalez v. Google*, os quais abordarei com mais profundidade adiante –, que a Seção 230 é constitucional. Significa dizer que as plataformas não têm responsabilidade legal por atos de terceiros, ressaltando-se, aí, a liberdade de expressão.

Abordarei tais aspectos adiante.

Volto ao raciocínio.

Reconheço, ainda, algumas situações em que pode haver o cotejo da liberdade de manifestação com hipóteses como: **(i) discurso que incite ação ilegal iminente; (ii) discurso que desencadeie uma resposta violenta automática; (iii) ameaças verdadeiras e claras; e (iv) pornografia infantil**. Aliás, compartilho do entendimento do ministro Alexandre de Moraes e demais Pares de que crimes de pedofilia, geralmente ligados à pornografia infantil, são práticas odiosas e que devem ser combatidas.

Contudo, para tais hipóteses, ressalto, assim como aprofundou o ministro André Mendonça, que já há diversos remédios e mecanismos previstos no ordenamento legal que buscam coibir tais práticas. Rememoro, ademais, projeto de lei específico sobre o tema, o PL n. 4.474/2024.

Também noto em diversos países crescente tendência para relativização da liberdade de expressão em prol de combater aquilo que se denomina discurso de ódio (*hate speech*), ou mesmo desinformação (*fake news*).

Quanto a esse aspecto, há situações limítrofes e novas em que uma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

pessoa ou grupo se sintam ofendidos mesmo que a pessoa que expressou determinada ideia não tivesse o objetivo de ofender ninguém.

Nesse sentido, conquanto seja atraente a ideia de classificar, de forma abrangente e sem escrutínio adequado, determinada manifestação de ideias como discurso de ódio e, assim, impedir previamente sua divulgação, trata-se de ideia que também é extremamente perigosa.

É essencial a sociedade conviver com o frequente debate de ideias, em uma troca que permite o desenvolvimento do pensamento. Aliás, é da essência da democracia que haja o debate. Não por outro motivo existe o parlamento.

Daí o potencial perigo da ideia de definir genericamente o chamado "discurso de ódio" (*hate speech*).

Como ensina a história, essa ideia, a depender de quem exerça tal poder, pode nos aproximar de um regime totalitário, do espectro político que for. Aproximação que, frise-se, é indesejável e inconcebível em um Estado democrático de direito.

Nessa lógica, a censura e o bloqueio prévio do acesso às informações, com o mais elevado respeito a entendimento diverso, não se harmoniza com a liberdade de expressão.

É justamente nos momentos de dissenso de ideias que o direito de livre expressão do pensamento se faz mais necessário. Por vezes, determinada manifestação não agradará um ou mais indivíduos, os quais poderão se sentir desconfortáveis ou até mesmo agredidos. Contudo, é exatamente por meio desse livre debate de ideias que a sociedade tende a se desenvolver como um todo.

Em outras palavras, o debate e o dissenso fazem parte da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

construção lógica do pensamento.

Dito de outra forma, em regra a solução não é a restrição prévia da liberdade de expressão; antes, deve-se garantir que ela seja ainda maior. Com mais informações e livre pensamento, o indivíduo e a sociedade terão melhores condições para exercer o livre-arbítrio. Desse modo, poderão escolher qual ideia – ou conjunto de ideias – lhes parece mais coerente, lógica e, sobretudo, verdadeira. O conhecimento humano está em constante evolução e o livre debate de ideias é essencial para esse aprimoramento.

Assim, reconheço a liberdade de expressão como cláusula pétrea, que deve ser protegida.

4. <u>Evolução tecnológica no Brasil e no mundo</u>

A realidade posta nos autos é bastante recente. Prova disso é que em 1988 não se cogitava de qualquer regulamentação, fosse em nível constitucional, fosse em nível legal.

Natural, portanto, que a Constituição de 1988 não tenha tratado do assunto de forma clara (CF, art. 21, XI e XII), tampouco haja mencionado a palavra "internet". Fala, apenas, e na posterior EC n. 36/2002, em "meios de comunicação social eletrônica" (art. 222, § 3º), atrelando-os aos princípios do art. 221 sobre a comunicação social.

Contudo, em pouquíssimo tempo se deu verdadeira revolução tecnológica, que progrediu em escala exponencial.

Houve, com isso, inegável avanço no fluxo de informações. Trago alguns dados relevantes quanto ao ponto: a velocidade de fluxo de transmissão de dados com a tecnologia 3G era de até 8,8 megabits/segundo. Já a tecnologia 5G permite a transmissão de dados em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

10 gigabits/segundo. Ou seja, é possível um cidadão em um ponto longínquo do Brasil assistir a um filme, vídeo, jogo de futebol ou documentário fazendo o *download* com rapidez ou mesmo via *streaming* em uma plataforma de filmes e programas como Netflix, Amazon Prime e outras.

Todas essas novas tecnologias gozam, de forma direta ou indireta, da proteção legal do art. 19 do MCI, a exemplo do que ocorre com a Seção 230 do CDA.

Para além disso, ressalte-se que essa evolução tecnológica também permite que um advogado e as partes de um processo participem de audiências virtuais – medida, aliás, fundamental sobretudo durante a pandemia.

No campo da medicina, pode-se hoje falar em telemedicina, com atendimento à população em locais distantes, tudo por meio da internet.

Também importa destacar que o uso dos smartphones já é corriqueiro.

O conjunto desses fatores culminou na enorme relevância das plataformas sociais.

Ocorreu profunda modificação social, de modo que gente de cidades, estados ou mesmo países diferentes passou a se comunicar em velocidade impressionante, praticamente em tempo real.

Essas pessoas podem não só expressar as próprias ideias como também aprender, ler e/ou ouvir as ideias de outras pessoas.

A meu ver, essa é uma conquista a ser comemorada no Brasil e no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

mundo.

A título de *obiter dictum*, não ignoro, obviamente, que há aspectos colaterais a serem sopesados. Em especial, os dados pessoais dos indivíduos adquiriram valor agregado imenso quando considerados de forma coletiva.

Tal realidade levou a uma crescente demanda por tais informações e à venda delas a empresas interessadas, bem assim ao uso exponencial de algoritmos que captam esses dados por meio de anúncios personalizados. Tudo isso gera debate acerca de as plataformas poderem ser enquadradas, ou não, como prestadoras de serviços, para fins do Código de Defesa do Consumidor.

Essas são questões já debatidas pelos eminentes Colegas que me antecederam, e poderão ser discutidas oportunamente no Congresso Nacional, em ambiente com amplo debate.

Ainda a respeito da evolução tecnológica no âmbito das plataformas, reputo importante pontuar que a empresa Meta, **apenas em 2024, desabilitou 1,4 bilhão de contas falsas e removeu 730 milhões de conteúdos de spam no Facebook. Isto é, 99,9% das contas falsas e 99,3% dos conteúdos indesejados foram removidos de forma proativa, antes mesmo de qualquer denúncia de usuários. No Instagram, de outubro a dezembro de 2024, foram retirados 62,3 milhões de conteúdos considerados spam.**

De um lado, esses números demonstram a eficácia dos algoritmos desenvolvidos pela mencionada empresa. De outro, sugerem que os casos a demandarem notificação judicial ou extrajudicial são, realmente, excepcionais.

Há, de fato, outras questões que merecem análise, como a do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

chamado "*shadow banning*", prática na qual o perfil do usuário deixa de ser divulgado a outros usuários sem que o titular saiba. Esse ponto, entretanto, poderá ser mais bem examinado pelo próprio Congresso Nacional.

5. <u>Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direito de ser informado (Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 19)</u>

Assentada a premissa de que a liberdade de expressão é cláusula pétrea garantida pela Constituição Federal de 1988, passo ao exame de sua aplicabilidade aos casos ora em exame.

Plataformas sociais como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e X constituem, a meu ver, inovadores meios de comunicação. Essencialmente, por meio delas não apenas os grandes veículos tradicionais como também personalidades da política e do esporte, atores, atrizes e até pessoas comuns que acabam por se tornar famosas (os "influenciadores digitais") alcançam com agilidade milhares ou até milhões de pessoas no país e fora dele.

Atualmente, tais plataformas funcionam como ferramentas que realçam sobremaneira a constante e permanente troca de ideias.

Nesses espaços virtuais, cada membro pode, para além de apenas expor as próprias ideias e informações, ler, ver e ouvir as de outros, bem assim debatê-las amplamente.

Essa possibilidade de debate, aliás, permite que o pensamento seja desenvolvido contínua e progressivamente por meio de persuasão em vez de intimidação. Nesse sentido, é uma eficiente e global forma de construção do conhecimento.

Assim, o acesso a tais plataformas, feito por meio da internet, é, na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

atualidade, importante para a melhora das capacidades humanas e do conhecimento, envolvendo desde ações individuais ou coletivas para fins de comunicação até discussão crítica das questões sociais.

Diversamente dos meios de comunicação tradicionais, estruturados no controle "vertical" dos conteúdos a serem transmitidos, a internet é caracterizada pela comunicação "horizontal ou transversal" em razão da potencialidade de qualquer indivíduo se tornar produtor de conteúdo, repercutindo no aumento exponencial da circulação de informações e pensamentos por toda a sociedade enquanto afirmação da liberdade de expressão. Reconheço que essa característica pode igualmente gerar o risco de abuso do direito de exprimir-se livremente, desaguando na possibilidade de danos em larga escala e de difícil contenção (MEXÍA, Pablo García. *Derechos y liberdades, internet y tis.* Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. p. 42).

Aliás, por esse motivo, não apenas indivíduos como também grandes veículos de comunicação passaram a adotar tais plataformas para divulgação de notícias.

Sob outro ângulo, destaco mais um aspecto do direito de expressão, qual seja, o direito à informação, conforme prevê o art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

> Art. 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; **este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.**[7]

Ainda, visto que muitos órgãos de imprensa começaram a utilizar

7 Disponível em: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%2019,media%20and%20regardless%20of%20frontiers. Acesso em: 3 jun. 2025. Tradução livre, grifos nossos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

largamente referidas plataformas digitais, vale analisar a questão sob a perspectiva da liberdade de imprensa.

Em verdade, sem liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa. Penso que esta depende daquela. A propósito, como bem lembrou o ministro Ayres Britto no julgamento da ADPF 130, a democracia é irmã siamesa da liberdade de imprensa[8]**.**

Retomo o raciocínio.

O Capítulo V, art. 220, de nossa Constituição Federal de 1988, que trata da liberdade de manifestação das ideias no campo da comunicação social, encerra a seguinte garantia:

> Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
>
> **§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.**
>
> § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Essa clara vedação constante do § 2º é explícita e deve, portanto, ser respeitada.

---

8 Transcrevo do voto de Sua Excelência: "**Avanço na tessitura desse novo entrelace orgânico para afirmar que, assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados**. Até porque essas duas categorias de liberdade individual também serão tanto mais intensamente usufruídas quanto veiculadas pela imprensa mesma." (ADI 130, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 6.11.2009 – grifei).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Nesse sentido, cumpre lembrar que esta Corte consignou não recepcionada pela Constituição Federal a Lei federal n. 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa). Com efeito, no emblemático julgamento da ADPF 130, o Relator, ministro Ayres Britto, em memorável voto, ponderou o seguinte:

> Lógica **encampada** pela nossa Constituição de 1988, e prescientemente captada pelo inglês William Pitt (1759/1806), para quem "à imprensa deve tocar o encargo de se corrigir a si própria"; pelo norte-americano **Thomas Jefferson (1743/1826), autor da afirmação de que, se lhe fosse dado escolher entre um governo sem jornais e jornais sem um governo, não hesitaria em optar por esta última fórmula, e pelo francês Alexis de Tocqueville (1805/1859), ao sentenciar que, numa democracia, o modo mais eficaz de se combater os excessos de liberdade é com mais liberdade ainda.** A imprensa, então, cabalmente imunizada contra o veneno da censura prévia, como lúcida e corajosamente pregou o poeta.
>
> (Grifei)

Sua Excelência menciona que a liberdade de imprensa convive em sistema harmônico constitucional, de sorte a estar ligada a diversas garantias previstas no art. 5º da Carta de 1988, tais como "vedação do anonimato (parte final do inciso IV); direito de resposta (inciso V); direito à indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV)".

No mesmo julgamento, o saudoso ministro Menezes Direito elaborou precisas considerações sobre o caso *New York Times v. Sullivan*, reconhecendo a necessidade da proteção à liberdade de imprensa, porquanto atrelada à de expressão. Disse Sua Excelência:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

> O regime constitucional nascido com a Constituição de 1988 não se compadece com outra forma de mediação do Estado. Veja-se ainda uma vez a lição extraída por Dworkin no caso *New York Times vs. Sullivan* em torno da Primeira Emenda no sentido de que o voto do Juiz Brennan "dá a moderna fundamentação do direito de liberdade de expressão nos Estados Unidos" (op. cit., pág. 312). É que naquela decisão criou-se limitação quanto à prova para que os agentes públicos pudessem receber indenização, cabendo-lhes provar a existência de "malícia efetiva", isto é, a prova de que os "jornalistas não só foram descuidados ou negligentes ao fazer as pesquisas para a reportagem, mas que também a publicaram sabendo que ela era falsa ou com 'temerária desconsideração' (*reckless disregard*) pela veracidade ou falsidade das informações ali contidas" (op. cit., pág. 311). É claro que muitas vezes há a veiculação do mal, mas isso não se deve à liberdade de imprensa e sim à qualidade do profissional, como ocorre em qualquer atividade humana.
>
> **Há que fazer da mediação do Estado um instrumento de garantia da liberdade de imprensa como instituição enlaçada com a democracia e não meio de restringir o papel institucional da imprensa**.

Recentemente, a Suprema Corte norte-americana, nos casos *Twitter Inc. v. Taamneh* (598 EUA_(2023)) e *Gonzalez v. Google Inc.* (598 U.S. 617 (2023)), concluiu que o Twitter, hoje X, e outras grandes empresas de mídia social não ajudaram nem encorajaram a prática de um ataque terrorista.

A decisão foi unânime, com voto condutor do *Justice* Clarence Thomas em que o Ministro, após relatar que o Twitter possuía cerca de 330 milhões de usuários no mundo, continuou a descrever o modo de funcionamento da plataforma:

> **Todos antes de nós hoje concordam com os aspectos**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

básicos dos modelos de negócios dessas plataformas. Pessoas de todo o mundo podem se inscrever nas plataformas e começar a postar conteúdo nelas, gratuitamente e sem muita (se houver) triagem prévia pelos réus. Uma vez nas plataformas, os usuários podem enviar mensagens, vídeos e outros tipos de conteúdo, que outros na plataforma podem então visualizar, responder e compartilhar. Conforme observado acima, bilhões de pessoas fizeram exatamente isso. Como resultado, a quantidade de conteúdo nas plataformas dos réus é impressionante. Parece que para *cada minuto* do dia, aproximadamente 500 horas de vídeo são enviadas para o YouTube, 510.000 comentários são postados no Facebook e 347.000 tweets são enviados no Twitter. Veja Statista, Media Usage in an *Internet* Minute as of April 2022 (2023), https://www.statista.com/statistics/195140/new-user- generated-content-uploaded-by-users-per-minute; Statista, YouTube–Statistics & Facts; B. Marr, How Much Data Do We Create Every Day? Forbes, 21 de maio de 2018. **Somente no YouTube, os usuários assistem coletivamente a mais de 1 bilhão de horas de vídeo *todos os dias*.** Veja YouTube Advertising, Reach Your Customers—and Discover New Ones, https://youtube.com/intl/en_us/ads/how-it-works/set-up-a-campaign/audience.

Os réus lucram com esse conteúdo em grande parte cobrando terceiros para anunciar em suas plataformas. Esses anúncios são colocados em ou perto dos bilhões de vídeos, postagens, comentários e tweets enviados pelos usuários das plataformas. Para organizar e apresentar todos esses anúncios e peças de conteúdo, os réus desenvolveram algoritmos de "recomendação" que combinam automaticamente anúncios e conteúdo com cada usuário; os algoritmos geram essas saídas com base em uma ampla gama de informações sobre o usuário, o anúncio e o conteúdo que está sendo visualizado. Então, por exemplo, uma pessoa que assiste a programas de culinária no YouTube tem mais probabilidade de ver vídeos baseados em culinária e anúncios de livros de receitas, enquanto alguém que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

> gosta de assistir a palestras de professores pode ver debates universitários e anúncios de TED Talks.[9]

O voto segue no sentido de não ser possível atribuir responsabilidade às plataformas pela forma (boa ou ruim) como os usuários as utilizam, pois idêntico raciocínio, então, poderia ser aplicado a provedores de serviços de internet na hipótese de aparelhos celulares serem usados na prática de crimes, como tráfico de drogas, por exemplo:

> A mera criação dessas plataformas, no entanto, não é culpável. Com certeza, pode ser que atores ruins como o ISIS sejam capazes de usar plataformas como as dos réus para fins ilegais – e às vezes terríveis. Mas o mesmo poderia ser dito de celulares, e-mail ou da internet em geral. No entanto, geralmente não concluímos que provedores de serviços de internet ou celular incorram em culpa apenas por fornecer seus serviços ao público em geral. Nem consideramos que tais provedores normalmente seriam descritos como auxiliadores e instigadores, por exemplo, de negócios ilegais de drogas intermediados por celulares –mesmo que os recursos de teleconferência ou videochamada do provedor tornassem a venda mais fácil.[10]

Faço aí a ponderação de que a liberdade de expressão, tal como a de imprensa, busca assegurar a manifestação das ideias e pensamentos de forma bastante abrangente.

Nessa toada, ambas as liberdades devem alcançar, claro, grandes jornais ou veículos de comunicação consagrados no mercado (por exemplo, Estadão, Folha de S. Paulo, O Globo, etc.), mas também jornalistas, muitos deles independentes – o que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no exterior –, de quaisquer espectros

9 Tradução livre, grifos nossos.

10 Tradução livre.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

políticos. Isso é o que a Constituição Federal assegura a todos.

O debate livre é fundamental para os indivíduos que formam a sociedade poderem, por vontade própria, escolher sua formação e suas convicções.

É evidente que a Constituição não permite o uso da liberdade de expressão como meio para uma pessoa lesar a esfera de direitos de outra.

Para isso, no entanto, como já mencionei, há mecanismos constitucionais e legais eficazes, e já previstos no ordenamento, que garantem a reparação tanto na esfera cível (indenização por perdas e danos) quanto, caso se configure lesão à honra subjetiva ou objetiva, na criminal.

6. <u>Algoritmos de busca e *targeted recommendations*</u>

Existe outro aspecto a ser abordado, agora no que diz respeito aos algoritmos de busca de várias dessas plataformas.

As recomendações-alvo (*targeted recommendations*), construídas por algoritmos que sugerem ao usuário determinadas preferências, não são, em si mesmas, boas ou ruins. Na medida em que as plataformas, em essência, publicam o conteúdo produzido pelos usuários, tais algoritmos consistem em um método de publicação, de ordenação dos conteúdos. São, em resumo, um método de organização de conteúdo.

Nessa perspectiva, não se distinguem substancialmente do método utilizado pela imprensa, escrita ou televisionada, de seleção do que será veiculado. Isto é, os editores de jornais escolhem quais e como as matérias serão publicadas, e não podem ser responsabilizados por isso. Trata-se de garantia, a meu ver, inserida no campo das liberdades de expressão e de imprensa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Há mais exemplos de como os algoritmos funcionam. No YouTube, a ferramenta entra em cena para sugerir ao usuário vídeos semelhantes ao recentemente visto. Analogamente, quando o usuário "curte" ou "dá um like" em um comentário qualquer na plataforma, receberá sugestões de conteúdos similares. O mesmo raciocínio se aplica ao serviço Google News, às escolhas de emprego no LinkedIn e aos filmes na Netflix. Em todas essas hipóteses, há algoritmos que funcionam como ferramentas de busca.

Aí faço uma indagação: as plataformas deveriam ser responsabilizadas pela forma como os resultados de busca acabam ordenados por causa dessas ferramentas? Algoritmos poderiam implicar a responsabilização de uma empresa por recomendar determinado conteúdo que poderia ser tido como de alguma forma difamante?

A realidade é que esses sistemas são utilizados por milhões, talvez bilhões, de pessoas. Ora, sob a perspectiva da matemática, tudo que pode acontecer (de bom ou de ruim), provavelmente vai acontecer.

Importa que as empresas, mediante seus órgãos de *compliance*, evitem aquilo que, nesse âmbito de programação, se chama de "blackboxing". É dizer, os algoritmos devem ser o mais transparentes possível. Tais pontos, assim, devem ser objeto de adequado compliance pelas plataformas, como bem apontado, a meu sentir, pelo eminente ministro André Mendonça.

7. <u>Escolhas da Constituição de 1988</u>

Em todas essas hipóteses, tenho que nossa Constituição Cidadã – nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães – fez sua escolha: preferiu os riscos de manter absoluta a liberdade de expressão, com posterior contenção de eventuais excessos, a restringi-la previamente, por mais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

atraente que seja a ideia de prevenir toda e qualquer manifestação de pensamento que viole os direitos de outra pessoa. Para isso, reitere-se, há mecanismos eficazes de reparação *a posteriori*.

Dessa forma, em regra, também no ambiente da internet a responsabilidade civil é precipuamente do agente que causou o dano, não de quem viabilizou a veiculação do conteúdo. Isso não exclui, obviamente, a possibilidade de responsabilização da plataforma caso desborde dos limites estipulados – já previstos no Marco Civil da Internet.

8. Art. 19 do Marco Civil da Internet à luz da Constituição Federal

Na linha de minha fundamentação até aqui, penso que a solução do art. 19 do MCI é adequada e proporcional para com as liberdades de expressão e de pensamento. O dispositivo permite que o Judiciário determine a retirada de conteúdos ofensivos, sempre, porém, à luz de provas e alegações concretas, jamais por meio de manifestações gerais e abstratas.

A estipulação de cláusula de reserva jurisdicional não é estranha ao nosso sistema normativo. **A própria Constituição atribui exclusivamente ao Poder Judiciário a prerrogativa de implementar certas medidas restritivas de direitos fundamentais**, a exemplo da entrada em domicílio contra a vontade do morador (CF, art. 5º, XI); da quebra de sigilo de comunicação telefônica (CF, art. 5º, XII); da dissolução compulsória de associações (CF, art. 5º, XIX); e do cancelamento de concessão ou permissão de serviço de rádio ou tevê antes do prazo (CF, art. 223, § 4º).

É verdade que a escala dos acontecimentos na internet pode fazer que essa solução seja insuficiente ou demorada em certos contextos.

9. Devido processo legal no meio digital (devido processo digital)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Em hipóteses claras, como a de um dos casos ora em discussão (RE 1.037.396), em que a própria pessoa noticiou que o perfil não era dela, uma vez verificada tal fraude, a plataforma poderia ter excluído o perfil falso mesmo sem determinação judicial, conquanto tivesse apurado minimamente a reclamação do usuário.

Até em decorrência do direito de autodeterminação informativa, precisa haver uma forma simples e célere para o indivíduo usuário de tais plataformas excluir da internet quaisquer comentários que repudie – inclusive os emitidos por ele próprio, já que sempre existe a possibilidade de arrependimento.

Com maior razão, se o usuário não admite a autoria do comentário e pede sua exclusão, o provedor tem o dever de atender ao pedido. E, aqui, não seria necessária qualquer discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 do MCI.

Aliás, noto que, atualmente, tem havido situações quase opostas, as quais também têm potencial de dano. Estamos pensando apenas em hipóteses de exclusão de comentários ou perfis de usuários que tenham cometido ato ilícito, mas também há casos em que perfis ou conteúdos, como comentários ou vídeos, são excluídos pelas plataformas de ofício ou após mera reclamação anônima, mesmo quando o usuário não praticou nenhuma ilicitude e sem dar a ele qualquer oportunidade de esclarecimento.

Considerando tais situações, parece-me louvável a ideia de que as plataformas, na linha do sustentado pelo ministro André Mendonça, desenvolvam dentro de sua estrutura – ou criem, se for o caso – órgãos de *compliance*, departamentos que possam proceder às devidas apurações, recebendo eventuais reclamações ou solicitações dos usuários titulares dos perfis. E, mais, que ali ofereçam oportunidade para esclarecimento,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

num padrão ainda que mínimo de contraditório e ampla defesa, dando forma a uma espécie de devido processo legal no âmbito virtual.

Por fim, caso a empresa conclua por manter o bloqueio ou a exclusão do comentário ou perfil que repute ilícito ou violador de regras da comunidade, nada impede que o usuário que se sinta prejudicado judicialize a questão.

Nesse ponto, compartilho da preocupação de Sua Excelência quanto ao **dever de transparência na moderação de conteúdos** e de **autorregulação regulada** (itens 165 a 183 de seu voto).

Assim, quanto maior a liberdade de expressão no ambiente dessas empresas, menor a possibilidade de reclamações ou solicitações por parte de seus usuários.

Tal ideia surge como um adequado equilíbrio entre a liberdade de expressão, os direitos à intimidade e à privacidade – já previstos na LGPD – e a necessidade de coibir a prática de crimes na internet.

As causas podem ser as mais diversas. É possível que as exclusões, totais ou parciais, decorram da atuação de algoritmos que ignoram tais peculiaridades, ou mesmo que os funcionários das plataformas não tenham sido suficientemente zelosos no exercício de suas funções. O resultado é que ao longo do tempo tais questões eventualmente serão judicializadas, dando causa a processos – como os que ensejaram os recursos que estamos a julgar – bem poderiam ter sido evitados.

Nesse contexto, penso que as plataformas devem criar, dentro de suas estruturas, órgãos de *compliance* ou similares aptos a prevenir a exclusão, total ou parcial, de comentários, vídeos, fotos – qualquer tipo de informação, enfim –, ou mesmo perfis, sem que seja concedida aos usuários prévia oportunidade de esclarecimento, aí se estabelecendo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

uma espécie de devido processo legal, no âmbito digital, resguardados *standards* mínimos de contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, são valiosas as observações do professor Frederick Mostert, do King's College (Londres), que notou a necessidade de um "devido processo digital" no qual as plataformas operem com *standards* de transparência, responsabilidade e contestabilidade.[11]

Penso que o devido processo digital, nesses moldes, é uma ferramenta que reafirma o poder conferido à sociedade, isto é, aos usuários das plataformas, de modo que sejam protegidos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, entre os quais a liberdade de expressão, base da evolução do pensamento da sociedade nas democracias ocidentais.

Com apenas esse apontamento, reputo plenamente possível afirmar a harmonia do art. 19 do MCI com a Constituição.

10. Liberdade de expressão e novos mecanismos de esclarecimento da verdade dos fatos

Como visto, há diversas hipóteses de publicação de conteúdo ilícito, algumas mais claras que outras. No entanto, como também já mencionei, muitas dessas questões devem ser objeto de ponderada e adequada atividade legislativa do Congresso, em concretização do sistema de *checks and balances* previsto na Constituição Federal.

Daí por que entendo conveniente o Congresso Nacional atualizar a matéria, abordando questões como conteúdos manifestamente ilegais, a exemplo dos que configuram, em si, evidente crime, como a **pedofilia**. Aliás, há proposta legislativa específica em relação à proteção da criança e

11 Mostert, Frederick, "Digital Due Process": A Need for Online Justice (11.03.2020). Journal of Intellectual Property Law & Practice, forthcoming., Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3537058>, Acesso em 24.06.2025.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

do adolescente (PL n. 4.474/2024).

Uma vez elaborada a lei, esta Suprema Corte terá oportunidade de analisar, ou não, sua constitucionalidade, caso seja chamada a tanto.

Todavia, há outras situações que não configuram claramente crime. Com efeito, a natureza da internet implica a atuação de diversos entes e pessoas, em regra privados, em sua construção. Nessa perspectiva, trata-se de espaço privado, porém com acesso de muitas pessoas para os mais diversos usos, de natureza econômica ou não.

Além disso, no aspecto central deste julgamento, a internet é espaço público de manifestação do pensamento no qual há exponencial aumento da liberdade de expressão em comparação com os modelos anteriores, como imprensa escrita, rádio e televisão, que não permitiam, em regra, o debate em tempo real por todo o público.

Na internet, diversamente, a regra é todos terem capacidade de expressar suas ideias e debatê-las.

Bem por isso, penso que uma solução a enaltecer o espírito democrático e respeitar cada um dos usuários das plataformas consiste no que se convencionou chamar de "notas da comunidade".

Por meio delas, os próprios usuários das plataformas podem corrigir matérias ou manifestações de pensamento inexatas. Tal mecanismo tem potencial de evitar abusos por parte de quaisquer plataformas e de prevenir eventual demora na correção de conteúdos imprecisos (se o caso depender de judicialização).

Cuida-se de método que, sobretudo, prestigia o direito de manifestação do pensamento, no que combate eventual inverdade com mais liberdade de expressão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

A expansão da liberdade dos seres humanos é considerada por Amartya Sen o "fim primordial e o principal meio do desenvolvimento" (*Desenvolvimento com liberdade.* São Paulo: Cia das Letras, 1999. p. 52).

A atuação das redes sociais no espaço da internet encerra um novo paradigma de contato entre os espaços privado e público na afirmação da liberdade de manifestação do pensamento das pessoas, direito fundamental previsto no art. 5º, IV, Constituição Federal.

Nessa perspectiva, tenho como constitucional condicionar a responsabilidade civil do provedor à reserva de jurisdição quanto à licitude do conteúdo produzido e sob responsabilidade de terceiro.

Ou seja, a regra é a liberdade de expressão. Apenas em caráter excepcional caberia restringi-la com a remoção de conteúdo, mormente em casos em que há evidente cometimento de crimes. Estes devem estar claramente definidos em lei, o que já encontra respaldo no ordenamento legal.

Repito: a responsabilidade civil é primordialmente daquele que causou o dano, isto é, de quem se expressou de forma a violar a esfera de direitos de outra pessoa. Cabe lembrar que a liberdade de expressão foi introduzida na Constituição Federal como cláusula pétrea, vedado o anonimato – óbice que se presta, especificamente, para que eventual causador de dano possa ser responsabilizado.

Surgindo controvérsia quanto à licitude ou não de determinado conteúdo, deve prevalecer o direito de expressá-lo. Essa é a previsão constante do art. 19, *caput*, da Lei n. 12.965/2014, que merece ser prestigiada:

> Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

> internet **somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica**, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Tal disposição legal goza de razoabilidade e proporcionalidade, quando cotejada com a garantia do direito à manifestação do pensamento, ao estabelecer o exame de sua conformidade à ordem jurídica apenas ao juiz.

Em outras palavras, a norma jurídica em análise, ao sopesar e determinar a reserva de jurisdição, revela a opção do legislador pela manifestação da liberdade de pensamento, impedindo, em regra, atuação do provedor de aplicações que implique o controle do conteúdo postado pelos usuários das redes sociais.

Mesmo antes da vigência do art. 19 do MCI, o regime constitucional já não permitia ao servidor de aplicações o controle prévio das informações disponibilizadas por seus usuários, tanto em virtude da impossibilidade desse controle como, e principalmente, por não lhe competir o exame do normal exercício da liberdade de expressão e seus limites.

Também havia, portanto, necessidade de ordem judicial para a remoção de conteúdos, donde excluída a responsabilidade civil do provedor de aplicação antes do conhecimento da determinação jurisdicional.

Nada obstante, antes ou depois da vigência da Lei n. 12.965/2014, haverá responsabilidade civil do provedor de aplicação na hipótese de ser informado pela vítima ou por terceiros, excepcionados os casos envolvendo pessoas com projeção pública, da prática de ilícito penal ou

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

civil por meio de seus serviços, desde que presente prova inequívoca. Nessas situações, a responsabilidade civil ocorreria sobretudo em razão da mora quanto ao cumprimento da ordem judicial.

11. <u>Solução dos casos concretos</u>

No RE 1.037.396, piloto do Tema 987/RG, tem-se, na origem, ação ajuizada em 2014 por uma senhora com perfil **falso** no Facebook criado para ofender outras pessoas.

Pois bem. Não há direito à manifestação do pensamento com o uso de falsa identidade de terceiro. No caso concreto, terceira pessoa, utilizando-se do nome da autora da ação, passou a emitir **opiniões de forma fraudulenta, tornando a parte autora vítima da conduta.** Por isso, aqui, não se discute propriamente liberdade de pensamento, visto que o titular do direito de opinar não admitia como sua a opinião manifestada, e mais: a repudiava.

Houve, em verdade, provável crime de falsidade ideológica. Com efeito, o autor da opinião é terceiro, anônimo, que se apropriou da identidade, do perfil de alguém com o intuito de expressar o próprio pensamento sob nome falso.

Daí por que o art. 19 do MCI jamais poderia ter sido invocado pela ré como obstáculo à imediata retirada do perfil e conteúdo. A questão não dizia respeito à aplicabilidade da referida disposição legal, na medida em que o art. 5º, IV, da Constituição Federal já é bastante claro em vedar o anonimato, sendo aplicável o raciocínio exposto no brocardo *daha mihi factum, dabo tibi jus*. Assim, se a Lei Maior veda o anonimato, com maior razão veda a usurpação de nome alheio para emitir opinião. Aqui, portanto, já havia comando da Constituição que não foi observado pela ré.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Aliás, conforme narrado na inicial, a plataforma se negou a excluir o "perfil denunciado" apesar de a autora ter solicitado a exclusão seguindo as orientações dadas pela ré.

Tal inércia já configurava, por si, aborrecimento excepcional, a ensejar indenização por dano moral. Contudo, a desídia da ré persistiu no que a autora se viu impelida a ingressar com ação em juízo para ver seu pedido atendido. Pior: mesmo depois de ter sido proferida decisão concedendo liminar para a exclusão do perfil, em 25.11.2014 (eDoc 7, p. 27), com notificação recebida em 1º.12.2014 (eDoc 7, p. 31), a ré, em vez de cumprir a determinação, opôs embargos de declaração (eDoc 7, p. 33) alegando não possuir a URL da autora.

Ora, em primeiro lugar, a ré deveria ter excluído o perfil independentemente de ação judicial. Após a judicialização, bastava diligenciar nos próprios arquivos para verificar a solicitação feita pela autora. Desse modo, ficou evidenciada injustificada resistência da ré, a ensejar indenização por danos morais, fixada no acórdão recorrido.

Esse o quadro, cumpre negar provimento ao recurso extraordinário.

O RE 1.057.258 trata do caso de uma professora do ensino médio que teve comunidade criada por terceiros na antiga plataforma Orkut, de propriedade do Google, na qual começou a sofrer ofensas de alunos da escola onde lecionava.

A questão, portanto, envolve a utilização indevida da imagem e do nome da pessoa para criação de comunidade.

Também aqui a vítima solicitou diretamente à plataforma a exclusão da comunidade, pois não havia autorizado o uso dos seus dados. A ré, porém, não atendeu ao pedido.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

Aqui, a vítima era professora e, repito, em momento algum havia autorizado o uso de seu nome, muito menos de sua imagem, para a criação de grupo em rede social. Houve, portanto, nítido e ilegal abuso dos usuários que fizeram tal utilização, de modo que caberia mesmo à rede social providenciar a retirada do conteúdo ante o requerimento da titular dos dados, sem necessidade de qualquer judicialização.

Além de o conteúdo ser ofensivo, cuida-se de situação na qual a pessoa que era o assunto da comunidade não havia autorizado o uso de seu nome e imagem por terceiros. É dizer, a solução decorre da proteção constitucional dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, expressamente assegurado o direito à indenização por dano moral, conforme art. 5º, X, da Constituição de 1988:

> Art. 5º […]
> [...]
> X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Aliás, como já exposto, essa solução seria aplicável tanto antes como depois do Marco Civil da Internet, pois não houve alteração substancial com o advento do novo regramento.

Não bastasse a evidente pertinência do art. 5º, X, da Constituição Federal, da mera leitura dos comentários ofensivos à vítima (eDoc 3, p. 4-8) ficava clara a violação à intimidade, considerada a publicação de fotografias e comentários de teor sexual. Aplicável, portanto, o art. 21 do MCI, que estabelece regramento específico para as situações de grave ofensa à imagem e intimidade das pessoas:

> Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

> responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
>
> Parágrafo único. A notificação prevista no *caput* deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Assim, o recurso extraordinário interposto pela ré também merece desprovimento.

Em verdade, ambos os casos concretos em exame cuidam de situações envolvendo usurpação de nome alheio com a intenção de emitir opinião. E nos dois casos a resistência das rés mostrou-se, de todo, injustificada. Daí por que a indenização por dano moral, nas duas situações, foi bem fixada.

12. <u>Ponderações finais</u>

A Seção 230, base para o atual art. 19 do Marco Civil da Internet, traz diversos pontos relevantes para o presente julgamento. Em síntese, estabelece que as plataformas, em regra, não possuem responsabilidade pelo conteúdo disponibilizado por terceiros, seus usuários.

O Marco Civil da Internet deve ser aplicado de forma integrada com diversas outras disposições legais, muitas das quais mencionadas pelos ministros Edson Fachin e André Mendonça.

Declarar o art. 19 do MCI compatível com a Constituição Federal não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

impede que o parlamento venha a debater o tema de forma ampla e profunda. Aliás, uma tal discussão é recomendável.

Nesse ponto, compartilho de muitas das preocupações expostas pelos eminentes Pares que me antecederam, quanto à necessidade de tutela adequada dos diversos direitos e garantias fundamentais em jogo.

Observo, todavia, que há uma legislação a atingir o objetivo de bem harmonizar os múltiplos direitos e garantias fundamentais abordados nesta ocasião. E não se pode ignorar também que o Congresso Nacional está, atualmente, debatendo muitos dos pontos aqui suscitados, e lá é o ambiente mais adequado para tais discussões.

Dessa feita, também é meu apelo aos Poderes Legislativo e Executivo, para que observem e debatam todas as questões trazidas neste julgamento.

Ainda, a ideia da criação de órgãos de *compliance* dentro das empresas privadas, sugerida pelo ministro André Mendonça, é bastante interessante. As ações das empresas para remoção automática de perfis falsos e conteúdos devem observar a transparência, com amplo acesso aos algoritmos e padrões do que está sendo excluído, a fim de evitar excessos, como "*shadow banning*" ou práticas semelhantes. Nesse contexto, a noção de devido processo digital é outro eixo estruturante em toda essa questão.

13. <u>Dispositivo</u>

Ante o exposto, reconheço a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, ponto em que acompanho os ministros Edson Fachin e André Mendonça. No mais, em relação aos dois casos em tela, nego provimento aos recursos.

É como voto, Senhor Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E044-6467-849C-8313 e senha F1DF-1C7A-0F01-432B

26/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
RECTE.(S)	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S)	: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ADV.(A/S)	: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS
ADV.(A/S)	: ISABELA BRAGA POMPILIO
RECDO.(A/S)	: LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S)	: BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI
AM. CURIAE.	: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S)	: SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES
AM. CURIAE.	: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO
ADV.(A/S)	: FELIPE DE MELO FONTE
ADV.(A/S)	: THIAGO MAGALHAES PIRES
ADV.(A/S)	: BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
ADV.(A/S)	: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S)	: JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO
ADV.(A/S)	: MARCEL LEONARDI
AM. CURIAE.	: IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S)	: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA
ADV.(A/S)	: CHRISTIAN TARIK PRINTES
AM. CURIAE.	: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S)	: GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
AM. CURIAE.	: CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S)	: FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

ADV.(A/S)	:TAIS BORJA GASPARIAN
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S)	:THIAGO DIAS OLIVA
AM. CURIAE.	:CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S)	:VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA
ADV.(A/S)	:ALEXANDRE PACHECO DA SILVA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S)	:CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO
ADV.(A/S)	:VANESSA VARGAS DOS SANTOS
AM. CURIAE.	:MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	:ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
ADV.(A/S)	:JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA
ADV.(A/S)	:FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA
ADV.(A/S)	:JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL
ADV.(A/S)	:GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA
AM. CURIAE.	:WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S)	:ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA
AM. CURIAE.	:NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S)	:LIVIA CALDAS BRITO
ADV.(A/S)	:RAQUEL FORTES GATTO
AM. CURIAE.	:BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S)	:GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S)	:JOAO QUINELATO DE QUEIROZ
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S)	:MATEUS ROCHA TOMAZ
AM. CURIAE.	:EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

ADV.(A/S)	:EMANUELLA RIBEIRO BARTH
AM. CURIAE.	:INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S)	:PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG
ADV.(A/S)	:ANA CLÁUDIA CIFALI
AM. CURIAE.	:INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S)	:PEDRO FRANKOVSKY BARROSO
ADV.(A/S)	:MAURÍCIO PEREIRA FARO
ADV.(A/S)	:ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA
ADV.(A/S)	:PEDRO SILVEIRA TAVARES
ADV.(A/S)	:RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE
ADV.(A/S)	:SARAH RORIZ DE FREITAS
ADV.(A/S)	:JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA
ADV.(A/S)	:MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA
ADV.(A/S)	:CAMILA DE OLIVEIRA LANOR
AM. CURIAE.	:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S)	:PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE.	:UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S)	:CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA
AM. CURIAE.	:SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S)	:HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO
AM. CURIAE.	:SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	:GABRIELLE TATITH PEREIRA

Complemento ao voto:

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator):

Com a evolução do julgamento, vieram aos autos novos fatos e novos argumentos. As contribuições dos pares enriqueceram o debate, seja por trazerem à luz novos fatos e argumentos, seja por agregarem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

perspectivas inéditas de análise.

Desde o início do julgamento, tinha consciência da complexidade da matéria e uma certa dimensão do desafio – ou melhor, dos múltiplos desafios – que a Corte estava a enfrentar. O que não estava muito claro a princípio, **ao menos para mim**, é que a velocidade da transformação digital que experimentamos modelaria o cenário subjacente ao julgamento, marcaria o seu ritmo e, ao final, imporia o reconhecimento de que a decisão – porque proferida em processo que assumiu o papel de um "**processo verdadeiramente estrutural**" – se sujeitaria à constante atualização. No entanto, hoje, essa é uma conclusão unânime.

Também preciso enfatizar que a tese de repercussão geral resultou do trabalho coletivo, para o qual colaboraram todos os pares. Para a sua formulação, prezou-se pelo **respeito ao princípio do colegiado** e pela **valorização do "ethos mediador"** que se impõe às cortes constitucionais, a fim de se promover os consensos possíveis.

Posso dizer que, nessa jornada, inúmeras vezes coloquei à prova minhas convicções mais íntimas. Aliás, esse é um exercício de humildade do qual o julgador jamais pode se furtar. Como resultado, compartilho que **mantive certos posicionamentos – porque me pareciam de elevada relevância –, mas refluí em vários outros pontos**. Exercício semelhante foi levado a cabo por todos os Ministros. Dessa colaboração adveio a tese de repercussão geral, fixada **per curiam**.

A meu ver, havia duas questões em xeque no presente julgamento. A primeira delas diz respeito à compatibilidade material, **ou não**, do art. 19 do MCI com a Constituição de 1988. A segunda é concernente ao regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet **na ausência (total ou parcial) da citada norma.** Não se poderia olvidar, ademais, que essas questões coabitam um quadro maior, o qual diz respeito à discussão em torno das liberdades de expressão e de informação, de seus contornos e limites.

Quanto à primeira questão, esclareço que a maior reflexão sobre a matéria apenas reforçou em mim a certeza de que a norma é, no momento, absolutamente inconstitucional, quer porque desde a sua

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

edição obsta a plena e integral reparação dos danos decorrentes da violação a outros direitos fundamentais, infringindo, com isso, o disposto no **art. 5º, inciso X,** do texto constitucional, quer porque a transformação digital deu causa a uma nova realidade em face da qual os direitos fundamentais e os valores constitucionais de alta relevância passaram a padecer de proteção na internet.

Essa segunda linha de argumentação alcançou adesão da maioria dos Ministros, **e muitos deles registraram, ao longo do julgamento, que ainda estamos experimentando esse processo de inconstitucionalização do art. 19 do MCI**. De fato, a dogmática constitucional não dispõe de um critério objetivo para a aferição do momento exato em que a norma deixa de ser constitucional e se torna inconstitucional. Não à toa, falamos em "**processo de inconstitucionalização**", ou em "**inconstitucionalidade progressiva**", para nos referirmos ao fenômeno e à técnica de decisão correlata.

Paralelamente, a complexidade da realidade atual, na qual há uma multiplicidade de atividades econômicas – **às vezes, desempenhadas simultaneamente por um mesmo provedor de aplicações de internet** – e uma ampla gama de modelos de negócios cujo funcionamento ainda é pouco ou nada transparente, **dá causa à percepção incômoda – mas generalizada – de que a norma parece suficiente em algumas hipóteses e é evidentemente insuficiente em outras.**

Prevaleceu, assim, a conclusão de que a inconstitucionalidade do art. 19 do MCI seria apenas parcial, estando acompanhada de um estado de omissão legislativa também parcial. Nesse ponto, em atenção ao princípio colegiado e adotando postura conciliatória, **ressalvei meu posicionamento original para juntar-me à maioria, que entende pela inconstitucionalidade parcial e progressiva da norma, assim como pela configuração de um estado de omissão parcial, e, por conseguinte, pela necessidade de se dar interpretação conforme ao art. 19 do MCI até que sobrevenha uma nova e compatível regulação para a internet no Brasil**.

A segunda questão parece-me um pouco mais tranquila. Explico: como o campo da responsabilidade civil admite graduações, é possível

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

testar, por meio de **experimentação normativa**, diversos modelos para se identificar aquele mais adequado à consecução do objetivo perseguido. Assim, se o objetivo é estimular o desenvolvimento e a popularização novas tecnologias, como em 2014, presume-se mais adequado um regime mais brando de responsabilidade, ao passo em que se o objetivo primordial é assegurar um ambiente digital mais seguro e transparente revela-se recomendável um regime de responsabilidade mais rigoroso, acompanhado de exigências adicionais.

Além disso, o reconhecimento de um regime de responsabilidade subjetiva que admite "**presunção de culpa**" em algumas hipóteses excepcionais **não me parece substancialmente diferente de um regime que mescla hipóteses de responsabilidade subjetiva com situações pontuais de responsabilidade objetiva**. Como mencionei em meu voto, a responsabilidade com "**presunção de culpa**" estava no Decreto das Estradas de Ferro de 1912 e **a doutrina é unânime em reconhecer que essa é uma forma primitiva de responsabilidade objetiva**.

No início do julgamento tínhamos no mundo, basicamente, três modelos de responsabilidade para os provedores de aplicações de internet:

(i) o **modelo norte-americano** da Seção 230 da **Lei de Decência das Comunicações**, caracterizado por uma compreensão amplíssima da liberdade de expressão e, em contrapartida, pelo reconhecimento de uma espécie de **"imunidade"** aos provedores de aplicações que hospedem conteúdos de terceiro;

(ii) o **modelo do art. 19 do MCI**, no qual a responsabilidade do provedor de aplicações **só surgiria com o descumprimento de ordem judicial específica que determinasse a remoção do conteúdo de terceiro,** ressalvadas pouquíssimas exceções; e, por último,

(iii) o **modelo europeu**, consubstanciado na Lei de Serviços Digitais (**Digital Services Act – DSA**), editada no final de 2022, por meio das quais se buscou, respectivamente, maior proteção aos usuários de internet e mais transparência por parte dos provedores.

Uma vez superado **em parte** o modelo do art. 19 do MCI, pela

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

declaração de sua inconstitucionalidade parcial (por ação e omissão), era preciso suprir a lacuna existente, extraindo do ordenamento jurídico-constitucional uma interpretação do regime de responsabilidade vigente no direito brasileiro que atenda, temporariamente, às expectativas de maior proteção aos direitos fundamentais e valores constitucionais, de mais transparência nos ambientes digitais e, consequentemente, de mais segurança (jurídica) para todos, usuários ou não da internet. Obviamente, **essa é uma acomodação normativa transitória, até que sobrevenha nova legislação e sejam implementadas políticas públicas específicas.**

Por último, ressalto que ao longo do julgamento aderi à modulação dos efeitos da decisão, inicialmente nos termos propostos pelo Ministro **Cristiano Zanin** e, depois de uma maior reflexão sobre sua amplitude e efeitos práticos, com uma sugestão própria, cujo teor transcrevo:

> "Para privilegiar a segurança jurídica, proponho a modulação dos efeitos da interpretação conforme conferida ao art. 19 do MCI, conferindo-se efeitos **ex nunc** desta decisão, ficando ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso, propostas até a conclusão deste julgamento.

Mesmo que, nesse ponto, o entendimento resultante do consenso seja um pouco diferente, reputo importante registrar a contribuição para dar transparência aos contornos dos debates a respeito.

Feitas essas considerações, apresento a tese de repercussão geral, fixada **per curiam**:

> "**Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI**
>
> 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

(proteção de direitos fundamentais e da democracia).

Interpretação do art. 19 do MCI

2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE.

3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como não autênticas.

3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.

3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Presunção de responsabilidade

4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de **(a)** anúncios e impulsionamentos pagos; ou **(b)** rede artificial de distribuição (robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.

Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a **indisponibilização imediata** de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte **rol taxativo**: **(a)** condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; **(b)** crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; **(c)** crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; **(d)** incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas **homofóbicas** e **transfóbicas**), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; **(e)** crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); **(f)** crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; **(g)** tráfico de pessoas (CP, art. 149-A).

5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica.

5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa.

5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI.

5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Incidência do art. 19

6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao **(a)** provedor de serviços de e-mail; **(b)** provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88).

Marketplaces

7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como **marketplaces** respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Deveres adicionais

8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos.

9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.

10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público.

11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para **(a)** responder perante as esferas administrativa e judicial; **(b)** prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; **(c)** cumprir as determinações judiciais; e **(d)** responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

Natureza da responsabilidade

12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada.

Apelo ao legislador

13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais.

Modulação dos efeitos temporais

14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5CD0-3515-210B-FCEC e senha CC93-8637-81CC-F447

26/06/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396 SÃO PAULO

RESULTADO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Passo agora a expor como nós aqui no Tribunal organizamos a conclusão deste julgamento. Antes de concluir, uma vez mais, eu queria retomar e renovar alguns esclarecimentos que prestei ao início deste julgamento.

As democracias liberais assentam-se sobre dois grandes pilares: separação de poderes e proteção dos direitos fundamentais. Esses dois temas estão em questão neste caso que nós estamos julgando neste momento.

No que diz respeito à separação de poderes, como é de conhecimento convencional, o Legislativo legisla, portanto é ele que cria as leis; o Executivo aplica as leis de ofício e presta os serviços públicos; e o Judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei nos casos em que surgem conflitos de interesse que são trazidos para julgamento. É precisamente disso que se trata aqui.

Estão postos perante o Tribunal dois recursos extraordinários que envolvem a temática da responsabilidade civil das plataformas digitais. No mérito dessas discussões, estão questões de direitos fundamentais: como se relacionam a liberdade de expressão nessas plataformas, que é um valor importantíssimo na democracia; e outros direitos fundamentais em jogo, como a honra, a privacidade, a intimidade das pessoas. Portanto, o que o Tribunal está fazendo aqui é julgar os dois recursos que foram interpostos perante o Supremo Tribunal Federal.

Por evidente, para julgar esses recursos, o Tribunal precisa ter a fundamentação das suas decisões, precisa estabelecer quais são os critérios, os parâmetros que ele utiliza para decidir esses casos. Porque esses parâmetros que forem definidos aqui são os mesmos que serão aplicados aos outros casos idênticos que cheguem ao Tribunal, ou para servir como orientação aos demais tribunais do país acerca de como se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

comportarem.

Para deixar claro, o Tribunal não está legislando. O tribunal está decidindo dois casos concretos que se puseram perante ele e definindo critérios que vão prevalecer até o momento em que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria.

O Tribunal não tinha e não tem a opção de dizer que nós não vamos julgar essa questão porque não há lei específica, ou não vamos julgar essa questão porque ela é muito complexa, ou não vamos julgar essa questão porque ela é divisiva da sociedade. Aliás, se há uma maneira nessa vida de não agradar ninguém é querer agradar todo mundo. Aqui, nós aplicamos a Constituição e o Direito, com a liberdade de convicção de todos os Ministros.

Portanto, nós estamos julgando dois casos.

O primeiro caso, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, envolvia um perfil falso que foi criado na rede social Facebook. A pessoa cujo perfil falso foi criado notificou a plataforma pela via própria, pela via adequada disponibilizada pela própria plataforma, para comunicar que havia um perfil falso e que estava sendo usado indevidamente, inclusive para ofender pessoas. Mesmo diante da notificação privada desse usuário, a plataforma não removeu o conteúdo, interpretando a legislação, o Marco Civil da Internet, no sentido de que só teria a obrigação de fazê-lo depois de uma ordem judicial. Essa pessoa não só postulou a ordem judicial, como também uma indenização pelo fato de não haver sido removido pela plataforma após a notificação privada. Esse era o caso do Ministro Dias Toffoli.

O segundo caso era o caso do Ministro Luiz Fux. Conforme acaba de relembrar o Ministro Nunes Marques, era um caso envolvendo uma comunidade criada em uma antiga rede social de propriedade do Google chamada Orkut. Nessa comunidade, oito alunos faziam referências extremamente desabonadoras a uma professora, com qualificações que alguns consideraram crimes contra a honra, enquanto outros entenderam como simples grosserias. Basicamente, a professora solicitou a remoção da plataforma, que, por sua vez, entendeu que somente deveria proceder

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

à remoção após uma ordem judicial.

O caso relatado pelo Ministro Fux é anterior ao Marco Civil da Internet, que passou a adotar essa postura das plataformas, estabelecendo apenas ser obrigatória a responsabilidade no caso de descumprimento de ordem judicial.

Esses eram os dois casos postos perante o Tribunal. Para resolvê-los, era necessário equacionar o sentido, o alcance e a compatibilidade com a Constituição de dois dispositivos do Marco Civil da Internet: o art. 19, que estabelece, como regra geral, que a plataforma só é responsabilizada se, após uma ordem judicial, deixar de remover conteúdo postado por terceiros; o art. 21, que prevê uma exceção à regra geral, admitindo a remoção mediante notificação privada nos casos - na expressão em inglês *revenge porn* - de exibição de cenas de sexo ou de nudez sem autorização da pessoa envolvida.

Para resolver essa questão, o Tribunal discutiu a constitucionalidade desses dispositivos, sobretudo do art. 19, que traz a regra geral de a empresa só ser obrigada a remover um conteúdo depois de ordem judicial. Por maioria, com o reajuste do voto do Ministro-Relator Dias Toffoli, o Tribunal considerou ser o art. 19 parcialmente inconstitucional. Ele não é inconstitucional pelo que prevê - ou seja, a remoção por de ordem judicial-, mas por não prever exceções mais amplas além daquelas previstas no art. 21.

Dessa forma, o Tribunal, por maioria expressiva, declarou a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme à Constituição, do art. 19.

Hoje, ao longo de aproximadamente quatro horas, nós no reunimos, na Presidência, para definir as teses - os resultados dos casos concretos já foram proclamados - e buscar, nos consensos ou nas maiorias substanciais possíveis, as teses que nortearão o Tribunal e os demais órgãos judiciais do país em casos semelhantes. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: orientar a jurisprudência a ser seguida pelos demais tribunais e juízes do país. Nesta tarde, conseguimos assentar majoritariamente as regras, que o Ministro Toffoli lerá em breve, definindo em quais casos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

prevalecerá a necessidade de ordem judicial, em quais casos a remoção deverá ocorrer por notificação privada e em que casos haverá o dever de cuidado das plataformas para impedir a veiculação de conteúdos graves (geralmente relacionados a crimes), bem como a responsabilidade das plataformas em anúncios e impulsionamentos pagos, entre outras situações.

Mais uma vez, estamos estabelecendo as diretrizes que nortearam as decisões desses casos já julgados e que deverão guiar os demais casos pelo país afora, até que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, venha a disciplinar essa matéria. Quando houver lei editada pelo Congresso, se compatível com a Constituição, evidentemente, caberá ao Tribunal aplicar o ato de vontade do Congresso.

Neste momento, estamos estabelecendo critérios, em parte, porque estamos julgando parcialmente inconstitucional o art. 19, e, em parte, porque há situações que ainda não foram objeto de tratamento legislativo.

Apenas para deixar bem claro à sociedade brasileira as circunstâncias em que nós estamos julgando este caso, sem deixar de mencionar, que o Tribunal esperou, e por alguns anos, que houvesse o provimento legislativo do Congresso Nacional. Entretanto, nós não temos a faculdade de deixarmos de julgar alguma questão pela ausência indefinida de lei. Por isso é isso que nós fizemos.

De modo que eu queria agradecer o esforço coletivo de todos os Ministros, que conseguiram produzir decisões, uma decisão convergente, não é uma decisão consensual, foram registradas as divergências, em maior ou menor extensão, do Ministro André Mendonça, do Ministro Edson Fachin e do Ministro Nunes Marques, não em todos os pontos, mas em alguns pontos das teses, mas quanto à parte mais substancial, nós nos pusemos de acordo de uma maneira geral.

O Ministro Dias Toffoli vai ler essas teses que nós enunciamos, mas antes eu vou dar a palavra ao também Relator, Ministro Luiz Fux, que é o relator do RE 1.057.258 para um breve comentário. Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, quero

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

saudar Vossa Excelência, o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet, nosso Decano, o Ministro Gilmar Mendes, e a nossa Decana, a Ministra Cármen Lúcia. Na pessoa de ambos, eu homenageio o Tribunal todo.

Senhor Presidente, uma rápida abordagem, porque o meu recurso dizia respeito a um fato ocorrido anteriormente ao Marco Legal, era na época do Orkut e dizia respeito à questão do direito à honra.

Naquela oportunidade, nós não tínhamos ainda o Marco Legal, vali-me das disposições do Código Civil, da Constituição Federal e entendi que houve ali uma ofensa à honra e que a plataforma insistiu em não retirar, mas houve a propositura de uma ação judicial, e a plataforma foi condenada, porque eu tinha exatamente uma posição sobre a necessidade de se aplicar, nesses casos, tudo aquilo que se aplica à imprensa oficial.

Nesse conjunto dos nossos debates, nós chegamos exatamente muito próximo àquilo que se aplica à imprensa, sendo certo que as plataformas têm algumas variações diferentes que foram abordadas no voto do Ministro Dias Toffoli.

Entretanto, a minha preocupação foi contemplada nessa nossa construção *per curiam*, e relembro aqui apenas que no item 3.1 da nossa conclusão, nas hipóteses do crime contra a honra, aplica-se o art. 19 do Marco Legal da Internet sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Então, há determinadas questões em que será possível à parte, através de uma notificação não judicial, mas extrajudicial, pedir a remoção do conteúdo.

De sorte que, por essa razão, eu me mantive coerente e plenamente de acordo com o que agora vai ser exposto pelo Ministro Dias Toffoli, como conclusão de todas as nossas teses.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado, Ministro Luiz Fux.

Passo a palavra ao Ministro Dias Toffoli para a leitura das teses. Como eu disse, elas não são um consenso pleno, mas refletem uma posição expressivamente majoritária do Tribunal.

Vossa Excelência tem a palavra.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Só um minutinho. Evidentemente, numa decisão colegiada de consenso, cada um cede um pouco. Não é uma decisão que corresponda plenamente à posição de nenhum de nós. Cada um, democraticamente, fez as concessões necessárias para que o Tribunal pudesse falar a uma só voz.

Por favor, Ministro Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, desde logo, registro publicamente meus cumprimentos pela condução de Vossa Excelência desde o início deste julgamento, ainda no final de 2024. Registro a paciência de Vossa Excelência na condução de todas as sessões, com todos falando o tempo que acharam necessário para este tão importante caso, que realmente é um caso paradigmático, e, como eu falei, no início deste julgamento, ainda no ano passado, não só para nosso país, mas, com certeza, para o mundo inteiro que o acompanha.

Senhor Presidente, subscrevo todas as palavras que Vossa Excelência falou na abertura desta sessão. Acho que são importantes, e, portanto, não vou repeti-las.

Gostaria de cumprimentar a Ministra **Cármen Lúcia**, nosso decano, Ministro **Gilmar Mendes**, o querido Ministro **Luiz Fux**, Relator do outro feito, que, como Sua Excelência disse, é anterior à Lei nº 12.965, de 2014, o chamado Marco Civil da Internet. Cumprimento todos os eminentes colegas e saúdo todos pelos votos proferidos, especialmente os votos vencidos.

Registro, Senhor Presidente, que Vossa Excelência colheu lograr, hoje, a colaboração de todos para a formulação da tese, inclusive daqueles que foram votos vencidos, porque as sugestões todas foram feitas, como registrou Vossa Excelência, e isso graças à forma como Vossa Excelência tão bem conduz esse espírito de tentativa de formação do maior consenso possível, especialmente ao fim, quando já há o resultado quanto ao sinal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

do julgamento, na condução da tese.

Muito me honra, Senhor Presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, Senhor Presidente, que muito me honra fazer parte desta Corte.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Só pra fazer um registro enquanto o Ministro Dias Toffoli toma um gole d'água, a meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui, ouvindo um por um, e construindo todos os consensos possíveis e com a boa vontade das pessoas que foram abrindo mão das posições mais radicais. E com os dez dedos digitando ali rapidamente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Obrigado, Senhor Presidente, por me dar a oportunidade de resgatar o fôlego. É de coração que eu falo isso.

Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art.19 do Marco Civil da Internet (MCI):

1. O art. 19 da Lei nº 12.965, de 2014, Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional.

Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, proteção de direitos fundamentais e da democracia.

Interpretação do art. 19 do MCI:

2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

casos de contas denunciadas como inautênticas.

3.1 Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.

3.2 Nos casos de sucessivas replicações de fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

Presunção de responsabilidade:

4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de:

a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou

b) rede artificial de distribuição, **chatbot** ou robôs.

Nessas hipóteses, a responsabilização poderá dar-se independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.

Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves:

5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstos no seguinte rol taxativo:

a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos arts. 296, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal;

b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo tipificados pela Lei nº 13.260/16;

c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal;

d) incitação à discriminação, em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas, passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres – Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.442/02; Lei nº 14.192/21; Código Penal e art. 141, § 3º, art. 146-A, art. 147, § 1º, art. 147-A e art. 147-B do Código Penal;

f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente;

g) tráfico de pessoas, Código Penal, art. 149-A.

5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica.

5.2 Considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação do dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa.

5.3 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.

5.4 A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é por si só suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nessa hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do Marco Civil da Internet.

5.5 Nas hipóteses previstas nesse item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente seu restabelecimento mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor.

Incidência do art. 19:

6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao:

a) provedor de serviços de **e-mail**;

b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

c) provedor de serviços de mensagem instantânea, também chamadas de provedores de serviços de mensagem privada, exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais resguardadas pelo sigilo das comunicações – art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988.

Marketplaces*:*

7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como **marketplaces** respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

Deveres adicionais:

8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja necessariamente sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos.

9. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.

10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente de forma transparente e acessível ao público.

11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para:

a) responder perante as esferas administrativa e judicial;

b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para a moderação de conteúdo e para a gestão das reclamações pelos sistemas internos, aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos, às regras para o perfilamento de usuários quando for o caso, à veiculação de publicidade e ao impulsionamento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

remunerado de conteúdos;

c) cumprir as determinações judiciais;

d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.

Natureza da responsabilidade:

12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada.

Apelo ao legislador:

13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais.

Modulação dos efeitos temporais:

14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas as decisões transitadas em julgado.

Essa é a tese, Senhor Presidente, fruto do trabalho coletivo desta Corte conduzido por Vossa Excelência.

Aproveito, antes de encerrar, para cumprimentar o Procurador-Geral da República, o Professor **Paulo Gonet**; as advogadas e os advogados, especialmente aqueles que atuaram nesta causa; todos aqueles que participaram da audiência pública, que, conjuntamente, foi convocada por mim e pelo Ministro **Luiz Fux**. Cumprimento também todo o público que nos acompanha e agradeço os servidores da Casa pela colaboração.

É essa a tese, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito obrigado, Ministro Dias Toffoli!

Esclareço que a tese que o Ministro Dias Toffoli acaba de ler foi aprovada por maioria, sem a adesão dos Ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, não que divergissem em relação a todos os pontos, mas em aspectos substanciais. Pediram para deixar registrada a divergência.

A minha única divergência é que eu não incluiria a proposição sobre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

marketplace, mas não achei ela decisiva no contexto geral e, portanto, estou aderindo também à tese de uma maneira geral. Fico muito feliz com o resultado.

Indago do Ministro Luiz Fux se conserva a relatoria, fazendo a ressalva de posição, porque, na verdade, prevaleceu, no caso concreto, o voto do Ministro André Mendonça.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu acho que Vossa Excelência decide. Não tenho problema nenhum de incorporar.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu acho que Vossa Excelência aderiu às teses, que é a parte mais relevante.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É, nas teses fixadas no meu voto, havia, realmente, várias incorporações do que foi decidido, como, por exemplo, a disposição do Marco Civil por ciência inequívoca dos atos ilícitos.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Vossa Excelência votava pela inconstitucionalidade absoluta do 19, que não prevaleceu. Mas, como Vossa Excelência aderiu à tese...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Mas aí votou pela constitucionalidade integral.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - É, porque o meu também é bem discrepante. Eu acho que o mais consentâneo é, se não for o Relator, o que eu sugiro, também não seria, talvez, a minha...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A primeira posição pela inconstitucionalidade parcial foi a minha.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Então, é Vossa Excelência, pelo Regimento.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Ou o Relator, então, ou Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas, eu converso com o Ministro Fux e a gente resolve

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

privadamente, está bem?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É porque eu e o Ministro Toffoli combinamos de fazer...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - A minha posição, se Vossa Excelência ressalvar a posição majoritária relativamente ao caso concreto, como Vossa Excelência aderiu às teses, eu acho que está bem Vossa Excelência ficar como Relator.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu tenho o prazer em colaborar, nós vamos fazer um trabalho conjunto, porque eu julguei também.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Na verdade, o trabalho foi muito mais pela tese do que pelos casos específicos. Então, eu acho que faz jus a todo o trabalho em que, tão colaborativamente, nós atuamos. A princípio, antes de, evidentemente, todo o colegiado trazer e engrandecer todo esse julgamento, que é um julgamento histórico, penso eu.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - E tem um detalhe, eu não poderia ser o Relator, porque eu só votei na tese.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

É, só na tese.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Eu não votei no caso concreto.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ah, também tem isso, então.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Exatamente, aí fica o Ministro **Fux** com a ressalva.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Mas tem que fazer a ressalva.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É, eu faço a ressalva.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Muito bem!

Pois não, Ministro Gilmar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também eu gostaria de me somar às manifestações já aqui ocorridas quanto à importância desse julgamento. Todos nós sabemos do embasamento histórico desta decisão. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela condução deste julgamento extremamente difícil e também cumprimentá-lo por termos conseguido proclamar o resultado de um julgamento tão esperado ainda antes de encerrar este semestre. Justiça se faça, portanto, à colaboração também de todos os Colegas.

Gostaria também de cumprimentar ambos os Relatores, o Ministro Fux e o Ministro Toffoli, que se esmeraram em trazer profundos votos e informações a propósito de um tema que é extremamente importante para a democracia brasileira e assaz desafiador nas democracias mundiais. Nós precisamos, de fato, estar muito atentos a essa temática. Eu, quando do meu voto, chamei a atenção para o interessante experimento institucional desenvolvido pelo TSE, que deu até base para algumas das teses aqui assentadas e que permitiu que as eleições ocorressem com algum equilíbrio, antecipando, de alguma forma, as decisões tomadas.

Eu gostaria de cumprimentar todo o Tribunal, fazer esse registro da importância deste julgamento, também sublinhar as palavras de Vossa Excelência ao destacar que o Tribunal não só tem legitimidade para declarar a inconstitucionalidade de leis, mas também para apontar eventuais omissões ou incompletudes que são lesivas aos direitos fundamentais, como ficou bem claro no julgamento que se fez e na análise feita a partir do art. 19 do Marco Civil da Internet. De modo que eu gostaria também de fazer esse registro e elogiar a participação de todos os membros do Tribunal que, de alguma forma, contribuíram para a construção de um resultado que, como se viu, foi extremamente debatido, aprofundado, com divergências sólidas e que só honram o resultado obtido.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Obrigado, Ministro Gilmar Mendes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

Apenas para fazer um fecho e para compreensão do público em geral, existem nessa matéria três grandes modelos praticados no mundo relativamente à responsabilidade civil das plataformas. Há o modelo americano, que é um modelo de imunidade, de uma maneira geral, das plataformas. Há o modelo europeu, que é um modelo em que prevalece a responsabilidade após a notificação privada. E havia o modelo brasileiro em que se exigia ordem judicial descumprida para a responsabilização.

O que nós fizemos aqui foi um meio termo entre o que era antes no Brasil, de se exigir ordem judicial, e o que é o modelo europeu da notificação privada. Portanto, nós previmos casos em que basta a notificação privada, um conjunto importante de casos, quando haja crime ou quando haja ato ilícito. Nessas hipóteses, como acaba de anunciar o Ministro Toffoli, basta a notificação privada para gerar o dever da plataforma de remover o conteúdo. Nos demais casos, continua-se a exigir ordem judicial. E nós aqui previmos também, como leu o Ministro Dias Toffoli, além dos casos de ordem judicial e notificação privada, os casos que nós referimos como dever de cuidar ou dever de cuidado, que são aqueles temas que a plataforma deve zelar para que nem sequer cheguem ao espaço público. O algoritmo tem que ser programado para evitar. São os casos de pornografia infantil, os casos de feminicídio, casos de atentado à democracia, na listagem que o Ministro Dias Toffoli leu.

Estabelecemos também uma presunção de responsabilidade das plataformas quando se trata de anúncio pago ou de impulsionamento pago, porque é preciso ver o conteúdo do que se está amplificando.

O Ministro Toffoli também leu um conjunto do que nós chamamos de deveres anexos, são deveres de transparência, de devido processo legal e de relatórios que façam com que as pessoas compreendam os critérios que estejam sendo utilizados. E deixamos claro ao final, como esclareceu, de novo, o Ministro Toffoli, que a responsabilidade é subjetiva, portanto depende de culpa e de algum grau de relação causal atribuível à companhia.

Acho, Ministro Toffoli, Ministro Fux, prezados colegas, que nós produzimos uma solução bem equilibrada e moderada dentro das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

circunstâncias de um tema que é divisivo em todo o mundo, e nós preservamos, na maior extensão possível, a liberdade de expressão, sem permitir, no entanto, que o mundo desabe num abismo de incivilidade, legitimando discursos de ódio ou crimes indiscriminadamente praticados na rede.

Agradeço imensamente a colaboração de todos, a boa vontade do Ministro Toffoli, que tinha uma posição mais dura e, em conversas, flexibilizou e produzimos um meio termo que eu acho que honra o Tribunal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2FAA-E75D-7AB6-8421 e senha 680F-330B-E33B-C690

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.396
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADV.(A/S) : CELSO DE FARIA MONTEIRO (5061/AC, 12449A/AL, A1080/AM, 4034-A/AP, 36272/BA, 30086-A/CE, 31550/DF, 24750/ES, 39896/GO, 18161-A/MA, 145559/MG, 18246/MS, 17298/A/MT, 24358-A/PA, 21221-A/PB, 01923/PE, 13650/PI, 66785/PR, 165048/RJ, 906-A/RN, 7312/RO, 566-A/RR, 78546A/RS, 41534/SC, 955A/SE, 138436/SP, 8454-A/TO)
ADV.(A/S) : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS (38880/DF, 176827/RJ, 90820A/RS, 164253/SP)
ADV.(A/S) : ISABELA BRAGA POMPILIO (14234/DF, 40626/ES, 236592/MG, 169879/RJ, 82706A/RS, 311795/SP)
RECDO.(A/S) : LOURDES PAVIOTO CORREA
ADV.(A/S) : BRUNO HENRIQUE TREVIZAN FORTI (336714/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR - BRASILCON
ADV.(A/S) : SIMONE MARIA SILVA MAGALHAES (24194/DF)
AM. CURIAE. : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (246556/SP)
ADV.(A/S) : FELIPE DE MELO FONTE (60296/DF, 140467/RJ)
ADV.(A/S) : THIAGO MAGALHAES PIRES (59765/DF, 156052/RJ, 367114/SP)
ADV.(A/S) : BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS (79243/DF, 172687/SP)
ADV.(A/S) : LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES (02193/A/DF, 153622/MG, 182887/RJ, 119324/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO - IASP
ADV.(A/S) : JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO (131193/SP)
ADV.(A/S) : MARCEL LEONARDI (157554/SP)
AM. CURIAE. : IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADV.(A/S) : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA (17390/DF)
ADV.(A/S) : CHRISTIAN TARIK PRINTES (81905/DF, 316680/SP)
AM. CURIAE. : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
ADV.(A/S) : GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO (384805/SP)
ADV.(A/S) : CIRO TORRES FREITAS (62698/DF, 183747/RJ, 208205/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE ZONARO GIACCHETTA (26452/DF, 38326/ES, 148366/RJ, 147702/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO ISRAELITA DO BRASIL - CONIB
ADV.(A/S) : FERNANDO KASINSKI LOTTENBERG (74098/SP)
ADV.(A/S) : RONY VAINZOF (231678/SP)
ADV.(A/S) : MAURICIO ANTONIO TAMER (328987/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO (ABRAJI)
ADV.(A/S) : TAIS BORJA GASPARIAN (46421/BA, 30329/ES, 39319/GO, 160170/MG, 19161/MS, 20081/A/MT, 67086/PR, 002482-A/RJ, 97404A/RS,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

41535/SC, 74182/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERNETLAB DE PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA (INTERNETLAB)
ADV.(A/S) : THIAGO DIAS OLIVA (319473/SP)
AM. CURIAE. : CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (CEPI/FGV)
ADV.(A/S) : VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (356580/SP)
ADV.(A/S) : ALEXANDRE PACHECO DA SILVA (309266/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO DE JANEIRO (ITS)
ADV.(A/S) : CELINA BEATRIZ MENDES DE ALMEIDA BOTTINO (155796/RJ)
ADV.(A/S) : VANESSA VARGAS DOS SANTOS (159245/RJ)
AM. CURIAE. : MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ, 162533/SP)
ADV.(A/S) : JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA (103741/RJ)
ADV.(A/S) : FLORENCY REGINA RODRIGUES DE SANTANA (215384/RJ)
ADV.(A/S) : JULIANA MARCUCCI PONTES AMARAL (212561/SP)
ADV.(A/S) : GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA (224464/RJ)
AM. CURIAE. : WIKIMEDIA FOUNDATION INC (WIKIMEDIA)
ADV.(A/S) : ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA (356620/SP)
AM. CURIAE. : NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR)
ADV.(A/S) : LIVIA CALDAS BRITO (35308/DF)
ADV.(A/S) : RAQUEL FORTES GATTO (248613/SP)
AM. CURIAE. : BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA (BYTEDANCE BRASIL)
ADV.(A/S) : GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA (09469/DF)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL (IBDCIVIL)
ADV.(A/S) : JOAO QUINELATO DE QUEIROZ (80866/DF, 188831/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO (ABERT)
ADV.(A/S) : MATEUS ROCHA TOMAZ (50213/DF)
AM. CURIAE. : EDUCAFRO BRASIL - EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES
ADV.(A/S) : EMANUELLA RIBEIRO BARTH (113797/PR)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG (329833/SP)
ADV.(A/S) : ANA CLÁUDIA CIFALI (80390/RS)
AM. CURIAE. : INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO
ADV.(A/S) : PEDRO FRANKOVSKY BARROSO (122630/PR, 134629/RJ, 519012/SP)
ADV.(A/S) : MAURÍCIO PEREIRA FARO (28976/DF, 112417/RJ, 352848/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA (15014/DF, 196186/RJ, 357031/SP)
ADV.(A/S) : PEDRO SILVEIRA TAVARES (162511/RJ, 413705/SP)
ADV.(A/S) : RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE (201635/RJ)
ADV.(A/S) : SARAH RORIZ DE FREITAS (48643/DF)
ADV.(A/S) : JOSÉ HUMBERTO DEVEZA ASSOLA (222525/RJ)
ADV.(A/S) : MARIA CLARA DE BRITO FERREIRA (236766/RJ)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

ADV.(A/S) : CAMILA DE OLIVEIRA LANOR (249524/RJ)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO
ADV.(A/S) : CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA (335685/SP)
AM. CURIAE. : SLEEPING GIANTS BRASIL
ADV.(A/S) : HUMBERTO SANTANA RIBEIRO FILHO (213535/MG)
AM. CURIAE. : SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo recorrente, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo *amicus curiae* Google Brasil Internet Ltda., o Dr. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça; pelo *amicus curiae* Confederação Israelita do Brasil – CONIB,os Drs. Fernando Kasinski Lottenberg e Rony Vainzof; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, o Dr. João Quinelato de Queiroz; pelo *amicus curiae* Instituto Alana, o Dr. Pedro Affonso Duarte Hartung; pelo *amicus curiae* Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, o Dr. Marcel Leonardi; pelo *amicus curiae* Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Nilo Spinola Salgado Filho, Procurador de Justiça do Estado; e, pelo *amicus curiae* Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - NIC.BR, a Dra. Raquel Fortes Gatto. Presidência do Ministro Luis Roberto Barroso. Plenário, 27.11.2024.

Decisão: Após o início do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, a Dra. Simone Maria Silva Magalhães; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, o Dr. Marcelo Lamego Carpenter Ferreira; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, o Dr. Walter Jose Faiad de Moura; pelo *amicus curiae* Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. (atual X Brasil Internet Ltda.), o Dr. André Zonaro Giacchetta; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI, a Dra. Tais Borja Gasparian; pelo *amicus curiae* Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda., o Dr. João Marcos Paes Leme Gebara; pelo *amicus curiae* Wikimedia Foundation Inc., o Dr. Tiago Machado Cortez; pelo *amicus curiae* Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. - BYTEDANCE BRASIL, a Dra. Fabíola Souza Araújo; pelo *amicus curiae* Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o Dr. Pedro Frankovsky Barroso; pelo *amicus curiae* Sleeping Giants Brasil, o Dr. Humberto Santana Ribeiro Filho; e, pelo *amicus curiae* União, o Ministro Jorge Messias, Advogado-Geral da União.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 28.11.2024.

Decisão: Após a continuidade do voto do Relator, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte **tese (tema 987 da repercussão geral):** " **Decálogo contra a violência digital e a desinformação**. 1. É **inconstitucional** o art. 19, *caput* e § 1º, do Marco Civil da Internet, sendo inconstitucionais, por arrastamento, os demais parágrafos do art. 19; 2. Como regra geral, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, quando, notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, deixar de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis, **ressalvadas as disposições da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE**; 2.1. Em todos os casos, a apuração da responsabilidade deverá levar em conta a(s) atividade(s) efetivamente desempenhada(s) pelo provedor de aplicações (art. 3º, inciso VI, do MCI) e o grau de interferência dessa(s) atividade(s), inclusive por atuação algorítmica e/ou automatizada, no fluxo informacional; 2.2. As plataformas e os blogs jornalísticos respondem exclusivamente na forma da lei específica (**Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015**), a qual já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.418, Rel. Min. **Dias Toffoli**, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21); 3. O provedor de aplicações de internet responde civilmente de forma **objetiva e independentemente de notificação**, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, nas seguintes hipóteses: 3.1. quando **recomendem, impulsionem (de forma remunerada ou não) ou moderem tais conteúdos**, havendo responsabilidade solidária com o respectivo anunciante ou patrocinador, quando se tratar de anúncios publicitários ou de material patrocinado; 3.2. quando se tratar de **conta inautêntica** (também denominada de **'perfil falso´**), ou de **conta desidentificada e/ou automatizada**; 3.3. quando se tratar de direitos do autor e conexos, solidariamente com o terceiro responsável pela efetiva publicação/postagem do conteúdo, na forma dos arts. 102 a 104 da Lei nº 9.610, de 1998; 3.4. quando configurarem práticas previstas no seguinte **rol taxativo**: (a) crimes contra o Estado Democrático de Direito (CP, art. 296, parágrafo único; art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P, art. 359-R); (b) atos de terrorismo ou

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260, de 2016; (c) crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (CP, art. 122); (d) crime de racismo (Lei nº 7.716, de 1989, arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C); (e) qualquer espécie de violência contra a criança, o adolescente e as pessoas vulneráveis, incluídos os crimes previstos nos arts. 217-A a 218-C do Código Penal, com redação dada pelas Leis nº 12.015, de 2009, e nº 13.718, de 2018, e na Lei nº 8.069, de 1990, e observada a Lei nº 13.257, de 2016, e a Res. CONANDA nº 245, de 2024; (f) qualquer espécie de violência contra a mulher, incluindo os crimes da Lei nº 14.192, de 2021; (g) infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977; (h) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A); (i) incitação ou ameaça da prática de atos de violência física ou sexual (CP, art. 29 c/c arts. 121, 129, 213, 215, 215-A, 216-A, 250 e 251 c/c art. 147); (j) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis; (k) divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral (Res. nº 23.610/2019, arts. 9-C e 9-D); 3.5. Havendo **dúvida razoável** acerca da configuração de uma das condutas mencionadas no item 3.4, aplica-se o regime do **art. 21**, na forma do item 2 desta tese; 4. O disposto nos itens 2 e 3 não se aplica: (a) aos **provedores de serviços de e-mail**; (b) aos provedores de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de **reuniões fechadas por vídeo ou voz**; (c) aos **provedores de serviços de mensageria instantânea** (também chamadas de **provedores de serviços de mensageria privada**), exclusivamente no que concerne às comunicações interpessoais entre interlocutores certos e determinados, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88); 5. Os provedores que funcionarem como **marketplaces** respondem **objetiva e solidariamente** com o respectivo anunciante nas hipóteses de anúncios de **produtos de venda proibida ou sem certificação ou homologação** pelos órgãos competentes no país (quando exigida), **sem prejuízo da responsabilidade por vício ou defeito do produto ou serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e da aplicação do regime do art. 21 do MCI, na forma do item 2 desta tese, nas hipóteses residuais**; 6. Os provedores de aplicações de internet devem atuar de forma responsável, transparente e cautelosa, a fim de assegurar um ambiente digital **seguro**, **previsível** e **confiável**, baseado nos princípios gerais da **boa-fé**, da **função social** e da **prevenção** e **mitigação dos danos**; 7. Os provedores de aplicações de internet possuem os seguintes **deveres anexos**: (a) atualizar e manter atualizados os 'termos e condições de uso´ (ou documento equivalente) e os regulamentos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

adicionais, **dando-lhes ampla publicidade**; (b) criar mecanismos para assegurar a autenticidade das contas e a correta identificação dos respectivos usuários, adotando as medidas necessárias para obstar a criação de contas inautênticas, de contas desidentificadas ou automatizadas, e para bloqueá-las, acaso sejam criadas; (c)elaborar os respectivos códigos de conduta; (d) estabelecer regras claras e procedimentos padronizados para a moderação de conteúdos, aos quais se dará ampla publicidade; (e) proceder à constante atualização dos critérios e métodos empregados para a moderação de conteúdos, dando ampla publicidade aos usuários; (f)combater a difusão de desinformação e de notícias fraudulentas nos ambientes virtuais, adotando as providências necessárias para a neutralização de redes artificiais de distribuição de conteúdo destinados a promovê-las, assim como para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta para fins de encaminhamento dos dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; (g) monitorar os riscos sistêmicos de seus ambientes digitais, produzindo relatórios semestrais de transparência, dos quais constem os riscos identificados e as medidas preventivas e/ou de neutralização adotadas, aos quais se dará ampla publicidade; (h) disponibilizar canais específicos de notificação, preferencialmente eletrônicos, para o recebimento de denúncias quanto à existência de conteúdo considerado infringente (com teor ofensivo ou ilícito), cuja apuração será prioritária; (i) produzir relatórios semestrais de transparência relativamente à gestão e à resolutividade das reclamações pelos seus sistemas internos; 8. Também é **dever anexo** dos provedores de aplicações de internet o de atuar diligentemente para **prevenir e mitigar práticas ilícitas** no âmbito de seus serviços, adotando as **providências necessárias para combater a disseminação de conteúdos ilegais que configurem as condutas indicadas taxativamente no subtópico 3.4 desta tese** e para a identificação do perfil/conta do qual se originou a desinformação ou notícia fraudulenta, encaminhando esses dados às autoridades competentes para as providências cabíveis; 9. Os provedores de aplicações de internet devem disponibilizar a usuários (e a não usuários) **canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam facilmente acessíveis, amplamente divulgados nas respectivas plataformas e permanentemente disponíveis**, a fim de se possibilitar uma comunicação rápida e eficiente, bem como assegurar acesso temporário dos reclamantes a sistema interno pelo qual seja possível acompanhar o andamento da reclamação feita, as deliberações a respeito e as providências adotadas; 10. Os provedores de aplicações de internet com **sede no exterior e atuação no Brasil** devem **constituir representante no país**, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso) e para a veiculação de publicidade; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais". Ademais, realizava **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo**, para que, **no prazo de 18 (dezoito) meses**, elaborem e implementem **política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e da desinformação**, de caráter interinstitucional e multidisciplinar, pautada pelos fundamentos constitucionais e legais e baseada em evidências científicas e nas boas práticas internacionais, tendo por finalidade a maior responsividade dos provedores de aplicações de internet, a promoção da transparência e a garantia de segurança no ambiente digital, assim como a efetiva proteção dos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados e o respeito à integridade física e à autodeterminação informativa e à integridade mental, como desdobramentos da autonomia e da autodeterminação individual, a proteção do consumidor e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, determinando que referida política pública deverá envolver todos os órgãos federais, especialmente o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ponto de Contato Nacional (GT-PCN-Brasil); o Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na sequência, realizava apelo **aos Poderes Legislativo e Executivo**, ainda, para que, com a finalidade de viabilizar a execução da política pública em questão, **garantam dotações orçamentárias suficientes e a respectiva liberação de valores**, mediante os devidos ajustes financeiros e orçamentários necessários. Por fim, determinava ao **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** a criação do **Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil (DAI)**, para monitorar o cumprimento desta decisão e o respeito aos direitos fundamentais na internet, atuando tal órgão no levantamento de dados sobre a matéria, os quais serão consolidados em relatórios periódicos e embasarão estudos diagnósticos e sugestões de estratégias legislativas e de políticas públicas para a melhoria do meio ambiente digital,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

devendo o citado departamento atuar em **colaboração com o Supremo Tribunal Federal (STF)** e com o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE**), especialmente para o enfrentamento eficiente da desinformação e das notícias fraudulentas no processo eleitoral; o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.12.2024.

Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator), negando provimento ao recurso extraordinário, mas propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. A disposição do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) não exclui a possibilidade de responsabilização civil de provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de atos ilícitos, seja porquanto evidente, seja porque devidamente informados por qualquer meio idôneo, não procederem à remoção imediata do conteúdo. 2. Considera-se evidentemente ilícito (item 1) o conteúdo gerado por terceiro que veicule discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia ao Golpe de Estado. Nestas hipóteses específicas, há para as empresas provedoras um dever de monitoramento ativo, com vistas à preservação eficiente do Estado Democrático de Direito. 3. Nos casos de postagens ofensivas à honra, à imagem e à privacidade de particulares, a ciência inequívoca da ilicitude por parte das empresas provedoras, necessária à responsabilização civil, dependerá de sua prévia e fundamentada notificação pelos interessados, que poderá ser realizada por qualquer meio idôneo, cabendo às plataformas digitais o dever de disponibilizar meios eletrônicos eficientes, funcionais e sigilosos para o recebimento de denúncias e reclamações de seus usuários que se sintam lesados. 4. É presumido, de modo absoluto, o efetivo conhecimento da ilicitude do conteúdo produzido por terceiros por parte da empresa provedora de aplicações de internet, nos casos de postagens onerosamente impulsionadas", pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, 11.12.2024.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), que negava provimento ao recurso e propunha a fixação da seguinte tese (tema 987 da repercussão geral): "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se a alegações de ofensas e crimes contra a honra e outros ilícitos cíveis e conteúdos residuais. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido para crimes (exceto crimes contra a honra). 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento. 5. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 6. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado", pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, 18.12.2024.

Decisão: Após o início do voto-vista do Ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 4.6.2025.

Decisão: Após o voto-vista do Ministro André Mendonça, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, concluía pela plena constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, e sugeria a fixação das seguintes teses: "i. Serviços de **mensageria privada** não podem ser equiparados à mídia **social**. Em relação a tais

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

aplicações de internet, **prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados**. Portanto, **não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie**. ii. **É inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto** quando **[a] comprovadamente falsos** – seja porque *(i)* relacionados a pessoa que efetivamente existe, mas denuncia, com a devida comprovação, que não o utiliza ou criou; ou *(ii)* relacionados a pessoa que sequer existe fora do universo digital ("perfil robô"); ou **[b] cujo objeto do perfil seja a prática de atividade em si criminosa**. iii. As **plataformas em geral**, tais como **mecanismos de busca, marketplaces etc.**, têm o dever de promover a identificação do usuário violador de direito de terceiro (art. 15 c/c art. 22 do MCI). Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. iv. **Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial (por expressa determinação legal ou conforme previsto nos Termos e Condições de Uso das plataformas)**, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um **procedimento devido**, capaz de garantir a possibilidade do usuário [**a**] ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, [**b**] que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano [uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando de exclusão]; [**c**] possa recorrer da decisão de moderação, [**d**] obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. v. **Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro**, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário, **aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou do pensamento**. vi. Há **possibilidade de responsabilização, por conduta omissiva ou comissiva própria, pelo descumprimento dos deveres procedimentais** que lhe são impostos pela legislação, **aí incluída [a] a obrigação de aplicação isonômica, em relação a todos os seus usuários, das regras de conduta estabelecidas pelos seus Termos e Condições de Uso**, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral; **e [b] a adoção de mecanismos de segurança digital** aptos a evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. vii. Em observância ao devido processo legal, **a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo [a] deve apresentar fundamentação específica, e, [b]** ainda que proferida em processo judicial sigiloso, **deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação**", fazendo apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que, ao atualizarem a legislação e a elaboração de políticas públicas relacionadas à temática em questão – *regulação da internet no*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

Brasil –, adotem estratégias centradas no modelo da autorregulação regulada, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 5.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Flávio Dino, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente nos termos do art. 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. O regime do art. 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra. 2. São considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil, independente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 927, *caput*, do Código Civil: A) Postagens de perfis com anonimização do usuário, vedada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e chatbots (robôs); B) Ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas, ou mecanismos similares. 3. Na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do art. 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos, em rol taxativo: A) Crimes contra crianças e adolescentes; B) Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação previsto no art. 122 do Código Penal; C) Crime de terrorismo, nos termos da Lei nº 13.260/2016; D) Fazer apologia ou instigar violência, ou grave ameaça, visando à prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito devidamente tipificados em lei. 3.1 Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como do dever de cuidado necessário aos provedores citados. 3.2 Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 3.3 A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil de acordo com este item. Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 3.4 Em tais hipóteses, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 4. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamento. 4.1 Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 4.2 As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria-Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão Extraordinária).

Decisão: Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Cristiano Zanin, que negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 2. Enquanto não sobrevier legislação, em interpretação conforme à Constituição, a responsabilização civil de provedores de aplicações de internet deve se sujeitar ao seguinte regime, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE: 2.1 O regime de decisão judicial e retirada do art. 19 do Marco Civil da Internet aplica-se (i) aos provedores de aplicação intermediários de conteúdo gerado por terceiros considerados neutros; (ii) e, aos provedores de aplicação ativos, apenas nos casos de publicação, pelo usuário, de conteúdo não manifestamente criminoso. 2.2. O regime de notificação extrajudicial e retirada, do art. 21 do MCI, deve ser estendido aos provedores de aplicação intermediários que atuam ativamente na promoção e disseminação de conteúdo e, após serem notificados, deixam de remover conteúdo manifestamente criminoso. Considera-se observado o dever de cuidado quando, após a notificação, o provedor de aplicação executa mecanismos efetivos de prevenção e controle para checar a veracidade das alegações e mitigar danos. Caso se trate de conteúdo de ilicitude duvidosa ou que dependa de juízos de valor para aferir a sua ilicitude, considera-se cumprido o dever de cuidado se, adotados tais mecanismos, o provedor é capaz de demonstrar que não há evidente caráter ilícito do conteúdo e que deverá prevalecer, então, a livre manifestação do pensamento.Quando houver elementos objetivos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

que demonstrem que o conteúdo é ilícito, surge para os provedores de aplicação o dever de agir para excluí-lo. Esse dever abrange a publicação de conteúdos comprovadamente fraudulentos, como perfis falsos ou invasões de contas. 2.3. No caso de anúncios e impulsionamentos, presume-se o conhecimento do ilícito desde a aprovação da publicidade pela plataforma, sendo possível a responsabilização independente de notificação, salvo quando a plataforma comprove que atuou diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo. Também haverá presunção relativa de conhecimento, a ensejar a responsabilização civil, nos casos de danos provocados por chatbots (robôs). 3. A responsabilidade civil nesses regimes é subjetiva. Em todo caso, os provedores não poderão ser responsabilizados civilmente quando houver dúvida razoável sobre a ilicitude dos conteúdos. 4. Estão excluídos do âmbito de aplicação do regime específico previsto nos arts. 18 a 21 do Marco Civil da Internet os provedores de aplicação intermediários de fornecimento de produtos e serviços (*Marketplaces* e assemelhados). 5. Os provedores de aplicações de internet deverão manter um sistema de notificações, definir um devido processo e publicar relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais e anúncios e impulsionamento, além de promover ações de educação digital. 6. Além disso, os provedores de aplicações de internet estão submetidos a um dever de cuidado de que decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, a ser cumprido por meio de mecanismos fidedignos de avaliação do conteúdo que conjuguem atos humanos e agentes de inteligência artificial. As plataformas devem atuar proativamente para que estejam livres dos seguintes conteúdos extraordinariamente nocivos: (i) pornografia infantil e crimes graves contra vulneráveis; (ii) induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; (iii) tráfico de pessoas; (iv) atos de terrorismo; (v) abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A responsabilização nesses casos pressupõe uma falha sistêmica, e não meramente a ausência de remoção de um conteúdo. 7. Em casos de remoção de conteúdo pela plataforma em razão do cumprimento dos deveres inerentes ao item 6, o autor do conteúdo poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 8. Quanto ao dever de mitigação de riscos sistêmicos, caberá ao Congresso Nacional regular o tema, inclusive com definição de sanções e órgão regulador independente e autônomo, a ser criado. 9. Os provedores de aplicação de internet que possuem papel ativo deverão criar ou indicar, no prazo de 180 dias, uma entidade de natureza privada que possa promover a autorregulação regulada, inclusive com a atribuição de desenvolver mecanismos de inteligência artificial destinados à remoção de conteúdos ilícitos das mais diversas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

formas e desenvolver e difundir ações de educação digital. 10. Para privilegiar a segurança jurídica, atribui-se efeitos prospectivos à interpretação proposta. Desse modo, para os casos posteriores à vigência da Lei n. 12.965/2014 e anteriores ao trânsito em julgado da presente decisão, deve ser aplicado o regime de imunidade originalmente definido pelo Marco Civil da Internet, que exceptua o modelo de exclusão após decisão judicial apenas nos casos de conteúdo íntimo de nudez ou atos sexuais e violação de direito autoral"; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que também negava provimento ao RE nº 1.037.396/SP (tema 987) e dava provimento ao RE nº 1.057.258/MG (tema 533) e, para fins de repercussão geral, sugeria a fixação da seguinte tese: "**1.** É inconstitucional a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) que concede isenção absoluta de responsabilidade civil aos provedores que operam mediante alta interferência sobre a circulação de conteúdo de terceiros ("provedor de aplicação" para os efeitos desta tese), isto é, quando a plataforma adota sistemas de impulsionamento e recomendação de conteúdo baseados em perfilização, veiculação de anúncios, propaganda programática etc. **2.** O regime tradicional de responsabilidade dependente de notificação judicial específica, previsto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se exclusivamente quando o conteúdo veiculado estiver diretamente relacionado: **(REGIME RESIDUAL) 2.1.** Ao exercício da liberdade de imprensa e do livre exercício de atividade jornalística, aos quais se aplicam o regime da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, cf. ADI nº 5.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/3/21, DJe de 24/5/21; **2.2.** Disputas entre os particulares que possam configurar crimes contra a honra de ação penal privada exclusiva. **3.** Presume-se o conhecimento da plataforma sobre o conteúdo ilícito, dispensando-se notificação prévia para fins de responsabilização civil na veiculação de anúncios ou qualquer tipo de impulsionamento pago, presumindo-se o conhecimento efetivo do conteúdo ilícito desde o momento da aprovação da publicidade para veiculação. (**REGIME DE PRESUNÇÃO**). **4.** Nos demais casos de conteúdo ilícito não abrangidos pelas hipóteses dos itens **2** e **3** acima, aplicam-se os termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, de modo que os provedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, devidamente notificados pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais oficiais de atendimento da plataforma, deixarem de promover, em prazo razoável, as providências cabíveis para remoção ou bloqueio do conteúdo ilícito. (**REGIME GERAL**) **4.1.** As plataformas devem empregar mecanismos técnicos capazes de estender decisões de remoção de conteúdo, decorrentes de ordem judicial ou notificação privada, para situações com conteúdos ilícitos idênticos aos já individualizados em ordem judicial ou notificação. A violação desse dever implica responsabilização: os provedores poderão

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

responder por danos gerados por ausência de remoção de conteúdo idêntico, após ordem judicial ou notificação, nos termos já tratados. **5.** Os provedores de aplicação serão solidariamente responsáveis quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas, nos seguintes casos de crimes graves: (i) de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (ii) de divulgação ou compartilhamento de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos; (iii) de grave ameaça, direta e imediata, de violência ou incitação à violência contra a integridade física de membros e servidores da Justiça eleitoral e Ministério Público eleitoral ou contra a infraestrutura física do Poder Judiciário para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito; (iv) de comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo por preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação; (v) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (vi) crimes de terrorismo, nos termos da Lei n. 13.260/2016; e (vii) crimes sexuais contra vulnerável, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal, e arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (**REGIME ESPECIAL**) **5.1.** O provedor de aplicação não poderá ser solidariamente responsável quando a decisão de não indisponibilização imediata de conteúdos e contas decorrer de interpretação razoável da lei e conteúdo. **6.** Os provedores de aplicações possuem os seguintes deveres procedimentais de mitigação de risco: **6.1.** Relatório anual de transparência sobre práticas de moderação de conteúdo, incluindo: (i) os termos de uso do seu serviço, com informações sobre as restrições, políticas e processos de moderação de conteúdo e procedimentos de notificação e revisão; (ii) número de notificações recebidas envolvendo cada uma das espécies de conteúdo ilícito, categorizadas por tipo; (iii) medidas tomadas a partir das notificações; (iv) número de notificações tratadas por meio automatizados; (v) tempo médio gasto para adotar a medida; (vi) características gerais das equipes envolvidas na aplicação de termos e políticas de uso em relação a conteúdos gerados por terceiros, incluindo número de pessoas envolvidas na atividade, modelo de contratação, bem como estatísticas sobre seu idioma de trabalho, qualificação, indicativos de diversidade atributos demográficos e nacionalidade; (vii) Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

milhões; e (viii) informações sobre o emprego de sistemas automatizados na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das políticas de conteúdo. **6.2.** Dever de indicação de representante legal para provedores de internet estrangeiros com número médio mensal de usuários no país igual ou superior a 10 milhões. **6.3.** Manter repositório de anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. **6.4.** Sistema de notificações e canal de comunicação para usuários notificarem conteúdos potencialmente ilícitos, com a identificação do notificante, descrição e localização do conteúdo, justificativa fundamentada e declaração de boa-fé; **6.5.** Na hipótese de exclusão, indisponibilização, redução de alcance ou sinalização de conteúdos - seja em decorrência de aplicação dos termos e políticas de uso ou de verificação de ilicitude - o provedor deverá notificar o usuário sobre a medida aplicada e a fundamentação - incluindo menção ao conteúdo considerado ilícito e à ilicitude verificada, caso aplicável. Além disso, deverá ser garantido o direito de o usuário pedir a revisão da decisão, o que deverá ser informado ao usuário no momento da notificação", o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 11.6.2025 (Sessão ordinária).

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento aos recursos extraordinários, acompanhando, no mérito, os Ministros Dias Toffoli (Relator do RE nº 1.037.396/SP, tema 987 da repercussão geral) e Luiz Fux (Relator do RE nº 1.057.258/MG, tema 533 da repercussão geral), o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao RE 1.037.396/SP, tema 987 da repercussão geral, e ao RE 1.057.258/MG, tema 533 da repercussão geral, propondo a fixação da seguinte tese: "Quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente"; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que negava provimento ao RE 1.037.396/SP e dava provimento ao RE 1.057.258/MG, o julgamento foi suspenso.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 25.6.2025.

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 987 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Edson Fachin. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "**Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI** 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). **Interpretação do art. 19 do MCI** 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. **Presunção de responsabilidade** 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. **Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves** 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. **Incidência do art. 19** 6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). **Marketplaces** 7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). **Deveres adicionais** 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F

divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. **Natureza da responsabilidade**12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. **Apelo ao legislador** 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. **Modulação dos efeitos temporais** 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado". Ficaram parcialmente vencidos na tese os Ministros André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2025.

Presidência do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D796-7934-33B5-3766 e senha 083F-2A7D-04CA-8B4F